



# แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

## เล่มที่ ๑๒



โดยได้รับการสนับสนุนจาก  
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง





# **แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง**

เล่มที่ ๑๒



## แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๒

ISBN : 978-616-333-103-8

พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม ๒๕๖๗

จำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม

### จัดพิมพ์โดย : สำนักงานศาลปกครอง

อาคารศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๑ ๐๕๗๘

โทรสาร : ๐ ๒๑๔๓ ๙๘๔๕

<http://www.admincourt.go.th>

พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงจันทร์การพิมพ์ ๑๘๘/๔-๕ ซอยแสงจันทร์ ๖๗ ถนนเจริญกรุง

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๑ ๔๐๕๘



## คำนำ

หนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเดิมมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเป็นการเฉพาะกิจ เพื่อเผยแพร่ในโอกาสครบรอบ ๙ ปี ของการจัดตั้งศาลปกครองเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ แต่ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการจัดทำโดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่แนวคำพิพากษา และคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจสำหรับตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และบุคคลทั่วไป ซึ่งได้มีการจัดทำและเผยแพร่ภายใต้วัตถุประสงค์ดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงเล่มที่ ๑๑ เพื่อเผยแพร่ในโอกาสครบรอบการจัดตั้งศาลปกครองในทุก ๆ ปี ก่อนที่จะมีการชะลอการจัดทำ เนื่องจากสำนักงานศาลปกครองได้มีการเผยแพร่คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบของการสรุปแนวทางการปฏิบัติราชการเผยแพร่ไปยังส่วนราชการต่าง ๆ ทั่วประเทศอยู่แล้ว

อย่างไรก็ดี จากผลการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทั้งบุคลากรภายใน ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองเอง ตลอดจนบุคคลภายนอกจากส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานอิสระ องค์การมหาชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ปรากฏว่า มีความต้องการให้มีการจัดทำและเผยแพร่หนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองต่อไปสูงถึง ร้อยละ ๙๕ เนื่องจากเห็นว่าเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับคดีปกครองที่สำคัญ สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ซึ่งผมพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดทำและเผยแพร่หนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองซึ่งเป็นการคัดเลือกคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจอันมีลักษณะเป็นการวางหลักกฎหมายปกครอง และเป็นการวางบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการให้แก่หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากได้มีการจัดทำต่อไปน่าจะเป็นประโยชน์และมีความสะดวกต่อการนำไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการศึกษาหรือปฏิบัติงาน จึงเห็นควรให้มีการจัดทำหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองอีกครั้งหนึ่ง โดยในครั้งนี้เป็นการจัดทำเล่มที่ ๑๒ ซึ่งเป็นการรวบรวมและคัดเลือก คำพิพากษาลงจนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา ระหว่างเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โดยยังคงไว้ซึ่งเค้าโครงเดิมของเล่มที่ ๑๑ เป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ประกอบกัน

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๒ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุง

หนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง คณะอนุกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคุณมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ที่เห็นความสำคัญและได้ให้การสนับสนุนในการจัดพิมพ์หนังสือครั้งนี้



(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรพจน์ วิศรุตพิชญ์)

ประธานศาลปกครองสูงสุด

## หมายเหตุคณะผู้จัดทำ

หนังสือแนวนำคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๒ เป็นการรวบรวมและคัดเลือก คำพิพากษาตลอดจนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนที่ยังไม่ได้ นำเสนอในเล่มที่ ๑๑ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ในการเรียบเรียงเนื้อหา ยังคงเค้าโครง การนำเสนอตามเล่มที่ ๑๑ เป็นหลัก โดยได้เพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาคำวินิจฉัยที่มีประเด็นใหม่ ในหัวข้อตามเค้าโครงเดิม ส่วนหัวข้อตามเค้าโครงเดิมที่ไม่มีข้อมูลคำวินิจฉัยเพิ่มเติมจะระบุไว้ว่า “ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม” อย่างไรก็ดี สำหรับคำวินิจฉัยที่น่าสนใจบางเรื่องซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถ จัดอยู่ในกลุ่มหัวข้อตามเค้าโครงเดิมได้ คณะผู้จัดทำได้เพิ่มเติมหัวข้อเฉพาะกรณีดังกล่าวขึ้นใหม่ จากเค้าโครงเดิม เพื่อความสะดวกในการศึกษาควบคู่กันกับเล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๑๑ นอกจากนี้ ได้มี การปรับปรุงรูปแบบของเนื้อหาในภาค ๒ แนวนำคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง ให้มีความกระชับ มากยิ่งขึ้น โดยเน้นนำเสนอเฉพาะในส่วนของประเด็นข้อวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ



## ภาค ๑

### ภาคทั่วไป

|                |                                                                                                                            |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>บทที่ ๑</b> | <b>โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง</b>                                                                                | <b>๔๕</b> |
|                | ๑. โครงสร้างของศาลปกครอง                                                                                                   | ๔๕        |
|                | ๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง                                                                                                | ๔๗        |
|                | ๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง                                                                                       | ๔๗        |
| <b>บทที่ ๒</b> | <b>หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”</b>                                                                          |           |
|                | <b>ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒</b>                                                   | <b>๔๙</b> |
|                | ๑. หน่วยงานทางปกครอง                                                                                                       | ๔๙        |
|                | ๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง                                                                       | ๔๙        |
|                | ๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม                                                                      | ๔๙        |
|                | ๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น                                                                                                   | ๕๐        |
|                | ๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา                                                             | ๕๑        |
|                | ๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ                                                                                                   | ๕๔        |
|                | ๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง                                             | ๕๕        |
|                | ๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง                                                                    | ๕๘        |
|                | ๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                                                                       | ๖๔        |
|                | ๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                                       | ๖๔        |
|                | ๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง                                            | ๖๔        |
|                | ๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล | ๖๗        |
|                | ๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                                    | ๖๙        |



|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>บทที่ ๓ อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง</b>                | <b>๗๓</b> |
| ๑. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครอง            |           |
| หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง | ๗๓        |
| ๑.๑ การใช้อำนาจในการออกกฎ                                     | ๗๓        |
| ๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงาน       |           |
| ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”         | ๗๓        |
| ๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงาน       |           |
| ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะ                    |           |
| ของการออก “กฎ”                                                | ๗๖        |
| ๑.๒ การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง                                 | ๗๖        |
| ๑.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง                                         | ๗๖        |
| ๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ                           |           |
| “คำสั่งต่าง ๆ”                                                | ๗๖        |
| ๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ                           |           |
| “หนังสือต่าง ๆ”                                               | ๗๖        |
| ๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ                           |           |
| “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”                                     | ๗๖        |
| ๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ                           |           |
| “การอนุญาต”                                                   | ๗๖        |
| ๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ                           |           |
| “การอนุมัติ”                                                  | ๗๗        |
| ๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ                           |           |
| “คำวินิจฉัยอุทธรณ์”                                           | ๗๗        |
| ๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ                           |           |
| “ประกาศ”                                                      | ๗๘        |
| ๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ                           |           |
| “การรับจดทะเบียน”                                             | ๗๘        |
| ๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ                        | ๗๙        |
| ๑.๒.๒ คำสั่งทางปกครองทั่วไป                                   | ๘๑        |



|                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่ง<br>ที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑)<br>โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด      | ๘๑ |
| ๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”                                                                                                                       | ๘๑ |
| ๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง                                                                                                                                 | ๘๑ |
| ๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง                                                                                                                                | ๘๓ |
| ๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน                                                                                                           | ๘๓ |
| ๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดินของเอกชน                                                                                                    | ๘๓ |
| ๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ                                                                                                           | ๘๓ |
| ๖) การใช้สิทธิตามสัญญา                                                                                                                                      | ๘๓ |
| ๗) กรณีอื่น ๆ                                                                                                                                               | ๘๔ |
| ๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด                                                                                                                               | ๘๕ |
| ๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด<br>หรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร                                                                   | ๘๖ |
| ๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ<br>การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง<br>ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร    | ๘๖ |
| ๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ<br>การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง<br>ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร | ๘๙ |
| ๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่                                                                                                                            | ๙๒ |
| ๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย                                                                                                          | ๙๒ |
| ๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ                                                                                                                      | ๙๔ |
| ๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง                                                                                                                  | ๙๔ |
| ๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่<br>หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร                                                                       | ๙๔ |
| ๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิด<br>ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่า<br>เป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด                             | ๙๗ |



|                                                                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ<br>การกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓)<br>แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ                                                                | ๙๗  |
| ๑.๖ สัญญาทางปกครอง                                                                                                                                                                                       | ๑๐๑ |
| ๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง                                                                                                                                                      | ๑๐๑ |
| ๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง<br>ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ                                                                                                        | ๑๐๑ |
| ๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง<br>เนื่องจากมีลักษณะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่<br>ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔                                                            | ๑๐๒ |
| ๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง<br>เนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเกี่ยวกับการ<br>การจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็น<br>ต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล | ๑๐๕ |
| ๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง<br>มากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา                                                                                                                              | ๑๐๖ |
| ๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาท<br>เป็นสัญญาทางปกครอง แต่ไม่ได้ระบุว่า<br>เป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด                                                                                         | ๑๐๖ |
| ๖) แนวคำวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ                                                                                                                                                                               | ๑๐๗ |
| ๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง<br>แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง                                                                                                        | ๑๐๗ |
| ๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง                                                                                                                                                                       | ๑๐๗ |
| ๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจาก<br>สัญญาทางปกครอง                                                                                                                                             | ๑๐๗ |
| ๓) สัญญาควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญาจำนำ<br>เพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืม                                                                                                                            | ๑๐๗ |
| ๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางาน<br>และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘                                                                                                                      | ๑๐๗ |





|                                                                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง                                                                                                 | ๑๐๗ |
| ๑) สัญญาจ้างแรงงาน                                                                                                                                    | ๑๐๗ |
| ๒) สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ต้อนรับของกรุงเทพมหานคร                                                                                                    | ๑๐๘ |
| ๓) สัญญากู้ยืม                                                                                                                                        | ๑๐๘ |
| ๔) สัญญาซื้อขาย                                                                                                                                       | ๑๐๙ |
| ๕) สัญญาเช่า                                                                                                                                          | ๑๑๐ |
| ๖) สัญญารับขนคนโดยสาร                                                                                                                                 | ๑๑๑ |
| ๗) สัญญารับจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย                                                                                                       | ๑๑๑ |
| ๘) สัญญาเช่าซื้อ                                                                                                                                      | ๑๑๑ |
| ๙) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่า<br>ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง                                                                                        | ๑๑๑ |
| ๑.๗ การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดของรัฐ                                                                                                          | ๑๑๓ |
| ๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์                                                                                                              | ๑๑๓ |
| ๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ                                                                                                                           | ๑๑๓ |
| ๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น                                                                                                                   | ๑๑๔ |
| ๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ                                                                                                                              | ๑๑๖ |
| ๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครอง<br>หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคล<br>ต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด | ๑๑๖ |
| ๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐ<br>ในบางกรณีต่อศาลปกครอง                                                                            | ๑๑๖ |
| ๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครอง<br>หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา<br>ของศาลปกครอง                            | ๑๑๘ |
| ๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ<br>ที่เป็นการกระทำทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้<br>ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง       | ๑๑๘ |
| ๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร                                                                                                                  | ๑๑๘ |



|                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ                                                    | ๑๑๘ |
| ๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์                                                                 | ๑๑๙ |
| ๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว                                                              | ๑๑๙ |
| ๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน                                                                         | ๑๒๑ |
| ๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร                                                                       | ๑๒๓ |
| ๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ                                        | ๑๒๖ |
| ๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย                                                                       | ๑๒๗ |
| ๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑                                                        | ๑๒๗ |
| ๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘                                                              | ๑๒๗ |
| ๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔                                                                    | ๑๒๙ |
| ๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็น<br>การกระทำทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา<br>ของศาลปกครอง | ๑๒๙ |
| ๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล                                                                                                              | ๑๒๙ |
| ๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                                                                         | ๑๒๙ |
| ๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา                                                                                                             | ๑๒๙ |
| ๓) งานทางนโยบาย                                                                                                                      | ๑๒๙ |
| ๔) การดำเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร                                                                                                 | ๑๓๑ |



|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| ๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ                     | ๑๓๑ |
| ๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา | ๑๓๒ |
| ๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์     | ๑๓๔ |
| ๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา                        | ๑๓๔ |
| ๒) การปกครองสงฆ์                                  | ๑๓๕ |
| ๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา                    | ๑๓๕ |
| ๑) การออกหมายเรียก                                | ๑๓๕ |
| ๒) การจับกุม                                      | ๑๓๖ |
| ๓) การปรับ                                        | ๑๓๗ |
| ๔) การปล่อยชั่วคราว                               | ๑๓๙ |
| ๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น                    | ๑๓๙ |
| ๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา                         | ๑๔๑ |
| ๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน                       | ๑๔๑ |
| ๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา        | ๑๔๒ |
| ๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน                           | ๑๔๒ |
| ๑๐) อื่น ๆ                                        | ๑๔๒ |
| ๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง                    | ๑๔๔ |
| ๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป                     | ๑๔๗ |
| ๑) การรักษาพยาบาล                                 | ๑๔๗ |
| ๒) การขับรถ                                       | ๑๔๗ |
| ๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า                  | ๑๔๗ |
| ๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ                        | ๑๔๘ |
| ๕) การดูแลรักษาต้นไม้                             | ๑๔๘ |
| ๖) การแจ้งความร้องทุกข์                           | ๑๔๘ |
| ๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน                  | ๑๔๘ |
| ๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ     | ๑๔๘ |
| ๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร       | ๑๔๘ |
| ๑๐) การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์                  | ๑๔๘ |



|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| ๑๑) การเสนอความเห็น                                        | ๑๔๘        |
| ๑๒) การประชาสัมพันธ์                                       | ๑๔๘        |
| ๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง              | ๑๔๙        |
| ๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ                       | ๑๔๙        |
| ๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ                                          | ๑๕๐        |
| ๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครอง        |            |
| กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา           |            |
| หรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน                              | ๑๕๑        |
| ๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา       |            |
| เกี่ยวพันกัน                                               | ๑๕๑        |
| ๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็น     |            |
| เกี่ยวพันกัน                                               | ๑๕๑        |
| ๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจ    |            |
| ของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง                               | ๑๕๑        |
| ๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจ    |            |
| ของศาลปกครองสูงสุด                                         | ๑๕๔        |
| <b>บทที่ ๔ เจื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง</b>                | <b>๑๕๕</b> |
| ๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง                                 | ๑๕๕        |
| ๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย                |            |
| หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง                    | ๑๕๕        |
| ๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน  |            |
| หรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ |            |
| สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง                        |            |
| แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ                         | ๑๕๕        |
| ๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย        |            |
| หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้         |            |
| หรือการมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง                 | ๑๕๕        |



|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ<br>ออกกฎ                                                    | ๑๕๕ |
| (๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ<br>ออกคำสั่ง                                                | ๑๕๙ |
| (๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ<br>กระทำอื่น                                                | ๑๗๑ |
| (๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ<br>ละเลยต่อหน้าที่                                          | ๑๗๓ |
| (๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร                            | ๑๗๖ |
| (๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ<br>กระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง<br>หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ๑๗๖ |
| (๗) ผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง                                                                | ๑๗๗ |
| (๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ<br>กระทำที่เป็นความรับผิดชอบอื่น                            | ๑๘๐ |
| (๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ<br>กระทำในกรณีอื่น ๆ                                        | ๑๘๑ |
| ๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน<br>หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้                | ๑๘๑ |
| (๑) หน่วยงานทางปกครอง                                                                                     | ๑๘๑ |
| (๒) ประชาชนผู้ถูกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจอธิปไตย                                                           | ๑๘๒ |
| (๓) คณะบุคคล                                                                                              | ๑๘๒ |
| (๔) ชุมชน                                                                                                 | ๑๘๒ |
| (๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                                                     | ๑๘๒ |
| ๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี                                                                   | ๑๘๓ |
| ๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ                                                                             | ๑๘๓ |
| ๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล                                                               | ๑๘๓ |



- ๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติ  
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว ๑๘๓
- ๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุ  
แห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว ๑๘๓
- ๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดค่าบังคับ  
ตามคำขอไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อน  
หรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป ๑๘๔
- ๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล ๑๘๔
  - ๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนด  
ค่าบังคับได้ ๑๘๔
  - ๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจ  
กำหนดค่าบังคับได้ ๑๘๕
๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง ๑๘๗
๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี ๑๘๗
  - ๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอน  
หรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย  
ที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี ๑๘๗
    - ๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด ๑๘๗
    - ๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่  
กฎหมายกำหนดแล้ว ๑๘๘
  - ๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการ  
ตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อน  
หรือเสียหายก่อนฟ้องคดี ๑๘๘
    - ๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ๑๘๘
    - ๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา ๑๘๙
    - ๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ๑๘๙
    - ๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน  
หรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย  
ก่อนฟ้องคดี ๑๘๙



|                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี                                 | ๑๙๑ |
| ๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย                                                                | ๑๙๑ |
| ๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ                                                                          | ๑๙๒ |
| ๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป                                                                                       | ๑๙๒ |
| ๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ                                                                                                          | ๑๙๒ |
| ๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์                                                        | ๑๙๒ |
| ๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง                                                                                     | ๑๙๒ |
| ๓.๓.๗ กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้คำสั่งใหม่ทดแทน                                                                | ๑๙๒ |
| ๓.๓.๘ กรณีฟ้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย           | ๑๙๓ |
| ๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี                                                                                                            | ๑๙๓ |
| ๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎคำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ                                             | ๑๙๓ |
| ๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ                                                                                                          | ๑๙๓ |
| ๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง                                                                                             | ๑๙๔ |
| ๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป                                                                                       | ๒๐๖ |
| ๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน                                                                         | ๒๐๖ |
| ๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น                                                                    | ๒๐๖ |
| ๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร | ๒๐๘ |



|                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง<br>หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                           | ๒๐๘ |
| ๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง<br>หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                        | ๒๐๙ |
| ๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด<br>หรือความรับผิดอย่างอื่น                                                          | ๒๑๐ |
| ๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด                                                                                                 | ๒๑๐ |
| ๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น                                                                                            | ๒๑๖ |
| ๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง                                                                                     | ๒๑๗ |
| ๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง                                                                                   | ๒๑๗ |
| ๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ<br>สัญญาสัมปทาน                                                                            | ๒๑๙ |
| ๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ<br>สัญญาทุนการศึกษา                                                                        | ๒๑๙ |
| ๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ<br>สัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกา<br>กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน | ๒๑๙ |
| ๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน                                                                             | ๒๑๙ |
| ๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญา<br>รับฝากเก็บข้าวเปลือก แปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร<br>และจัดจำหน่ายข้าวสาร          | ๒๑๙ |
| ๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ<br>ข้อตกลงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ                                                      | ๒๒๐ |
| ๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ<br>สัญญาหลักประกันของ                                                                      | ๒๒๑ |
| ๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ<br>สัญญาซื้อขาย                                                                            | ๒๒๑ |





- ๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้  
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล  
เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการหนึ่งอย่างใด ๒๒๒
- ๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้อง  
การใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง ๒๒๒
- ๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดี  
เกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ ๒๒๒
- ๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป ๒๒๓
- ๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐ ๒๒๓
- ๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วย  
การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒๒๕
- ๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้อง  
คดีปกครองต่อศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง ๒๒๖
- ๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้ ๒๒๖
- ๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มี  
การรับสภาพความรับผิดชอบ ๒๒๖
- ๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครอง  
ประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล ๒๒๖
- ๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ๒๒๖
- ๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล ๒๒๘
- ๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  
หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๒๒๙
- ๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ๒๒๙
- ๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น ๒๓๑
- ๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้อง  
เมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตาม  
ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ๒๓๔



|                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ๕. ค่าธรรมเนียมศาล                                                                                                                               | ๒๓๔        |
| ๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคน<br>ร่วมกันยื่นคำฟ้องเป็นฉบับเดียว                                                                 | ๒๓๔        |
| ๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาล<br>ไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)                                    | ๒๓๔        |
| ๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)                                                                                          | ๒๓๔        |
| ๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)                                                                                                               | ๒๓๔        |
| ๕.๕ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับ<br>ข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)                                                                    | ๒๓๔        |
| ๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ                                                                                                 | ๒๓๖        |
| ๖.๑ ฟ้องซ้อน (ข้อ ๓๖)                                                                                                                            | ๒๓๖        |
| ๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๙๖)                                                                                                           | ๒๓๙        |
| ๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๙๗)                                                                                                                             | ๒๔๑        |
| <b>บทที่ ๕ วิธีพิจารณาคดีปกครอง</b>                                                                                                              | <b>๒๔๗</b> |
| ๑. บททั่วไป                                                                                                                                      | ๒๔๗        |
| ๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)                                                                                          | ๒๔๗        |
| ๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง<br>หรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่ง<br>ทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี | ๒๔๗        |
| ๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป                                                                                                            | ๒๔๗        |
| ๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณี<br>ไม่เสียค่าใช้จ่าย                                                                           | ๒๕๐        |
| ๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม                                                                                             | ๒๕๐        |
| ๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครอง<br>แทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                      | ๒๕๑        |
| ๑.๑.๖ การชั่งน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล                                                                                          | ๒๕๑        |
| ๑.๑.๗ แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง                                                                                                                     | ๒๕๑        |
| ๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี                                                                                                                 | ๒๕๑        |



|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ                                                                   | ๒๕๑ |
| ๑.๑.๑๐ หลักการฟังความสองฝ่าย                                                                            | ๒๕๑ |
| ๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน                                                                      | ๒๕๑ |
| ๑.๒ การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)                                                                     | ๒๕๑ |
| ๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)                                                      | ๒๕๒ |
| ๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง                                                                                 | ๒๕๒ |
| ๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ                                                                              | ๒๕๒ |
| ๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)                                                         | ๒๕๒ |
| ๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร                                                              | ๒๕๔ |
| ๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)                                                            | ๒๕๔ |
| ๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล<br>หรือบุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)                               | ๒๕๔ |
| ๑.๖ การขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสำนวนคดี<br>หรือขอคัดสำเนาหรือขอสำเนาอันรับรองถูกต้อง (ข้อ ๑๘) | ๒๕๔ |
| ๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น                                                               | ๒๕๔ |
| ๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)                                                             | ๒๕๔ |
| ๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง                                                                          | ๒๕๔ |
| ๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)                                                                        | ๒๕๔ |
| ๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕<br>ประกอบกับข้อ ๓๗)                                         | ๒๕๔ |
| ๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดี<br>อาจแก้ไขได้                                          | ๒๕๔ |
| ๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไข<br>ให้ถูกต้องได้                                       | ๒๕๘ |
| ๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง                                                                 | ๒๕๘ |
| ๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจ<br>ของศาลปกครองสูงสุด                            | ๒๕๘ |
| ๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจ<br>ของศาลปกครองชั้นต้นอื่น                       | ๒๕๙ |



|                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา<br>แล้วข้อหาใดข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจ<br>หรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น | ๒๕๙ |
| ๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง                                                                                                                          | ๒๕๙ |
| ๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ<br>คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม                                                            | ๒๕๙ |
| ๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม                                                                                                                       | ๒๕๙ |
| ๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖)                                                                                                          | ๒๖๓ |
| ๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)                                                                                                           | ๒๖๓ |
| ๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙)                                                                                                                     | ๒๖๕ |
| ๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙)                                                                                                  | ๒๖๕ |
| ๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)                                                                                      | ๒๖๖ |
| ๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๘)                                                                                                          | ๒๖๖ |
| ๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา                                                                                                                 | ๒๖๗ |
| ๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง<br>(ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)                                                                            | ๒๖๗ |
| ๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ                                                                                                                 | ๒๖๗ |
| ๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ                                                                                                         | ๒๗๓ |
| ๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗)                                                                                                      | ๒๘๒ |
| ๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ                                                                                                                 | ๒๘๒ |
| ๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการ<br>หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว                                                                    | ๒๘๓ |
| ๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราว<br>ก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖)                                                               | ๒๘๖ |
| ๒.๖.๔ การขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมาย<br>หรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้น<br>ไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)               | ๒๘๘ |
| ๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษากรณีอื่น ๆ                                                                                      | ๒๘๘ |



|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| ๒.๗ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี                |     |
| และการถอนคำฟ้อง                                             | ๒๘๙ |
| ๒.๗.๑ การร้องสอด (ข้อ ๗๘)                                   | ๒๘๙ |
| ๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง                                    | ๒๘๙ |
| ๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องสอด                             | ๒๙๐ |
| ๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ                                        | ๒๙๕ |
| ๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด                         | ๒๙๕ |
| ๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)                          | ๒๙๕ |
| ๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)                                    | ๒๙๕ |
| ๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)                                    | ๒๙๕ |
| ๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)                                 | ๒๙๕ |
| ๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี                       | ๒๙๖ |
| ๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)                     | ๒๙๖ |
| ๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง                               | ๒๙๖ |
| ๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย                |     |
| ของประชาชน (ข้อ ๙๒)                                         | ๒๙๖ |
| ๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย            |     |
| (ข้อ ๙๕)                                                    | ๒๙๗ |
| ๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)          | ๒๙๘ |
| ๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒) | ๒๙๘ |
| ๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่ง         |     |
| ชี้ขาดคดีปกครองใหม่ (มาตรา ๗๕)                              | ๒๙๘ |
| ๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่ง             |     |
| ชี้ขาดคดีปกครองใหม่                                         | ๒๙๘ |
| ๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่ง             |     |
| ชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้                                      | ๒๙๘ |
| ๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดี                   |     |
| หรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่                             | ๓๐๑ |
| ๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)                           | ๓๐๗ |
| ๒.๑๓ การบังคับคดี                                           | ๓๐๗ |



|                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด                                                                                    | ๓๒๐ |
| ๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด                                                                                            | ๓๒๐ |
| ๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น                                                                                  | ๓๒๐ |
| ๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น                                                                     | ๓๒๐ |
| ๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา                                                                                       | ๓๒๑ |
| ๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์                                                                   | ๓๒๒ |
| ๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์                                                                                               | ๓๒๒ |
| ๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ                                                                                              | ๓๒๒ |
| ๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)                                                                        | ๓๒๒ |
| ๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)            | ๓๒๙ |
| ๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์                                                                                                        | ๓๒๙ |
| ๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน                                                                                               | ๓๒๙ |
| ๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์                                                                                      | ๓๒๙ |
| ๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ                                                                          | ๓๓๐ |
| ๓.๒.๖ การย้อนสำนวน (ข้อ ๑๑๒)                                                                                                | ๓๓๑ |
| ๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่ | ๓๓๑ |
| ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่                                         | ๓๓๔ |
| ๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)                                           | ๓๓๕ |
| ๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น                                                                                     | ๓๓๕ |
| ๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น                                                                            | ๓๓๕ |
| ๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง                                                                                    | ๓๓๕ |



|                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์                                                                | ๓๓๗ |
| ๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)                                           | ๓๓๗ |
| ๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)                                                                             | ๓๓๘ |
| ๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์                                                                                   | ๓๓๙ |
| ๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ                                                                                    | ๓๓๙ |
| ๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)                                                              | ๓๔๐ |
| ๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)  | ๓๔๕ |
| ๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง                                                                                      | ๓๔๘ |
| ๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน                                                                               | ๓๔๘ |
| ๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรืออื่นโดยผิดระเบียบ                                                          | ๓๔๘ |
| ๓.๓.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)                                                                                          | ๓๔๙ |
| ๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่ | ๓๔๙ |
| ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่                                      | ๓๕๑ |
| ๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)                                     | ๓๕๑ |



## ภาค ๒

### แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง

|                |                                                                                                                                                         |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๑</b> | <b>การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง</b>                                                                                       | <b>๓๕๕</b> |
|                | ๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)                                                                                               | ๓๕๕        |
|                | ๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์                                                                                                                  | ๓๕๘        |
|                | ๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล                                                                                                               | ๓๕๘        |
|                | ๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                                                          | ๓๕๙        |
|                | ๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย                                                                                              | ๓๕๙        |
|                | ๖. หลักความได้สัดส่วน                                                                                                                                   | ๓๕๙        |
| <b>บทที่ ๒</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>                                                                                                 | <b>๓๖๓</b> |
|                | ๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                              | ๓๖๓        |
|                | ๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ                                                                                               | ๓๗๑        |
|                | ๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                                           | ๓๗๘        |
|                | ๓.๑ การควบคุมมลพิษ                                                                                                                                      | ๓๗๘        |
|                | ๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง                                                                                                                             | ๓๗๘        |
|                | ๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ                                                                                                                                       | ๓๘๑        |
|                | ๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย                                                                                                                        | ๓๘๑        |
|                | ๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                                  | ๓๘๖        |
|                | ๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)                                                                                                     | ๓๘๖        |
|                | ๔. กรณีความรับผิดของรัฐอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือเป็นกรณีความรับผิดอย่างอื่น | ๓๙๖        |
| <b>บทที่ ๓</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค</b>                                                                                                           | <b>๓๙๗</b> |
|                | ๑. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา                                                                                                                   | ๓๙๗        |
|                | ๒. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ                                                                                              | ๓๙๙        |





|                                                                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ๓. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก                                                                                                                                          | ๔๐๒        |
| ๔. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา                                                                                                                                         | ๔๐๕        |
| ๕. การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอื่น                                                                                                                                       | ๔๐๘        |
| <b>บทที่ ๔ คติปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง</b>                                                                                                              | <b>๔๑๑</b> |
| ๑. การควบคุมอาคาร                                                                                                                                                          | ๔๑๑        |
| ๑.๑ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ                                                                                                                                      | ๔๑๑        |
| ๑.๑.๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่น                                                                                                                                                   | ๔๑๑        |
| ๑.๑.๒ เทศบัญญัติ                                                                                                                                                           | ๔๑๑        |
| ๑.๒ ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร                                                                                                   | ๔๑๑        |
| ๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ                                                                           | ๔๑๑        |
| ๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ                                                                                                                    | ๔๑๓        |
| ๑.๓ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร                                                                                 | ๔๒๑        |
| ๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยรुक้าที่สาธารณะ                                                                     | ๔๒๑        |
| ๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะ หรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย | ๔๒๑        |
| ๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น                  | ๔๒๓        |
| ๑.๓.๔ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ                                              | ๔๒๓        |



|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| ๑.๔ ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืน |     |
| กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ                          | ๔๒๗ |
| ๑.๔.๑ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไข                  |     |
| เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้                                      | ๔๒๗ |
| ๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไข               |     |
| เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคาร                      |     |
| มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง                      |     |
| ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น                                        | ๔๓๓ |
| ๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุม  |     |
| และกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย                   |     |
| ว่าด้วยการควบคุมอาคาร                                         | ๔๓๘ |
| ๒. การผังเมือง                                                | ๔๓๘ |
| <b>บทที่ ๕</b>                                                |     |
| <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ</b>        |     |
| <b>การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์</b>          |     |
| <b>และกิจการโทรคมนาคม</b>                                     | ๔๔๑ |
| ๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง              |     |
| กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ                     | ๔๔๑ |
| ๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียง                    |     |
| และกิจการโทรทัศน์                                             | ๔๔๑ |
| ๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม                      | ๔๔๕ |
| ๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม                             | ๔๖๒ |
| <b>บทที่ ๖</b>                                                |     |
| <b>คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ</b>                          | ๔๖๓ |
| ๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ  | ๔๖๓ |
| ๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ                              | ๔๖๓ |
| ๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ                                      | ๔๖๓ |
| ๔. กรณีอื่น ๆ                                                 | ๔๖๓ |



|                 |                                                                                    |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๗</b>  | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร</b>                     | <b>๔๖๕</b> |
|                 | ๑. การลงทุน                                                                        | ๔๖๕        |
|                 | ๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร                                                    | ๔๖๕        |
| <b>บทที่ ๘</b>  | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม</b>                                  |            |
|                 | <b>การเกษตร และสหกรณ์</b>                                                          | <b>๔๖๗</b> |
|                 | ๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเกษตร                                                 | ๔๖๗        |
|                 | ๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร                                                    | ๔๗๓        |
|                 | ๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ                                                   | ๔๗๓        |
|                 | ๔. การเกษตร และสหกรณ์                                                              | ๔๗๓        |
| <b>บทที่ ๙</b>  | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข</b>                                              | <b>๔๗๗</b> |
|                 | ๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณสุข                                                        | ๔๗๗        |
|                 | ๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณสุข                                               | ๔๘๑        |
|                 | ๓. การให้บริการสิ่งสาธารณสุข                                                       | ๔๘๑        |
| <b>บทที่ ๑๐</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย</b>                                       |            |
|                 | <b>และเหตุเดือดร้อนรำคาญ</b>                                                       | <b>๔๘๓</b> |
|                 | ๑. อาหารและยา                                                                      | ๔๘๓        |
|                 | ๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                             | ๔๘๓        |
|                 | ๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                  | ๔๘๓        |
|                 | ๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ<br>โดยไม่ได้รับอนุญาต | ๔๘๘        |
|                 | ๓. ระบบบริการสุขภาพ                                                                | ๔๘๙        |
|                 | ๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย                                | ๔๘๙        |
|                 | ๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม                                         | ๔๘๙        |
|                 | ๓.๓ กรณีอื่น ๆ                                                                     | ๔๙๑        |
|                 | ๔. เหตุรำคาญ                                                                       | ๔๙๑        |
|                 | ๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน                                              | ๔๙๑        |
|                 | ๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์<br>เครื่องจักร และเครื่องกล         | ๔๙๓        |



|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| ๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์                | ๔๙๘ |
| ๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์                | ๕๐๐ |
| ๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ๕๐๑ |
| ๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด                 | ๕๑๑ |
| ๔.๗ เหตุรำคาญจากสัญลักษณ์ของอาคาร                      | ๕๑๑ |
| ๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน       | ๕๑๑ |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๑๑ คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ</b>        | <b>๕๑๓</b> |
| ๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ               | ๕๑๓        |
| ๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน                   | ๕๑๔        |
| ๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม                   | ๕๑๔        |
| ๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า | ๕๑๔        |
| ๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์    | ๕๑๕        |
| ๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน              | ๕๑๕        |
| ๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ                | ๕๑๕        |
| ๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล                  | ๕๑๕        |
| ๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด                     | ๕๑๕        |
| ๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์             |            |
| โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์                               | ๕๑๕        |
| ๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ๕๑๗        |
| ๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูดทราย                 | ๕๒๐        |
| ๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ            | ๕๒๐        |
| ๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว                | ๕๒๐        |
| ๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย               | ๕๒๑        |
| ๑๖. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงรับจำนำ              | ๕๒๒        |
| ๑๗. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ               | ๕๒๒        |
| ๑๘. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายสุรา                 | ๕๒๒        |



|                     |                                                                                   |                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>บทที่ ๑๒</b>     | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง</b>                                     | <b>๕๒๕</b>     |
| ๑.                  | การคมนาคมและการขนส่งทางบก                                                         | ๕๒๕            |
| ๑.๑                 | การจดทะเบียนยานพาหนะ                                                              | ๕๒๕            |
| ๑.๒                 | การประกอบการขนส่ง                                                                 | ๕๒๘            |
| ๑.๓                 | การกำหนดเส้นทางเดินรถ                                                             | ๕๒๙            |
| ๑.๔                 | การดูแลรักษาทาง                                                                   | ๕๓๑            |
| ๑.๕                 | การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำ<br>บริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก | ๕๓๙            |
| ๑.๖                 | โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก                                | ๕๓๙            |
| ๒.                  | การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ                                                        | ๕๔๒            |
| ๒.๑                 | การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ                                        | ๕๔๒            |
| ๒.๒                 | การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี                                                         | ๕๔๖            |
| ๓.                  | การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ                                                      | ๕๔๖            |
| <br><b>บทที่ ๑๓</b> | <br><b>คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน</b>                                               | <br><b>๕๕๑</b> |
| ๑.                  | การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน                                   | ๕๕๑            |
| ๒.                  | การจัดที่ดินเพื่อประชาชน                                                          | ๕๕๙            |
| ๓.                  | การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน                                                    | ๕๕๙            |
| ๔.                  | การรังวัดที่ดิน                                                                   | ๕๗๑            |
| ๕.                  | การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม                                                      | ๕๗๔            |
| ๖.                  | กรณีอื่น ๆ                                                                        | ๕๗๘            |
| ๖.๑                 | การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ                                                       | ๕๗๘            |
| ๖.๒                 | การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                     | ๕๗๙            |
| ๖.๓                 | การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                     | ๕๗๙            |
| ๖.๔                 | การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                       | ๕๘๑            |
| ๖.๕                 | การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ                                                        | ๕๘๑            |



|                 |                                                             |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๑๔</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด</b>         | <b>๕๘๓</b> |
| ๑.              | การจัดสรรที่ดิน                                             | ๕๘๓        |
| ๑.๑             | การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน                        | ๕๘๓        |
| ๑.๒             | การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน                                     | ๕๘๓        |
| ๑.๓             | การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต | ๕๘๓        |
| ๑.๔             | การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ                    | ๕๘๓        |
| ๑.๕             | นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร                                     | ๕๙๒        |
| ๒.              | อาคารชุด                                                    | ๕๙๗        |
| ๒.๑             | การจดทะเบียนอาคารชุด                                        | ๕๙๗        |
| ๒.๒             | หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด                                    | ๕๙๘        |
| ๒.๓             | การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด                | ๕๙๘        |
| ๒.๔             | นิติบุคคลอาคารชุด                                           | ๕๙๘        |
| <b>บทที่ ๑๕</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง</b>                       | <b>๖๐๓</b> |
| ๑.              | การจัดการเลือกตั้ง                                          | ๖๐๓        |
| ๑.๑             | การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง                      | ๖๐๓        |
| ๑.๒             | การแบ่งเขตการเลือกตั้ง                                      | ๖๐๓        |
| ๑.๓             | การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง         | ๖๐๗        |
| ๒.              | คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง                     | ๖๐๗        |
| ๒.๑             | ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น            | ๖๐๗        |
| ๒.๒             | ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น            | ๖๐๗        |
| <b>บทที่ ๑๖</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน</b>                         | <b>๖๐๙</b> |
| ๑.              | งานทะเบียนราษฎร                                             | ๖๐๙        |
| ๒.              | งานทะเบียนคนต่างด้าว                                        | ๖๑๔        |
| ๓.              | งานทะเบียนอาวุธปืน                                          | ๖๑๔        |
| ๔.              | งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท                                    | ๖๑๖        |
| ๕.              | งานทะเบียนการพนัน                                           | ๖๒๑        |
| ๖.              | งานทะเบียนสมาคม                                             | ๖๒๑        |



|                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๑๗ คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด</b>                                                                                     | <b>๖๒๕</b> |
| ๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงาน                                                                                 |            |
| ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำต่อบุคคลภายนอก                                                                                 | ๖๒๕        |
| ๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย                                                                                 | ๖๒๕        |
| ๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง<br>หรือคำสั่งอื่น                                                           | ๖๔๖        |
| ๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่<br>ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า<br>เกินสมควร           | ๖๕๗        |
| ๑.๔ กรณียื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน<br>ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด<br>ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ | ๖๙๔        |
| ๒. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด<br>ต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่                               | ๖๙๕        |
| ๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด                                                                           | ๖๙๕        |
| ๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด                                                                                       | ๖๙๕        |
| ๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ                                                                                     | ๖๙๘        |
| ๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน<br>จากการกระทำละเมิด                                                          | ๖๙๘        |
| ๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด                                                                          | ๗๐๔        |
| ๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐ<br>กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ                                | ๗๐๙        |
| ๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด                                                                           | ๗๐๙        |
| ๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด                                                                                       | ๗๑๕        |
| ๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ                                                                                     | ๗๑๘        |
| ๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน<br>จากการกระทำละเมิด                                                          | ๗๑๘        |
| ๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน<br>จากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด                                                       | ๗๙๗        |



|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน | ๘๒๙        |
| ๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน | ๘๓๕        |
| <b>บทที่ ๑๘ คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น</b>                                   | <b>๘๓๗</b> |
| ๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์                                                             | ๘๓๗        |
| ๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน                                                        | ๘๓๗        |
| ๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน                                               | ๘๔๒        |
| ๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน                                                               | ๘๔๖        |
| ๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน                                                                    | ๘๔๖        |
| ๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง                                                             | ๘๕๘        |
| ๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้                                                                    | ๘๕๘        |
| ๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง                                           | ๘๖๔        |
| ๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน        | ๘๖๕        |
| ๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน                                 | ๘๖๙        |
| ๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน                             | ๘๖๙        |
| ๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน                              | ๘๖๙        |
| ๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน                                                          | ๘๗๐        |
| ๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน                                                       | ๘๗๓        |
| ๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน                                                  | ๘๗๓        |
| ๒. การรอนสิทธิ                                                                          | ๘๗๔        |
| ๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                                   | ๘๗๔        |
| ๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย                                      | ๘๘๕        |
| ๓. ความรับผิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี                 | ๘๘๙        |
| ๔. ความรับผิดของรัฐกรณีมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ                                           | ๘๙๗        |
| ๕. ความรับผิดของรัฐกรณีอื่น ๆ                                                           | ๙๐๐        |





|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๑๙ คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ</b>                                              | <b>๙๐๕</b> |
| ๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                     | ๙๐๕        |
| ๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                   | ๙๐๘        |
| ๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง                                                       | ๙๑๑        |
| ๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง                                                       | ๙๒๓        |
| ๕. การจัดทำสัญญา                                                                        | ๙๒๘        |
| ๖. หลักประกันของ                                                                        | ๙๓๐        |
| ๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน                                                               | ๙๓๒        |
| ๘. กรณีอื่น ๆ                                                                           | ๙๓๓        |
| <b>บทที่ ๒๐ คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง</b>                                        | <b>๙๓๗</b> |
| ๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด<br>(มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)      | ๙๓๗        |
| ๑.๑ สัญญาสัมปทาน                                                                        | ๙๓๗        |
| ๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ                                                       | ๙๓๗        |
| ๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค                                                        | ๙๔๑        |
| ๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ                                                | ๙๕๕        |
| ๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ                                                                | ๙๕๕        |
| ๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่<br>ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔    | ๙๕๕        |
| ๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัย<br>ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล | ๙๖๕        |
| <b>บทที่ ๒๑ คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ</b>                                         | <b>๙๖๙</b> |
| ๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ                                                             | ๙๖๙        |
| ๒. การร้องคัดค้านอนุญาตตุลาการ                                                          | ๙๗๐        |
| ๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ                                                   | ๙๗๐        |
| ๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ                                                 | ๙๗๔        |



|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>บทที่ ๒๒ คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ</b>                     | <b>๙๗๗</b> |
| ๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ                                               | ๙๗๗        |
| ๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง                                                | ๙๗๗        |
| ๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน                                                     | ๙๗๘        |
| ๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                         | ๙๗๘        |
| ๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน                                             | ๙๗๘        |
| ๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ                                                | ๙๗๘        |
| ๒.๑ องค์กรอัยการ                                                          | ๙๗๘        |
| ๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ                                        | ๙๗๘        |
| ๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                  | ๙๘๑        |
| <b>บทที่ ๒๓ คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา</b>                | <b>๙๘๓</b> |
| ๑. การสอบสวน                                                              | ๙๘๓        |
| ๒. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา                                  | ๙๘๓        |
| ๓. กรณียื่นอื่น ๆ                                                         | ๙๘๓        |
| <b>บทที่ ๒๔ คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์</b>       | <b>๙๘๕</b> |
| ๑. การพระราชทานอภัยโทษ                                                    | ๙๘๕        |
| ๒. การราชทัณฑ์                                                            | ๙๘๖        |
| <b>บทที่ ๒๕ คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ</b>                           | <b>๙๙๑</b> |
| ๑. องค์กรวิชาชีพด้านกฎหมาย                                                | ๙๙๑        |
| ๑.๑ สภานายความ                                                            | ๙๙๑        |
| ๑.๒ เนติบัณฑิตยสภา                                                        | ๙๙๕        |
| ๒. องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ                                     | ๙๙๖        |
| ๒.๑ แพทยสภา                                                               | ๙๙๖        |
| ๒.๒ ทันตแพทยสภา                                                           | ๙๙๖        |
| ๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย<br>หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | ๙๙๖        |
| ๒.๔ สภาการพยาบาล                                                          | ๙๙๖        |



|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| ๒.๕ สภาเภสัชกรรม                                                      | ๙๙๖         |
| ๒.๖ สภาเทคนิคการแพทย์                                                 | ๙๙๙         |
| ๓. องค์การวิชาชีพด้านวิศวกรรม                                         | ๑๐๐๒        |
| ๔. องค์การวิชาชีพด้านการบัญชี                                         | ๑๐๐๕        |
| ๕. องค์การวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม                                      | ๑๐๐๗        |
| ๖. องค์การวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม                                   | ๑๐๐๗        |
| ๗. องค์การวิชาชีพด้านอื่น ๆ                                           | ๑๐๐๗        |
| ๗.๑ สัตวแพทยสภา                                                       | ๑๐๐๗        |
| ๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเข้าและมัลติเทคโนโลยี                           | ๑๐๐๘        |
| ๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน                                         | ๑๐๑๐        |
| ๗.๔ ศุภสภา                                                            | ๑๐๑๐        |
| <b>บทที่ ๒๖ คดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม</b> | <b>๑๐๑๓</b> |
| ๑. การศึกษา                                                           | ๑๐๑๓        |
| ๑.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษ                                    | ๑๐๑๓        |
| ๑.๒ การขอรับทุนการศึกษ                                                | ๑๐๑๕        |
| ๑.๓ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษ                                       | ๑๐๑๕        |
| ๑.๔ การสอบและประเมินผล                                                | ๑๐๑๗        |
| ๑.๕ การสำเร็จการศึกษ                                                  | ๑๐๒๐        |
| ๑.๖ การฟื้นฟูสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษ                           | ๑๐๒๐        |
| ๑.๗ การดำเนินกิจการการการศึกษ                                         | ๑๐๒๒        |
| ๒. การศาสนา                                                           | ๑๐๒๖        |
| ๓. สังคม และวัฒนธรรม                                                  | ๑๐๒๖        |
| <b>บทที่ ๒๗ คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ</b>              | <b>๑๐๒๗</b> |
| ๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร                                            | ๑๐๒๗        |
| ๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ                                            | ๑๐๒๗        |
| ๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล                                            | ๑๐๓๓        |
| ๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล                       | ๑๐๓๓        |



|                 |                                                             |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>บทที่ ๒๘</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม</b>            | <b>๑๐๓๗</b> |
| ๑.              | ภาษีอากร                                                    | ๑๐๓๗        |
| ๑.๑             | ภาษีเงินได้                                                 | ๑๐๓๗        |
| ๑.๒             | ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                             | ๑๐๓๗        |
| ๑.๓             | ภาษีบำรุงท้องที่                                            | ๑๐๓๗        |
| ๑.๔             | ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                             | ๑๐๓๗        |
| ๑.๕             | ภาษีอากรพากระวาง                                            | ๑๐๓๗        |
| ๑.๖             | ภาษีอากรรถยนต์                                              | ๑๐๓๗        |
| ๒.              | ค่าธรรมเนียม                                                | ๑๐๓๙        |
| ๓.              | การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร                  | ๑๐๔๐        |
| <b>บทที่ ๒๙</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม</b>            | <b>๑๐๔๕</b> |
| ๑.              | การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน                               | ๑๐๔๕        |
| ๒.              | การทำงานของคนต่างด้าว                                       | ๑๐๔๕        |
| ๓.              | สวัสดิการสังคม                                              | ๑๐๔๕        |
| <b>บทที่ ๓๐</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน</b> | <b>๑๐๕๓</b> |
| ๑.              | ราชการส่วนกลาง                                              | ๑๐๕๓        |
| ๒.              | ราชการส่วนภูมิภาค                                           | ๑๐๕๓        |
| ๒.๑             | จังหวัด                                                     | ๑๐๕๓        |
| ๒.๒             | อำเภอ                                                       | ๑๐๕๓        |
| ๒.๓             | หมู่บ้านและตำบล                                             | ๑๐๕๓        |
| ๓.              | ราชการส่วนท้องถิ่น                                          | ๑๐๗๕        |
| ๓.๑             | องค์การบริหารส่วนจังหวัด                                    | ๑๐๗๕        |
| ๓.๒             | องค์การบริหารส่วนตำบล                                       | ๑๐๗๕        |
| ๓.๓             | เทศบาล                                                      | ๑๐๗๙        |
| ๓.๔             | กรุงเทพมหานคร                                               | ๑๐๘๙        |
| ๓.๕             | เมืองพัทยา                                                  | ๑๐๘๙        |



|                 |                                                                   |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>บทที่ ๓๑</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ</b>                  | <b>๑๐๙๑</b> |
|                 | ๑. การสรรหาและคัดเลือก                                            | ๑๐๙๑        |
|                 | ๒. การบรรจุและแต่งตั้ง                                            | ๑๐๙๙        |
|                 | ๓. การย้าย การโอน และการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่                   | ๑๑๐๓        |
|                 | ๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ                           | ๑๑๑๑        |
|                 | ๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน                                         | ๑๑๑๑        |
|                 | ๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ                                     | ๑๑๑๘        |
|                 | ๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ                                        | ๑๑๑๙        |
| <b>บทที่ ๓๒</b> | <b>คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ</b>                           | <b>๑๑๒๕</b> |
|                 | ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน                                 | ๑๑๒๕        |
|                 | ๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย                                            | ๑๑๓๒        |
|                 | ๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง                               | ๑๑๓๒        |
|                 | ๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์                                         | ๑๑๓๒        |
|                 | ๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน                                     | ๑๑๓๔        |
|                 | ๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน                                      | ๑๑๓๖        |
|                 | ๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ                                           | ๑๑๓๙        |
|                 | ๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง                                  | ๑๑๔๓        |
|                 | ๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก                                           | ๑๑๔๓        |
|                 | ๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก                                           | ๑๑๖๖        |
|                 | ๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน | ๑๒๐๘        |
|                 | ๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน | ๑๒๑๘        |
|                 | ๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย             | ๑๒๒๒        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>บทที่ ๓๓ คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>๑๒๒๓</b> |
| ๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ๑๒๒๓        |
| ๒. ค่ารักษาพยาบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๑๒๓๘        |
| ๓. บำเหน็จบำนาญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ๑๒๔๑        |
| ๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๑๒๔๙        |
| ๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ๑๒๕๐        |
| <b>บทที่ ๓๔ คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>๑๒๕๕</b> |
| ๑. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ                                                                                                                                                                             | ๑๒๕๕        |
| ๒. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ                                                                                                                                                                     | ๑๒๖๐        |
| ๓. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงินปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ                                                                                                                                                                           | ๑๒๖๑        |
| ๔. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นผู้บังคับบัญชาทำการบริหารการเงินและการคลังด้วยความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายได้โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงินปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ | ๑๒๖๓        |



๕. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าของที่มีหน้าที่ดำเนินการ  
จัดซื้อหรือจัดจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  
หรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ แบ่งแยกวงเงิน  
จัดซื้อหรือจัดจ้างเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างหรือวิธีการสั่งซื้อสั่งจ้าง  
เปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว  
เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

๑๒๖๖

#### ภาคผนวก

๑๒๖๙

ดัชนีคำพิพากษาและคำสั่งศาลปกครองสูงสุด

๑๒๗๑

รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

๑๓๑๑

รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

๑๓๑๓

รายชื่อคณะผู้จัดทำ

๑๓๑๕







# ภาค ๑

ภาคทั่วไป



## บทที่ ๑

### โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง<sup>๑</sup>

#### ๑. โครงสร้างของศาลปกครอง

แต่เดิมศาลปกครองในภูมิภาคเปิดทำการแล้วจำนวน ๑๑ แห่ง ได้แก่ ศาลปกครองเชียงใหม่ ศาลปกครองสงขลา ศาลปกครองนครราชสีมา ศาลปกครองขอนแก่น ศาลปกครองพิษณุโลก ศาลปกครองระยอง ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ศาลปกครองอุดรธานี ศาลปกครองอุบลราชธานี ศาลปกครองเพชรบุรี และศาลปกครองนครสวรรค์ ต่อมา ศาลปกครองในภูมิภาคได้เปิดทำการเพิ่มเติมขึ้นอีก ๓ แห่ง คือ ศาลปกครองภูเก็ต ศาลปกครองสุพรรณบุรี และศาลปกครองยะลา

จากกรณีข้างต้น ทำให้ในปัจจุบันศาลปกครองในภูมิภาคมีจำนวน ๑๔ แห่ง โดยมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนี้

(๑) ศาลปกครองเชียงใหม่ มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่

(๒) ศาลปกครองสงขลา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

(๓) ศาลปกครองนครราชสีมา มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

(๔) ศาลปกครองขอนแก่น มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดมุกดาหาร

(๕) ศาลปกครองพิษณุโลก มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดอุตรดิตถ์

(๖) ศาลปกครองระยอง มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว

---

<sup>๑</sup> พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในเอกสารฉบับนี้ หมายถึง ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓



(๗) ศาลปกครองนครศรีธรรมราช มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร

(๘) ศาลปกครองอุดรธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร

(๙) ศาลปกครองอุบลราชธานี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ

(๑๐) ศาลปกครองเพชรบุรี มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

(๑๑) ศาลปกครองนครสวรรค์<sup>๒</sup> มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี และมีเขตอำนาจเพิ่มเติมในจังหวัดลพบุรี

(๑๒) ศาลปกครองภูเก็ต<sup>๓</sup> มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง

(๑๓) ศาลปกครองสุพรรณบุรี<sup>๔</sup> มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง

(๑๔) ศาลปกครองยะลา<sup>๕</sup> มีเขตอำนาจตลอดท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

สำหรับแผนกคดีที่จัดตั้งขึ้นในศาลปกครองสูงสุดและในศาลปกครองชั้นต้นตามประกาศ ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง นั้น ยังคงมี จำนวน ๕ แผนกเช่นเดิม ได้แก่

(๑) แผนกคดีสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวงในคดีปกครอง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(๒) แผนกคดีบริหารงานบุคคล เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวง ในคดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

(๓) แผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษา และดำเนินการทั้งปวงในคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ

<sup>๒</sup> ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕๘ ก หน้า ๘

<sup>๓</sup> ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๙ ตอนที่ ๓๔ ก หน้า ๑-๓

<sup>๔</sup> ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๙ ตอนที่ ๕ ก หน้า ๘

<sup>๕</sup> ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๖๖ ก หน้า ๑๓



(๔) แผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวงในคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

(๕) แผนกคดีบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาและดำเนินการทั้งปวงในคดีบริหารราชการแผ่นดินภายในเขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

## ๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม





## บทที่ ๒

### “หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

#### ๑. หน่วยงานทางปกครอง

##### ๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง

###### ๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นกรม ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๕/๒๕๖๔)

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ เป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นกรม ดังนั้น สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ จึงถือเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๑/๒๕๖๔)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๓/๒๕๖๕)

มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ดังนั้น มหาวิทยาลัยนครพนมจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๐๙/๒๕๖๕)

กรมควบคุมโรค เป็นราชการส่วนกลาง มีฐานะเป็นกรม ดังนั้น กรมควบคุมโรคจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๑/๒๕๖๕)

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม



ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๒/๒๕๖๕)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ ส่วนสถาบันพระบรมราชชนก นั้น เป็นหน่วยงานระดับกองของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจกำกับและดูแลวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อ ๓ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมาตรา ๔ บัญญัติให้สถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันพระบรมราชชนก จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๓/๒๕๖๕)

กรมธนารักษ์ เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง ตามมาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น กรมธนารักษ์จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๘/๒๕๖๕)

### ๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นเทศบาลนครตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๘/๒๕๖๔)

กรุงเทพมหานคร เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเรื่องการควบคุมอาคารในเขต





กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๘/๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยาจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ. ๘๑/๒๕๖๔)

เทศบาลนครสมุทรสาคร เป็นเทศบาลนครตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เทศบาลนครสมุทรสาครจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๑/๒๕๖๕)

เทศบาลเมืองบ้านทุ่งม เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๗๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนั้น เทศบาลเมืองบ้านทุ่งมจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘/๒๕๖๖)

#### ๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา

การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น การยาสูบแห่งประเทศไทยจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป. ๓๐๔/๒๕๖๔)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ. ๑๖๐/๒๕๖๔ ที่ ๙๖๒/๒๕๖๕ ที่ ๖๓๒/๒๕๖๖ และที่ ๑๐๒๐/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ มีอำนาจกระทำการกิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติ



ดังกล่าว ดังนั้น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๓๗๒/๒๕๖๔ และที่ คบ. ๒๐/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ ดังนั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๓๘๘/๒๕๖๔ และที่ ๙๒๖/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ มีวัตถุประสงค์รับโอนกิจการของกรมรถไฟจากกรมรถไฟ กระทรวงคมนาคม และจัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟ เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟและธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ ดังนั้น การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔/๒๕๖๕ และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒/๒๕๖๕ ที่ ๒๒๙/๒๕๖๕ ที่ ๓๖๙/๒๕๖๕ ที่ ๔๙๙/๒๕๖๕ ที่ ๕๔๔/๒๕๖๕ ที่ ๕๖๙/๒๕๖๕ ที่ ๕๗๓/๒๕๖๕ ที่ ๖๗๓/๒๕๖๕ และที่ ๖๙๓/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ และต่อมาได้มีการปรับปรุงกฎหมาย โดยการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์ในการสร้างหรือจัดให้มีด้วยวิธีการใด ๆ ตลอดจนบำรุงรักษาทางพิเศษ ดังนั้น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๒/๒๕๖๕ และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๕/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

องค์การคลังสินค้า เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยมีผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่จัดการและดำเนินกิจการขององค์การให้เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับที่คณะกรรมการขององค์การวางไว้ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานทุกตำแหน่ง รวมทั้งมีอำนาจบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ลงโทษทางวินัยพนักงาน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการได้วางไว้ตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล



และเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗/๒๕๖๖ ที่ ๘๖๓/๒๕๖๖ และที่ ๑๐๑๒/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ และเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม รวมถึงมีอำนาจหน้าที่กระทำการกิจการภายในขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๘/๒๕๖๕ ที่ ๔๖๗/๒๕๖๕ และที่ คบ. ๓๓๖/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ มีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตำบลฉลอง เป็นหน่วยงานในสังกัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาตำบลฉลอง จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๒/๒๕๖๕)

การประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ดังนั้น การประปานครหลวงจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๓/๒๕๖๖ และที่ ๕๓๔/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมา ได้แปรรูปเป็นบริษัทจำกัดมหาชนและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด มีภารกิจในการให้บริการด้านกิจการโทรคมนาคมแก่ประชาชนทั่วไปอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ ดังนั้น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๖/๒๕๖๖)



การประปาส่วนภูมิภาค เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๓/๒๕๖๖ และที่ คร. ๕๑๓/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประปา นครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ และโดยที่สำนักงานประปา สาขามีนบุรี เป็นสำนักงานสาขาของการประปา นครหลวง ดังนั้น สำนักงานประปา สาขามีนบุรี จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๔/๒๕๖๖)

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงเป็นหน่วยงาน ทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๕๔๐/๒๕๖๖)

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและการอื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ ดังนั้น สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาลจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๖/๒๕๖๖)

#### ๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ

โดยที่มาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับดูแล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายอื่น ดังนั้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจึงเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ และเป็น หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คร. ๔๕๙/๒๕๖๔)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา แต่เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น



ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจึงเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ และเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙๑/๒๕๖๖)

#### ๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง

สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีประนีประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๕ ประกอบกับมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น สถาบันอนุญาโตตุลาการจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๒/๒๕๖๔)

สภาพทนายความ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ ทนายความ ควบคุมมรรยาทของทนายความ ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก สภาพทนายความ และส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาพทนายความ ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ ให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย และมีอำนาจหน้าที่จดทะเบียน และออกใบอนุญาต การสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ อันเป็นกิจการทางปกครองและเป็นบริการสาธารณะ อย่างหนึ่ง จึงเป็นองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพทนายความและเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง ดังนั้น สภาพทนายความจึงเป็นหน่วยงาน ทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร. ๕๖/๒๕๖๔ ที่ คร. ๒๒๙/๒๕๖๔ ที่ คร. ๕๑/๒๕๖๕ และที่ คร. ๑๑๑/๒๕๖๕ วินิจฉัย แนวทางเดียวกัน)

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จัดตั้งขึ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้มีทุนจดทะเบียน



รวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งหมด อันถือเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการรถไฟ รถไฟฟ้า ยานพาหนะที่ใช้พลังงานอื่น ๆ ประกอบกิจการก่อสร้าง ดำเนินการและบำรุงรักษาระบบรถราง รถไฟ รถไฟฟ้า หรือระบบยานพาหนะที่ใช้พลังงานอื่น ๆ ตลอดจนประกอบกิจการขนส่งคนโดยสาร เป็นต้น เมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยตกลงมอบหมายให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ดำเนินการบริหารจัดการการเดินทางรถไฟฟ้า โครงการ Airport Rail Link ระหว่างสถานีพญาไทถึงสถานีสุวรรณภูมิ โดยให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทย และกระทำการในเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามสัญญาจ้างบริหารการเดินทางรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ จึงเป็นกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ดำเนินกิจการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางรถไฟฟ้าโครงการดังกล่าว อันเป็นสิ่งที่สาธารณูปโภคที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าใช้ประโยชน์ร่วมกันได้โดยตรงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔/๒๕๖๕)

แม้บริษัท พชร บัส จำกัด จะมีใช้กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่บริษัท พชร บัส จำกัด เป็นหน่วยงานเอกชนที่ดำเนินการขนส่งบุคคลแทนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาและมีอำนาจว่าจ้างหรือรับจ้างทำกิจการเกี่ยวกับการขนส่งบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานครได้ตกลงทำสัญญาให้บริษัท พชร บัส จำกัด เข้าร่วมเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางสาย ๑๘ และเส้นทางสายที่ ๒๐๓ โดยบริษัท พชร บัส จำกัด เป็นผู้จัดหารถร่วมโดยสารประจำทางเอง และมีรายได้จากค่าตอบแทนที่บริษัท พชร บัส จำกัด จัดเก็บค่าโดยสารจากผู้มาใช้บริการตามอัตราที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแบ่งปันให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพตลอดอายุสัญญาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนั้น บริษัท พชร บัส จำกัด จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริการสาธารณะด้านการขนส่งมวลชน





อันเป็นกิจการทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เฉพาะแต่ในกรณีที่กระทำการในการดำเนินกิจการทางปกครองตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวเท่านั้น **(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕๒/๒๕๖๕)**

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงของการสื่อสารแห่งประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกากำหนดสิทธิและประโยชน์ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครองและเป็นหน่วยงานทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑/๒๕๖๕)**

บริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการขนส่งผู้โดยสารโดยรถประจำทาง โดยได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้ประกอบกิจการขนส่งประจำทางในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงราย ดังนั้น บริษัท ขนส่ง จำกัด จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครองเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการคมนาคมและการขนส่ง จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑๖/๒๕๖๕)**

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีสถานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้รับมอบหมายจากรัฐให้จัดทำบริการสาธารณะในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๘๘/๒๕๖๕)**

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการขั้นสูงด้านการพยาบาล ตลอดจนงานศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทย เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบันตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น เมื่อสถาบันการพยาบาล



ศรีสวรินทิรา สภาอากาศไทย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านการพยาบาล อันถือได้ว่าเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกิจการทางปกครอง กรณีย่อมถือได้ว่าสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาอากาศไทย เป็นหน่วยงานทางปกครองตามนิยามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๒/๒๕๖๖)

## ๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งหรือรับรองโดยบทบัญญัติของกฎหมาย มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่ในการจัดการดูแลรักษา จัดหาผลประโยชน์ และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยภายใต้เงื่อนไขอย่างใดก็ได้ โดยมีคณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งพระมหากษัตริย์แต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัยเป็นผู้ทำหน้าที่ในการบริหารกิจการสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และที่คณะกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์กำหนด และเป็นผู้แทนของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ดังนั้น การดำเนินการที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย โดยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หรือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จึงหาได้มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินการทางปกครอง ซึ่งจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จึงไม่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๕/๒๕๖๔)

สมาคมฉาบฉวยสงเคราะห์ลูกค้าผู้กู้และผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. สาขาคลอง เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฉาบฉวยสงเคราะห์ และมีฐานะเป็นนิติบุคคลแต่ไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อีกทั้ง การดำเนินการกิจการของสมาคมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกในสมาคม อันมีลักษณะเป็นกิจการภายในของสมาคม โดยหาได้มีลักษณะเป็นการได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินการทางปกครองแต่อย่างใด ดังนั้น สมาคมฉาบฉวยสงเคราะห์ลูกค้าผู้กู้และผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. สาขาคลอง จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๒๗๓/๒๕๖๔)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



การฃาปนกิจสงเคราะห์ บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฃาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แยกต่างหากจากบริษัท ไพรชนียไทย จำกัด มิได้เป็นกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ประกอบกับการฃาปนกิจสงเคราะห์ บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนบุคลากรที่ทำงานในบริษัท ไพรชนียไทย จำกัด และครอบครัว ให้ทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพหรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิตด้วยเงินสงเคราะห์ที่มาจากสมาชิกร่วมกันออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวในลักษณะของสวัสดิการองค์กร โดยมีได้มีวัตถุประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับที่สมาชิกร่วมกันกำหนดขึ้น อันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน โดยมีได้มีลักษณะเป็นการดำเนินกิจการทางปกครองหรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครอง ดังนั้น การฃาปนกิจสงเคราะห์ บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๓๙๒/๒๕๖๔)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐและเป็นหน่วยงานทางปกครอง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ในการ ซื้อ ขาย จำรับจำ สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน และจำหน่าย หรือทำนิติกรรมใด ๆ ตลอดจนถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยมีสำนักงานจัดการทรัพย์สินซึ่งเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งอำนาจหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้เป็นอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังเช่นเอกชนทั่วไปใช้อำนาจในการปกครอง ดูแล รักษาทรัพย์สินของตน การที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสงค์จะทำการย้าย ศาลเจ้าแม่ทับทิมและอัญเชิญย้ายองค์เจ้าแม่ทับทิมไปประทับยังศาลเจ้าแม่ทับทิม (ชั่วคราว) จึงเป็นการใช้สิทธิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินจัดการทรัพย์สินของตนดังเช่นเอกชนทั่วไปจัดการทรัพย์สินของตน มิได้เป็นกรณีที่จุฬาลงกรณ์



มหาวิทยาลัยใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครองแต่อย่างใด จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๕๑๑/๒๕๖๔)

ชุมนุมสหกรณ์ คือ สหกรณ์ตั้งแต่ห้าสหกรณ์ขึ้นไปมาร่วมกันดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมกัน เมื่อได้จดทะเบียนแล้วย่อมมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานเอกชน และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ตามมาตรา ๑๐๑ และมาตรา ๑๐๕ ประกอบกับมาตรา ๔ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำกิจการของรัฐหรือกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันจะเป็นบริการสาธารณะหรือกิจการทางปกครอง ดังนั้น ชุมชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ จึงไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ได้มอบหมายให้ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครอง ดังนั้น ชุมชุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ จึงไม่เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๕/๒๕๖๕)

การที่มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้ “หน่วยงานทางปกครอง” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินการทางปกครอง แต่ก็มีได้มีความหมายว่าทุกหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจะมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองทุกหน่วยงาน หากแต่ขึ้นอยู่กับหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นว่ามีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองหรือไม่ ส่วนที่บัญญัติว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสำหรับการวินิจฉัยสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย นั้น หมายถึง คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทในทางปกครอง เมื่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอก. ตราด) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเป็นองค์กรศาสนา โดยมาตรา ๒๖



แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) มีหน้าที่กำกับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตาม (๔) มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการอิสลามประจำมัสยิดตาม (๕) และมีอำนาจสอบสวนความประพฤติของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดตามมาตรา ๔๐ (๖) ดังนั้น การที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) มีประกาศคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีโดยให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่ที่มีคำวินิจฉัย จึงเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนการดำเนินการเพื่อให้มีการคัดเลือกอิหม่ามประจำมัสยิดนุรุลมุฮายีรีน และการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งอิหม่ามที่ว่างลง เป็นการใช้อำนาจของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) ตามมาตรา ๒๖ (๔) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการสอบสวนความประพฤติของผู้ฟ้องคดีในขณะที่ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดซึ่งเป็นบุคลากรทางศาสนา เกี่ยวกับความประพฤติที่ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนว่ากระทำความผิดตามหลักการของศาสนาอิสลาม และการกำกับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ซึ่งเป็นการดำเนินกิจการในทางศาสนาขององค์กรศาสนาตามที่พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้จัดระบบความสัมพันธ์ของบุคคลและระบบการปกครองเพื่อควบคุมดูแลการดำเนินกิจการทางศาสนาตามศาสนบัญญัติที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามความเชื่อในศาสนา ซึ่งมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพของบุคคลในการนับถือศาสนาและการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น การกระทำของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) จึงเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการทางศาสนา มิใช่เป็นการดำเนินกิจการทางปกครอง ข้อพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องต่อศาลตามคดีนี้จึงมิใช่ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกทั้ง ประธานฝ่ายนิติการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นบุคลากรของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๗๘/๒๕๖๕)



องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามข้อ ๑๔ ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ (ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น) ประกอบกับมาตรา ๘๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมิใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ตามข้อ ๔๕ แห่งระเบียบดังกล่าว ในการบริหารงานของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่กำหนดให้เป็นศูนย์กลางกิจกรรมนิสิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ ๙ ของระเบียบเดียวกัน เพื่อฝึกฝนให้นิสิตได้รับฝึกหัดในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์เป็นส่วนรวมของนิสิต ปลุกฝังคุณธรรมแก่นิสิตและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นิสิต ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เสรีภาพทางวิชาการ ปลุกฝัง และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ ส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้น รวมถึงมีหน้าที่พิจารณา จัดสรร ควบคุม และรับผิดชอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสโมสร และวางระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และข้อแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสโมสร เป็นต้น เมื่อการดำเนินการขององค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิใช่กรณีที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะบุกเบิก แสวงหา และเป็นคลังความรู้ ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิต วิจัย เป็นแหล่งรวมสติปัญญา และบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งสืบสานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษา แต่วัตถุประสงค์ของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามข้อ ๙ ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๙ มิใช่เรื่องการจัดการศึกษาโดยตรง อันจะถือได้ว่าเป็นการดำเนินการโดยได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙/๒๕๖๖)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่ไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อีกทั้ง การดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอันมีลักษณะเป็นกิจการภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ได้มีลักษณะเป็นการได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๒/๒๕๖๖)

แม้ว่าบริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบ และอยู่ในการควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด ย่อมมีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (หน่วยงานทางปกครองประเภทที่ ๑) และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา (หน่วยงานทางปกครองประเภทที่ ๒) เห็นว่า เมื่อพิจารณาบทนิยามคำว่าหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หน่วยงานอื่นของรัฐตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติดังกล่าว หมายถึง หน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่เข้าลักษณะหน่วยงานทางปกครองประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ กล่าวคือ มิใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และหน่วยงานเหล่านั้นจะต้องมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนเช่นเดียวกับหน่วยงานทางปกครองประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ โดยมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งได้แก่ องค์การมหาชนที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งอยู่ในกำกับดูแลของฝ่ายบริหารและหน่วยงานอิสระของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานธุรการขององค์กรฝ่ายตุลาการ องค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นใดซึ่งไม่อยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร เมื่อบริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้จะอยู่ในการควบคุมของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม แต่บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด เป็นเพียงนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน มิใช่นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนที่จะเข้าลักษณะหน่วยงานอื่นของรัฐตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อบริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด มิใช่หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน



(หน่วยงานทางปกครองประเภทที่ ๑) หรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา (หน่วยงานทางปกครองประเภทที่ ๒) หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (หน่วยงานทางปกครองประเภทที่ ๓) อีกทั้ง การที่บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด ดำเนินโครงการให้เอกชนเช่าที่ดินเพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มาเป็นทุนในการพัฒนาบริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด ตามนโยบายเป็นการดำเนินกิจการอันเป็นปกติทางการค้าซึ่งมิใช่การจัดทำบริการสาธารณะอันจะถือได้ว่าเป็นกิจการทางปกครอง บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด จึงมิใช่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง (หน่วยงานทางปกครองประเภทที่ ๔) ด้วยเช่นกัน ดังนั้น บริษัท อุรุกรุงเทพ จำกัด จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๖๕/๒๕๖๖)

แม้ว่าบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีทุนรวมเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนทุนทั้งหมด และเป็นรัฐวิสาหกิจตามนิยามในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก็ตาม แต่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ก็ได้เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จึงไม่ได้มีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐๗/๒๕๖๖)

## ๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ

### ๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

#### ๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

##### ๑) ข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเรื่องการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



จัดตั้งศาลปกครองฯ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการในสังกัดของกรุงเทพมหานคร  
จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุด  
ที่ ๒๓๘/๒๕๖๔**)

ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ  
กรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร  
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น ปลัดกรุงเทพมหานครจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๙๑/๒๕๖๔**)

ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดังนั้น  
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ  
(**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๓๐/๒๕๖๔**)

## ๒) พนักงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้น  
โดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ จึงเป็นหน่วยงาน  
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่ผู้จัดการธนาคาร  
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารมีหน้าที่บริหารกิจการของธนาคาร  
ให้เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับของธนาคาร และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง  
ของธนาคารทุกตำแหน่ง ดังนั้น ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงเป็น  
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุด  
ที่ คบ. ๓๓๖/๒๕๖๔ และที่ ๔๖๗/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน**)

## ๓) ลูกจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๔) คณะบุคคล

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นคณะบุคคล  
ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กำหนดแต่เพียงเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  
ประเภทองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และในขณะเดียวกันก็เป็นคณะบุคคลซึ่งมีกฎหมายระดับ



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล ดังนั้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๑/๒๕๖๕ ที่ พ. ๗๓/๒๕๖๕ ที่ พบ. ๕/๒๕๖๕ ที่ พบ. ๖/๒๕๖๕ ที่ พบ. ๗/๒๕๖๕ และที่ พบ. ๘/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จัดเป็นคณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองของสภานายความ มีอำนาจหน้าที่ในการออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายขึ้นใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยหากคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าเรื่องที่ประชาชนร้องขอให้ความช่วยเหลือนั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะให้ความช่วยเหลือได้ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมีอำนาจออกคำสั่งไม่รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายดังกล่าวได้ กรณีจึงต้องถือว่าคณะกรรมการข้างต้นมีอำนาจออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่อาจมีผลกระทบต่อบุคคล จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๑๑/๒๕๖๕)

#### ๕) ผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีระงับข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๕ ประกอบกับมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นบุคคลที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้กระทำการแทนสถาบันและมีคำสั่งตามข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑ ประกอบกับข้อ ๒ ของข้อบังคับดังกล่าว ดังนั้น ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๒/๒๕๖๔)

เมื่อเทศบาลเมืองศรีราชาเป็นราชการส่วนท้องถิ่น จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง ดังนั้น นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖/๒๕๖๕)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายนิตยสารศาลปกครอง ๑๓๕๕



บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงของการสื่อสารแห่งประเทศไทยเป็นหุ้นตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีอำนาจหน้าที่ในกิจการไพรชนียตามพระราชกฤษฎีกากำหนดสิทธิและประโยชน์ของบริษัท ไพรชนียไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๖ บริษัท ไพรชนียไทย จำกัด จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครองและเป็นหน่วยงานทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และโดยที่ศูนย์ไพรชนียได้ออกประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างขนส่งถุงไพรชนีย และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา จึงถือได้ว่าคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐข้างต้น จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑/๒๕๖๕)

เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง ดังนั้น ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค และประธานกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๓/๒๕๖๖)

**๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล**

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เป็นคณะกรรมการซึ่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจหน้าที่โดยรวมตามมาตรา ๑๐ ในการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ส่วนคณะกรรมการว่าด้วยฉลากมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ในการกำหนดให้สินค้าใดสินค้าหนึ่งเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ ดังนั้น คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมการว่าด้วยฉลากจึงเป็นคณะกรรมการที่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๑๒/๒๕๖๔)



อธิบดีกรมอนามัย มีฐานะเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ เป็นคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดตั้งโดยอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ดังนั้น อธิบดีกรมอนามัยและคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จึงมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป. ๒๑๕/๒๕๖๔)

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จัดเป็นคณะบุคคลหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองของสภานายความ มีอำนาจหน้าที่ในการออกกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายขึ้นใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยหากคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่าเรื่องที่ประชาชนร้องขอให้ความช่วยเหลือนั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะให้ความช่วยเหลือได้ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมีอำนาจออกคำสั่งไม่รับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายดังกล่าวได้ กรณีจึงต้องถือว่าคณะกรรมการข้างต้นมีอำนาจออกกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่อาจมีผลกระทบต่อบุคคล จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๑๑/๒๕๖๕)

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นองค์กรอิสระที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีหน้าที่และอำนาจในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีอำนาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้ง หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งนั้นมีได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งสั่งระงับสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๔ ประกอบกับมาตรา ๒๒๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเป็นคณะกรรมการซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๒๖/๒๕๖๖ พ. ๒๗/๒๕๖๖ ที่ พ. ๒๘/๒๕๖๖ ที่ พ. ๒๙/๒๕๖๖ และที่ พ. ๓๓/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



## ๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านขาวไค้ง เป็นผู้มีอำนาจปกครองคณะสงฆ์ในวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ อันเป็นอำนาจในการดำเนินกิจการทางศาสนา ซึ่งแม้มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะได้กำหนดให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านขาวไค้งเป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา แต่ก็เป็นกำหนดเพียงเพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอาญา หาได้ทำให้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านขาวไค้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๕๑/๒๕๖๔)

บริษัท อ. เป็นบริษัทจำกัดที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี จึงเป็นการประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ การที่เจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากรให้ข้อมูลว่างการเงินของห้างหุ้นส่วน ช. มีความผิดพลาด เป็นการให้ข้อมูลทั่วไปแก่บริษัทดังกล่าว ไม่ใช่การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย อีกทั้ง การที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชีของบริษัท อ. ใช้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการจากกรมสรรพากรมิได้ทำให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชีมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙/๒๕๖๕)

การที่มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้ “หน่วยงานทางปกครอง” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง แต่ก็ได้มีความหมายว่าทุกหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจะมีฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครองทุกหน่วยงาน หากแต่ขึ้นอยู่กับหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นว่ามีอำนาจหน้าที่ในทางปกครองหรือไม่ ส่วนที่บัญญัติว่า “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสำหรับการวินิจฉัยสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย นั้น หมายถึง คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อพิพาทในทางปกครอง เมื่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงเป็นองค์กรศาสนาโดยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) มีหน้าที่กำกับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย



ตาม (๔) มีอำนาจพิจารณาแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการอิสลามประจำมัสยิดตาม (๕) และมีอำนาจสอบสวนความประพฤติของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดตามมาตรา ๔๐ (๖) ดังนั้น การที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) มีประกาศคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีโดยให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย จึงเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนการดำเนินการเพื่อให้มีการคัดเลือกอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุลมุฮายีรีน และการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งอิหม่ามที่ว่างลง เป็นการใช้อำนาจของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) ตามมาตรา ๒๖ (๔) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการสอบสวนความประพฤติของผู้ฟ้องคดีในขณะที่ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดซึ่งเป็นบุคลากรทางศาสนา เกี่ยวกับความประพฤติที่ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนว่ากระทำความผิดตามหลักการของศาสนาอิสลาม และการกำกับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ซึ่งเป็นการดำเนินกิจการในทางศาสนาขององค์กรศาสนา ตามที่พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้จัดระบบความสัมพันธ์ของบุคคลและระบบการปกครองเพื่อควบคุมดูแลการดำเนินกิจการทางศาสนาตามศาสนบัญญัติที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามความเชื่อในศาสนา ซึ่งมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพของบุคคลในการนับถือศาสนาและการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น การกระทำของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) จึงเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการทางศาสนา มิใช่เป็นการดำเนินกิจการทางปกครอง ข้อพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องต่อศาลตามคดีนี้จึงมิใช่ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกทั้ง ประธานฝ่ายนิติการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นบุคลากรของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๗๘/๒๕๖๕)

องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามข้อ ๑๔ ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๒ (ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น) ประกอบกับมาตรา ๘๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมิใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ตามข้อ ๔๕ แห่งระเบียบดังกล่าว ในการบริหารงานของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำหนดให้เป็นศูนย์กลางกิจกรรมนิสิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ ๙ ของระเบียบเดียวกัน เพื่อฝึกฝนให้นิสิตได้รับฝึกหัดชอบในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์เป็นส่วนรวมของนิสิต ปลุกฝังคุณธรรมแก่นิสิตและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นิสิต ส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเสรีภาพทางวิชาการ ปลุกฝัง และรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์อันดีงามของชาติ ส่งเสริมพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน เป็นต้น รวมถึงมีหน้าที่พิจารณา จัดสรร ควบคุม และรับผิดชอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสโมสร และวางระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ และข้อแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของสโมสร เป็นต้น เมื่อการดำเนินการขององค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิใช่กรณีที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะบุกเบิก แสวงหาและเป็นคลังความรู้ ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิต วิจัย เป็นแหล่งรวมสติปัญญา และบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งสืบสานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามนัยมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษา แต่วัตถุประสงค์ของสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามข้อ ๙ ของระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๙ มิใช่เรื่องการจัดการศึกษาโดยตรง อันจะถือได้ว่าเป็นการดำเนินการโดยได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารขององค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙/๒๕๖๖)



สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่ไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อีกทั้ง การดำเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกอันมีลักษณะเป็นกิจการภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่ได้มีลักษณะเป็นการได้รับมอบหมายให้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยเช่นกัน **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๒/๒๕๖๖)**

นายกสภาทนายความ เป็นผู้บริหารกิจการของสภาทนายความและมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกทนายความทั่วประเทศตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยสภาทนายความมีวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ดังนี้ ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ ควบคุมมรรยาททนายความ ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ ส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ ส่งเสริมช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย และมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๘ ดังนี้ จดทะเบียนและออกใบอนุญาต ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาทนายความ และตามอำนาจหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทนายความ โดยสภาทนายความเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองแทนรัฐในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมผู้ประกอบการอาชีพทนายความ เช่น การจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความ การออกข้อบังคับในการควบคุมให้ทนายความประกอบวิชาชีพโดยประพฤติตนให้เป็นไปตามมรรยาททนายความ รวมถึงมีอำนาจลงโทษทนายความผู้กระทำความผิดมรรยาททนายความ แต่โดยที่มูลคดีพิพาทในคดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการสวมเครื่องแบบตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยเครื่องแบบ คณะกรรมการสภาทนายความและพนักงานสภาทนายความ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการภายในระหว่างสภาทนายความกับคณะกรรมการสภาทนายความและพนักงานสภาทนายความ มิใช่เป็นเรื่องการควบคุมและส่งเสริมการประกอบอาชีพทนายความ จึงมิใช่เป็นกรณีที่สภาทนายความใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองแทนรัฐในฐานะเป็นหน่วยงานทางปกครอง กรณีจึงถือไม่ได้ว่านายกสภาทนายความเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองอันจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๗/๒๕๖๖)**



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

## บทที่ ๓

### อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๑. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

#### ๑.๑ การใช้อำนาจในการออกกฎ

๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”

๑) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

(๑) กฎที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ (๑๓) (๑๔) และ (๕๐) ที่กำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค รวมทั้งบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุม เป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๕๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ข้อ ๓ (๑๓) (๑๔) และ (๕๐) ที่กำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค รวมทั้งบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุมเช่นเดียวกับข้อ ๓ (๑๓) (๑๔) และ (๕๐) ของประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าวต่อเนื่องไปโดยไม่ปรากฏเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายประการอื่นใด จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พร. ๔/๒๕๖๕)





## ๒) กฎที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

### (๑) ระเบียบ

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

โดยที่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทย เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีผลบังคับกับผู้สืบทอดตำรายาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยเป็นการทั่วไป โดยไม่ได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อันมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบฉบับดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๗๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)**)

### (๒) ประกาศ

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

การที่ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ในฐานะผู้มีหน้าที่บริหารกิจการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกำหนด อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๑๑ ของข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดประเภทการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นทางผ่าน ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ โดยเหตุผลในการออกประกาศดังกล่าว เนื่องจากที่ดินและที่อยู่อาศัย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



ตามแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้าของ รฟม. มีราคาสูงขึ้นและมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์เป็นธุรกิจที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งการอนุญาตให้ใช้ที่ดินของ รฟม. เป็นทางผ่านเข้าออกสู่ทางสาธารณะตามข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยฯ มิได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีลักษณะดังกล่าวไว้ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงได้ออกประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดประเภทการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นทางผ่าน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของ รฟม. ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เมื่อประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการทั่วไปกับผู้ขออนุญาตใช้ที่ดินของ รฟม. เป็นทางผ่านเข้าออกสู่ทางสาธารณะ ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎตามบทนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีฟ้องว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกประกาศทั้งสองฉบับข้างต้น เป็นการนำที่ดินที่ รฟม. ได้มาโดยการเวนคืนไปแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นนอกวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน อันเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๘๘/๒๕๖๖)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๗) ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพปฏิบัติการ (ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย) ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท สำหรับระดับชำนาญการ และอัตราเดือนละ ๕,๖๐๐ บาท สำหรับระดับชำนาญการพิเศษ ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไปอีกไม่เกินสองปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ จึงเป็นประกาศที่มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อันมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาท



เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๗/๒๕๖๖)

**๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะของการออก “กฎ”**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## **๑.๒ การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง**

### **๑.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง**

#### **๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำสั่งต่าง ๆ”**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### **๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่าง ๆ”**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### **๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### **๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”**

**คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง**

ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๗ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ข้อ ๑๐ ผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบอนุญาตที่กำหนดให้ต้องเริ่มดำเนินการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามใบอนุญาตแล้ว ผู้รับอนุญาตยังไม่ได้เริ่มดำเนินการปลูกสร้างใบอนุญาตเป็นอันสิ้นผล หากผู้รับอนุญาตไม่สามารถเริ่มดำเนินการปลูกสร้างภายในสิบสองเดือนนับแต่วันที่



ได้รับอนุญาตได้ ผู้รับอนุญาตอาจยื่นคำขอขยายระยะเวลาเริ่มดำเนินการปลูกสร้างได้ครั้งละหกเดือน แต่ไม่เกินสองครั้ง เมื่อคดีนี้ปรากฏว่าอธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำโดยมีเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตเป็นไปตามที่กฎหมายดังที่กล่าวข้างต้นกำหนด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขยายเวลาเริ่มดำเนินการปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ ซึ่งการออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำข้างต้นนั้นเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีผลเป็นการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีสามารถปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำได้ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคำสั่งทางปกครองย่อมมีผลตราบท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนไขหรือโดยเหตุอื่นตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าใบอนุญาตข้างต้นสิ้นผลแล้ว และปลัดกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) วินิจฉัยอุทธรณ์ตามแนวทางดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจวินิจฉัยว่าใบอนุญาตที่พิพาทสิ้นผลแล้วโดยเงื่อนไข เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมถือเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะดำเนินการตามใบอนุญาตต่อไปได้ จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ย่อมเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ด้วย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๘/๒๕๖๔)

#### ๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำวินิจฉัยอุทธรณ์”

##### คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ยื่นแบบและเข้าแข่งขันเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จึงได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และได้รับแจ้งผลการพิจารณา



อุทธรณ์ว่าข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคารวมทั้งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ข้างต้น เพิกถอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาที่พิพาท กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๖/๒๕๖๕)

### ๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”

#### คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

แม้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง ไม่ได้กำหนดให้คำสั่งไม่รับจดทะเบียนเป็นคำสั่งทางปกครองโดยชัดแจ้ง ประกอบกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจในคดีนี้เป็นการจดทะเบียนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการค้าเพื่อแสวงหากำไรและเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก รัฐจึงกำหนดให้การก่อตั้ง การดำเนินกิจการ ตลอดจนการเลิกกิจการต้องเป็นไปตามขั้นตอนและจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็ต้องนำความไปแจ้งต่อนายทะเบียนให้จดทะเบียนแก้ไข เพื่อเป็นการรับรองว่าบริษัทจำกัดนั้นเป็นบุคคลตามกฎหมาย มีความสามารถที่จะทำนิติกรรมได้ และเพื่อเปิดเผยให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงสถานะ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำกัดนั้น ๆ อันมีลักษณะเป็นการรับรองสิทธิของบริษัทจำกัดในทางแพ่ง แต่คำสั่งไม่รับจดทะเบียนของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นการใช้อำนาจตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผลของคำสั่งไม่รับจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีผลเป็นการไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา ๑๐๙๘ และมาตรา ๑๐๙๙



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันมีผลเป็นการไม่รับรองว่าบริษัทจำกัคนั้นเป็นบุคคลตามกฎหมาย ไม่มีความสามารถที่จะทำนิติกรรมได้ และไม่อาจนำคำขอจดทะเบียนดังกล่าวไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงสถานะ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทจำกัคนั้น ๆ คำสั่งไม่รับจดทะเบียนคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๑๗/๒๕๖๖)

### ๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ

#### คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

การออกใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นการใช้อำนาจตามบทบัญญัติมาตรา ๓๙ ทวิ และมาตรา ๓๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีผลเป็นการก่อกำเนิดให้แก่ผู้แจ้งในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามที่แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง โดยไม่ต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีในประเด็นนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยผู้อำนวยการสำนักการโยธา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ได้ออกใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๙ ทวิ (แบบ กทม. ๖) จำนวน ๒ ฉบับ ให้ผู้ร้องสอด ก่อสร้างและดัดแปลงอาคารในโครงการแอชตัน โอโศก เพื่อใช้เป็นอาคารชุดอยู่อาศัย ซึ่งผู้ฟ้องคดี ทั้งสิบหกเห็นว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขัดกับข้อ ๒ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ที่กำหนดให้อาคารสูงหรืออาคารใหญ่พิเศษ ต้องมีทางออกด้านใดด้านหนึ่งของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีทางกว้าง



ไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร อีกทั้ง ผู้ร้องสอดได้ก่อสร้างและตัดแปลงอาคารทับทางสาธารณประโยชน์ จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๘๘/๒๕๖๖)

### คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือ คานเรือ และอยู่ซ่อมเรือ สัญญาดังกล่าวไม่มีข้อกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อยาญสัญญาเช่าให้แก่ผู้ฟ้องคดีหากสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ต่อมา ก่อนสัญญาเช่าดังกล่าวสิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอต่ออายุสัญญาเช่า และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีต่ออายุสัญญาเช่าโดยได้กำหนดอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้พิจารณาลดค่าเช่า แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยืนยันตามมติเดิม

เมื่อขณะยื่นฟ้องคดีนี้สัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สิ้นสุดลงแล้วโดยไม่มีข้อกำหนดของสัญญากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อยาญสัญญาเช่าให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีนิติสัมพันธ์เกี่ยวกับสัญญาเช่าอีกต่อไป กรณีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญา อย่างไรก็ตาม หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แจ้งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีต่ออายุสัญญาเช่าโดยกำหนดอัตราค่าเช่าใหม่ไม่เป็นไปตามคำขอต่ออายุสัญญาเช่าของผู้ฟ้องคดี เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บกปัดไม่รับคำแนะนำของผู้ฟ้องคดี และถือได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับคำแนะนำต่ออายุสัญญาเช่าของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๘/๒๕๖๕)



## ๑.๒.๒ คำสั่งทางปกครองทั่วไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่งที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”

### ๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง

#### (๑) การพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

มติของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่พิจารณาร่างข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการภายหลัง (Post-paid) และประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า (Pre-paid) ของผู้ฟ้องคดี ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นเพียงการตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว อันเป็นขั้นตอนการพิจารณาภายในของฝ่ายปกครอง มิใช่เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันจะมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างไรก็ดี สถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดียังไม่ถูกกระทบกระเทือนจากมติดังกล่าว ส่วนกรณีที่ไม่เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น มิใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับเนื้อหาสาระของหนังสือสำนักงาน กสทช. ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นเพียงการแจ้งเตือนผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เท่านั้น โดยหาก





ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป หนังสือทั้งสองฉบับข้างต้นมิใช่คำสั่งทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๗/๒๕๖๕)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาในโครงการพิพาท คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตามข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะต้องจัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประกวดราคาตามข้อ ๕๕ ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มิได้เป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติหรือเห็นชอบผลการประกวดราคาตามโครงการพิพาท ดังนั้น กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เสนอผลการประกวดราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นเพียงการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานทางปกครองก่อนมีคำสั่งทางปกครอง โดยถือว่าเป็นการพิจารณาทางปกครองอันเป็นขั้นตอนการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง มิได้มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระบุ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๑/๒๕๖๕)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

ในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการคัดเลือกต้องเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมเหตุผลให้คณะกรรมการข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) รับทราบและให้ความเห็นประกอบแล้วจึงเสนอผลการคัดเลือกพร้อมความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งพิจารณาต่อไป ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกและมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่รับทราบและให้ความเห็นประกอบผลการคัดเลือกดังกล่าวจึงเป็นขั้นตอนการเตรียมการและการดำเนินการเพื่อจัดให้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. อันเป็นคำสั่งทางปกครอง และเป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองเพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาต่อไปเท่านั้น ซึ่งผู้มีอำนาจพิจารณาอาจจะพิจารณา



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



มีคำสั่งบรรจุแต่งตั้งตามผลการคัดเลือกหรือมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หรือไม่ก็ได้ ส่วนกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการคัดเลือกฯ นั้นเป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองเช่นกัน จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองที่ต้องแจ้งให้คู่กรณีทราบ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๑๘/๒๕๖๔)

**(๒) การตอบข้อหารือภายในหน่วยงานทางปกครอง**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**(๓) การให้ความเห็นหรือคำแนะนำ**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**(๔) แนวปฏิบัติของหน่วยงานทางปกครอง**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดินของเอกชน**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๖) การใช้สิทธิตามสัญญา**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



### ๓) กรณีอื่น ๆ

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

ประกาศของธนารัชพื้นที่อุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างเพิงพัก ศาลา อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ในบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมการปกครอง มีวัตถุประสงค์เพียงที่จะแจ้งเตือนบุคคลทั่วไปให้ทราบถึงสถานะของที่ดินพิพาทและไม่ให้เข้าไปบุกรุก ยึดถือ ครอบครองที่ดินพิพาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีเจตนาจะบังคับเอากับผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งกล่าวอ้างสิทธิการครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยเฉพาะแต่อย่างใด อีกทั้งประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้นไม่ปรากฏว่ามีการอ้างบทกฎหมายใดในการออกประกาศ แต่ได้อ้างนโยบายของกรมการปกครอง จึงไม่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่อันจะมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้งรับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว จึงไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง แต่เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปด้วยการมีประกาศแจ้งเตือนบุคคลทั่วไปให้ทราบว่า หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่ยอมออกจากที่ราชพัสดุดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีก็มีอำนาจหน้าที่เพียงฟ้องร้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป โดยไม่อาจใช้อำนาจบังคับขับไล่หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของบุคคลทั่วไปที่ได้กระทำการฝ่าฝืนดังกล่าวได้ ดังนั้น ประกาศที่พิพาทจึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๔/๒๕๖๔)

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

โดยที่การว่ากล่าวตักเตือนหรือการได้รับการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อ ๕.๔ (๓) ของประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อ ๔ ของระเบียบกองทุนการออมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ ต้องเป็นการตักเตือนที่มีผลมาจากการสอบสวนทางวินัย ซึ่งเป็นกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ เมื่อหนังสือของเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดีเนื่องจากผู้ฟ้องคดีปฏิเสธการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ โดยการวัดอุณหภูมิร่างกายที่ประตูทางเข้าสำนักงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าพฤติการณ์ดังกล่าว



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

แสดงถึงการขาดความตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะการระบาดของโรคดังกล่าว และขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อนร่วมงาน จึงว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดีและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งแจ้งว่าหากผู้ฟ้องคดียังปฏิบัติลักษณะเช่นนี้ซ้ำอีก จะดำเนินการทางวินัยตามข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปเท่านั้น หนังสือดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพียงการว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี มิใช่การลงโทษทางวินัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๘ ของข้อบังคับฉบับเดียวกัน การว่ากล่าวตักเตือนดังกล่าวจึงไม่ใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระวัง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวแต่อย่างใด หนังสือว่ากล่าวตักเตือนของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๓๙/๒๕๖๕)

### ๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของรถบรรทุกหกล้อและเป็นผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลียม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลียม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลียม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสระสีเหลียม ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดเส้นทางในการขนส่งดิน กำหนดให้ผู้ซึ่งจะกระทำการบรรทุกขนส่งดินให้วิ่งในเส้นทางที่กำหนด หากจะกระทำการบรรทุกขนส่งดินนอกเหนือเส้นทางดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นครั้งคราว และต่อมาได้มีการตั้งจุดกักจับและดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำการละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าได้มีการเปรียบเทียบปรับลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีด้วย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้รถบรรทุกขนดินผ่านถนนสาธารณะในท้องที่ตำบลสระสีเหลียมเพื่อนำดินไปถมที่ตำบลอื่นต่อไปได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้มีการพิพากษาหรือมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งด่านหรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีใช้รถบรรทุกดินวิ่งผ่านถนนสาธารณะที่อยู่ในเขตท้องที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดี



ปรับผู้ฟ้องคดีหรือลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีจากกรณีดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๑๗/๒๕๖๕)

**๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร**

**๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร**

#### **กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง**

กรณีฟ้องว่า เทศบาลนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กรณีที่ดินของอาคารข้างเคียงกับบ้านของผู้ฟ้องคดีได้ทำการตัดแปลงและต่อเติมอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓/๒๕๖๕)

#### **กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ**

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ตามมติที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปฏิบัติหน้าที่ในการเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ตามมติที่ประชุมสภาฯ ดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๖/๒๕๖๕)



### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) รังวัดสอบเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และให้ชี้แจงกรณีแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีถอยร่นและเนื้อที่ลดลงไปจากเดิม นั้น เมื่อพิจารณาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีโดยตลอดแล้ว เห็นได้ว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งว่าการรังวัดสอบเขตที่ดินของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ถูกต้อง แต่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรังวัดสอบเขตที่ดินดังกล่าว แต่จนเวลาล่วงเลยมา เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ขอให้ชี้แจงว่าการรังวัดสอบเขตที่ดินมีระเบียบข้อปฏิบัติและระยะเวลาในการดำเนินการอย่างไร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ก็ไม่มีหนังสือชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องก็เพื่อประสงค์จะให้ผู้ถูกฟ้องคดี โดยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่มีหนังสือชี้แจงต่อผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๗/๒๕๖๕)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

กรณีฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ละเลยต่อหน้าที่ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยไม่ดำเนินการยับยั้งการกระทำของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกเอกชนเพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ตามประกาศเชิญชวนการร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี ทำให้ไม่มีการแข่งขันอย่างแท้จริง และมีการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเอกชนสำหรับการเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มโดยมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้รับเหมาก่อสร้าง จนทำให้เอกชนบางรายไม่สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา



หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกประกาศเชิญชวนและเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนที่พิพาทที่ขัดต่อกฎหมายและหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งรวมการยกเลิกการประมูลครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการเพื่อให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกชนในการเข้าร่วมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีฯ โดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ด้วยการให้เอกชนทุกรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยอย่างน้อย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ในฐานะที่เป็นเอกชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงานเดินรถขนส่งทางรางรายใหญ่ในตลาดของประเทศไทย ณ ปัจจุบันต้องสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อให้การคัดเลือกเอกชนในการเข้าร่วมโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีฯ นั้น โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย รวมทั้งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และประชาชน ในการให้บริการกิจการรถไฟฟ้า และมีอำนาจกระทำการกิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ ดังกล่าวอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามที่จัดตั้งขึ้นดังกล่าว นั้น เป็นอำนาจหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐให้จัดทำบริการสาธารณะ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งรวมถึงอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำการที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอำนาจที่จะสั่งให้ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ข้อหาดังกล่าวจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และการกระทำละเมิดอันเกิดจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๖/๒๕๖๖)



## ๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้แจ้งเบาะแสกรณีนาย ร. แจ้งการฆ่าสัตว์ (สุกร) โดยไม่มีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และไม่มีหนังสือรับรองแหล่งที่มาของสัตว์ อันเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ นำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยอ้างว่าปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้ดำเนินคดีอาญากับนาย ร. รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีไม่ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับแจ้งความนำจับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อที่ผู้ฟ้องคดีจะได้นำไปเป็นหลักฐานขอรับเงินสินบนนำจับหากมีการดำเนินคดีกับนาย ร. จนนำไปสู่การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย อันเป็นการกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การกระทำความผิดตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ฯ เป็นความผิดที่มีโทษปรับซึ่งเป็นโทษทางอาญา อีกทั้งมีบทบัญญัติที่ให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย โดยมีบทบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในการเปรียบเทียบความผิดได้ ซึ่งเมื่อผู้ต้องหาได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากผู้กระทำความผิดไม่มาให้เปรียบเทียบภายในเวลาที่กำหนดหรือมาให้เปรียบเทียบแต่ไม่ยินยอมชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ก็ให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไป จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินคดีกับนาย ร. หรือไม่ รวมทั้งกรณีผู้ถูกฟ้องคดีไม่ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับแจ้งความนำจับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อที่ผู้ฟ้องคดีจะได้นำไปเป็นหลักฐานขอรับเงินสินบนนำจับหากมีการดำเนินคดีจนนำไปสู่การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายนั้น การดำเนินการดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องตรวจสอบว่าการกระทำของนาย ร. เป็นความผิดตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ฯ ที่จะต้องนำตัวมาลงโทษทางอาญาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม อันเป็นขั้นตอนการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ





ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๓/๒๕๖๕ และที่ ๔๕๐/๒๕๖๖ วินิจฉัย แนวทางเดียวกัน)

### กรณีพิพาทอื่น ๆ

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลซึ่งถูกละเมิด สิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญให้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้สิทธิทางศาล ซึ่งรวมถึงการฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดชอบได้ แต่การใช้สิทธิทางศาลของบุคคล ตามบทบัญญัติดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับมาตรา ๑๙๗ ที่บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณา พิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการ ดำเนินกิจการทางปกครอง โดยอยู่ภายใต้บทบัญญัติในเรื่องอำนาจศาลและเงื่อนไขการฟ้องคดี ตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ ซึ่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาในเรื่องที่ หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร โดย “หน้าที่” ตามบทบัญญัตินี้ดังกล่าวจะต้องเป็นกรณีที่ กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในทางปกครอง อันมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครอง เมื่อพิจารณาถึงสถานะ ของสภาพทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แล้ว เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่เป็นหน่วยงานที่ได้รับ มอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองในการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ส่งเสริม การศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ ควบคุมมรรยาทของทนายความ ผดุงเกียรติของสมาชิก สภาพทนายความ จัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกสภาพทนายความที่ได้รับความเดือดร้อน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังนั้น กิจการที่ดำเนินการในขอบวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเท่านั้น ที่จะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินการทางปกครองที่กฎหมายให้อำนาจไว้ เมื่อคดีนี้ เหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสมาชิก



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



ของสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการสภาพนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ถึงกำหนดจ่ายของพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่พนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอยู่ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด ตามที่พนักงานผู้นั้นได้ทำความยินยอมเป็นหนังสือไว้ตามมาตรา ๔๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างหรือเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด การหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเพียงการใช้อำนาจในการบริหารกิจการภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยไม่ได้ใช้อำนาจทางปกครองหรือเป็นการดำเนินกิจการทางปกครองตามพระราชบัญญัติธนาคารฯ ในฐานะหน่วยงานทางปกครองแต่อย่างใด ส่วนหนังสือยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินเดือนหรือเงินพึงได้อื่นใดเพื่อนำส่งชำระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด นั้น เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกันรวมทั้งภาระผูกพันอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งคู่สัญญาได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้ไว้เป็นพิเศษเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อันเกี่ยวเนื่องจากสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาค้ำประกันนั้น จึงเป็นนิติสัมพันธ์ทางแพ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการหักเงินเดือนของพนักงานเพื่อส่งใช้หนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหนี้ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๐๐/๒๕๖๕)

การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด กรณีมีผู้เก็บกระเป๋าสตางค์เงินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีเงินสด แหวน และสร้อยคอทองคำ รวมทั้งบัตรเอทีเอ็มพร้อมรหัสของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แล้วนำบัตรเอทีเอ็มไปกดเบิกถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม เป็นการดำเนินคดีอาญาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่กำหนดในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรม ดังนั้นการกระทำหรือการละเว้นการกระทำตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง และข้อพิพาทในคดีนี้มีใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว



ล่าช้าเกินสมควรที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๓/๒๕๖๖)

เมื่อเหตุพิพาทในคดีนี้เป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และตามกฎหมายโดยเร็วต่อไป จึงเป็นการฟ้องขอให้ลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นการดำเนินการที่สืบเนื่องมาจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๙/๒๕๖๖)

## ๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

### ๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ใหญ่บ้านมะขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลปรือใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขุดลอกคลองในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ ซึ่งคาดว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) การกระทำดังกล่าวทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์เสียหายไปจากสภาพเดิม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำฟ้องในข้อหานี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๑/๒๕๖๖)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฟ้องว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้กำหนดอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วแต่กรณี ในอัตราที่ต่ำกว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่เห็นชอบในหลักการ ให้สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างบุคคลตามสัญญาจ้าง โดยบุคลากรสายวิชาการ (สาย ก) ให้จ้างในอัตราข้าราชการแรกบรรจุ บวกด้วยอัตราเพิ่มอีกร้อยละ ๗๐ ของอัตราแรกบรรจุ หรือคิดเป็น ๑.๗ เท่า ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนและสายช่วยวิชาการ (สาย ข และสาย ค) ให้จ้างในอัตราข้าราชการแรกบรรจุ บวกด้วยอัตราเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ ของอัตราแรกบรรจุ หรือคิดเป็น ๑.๕ เท่า ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าจ้างในอัตราน้อยกว่าที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้นำเงินส่วนต่างของเงินที่ได้รับการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและค่าใช้จ่ายบุคลากรในส่วนที่เหลือจากการจ่ายเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยในรอบปีงบประมาณ ไปเป็นรายได้ของกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยมีคำขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในส่วนที่หักไว้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย หากแต่โต้แย้งว่า การกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ จึงมิใช่เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้าง ที่จะถือว่าเป็นคดีพิพาท เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น ข้อพิพาทในส่วนที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่หักไว้คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๔๙๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) และที่ อบ. ๕๐๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



### ๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่เห็นชอบตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลบางตะเคียน ถือว่าเป็นกรณีที่คู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่าฯ ซึ่งไม่พอใจคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อศาลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ จึงมิใช่เป็นกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอันถึงที่สุดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ผู้มีส่วนได้เสียใช้สิทธิร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีการบังคับตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันให้ถือว่าเป็นคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จากคำฟ้องและคำขอท้ายคำฟ้องที่ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้เช่าฯ ชาติใช้ค่าเสียหายจากการที่ต้องเสียสิทธิในการเช่าทำประโยชน์ในที่นาพิพาทและค่าเสียหายในอนาคต จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิใช่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๗๓/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่))

### ๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เกินสมควร

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

คดีนี้เมื่อพิจารณาคำฟ้องข้อหาที่สองที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการ เนื่องจากถูกดำเนินคดีอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับ ทรัพย์สินสำหรับตนเอง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๔๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต่อมา ศาลมณฑลทหารบก ที่ ๓๓ ได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกผู้ฟ้องคดี ๓ ปี ๖ เดือน ปรับ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยให้รอ การลงโทษจำคุกผู้ฟ้องคดีไว้มีกำหนด ๓ ปี นับแต่วันพิพากษาเป็นต้นไป และคดีได้ถึงที่สุดแล้ว แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม หรือเทียบเท่าหรือให้ออกจากราชการ รวมถึงพิจารณาสั่งจ่ายเงินเดือนและค่าเช่าบ้านที่งดจ่ายไว้ ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีถูกพักราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามที่กำหนดในข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ. ๒๕๒๘ มิได้สั่งการใด ๆ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการละเมิดเป็นดอกเบี้ย ตามมูลค่าเงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับและค่าเช่าบ้านที่งดจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย เมื่อความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้พิจารณาสั่งการใด ๆ เกี่ยวกับการสั่งพักราชการภายหลังจากที่คดีอาญาถึงที่สุดแล้ว คำฟ้องข้อหานี้จึงไม่ใช่คดีพิพาท เกี่ยวกับวินัยทหาร แต่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๑/๒๕๖๖)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการ กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร) มีคำวินิจฉัยว่า การดำเนินกระบวนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งลงโทษ ไล่ออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ยกเลิกคำสั่งที่ลงโทษไล่ออกจากราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดี เป็นต้นไป แล้วดำเนินกระบวนการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงให้ถูกต้องใหม่อีกครั้งหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงาน การจราจรและขนส่ง และหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ขอให้ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนในช่วงเวลาที่ถูกลงโทษ ไล่ออกจากราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้อำนวยการสำนักงานการจราจรและขนส่งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนในช่วงเวลาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือทวงถามจำนวน ๒ ครั้ง แต่ผู้อำนวยการสำนักงานการจราจรและขนส่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดี



มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๑๑,๙๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๕๙๙/๒๕๖๖)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า สืบเนื่องจากวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปส่งหลานชายของผู้ฟ้องคดีที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ต่อมา เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ นาฬิกา เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่กำลังรอรับหลานชายของผู้ฟ้องคดีและจะต้องเดินข้ามทางข้ามที่มีน้ำท่วมขังในระดับน้ำมีความสูงประมาณ ๑๕ เซนติเมตร แต่ผู้ฟ้องคดีใส่รองเท้าคัทชูจึงไม่อาจเดินในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังได้ เพราะเกรงว่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่รองเท้าของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง หากผู้ฟ้องคดีถอดรองเท้าออก แล้วเดินข้ามทางข้ามก็เกรงว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงจำต้องปิดป้องความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยซื้อรองเท้าที่สามารถใช้เดินบริเวณที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงได้เป็นเงิน ๓๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้เพื่อบำบัดปิดป้องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่ารองเท้าที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระไปเป็นเงินจำนวน ๓๐๐ บาท ภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควร เมื่อพิจารณาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีโดยตลอดแล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครองมีอำนาจหน้าที่บำรุงรักษาทางระบายน้ำในเขตการปกครองของตนตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๘ การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเสื่อมความสะดวกในการใช้ทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพราะมีน้ำท่วมขังบริเวณทางข้ามอันเนื่องมาจากฝนตกหนักและทางระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในระยะเวลาเพียงไม่นาน ซึ่งลำพังเพียงแต่การเสื่อมความสะดวกในการใช้ทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในวันและเวลาที่เกิดฝนตกหนักนั้น ไม่ถือเป็นการให้บริการสาธารณสุขที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระเกินสมควรกว่าบุคคลทั่วไปแต่อย่างใด คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นที่หน่วยงานทางปกครองต้องรับผิดชอบโดยปราศจากความผิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



ศาลปกครองฯ แต่คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเป็นการกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงรักษาทางระบายน้ำในบริเวณดังกล่าวจนเป็นเหตุให้น้ำท่วมซึ่งบริเวณทางข้ามเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลโดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปเป็นเงิน ๓๐๐ บาท กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๙/๒๕๖๖)

**๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ**

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเท่านั้น ศาลปกครองไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกัน เมื่อคดีนี้เป็นกรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลได้ไปตรวจสอบที่ดินมรดกแต่ไม่สามารถเข้าไปในที่ดินได้เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และบริวารครอบครองที่ดินอยู่ โดยอ้างว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอโอนสิทธิการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายสัมภาระให้พ้นไปจากที่ดินแปลงพิพาท หากฝ่าฝืนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอาจให้เข้าได้เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อปรากฏว่า



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเอกชนทั่วไป มิใช่บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามกฎหมาย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีข้อหานี้ จึงเป็นการกระทำของเอกชนทั่วไป กรณีจึงเป็นคดีพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกัน มิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๘/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นาย อ. พนักงานราชการ ในสังกัดอุทยานแห่งชาติเขาแหลม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำการบุกรุกแผ้วถางที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิทำกิน และอยู่อาศัยตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ในท้องที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๑๘ ตลอดจนทำลายรั้วบ้าน และป้ายเลขที่บ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีย้ายออกจากพื้นที่ พร้อมทุเรียนที่ปลูกไว้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจากการทำลายป้ายบ้านเลขที่ของผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐ บาท ค่าปลูกสร้างรั้วใหม่ เป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท และค่าขาดผลประโยชน์ในการปลูกพืช ได้แก่ ขิง ข่า ขมิ้น และอื่น ๆ เป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า บริเวณพื้นที่พิพาทเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาช้างเผือก ป่าเขาพระฤาษี ป่าเขาบ่อแร่ และป่าห้วยเขย่ง ในท้องที่ตำบลไล่โว่ ตำบลหนองลู ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี และตำบลชะแล ตำบลปิล็อก ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินทำกิน และได้อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาติ ภายใต้กรอบเวลาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาดินในพื้นที่ป่าไม้ หรือตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั้ง การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดระยะเวลาการสำรวจ การครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ท้องที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ราษฎรที่มีพื้นที่ทำกินหรืออยู่อาศัยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ร่วมสำรวจการครอบครองที่ดินตามระยะเวลาที่กำหนดนัดหมาย สำหรับในท้องที่หมู่ที่ ๔ ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี คณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดิน ระดับพื้นที่ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจการครอบครองที่ดิน จำนวน ๔ คน โดยมีราษฎร





แจ้งสำรวจการครอบครองที่ดิน จำนวนทั้งสิ้น ๓๒๔ ราย ทำการสำรวจได้ จำนวน ๔๕๐ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๕,๑๙๔ ไร่ ๑ งาน ๓๕ ตารางวา โดยนาย อ. ได้ยื่นแบบสำรวจการครอบครองที่ดินตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงเห็นได้ว่า กรณีตามฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีเพียงแต่ดำเนินการตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสำรวจการครอบครองที่ดินของราษฎรที่มีพื้นที่ทำกินหรืออาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ โดยยังไม่ได้อนุญาตให้ผู้ใดเข้าครอบครองหรือทำกินในพื้นที่พิพาท แม้ นาย อ. จะเป็นพนักงานราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี แต่การกระทำของนาย อ. เป็นการกระทำโดยส่วนตัว หากใช่เป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของนาย อ. หรือผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องฟ้องนาย อ. โดยตรง และไม่อาจฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีให้ต้องรับผิดชอบแก่ผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๒/๒๕๖๕)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

แม้กรมยุทธโยธาทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะเป็นส่วนราชการที่สังกัดกองทัพบก และกระทรวงกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) จะมีฐานะเป็นกระทรวง อันเป็นหน่วยงานทางปกครอง ส่วนเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งอาจถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้ก็ตาม แต่เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้เครื่องจักรกลเข้าทำการซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่พักอาศัยของผู้ฟ้องคดี โดยมิได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศรบกวนผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายต่อสุขภาพอนามัย มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่มีลักษณะเป็นการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินในการดูแลหรือใช้สอยทรัพย์สินของตนเท่านั้น ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะผู้บังคับบัญชาและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด กรณีพิพาทของผู้ฟ้องคดี



จึงมิใช่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรอันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๑๐/๒๕๖๕)

### กรณีพิพาทอื่น ๆ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นกฎหมายพิเศษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการตักเตือนการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด สำหรับกรณีการมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินนั้น มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้เป็นอำนาจของศาลยุติธรรม คือ ศาลแพ่ง และให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยกฎหมายได้กำหนดขั้นตอนก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาล โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน และหากความเห็นของพนักงานอัยการและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ตรงกัน ก็ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินวินิจฉัยชี้ขาด การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พนักงานอัยการ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามขั้นตอนดังกล่าว จึงไม่มีผลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน แต่เป็นขั้นตอนก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเท่านั้น เมื่อกฎหมายกำหนดให้อำนาจศาลยุติธรรมในการมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ศาลยุติธรรมจึงย่อมมีอำนาจวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการทั้งหมดก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องต่อศาล โดยไม่อาจแยกศาลที่มีอำนาจออกคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินกับศาลที่มีอำนาจตรวจสอบกระบวนการก่อนยื่นคำร้องแยกต่างหากจากกันได้ และไม่ว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยื่นคำร้องต่อศาลให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตกเป็นของแผ่นดินจะเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่ก็ตาม ศาลยุติธรรมย่อมมีอำนาจวินิจฉัยความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งดังกล่าวได้ คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๑/๒๕๖๖)



## ๑.๖ สัญญาทางปกครอง

### ๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

#### (๑) สัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### (๒) สัญญาให้จัดทำบริการสาธารณะ

##### - สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ และเป็นหน่วยงานอื่น ของรัฐ อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งอาจารย์ สัญญาจ้าง ดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะ เป็นสัญญาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำบริการสาธารณะ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๒๓/๒๕๖๕)

สัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยจ้างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในตำแหน่ง นักวิจัยชำนาญการ หน่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบัน ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จ้างผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย ชำนาญการพิเศษ หน่วยสารอาหาร ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหาร และจ้างผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นสัญญาที่ให้การจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บรรลุผล จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๖/๒๕๖๖)



(๓) สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากมีลักษณะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

(๑) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่ให้เอกชนเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง

(๑.๑) สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

เมื่อมหาวิทยาลัยนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม อันเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งอธิการบดี สัญญาจ้างดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทำงานตามอำนาจหน้าที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนด เช่น บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย อันเป็นการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยตรง จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๐๙/๒๕๖๕)

สัญญาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และมีฐานะเป็นกรมในทบวงมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๓๗ จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิทยบริการ เป็นสัญญาที่มีลักษณะให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินงานหรือเข้าร่วมจัดทำ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

บริการสาธารณะตามภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๒๗/๒๕๖๕)

สัญญาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้ เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และเป็นสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๕๖/๒๕๖๖)

สัญญาที่มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาสถิติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และมีลักษณะเป็นสัญญาที่จ้างให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษา จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๖/๒๕๖๖)

#### (๑.๒) สัญญาจ้างบุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ

สัญญาจ้างปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน โดยให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ รวมทั้งมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง สัญญาดังกล่าวจึงมีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองและมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินงานในการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรง อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๒/๒๕๖๕)

การที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอันเป็นส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม และเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สัญญาจ้างดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์



ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการศึกษาโดยตรง จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๒/๒๕๖๕)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการขั้นสูงด้านการพยาบาลตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสภากาชาดไทยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านการพยาบาล อันถือได้ว่าเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครอง จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นบุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ได้ทำสัญญาทดลองปฏิบัติงานบุคลากรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะตามกิจการหรืออำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๒/๒๕๖๖)

### (๑.๓) สัญญาจ้างปรับปรุงข่าวสารบรรจุลงเพื่อลดค่าครองชีพผู้บริโภค

การที่องค์การคลังสินค้าซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๔๙๘ มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ในการทำกิจการทั้งปวงเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ทำสัญญาจ้างปรับปรุงข่าวสารบรรจุลงเพื่อลดค่าครองชีพผู้บริโภคกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีข้อสัญญากำหนดว่า องค์การคลังสินค้า จะส่งมอบข่าวสารจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกหรือโครงการอื่น ๆ ที่บรรจุกระสอบป่านให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อนำไปปรับปรุงข่าว บรรจุลง และส่งมอบจนถึงสถานที่หรือร้านค้าถูกใจตามที่ องค์การคลังสินค้ากำหนด โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องปรับปรุงข่าวให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ และต้องมีน้ำหนักครบถ้วน บรรจุลงในถุงที่กำหนด ปิดผนึกถุงให้เรียบร้อย รวมถึงต้องส่งมอบไปยังสถานที่ตามข้อกำหนดของสัญญา ประกอบกับมีข้อสัญญากำหนดให้ องค์การคลังสินค้านี้มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นหลัก สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะ



เป็นสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเอกชนเข้าร่วมในการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การคลังสินค้า อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑/๒๕๖๕)

#### (๑.๔) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า

กรณีฟ้องว่า การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติไม่ขยายกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว นั้น เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดให้ได้มาจัดส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีลักษณะเป็นงานบริการสาธารณะ อันถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการกิจการทางปกครอง จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และเป็นสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะ อันเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๒/๒๕๖๖)

(๒) กรณีเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองเนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็นต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล

- สัญญาซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับบำรุงซ่อมแซมรถไฟเพื่อใช้ในการรับขนส่งคนโดยสาร สินค้า และพัสดุภัณฑ์

การที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และเป็นหน่วยงานทางปกครอง





ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทำสัญญาซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Brake Unit ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากผู้ฟ้องคดีเพื่อนำมาบำรุงซ่อมแซมรถไฟเพื่อใช้ในการรับขนส่งคนโดยสาร สินค้า และพัสดุภัณฑ์ สัญญาซื้อเครื่องอะไหล่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็นเพื่อใช้ในการจัดทำบริการสาธารณะตามวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทยฯ จึงเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒/๒๕๖๕)

**๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครองมากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาทเป็นสัญญาทางปกครองแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด**

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มหาวิทยาลัยทักษิณ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการไม่จ่ายงานสอนและประเมินผลงานให้ไม่ผ่านเกณฑ์ และขอให้มอบหมายภาระการสอนชั้นต่ำและมอบหมายภาระหน้าที่ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งยุติหรือเพิกถอนกระบวนการประเมินผลงานจนกว่าจะมีเกณฑ์ที่มาจากมอบหมายภาระการสอนชั้นต่ำ เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๕๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้มีการเลื่อนเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นร้อยละ ๕ และให้กำหนดให้มีการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยปีละ ๒ ครั้ง เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๑๐๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))





## ๖) แนววินิจฉัยกรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง**

### ๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง

ข้อพิพาทตามสัญญาค้ำประกันซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาหลัก ควรต้องดำเนินการกระบวนการพิจารณาไปยังศาลที่มีเขตอำนาจเดียวกันกับศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลัก ดังนั้น เมื่อสัญญาปรับปรุงข่าวสารบรรจุลงเพื่อลดค่าครองชีพผู้บริโภค ระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับองค์การคลังสินค้า เป็นสัญญาทางปกครองซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาค้ำประกันสัญญาดังกล่าวจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองด้วย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑/๒๕๖๕)

### ๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓) สัญญารับดูแลรักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญาจำนำ เพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

### ๑) สัญญาจ้างแรงงาน

โรงเรียนพยุหะวิทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมิใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่อ



อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจเป็นหน่วยงานทางปกครองได้ หากได้กระทำการใดโดยใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้แก่ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ นอกจากนี้ การดำเนินการของโรงเรียนเอกชนย่อมเป็นเรื่องของนิติบุคคลเอกชนที่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายเอกชน เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะวิทยาในขณะนั้น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) บังคับ ช่มชู้ หลอกลวงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองสละลายมือชื่อในหนังสือขอลาออกจากการเป็นครู เป็นการเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ใช่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองอันจะถือว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่สัญญาจ้างครูระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตกลงว่าจะทำงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงว่าจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ ดังนั้น นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นนิติสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง สัญญาจ้างดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างแรงงาน เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกถอนคำสั่งที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองลาออกจากการเป็นครู และให้จ่ายค่าชดเชยรวมทั้งค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดจากการไม่ได้ทำงาน กรณีจึงเป็นคดีพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นกรณีที่ไม้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐/๒๕๖๕)

## ๒) สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ต้อนรับของกรุงเทพมหานคร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๓) สัญญากู้ยืม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

## ๔) สัญญาซื้อขาย

### (๔.๑) สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แม้สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จะเป็นการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ที่เทศบาลเมืองบ้านหมี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองอาจนำไปใช้สนับสนุนการดำเนินการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นบ้างก็ตาม แต่ก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือสัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เป็นการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะโดยตรง หรือมีข้อกำหนดพิเศษในสัญญาที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินกิจการทางปกครองหรือบริการสาธารณะบรรลุผล หรือเป็นสัญญาจัดซื้อหรือจัดหาเครื่องมือสำคัญที่จำเป็นต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล อันจะถือว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔ และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๖/๒๕๔๗ (ประชุมใหญ่) สัญญาซื้อขายดังกล่าวจึงเป็นสัญญาซื้อขายทั่วไปและมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่งที่มีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘/๒๕๖๖)

### (๔.๒) สัญญาการใช้น้ำประปา

สัญญาการใช้น้ำประปาซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำประปาของการประปานครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่กระทำกับผู้ฟ้องคดี แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยมีสำนักงานประปาสาขามีนบุรี เป็นสำนักงานสาขาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่มีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองก็ตาม แต่ลักษณะของสัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพียงให้ได้มาซึ่งน้ำประปาเพื่อใช้ในการส่วนตัวโดยเฉพาะของผู้ฟ้องคดี โดยไม่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการหรือร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค ซึ่งแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขของสัญญาเพียงฝ่ายเดียว แต่ก็เป็นการกำหนดแบบของสัญญาตามปกติของผู้ประกอบการโดยทั่วไป มิได้มีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ มิได้ใช้อำนาจทางปกครอง



และไม่มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้อำนาจทางปกครองแต่อย่างใด สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่คู่สัญญามุ่งผูกพันบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค อันมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๔/๒๕๖๖)

## ๕) สัญญาเช่า

### (๕.๑) สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อยู่ออาศัย

แม้สัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อยู่ออาศัยระหว่างกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองเป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง และจัดทำสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังก็ตาม แต่สัญญาดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่มีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐเพื่อให้การดำเนินการบริการสาธารณะบรรลุผล สัญญาเช่าที่ดินดังกล่าวจึงมิใช่สัญญาทางปกครอง แต่เป็นสัญญาทางแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕/๒๕๖๕)

### (๕.๒) สัญญาเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบการค้าและอยู่อาศัย

แม้สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ระหว่างเทศบาลเมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) กับนาง ส. และบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับนาย ณ. จะมีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่เมื่อวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าของอาคารพิพาทให้เอกชนเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบการค้าและอยู่อาศัยตามปกติวิสัยภายใต้ข้อกำหนดตามสัญญา อันเป็นการดำเนินการหารายได้ในทางพาณิชย์กรรมของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น นิติสัมพันธ์ในกรณีนี้จึงเป็นการดำเนินการทางแพ่งทั่วไป และมีลักษณะมุ่งผูกพันนิติสัมพันธ์กันด้วยใจสมัครบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่หน่วยงานทางปกครองหรือบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐตกลงให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะโดยตรง สัญญาดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่ง มิใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๖๕)



### (๕.๓) สัญญาเช่าอาคารห้องน้ำเพื่อดำเนินกิจการในเชิงพาณิชย์

สัญญาเช่าอาคารห้องน้ำบริเวณลานจอดรถตลาดจุดผ่านแดนถาวร บ้านเขาดิน ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับเทศบาล ตำบลคลองหาด (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีสาระสำคัญเป็นการให้ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ให้เช่า ได้รับผลประโยชน์ เป็นเงินค่าตอบแทนการใช้ที่ดินพร้อมอาคารห้องน้ำของผู้ถูกฟ้องคดี ส่วนผู้ฟ้องคดีได้รับผลประโยชน์ เป็นสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารห้องน้ำเพื่อนำออกให้บริการแก่บุคคลทั่วไปใช้บริการห้องน้ำ โดยผู้ฟ้องคดี เป็นผู้เก็บค่าบริการ นิติสัมพันธ์ตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีนี้จึงเป็นการดำเนินกิจการ ในเชิงพาณิชย์ของผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นธุรกรรมทางแพ่งทั่วไป โดยคู่สัญญามุ่งผูกพันตนด้วยใจสมัคร บนพื้นฐานแห่งความเสมอภาค ทั้งมิได้มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นสัญญาทางแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐๘/๒๕๖๕)

### ๖) สัญญารับขนคนโดยสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๗) สัญญารับจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๘) สัญญาเช่าซื้อ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๙) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง

(๙.๑) สัญญาจ้างจัดสร้างแบบจำลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และสัญญาจ้าง จัดทำต้นไม้เสมือนจริงเพื่อประกอบการจัดสร้างแบบจำลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

แม้สัญญาจ้างจัดสร้างแบบจำลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทองคำ เกลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสัญญาจ้างจัดทำต้นไม้ เสมือนจริงเพื่อประกอบการจัดสร้างแบบจำลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ดังกล่าวระหว่างสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ถูกฟ้องคดี) กับผู้ฟ้องคดี จะมีคู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง



เป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่โดยที่มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น เมื่อสัญญาที่พิพาทมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดสร้างแบบจำลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทองคำ และจัดทำต้นไม้เสมือนจริงเพื่อประกอบการจัดสร้างแบบจำลองดังกล่าวอันเป็นสังหาริมทรัพย์ ซึ่งไม่ใช่การดำเนินกิจการทางปกครองอันเป็นภารกิจหลักตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี หากแต่เป็นสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างตกลงทำงานที่จ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างแก่ผู้ฟ้องคดีตามผลสำเร็จของงาน ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สัญญาที่พิพาทจึงเป็นสัญญาทางแพ่งทั่วไป ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

**(๙.๒) สัญญาร่วมดำเนินงานโครงการบริการระบบเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (Automated Teller Machine : ATM) ในระบบ ATM POOL ของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)**

สัญญาร่วมดำเนินงานโครงการบริการระบบเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (Automated Teller Machine : ATM) ในระบบ ATM POOL ของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แม้จะมี ธ.ก.ส. (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. ๒๕๐๙ และเป็นรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการคลังซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร สำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม อันมีสถานะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เป็นคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็อาจประกอบกิจการทางธุรกิจเชิงพาณิชย์ภายในขอบเขต ของกฎหมายจัดตั้งเพื่อแสวงหาผลกำไรได้เช่นเดียวกับเอกชน ดังนั้น เมื่อสัญญาพิพาทมีลักษณะ เป็นการตกลงให้ผู้ฟ้องคดีร่วมดำเนินงานจัดทำระบบเครื่องถอนเงินอัตโนมัติในระบบเอทีเอ็มพูล ให้สามารถรองรับระบบเอทีเอ็มชิปการ์ด และบัตรเดบิตวีซ่าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่าย ค่าตอบแทนเป็นส่วนแบ่งรายได้จากการใช้บริการของลูกค้าตามสัดส่วนที่ตกลงกัน อันมีลักษณะ เป็นการตกลงให้ผู้ฟ้องคดีร่วมพัฒนาระบบการให้บริการลูกค้าเพื่อเพิ่มอัตราการแข่งขัน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของผู้ถูกฟ้องคดีให้สามารถใช้บริการเบิกเงินสดได้สะดวก ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ไม่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดี ดำเนินภารกิจภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯ อีกทั้งไม่มีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นสัญญาที่ผู้ผูกฟ้องคดีมอบให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการหรือเข้าร่วมดำเนินการบริการสาธารณะ โดยตรงหรือเข้าร่วมดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะกับผู้ผูกฟ้องคดี และไม่มีข้อกำหนดซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐ อันจะเป็นสัญญาทางปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๘/๒๕๖๕)

### (๙.๓) สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารโรงพยาบาลของรัฐ

สัญญาจ้างเหมาผู้ฟ้องคดีทำความสะอาดอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารอำนวยการของโรงพยาบาลทุ่งสง ซึ่งต่อมาโรงพยาบาลทุ่งสงได้เปิดใช้อาคารใหม่ คือ ตึกอุบัติเหตุและวินิจฉัยโรค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งสง (ผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำความสะอาดอาคารดังกล่าวไปพลางก่อนแล้วจะจัดทำสัญญาจ้างฉบับใหม่ ในภายหลัง กรณีถือได้ว่าการว่าจ้างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีทำความสะอาดพื้นที่ภายใน ตึกอุบัติเหตุและวินิจฉัยโรคด้วย เมื่อการว่าจ้างให้ทำความสะอาดภายในอาคารโรงพยาบาลมีลักษณะ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล สัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดดังกล่าวจึงเป็นสัญญาจ้างทำของในทางแพ่งทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้มีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะหรือเข้าร่วมจัดทำบริการสาธารณะ ที่จะถือว่าเป็นสัญญาทางปกครองตามบทนิยามสัญญาทางปกครองในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

### ๑.๗ การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ

#### ๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดิน เนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๒๕ ตารางวา โดยที่ดินบางส่วนอยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ผูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบ





โครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ บางละมุง ๒-จอมเทียน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ แปลงสำรวจเลขที่ A ๐๙๙ และตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ตัดตอนระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ระยอง ๒-อ่าวไผ่ ลงที่สถานีไฟฟ้าย่อยบางละมุง ๒ และเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ตัดตอนระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ ระยอง ๒-บ่อวิน ลงที่สถานีไฟฟ้าย่อยบางละมุง ๒ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ แปลงสำรวจเลขที่ A ๐๔๑ โดยระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งสองพาดผ่านบริเวณกลางที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ แปลงสำรวจเลขที่ A ๐๔๑ ถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติยืนราคาค่าทดแทนและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองระยอง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๓๔/๒๕๖๔ ส่วนแปลงสำรวจเลขที่ A ๐๙๙ ถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเนื้อที่ ๕ ไร่ ๗๗.๕ ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนและแจ้งสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและค่าเสื่อมราคาในที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๑๐๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๒/๒๕๖๖)

### ๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

ข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพิ่มจากบำนาญปกติสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่โอนมาเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งได้ออกหรือพ้นจากราชการก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีคำนวณเงินเพิ่มจากบำนาญปกติตามข้อ ๓๑ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ ถือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๐๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเกษียณอายุเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตตามข้อบังคับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีต แต่เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีสิทธิได้รับตามข้อบังคับดังกล่าว และไม่ดำเนินการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามต้นทุนการบริการในอดีตให้เป็นไปตามที่กำหนดตามข้อบังคับพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๔/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพิ่มขึ้นอีก ๑๓๐,๐๐๐ บาท กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๐/๒๕๖๖)



## ๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ

๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการหนึ่งอย่างใด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

เมื่อผู้มีอำนาจหน้าที่ในการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ อัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี ประกอบกับในส่วนของบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมิได้บัญญัติรับรองหลักเกณฑ์ให้การยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่คงรับรองไว้เพียงการตรวจรับคำกล่าวหา การแสวงหาข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐาน การไต่สวน การมีความเห็นหรือวินิจฉัย การให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ โดยให้ถือว่าบรรดาที่ดำเนินการไปโดยชอบอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นอันใช้ได้ หรือมีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๑๙๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๙๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวเท่านั้น นอกจากนี้ ยังบัญญัติให้กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติให้ยื่นคำร้อง คำฟ้องต่อศาล หรือมอบอำนาจให้พนักงานไต่สวนหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทน หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้และให้ดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ตามมาตรา ๑๙๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน



ดังนั้น การดำเนินการภายหลังจากที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นมา

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ร้อง) ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินในพื้นที่ตำบลเกาะช้างใต้ กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการยื่นคำร้องหลังจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับแล้ว และกรณีไม่มีบทบัญญัติหรือบทเฉพาะกาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวรับรองให้ผู้ร้องมีหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวได้ในขณะที่ยื่นคำร้องต่อศาล กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองจะรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๑๒/๒๕๖๕)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ

การยื่นคำร้องของผู้ร้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีมิได้มีลักษณะเป็นการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันจะทำให้เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๗๗/๒๕๖๕)



## ๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการกระทำทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

### ๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการทหาร และคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยปลัดกระทรวงกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการ แม้จะเป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อกรณีดังกล่าวเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนคำขอให้กองบัญชาการกองทัพไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับราชการในสังกัดเดิม (ตำแหน่งอัตราพันตรี) และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งคืนสิทธิในการครองยศทางทหารและรับราชการของผู้ฟ้องคดีที่เสียไปจากการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ข้างต้นนั้น ถือเป็นการดำเนินการที่สืบเนื่องหรือเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เช่นเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๐/๒๕๖๕)

### ๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

การที่ประธานศาลฎีกา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในงานของศาลยุติธรรมเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมและเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบของทางราชการกำหนดไว้ และโดยที่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงดังกล่าว เป็นกรณีที่สืบเนื่องมาจากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม



ที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดว่าเป็นไปโดยชอบหรือไม่ โดยคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเห็นว่ามิมีมูลตามที่มีการกล่าวหา กรณีจึงต้องดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี โดยมีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงต่อไป อันเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหา ซึ่งจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ ก็จะต้องรายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาที่กฎหมายกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยหรือไม่ เพื่อที่จะนำไปสู่การออกคำสั่งลงโทษทางวินัยต่อไป ดังนั้น เมื่อการสอบสวนข้อเท็จจริงได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ในขณะที่ยังฟ้องคดี ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และต่อเนื่องมาจนถึงผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศาลยุติธรรม จึงถือได้ว่าเป็นการดำเนินการทางวินัยที่สืบเนื่องกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน พ.ศ. ๒๕๔๔ กรณีจึงถือว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงผู้ฟ้องคดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการของ ก.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๓/๒๕๖๕)

### ๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษ

#### ๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว

แม้การจดทะเบียนการหย่า “ตามคำสั่งศาล” และการออกใบสำคัญการหย่าของผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว (ผู้ถูกฟ้องคดี) จะเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณามาตรา ๔ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ เห็นได้ว่า คดีที่เกี่ยวข้องกับการสมรส สหิทธิและหน้าที่หรือความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา บิดามารดาและบุตรไม่ว่าในทางใดซึ่งพิพาทกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ทั้งหมด คดีที่เกี่ยวข้องด้วยสถานะและความสามารถของบุคคลเกี่ยวกับครอบครัว หรือส่วนได้เสียของผู้เยาว์ซึ่งพิพาทกันตามประมวลกฎหมายแพ่ง



และพาณิชย์ ในบรรพ ๑ มาตรา ๒๑ ถึงมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ และในบรรพ ๖ มาตรา ๑๖๑๐ มาตรา ๑๖๑๑ มาตรา ๑๖๘๗ และมาตรา ๑๖๙๒ รวมทั้งคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว ย่อมถือเป็นคดีครอบครัวที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ทั้งสิ้น ดังนั้น กรณีฟ้องว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจดทะเบียนการหย่า “ตามคำสั่งศาล” และออกใบสำคัญการหย่า ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาย บ. ไม่เป็นไปตามสัญญา ประนีประนอมยอมความ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีที่ไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากนาย บ. ได้ อันเป็นการกล่าวอ้างความไม่สมบูรณ์ของการจดทะเบียนการหย่า “ตามคำสั่งศาล” ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับสถานะของบุคคลหรือครอบครัว จึงต้องให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ คือ ศาลยุติธรรม วินิจฉัยความไม่สมบูรณ์ของการจดทะเบียนการหย่าดังกล่าว คดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๓๐/๒๕๖๔)

แม้คำสั่งไม่รับจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมจะเป็นการใช้อำนาจของนายทะเบียนตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พุทธศักราช ๒๔๗๘ ประกอบกับข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เมื่อคดีนี้มีมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ประสงค์จดทะเบียนรับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นบุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวฯ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวฯ อีกทั้ง การรับบุตรบุญธรรมเป็นกรณีที่อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว กรณีพิพาทในคดีนี้จึงเป็นคดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใด ๆ ในทางศาลเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว อันเป็นคดีครอบครัวตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวตามมาตรา ๑๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๓๗/๒๕๖๕)



## ๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการองค์การตลาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากการเป็นพนักงานองค์การตลาด และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของประธานกรรมการองค์การตลาดที่ให้ปรับโทษผู้ฟ้องคดีจากปลดออกเป็นให้ออกจากการเป็นพนักงานองค์การตลาดนั้น โดยที่องค์การตลาดซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีเป็นองค์การของรัฐบาลตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาด พ.ศ. ๒๔๙๖ องค์การตลาดจึงเป็นรัฐวิสาหกิจตามบทนิยามในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รองผู้อำนวยการองค์การตลาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และประธานกรรมการองค์การตลาดที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาในคำฟ้องซึ่งเป็นข้อพิพาทในคดีนี้ เป็นการดำเนินการทางวินัย การพิจารณาอุทธรณ์ รวมทั้งการเลิกจ้างพนักงาน ตามข้อบังคับองค์การตลาดว่าด้วยการทำงานขององค์การตลาด พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยข้อบังคับดังกล่าว ข้อ ๔ กำหนดนิยามคำว่า “พนักงาน” หมายความว่า ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และคำว่า “สภาพการจ้าง” หมายความว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นใดขององค์การ หรือพนักงาน อันเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน ดังนั้น คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้าง หรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๒๓๔/๒๕๖๔)

แม้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๑๙ อันถือว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองและผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายทางละเมิดเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นคดีพิพาทอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงานที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา





หรือมีคำสั่งของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเข้าข่ายยกเว้นที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา หรือมีคำสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ. ๑๗๐/๒๕๖๔)

โรงเรียนพยุหะวิทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงมิใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจเป็นหน่วยงานทางปกครองได้หากได้กระทำการใดโดยใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้แก่ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ นอกจากนี้ การดำเนินการของโรงเรียนเอกชนย่อมเป็นเรื่องของนิติบุคคลเอกชนที่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายเอกชน เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะวิทยาในขณะนั้น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) บังคับ ช่มชู้ หลอกหลวงให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองลงลายมือชื่อในหนังสือขอลาออกจากการเป็นครู เป็นการเลิกสัญญาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ใช่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองอันจะถือว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง นอกจากนี้ สัญญาจ้างครูระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตกลงว่าจะทำงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตกลงว่าจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ ดังนั้น นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นนิติสัมพันธ์ในฐานะนายจ้างกับลูกจ้าง สัญญาจ้างดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างแรงงาน เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกถอนคำสั่งที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองลาออกจากการเป็นครู และให้จ่ายค่าชดเชยรวมทั้งค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดจากการไม่ได้ทำงาน กรณีจึงเป็นคดีพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงาน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นกรณีที่มิอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๐/๒๕๖๕)





กรณีฟ้องว่า ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อบังคับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล เงินค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นของธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ มีคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี และบันทึกประวัติการลงโทษทางวินัยไว้ในประวัติการทำงานของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เนื่องจากการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีในการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีดังกล่าว เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดี นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงอยู่ในฐานะลูกจ้างกับนายจ้างที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นการกำหนดความสัมพันธ์หรือสภาพการจ้างระหว่างกันไว้ และโดยที่มาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้รัฐวิสาหกิจทั้งหลายต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ เว้นแต่รัฐวิสาหกิจนั้นได้รับการยกเว้นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการยกเว้นแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น กรณีตามคำฟ้องจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างสืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๒๐/๒๕๖๕)

### ๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร

กรณีฟ้องว่า การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชอุดม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มิได้พิจารณาหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน เป็นการละเลยต่อหน้าที่นั้น แม้กรณีดังกล่าวจะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ



โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำฟ้องแล้ว เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะได้แย่งคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการพิจารณาคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้พิจารณาหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อันเป็นข้อพิพาทที่เป็นคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๑/๒๕๖๔ และที่ คร. ๑๑๙/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ของอธิบดีกรมศุลกากรที่เพิกถอนการพิจารณาอนุมัติหลักการได้สิทธิลดอัตราอากรตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ ของผู้ฟ้องคดี นั้น กรณีเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการโต้แย้งคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๒๔/๒๕๖๔)

กรณีเทศบาลเมืองมาบตาพุด (ผู้ฟ้องคดี) ประสงค์จะได้แย่งคัดค้านคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด จังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่วินิจฉัยไม่รับอุทธรณ์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เสียภาษี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีพิจารณาคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำร้องคัดค้าน ซึ่งกฎหมายถือว่าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับคำร้องคัดค้านของบริษัทฯ การที่ผู้ฟ้องคดีส่งคำอุทธรณ์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณา จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ



ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีพิจารณาคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีของบริษัทฯ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และไม่ต้องคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่บริษัทฯ ชำระมาแล้วแต่อย่างใด คดีนี้จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีคำขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้เสียภาษี และให้รับคำอุทธรณ์ของผู้เสียภาษีไว้พิจารณาต่อไป เมื่อประเด็นในการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีและผู้เสียภาษีตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ และเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คดีนี้จึงเป็นคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑/๒๕๖๕)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งแจ้งรายการประเมินและเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และให้นายกเทศมนตรีนครสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผู้ฟ้องคดีชำระไว้เกินให้แก่ผู้ฟ้องคดี แม้จะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะโต้แย้งคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผลการพิจารณาคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดี และผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี รวมทั้งขอคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผู้ฟ้องคดีชำระไว้เกิน กรณีจึงเป็นคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และคดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๕/๒๕๖๕)



เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ทำคำร้องเป็นหนังสือขอให้สรรพสามิตพื้นที่ระยอง ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มจากกรณีชำระภาษีสรรพสามิตย้อนหลังให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุมัติให้งดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำวินิจฉัยยกคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กรณีเป็นการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานในการวินิจฉัยคำร้องของดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามมาตรา ๑๓๘ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องโต้แย้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงเป็นคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๖๗/๒๕๖๕)

#### ๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อการกระทำอันเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรและการออกแบบผลิตภัณฑ์ แต่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีคำสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าได้อนุญาตให้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าตามที่ผู้ฟ้องคดีได้คิดค้นไว้ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ แม้คดีนี้จะป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่การจะพิจารณาคดีนี้ศาลจะต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์เป็นสำคัญ คดีนี้จึงเป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นข้อยกเว้น



ไม่ให้คดีดังกล่าวอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๘๗/๒๕๖๔)

#### ๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพิกเฉยไม่ดำเนินการลบข้อมูล อันเป็นเท็จของผู้ฟ้องคดีในเว็บไซต์กรมบังคับคดีที่ระบุในรายงานการตรวจสอบของกรมบังคับคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงสืบเนื่องมาจากกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ กรมบังคับคดีในการดำเนินการในคดีล้มละลาย โดยการโฆษณาคำพิพากษาของศาลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สาธารณะตามมาตรา ๑๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ดำเนินการไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง ผู้ฟ้องคดีก็ชอบ ที่จะยื่นคำร้องขอต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งต่อไป คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจ พิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลายตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจ พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๒๕/๒๕๖๔)

#### ๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

กรณีฟ้องว่า นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยสร้างหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอน อันเป็น อุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาล



เพิกถอนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งหมดในประกาศดังกล่าว โดยให้เอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยเสรี กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติจำกัดอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองไว้โดยมีข้อความว่า ...ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ แสดงให้เห็นว่าคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น มิได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองเสียทั้งหมด ซึ่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใด ยังคงได้รับความคุ้มครอง โดยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือความเสียหายสามารถนำคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมได้ตามมาตรา ๑๙๔ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่บาดออกไปในวงกว้าง และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปเป็นระยะ ต่อมาได้มีการออกข้อกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กำหนดเรื่องมาตรการเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไว้ในข้อ ๕ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ปฏิบัติการช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเร่งรัดเตรียมความพร้อมและบูรณาการการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการกระจายและแจกจ่ายวัคซีน รวมทั้งการใดที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ออกประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดตามข้อ ๕ ของข้อกำหนดดังกล่าว โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งในเรื่องของการจัดหาวัคซีน กำหนดองค์กรที่ทำหน้าที่จัดหาและนำเข้าวัคซีน รวมถึงมาตรการอื่น ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างเป็นข้อพิพาทในคดีนี้ เมื่อประกาศดังกล่าวออกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามข้อ ๕ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๑๕





พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงถือว่าเป็นประกาศที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว บัญญัติให้บรรดาข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำตามพระราชกำหนดดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง อันเป็นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้การกระทำ ทางปกครองตามพระราชกำหนดดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ดังนั้น การฟ้องว่าประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นประกาศ ที่ออกเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามข้อ ๕ ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณา พิพากษาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๒๑/๒๕๖๔)

## ๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็นการกระทำ ทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

### ๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล

#### ๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๓) งานทางนโยบาย

กรณีฟ้องว่า ประธานและคณะกรรมการ (กมธ.) ครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ลำที่ ๒ และลำที่ ๓ ในราคา ๒๒,๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติเห็นชอบ



โครงการจำนวน ๓ ลำ ไว้แล้วเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ให้กองทัพเรือดำเนินการจัดหาเรือดำน้ำในรูปแบบของรัฐบาลต่อรัฐบาล ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าโครงการจัดหา (ซื้อ) เรือดำน้ำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการทุจริต และประเทศอยู่ในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เศรษฐกิจวิกฤต ประชาชนลำบาก ไม่สมควรจัดซื้อเรือดำน้ำในขณะนี้ นั้น เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้กองทัพเรือดำเนินการจัดหาเรือดำน้ำในรูปแบบของรัฐบาลต่อรัฐบาล เป็นการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงและการป้องกันประเทศ หรือผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม ซึ่งการกำหนดนโยบายดังกล่าวรัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรณีจึงเป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญในฐานะองค์กรฝ่ายบริหาร มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินกิจการทางปกครอง ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๒๗๕/๒๕๖๔)

โดยที่คณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นคณะบุคคลที่รัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกำหนดให้เป็นผู้ใช้อำนาจทางบริหารของรัฐ โดยอำนาจทางบริหารของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้กระทำการต่าง ๆ นั้น อาจมีแหล่งที่มาจากพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติหรือจากรัฐธรรมนูญก็ได้ โดยในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจทางบริหารของรัฐตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติกระทำการ ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำการอื่นใด เพื่อให้การดำเนินกิจการทางปกครองตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดบรรลุผล ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจทางบริหารของรัฐตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ ออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำการอื่นใด ย่อมเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) หรือ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วแต่กรณี แต่ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจทางบริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญ กระทำการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในความสัมพันธ์กับรัฐสภาหรือการกระทำในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีหาได้กระทำในฐานะที่เป็น “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันไม่ แต่กระทำในฐานะที่เป็น “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน





๒๕๖๓ ซึ่งเห็นชอบให้ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเห็นชอบให้ออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดระลอกใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าน่าเชื่อว่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบรรจุกระบวนการบริหารด้านการใช้จ่ายของรัฐเข้าไว้ในพระราชกำหนดฉบับซึ่งแตกต่างจากประเพณีปฏิบัติของกระทรวงการคลังในอดีตที่ผ่านมา อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยและเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนการรักษาวินัยการเงินการคลัง เมื่อมติทั้งสองครั้ง ดังกล่าวเป็นกรณีที่ถูกผู้ฟ้องคดีใช้อำนาจทางบริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญกระทำการเกี่ยวกับการดำเนินงานทางรัฐสภาเพื่อออกกฎหมายตามที่มาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติไว้ อันเป็นการใช้อำนาจทางบริหารของรัฐตามรัฐธรรมนูญโดยตรง มิใช่การใช้อำนาจทางบริหาร ของรัฐตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติ ออกกฎ คำสั่ง หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้การดำเนินกิจการทางปกครองตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดบรรลุลผล คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๓๐/๒๕๖๕)

#### ๔) การดำเนินการภายในของฝ่ายบริหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ

คดีที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองได้นั้น การกระทำ ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีจะต้องเป็นการกระทำที่เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือการดำเนินการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ ความเป็นอยู่ หรือการประกอบอาชีพของบุคคล ซึ่งอาจออกมาในรูปแบบของคำสั่งทางปกครอง หรือกฎ หรือการปฏิบัติการทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใดที่นอกเหนือจากการออกคำสั่งทางปกครอง และการออกกฎ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้สำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการ บริหารศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการพิจารณา หรือวินิจฉัยคดีทั้งหมดในกระบวนการยุติธรรม โดยให้มีข้อความตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนออันเป็นกฎหมาย กำหนดโทษทางอาญาเกี่ยวกับกรณีวินิจฉัยชี้ขาดคดีของตุลาการ ซึ่งการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว



เป็นการใช้อำนาจในทางบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง นอกจากนี้ การตราหรือแก้ไขกฎหมายเป็นอำนาจทางนิติบัญญัติซึ่งผู้ใช้อำนาจนั้นคือรัฐสภา ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงไปออกคำสั่งบังคับตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจตราหรือแก้ไขกฎหมายได้ กรณีจึงมิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๐/๒๕๖๕)

### ๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร ๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหมายแจ้งอายัดลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งตลิ่งชันในคดีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ตรวจสอบและอายัดบัญชีเงินฝากล่าช้า เป็นเหตุให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษามีบัญชีทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษา เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการบังคับคดีตามคำพิพากษามาตรึมผลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบังคับคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมที่มีอำนาจในการบังคับคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับการบังคับคดีดังกล่าว คดีนี้จึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๖/๒๕๖๕ และที่ ๒๕๖/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องขอให้เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการแก้ไขรายการจดทะเบียนที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในโฉนดที่ดินของนางสาว ว. ให้แก่นาย ท. ซึ่งเป็นผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดตามคำพิพากษาของศาลแพ่ง โดยขอให้เปลี่ยนกลับมาเป็นชื่อของนางสาว ว. ดังเดิม กรณีดังกล่าวเป็นการโต้แย้งกระบวนการบังคับคดีในคดีแพ่ง กรณีจึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๗/๒๕๖๕)



กรณีฟ้องโต้แย้งการที่ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมชน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยตามภาระจำนองในที่ดินตามโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดินให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ เพื่อนำไปสู่กระบวนการขายทอดตลาดที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว ตามมาตรา ๓๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีจึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือดำเนินการกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๐/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องขอให้ศาลวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินตามคำสั่งศาลจังหวัดสระแก้วว่าต้องมีการนำชี้แนวเขตที่ดินและแนวเขตทางสาธารณประโยชน์หรือไม่ เมื่อการดำเนินการรังวัดที่ดินดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการบังคับคดีตามคำพิพากษายอมของศาลจังหวัดสระแก้วที่ให้แบ่งแยกที่ดินพิพาท หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการรังวัดดังกล่าวไม่ถูกต้องอย่างไร ก็ชอบที่จะโต้แย้งคัดค้านต่อศาลจังหวัดสระแก้ว ดังนั้น คำฟ้องในส่วนนี้จึงเป็นข้อพิพาทในขั้นตอนการบังคับคดีทางแพ่ง อันเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือดำเนินการกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๕๗/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องว่าคำพิพากษาของศาลแขวงธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี และไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการพิจารณาพิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นมูลพิพาทในคดีนี้ เป็นการใช้อำนาจตุลาการของศาลยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษารรคดี มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินการกิจการทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘๓/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องว่าคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เนื่องจากยื่นพ้นระยะเวลาการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย สูญเสียสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาวินิจฉัยตามคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่รับคำร้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจตุลาการในการพิจารณารรคดี



ของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม ปราศจากอคติทั้งปวง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญฯ มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง ข้อพิพาทในคดีนี้จึงมิใช่ข้อพิพาททางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๔๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๖/๒๕๖๒)

## ๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์

### ๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา

การที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด (กอจ. ตราด) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีโดยให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งอิหม่าม ประจำมัสยิดนูรุลมุฮายรีน จังหวัดตราด เป็นเวลา ๖ เดือน นับแต่วันที่มิคำวินิจฉัย เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ส่วนการดำเนินการเพื่อให้มีการคัดเลือกอิหม่ามประจำมัสยิดดังกล่าว และการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งอิหม่ามที่ว่างลง เป็นการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๒๖ (๔) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน กรณีจึงเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ในการสอบสวนความประพฤติของผู้ฟ้องคดีในขณะที่ดำรงตำแหน่งอิหม่ามประจำมัสยิดซึ่งเป็นบุคลากรทางศาสนาเกี่ยวกับความประพฤติที่ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนว่ากระทำความผิดตามหลักการของศาสนาอิสลาม และการกำกับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำมัสยิดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ซึ่งเป็นการดำเนินกิจการในทางศาสนาขององค์กรศาสนาตามที่พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามฯ ได้จัดระบบความสัมพันธ์ของบุคคลและระบบการปกครองเพื่อควบคุมดูแลการดำเนินกิจการทางศาสนาตามศาสนบัญญัติที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะตามความเชื่อในศาสนา ซึ่งมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพของบุคคลในการนับถือศาสนาและการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับกิจการทางศาสนา มิใช่เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองที่จะอยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๗๘/๒๕๖๕)



## ๒) การปกครองสงฆ์

บทบัญญัติมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มีเจตนารมณ์ให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีปกครอง ซึ่งเป็นคดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน หรือระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง โดยข้อพิพาทเหล่านั้นเกิดจากการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรืออันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดทางปกครองหรือความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสัญญาทางปกครอง ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้อำนาจทางปกครองอันเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจฝ่ายบริหาร ไม่ใช่อำนาจปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่มีบทบัญญัติให้มหาเถรสมาคมมีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและกฎหมาย เมื่อคดีนี้เป็นกรณีฟ้องว่าพระอธิการ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสผู้มีอำนาจปกครองคณะสงฆ์ในวัด ได้มีประกาศจำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ประกาศรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านขาวโค้ง ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การปกครอง ที่ ๑/๒๕๖๓ ให้พระสงฆ์และผู้ที่อยู่ในวัดปฏิบัติตามประกาศ ดังนี้ ๑. ห้ามไม่ให้ นำเรื่องเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับสมณะไปฟ้องร้องกับญาติโยม ๒. ห้ามไม่ให้เข้าไปบุกรุกที่สาธารณะหรือที่ ๆ มีความขัดแย้งกัน ฯลฯ และมีประกาศรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านขาวโค้ง ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การปกครอง ที่ ๒/๒๕๖๓ ห้ามไม่ให้พระในสังกัดวัดขาวโค้ง เข้าไปอยู่อาศัยในเขตที่สาธารณะ ถ้าเข้าไปอยู่อาศัยก็ให้ออกจากพื้นที่และจัดเก็บหรือถอนเสนาสนะ สิ่งก่อสร้างออกมาจากพื้นที่สาธารณะ ปาโคกพะยอม ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพระภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดดังกล่าวเห็นว่าประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวไม่ชอบด้วยพระธรรมวินัย ขอให้เพิกถอนประกาศทั้งสองฉบับข้างต้น ข้อพิพาทดังกล่าวเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่วางระบบการปกครองคณะสงฆ์ในการดำเนินกิจการทางศาสนา ไม่ใช่ข้อพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๕๑/๒๕๖๔)

### ๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

#### ๑) การออกหมายเรียก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## ๒) การจับกุม

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ร้อยตำรวจโท ต. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พนักงานสอบสวน และตำรวจชุดจับกุม ได้จัดทำเอกสารพยานหลักฐานเกี่ยวกับเงินที่ใช้ในการล่อซื้อยาเสพติด การปฏิบัติการอำพราง เพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด จัดทำรายงานการสืบทราบความเคลื่อนไหวของจำเลย จัดทำบันทึกการจับกุม ภาพถ่ายประกอบคดีในที่เกิดเหตุและแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ และทำการตรวจสอบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ฟ้องคดีและชื่อผู้ครอบครองหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีการเบิกความต่อศาลอันเป็นเท็จในคดีที่ผู้ฟ้องคดีถูกฟ้องเป็นจำเลยในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมต่อไป นั้น เมื่อการดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และตำรวจชุดจับกุมเป็นการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดอำนาจหน้าที่หรือหลักเกณฑ์และวิธีการนำตัวผู้กระทำความผิดทางอาญามาลงโทษ อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๙๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มูลเหตุตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีใช้คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๒/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ “ฉลามขาว” ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ นำกำลังทหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ้านแหลมโพธิ์ โดยเข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือสำราญและกีฬาของบริษัท ค. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๓) และพบว่ามี การขุดร่อนน้ำเพื่อขยายพื้นที่ให้กว้างกว่าเดิมเพื่อนำเรือขนาดใหญ่เข้ามาจอดในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คณะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยการขุดลอกคลอง และสั่งให้ตรวจยึดเครื่องจักรที่กำลังทำงาน จึงเป็นกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามี การกระทำความผิดตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับกำหนดโทษผู้ที่ฝ่าฝืน



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวให้ต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ อันเป็นโทษทางอาญา การกระทำของคณะเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวในการตรวจสอบพื้นที่ การแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รวมถึงการยึดหรืออายัดอุปกรณ์ในการกระทำความผิด เป็นการกระทำในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองตามมาตรา ๒๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ประกอบกับ มาตรา ๒ (๑๖) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญามาลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ อันเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองอย่างใดก็ตาม แม้คำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะกล่าวอ้างว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ เรื่อง การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนประเทศไทย พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคลองจิหลาด ในท้องที่ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓๔ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นกฎที่ไม่อาจนำมาใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็ตาม แต่มิได้โต้แย้งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของกฎดังกล่าว ส่วนคำขอที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้น ก็ล้วนแต่เป็นการกล่าวอ้างความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๑/๒๕๖๕)

### ๓) การปรับ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้แจ้งเบาะแสกรณีนาย ร. แจ้งการฆ่าสัตว์ (สุกร) โดยไม่มีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และไม่มีหนังสือรับรองแหล่งที่มาของสัตว์ อันเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ นำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยอ้างว่าปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้ดำเนินคดีอาญากับนาย ร. รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีไม่ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับแจ้งความนำจับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อที่ผู้ฟ้องคดีจะได้นำไปเป็นหลักฐานขอรับเงินสินบนนำจับหากมีการดำเนินคดีกับนาย ร. จนนำไปสู่การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย อันเป็นการกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การกระทำความผิดตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ฯ



เป็นความผิดที่มีโทษปรับซึ่งเป็นโทษทางอาญา อีกทั้งมีบทบัญญัติที่ให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วย โดยมีบทบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในการเปรียบเทียบความผิดได้ ซึ่งเมื่อผู้ต้องหาได้ชำระเงินค่าปรับตามจำนวน ที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากผู้กระทำความผิดไม่มาให้เปรียบเทียบภายในเวลาที่กำหนดหรือมาให้ เปรียบเทียบแต่ไม่ยินยอมชำระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ก็ให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการต่อไป จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินคดีกับนาย ร. หรือไม่ รวมทั้งกรณี ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ลงลายมือชื่อในช่องผู้รับแจ้งความนำจับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อที่ผู้ฟ้องคดีจะได้นำไปเป็น หลักฐานขอรับเงินสินบนนำจับหากมีการดำเนินคดี จนนำไปสู่การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายนั้น การดำเนินการดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องตรวจสอบว่าการกระทำของนาย ร. เป็นความผิดตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย เนื้อสัตว์ฯ ที่จะต้องนำตัวมาลงโทษทางอาญาหรือไม่ อย่างไร อันเป็นขั้นตอนการดำเนินการเพื่อนำไปสู่ การนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๒๓/๒๕๖๕ และที่ ๔๕๐/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะกรรมการเปรียบเทียบ ได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับให้แก่สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เนื่องจากผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในข้อหา ร่วมกันลักลอบใช้เครื่องมืออวนลากทำการประมงในเขตทะเลชายฝั่งโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็น ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ อันเป็นการทำการประมงโดยฝ่าฝืนพระราชกำหนดการประมงฯ มาตรา ๓๘ มาตรา ๗๑ (๑) และมาตรา ๑๖๖ มีบทลงโทษตามมาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๔๗ ซึ่งมีโทษปรับ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คืนเงิน ค่าปรับดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่พระราชกำหนดการประมงฯ กำหนดให้ผู้ทำการฝ่าฝืน ต่อบทบัญญัติมาตรา ๓๘ มาตรา ๗๑ (๑) และมาตรา ๑๖๖ จะมีโทษปรับทางอาญาตามมาตรา ๑๓๐





และมาตรา ๑๔๗ และกำหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอำนาจในการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิด อันมีโทษปรับทางอาญาดังกล่าว โดยเมื่อผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดได้มีการชำระค่าปรับตามจำนวน ที่คณะกรรมการเปรียบเทียบทำการเปรียบเทียบแล้ว มาตรา ๑๗๐ วรรคสี่ แห่งพระราชกำหนด เดียวกันได้บัญญัติให้ถือว่าคดีเล็กน้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น เมื่อคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าปรับโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว สิทธินาคดีอาญามาฟ้องจึงเป็นอันระงับไป การที่ ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้คืนเงินค่าปรับดังกล่าวจึงเป็นการมีคำขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาให้คืนเงิน ค่าปรับซึ่งเป็นโทษในทางอาญาและมีมูลเหตุมาจากโทษปรับในทางอาญาทั้งสิ้น กรณีเป็นการดำเนินการ ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๓/๒๕๖๖)

#### ๔) การปล่อยชั่วคราว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้น ได้มีคำสั่งให้โอนสำนวนคดีที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ บริษัท น. กับพวก ไว้ที่สถานีตำรวจภูธร เมืองบุรีรัมย์ ในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประมวลกฎหมายอาญา ฐานร่วมกันหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา ไปให้กองบัญชาการ ตำรวจสอบสวนกลาง กองบังคับการปราบปราม เป็นผู้รับผิดชอบสำนวน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้โอนสำนวนคดีดังกล่าว นั้น เมื่อการออกคำสั่ง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และแต่งตั้งพนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนคดีเพื่อทำการสืบสวนสอบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่าง ๆ ให้ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเกี่ยวกับความผิดอาญาตามข้อกล่าวหา และนำตัวผู้กระทำความผิดอาญามาลงโทษ ตามอำนาจหน้าที่ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญากำหนดไว้ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่ไม่ได้มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง บุคคล หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่จะเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เป็นการดำเนินงาน ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่อยู่ในอำนาจควบคุมตรวจสอบของศาลยุติธรรม ดังนั้น



แม้มาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จะไม่ได้บัญญัติว่าคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครองก็ตาม แต่โดยสภาพแล้วคดีเกี่ยวกับการใช้อำนาจดังกล่าว ย่อมไม่ใช่คดีพิพาทที่เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๘/๒๕๖๕)**

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัท บ. ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้างบริษัท บ. ก่อสร้างบ้าน แต่ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินคดีไม่มีความคืบหน้าและคดีใกล้จะขาดอายุความ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งดำเนินการสรุปสำนวนคดีส่งฟ้อง เมื่อกรณีดังกล่าวเป็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี โดยต้องดำเนินการสอบสวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสำนวนการสอบสวนเพื่อเสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑๔/๒๕๖๖)**

กรณีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางคอแหลม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งข้อกล่าวหาและสอบสวนผู้ฟ้องคดีโดยส่อเจตนาไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และจงใจทำให้ผู้ฟ้องคดีเกิดความเสียหายตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๘ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยุติกระทำความผิด ระเบียบการสอบสวน หรือการกระทำใด ๆ ในการสอบสวน และให้ส่งสำนวนการสอบสวนคดีดังกล่าวไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน นั้น เมื่อการแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในความผิดฐานใดฐานหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา และพนักงานสอบสวนดำเนินการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานสรุปสำนวนทำความเข้าใจเสนอพนักงานอัยการว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง จากนั้นพนักงานอัยการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง หรือสั่งสอบสวนเพิ่มเติมตามลำดับขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ล้วนแต่เป็นการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งสิ้น กรณีจึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย



มาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ในอันที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร. ๓๕๘/๒๕๖๔)

เมื่อเหตุพิพาทในคดีนี้เป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และตามกฎหมายโดยเร็วต่อไป จึงเป็นการฟ้องขอให้ลงโทษผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันเป็นการดำเนินการที่สืบเนื่องมาจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๙/๒๕๖๖)

## ๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

การที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งอายัดมิให้จำหน่ายจ่ายโอนรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองคัน และให้ส่งมอบเอกสารและส่งมอบรถยนต์ต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) ประกอบกับมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ และเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น การกระทำความผิดของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการใช้อำนาจของพนักงานสอบสวน



ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๒๙๗/๒๕๖๔)

การที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี สาขาพระพุทธบาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อขออายัดที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี รวมถึงการที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเชียงราย เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งริบที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ล้วนเป็นการดำเนินการตามกระบวนการวิธีพิจารณาทางอาญาเพื่อลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและผู้ได้รับโอนทรัพย์สินนั้นมาโดยไม่สุจริต ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และหากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ก็ต้องถือว่าเป็นความเสียหายอันเนื่องมาจากการดำเนินกระบวนการพิจารณาทางอาญาซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นกัน กรณีมิใช่คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๙๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๐๗/๒๕๖๕)

#### ๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๑๐) อื่น ๆ

การที่เจ้าพนักงานจราจรแจ้งขอหาผู้ฟ้องคดี ฐานจอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๗ (๕) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และออกใบสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติกำหนดโทษในทางอาญา



ส่วนการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถก็เป็นการกระทำส่วนหนึ่งของขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งเป็นมาตรการลงโทษผู้ฟ้องคดีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ อันเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีกฎหมายพิเศษกำหนดขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติไว้เป็นการเฉพาะ มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือดำเนินกิจการทางปกครองตามมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรณีจึงมิใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

**(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๔/๒๕๖๖)**

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีอาญาที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียหาย โดยพนักงานอัยการไม่ดำเนินการยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ทำให้คดีถึงที่สุด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นั้น การยื่นฎีกาหรือไม่ยื่นฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ของพนักงานอัยการในคดีอาญาเป็นการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๔/๒๕๖๖)**

กรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์สั่งฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ นั้น คดีมีมูลเหตุพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฯ ส่วนการใช้อำนาจสั่งฟ้องคดีหรือไม่สั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ เป็นอำนาจโดยแท้ของพนักงานอัยการตามหลักการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา ๑๔๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่พนักงานอัยการจะต้องพิจารณาจากสำนวนและพยานหลักฐานว่าเพียงพอจะสั่งฟ้องเป็นคดีต่อศาลหรือไม่ ตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นขั้นตอนภายหลังจากที่ได้รับสำนวนและความเห็นจากพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๑๔๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อันถือได้ว่าเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น กรณีจึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง และมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลย



ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๒๗๐/๒๕๖๔)

## ๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยผ่อนชำระหนี้เงินกู้รายเดือน ซึ่งผู้ฟ้องคดียินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ระวังการหักเงินเดือน และแจ้งขอยกเลิกหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งท้ายหนังสือฉบับดังกล่าว ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ว่า ดำเนินการตาม MOU ระหว่างธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ทำร่วมกันไว้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังคงหักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีเพื่อนำส่งชำระหนี้ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มาตลอด หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในเรื่องเกี่ยวกับการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุมัติให้ระงับการหักเงินเดือนและแจ้งขอยกเลิกหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนตามโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มีมติให้ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อมูลเหตุพิพาทในคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยผู้ฟ้องคดียินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีเพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนาคารฯ เจ้าหนี้ ตามที่ได้ตกลงกันไว้ กรณีจึงเป็นข้อพิพาทในข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน อันเป็นนิติสัมพันธ์ทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่คดีพิพาทที่เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๕/๒๕๖๖)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



แม้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ และเป็นหน่วยงานทางปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจและหน้าที่ในการ ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง สร้าง จัดหา โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน และจำหน่าย หรือทำนิติกรรมใด ๆ ตลอดจนถึงกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา จัดการ ใช้ และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยมีสำนักงานจัดการทรัพย์สินซึ่งเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังเช่นเอกชนทั่วไปใช้อำนาจในการปกครอง ดูแล รักษาทรัพย์สินของตน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประสงค์จะทำการย้ายศาลเจ้าแม่ทับทิมและอัญเชิญย้ายองค์เจ้าแม่ทับทิมไปประทับยังศาลเจ้าแม่ทับทิม (ชั่วคราว) โดยได้ตั้งสิ่งกีดขวางบริเวณทางเข้าออกและบริเวณโดยรอบของศาลเจ้าแม่ทับทิมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถือกรรมสิทธิ์ และให้ประชาชนสักการะองค์เจ้าแม่ทับทิม ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งใหม่บริเวณอุทยาน ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จึงเป็นการใช้สิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินจัดการทรัพย์สินของตน ดังเช่นเอกชนทั่วไปจัดการทรัพย์สินของตน มิได้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครอง ออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดในทางปกครองแต่อย่างใด คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๕๑๑/๒๕๖๔)

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญให้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาล ซึ่งรวมถึงการฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดชอบได้ แต่การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลตามบทบัญญัติดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับมาตรา ๑๙๗ ที่บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องจากการดำเนินการทางปกครอง โดยอยู่ภายใต้บทบัญญัติในเรื่องอำนาจศาลและเงื่อนไขการฟ้องคดีตามที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติไว้ ซึ่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาในเรื่องที่หน่วยงาน



ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร โดย “หน้าที่” ตามบทบัญญัติดังกล่าวจะต้องเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในทางปกครอง อันมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินการทางปกครอง เมื่อพิจารณาถึงสถานะของสภาพนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แล้ว เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองในการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นนายความ ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพนายความ ควบคุมมรรยาทของนายความ ผดุงเกียรติของสมาชิกสภานายความ จัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกสภานายความที่ได้รับความเดือดร้อน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษแก่ประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัตินายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ดังนั้น กิจกรรมที่ดำเนินการในขอบวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเท่านั้นที่จะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินการทางปกครองที่กฎหมายให้อำนาจไว้ เมื่อคดีนี้เหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์นายความแห่งประเทศไทย จำกัด เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ถึงกำหนดจ่ายของพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่พนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์นายความแห่งประเทศไทย จำกัด ตามที่พนักงานผู้นั้นได้ทำความยินยอมเป็นหนังสือไว้ตามมาตรา ๔๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างหรือเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์นายความแห่งประเทศไทย จำกัด การหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์นายความแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเพียงการใช้อำนาจในการบริหารกิจการภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งไม่ได้ใช้อำนาจทางปกครองหรือเป็นการดำเนินการทางปกครองตามพระราชบัญญัตินายความฯ ในฐานะหน่วยงานทางปกครองแต่อย่างใด ส่วนหนังสือยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หักเงินเดือนหรือเงินพึงได้อื่นใดเพื่อนำส่งชำระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์นายความแห่งประเทศไทย จำกัด นั้นเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมและสัญญาค้ำประกัน รวมทั้งภาระผูกพันอื่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งคู่สัญญาได้ทำข้อตกลงเกี่ยวกับการชำระหนี้ไว้เป็นพิเศษ





เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับชำระหนี้อันเกี่ยวเนื่องจากสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาค้ำประกันนั้น จึงเป็นนิติสัมพันธ์ทางแพ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการหักเงินเดือนของพนักงานเพื่อส่งใช้หนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์นายความแห่งประเทศไทย จำกัด จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๐๐/๒๕๖๕)

## ๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป

### ๑) การรักษาพยาบาล

แม้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จะเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกทั้ง แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยบริการฉีดวัคซีนจะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่การให้บริการของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยบริการฉีดวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน การตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น ตลอดจนการตรวจคัดกรองประชาชนผู้มารับวัคซีนว่าควรได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ และยี่ห้อใด นั้น เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป มิใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย กฎ หรือคำสั่งทางปกครอง อันจะเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๐/๒๕๖๖)

### ๒) การขับรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การดูแลรักษาต้นไม้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การแจ้งความร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐) การตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๑) การเสนอความเห็น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๒) การประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## ๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

แม้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการออกคำสั่งพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีโดยการประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ให้นาง ป. ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ หมายเลข ๑ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ อันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายซึ่งอยู่ภายใต้เจตนาของคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่เนื่องจากกรณีพิพาทเป็นกรณีที่เกิดจากผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เฉพาะในส่วนที่ประกาศให้นาง ป. เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมาตรา ๒๒๖ วรรคหนึ่งและวรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคดีนี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๐/๒๕๖๕)

## ๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ละเลยหน้าที่ไม่ดำเนินการยับยั้งการกระทำของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกเอกชนเพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกเอกชนสำหรับการร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว ต่อคณะอนุกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เมื่ออำนาจในการเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าชี้แจงการดำเนินการตามงบประมาณที่กำหนดไว้ตามโครงการเชิญชวนการร่วมลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เป็นไปตามมาตรา ๑๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับข้อ ๙๗ ของข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ ดังนั้น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะพรรคการเมือง ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกเอกชนสำหรับการร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว ต่อคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติตามกฎหมาย จึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครอง กรณีมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๖/๒๕๖๖)

## ๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ

แม้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสำนักงานอุทยานแห่งชาติไทรโยค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่การดำเนินการก่อสร้างอาคารร้านค้าสำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าประกอบกิจการในอุทยานแห่งชาติ โดยกำหนดค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและค่าเช่าพื้นที่ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นรายเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อุทยานแห่งชาติได้รับผลประโยชน์เป็นเงินค่าตอบแทนจากการดำเนินกิจการท่องเที่ยว และพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ มิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง กรณีฟ้องโต้แย้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนอาคารร้านค้าเดิมและก่อสร้างอาคารร้านค้าทดแทนที่มีขนาดเล็กลง ไม่เป็นไปตามข้อตกลงตามหนังสือเชิญประชุมเพื่อการเจรจาไกล่เกลี่ย จึงมิใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๑/๒๕๖๕)

แม้กรมยุทธโยธาทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จะเป็นส่วนราชการที่สังกัดกองทัพบก และกระทรวงกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) จะมีฐานะเป็นกระทรวง อันเป็นหน่วยงานทางปกครอง ส่วนเจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งอาจถูกฟ้องคดีเป็นคดีต่อศาลปกครองได้ก็ตาม แต่เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้เครื่องจักรกลเข้าทำการซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่พักอาศัยของผู้ฟ้องคดี โดยมีได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิดมลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศรบกวนผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายต่อสุขภาพอนามัย มิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่มีลักษณะเป็นการใช้สิทธิในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินในการดูแลหรือใช้สอย



ทรัพย์สินของตนเท่านั้น ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะผู้บังคับบัญชาและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด กรณีพิพาทของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรอันจะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๑๐/๒๕๖๕)

**๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองกรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาหรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน**

**๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาเกี่ยวพันกัน**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน**

**๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลอื่น ซึ่งมีใช้ศาลปกครอง**

**กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง**

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้อาคารและให้รื้อถอนอาคารพิพาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดยโสธรตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่สั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเป็นประเด็นหลักแห่งคดีที่ศาลต้องวินิจฉัยว่าคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่โดยที่คดีนี้มีประเด็นที่ศาลจำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนว่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารพิพาทนั้นเป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีสามารถอ้างสิทธิได้ หรือเป็นที่ดินของรัฐ



ที่เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์หรือไม่ หากไม่เป็นที่ดินของรัฐหรือที่ดินสาธารณประโยชน์แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อนที่จะได้มีคำสั่งให้ระงับการใช้อาคารหรือรื้อถอนอาคาร ดังนั้น เมื่อประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นเกี่ยวพันที่ต้องวินิจฉัยก่อนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ ศาลปกครองชั้นต้นที่รับคดีไว้จึงมีอำนาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวพันกันที่ต้องวินิจฉัยก่อนนั้นเพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๖๘/๒๕๖๕)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลจังหวัดชลบุรี ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่มีผู้คัดค้านโดยอ้างว่าเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบ และเห็นว่าฝ่ายผู้คัดค้านมีสิทธิในที่ดินดีกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้งดการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้คัดค้านมีสิทธิขอออกโฉนดที่ดินได้บางส่วนตามที่ได้ครอบครองทำประโยชน์ คำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ออกคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ไม่สามารถขอออกโฉนดที่ดินได้ตามคำขอ คำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบดังกล่าว จึงเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเนื่องจากคดีนี้มีประเด็นหลักที่จะต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยมีประเด็นเกี่ยวพันที่จะต้องวินิจฉัยก่อนว่าผู้ฟ้องคดีหรือผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท เพื่อให้สามารถวินิจฉัยประเด็นหลักดังกล่าวได้ ดังนั้น แม้ประเด็นเกี่ยวพันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมก็ตาม ศาลปกครองก็มีอำนาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวพันดังกล่าวได้ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๘๑/๒๕๖๕ และที่ ๘๗๒/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



### กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

เมื่อพิจารณาคำฟ้องประกอบกับคำขอของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลโดยมุ่งประสงค์ให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งไม่รับจดทะเบียนคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นประเด็นหลักแห่งคดี มิใช่ประเด็นฟ้องคดีเพื่อให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นนั้น ตามมาตรา ๑๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแม้ว่าการที่ศาลจะวินิจฉัยในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทจำกัดชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ศาลต้องพิจารณาให้มีความก่อนว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน อันเป็นข้อพิพาทในทางแพ่ง แต่ก็เป็นกรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นข้อหาใดมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน และปรากฏว่ามีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นซึ่งรับคดีไว้มีอำนาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวพันกันที่ต้องวินิจฉัยก่อนนั้นเพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น ข้อพิพาทในคดีนี้ประเด็นหลักแห่งคดีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๗/๒๕๖๖)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ดำเนินการเวนคืนบ้านของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่จ่ายค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของตนแล้วไม่จ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง



ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และศาลปกครองมีอำนาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวพันที่ต้องวินิจฉัยก่อนเพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ แม้ว่าประเด็นดังกล่าวนี้จะอยู่ในอำนาจของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครองก็ตาม ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๒๑/๒๕๖๕)

**๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕



## บทที่ ๔

### เงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง

#### ๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง

๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือการมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกกฎ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ที่กำหนดให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ต้องจัดให้มีเภสัชกรชั้นหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำอยู่สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปิดทำการ เฉพาะส่วนที่กำหนดว่า ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นั้น โดยที่กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อันมีสภาพเป็นกฎ และเป็นกฎที่ออกโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้



อันเนื่องมาจากการออกกฎกระทรวงดังกล่าว จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๔๔/๒๕๖๖)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หอเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน ก. ประสงค์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศโรงเรียน ก. เรื่อง การเก็บเงิน บำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของผู้อำนวยการ โรงเรียน ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งมีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลใด เป็นการเฉพาะ และจัดอยู่ในความหมายของกฎหมายตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อประกาศลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกโดยอาศัยคำสั่งอนุมัติของผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ระบุไว้ชัดแจ้งว่า ให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยเฉพาะหอเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นำเงินบำรุงการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท ไปชำระให้แก่โรงเรียนผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือตู้ ATM ของธนาคารฯ ในระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กรณีจึงอาจมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีให้จำต้องปฏิบัติตาม ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ที่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ คร. ๔๒๒/๒๕๖๔)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

เมื่อผู้ที่มีอำนาจดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ทุกจังหวัดและมีอำนาจประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ใช่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามนัยมาตรา ๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และมาตรา ๔ มาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๕๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๔ และข้อ ๔๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น การฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัด ส. ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๒๘/๒๕๖๖)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเก้าออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๐) เรื่อง การกำหนดร้อยละการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล เพื่อใช้ในการบริหารการเงินสำหรับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ปฏิบัติงานให้กับภารกิจส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมและเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าว เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๗ (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการดำเนินการออกประกาศดังกล่าวโดยให้มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนภายใต้สังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเจาะจง ประกาศดังกล่าวจึงมีสภาพเป็นกฎหมายตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการที่ดำเนินงานภายในสภามหาวิทยาลัยมิใช่ผู้มีหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการออกประกาศดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๘๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๔๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๔๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๕๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๕๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๕๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๕๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๗/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๘๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๙๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๙๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๙๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๙๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๑๐๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๑๐๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) และที่ คบ. ๑๐๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนข้อ ๓ และข้อ ๔ ของประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๗) ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในส่วนที่ใช้คำว่า “ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะนิติการ” โดยให้ใช้คำว่า “ตำแหน่งในสายงานนิติการ” ตามหลักการของกฎหมาย ในระบบแท่งแทน นั้น เมื่อประกาศดังกล่าวครอบคลุมเพียงการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งนิติกร สำหรับระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทยเท่านั้น หากใช้ในการใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ และไม่ปรากฏ ข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งดำรงตำแหน่ง นิติกร ระดับปฏิบัติการ ซึ่งไม่ใช่ระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองย่อมไม่อยู่ในบังคับของประกาศ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๗) ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่จะมิสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๐๙๔/๒๕๖๖)



(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการออกคำสั่ง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกใบอนุญาตให้บริษัท อ. จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับซื้อขี้ยางพารา ก่อสร้างลานตากขี้ยางพารา โกดัง และบ่อบำบัดน้ำกรด เพื่อใช้เป็นโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร (ยางกันถ้วย) และใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. และลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานประกอบกิจการดังกล่าว โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอยู่ใกล้บ้านเรือนของราษฎรและผู้ฟ้องคดี จึงฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แม้คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจะฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตให้บริษัท อ. จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับซื้อขี้ยางพารา (ยางกันถ้วย) ก่อสร้างลานตากขี้ยางพาราฯ แต่เมื่อการประกอบกิจการรับซื้อขี้ยางพารา (ยางกันถ้วย) เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่า หากไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีแล้วก็จะก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยโดยรอบและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายทั่วไป หลักหนึ่งของกฎหมายสิ่งแวดล้อมคือ หลักการป้องกันไว้ก่อน (Precautionary Principle) เพราะหากเกิดความเสียหายขึ้นแล้วอาจยากต่อการเยียวยาแก้ไขหรือถึงขั้นที่ไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ ผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่อาศัยในท้องที่อันเป็นชุมชนท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิมีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติตามมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการออกใบอนุญาตให้บริษัท อ. จำกัด ก่อสร้างลานตากขี้ยางพารา โกดัง และบ่อบำบัดน้ำกรด และใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. และลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานในการดำเนินกิจการดังกล่าว และเมื่อคำขอให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวเป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ



จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๑/๒๕๖๖)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบอัตโนมัติขององค์การบริหารส่วนตำบลแมต ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมต (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยที่ประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคานั้น มีลักษณะเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการอนุมัติสั่งจ้างในกระบวนการเสนอราคาเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามข้อ ๑ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอราคาแทน ประกาศดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองด้วยเช่นกัน กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากประกาศฉบับพิพาท และศาลปกครองมีอำนาจออกคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ ส่วนมาตรา ๑๑๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้ผู้อุทธรณ์ที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือการยุติเรื่องอุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว บทบัญญัติดังกล่าวหาได้มีผลเป็นการจำกัดสิทธิในการฟ้องคดีของผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นสิทธิที่มีอยู่แต่เดิมให้เหลือเพียงสิทธิฟ้องเรียกให้ชดเชยค่าเสียหายได้แต่เพียงอย่างเดียวไม่ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา และได้รับแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๗/๒๕๖๖)



## กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

เมื่อพระราชบัญญัติหนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติให้ศาลพนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นองค์กรหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม มีสิทธิแจ้งให้คณะกรรมการมรรยาทหนายความดำเนินการเกี่ยวกับมรรยาทหนายความได้ โดยเฉพาะในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล หากความปรากฏต่อศาลว่า มีพฤติการณ์อันสมควรให้มีการสอบสวนมรรยาทหนายความ ศาลที่พบพฤติการณ์ดังกล่าวย่อมมีสิทธิแจ้งให้คณะกรรมการมรรยาทหนายความดำเนินการเกี่ยวกับมรรยาทหนายความแก่หนายความผู้นั้นได้ เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ก. หนายความ ในระหว่างการพิจารณาคดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๗๓/๒๕๕๒ ของศาลปกครองสูงสุดที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยไม่ได้แจ้งถึงเหตุผลและความจำเป็นให้ศาลทราบถึงสองครั้ง ย่อมมีผลกระทบต่อระบบการอำนวยความสะดวกในทางปกครองโดยรวม การที่คณะกรรมการสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพหนายความและได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองในการควบคุมตรวจสอบผู้ประกอบการวิชาชีพหนายความได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมมรรยาทหนายความกำหนดไว้ ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือรายงานพฤติกรรมของนาย ก. จนกระทั่งได้มีมติยกคำแจ้งกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี ย่อมทำให้ข้อกล่าวหาดังกล่าวตกไปไม่สามารถคุ้มครองความเดือดร้อนเสียหายจากความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพหนายความได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะหน่วยธุรการของศาลปกครองและมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองตามคำสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๗๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ย่อมมีสิทธินำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งชี้ขาดดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีได้ ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้เช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๙๙/๒๕๖๖)

## กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน ก. ประสงค์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ผู้ถูกฟ้องคดี)





ที่ ๓) แจ้งตามหนังสือลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่อนุมัติให้โรงเรียน ก. เก็บเงินบำรุงการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาท เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อประกาศ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกโดยอาศัยคำสั่งอนุมัติของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่แจ้งตามหนังสือดังกล่าว ระบุไว้ ชัดแจ้งว่า ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยเฉพาะห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นำเงิน บำรุงการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท ไปชำระให้แก่โรงเรียนผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือตู้ ATM ของธนาคารฯ ในระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กรณีจึงอาจมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จำต้องปฏิบัติตาม ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟ้อง ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๒๒/๒๕๖๔)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีฐานะเป็นกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และมีอำนาจได้สวน รวมทั้งวินิจฉัยเพื่อมีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น พนักงานเทศบาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ การมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวย่อมมีผล ตามกฎหมายผูกพันให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ฟ้องคดีต้องพิจารณา โทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติชี้มูลไว้ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนวินัยอีก ศาลย่อมมีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมติชี้มูลความผิดทางวินัย ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยพิจารณาตรวจสอบอำนาจหน้าที่ ขั้นตอนและวิธีการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ซึ่งดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการได้สวนข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้ง รวมทั้งมติชี้มูล ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงว่า ได้ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งศาลย่อมมีอำนาจ คลุพินิจอย่างอิสระที่จะพิจารณาคดีไปตามรูปคดี โดยไม่จำเป็นต้องยึดถือพยานหลักฐานจากสำนวนคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างไรก็ตาม เมื่อมติชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวมิได้มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดี คงมีผลเพียงจำกัดดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณา วินิจฉัยว่าผู้ได้บังคับบัญชากระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อันเป็นการเตรียมการและการดำเนินการ ของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองซึ่งถือเป็นกระบวนการภายใน ศาลไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งเพิกถอน รายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและมติชี้มูลความผิดทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการชี้มูลความผิดแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผล แห่งคำวินิจฉัยของศาล แม้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ แต่การที่ศาลจะวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า คำสั่งของนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านยาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่สั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติชี้มูลความผิด ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีอำนาจยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖๐/๒๕๖๖)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย

**กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ  
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม**

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่กำหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปสำหรับผู้ให้บริการ โครงข่ายโทรทัศน์ระบบเคเบิล นั้น มติดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดแนวปฏิบัติให้ผู้รับใบอนุญาต เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบเคเบิลรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัดและประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการแพร่ภาพแพร่เสียง ทางเคเบิลทีวี ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่าย กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับท้องถิ่นจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอธิบายข้อยกเว้น



การเผยแพร่บริการโทรศัพท์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น ซึ่งสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้แล้วตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรศัพท์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรศัพท์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำหรับกรณีที่มีมติดังกล่าวระบุว่า ให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์ระบบเคเบิลดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กสท. จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการกำหนดค่าปรับทางปกครองให้ชำระในอัตราไม่เกินวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป นั้น ตามรายการการประชุมครั้งดังกล่าวก็ยังไม่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่ามีผู้ใดรวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าได้กระทำการฝ่าฝืนต่อประกาศดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์ระบบเคเบิลรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าทราบว่า หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไปในลักษณะอย่างไรได้บ้างเท่านั้น มิใช่คำเตือนเป็นหนังสือก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เพื่อให้มีการกระทำหรือละเว้นกระทำตามคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด ส่วนหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ส่วนที่สุด ที่ สทท ๔๐๐๒/ว ๑๗๖๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น เป็นเพียงหนังสือแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าทราบ ฉะนั้นมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงมิใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์ระบบเคเบิลหรือผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าอันจะเป็นคำสั่งทางปกครองหรือกฎหมายตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และหากผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าไม่ปฏิบัติตามมติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ยังไม่มีอำนาจดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองใด ๆ แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้า ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าจึงมิได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ที่จะมิตสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๔๖/๒๕๖๖ และที่ อร. ๕๐/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



## กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

ผู้ฟ้องคดีประกอบธุรกิจทำและจำหน่ายสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน โดยนำเข้าวัตถุดิบ (เหล็ก) จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อใช้ในการผลิตสังกะสี ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับบริการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงาน และพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แจ้งให้พนักงานของผู้ฟ้องคดีทราบว่า มีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นขออนุญาตการผลิตเหล็กม้วนที่มีอยู่ในโรงงานก่อนจึงจะสามารถทำการผลิตได้ และเหล็กม้วนจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งห้ามมิให้นำวัตถุดิบ (เหล็ก) ไปผลิตและจำหน่ายดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่การแจ้งดังกล่าวเป็นเพียงการชี้แจงวิธีการขออนุญาต และการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรตามที่พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบเท่านั้น มิใช่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการชี้แจงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนคำขอที่ให้ผ่อนปรนให้ผู้ฟ้องคดีสามารถนำวัตถุดิบที่นำเข้ามาก่อนวันที่กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับนำมาผลิตหรือมีไว้เพื่อผลิตเหล็กแผ่นฯ นั้น เป็นคำขอที่ศาลไม่มีอำนาจออกคำสั่งได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๙๘/๒๕๖๕)



## กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

ผู้ฟ้องคดีเป็นคนสัญชาติสวีเดน ได้จดทะเบียนสมรสกับนาง พ. สัญชาติไทย ถือวีซ่าประเภท Non-Immigrant (สำหรับผู้สมรสกับคนสัญชาติไทย) แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ต่อวีซ่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ฟ้องคดีได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) กรณีการต่อวีซ่า และได้รับแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีขาดต่อวีซ่าเป็นเวลากว่า ๒ ปี มีความผิดต้องถูกเนรเทศออกนอกราชอาณาจักร และต้องเสียค่าปรับ พร้อมทั้งได้แจ้งว่าต้องไปดำเนินการที่ด่านสนามบินสุวรรณภูมิ นั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเพียงแต่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผลทางกฎหมายจากการขาดต่อวีซ่าเป็นอย่างไร และการดำเนินการในกรณีของผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการ ณ สถานที่ใด ซึ่งการดำเนินการแจ้งข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือใช้อำนาจทางปกครอง หรือเป็นการกระทำทางปกครองใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานภาพหรือสิทธิของผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้มีการใช้อำนาจตามกฎหมายในการออกคำสั่งเนรเทศให้ผู้ฟ้องคดีออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าปรับแต่อย่างใด ดังนั้น กรณีจึงยังไม่มีเหตุพิพาทอันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในอันที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๐/๒๕๖๕)**

ผู้ฟ้องคดีมีสัญชาติเลบานอน มีธุรกิจและถิ่นพำนักในประเทศไทย ต่อมา ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้บันทึกในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่มีพฤติการณ์เข้าลักษณะเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักร แต่โดยที่การบันทึกชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นการดำเนินการภายในของฝ่ายปกครอง มิได้เป็นคำสั่งที่แยกส่วนต่างหากจากคำสั่งไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งแจ้งตามหนังสือลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แต่อย่างใด การบันทึกชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลต้องห้ามจึงมิใช่คำสั่งทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่



ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายในอันที่จะมีสิทธิฟ้องคดีในเรื่องนี้ต่อศาลได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๓๑/๒๕๖๕)

เมื่อไม่ปรากฏว่านายทะเบียนอำเภอเวียงแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอเวียงแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการทางทะเบียนของผู้ฟ้องคดี และโปรแกรมบันทึกการแจ้งเตือน “Caution Sign” ในรายการทะเบียนราษฎรของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นั้น ได้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน และช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางทะเบียนมีความรอบคอบและพึงระมัดระวังเป็นพิเศษมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องสอบสวนและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ละเอียดรอบคอบจนเป็นที่แน่ชัดว่าบุคคลผู้นั้นเป็นเจ้าของชื่อ และรายการบุคคลที่แท้จริง จึงจะดำเนินการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลนั้น ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกรมการปกครองได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว๘๗๘๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร อันเป็นการเตรียมการหรือดำเนินการเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองในเรื่องทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน หรือเป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองเท่านั้น ไม่ใช่การระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎร หรือเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี หรือทำให้ผู้ฟ้องคดีถูกตัดสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับบริการทางทะเบียนราษฎร หรือไม่สามารถแจ้งย้ายที่อยู่ได้ อันจะมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การบันทึกโปรแกรมการแจ้งเตือน “Caution Sign” ดังกล่าว มิได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๕/๒๕๖๖ และที่ ๖๔๖/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

เมื่อคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่พิพาทเป็นการใช้อำนาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๕) ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๒ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แม้จะได้มีการมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่น



เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนไปแล้ว แต่อำนาจตามกฎหมายที่แท้จริงยังคงเป็นของผู้มอบอำนาจ ยังมีได้หลุดพ้นจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามที่ได้มอบอำนาจไปนั้น ผู้มอบอำนาจยังคงต้องมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจให้เป็นไปโดยถูกต้องตามที่กฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติราชการกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๕ ในฐานะเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ ส่วนนาย ป. ผู้อำนวยการกองทัณฑปฏิบัติที่ลงนามในคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่พิพาท นั้น เป็นเพียงผู้ลงนามในคำวินิจฉัยอุทธรณ์แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ตามที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เท่านั้น หาได้กระทำในฐานะส่วนตัวหรือในตำแหน่งผู้อำนวยการกองทัณฑปฏิบัติไม่ แต่กระทำในฐานะปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๕ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของนาย ป. ในฐานะส่วนตัวที่จะมีสิทธิฟ้องเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๖ ต่อศาลได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๒/๒๕๖๖)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิสิตหลักสูตรนิสิตศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาในวิชากฎหมายธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ ที่มีอาจารย์ ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้สอน ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีได้ดำเนินการนำคะแนนแต่ละส่วนในรายวิชาดังกล่าวมารวมแล้วตัดเกรดให้นิสิตด้วยตนเอง แต่ได้ให้เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ เป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เกณฑ์ตัดเกรด A วิชาดังกล่าวที่คะแนนตั้งแต่ ๘๕ คะแนน ซึ่งแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ปกติทั่วไปที่ใช้เกณฑ์ตัดเกรด A ที่คะแนนตั้งแต่ ๘๐ คะแนน และให้น้ำหนักสัดส่วนการประเมินผลของรายวิชานี้ในส่วนงานกลุ่มของอาจารย์ ดร. พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ถึงร้อยละ ๔๐ ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบการสอนเพียง ๒ ครั้ง จาก ๑๔ ครั้ง และเนื้อหาในการทำงานกลุ่มก็เป็นเนื้อหาเฉพาะในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบการสอน นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประเมินผลการศึกษาของนิสิตทั้งชั้นเรียนโดยนำคะแนนของนิสิตกลุ่มที่ขาดเรียนเกินร้อยละ ๘๐ มาประเมินผลร่วมกับนิสิตรายอื่นที่เข้าเรียนครบตามกำหนด อันมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนิสิตที่ขาดเรียนเกินกำหนด อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ รวมคะแนนและตัดเกรดเป็นเพียงขั้นตอนการเตรียมการและดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยขั้นตอนดังกล่าวถือเป็นการดำเนินการภายในของมหาวิทยาลัยเท่านั้น



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี สำหรับหลักเกณฑ์การตัดเกรด A และสัดส่วนการให้คะแนน เป็นเรื่องการตรวจสอบและการตรวจให้คะแนนมิใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหรือคำสั่งทางปกครอง หรือการกระทำทางปกครองหรือกิจกรรมทางปกครองอย่างอื่นอันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายมหาชน แต่เป็นดุลพินิจของผู้ออกข้อสอบและผู้ตรวจให้คะแนนข้อสอบแล้วแต่กรณี ซึ่งการใช้ดุลพินิจดังกล่าวย่อมมีความเป็นอิสระในทางวิชาการที่ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงได้ นอกจากนี้ เมื่ออาจารย์ผู้สอนมีอำนาจดุลพินิจกับถือเป็นความอิสระในทางวิชาการ ประกอบกับข้อ ๗ ของข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กำหนดว่า นิสิตจะเข้าสอบรายวิชาใดต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น ในกรณีที่นิสิตมีเวลาเรียนต่ำกว่านี้ อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ในรายวิชานั้นก็ได้ โดยการพิจารณาอนุญาตให้นิสิตรายใดเข้าสอบรายวิชาใดได้ เป็นอำนาจดุลพินิจ โดยแท้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการบริหารงานวิชาการตามที่เห็นสมควรและตามที่ข้อบังคับกำหนด อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตให้นิสิตกลุ่มที่ขาดเรียนเกินร้อยละ ๘๐ เข้าสอบตามกรณีพิพาท คดีนี้ไม่มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐๙/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่คณะนิติศาสตร์ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอบเป็นการสอบแบบออนไลน์ โดยเห็นว่าเป็นการพันวิสัยในการตรวจสอบการทุจริต และการประเมินผลการทำข้อสอบของนิสิตแต่ละรายว่าปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบหรือไม่ ประกอบกับการสอบลักษณะดังกล่าวทางคณะนิติศาสตร์กลับเลือกใช้วิธีแบบปิดกล้องในการสอบของผู้เข้าสอบ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการจัดการสอบออนไลน์ดังกล่าวแม้จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอบเป็นการสอบออนไลน์โดยไม่มีการเปิดกล้อง Webcam หรือติดตั้งกล้อง Webcam ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าสอบ แต่ละรายในระหว่างสอบก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเพียงการดำเนินงานทางด้านการจัดการศึกษาภายใน ตามอำนาจหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เท่านั้น มิได้มีผลในทางกฎหมายกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันจะมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๓๙๖/๒๕๖๔)



ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นนักเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ของโรงเรียน ว. ซึ่งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สองภาษา โดยกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรากฏว่าเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ แจ้งโรงเรียน ว. ยุติการรับนักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สำหรับนักเรียนที่ได้รับเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขอให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามโปรแกรมที่เปิดสอนอยู่เดิมจนกว่าจะจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทำให้เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามโครงสร้างดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในรูปแบบห้องเรียนพิเศษตามโครงการของโรงเรียน ว. ได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และอยู่ในความหมายเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงประกาศโรงเรียน ว. เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีมิใช่ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕.๑ ทั้งยังไม่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมและเฉลี่ยรายวิชาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕.๒ ถึงข้อ ๕.๔ ของประกาศดังกล่าว เช่นนี้แล้วผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ที่อาจได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ได้ควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของประกาศดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๔๐/๒๕๖๔)





(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ออกประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ฉบับ แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีทราบฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างสิทธิครอบครอง พร้อมทั้งแจ้งค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและเงินเพิ่มให้ผู้ฟ้องคดีทราบเนื่องจากผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากป่าสงวนแห่งชาติตามคำสั่งลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ฉบับ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง เห็นว่า การออกประกาศลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งสองฉบับดังกล่าว นั้น เป็นขั้นตอนตามกระบวนการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองของตน มิได้มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองที่จะต้องระบุงรณที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งไว้ในประกาศดังกล่าวตามนัยมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งสองฉบับ จึงถือเป็นการกระทำอื่นตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี เพราะหากพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินทั้งสองแปลงแล้ว จะมีผลทำให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๑/๒๕๖๖)



## (ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวาง ฟ้องว่า เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวางและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกได้จัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเชิงลึกของผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ โดยไม่แจ้งข้อมูลให้ผู้ต้องขังทราบถึงผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อการกระทำของเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวางและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกที่ได้จัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ต้องขังซึ่งจะพ้นโทษสามารถปฏิเสธไม่ให้ความยินยอม หรือหลีกเลี่ยงการกระทำของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ หากไม่สมัครใจ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ที่อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๕๐/๒๕๖๕)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพักอาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ฟ้องว่า การที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่เปิดพื้นที่สนามหลวงให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยได้ใช้แผงเหล็กกั้นรอบสนามหลวง และมีการแบ่งพื้นที่การใช้สนามหลวงออกเป็นสองส่วน คือ ทางด้านทิศใต้ใช้สำหรับประกอบรัฐพิธี ส่วนทางด้านทิศเหนือเป็นที่โล่งว่างและบริเวณกึ่งกลางท้องสนามหลวงทำถนนสำหรับรถยนต์จอดรับส่งนักท่องเที่ยว การกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนแผงเหล็กที่กั้นรอบสนามหลวง จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าไปใช้สนามหลวงในการออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าไปทำกิจกรรม นั้น เมื่อกรุงเทพมหานครยังคงจัดแบ่งพื้นที่ทางด้านทิศเหนือเป็นพื้นที่ว่างสำหรับให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้ออกกำลังกายได้เหมือนเดิม จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงมีสิทธิใช้พื้นที่สนามหลวงได้เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ประกอบกับการใช้แผงเหล็กปิดกั้นรอบสนามหลวงในยามวิกาลเพื่อป้องกันมิให้มีบุคคลเข้ามาใช้



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

เป็นแหล่งมั่วสุมหรือเข้ามาใช้พื้นที่กระทำความผิดตามกฎหมาย ส่วนในเวลากลางวันได้เปิดประตูให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในสนามหลวงได้ ส่วนการปลูกต้นไม้กึ่งกลางทางเดินรอบสนามหลวงนั้น โดยสภาพย่อมถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ และหากการค้ำยันต้นไม้บางต้นได้ไปกีดขวางทางเดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็สามารถร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขมิให้เหล็กค้ำยันกีดขวางทางเดินได้ ดังนั้น ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นความเดือดร้อนหรือเสียหายในอันที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๓๘/๒๕๖๕)

(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการละเลยต่อหน้าที่

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นประชาชนชาวไทยที่มีสิทธิและหน้าที่ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติและปฏิบัติตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ตามลำดับ) ร่วมกันกำหนดราคาน้ำมันแพงเกินจริงและเอื้อประโยชน์ต่อเอกชน ทำให้การกำหนดราคาเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องมาจากการจ่ายเงินกองทุนชดเชยเพื่ออุดหนุนกลุ่มปิโตรเคมีและอุตสาหกรรม การผูกขาดการขายก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การกำหนดราคาหน้าโรงกลั่นที่สูงเกินไป และผู้ทำหน้าที่กำหนดราคามีผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากดำรงตำแหน่งในบริษัทเอกชนด้วย รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่กำหนดเพดานราคาน้ำมันที่เป็นธรรม ปลอมให้มีการจำหน่ายน้ำมันโดยตั้งราคาตามอำเภอใจและค่ากำไรเกินควร นั้น โดยที่น้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการผลิต



และการขนส่งของประเทศ การกำหนดโครงสร้างราคาน้ำมันจึงย่อมส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในประเทศ และมีผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่าเป็นผู้บริโภคซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดในการกำหนดราคาน้ำมันโดยไม่ชอบและไม่กำกับดูแลราคาน้ำมันให้ถูกต้องเหมาะสม ทำให้ต้องใช้น้ำมันในราคาที่แพงเกินกว่าความจริง จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖๗/๒๕๖๖)

**(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย**

**กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์**

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่กำกับดูแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธาน คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการควบคุมราคาจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศดังกล่าว ให้มีราคาเดียวกันกับราคา ณ โรงกลั่น ตามพระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนต้องใช้น้ำมันในราคาที่แพง กว่าความเป็นจริง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำกับดูแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พาณิชย์ ให้ควบคุมราคาจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีราคาเดียวกันกับราคา ณ โรงกลั่น ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น ข้อพิพาทในคดีนี้เป็นเรื่องที่ อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนด ตามนัยมาตรา ๖ และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๙) ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และผู้ถูกฟ้องคดีโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ จัดส่งหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้กระทรวงพาณิชย์เพื่อพิจารณา ต่อไปแล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน



หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๗๕/๒๕๖๖)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) รับคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่ภายในระยะเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนด นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรียังไม่ได้ออกประกาศกำหนดท้องที่ในบริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พบ. ๓๐๙ ให้เป็นเขตท้องที่สำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่จึงยังไม่อาจนำพนักงานเจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ในบริเวณที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่ทำประโยชน์เพื่อออกโฉนดที่ดินได้ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่ยอมรับในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า ยังไม่ได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่อย่างไรก็ดี ผู้ถูกฟ้องคดีหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง จึงยังไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องพิจารณาหรือมีคำสั่งใด ๆ ในเรื่องนี้แต่อย่างใด กรณีจึงยังไม่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีอันเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่จึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๖๖/๒๕๖๖)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สื่อข่าวปฏิบัติหน้าที่ผลิตรายการข่าวเชิงสารคดี พบเห็นและติดตามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนาย บ. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัด ส. จึงฟ้องคดีนี้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๗ การดำเนินการทางวินัย ข้อ ๕๑ ข้อ ๕๓ และข้อ ๕๔ นั้น เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่แท้จริง



ต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาและคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการสืบสวน สอบสวน และพิจารณา  
ลงโทษทางวินัยแก่นาย บ. แต่โดยที่การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยแก่นาย บ. หรือไม่  
อย่างไร มิได้กระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
ทางวินัยแก่นาย บ. มิได้มีผลเป็นการเยียวยาหรือแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด  
จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง  
ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๙/๒๕๖๕)

(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า  
เกินสมควร

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ  
เสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน  
หรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำละเมิดของ  
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ  
เสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า การที่นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล  
หนองป่าครั่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แก้ไขรายการในทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดี จากหมู่ที่ ๑ เป็นหมู่ที่ ๖  
เป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกเป็น  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตามมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช  
๒๔๕๗ จึงฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีจากหมู่ที่ ๖ มาเป็นหมู่ที่ ๑ กรณีจึงเป็น



คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายศาลสามารถกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๘/๒๕๖๕)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) ผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับโรงเรียนในทางที่เป็นลบ และให้ผู้ฟ้องคดีหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการสอนชั่วคราว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอความเป็นธรรมในกรณีที่ถูกลงโทษหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการสอน ต่อมา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจะครบกำหนด ๙๐ วัน ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งหากล่วงพ้นระยะเวลา ๙๐ วันแล้ว ผู้ฟ้องคดีสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอให้ศาลพิพากษาให้มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ล่าช้า ซึ่งถือเป็นคดีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการร้องทุกข์จนครบกำหนดระยะเวลาเรื่องร้องทุกข์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร





ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว ศาลปกครองจึงรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๘/๒๕๖๖)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

เทศบาลตำบลท่าวังทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทำสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนน คสล. อันเป็นการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค สัญญาจ้างดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ก่อสร้างถนน คสล. ถูกต้องตามแบบที่กำหนดในสัญญาจ้างและส่งมอบงานจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจผลงานแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองผลงานว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมีหนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการก่อสร้างถนน คสล. ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนหนังสือดังกล่าว และเพิกถอนการบังคับหลักประกันสัญญา กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น มีลักษณะเป็นเพียงการทวงถามให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินเท่านั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินจากตนตามสัญญาจ้างพิพาท ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะปฏิเสธไม่ชำระเงิน โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือดังกล่าว แต่เป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องจากผู้ฟ้องคดี โดยนำคดีไปฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินต่อไป กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ประกอบกับคำขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือที่เรียกให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ ทั้งนี้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนคำฟ้องที่ขอให้เพิกถอนการบังคับหลักประกันสัญญาตามหนังสือที่แจ้งให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวเป็นสัญญาอุปกรณ์ จึงเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙





วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อไม่ปรากฏว่าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ชำระเงินตามหนังสือคำประกันดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงยังไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดี มีข้อโต้แย้งอันเกี่ยวข้องกับสัญญาทางปกครอง อันมีความจำเป็นต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาลเพื่อให้ศาล มีคำบังคับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นกัน **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐๐/๒๕๖๕)**

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่มหาวิทยาลัย นเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เปลี่ยนตำแหน่งของผู้ฟ้องคดี เป็นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยที่สัญญาจ้างดังกล่าว มีข้อกำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย เมื่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา เรื่องการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา กำหนดให้พนักงานร้องทุกข์ได้ในกรณีที่ เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการกระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยให้ร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวัน เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งโดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรดังกล่าว ซึ่งเป็นขั้นตอนตามสัญญาก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาล ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาล โดยยังมีได้ดำเนินการร้องทุกข์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรดังกล่าวเสียก่อน กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่า มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๘/๒๕๖๖)**

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเก้าร่วมกันชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม และการละเลยไม่พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครองซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย อันเป็นสัญญาทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี ส่วนสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓)



คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีได้เป็นคู่สัญญาตามสัญญาทางปกครองดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ จึงไม่ได้มีข้อโต้แย้งอันเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่เป็นเหตุ แห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คบ. ๔๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๔๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๕๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๕๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๕๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๕๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๗/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๘๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๘๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๙๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๙๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๙๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๙๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๑๐๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๑๐๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) และที่ คบ. ๑๐๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัย แนวทางเดียวกัน)

(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการกระทำที่เป็นความรับผิดชอบ  
อย่างอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ  
เสียหาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับโอนที่ดินพิพาทที่ถูกเวนคืนมาจากนาย ท. โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับโอนสิทธิ ที่จะเรียกร้องเงินค่าทดแทนที่ดินจากกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธ ไม่จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี และปลัดกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) วินิจฉัย ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง



และคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคำขอที่ศาลปกครองสามารถกำหนดค่าบังคับให้ได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๐/๒๕๖๖)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการกระทำในกรณีอื่น ๆ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) หน่วยงานทางปกครอง

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๒) ประชาชนผู้ถูกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจอรัฐ

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) คณะบุคคล

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) ชุมชน

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## ๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ

#### ๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล

##### ๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือร้องทุกข์ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอความเป็นธรรมในกรณีที่ถูกลงโทษหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการสอนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ล่าช้า ซึ่งถือเป็นคดีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว กรณีจึงถือว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๘/๒๕๖๖)

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์วิชาชีพ

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สภาวิศวกร โดยคณะกรรมการสภาวิศวกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการออกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้นใช้บังคับ จึงฟ้องขอให้เพิกถอนระเบียบดังกล่าว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าข้อ ๗ วรรคสาม ของระเบียบที่พิพาท มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม



แก่ผู้อยู่ในบังคับของระเบียบดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการพิจารณา ข้อ ๗ วรรคสาม ดังกล่าว ได้ถูกยกเลิกไปแล้วโดยระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ อันเป็น การแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีแล้ว ข้อพิพาทอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีในส่วนนี้ จึงหมดสิ้นไป และไม่มีกรณีที่ศาลจะต้องออกคำสั่งบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๘๔/๒๕๖๖)

๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดคำสั่งบังคับตามคำขอไม่เป็นการแก้ไข เยี่ยวาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีคำสั่งบังคับของศาล

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดคำสั่งบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลกำหนดคำสั่งบังคับโดยการสั่งให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง หรือสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

(ก) กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อน รำคาญ

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ที่กำหนดให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันและผู้มีหน้าที่ ปฏิบัติการประจำสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ต้องจัดให้มีเอกสารชั้นหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำอยู่สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปิดทำการ เฉพาะส่วนที่กำหนดว่า ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรี กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นั้น เป็นคำขอที่ศาลสามารถกำหนดคำสั่งบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๔๔/๒๕๖๖)



(ข) กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ค) กรณีมีคำขอให้สั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลปกครองดำเนินการทางวินัยหรือให้ลงโทษทางอาญา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นาย ค. ผู้คุมเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกับพวกมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ฟ้องคดี และกรณีที่นาย ค. ซึ่งมีภรรยาอยู่แล้วมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวและทำร้ายร่างกายผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนเอาผิดทางวินัยกับนาย ค. กับพวกอีก ๔ คน นั้น การที่ศาลจะออกคำสั่งดังกล่าวไม่ได้มีผลเป็นการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโดยตรง และในกรณีของการดำเนินการทางวินัยเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาจะใช้ดุลพินิจดำเนินการกับผู้ใต้บังคับบัญชาตามที่เห็นสมควร ศาลปกครองไม่อาจมีคำสั่งโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการทางวินัยกับนาย ค. กับพวกอีก ๔ คน ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ คำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจออกคำสั่งให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง



ศาลปกครองฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙๗/๒๕๖๖)

(๒) คำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) คำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) คำขอให้ศาลปกครองยกเลิกหรือเพิกถอนสัญญาจ้างระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเอกชนคู่สัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) คำขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) คำขอซึ่งไม่มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๗) คำขอที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องกระทำการดังกล่าว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้โดยสารเครื่องบินของสายการบิน ค. เมื่อเดินทางถึงสนามบินปลายทางพบว่าสัมภาระของตน คือ กระเป๋าเดินทางสูญหายและจักรเย็บผ้าได้รับความชำรุดเสียหาย ซึ่งสายการบินฯ ได้ชดเชยค่ากระเป๋าเดินทางแล้ว แต่กรณีจักรเย็บผ้า สายการบินฯ ไม่ดำเนินการ





ซ่อมแซมหรือขอให้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีกรณีดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้สายการบินฯ ดำเนินการซ่อมแซมจักรเย็บผ้าของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งไม่รวมไปถึงอำนาจหน้าที่ในการที่จะออกคำสั่งให้สายการบินฯ ดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ คำขอของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำสั่งบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๖๖)

## ๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี

๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี

### ๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ของอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยรองอธิบดีซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เพิกถอนโฉนดที่ดินซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เมื่อคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่ง



ที่พิพาทเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ในวันเดียวกันนั้น และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ารองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๒ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และต้องถือว่าวันที่ครบหกสิบวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการ แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ครบถ้วนแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๔/๒๕๖๖)

### ๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ สำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

#### ๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

##### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการที่ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ที่ ๑๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการ จำนวน ๑๑ ราย โดยไม่มีรายชื่อของผู้ฟ้องคดี จึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เฉพาะลำดับที่พิพาทเป็นข้อหาที่หนึ่ง และฟ้องขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นข้อหาที่สอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ร้องทุกข์ ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผ่านเลขานุการตำรวจแห่งชาติ กรณีจึงเป็น การยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง (๕) ของกฎ ก.ตร.



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายเป็นการเฉพาะแล้ว กรณีจึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับทราบผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และยังไม่พ้นระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามที่กฎหมายกำหนดตามข้อ ๖ วรรคสอง ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการร้องทุกข์ฯ จึงถือไม่ได้ว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ขอให้เพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนด และได้มีการสั่งการหรือมีคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ในเรื่องนี้ก่อนที่จะฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีในมูลละเมิดอันเกิดจากคำสั่งลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความเกี่ยวเนื่องกับข้อหาที่หนึ่ง ซึ่งศาลไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ด้วยเหตุที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจรับข้อหาที่สองไว้พิจารณาได้เช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๑๐๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

### ๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗



ออกประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ฉบับ แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จะเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างสิทธิครอบครอง พร้อมทั้งแจ้งค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและเงินเพิ่มให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากป่าสงวนแห่งชาติตามคำสั่งลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ฉบับ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง การออกประกาศลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งสองฉบับดังกล่าว นั้น เป็นขั้นตอนตามกระบวนการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองของตน หากผู้ถูกดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองประสงค์ที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้ว กรณีย่อมต้องตกอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ต้องอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามนัยมาตรา ๖๓/๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ออกประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งประกาศดังกล่าวตามนัย มาตรา ๖๓/๕ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงถือว่า ผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกประกาศลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งสองฉบับ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๑/๒๕๖๖)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

ผู้ฟ้องคดีมีสัญชาติเลบานอน มีธุรกิจและถิ่นพำนักในประเทศไทย ต่อมา ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว แจ้งตามหนังสือลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวย่อมมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขออ้างว่า ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร ย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งดังกล่าว และการมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาต ซึ่งแจ้งตามหนังสือลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นคำบังคับ ที่ศาลมีอำนาจกำหนดให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อคำสั่งไม่อนุญาตมิใช่คำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๒๒ ประกอบกับ มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามโดยที่คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครอง เมื่อพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะมิได้กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ ในกรณีนี้ไว้โดยเฉพาะ กรณีจึงต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งเป็น กฎหมายกลาง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อนนำคดี มาฟ้องต่อศาล จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไข ความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๓๑/๒๕๖๕)

### ๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมาย กำหนดก่อนฟ้องคดี

#### ๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย

##### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกใบอนุญาตให้บริษัท อ. จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับซื้อขี้ยางพารา ก่อสร้างลานตากขี้ยางพารา โกดัง บ่อบำบัดน้ำกรด อาคาร และลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการรับซื้อขี้ยางพารา โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอยู่ใกล้บ้านเรือนของราษฎรและผู้ฟ้องคดี จึงฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว กรณีเป็น คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยที่การออกใบอนุญาต



ให้ก่อสร้างลานตากข้าวพาราฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผู้ฟ้องคดีมิใช้คู่กรณีในการออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๑/๒๕๖๖)

### ๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

การฟ้องเพิกถอนกฎไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะก่อนการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีสามารถฟ้องคดีต่อศาลได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๔๔/๒๕๖๖)

### ๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓.๓.๗ กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



**๓.๓.๘ กรณีฟ้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี**

**๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ**

**๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ**

**(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ**

กรณีการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น เมื่อประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ กล่าวคือ เมื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ แล้วการที่ต่อมาได้มีการออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ อีก ก็เป็นการออกประกาศมาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อ ๑๒ (๒๕) ของประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ อันเป็นวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ และถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวต่อศาลภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่





วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ คือ ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้อง เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

**(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ**

#### **กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์**

กรณีการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าจั่ว อำเภอบรรพตพิสัย และตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลบ้านไร่ ตำบลสระแก้ว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมาตรา ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้บัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการที่พระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาทมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่หรือผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีตกอยู่ในบังคับของพระราชกฤษฎีกาข้างต้น คือ ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พผ. ๑/๒๕๖๔)

**(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่กำหนดในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ**

#### **กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์**

กรณีการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและวิธีการชำระค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งหมดเป็นโรงงานตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และได้ประกอบกิจการโรงงานอ้อยและน้ำตาลทรายมาก่อนที่จะมี





การประกาศระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและวิธีการชำระค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดย่อมต้องทราบถึงการออกระเบียบดังกล่าว จึงต้องนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ระเบียบพิพาทมีผลบังคับใช้ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๑/๒๕๖๕)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบแปรฟ้องว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มิได้ดำเนินการหาข้อสรุปร่วมกันและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการออกประกาศดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งหากประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของประชาชนที่ผลิตและแปรรูปยาเส้นโดยตรง ทำให้การประกอบอาชีพและหรือการดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตยาเส้นเพื่อจำหน่ายเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการ กระทบกระเทือนต่อสิทธิในการประกอบอาชีพตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้การรับรองและคุ้มครองไว้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบแปรจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น ประกาศข้างต้นมีสถานะเป็นกฎซึ่งมีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว หากบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎเช่นนั้นประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองว่ากฎไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันทีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีย่อมเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและกฎดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว เมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่พิพาทได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบแปรอยู่ภายใต้บังคับของประกาศดังกล่าวตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ และมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวได้นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบแปรนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้อง



ภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๕๐๕/๒๕๖๔)

(๔) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่สิทธิถูกระทบอันเนื่องมาจากการบังคับตามกฎหมาย

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนหลักเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีจำไม่ได้แน่ชัดถึงวันที่ทราบประกาศฉบับพิพาท แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปยื่นใบสมัครสอบต่อเจ้าหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ย่อมต้องถือว่าวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งจะต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๖๕)

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและวิธีการชำระค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เมื่อระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ หลังจากนั้น คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ และออกระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยระเบียบทั้งสองฉบับ



ดังกล่าวยังคงกำหนดอัตราค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย และกำหนดวิธีการการชำระค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยเช่นเดียวกับระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงถือได้ว่าวันที่ระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เป็นวันที่ชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย จึงยังไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบฯ และไม่มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนระเบียบดังกล่าว ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้จดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามลำดับ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตกอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบฉบับตั้งแต่วันดังกล่าว และต้องถือว่ารู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายนับตั้งแต่วันดังกล่าวเช่นกัน การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๖๖)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อ ๒ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ โดยอ้างว่าการคำนวณจ่ายเงินบำนาญชราภาพตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวงดังกล่าว ไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เสียสิทธิประโยชน์ นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าว ตั้งแต่ขณะที่กฎกระทรวงข้างต้นมีผลใช้บังคับโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ แต่ขณะนั้นผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกจ้างของเอกชนมิได้รับผลกระทบใด ๆ จากกฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และการนำค่าจ้างเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงมาใช้เป็นฐานในการจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดี ไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายและไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาล ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และได้สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ โดยมีผลเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติให้นับระยะเวลาประกันตนตามมาตรา ๓๓ และหรือมาตรา ๓๙ ทุกช่วงเข้าด้วยกัน อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบ



จากการที่ต้องถูกนำค่าจ้างและเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบตามมาตรา ๓๙ มาเฉลี่ย หักสิบเดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง เพื่อใช้เป็นฐานในการจ่ายเงินบำนาญชราภาพ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ พ. ๖/๒๕๖๕)

#### ๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

##### ๑) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

##### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าทำเทียบแพขนานยนต์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กำหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ ๑๐๑,๔๐๐ บาท ก่อนสัญญาเช่า สิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอต่ออายุสัญญาเช่าแพขนานยนต์ เป็นระยะเวลา ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าตามสัญญาเช่าเดิมทุกประการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติให้ต่ออายุสัญญาเช่าตามคำขอของผู้ฟ้องคดีและกำหนดอัตราค่าเช่า เพิ่มขึ้นจากเดือนละ ๑๐๑,๔๐๐ เป็นเดือนละ ๑๑๖,๖๑๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต่ออายุสัญญาเช่า ให้ผู้ฟ้องคดี เป็นระยะเวลา ๓ ปี หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะได้แจ้งให้ดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือฉบับนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอต่ออายุ สัญญาเช่าโดยคิดอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นจากเดือนละ ๑๐๑,๔๐๐ บาท เป็นเดือนละ ๑๐๖,๔๗๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยืนยันอัตราค่าเช่าตามมติเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อุทธรณ์ต่อประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาแล้ว มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดอัตราค่าเช่าให้ผู้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่าทำเทียบแพขนานยนต์ทั้งสองแห่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลา ๓ ปี ตามอัตราค่าเช่าเดิม นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๘๖/๒๕๖๕)

**(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์**

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของและครอบครองอาคาร ได้รับความเดือดร้อนจากการที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาท เนื่องจากอาคารพิพาทได้ทำการก่อสร้างบนที่ดินรกร้างว่างเปล่ามาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี ซึ่งไม่ใช่ที่ดินของผู้ใดและไม่ใช่ที่ดินสาธารณประโยชน์ของชุมชน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากผู้ฟ้องคดีทราบคำสั่งพิพาทที่ให้รื้อถอนอาคารแล้ว ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับไว้ในวันเดียวกันนั้น ซึ่งตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่น คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจัดส่งอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในสิบวันนับแต่วันที่



ได้รับอุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องมีความวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ กล่าวคือ การวินิจฉัยอุทธรณ์จะต้องแล้วเสร็จภายในเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์ อันได้แก่ ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้มีความวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ต้องถือว่าวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในการฟ้อง ซึ่งต้องยื่นฟ้องภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งตามมาตรา ๕๒ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องมีความวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำอุทธรณ์และแจ้งผลของคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ คือ ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังมีได้มีความวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งผลของคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีจึงถือได้ว่าวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและเริ่มนับเป็นวันแรกของผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งทั้งสามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๕/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอรับใบอนุญาต นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่





๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจัดส่งคำอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ รวมระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ คือ เจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์ กล่าวคือ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ และแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในระยะเวลาดังกล่าว กรณีจึงต้องถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดเจ็ดสิบวัน คือ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เสียก่อน ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๙/๒๕๖๕)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทเนื่องจากปลูกสร้างลงบนชายหาดหัวหิน อันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันและมีพื้นที่ล่งล้าลำนน้ำ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้ในวันเดียวกัน โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์จากผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ดังนั้น วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ อันเป็นวันถัดจากวันที่ล่วงพ้นระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกของผู้ฟ้องคดี



ต้องใช้สิทธิฟ้องคดีได้ โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันอาทิตย์อันเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงขอขบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้นตามนัยมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีแล้วตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐/๒๕๖๕)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ด. ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการของบริษัท ด. โดยอ้างว่าคำสั่งรับจดทะเบียนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการนำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและรายงานการประชุมอันเป็นเท็จไปขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ อุทธรณ์คำสั่งรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการของบริษัท ด. ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับไว้ในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ทำคำสั่งทางปกครองต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จะต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาสามสิบวัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตนได้รับรายงาน ซึ่งเมื่อรวมกับระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองแล้ว กำหนดระยะเวลาพิจารณาคำอุทธรณ์ต้องไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่ามีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว จึงต้องถือว่าวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ อันเป็นวันถัดจากวันที่ครบกำหนดดังกล่าว เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีขอขบที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ





ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๖/๒๕๖๕)

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุด ในวันที่มีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองเพื่อให้แย้งคำสั่งทางปกครองพิพาท

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ กบ ๐๖๘๕ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เนื่องจากการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าวทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าครอบครอง ทำประโยชน์มาตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๐๐ จึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอน หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกาะลันตาใหญ่มีหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงนาง ภ. (ผู้ฟ้องคดีที่ ๔) โดยระบุว่า พื้นที่ ก่อสร้างอาคารอยู่ในตำแหน่งหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ กบ ๐๖๘๕ จึงให้ทำการรื้อถอน อาคารภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ อุทธรณ์กรณีดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท ที่มีการก่อสร้างอาคาร และได้รับแจ้งคำสั่งให้รื้อถอนอาคารเนื่องจากปลูกสร้างบนที่ดินที่มีหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง เลขที่ กบ ๐๖๘๕ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้า ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ อันเป็นวันที่อุทธรณ์คำสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าว ดังนั้น การที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้น กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘/๒๕๖๕)

#### ๒) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี

##### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๐๖ ซึ่งออกโดยอาศัยหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๓๖๕ ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายจากการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าวได้เนื้อที่น้อยกว่าเนื้อที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก.



เลขที่ ๓๖๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหนองหาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีการออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๖๘ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๘ ให้นาง ท. และบุตร โดยมีการรังวัด รุกกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการออก น.ส. ๓ ก. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๖๘ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๘ นั้น เมื่อคดีนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเคยฟ้องนาย ช. นาง ว. และนาง น. ต่อศาลจังหวัดอุดรธานีเพื่อขอให้ เปิดใช้ทางพิพาทในที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. จำนวน ๖ แปลง โดยศาลจังหวัดอุดรธานีได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้เปิดทางจำเป็นแก่ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๐๖ ของผู้ฟ้องคดี และเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ได้มีคำพิพากษายืน ซึ่งปรากฏว่ามีที่ดิน ตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๖๘ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๗๘ ที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เปิดใช้ทางพิพาทด้วย ผู้ฟ้องคดียอมรับแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินทั้งสองแปลงโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ดังนั้น วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อย่างช้าที่สุด คือ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ศาลจังหวัดอุดรธานีมีคำพิพากษา การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มายื่นฟ้อง ต่อศาลเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖/๒๕๖๕)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกใบแทนหนังสืออนุญาต ให้นาง อ. เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) เลขที่ ๘๗๓ ทำให้นาง อ. นำหลักฐาน ตามหนังสืออนุญาตดังกล่าวไปดำเนินการคดีกับทายาทของนาย ท. ผู้ได้รับอนุญาตคนก่อน โดยการฟ้องขับไล่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลจังหวัดนครราชสีมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดี ที่ ๔ จึงได้ทราบ bahwaผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้แก่นาง อ. กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบแทนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) และการอนุญาต ให้รับมรดกสิทธิ (จัดที่ดินแทนที่) แก่นาง อ. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับ สำเนาคำฟ้องแล้ว แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับสำเนาคำฟ้องคดีดังกล่าวเมื่อใด อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ท. และในฐานะตัวแทนของผู้ฟ้องคดี ที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ (จัดที่ดินแทนที่) ของนาง อ. ถือได้ว่าวันที่ลงในหนังสือดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เป็นอย่างช้าที่สุด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยื่นฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) เลขที่ ๘๗๓



ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา การฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๙๗/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน บางส่วน ในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงเลขที่ ๖๒ ระบุว่า ส.ป.ก. ที่ ๗N๑E ตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๑๑๑๒ อำเภอมากเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับโอนสิทธิ มาจากนาง ป. มารดาของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ แต่ต่อมาสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกประกาศ เรื่อง การเพิกถอนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพิกถอนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ของนาง ป. และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีมติจัดที่ดินดังกล่าวให้แก่ นาย ว. และนาง น. ที่มีใช้เกษตรกร ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดี ได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ เลขที่ ๑๑๑๒ ของนาง ป. ซึ่งมีใช้เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ของผู้ฟ้องคดี และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นการใช้อำนาจ ตามกฎหมายในรูปคณะกรรมการ อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่อยู่ในบังคับที่ผู้ฟ้องคดีจะต้อง อุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอหรืออยู่ในบังคับ ตามประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่คู่กรณีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องแจ้งผลของประกาศและมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีย่อมสามารถใช้สิทธิฟ้องคดี เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว ภายในเก้าสิบวันนับแต่ วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทราบประกาศผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวเมื่อใด แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขอให้ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งที่แจ้งชัดแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดี ได้ทราบอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้อง ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา การฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๘๖๒/๒๕๖๖)



### ๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนหลักเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งประกาศดังกล่าวมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีได้กำหนดผู้รับคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ แต่ใช้บังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้เพียงครั้งเดียว อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีจำไม่ได้แน่ชัดถึงวันที่ทราบประกาศฉบับพิพาท แต่ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปยื่นใบสมัครสอบต่อเจ้าหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงถือว่าวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งจะต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๖๕)

### ๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารและคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคาร ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ แจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าพนักงานดูแลอาคารที่ผู้ฟ้องคดีเช่าอาคารให้เป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้แทนเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อันเป็นกรณีที่มีบุคคลอื่นซึ่งอยู่ในภูมิลำเนาเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ และถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว อีกทั้ง หนังสือแจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวได้แจ้งสิทธิการฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ อันเป็นระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ โดยผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยยื่นทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ส่งคำฟ้องต่อศาลปกครอง กรณีจึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๐/๒๕๖๕**)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าฟ้องขอให้เพิ่มเงินค่าทดแทนที่ดิน เนื่องจากถูกกำหนดลักษณะภาระในอสังหาริมทรัพย์เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีหนังสืออุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ คือภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ แต่ต่อมาภายหลังจากพ้นกำหนด ๖๐ วันดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทน โดยผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่พ้นกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่รัฐมนตรีได้รับคำอุทธรณ์ คือ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้านำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทาสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ ทั้งนี้ ไม่อาจนำระยะเวลาการฟ้องคดี



ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

**๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร**

**๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ**

#### **กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน**

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการตรวจสอบและมีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๕ ซึ่งออกทับที่ดินว่างเปล่าที่นาย ป. และนาย ส. ปู่และบิดาของผู้ฟ้องคดี ตามลำดับ ครอบครองตามความเป็นจริง อันเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๕ แล้ว ปรากฏว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวยังไม่เคยทำการรังวัด และปัจจุบันมีจำนวนเนื้อที่เท่าเดิม ตรวจสอบบระวางแผนที่ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๓ ซึ่งออกเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน รตนโกสินทร์ศก ๑๒๖ ก่อนออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๕ เพียง ๔ วัน ปรากฏว่าที่ดินทั้งสองแปลงไม่มีการลงระวางที่รูปแปลงที่ดินกัน จึงไม่พบสาเหตุว่าได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ต้องเพิกถอนโฉนดที่ดิน จึงเห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องคดีโดยมีความประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เพื่อมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนประกอบการพิจารณามีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินดังกล่าวต่อไป ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่แจ้งผู้ฟ้องคดีว่ายังไม่พบสาเหตุว่าได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๕ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให้ต้องเพิกถอนโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเมื่อใด แต่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ อ้างถึงหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตรวจสอบและมีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๕ อีกครั้งหนึ่ง กรณีจึงถือได้ว่าวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่





วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องว่า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ให้แก่นาง ว. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนาที่ดินที่เป็นสิทธิของผู้ฟ้องคดีไปออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ให้แก่นาง ว. และปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรไม่แก้ไข ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค ที่ออกให้ผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งให้แก้ไข ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ที่ออกให้แก่นาง ว. และให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แก้ไขตำแหน่งที่ดิน รูปแผนที่ในสารบัญทะเบียนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และแก้ไขรูปแผนที่ใน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค ที่ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีโดยนาย ธ. มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ร้องเรียนต่อปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ขอให้เพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ของนาง ว. และให้แก้ไข ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค ของผู้ฟ้องคดีที่ออกโดยผิดพลาด และปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการพิจารณาจัดที่ดินและการออก ส.ป.ก. ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยปรากฏหลักฐานการนำส่งของไพบรณีย์ชุมพรว่านาย ธ. รับหนังสือดังกล่าวไว้ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ จึงต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ที่ออกให้นาง ว. และให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรดำเนินการแก้ไข ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค ของผู้ฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓/๒๕๖๕)

#### ๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

##### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

การที่ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือขอให้สหกรณ์จังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู





สงขลา จำกัด เนื่องจากเห็นว่าดำเนินการประชุมไม่ชอบตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ ถือได้ว่าเป็นการขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมติดังกล่าวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การประชุมครั้งดังกล่าวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ชอบแล้ว จึงไม่ออกคำสั่งยับยั้งหรือเพิกถอนมติดังกล่าวตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ซึ่งถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธคำขอของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับแต่วันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะใช้สิทธินำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายในกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๔/๒๕๖๕)

#### ๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่น

##### ๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

##### ๑) กรณีการกระทำละเมิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

##### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า การที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่ยอมคืนเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทผลิตน้ำตาลทราย เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้มีการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อสมาคมโรงงานน้ำตาลไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตน้ำตาลไทย และสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล ได้มีการประชุมในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เพื่อพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๙๒๒/๒๕๔๗



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ซึ่งมีความเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้เก็บเงินรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ในแต่ละฤดูการผลิตเข้ากองทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วยอัตราตายตัว ไม่ใช่การคำนวณเงินผลต่าง ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และศาลปกครองชั้นต้นรับฟัง ข้อเท็จจริงและวินิจฉัยแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงความไม่ชอบในการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดี นำเงินเข้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อย่างช้าที่สุดตั้งแต่วันดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งข้อเท็จจริง เกี่ยวกับวันที่ตนได้ทราบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในแต่อย่างใด จึงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาดังกล่าวอย่างช้าที่สุดตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งแม้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาจะไม่มีผลบังคับในทางกฎหมาย แต่ก็เพียงพอจะทำให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนับแต่นั้น อีกทั้งวันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นสำคัญ ไม่ใช่ พิจารณาโดยอาศัยผลบังคับในทางกฎหมาย ดังนั้น เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้นำเงินเข้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในแต่ละฤดูการผลิต ซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุ แห่งการฟ้องคดีละเมิดนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีนำเงินเข้าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในแต่ละครั้ง ผู้ฟ้องคดีจึงต้อง นำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๐/๒๕๕๑ ฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๑/๒๕๕๒ และฤดูการผลิตปี ๒๕๕๒/๒๕๕๓ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ฤดูการผลิตปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และฤดูการผลิต ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๖๒/๒๕๖๕ ที่ อร. ๒๖๓/๒๕๖๕ ที่ อร. ๒๖๔/๒๕๖๕ ที่ อร. ๒๖๕/๒๕๖๕ ที่ อร. ๒๖๖/๒๕๖๕ ที่ อร. ๒๖๗/๒๕๖๕ และที่ อร. ๒๗๐/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ให้นาง ว. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนำที่ดินที่เป็นสิทธิของผู้ฟ้องคดีไปออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ให้แก่นาง ว. และการที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรไม่แก้ไข ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค ที่ออกให้ผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งให้แก้ไขทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดี



ไม่ได้เข้าไปทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินครบถ้วนตามกฎหมายพร้อมดอกเบี้ย นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดี โดยนาย ธ. มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ร้องเรียนต่อปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรขอให้ เพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก ของนาง ว. และให้แก้ไข ส.ป.ก. ๔-๐๑ ค ของผู้ฟ้องคดีที่ออกโดยผิดพลาด ซึ่งเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี และปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าการพิจารณาจัดที่ดินและการออก ส.ป.ก. ดำเนินการ โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยปรากฏหลักฐานการนำส่งของไปรษณีย์ชุมพรว่านาย ธ. รับหนังสือดังกล่าว ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ จึงต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าไปทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดินครบถ้วนตามข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ คือ ภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา การฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓/๒๕๖๕)

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๑๒๙ และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๘๔ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายช่างรังวัดที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้านนาสาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) องค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำพุ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔) และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ได้บุกรุกเข้ามาทำการรังวัดถนนสาธารณประโยชน์รูกกล้า เข้าไปในที่ดินอันเป็นสิทธิครอบครองของผู้ฟ้องคดีตาม น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๑๒๙ และที่ดินอันเป็น กรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๘๔ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบจากคนงาน ของผู้ฟ้องคดีว่าได้มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กำลังทำการรังวัดถนนสาธารณประโยชน์ รูกกล้าเข้ามาในเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าวแล้ว และต้องยื่นฟ้องขอชดเชยค่าเสียหายภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องในข้อหานี้โดยส่ง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๔/๒๕๖๕)

## ๒) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

## ๓) กรณีการกระทำละเมิดจากการออกคำสั่ง

## กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๐๔๙ ซึ่งออกจากหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๘๗๒ การออกโฉนดที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่น้อยกว่าเนื้อที่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ซึ่งเป็นหลักฐานสำหรับที่ดินเดิมจำนวน ๓ ไร่ ๕๕<sup>ม</sup>/<sub>๑๐</sub> ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินดังกล่าว และได้มีหนังสือร้องเรียนต่ออธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าในขั้นตอนการรังวัดออกโฉนดที่ดินเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายครบถ้วน และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้สั่งยุติเรื่องแล้ว ส่วนผลการรังวัดสอบเขตตามคำขอลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ แจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคห้า แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๐๔๙ ให้ตรงกับรูปแผนที่และเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๘๗๒ เดิม นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้รับโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๐๔๙ ซึ่งออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จึงทราบว่า การรังวัดออกโฉนดที่ดินพิพาทได้เนื้อที่น้อยกว่าหลักฐานเดิมตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้แล้วอย่างช้าในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามขอให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้ตรงตามหลักฐานเดิมโดยขอรังวัดสอบเขตที่ดินและติดตามเรื่องดังกล่าว ก็ไม่มีผลให้ระยะเวลาการฟ้องคดีนั้นต้องขยายออกไป เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องคดีนี้ต่อศาลในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๑/๒๕๖๕)



#### ๔) กรณีการกระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า เกินสมควร

##### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข

กรณีฟ้องว่า การประปาส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก รื้อย้ายแนวท่อประปาออกจากพื้นที่ก่อสร้างล่าช้าเป็นเหตุให้งานก่อสร้างตามสัญญาชำรุดบกพร่อง และผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาจ้างกับกรมทางหลวง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย นั้น เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปาในการสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตจัดส่งและจำหน่ายน้ำประปา ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าขณะดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง ผู้ฟ้องคดีพบว่าเหตุที่ทำให้เกิดความชำรุดบกพร่องเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อย้ายแนวท่อประปา ล่าช้า ๒๗ เดือน ทำให้เกิดน้ำขังเป็นเวลานานจนดินอ่อนระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมต้องรู้หรือควรรู้ถึงการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อย่างช้าที่สุดเมื่อวันที่ผู้ฟ้องคดีเข้าซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องและส่งมอบงานซ่อมแซมดังกล่าวให้แก่กรมทางหลวงครั้งแรก คือ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีจึงขอขยับยื่นฟ้องคดีนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๖๔/๒๕๖๖)

##### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ขณะที่นาย ว. ขัชรยนต์คันดังกล่าว โดยมีนาง พ. นั่งโดยสารไปด้วย เมื่อมาถึงถนนระหว่าง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

บ้านหนองแดง-บ้านห้วยหม ตำบลปากอ อำเภอลำดวน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ริมถนนล้มทับรถยนต์ ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีหน้าที่บำรุงรักษาถนนและต้นไม้บริเวณริมถนนให้อยู่ในสภาพแข็งแรง เมื่อมีต้นไม้ขนาดใหญ่ยืนต้นตายอยู่บริเวณริมถนน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยอมมีหน้าที่ตัดแต่งต้นไม้ดังกล่าว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้นถนน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ดำเนินการดังกล่าว เป็นเหตุให้ต้นไม้ล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าสินไหมทดแทน นั้น ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ริมถนนล้มทับรถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เข้าซื้อ ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ และชอบที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๖๙/๒๕๖๕)

**๕) กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๖) กรณีหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ใช้สิทธิไล่เบียด**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม





### ๓) กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องให้ทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ในฐานะหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้นำเงินไปวางศาลเพื่อชำระหนี้ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้ใช้สิทธิเรียกให้นาย บ. และนาย ส. ในฐานะเจ้าหน้าที่ทำการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ปรากฏว่านาย บ. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ และนาย ส. ได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๑ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิยื่นฟ้องนางสาว ป. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนาย จ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะทายาทของนาย บ. ซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนาย บ. และยื่นฟ้องพันตรี ป. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) นาง พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และนาย ธ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ในฐานะทายาทของนาย ส. ซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนาย ส. ต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ แม้จะเป็นการยื่นฟ้องภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย แต่ก็เป็นกรณียื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันที่นาย บ. และนาย ส. ได้ถึงแก่ความตาย จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสี่ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ. ๙/๒๕๖๕)

#### ๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กรณีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) และได้ยื่นคำร้องขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) ไม่อนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ มีคำสั่งด้วยวาจาให้หักเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (ที่ถูกคือ หักเงินเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมเป็นเงิน ๑๐๙,๑๒๖ บาท) เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ทราบสาเหตุและไม่ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบในการยื่นใบลา เป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๕๔๗ บาท ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เบิกจ่ายเงินเดือนค้างจ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ และได้ยื่นคำร้องขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ไม่อนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ อันเป็นวันที่ย้ายมารับราชการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จนถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ อันเป็นวันสุดท้ายก่อนจะย้ายไปดำรงตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเต็ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) โดยผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงการหักเงินเดือนดังกล่าวทุกครั้งที่ยื่นเงินเดือนของเดือนนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีถูกหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อยมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนั้น วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดกรณีเรียกร้อยค่าเช่าบ้านข้าราชการในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ และกรณีเรียกร้อยเงินเดือนในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีทั้งสองข้อหานี้มายื่นฟ้องต่อศาลโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการฟ้องคดีต่อศาลเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๓๐/๒๕๖๕)

#### ๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

##### ๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง

กรณีฟ้องว่า ภายหลังจากการทำสัญญาจ้างก่อสร้างหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งทำสัญญากิจการร่วมค้าร่วมกันโดยใช้ชื่อว่า กิจการร่วมค้า อ. กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ฟ้องคดี) ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญา และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าปรับตามสัญญา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ บอกเลิกสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพร้อมทั้งแจ้งการสงวนสิทธิปรับ



ในอัตราวันละ ๑๓,๒๖๔ บาท ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันสัญญา จำนวน ๖๖๓,๒๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น วันถัดจากวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าว คือ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีอาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องในคดีนี้ได้ และต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้แล้ว โดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะได้ปฏิเสธไม่ชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ แม้อต่อมาผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเกี่ยวกับความผิดพลาดคลาดเคลื่อนและขอแก้ไขการแจ้งสงวนสิทธิค่าปรับ แต่โดยที่หนังสือฉบับดังกล่าวเป็นการแจ้งแก้ไขความผิดพลาดคลาดเคลื่อนโดยมิได้มีการยกเลิกการบอกเลิกสัญญาตามหนังสือผู้ฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แต่อย่างใด จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ หรือเริ่มนับแต่วันที่พ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าปรับอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ไม่ใช่การฟ้องเรียกให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมอันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีขอที่จะนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองขึ้นต้นเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๒/๒๕๖๔)

กรณีฟ้องว่า นางสาว พ. ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขาในขณะนั้น ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีประมาณราคาค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบเสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเขา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีประมาณราคาค่าใช้จ่ายและสั่งการด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแล้วเสร็จในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ จากนั้นเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารใบแจ้งหนี้เพื่อเบิกเงินค่าจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการเบิกจ่าย ซึ่งเห็นได้ว่า แม้สัญญาที่ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านจะเป็นการตกลงกันด้วยวาจาโดยไม่ได้ทำสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม แต่เมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดให้สัญญาจ้างทำของต้องทำเป็นสัญญาแบบเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น จึงจะสามารถ



ใช้บังคับแก่คู่สัญญาได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องผูกพันตามสัญญาจ้างด้วยวาจาดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดี เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารใบแจ้งหนี้เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อขอเบิกเงินค่าจ้าง กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในห้าปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี กล่าวคือ ภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๔๘/๒๕๖๖)

#### ๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทุนการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญารับฝากเก็บข้าวเปลือกแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร และจัดจำหน่ายข้าวสาร

กรณีฟ้องว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ผู้ฟ้องคดี) นำข้าวเปลือกชนิด ๕% ที่รับฝากจากเกษตรกรเข้าฝากเก็บกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ตามสัญญาฝากเก็บข้าวเปลือก ซึ่งผู้ฟ้องคดีขายข้าวเปลือกชนิด ๕% ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๔๓/๔๔ ให้แก่บริษัท พ.



จำนวน ๓๔,๑๗๕.๔๑๖๗๑๙ ต้น ราคาต้นละ ๒,๖๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๘๘,๘๕๖,๐๘๓.๔๗ บาท ตามสัญญาซื้อขายข้าวเปลือกโครงการรับจำนำข้าวเปลือก และมีหนังสือแจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ส่งมอบข้าวเปลือกชนิด ๕% จำนวน ๑๕ ต้น ให้แก่บริษัทดังกล่าว แต่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ไม่ส่งมอบข้าวเปลือก ต่อมา ผู้ฟ้องคดีตรวจพบว่าไม่มีข้าวเปลือกเก็บรักษาในคลังสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. จึงมีหนังสือแจ้งยกเลิกการส่งมอบข้าวเปลือก การกระทำดังกล่าวของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. ชดใช้ค่าเสียหาย ตามสัญญาฝากเก็บรักษาข้าวเปลือกตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล รวมทั้งสัญญา คำประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕/๒๕๖๖)

#### ๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พนักงานประจำเต็มเวลาถาวร) ฉบับลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ และหักเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเข้าเป็นเงินสะสมทรัพย์สินพนักงานมหาวิทยาลัยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินค่าจ้างที่หักไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ รวมทั้งปรับฐานเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวให้สอดคล้องกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุเข้าทำงานจนถึงปัจจุบัน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ว่าด้วยการกำหนดค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้างและบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย โดยประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จึงอยู่ในบังคับของระเบียบดังกล่าว และควรจะรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ และหักเงินค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เข้าเป็นเงินสะสมทรัพย์พนักงานมหาวิทยาลัยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมีการจ่ายเงินเดือนครั้งแรกตามระเบียบข้างต้น คือ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ หรือ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินค่าจ้างและปรับอัตราค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีไม่อาจใช้ระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดีได้ เนื่องจากกำหนดระยะเวลาสิบปีเป็นกำหนดเวลายาวสุดที่จำกัดสิทธิการฟ้องคดีในกรณีนี้ กล่าวคือ แม้ภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่เคยรู้ถึงเหตุดังกล่าว โดยมารู้เมื่อระยะเวลาผ่านไปสิบปีแล้ว จึงนำคดีมาฟ้องศาล เช่นนี้ย่อมเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสิบปีนับแต่วันที่รู้เหตุแห่งการฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๓๖๘/๒๕๖๔)

#### ๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาหลักประกันของ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



**๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ**

**กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน**

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๒๘๕๔๔ ทับพื้นที่ทำการเกษตรของผู้ฟ้องคดีและประชาชนอื่น ๆ ที่ได้เข้าจับจองที่ดิน และทำการเกษตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมปศุสัตว์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้เข้าทำการก่อสร้างอาคารกรมปศุสัตว์และล้อมรั้วลวดหนาม ล้อมรอบพื้นที่ทำการเกษตรของผู้ฟ้องคดีทั้งหมด ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยไม่สามารถกลับเข้าไปทำการเกษตรในที่ดินของตนเองได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือมีคำสั่งเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๒๘๕๔๔ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอน สิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่พิพาท กลบบ่อน้ำและคืนพื้นที่ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๒๘๕๔๔ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๘ โดยในขณะนั้น ผู้ฟ้องคดียังคงครอบครองทำประโยชน์ ในที่ดินที่มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าวเรื่อยมา ซึ่งผู้ฟ้องคดีควรจะรู้ถึงเหตุ แห่งการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่มีชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่วันดังกล่าว แต่เนื่องจาก ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้รับคำสั่งและไม่มีเหตุให้ต้องแจ้งการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแก่ผู้ฟ้องคดี จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ก่อสร้างอาคารกรมปศุสัตว์และล้อมรั้วลวดหนามล้อมรอบพื้นที่ ทำการเกษตรของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุ แห่งการฟ้องคดีเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เกิดขึ้นก่อนที่ศาลปกครองจะเปิดทำการในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ หากผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๒๘๕๔๔ ผู้ฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ชอบที่จะใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องทุกข์ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือนำคดีไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจภายในกำหนดอายุความสิบปีตามมาตรา ๑๙๓/๓๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ซึ่งเป็นการพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีก่อนที่ศาลปกครองจะเปิดทำการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ แล้ว ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๖/๒๕๖๔ และที่ ๔๔๓/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

#### ๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป

##### ๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐

###### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีที่นายเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารทั้งหมดที่ไม่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้แจ้งวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาการยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการล่วงหน้าไว้ในคำสั่งในกรณีที่ไม่มีการพิจารณาอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่บัญญัติว่า คำสั่งใดที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ ให้ผู้ออกคำสั่งระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่งดังกล่าวด้วย นั้น บทบัญญัติดังกล่าวมุ่งประสงค์ที่จะให้ใช้กับคำสั่งทางปกครองที่ผู้รับคำสั่งจะใช้สิทธิยื่นคำฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้เท่านั้น โดยมีได้มีเจตนารมณ์ที่จะให้ใช้กับคำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจะต้องระบุกรณีที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งไว้ในคำสั่งดังกล่าว อีกทั้งก็มีได้มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งจะต้องระบุกรณีที่อาจฟ้องต่อศาลปกครอง วิธีการยื่นคำฟ้อง และระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่งดังกล่าวด้วย ดังนั้น การที่คำสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้มิได้ระบุกรณีที่อาจฟ้องต่อศาลปกครอง วิธีการยื่นคำฟ้อง





และระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่งด้วย จึงไม่มีผลทางกฎหมายที่จะทำให้มีการขยายระยะเวลาสำหรับการยื่นคำฟ้องที่มีกำหนดเก้าสิบวันซึ่งน้อยกว่าหนึ่งปี เป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งจึงไม่ต้องระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลายื่นคำฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้ในคำสั่งดังกล่าวไว้เป็นการล่วงหน้าในกรณีที่ไม่มี การพิจารณาอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๗/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๗๙ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๑๐๗๑ โดยได้รับหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งมติของคณะกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในโครงการให้เป็นไปตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ฉบับลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และฉบับลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานจัดสรรที่ดิน เพื่อขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนอาคารห้องออกก้างกาย สระว่ายน้ำ และซ่อมแซมถนนตามคำสั่งดังกล่าวแล้วเสร็จ แต่เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีกลับได้รับหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลาตามคำขอ และให้ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีฐานฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อหนังสือแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว มิได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ หรือมีการดำเนินการแจ้งข้อความข้างต้นให้ผู้ฟ้องคดีทราบในภายหลัง และระยะเวลาสำหรับการยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนมติดังกล่าวมีกำหนดน้อยกว่าหนึ่งปี จึงมีผลทำให้สิทธิในการฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีขยายออกไปเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีนี้ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวและมติดังกล่าวที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อหานี้



เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และอยู่ในเงื่อนไขอื่นแห่งการฟ้องคดี ศาลจึงรับคำฟ้องในข้อหาที่สองของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๕/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาด เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ต้องขังอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวาง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ถูกจัดชั้นและเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาด ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนชั้นและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยถูกจัดให้อยู่ในชั้นกลางและปรับเลื่อนชั้นจากชั้นกลางเป็นชั้นดีในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ เลื่อนชั้นดีเลื่อนเป็นชั้นดีมากในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ และเลื่อนจากชั้นดีมากเป็นชั้นเยี่ยมในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ กรณีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีจึงรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีกรณีคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่งแต่อย่างใด หนังสือลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อ้างแต่เพียงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ลอย ๆ จึงมิใช่การระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่ง อีกทั้งหมายเหตุท้ายรายชื่อรับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ที่ระบุว่า มีความประสงค์ที่จะขอสำเนาคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อที่จะใช้ดำเนินการทางศาลปกครองต่อไป ก็ยังถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในคำสั่ง เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งสิทธิในการยื่นฟ้องให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องกรณีคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รับคำสั่งตามมาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๘/๒๕๖๖)

**๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



**๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้องคดีปกครองต่อศาลอื่น  
ซึ่งมิใช่ศาลปกครอง**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพความรับผิด**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะ  
ของบุคคล**

**๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ**

**๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ**

**กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน**

การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีขอให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ที่ออกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยกล่าวอ้างว่าหากที่ดินแปลงพิพาทตาม น.ส. ๓ ดังกล่าว ถูกเพิกถอนจะทำให้ญาติพี่น้องของผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิมาขับไล่และแจ้งความดำเนินคดีผู้ฟ้องคดี ในข้อหาบุกรุกอีกต่อไป นั้น การอ้างดังกล่าวแม้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่โดยที่ หากมีการเพิกถอน น.ส. ๓ ที่พิพาท ที่ดินย่อมกลับมาเป็นป่าสงวนแห่งชาติดังเดิม จึงเห็นว่าการฟ้อง คดีนี้เป็นการฟ้องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องเมื่อใด ก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๗๐๐/๒๕๖๕)



## ๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

การก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลแขวงนนทบุรี และศาลจังหวัดนนทบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ถือเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ฟ้องคดี) ในการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคที่ใช้สำหรับการดำเนินกิจการในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมดังกล่าว และสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีจัดไว้ให้ได้ ดังนั้น การจัดให้มีอาคารที่ทำการศาลจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ อย่างไรก็ตาม ข้อพิพาทในคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพื่อให้รับผิดตามสัญญาที่ทำไว้กับตน แม้สัญญาทั้งสามฉบับจะมีวัตถุประสงค์เป็นการจ้างออกแบบจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน และจ้างให้ก่อสร้างอาคารทำการศาลก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามให้รับผิดตามสัญญาแต่ละฉบับ ถือเป็นเพียงการใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนในฐานะคู่สัญญาฝ่ายรัฐเท่านั้น มิใช่เป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐/๒๕๖๕)

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาท เนื่องจากปลูกสร้างลงบนชายหาดหัวหิน อันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันและมีพื้นที่ล่งล้าลำน้ำ นั้น แม้ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาตามคำขอในข้อหาที่หนึ่งของผู้ฟ้องคดี ก็เพียงก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีในการที่จะไม่ถูกบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้รื้อถอนอาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเพียงเท่านั้น มิใช่เป็นการฟ้องคดีอันเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ปรากฏเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนด ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจรับคำฟ้องนี้ที่พ้นระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐/๒๕๖๕)



### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพร่อน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้เข้ามาดำเนินการก่อสร้างถนนสาธารณะสายโคกต้นม่วงรูก้าที่ดินส่วนที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองอยู่ ตามสัญญาเช่าเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มิใช่การฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ หรือสถานะของบุคคลที่จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ ซึ่งระยะเวลาการฟ้องคดีต่อศาลเป็นปัญหาเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๓๘๓/๒๕๖๕)

#### ๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

##### ๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับสถานะของบุคคล

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลโดยมีคำขอให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปรับเพิ่มเงินค่าจ้างและให้จ่ายเงินเพิ่มสะสมทรัพย์พนักงานมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ฟ้องคดี มิได้เป็นการฟ้องเพื่อเป็นการคุ้มครองสถานะของบุคคล เนื่องจากสถานะของบุคคล หมายถึง สถานะ ตามกฎหมายที่ได้รับความคุ้มครองสิทธิในการเป็นบุคคล และสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองที่เกี่ยวข้อง กับการเป็นบุคคล โดยบุคคลจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธินั้นหรือไม่ ต้องพิจารณาจากความเป็น บุคคลของผู้นั้นเป็นหลัก สถานะเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงสิทธิและหน้าที่ของบุคคลรวมทั้งความสามารถ ในการใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับผู้มีสถานะนั้น และใช้ยืนยัน บุคคลได้ทั่วไป สถานะของบุคคลจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปได้ก็เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เท่านั้น ซึ่งสถานะนั้นดังกล่าวอาจจะเป็นสถานะของบุคคลในประเทศชาติ เช่น สัญชาติของบุคคล หรือสถานะในครอบครัว เช่น เพศ อายุ บิดา มารดา บุตร สามีภรรยา และความสามารถของบุคคล เป็นต้น สำหรับมติคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ภายในของฝ่ายบริหารไม่ถือว่าเป็นข้อกำหนด เกี่ยวกับสถานะของบุคคลเนื่องจากมิใช่การกำหนดคุณสมบัติ หรือลักษณะทางกฎหมายที่เป็นฐานสำคัญ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ผูกพันอยู่กับตัวบุคคลในลักษณะเช่นเดียวกับสถานะในประเทศหรือสถานะในครอบครัว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๑๑๓/๒๕๖๕)

๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่น

๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

๑) การฟ้องคดีที่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้อนุญาตให้บริษัท อ. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับซื้อขี้ยางพารา ก่อสร้างลานตากขี้ยางพารา โกดัง และบ่อบำบัดน้ำกรด เพื่อใช้เป็นโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร (ยางกันถ้วย) ตามใบอนุญาตลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. และลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานประกอบกิจการดังกล่าว ตามใบอนุญาตลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอยู่ใกล้บ้านเรือนของราษฎรและของผู้ฟ้องคดีไม่เกิน ๑๐ เมตร โดยไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้ฟ้องคดีและราษฎรที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสองฉบับ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงการอนุญาตให้ก่อสร้างในวันใด แต่อย่างช้าย่อมต้องไม่เกินวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีและราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมีหนังสือร้องเรียนและคัดค้านการอนุญาตดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันอันเป็นกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่การฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีถือเป็นการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่พิพาท อันเป็นชุมชนท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีถือได้ว่าเป็นการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลปกครองย่อมมีอำนาจที่จะรับคดีนี้ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๑/๒๕๖๖)



### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

การฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของเทศบาลตำบลวิชิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ไม่รื้อถอนทำลายกำแพงคอนกรีตและไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อมทางกับทางสาธารณประโยชน์ มิได้เป็นประโยชน์เฉพาะแต่ผู้ฟ้องคดี หากแต่ยังเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวมในการใช้ทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเป็นทางสัญจรด้วย การฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ศาลปกครองสูงสุดเห็นควรรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษา ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๖/๒๕๖๕)

### ๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

การที่ศาลจะพิจารณาว่าการรับคำฟ้องที่ยื่นพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือไม่นั้น ศาลต้องพิจารณาจากผลที่จะเกิดขึ้นจากคำพิพากษาคดีนั้นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยตรงอย่างแท้จริงหรือไม่เป็นสำคัญ ซึ่งหากศาลปกครองรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณา และต่อมามีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ยกเลิกคำขอร้องวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผลที่จะเกิดขึ้นจากคำพิพากษาคดีนี้ก็จะประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยเฉพาะ การรับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๑/๒๕๖๖)

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

การฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยและขอคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีโดยตรง หากศาลมีคำพิพากษาคดีนี้ก็จะคงเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีเท่านั้น กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙๑/๒๕๖๕)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



## ๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น

## ๑) การฟ้องคดีที่ถือว่ามีความจำเป็นอื่น

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ  
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิเสธไม่จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง และในเวลาต่อมา ได้โอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองบ้านดุง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านดุง ซึ่งมีระยะเวลา การปฏิบัติงาน ๙ เดือน และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณดังกล่าว ๒ ครั้ง ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑ ขั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงิน ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้ดำเนินการอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อผู้มีอำนาจพิจารณาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง การขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐,๐๔๕.๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่อผู้ฟ้องคดี นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ แจ้งมายังหน่วยงานของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งตามหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่เท่าใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงถือว่าอย่างช้าที่สุดวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรับทราบคำสั่งปฏิเสธสิทธิ ที่จะได้รับเงินดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงขอขบที่จะต้องนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้อง ต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ อุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปี



พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดี ๒ ไม่ได้พิจารณาอุทธรณ์ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพิจารณาชี้ขาดการอุทธรณ์ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานีตามข้อ ๒๗ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ร้องทุกข์ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์นั้น ยังอยู่ในระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอาจใช้สิทธิฟ้องคดีได้ แต่การแจ้งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่าเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีจะต้องได้รับการพิจารณาร้องทุกข์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อน จึงจะสามารถฟ้องคดีได้ กรณีจึงถือได้ว่ามีเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นคำฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ศาลปกครองจึงรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๐/๒๕๖๕)

#### กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

เหตุจำเป็นอื่นตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หมายถึง เหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดได้เป็นสำคัญ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นช่วงเวลาภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี เรือนจำกลางบางขวางได้มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุญาตให้ฝ่ายควบคุมกลาง ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง ให้งดการส่งจดหมายออกภายนอกเรือนจำเป็นการชั่วคราว ผู้ฟ้องคดีมีไข้และตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา แพทย์ผู้ตรวจรักษาได้ลงความเห็นว่าคุณฟ้องคดีเคยเป็น COVID-๑๙ มาก่อนและได้แยกกักตัว ๑๔ วัน ซึ่งจะครบวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องกักตัวต่อ ผู้บัญชาเรือนจำกลางบางขวางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ต้องขังส่งจดหมายออกนอกเรือนจำได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ต้องขังและอยู่ภายใต้การควบคุมของเรือนจำกลางบางขวาง จึงต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ทำให้ต้องหยุดการดำเนินการเกี่ยวกับคำฟ้องทั้งหมด และไม่สามารถยื่นคำฟ้องผ่านฝ่ายควบคุมแดน ๕ ได้ ต่อมา เมื่อมีการอนุญาตให้ผู้ต้องขังส่งจดหมายออกนอกเรือนจำได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขออนุญาตคัดถ่ายเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาของศาล ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีจำนวนมากและมีหลายหน่วยงาน



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ที่เกี่ยวข้องทำให้ต้องใช้เวลาในการรวบรวมเอกสารพร้อมจัดส่งคำฟ้องมายังศาลปกครองนานพอสมควร กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีข้อขัดข้องและไม่ได้ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงถือได้ว่ามีเหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดได้ สมควรที่ศาลจะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๙๒/๒๕๖๖)

## ๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่ามีเหตุจำเป็นอื่น

### กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

เมื่อสมภพนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยประธานกรรมการมรรยาทนายความ ได้มีคำสั่งชั้นอุทธรณ์ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ไม่รับคำกล่าวหาและยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กรณีมีหนังสือร้องเรียนถึงนายกสมภพนายความขอให้สอบสวนมรรยาทนายความ นาย น. และพิจารณาลงโทษกรณีผิดมรรยาทนายความ โดยมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งผลให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีรับว่าได้รับทราบผลเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีคำแถลงขอขยายระยะเวลาการฟ้องคดีพฤติการณ์พิเศษว่า ด้วยเกิดเหตุโรคระบาดโควิด ๑๙ ส่วนราชการประกาศไม่อนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด และผู้ฟ้องคดีได้รับความยากลำบากในการประกอบอาชีพ โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีพฤติการณ์ทั้งคดี แต่เนื่องจากการฟ้องคดีนี้มิได้เป็นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล หรือเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้งการฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรืออาจยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สื่อดิจิทัลอื่นใด หรือโทรสาร ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงไม่อาจรับฟังได้ว่ามีเหตุจำเป็นอื่นที่เป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นคำฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนด ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๓๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ นอกจากนี้ ระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย มิใช่ระยะเวลาตามที่กำหนดไว้



ในระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือตามที่ศาลได้กำหนดไว้เอง กรณีไม่ต้องด้วยข้อ ๖ แห่งระเบียบดังกล่าว ที่ศาลจะมีอำนาจขยายได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๑/๒๕๖๕)

๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๕. คำธรรมเนียมศาล

๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคนร่วมกันยื่นคำฟ้องเป็นฉบับเดียว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาลไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕.๕ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)

๑) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

คดีนี้มีทุนทรัพย์จำนวน ๒๐,๓๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเป็นเงินจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการพิจารณาว่ามีเหตุตามคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่เพียงใดนั้น ต้องพิจารณาวินิจฉัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในเวลาที่ยื่นคำขอเป็นสำคัญ และศาลจะอนุญาตตามคำขอได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่าคู่กรณีที่ยื่นคำขอนั้นไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือโดยสถานะของผู้ยื่นคำขอถ้าไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

เมื่อพิจารณาจากเอกสารแสดงรายการทรัพย์สิน หนี้สิน รายรับ และรายจ่ายที่ผู้ฟ้องคดียื่นต่อศาล ตามคำชี้แจงประกอบคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลได้ความว่า ผู้ฟ้องคดีมีสถานะโสด ประกอบอาชีพค้าขาย มีรายได้ประมาณเดือนละ ๗,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท และมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนประมาณเดือนละ ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท โดยมีทรัพย์สินเป็นที่ดินจำนวน ๕ แปลง ซึ่งที่ดินทั้ง ๕ แปลงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับน้องชายและน้องสาวต่างบิดา และมีรถจักรยานยนต์จำนวน ๑ คัน ซึ่งอยู่ในระหว่างผ่อนชำระรายเดือน ๆ ละ ๓,๑๗๒ บาท ส่วนรายการหนี้สินและรายจ่ายมีดังนี้ ๑. หนี้สินเชื่อเงินสด ประมาณเดือนละ ๑,๐๗๔.๑๗ บาท ๒. หนี้สินเชื่อหมุนเวียน ประมาณเดือนละ ๓,๔๐๙ บาท ๓. หนี้บัตรเครดิต ประมาณเดือนละ ๒,๖๕๗.๑๙ บาท และหนี้ตัวรับจำนำชำระหนี้ ๔ เดือนครั้ง จำนวน ๔๒๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่มีบุคคลที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารบันทึกการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ต่อศาล มีเงินคงค้างอยู่ในบัญชีจำนวน ๕๕๔.๕๐ บาท และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีเงินคงค้างอยู่ในบัญชีจำนวน ๑,๑๐๒.๐๑ บาท อีกทั้งปรากฏเอกสารแสดงรายการหนี้สิน ผู้ฟ้องคดีมีหนี้เงินกู้ยืม กยศ. ค่าชำระ จำนวน ๓๗,๓๘๒.๐๔ บาท ซึ่งมียอดรวมที่ต้องชำระภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๗,๘๔๒.๐๖ บาท จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า รายรับของผู้ฟ้องคดีไม่ได้สูงไปกว่าภาระหนี้สินและรายจ่ายของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงน่าเชื่อว่าหากผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินคดีโดยไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล โดยสถานะของผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร จึงควรอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดตามมาตรา ๔๕/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔๑/๓ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙๔/๒๕๖๖)

## ๒) กรณีที่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๓) กรณีที่ไม่มีเหตุสมควรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๔) การโต้แย้งคำสั่งศาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## ๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ

### ๖.๑ ฟ้องซ้อน (ข้อ ๓๖)

#### กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้อน

คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ถือเป็นคำฟ้องตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ด้วยเหตุนี้ นับแต่เวลาที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ต่อศาล หากคำขอนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณา ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ในเรื่องเดียวกันต่อศาลเดียวกันหรือศาลอื่นอีก ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ขณะที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งของศาลปกครองสูงสุด ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นครั้งที่สอง โดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคำขอในครั้งก่อน อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ต่อศาลปกครองชั้นต้น ในระหว่างที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ครั้งแรก) ของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่สอง) ในเรื่องเดียวกันต่อศาลปกครองชั้นต้นอีกครั้ง กรณีจึงเป็นการยื่นคำร้องซึ่งถือเป็นคำฟ้องซ้อนกับคำร้องเดิมซึ่งถือเป็นคำฟ้องเช่นเดียวกัน จึงต้องห้ามตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๐/๒๕๖๔ และที่ ๔๒๖/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) โดยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ขันทะเบียนที่ปรึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลเป็นคดีตามข้อหานี้ ผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในคดีนี้ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ต่อศาลปกครองชั้นต้นในคดีก่อน โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ขันทะเบียนให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลพิพากษาพิจารณาโทษประพจน์มิชอบแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ชดใช้ค่าเสียหายจากการที่บริษัทที่ปรึกษาไทยต้องเลิกกิจการ และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งเพิกถอนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ธรรมศาสตร์ ซึ่งต่อมาศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งที่ ๒๘/๒๕๖๔ ยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตามรูปคดีต่อไป และคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น เมื่อข้อพิพาทที่เกิดขึ้นทั้งสองคดีเป็นกรณีพิพาทด้วยเรื่องและผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา โดยมีคำขอเป็นอย่างเดียวกัน คือ ขอให้ศาลพิพากษาพิจารณาโทษประพฤตินิชอบแก่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะชดใช้ค่าเสียหายจากการที่บริษัทที่ปรึกษาไทยต้องเลิกกิจการไปในรอบสิบปีที่ผ่านมา และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งเพิกถอนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรณีจึงเห็นได้ว่า คดีทั้งสองคดีมีการบรรยายคำฟ้องในข้อหาดังกล่าวซึ่งมีสภาพแห่งข้อหา ข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหา และคำขอบังคับเป็นอย่างเดียวกัน ถึงแม้ว่าในคดีนี้จะเป็นประกาศการจ้างที่ปรึกษาคนละหน่วยงานกับคดีก่อนตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่ประกาศจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นผลจากการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อหาและประเด็นพิพาทที่ศาลจะต้องวินิจฉัยจึงเป็นเรื่องเดียวกัน คือ การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ กรณีจึงเป็นการยื่นคำฟ้องในเรื่องเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกันอีก จึงเป็นฟ้องซ้อน ต้องห้ามมิให้ศาลรับไว้พิจารณาตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องตามข้อหานี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๕/๒๕๖๕)

### กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้อน

คดีก่อน ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องสำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๔๗๔๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยไม่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๔๗๔๑ ในส่วนที่ทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี





ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้อง คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด โดยมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๔๗๔๑ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ไม่ดำเนินการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่ ส่วนคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ศก ๔๗๔๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์ และฟ้องว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยไม่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย และจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งมีประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ ศก ๔๗๔๑ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยไม่ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และหากเป็นการกระทำละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใด แม้คดีนี้และคดีก่อนซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดจะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องใกล้เคียง โดยมีข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเดียวกัน แต่สภาพแห่งข้อหาและคำบังคับ ตลอดจนประเด็นของคดีที่ศาลจะต้องวินิจฉัยแตกต่างกัน กรณีจึงไม่ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกัน และไม่เป็นการฟ้องซ้อนกับคดีก่อนที่จะเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๑/๒๕๖๖)



## ๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๙๖)

### กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นดำเนินการพิจารณาซ้ำ

คดีก่อนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า อธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้เคยยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย พ. ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย พ. รื้อถอนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนที่ล่งล้าลำน้ำเจ้าพระยา และหากไม่ยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้รื้อถอนได้เองโดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย พ. เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น ซึ่งในคดีดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๓ โดยพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย พ. รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสิ่งล่งล้าลำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับอนุญาต จำนวน ๒๗๘.๙๒ ตารางเมตร หากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย พ. ไม่รื้อถอนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอนโดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และนาย พ. เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซึ่งต่อมาได้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวตามคำบังคับของศาลปกครองแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีฐานะเป็นคู่กรณีและเป็นผู้สืบสิทธิของคู่กรณีในคดีก่อนตามลำดับ มาฟ้องคดีนี้โดยคำฟ้องในข้อหาที่หนึ่งได้ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบในมูลละเมิดอันเนื่องมาจากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างขนาด ๒๗๘.๙๒ ตารางเมตร และเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เคยชำระให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นค่ารื้อถอนอาคารในคดีก่อน รวมทั้งเรียกค่าขาดประโยชน์และขอให้ปลูกสร้างอาคารส่วนที่รื้อถอนไปแล้วให้กลับคืนสภาพเดิมหรือใกล้เคียงกับสภาพเดิมก่อนถูกรื้อถอน กรณีจึงเห็นได้ว่าทั้งสองคดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยอย่างเดียวกันว่า การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างล่งล้าลำน้ำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ขนาดพื้นที่ ๒๗๘.๙๒ ตารางเมตรได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้เคยวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวในคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๕๓ แล้ว ดังนั้น คำฟ้องคดีนี้ในข้อหาที่หนึ่ง จึงเป็นการดำเนินการกระบวนการพิจารณาซ้ำตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๖๐/๒๕๖๖)



### กรณีศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ

คดีก่อนผู้ถูกฟ้องคดีเคยฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ฟ้องคดีในคดีนี้) และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบิกจ่ายเงินเดือนในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องออกจากราชการเนื่องจากถูกไล่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กลับเข้ารับราชการ คดีดังกล่าวจึงมีประเด็นต้องพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเดือนในระหว่างที่ไม่ได้มาปฏิบัติราชการให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้าราชการซึ่งถูกสั่งให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการแล้วต่อมาได้รับการพิจารณายกโทษ พ.ศ. ๒๕๓๘ หรือไม่ ส่วนคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินเดือนในระหว่างที่ไม่ได้มาปฏิบัติราชการที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นไปในระหว่างที่ยังไม่พ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดซึ่งตกเป็นลาภมิควรได้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๐๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องส่งคืนเงินเดือนในระหว่างที่ไม่ได้มาปฏิบัติราชการซึ่งผู้ฟ้องคดีได้จ่ายให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ อันเป็นคณะประเด็นกับที่ศาลจะต้องวินิจฉัยในคดีก่อน จึงไม่ใช่การดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำที่จะต้องห้ามตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๐๑/๒๕๖๕)

คดีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา โดยไม่ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ซึ่งเป็นงานงวดสุดท้ายภายในกำหนด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (หุ้นส่วนผู้จัดการ) ร่วมกันชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนคดีก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งมอบแบบแปลนประตูทางเข้า-ออก และแบบแปลนป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเมืองให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ การบอกเลิกสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้าง จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำงานสำหรับงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จบางส่วน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่างานก่อสร้างเฉพาะส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จึงนำคดีมาฟ้อง



ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกค่าปรับ และส่งมอบแบบแปลนประตูทางเข้า-ออก และแบบแปลนป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเมืองให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างในส่วนที่ได้ทำงานแล้วเสร็จพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งศาลในคดีก่อนวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานก่อสร้างงวดที่ ๓ แล้วเสร็จบางส่วน จึงพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างในส่วนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนในเรื่องค่าปรับจากการก่อสร้างล่าช้าอันมีสาเหตุจากการไม่ส่งมอบแบบแปลนฯ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คำพิพากษาในคดีดังกล่าว คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด กรณีจึงเห็นได้ว่า ในคดีก่อน ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับค่าปรับเฉพาะที่เกิดจากสาเหตุการก่อสร้างล่าช้าอันเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งมอบแบบแปลนฯ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น ส่วนค่าปรับจากการทำงานงวดที่ ๓ แล้วเสร็จบางส่วน แต่ไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญา นั้น ศาลในคดีก่อนยังมีได้วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกค่าปรับกรณีก่อสร้างล่าช้าจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เพียงใด การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น คดีนี้เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าปรับจากการก่อสร้างล่าช้าดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๘/๒๕๖๖)

### ๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๙๗)

#### กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นฟ้องซ้ำ

คดีก่อนศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาและคดีถึงที่สุดแล้ว โดยพิพากษาให้องค์การบริหารส่วนตำบลสวด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการเบิกจ่ายเฉพาะเงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ กฎหมาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามคำสั่งแล้วโดยเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำพิพากษา การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดยื่นคำฟ้องเป็นคดีนี้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งพร้อมดอกเบี้ย เงินชดเชยความก้าวหน้าทางการงาน ค่าขาดกำไรและรายได้ รวมทั้งต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงและขาดความน่าเชื่อถือซึ่งค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดย่อมรู้ถึงความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่ามีสิทธิได้รับในระหว่างที่ถูกไล่ออกจากราชการในขณะที่ยื่นฟ้องคดีเดิมแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดย่อมรู้ถึงสิทธิเรียกค่าเสียหายดังกล่าว



จากผู้ถูกฟ้องคดีในคดีเดิมได้ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่ได้เรียกค่าเสียหายในคดีเดิม แต่ได้นำคดีมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีเดียวกันโดยอาศัยเหตุเดียวกับคดีเดิมเพื่อเรียกค่าเสียหายเป็นคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น จึงเป็นการฟ้องซ้ำซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป. ๑๕/๒๕๖๕)

คดีก่อนผู้ฟ้องคดีเคยยื่นฟ้องกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีนี้) สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในคดีนี้) และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวม ๓ คน ว่ามีการออกโฉนดที่ดินทับที่ดิน ส.ค. ๑ ที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการออกโฉนดที่ดินพิพาท และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องจากการออกโฉนดที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งค่าเสียหายจากการอ้างถึง น.ส. ๓ ฉบับที่ใช้โฉนดดังกล่าวเพื่อเข้าทำลายโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความเนื่องจากผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี และต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น คดีดังกล่าวจึงถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้โดยบรรยายฟ้องว่า ได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาทตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่เนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลยมากกว่า ๘ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่แล้วเสร็จ อันเป็นการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาท รวมทั้งใบจอง และ น.ส. ๓ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวตลอดจนรายการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับโฉนดที่ดิน และชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินพร้อมดอกเบี้ย นั้น กรณีเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์อันแท้จริงที่จะฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องจากการออกโฉนดที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีอันเป็นคำขอหลักในคดีนี้ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีมิได้มีเจตนาที่จะขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามขั้นตอนและกระบวนการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว



ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลจะกำหนด คำบังคับโดยสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คำฟ้องคดีนี้จึงมีมูลเหตุและคำขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินพิพาท และให้ชดใช้ค่าเสียหาย แก่ผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกันกับคดีก่อน แม้ในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนตัวคู่กรณีจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และมีคำขอแตกต่างจากคดีก่อนบ้างก็ตาม แต่คำฟ้องก็มีสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับหลักเป็นอย่างเดียวกันกับคดีก่อน จึงมีประเด็นที่ศาล ต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน รวมทั้งประเด็นที่ว่า ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา การฟ้องคดีหรือไม่ถึงที่สุดแล้ว กรณีจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีซึ่งมีคู่กรณีเดียวกันและมีประเด็นที่ต้อง วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีก่อนที่ศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและถึงที่สุดไปแล้ว มาฟ้องต่อศาลอีก ซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๔๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๖/๒๕๖๖)

คดีก่อนผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องนายอำเภอประโคนชัยเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้) เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นายกองคํการบริหาร ส่วนตำบลหนองบอนเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และนายกองคํการบริหารส่วนตำบลบึงกุเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ในการกันเขต ที่ดินสาธารณประโยชน์โคกกะโดนออกจากที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้ไขแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงโคกกะโดน ออกจากที่ดิน น.ส. ๓ ของผู้ฟ้องคดี และให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ร่วมกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครอง ชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจากการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ คดีจึงเป็นอันถึงที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องกรมที่ดินเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคำขอข้อ ๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ที่ออกทับที่ดินของผู้ฟ้องคดีตาม น.ส. ๓ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เนื่องจาก เป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด โดยมีโต้แย้งคำสั่งไม่รับคำฟ้องในข้อหาที่ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับ ที่หลวงที่ออกทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี คำสั่งไม่รับคำฟ้องข้อหาดังกล่าวไว้พิจารณาจึงเป็นอันถึงที่สุด การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นคดีนี้ โดยฟ้องว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ออก





หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ทำเลเลี้ยงสัตว์โคกเกาะดอนสาธารณประโยชน์ ตำบลดินตาม น.ส. ๓ ของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขภาพถ่ายทางอากาศ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงโคกเกาะดอน พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมทั้งแก้ไขแนวเขตหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าวให้ตรงกับหลักฐานที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมที่ดิน โดยมีคู่กรณีเดียวกันกับคดีก่อน แม้จะมีคำขอท้าทายฟ้องที่แตกต่างกับคดีก่อนแต่เมื่อพิจารณาคำฟ้องและคำขอท้าทายฟ้องโดยตลอดแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขแนวเขตหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่ออกทับที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งประเด็นดังกล่าวศาลปกครองชั้นต้นในสองคดีก่อนได้มีคำสั่งชี้ขาดถึงที่สุดแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีที่ได้มีคำสั่งชี้ขาดคดีถึงที่สุดแล้วมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีในคดีก่อนอีกในประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน จึงเป็นการฟ้องซ้ำซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๔๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๒๙/๒๕๖๖)

คดีก่อนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการทหารและขึ้นทะเบียนกองประจำการต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ขอลาออกจากราชการทหารโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นพันจ่ากองหนุนประเภทที่ ๑ ขั้นที่ ๒ มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้บรรจุเข้ารับราชการใหม่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ๓ (ปลัดอำเภอ) และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับบำเหน็จบำนาญ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่าข้าราชการทหารเมื่อลาออกจากราชการต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕ ที่กำหนดให้นายทหารประทวนกองหนุนที่ยังไม่พ้นกองหนุนจะต้องออกจากกองหนุนเบี้ยหวัดก่อน จึงจะมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญด้วยเหตุทดแทนกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่ในตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการก่อนพ้นกองหนุนประเภทที่ ๑ ขั้นที่ ๒ ไม่มีระบุในข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเบี้ยหวัดฯ ให้สามารถขอรับบำเหน็จบำนาญได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน คดีดังกล่าวจึงถึงที่สุดแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเป็นคดีนี้โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีปลดจากทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ขั้นที่ ๒ ซึ่งมีฐานะเป็นทหารที่ออกจากกองหนุนมีเบี้ยหวัดแล้ว ทำให้มีสิทธิได้รับบำนาญเหตุทดแทนพร้อมดอกเบี้ย จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเห็นได้ว่า คดีนี้มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเช่นเดียวกับคดีก่อนว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายหรือไม่ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องจึงเป็นกรณีที่คู่กรณีเดียวกันนำคดีที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว





มาฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน อันเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๓๑/๒๕๖๖)

### กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นฟ้องซ้ำ

แม้ในคดีนี้กับคดีก่อนจะมีเหตุสืบเนื่องอย่างเดียวกันและจะมีคู่กรณีเดียวกันก็ตาม แต่เมื่อได้พิจารณาคำฟ้องและคำขอในคดีก่อนแล้วเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า การที่เจ้าพนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้จดทะเบียนการจำนองที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี เพื่อเป็นประกันหนี้ตามสัญญากู้เงินระหว่างผู้ฟ้องคดีและนาย บ. กับ ธนากร ก. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกคืนโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี จากธนากร ก. หากธนากรเพิกเฉย ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำโฉนดที่ดินขึ้นใหม่และแก้ไขหรือเพิกถอน รายการจดทะเบียนจำนองดังกล่าวแล้วส่งมอบแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติ หน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่คำฟ้องในคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา แล้วต่อมาได้มีหนังสือสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง แจ้งตอบผู้ฟ้องคดีว่า ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือ ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การฟ้องคดีนี้จึงมิได้เป็น ประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับคดีเดิมที่ต้องห้ามมิให้คู่กรณีเดียวกันฟ้องกันอีก ตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒/๒๕๖๕)





## บทที่ ๕

### วิธีพิจารณาคดีปกครอง

#### ๑. บททั่วไป

##### ๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)

๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

##### กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำรถยนต์ไปทำสัญญาประกันภัยรถยนต์ไว้กับบริษัท ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ด้วยวิธีผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาประกันภัยเริ่มต้นวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ สิ้นสุดวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ขับรถคันดังกล่าวไปประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนป้ายกรมทางหลวง ในท้องที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จนรถได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำรถคันดังกล่าวเข้าอู่ซ่อมแซมแล้ว คิดเป็นเงินจำนวน ๑๘๓,๔๑๐ บาท แต่เมื่อมีการเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนตามสัญญากรมธรรม์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้จ่ายเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วนและได้มีการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ร้องเรียนต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อีกทางหนึ่งด้วย แต่เมื่อเห็นว่าเวลาได้ผ่านพ้นไปนานพอสมควรแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้รับคำตอบตามข้อร้องเรียนดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งการให้เลขาธิการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ร้องเรียนกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่รับผิดชอบ



จ่ายค่าสินไหมทดแทนจากการที่รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เกิดอุบัติเหตุ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด โดยในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่าง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จากกรณีพิพาท ตามสัญญาประกันภัยด้วยการจ่ายเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งรับไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ติดใจที่จะฟ้องคดีนี้อีกต่อไป กรณีจึงต้องถือว่า เหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ประสงค์จะให้ศาลกำหนดค่าบังคับ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการวินิจฉัยคำร้องเรียน ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัยตามกรมธรรม์ฉบับดังกล่าว นั้น ได้หมดสิ้นแล้วโดยศาลไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ทั้งสองอีก และหมดความจำเป็นที่จะให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้อีกต่อไป **(คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๓๓/๒๕๖๕)**

ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ดำเนินการ แจ้งผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏ ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ประชุมพิจารณาเรื่องของผู้ฟ้องคดี โดยมีมติเห็นชอบว่า ผู้ฟ้องคดีมีผลงานไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมิน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้แจ้งมติดังกล่าวไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๙ ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการประเมินดังกล่าวแล้ว อันมีผลเป็นการปฏิบัติตามคำขอที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องแล้ว เหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นเหตุ แห่งการฟ้องคดีย่อมหมดสิ้นไป ศาลปกครองไม่จำเป็นต้องออกคำบังคับให้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๒๙/๒๕๖๕)**

คดีนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแยกเป็น ๒ กรณี คือ กรณีที่หนึ่ง ความเสียหายจากการนำแผ่นยางสังเคราะห์ที่ใช้งานในร่มไปใช้งานกลางแจ้ง ซึ่งเป็นคำสั่งพิพาทในคดีนี้ ให้รับผิดชอบจำนวน ๔๔๕,๔๒๑.๔๓ บาท และกรณีที่สอง ความเสียหาย จากการจัดซื้อแผ่นยางสังเคราะห์ในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น ให้รับผิดชอบจำนวน ๒๙๔,๕๐๐ บาท



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ซึ่งต่อมาได้มีคำสั่งแก้ไขให้รับผิดชอบจำนวน ๑๗๖,๗๐๐ บาท ความเสียหายทั้งสองกรณีจึงเป็นความเสียหายคนละส่วนซึ่งแยกต่างหากจากกัน แม้จะมีมูลเหตุจากการจัดจ้างปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งเดียวกันก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อันเป็นวัตถุแห่งคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้ยุติเรื่องความรับผิดชอบความเสียหายจากการนำแผ่นยางสังเคราะห์ที่ใช้งานในร่มไปใช้งานกลางแจ้ง เพราะยังถือไม่ได้ว่าทางราชการได้รับความเสียหาย และผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๔๔๕,๔๒๑.๔๓ บาท ตามคำสั่งดังกล่าวให้แก่ทางราชการอีกต่อไป เหตุแห่งการฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าไม่ต้องรับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีดังกล่าวย่อมหมดสิ้นไป ศาลจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบังคับคดีนี้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกต่อไป ส่วนที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดียังคงต้องรับผิดชอบกรณีการซื้อแผ่นยางสังเคราะห์ในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นจำนวน ๑๗๖,๗๐๐ บาท ตามคำสั่งที่ออกมาภายหลังนั้น คำสั่งดังกล่าวไม่ใช่คำสั่งที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนในคดีนี้ และหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ. ๑๓/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาอุทธรณ์และแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านการกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยเร็ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยมีมติยกคำร้องของผู้ฟ้องคดีและยื่นแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าตามที่ได้ประกาศไว้ จากนั้นสำนักงานกำกับกิจการพลังงานได้มีหนังสือแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว จึงถือได้ว่าเหตุแห่งการละเลยต่อหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าของผู้ถูกฟ้องคดีในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ได้หมดสิ้นลงแล้ว ไม่มีเหตุที่ศาลจะต้องพิจารณาคดีเพื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนดตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๒๕/๒๕๖๕)



## กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่า เหตุแห่งการฟ้องคดียังไม่หมดสิ้นไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

คำฟ้องเดิมผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่ ๔๔/๒๕๕๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีหายไป ๐.๓ เท่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการบรรจุ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่จ่ายค่าจ้างในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หักไว้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบจากคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเท่านั้น บุคลากรสายสอนที่ไม่มีตำแหน่งวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนแทบจะไม่มีโอกาสได้รับเงินส่วนนี้ ประกาศดังกล่าวจึงเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรม ขอให้ศาลพิจารณาและพิพากษาในส่วนของการจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลและให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว อันเป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎอันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องจึงเป็นคำฟ้องเพิ่มเติมที่เพิ่มข้อหาขึ้นมาใหม่และไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาในคราวเดียวกันได้ อันเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจรับไว้พิจารณาได้เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ว่าคำฟ้องเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมตามข้อ ๕ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๖/๒๕๖๕)

**๑.๑.๕** หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครองแทนหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๑.๑.๖** การชั่งน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๑.๑.๗** แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๑.๑.๘** หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๑.๑.๙** หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๑.๑.๑๐** หลักการฟังความสองฝ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๑.๑.๑๑** หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๑.๒** การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม





### ๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)

#### ๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง

กรณีที่ศาลได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับคำสั่งศาล แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามคำสั่งศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด นั้น ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์โดยผิดระเบียบ ศาลจึงไม่อาจรับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ เนื่องจากเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน จึงต้องยกอุทธรณ์ตามข้อ ๑๑๑ (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าศาลปกครองสูงสุดได้ส่งสำเนาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้คู่กรณีจัดทำคำแก้อุทธรณ์ และส่งสำเนาคำแก้อุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบต่อไป ซึ่งถือเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยผิดหลง อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ดังกล่าว ศาลจึงมีอำนาจสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นเสียทั้งหมดได้ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ เดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๔/๒๕๖๕ และที่ อ. ๓๔๘/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

#### ๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)

คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ถือเป็นคำฟ้องตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว จึงต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นต่อศาลหรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ หรืออาจส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่อดิจิทัลอื่น หรือโทรสาร ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเฉพาะการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ดำเนินกิจการไปรษณีย์เท่านั้น เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำขอให้ศาลพิจารณาคำพิพากษาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยส่งให้บริษัท โกลบอล เจท เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ J&T EXPRESS เป็นผู้นำส่ง ภายในกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งคำสั่งตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่เนื่องจากบริษัท J&T EXPRESS เป็นบริษัทประกอบกิจการรับขนส่งของเอกชน และไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงในการประกอบกิจการส่งไปรษณีย์กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท J&T EXPRESS จึงไม่ใช่ตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ดำเนินกิจการไปรษณีย์ ดังนั้น การส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีโดยยื่นต่อบริษัท J&T EXPRESS จึงมิใช่การส่งทางไปรษณีย์ลงทะเลเบียนตามหนังสือแจ้งคำสั่งศาล และมีใช่เป็นการยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๓/๒๕๖๕)**

ในการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษามาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยในคดีนี้ได้แก่วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามเอกสารการติดตามสถานะสิ่งของของของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ว่า ได้มีการบันทึกรับฝากคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ กรณีจึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ฝากคำอุทธรณ์นำส่งศาลปกครองชั้นต้นในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยให้บริษัท แพลซ เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่ถือได้ว่าเป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงในการประกอบกิจการไปรษณีย์กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นั้น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ทำคำชี้แจงยื่นต่อศาลว่า บริษัท แพลซ เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นบริษัทขนส่งเอกชนที่ไม่มีอำนาจในการดำเนินกิจการรับส่งไปรษณีย์กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตามกฎหมาย และไม่ปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวได้รับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงในการประกอบกิจการส่งไปรษณีย์กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัท แพลซ เอ็กซ์เพรส จำกัด จึงไม่ใช่ตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ดำเนินกิจการไปรษณีย์ การส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยบริษัทดังกล่าวจึงไม่ใช่เป็นการยื่นคำอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ และถือไม่ได้ว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีฝากคำอุทธรณ์ให้บริษัทดังกล่าวนำส่ง เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๘๑/๒๕๖๕)**



## ๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร

### ๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือบุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๑.๖ การขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสำนวนคดี หรือขอคัดสำเนาหรือขอสำเนา อันรับรองถูกต้อง (ข้อ ๑๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น

### ๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง

#### ๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับข้อ ๓๗)

##### ๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้

เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แล้วเห็นว่าตามคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้อง ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี จึงเป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งอาจแก้ไขได้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีหมายแจ้งคำสั่งสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมคำฟ้องต่อศาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายแจ้งคำสั่งศาล โดยส่งหมายแจ้งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่อันเป็น



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ภูมิลาเนาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ที่แจ้งไว้ในคำฟ้อง กรณีจึงเป็นการส่งหมายแจ้งคำสั่งศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยชอบตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้ว ต่อมาเจ้าหน้าที่ศาลรายงานมาว่า บ้านที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งไว้ตามคำฟ้องผิด จึงจัดส่งหมายให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้จัดส่งหมายแจ้งคำสั่งไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๒ อีกครั้ง โดยวิธีปิดหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ศาลได้ส่งหมายแจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ทราบอีกครั้ง โดยวิธีปิดหมาย ณ ภูมิลาเนาของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงเป็นไปตามข้อ ๑๔ ประกอบกับข้อ ๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าว โดยศาลไม่มีหน้าที่ต้องโทรศัพท์แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต้องยื่นคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมคำฟ้อง ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งศาลจนล่วงเลยระยะเวลาที่กำหนด จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เพิกเฉยไม่ดำเนินการตามคำสั่งศาล มีผลทำให้คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งศาลปกครองมีอำนาจสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๐/๒๕๖๔)**

คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ไม่มีข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ชัดเจนเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีแต่ละรายมีการกระทำใดที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี และคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองหรือไม่ คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงมีรายการไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เป็นคำฟ้องที่อาจแก้ไขให้สมบูรณ์ครบถ้วนได้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยกำหนดไปในหมายแจ้งคำสั่งศาลให้ผู้ฟ้องคดีบรรยายข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีให้ชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไร และจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อศาล รวมทั้งให้ระบุคำขอว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่งศาล แต่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอขยายระยะเวลายื่นคำขอแก้ไขคำฟ้องจำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งที่หนึ่งอ้างว่าคำฟ้องเดิมสูญหาย ตรวจสอบไม่พบ ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่จังหวัดลำปาง มีความจำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ศาลปกครองนครศรีธรรมราชเพื่อขอคัดถ่ายเอกสารประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง และครั้งที่สองอ้างว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำขอแก้ไขคำฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอทั้งสองครั้ง รวมเป็นระยะเวลากว่า ๖ เดือนเศษ อันเป็นระยะเวลาพอสมควรที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถจัดทำคำขอแก้ไขคำฟ้องยื่นต่อศาลได้ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการ



ตามคำสั่งศาลแต่อย่างใด ประกอบกับคดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นเขตอำนาจศาลตามที่อยู่ในทะเบียนราษฎรอันถือเป็นการยื่นคำฟ้องตามภูมิสำเนาของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งว่าผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่จังหวัดลำปาง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ จึงไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางถึงขนาดทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นคำขอแก้ไขคำฟ้องภายในระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ขยายได้ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขคำฟ้องตามคำสั่งศาล กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขคำฟ้องให้สมบูรณ์ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอำนาจสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ตามนัยข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๓/๒๕๖๕)

การดำเนินคดีปกครองมีวิธีการดำเนินคดีที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนโดยประชาชนทั่วไปสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลได้ด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องใช้ทนายความหรือผู้อื่นดำเนินคดีแทน นอกจากนั้น หากคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีมีข้อบกพร่องไม่ชัดเจน พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ยังเปิดโอกาสให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำฟ้องที่บกพร่องหรือไม่สมบูรณ์นั้นได้ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้เอาใจใส่คดีของตนอย่างเพียงพอ ผู้ฟ้องคดีย่อมสามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเอง เมื่อคดีนี้ปรากฏว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดียังไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งเกี่ยวกับคดีได้ ศาลจึงมีหมายแจ้งคำสั่งศาลให้ผู้ฟ้องคดีทำคำชี้แจง ดังนี้ (๑) ให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าประสงค์ฟ้องขอให้ศาลมีพิพากษาหรือคำสั่งตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไร (๒) ให้ผู้ฟ้องคดีส่งสำเนาหนังสือร้องทุกข์ที่ผู้ฟ้องคดีร้องทุกข์ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (๓) ให้ผู้ฟ้องคดีส่งสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ส่งสำเนาหนังสือร้องทุกข์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านตามคำสั่งศาล แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชี้แจงต่อศาล ในประเด็นว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไร ศาลจึงมีหมายแจ้งคำสั่งศาลให้ผู้ฟ้องคดีทำคำชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ยื่นต่อศาลอีกครั้งหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีได้รับหมายโดยชอบแล้ว และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปฏิบัติตามคำสั่งศาลผู้ฟ้องคดียังคงไม่ชี้แจงต่อศาลแต่อย่างใด กรณีจึงเห็นได้ว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวถึงสองครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งศาล มีผลทำให้คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งศาลปกครองมีอำนาจสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ



ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๖๑๒/๒๕๖๖)

คดีนี้ในส่วนของการขอให้ผู้ฟ้องคดีมีค่าขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ารายได้ของตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม (พนักงานสถาบัน) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินเป็นจำนวนตามที่ศาลเห็นสมควร นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นได้พิจารณาคำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งในชั้นตรวรับคำฟ้องได้ จึงมีหมายแจ้งคำสั่งศาลลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงผู้ฟ้องคดี โดยส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ดังนี้ ๑. ผู้ฟ้องคดีมีรายได้จากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และอาจารย์วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม (พนักงานสถาบัน) อย่างเป็นจำนวนเงินเท่าใด ๒. ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอย่างไร และตั้งแต่เมื่อใด ๓. ให้แก้ไขคำขอท้ายฟ้องให้ชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายและดอกเบี้ยเป็นจำนวนเท่าใด และให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ในอัตราตามที่ระบุไว้ในตาราง ๑ ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหมายนี้ และต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีรายได้จากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และอาจารย์วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม (พนักงานสถาบัน) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนตามใบแจ้งเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงินรวม ๙๘,๐๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติโดยไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์และไม่แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยเร็ว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงิน ดังนี้ ๑. ชดใช้เงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ดังกล่าวในอัตราที่ระบุไว้ในตาราง ๑ ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง สำหรับคดีที่มีค่าขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาสินค้าได้ ซึ่งเป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท เรียบร้อยแล้ว ๒. ชดใช้เงินเป็นจำนวนตามที่





ศาลเห็นสมควร นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลตามกฎหมายในส่วนนี้เป็นเงินจำนวน ๑๐๐ บาท โดยอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับตาราง ๑ (๔) ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีจึงเห็นได้ว่าค่าฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ฟ้องว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยต่อหน้าที่ในการไม่แจ้งชั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และไม่แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายในส่วนที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ารายได้ของตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และอาจารย์วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม (พนักงานสถาบัน) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้เงินเป็นจำนวนตามที่ศาลเห็นสมควร นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เป็นคำฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำฟ้อง โดยให้ระบุจำนวนค่าเสียหายที่เรียกร้องมาในคำขอท้ายฟ้องให้ชัดเจนและชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้แก้ไข และชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอหานี้ในส่วนคำขอดังกล่าวต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีนี้ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอำนาจสั่งไม่รับคำฟ้องในส่วนนี้ไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙๓/๒๕๖๖)

## ๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



## ๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา แล้วข้อหาใดข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง

### ๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม

#### ๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม

##### ๑.๑) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

#### กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก และโครงการดังกล่าวจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านต่าง ๆ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ไม่เคยชี้แจงการดำเนินโครงการที่พิพาทให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนทราบก่อนล่วงหน้า อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบพวน ชะลอ หรือระงับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ของกรมโยธาธิการและผังเมืองไว้จนกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และโครงการไม่สร้างปัญหาให้แก่ชุมชน ประชาชนในตำบลบ้านใหม่ ตำบลปรุใหญ่ และตำบลในเมือง รวมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนในแนวเส้นทางโครงการก่อสร้าง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมซึ่งมีสาระสำคัญทำนองเดียวกับคำฟ้องและมีคำขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่มเติมในคดีนี้ แต่ศาลปกครองชั้นต้น



ได้วินิจฉัยว่าหากศาลแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกโครงการที่พิพาททำให้เดือดร้อนหรือเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ศาลย่อมมีอำนาจกำหนดค่าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลกำหนดได้ โดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยถึงการกระทำและความรับผิดชอบเพื่อกำหนดค่าบังคับต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา กรณีจึงไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่มเติมในคดีนี้อีก ซึ่งเมื่อพิจารณาคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่มีสาระสำคัญเดียวกันกับคำฟ้องเดิมที่สามารถรวมการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินเข้าด้วยกันได้ และเมื่อกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒ กำหนดว่า ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับงานด้านการผังเมืองระดับต่าง ๆ การโยธาธิการ การออกแบบการก่อสร้างและการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดำเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท โดยการกำหนดและกำกับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง... โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้... (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคาร และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการบูรณะและบำรุงรักษา เมื่อพิจารณาจากกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และเมื่อโครงการพิพาทกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ทำสัญญาว่าจ้างเอกชนให้เข้าดำเนินการอันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังที่ได้วินิจฉัยแล้ว กรณีจึงสมควรที่ศาลจะรับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษาโดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ด้วย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๗/๒๕๖๕)

### กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำฟ้องเพิ่มเติมไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีผลงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเลื่อนผู้ฟ้องคดีเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ให้หน่วยงานต้นสังกัดลงโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่กระทำผิดกฎหมาย และให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีที่ต้องเสียสิทธิอันพึงมีของตำแหน่งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเหตุแห่งการฟ้องคดีว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ไม่พิจารณาคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาการพิจารณาคำร้องทุกข์ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย และมีคำขอให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ พิจารณาคำร้องทุกข์และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ซึ่งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยผู้ฟ้องคดีในข้อหาใหม่ และเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เข้ามาในคดี ซึ่งพยานหลักฐานที่นำมาพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวมีความแตกต่างจากการพิจารณาฟ้องเดิม กรณีจึงเป็นคำฟ้องเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาในคราวเดียวกันได้ ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๔/๒๕๖๕)

คำฟ้องเดิม ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนมที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ต่อมา ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องเพิ่มเติมว่า คำสั่งที่พิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ลงนามในคำสั่งดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี แต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมตามคำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งคณะบุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการมหาวิทยาลัยนครพนม อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งถือเป็นคำฟ้องเพิ่มเติมที่เพิ่มข้อหาขึ้นมาใหม่และไม่เกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาในคราวเดียวกันได้ อันเป็นกรณีที่ศาลไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๘/๒๕๖๕)



**๑.๒) ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายตามคำฟ้องเพิ่มเติม**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๑.๓) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๑.๔) คำฟ้องเพิ่มเติมต้องยื่นก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาจ้างจัดทำท่อระบายน้ำและระบบท่อสื่อสารรอบมหาวิทยาลัย โดยส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญา เมื่อคำฟ้องเดิมผู้ฟ้องคดีบรรยายคำฟ้องขอดอกเบี้ย คิดเป็นเงินจำนวน ๑๔,๒๘๗.๐๖ บาท และมิค่าขอเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘๘๑,๑๖๗.๐๖ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องโดยขอดอกเบี้ยคิดเป็นเงินจำนวน ๑๔๑,๘๘๐.๗๙ บาท และมีค่าขอใหม่ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๘,๗๖๐.๗๙ บาท ซึ่งถือเป็นการแก้ไขการบรรยายคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้อง มิใช่การแก้ไขข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงเป็น การแก้ไขเพิ่มเติมทุนทรัพย์จากคำขอเดิม ส่งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จึงก่อให้เกิด ผลทางกฎหมายที่แตกต่างกัน และโดยที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิได้มีบทบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องในคดีปกครอง จะกระทำได้อย่างไรและมีหลักเกณฑ์อย่างไร และมีใช้กรณีที่กฎหมายบัญญัติให้นำบทบัญญัติแห่งประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้โดยอนุโลม มีเพียงหลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับระยะเวลาตามข้อ ๔๘ ประกอบกับข้อ ๖๒ วรรคสาม แห่งระเบียบดังกล่าว ที่กำหนดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องไม่อาจกระทำได้ เมื่อพ้นกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง และเมื่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองมิได้มีบทยกเว้นระยะเวลาในการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องในกรณีที่ อาจดำเนินการหลังวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงดังเช่นบทบัญญัติมาตรา ๑๘๐ แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องภายหลังจากวันที่ ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ศาลจึงไม่อาจรับคำร้องขอแก้ไข เพิ่มเติมคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๖๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๒/๒๕๖๕)



**๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖)**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘)**

ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับคำคัดค้านคำให้การไว้ ดังนี้

**(๑) ต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด**

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีมีเหตุผล

อันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุผล

อันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีผู้ฟ้องคดีไม่ทำคำคัดค้านคำให้การ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**(๒) ต้องไม่มีประเด็นหรือคำขอเพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้อง คำให้การ หรือที่ศาลกำหนด (ข้อ ๔๘ วรรคสอง)**

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกั้นน้ำในหนองน้ำสาธารณะที่จะไหลลงสู่ลำน้ำชีให้สูงขึ้น เป็นเหตุให้น้ำท่วมที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ข้าวที่ผู้ฟ้องคดีปลูกไว้ได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สร้างถนนรอบบริเวณหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ให้สูงขึ้นประมาณ ๒ เมตร โดยเว้นที่ดินของผู้ฟ้องคดี และให้สูบน้ำออกจากที่ดินที่พิพาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การโดยระบุคำขอตายคำคัดค้านคำให้การ ดังนี้ ๑. ให้เว้นที่ดินของผู้ฟ้องคดีเหมือนเดิม คือ ๑๔ ไร่ ๘๐ ตารางวา ๒. ให้ชดใช้ค่าเสียหายจากเดิม ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จ (ปัจจุบันเป็นเวลา ๓ ปี จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท)



และ ๓. ให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีสูบน้ำออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดี และให้นำดินถมให้สูงขึ้นเป็น ๑๐๐ เซนติเมตร และเกลี่ยดินให้เป็นที่น่าของผู้ฟ้องคดีตามเดิม กรณีจึงเห็นได้ว่า คำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีในข้อ ๒. ที่ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากเดิม ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จ (ปัจจุบันเป็นเวลา ๓ ปี จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท) และข้อ ๓. เฉพาะในส่วนที่ขอให้ศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำดินถมให้สูงขึ้นเป็น ๑๐๐ เซนติเมตร และเกลี่ยดินให้เป็นที่น่าของผู้ฟ้องคดีตามเดิม นั้น แม้จะเป็นคำขอที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ทำให้น้ำท่วมที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามคำฟ้อง แต่คำขอดังกล่าวเป็นคำขอที่เพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้องในคำฟ้อง จึงเป็นคำคัดค้านคำให้การที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงขอที่ศาลปกครองชั้นต้นจะมีคำสั่งไม่รับคำขอใหม่นั้นไว้พิจารณาตามข้อ ๔๘ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๒๓/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่नावาง ที่ ๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่नावาง และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับราชการ โดยคืนสิทธิให้ผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การโดยมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงใหม่ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับชดเชยค่าเสียหายจากการถูกปลดออกจากราชการโดยมีขอบด้วยกฎหมายตามสมควรแก่เหตุ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า คำคัดค้านคำให้การดังกล่าวมีคำขอที่มีลักษณะเป็นคำขอที่เพิ่มขึ้นใหม่ต่างจากคำฟ้องเดิม ศาลจึงมีอำนาจสั่งไม่รับคำขอดังกล่าวไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๔๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และหากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้คำขอย้ายคำคัดค้านคำให้การดังกล่าวเป็นคำฟ้องเพิ่มเติมตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะนำไปฟ้องเป็นคดีใหม่อีกคดีหนึ่ง หรือทำเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจภายในเงื่อนไขการฟ้องคดีตามกฎหมายต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๗๔/๒๕๖๕)



## ๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเมือง ๑ (วัดบุรณ) กรณีผู้ฟ้องคดีได้รับเงินของนักศึกษาแล้วไม่นำส่งเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนตำแหน่งดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงิน ดังนี้ (๑) ค่าบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตประจำจังหวัดนครราชสีมาและศูนย์เรียนรู้ชุมชนเมือง ๑ (วัดบุรณ) (๒) ค่าสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ค่าเอกสาร ตำรา ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนนักศึกษาและฝึกอบรมอาจารย์ผู้คิดและอาจารย์หลักในโครงการ และ (๓) ค่าเสียหาย เห็นว่า แม้วิธีพิจารณาคดีปกครองจะใช้ระบบวิธีพิจารณาในระบบไต่สวน ศาลจะมีอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงหรือแสวงหาพยานหลักฐานนอกเหนือจากพยานหลักฐานที่คู่กรณีเสนอต่อศาลก็ตาม แต่การแสวงหาข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานดังกล่าวเป็นดุลพินิจของศาลที่จะดำเนินการได้ตามความเหมาะสมและตามที่เห็นสมควรเพื่อความยุติธรรมตามรูปคดี คู่กรณีในคดีจึงมีหน้าที่เสนอพยานหลักฐานต่อศาลในเบื้องต้นเพื่อให้ศาลสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม โดยในส่วนคำตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในระดับปริญญาโท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นอาจารย์ผู้สอนร่วมกับรองศาสตราจารย์ ช. ในวิชากระบวนการทัศน์การพัฒนา ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับในคำให้การว่า ยังไม่ได้จ่ายค่าสอนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่ทราบว่าผู้ใดทำการสอนเป็นจำนวนกี่ชั่วโมง จึงเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงให้ศาลเห็นเป็นอย่างอื่นว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าสอนในวิชาดังกล่าวเป็นเวลากี่ชั่วโมง ผู้ฟ้องคดีจึงสมควรได้รับคำตอบแทนการสอนเพียงกึ่งหนึ่งของคำตอบแทนการสอนทั้งหมดจำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ส่วนกรณีของเงินคำตอบแทนการเป็นอาจารย์ควบคุมหลักสูตร สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงพยานหลักฐานให้ปรากฏต่อศาลว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศเกี่ยวกับเงินจ่ายคำตอบแทนดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินคำตอบแทนการเป็น





อาจารย์ควบคุมหลักสูตร และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ (คำพิพากษาศาลปกครอง  
สูงสุดที่ อ. ๑๔๒๖/๒๕๖๔)

เมื่อคดีนี้ตุลาการเจ้าของสำนวนได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม รวมทั้งพยานหลักฐานที่ได้จากการแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จนเห็นว่าคดีมีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีได้แล้ว จึงได้จัดทำบันทึกของตุลาการเจ้าของสำนวนให้องค์คณะเพื่อพิจารณาตามข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ และเมื่อองค์คณะพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีกรณีที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีก ตุลาการหัวหน้าคณะจึงกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง แล้วแจ้งให้คู่กรณีทราบโดยชอบ ตามข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องต่อศาลปกครอง ชั้นต้น โดยอ้างว่าอธิบดีอัยการภาค ๙ เพิ่งมีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา กรณีที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ร่วมกันบุกรุกที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงขอให้ศาลปกครองชั้นต้นเรียกเอกสารหลักฐานประกอบ คำสั่งดังกล่าว และขอขยายระยะเวลากำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงออกไปอีก แม้ว่าผู้ฟ้องคดี ทั้งสามจะยื่นคำร้องขอให้ศาลแสวงหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหา ข้อเท็จจริง แต่เมื่อศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างไม่เป็นเหตุอันสมควร ในการรับฟังเพื่อขยายระยะเวลาสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง จึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี ทั้งสาม อันเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าข้อเท็จจริงในสำนวนคดีมีเพียงพอที่จะพิพากษา หรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีได้แล้วหรือพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้างไม่มีผลทำให้การรับฟัง พยานหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทในคดีนี้เปลี่ยนแปลงไป ศาลปกครอง ชั้นต้นจึงมีอำนาจไม่รับหรือยกคำขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงของผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ ซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจในการแสวงหาข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยชอบแล้ว (คำสั่งศาลปกครอง สูงสุดที่ ๓๑๗/๒๕๖๕)

#### ๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๘)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

## ๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา

### ๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔)

#### ๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

(๑) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้อุทธรณ์คำสั่งก่อนฟ้องคดี

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของประมงจังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนแพที่พักและกระชังเลี้ยงปลาออกจากที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (เขื่อนกิ่วลม) และมีคำขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างใด คงปรากฏแต่เพียงว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รอคำตัดสินของศาลปกครองไปพลางก่อน และในระหว่างนี้หากผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดความเสียหายกับสถานะแวดล้อมเป็นปัญหากับการประปา ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทันทีเท่านั้น หนังสือของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่ได้มีการระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายอ้างอิงแต่อย่างใด จึงมีอาจถือว่าเป็นคำอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงต้องรับฟังว่า ผู้ฟ้องคดียังมิได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีในข้อหาที่สองต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองจะต้องมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องข้อหาที่สองของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และขอที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องมีคำสั่งไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาตามข้อ ๗๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะรับคำขอทุเลาการบังคับทางปกครองของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๓/๒๕๖๔)



(๒) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักเจ้าท่าทำให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่งลำแม่น้ำ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองตามคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่งลำแม่น้ำตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยในขณะที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีเพียงคำสั่งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่งลำแม่น้ำออกไปให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเท่านั้น แม้ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๐ จะบัญญัติให้กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าท่าทำให้รื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดภายในเวลาที่กำหนด เจ้าท่าย่อมมีอำนาจรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นได้ทันทีก็ตาม แต่การที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้มีการรื้อถอน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในหมวด ๒/๑ ส่วนที่ ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยจะต้องมีคำเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีกระทำการตามคำสั่งดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสมควรแก่กรณี หากไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๖๓/๒๑ และมาตรา ๖๓/๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีการดำเนินการเพื่อใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติไว้แต่อย่างใด ในชั้นนี้จึงยังไม่อาจถือได้ว่าการให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่งลำแม่น้ำมีผลใช้บังคับต่อไปในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีนี้ จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง กรณีจึงยังไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่งลำแม่น้ำไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษามาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๘/๒๕๖๕ และที่ ๕๒๘/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



(๓) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการยื่นข้อเสนอ สำหรับโครงการจัดหาเอกชนดำเนินการลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการระบบกำจัดมูลฝอยฯ

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการกำจัดมูลฝอยที่เป็นแบบเผาตรงในระบบปิดโดยใช้ตะกรับ และระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เทศบาลนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินโครงการจัดหาเอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการระบบกำจัดมูลฝอย โดยคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้วิธีคัดเลือก ซึ่งมีได้ปฏิบัติตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่งของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้ใช้วิธีการประมูลก่อน จึงนำคดีมาฟ้องเป็นคดีนี้และมีคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา เห็นว่า ตามเงื่อนไขในการที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองประการที่หนึ่ง ที่ว่า กฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อพิจารณาระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบกับข้อเท็จจริงในคดีนี้แล้ว เห็นว่า นายกเทศมนตรีนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงาน แล้วเห็นควรมีหนังสือเชิญผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจำนวน ๓ ราย มาคัดเลือก และได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการทั้ง ๓ ราย ที่มีคุณสมบัติตรงตามขอบเขตของงาน มายื่นข้อเสนอตามมติของคณะกรรมการฯ กรณีจึงถือได้ว่าคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่น้อยกว่า ๓ ราย ตามข้อ ๗๔ (๑) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว แม้ผู้ประกอบการรายหนึ่งที่ได้รับหนังสือเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอ ไม่ยื่นซองข้อเสนอก็ตาม แต่เมื่อคณะกรรมการฯ รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอได้เฉพาะรายที่คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้นตามข้อ ๗๔ (๓) ของระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการฯ ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือเชิญชวนผู้ฟ้องคดีหรือผู้ประกอบการรายอื่นที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมแต่อย่างใด และคณะกรรมการฯ สามารถดำเนินการพิจารณาผลการคัดเลือกต่อไปได้ตามข้อ ๗๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๕๖ ของระเบียบเดียวกัน ในชั้นนี้จึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า การดำเนินกระบวนการจัดหาเอกชนฯ ตามประกาศที่พิพาท น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น กรณีจึงยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า ประกาศเทศบาลนครราชสีมา ฉบับที่ ๑๖๐ เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการยื่นข้อเสนอฯ น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน สำหรับเงื่อนไขประการที่สอง การให้กฎหรือคำสั่งทางปกครองดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปในระหว่างการพิจารณาคดีจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง นั้น



เห็นว่า หากในภายหลังศาลได้พิจารณาวินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีแล้วเห็นว่าประกาศเทศบาลนครนครราชสีมาที่พิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ การให้ประกาศเทศบาลนครราชสีมาดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปในระหว่างการพิจารณาคดี จึงไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง ส่วนเงื่อนไขประการที่สามที่ว่า การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองในระหว่างการพิจารณาคดี ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นโดยเร่งด่วนในการดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการระบบกักจัดมูลฝอย ระยะที่ ๒ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หากมีการดำเนินการล่าช้าออกไปย่อมทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเกินขีดความสามารถของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการบริหารจัดการซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหามลภาวะในพื้นที่และทำให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความเสียหาย อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องใช้งบประมาณในการจ้างเหมาบริการขนย้ายมูลฝอยไปกำจัดยังสถานที่อื่นที่มีข้อบ่งชี้กลับชั่วคราวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนกว่าจะได้เอกชนมาดำเนินการ ดังนั้น การมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศเทศบาลนครราชสีมาที่พิพาทจึงเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นกรณีจึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศเทศบาลนครราชสีมาดังกล่าว ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๖/๒๕๖๕)

(๔) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบหาขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ หยุดประกอบกิจการจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ปรับปรุงแก้ไขโรงงานและปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ หยุดประกอบกิจการโรงงานบางส่วน (หยุดในส่วนของการดูดทราย) ตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งเป็นต้นไป และให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามแบบแปลนแสดงการขุดตักดินหรือดูดทรายที่ขอเปลี่ยนแปลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงต้องหยุดประกอบกิจการดูดทรายเป็นการชั่วคราวและปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจะมีสิทธิกลับมาประกอบกิจการดูดทรายได้ โดยศาลปกครองไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว



และถือว่าความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบทอดมาได้รับจากการประกอบกิจการดูทรายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบทอดมาในระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครองได้รับการแก้ไขเยียวยาแล้ว หากต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไม่ปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือฝ่าฝืนคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการดูทรายและปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้ถูกต้องตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีอำนาจสั่งปิดโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ ซึ่งคำสั่งปิดโรงงานดังกล่าวมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในระหว่างที่ยังมิได้มีคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ยังต้องหยุดประกอบกิจการดูทรายเป็นการชั่วคราวตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุสมควรที่ศาลปกครองจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๕/๒๕๖๕)

(๕) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ

คดีนี้ปรากฏในข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ถึงนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ให้พิจารณาโทษทางวินัยแก่นาง ท. ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ต่อมานายกเทศมนตรีเมืองต้นเปามีคำสั่งลงโทษไล่นาง ท. ออกจากราชการ โดยที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มิได้พิจารณาโทษภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยตามมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อปรากฏว่าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาพิจารณาโทษทางวินัยแก่นาง ท. ตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก โดยให้ถือรายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัย ซึ่งนาย ศ. ให้ถ้อยคำต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ได้เสนอหนังสือลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และหนังสือลงวันที่ ๑๕





พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผ่านผู้ฟ้องคดี เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปาพิจารณาโทษทางวินัยแก่นาง ท. ตามมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยถือรายงาน เอกสารพร้อมความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นสำนวนการสอบสวนวินัย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมลงนามเสนอนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา โดยแจ้งแก่นาย ศ. ว่าไม่เห็นด้วย และได้สั่งการให้นาย ศ. ทำหนังสือขอความเป็นธรรมและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทบทวนมติอีกครั้ง แล้วให้นาง ท. ลงลายมือชื่อ เพื่อซื้อหรือดิงเวลาไปก่อน โดยยังไม่ต้องทำตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดวินัย การที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่น่าจะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๒๕/๒๕๖๕)

(๖) คำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งเพิกถอนประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพิกถอนประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง เรื่องเพิกถอนประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ (เฉพาะส่วน) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในส่วนที่เพิกถอนรายชื่อผู้ฟ้องคดี และมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศฉบับดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำที่ อบ. ๒๓๘/๒๕๖๒ หมายเลขแดงที่ อบ. ๑๗๓/๒๕๖๕ ว่า ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กลุ่มผู้ได้รับการคัดเลือก (โดยวิธีการสอบ) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอมาตั้งแต่ต้น เมื่อคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวมีผลผูกพันคู่กรณี คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชอบที่จะนำผลแห่งคำพิพากษานั้นมาใช้พิจารณาความเหมาะสมของผู้ฟ้องคดีในการเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒.๑ ของประกาศ อ.ก.พ. กรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ





ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้พิจารณาความเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  
อบรมหลักสูตรนายอำเภอ ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศ อ.ก.พ. กรรมการปกครอง  
เรื่อง เพิกถอนประกาศ อ.ก.พ. กรรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมิน  
ผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน  
๒๕๕๙ (เฉพาะส่วน) ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงยังฟังไม่ได้ว่าน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
กรณีจึงขาดองค์ประกอบประการแรกในสามประการที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่ง  
ทางปกครองตามข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และกรณีไม่จำเป็นต้อง  
พิจารณาถึงเงื่อนไขอื่นอันเป็นองค์ประกอบที่ศาลปกครองจะมีอำนาจออกคำสั่งทุเลาการบังคับ  
ตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีต่อไป เพราะไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนเป็นอื่น  
ได้อีก (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๓๔/๒๕๖๖)

## ๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ

(๑) คำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งที่ให้พ้นจากตำแหน่งนายกองคการบริหาร  
ส่วนตำบลตามมติชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๑๔๓๗/๒๕๖๔  
ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองคการบริหารส่วนตำบลพุ่มแก  
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว พร้อมทั้งมีคำขอให้มีคำสั่ง  
ทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าว นั้น เห็นว่า การที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
แห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) มีมติชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดีแล้วส่งรายงานและเอกสารพร้อมทั้ง  
ความเห็นดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) เพื่อให้ดำเนินการตามหน้าที่  
และอำนาจต่อไปนั้น เป็นไปตามมาตรา ๔๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่บัญญัติว่า สำหรับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมาย  
ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำ  
ความผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหาแล้ว ให้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจ  
แต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป ซึ่งมีใช้กรณีการพิจารณาโทษทางวินัย  
ตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ที่บัญญัติว่า  
เมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาได้รับสำนวนการไต่สวน  
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๔๑ แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน



ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก โดยในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่าสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นแล้วแต่กรณี แต่อย่างไรก็ดี ประกอบกับเมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่งดังกล่าว เห็นได้ว่า เป็นบทบัญญัติที่บัญญัติยกเว้นไว้เฉพาะการพิจารณาโทษทางวินัยเท่านั้น ที่ให้ถือว่าสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย หาได้บัญญัติให้รวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นและรองผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย โดยให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นพิจารณาโทษตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีก และให้ถือว่าสำนวนการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กล่าวอ้างในคำอุทธรณ์แต่อย่างใดไม่ ดังนั้น เมื่อฐานความผิดของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้เป็นกรณีกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีมติชี้มูล และประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ส่งรายงานและเอกสารพร้อมทั้งความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดังกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เพื่อให้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป นั้น เป็นความผิดตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีมีกรณีถูกกล่าวหาโดยมาตรา ๘๐/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ใช้บังคับต่อมาในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้รับแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ บัญญัติว่า เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อนายอำเภอว่า นายกองคการบริหารส่วนตำบล รองนายกองคการบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือประพฤติดนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืนคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งการตามมาตรา ๘๐ วรรคสาม ให้นายอำเภอดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น นายอำเภอนาแก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) จึงต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนตามที่



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ขี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดีก่อนที่จะรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ พิจารณาและมีคำสั่งต่อไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้พิจารณาโทษของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีและใช้สำนวนการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นสำนวนการสอบสวนจึงไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งพิพาทจึงน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย และโดยที่คำสั่งที่พิพาทดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยผู้ฟ้องคดีหาได้มีความประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ขดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันเป็นกรณีที่สามารถเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้ และเมื่อการให้คำสั่งพิพาทมีผลใช้บังคับต่อไปย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ เนื่องจากเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ หากระยะเวลาในการสมัครรับเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้ว แม้ภายหลังศาลจะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่พิพาทดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจกลับไปสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้อีก อันเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง นอกจากนี้ การทุเลาการบังคับตามคำสั่งพิพาทในส่วนที่วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น มีผลเพียงให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น หาได้มีผลเป็นการระงับการจัดการเลือกตั้งแต่อย่างใดไม่ ทั้งยังไม่เป็นการแน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการเลือกตั้งในครั้งดังกล่าวหรือไม่ ประกอบกับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง ย่อมถือว่าคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่มแกชอบด้วยกฎหมาย และมีผลให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกทั้งคำสั่งพิพาทซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองนั้น นอกจากจะถูกเพิกถอนได้ด้วยเหตุผลพินิจในการออกคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยังอาจถูกเพิกถอนได้ด้วยเหตุที่การออกคำสั่งดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ด้วย อีกทั้งการทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองถือเป็นมาตรการทางกฎหมายในการช่วยบรรเทาหรือยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแก่ผู้ฟ้องคดีที่หากแต่ต่อมาศาลปกครองจะมีคำพิพากษาว่าคำสั่งทางปกครองนั้น



ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็เป็นการยากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลัง ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้น มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว จึงเป็นเพียงวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา เท่านั้น จึงยังไม่อาจถือได้ว่าทำให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารงานและวิกฤติศรัทธาต่อองค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้มีประสิทธิภาพและอาจไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากบุคคลทั่วไป อันเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่การบริการสาธารณะ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๑๔๓๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในส่วนที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิด ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๑/๒๕๖๕ ที่ ๘๕๗/๒๕๖๕ และที่ ๑๙๗/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทาง เดียวกัน)

(๒) คำขอทุเลาการบังคับตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ในส่วนที่ไม่รับสมัคร ผู้ฟ้องคดี

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ประกาศของผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำท้องถื่นกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ที่มีชื่อของผู้ฟ้องคดีในลำดับที่ ๑๙ และระบุในช่องหมายเหตุท้ายชื่อผู้ฟ้องคดีว่า “ไม่รับสมัคร” เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์ และเป็นเจ้าของกิจการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ ฮ. จึงเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้สิ้นสภาพการเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลใช้บังคับ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับ ตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถื่นกรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัคร รับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งฯ ในส่วนที่ไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นจดแจ้งการพิมพ์และเป็นเจ้าของกิจการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา และบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ ฮ. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้มีการจดทะเบียน



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

นิติบุคคลชื่อ บริษัท ฮ. เพื่อดำเนินกิจการหนังสือพิมพ์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น ในกิจการหนังสือพิมพ์ แต่ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่า หนังสือพิมพ์ดังกล่าวซึ่งกำหนดออกเป็นรายสัปดาห์ และได้ตีพิมพ์เรื่อยมาจนถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๘ เจ้าของกิจการได้ปิดประกาศเลิกการจ้างจนนำไปสู่ การฟ้องร้องต่อศาลแรงงานกลาง และตามสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.๖ ๐๐๒๙๒๒ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งรับรองว่า บริษัท ฮ. เป็นบริษัทร้างและสิ้นสภาพนิติบุคคลตั้งแต่วันที่นายทะเบียนได้ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว ทั้งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของสำนักหอสมุดแห่งชาติว่า สำนักหอสมุดแห่งชาติได้รับสิ่งพิมพ์ ชื่อ ฮ. ฉบับที่ ๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ เป็นฉบับสุดท้าย ดังนั้น เมื่อหนังสือพิมพ์ ฮ. ไม่ได้ ออกโฆษณาอีกเลยต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกินกว่าสองปี จึงเป็นเหตุให้การเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการและเจ้าของหนังสือพิมพ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นอันสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ การพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ แล้ว โดยเจ้าพนักงานการพิมพ์มีต้องบอกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวอีก ประกอบกับกรณีตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่บัญญัติขึ้นเพื่อรับรองสิทธิของหนังสือพิมพ์และผู้พิมพ์หรือเจ้าของหนังสือพิมพ์ ซึ่งได้จัดแจ้งการพิมพ์ไว้ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งยังคงมีสิทธิดำเนินการอยู่ ตามกฎหมายเดิม ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามพระราชบัญญัติจัดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่เมื่อสิทธิในการเป็นผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการและเจ้าของหนังสือพิมพ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นอันสิ้นสุด ลงแล้วตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ก่อนที่พระราชบัญญัติจัดแจ้ง การพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะมีผลใช้บังคับ จึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีได้จัดแจ้งการพิมพ์ตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้ กรณีจึงฟังได้ว่าขณะที่ผู้ฟ้องคดีสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๕๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่พิพาทในส่วนที่ไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดี จึงน่าจะมี ปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย และโดยที่ประกาศดังกล่าวกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ในการเสนอตัวเป็นผู้แทนของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ หากรอจนกว่าศาลปกครองมีคำพิพากษาอาจล่วงเลยวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะส่งผลโดยตรงทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยผู้ฟ้องคดีหาได้มีความประสงค์ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีอันเป็นกรณีที่สามารเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้ ดังที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กล่าวอ้างในคำอุทธรณ์แต่อย่างใดไม่ และเมื่อการให้ ประกาศและมติพิพาทมีผลใช้บังคับต่อไปในระหว่างการพิจารณาคดีนี้ ย่อมมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มี



สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากต่อมาศาลปกครองพิพากษาให้เพิกถอนประกาศและมติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และไม่อาจได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ได้ อันเป็นความเดือดร้อนเสียหายที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง

นอกจากนี้ การที่ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาอันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ย่อมไม่มีผลกระทบต่อการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยหากปรากฏว่าต่อมาผู้ฟ้องคดีได้รับการเลือกตั้งและศาลมีคำพิพากษาว่าการไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย จะมีผลเพียงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใหม่ โดยสามารถเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดการเลือกตั้งได้ ประกอบกับขณะนี้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คดีจึงมีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ในส่วนที่ไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งหากศาลไม่ได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับดังกล่าว และต่อมาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนประกาศและมติดังกล่าวเพราะเหตุที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมเป็นเหตุให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๙/๒๕๖๕)

(๓) คำขอทุเลาการบังคับตามประกาศที่ให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างต่อเรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดได้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอตามประกาศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างต่อเรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ฟุต จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ต่อมา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ร้องสอดอุทธรณ์ ซึ่งผลการพิจารณาอุทธรณ์ฟังขึ้น ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เห็นว่า





ผู้ร้องสอดเป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอรายละเอียดถูกต้องตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดทุกประการ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จึงมีมติเห็นควรอนุมัติจ้างผู้ร้องสอด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกประกาศที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา และมีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นควรจ้างผู้ร้องสอด ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ตามที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ทบทวนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ที่ได้พิจารณาเป็นที่สุดแล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีมาฟ้องและมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกเลิกประกาศที่ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เห็นควรจ้างผู้ร้องสอด เห็นว่า เมื่อผู้ร้องสอดมีคุณลักษณะเฉพาะไม่เป็นไปตามข้อ ๒.๘ และข้อ ๓.๕ ของภาค ๒ ของขอบเขตของงาน (TOR) ย่อมทำให้ผู้ร้องสอดขาดคุณสมบัติในชั้นประกวดราคา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เห็นว่าผู้ร้องสอดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้องและการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยใหม่ให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการเสนอราคาจึงเป็นการไม่ถูกต้อง ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เห็นควรจ้างผู้ร้องสอดจึงน่าจะชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหากปล่อยให้มีการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จนมีการทำสัญญาจ้างก็ย่อมเป็นการยากที่จะแก้ไขเยียวยาสิทธิประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างต่อเรือและซ่อมแซมเรือ จำเป็นต้องมีมาตรฐานในการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชน และจำเป็นต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานล่วงหน้าเสมอ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีได้มีการเตรียมการดำเนินงานดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทั้ง แต่เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา แต่ต่อมาได้ถูกยกเลิก กรณีย่อมส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องยกเลิกการเตรียมการในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ไปทั้งหมด และส่งผลกระทบต่อความยอมรับและความเชื่อมั่นในมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจของผู้ฟ้องคดี อันถือเป็นความเสียหายประการหนึ่งที่ไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้ และหากในภายหลังศาลจะมีคำสั่งให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เห็นควรจ้างผู้ร้องสอดดังกล่าวแล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวก็ไม่อาจกลับคืนมาได้ดังเดิม อีกทั้ง การใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดเชยค่าเสียหายก็ไม่อาจชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีได้อย่างสิ้นเชิงเช่นกัน กรณีจึงเห็นว่า การให้ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เห็นควรจ้างผู้ร้องสอดนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปย่อมจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังต่อผู้ฟ้องคดี และเมื่อรับฟังได้ว่า หากศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยังคงสามารถดำเนินการตามภารกิจเพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ รวมทั้งไม่ได้ขัดต่อนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการเบิกงบประมาณดังที่ผู้ร้องสอด





กล่าวอ้าง จึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เห็นควรจ้างผู้ร้องสอดไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๘/๒๕๖๕)

(๔) คำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพือง และมีคำขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายอำเภอพิชัยได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพือง โดยอาศัยการกระทำเดียวกันกับที่นายอำเภอพิชัยเคยมีคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพืองมาแล้ว คำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามนัยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และการให้คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปย่อมมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพือง และต้องจัดให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ และเมื่อมีผู้ได้รับเลือกตั้งให้มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หากต่อมาศาลพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้ว ศาลก็ไม่อาจมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพืองได้อีก จึงเห็นได้ว่า การให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีผลใช้บังคับต่อไป จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง อีกทั้งการทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ เนื่องจากหากผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพือง ผู้ฟ้องคดีก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและมีบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของทางราชการกำหนดอยู่ด้วยแล้ว จึงมีเหตุสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเพืองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ



จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๔๓/๒๕๖๕)

(๕) คำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไว้ชั่วคราวก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด เมื่อปรากฏว่าพฤติการณ์ในการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำมาพิจารณาเพื่อมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเสนอความเห็น เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ และผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ แล้ว แม้ต่อมา นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนจะได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และมีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนอีกครั้งก็ตาม แต่ก็เป็นการดำรงตำแหน่งต่างวาระกัน และได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกินสองปีในวาระที่กระทำความผิด ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีจึงไม่สามารถใช้อำนาจตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อใช้ดุลพินิจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนภายหลังที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน ในวาระที่กระทำความผิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้ และผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน คำสั่งดังกล่าวน่าจะไม่ใช่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งหากให้คำสั่งที่พิพาทในคดีนี้มีผลใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีย่อมตกเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนตามมาตรา ๕๐ (๒๕) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีเคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอำนาจ หรือประพฤติดน



ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแก่ราชการ และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งหากต่อมาศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่อาจเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ถูกจำกัดสิทธิในการที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนได้ อันเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง และการทูลเกล้าฯ ถวายคำร้องตามคำสั่งทางปกครองนั้นไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะ เนื่องจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนมีผลเป็นการเฉพาะตัวของผู้ฟ้องคดีมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสามประการของข้อ ๗๒ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และถือได้ว่ากรณีมีเหตุอันสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทูลเกล้าฯ ถวายคำร้องตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียนไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๗๐/๒๕๖๕)

## ๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗)

### ๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## ๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์

### ชั่วคราว

(๑) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา แต่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทราบาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิเสธการลงนามในสัญญาเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมไปทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาดังกล่าว และขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระวังการเรียกผู้เสนอราคารายถัดไปเข้ามาลงนามสัญญาโครงการก่อสร้างดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงหนองตาด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ไปทำสัญญาจ้างภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดีได้เมื่อพ้นกำหนด ๗ วันทำการ นับแต่วันประกาศผลและไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ จึงลงนามในสัญญาได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๑๖๑ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญาเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องไปทำสัญญาภายในเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ (วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการ) อันเป็นการกำหนดระยะเวลาให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีตกลงนัดหมายให้เข้าไปทำสัญญากันในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีในวันดังกล่าว โดยอ้างว่าล่วงเลยกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งและพ้นกำหนดเวลาที่ให้ขยายถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ กรณีจึงน่าจะมีความขัดแย้งเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย ถือได้ว่าคดีมีมูล เมื่อผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงกรณีไม่เข้าทำสัญญา และสงวนสิทธิ์เรียกผู้เสนอราคารายถัดไปเข้าทำสัญญา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงกรณีดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเป็นรายชื่อผู้มีส่วนได้เสีย ถือเป็นการกระทำซ้ำหรือจะกระทำต่อไปซึ่งการผิดสัญญาหรือการกระทำที่ถูกต้อง จึงมีเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยให้



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระวังการเรียกผู้เสนอราคารายถัดไปเข้ามาลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างพิพาท ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมาตรา ๒๕๔ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๒๕๕ (๒) แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๔-๓๘๕/๒๕๖๔)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ก่อสร้างสะพานลอย ขัดกับแนวเขตที่ดินและบดบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะทางเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ดินโดยไม่ได้รับความยินยอม จึงเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการทำละเมิด ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวได้โดยสะดวก ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี และชดเชยค่าเสียหาย โดยได้มีคำขอให้ศาลมีคำสั่งระวังการก่อสร้างสะพานลอยไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา หรือคำสั่งหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดก่อสร้าง สะพานลอยในตำแหน่ง กม. ๑๗๙ + ๖๐๐.๐๐๐ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้แหล่งชุมชน แต่เทศบาลเมืองสัทหีบได้มีหนังสือขอให้ยกเลิกหรือให้ย้ายไปตำแหน่งที่เหมาะสมกว่า และปรับลดขนาด ลงจากเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยใหม่บริเวณ กม. ๑๗๙ + ๕๕๖.๐๐๐ ซึ่งเป็น บริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการก่อสร้างจุดเดิมที่ได้รับฟังความคิดเห็น ของประชาชนมาแล้วไปยังจุดใหม่ โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่อย่างใด และทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณก่อสร้างดังกล่าว เนื่องจากสะพานลอย จะบดบังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเกือบทั้งแปลง และหากต้องการเข้า-ออกต้องลอดใต้สะพานลอยพิพาท จึงเป็นอุปสรรคต่อการใช้สอยที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่มีทางเข้าออกถนนสุขุมวิทเฉพาะด้านหน้าที่ดิน เพียงทางเดียว กรณีจึงเห็นได้ว่า การก่อสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดียังมีปัญหา เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการใช้ดุลพินิจเลือกบริเวณก่อสร้างสะพานลอย และเป็นกรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งใจกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการกระทำที่ผู้ฟ้องร้อง อันจะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายตามที่กล่าวอ้างต่อไป จึงเป็นการสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการ หรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และหากศาล มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยสั่งให้ระงับ การก่อสร้างสะพานลอยดังกล่าวออกไปก่อน แม้จะทำให้งานก่อสร้างตามสัญญาจ้างต้องล่าช้าออกไปบ้าง หรืออาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างหยุดงานก็ตาม แต่ก็หาได้ส่งผลกระทบต่อการจัดทำบริการ สาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใดไม่ เนื่องจากการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ ประชาชนที่เดินข้ามถนนนั้น ผู้ถูกฟ้องคดียังคงสามารถใช้วิธีการอื่นเพื่อดูแลจัดการในเรื่องดังกล่าวได้



ในช่วงเวลาที่ศาลมีคำสั่งระงับการก่อสร้าง กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยการให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนนที่พิพาทไว้ในระหว่างการพิจารณาของศาล ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๒๕๔ และมาตรา ๒๕๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ. ๙๓/๒๕๖๔**)

มูลเหตุในการยื่นคำร้องขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองอย่างใด ๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีนี้ สืบเนื่องมาจากผู้ร้องได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ผู้ร้อง) กับผู้คัดค้านที่ ๑ และผู้คัดค้านที่ ๒ ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม (สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC) ส่วนผู้คัดค้านที่ ๑ และผู้คัดค้านที่ ๒ ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาทระหว่างผู้คัดค้านที่ ๑ และผู้คัดค้านที่ ๒ กับผู้ร้อง ต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้คัดค้านที่ ๖) ซึ่งข้อพิพาทในกระบวนการอนุญาโตตุลาการทั้งสองสถาบันดังกล่าว เป็นประเด็นข้อพิพาทตามสัญญาพิพาทเดียวกัน คือ สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๔ และมีข้อโต้แย้งอย่างเดียวกัน ต่อมา ผู้คัดค้านที่ ๑ และผู้คัดค้านที่ ๒ ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยมีประเด็นโต้แย้งว่า ข้อพิพาทตามสัญญาฉบับดังกล่าว ผู้คัดค้านที่ ๖ หรือสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม สถาบันใดมีอำนาจพิจารณา ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ค. ๑/๒๕๖๔ ตามคำขอของผู้คัดค้านที่ ๑ และผู้คัดค้านที่ ๒ โดยมีคำสั่งห้ามมิให้มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะอนุญาโตตุลาการของผู้คัดค้านที่ ๖ และคู่พิพาทได้ตกลงกำหนดวันนัดสืบพยานไว้ทุกนัดแล้ว ซึ่งหากกรณีนี้ปรากฏต่อมาว่าศาลปกครองได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมเป็นสถาบันอนุญาโตตุลาการที่มีอำนาจในการระงับข้อพิพาทตามที่ผู้ร้องได้เสนอข้อพิพาท ย่อมอาจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ผู้ร้องซึ่งเป็นคู่สัญญาอนุญาโตตุลาการของผู้คัดค้านที่ ๖ จึงสามารถยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจให้มีคำสั่งใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของตนก่อนได้ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และหากยังคงให้ผู้คัดค้านที่ ๖ ดำเนินการสืบพยานในระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครองอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเสียหาย และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประเด็นข้อพิพาท อีกทั้ง ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ ค. ๑/๒๕๖๔ ตามคำขอของผู้คัดค้าน





ที่ ๑ และผู้คัดค้านที่ ๒ โดยมีคำสั่งห้ามมิให้มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม เป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลกรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่จะใช้วิธีการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้องได้ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ข้อ ๗๕ และข้อ ๗๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมาตรา ๒๕๔ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๒๕๕ (๒) (ก) และ (ข) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๖๐/๒๕๖๖)

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖)

(๑) ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ยื่นคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๑๔๔๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดินไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่งมีผลเป็นการชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ ๑๔๔๑๙/๒๕๖๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน นั้น แม้การออกคำสั่งดังกล่าวจะสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับเรื่องกล่าวหาและมีมติว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลตามที่ถูกกล่าวหา และได้ส่งเรื่องมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ก็ตาม แต่การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังดินไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น มีผลเป็นการชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของคำสั่งจังหวัดอุดรธานี อันเป็นคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาเท่านั้น ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับ





ตามคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งอันเป็นคำสั่งทางปกครองที่พิพาทต่อศาลปกครองสูงสุดได้นั้น โดยสภาพแล้ว ย่อมต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบโดยตรงต่อประโยชน์ได้เสียของตน จากคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ในคดีนี้ย่อมหมายถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งเท่านั้น และกรณีเห็นได้ว่า นับตั้งแต่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่ให้พ้นจากตำแหน่งแก่ผู้ฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาเป็นต้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่ได้มีภาระหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้นหรือเพื่อให้การปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวบรรลุผลแต่อย่างใด ดังนั้น ถึงแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเป็นคู่กรณีในคดีของศาลปกครองชั้นต้นก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เข้าลักษณะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองฉบับพิพาทไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาที่จะมีสิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดตามข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๒๙/๒๕๖๕)

(๒) หากไม่มีคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องพิจารณาต่อไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวต่อไป

การขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ต้องเป็นไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายของผู้ขอในระหว่างที่คดีอยู่ในการพิจารณาของศาลเท่านั้น เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด แต่ต่อมาในระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอถอนคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนคำฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบแล้ว จึงไม่มีคดีพิพาทที่เป็นเหตุแห่งการออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ในคดีนี้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอีก คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวของศาลปกครองชั้นต้นจึงสิ้นผลลง กรณีจึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอีกต่อไป จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๓๘๗/๒๕๖๕)



โดยที่คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เฉพาะคำสั่งเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารบางส่วนที่ติดต่อกับลำรางสาธารณะออกทั้งหมด โดยให้แนวอาคารห่างจากลำรางสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ไว้ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ต่อมา ระหว่างพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้อง และให้คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งเลขที่ ๐๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดี สิ้นผลใช้บังคับนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ซึ่งคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวที่เป็นมูลเหตุทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งมายังศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้ได้สิ้นผลใช้บังคับไปแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลปกครองสูงสุดจะต้องพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกต่อไป ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๕/๒๕๖๕)

**๒.๖.๔ การขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษากรณีอื่น ๆ**

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาคำขอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ผู้ฟ้องคดี) โดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมทั้งบริวารออกจากสถานที่เช่าพร้อมขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบสถานที่เช่าตามสัญญาพิพาทให้ผู้ฟ้องคดีภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งหรือวันที่ถือว่าได้รับแจ้งคำสั่งศาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุด ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งชะลอคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวไว้ก่อนจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่ง เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้วปรากฏว่าไม่มีบทบัญญัติในลักษณะ ๑ ของภาค ๔ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และบทบัญญัติแห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ส่วนที่ ๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ที่ให้อำนาจศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งชะลอคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวไว้ก่อนจนกว่า



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่ง คงบัญญัติให้สิทธิผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เพื่อยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นเท่านั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำขอชะลอคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวไว้ก่อนจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่ง ศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่อาจมีคำสั่งตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำร้องขอได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๘๙/๒๕๖๖)

## ๒.๗ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง

### ๒.๗.๑ การร้องสอด (ข้อ ๗๘)

#### ๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง

ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้ ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เด็ดขาด กรณีจึงเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่ผู้เดียวในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ รวมทั้งเข้าประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำร้องขอไม่เข้าว่าคดีแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทุน ทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีล้มละลาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้จากกองทุน ทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเรียกให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งความประสงค์ต่อศาลว่าจะเข้าดำเนินคดีปกครองแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องดังกล่าวแจ้งต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ไม่ประสงค์เข้าว่าคดี แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และขอให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากสารบบความ จึงเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช้ดุลพินิจไม่เข้าว่าคดีแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีเหตุ อันสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งจำหน่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากสารบบความ เนื่องจากคดีไม่มีประโยชน์ แก่การพิจารณาพิพากษาและมีคำบังคับต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องมีหมายเรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เข้ามาดำเนินคดีแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อศาลมีคำสั่งจำหน่ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจาก สารบบความแล้ว จึงชอบที่ศาลจะมีคำสั่งจำหน่ายผู้ร้องสอดซึ่งศาลมีคำสั่งเรียกเข้ามาเป็นผู้ร้องสอด ตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง ด้วยเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจฟ้องผู้ร้องสอดเพื่อการใช้สิทธิไต่เบี่ยหรือเพื่อใช้ค่าทดแทน จากการตรวจวิเคราะห์ของผู้ร้องสอดได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๒/๒๕๖๕)



## ๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องสอด

### (๑) ต้องมีคำฟ้องเดิม

การที่บุคคลภายนอกจะร้องสอดเข้ามาเป็นผู้ฟ้องคดีร่วมได้ ต้องปรากฏว่ามีคำฟ้องเดิมอยู่ในระหว่างพิจารณา หรือมีเหตุสมควรที่ศาลจะอนุญาตให้ร้องสอดเข้ามาในคดีได้ หากปรากฏว่าศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเดิมไว้พิจารณาอันเป็นกรณีที่ไม่มีคำฟ้องเดิมอยู่ในระหว่างพิจารณาแล้ว ก็ไม่มีเหตุที่ศาลจะอนุญาตให้ร้องสอดเข้ามาในคดี เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะอนุญาตให้ผู้ร้องที่ ๓ ถึงผู้ร้องที่ ๑๐ ร้องสอดเข้ามาเป็นผู้ฟ้องคดีร่วมได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๑/๒๕๖๔ ที่ ๒๐๒/๒๕๖๔ และที่ ๔๕๖/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๒) ต้องเป็นการร้องสอดเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง ค้ำครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ หรือผู้ร้องสอดต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี

### กรณีที่ศาลอนุญาตให้ร้องสอด

คดีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีประกาศเรื่อง ประมูลซื้อรถซ่อมบำรุงถนนแอสฟัลต์ติกแบบอัตโนมัติ ชนิดรถบรรทุก ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้เข้าเสนอราคาจำนวน ๓ ราย คือ ผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องสอด และบริษัท อ. ผลการเสนอราคา ผู้ร้องสอดเสนอราคาต่ำสุด เป็นผู้ชนะการประมูล ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศประมูลซื้อรถซ่อมบำรุงถนนดังกล่าว โดยกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ร้องสอดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยื่นฟ้องคดีนี้ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศผู้ถูกฟ้องคดี และในระหว่างการพิจารณาของศาล ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาซื้อขายรถซ่อมบำรุงถนนกับผู้ร้องสอดแล้ว ซึ่งต่อมาหากศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ย่อมมีผลกระทบต่อผลการประมูลที่มีผู้ร้องสอดเป็นผู้ชนะการประมูล ผู้ร้องสอดจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จำต้องได้รับความรับรอง ค้ำครอง หรือบังคับตามสิทธิของตน ผู้ร้องสอดจึงมีสิทธิเข้ามาเป็นคู่กรณี ด้วยการร้องสอดตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๒๗/๒๕๖๕)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับกระทรวงคมนาคมได้ทำสัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ภายใต้สัญญาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับสิทธิให้บริการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศเป็นระยะเวลา ๓๐ ปี ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองจัดสร้างและส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรตามสัญญา ต่อมา ได้มีการโอนหน้าที่ในการดูแลการประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสารจากกระทรวงคมนาคมให้แก่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจุบันผู้ร้องสอดเป็นผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าว เมื่อผู้ร้องสอดเป็นผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาดำเนินการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ในฐานะคู่สัญญาฝ่ายรัฐและยังเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม พัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรวมถึงกิจการสื่อสารดาวเทียม แม้ข้อพิพาทว่าสิทธิในการดำเนินการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศสำหรับดาวเทียมไทยคม ๗ และดาวเทียมไทยคม ๘ เป็นดาวเทียมภายใต้สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศหรือไม่ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้มอบสิทธิในการบริหารจัดการทรัพย์สินตามสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับผู้ร้องสอด ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม ๗ และดาวเทียมไทยคม ๘ ให้แก่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ในวาระที่ ๕.๒.๔ รับรองสิทธิดังกล่าวของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แล้ว ซึ่งมติที่ประชุมดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นข้อพิพาทในคดีนี้เช่นกัน หากศาลปกครองพิพากษาให้เพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ร้องสอดในการบริหารจัดการดาวเทียมไทยคม ๗ และดาวเทียมไทยคม ๘ ผู้ร้องสอดจึงมีสิทธิร้องขอเข้ามาเป็นคู่กรณีเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง คู่คุ้มครองหรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๖-๓๐๗/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ฟ้องว่า การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นชอบให้ผู้จัดสรรที่ดินจัดเก็บค่าบริการสาธารณะเป็นผลให้ผู้จัดสรรที่ดินเรียกเก็บค่าบริการสาธารณะจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๖๕,๗๖๐ บาท เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนเงินค่าบริการสาธารณะที่เก็บเกินจริงและไม่ถูกต้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๖๕,๗๖๐ บาท เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่รับคำฟ้องข้อหานี้ไว้พิจารณา โดยระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นในข้อหานี้ ปรากฏว่า



ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ได้ยื่นคำร้องสอดขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ อันเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบให้ผู้จัดสรรที่ดินจัดเก็บค่าบริการสาธารณะให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ และต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณาพิพากษาตามรูปคดีต่อไป โดยมีต้องคั้นเงินค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ ให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเรียกให้กรมที่ดินเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอดตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ เป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในหมู่บ้านเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ร้องสอดว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบให้ผู้จัดสรรที่ดินจัดเก็บค่าบริการสาธารณะ ทำให้ผู้จัดสรรที่ดินเรียกเก็บค่าบริการสาธารณะจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ซึ่งเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ คำร้องสอดข้อหาดังกล่าวจึงเป็นการร้องสอดเข้ามาในคดี โดยขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ อันเนื่องมาจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบให้ผู้จัดสรรที่ดินจัดเก็บค่าบริการสาธารณะ ประกอบกับศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอนานี้ไว้พิจารณาแล้ว การร้องสอดของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ จึงเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิมของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ย่อมเป็นบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้เสีย ร้องสอดขอเข้าร่วมฟ้องคดี โดยไม่ได้อาศัยสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อยังให้ได้รับความรับรองคุ้มครอง หรือบังคับตามสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ศาลจึงรับคำร้องสอดของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อย่างไรก็ตาม โดยที่คำร้องสอดของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ เป็นคำฟ้องตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองชั้นต้นจึงต้องตรวจสอบคำร้องสอดของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ว่าอยู่ในเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ และพิจารณาคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๙๔/๒๕๖๕)





คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่การไฟฟ้านครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงขนาดใหญ่ขวางทางเข้าออกที่ดิน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าไปดำเนินการพัฒนาที่ดินได้ ส่งผลให้มูลค่าที่ดินลดลง ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๕๘,๓๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงขนาดใหญ่ออกจากที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข ต่อมา ในระหว่างพิจารณาคดี ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องจึงได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินคดีแทนและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีว่ามีค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้คำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงออกจากที่ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข เมื่อพิจารณาจากคำฟ้องและคำร้องดังกล่าวแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงพิพาทหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีและของผู้ร้องซึ่งเป็นที่ดินแปลงติดกัน โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าจำนวน ๒ เสา และวางหม้อแปลงขนาดใหญ่บนคานที่วางพาดระหว่างเสาไฟฟ้ากีดขวางทางเข้าออกที่ดินทั้งของผู้ฟ้องคดีและผู้ร้อง ทำให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เป็นการกระทบต่อสิทธิของผู้ร้อง และหากที่สุดแล้วศาลมีคำพิพากษายกฟ้องไม่รื้อถอนเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงพิพาทดังกล่าว ผู้ร้องก็จะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาดังกล่าวด้วย จึงถือได้ว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีนี้ ตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อีกทั้งความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องเกิดจากการติดตั้งเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงพิพาทอันเป็นมูลเหตุเดียวกัน ซึ่งศาลสามารถพิจารณารวมกันไปได้ ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีสิทธิร้องสอดเข้ามาในคดีนี้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๑/๒๕๖๖)

### กรณีที่ศาลไม่อนุญาตให้ร้องสอด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตรวจสอบและแก้ไขการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการครั้งพิพาทให้ถูกต้อง ส่วนผู้ร้องยื่นคำขอเข้าเป็นผู้ฟ้องคดีร่วมกับผู้ฟ้องคดีในคดีนี้ โดยผู้ร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา





หรือคำสั่งให้ผู้ออกข้อสอบทำการตรวจสอบข้อสอบใหม่ทั้งหมดภายใต้การดูแลของผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความเข้าใจเป็นที่ยอมรับของผู้สอบ และยกประโยชน์คะแนนแก่ผู้สอบในส่วนที่ผู้ออกข้อสอบผิดพลาดในการนำมาออกข้อสอบและไม่เป็นไปตามเนื้อหาวิชาที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ประสงค์ให้เพิกถอนประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จึงเห็นว่า คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีและคำร้องสอดของผู้ร้องนั้น เป็นเรื่องที่มีผลต่อผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องแยกจากกันแล้วแต่กรณี เมื่อศาลมีคำพิพากษาคดีนี้ ผลแห่งคดีย่อมมีผลโดยตรงกับผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ผู้ร้องจะร้องสอดเข้ามาในคดีนี้ได้ ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับ มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๙/๒๕๖๕)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๕๔๒ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ด้านทิศตะวันออกติดกับถนนกว้าง ๓ เมตร ของกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงาน จัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยไม่ดำเนินการดูแลถนนพิพาท เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ปลุกสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำถนนพิพาท และหัวหน้าสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เปลี่ยนการใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าวเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและ โรงเรือนเก็บของ ต่อมา ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดี เนื่องจากผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๙๔๓๕ เลขที่ดิน ๔๒ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีสิทธิใช้ถนนพิพาท ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเมื่อพิจารณาพยานหลักฐานของผู้ฟ้องคดีและผู้ร้อง ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ร้องไม่มีเขตติดต่อถนนพิพาทดังกล่าว ประกอบกับคำร้องสอดของผู้ร้องมิได้กล่าวอ้างหรือ แสดงให้เห็นว่า ผู้ร้องมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะใช้ถนนพิพาทจากที่ดินของผู้ร้องโดยผ่านที่ดิน เลขที่ดิน ๔๓๒ อย่างไร ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องบุคคลภายนอกคดีมีสิทธิใช้ถนนพิพาทอันจะต้อง ได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลถนนพิพาท และจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ เปลี่ยนการใช้ที่ดิน เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและโรงเรือนเก็บของรุกล้ำถนนพิพาท ที่จะถือเป็นกรณีที่เป็นการจำเป็นเพื่อยังให้ ได้รับความรับรอง คຸ່ມครอง หรือบังคับตามสิทธิที่มีอยู่แล้วของผู้ร้อง ที่จะมสิทธิร้องสอดเข้ามาในคดีนี้ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๙๓/๒๕๖๕)

๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากงานตามมติ  
ของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และตามมติชี้มูลความผิดของ  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
และต่อมา คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี  
โดยมีความเห็นในทำนองเดียวกันกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔  
จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนกระบวนการ  
รายงานการไต่สวน และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ชี้มูลความผิดทางวินัย คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒  
ที่ลงโทษไล่ออกจากงาน มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่เห็นชอบให้ลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี  
และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ให้ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดี ซึ่งจะเห็นได้ว่าการฟ้องคดีดังกล่าวย่อมเป็นประโยชน์



แก่ผู้ฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และหากศาลพิจารณาคดีต่อไปและมีคำบังคับให้เพิกถอนคำสั่งหรือมติตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ก็ไม่ได้มีผลเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะหรือจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ทั้งการถอนคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีก็มีเหตุมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากงานตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการถอนฟ้องเกิดจากการสมยอมกันโดยไม่เหมาะสม ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอำนาจอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีถอนคำฟ้องและสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความได้ตามข้อ ๘๒ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐๕/๒๕๖๕)

## ๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี

### ๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง

#### ๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ข้อ ๙๒)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนและค่าทดแทนต้นไม้ยางพาราพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น โดยในส่วนของค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นนั้น โดยที่มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้บัญญัติเกี่ยวกับกรณีที่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่พอใจในราคาของอสังหาริมทรัพย์หรือจำนวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนด มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนหรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ให้มารับเงินค่าทดแทนดังกล่าว และหากยังไม่พอใจในคำวินิจฉัยของรัฐมนตรี หรือในกรณีที่รัฐมนตรีมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ ให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รับแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว แล้วแต่กรณี จึงถือเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กำหนดให้การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกำหนดเงินค่าทดแทนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอเพิ่มค่าทดแทนที่ดิน โดยไม่ได้อุทธรณ์ขอค่าทดแทน ต้นไม้ยืนต้นเพิ่มด้วย การใช้สิทธิดังกล่าวรับฟังได้เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อน หรือเสียหายจากการกำหนดเงินค่าทดแทนที่จ่ายให้แก่ตนเฉพาะส่วนของเงินค่าทดแทนที่ดินเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นให้แก่ตนได้เท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนต้นยางพาราพันธุ์ดีเพิ่มขึ้นให้แก่ตน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน หรือวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงไม่มีสิทธิฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนต้นยางพาราพันธุ์ดีเพิ่มขึ้นได้ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

## ๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อย (ข้อ ๙๕)

โดยที่ข้อ ๙๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กำหนดให้ศาลมีอำนาจในการแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีที่มีข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อยได้ แต่ไม่อาจกลับหรือแก้ไขในส่วนของคำวินิจฉัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิมได้ เมื่อพิจารณาคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นคดีนี้แล้วเห็นว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำวินิจฉัยในคำพิพากษาหน้า ๕๖ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กองทัพอากาศ (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๖๔,๔๖๒,๖๙๖.๗๑ บาท และดอกเบี้ยจำนวน ๑๒,๘๗๔,๘๗๘.๓๑ บาท รวมเป็นเงิน ๗๗,๓๓๗,๕๗๕.๐๒ บาท กับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑๑,๑๕๓,๙๙๒.๒๒ บาท และดอกเบี้ยจำนวน ๒,๒๒๗,๗๔๒.๕๓ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓,๓๘๑,๗๓๔.๗๕ บาท แต่ในตอนท้ายของคำพิพากษาในหน้าเดียวกัน ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๗๗,๓๒๔,๓๒๙.๓๑ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑๓,๓๗๙,๔๔๒.๘๓ บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าที่ได้วินิจฉัยไว้ในตอนต้น โดยไม่ได้มีคำอธิบายหรือเหตุผลประกอบแต่อย่างใด คำพิพากษาในตอนท้ายที่มีผลเป็นคำบังคับจึงขัดกับคำพิพากษาในตอนต้นซึ่งเป็นส่วนของการวินิจฉัยอย่างชัดเจน อันเป็นกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อย ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอำนาจสั่งแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดได้ตามข้อ ๙๕ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีนี้ได้เป็นการกลับหรือแก้ไข



คำวินิจฉัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งเดิม อันจะเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๙๕ วรรคสอง แต่อย่างไร  
(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๕-๑๒๗/๒๕๖๕)

**๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่  
(มาตรา ๗๕)**

**๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้**

กรณีที่ผู้ร้องทั้งสองได้ยื่นคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ โดยอ้างเหตุผลหลักว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ วินิจฉัยว่า มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีปกครอง ที่ให้เริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองเปิดทำการเป็นต้นไป ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาติดังกล่าวย่อมใช้บังคับไม่ได้และเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้น การที่ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษาคดี โดยใช้หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการฟ้องคดีตามมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ นั้น เมื่อคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาโดยอาศัยข้อกฎหมายกรณีการเริ่มนับระยะเวลาการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ โดยไม่ได้เริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ แม้ว่าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวจะไม่ได้ระบุถึงมติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวโดยตรง แต่ก็วินิจฉัยให้เริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ศาลปกครองเปิดทำการตามที่กำหนดในมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เมื่อต่อมาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มติที่ประชุมใหญ่เกี่ยวกับการเริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ และเมื่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญย่อมเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กฤษฎีกา และหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๒๑๑ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น การที่ศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่าวมีคำพิพากษา โดยเริ่มนับระยะเวลาการฟ้องคดีตามแนวทางที่กำหนดโดยมติที่ประชุมใหญ่ แล้วต่อมาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงเป็นกรณีที่ข้อกฎหมายที่ศาลปกครองสูงสุดใช้ในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ซึ่งทำให้ผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ผู้ร้องทั้งสองจึงขอที่จะขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และแม้มาตรา ๒๑๒ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะบัญญัติไว้ว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ได้โดยทั่วไป แต่ไม่กระทบต่อคำพิพากษาของศาลอื่นถึงที่สุดแล้ว... แต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวคงมีความหมายแต่เพียงว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่า บทบัญญัติใดของกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่มีผลทำให้คำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแล้วซึ่งทำขึ้นโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายนั้น เป็นคำพิพากษาที่ใช้บังคับมิได้หรือต้องสิ้นผลบังคับผูกพันลงเท่านั้น ดังนั้น คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่วินิจฉัยว่า มติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีผลทำให้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ ซึ่งทำขึ้นโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวใช้บังคับมิได้หรือต้องสิ้นผลบังคับผูกพันลง อีกทั้งมิได้มีผลเป็นการห้ามมิให้คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในคดีนี้ นำผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ มาใช้เป็นข้ออ้างในการขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีนี้ใหม่ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๑-๘๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีครอบครองที่ดินเนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยซื้อจากนาย ก. และได้ยื่นคำขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ในที่ดินดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งยกเลิกคำขอ เนื่องจากเห็นว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ แต่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ในที่ดินดังกล่าว ให้แก่นาย ส. (ผู้ร้องสอด) ซึ่งผู้ร้องสอดได้จดทะเบียนขายที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ให้แก่นาย บ. จากนั้น





นาย บ. ได้ขายที่ดินให้พลตำรวจเอก ส. และผู้ร้อง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ที่พิพาท โดยให้มีผลย้อนหลังนับจากวันที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าว โดยศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น คดีจึงถึงที่สุด ต่อมา ผู้ร้องยื่นคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ โดยอ้างว่าผู้ร้องและพลตำรวจเอก ส. เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ในที่ดินแปลงพิพาท โดยซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวและรับส่งมอบการครอบครองจากนาย บ. จึงเป็นผู้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครองโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) โดยให้มีผลย้อนหลังนับจากวันที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าว โดยศาลมิได้มีคำสั่งเรียกผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความในการดำเนินกระบวนการพิจารณา ผู้ร้องจึงเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ทราบถึงการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด โดยมิใช่ความผิดของผู้ร้อง ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า จากข้อเท็จจริงดังกล่าวผู้ร้องและพลตำรวจเอก ส. เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ที่พิพาท ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองชั้นต้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว และต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืน ย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิในการครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ของทั้งผู้ร้องและพลตำรวจเอก ส. บุคคลทั้งสองจึงชอบที่จะได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้ตั้งแต่ต้น ประกอบกับกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยในประเด็นที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจออก น.ส. ๓ ก. โดยรับฟังรายงานผลการอ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศ แล้วเชื่อว่าที่ดินพิพาทมีการครอบครองทำประโยชน์มาก่อน ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ และออก น.ส. ๓ ก. ให้แก่ผู้ร้องสอดนั้น เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เห็นว่า การที่ศาลปกครองสูงสุดจะรับฟังข้อเท็จจริงได้เป็นที่ยุติเช่นนั้น จะต้องเกิดจากการฟังความทุกฝ่าย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ร้องและพลตำรวจเอก ส. ได้เข้ามาในคดีนี้เพื่อนำพยานหลักฐานของตนมาต่อสู้ ในประเด็นดังกล่าวต่อศาลด้วย ส่วนกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งเรียกให้นาย ส. ซึ่งเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินรวมทั้งเป็นผู้ยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนี้โดยกำหนดให้เป็นผู้ร้องสอด นั้น ถือเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาเฉพาะในส่วนของผู้ร้องสอดเท่านั้น หากได้มีผลเป็นการตัดสิทธิของผู้ร้องในการเข้ามาดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีนี้แต่อย่างใดไม่ ดังนั้น เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้อ่านผลแห่งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๑๗/๒๕๖๓ จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว และผู้ร้องถือเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียและอาจถูกกระทบจากผลแห่งคดี





ดังกล่าวด้วย แต่ไม่ได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนการพิจารณาดีของศาลโดยมิใช่ความผิดของผู้ร้อง ผู้ร้องจึงมีสิทธิขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ได้ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๙๕/๒๕๖๕)

### ๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

**กรณีที่ศาลมิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง**

การที่คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียจะมีคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด ซึ่งหมายถึงคดีที่ศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว และดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อมาโดยได้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ หรืออาจรวมถึงคำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม ตลอดจนพยานหลักฐานอื่นตามที่ศาลเห็นว่าจำเป็น และเพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดคดี จนกระทั่งได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาทที่เป็นเนื้อหาแห่งคดีแล้วเท่านั้น อีกทั้งจะต้องเป็นไปตามกรณีที่กำหนดใน (๑) ถึง (๔) ของมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อปรากฏว่าคดีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้พิจารณาคดีใหม่ศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เพราะเหตุผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิในการฟ้องคดี อันเป็นกรณีที่ศาลได้วินิจฉัยแต่เพียงเรื่องเงื่อนไขในการฟ้องคดีว่าศาลปกครองไม่มีอำนาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาเท่านั้น โดยยังมีได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาทที่เป็นเนื้อหาแห่งคดีแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองยังไม่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีเสร็จเด็ดขาดทั้งมิใช่กรณีที่มีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรมตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยื่นคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๕/๒๕๖๕)

คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากเป็นฟ้องซ้ำ เป็นกรณีที่ศาลยังมิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดที่ได้วินิจฉัยในข้อพิพาทแห่งคดี อันจะมีผลทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดที่ผู้ฟ้องคดีอาจยื่นคำขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ได้ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๕/๒๕๖๕ และที่ ๘๗๗/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



การที่คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียจะมีคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด อันเป็นกรณีที่ศาลได้รับคำฟ้องไว้พิจารณาและได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาทที่เป็นเนื้อหาแห่งคดีแล้ว เมื่อคดีนี้ปรากฏว่าการที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาด้วยเหตุที่มูลพิพาทในคดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครอง แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลยุติธรรม ซึ่งผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า คดีนี้ไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง อันเป็นกรณีที่ศาลได้วินิจฉัยเกี่ยวกับอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งศาลยังมีคำสั่งให้รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นข้อพิพาทที่เป็นเนื้อหาแห่งคดี จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองยังไม่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีเสร็จเด็ดขาด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจยื่นคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีนี้ใหม่ได้ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๒/๒๕๖๕)

#### กรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔)

การใช้สิทธิในฐานะคู่กรณีที่จะขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีที่ได้พิพากษาคดีเสร็จเด็ดขาดแล้วจะต้องเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยกรณีที่ศาลปกครองฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว นั้น กรณีรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาด หมายความว่า การที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงนอกสำนวนคดี หรือกรณีที่ศาลไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในสำนวนจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม หรือการรับฟังข้อเท็จจริงไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ปรากฏตามพยานหลักฐาน ส่วนกรณีมีพยานหลักฐานใหม่ หมายความว่า กรณีที่มีพยานหลักฐานอันอาจสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของคู่กรณี ซึ่งไม่ได้ถูกนำเสนอต่อศาลในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริง แต่กลับปรากฏต่อศาลภายหลังมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีแล้ว โดยคู่กรณีอาจไม่ทราบถึงความมีอยู่ของพยานหลักฐานนั้นหรือมีเหตุจำเป็นอันทำให้ไม่อาจนำพยานหลักฐานนั้นมาแสดงต่อศาลในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงได้ โดยต้องเป็นข้อที่ทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วในคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ และต้องเป็นพยานหลักฐานที่มีอยู่



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ก่อนศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีแล้ว แต่คู่กรณีหรือศาลไม่ทราบถึงความมีอยู่ของพยานหลักฐานนั้นที่เจ้านำเข้าสู่สำนวนคดีซึ่งมิใช่ความผิดของคู่กรณี ส่วนพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดแล้ว แม้จะมีผลทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ก็ไม่ถือว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ เมื่อข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม. ๒/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ อม. ๒/๒๕๕๑ เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้คัดค้านได้เสนอต่อศาลปกครองมาแต่แรกในชั้นการพิจารณาคดีครั้งแรก และในคดีของศาลแขวงดุสิต คดีหมายเลขดำที่ ๒๕๔/๒๕๔๗ หมายเลขแดงที่ ๓๕๐๑/๒๕๕๒ ที่ผู้คัดค้านเป็นโจทก์ยื่นฟ้องกิจการร่วมค้า อ. ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๙ คนเป็นจำเลย ซึ่งมีประเด็นวินิจฉัยเกี่ยวกับการร่วมกันกระทำความผิดฐานฉ้อโกงในการทำสัญญาโครงการฯ ย่อมแสดงว่าผู้คัดค้านต้องมีพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างว่า สัญญาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการร่วมกันทุจริตทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐและกลุ่มเอกชนที่เกี่ยวข้องอยู่ก่อนแล้ว แต่ผู้คัดค้านไม่นำเสนอเข้ามาในชั้นอนุญาโตตุลาการ หรือในการยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลปกครอง นอกจากนี้ ในส่วนคำพิพากษาของศาลอาญา คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๖๘๒/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ อ. ๔๑๙๗/๒๕๕๘ ที่ผู้คัดค้านอ้างเอกสารหมาย จ. ๑ ถึง จ. ๖๕๐ และอ้างว่าศาลอาญามีคำพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นการกระทำโดยทุจริตและเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มเอกชนคู่สัญญาเป็นพยานหลักฐานใหม่ประกอบการยื่นขอพิจารณาคดีใหม่ นั้น เห็นว่า คำพิพากษาดังกล่าวเป็นการที่ศาลนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาปรับกับข้อเท็จจริงในสำนวน และพยานหลักฐานที่ผู้คัดค้านอ้างส่งต่อศาลอาญาดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นเอกสารที่มีขึ้นก่อนเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการทั้งสิ้น และอีกส่วนหนึ่งเป็นพยานหลักฐานอันสืบเนื่องมาจากรายงานการได้สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นพยานหลักฐานที่มีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นในคดีก่อนเช่นกัน อีกทั้ง หนังสือยึดอายัดทรัพย์สินของคณะกรรมการ ป.ป.ง. เป็นการกล่าวอ้างถึงการรับฟังข้อเท็จจริงและผลของคำพิพากษาศาลอาญา คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๖๘๒/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ อ. ๔๑๙๗/๒๕๕๘ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่านั้น จึงมิใช่พยานหลักฐานใหม่แต่อย่างใด และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความไม่ชอบของคำสั่งชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการอันมีสาเหตุมาจากการขาดคุณสมบัติเรื่องความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการที่ผู้คัดค้านอ้างนั้น ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลของการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการและไม่ทำให้คุณสมบัติความเป็นกลางต้องเสียไปตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงไม่ใช่กรณี



มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไป แต่เป็นพยานหลักฐานที่ล้นมืออยู่ก่อนแล้วในระหว่างการพิจารณาคดีครั้งก่อนและผู้คัดค้านได้รู้ถึงพยานหลักฐานดังกล่าวมาก่อนแล้วทั้งสิ้น และมีใช้กรณีที่คู่กรณีได้ทราบถึงเหตุอันนั้นในการพิจารณาครั้งที่แล้วมาโดยมิใช่ความผิดของผู้นั้น จึงมิใช่พยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไป ในสาระสำคัญตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อเท็จจริงที่ผู้คัดค้านกล่าวอ้างมิใช่ข้อเท็จจริงใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญซึ่งทำให้ผลแห่งคำพิพากษาขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อันจะเป็นเหตุที่ขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองนั้นใหม่ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๙-๑๔๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

โดยที่การขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่เป็นวิธีการหนึ่งที่น่ามาเยียวว่าแก้ไขผลของคำพิพากษาของศาลปกครองที่ถึงที่สุด ซึ่งโดยหลักแล้วคู่กรณีไม่มีสิทธิโต้แย้งอีก และการยื่นคำขอดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาอันจำกัด เนื่องจากการปล่อยให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาได้โดยง่ายจะกระทบต่อความมั่นคงแน่นอนในนิติฐานะของคู่กรณีในคดี ดังนั้น คู่กรณีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีนั้นจะมีสิทธิขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้เฉพาะแต่กรณีที่มีเหตุตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เท่านั้น โดยกรณีที่เชื่อว่ามีข้อบกพร่องสำคัญในการพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลนั้น ย่อมหมายถึง มีการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ไม่ว่าจะเป็นในชั้นการพิจารณาคดีหรือการทำคำพิพากษาของศาล เช่น มีข้อบกพร่องสำคัญในการส่งคำคู่ความ ในการกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือในการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาล และข้อบกพร่องดังกล่าวมีความสำคัญถึงขนาดที่จะทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างในคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม่และคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ว่า การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ โดยได้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับเช่นเดียวกันกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ผ่านมา ๒ ครั้ง และมีการให้ความเห็นชอบโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงย่อมมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และการกำหนดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎหมายใด ๆ



ภายหลังจากที่กระบวนการการสรรหาเสร็จสิ้นสมบูรณ์และเป็นไปตามข้อบังคับทุกประการแล้ว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหน่วยงานราชการ อีกทั้ง การที่ ศาลปกครองไม่ได้วินิจฉัยเรื่องระยะเวลาในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองในกรณีนี้ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดี ได้ยกประเด็นเรื่องระยะเวลาในการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์ซึ่งจะต้องเพิกถอน ภายในเก้าสิบวันตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๔ ขึ้นกล่าวอ้างในคดีนี้ไว้แล้ว น่าจะไม่ใช่เป็นธรรมดาแก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ การที่ศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง โดยให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฟ้องคดี จนกว่าคดีจะถึงที่สุด นั้น ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดองค์คณะใหม่ได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ซึ่งเท่ากับเป็นการยกเลิกหรือกลับคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดด้วยกัน โดยไม่น่าจะเคยมีมาก่อน และคำสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวไม่มีเลขคำสั่งแต่อย่างใด จึงถือเป็นข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการ พิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการนำผลแห่งคำพิพากษา ดังกล่าวไปใช้อ้างอิงเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาพิพากษาคดีอื่น ๆ และในการบังคับใช้ กฎหมาย นั้น เห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้ฟ้องคดีที่แตกต่างกับคำวินิจฉัยชี้ขาด ของศาล และมีลักษณะเป็นการโต้แย้งดุลพินิจของศาลในการวินิจฉัยคดีหรือการพิพากษาคดี ไม่ใช่เหตุที่มีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลที่ทำให้ผลของคดี ไม่มีความยุติธรรม กรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาด คดีปกครองใหม่ได้ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๓๗/๒๕๖๕)

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ โดยอ้างว่าในคดีหมายเลขแดง ที่ อ. ๒๓๖/๒๕๖๒ ศาลปกครองสูงสุดไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์โต้แย้ง นั้น เมื่อพิจารณาคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดแล้ว เห็นว่า การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดได้ใช้ ดุลพินิจในการรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนคดีครบถ้วนและได้ให้เหตุผลแห่งการวินิจฉัยไว้ชัดเจนแล้ว ในคำพิพากษา ซึ่งย่อมเป็นดุลพินิจของศาลที่จะรับฟังพยานหลักฐานที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเสนอต่อศาล ตามที่ปรากฏในสำนวนคดีและวินิจฉัยชี้ขาดไปตามข้อกฎหมาย อีกทั้ง ศาลปกครองสูงสุดก็ได้วินิจฉัย ในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์โต้แย้งครบถ้วนแล้ว ส่วนประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอ้างถึงระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับ เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น ประเด็นดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงซึ่งผู้ฟ้องคดีเคยยกขึ้นเป็น ข้อต่อสู้ในคดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๖๒ ของศาลปกครองสูงสุดแล้ว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดี



จึงเป็นเพียงการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานและการให้เหตุผลในการวินิจฉัยคดีของศาลว่าไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการโต้แย้งการวินิจฉัยของศาลอันถึงที่สุดแล้วเท่านั้น ดังนั้น คำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีที่อ้างว่า คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๓๖/๒๕๖๒ มีข้อบกพร่องที่มีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรงในการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรมเนื่องจากไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบกับมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๓๘/๒๕๖๕)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ โดยกล่าวอ้างว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยได้แจ้งข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาผู้ฟ้องคดีทราบตามแบบ สว. ๓ โดยไม่แจ้งว่ามีบันทึกถ้อยคำของนาย ว. และนาง ก. ที่ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย และบันทึกถ้อยคำของนาย ถ. นาย บ. และนาย ด. ผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ซึ่งให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๕๔๕/๒๕๔๔ บันทึกถ้อยคำของบุคคลดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้แสดงพยานหลักฐานเพื่อหักล้าง อีกทั้ง ในชั้นพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีและในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ไม่ได้ยกพยานหลักฐานดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีโอกาสขอตรวจดู ทราบและแสดงพยานหลักฐานเพื่อหักล้าง ดังนั้น พยานหลักฐานดังกล่าวจึงไม่สามารถรับฟังได้ตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และจะต้องกลับไปรับฟังพยานหลักฐานเท่าที่ปรากฏในรายงานการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีเท่านั้น เห็นว่า ในการพิจารณาพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอำนาจใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาตามกระบวนการพิจารณา หากเป็นพยานหลักฐานที่คู่กรณีผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสตรวจดู ทราบและแสดงพยานหลักฐานเพื่อยืนยันหรือหักล้างแล้วตามนัยข้อ ๖๕ แห่งระเบียบฯ ดังกล่าว ซึ่งเมื่อบันทึกถ้อยคำของนาย ว. และนาง ก. ที่ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย ที่ ๒๔/๒๕๓๗ และบันทึกถ้อยคำของนาย ถ. นาย บ. และนาย ด. ผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. ที่ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ตามคำสั่งกรมที่ดิน ที่ ๑๕๔๕/๒๕๔๔ เป็นพยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดี ซึ่งการดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้รับทราบ ตรวจสอบและแสดงพยานหลักฐานโต้แย้งตามสมควรแล้ว การรับฟังพยานหลักฐานของศาลปกครองสูงสุด





ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างจึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีมาประกอบการให้เหตุผลในการทำคำพิพากษาของศาล นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุดก็ได้พิจารณาประเด็นตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดแล้ว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าศาลปกครองสูงสุดฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ หรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนการพิจารณาพิพากษาที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรม คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีอำนาจรับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พม. ๙/๒๕๖๕)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ร้องไม่ทราบถึงเหตุอันเป็นการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมาโดยมิใช่ความผิดของผู้ร้อง (มาตรา ๗๕ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อพ้นกำหนดเวลา (มาตรา ๗๕ วรรคสาม)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ถึงที่สุดแล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๒.๑๓ การบังคับคดี

(๑) การนำเงินมาวางชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม





## (๒) การดำเนินการบังคับคดี

คดีก่อนผู้ฟ้องคดีจำนวนสิบรายฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันออกโฉนดที่ดินทับหนองน้ำใหญ่บางส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเคยใช้ประโยชน์ ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าเป็นการออกโฉนดที่ดินรุกล้ำหนองน้ำสาธารณประโยชน์ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันตรวจสอบให้ทราบจำนวนเนื้อที่ของที่ดินทั้งสองแปลงที่รุกล้ำหนองน้ำสาธารณประโยชน์ และเมื่อทราบจำนวนเนื้อที่ที่รุกล้ำหนองน้ำสาธารณประโยชน์แล้ว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการให้มีการเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงเฉพาะส่วนที่ทับหนองน้ำสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แล้วให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการให้ที่ดินส่วนดังกล่าวกลับสู่สภาพการเป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ตามที่เป็นอยู่เดิม คดีถึงที่สุดโดยคู่กรณีไม่มีการอุทธรณ์ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในคดีก่อน ฟ้องโต้แย้งการพิจารณาวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นในคดีก่อนซึ่งถึงที่สุดไปแล้ว และขอให้ชะลอการบังคับคดี ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีในคดีก่อนและต้องผูกพันตามคำบังคับที่กำหนดในคำพิพากษาดังกล่าวตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกทั้งคดีก่อนก็อยู่ในระหว่างการบังคับคดี ซึ่งเป็นอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นที่พิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีที่จะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำบังคับที่กำหนดในคำพิพากษา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถนำเหตุดังกล่าวมาฟ้องเป็นคดีใหม่ และมีคำขอให้ศาลชะลอการบังคับคดีได้ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคดีก่อน ดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบจำนวนเนื้อที่ดินของโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในคดีเดียวกัน ดำเนินการให้ที่ดินส่วนดังกล่าวกลับสู่สภาพการเป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ตามที่เป็นอยู่นั้น โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายประการใด ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะยื่นเป็นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีดังกล่าวตามข้อ ๑๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น กรณีตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีศาลปกครองจึงไม่อาจรับไว้พิจารณาพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๔/๒๕๖๕)

ระหว่างการบังคับคดีตามคำพิพากษาในคดีนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ถึงแก่ความตาย ดังนั้น ทรัพย์สินตลอดจนสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีได้เป็นการเฉพาะตัวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยแท้ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินตลอดจนสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนี้ ย่อมตกทอดแก่ทายาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๕๕๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีจึงเห็นได้ว่า ในกระบวนการพิจารณาคดีชั้นร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินในระหว่างการบังคับคดี



ตามคำพิพากษา ทายาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมต้องมีโอกาสทราบและชี้แจงแสดงพยานหลักฐาน เพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องที่อ้างว่าที่ดินพิพาทที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้มิใช่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีหมายแจ้งคำสั่งศาลถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งถึงแก่ความตายแล้ว ในขณะนั้น ย่อมไม่อาจถือได้ว่าเป็นการส่งสำเนาคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษา โดยชอบด้วยข้อ ๑๖๕ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งส่งผลให้ทายาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีโอกาสทราบและชี้แจงแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตน การดำเนิน กระบวนพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นไม่เป็นไปตามหลักฟังความทุกฝ่ายตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงเป็นกรณีที่ปรากฏเหตุ ที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี ในการแสวงหาข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยแล้วพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุด จะยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนิน กระบวนพิจารณาใหม่ให้ถูกต้อง และมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบดังกล่าว **(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๑๖/๒๕๖๖)**

คดีนี้ศาลมีคำพิพากษาให้อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการควบคุม และดูแลรักษาที่ดินบริเวณที่พิพาทโดยดำเนินการเพื่อให้มีการรื้อถอนบ้านและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ด่านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดทุกราย รวมทั้งบ้านและสิ่งปลูกสร้างของผู้บุกรุกรายอื่นที่ปลูกสร้าง อยู่บริเวณที่พิพาทดังกล่าว โดยศาลกำหนดคำสั่งบังคับให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด กล่าวคือ ภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อศาลว่า จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งบังคับให้ถูกต้อง ครบถ้วน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กล่าวอ้างว่า การที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง บังคับของศาลให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้านั้น เป็นไปโดยมีเหตุอันสมควร เนื่องจากถูกขัดขวาง จากมวลชนกลุ่มใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้จะได้ใช้วิธีบูรณาการร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาที่อยู่ใหม่ให้แก่ผู้รื้อถอนทางหลวงที่พิพาทเพื่อให้สามารถรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ออกไปได้ จึงต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลานับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องดำเนินการตามคำสั่งของศาลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่าเวลาได้ล่วงเลยมาถึง ๑๔ ปี แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง



ที่รูก้าเขตทางหลวงในบริเวณที่พิพาทให้แล้วเสร็จลงได้ ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่ามีข้อขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่และอำนาจทำให้ไม่อาจปฏิบัติตามคำพิพากษาให้สำเร็จลงได้ภายในระยะเวลาอันสมควร และอาจต้องพิจารณานำวิธีการอื่น ๆ มาดำเนินการประกอบด้วยเพื่อแก้ไขปัญหการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมสมควรต้องเร่งรายงานปัญหาให้รัฐมนตรีต้นสังกัดทราบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางดำเนินการของฝ่ายบริหารที่เหมาะสมโดยเร็ว แต่ในการไต่สวนของศาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อ้างว่าอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อบังคับตามคำพิพากษาของศาลให้สำเร็จลงแต่ไม่ปรากฏระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จเมื่อใด และจะสามารถแก้ไขปัญหาคิดเกี่ยวกับ การบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจและหน้าที่ของตนได้อย่างไร จึงเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร และการที่มีได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าดังกล่าวเป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ศาลมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าปรับต่อศาลตามจำนวนที่สมควร และหากไม่ชำระค่าปรับให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวต่อไป รวมทั้งแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และปลัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือสั่งการหรือลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลสำเร็จลงโดยเร็ว และแจ้งผลให้ศาลทราบตามมาตรา ๗๕/๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๗๖/๒๕๖๖)

การที่ศาลปกครองจะมีคำสั่งให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ชำระค่าปรับต่อศาล จะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขสองประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง เป็นกรณีที่มีความปรากฏต่อศาลว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร และประการที่สอง มีกรณีที่ได้รับฟังได้จากการไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงว่า การมิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้า นั้น เป็นไปโดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งการกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองชำระค่าปรับต่อศาล เป็นมาตรการที่นำมาใช้เพื่อให้การบังคับคดีปกครองมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตลอดจนสามารถเร่งรัดหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ละเลยที่จะปฏิบัติตามคำบังคับของศาลให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาอันสมควร อันเป็นการแก้ไขเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่คู่กรณีได้อย่างสัมฤทธิ์ผล แต่ในขณะเดียวกัน จะต้องให้หน่วยงานทางปกครอง



หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีโอกาสอย่างเพียงพอและมีระยะเวลาอันสมควรในการดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลด้วยเช่นกัน ซึ่งระยะเวลาใดจะถือว่าเป็นระยะเวลาอันสมควรนั้น โดยหลักการจึงแตกต่างกันตามข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีและจำต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลายประการประกอบกัน เมื่อคดีนี้ศาลมีคำบังคับให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตอรับซื้อไฟฟ้าโครงการ HBF๑ (ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขาย ๔๕.๐ เมกะวัตต์) ของผู้ฟ้องคดีในโอกาสแรกที่สามารถปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กประเภทสัญญา Non-Firm พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด แต่โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหน่วยงานภาคปฏิบัติที่ต้องดำเนินการตามแผนงานและนโยบายที่ภาครัฐกำหนดซึ่งไม่มีอำนาจตัดสินใจเพียงหน่วยงานเดียวในการตอรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ฟ้องคดีได้ ซึ่งเดิมต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ในปัจจุบันต้องดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) และนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) และคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้กำหนดนโยบายและอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดหาไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ใน PDP จะเป็นผู้พิจารณาประกาศหลักเกณฑ์ รูปแบบ และอัตรารับซื้อไฟฟ้าตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ได้มีการปรับข้อเสนอการขายไฟฟ้าพร้อมทั้งได้มีการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในการตอรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ฟ้องคดีมาตามลำดับ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สามารถปฏิบัติตามคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นในโอกาสแรกที่สามารถปฏิบัติได้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงยังไม่อาจพิจารณาได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังไม่ตอรับซื้อไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดีเป็นการมิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วนหรือปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร จึงยังไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าปรับต่อศาลตามมาตรา ๗๕/๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๐ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๒-๗๙๓/๒๕๖๖)



คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนมติของคณะกรรมการอัยการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เฉพาะส่วนที่ไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนตำแหน่งเป็นอัยการพิเศษ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่มิดิตังกล่าว โดยมีข้อสังเกตให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งอัยการพิเศษฝ่าย และปรับลำดับอาวุโสของผู้ฟ้องคดีให้อยู่ในลำดับอาวุโสที่ถูกต้องตามกฎหมาย มติคณะกรรมการอัยการหรือธรรมเนียมปฏิบัติทางราชการต่อไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปรับลำดับอาวุโสคืนให้ผู้ฟ้องคดียังไม่ถูกต้องตามคำพิพากษาและข้อสังเกตท้ายคำพิพากษา จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมาทำการไต่สวนตามมาตรา ๗๕/๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เห็นว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เฉพาะส่วนที่ไม่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนตำแหน่งเป็นอัยการพิเศษฝ่าย เป็นการใช้อำนาจกำหนดคำบังคับให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งผลของคำพิพากษาในส่วนนี้มีผลให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งดังกล่าวถูกเพิกถอน โดยไม่ต้องมีการบังคับคดีตามข้อ ๑๓๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ สำหรับกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยให้สำนักงานอัยการสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อัยการสูงสุด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งอัยการพิเศษฝ่ายและปรับลำดับอาวุโสของผู้ฟ้องคดีให้อยู่ในลำดับอาวุโสที่ถูกต้องตามกฎหมาย มติคณะกรรมการอัยการ หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางราชการนั้น ข้อสังเกตดังกล่าวเป็นเพียงข้อแนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามพึงปฏิบัติแต่ไม่ได้มีสภาพบังคับดังเช่นคำบังคับของศาล ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ปฏิบัติตามข้อสังเกตท้ายคำพิพากษา จึงมิใช่กรณีการไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครอง ที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะยื่นคำขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งกำหนดวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งเพื่อให้การบังคับคดีเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๔๑/๒๕๖๖)

#### (๓) การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ

คดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีหนังสือถึงผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาตราด แจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องเงินฝากธนาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งธนาคารกรุงไทย สาขาตราด ได้นำส่งเงินจากการอายัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ซึ่งแม้



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

สิทธิเรียกร้องที่เป็นเงินในบัญชีเงินฝากที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้อายัดไว้ดังกล่าว ไม่เป็นเงินที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี โดยเป็นสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่มีอยู่จริง และอาจบังคับได้ก็ตาม แต่เมื่อหนังสือของเจ้าพนักงานบังคับคดี ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แจ้งการอายัดสิทธิเรียกร้องต่อผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาตราด ดังกล่าว นั้น ไม่ได้กำหนดให้ชัดเจนว่า เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดให้ส่งเงินตามสิทธิเรียกร้องให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดี ให้ถือว่าการอายัดเป็นอันสิ้นสุดโดยไม่ต้องแจ้งถอนการอายัด การที่ไม่ได้ระบุระยะเวลาสิ้นสุดการอายัดสิทธิเรียกร้องเงินฝากธนาคารดังกล่าว จะทำให้ผู้ได้รับแจ้งคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าว เข้าใจได้ว่าคำสั่งนั้นยังคงมีผลบังคับอยู่ต่อไป แม้จะได้มีการส่งมอบเงินตามยอดสุทธิของบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้เจ้าพนักงานบังคับคดีภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว จึงเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีบกพร่องทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้ประโยชน์จากเงินในบัญชีที่ถูกอายัดดังกล่าวได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำขอฉบับลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ คัดค้านการอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวต่อศาล จึงเป็นการยื่นคำร้องก่อนการบังคับคดีได้เสร็จสิ้นลง และไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าว อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากได้ทราบเรื่องความบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมายนั้นแล้ว หรือได้ให้สัตยาบันแก่การกระทำนั้นตามข้อ ๑๓๔ วรรคสาม แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น การนำอายัดสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองของเจ้าพนักงานบังคับคดี จึงเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีบกพร่องที่ศาลจะต้องสั่งแก้ไขการอายัดสิทธิเรียกร้องเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามข้อ ๑๓๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ เดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖/๒๕๖๕)

คำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขกระบวนการบังคับคดี หรือวิธีการบังคับใด ๆ โดยเฉพาะ หรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการอย่างใดแก่สำนักงานหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี การยื่นคำร้องนั้นอาจกระทำได้ไม่ว่าในเวลาใดก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงแต่ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบข้อความหรือพฤติการณ์ อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างนั้น เมื่อคดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีและได้จัดทำบัญชีรับ-จ่าย ซึ่งได้จ่ายเงินจากการอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวน ๖๔,๓๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จึงถือว่าการบังคับคดีได้เสร็จลงแล้วตามข้อ ๑๓๔ วรรคสี่ (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลคืนเงินที่ได้จากการอายัดบัญชีเงินฝากดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นคำร้องหลังจาก





การบังคับคดีเสร็จสิ้นลง ศาลจึงไม่อาจรับคำร้องเพื่อขอรับเงินคืน ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๑๓๔ วรรคสาม แห่งระเบียบดังกล่าว (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๙๕/๒๕๖๖**)

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจำนวน ๒๗๘.๙๒ ตารางเมตร ให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่รื้อถอนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลังจากการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามคำบังคับแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งถอนการบังคับคดีตามข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ต่อมา ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องโดยอ้างว่าคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดีบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งดังกล่าวโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างของร้านอาหารครัวริมน้ำบางส่วนที่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการรื้อถอน มีขนาดความกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๘๐ เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๑๐๘.๙๐ ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกินกว่าขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่รื้อถอนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ อันเป็นการขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดีตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว โดยศาลได้มีคำสั่งแจ้งการถอนการบังคับคดีให้ผู้ร้องทราบแล้ว ซึ่งถือได้ว่ามีผลเป็นการยกคำร้องของผู้ร้อง และในวันเดียวกันปรากฏว่าผู้ร้องได้ยื่นคำแถลง ขอแถลงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคำร้องของผู้ร้อง เมื่อคำแถลงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมของผู้ร้องในขณะนั้นไม่มีคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งหรือแก้ไขคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดี ค้างพิจารณาอยู่ในศาลปกครองชั้นต้น ดังนั้น ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับคำแถลงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมของผู้ร้องไว้พิจารณา (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑๓/๒๕๖๖**)

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเกินกว่าขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจำนวน ๒๗๘.๙๒ ตารางเมตร ให้เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่รื้อถอนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลังจากการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งถอนการบังคับคดีตามข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย





วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ต่อมา ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องในชั้นบังคับคดีโดยอ้างว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และการบังคับคดียังไม่เสร็จสิ้น ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างของร้านอาหารครีวรีมน้ำบางส่วนที่ปัจจุบันยังไม่ได้มีการรื้อถอน มีขนาดความกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๙.๘๐ เมตร คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๑๐๘.๙๐ ตารางเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกินกว่า ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่รื้อถอนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า คำร้องของผู้ร้องเป็นกรณีที่อ้างว่าคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นในชั้นบังคับคดีมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือฝ่าฝืน กฎหมาย และขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดีดังกล่าว ซึ่งการที่บุคคลภายนอกคนใดจะมีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดีได้นั้น จะต้องปรากฏ ข้อเท็จจริงว่า บุคคลภายนอกคนดังกล่าวเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งต้องเสียหายจากคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดี หรือไม่ ประการใด ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ สำหรับคดีนี้แม้ผู้ร้องจะอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการร้านอาหารของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ตาม แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า การบังคับคดีในคดีนี้ได้ไปกระทบสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ร้อง และในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามคำบังคับคดีนี้ก็มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงไม่ใช่บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย ในการบังคับคดีซึ่งต้องเสียหายเพราะเหตุดังกล่าว สำหรับกรณีที่ผู้ร้องอ้างว่า ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการร้านอาหารครีวรีมน้ำโดยได้สร้างความเดือดร้อนด้านมลพิษทางเสียง กลิ่น และความสกปรก หรือเป็นการปิดกั้นการใช้ท่าเรือแดงที่ประชาชนได้เคยใช้ประโยชน์ร่วมกันและปิดกั้นสถานที่ตั้งศูนย์ดับเพลิงย่อยของชุมชนท่าเตียน ซึ่งผู้ร้องได้มีหนังสือร้องเรียนต่อกรมเจ้าท่าว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำผิดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ จนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง นั้น เห็นว่า ความเดือดร้อนเสียหายดังกล่าว เกิดจากการก่อสร้างต่อเติมอาคารล่องลำลำนน้ำและการประกอบกิจการร้านอาหารของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง มิได้เกิดจากคำสั่งศาลในชั้นบังคับคดีนี้ จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งในชั้นบังคับคดีตามข้อ ๑๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ส่วนกรณีที่อ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีการกล่าวถึงผู้ร้องในคดีนี้ว่า กรมเจ้าท่าฟ้องคดีนี้เพื่อเป็นการต่อรองกับผู้ร้อง โดยต้องการให้ผู้ร้องถอนฟ้องคดีอาญาที่ได้ดำเนินคดีกับข้าราชการของกรมเจ้าท่า อันเป็นการกล่าวความในลักษณะที่ให้ร้ายต่อผู้ร้องโดยผู้ร้องไม่มีโอกาสโต้แย้งหรือแก้ต่างข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง นั้น เห็นว่า หากผู้ร้องเห็นว่าการกระทำ



ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องอย่างใดก็เป็นเรื่อง queผู้ร้องจะต้องไป ว่ากล่าวหรือดำเนินการกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง กรณีไม่มีผลทำให้ผู้ร้องเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งในชั้นบังคับคดีเช่นเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๐๓๐/๒๕๖๖)

ข้อคัดค้านเรื่องผิดระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองนั้น คู่กรณีฝ่ายที่เสียหายอาจยกขึ้นกล่าวได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดี แต่ต้องไม่ช้ากว่าแปดวันนับแต่วันที่ทราบถึงเหตุดังกล่าวตามข้อ ๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้อ่านผลแห่งคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งวันที่ได้อ่านคำพิพากษานั้นถือว่าเป็นวันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษามาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องเพื่อมีข้อคัดค้านเรื่องผิดระเบียบ ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อคัดค้าน ดังกล่าวภายหลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว ศาลจึงไม่อาจรับคำร้องของผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คส. ๔/๒๕๖๖)

#### (๔) การงดการบังคับคดี

คดีนี้ศาลได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงิน จำนวน ๒๒๓,๑๘๖.๐๒ บาท และ ๓๓๕,๙๐๒.๗๗ ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นได้ออกหมายบังคับคดีตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้ และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีของการบังคับคดีไว้รวม ๔ ครั้ง ซึ่งเมื่อพ้นกำหนด ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำสั่ง งดการบังคับคดี โดยอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับราชการชดใช้ทุนดังกล่าว โดยถือเป็นระยะเวลาการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาการรับทุนรัฐบาล ทำให้หนี้ตามคำพิพากษา ของศาลปกครองสูงสุดย่อมระงับสิ้นไป เห็นว่า เดิมผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อขอให้งดการบังคับคดีกับทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้เป็นระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งขณะนี้ล่วงพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว แต่ตามคำร้องนี้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อให้มีคำสั่งงดการบังคับคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงสำนัก บังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง เพื่อให้มีการบังคับคดีต่อไป ซึ่งเป็นคนละกรณีกับคำร้อง



ของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อของดการบังคับคดี ดังนั้น ศาลปกครองชั้นต้นจึงต้องพิจารณาว่า คำร้องของดการบังคับคดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะของดการบังคับคดีได้หรือไม่ แล้วมีคำสั่งคดีข้อนี้ตามรูปคดีต่อไป การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยยังไม่ได้พิจารณาให้ครบถ้วนนั้น เป็นกรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง และมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและให้ส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๘๗/๒๕๖๕)

#### (๕) การถอนการบังคับคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดี และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด โดยไม่ปรากฏว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นจึงเป็นอันถึงที่สุด และคำบังคับตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นมีผลบังคับทันทีนับแต่พ้นระยะเวลาการอุทธรณ์คำพิพากษามาตรา ๗๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อสำนักบังคับคดีปกครองมีหนังสือรายงานต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งสำนักบังคับคดีปกครองว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีแล้ว พบว่าแบบแปลนที่ผู้ฟ้องคดีนำมายื่นประกอบการขออนุญาตยังไม่ถูกต้อง และไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงและข้อบัญญัติซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเอกสารที่นำมายื่นประกอบการขออนุญาตยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขแบบแปลนฯ ให้ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคาร นั้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่เพียงพอที่ศาลปกครองชั้นต้นจะนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อมีคำสั่งถอนการบังคับคดีแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นไม่จำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาอีก ฉะนั้น การที่สำนักบังคับคดีปกครองรายงานต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตามคำบังคับของศาลถูกต้องครบถ้วนแล้ว และขอให้ศาลมีคำสั่งถอนการบังคับคดี ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งถอนการบังคับคดีจึงชอบด้วยข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๕/๒๕๖๕)



เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ภายหลังที่ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ โดยการร้องทุกข์กล่าวโทษกับราษฎรผู้บุกรุกทางสาธารณประโยชน์ทั้งห้าราย สำนักงานศาลปกครองได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามคำพิพากษาต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่าได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร้องทุกข์กล่าวโทษกับราษฎรผู้บุกรุกทั้งห้ารายแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งว่าเป็นการปฏิบัติตามคำบังคับแล้ว และให้รอผลการสั่งฟ้องจากพนักงานอัยการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งว่าสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี สาขาย่อยห้วยหลวง ได้สรุปสำนวนการสอบสวนคดีเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาจำนวน ๕ ราย และได้ส่งให้สำนักอัยการจังหวัดอุดรธานีจำนวน ๓ ราย ยังคงเหลือผู้ต้องหาจำนวน ๒ ราย อยู่ระหว่างเรียกตัวผู้ต้องหาทั้งสองมาพบ เพื่อนำตัวส่งพนักงานอัยการ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ปฏิบัติหน้าที่โดยการร้องทุกข์กล่าวโทษกับราษฎรผู้บุกรุกทางสาธารณประโยชน์ทั้งห้ารายแล้ว จึงถือได้ว่าไม่มีกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับของศาลอีกต่อไป ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอำนาจสั่งให้ถอนการบังคับคดีด้วยเหตุดังกล่าวได้ตามข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อีกทั้ง ต่อมาสำนักงานศาลปกครองได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งถอนการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อันเป็นการดำเนินการตามข้อ ๑๓๓ วรรคสี่ แห่งระเบียบดังกล่าว คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบแล้ว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๔๔/๒๕๖๔)**

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้น และค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลงเพิ่มอีก ซึ่งรวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ่ายเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงินจำนวน ๒,๙๐๖,๖๗๓.๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีดังกล่าวจึงเป็นที่สุดและมีผลผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับนับแต่วันที่กำหนดในคำพิพากษาจนถึงวันที่คำพิพากษานั้นถูกแก้ไขกลับหรือดเลียดตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาถูกต้องครบถ้วน และสำนักงานศาลปกครองได้รายงานศาลขอให้สั่งถอนการบังคับคดีเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการบังคับตามคำบังคับของศาลถูกต้องครบถ้วนแล้ว กรณีจึงต้องตามข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ที่ให้ศาลมีอำนาจสั่งถอนการบังคับคดีได้ และการขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ไม่ใช่เงื่อนไขข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ห้ามมิให้ศาลมีคำสั่งถอนการบังคับคดี ดังนั้น การถอนการบังคับคดีของศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบด้วยข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งระเบียบดังกล่าวแล้ว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คม. ๑๒๙/๒๕๖๔)**



คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาเรื่องราวการขออนุญาตที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประมวลกฎหมายที่ดินต่อไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำออกไปทำการรังวัดให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้เริ่มปฏิบัติตามคำบังคับของศาลแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามคำพิพากษาว่าได้พิจารณาเรื่องราวการขอรังวัดขออนุญาตที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว เชื่อได้ว่าที่ดินทั้งแปลงที่ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินไม่ได้มีการครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ประกอบกับผลการตรวจสอบของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นที่ยุติแล้วว่าตำแหน่งที่ดินที่ขอรังวัดเป็นพื้นที่อยู่ในเขตเขาทั้งแปลง ซึ่งเป็นที่ดินที่ต้องห้ามไม่ให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๒) และ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งไม่ออกโฉนดที่ดินและยกเลิกคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน และสำนักงานศาลปกครองได้มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตามคำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลปกครองชั้นต้น และขอให้ศาลสั่งถอนการบังคับคดี จึงเห็นว่าสำนักงานศาลปกครองได้ดำเนินการบังคับคดีตามคำบังคับของศาลถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๑๔๖ ประกอบกับข้อ ๑๓๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อันเป็นเหตุให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งถอนการบังคับคดีได้ตามข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งระเบียบเดียวกัน ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งถอนการบังคับคดีจึงชอบแล้ว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๐/๒๕๖๕)**

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือชักชวนความเข้าใจการรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร และหนังสือ (กระดานเขียนข่าว) กรณีผู้ฟ้องคดีขอให้ออกบันทึกรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร (แบบ ส.) โดยมีระยะเวลารับราชการไม่น้อยกว่า ๒ ปี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือขอรับคำชี้แจงปัญหาเรื่องการแก้ไขทะเบียนกองประจำการ กรณีผู้ฟ้องคดีขอให้แก้ไขทะเบียนกองประจำการ (สด.๓) ให้ถูกต้องตรงกันกับหนังสือบันทึกรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร (แบบ ส.) ทั้งนี้ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ภายหลังจากที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวันรับราชการของผู้ฟ้องคดีและได้จัดทำแบบบันทึกรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร (แบบ ส.) ของผู้ฟ้องคดี ให้ถูกต้องตรงกันกับทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.๓) พร้อมทั้งส่งหลักฐานการตรวจสอบรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหารและแบบรับรองเงินเดือน (แบบ “ส” ข.๗) ของผู้ฟ้องคดีให้กรมการเงินกลาโหมรับรองตามแบบ ๔๓๐๔ แล้วด้วย จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหนังสือกรมกำลังพลทหารบก (กองบริการกำลังพล) เรื่อง ชักชวนความเข้าใจการรับรองเวลาราชการตอนเป็นทหาร และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการ



แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาคำขอแก้ไขทะเบียนกองประจำการของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการปฏิบัติตามหนังสือขอรับคำชี้แจงปัญหาเรื่องการแก้ไขทะเบียนกองประจำการแล้ว และไม่มีกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับของศาลอีกต่อไป ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีอำนาจสั่งให้ ถอนการบังคับคดีได้ตามข้อ ๑๓๓ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๘๓/๒๕๖๕)

### ๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด

#### ๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

##### ๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

โดยที่มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กำหนดว่า เมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาในวันใด ผลของคำพิพากษาย่อมผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม คำบังคับนับแต่วันที่กำหนดในคำพิพากษาจนถึงวันที่คำพิพากษานั้นถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไข กลับ หรือดลเสีย ดังนั้น คู่กรณีที่ถูกผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามคำบังคับนั้นจึงเป็นผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้าน คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องคณะกรรมการจัดสรร เงินบำเหน็จรางวัลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของสถานชานบาลเทศบาลเมืองนครนายก ระดับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่กำหนด เงินบำเหน็จรางวัล (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และศาลปกครองชั้นต้น มีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว โดยให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงวันที่มีมติดังกล่าว มีผลบังคับ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจึงมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณี ในกระบวนการพิจารณาของศาล ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา ศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษา ตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ส่วนนาย ย. และนาง ธ. แม้จะเป็นกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ก็มิได้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ถูกผูกพันให้ต้อง ปฏิบัติตามคำบังคับของคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น นาย ย. และนาง ธ. จึงไม่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๔๔/๒๕๖๕)

### ๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา

ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาเป็นระยะเวลาที่พระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ กำหนด และไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้ ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาให้ขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ได้ และมีให้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือตามที่ศาลกำหนดที่ศาลมีอำนาจยื่นหรือขยายได้ ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามนัยข้อ ๖ แห่งระเบียบดังกล่าว ศาลปกครอง จึงไม่มีอำนาจขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๔๐๙-๔๑๐/๒๕๖๔ และที่ ๓๒๗/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นส่งหมายแจ้งกำหนดนัดอ่านผลแห่งคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้น โดยส่งไปยังที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามที่ได้จัดแจ้งไว้ ต่อศาลปกครองชั้นต้น ปรากฏหลักฐานตามใบตอบรับไปรษณีย์ลงทะเบียน ระบุว่า จ. อายุ ๒๙ ปี เป็นพนักงานประจำของบริษัท ส. ซึ่งผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นกรรมการบริษัทอยู่ เป็นผู้ลงชื่อรับหมายแจ้งคำสั่งดังกล่าวไว้เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งบริษัทดังกล่าว มีป้ายระบุหน้าบริษัทว่าเป็นสำนักงานทนายความ ก. โดยทนาย พ. (ซึ่งเป็นชื่อ นามสกุลเดียวกันกับผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีทั้งสอง) กรณีจึงเป็นการส่งหมายแจ้งกำหนดนัดอ่านผลแห่งคำพิพากษา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังถิ่นอันผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสถานที่อยู่ เป็นแหล่งสำคัญ ดังนั้น กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ได้ทราบคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่แจ้งกำหนดวันนัดอ่านผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยชอบในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามข้อ ๑๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นแจ้งให้คู่กรณีทราบกำหนดวันอ่านผลแห่งคำพิพากษาเป็นการ ล่วงหน้าตามสมควรโดยชอบตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว ต่อมา เมื่อถึงวันกำหนดอ่านผลแห่งคำพิพากษาในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่า ผู้รับมอบฉันทะของผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาศาล ส่วนผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ไม่มาศาล กรณีจึงถือว่าวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นวันที่ศาลได้มีคำพิพากษามาตรา ๖๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะต้องยื่นคำอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าวภายในกำหนด





สามสิบวันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษา กล่าวคือ ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์คำพิพากษาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณาตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๗/๒๕๖๕)

### ๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์

#### ๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น**

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณยังไม่ถูกต้อง และไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (แบบ ค.๑) ให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่น จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ผู้ฟ้องคดีจึงยังถือไม่ได้ว่า



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงการบรรยายลำดับเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีเช่นเดียวกับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยไม่ปรากฏข้อโต้แย้งหรือข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวว่า คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นไม่ถูกต้องด้วยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายด้วยเหตุผลใด จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบกับข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๘๙/๒๕๖๔)

### กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินทุนที่ได้รับไปคืนแก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาเงินทุนเทศบาลตำบลนาดี ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประสงค์ขอลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นฝ่ายประพาศติสัญญาเงินทุนที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ทุนการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวน ๒๘๑,๑๑๒.๘๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๓๐,๐๒๐.๐๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่พิจารณาคำขอปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างประจำ และมีการสอบถามประวัติการป่วยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่ได้รับความยินยอม อีกทั้งยังมีการมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม นั้น เป็นข้ออ้างเช่นเดียวกับข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในคำให้การ โดยศาลปกครองชั้นต้นได้วินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาแล้วว่า เหตุตั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้าง แม้ข้อเท็จจริงจะเป็นเช่นนั้น แต่ก็ไม่สามารถทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกข้อกล่าวอ้างเช่นเดียวกันนี้ขึ้นมากล่าวซ้ำอีกในคำอุทธรณ์ แต่ไม่ปรากฏข้อที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยด้วยเหตุผลดังกล่าวว่า ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนอย่างไร โดยยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายไว้โดยชัดแจ้งในคำอุทธรณ์ อันจะเป็นเหตุให้ศาลปกครองสูงสุดไม่อาจพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบดังเช่นที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งระเบียบฯ



ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นอุทธรณ์ที่มีได้คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น อันเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ศาลปกครองสูงสุดจึงชอบที่จะพิพากษายกอุทธรณ์นั้น โดยไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นแห่งอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑๑ (๑) แห่งระเบียบดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๔/๒๕๖๕)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้อำนาจสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งเพราะมีการกระทำตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ จะต้องเป็นกรณีที่นายกเทศมนตรีกระทำการนั้นในขณะที่ผู้นั้นดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีในขณะและวาระเดียวกันนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีที่เป็นเหตุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้า เกิดเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าในวาระเดิม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ และได้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งจากการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าในวาระเดิม และผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระเดิมไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเหตุที่เกิดขึ้นก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าวาระใหม่ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติข้างต้นได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต้าจึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่มีอำนาจและเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวว่าการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งใหม่ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นตามมาตรา ๔๘ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๕๐ (๒๔) และ (๒๕) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น หากมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันผู้ฟ้องคดีไม่อาจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้ เนื่องจาก



ยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง จึงยังเป็นผู้ขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น การสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ซึ่งคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวมิได้ระบุข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่าไม่ถูกต้องอย่างไร ด้วยเหตุผลเช่นไร และไม่ได้ยกข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายขึ้นอ้างในการยื่นคำอุทธรณ์ไว้โดยชัดแจ้งในคำอุทธรณ์ คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อันเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นกรณีที่ไม้อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจพิพากษายกอุทธรณ์ได้โดยไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นแห่งอุทธรณ์ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑๑ (๑) แห่งระเบียบดังกล่าว **(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๙/๒๕๖๕)**

(๒) ข้อที่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น (ข้อ ๑๐๑ วรรคสอง)

**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าได้ร่วมกันออกคำสั่งและมีมติในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ยกเลิกผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีใหม่ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยมีคำขอข้อหนึ่ง ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีโดยใช้หลักเกณฑ์เดิม เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการพิจารณาคดีนี้ของศาลปกครองชั้นต้น ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีคำขอท้ายคำฟ้องดังกล่าวข้างต้น อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีข้อนี้จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ว่ากล่าวกันมาในศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ **(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๖๖/๒๕๖๔)**



ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการตอบข้อถามของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการรังวัดสอบเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการตรวจสอบอาคารที่มีการต่อเติม ดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมีคำขอท้ายคำอุทธรณ์ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามลำดับ ซึ่งเป็นคำขอเช่นเดียวกับที่ปรากฏในคำขอท้ายฟ้องที่ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นการพิพากษาให้เป็นไปตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้ว คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีข้อโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นดังกล่าวว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือข้อเท็จจริงอย่างไร หรือมีความประสงค์จะให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในประเด็นดังกล่าวแตกต่างไปจากคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นอย่างไร คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไมอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบกับข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่งแห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้ไว้พิจารณาได้ ส่วนประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือขอแก้ไขคำขอท้ายอุทธรณ์ข้อ ๓ จากขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีกระทำละเมิดให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น เป็นขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท เห็นได้ว่า เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอแก้ไขคำขอท้ายอุทธรณ์จากเดิมที่มีความประสงค์ที่จะอุทธรณ์โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นเรื่องการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไม่ประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันเกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกต่อไป ในชั้นนี้ศาลจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาในประเด็นนี้อีก **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕๘/๒๕๖๕)**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่าศาลปกครองสูงสุดเคยมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๗๙/๒๕๔๙ หมายเลขแดงที่ อ. ๑๔๗/๒๕๕๓ เป็นบรรทัดฐานไว้ว่า “แม้ผู้ฟ้องคดีมิได้ฟ้องมาในศาลปกครองชั้นต้นเกี่ยวกับ



เรื่องขอลดค่าปรับ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมิได้มีคำพิพากษาลดค่าปรับให้ และผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุดก็มีอำนาจตามกฎหมายที่จะลดค่าปรับ และให้คืนเงินค่าปรับที่สูงเกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของราคางานที่จ้างแก่ผู้ฟ้องคดีได้” ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษาในส่วนนี้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียอมรับแล้วว่ามิได้ยกข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นต่อสู้คดีในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดียกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ อันเป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น อีกทั้ง กรณีการเรียกค่าปรับสูงเกินส่วนซึ่งศาลมีดุลพินิจปรับลดลงได้ตามสมควรนั้นมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่ผู้ฟ้องคดีจะยกขึ้นกล่าวในคำอุทธรณ์หรือในชั้นอุทธรณ์ คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้จึงเป็นคำอุทธรณ์ต้องห้ามและศาลไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง และข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ส่วนคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๗๙/๒๕๔๙ หมายเลขแดงที่ อ. ๑๔๗/๒๕๕๓ นั้น มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแตกต่างจากคดีนี้ จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างเทียบเคียงกันได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔/๒๕๖๕)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องขอค่าเสียหายเท่ากับค่าปรับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปรับวันละ ๓,๘๒๑ บาท โดยมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจากการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้าและจากการเบิกจ่ายเงินล่าช้าพร้อมดอกเบี้ย แต่ไม่ได้มีคำขอมาในคำฟ้องให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับ การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาในคำอุทธรณ์ตามคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับที่เกินร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ย จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดียกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ อันเป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น อีกทั้ง มิใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะที่ผู้ฟ้องคดีจะยกขึ้นกล่าวในคำอุทธรณ์หรือในชั้นอุทธรณ์ คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้จึงเป็นคำอุทธรณ์ต้องห้ามและศาลไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง และข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๔/๒๕๖๕)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม





**กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงกะลาพอ อำเภอสาบบุรี จังหวัดปัตตานี ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีได้เข้าจับกุมผู้ฟ้องคดีกับพวก โดยพนักงานสอบสวนได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ฟ้องคดีกับพวกฐานกระทำความผิดทางอาญา และได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณา ระหว่างนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำของผู้ฟ้องคดีกับพวก ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติว่าผู้ฟ้องคดีกับพวกกระทำความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓ มาตรา ๑๔๙ และมาตรา ๑๕๗ และมีความผิดวินัยร้ายแรงตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๗๙ (๕) (๖) และ (๗) ให้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการฟ้องผู้ฟ้องคดีกับพวกเป็นจำเลยต่อศาลจังหวัดปัตตานี และให้ส่งรายงาน เอกสาร พร้อมทั้งความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีกับพวก ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงโทษไล่อผู้ฟ้องคดีกับพวกออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครอง เมื่อได้พิจารณาในส่วนของการฟ้องและคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดี ตลอดจนคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามแล้ว เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้หยิบยกประเด็นปัญหาข้อกฎหมายเรื่องอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนของการไต่สวนข้อเท็จจริงและการมีมติชี้มูลความผิดรวมถึงการถือเอารายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาพิจารณาลงโทษไล่อผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติ โดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยขึ้นกล่าวอ้างไว้ก็ตาม แต่โดยที่ปัญหาเรื่องอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนของการไต่สวนข้อเท็จจริงและการมีมติชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องปฏิบัติตามตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งถือเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้ยกขึ้นกล่าวอ้างไว้ในศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุดก็มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ในส่วนนี้ของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๙๒





ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๒๒๕/๒๕๖๕)

๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์

#### ๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่อาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่ไม้อาจแก้ไขได้

คำอุทธรณ์ที่ไม่ได้ระบุข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อันเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และเป็นข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๐๔/๒๕๖๕)

#### ๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหาย จำนวน ๔,๓๔๙,๘๖๘.๐๘ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งคำขอในส่วนที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าเสียหาย จำนวน ๔,๓๔๙,๘๖๘.๐๘ บาทเป็นคำขอให้ปลดปล่อยทุกข้ออ้างอันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ คำขอในส่วนนี้จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์เมื่อศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง และผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้พิพากษาตามคำขอท้ายคำฟ้อง อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้เงิน จึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ และมีทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์เป็นอย่างเดียวกันกับศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าธรรมเนียมศาล



เช่นเดียวกันกับศาลปกครองชั้นต้นเป็นเงินจำนวน ๘๖,๙๙๘ บาท ตามข้อ ๑๐๓ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับคำสั่งแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งศาลแล้ว แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ศาลกำหนดไว้ในคำสั่ง จนถึงบัดนี้ ผู้ฟ้องคดียังคงมิได้นำเงินมาชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์แต่อย่างใด กรณีจึงถือว่าผู้อุทธรณ์ไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด ศาลจึงมีอำนาจยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๑๐/๒๕๖๕)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๑,๑๔๓,๑๙๓.๑๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบชำระไม่เกินจำนวน ๑,๐๓๕,๙๑๒.๔๐ บาท และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองชั้นต้น โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาลดจำนวนหนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งคำขอดังกล่าวเป็นคำขอที่มีทุนทรัพย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๓ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมศาล ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขคำอุทธรณ์และชำระค่าธรรมเนียมศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่งศาล แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำขอขยายระยะเวลาแก้ไขคำอุทธรณ์ โดยไม่ได้ขอขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียมศาลมาด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำอุทธรณ์ แต่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ดังกล่าว กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ดังนั้น ศาลจึงไม่อาจรับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๒/๒๕๖๕)

### ๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรืออื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

### กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๓.๒.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

คดีนี้มีมูลพิพาทแห่งคดีที่ต้องพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบหรือไม่ โดยที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่ได้รับรายงานดังกล่าว เมื่อได้ตรวจสอบเอกสารในสำนวนคดีนี้แล้ว ไม่ปรากฏพยานหลักฐานทะเบียนรับหนังสือของผู้ฟ้องคดี ในช่วงเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการตามโครงการ เพื่อยืนยันว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และมีปัญหาที่ต้องพิจารณาประการต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่นได้มีการจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๔๒ ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๗๓๒,๐๐๐ บาท หากผู้รับเงินอุดหนุนไม่มีผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินไปดำเนินการจนแล้วเสร็จ จะไม่สามารถขอเบิกจ่ายเงินเพื่อที่จะดำเนินการตามโครงการต่อไปได้ อีกทั้งปรากฏพยานหลักฐานในชั้นอุทธรณ์ว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ประเมินผลโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง มีรายงานการประเมินผลโครงการเกษตรอินทรีย์ จึงมีข้อสงสัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ยังไม่สิ้นสุด



และการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นระบบไต่สวน ซึ่งศาลปกครองสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้เองตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๕๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๕๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ แต่ศาลปกครองชั้นต้นยังไม่ตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงให้ปราศจากข้อสงสัย จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๔๓/๒๕๖๔)

เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้างว่า ตามแผนผังและการโฆษณาของโครงการกำหนดให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๙๖๑ ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวตามแบบโอวี ๑๐ เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารอนุญาตให้นาง น. ก่อสร้างอาคารในที่ดินแปลงดังกล่าว เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย และยังมีการดัดแปลงอาคารเป็นโรงแรมหรือหอพัก เป็นการอนุญาตโดยฝ่าฝืนหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดินตามที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ผู้จัดสรรที่ดินได้โฆษณาไว้ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจึงอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองชั้นต้นจึงต้องดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินในโครงการดังกล่าว และโดยที่ผลแห่งคำพิพากษาคดีนี้อาจกระทบต่อนาง น. ซึ่งได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินตามโฉนดที่ดิน นาง น. จึงเป็นบุคคลภายนอกคดีผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดี และยังมีได้เข้ามาในคดีนี้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะมีคำสั่งเรียกนาง น. เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนี้ด้วยการร้องสอดเพื่อเปิดโอกาสให้นาง น. ได้มีสิทธิชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานประกอบคำชี้แจงของตนตามควรแก่กรณีตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) (๗) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้องและคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กับคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแล้วมีคำพิพากษาโดยมิได้มีคำสั่งเรียกนาง น. เข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนี้ด้วยการร้องสอด จึงเป็นกรณีที่ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการกระบวนการพิจารณาโดยมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง และระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและมีเหตุสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นทั้งหมดแล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการกระบวนการพิจารณาใหม่ให้ถูกต้อง และพิพากษาหรือมีคำสั่งคดีนี้ใหม่ตามรูปคดีต่อไปตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๓๓/๒๕๖๔)



คดีนี้แม้ศาลปกครองชั้นต้นจะได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณามีคำสั่งรับคำฟ้อง และมีการส่งสำเนาคำฟ้องพร้อมพยานหลักฐานให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ แต่ก็มีได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การ และได้ส่งพยานหลักฐานให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีโอกาสคัดค้านและโต้แย้งแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการที่ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาเพียงขั้นตอนเดียว โดยพิจารณาจากคำฟ้องและพยานหลักฐานประกอบคำฟ้องแล้วดำเนินการพิจารณาจนมีคำพิพากษา ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยการฟังความทุกฝ่าย ที่ศาลต้องเปิดโอกาสให้ผู้กรณีได้ทราบถึงข้ออ้างหรือข้อแย้งของแต่ละฝ่าย และให้ผู้กรณีแสดงพยานหลักฐานของฝ่ายตนเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ และไม่เป็นไปตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงแห่งคดีโดยมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบนี้ในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง จึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อมีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

ศาลมีอำนาจหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณี การจะเรียกพยานเอกสารหรือพยานบุคคลเข้ามาในคดี รวมทั้งการรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าว ย่อมเป็นดุลพินิจของศาลตามที่เห็นสมควร หากเห็นว่าข้อเท็จจริงที่แสวงหาเพียงพอแล้ว ศาลมีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดต่อไปได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีการแสวงหาข้อเท็จจริงในประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับถนนภายในหมู่บ้านประชาโนเวศน์ ๒ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเดิมมีการเคหะแห่งชาติเป็นผู้ดูแลรักษา โดยศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้การเคหะแห่งชาติชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นไม่จำเป็นต้องเรียกการเคหะแห่งชาติเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีอีก ซึ่งถือเป็นดุลพินิจของศาลตามที่เห็นสมควร และศาลย่อมมีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีต่อไปได้ ตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิใช่เป็นกรณีที่ศาลมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบในส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบดังกล่าว แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๘๖/๒๕๖๖)



(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอกแก่การวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่จัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และมีประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ หลังจากนั้น ได้มีการคำนวณหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ และประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรณีจึงมิใช่เป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ การฟ้องโต้แย้งการจัดหรือดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าว จึงเป็นการฟ้องคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองชั้นต้นจึงชอบที่จะต้องเสนออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นเพื่อพิจารณาสั่งให้ส่งคำฟ้องนั้นไปยังประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ศาลปกครองชั้นต้นไม่ส่งคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีมายังศาลปกครองสูงสุด แต่กลับมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ศาลปกครองสูงสุดจึงชอบที่จะยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและส่งสำนวนคืนศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไปตามข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณามาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ ซึ่งบัญญัติให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะฟ้องคดีแล้ว เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และการคำนวณ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งสั่งพักการหรือเปลี่ยนตัวผู้ถูกฟ้องคดีและตั้งเป็นคนใหม่เพื่อแก้ไขรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ถูกต้อง กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ในวันที่มีเหตุที่จะฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดคือวันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉบับลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะฟ้องคดีตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งฯ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ การที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่ให้ถูกต้อง ก็หาทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไปแต่ประการใดไม่ อีกทั้งจะทำให้เกิดความล่าช้าโดยไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้น จึงไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินการใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๘/๒๕๖๖)

**๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๓.๓ คติอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น**

**๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับแจ้งคำสั่งศาลปกครองที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หากผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะต้องยื่นอุทธรณ์คำสั่งภายในกำหนดระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง





คือ ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งได้ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้น ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยศาลปกครองชั้นต้นได้รับข้อมูลเข้าสู่ระบบในวันเดียวกันเวลา ๑๘.๐๒ นาฬิกา อันเป็นเวลานอกเวลาทำการปกติ ซึ่งถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในวันทำการแรกที่ศาลเปิดทำการปกติถัดไป คือ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ กรณีจึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๔๙/๑ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ (**คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๗/๒๕๖๔**)

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำฟ้องแย้งมาพร้อมกับคำให้การ และได้ยื่นคำร้องขอ ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นนัดไต่สวนเกี่ยวกับคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลดังกล่าว และมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และมีคำสั่งให้นำเงินค่าธรรมเนียมศาล จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มาชำระ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาล โดยสำนักงานศาลปกครองได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวไปยังที่อยู่ของผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และปรากฏหลักฐานตามใบตอบรับ ไปรษณีย์ลงทะเบียนระบุว่าผู้ลงลายมือชื่อรับหนังสือดังกล่าวไว้แทนเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรณีจึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำสั่งศาลในวันดังกล่าวตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลเฉพาะบางส่วน มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำขอนั้นใหม่ หรืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด โดยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งนั้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลต่อศาลปกครองชั้นต้นโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรณีจึงเป็นการยื่นอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับคำขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล เมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อ ๔๑/๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบดังกล่าว และไม่ปรากฏเหตุจำเป็นอื่นที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอต่อศาลเพื่อขอขยายระยะเวลาในการยื่น



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คำร้องอุทธรณ์คำสั่งก่อนที่ระยะเวลาในการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งจะสิ้นสุดลง ศาลปกครองสูงสุด จึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนี้ไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๔๖/๒๕๖๔)

ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี ทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในสามสิบวันนับแต่วันดังกล่าวตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งจะครบกำหนดสามสิบวัน ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ แต่เนื่องจากวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นภายในวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ อันเป็นวันเปิดทำการวันแรกต่อจากวันหยุดทำการนั้น ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ระเบียบดังกล่าวกำหนด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓/๒๕๖๕)

### ๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)

(๑) คำสั่งยกคำขอที่ขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดค่าปรับกรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) คำสั่งจำหน่ายคดีเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นฟ้องเป็นคดีใหม่ต่อศาลยุติธรรม ที่มีเขตอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๔๒

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## ๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ระหว่างพิจารณา

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ศาลปกครองกลางได้ส่งสำนวนคดีนี้ไปยังศาลปกครองเชียงใหม่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ และมูลคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และศาลปกครองเชียงใหม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา อธิบดีศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความและโอนค่าธรรมเนียมศาล (ถ้ามี) ไปยังศาลปกครองเชียงใหม่ตามข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คำสั่งของศาลปกครองกลางดังกล่าวเป็นคำสั่งของศาลที่สั่งหลังจากผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องต่อศาลแล้ว จึงถือเป็นคำสั่งที่สั่งในระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาก่อนมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี และคำสั่งดังกล่าวมิใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล เนื่องจากคดีของผู้ฟ้องคดียังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นต่อไป คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ซึ่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิได้กำหนดให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวระหว่างพิจารณาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางที่สั่งจำหน่ายคดีเนื่องจากมีการโอนคดีไปยังศาลปกครองเชียงใหม่ ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น จึงเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายศาลจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๙/๒๕๖๕)

คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้านคำให้การ เป็นคำสั่งก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี และมีใช้คำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดไปจากศาล คำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้านคำให้การดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา และเป็นคำสั่งที่ระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิได้กำหนดให้อุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวในระหว่างการพิจารณาของศาล คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย



วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจรับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครอง  
สูงสุดที่ ๗๔๘/๒๕๖๕)

คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งไม่รับคำขอของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๖  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่คัดค้านคำสั่งศาลที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำคำให้การโดยวิธีการปกติแทนการยื่น  
คำให้การโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และขอให้ศาลดำเนินการกับผู้ถูกฟ้องคดีตามคำเตือนที่ปรากฏ  
ท้ายคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ กับขอให้ศาลเปิดเผยเอกสารประกอบการมอบอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดี  
ไว้ในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งโต้แย้งคำสั่งศาลที่ยกคำขอของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๓  
ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ขอให้ศาลเรียกนายจ้างและลูกจ้างของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด  
เข้ามาในคดี นั้น เป็นคำสั่งก่อนที่จะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี และมีใช้คำสั่งที่ทำให้  
คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาล เนื่องจากศาลยังคงดำเนินการกระบวนการพิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาต่อไป  
ตามพยานหลักฐานที่ยื่นต่อศาล อันถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ซึ่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา  
คดีปกครองฯ มิได้กำหนดให้อุทธรณ์ระหว่างพิจารณาได้ คำสั่งดังกล่าวจึงต้องอุทธรณ์พร้อมกับ  
การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบ  
ดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้าม  
ตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ ศาลจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้  
ตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๑/๒๕๖๕)

กรณีที่วินิจฉัยว่าไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา แต่เพื่อประโยชน์  
แห่งความยุติธรรม จึงอุทธรณ์ได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์

๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## ๒) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

### (๑) ข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

#### กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไขคำฟ้องให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น โดยอ้างแต่เพียงว่าอาศัยบทบัญญัติมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ซึ่งพึงได้รับความคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญ อันเป็นหน้าที่ของรัฐ กรณีจึงเห็นได้ว่า คำร้องอุทธรณ์ดังกล่าวมิได้มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเช่นนี้เป็นกรณีที่ไมอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔/๒๕๖๕)

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เนื่องจากเป็นการฟ้องซ้ำตามข้อ ๔๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวแต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะหักล้างคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๖๕ ก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว และให้คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา คำพิพากษาศาลทหารกลาง ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ รวมทั้งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ สิ้นผล และให้คำพิพากษาศาลแพ่งคดีหมายเลขแดงที่ ป.ค. ๓๓๙/๒๕๔๐ ถูกหักล้างตามมาตรา ๒๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ยกเลิกคำสั่งกองทัพอากาศ ที่ ๑๓๒๕/๒๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการคัดค้านว่าคำฟ้องคดีนี้ไม่ได้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อน หรือมีข้อความใดระบุว่าการคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาไม่ชอบ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ด้วยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างไร หรือไม่ชอบด้วยเหตุผลใด กรณีจึงถือว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนดังกล่าวเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๕/๒๕๖๕)**

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำร้องให้ถูกต้องตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนในกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มิใช่การกระทำอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง ที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวโดยอ้างว่า รัฐมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๑ ในการจัดให้มีบัตรประชาชนใหม่สี่เหลี่ยมทองคำระบบดิจิทัล เป็นบัตรขอพระราชทานโดยรัฐบาล ชื่อบัตรรักษาชีวิต บัตรแห่งความสุข ซึ่งมีได้มีข้อคัดค้านว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาดังกล่าว เป็นการกระทำอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่มีได้ระบุข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๘/๒๕๖๕)**

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องข้อหาที่หนึ่งที่ฟ้องเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และไม่รับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไว้พิจารณา เนื่องจากวัตถุแห่งการฟ้องคดีในข้อหาที่หนึ่งสิ้นผลลง ศาลจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบังคับในการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การออกคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ อันจะถือได้ว่าเป็นผู้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องบางข้อหาและผู้ถูกฟ้องคดีบางราย





โดยอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังจนเกือบครองสติไม่อยู่อันเนื่องมาจากผลกระทบของคำสั่งทางปกครองที่ไม่เป็นธรรมหลายฉบับ รวมตลอดถึงคำสั่งพิพากาในคดีนี้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น นั้น เมื่อพิจารณาจากคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยดังกล่าวอย่างไร หรือคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ถูกต้องอย่างไร คำร้องอุทธรณ์คำสั่งนี้จึงไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนี้เป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามนัยข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๙๕/๒๕๖๕)

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวโดยอ้างว่า “การวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นเป็นการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่ต้น อันมีผลให้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นใช้บังคับมิได้... ศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่มีอำนาจสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่และจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ โดยต้องให้ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อน” กรณีจึงเห็นได้ว่าคำร้องอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่ได้ระบุข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในการยื่นอุทธรณ์ไว้โดยชัดแจ้งในคำอุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อันเป็นคำร้องอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๔๙/๑ วรรคสาม แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๕/๒๕๖๕)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวโดยอ้างแต่เพียงว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเนื้อความทำนองเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมาในคำฟ้อง คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และมีได้ระบุข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างไว้โดยชัดแจ้ง อันเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง





ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๔๙/๑ วรรคสาม แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คร. ๕๕/๒๕๖๕)

### กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้าน คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา โดยวินิจฉัยว่า สมาคมสถาปนากิจสงเคราะห์ลูกค้าผู้กู้และผู้ฝากเงิน ธ.ก.ส. สาขาคง (ผู้ถูกฟ้องคดี) มิได้มีฐานะเป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อีกทั้ง การดำเนินกิจการของสมาคมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิก ในสมาคม อันมีลักษณะเป็นกิจการภายในของสมาคม โดยหาได้มีลักษณะเป็นการได้รับมอบหมาย ให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิใช่หน่วยงาน ทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คดีพิพาทตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ การที่ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิใช่ หน่วยงานทางปกครอง แต่ขอคำอธิบายว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกของสมาคมมากกว่าสิบปีและส่งเงิน เข้าสมาคมมาตลอด หากสมาชิกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะกรรมการของสมาคม สมาชิกจะขอ ความเป็นธรรมกับหน่วยงานใด โดยเนื้อหาในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏข้อความใด ระบุถึงข้อคัดค้านว่าผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งไม่รับคำฟ้อง ไว้พิจารณาเพราะเหตุที่มีข้อคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่ง ของศาลปกครองชั้นต้นอันเป็นสาระสำคัญของคำอุทธรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๒๗๓/๒๕๖๕)

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิใช่หน่วยงานทางปกครอง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อพิพาทตามคำฟ้องเป็นเรื่องการเวนคืนกรรมกรรมประกันภัย และการจ่ายเงินตามกรรมกรรม ประกันภัย ตามสัญญาประกันภัยระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับนาย ว. ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรม



ของผู้ฟ้องคดี อันเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกัน คดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น โดยอ้างแต่เพียงว่าอาศัยบทบัญญัติมาตรา ๓ มาตรา ๑๙๑ และมาตรา ๒๑๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่คณะตุลาการศาลปกครองเท่านั้น จึงเห็นได้ว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีมิได้มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๘๙/๒๕๖๕)

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีของผู้ฟ้องคดีออกจากสารบบความ โดยวินิจฉัยว่าคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำการในการปกครองสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่ใช่คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ศาลปกครองจะมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบได้ ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวโดยระบุข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นอ้างโดยชัดแจ้งในคำอุทธรณ์ว่า คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีเป็นคดีพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำทางปกครองหรือการใช้อำนาจทางปกครองอย่างไร หรือมีเหตุใดที่ทำให้คำฟ้องนั้นอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์แต่เพียงว่าผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ก่อความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น หากศาลปกครองเห็นว่าข้อพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการวิวาทระหว่างสงฆ์ ศาลจังหวัดกระบี่ก็ต้องไม่รับฟ้องไว้พิจารณาหรือควรมีพระวินัยธรเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วย โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๐๑/๒๕๖๕)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีบรรยายฟ้องเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีไม่ชัดเจนตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อศาลมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องในประเด็นดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ได้ทำคำฟ้องเพิ่มเติมโดยมิได้แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องในประเด็นที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าว กรณีจึงต้องตามข้อ ๓๗ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ที่ศาลจะสั่งไม่รับคำฟ้องนี้



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ไว้พิจารณาและสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา โดยไม่ได้มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา เพราะเหตุใด ดังนั้น คำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่ได้ระบุข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น อันเป็นสาระสำคัญของคำอุทธรณ์ตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบดังกล่าว และเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๗/๒๕๖๕ ที่ ๘๔๔/๒๕๖๕ ที่ ๘๔๕/๒๕๖๕ และที่ ๘๔๖/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๒) ข้อที่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำร้องอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓) คำร้องอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา เนื่องจากการฟ้องซ้ำ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นโดยกล่าวอ้าง



แต่เพียงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและจิตใจอย่างรุนแรง ถูกดูหมิ่นจากสังคม ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำ ผิดกฎหมายและศีลธรรม โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพกฎหมายและศีลธรรม อย่างเคร่งครัด เท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่ามีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้อง ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาดังกล่าวแต่อย่างใด อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ กรณีจึงต้องถือว่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีมีข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามข้อ ๑๐๘ วรรคสอง แห่งระเบียบดังกล่าว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๖๑/๒๕๖๕)**

คดีนี้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าสินไหมทดแทนแต่ไม่เต็ม ตามจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว แต่ในคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี กลับไม่ปรากฏข้อคัดค้านในประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดีน้อยกว่าที่ผู้ฟ้องคดีมีค่าขอ ว่าผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยอย่างไร คำอุทธรณ์ดังกล่าวเพียงแต่ อุทธรณ์เกี่ยวกับข้อบกพร่องในการดำเนินกระบวนการพิจารณา ซึ่งข้อบกพร่องที่ผู้ฟ้องคดีอ้างไม่กระทบ ต่อความสมบูรณ์ที่เป็นสาระสำคัญ จึงเป็นการโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามข้อ ๑๐๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๒๕/๒๕๖๕)**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรผู้ปลูกส้มในเขตพื้นที่ตำบล แม่สาว อำเภอแม่ฮาด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ต่อท่อน้ำพีวีซีเพื่อนำน้ำจากลำน้ำแม่สาว (ลำห้วยแม่กิม) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก และอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าอุทยาน แห่งชาติดอยผ้าห่มปก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มาใช้ในการปลูกส้ม ต่อมา ได้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนท่อน้ำพีวีซีออกไปให้พ้น จากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และได้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลเสนอผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ โดยผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมถึงทุเลาคำบังคับตามคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ถึงที่สุด โดยในคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เป็นอย่างอื่น และต่อมาได้พิพากษายกฟ้องและให้คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา



สืบผลลงตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำพิพากษาโดยขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีข้อคัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นว่าตนมีสิทธิใช้น้ำมาก่อน และน้ำในลำห้วยแม่กิมภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่ามีปริมาณเหือดแห้งลง แต่ก็มิได้มีข้อคัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยถึงความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่มีข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างท่อน้ำพีวีซีรูกลำอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงและมีได้มีข้อคัดค้านว่าศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยข้อกฎหมายที่ปรากฏในคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผิดพลาดประการใด ส่วนคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้กล่าวอ้างว่าการใช้น้ำของผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทบกับระบบนิเวศของอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ปัญหาการขาดแคลนนํ้าในการทำนาของกลุ่มเกษตรกรชาวนามิได้เกิดจากผู้ฟ้องคดีและกลุ่มชาวนาสวนส้ม การที่กลุ่มเกษตรกรชาวนามิและผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้กฎหมายบังคับกับผู้ฟ้องคดีและกลุ่มชาวนาสวนเป็นการบีบบังคับให้ผู้ฟ้องคดีหมดหนทางประกอบอาชีพในที่ดินของตนเองจึงไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี และการบังคับใช้กฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมิได้มีข้อคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเห็นได้ว่าคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีมิได้มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนท่อน้ำพีวีซีออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกชอบด้วยพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แต่ประการใด ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดียกขึ้นอ้างจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาดีปกครองฯ และข้อ ๑ (๑) ของประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การตรวจคำอุทธรณ์ที่มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๓๙๖/๒๕๖๖)



### ๓.๓.๕ การตรวจคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

#### ๑) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าอาจแก้ไขได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าไม่อาจแก้ไขได้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี มีคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๑๓๘/๒๕๖๔ เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในการแพร่ระบาดระลอกที่ ๔ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามข้อ ๔ (๑) ของคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองและมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น อย่างไรก็ดีตาม เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องคดีไม่ได้ยกข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายขึ้นคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นไว้โดยชัดแจ้งว่าการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งพิพาทตามคำฟ้องคดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองอย่างไร คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่มีข้อคัดค้านคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนี้เป็นกรณีไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไว้พิจารณาได้ตามข้อ ๓๗ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๑๘/๒๕๖๕ และที่ ๖๑๙/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

#### ๒) คำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมาย

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำขอเพิ่มเติมที่ยื่นมาในคำคัดค้านคำให้การไว้พิจารณา คำสั่งดังกล่าวถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่มีอาจอุทธรณ์ระหว่างพิจารณาได้



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายนิตยสารศาลปกครอง ๑๓๕๕



โดยต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ตุลาการเจ้าของสำนวนในศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๔/๒๕๖๕)

### กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งยื่นโดยผิดระเบียบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ

คำสั่งของศาลที่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้านคำให้การเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาซึ่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ มิได้กำหนดให้อุทธรณ์ในระหว่างพิจารณาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๘/๒๕๖๕)

### ๓.๓.๖ การยื่นสำนวน (ข้อ ๑๑๒)

#### ๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำสั่งใหม่

(๑) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการทำคำพิพากษาและคำสั่ง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑))

คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำขอเพิ่มเติมที่ยื่นมาในคำคัดค้านคำให้การไว้พิจารณา คำสั่งดังกล่าวถือเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาที่มีอาจุทธรณ์ระหว่างพิจารณาได้ โดยต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวพร้อมกับการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จเด็ดขาดจากศาลตามข้อ ๑๐๐ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมายและไม่ใช่คำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไปยังศาลปกครองสูงสุดโดยพลันตามข้อ ๔๙/๑ แห่งระเบียบดังกล่าว ตุลาการเจ้าของสำนวนในศาลปกครองชั้นต้นชอบที่จะดำเนินการตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบเดียวกัน ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง





ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ให้ศาลปกครองสูงสุด จึงไม่ชอบด้วยการดำเนินกระบวนการพิจารณาในส่วนที่ว่าด้วยการทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง ซึ่งศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อมีคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และส่งสำนวนคดีคืนไปให้ศาลปกครองชั้นต้นเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องแล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๔/๒๕๖๕)

คดีนี้นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ลงโทษไล่ผู้ถูกฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวแต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ลดโทษเป็นให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำพิพากษาจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เพราะเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ขอให้ศาลแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดวินัยตามที่ถูกล่ามหรือไม่ และพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี แม้ต่อมาระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งลดโทษผู้ฟ้องคดีจากลงโทษไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการก็ตาม แต่คำสั่งลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ยังคงเป็นคำสั่งที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีความผิดทางวินัยเช่นเดียวกับคำสั่งลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งคดีนี้ ดังนั้น เหตุแห่งความเดือดร้อนเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในคำฟ้องว่าคำสั่งลงโทษทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกล่ามหรือเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงยังไม่หมดสิ้นไป การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาจำหน่ายคดีออกจากสารบบความทั้งที่เหตุแห่งการฟ้องคดียังไม่หมดสิ้นไป และศาลปกครองชั้นต้นยังไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นว่า คำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จึงเป็นการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองโดยไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง จึงมีเหตุอันสมควรที่จะยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งใหม่ตามข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๖๓/๒๕๖๖)



(๒) กรณีที่มีได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒))

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏระหว่างการดำเนินกระบวนการพิจารณาของ ศาลปกครองชั้นต้นว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน สิทธิต่าง ๆ บรรดาที่มีตามกฎหมายได้ โดยเป็นอำนาจ ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวที่จะเข้าว่าคดีแทนผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เมื่อศาลปกครองชั้นต้นยังมิได้ มีคำสั่งเรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เข้ามาเป็นคู่กรณีแทนผู้ฟ้องคดี การดำเนินกระบวนการคดี ทั้งหลายนับแต่วันที่ศาลล้มละลายได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นต้นไปจนศาลปกครองชั้นต้น มีคำพิพากษาดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดจึงเห็นสมควรยกคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้น แล้วกำหนดให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคดีใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน และพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามนัยข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๓๙-๔๔๐/๒๕๖๖)

(๓) กรณีที่ข้อเท็จจริงไม่พอแก่การวินิจฉัยคดี (ข้อ ๑๑๒ วรรคหนึ่ง (๓))

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้มีคำสั่งใหม่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครอง สูงสุด (ข้อ ๑๑๖)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม





# ภาค ๒

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเฉพาะเรื่อง



## บทที่ ๑

### การนำหลักกฎหมายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาใช้วินิจฉัยในคดีปกครอง

#### ๑. หลักความเสมอภาค (การห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม)

สิทธิในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนชุมชนเมืองเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก แม้ว่าพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะกำหนดให้อำนาจคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับได้เอง รวมทั้งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมัครสมาชิกโดยคำนึงถึงความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองเป็นหลักก็ตาม แต่ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าวจะต้องไม่นำความแตกต่างในเรื่องอายุขึ้นมาเป็นข้อจำกัดสิทธิในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากเป็นการขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคล และหลักความเสมอภาคของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้

การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีเจตนารมณ์เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองสำหรับให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย หรือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนสำหรับประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง หรือประโยชน์อื่น โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้ส่วนหนึ่ง ดังนั้น สิทธิในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนชุมชนเมืองจึงถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก แม้ว่าพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มาตรา ๙ รวมทั้งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๑ (๒) และข้อ ๓๐ จะให้อำนาจคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับได้เอง รวมทั้งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมัครสมาชิกโดยคำนึงถึงความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองเป็นหลักก็ตาม แต่ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าวจะต้องไม่นำความแตกต่างในเรื่องอายุขึ้นมาเป็นข้อจำกัดสิทธิในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากเป็นการขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคลและหลักความเสมอภาคของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองไว้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม



ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการออกระเบียบฉบับที่พิพาท ประกอบกับมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ระเบียบคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองบ้านสภารศ ตำบลโนเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๓๑ (๓) ในส่วนของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกกองทุนชุมชนเมืองบ้านสภารศ ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ สมัครเข้าเป็นสมาชิก จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๗๑/๒๕๖๕)

การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ว่าต้องมีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ซึ่งอยู่ในช่วงคะแนนเท่ากับมีความรู้ระดับปานกลางขึ้นไป เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา มิใช่การกำหนดคุณสมบัติตามอำเภอใจหรือโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร อันจะถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจำเป็นเฉพาะสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

การที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และต่อมาคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยกำหนดคุณสมบัติว่า จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยตามมาตรฐานตำแหน่ง





ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด และจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ตามกรอบมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั้นอย่างแท้จริง โดยวัดจากระดับคะแนนประเมินผลการศึกษาที่สถาบันการศึกษาใช้เป็นเครื่องมือวัดความสามารถ วัดผลสัมฤทธิ์ วัดคุณลักษณะ วัดทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียนตามหลักสูตรสาขาวิชาที่กำหนด เป็นเกณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ในสาขาวิชาที่เรียน และโดยที่ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน จึงมีความจำเป็นจะต้องคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งการกำหนดผลคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาดังกล่าว ๒.๕๐ ขึ้นไป จะอยู่ในช่วงระดับคะแนน ๒.๕๐-๒.๙๙ เท่ากับมีความรู้ระดับปานกลางขึ้นไป จึงเห็นได้ว่า การกำหนดผลคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรดังกล่าวเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะทำให้การคัดเลือกบรรลุลักษณะประสงค์เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะรับเข้าทำงาน อีกทั้ง การกำหนดคุณสมบัติข้างต้นเป็นการกำหนดคุณสมบัติที่ใช้เป็นการทั่วไป มิได้มีลักษณะเป็นการจงใจเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งหรือกีดกันผู้ฟ้องคดีเพียงรายเดียวมิให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแต่อย่างใด และมีได้เป็นการกำหนดตามอำเภอใจหรือโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร อันจะถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น การที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ ออกประกาศฉบับที่พิพาทโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกว่าจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ จึงชอบด้วยมาตรา ๒๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นฯ และการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดี) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวและประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ



เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามมาตรฐานตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ทั้งนี้ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรปริญญาไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๘๕/๒๕๖๖)

## ๒. หลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๓. หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ในการคุ้มครองผู้บริโภคมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองไว้สิทธิของประชาชนซึ่งจำเป็นต้องรับบริการจากสถานพยาบาลย่อมได้รับความคุ้มครอง โดยถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ดังนั้น การที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุม จำนวน ๕๒ รายการ รวมถึงยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค แม้จะมีผลเป็นการจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพสถานพยาบาล แต่เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้กระทำได้ การออกประกาศพิพาทของ กกร. จึงสามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๒ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และเป็นสมาชิกของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) จะมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพสถานพยาบาลตามมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่บทบัญญัติมาตรา ๔๐ ดังกล่าว ก็มีข้อยกเว้นว่าการจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพสามารถกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบกับสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคและจำเป็นต้องไปรับบริการจากสถานพยาบาลก็ย่อมได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เช่นเดียวกัน โดยถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดให้มี



มาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคตามมาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนูญฯ ฉบับเดียวกัน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการตราพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ได้บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนั้น การที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ มาใช้บังคับ ซึ่งกำหนดให้มีสินค้าและบริการที่ควบคุม จำนวน ๕๒ รายการ และรายการที่เป็นข้อพิพาทในคดีนี้ คือ รายการตามข้อ ๓ (๑๓) ยารักษาโรค (๑๔) เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค และ (๕๐) บริการ รักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค จึงเป็น เรื่องที่สามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร. ๔/๒๕๖๕)

#### ๔. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๕. หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยความแน่นอนและความชัดเจนของกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๖. หลักความได้สัดส่วน

เมื่อนำผลกระทบที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ สถานพยาบาลได้รับ ไปเปรียบเทียบกับสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครอง และภาระหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์ สิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคแล้ว การที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ออกประกาศกำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค รวมทั้งบริการ รักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุม จึงมิได้ขัดกับหลักความได้สัดส่วน



เมื่อข้อเท็จจริงในคดีและสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการประกอบกิจการโรงพยาบาลของเอกชนมีการลงทุนและมีการแข่งขันในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้นรวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งยังมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนและเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ อันมีผลให้การประกอบกิจการจะต้องคำนึงถึงผลกำไรของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญด้วย ประกอบกับเมื่อมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนว่ามีราคาสูงเกินสมควร และกรมการค้าภายในได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายครั้งปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานของรัฐใดสามารถเข้าไปกำกับดูแลและควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยข้อ ๓ (๑๓) (๑๔) และ (๕๐) กำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค รวมทั้งบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุม จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลรับฟังได้

นอกจากนี้ แม้การออกประกาศพิพาทจะกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของสถานพยาบาลเอกชนในการประกอบอาชีพ รวมทั้งกระทบต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากค่ารักษาพยาบาลอยู่บ้างก็ตาม แต่เมื่อรัฐมีความจำเป็นต้องเข้าไปควบคุมราคาสินค้าและบริการ เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสินค้าและบริการดังกล่าวมีราคาสูง และการออกประกาศพิพาทสามารถแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนข้างต้นของประชาชนได้ ประกอบกับหากนำผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลได้รับไปเปรียบเทียบกับสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครอง และภาระหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคแล้ว จะเห็นได้ว่า การออกประกาศพิพาทดังกล่าวมิได้ขัดกับหลักความได้สัดส่วนแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พร. ๔/๒๕๖๕)

เมื่อการประกาศกำหนดความกว้างของเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) สำหรับที่ดินของเอกชน โดยมีระยะความกว้าง ๒๐ เมตร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิศวกรรม และมีเหตุผลความจำเป็นในเรื่องความมั่นคงและปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อีกทั้งการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจัดหาก๊าซธรรมชาติ โดยการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวมาเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซ



และส่งตามระบบท่อ อันเป็นการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติและลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่งเสริมความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาดในภาคไฟฟ้า อุตสาหกรรม และคมนาคมขนส่ง อันเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้วย่อมไม่มากเกินสมควร และเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลอันสมควร และเหมาะสมกับความจำเป็นในการปฏิบัติงานที่แท้จริงแล้ว

เมื่อพิจารณาประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เพื่อก่อสร้างระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๔ (ระยอง-แก่งคอย) และเครื่องหมายแสดงเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ เห็นได้ว่า ได้กำหนดความกว้างของเขตพื้นที่สำหรับใช้วางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อไว้ ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะความกว้างของเขต ๒๐ เมตร ๕ เมตร และ ๖ เมตร ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และลักษณะของที่ดินที่แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติพาดผ่าน ประเภท ขนาด และวัตถุประสงค์ในการใช้งานของท่อที่จะวางพาดผ่านที่ดินแต่ละช่วงซึ่งแตกต่างกัน เหตุผลความจำเป็นในการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิศวกรรม การตรวจสอบและบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการดำเนินการมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า แนวเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในโครงการพิพาทพาดผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔ แปลง มีระยะความกว้าง ๒๐ เมตร ตลอดแนว เพื่อดำเนินการก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาด ๔๒ นิ้ว โดยในขั้นตอนการดำเนินการจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง และภายหลังจากส่งก๊าซธรรมชาติผ่านท่อแล้วยังต้องดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติตลอดอายุการใช้งาน รวมทั้งในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินก็ต้องดำเนินการมาตรการด้านความปลอดภัย ซึ่งหากไม่มีการประกาศกำหนดแนวเขตเป็นระยะความกว้าง ๒๐ เมตร เอาไว้ อาจก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการเข้าไปดำเนินการบำรุงรักษาหรือแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที เช่น เจ้าของที่ดินอาจไม่อนุญาตหรือขัดขวางมิให้เข้าไปดำเนินการดังกล่าวในแนวเขตระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติได้ เป็นต้น หรืออาจเกิดความเสี่ยงต่อการรุกร้าเข้าไปทำความเสียหายแก่ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของบุคคลทั่วไป การกำหนดระยะความกว้างดังกล่าวจึงเป็นการกำหนดเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ และเป็นความกว้างน้อยที่สุดที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จะสามารถดำเนินการก่อสร้าง ตรวจสอบและบำรุงรักษา รวมถึงแก้ไขเหตุฉุกเฉินในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และเมื่อพิจารณาหลักฐานภาพถ่ายสถานที่ก่อสร้างของโครงการ



พิพาท เห็นได้ว่า พื้นที่เขตรบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติระยะความกว้าง ๒๐ เมตร ถูกใช้สำหรับการดำเนินการก่อสร้างจนเต็มพื้นที่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับการทำงานของเครื่องจักรขนาดใหญ่ ทั้งรถขุดและรถยกท่อ พื้นที่สำหรับวางท่อที่เตรียมไว้ยกลงหลุม พื้นที่สำหรับกองดินที่ขุดแล้ว และร่องที่ขุดไว้สำหรับวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ด้านวิศวกรรมร่องที่ขุดไว้สำหรับวางท่อ จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการขุดให้มีความกว้างถึง ๕ เมตร เมื่อรวมกับพื้นที่การทำงานในส่วนอื่น การกำหนดเขตรบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจึงย่อมไม่อาจมีขนาดความกว้างเพียง ๕ เมตร ซึ่งเท่ากับ การวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการได้ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบ เหตุผลและความจำเป็นในการประกาศกำหนดความกว้างของเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ให้มีความกว้าง ๒๐ เมตร รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อที่เป็นไป เพื่อการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติและลดผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ส่งเสริมความต้องการ ใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานสะอาดในภาคไฟฟ้า อุตสาหกรรม และคมนาคมขนส่ง อันเป็นประโยชน์ ในทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ กับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากการถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้ว เห็นได้ว่า ความเสียหายของผู้ฟ้องคดียังไม่มากเกินสมควรจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องลดขนาด ความกว้างของการใช้พื้นที่ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ใช้ดุลพินิจประกาศกำหนดเขตความกว้างของเขตรบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ๒๐ เมตร จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลอันสมควร และเหมาะสมกับความจำเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการปฏิบัติงานที่แท้จริงแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๘๘/๒๕๖๕)





## บทที่ ๒

### คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### ๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

##### (๑) การกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า

เมื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการสำรวจและหาสถานที่เพื่อก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า และได้มีการคัดเลือกทิศทางและแนวเขตรบบไฟฟ้า โดยได้สำรวจรวบรวมข้อมูล โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตสำรวจตามแนวทางดำเนินการที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติให้ความเห็นชอบแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าตามที่มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเสนอ รวมทั้งได้ออกเป็นประกาศกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า พาดผ่านทราบตามขั้นตอนและวิธีการที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดแล้ว ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติให้ความเห็นชอบแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย และการประกาศกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าตั้งอยู่และส่งให้แก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

เมื่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติเห็นชอบแนวทางระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านที่มีแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายออกมามีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสถานะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการออกมติไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การไฟฟ้า





ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์  
 อยู่ยง ๔-สี่คิ้ว ๒ จึงได้ดำเนินการสำรวจและหาสถานที่เพื่อก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า และได้มี  
 การคัดเลือกทิศทางและแนวเขตรบบไฟฟ้าโดยได้สำรวจรวบรวมข้อมูล โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มี  
 ต่อชุมชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์และความคิดเห็นของประชาชน  
 ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตสำรวจ ตามแนวทางดำเนินการที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ  
 กิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การสำรวจหรือหาสถานที่ตั้งระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๓  
 ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เลือกแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าแนวทางที่ ๓ ซึ่งเห็นว่ามีเหมาะสมที่สุด  
 จากทั้งหมด ๓ แนวทาง และจัดทำแผนผังแสดงรายละเอียดของทิศทางและแนวเขตเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดี  
 ที่ ๑ เพื่อพิจารณา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า  
 ดังกล่าว หลังจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนด  
 เขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ อยู่ยง ๔-สี่คิ้ว ๒ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ  
 พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ที่ กพพ. ๙  
 BA ๒๑๕/๔๕๒๓๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเจ้าของที่ดินที่ถูกเขตรบบโครงข่าย  
 ไฟฟ้าพาดผ่านทราบ พร้อมแนบสำเนาประกาศกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้างดงาม ตามขั้นตอน  
 และวิธีการที่มาตรา ๑๐๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐  
 และข้อ ๘ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำประกาศ  
 เครื่องหมาย และวิธีการแจ้งสิทธิในระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำประกาศ เครื่องหมาย  
 และวิธีการแจ้งสิทธิในระบบโครงข่ายพลังงาน (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๕ กำหนด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  
 มีมติให้ความเห็นชอบแนวเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าอยู่ยง ๔-สี่คิ้ว ๒ จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครอง  
 ที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ประกาศกำหนดเขต  
 ระบบโครงข่ายไฟฟ้างดงาม โดยการปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ  
 ที่ทำการกำนัน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าตั้งอยู่และส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดี  
 จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ส่งผลให้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำ  
 ที่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วยเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๘๓/๒๕๖๕)



(๒) การฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการออกกฎที่มีผลเป็นการก่อตั้งนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขึ้นใหม่ตามช่วงเวลาที่มีการบังคับต่อสิทธิของบุคคลในคราวใหม่ จึงเป็นนิติกรรมทางปกครองครั้งใหม่แยกต่างหากจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

เมื่อการกำหนดเขตพื้นที่บริเวณที่ ๔ และบริเวณที่ ๕ ใช้การมีเอกสารสิทธิหรือมีการครอบครองมาเป็นเกณฑ์การพิจารณาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นแนวทางตั้งแต่ในชั้นร่างกฎหมายของคณะอนุกรรมการและไม่ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อพิจารณา จนกระทั่งมีการออกเป็นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ตนเองกำหนดไว้ข้างต้น ไม่อาจกำหนดเนื้อหาของกฎให้แตกต่างไปโดยไม่มีเหตุอันควรได้ ดังนั้น การที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงถึงเกณฑ์การแบ่งพื้นที่บริเวณที่ ๔ กับบริเวณที่ ๕ โดยใช้ขนาดพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของเกาะเป็นเกณฑ์การพิจารณา จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดเขตพื้นที่ตามการประชุมของคณะอนุกรรมการ อีกทั้ง หลักเกณฑ์เรื่องพื้นที่เกาะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้ในการพิจารณาว่า พื้นที่บริเวณที่ ๔ เป็นเกาะขนาดกลาง ส่วนพื้นที่บริเวณที่ ๕ เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กกว่าบริเวณที่ ๔ ยังขัดแย้งกับข้อเท็จจริงตามรายงานฯ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ที่ระบุว่า เกาะส้มเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่กว่าเกาะพาน ทั้งที่เกาะส้มอยู่ในบริเวณที่ ๕ แต่เกาะพานเป็นเกาะที่อยู่ในบริเวณที่ ๔ ดังนั้น การที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนที่มีผลบังคับให้พื้นที่เกาะส้ม ให้อยู่ในบริเวณที่ ๕ มิใช่บริเวณที่ ๔ จึงเป็นการออกกฎที่มีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ



การกำหนดให้พื้นที่เกาะสัสมีมาตรการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ทั้งที่มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนแล้วนั้น ถือเป็นกฎที่มีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล ซึ่งมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้รับรองไว้ อย่างเกินสมควร ซึ่งการจะจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น ประกาศกระทรวงฯ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่มีผลบังคับให้พื้นที่เกาะสัสมีอยู่ในบริเวณที่ ๕ จึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีในคดีหมายเลขดำที่ พส. ๘/๒๕๖๒ และผู้ฟ้องคดีในคดีหมายเลขดำที่ พส. ๒/๒๕๖๔ ต่างเป็นเจ้าของที่ดิน ตั้งอยู่บนเกาะสัสมันเป็นเกาะบริวารของเกาะสมุย ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับการออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ โดยเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยในที่ดินดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งไม่อนุญาต เนื่องจากที่ดินดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ ๕ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลลิ้งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ด ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีข้อกำหนดห้ามก่อสร้างอาคาร โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีประกาศขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังกล่าว รวม ๒ ครั้ง ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ตามลำดับ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศขยายระยะเวลาการใช้บังคับฯ ทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในที่ดินนั้นได้ ซึ่งการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับฯ ทั้งสองฉบับดังกล่าวถือเป็นการออกกฎที่มีผลเป็นการก่อตั้งนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขึ้นใหม่ตามช่วงเวลาที่มีการบังคับต่อสิทธิของบุคคลในคราวใหม่ จึงเป็นนิติกรรมทางปกครองครั้งใหม่ แยกต่างหากจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗



คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เห็นชอบในหลักการที่ให้แบ่งพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมออกเป็น ๕ บริเวณ ได้แก่ บริเวณที่ ๑ คือ น่านน้ำ บริเวณที่ ๒ และบริเวณที่ ๓ คือ พื้นที่บนแผ่นดิน (ของเกาะสมุย เกาะเตียน เกาะพะงัน และเกาะเต่า) บริเวณที่ ๔ คือ พื้นที่เกาะที่มีเอกสารสิทธิ หรือมีการครอบครอง และบริเวณที่ ๕ คือ พื้นที่เกาะที่ไม่มีเอกสารสิทธิและไม่มีการครอบครอง และได้มีการเพิ่มเติมให้หลักการควบคุมไปถึงพื้นที่เกาะต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กและอาจไม่ปรากฏชื่อให้ครบทุกเกาะ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ถูกนำไปแก้ไขเป็นร่างประกาศซึ่งผ่านกระบวนการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และออกเป็นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในเวลาต่อมา กรณีจึงเห็นได้ว่า เกณฑ์การพิจารณาการกำหนดเขตพื้นที่สำหรับเกาะบริวารของเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเตียน ในช่วงแรก มีการแบ่งพื้นที่เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ บริเวณที่ ๔ และบริเวณที่ ๕ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากการมีเอกสารสิทธิ หรือมีการครอบครองมาเป็นเกณฑ์การพิจารณาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และให้หลักเกณฑ์เดียวกันครอบคลุมไปถึงพื้นที่เกาะต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กและอาจไม่ปรากฏชื่อให้ครบทุกเกาะ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นแนวทางตั้งแต่ในชั้นร่างกฎหมายของคณะอนุกรรมการฯ และไม่ปรากฏว่า มีการเปลี่ยนแปลงข้อพิจารณาในชั้นต่อมา จนกระทั่งมีการออกเป็นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องพิจารณากำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์ที่มีการกำหนดไว้ข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจกำหนดเนื้อหาของกฎให้แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ที่ตนเองกำหนดไว้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงถึงเกณฑ์การแบ่งพื้นที่บริเวณที่ ๔ กับบริเวณที่ ๕ โดยใช้ขนาดพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของเกาะเป็นเกณฑ์การพิจารณา จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดเขตพื้นที่ตามการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ อีกทั้ง หลักเกณฑ์เรื่องพื้นที่เกาะที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ในการพิจารณาว่า พื้นที่บริเวณที่ ๔ เป็นเกาะขนาดกลาง ส่วนพื้นที่บริเวณที่ ๕ เป็นเกาะที่มีขนาดเล็กกว่าบริเวณที่ ๔ ยังขัดแย้งกับรายงานโครงการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ที่ระบุว่า เกาะสั้มเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่กว่าเกาะฟาน ทั้งที่เกาะสั้มอยู่ในบริเวณที่ ๕ แต่เกาะฟานเป็นเกาะที่อยู่ในบริเวณที่ ๔ หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดเขตพื้นที่บริเวณที่ ๔ และบริเวณที่ ๕ ของผู้ถูกฟ้องคดี



จึงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และไม่อาจทำให้หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดพื้นที่ให้แตกต่างกันระหว่างบริเวณที่ ๔ กับพื้นที่บริเวณที่ ๕ ที่พิจารณาเพียงเอกสารสิทธิกับการครอบครองต้องเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินที่อยู่ในพื้นที่เกาะสั้ม ได้รับการออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดิน (น.ส. ๔ จ.) เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ จึงเป็นกรณีเข้าตามหลักเกณฑ์ที่ต้องกำหนดให้พื้นที่เกาะดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ ๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เฉพาะส่วนที่มีผลบังคับให้พื้นที่เกาะสั้ม ให้อยู่ในบริเวณที่ ๕ มิใช่บริเวณที่ ๔ จึงเป็นการออกกฎที่มีลักษณะเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

นอกจากนี้ การกำหนดให้พื้นที่เกาะสั้มให้อยู่ในบริเวณที่ ๕ ซึ่งมีมาตรการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีอาคารทุกชนิด ทุกประเภท เว้นแต่เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการของราชการ ทั้งที่มีการออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกาะดังกล่าวแล้วนั้น ถือเป็นกฎที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อแดนแห่งกรรมสิทธิ์ของเอกชนในลักษณะที่ทำให้เจ้าของทรัพย์สินไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ตามความมุ่งหมายทั่วไป อันเป็นกฎที่มีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลซึ่งมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติรับรองไว้อย่างเกินสมควร ซึ่งการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีในการออกกฎกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่เป็นการจำกัดสิทธินั้นต้องใช้เท่าที่จำเป็น จะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ไม่ได้ และต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการใช้อำนาจทางปกครอง รวมถึงการออกกฎตามหลักความได้สัดส่วนตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น ประกาศกระทรวงฯ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่มีผลบังคับให้พื้นที่เกาะสั้มอยู่ในบริเวณที่ ๕ จึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในส่วนของมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของพื้นที่บริเวณที่ ๔ กับพื้นที่บริเวณที่ ๕ มีความแตกต่างกันเฉพาะมาตรการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร หรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยที่มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของพื้นที่บริเวณที่ ๔ ที่กำหนดไว้ตามข้อ ข้อ ๔ (๓) (๗) และ (๘) ของประกาศดังกล่าว มีระดับของการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่น้อยกว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของพื้นที่บริเวณที่ ๕ ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๔ (๔) ของประกาศเดียวกัน และสามารถแยกส่วนจากมาตรการอื่นได้ ศาลปกครองจึงมีอำนาจกำหนดคำบังคับเฉพาะในส่วนที่ได้วินิจฉัยนี้ได้



ดังนั้น เมื่อศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งขยายระยะเวลาการใช้บังคับตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับฯ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เฉพาะในส่วนที่กำหนดให้พื้นที่บนแผ่นดิน นับจากแนวชายฝั่งทะเลเข้าไปในแผ่นดินทั้งหมดของเกาะสัมที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่บริเวณที่ ๕ เฉพาะในส่วนที่มีผลบังคับที่เป็นผลร้ายเกินกว่ามาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่บริเวณที่ ๔ แล้ว ประกาศเฉพาะในส่วนที่ได้มีการเพิกถอนดังกล่าวจึงไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป และไม่อาจขยายระยะเวลาการใช้บังคับได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พส. ๑-๒/๒๕๖๖)

(๓) การออกกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อเสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพิจารณา ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จนกว่าคณะอนุกรรมการจะมีมติให้ความเห็นชอบ หรือไม่ให้ความเห็นชอบ ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมว่าจะมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันหรือไม่นั้น ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า จะต้องปรากฏว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีคำแนะนำให้ออกกฎกระทรวงดังกล่าวเสียก่อน เมื่อร่างกฎกระทรวงยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการซึ่งได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้พิจารณากลับกรองความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะกำหนด เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทำให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่อาจแนะนำ ในการออกกฎกระทรวงได้ ดังนั้น รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมละเลยต่อหน้าที่ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าว

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดคนซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำดอกกราย และอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ในจังหวัดระยอง ฟ้องว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร





ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ในการออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำทั้งสามแห่งเป็นเขตพื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการเพื่อให้มีการประกาศ ให้เขตพื้นที่อ่างเก็บน้ำทั้งสามแห่งเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมล่าช้าเกินสมควร จึงพิพากษา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อเสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพิจารณา ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จนกว่าคณะกรรมการฯ จะมีมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ โดยให้เสนอร่างกฎกระทรวง ดังกล่าวให้คณะกรรมการฯ พิจารณาในครั้งต่อไปภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการออกกฎกระทรวงดังกล่าว นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณใด เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามบทบัญญัติดังกล่าว ต้องปรากฏว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติได้มีคำแนะนำให้ออกกฎกระทรวงดังกล่าวเสียก่อน เมื่อร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครอง สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้พิจารณากลับกรองความเหมาะสม ของพื้นที่ที่สมควรกำหนดเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่อาจแนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ลุ่มน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำดอกกราย และอ่างเก็บน้ำ คลองใหญ่ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่มีหน้าที่ในการออก กฎกระทรวงเช่นว่านี้ และยังไม่ฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ในการออกกฎกระทรวงดังกล่าว ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๐๖/๒๕๖๖)





## ๒. การออกคำสั่งเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) การฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้บุคคลเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน และเพิกถอนคำสั่งต่ออายุประทานบัตร

แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมป่าไม้ จะมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แต่การขอและการอนุญาต ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่าว เมื่อมีการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยพื้นที่ที่อนุญาตยังมีปัญหากับราษฎรในพื้นที่ต่อเนื่องเรื่อยมาโดยยังมิได้รับการแก้ไข จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต อีกทั้งยังมิได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบล ท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ อันเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดตามข้อ ๘ (๕) ของระเบียบข้างต้น หนังสืออนุญาตดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่นำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาใช้ประกอบการพิจารณา คำขอต่ออายุประทานบัตร โดยไม่ได้นำข้อพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานในพื้นที่มาประกอบการใช้ดุลพินิจ ย่อมทำให้ข้อพิจารณา และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจเพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร ยังไม่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวยังมิได้สะท้อนประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คำสั่งที่อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสืบแปดคนซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งลอยและปานากกลาง ฟ้องว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อธิบดีกรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๓) ร่วมกันออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส. ๒๓ ให้นาย ธ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งลอยและป่านากลาง ในท้องที่ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีคำสั่งต่ออายุประทานบัตรให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เพื่อประกอบกิจการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ แต่การขอและอนุญาตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาตินั้น พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตได้จะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่พิพาท เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน ได้มีการร้องเรียนและคัดค้านจากราษฎรที่มีภูมิลำเนาและประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก รวมถึงผู้ฟ้องคดีบางรายด้วย อันแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่พิจารณาอนุญาตยังคงมีปัญหาความขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่โดยยังไม่ได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสำเนาบันทึกรายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ แบนประกอบการยื่นคำขออนุญาต เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงว่าได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เปรียบเทียบกับสำเนารายงานการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ฉบับที่ส่งให้คณะกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่ปรากฏในสำนวนคดีแล้ว จะเห็นได้ว่าเอกสารทั้งสองฉบับมีข้อความไม่ตรงกัน โดยสำเนารายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ แบนมาพร้อมกับคำขออนุญาต ปรากฏข้อพิรุธหลายประการ อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้สอบปากคำพยานบุคคลที่มีชื่อเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ พบว่า มีการให้ถ้อยคำขัดแย้งกัน ทำให้ไม่ได้ข้อยุติว่าในการประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาหรือลงมติเห็นชอบในเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่พิพาทจริงหรือไม่ จึงไม่อาจเชื่อได้ว่าการพิจารณาหรือลงมติเห็นชอบในเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งลอยและป่านากลาง เมื่อการพิจารณาออกหนังสืออนุญาตตามแบบ ป.ส. ๒๓ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เข้าทำประโยชน์



หรืออยู่อาศัยภายในเขตดังกล่าว ยังมีปัญหากับราษฎรในพื้นที่ต่อเนื่องเรื่อยมาโดยยังมิได้รับการแก้ไข จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาต อีกทั้งยังมิได้รับความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่ที่ป้านั้นตั้งอยู่ อันเป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ตามข้อ ๘ (๕) ของระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ หนังสืออนุญาตที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันพิจารณาออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อหนังสืออนุญาตดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตรยังมิได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามข้อ ๒๗ (๔) ของระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตร พ.ศ. ๒๕๔๗ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

ในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดสืบแปดคนอุทธรณ์ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ทบทวนแก้ไขรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป และรับรองสิทธิด้านสุขภาพตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดำเนินการให้ข้อมูล คำชี้แจง และเหตุผล ในการต่ออายุประทานบัตรพิพาทต่อประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่อย่างครบถ้วนและรอบด้าน และเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงก่อนการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้นำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๔๓ มาใช้ประกอบการพิจารณาคำขอต่ออายุประทานบัตร ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งกำหนดให้กิจการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ต้องจัดทำ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย โดยมิได้นำข้อพิจารณาจากรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพแบบเร่งด่วน (Rapid HIA) ของคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมิน ผลกระทบด้านสุขภาพ (ศปก.) ที่ระบุว่า ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ชุมชนรอบเหมืองมีการขยายตัว เพิ่มขึ้น มีการสร้างบ้านเรือนและทำเกษตรกรรมในพื้นที่ใกล้เคียงกับเหมือง มีความอุดมสมบูรณ์



ของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลางเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืน และไม่ได้นำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่กรมศิลปากรได้มีประกาศลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานแหล่งภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ภูผายา ซึ่งมีระยะไม่ห่างจากพื้นที่ประทานบัตรมากนัก มาประกอบการใช้ดุลพินิจจึงทำให้ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจเพื่อมีคำสั่งต่ออายุประทานบัตรแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ยังไม่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทำให้เห็นว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๔๓ ยังไม่ได้สะท้อนประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าวตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒/๒๕๖๖)

(๒) การกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส นอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

แม้คำสั่งของอธิบดีกรมเจ้าท่าที่อนุญาตให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส จะมีสภาพเป็นคำสั่งทางปกครองที่ต้องให้จังหวัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อนจะอนุญาต แต่จังหวัดก็ต้องพิจารณาเห็นชอบภายในขอบเขตที่ข้อ ๒ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ กำหนดไว้โดยเคร่งครัด คือ “ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด” เท่านั้น การที่จังหวัดมีมติว่าคำขออนุญาตของผู้ฟ้องคดีไม่ขัดต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และสภาพแวดล้อมของจังหวัด แต่ให้ผู้ฟ้องคดีไปจัดทำประชาพิจารณ์ใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน เนื่องจากเห็นว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ขออนุญาตจัดทำมานานแล้ว จึงเป็นข้อพิจารณาที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ต้องให้การรับรองตามที่กฎกระทรวงกำหนด

อำนาจในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดเกินกว่า ๕๐๐ ตันกรอส เป็นของอธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ โดยข้อ ๒ (๕) ของกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้ต้องมีหนังสือของจังหวัดที่รับรองว่าสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ขออนุญาตไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งเป็นเพียงข้อยกเว้นที่จำกัดอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องให้จังหวัด



มีหนังสือรับรองก่อนเท่านั้น แม้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีจะมีสภาพเป็นคำสั่งทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องให้จังหวัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อื่นให้ความเห็นชอบก่อนจะอนุญาตตามนัยมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่จังหวัดโดยคณะกรรมการจังหวัดต้องพิจารณาให้การรับรองหรือให้ความเห็นชอบเฉพาะภายในขอบเขตที่ข้อ ๒ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) กำหนดไว้โดยเคร่งครัด คือ “ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัด” เท่านั้น การที่จังหวัดโดยคณะกรรมการจังหวัดมีมติว่า คำขอดังกล่าวไม่ขัดต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และสภาพแวดล้อมของจังหวัดจะเชิงเตรา แต่ให้ผู้ฟ้องคดีไปจัดทำประชาพิจารณ์ใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน เนื่องจากเห็นว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของผู้ฟ้องคดีจัดทำมานานแล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงเป็นข้อพิจารณาที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ต้องให้การรับรองตามที่กฎกระทรวงกำหนด อีกทั้ง การทำประชาพิจารณ์เป็นขั้นตอนหนึ่งในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชำนาญการตามมาตรา ๔๘ ถึงมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งข้อ ๒ (๖) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ได้กำหนดให้เป็นเอกสารหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นประกอบการขออนุญาตอยู่แล้ว นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เคยมีมติให้ผู้ฟ้องคดี ทำประชาพิจารณ์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการจนมีบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แล้ว การที่คณะกรรมการจังหวัดในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ กำหนดเงื่อนไข ให้ผู้ฟ้องคดีทำประชาพิจารณ์ใหม่อีกครั้ง จึงเป็นกรณีเดียวกับที่ได้ทำประชาพิจารณ์ในครั้งก่อน และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้ฟ้องคดีเสนอประกอบคำขออนุญาตก็มีขอบเขต ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนที่คณะกรรมการจังหวัดมีมติให้ผู้ฟ้องคดีทำประชาพิจารณ์ใหม่อยู่แล้ว อุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า เงื่อนไขการให้ทำประชาพิจารณ์ใหม่ก็เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน เป็นไปเพื่อ ประโยชน์สาธารณะและไม่ได้เป็นการกระทำที่ซ้ำซ้อนหรือเพิ่มภาระแก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมฟังไม่ขึ้น ดังนั้น เมื่อคำขออนุญาตของผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏข้อขัดข้องหรือความไม่ถูกต้องอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้าง เหตุที่ว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ทำประชาพิจารณ์ตามความเห็นคณะกรรมการจังหวัดมาปฏิเสธไม่ออก ใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ กรณีต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องจากผู้ฟ้องคดีแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยต้องพิจารณาออกใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับ หลักฐานและเอกสารครบถ้วนและถูกต้องจากผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๘ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) เมื่อปรากฏว่าจนถึงวันฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่มีคำสั่ง ทางปกครองอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างท่าเทียบเรือ จึงฟังว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่



กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๓๓/๒๕๖๖)

(๓) คำสั่งกำหนดมาตรการทางปกครองกรณีเจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือไม่นำเรือประมงที่ออกไปทำการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกน่านน้ำไทยกลับเข้าทำเทียบเรือตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีกรมประมงกำหนด

เมื่อเจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่นำเรือออกไปทำการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกน่านน้ำไทยไม่นำเรือกลับเข้าทำเทียบเรือตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีกรมประมงกำหนดตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๑ ของประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าทำเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการมาตรการทางปกครองย่อมมีอำนาจออกคำสั่งกำหนดมาตรการทางปกครองแก่เรือประมงดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกำหนดข้างต้น ประกอบกับข้อ ๑๘ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ โดยสั่งยึดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงหรือเครื่องมือทำการประมง สังกักเรือประมงดังกล่าว และเพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงในทะเลหลวง ทั้งนี้ การที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) อนุโลมให้เรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ผ่านการตรวจก่อนออกเรือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบไปทำการประมงยังไม่ถึงเวลา ๑ ปี จะได้รับการอนุโลมไม่ต้องกลับเข้ามารับการตรวจนั้น เป็นเพียงการแจ้งหลักเกณฑ์ให้นายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทยทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยยังมีได้ออกเป็นประกาศ ศปมผ. ตามนัยข้อ ๒๓ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ กรณีจึงไม่อาจใช้บังคับเพื่อยกเว้นหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีกรมประมงกำหนดไว้ได้

ข้อ ๑ ของประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าทำเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ได้กำหนดไว้ในวรรคแรกให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไป ซึ่งออกไปทำการประมงพาณิชย์





ในทะเลนอกน่านน้ำไทยในขณะที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ต้องนำเรือกลับเข้าท่าเทียบภายใน ๓๐ วัน และกำหนดข้อยกเว้นไว้ในวรรคสองว่าไม่ให้ใช้บังคับกับเจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมงดังกล่าว ซึ่งออกไปทำการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกน่านน้ำไทยก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ที่ได้แจ้งการออกจากท่าต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ไว้ไม่เกินระยะเวลา ๓๖๕ วัน นับแต่วันที่แจ้ง แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า เรือประมงทั้งสองลำของผู้ฟ้องคดีเป็นเรือประมงที่มีขนาดระวางมากกว่าสามสิบตันกรอสขึ้นไป แม้ผู้ฟ้องคดีได้นำเรือประมงทั้งสองลำออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำไทยในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตามลำดับ อันเป็นเวลาก่อนวันที่ประกาศกรมประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และก่อนจะมีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกประจำในแต่ละจังหวัดชายทะเล แต่เรือทั้งสองลำได้ทำการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกน่านน้ำไทยในขณะที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ โดยไม่ได้แจ้งการออกจากท่าเทียบเรือประมงต่อศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกไว้ กรณีย่อมไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อ ๑ วรรคสอง ของประกาศกรมประมงข้างต้น ผู้ฟ้องคดีต้องนำเรือทั้งสองลำนั้นกลับเข้าเทียบท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำเรือประมงลำแรกกลับเข้าเทียบท่าเรือเดียวกันเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และนำเรือประมงลำที่สองกลับเข้าเทียบเรือประมงในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นการไม่กลับเข้าท่าเทียบเรือประมงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีกรมประมงประกาศกำหนดตามมาตรา ๘๑ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับข้อ ๑ ของประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว บัญญัติให้ถือว่าเป็นการทำการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง คณะกรรมการมาตรการทางปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงเป็นผู้มีอำนาจสั่งยึดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้จากการทำการประมงนั้นหรือเครื่องมือทำการประมงเพิกถอนใบอนุญาต และประกาศให้เรือประมงนั้นเป็นเรือที่ใช้ทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งกักเรือประมงของผู้ฟ้องคดีทั้งสองลำดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชกำหนดเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๑๘ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (เพิ่มเติมครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ส่วนการที่หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ แจ้งต่อนายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทยว่า เรือประมงนอกน่านน้ำไทยที่ผ่านการตรวจก่อนออกเรือจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก หรือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก





อย่างถูกต้องที่ออกไปทำการประมงยังไม่ถึงเวลา ๑ ปี (นับถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙) จะได้รับการอนุโลมให้ไม่ต้องกลับเข้ามารับการตรวจ นั้น หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้นายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทยทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการออกหลักเกณฑ์ตามที่แจ้งในหนังสือนี้เป็นประกาศของ ศปมผ. และลงในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจใช้บังคับเพื่อยกเว้นหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าทำเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ ตามนัยข้อ ๒๓ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้ ประกาศของ ศปมผ. ที่ออกตามคำสั่งนี้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งกำหนดมาตรการทางปกครองแก่เรือประมงทั้งสองลำของผู้ฟ้องคดี โดยสั่งยึดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงหรือเครื่องมือทำการประมง สั่งกักเรือประมงดังกล่าว และเพิกถอนใบอนุญาตทำการประมงในทะเลหลวง จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓๑/๒๕๖๖)

### ๓. การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

#### ๓.๑ การควบคุมมลพิษ

##### ๓.๑.๑ มลพิษทางอากาศและเสียง

เมื่อกรมการขนส่งทางอากาศได้ดำเนินการหรือป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากท่าอากาศยานในส่วนมลภาวะทางเสียงด้วยการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานเรื่องเสียงของอากาศยาน และมีประกาศกรมการขนส่งทางอากาศเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบจากเสียงและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากเสียงของอากาศยานที่มีต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสนามบิน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับภาคผนวก ๑๖ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ อีกทั้งผลการตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือนและผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ อันเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวงหรือข้อบังคับที่กำหนดขึ้นรวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๔๔ (อนุสัญญาชิคาโก) แล้ว ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่ได้มีการกำหนดมาตรการในการควบคุมการบินขึ้นลงของอากาศยาน



ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มิให้มีเสียงรบกวนเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และเมื่อไม่ปรากฏว่ามีการขยายทางวิ่งของสนามบินด้านทิศใต้ รวมทั้งไม่พบว่าในวันที่ผู้ฟ้องคดี อ้างว่าหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย มีเที่ยวบินใดทำการบินผิดจากปกติหรือทำการบินต่ำกว่าปกติ และจากการนำข้อมูลการบินที่บันทึกไว้มาจำลองเหตุการณ์ในแบบจำลอง ๓ มิติ ก็ไม่พบความผิดปกติ อันจะเป็นสาเหตุให้กระเบื้องหลังคาของผู้ฟ้องคดีหลุดร่วงได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งแล้วว่าสามารถ ขอดูแบบจำลองสถานการณ์ ๓ มิติดังกล่าวพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการไม่แสดงรายละเอียดตารางการบิน ในวันเกิดเหตุและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนิมมานนรดี ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ หมู่บ้านดังกล่าวอยู่ห่างจากปลายทางวิ่งของท่าอากาศยานเชียงใหม่ทางด้านทิศใต้ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร โดยผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการควบคุมการบินขึ้นลงของอากาศยาน จนเป็นเหตุให้บ้านของผู้ฟ้องคดีเสียหาย รวมทั้งเกิดมลพิษทางเสียงและกลิ่นอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมการขนส่งทางอากาศ และการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการตรวจสอบควบคุมการบินขึ้นลงของอากาศยานไม่ให้เกิดมลพิษทางเสียง แรงสั่นสะเทือน ฯลฯ จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เมื่อกรมการขนส่งทางอากาศได้ดำเนินการหรือป้องกันและแก้ไขปัญหาลักษณะทางสิ่งแวดล้อมจากท่าอากาศยาน ในส่วนมลภาวะทางเสียงด้วยการออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานเรื่องเสียงของอากาศยาน (Requirement for Implementation of Aircraft Noise Standard) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ กำหนดให้อากาศยานที่สามารถทำการบิน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานเรื่องเสียงตามที่กำหนดไว้ในบทที่ ๓ แห่งภาคผนวก ๑๖ ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (อนุสัญญาชิคาโก) และห้ามมิให้อากาศยานทำการบินหากไม่มีเอกสารรับรองเสียงซึ่งออกโดยรัฐผู้จดทะเบียนอากาศยาน โดยต้องมีไว้บนเครื่องบิน ส่วนในกรณีที่พบว่ามีระดับเสียงเกินเกณฑ์มาตรฐาน อาจสั่งให้แก้ไขได้ ถ้าแก้ไขไม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะระงับการบิน และมีประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบจากเสียงและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจากเสียงของอากาศยาน ที่มีต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสนามบิน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับภาคผนวก ๑๖



แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ อีกทั้งผลการตรวจวัดระดับแรงสั่นสะเทือน ณ จุดตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนทั้ง ๒ จุด และโดยวิธีการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรากฏว่าอยู่ในระดับไม่เป็นอันตรายแม้แต่สิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ มนุษย์สามารถรับรู้ได้เพียงเล็กน้อย ไม่ทำให้รู้สึกรำคาญ ไม่สบายหรือเจ็บปวด ส่วนผลการตรวจวัดระดับเสียงของจุดตรวจวัดระดับเสียงทั้ง ๖ จุด มีค่าระดับเสียงเฉลี่ยน้อยกว่า ๖๕ เดซิเบล (เอ) และค่าระดับเสียงสูงสุด คือ ๙๙.๓ เดซิเบล (เอ) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จึงเห็นได้ว่ากรมการขนส่งทางอากาศโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงหรือข้อบังคับที่กำหนดขึ้น รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ค.ศ. ๑๙๔๔ (อนุสัญญาชิคาโก) ที่ใช้กับการบินพลเรือนทั่วโลก ในการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบทางเสียงมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยบริเวณรอบท่าอากาศยาน ดังนั้น กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการบินขึ้นลงของอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มิให้มีเสียงรบกวนเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมทั้งเป็นไปตามอนุสัญญาชิคาโกแล้ว ทั้งนี้ อากาศยานทุกลำต้องบินตามเส้นทางการบินที่กรมการขนส่งทางอากาศให้ความเห็นชอบและได้ประกาศใน Aeronautical Information Publication Thailand (AIP Thailand) เมื่อปรากฏว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการขยายทางวิ่งเฉพาะด้านทิศเหนือจาก ๓,๑๐๐ เมตร เป็น ๓,๔๐๐ เมตร ซึ่งสอดคล้องกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยไม่ปรากฏว่าพื้นที่ทางวิ่งด้านทิศใต้มีการเปลี่ยนแปลง กรณีจึงต้องรับฟังว่า ไม่ได้มีการขยายทางวิ่งทางด้านทิศใต้ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง

นอกจากนี้ เมื่อบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจสอบข้อมูลในวันที่ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าหลังคาบ้านได้รับความเสียหายจากการที่เครื่องบินเที่ยวบินที่ TG ๑๑๐ ลดระดับการบินต่ำลงจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้ว ไม่พบว่าในวันดังกล่าวมีเที่ยวบินใดทำการบินผิดจากปกติ หรือทำการบินต่ำกว่าปกติ และจากการนำข้อมูลการบินที่บันทึกไว้ของเที่ยวบินดังกล่าวมาจำลองเหตุการณ์ในแบบจำลอง ๓ มิติ ก็ไม่พบความผิดปกติอันจะเป็นสาเหตุให้กระเบื้องหลังคาของผู้ฟ้องคดีหลุดร่วงได้ ซึ่งบริษัทได้แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าสามารถขอแบบจำลองสถานการณ์ ๓ มิติดังกล่าวพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการไม่แสดงรายละเอียดตารางการบินในวันเกิดเหตุและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๘๐/๒๕๖๕)



### ๓.๑.๒ มลพิษทางน้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓.๑.๓ มลพิษอื่นและของเสียอันตราย

#### (๑) การดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย

เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ จนได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทำสัญญาว่าจ้างเอกชนเพื่อดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ จึงอยู่ภายใต้บังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ต่อเนื่องกันมา ซึ่งแม้ว่าการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการ ยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับไว้อย่างชัดเจน แต่ก็ไม่ใช่เหตุที่หน่วยงานของรัฐจะยกขึ้นเป็นข้ออ้างเพื่อปฏิเสธไม่ให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน เมื่อโครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ ออกตามความในมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกำหนดให้เฉพาะโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเท่านั้น ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ โดยศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ ได้ทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินโครงการและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบโครงการพิพาท กรณีจึงถือได้ว่าการดำเนินโครงการพิพาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับในขณะนั้นบัญญัติไว้แล้ว นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด



ได้ดำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล คำชี้แจงและเหตุผล รวมทั้งได้แสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น อันเป็นกรณีที่ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการมาก่อน เริ่มดำเนินโครงการพิพาทแล้ว จึงเป็นกรณีที่โครงการพิพาทอันเป็นโครงการของรัฐได้เริ่มดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับ แม้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะจัดทำแผนโครงการเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายหลังจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว การดำเนินโครงการดังกล่าวก็ไม่อยู่ภายใต้บังคับให้ต้องย้อนกลับไปดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นอีก อย่างไรก็ตาม เมื่อต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน จึงมีคำสั่งให้ระงับการดำเนินการตามโครงการไว้ก่อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงจัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนโดยรอบพื้นที่ จัดประชุมทำความเข้าใจและชี้แจงข้อเท็จจริง เผยแพร่ข้อมูลผ่านหลายช่องทาง รวมทั้งจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งมีคนเห็นด้วยร้อยละ ๘๐.๕๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินโครงการต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ และไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องดำเนินการจัดทำประชาคมใด กรณีจึงถือได้ว่าการดำเนินโครงการมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในด้านสภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ตั้งของโครงการ และสภาพทางอุทกวิทยาแล้ว พบว่าพื้นที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสม และมีการออกแบบรายละเอียดระบบก่อสร้างตามหลักวิชาการ มีมาตรการป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครบถ้วนทุกด้าน และมีการศึกษาวิจัยและออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปกป้องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการเตรียมมาตรการป้องกันผลกระทบตามหลักความปลอดภัยทางวิศวกรรมไว้อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นว่าการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเป็นตัวแทนราษฎรที่มีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกผู้ฟ้องคดีทั้งสิบใช้ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยจำนวน ๒๒ บ่อ ระบบบำบัดน้ำเสีย และดำเนินงานในโครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเคมีและสารกัมมันตรังสี โดยมีได้จัดให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างถูกต้อง



นอกจากนี้ พื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการมีลักษณะทางกายภาพไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับน้ำ ดินบริเวณที่ตั้งโครงการเป็นดินเหนียวปนทรายที่มีความแข็งตัวน้อย มีปัญหาน้ำท่วม และตั้งอยู่ใกล้ชุมชน เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้เริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ จนกระทั่งได้รับอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ จึงยอมอยู่ภายใต้บังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ต่อเนื่องกันมา โดยมาตรา ๕๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติคุ้มครองสิทธิของประชาชนไว้อย่างเดียวกันว่า การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะกระทำได้นั้นต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งแม้ว่าการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ โดยให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว ยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการดังกล่าวอนุวัติการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับไว้อย่างชัดเจน แต่กรณีดังกล่าวก็ไม่ใช่เหตุที่หน่วยงานของรัฐจะยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะปฏิเสธไม่ให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนที่ต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนมีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับดังกล่าวบัญญัติไว้ ซึ่งกรณีนี้มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ เมื่อโครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นปีที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ จึงอยู่ภายใต้บังคับของประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙)





ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๓๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะนั้น ที่กำหนดให้เฉพาะโรงงานปรับปรุงภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานเท่านั้น ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยยังไม่ได้กำหนดให้ครอบคลุมถึงโครงการกำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรด้วย ดังนั้น การดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่อยู่ภายใต้บังคับให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าตามรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการออกแบบรายละเอียดศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งจัดทำโดยศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ ได้ทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินโครงการและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบโครงการพิพาท กรณีจึงถือได้ว่า การดำเนินโครงการพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับในขณะนั้นบัญญัติไว้แล้ว และแม้ไม่มีผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินโครงการพิพาท แต่ในการดำเนินโครงการพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตร ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอแนะมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระบะการก่อสร้าง และระยะดำเนินการ ตลอดจนเสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว และเห็นว่าโครงการพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาความเหมาะสมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำรวจทัศนคติ ประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งออกแบบรายละเอียดของโครงการดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการออกสำรวจความคิดเห็นของประชาชนคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี ๒ กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ๔ ตำบล และจัดให้มีการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการรวม ๓ ครั้ง ในปี ๒๕๔๗ และศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ ได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการดำเนินการให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล คำชี้แจงและเหตุผล รวมทั้งได้แสดงความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับโครงการตามมาตรา ๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย





พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น อันเป็นกรณีที่ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการมาก่อนเริ่มดำเนินโครงการพิพาทแล้ว จึงเป็นกรณีที่โครงการพิพาท อันเป็นโครงการของรัฐได้เริ่มดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดทำแผนโครงการ เสนอต่อกณะกรรมกรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว การดำเนินโครงการ ดังกล่าวก็ไม่อยู่ภายใต้บังคับให้ต้องย้อนกลับไปดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามขั้นตอน หรือวิธีการตามข้อ ๑๔ (๒) ของระเบียบดังกล่าวอีก อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙) ได้รับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชน จึงมีคำสั่งให้ระงับการดำเนินการตามโครงการไว้ก่อน และให้ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจัดทำโครงการฝึกอบรม และทัศนศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการตามโครงการ รวมทั้งจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจน จัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยประกาศเผยแพร่ข้อมูล โครงการให้ประชาชนทราบรายละเอียดด้วยการแจ้งผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ระยอง ผ่านเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี และในบริเวณสถานที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการ รวมทั้ง จัดให้มีการแสดงความคิดเห็นของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (www.rayong-pao.go.th) ในระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ๗๑,๖๔๙ คน เห็นด้วย ๕๗,๗๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการโครงการก่อสร้างต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว กรณีจึงถือได้ว่าการดำเนินโครงการพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

เมื่อการดำเนินงานตามโครงการพิพาทเป็นเพียงการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากขยะมูลฝอยที่เกิดจากการอุปโภคบริโภค จึงไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องดำเนินการจัดทำประชาคมติ ตามมาตรา ๒๑๔ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประกอบกับ มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตลอดจนได้กำหนดมาตรการ



ป้องกันแก้ไขไว้โดยครบถ้วน ซึ่งจัดทำโดยศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ แล้ว การที่นายกรัฐมนตรีมิได้จัดให้มีการออกเสียงประชามติจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

นอกจากนี้ เมื่อพิเคราะห์ในด้านสภาพภูมิประเทศพบว่า รอบพื้นที่โครงการ ไม่มีสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ ทรัพยากรบางส่วนที่ติดอยู่กับพื้นที่โครงการเป็นภูเขาและสวนยางพารา สามารถเป็นแนวกันชนระหว่างโครงการกับชุมชนที่อาศัยโดยรอบได้ มีการกำหนดให้มีการปลูกต้นไม้ใหญ่ รอบพื้นที่ที่ทำการฝังกลบ เพื่อเป็นฉนวนป้องกันกลิ่นและผลกระทบด้านทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม และให้มีการปลูกพืชคลุมดินเมื่อฝังกลบขยะมูลฝอยแล้ว ในด้านสภาพพื้นที่ตั้งของโครงการ พบว่า คณะที่ปรึกษาโครงการมีการแก้ไขปัญหาดัชนีค่าของน้ำที่สูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยมีการใช้ วัสดุกันซึมปูรองพื้นบ่อฝังกลบและบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำ ส่วนน้ำเสีย ทั้งหมดจะถูกส่งไปสู่อำเภอตามมาตรฐานน้ำทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในด้านสภาพทางอุทกวิทยา มีการศึกษาและออกแบบระบบระบายน้ำฝนบริเวณบ่อฝังกลบเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม โดยจัดให้มี พื้นที่พักน้ำเพื่อเก็บกักน้ำฝน พื้นบ่อฝังกลบมีความหนา สร้างแบบแยกชั้นตามมาตรฐาน AASHTO T-99 นอกจากนี้ จะมีการถมดินกลบประจำวันหนา ๑๕ เซนติเมตร และดินกลบระหว่างชั้นขยะ หนา ๓๐ เซนติเมตร เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในด้านของกลิ่นเหม็น และการฟุ้งกระจาย ของขยะมูลฝอย จึงเห็นได้ว่าพื้นที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสม และมีการออกแบบรายละเอียดระบบ ก่อสร้างตามหลักวิชาการ มีมาตรการป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นครบถ้วนทุกด้าน และมีการศึกษา วิจัยและออกแบบระบบที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปกป้องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง มีการเตรียมมาตรการป้องกันผลกระทบตามหลักความปลอดภัยทางวิศวกรรมไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ดังนั้น การดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๐/๒๕๖๕)

### ๓.๒ การออกมาตรการทางกฎหมายในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓.๓ การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

#### (๑) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำสะกอม

โครงการพิพาทเป็นการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำ เพื่อปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือไม่ให้เกิดตะกอนทับถม ทำให้การเดินเรือสะดวกและมีความปลอดภัย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ซึ่งการก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้ง ไม่ใช่การดำเนินการให้มีผืนแผ่นดินหรือพื้นดินขึ้นใหม่ จึงไม่ใช่กรณีการถมที่ดินในทะเลที่อยู่ในบังคับจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๕ ส่งผลให้โครงการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวไม่เป็นกรณีการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๒ (๖) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เช่นกัน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาและประกอบอาชีพประมงชายฝั่งอยู่ในบริเวณพื้นที่พิพาทเห็นว่า การที่กรมเจ้าท่า (กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอธิบดีกรมเจ้าท่า (อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) สร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากคลองสะกอม เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๑ กระทบวิถีชีวิตและสิทธิในการทำมาหากินในพื้นที่ท้องถื่นตามรัฐธรรมนูญ ไม่มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ หลังก่อสร้างเสร็จขยายหาดสะกอมก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะอย่างรุนแรงและพังทลายลง ทำให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดถูกทำลาย ปริมาณสัตว์น้ำลดลงจนไม่อาจทำประมงชายฝั่งได้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโครงการพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นที่บริเวณปากร่องน้ำสะกอมเพื่อใช้ในการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือไม่ให้ถูกตะกอนทับถม ช่วยให้อ่างน้ำเปิด ทำให้การเดินเรือสะดวกและมีความปลอดภัย การก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นเขื่อนหินทิ้งมิได้เป็นการดำเนินการให้มีผืนแผ่นดินหรือพื้นดินขึ้นใหม่ จึงไม่ใช่กรณีการถมที่ดินในทะเลที่อยู่ในบังคับจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำสะกอมดังกล่าวจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด



รวมทั้งไม่ต้องมีรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๒ (๖) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เช่นกัน และเมื่อไม่ปรากฏเหตุความไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการอื่น การดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นร่อนน้ำสะกอมนี้ จึงต้องถือว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

แม้การกีดเซาะชายฝั่งทะเลจะยังคงมีอยู่ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถรับฟังได้ว่าเกิดจากการดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนเพียงอย่างเดียว เพราะอาจเกิดจากปัจจัยอื่นทางธรรมชาติประกอบด้วย และจากการศึกษาของบริษัทเอกชนที่ปรึกษายังปรากฏว่าชายหาดบริเวณที่อยู่ด้านทิศตะวันตกของร่อนน้ำสะกอมประสบปัญหาการกีดเซาะมาตั้งแต่อดีต และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการติดตามผลของโครงการพิพาท และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อหาทางจัดการกับปัญหาการกีดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสะกอม รวมถึงในการดำเนินการโครงการหรือแผนงานใด ๆ ภายหลังต่อมาได้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ซึ่งในระหว่างการศึกษาได้มีการประชาสัมพันธ์และจัดการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงข้อเสนอในรูปแบบหรือวิธีการแก้ไขปัญหาการกีดเซาะบริเวณชายหาดสะกอม เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบส่วนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีการสำรวจพื้นที่กีดเซาะชายฝั่งทะเลในฤดูมรสุมบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก และเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขเบื้องต้นแล้ว แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล เนื่องจากจะต้องดำเนินการตามแผนหลักโดยการจัดทำแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในพื้นที่ดังกล่าวก่อน กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการติดตาม พื้นที่ และแก้ไขปัญหาการกีดเซาะของชายหาดสะกอมแล้ว ซึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในภายภาคหน้าเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดำเนินการต่อไปตามอำนาจหน้าที่ด้วย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๓๒๘/๒๕๖๔)

## (๒) โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม

โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเป็นโครงการสืบเนื่องจากแผนการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ต่อเนื่องในจังหวัดพะเยา จึงมีลักษณะเป็นการดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐอันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

สิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น อันถือเป็นโครงการของรัฐตามข้อ ๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ที่จะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ใดทราบตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน ซึ่งภายหลังจากระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการประชุมแนะนำโครงการ ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดโครงการหลายครั้ง เห็นได้ว่า โครงการมีการศึกษาวางแผนหลักศึกษาความเหมาะสม และศึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้าง รวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และได้มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการตามที่กฎหมายกำหนดให้ประชาชนในพื้นที่ทราบก่อนเริ่มดำเนินโครงการพิพาทแล้ว จึงมิใช่โครงการที่เกิดจากการให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม

แม้โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ จะส่งผลกระทบต่อชุมชนและประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่บ้าง แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่จะพอฟังว่าเป็นโครงการของรัฐมีผลกระทบต่อประชาชนโดยส่วนรวม กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงมีหน้าที่จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เท่านั้น มิได้อยู่ในบังคับที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและต้องจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ ๕ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว การดำเนินการโครงการจึงไม่เป็นการขัดต่อมาตรา ๕๖ ถึงมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวเป็นเพียงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำตามธรรมชาติ มิใช่โครงการในประเภทและขนาดที่จะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการและในเวลาเริ่มทำการก่อสร้างตามลำดับ อีกทั้งไม่ได้มีลักษณะที่จะถือเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ จึงไม่อยู่ในบังคับให้ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



เมื่อโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ เป็นการก่อสร้างลงบนพื้นที่เส้นทางระบายน้ำสาธารณะตามธรรมชาติ และบริเวณถนนที่เป็นทางสาธารณประโยชน์อยู่แต่เดิม จึงเป็นการก่อสร้างในที่ดินสาธารณะของรัฐซึ่งไม่ต้องเวนคืนที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยโครงการดังกล่าวเป็นเพียงการปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำตามธรรมชาติเดิมให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น มิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน จึงไม่จำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินดังกล่าวที่เป็นพื้นที่ก่อสร้าง

เมื่อเหตุการณ์น้ำท่วมในช่วงที่มีการก่อสร้างและภายหลังก่อสร้างมิได้เกิดจากโครงการดังกล่าว จึงยังไม่อาจแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์น้ำท่วมมีสาเหตุมาจากการออกแบบโครงการที่ไม่ถูกต้องตามหลักการ และก่อนการก่อสร้างพื้นที่ดังกล่าวก็มีปัญหาน้ำท่วมอยู่แล้ว จึงฟังไม่ได้ว่าการก่อสร้างโครงการระบบป้องกันน้ำท่วมฯ เป็นต้นเหตุทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม อีกทั้ง โครงการก่อสร้างโดยสภาพย่อมมีผลกระทบต่อคนในพื้นที่บ้าง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์สาธารณะจากการดำเนินโครงการที่จะช่วยป้องกันหรือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่โดยรวมแล้ว กรณีจึงได้สัดส่วนแล้ว นอกจากนี้ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายกำหนดให้ต้องมีการให้เงินค่าชดเชยจากการดำเนินโครงการดังกล่าว กรณีย่อมไม่มีความรับผิดชอบอื่นที่จะต้องชดเชยแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ ของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบหาเป็นประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรมโยธาธิการและผังเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อนุมัติโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่ใจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีถ้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งมีได้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไม่มีการให้ข้อมูลที่ต้องก่อนเริ่มดำเนินโครงการ ไม่มีการขออนุญาตเข้าไปในพื้นที่ของเอกชน ไม่มีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการยกเลิภาษีและที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันไปดำเนินโครงการ และโครงการก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและชุมชนจากการทำลายสิ่งแวดล้อมตลอดแนวลำห้วยแม่ใจ โดยโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มดำเนินการศึกษาจัดทำแผนและเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ในขณะที่ยังมิได้มีการเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการพิพาทปรากฏว่าได้มีการประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ เมื่อโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสืบเนื่องจากแผนการป้องกันน้ำท่วม





พื้นที่ชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล และพื้นที่ต่อเนื่องในจังหวัดพะเยา จึงมีลักษณะเป็นการดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐอันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อันถือเป็นโครงการของรัฐตามข้อ ๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่จะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ใดทราบตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน อีกทั้งภายหลังจากระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการประชุมแนะนำโครงการ ตลอดจนชี้แจงรายละเอียดโครงการ พร้อมแสดงแผนผังโครงการพิพาทไว้ ณ สถานที่ประชุมในครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงเห็นได้ว่า โครงการมีการศึกษาวางแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และศึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างรวมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ อีกทั้งในระหว่างศึกษาวางแผนจนถึงวันที่เริ่มก่อสร้าง ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการตามที่กฎหมายกำหนดให้ประชาชนในพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทราบก่อนเริ่มดำเนินการพิพาทตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว มิใช่โครงการที่เกิดจากการให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง

โครงการของรัฐที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่มดำเนินการ นอกจากจะต้องเป็นโครงการที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางตามความหมายในข้อ ๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว ยังต้องเป็นโครงการของรัฐที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชน เมื่อโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ เป็นการก่อสร้างปรับปรุงระบบการระบายน้ำในพื้นที่บริเวณลำน้ำห้วยแม่ใจ ฯลฯ โดยทำการปรับปรุงประตูระบายน้ำและท่อระบายน้ำเท่านั้น ซึ่งแม้จะมีผลเปลี่ยนแปลงสภาพและการระบายน้ำตามธรรมชาติของลำน้ำห้วยแม่ใจอันจะส่งผลกระทบชุมชนและประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่บ้าง แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่จะพอฟังว่าเป็นโครงการของรัฐมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนโดยรวม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เท่านั้น มิได้อยู่ในบังคับที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและต้องจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ ๕ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงอย่างน้อยที่สุดในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ การดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบป้องกัน





น้ำท่วมฯ จึงไม่เป็นการขัดต่อมาตรา ๕๖ ถึงมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเมื่อโครงการดังกล่าวเป็นการขุดลอก ขยายเส้นทางระบายน้ำ เรียงหิน ทำคันกัน รื้อถอนฝายเดิม ทำดาตรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กำแพงกันน้ำ ค.ส.ล. ประตูระบายน้ำ และท่อลอดระบายน้ำตามแต่ละช่วงของลำน้ำสาธารณะซึ่งเป็นเพียงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำตามธรรมชาติเท่านั้น ซึ่งมีใช้โครงการในประเภทและขนาดที่จะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการและในเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เริ่มทำการก่อสร้างตามลำดับ อีกทั้งไม่ได้มีลักษณะที่จะถือเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ จึงไม่อยู่ในบังคับให้ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อคู่กรณีก็ยอมรับตรงกันว่าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ เป็นการก่อสร้างลงบนพื้นที่เส้นทางระบายน้ำสาธารณะตามธรรมชาติ และบริเวณถนนที่เป็นทางสาธารณประโยชน์ อยู่แต่เดิม ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่เคยกล่าวอ้างหรือแสดงพยานหลักฐานให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวก่อสร้างทับที่ดินของตนทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างไร การก่อสร้างโครงการจึงเป็นการก่อสร้างในที่ดินสาธารณะของรัฐซึ่งไม่ต้องเวนคืนที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น และแม้ลำห้วยที่มีการดำเนินการก่อสร้างจะเป็นทางระบายน้ำสาธารณะและทางสาธารณประโยชน์ซึ่งถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่โครงการดังกล่าวก็เป็นแต่เพียงการปรับปรุงเส้นทางระบายน้ำตามธรรมชาติเดิมให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้น มิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินอันจะต้องตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินที่เป็นพื้นที่ก่อสร้าง



เมื่อคู่กรณียอมรับว่าพื้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เคยเกิดน้ำท่วมขังในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ส่วนในช่วงที่มีการก่อสร้างโครงการเหตุการณ์น้ำท่วมมีสาเหตุมาจากน้ำป่าหลากจนเกิดการทับถมของเศษวัสดุก่อสร้างทำให้ระบายน้ำไม่ได้ และเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลังก่อสร้างเสร็จแล้วมีสาเหตุจากการไม่เปิดประตูระบายน้ำ ประกอบกับได้พิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนคดีแล้วยังไม่อาจแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์น้ำท่วมดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการออกแบบหรือรูปแบบโครงการไม่ถูกต้องตามหลักการ และก่อนการก่อสร้าง พื้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็มีปัญหาน้ำท่วมจากน้ำหลากเร็ว เอ่อล้นตลิ่งอยู่แล้ว จึงฟังไม่ได้ว่าการมีโครงการดังกล่าวเป็นต้นเหตุของการทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม อีกทั้ง โครงการก่อสร้างโดยสภาพย่อมมีผลกระทบต่อสภาพพื้นที่ และอาจทำให้ความสะดวกในการดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่ลดลงหรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้าง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์สาธารณะจากการดำเนินโครงการที่จะช่วยป้องกันหรือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่โดยรวมแล้ว กรณีจึงได้สัดส่วนกับผลกระทบจากการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ นอกจากนี้ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบอื่นใดกำหนดให้ต้องมีการให้เงินค่าชดเชยจากการดำเนินโครงการดังกล่าว กรณีย่อมไม่มีความรับผิดชอบอื่นที่ที่จะต้องชดเชยแก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีบางรายอ้างว่าได้รับความเสียหายเป็นการเฉพาะตัวจากตลิ่งพังนั้น ก็เป็นเพียงการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีการแสดงพยานหลักฐานอันควรเชื่อถือได้ จึงไม่อาจรับฟังได้เช่นกัน ดังนั้น เมื่อการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้มีเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก่ประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โดยครบถ้วนถูกต้องแล้ว การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ จึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๕๑/๒๕๖๕)

(๓) การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยไม่ได้ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ซึ่งจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ให้พิจารณาจากประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งลักษณะของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นจากข้อเท็จจริง ประกอบกับกฎหมายซึ่งบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ เมื่ออาคารสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวของผู้ร้องสอด



เป็นเพียงอาคารขนาดเล็ก สร้างในที่ดินของเอกชน และไม่ปรากฏว่าจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบต่อคนในชุมชนอย่างรุนแรง รวมทั้งไม่ใช่กิจการที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คำสั่งอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยไม่ได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

กรณีโครงการหรือกิจกรรมใดอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ซึ่งจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจกรรม รวมทั้งลักษณะ ของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมนั้นจากข้อเท็จจริง ประกอบกับกฎหมายซึ่งบัญญัติรายละเอียด แห่งการใช้สิทธิตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการก่อสร้างอาคารสถานบริการ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของผู้ร้องสอดตามใบอนุญาตก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น รวม ๓ อาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๐๑๑ ซึ่งเอกชน เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ มีเนื้อที่เพียง ๒ งาน ๖๗ ตารางวา แม้ต่อมาผู้ร้องสอดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แบบก่อสร้าง โดยได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จากนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเกาะ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นขอก่อสร้างในโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๐๑๑ และ ๑๗๐๑๒ และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างอาคารก็ตาม อาคารที่ผู้ร้องสอดขอก่อสร้างก็ยังคงเป็น อาคารขนาดเล็กและเป็นการก่อสร้างในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนอยู่เช่นเดิม และไม่ปรากฏว่า การก่อสร้างอาคารสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวของผู้ร้องสอดจะก่อให้เกิดมลพิษต่ออากาศ น้ำ พื้นดิน หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนในชุมชนอย่างรุนแรง การก่อสร้างอาคารสถาน บริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวของผู้ร้องสอดจึงมิใช่โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ อันจะอยู่ในบังคับ ให้ต้องศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีคำสั่ง อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นอกจากนี้ กิจการสถานบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวก็ไม่ใช่กิจการที่มีกฎหมาย กำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากร



ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับตามกฎหมายซึ่งบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งให้ห้องค้การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ หรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีคำสั่งอนุญาตให้ก่อสร้าง ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยไม่ได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และไม่ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งไม่ได้ให้ห้องค้การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีคำสั่งอนุญาตให้ก่อสร้าง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อผู้ร้องสอดได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๗ สิ้นสุดการบังคับแล้ว แม้จะเคยมีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดการใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าว ก็ขยายออกไปถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เท่านั้น และไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายฉบับใหม่อีก บริเวณที่ดินก่อสร้างสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลวดังกล่าวจึงไม่มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ร้องสอดยื่นคำขออนุญาต ดังนั้น บริเวณดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมาตามนัยมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘



และมาตรา ๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะต้องห้ามไม่ให้ก่อสร้างสถานบริการ  
กึ่งปิโตรเลียมเหลว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารระหว่างที่  
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมาสิ้นสุดจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษา  
ศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๔๘/๒๕๖๖)

๔. กรณีความรับผิดของรัฐอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือปฏิบัติ  
ตามกฎหมายดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หรือเป็นกรณีความรับผิดอย่างอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## บทที่ ๓

### คดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

#### ๑. การคุ้มครองผู้บริโภคในการโฆษณา

การที่กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กำหนดให้การออกอากาศรายการที่มีการโฆษณาบริการหรือสินค้า ให้มีเวลาในการโฆษณาบริการหรือสินค้า สูงสุดต่อวันไว้ ก็เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบโดยอาศัยการใช้เครือข่าย หรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ จากการที่มีโฆษณามากเกินไป ดังนั้น ในการนับระยะเวลาออกอากาศรายการที่มีการโฆษณา บริการหรือสินค้า จึงไม่อาจนับระยะเวลาการออกอากาศทั้งหมดของแต่ละรายการแล้วนำมา คำนวณเป็นเวลาที่สามารถโฆษณาได้ แต่ต้องนับเวลาโฆษณาในแต่ละชั่วโมง ๆ ไป เป็นลำดับ ส่วนการตั้งต้นนับเวลาโฆษณานั้น ต้องเริ่มนับตั้งแต่เวลาเริ่มต้นของแต่ละรายการ ไม่ใช่ นับตั้งแต่ เวลาเริ่มต้นของชั่วโมง ซึ่งอาจมีผลให้บางรายการสามารถโฆษณาได้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อความเหมาะสมเป็นธรรมแก่ประชาชน ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดรายการ อันเป็นไปตาม เจตนารมณ์ของกฎหมาย

คดีนี้บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการโทรทัศน์เพื่อให้การบริการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ ระบบอนาล็อก และเป็นคู่สัญญาเข้าร่วม ดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์สีกับองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) หรือเรียกผู้ฟ้องคดีว่า สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ (ช่อง ๓) ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค กรณีโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่า ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการปรับทางปกครอง ตามหนังสือของสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เนื่องจากเห็นว่าการโฆษณาของผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามกฎหมายแล้ว

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ของผู้ได้รับใบอนุญาตมิให้เอาเปรียบผู้บริโภคในการโฆษณา โดยมีอำนาจ สั่งระงับการกระทำดังกล่าวได้ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่



และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๕ (๘) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว เห็นได้ว่า ได้บัญญัติเกี่ยวกับการออกอากาศรายการที่มีการโฆษณาบริการหรือสินค้า โดยจำกัดเวลาการโฆษณาสินค้าและการบริการธุรกิจไว้ไม่เกินชั่วโมงละสิบสองนาทิตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน โดยเมื่อรวมเวลาโฆษณาตลอดทั้งวันเฉลี่ยแล้วต้องไม่เกินชั่วโมงละสิบนาทิตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน จึงเห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่จะจำกัดการโฆษณาบริการหรือสินค้าตลอดเวลาที่มีการออกอากาศรายการ โดยจำกัดทั้งเวลาโฆษณาต่อชั่วโมง และต่อวัน เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญจากการที่ต้องดูโฆษณาย่อยหรือถี่เกินไป ดังนั้น จึงไม่อาจนับระยะเวลาการออกอากาศทั้งหมดของแต่ละรายการแล้วนำมาคำนวณเป็นเวลาที่สามารถโฆษณาได้ตั้งข้ออ้างของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากอาจทำให้บางชั่วโมงของรายการมีโฆษณาย่อยหรือถี่เกินกว่าชั่วโมงละสิบสองนาทิตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน อันเป็นการขัดต่อกฎหมายกรณีจึงต้องนับเวลาโฆษณาในแต่ละชั่วโมง ๆ ไป เป็นลำดับ สำหรับการตั้งต้นนับเวลาโฆษณานั้น หากนับเวลาตั้งแต่ต้นของชั่วโมงจะเกิดภาระแก่ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดรายการมากเกินไป เนื่องจากเวลาเริ่มต้นของแต่ละรายการอาจไม่ตรงกับเวลาเริ่มต้นของชั่วโมง เช่น รายการออกอากาศตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ นาฬิกา หรือ ๐๙.๔๕-๑๐.๔๕ นาฬิกา หรือบางรายการอาจมีเวลาออกอากาศไม่เต็มชั่วโมงหรือเกินกว่าหนึ่งชั่วโมง การนับเวลาโฆษณาตั้งแต่เวลาเริ่มต้นของแต่ละรายการจึงมีความเหมาะสมและทำให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดรายการไม่สับสน อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการเวลาโฆษณาได้ถูกต้องมากกว่า นอกจากนี้ หากใช้วิธีเริ่มนับเวลาโฆษณาตั้งแต่เวลาเริ่มต้นของชั่วโมงก็อาจมีผลทำให้บางรายการสามารถโฆษณาได้มากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยผู้รับใบอนุญาตสามารถใช้วิธีลดเวลาโฆษณาของรายการอื่นซึ่งออกอากาศในชั่วโมงเดียวกันได้ การนับเวลาโฆษณาตั้งแต่เวลาเริ่มต้นของแต่ละรายการจึงมีความเหมาะสมเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดรายการ สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมาย

สำหรับข้อเท็จจริงในคดีนี้ เมื่อนับเวลาโฆษณาตั้งแต่เวลาเริ่มต้นของแต่ละรายการของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นรายการที่อยู่ในช่วงเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามกล่าวอ้าง ปรากฏว่า ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในทุกรายการมีบางช่วงเวลาของรายการที่มีระยะเวลาโฆษณาเกินกว่าชั่วโมงละสิบสองนาทิตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนตามที่กำหนดในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ย่อมถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคโดยอาศัยการใช้





เครือข่ายหรือการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำไรเกินควร หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๕ (๘) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจตามข้อ ๘ ของประกาศดังกล่าว สั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดำเนินการที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรทัศน์ได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการโทรทัศน์ จึงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้

สำหรับอัตราค่าปรับทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปรับอีกวันละ ๕๐,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เป็นจำนวนค่าปรับที่ไม่เกินอัตราที่กำหนดในมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๙ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคกรณีโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการปรับทางปกครองตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๑๔/๒๕๖๔)

## ๒. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติรับรองให้บุคคลมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพตามมาตรา ๔๐ แต่บทบัญญัติดังกล่าวมีข้อยกเว้นให้สามารถจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อปรากฏว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนว่ามีราคาสูงเกินสมควร การที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกประกาศกำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค รวมทั้งบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคเป็นสินค้าและบริการควบคุม จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๒ เป็นนิติบุคคลผู้ประกอบการสถานพยาบาลเอกชน และเป็นสมาชิกของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนผ่านมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (ผู้ร้องสอด) รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อกรมการค้าภายในเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนว่ามีราคาสูงเกินสมควร กระทรวงพาณิชย์จึงนำเรื่องการกำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยในข้อ ๓ กำหนดให้สินค้าและบริการดังต่อไปนี้เป็นสินค้าและบริการควบคุม (๑๓) ยารักษาโรค (๑๔) เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค และ (๕๐) บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค ต่อมา ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๕๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค รวมทั้งบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุมดั้งเดิม จึงยื่นฟ้องเป็นคดีนี้ ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการทั้งสองฉบับดังกล่าวเฉพาะข้อ ๓ (๑๓) (๑๔) และ (๕๐) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับต่อเนื่องมา ยังคงกำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ เช่นเดียวกับประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ กรณีจึงเห็นว่าความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงมีอยู่ต่อไป เหตุแห่งการฟ้องคดีจึงยังมีได้หมดสิ้นไป ศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ต่อไปได้ เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศพิพากษาเป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่าย หรือการกำหนดเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติทางการค้าอันไม่เป็นธรรม ตามอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง



และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในด้านราคาสินค้าและบริการเป็นสำคัญ ส่วนพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ มีวัตถุประสงค์ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำกับดูแลการจัดตั้งสถานพยาบาลและการประกอบกิจการสถานพยาบาลเพื่อให้มีมาตรฐานในการรักษาพยาบาล แต่ไม่มีอำนาจในการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการอื่นของสถานพยาบาล ประกาศฉบับพิพาทจึงมิได้เป็นการกระทำที่เข้าซ้อนกับการใช้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใด ประกอบกับในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า การประกอบกิจการโรงพยาบาลของเอกชนมีการลงทุนและมีการแข่งขันในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งโรงพยาบาลของเอกชนบางแห่งยังมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนและเข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ อันมีผลให้การประกอบกิจการจะต้องคำนึงถึงผลกำไรของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญด้วย แต่เมื่อมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนว่ามีราคาสูงเกินสมควร แต่ปรากฏว่าไม่มีหน่วยงานของรัฐใดสามารถเข้าไปกำกับดูแลและควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมได้ ด้วยเหตุดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๒ จะมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพสถานพยาบาลตามบทบัญญัติมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แต่บทบัญญัติมาตรา ๔๐ ดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นว่าการจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพสามารถกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบกับสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคและจำเป็นต้องไปรับบริการจากสถานพยาบาลย่อมได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เช่นเดียวกัน โดยถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคตามมาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งตามมาตรา ๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการตราพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ ออกประกาศฉบับพิพาท จึงเป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้ว่าการออกกฎดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของสถานพยาบาลเอกชนในการประกอบอาชีพ รวมทั้งกระทบต่อผลประโยชน์ที่จะได้รับจากค่ารักษาพยาบาล แต่เมื่อรัฐมีความจำเป็นต้องเข้าไปควบคุมราคาสินค้าและบริการควบคุม



ประเภทยาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาคาสิโนค้าและบริการดังกล่าวที่มีราคาสูง และการออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาคาสิโนค้าของประชาชนได้ ประกอบกับหากนำผลกระทบที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับไปเปรียบเทียบกับสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครอง และภาระหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคแล้ว จะเห็นได้ว่าการออกประกาศพิพาทดังกล่าวมิได้ขัดกับหลักความได้สัดส่วน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศพิพาทจึงถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลรับฟังได้ ด้วยเหตุผลข้างต้น ข้อ ๓ (๑๓) (๑๔) และ (๕๐) ของประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย และข้อ ๓ (๑๓) (๑๔) และ (๕๐) ของประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๕๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่กำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุมต่อเนื่องไป ย่อมเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร. ๔/๒๕๖๕)

### ๓. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฉลาก

เมื่อบทบัญญัติมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติโดยตำแหน่ง ทั้งไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดห้ามการมอบอำนาจไว้ และไม่มีบทบัญญัติเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น คณะกรรมการดังกล่าวจึงสามารถมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้ตามหลักการมอบอำนาจทั่วไปตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และเมื่อการออกข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ แม้ตามข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าวจะมีเนื้อหาเป็นการกำหนดลักษณะและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความที่จะปรากฏบนฉลากในลักษณะกว้าง ๆ แต่ก็ถือได้ว่ามีความชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้ผู้ประกอบการกิจการผลิต นำเข้า



ส่งออก และจำหน่ายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ ประกอบกับการที่ประกาศดังกล่าวได้กำหนดห้ามใช้ข้อความเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าก็เพียงเฉพาะที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมเท่านั้น จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและผู้บริโภคตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส่วนการที่ไม่ได้กำหนดให้มีข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้าไว้ในคราวเดียวกับการออกประกาศฉบับดังกล่าวก็ไม่ใช่เหตุที่ทำให้ประกาศพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ส่งออกและจำหน่ายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากของเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ มาใช้บังคับโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า ในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีมีองค์ประชุมไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีการมอบอำนาจให้ถูกต้อง นั้น เห็นว่า เมื่อบทบัญญัติมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องตี้มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง จึงย่อมสามารถมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนในคณะกรรมการนโยบายเครื่องตี้มแอลกอฮอล์แห่งชาติได้ตามหลักการมอบอำนาจทั่วไปที่ว่าเมื่อไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดห้ามการมอบอำนาจไว้ และไม่มียกเว้นหรือข้อห้ามการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อีกทั้ง ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการมอบอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในคดีนี้ได้ทำเป็นหนังสือระบุชื่อหรือตำแหน่งของผู้มอบอำนาจ ชื่อหรือตำแหน่งของผู้รับมอบอำนาจ และอำนาจที่มอบโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๓๘ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ดังนั้น ในชั้นการออกประกาศดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว



ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศพิพาทเป็นไปตามขอบเขตหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อข้อกำหนดในประกาศฉบับพิพาทเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากของเครื่องต้มแอลกอฮอล์ เป็นมาตรการหนึ่งในการช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องต้มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องต้มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องต้มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องต้มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย มิได้เป็นการขยายหรือเกินกว่าขอบเขตตามที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้อำนาจไว้แต่อย่างใด แม้ตามข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าวจะไม่ได้ระบุว่ามิให้อำนาจใดบ้างที่ต้องห้ามตามกฎหมาย แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาตามประกาศดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่ามีเนื้อหาเป็นการกำหนดลักษณะและรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความที่จะปรากฏบนฉลากเพื่อกำหนดขอบเขตให้ผู้ประกอบกิจการเครื่องต้มแอลกอฮอล์ถือปฏิบัติในลักษณะกว้าง ๆ เป็นการทั่วไป ซึ่งหากผู้ประกอบกิจการฯ มีปัญหาหรือข้อสงสัย ก็ย่อมสามารถปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องต้มแอลกอฮอล์ได้ตามนัยมาตรา ๑๖ (๖) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว กรณีจึงเห็นได้ว่า ประกาศฉบับพิพาทมีความชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้ประกอบกิจการฯ สามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ ประกอบกับประกาศดังกล่าวได้กำหนดห้ามใช้ข้อความเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าเพียงเฉพาะที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวมเท่านั้น มิได้ห้ามการใช้ข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าอย่างสิ้นเชิง จึงไม่อาจถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและผู้บริโภคตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แต่อย่างใด สำหรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศฉบับพิพาทโดยที่ยังมิได้กำหนดข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องต้มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้าไว้ในคราวเดียวกัน นั้น เมื่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องต้มแอลกอฮอล์ฯ มิได้มีสภาพบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินการดังกล่าวในคราวเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้กำหนดข้อความคำเตือนไว้ในประกาศที่พิพาทในคราวเดียวกัน จึงไม่เป็นเหตุที่ทำให้ประกาศพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๙๐/๒๕๖๕ และที่ อร. ๒๙๒/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)





#### ๔. การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสัญญา

การที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๑ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยข้อ ๑๑ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้การให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเป็นการล่วงหน้าจะต้องไม่มีข้อกำหนดอันมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่ผู้ให้บริการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ เป็นการล่วงหน้า เมื่อความปรากฏแก่เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เดิม) ว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมได้กำหนดเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า ในลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ อันเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๑ ของประกาศดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ เลขาธิการ กสทช. ย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตนั้นระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนและให้ดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ถูกต้องตามประกาศ กทช.ฯ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อเลขาธิการ กสทช. ได้มีหนังสือเตือนว่าจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการกำหนดให้ชำระค่าปรับทางปกครอง แต่ผู้รับใบอนุญาตยังคงเพิกเฉย เลขาธิการ กสทช. ย่อมมีอำนาจกำหนดค่าปรับทางปกครองแก่ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวเป็นจำนวนเงินเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาทต่อวันได้ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

คดีนี้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๑ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ โดยข้อ ๑๑ ของประกาศดังกล่าว กำหนดว่าการให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเป็นการล่วงหน้าจะต้องไม่มีข้อกำหนดอันมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด





เว้นแต่ผู้ให้บริการจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขการให้บริการประกอบด้วยก็ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้กำหนดเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าที่มีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กทช. ที่มีอำนาจหน้าที่ในขณะนั้น อันเป็นการฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๑ ของประกาศ กทช.ฯ ดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนและปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการไม่ให้มีข้อกำหนดในลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด และห้ามมิให้กำหนดเงื่อนไขในลักษณะดังกล่าวอีกต่อไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้ฟ้องคดียังคงเพิกเฉยมิได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจกำหนดค่าปรับทางปกครองแก่กรณีของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

สำหรับอัตราค่าปรับทางปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระในอัตราวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้น โดยที่มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องกำหนดค่าปรับทางปกครองอย่างไร เมื่อปรากฏว่าในการพิจารณาค่าปรับทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณาผลกระทบแต่ละด้าน ได้แก่ ผลกระทบต่อการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต ผลกระทบต่อการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หากมีผลกระทบน้อยจะคูณด้วย ๐.๕ จากอัตราค่าปรับทางปกครองวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท หากมีผลกระทบปานกลางจะคูณด้วย ๑ จากอัตราค่าปรับทางปกครองวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท แต่หากมีผลกระทบมากจะคูณด้วย ๒ จากอัตราค่าปรับทางปกครองวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อรวมค่าปรับทางปกครองทั้งสามหลักเกณฑ์



เข้าด้วยกัน ก็จะเป็นอัตราค่าปรับทางปกครอง ซึ่งเมื่อพิจารณาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ประกอบกับปรากฏ เรื่องร้องเรียนลักษณะเช่นนี้บ่อยครั้ง จึงถือว่ามีความรุนแรงมาก ดังนั้น การกำหนดค่าปรับ ทางปกครองเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อวัน และรวมจำนวนค่าปรับทางปกครองจากการพิจารณา โดยคำนึงถึงปัจจัยและผลกระทบทั้งสามด้านข้างต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อวัน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะให้การบังคับทางปกครองเป็นไปตาม กฎหมายเฉพาะ จึงไม่อาจนำส่วนที่ให้กำหนดค่าปรับทางปกครองไม่เกินวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งใช้บังคับในขณะเกิดกรณีพิพาท และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองมาใช้บังคับแก่กรณีนี้ได้ แต่หากเจ้าหน้าที่เห็นว่า เมื่อใช้กฎหมายเฉพาะแล้วจะเกิดผลน้อยกว่า ก็อาจเลือกใช้การบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจกำหนดค่าปรับทางปกครองเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาทต่อวันได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจพิจารณากำหนดค่าปรับทางปกครองโดยอาศัย หลักเกณฑ์ดังกล่าว และได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่เป็น การฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการกำหนดค่าปรับ ทางปกครองตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แล้ว และก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะออกคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครอง นั้น ได้แจ้งเตือนตามหนังสือ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ว่าจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยระบุมมาตรการที่จะใช้บังคับ แก่ผู้ฟ้องคดีไว้อย่างชัดเจนแล้ว โดยให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แม้จะไม่ได้แจ้งกำหนดจำนวนเงินค่าปรับทางปกครองหรือไม่ได้แจ้งหลักเกณฑ์ในการคิดคำนวณ ค่าปรับทางปกครองก็ตาม และเมื่อปรากฏว่านับแต่วันที่ประกาศ กทข.ฯ มีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ สำนักงาน กสทช. มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน ก็เป็นระยะเวลากว่า ๔ ปี จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นระยะเวลา อีกกว่า ๑ ปี ระยะเวลาดังกล่าวจึงเพียงพอแก่การที่ผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการปรับปรุงระบบการให้บริการ การแจ้งเตือนก่อนการออกคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครอง จึงเป็นไปตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ที่ใช้บังคับขณะนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือเตือนในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจกำหนดค่าปรับ ทางปกครองตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป อันเป็นวันถัดจากวันที่ครบกำหนด



ในหนังสือเตือน กรณีจึงไม่ใช้การออกคำสั่งทางปกครองให้มีผลย้อนหลังแต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ที่มีมติยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๔๐/๒๕๖๕)

#### ๕. การคุ้มครองผู้บริโภคโดยประการอื่น

นิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้มีหน้าที่บริหารจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด และมีอำนาจกระทำการหรือดเว้นกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โดยมติของเจ้าของร่วมภายใต้ข้อบังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงถือว่านิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามคำนิยามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่วนเจ้าของห้องชุดซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับการสาธารณสุขปลอดภัยและความปลอดภัยในทรัพย์สินจากการบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของห้องชุดจึงเป็นผู้บริโภคตามคำนิยามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมีสิทธิได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายหากมีเหตุละเมิดอันเกิดจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ อันเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับบริหารจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด จึงอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ แต่การที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้นั้น จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคเกิดขึ้น โดยเป็นอำนาจของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะพิจารณาว่ากรณีใดเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคหรือไม่

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของห้องชุดในอาคารชุด ว. ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีถูกโจรกรรมทรัพย์สินภายในห้องชุดได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวบกพร่องต่อหน้าที่ในการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัย และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ นิติบุคคลอาคารชุดได้ตัดการให้บริการสาธารณสุขปลอดภัยไฟฟ้าภายในห้องชุด ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถพักอาศัยในห้องชุดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้และผู้ฟ้องคดีต้องไปเช่าที่พักอื่น แต่นิติบุคคลอาคารชุด



ไม่خذใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดียุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้อายุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเพื่อส่งให้พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีต่อไป นั้น เมื่อนิติบุคคลอาคารชุด ว. เป็นผู้มีหน้าที่บริหารจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดและมีอำนาจกระทำการหรือดเว้นกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โดยมติของเจ้าของร่วมภายใต้ข้อบังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ ของข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ว. จึงถือว่านิติบุคคลอาคารชุด ว. เป็นผู้ประกอบธุรกิจตามคำนิยามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่วนผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของห้องชุดมีสิทธิที่จะได้รับการสาธารณสุขปลอดภัยและความปลอดภัยในทรัพย์สินจากการบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด ว. ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้บริโภคตามคำนิยามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีสิทธิได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย หากมีเหตุละเมิดอันเกิดจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ อันเป็นสิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับกรณีที่พิพาท เรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์นั้นตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฯ ซึ่งตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินคดีผู้บริโภคได้จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคเกิดขึ้นก่อน โดยผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคหรือไม่ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยเมื่อพิจารณาข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี กรณีที่ร้องเรียนว่าได้ถูกโจรกรรมทรัพย์สินเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายในห้องชุด นั้น เห็นว่า ตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ห้องชุดของผู้ฟ้องคดีได้ถูกโจรกรรมทรัพย์สินใด เมื่อใด โดยวิธีใด และทรัพย์สินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าถูกโจรกรรมนั้นมีการเก็บรักษาไว้ภายในห้องชุดและมีมูลค่าตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างจริงหรือไม่ อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าภายหลังจากผู้ฟ้องคดีอ้างว่าถูกโจรกรรมทรัพย์สินภายในห้องชุดแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนโดยเร็วเพื่อให้ดำเนินการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษดังเช่นบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ย่อมมีความหวงแหนทรัพย์สินของตนพึงกระทำแต่อย่างใด ดังนั้น กรณีตามข้อร้องเรียน



ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงไม่มีมูลเพียงพอที่จะกล่าวหานิติบุคคลอาคารชุด ว. ว่ากระทำละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ว. ได้ตัดการให้บริการสาธารณูปโภคไฟฟ้าภายในห้องชุดของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถพักอาศัยภายในห้องชุดในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการสาธารณูปโภคไฟฟ้าที่นิติบุคคลอาคารชุด ว. บริหารจัดการอยู่นั้น คือ การไฟฟ้านครหลวง นิติบุคคลอาคารชุด ว. จึงไม่มีสิทธิและอำนาจใด ๆ ที่จะตัดหรือระงับการใช้สาธารณูปโภคไฟฟ้าของผู้ฟ้องคดี และการที่ผู้ฟ้องคดีถูกตัดการให้บริการสาธารณูปโภคไฟฟ้าภายในห้องชุดดังกล่าว ก็เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชำระค่าบริการตามระเบียบของการไฟฟ้านครหลวง ทำให้การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ระงับการให้บริการสาธารณูปโภคไฟฟ้าภายในห้องชุดของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับเมื่อพิจารณารายงานตรวจสอบข้อมูลเครื่องวัดการใช้กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงย้อนหลังแล้ว เห็นได้ว่า ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๓ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวของหน่วยการใช้ไฟฟ้าในห้องชุดของผู้ฟ้องคดี โดยหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ของห้องชุดผู้ฟ้องคดีมีค่าเท่ากับศูนย์ อันเป็นข้อแสดงว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ในห้องชุดของผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีการใช้บริการสาธารณูปโภคไฟฟ้า กรณีจึงต้องถือว่าในช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีก็ได้พักอาศัยอยู่ในห้องชุดของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวอยู่ก่อนแล้วโดยความสมัครใจของผู้ฟ้องคดีเอง และได้พักอาศัยอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงปลายปี ๒๕๕๕ การถูกระงับการใช้สาธารณูปโภคไฟฟ้างดงกล่าวจึงหาเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องไปเช่าที่อยู่อาศัยอื่นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่อย่างใดไม่ข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้จึงไม่มีมูลเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่านิติบุคคลอาคารชุด ว. กระทำละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดีเช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติให้ยุติเรื่อง และมีหนังสือตอบผู้ฟ้องคดีทราบ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีที่จะไปดำเนินคดีทางศาลด้วยตนเอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๑๐/๒๕๖๖)



## บทที่ ๔

### คดีปกครองเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

#### ๑. การควบคุมอาคาร

##### ๑.๑ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการฟ้องเพิกถอนกฎ

###### ๑.๑.๑ ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

###### ๑.๑.๒ เทศบัญญัติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๒ ข้อพิพาทเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๒.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ออกใบอนุญาต ไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือไม่ออกใบรับแจ้งตามคำขอ

เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมกันได้อิทธิพลสิทธิที่ดินในส่วนของแต่ละคนเป็นจำนวนเนื้อที่เท่าใด และไม่ปรากฏว่าได้มีการตกลงแบ่งแยกการครอบครองที่ดิน โฉนดที่ดินดังกล่าวกันเป็นสัดส่วนเนื้อที่เท่าใด หรือเป็นขอบเขตที่ดินในบริเวณใด กรณีจึงต้องถือว่าเจ้าของรวมแต่ละคนมีส่วนเท่ากันตามนัยมาตรา ๑๓๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การก่อสร้างอาคารได้ทำลงในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์รวมดังกล่าว จึงต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้มีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาททุกราย การที่ผู้ขออนุญาตไม่สามารถนำหนังสือยินยอมของผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมมาเป็นเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร จึงถือได้ว่าผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดการยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในที่ดินพิพาท และการที่ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารไม่สามารถนำหนังสือยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธิ์รวมเป็นเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ย่อมเป็นการยื่นเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด กรณีจึงถือว่าผู้ก่อสร้าง





## อาคารไม่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวได้

ข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ว่าต้องยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ข. ๑ พร้อมด้วยเอกสารที่ระบุไว้ในแบบ ข. ๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเอกสารที่ต้องแนบตามแบบ ข. ๑ กำหนดไว้ในข้อ ๕ (๗) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่า ถ้าเป็นเจ้าของที่ดินเป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ก็ให้แนบเอกสารสำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. ๓ หรือ ส.ค. ๑ แต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นซึ่งมิใช่เจ้าของที่ดิน แต่ประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารในบริเวณที่ดินดังกล่าว จะต้องแนบหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินด้วยคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารจำนวน ๓ หลัง ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๐ ตำบลห่มสั๊ก อำเภอห่มสั๊ก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน หลังจากนั้น ผู้ร้องสอดได้มีหนังสือขอให้นายกเทศมนตรีเมืองห่มสั๊ก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตรวจสอบการก่อสร้างต่อเติมอาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดี ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างดัดแปลงอาคารพิพาทโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อันเป็นการดำเนินการโดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่เป็นกรณีที่เจ้าของอาคารสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำสั่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าผู้ฟ้องคดีเคยยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีมีกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๐ ที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงประสงค์จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตและขอลงนามในคำขอดังกล่าวและเอกสารต่าง ๆ เพียงฝ่ายเดียว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามแบบ ข. ๑ ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำสั่งแล้ว ไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ร้องสอดในการก่อสร้างดัดแปลงอาคารพิพาท อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาททั้งสามหลังตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว





และได้มีคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดของอาคารพิพาท เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าว ประกอบกับสารบัญญัติทะเบียนท้ายโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๐ แล้วเห็นว่า ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดถือกรรมสิทธิ์เฉพาะส่วนในส่วนของแต่ละคนเป็นจำนวนเนื้อที่เท่าใด และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดได้มีการตกลงแบ่งแยกการครอบครองที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวกันเป็นสัดส่วนเนื้อที่เท่าใด หรือเป็นขอบเขตที่ดินในบริเวณใด กรณีจึงต้องถือว่าเจ้าของรวมแต่ละคนมีส่วนเท่ากัน ตามนัยมาตรา ๑๓๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำหนังสือยินยอมของผู้ร้องสอดมาเป็นเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด ประกอบกับหนังสือของผู้ฟ้องคดีที่แสดงความประสงค์ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตโดยขอลงนามฝ่ายเดียวนั้น มิใช่คำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามที่กฎหมายกำหนด จึงไม่อาจใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานหนังสือยินยอมของผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาททั้งสามหลังเฉพาะในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารพิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาตตามนัยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาททั้งสามหลังเฉพาะในส่วนที่ได้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๗๔/๒๕๖๖)

### ๑.๒.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตโดยมิชอบ

ข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตรขึ้นไป... และ “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ส่วนข้อ ๑๕ ของกฎกระทรวงดังกล่าว ได้กำหนดให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันราชการการสาธารณสุขภาคและการสาธารณสุขการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น



ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารพิพาทตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่สีเหลืองตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยอาคารพิพาทมีพื้นที่เพียง ๔๑๖ ตารางเมตร มีความสูงจากระดับพื้นดิน ๑๒.๘๐ เมตร ซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิพาทจึงเป็นอาคารเพื่อการอยู่อาศัยที่สามารถสร้างในพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยไม่ขัดต่อกฎหมายกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของเจ้าของอาคารที่ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่เจ้าของอาคารเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมจึงชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารแถว ค.ส.ล. ๒ ชั้น ซึ่งเป็นอาคารที่อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชน บ้านแถวของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ติดกับบ้านแถวของผู้ร้องสอด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวการเคหะแห่งชาติโอนกรรมสิทธิ์อาคารพร้อมที่ดินตามสัญญาเช่าซื้อให้แก่ผู้เช่าซื้อหมดโครงการแล้ว รวมทั้งโอนสิ่งสาธารณูปโภคและทรัพย์สินส่วนกลางให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการแล้ว ผู้ร้องสอดได้ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการเขตหลักสี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น ทดแทนอาคารบ้านแถวหลังเดิมเพื่อประกอบกิจการหอพัก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาแล้วจึงออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๔ ชั้น ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (หอพัก) ตามคำร้องของผู้ร้องสอด หลังจากนั้นผู้ร้องสอดได้ทำการรื้อถอนอาคารบ้านแถวเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการรื้อถอนอาคารบ้านแถวดังกล่าวมีผลทำให้บ้านแถวของผู้ฟ้องคดีซึ่งใช้โครงสร้างอาคาร หลังคาและผนังอาคารร่วมกัน ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้ผู้ร้องสอดระงับการรื้อถอน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบแล้วจึงมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการรื้อถอนอาคาร และมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดยื่นขอรับใบอนุญาตรื้อถอนอาคารผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้ออกใบอนุญาตลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ อนุญาตให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคารบ้านแถวดังกล่าวและผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยรวม ๘ ห้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ นั้น เห็นว่า อาคารที่ผู้ร้องสอดขออนุญาตก่อสร้างตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่สีเหลืองตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่โดยที่ข้อ ๑๕ ของกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้ที่ดินบริเวณดังกล่าวให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยซึ่งไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง



หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและการสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนั้นในแต่ละบริเวณ โดยอาคารของผู้ร้องสอดมีพื้นที่เพียง ๔๑๖ ตารางเมตร มีความสูงจากระดับพื้นดิน ๑๒.๘๐ เมตร จึงไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีความสูงตั้งแต่ ๑๕ เมตร ขึ้นไป และมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป และไม่ใช่อาคารสูงที่มีความสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึ้นไป ตามคำนิยามข้อ ๕ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ และเมื่อพิจารณา รายละเอียดระยะห่างตามแผนผังบริเวณอาคาร ประกอบกับแบบแปลนพื้นที่ชั้นล่างถึงพื้นที่ชั้น ๔ ของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างแล้ว ด้านทิศใต้เป็นถนนสาธารณะระบุมความกว้าง ๖ เมตร แนวอาคารห่างแนวเขตถนนสาธารณะมีระยะน้อยที่สุด ๓ เมตร แนวอาคารจึงมีระยะร่นห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผังอาคารด้านทิศเหนือเป็นผนังทึบอยู่ห่างแนวเขตที่ดินเอกชนทางทิศเหนือมีระยะน้อยที่สุด ๑.๐๕ เมตร ผังอาคารด้านทิศตะวันออกมีประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ อยู่ห่างแนวเขตที่ดินผู้ฟ้องคดีทางทิศตะวันออกมีระยะห่างเท่ากัน ๓ เมตร และผังอาคารด้านทิศตะวันตกมีส่วนที่เป็นหน้าต่าง อยู่ห่างแนวเขตที่ดินเอกชนทางทิศตะวันตกมีระยะน้อยที่สุด ๓ เมตร และมีส่วนที่เป็นผนังทึบห่างแนวเขตที่ดินเอกชนทางทิศตะวันตกมีระยะน้อยที่สุด ๑.๐๔ เมตร จึงชอบด้วยข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น อาคารของผู้ร้องสอดจึงเป็นอาคารเพื่อการอยู่อาศัยที่สามารถสร้างในพื้นที่ดังกล่าวได้ โดยไม่ขัดต่อกฎกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของเจ้าของอาคารที่ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้แก่ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๔ ชั้น เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวม จึงชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปลอมให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคารบ้านแถวเดิมเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรหรือไม่นั้น เห็นว่า ในเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจพบว่าผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อเท็จจริงย่อมยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าการรื้อถอนได้กระทำตามหลักมาตรฐานวิชาการและหลักเกณฑ์



ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบที่จะต้องมีคำสั่งห้ามบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการรื้อถอนและจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามตามมาตรา ๔๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จนกว่าผู้ร้องสอดจะได้ยื่นคำขออนุญาตรื้อถอนอาคาร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพียงแต่มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการรื้อถอนอาคาร และคำสั่งให้ผู้ร้องสอดยื่นคำขอรับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร โดยไม่ได้มีคำสั่งห้ามบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการรื้อถอนและจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามตามมาตรา ๔๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ร้องสอดยังคงทำการรื้อถอนต่อไปย่อมเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หากมีความเสียหายจากการรื้อถอนเกิดขึ้นจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ร้องสอดโดยลำพัง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อที่จะให้ผู้ร้องสอดระงับการรื้อถอนอาคารอันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายตามฟ้องคดีนี้แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพียงแต่ละเลยต่อหน้าที่ในการมีคำสั่งห้ามตามมาตรา ๔๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงไม่ใช่เหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายแก่อาคารบ้านแกวของผู้ฟ้องคดีอันจะเป็นละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบใช้คำสั่งใหม่ทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๔๘/๒๕๖๕)

ข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า การก่อสร้างอาคารกรณีที่ดินของอาคารอยู่ห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบและต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผนังอาคารของผู้ร้องสอดด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทางด้านหน้ามีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินทางด้านหน้า ๐.๒๓ เมตร ส่วนทางด้านหลังมีระยะห่างจากเขตที่ดิน ๐.๒๐ เมตร ซึ่งแม้จะได้ก่อสร้างอาคารโดยมีลักษณะเป็นผนังทึบแล้วก็ตาม แต่ผนังของอาคารอยู่ห่างเขตที่ดินข้างเคียงของผู้ฟ้องคดีน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้ก่อสร้างอาคารพิพาทดังกล่าวขัดเขตที่ดิน ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ผู้ร้องสอดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลพันดอน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ร้องสอดซึ่งครอบครองที่ดินที่อยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร



ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารหลังใหม่เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย ซึ่งตามผังบริเวณแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคารระบุว่า ผนังของอาคารทางด้านหน้ามีระยะห่างจากเขตที่ดิน ๐.๗๓ เมตร ส่วนผนังของอาคารทางด้านหลังมีระยะห่างจากเขตที่ดิน ๐.๒๒ เมตร อาคารมีความสูง ๗.๙๗ เมตร ต่อมา ผู้ร้องสอดขอแก้ไขแบบแปลน และผังบริเวณผนังของอาคารด้านทิศใต้ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามการก่อสร้างจริง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ให้แก่ผู้ร้องสอด ซึ่งตามผังบริเวณแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว ระบุว่า อาคารพิพาทมีความสูง ๗.๙๗ เมตร และผนังของอาคารด้านทิศใต้ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ด้านหน้ามีระยะห่างจากเขตที่ดิน ๐.๒๐ เมตร ส่วนด้านหลังมีระยะห่างจากเขตที่ดิน ๐.๑๐ เมตร และเมื่อผู้ร้องสอดทำการก่อสร้างอาคารพิพาทแล้วเสร็จ ผนังของอาคารดังกล่าวด้านที่ติดกับที่ดินข้างเคียงของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นผนังทึบ ทางด้านหน้ามีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินทางด้านหน้า ๐.๒๓ เมตร ส่วนทางด้านหลังมีระยะห่างจากเขตที่ดิน ๐.๒๐ เมตร เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วเห็นว่าผนังของอาคารอยู่ห่างเขตที่ดินข้างเคียงของผู้ฟ้องคดีน้อยกว่า ๒ เมตร และไม่ปรากฏว่าในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ผู้ร้องสอดได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้ก่อสร้างอาคารพิพาทดังกล่าวขัดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อยกเว้นของแนวอาคาร และระยะต่าง ๆ ของอาคาร ที่กำหนดในข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคาร จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผังบริเวณแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทแล้วปรากฏว่า อาคารที่ผู้ร้องสอดขออนุญาตก่อสร้างดังกล่าวไม่มีลักษณะของการก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป และไม่มีผนังแบ่งระหว่างหน่วยของอาคารให้เป็นหลังหรือเป็นหน่วยแยกออกจากกัน คงมีเพียงการสร้างฝาเพื่อแบ่งพื้นที่กันเป็นห้องต่าง ๆ ในชั้น ๒ ของอาคารเท่านั้น ดังนั้น อาคารที่ผู้ร้องสอดขออนุญาตก่อสร้างจึงไม่ได้มีลักษณะเป็นตึกแถวหรือห้องแถวตามนิยามที่กำหนดในข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่จะนำหลักเกณฑ์หรือข้อยกเว้นของที่ว่างภายนอกอาคารที่เป็นห้องแถวหรือตึกแถวที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๔ วรรคหก ของกฎกระทรวงดังกล่าวมาใช้บังคับได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖๐/๒๕๖๕)



ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องมีทางที่สามารถเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ และทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะสำหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษนั้นต้องมีสภาพที่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกได้ตลอดตราบเท่าที่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษดำรงอยู่และระดับเพลิงสามารถเข้าออกได้สะดวก เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ใช้อาคารดังกล่าวให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดเพลิงไหม้ เมื่ออาคารพิพาทก่อสร้างลงบนที่ดินที่ไม่มีด้านหนึ่งด้านใดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร และยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนถึงบริเวณที่ตั้งของอาคารตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้ว่าผู้ก่อสร้างอาคารจะได้รับใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นทางผ่านก็ตาม แต่เป็นกรณีที่ไม่อาจกระทำได้ เนื่องจากเป็นการนำที่ดินมาใช้ผิดวัตถุประสงค์จากการเวนคืน และอยู่ภายใต้ข้อสงวนสิทธิ์ที่อาจถูกแก้ไขได้เสมอตามความจำเป็นแห่งกรณี จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าอาคารพิพาทมีทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะมีสภาพที่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกที่ระดับเพลิงสามารถเข้าออกได้สะดวกตลอดเวลาตราบเท่าที่อาคารสูงหรืออาคารพิพาทยังดำรงอยู่ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ และใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทรี ให้แก่ผู้ก่อสร้างอาคารจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการจัดการด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖ ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณซอยสุขุมวิท ๑๙ (ซอยวัฒนา) แยก ๒ ให้ดำเนินการช่วยเหลือในการฟ้องคดีกรณีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยผู้อำนวยการสำนักการโยธา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๙ ทวิ ฉบับลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และฉบับลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้บริษัท อ. (ผู้ร้องสอด)





ก่อสร้างและดัดแปลงอาคารในโครงการ อ. ที่ซอยสุขุมวิท ๒๑ หรือถนนอโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๔๕ เลขที่ดิน ๒๑๖๐ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๑ เลขที่ดิน ๒๑๒๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๒ เลขที่ดิน ๒๑๒๐ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๑๘๙ เลขที่ดิน ๒๑๖๑ ตำบลคลองเตยเหนือ อำเภอวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารชนิดตึก ๕๐ ชั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสิบหกเห็นว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากพื้นที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารไม่มีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ตามข้อ ๒ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และผู้ร้องสอดได้ก่อสร้างและดัดแปลงอาคารทับทางสาธารณประโยชน์ ซอยสุขุมวิท ๑๙ แยก ๒ ซึ่งคั่นอยู่ระหว่างแนวเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๑ เลขที่ดิน ๒๑๒๒ กับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๒ เลขที่ดิน ๒๑๒๐ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์ดังกล่าว เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายแล้วเห็นว่า ที่ดินของผู้ร้องสอดจำนวน ๓ แปลง ได้แก่ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๔๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๒ ซึ่งผู้ร้องสอดประสงค์ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษในโครงการ อ. ของผู้ร้องสอด ไม่มีเขตที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคารด้านหนึ่งด้านใดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร และยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนถึงบริเวณที่ตั้งของอาคาร เพื่อสามารถใช้เป็นทางเข้าออกของรถดับเพลิงได้โดยสะดวกตามข้อ ๒ วรรคสอง และวรรคสาม ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะได้อนุญาตให้ผู้ร้องสอดใช้ประโยชน์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๑๘๙ บางส่วน ขนาดกว้าง ๑๓ เมตร เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสุขุมวิท ๒๑ หรือถนนอโศกมนตรีอันเป็นทางสาธารณะ แต่ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่ รฟม. ได้มาจากการเวนคืนซึ่งมีวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษตามโครงการรถไฟฟ้ามหานครระยะแรก รฟม. ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องนำที่ดินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกาการที่ รฟม. นำที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๑๘๙ ขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ที่ได้มาจากการเวนคืนไปอนุญาตให้ผู้ร้องสอดใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสุขุมวิท ๒๑ หรือถนนอโศกมนตรี เพื่อประโยชน์





ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๔๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดินเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ในโครงการ อ. ของผู้ร้องสอด อันเป็นประโยชน์แก่กิจการของผู้ร้องสอดเท่านั้น มิใช่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ รพม. และวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน การอนุญาตของ รพม. เช่นว่านี้ จึงมีอรรถกระทำได้อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากข้อกำหนดในใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นทางผ่าน เลขที่ รพม ๐๑๒/๑๑๓๕ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ประกอบกับข้อสงวนสิทธิ์ซึ่งแนบท้ายใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว เห็นได้ว่า การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๑๘๙ ขนาดกว้าง ๑๓ เมตร ของ รพม. เป็นทางเข้าออกนั้นอยู่ภายใต้ข้อสงวนสิทธิ์ที่อาจถูกเปลี่ยนแปลง แก้ไขได้เสมอตามความจำเป็นแห่งกรณี จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะดังกล่าวมีสภาพที่สามารถใช้เป็นทางเข้าออกที่ระดับเพลิงสามารถเข้าออกได้สะดวกตลอดเวลาตราบเท่าที่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามโครงการ อ. ของผู้ร้องสอดยังดำรงอยู่ ย่อมทำให้ที่ดินของโครงการ อ. ไม่มีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ตามข้อ ๒ วรรคสอง และวรรคสาม ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐)ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ฉบับลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และฉบับลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ตริ ฉบับลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ฉบับแก้ไข และฉบับลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้แก่ผู้ร้องสอด จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนประเด็นที่ผู้ร้องสอดก่อสร้างและดัดแปลงอาคารในโครงการ อ. ทับทางสาธารณประโยชน์ ซอยสุขุมวิท ๑๙ แยก ๒ หรือไม่ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เขตติดต่อระหว่างที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๑ กับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๕๒ ไม่มีทางสาธารณประโยชน์ตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑๕ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๖ กล่าวอ้าง ผู้ร้องสอดจึงมิได้ก่อสร้างและดัดแปลงอาคารในโครงการ อ. ทับทางสาธารณประโยชน์ ซอยสุขุมวิท ๑๙ แยก ๒ อันจะเป็นการต้องห้ามตามข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อผู้ร้องสอดมิได้ก่อสร้างและดัดแปลงอาคารในโครงการ อ. ทับทางสาธารณประโยชน์ ซอยสุขุมวิท ๑๙ แยก ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาทางสาธารณประโยชน์ ซอยสุขุมวิท ๑๙ แยก ๒ ตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และมาตรา ๖๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อส. ๑๘๘/๒๕๖๖)

๑.๓ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร

๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยรุกล้ำที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืน กฎหมาย

เมื่ออาคารพิพาทมีลักษณะเป็นตึกแถว มีการก่อสร้างกำแพงกันแบ่งแนวเขต อาคารแต่ละคูหาในบริเวณที่ว่างด้านหลังอาคาร และเว้นระยะห่างด้านข้างอาคารกับเขตที่ดินข้างเคียง น้อยกว่า ๒ เมตร อันเป็นการก่อสร้างที่ฝ่าฝืนข้อ ๓๔ วรรคสอง และวรรคหก ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เจ้าของอาคารแก้ไข อาคารพิพาทให้ถูกต้องตามกฎหมาย กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องปฏิบัติ

โดยที่ข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ให้นิยามของคำว่า “ตึกแถว” หมายความว่า อาคาร ที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา และประกอบด้วย วัสดุก่อสร้างทนไฟเป็นส่วนใหญ่ และข้อ ๓๔ วรรคหก กำหนดว่า ห้องแถวหรือตึกแถวที่มีด้านข้าง ไกลเขตที่ดินของผู้อื่นต้องมีที่ว่างระหว่างด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวกับเขตที่ดินของผู้อื่นนั้น



กว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร เว้นแต่ห้องแถวหรือตึกแถวที่ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นที่ไม่มากกว่าพื้นที่ของอาคารเดิมและความสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารหลังที่ ๑ มีจำนวน ๔ คูหา แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารแต่ละคูหา แยกจากกัน และไม่ได้ยื่นคำขอในคราวเดียวกัน แต่เมื่อผังบริเวณโดยสังเขปแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคารระบุว่าจะมีการใช้ผนังอาคารร่วมกันในแต่ละคูหาของอาคาร อีกทั้ง ลักษณะของอาคาร คูหาที่ ๑ ถึงคูหาที่ ๔ ที่จะก่อสร้างตามผังบริเวณโดยสังเขป เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) จำนวน ๓ ชั้น มีขนาดเท่ากันทั้งสี่คูหา และมีการก่อสร้างต่อเนื่องกันทั้งสี่คูหาในคราวเดียวกัน โครงสร้างของอาคารมีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา ซึ่งเป็นผนังอาคารที่ขอใช้ร่วมกัน และประกอบด้วย วัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีเจตนาที่จะก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกันและขนาดเท่ากันต่อเนื่องกันไปทั้งสี่คูหา ดังนั้น อาคาร ค.ส.ล. หลังที่ ๑ จึงมีลักษณะเป็นตึกแถวตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ต่อมา เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ตรวจสอบพบว่า คูหาที่ ๑ ของอาคารหลังที่ ๑ ก่อสร้างไม่เป็นไปตามผังบริเวณที่ได้รับอนุญาต โดยผนังด้านข้างของอาคารห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และไม่ได้ก่อสร้างเป็นผนังทึบ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงได้มีคำสั่งแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามผังบริเวณที่ได้รับอนุญาต หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบการแก้ไขอาคารตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังไม่ได้แก้ไขผนังของอาคารดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง คำสั่งห้ามใช้อาคาร และคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้แก้ไขอาคารให้เป็นไปตามผังบริเวณที่ได้รับอนุญาต โดยเว้นระยะห่างด้านข้างของอาคารถึงเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้มีความกว้างลดหลั่นกันไปจาก ๑๒๕-๖๐ เซนติเมตร แต่ไม่ถึง ๒ เมตร จึงเป็นการก่อสร้างที่ฝ่าฝืนข้อ ๓๔ วรรคหก ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ส่วนการก่อสร้างกำแพงกั้นแบ่งแนวเขตอาคารแต่ละคูหาในบริเวณที่ว่างด้านหลังอาคารหลังที่ ๒ และหลังที่ ๓ นั้น โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งบัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต... และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓๔ วรรคสอง กำหนดว่า ห้องแถว



หรือตึกแถวต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เพื่อใช้ติดต่อกันโดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารที่ยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่การสร้างบันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่ยื่นล้ำไม่เกิน ๑.๔๐ เมตร และวรรคห้า กำหนดว่า ที่ว่างตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม จะก่อสร้างอาคาร ร้ว กำแพง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใด หรือจัดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ ที่พักผ่อนหย่อน หรือที่พักรวมมูลฝอยไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารหลังที่ ๒ และหลังที่ ๓ ที่มีการก่อสร้างอาคารต่อเนื่องกันเป็นแถวยาว อันมีลักษณะเป็นตึกแถว มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูลาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งกฎหมายควบคุมอาคารกำหนดให้บริเวณด้านหลังอาคารเป็นที่ว่าง กรณีจึงเป็นการก่อสร้างที่ฝ่าฝืนข้อ ๓๔ วรรคสอง และวรรคห้า ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน และเป็นการก่อสร้างอาคารผิดไปจากแผนผังบริเวณและแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต อันเป็นการก่อสร้างโดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหลังที่ ๑ คูหาที่ ๑ อาคารหลังที่ ๒ และอาคารหลังที่ ๓ แก้ไขอาคารพิพาทให้ถูกต้องตามกฎหมาย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แม้จะได้มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว แต่ก็ยังคงมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามนัยมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๔๔/๒๕๖๖)

**๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างอาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๑.๓.๔ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ**

โดยที่มาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่าการจะใช้บังคับกฎหมายควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัตินี้ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยมีกรณียกเว้นไม่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา คือ เขตท้องที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือเขตท้องที่ที่ได้เคยมีการประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดยไม่ต้องตรา



เป็นพระราชกฤษฎีกา รวมถึงกรณีที่เป็นการก่อสร้างอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงแรมสรรพ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่เจ้าของอาคารยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพาทยังไม่ปรากฏว่ามีการตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตพื้นที่ปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น อีกทั้ง อาคารพิพาทมีความสูงไม่เกิน ๒๓ เมตร ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นอาคารสูงตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา ๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมไม่มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมการก่อสร้างและสั่งให้ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารพิพาท

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งมีแนวเขตที่ดินทางด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินของนาย จ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยื่นคำร้องทั่วไปต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ๓ คูหา สูงประมาณ ๑๐ เมตร ในท้องที่ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยได้รับหนังสือรับรองลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการก่อสร้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียง ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งระงับการก่อสร้างและรื้อถอนอาคารดังกล่าวบางส่วนที่อยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยให้ผนังของอาคารมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพาทไม่ปรากฏว่ามีการตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตพื้นที่ปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแม้ต่อมาจะมีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลให้เขตพื้นที่ปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตาม แต่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือรับรองลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้ว จึงถือว่าในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพาท ยังไม่มีการประกาศให้ใช้บังคับ



ผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองในเขตพื้นที่ปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อีกทั้ง อาคารพิพาทที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการก่อสร้างมีความสูงประมาณ ๑๐ เมตร ซึ่งไม่เกิน ๒๓ เมตร อาคารดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นอาคารสูงตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา ๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมการก่อสร้าง และสั่งให้ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ระงับการก่อสร้างอาคารและรื้อถอนอาคารบางส่วนที่ปลูกสร้างขัดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงถือไม่ได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๐๗/๒๕๖๕)

ข้อ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ผนังของอาคารที่อยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงน้อยกว่า ๒ เมตร แต่ไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการก่อสร้างอาคารได้เว้นแนวร่นอาคารด้านทิศเหนือให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงเพียง ๑ เมตร ซึ่งไม่ตรงกับแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตที่ระบุว่า มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงเกินกว่า ๒ เมตร แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีคำสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อให้แก้ไขแบบแปลนจากเดิมให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียง ๑ เมตร แต่ไม่ได้มีคำสั่งให้เจ้าของอาคารแก้ไขอาคารด้านที่ติดกับแนวเขตที่ดินดังกล่าวเป็นผนังทึบด้วย กรณีจึงถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

คดีนี้ผู้อำนวยการเขตจตุจักร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ นาง น. (ผู้ร้องสอด) เพื่อก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น โดยแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตระบุว่าแนวร่นอาคารด้านทิศเหนือมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงซึ่งเป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๒.๐๒ เมตร แต่ในการก่อสร้างจริงปรากฏว่า ผนังอาคารของผู้ร้องสอดด้านที่ติดกับบ้านของผู้ฟ้องคดี





มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพียง ๑ เมตร ซึ่งไม่ตรงกับแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ทั้งยังมีช่องแสงที่ผนังอาคารชั้นสองด้านที่ติดกับบ้านของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งกำหนดให้อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผนังของอาคารอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการก่อสร้างเป็นผนังทึบตามข้อ ๕๐ วรรคสองของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร และอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยให้แก้ไขแบบแปลนจากเดิมที่มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๒.๐๒ เมตร ให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ๑ เมตร เพื่อตรงกับสภาพความเป็นจริง แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขอาคารด้านที่ติดกับบ้านของผู้ฟ้องคดีโดยก่อสร้างเป็นผนังทึบตามข้อ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยปล่อยให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างซึ่งมีผนังของอาคารห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีน้อยกว่า ๒ เมตร และไม่ก่อสร้างเป็นผนังทึบ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวงข้างต้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๙๕/๒๕๖๕)





## ๑.๔ ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ

### ๑.๔.๑ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีได้บัญญัตินิยามของคำว่า กั้นสาด เอาไว้ การพิจารณาว่าเป็นกั้นสาดหรือระเบียงจึงต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป ขึ้นอยู่กับลักษณะ ใช้สอยเป็นสำคัญ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าพื้นที่กั้นสาดด้านทิศใต้ที่ติดกับแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีได้ออกแบบให้เป็นระเบียง โดยเป็นการก่อสร้างที่ไม่มีประตูดังแต่ต้นในด้านนั้น ของอาคารเพื่อไม่ให้ผู้พักอาศัยออกไปในพื้นที่ส่วนของกั้นสาดได้ ประกอบกับได้ยกขอบหน้าต่างให้สูงขึ้นจากพื้นเป็น ๐.๙๐ เมตร เพื่อให้ผู้พักอาศัยบางรายปีนออกไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย และระยะห่างระหว่างอาคารที่ก่อสร้างด้านที่ติดกับแนวเขตที่ดินถึงแนวรั้วของโครงการ รวมทั้ง ระยะห่างจากปลายกั้นสาดถึงช่องเปิดและจากช่องเปิดถึงด้านชิดที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีระยะห่าง ตามที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดไว้แล้ว การที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบรับรองการก่อสร้างอาคาร และให้รื้อถอน แก้ไข ดัดแปลงอาคารดังกล่าว จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท พ. จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผ่านผู้อำนวยการ เขตคลองเตย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งตามแบบแปลนแจ้งการก่อสร้างอาคารด้านทิศใต้ที่ติดกับแนวเขต ที่ดินของผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่ชั้นที่ ๒ ถึงชั้นที่ ๘ ได้ออกแบบให้เป็นกั้นสาดใช้เป็นทิวาแอร์ ผังห้องพัก กับกั้นสาดมีหน้าต่าง ส่วนปลายกั้นสาดมีราวกันตก เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตรวจสอบอาคารหลังดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ จึงได้ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การก่อสร้าง อาคารดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ไม่ถูกต้องตามข้อ ๕๔ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้ก่อสร้างเป็นระเบียง หรือใช้พื้นที่กั้นสาด เป็นระเบียง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบรับรองการก่อสร้างอาคาร และให้รื้อถอน แก้ไข ดัดแปลงอาคารชั้นที่ ๓ ถึงชั้นที่ ๘ บริเวณระเบียง ผัง และสิ่งปลูกสร้างอาคารชุด ด้านที่ติดกับเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเห็นได้ว่า



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้มีการแก้ไขตัวอาคารจากเดิมที่มีขอบหน้าต่างสูงจากพื้น ๐.๔๐ เมตร เป็นยกขอบหน้าต่างให้สูงขึ้นจากพื้น ๐.๙๐ เมตร เพื่อไม่ให้ผู้พักอาศัยออกไปบริเวณกันสาดได้ การที่ขอบหน้าต่างสูงขึ้นจากพื้น ๐.๙๐ เมตร ไม่มีประตูทางออก การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะป็นออกทางหน้าต่างซึ่งสูงจากพื้นเป็นระยะ ๐.๙๐ เมตร เพื่อไปใช้สอยบริเวณด้านนอกย่อมมิใช่การใช้สอยโดยปกติของบุคคลทั่วไป แต่อาจมีผู้พักอาศัยในห้องชุดบางรายกระทำการดังกล่าวก็ไม่อาจนำมาเป็นเหตุทั่วไปเพื่อที่จะอ้างว่าบริเวณกันสาดเป็นระเบียบไปได้ และผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดก็ได้มีหนังสือถึงเจ้าของห้องชุดชั้นที่ ๓ ถึงชั้นที่ ๘ ด้านทิศใต้ ซึ่งติดกับแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีแจ้งกำชับเจ้าของห้องชุดดังกล่าวให้ทราบอีกครั้งว่าพื้นที่กันสาดแต่ละห้องเป็นพื้นที่ส่วนกลาง นิติบุคคลให้ใช้เป็นที่วางแอร์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ประกอบกับตามบันทึกข้อความสำนักการโยธา (กองควบคุมอาคาร) ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ถึงปลัดกรุงเทพมหานคร มีใจความว่า กรณีที่สำนักการโยธา ได้มีความเห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์ว่าส่วนของอาคารที่จะถือว่ามีลักษณะเป็นกันสาดโดยเฉพาะส่วนของกันสาดที่มีระยะห่างจากเขตที่ดินเอกชนน้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร หรือ ๓.๐๐ เมตร เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยมาทำเป็นระเบียบในภายหลังนั้น เห็นควรกำหนดให้หน้าต่างที่เปิดสู่กันสาดต้องมีผนังสูงจากพื้นอาคารไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร ซึ่งผนังกระจกของอาคารชุดด้านติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีผนังสูงจากพื้นอาคารไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ เมตร จึงเห็นได้ว่าพื้นที่กันสาดด้านทิศใต้ที่ติดกับแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีมิได้ออกแบบให้เป็นระเบียบแต่อย่างใด นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็มีได้บัญญัตินิยามของคำว่ากันสาดเอาไว้ การพิจารณาว่าเป็นกันสาดหรือระเบียบจึงต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป ขึ้นอยู่กับลักษณะใช้สอยเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามแบบแปลนการก่อสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกใบรับรองการก่อสร้างเห็นได้ว่าในชั้นที่ ๓ ถึงชั้นที่ ๘ ด้านทิศใต้ซึ่งติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้น ส่วนที่เป็นกันสาดชั้นที่ ๓ ถึงชั้นที่ ๗ มีขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ชั้นที่ ๘ กว้าง ๑ เมตร ปลายกันสาดมีราวกันตกซึ่งเป็นส่วนตกแต่งของอาคาร โดยขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ นั้น กันสาดชั้นที่ ๓ ถึงชั้นที่ ๘ ด้านทิศใต้ซึ่งติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างเป็นหน้าต่างอยู่แล้ว การก่อสร้างในส่วนนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ จึงเป็นการก่อสร้างที่ไม่มีประตูดั้งแต่ต้นในด้านนั้นของอาคาร เพื่อไม่ให้ผู้พักอาศัยออกไปในพื้นที่ส่วนของกันสาดได้ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ ได้ยกขอบหน้าต่างให้สูงขึ้นจากพื้นเป็น ๐.๙๐ เมตร เพื่อมิให้ผู้พักอาศัยบางรายป็นออกไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย และสอดคล้องกับบันทึกข้อความของสำนักการโยธา (กองควบคุมอาคาร) ข้างต้น ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าการก่อสร้างอาคารพิพาทในคดีนี้มีระยะห่างระหว่างอาคารที่ก่อสร้างด้านที่ติดกับแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีถึงแนวรั้วของโครงการ จำนวน ๒.๒๐ เมตร และระยะห่างจากปลายกันสาดถึงช่องเปิด



จำนวน ๑.๑๒ เมตร ซึ่งจากช่องเปิดถึงด้านชิดที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีระยะห่างรวม ๓.๓๒ เมตร ซึ่งไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จึงเป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบรับรองการก่อสร้างอาคาร และให้รื้อถอน แก้ไข ดัดแปลง อาคารชั้นที่ ๓ ถึงชั้นที่ ๘ ของอาคารชุด จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๓/๒๕๖๕)

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบว่าการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารพิพาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบ้านแถวไม่เป็นไปตามข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยบริเวณที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารด้านทิศเหนือมีระยะร่นกว้างเพียง ๑.๘๐ เมตร เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกคำสั่งให้ผู้ที่เป็นเจ้าของอาคารคนปัจจุบันดำเนินการกับอาคารดังกล่าว อันได้แก่ คำสั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร คำสั่งห้ามมิให้ใช้หรือเข้าไปในส่วนที่ก่อสร้างผิดแบบแปลน คำสั่งให้ยื่นคำขออนุญาตดัดแปลงอาคาร และคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้อง แม้เจ้าของอาคารจะซื้อมาจากเจ้าของเดิมโดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารดังกล่าวก็ตาม

โดยที่ข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้บ้านแถวต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ดังนั้น เมื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้มีหนังสือร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่ามีการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น ๘ คูหา เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย (บ้านแถว) โดยไม่ถูกต้องตามแผนผังบริเวณและแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า อาคารดังกล่าวมีการก่อสร้างผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ทั้งยังไม่เป็นไปตามข้อ ๓๖ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เนื่องจากบริเวณที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารด้านทิศเหนือมีระยะร่นกว้างเพียง ๑.๘๐ เมตร อันเป็น



การกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ซื้ออาคารในกลุ่มอาคารพิพาทมาจากเจ้าของเดิมจำนวน ๑ คูหา โดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การก่อสร้างต่อเติมอาคารดังกล่าวก็ตาม แต่ในขณะที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบว่าอาคารดังกล่าวมีการก่อสร้างต่อเติมฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารและห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนของอาคารในส่วนที่ต่อเติมโดยมิได้รับอนุญาตได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งมีอำนาจที่จะพิจารณาว่าการก่อสร้างต่อเติมด้านหลังของอาคารเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือไม่ แล้วดำเนินการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาต หรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามมาตรา ๔๑ หรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แล้วแต่กรณีต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีคำสั่ง จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร คำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนี้ในส่วนที่ก่อสร้างผิดแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจนกว่าจะได้จัดการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง โดยจัดให้มีพื้นที่ว่างด้านหลังอาคารไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คำสั่งทั้งสามฉบับจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทำนองเดียวกันกับเหตุผลในการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ส่วนสิทธิโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จะใช้กับกรณีที่คู่กรณีมีสิทธิตามกฎหมายและคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกระทบต่อสิทธิดังกล่าว แต่กรณีนี้เป็นการก่อสร้างอาคารฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมายอย่างชัดแจ้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงใช้อำนาจทางปกครองบังคับกับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเพื่อให้กระทำการตามที่กฎหมายกำหนด หรือละเว้นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว กรณีย่อมมิใช่คำสั่งทางปกครองที่อาจกระทบถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ต้องให้มีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ



และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๗๗/๒๕๖๕)

การต่อเติมโดยการเพิ่มจำนวนชั้นของอาคารจากอาคาร ๒ ชั้น เป็น ๓ ชั้น ๓ ชั้นครึ่ง หรือ ๔ ชั้น ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง การลดหรือการขยายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๑ (๑) ถึง (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่ใช่ว่าเป็นการซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิมตามความหมายของคำว่า “ซ่อมแซม” ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ถือเป็นการ “ดัดแปลง” ตามที่บัญญัติไว้ในมาตราเดียวกัน ซึ่งการดัดแปลงอาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อเจ้าของอาคารได้ต่อเติมเพิ่มจำนวนชั้นของอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีย่อมเป็นการดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งเป็นกรณีที่สามรถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้โดยไม่จำเป็นต้องรื้อถอนอาคารออกทั้งหมด เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ให้ความหมายของคำว่า “ดัดแปลง” ไว้ว่า หมายถึง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้ว ให้ผิดไปจากที่เดิม และมีใช้การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่กำหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งได้ให้ความหมายของคำว่า “ซ่อมแซม” ไว้ว่า หมายถึง ซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม ประกอบกับข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า การกระทำดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร คือ (๑) การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารโดยใช้วัสดุ ขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม เว้นแต่การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (๒) การเปลี่ยนแปลงส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่นซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ (๓) การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ (๔) การลดหรือการขยาย



เนื้อที่ของพื้นที่ใด ให้มีเนื้อที่น้อยลงหรือมากขึ้น รวมกันไม่เกินห้าตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน หรือ (๕) การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคา ให้มีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันไม่เกินห้าตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายช่างโยธา ๖ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางรัก ได้ออกไปตรวจอาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมมีสภาพเป็นอาคาร ๒ ชั้น พบว่ามีการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต คือ ๑) ชนิดดัดแปลงเพิ่มชั้นที่ ๓ สูงประมาณ ๓ เมตร จำนวน ๑ แห่ง และ ๒) ชนิดดัดแปลงเพิ่มชั้นที่ ๔ (๓ ชั้นครึ่ง) สูงประมาณ ๓ เมตร จำนวน ๑ แห่ง หลังจากนั้น ผู้อำนวยการเขตบางรัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งสามฉบับ ดังนี้ ๑) คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดัดแปลงอาคารชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ ๒) คำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารส่วนที่ดัดแปลง และ ๓) คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้อง และให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารภายในสามสิบวัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่อเติมอาคารจากเดิม ๒ ชั้น ให้เป็นอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น หรือ ๓ ชั้นครึ่ง ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง การลดหรือการขยายอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ ๑ (๑) ถึง (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และไม่ใช่เป็นเพียงการซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม การเปลี่ยนแปลงต่อเติมอาคารพิพาทโดยการเพิ่มชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ หรือชั้น ๓ ครึ่ง จึงเป็นการดัดแปลงอาคารที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อการดัดแปลงอาคารพิพาทดังกล่าวไม่ได้รับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีย่อมเป็นการดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดัดแปลงอาคารพิพาท และห้ามผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการดัดแปลง ตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดัดแปลงอาคารพิพาท และคำสั่งที่ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารส่วนที่ดัดแปลง จึงชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการดัดแปลงอาคารพิพาทโดยการเพิ่มหรือต่อเติมอาคารเดิมจาก ๒ ชั้น เป็น ๔ ชั้น หรือ ๓ ชั้นครึ่ง โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้โดยไม่จำเป็นต้องรื้อถอนอาคารพิพาทออกทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารพิพาทให้ถูกต้องและให้ยื่นขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารพิพาทดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดได้ตามมาตรา ๔๐ (๓) ประกอบกับมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า อาคารพิพาทมีการดัดแปลง





เป็นอาคารหลังเดียวกัน โดยแต่ละชั้นมีช่องเปิดเชื่อมติดต่อกับอาคาร ๔ ชั้น ของผู้ฟ้องคดีอีกแห่ง ที่อยู่ด้านหลัง ซึ่งหากเป็นไปโดยวัตถุประสงค์ที่จะใช้อาคารพิพาทเป็นหลังเดียวกันกับอาคารด้านหลัง ก็จะต้องขออนุญาตดัดแปลงเพื่อเชื่อมต่อกับอาคาร ๔ ชั้นดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารเฉพาะอาคารพิพาทซึ่งอยู่ด้านหน้า แต่เพียงแห่งเดียว โดยไม่ได้พิจารณาอาคาร ๔ ชั้น ซึ่งอยู่ต่อเนื่องด้านหลังอาคารพิพาทไปด้วย จึงเป็นคำสั่งที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนแล้วพิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๔๖/๒๕๖๖)

**๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น**

เมื่อที่ดินที่ก่อสร้างอาคารพิพาทเป็นที่ขายตลิ่ง อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือที่สาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ปัจจุบันสภาพที่ดินเปลี่ยนแปลงไปไม่มีสภาพเป็นที่ขายตลิ่ง และผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับรัฐได้ จึงเป็นการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารพิพาทภายในระยะเวลาที่กำหนด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิซึ่งตั้งอยู่ระหว่างถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนพนักันแก่น้ำชี) กับแม่น้ำชี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และได้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้างประมาณ ๖ เมตร ยาวประมาณ ๖ เมตร และรั้วสังกะสี ความยาว ๑๕ เมตร ในที่ดินดังกล่าว โดยที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารและรั้วสังกะสีอยู่ระหว่างหลักเขตของกรมเจ้าท่า (กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี) ที่ปักเลียบไปกับแนวถนนสาธารณประโยชน์ (ถนนพนักันแก่น้ำชี) พากทิศตะวันตกที่ติดกับลำน้ำชี ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ขายตลิ่ง ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือที่สาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแม้ปัจจุบันสภาพที่ดินเปลี่ยนแปลงไปไม่มีสภาพเป็นที่ขายตลิ่ง และผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ไม่อาจยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับรัฐได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๓๐๕ และมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดี





ก่อสร้างอาคารและรั้วสังกะสีโดยไม่ได้รับใบอนุญาตการก่อสร้างจากนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือแจ้งการก่อสร้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นการก่อสร้างโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีอำนาจออกคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารตามมาตรา ๔๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยที่ที่ดินอันเป็นที่ตั้งอาคารของผู้ฟ้องคดี เป็นที่ขายติ่งซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือที่สาธารณประโยชน์ จึงเป็นการก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารหรือถอนอาคารภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ (๓) ประกอบกับมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหรือถอนอาคารไปแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง จึงเป็นการออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย และการที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๘๑/๒๕๖๕)

การจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์ย่อมมีผลให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้ทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวจะมีประชาชนใช้ประโยชน์หรือไม่ก็ตาม แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการถอนสภาพตามกฎหมาย ที่ดินดังกล่าวก็ยังคงมีสภาพเป็นทางสาธารณประโยชน์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าอาคารพิพาทก่อสร้างบนทางสาธารณประโยชน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การกระทำดังกล่าวเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารพิพาทออกไปจากทางสาธารณประโยชน์ได้



ผู้ฟ้องคดีเป็นทายาทโดยธรรมของนาง อ. เจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๓๒๕ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๔ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยในขณะที่นาง อ. ยังมีชีวิต นายกเทศมนตรีนครเชียงราย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งให้นาง อ. รื้อถอนอาคารโครงเหล็กชั้นบนทางสาธารณประโยชน์ออกทั้งหมด เนื่องจากนาง อ. เจ้าของอาคารไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและการกระทำนั้นไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีคำสั่งห้ามมิให้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวทั้งหมด นาง อ. อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพิพาทแล้วตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ๐๖๒/๒๕๕๘ และอาคารดังกล่าวมิได้ปลูกสร้างบนทางสาธารณประโยชน์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่รื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ และคำสั่งที่ห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภัยอันตรายตามมาตรา ๔๐ (๒) ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ใบอนุญาตดังกล่าวเป็นการอนุญาตให้บริษัท ว. ก่อสร้างอาคารพาณิชย์กรรม ชนิด ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า ในที่ดินของนาย ท. และนาง อ. ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๐-๒๐๒๓๔ แต่อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นอาคารที่มีประเภทและขนาดแตกต่างจากอาคารพิพาทของนาง อ. โดยสิ้นเชิง จึงรับฟังเป็นที่ยุติว่า นาง อ. ก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่วนกรณีที่กล่าวว่า นาง อ. ก่อสร้างอาคารรुक้าที่สาธารณะนั้น เดิม นาย ก. ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๖๑<sup>๗</sup>/<sub>๑๐</sub> ตารางวาเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ จากนั้น เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๒๕ นาย ก. ได้จดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมออกเป็นแปลงย่อยอีกจำนวน ๒๐ แปลง ซึ่งรวมถึงโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๓๒๕ และในวันเดียวกันนั้น นาย ก. ได้จดทะเบียนแบ่งหักที่ดิน เนื้อที่ ๓ งาน ๑๙<sup>๓</sup>/<sub>๑๐</sub> ตารางวา เป็นทางสาธารณประโยชน์ทำให้โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔ ซึ่งเป็นแปลงคงเหลือเนื้อที่ ๑๘<sup>๕</sup>/<sub>๑๐</sub> ตารางวา ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ นาง อ. ได้ซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๓๒๕ นอกจากนี้ นาง อ. ได้ซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๔ จากเจ้าของที่ดินรายอื่นด้วย จากข้อเท็จจริงข้างต้นเห็นได้ว่า นาง อ. ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวภายหลังจากที่นาย ก. จดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว



แต่กรณีที่รูปแผนที่ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๑-๒๐๒๓๔ มาตรฐาน ๑ ต่อ ๕๐๐ ไม่ได้ระบุว่า มีพื้นที่ส่วนใดติดทางสาธารณประโยชน์ เนื่องจากโฉนดที่ดินดังกล่าวออก ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ ก่อนที่นาย ก. จะจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔ เป็นทางสาธารณประโยชน์ แต่เมื่อมีการรังวัดแบ่งแยกที่ดินและจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๒๕ แล้ว ตามที่จำลองแผนที่ มาตรฐาน ๑ ต่อ ๕๐๐ แนบท้ายโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔ จึงปรากฏให้เห็นว่า ที่ดินส่วนที่มีใช้ที่ดินที่ออกโฉนดใหม่และที่ดินคงเหลือในแปลงดังกล่าว คือ ที่ดินที่ถูกแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์ทั้งหมด การที่นาย ก. จดทะเบียนแบ่งหักที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔ เป็นทางสาธารณประโยชน์เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๒๕ ย่อมมีผลให้ที่ดินดังกล่าวตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีไว้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้ทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวจะมีประชาชนใช้ประโยชน์หรือไม่ก็ตาม แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการถอนสภาพตามกฎหมาย ที่ดินดังกล่าวก็ยังคงมีสภาพเป็นทางสาธารณประโยชน์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามสำเนาระวางแผนที่ มาตรฐาน ๑ ต่อ ๑,๐๐๐ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างส่งเป็นพยานหลักฐานต่อศาลว่า อาคารพิพาทของนาง อ. ก่อสร้างบนที่ดินซึ่งตั้งอยู่ระหว่างที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๒๓๔ กับโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๓๒๕ ซึ่งตำแหน่งที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินตามที่จำลองแผนที่แนบท้ายโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๔ รูปแผนที่ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๓๒๕ และระวางแผนที่ มาตรฐาน ๑ ต่อ ๑,๐๐๐ ระบุต้องตรงกันว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์ จึงรับฟังเป็นที่ยุติว่า นาง อ. ก่อสร้างอาคารพิพาทบนทางสาธารณประโยชน์ โดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นการก่อสร้างรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ การกระทำของนาง อ. จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และขัดต่อข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อีกทั้ง การกระทำดังกล่าวเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้นาง อ. รื้อถอนอาคารพิพาทออกไปจากทางสาธารณประโยชน์ได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งให้รื้อถอนอาคารออกทั้งหมด จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๑๗/๒๕๖๖)



เมื่ออาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีก่อสร้างบนทางสาธารณประโยชน์ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงขัดต่อข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร และให้รื้อถอนอาคารพิพาทได้

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง ก. (ผู้ฟ้องคดี) ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ถนนราชเชียงใหม่ ซอย ๒ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีเอกสารสิทธิ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือมีการแจ้งต่อนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามผลการรังวัดสอบเขตว่า อาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีก่อสร้างบนทางสาธารณประโยชน์ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่ปรากฏว่าที่ดินบริเวณดังกล่าวได้ถูกถอนสภาพจากการเป็นทางสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแล้วแต่อย่างใด แม้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าที่ดินอันเป็นที่ตั้งอาคารพิพาทเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต่อเนื่องจากบิดาของผู้ฟ้องคดีมาเป็นเวลานาน แต่การครอบครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันไม่ว่าจะได้ครอบครองมาเป็นระยะเวลาานเพียงใดก็มีอาจที่จะยกอายุความขึ้นต่อสู้กับรัฐเพื่อให้ตนมีสิทธิครอบครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นได้ตามนัยมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารพิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และอาคารดังกล่าวก่อสร้างรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาทางสาธารณประโยชน์นั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงขัดต่อข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กำหนดว่า การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารจะต้องไม่ล้ำเข้าไปในที่สาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้น และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร และให้รื้อถอนอาคารพิพาทได้ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒



ส่วนการออกทะเบียนบ้านเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยกำหนดให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทำทะเบียนบ้านไว้ทุกบ้าน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจสอบทางทะเบียนราษฎรเท่านั้น มิได้ก่อให้เกิดสิทธิในที่ดินแต่อย่างใด และกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระภาษีโรงเรือนให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ตลอดมา ก็เป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ เพื่อนำภาษีที่จัดเก็บไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งโรงเรือนหรือที่ดินนั้นตั้งอยู่เท่านั้น ทะเบียนบ้านและหลักฐานการชำระภาษีโรงเรือนจึงมิใช่เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะครอบครองและอยู่อาศัยในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๐๘/๒๕๖๖)

๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๒. การผังเมือง

ที่ดินพิพาทถูกแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้เป็นที่ดินเขตสีเขียวเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยการโรงแรม เมื่อข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินมาเพื่อก่อสร้างโรงแรม โดยเป็นการดำเนินการก่อนวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับ การดำเนินการดังกล่าวย่อมถือได้ว่าเป็นกรณีได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงแรมพิพาทได้ต่อไปโดยไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่อย่างใด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๓๐ และเลขที่ ๖๑๑๙๙ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งความประสงค์



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕๕

ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม ๑,๙๐๐ ตารางเมตร เพื่อประกอบกิจการโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในที่ดิน ๒ แปลงดังกล่าว โดยแนบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.๑) ไม่ลงวันที่ เดือนกันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ แบบแปลนต่าง ๆ ต่อมา ได้มีการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดี อยู่ในบริเวณที่กฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๑๑ ให้ใช้ประโยชน์บนที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับการเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณสุข โภคาฯ ห้ามใช้ประโยชน์ ในที่ดินดังกล่าวเพื่อกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยการโรงแรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารพิพาทจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และมีคำสั่งลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ห้ามใช้อาคารทั้งหมดหรือเข้าไป ในบริเวณอาคารพิพาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๓๐ และเลขที่ ๖๑๑๙๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และก่อนที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีได้มีการดำเนินการแจ้งความประสงค์เพื่อขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร มีการจัดทำแบบแปลนการก่อสร้าง ทำสัญญาก่อสร้างและได้มีการเริ่มดำเนินการ ตามสัญญา โดยมีการถางป่า ตัดต้นไม้ ปรับสภาพพื้นที่ อันเป็นการเตรียมการก่อสร้างอาคารพิพาทแล้ว พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวล้วนแต่เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการซื้อที่ดินพิพาทเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าซื้อมาเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงแรมที่พิพาท และเมื่อพิจารณา ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าหลังจากผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินมาแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจ้งความประสงค์ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นอาคารโรงแรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีระยะเวลาห่างจากวันที่ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินมาประมาณ ๓ เดือน จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินมาเพื่อก่อสร้างโรงแรมจริง และเป็นการดำเนินการก่อนวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับ การดำเนินการดังกล่าวย่อมถือได้ว่าเป็นกรณีได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงแรมพิพาทได้ต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องยื่น ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่ง ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารพิพาทจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น





และมีคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้งหมดหรือเข้าไปในบริเวณอาคารพิพาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๕๘/๒๕๖๕)

เมื่อที่ดินพิพาทถูกแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินไว้เป็นที่ดินเขตสีเขียว อันเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและประกอบพาณิชย์กรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพื้นที่ ๒๔,๖๖๒.๘๐ ตารางเมตร อันถือเป็นอาคารขนาดใหญ่เพื่อใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์กรรมกรณีจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ ๗ (๖) ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม... วรรคสอง กำหนดว่า ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ ... (๘) การอยู่อาศัยและประกอบพาณิชย์กรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร คสล. เพื่อการพาณิชย์ ตั้งอยู่บนที่ดินตำบลเนินย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ ๒๔,๖๖๒.๘๐ ตารางเมตร ซึ่งอยู่ในเขตผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ ในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๒๖ ที่กำหนดไว้เป็นสีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และเนื่องจากอาคารที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างตามใบอนุญาตดังกล่าวเป็นอาคารขนาดใหญ่เพื่อใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์กรรม โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป จึงเข้าข่ายเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการที่ต้องห้ามตามข้อ ๑๓ วรรคสอง (๘) ของกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนั้น ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และคำสั่งต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร รวมถึงใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ที่ไม่อาจแบ่งแยกได้แก่ผู้รับ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีอำนาจที่จะเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และการต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนใบรับรองการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๕๐/๒๕๖๕)





## บทที่ ๕

### คติปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

#### ๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

##### ๒.๑ การประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (หลักเกณฑ์การเรียงช่อง)

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นการจדרะบบการออกอากาศโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่และโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ให้มีช่องรายการเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน จึงไม่ใช่กรณีที่เป็น การจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก (ระบบเคเบิล) แต่อย่างใด

โดยที่พระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๑ วรรคสอง และวรรคสี่ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม และมีอำนาจ ในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตเงื่อนไขหรือค่าธรรมเนียมการอนุญาต ด้วยการออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ ได้ โดยการอนุญาตดังกล่าวต้องดำเนินการในลักษณะ ที่มีการกระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึงในกิจการด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมแก่การเป็นทรัพยากร สื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๒๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับ



บริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ กระจายการใช้ประโยชน์โดยทั่วถึง ตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจและโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยข้อ ๕ ข้อ ๑๒ (๑๔) และ (๒๕) กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจกำหนดหมวดหมู่หรือลำดับจัดบริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อใช้ในการให้บริการโครงข่ายได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ซึ่งใช้บริการของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศดังกล่าว หรือหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขอื่นใดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด

เมื่อพิเคราะห์สาระสำคัญของประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นได้ว่า เป็นการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ มีหน้าที่ต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (Free TV) ต่อประชาชนโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และจะต้องเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเป็นช่องรายการลำดับแรก ๆ แล้วนำรายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่มาจัดเรียงถัดจากหมวดหมู่รายการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป และห้ามนำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเผยแพร่ซ้ำในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น ๆ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อน โดยประกาศดังกล่าวในส่วนที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ต้องนำช่องรายการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Free TV) มากำหนดเป็นหมายเลขช่องต้น ๆ แล้วจึงนำเอาบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่มาจัดเรียงต่อไปตามข้อ ๔ วรรคสอง นั้น ย่อมมีผลทำให้บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป (Free TV) มีหมายเลขช่องเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าประชาชนจะใช้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ต้องใช้เสาอากาศ ระบบจานดาวเทียม หรือเคเบิลทีวี ทำให้เกิดความสับสนแก่ประชาชนในการติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และรายการอื่น ๆ ที่เป็นการเฉพาะเจาะจง อีกทั้ง ประชาชนผู้ใช้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ไม่ว่าจะใช้จานดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีก็อาจไม่ได้ให้ความสำคัญแก่เนื้อหาหรือจำนวนช่องรายการที่มีเป็นจำนวนมากแต่เพียงอย่างเดียว แต่อาจจะมีเหตุผลเพราะความสับสนและความชัดเจนของสัญญาณภาพ เนื่องจากหากใช้โทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่ต้องมีการติดตั้งเสาอากาศ ก็อาจรับสัญญาณภาพได้ไม่ชัดเจนหรือบางพื้นที่อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเสาอากาศสูง การกำหนดให้ช่องโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปมีหมายเลขช่องเดียวกันในทุกระบบจึงทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ และการดำเนินการดังกล่าว



ผู้ฟ้องคดีก็สามารถดำเนินการได้ในครั้งเดียว จึงไม่เป็นภาระเกินสมควร ในทางตรงกันข้าม หากผู้รับใบอนุญาตสามารถจัดช่องรายการใด ๆ ก็ได้ให้อยู่ในลำดับต้น ๆ แล้วจัดช่องรายการ Free TV ไปอยู่ในลำดับอื่น ๆ ประชาชนจะเกิดความสับสนในการหาช่องรายการ Free TV เพราะช่องรายการ Free TV จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้ประกอบการแต่ละรายกำหนด อีกทั้งประกาศพิพาทที่กำหนดให้นำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปจำนวน ๓๖ ช่อง ไปจัดลำดับไว้ในตอนต้นไม่มีผลทำให้จำนวนช่องรายการของผู้ฟ้องคดีลดลง ส่วนกรณีการห้ามนำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปไปเผยแพร่ซ้ำในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น ๆ ตามข้อ ๕ ของประกาศพิพาทนั้น เป็นการกำหนดเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ได้ประโยชน์จากช่องรายการที่หลากหลาย โดยไม่นำรายการใดรายการหนึ่งมาเผยแพร่ซ้ำกับอีกช่องรายการหนึ่ง การออกประกาศพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการจัดระบบการออกอากาศโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่และโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ให้มีช่องรายการเช่นเดียวกัน เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน ไม่ใช่กรณีที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีอื่นขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๙๐/๒๕๖๕)

**๒.๒ การออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขก่อนเลิกกิจการ**

ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์มีสิทธิตามสัญญาที่จะยกเลิกการประกอบกิจการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในการเยียวยาผู้ใช้บริการก่อนเลิกการให้บริการตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนด เมื่อมาตรการในการเยียวยาผู้ใช้บริการก่อนเลิกการให้บริการมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการรับชมรายการโทรทัศน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ส่วนการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ครบถ้วนนั้น เป็นเรื่องการชำระหนี้ตามสัญญา อันเป็นกรณีที่แตกต่างหากจากมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการก่อนเลิกการให้บริการซึ่งต้องใช้สิทธิทางศาลภายหลังจากสัญญาสิ้นสุดลงต่อไป ดังนั้น กสทช. จึงไม่อาจอาศัยเหตุดังกล่าวมาเป็นเงื่อนไขในการออกคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ของผู้รับใบอนุญาตได้



เมื่อข้อ ๑๗ ของเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ กำหนดว่า การสิ้นสุดการอนุญาต (๑) ผู้รับใบอนุญาตแจ้งยกเลิกการประกอบกิจการและได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดก่อนเลิกกิจการ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ จำนวน ๒ ช่องรายการ ได้แก่ หมวดยุทธศาสตร์และสาระ ช่องรายการไทยทีวี และหมวดยุทธศาสตร์เด็ก เยาวชนและครอบครัว ช่องรายการ MTV FAMILY และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการโทรทัศน์ตามที่ได้ชนะการประมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี จึงย่อมมีสิทธิตามสัญญาที่จะยกเลิกการประกอบกิจการได้ และเมื่อสัญญาอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวเป็นการตกลงให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนนำทรัพยากรสื่อสารของชาติไปหาประโยชน์โดยรัฐได้รับประโยชน์จากค่าใช้คลื่นความถี่ แต่ทรัพยากรดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะที่เป็นรูปธรรมที่ใช้สิ้นเปลืองหมดไปดังเช่นทรัพยากรธรรมชาติโดยทั่วไป แต่เป็นคลื่นความถี่ซึ่งไม่อาจจับต้องได้ที่รัฐอาจได้รับคืนมาเพื่อใช้ประโยชน์หรือให้เอกชนอื่นประมูลเพื่อนำไปหาประโยชน์ต่อไปได้ เมื่อเอกชนเห็นว่าคลื่นความถี่ไม่อาจหาประโยชน์ได้ก็สามารถใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอยกเลิกใบอนุญาตการประกอบกิจการทั้ง ๒ ช่องรายการ และได้เสนอมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งให้ดำเนินการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการก่อนเลิกการให้บริการด้วยการชี้แจงผู้ใช้บริการถึงการยุติการให้บริการผ่านการขึ้นอักษรวิ่งหน้าจอโทรทัศน์ของทั้ง ๒ ช่องรายการ ตลอดวัน เป็นเวลา ๓๐ วัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการก่อนเลิกการให้บริการ และถือได้ว่าการบอกเลิกสัญญาเป็นไปโดยชอบ อันมีผลทำให้สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นอันเลิกกันตามข้อ ๑๔ (๕) และ (๖) ประกอบกับข้อ ๑๘ (๑) ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อ ๑๗ (๑) ของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฯ แล้ว

ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ นั้น เมื่อมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการก่อนเลิกการให้บริการตามข้อ ๒๑ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ฯ และข้อ ๑๗ (๑) ของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตฯ เป็นมาตรการที่กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการรับชมรายการโทรทัศน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ส่วนการชำระค่าธรรมเนียม



ใบอนุญาตฯ เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการชำระหนี้ตามสัญญา ซึ่งเป็นกรณีที่แตกต่างหากจากมาตรการเยียวยาผู้ให้บริการก่อนเลิกการให้บริการ และเป็นเรื่องที่ต้องใช้สิทธิทางศาล ภายหลังจากสัญญาสิ้นสุดลงต่อไป มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จึงมิใช่การกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ให้บริการก่อนเลิกการให้บริการ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามมาตรการเยียวยาผู้ให้บริการก่อนเลิกการให้บริการโดยครบถ้วนแล้ว สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นอันเลิกกัน ใบอนุญาตฯ ทั้ง ๒ ช่องรายการของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นอันสิ้นสุดลง จึงไม่ใช่กรณีตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตทั้ง ๒ ช่องรายการของผู้ฟ้องคดีได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตฯ ทั้ง ๒ ช่องรายการของผู้ฟ้องคดี ๓ ครั้ง มีระยะเวลาครั้งละ ๓๐ วัน อันเป็นช่วงเวลา ภายหลังจากที่ใบอนุญาตฯ ทั้ง ๒ ช่องรายการของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง และภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ออกอากาศทั้ง ๒ ช่องรายการเป็นวันสุดท้ายเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ แล้ว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๔๒/๒๕๖๕)

### ๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

#### ๓.๑ การประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม (การจัดทำฐานข้อมูลผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่)

เมื่อการออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายไว้เป็นฐานข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ในการกำกับการดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม และเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสาธารณะ รวมทั้งความมั่นคงหรือความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน อันเป็นการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นในด้านความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอื่นตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ แม้การดำเนินการตามประกาศดังกล่าวจะก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบ้างตามสมควรก็ตาม แต่ก็มิได้เป็นการสร้างภาระเกินความจำเป็น



โดยที่ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ ข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า (ซิมการ์ด) มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กทช. กำหนด ทั้งนี้ ข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ใช้บริการ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือเอกสารประจำตัวอื่นใดที่ใช้แทนได้ที่ออกโดยราชการ สำหรับกรณีที่ ผู้ใช้บริการเป็นบุคคลต่างด้าว ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางแทนโดยอนุโลม (๒) วันและเวลาที่เริ่มใช้บริการและยุติการใช้เลขหมายโทรคมนาคม (๓) เลขหมายโทรคมนาคมที่ใช้บริการ (๔) ชื่อ และสถานที่ตั้งของผู้จัดจำหน่าย จ่ายแจก หรือกระจายเลขหมายโทรคมนาคม วรรคสอง กำหนดว่า การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กทช. กำหนด และข้อ ๔๖ กำหนดว่า ภายใต้บังคับของข้อ ๓๘ ให้ผู้รับใบอนุญาตและผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการ โทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการล่วงหน้าต้องจัดเก็บข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ใช้บริการก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจ ในการออกประกาศดังกล่าว ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งใช้บังคับ อยู่ในขณะนั้น ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และเมื่อการออกประกาศพิพาทมีเหตุผล ๒ ประการ โดยประการแรก เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และประการที่สอง เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสาธารณะ รวมทั้งความมั่นคงหรือความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ออกประกาศกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทุกรายไว้เป็นฐานข้อมูล จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเลขาธิการคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และในขณะเดียวกัน ก็เป็นประโยชน์ในการกำกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็นธรรมตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ เหตุผลประการแรกจึงมีน้ำหนักรับฟังได้ นอกจากนี้





โดยที่สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นได้มีการใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรมหลายรูปแบบ เช่น การใช้โทรศัพท์เพื่อหลอกลวงประชาชน หรือใช้โทรศัพท์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย เพื่อก่อการร้าย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล รวมทั้งยังมีสถานการณ์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปเป็นอุปกรณ์ในการก่อความไม่สงบหรือก่อการร้าย จนนายกรัฐมนตรีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกประกาศข้อกำหนดในเรื่องต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เพื่อแก้ไขสถานการณ์การก่อความไม่สงบหรือก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงการออกข้อกำหนดในข้อ ๖ วรรคสอง และวรรคสาม ที่กำหนดให้การซื้อขายบัตรประจำตัวของผู้ใช้บริการ (Sim card) ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่พระราชอาณาจักรจะต้องเก็บหลักฐานที่ระบุชื่อตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกาศกำหนด สำหรับบัตรประจำตัวของผู้ใช้บริการ (Sim card) ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการขายไปแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ครอบครองบัตรประจำตัวของผู้ใช้บริการ (Sim card) ดังกล่าวที่พระราชอาณาจักรไปรายงานการครอบครองโดยระบุชื่อผู้ครอบครองตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกาศกำหนด ซึ่งต่อมาได้มีประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การลงทะเบียนบัตรประจำตัวของผู้ใช้บริการ (ซิมการ์ด) ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ กำหนดให้ผู้ซื้อบัตรประจำตัวของผู้ใช้บริการ (ซิมการ์ด) ต้องแสดงหลักฐานต่าง ๆ ต่อผู้ขาย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน และให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องจัดเก็บชื่อชื่อสกุล และหมายเลขประจำตัวบุคคล ๑๓ หลัก ให้ถูกต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งให้ผู้ครอบครองบัตรประจำตัวของผู้ใช้บริการ (ซิมการ์ด) ประเพณเติมเงินที่พระราชอาณาจักรและยังมีได้รายงานการครอบครองจะต้องรายงานการครอบครองโดยแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ในการกำกับ การประกอบกิจการโทรคมนาคมตามที่กฎหมายบัญญัติ และได้ออกประกาศ กทช. ที่พิพาท กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการป้องปรามการนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปประกอบอาชญากรรม หรือการก่อความไม่สงบหรือก่อการร้าย ทั้งนี้ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยสาธารณะ รวมทั้งความมั่นคงหรือความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่นในด้านความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอื่นตามที่มาตรา ๔๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นบัญญัติไว้ ซึ่งแม้การดำเนินการตามประกาศพิพาทจะก่อให้เกิดภาวะ





ค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกอบการบ้างตามสมควรก็ตาม แต่เมื่อนำภาระของผู้ฟ้องคดีมาเปรียบเทียบกับความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่พึงมีต่อสังคมและประโยชน์สาธารณะจากการออกประกาศ กทช. ดังกล่าวแล้ว การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เป็นการสร้างภาระให้เกิดแก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเกินความจำเป็น ข้อ ๓๘ และข้อ ๔๖ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมฯ ที่กำหนดเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น เมื่อภายหลังจากที่ประกาศฉบับพิพาทมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดียังไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ประกาศกำหนดได้ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนและปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศฉบับดังกล่าว จึงเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามข้อ ๓๘ และข้อ ๔๖ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมฯ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๕๗/๒๕๖๔)

**๓.๒ การประกาศมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม (กรณีรายการส่งเสริมการขาย “ซิมเดอเรลล่าโทรไม้อัน ทุกเครือข่ายเที่ยงวันยันเที่ยงคืน” สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อีซท์)**

การพิจารณาว่าการกระทำหรือพฤติกรรมใดมีลักษณะเป็นการกีดกันการแข่งขันหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมหรือไม่นั้น นอกเหนือไปจากการพิจารณาการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตแล้ว ยังต้องพิจารณาผลกระทบของการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วย ดังนั้น แม้ในขณะที่มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย ผู้ฟ้องคดีจะยังไม่ได้ทำสัญญาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เป็นเหตุให้สามารถกำหนดอัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายที่ต่ำกว่าต้นทุน ก็เป็นกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต้องดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้



และเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยหากภายหลังผู้ฟ้องคดีและผู้รับใบอนุญาตรายอื่นได้ทำสัญญาใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างกันแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องชำระค่าใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น ซึ่งจะส่งผลให้อัตราค่าบริการของผู้ฟ้องคดีเพิ่มสูงขึ้นตามต้นทุนที่แท้จริง นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้บริการที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงร้อยละ ๑.๗ ของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด การกำหนดอัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายที่พิพาทจึงมิได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีมิได้ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะกีดกันการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพในตลาดได้ และมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออัตราการเจริญเติบโตของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีกทั้งยังทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ในด้านอัตราค่าบริการที่ถูกลง อันเป็นการพิจารณากระหว่างประโยชน์สาธารณะ การคุ้มครองผู้ใช้บริการ และการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังไม่อาจถือได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกีดกันการแข่งขันและเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม กสทช. จึงไม่มีอำนาจที่จะกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมขึ้นใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีได้

การพิจารณาว่าการกระทำหรือพฤติกรรมใดมีลักษณะเป็นการกีดกันการแข่งขันหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมหรือไม่นั้น นอกเหนือไปจากการพิจารณาการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตแล้ว ยังต้องพิจารณาผลกระทบของการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วย กล่าวคือ ต้องพิจารณากำหนดตลาดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาโครงสร้างตลาดและระดับการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาผลกระทบของการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตที่มีต่อการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาผลกระทบของการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตที่มีต่อการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ พิจารณาผลกระทบของการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้รับใบอนุญาตที่มีต่อผู้ใช้บริการ รวมทั้งการให้บริการและอัตราค่าบริการ รวมถึงพิจารณาปัจจัยหรือเงื่อนไขอื่นตามหลักกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ การคุ้มครองผู้ใช้บริการและการแข่งขันในตลาดเป็นหลัก ดังนั้น แม้ผู้รับใบอนุญาตจะสามารถกำหนดอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคมที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการได้เอง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงอัตรา



ค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายได้ตลอดระยะเวลา แต่การกำหนดอัตราค่าบริการดังกล่าว ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับข้อ ๙ ของประกาศคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้า ในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ด้วย กล่าวคือ ต้องไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงที่คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศกำหนด และจะต้องมีวิธีการคำนวณที่ชัดเจน ไม่มีลักษณะ เป็นการเลือกปฏิบัติ แบ่งแยก หรือกีดกันผู้ใช้บริการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมถึงต้องอยู่บนพื้นฐาน ของอัตราค่าตอบแทนการลงทุน และเป็นอัตราที่ยุติธรรมแก่ผู้รับใบอนุญาตและผู้ใช้บริการ ดังนั้น ในการคำนวณอัตราค่าบริการที่จะเรียกเก็บจากผู้ให้บริการ จึงต้องพิจารณาต้นทุนทั้งหมด ของการให้บริการโทรคมนาคมแต่ละประเภทที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการให้บริการตามจำนวนหน่วย ของการให้บริการที่ประมาณการไว้ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนด้านการขาย ต้นทุนด้านการบริหารจัดการ หรือต้นทุนอื่น และมีการรวมผลตอบแทนการลงทุนที่พึงจะได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคม แต่ละประเภทแล้วนำมาหารด้วยจำนวนหน่วยการให้บริการทั้งหมด จึงจะทำให้ทราบอัตราค่าบริการ ขั้นสูงของหน่วยการให้บริการโทรคมนาคมแต่ละหน่วย ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะเกิดกรณีพิพาท บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เดิม) (ผู้ฟ้องคดี) ยังไม่ได้ทำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ผู้ร้องสอดที่ ๑) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้ร้องสอดที่ ๒) และบริษัท ทูมูฟ จำกัด (ผู้ร้องสอดที่ ๓) ผู้ฟ้องคดีจึงกำหนดอัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริม การขายหรือเสนออัตราค่าบริการให้แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ได้รวมองค์ประกอบของต้นทุนทั้งในส่วน ที่เป็นต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรที่ควรจะเป็นหรือที่ควรถูกรวมอยู่ด้วยตามกฎหมาย การกำหนด อัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายหรือการเสนออัตราค่าบริการของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ได้เป็น อัตราค่าบริการที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

อย่างไรก็ดี แม้การที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ทำสัญญาการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม กับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นจะเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีสามารถกำหนดอัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริม การขายที่ต่ำกว่าต้นทุนได้ก็ตาม แต่ก็ป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามขั้นตอนและวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในประกาศ กทช. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งหากต่อมาผู้ฟ้องคดี และผู้รับใบอนุญาตรายอื่นได้ทำสัญญาใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างกันแล้ว ผู้ฟ้องคดี



ย่อมต้องชำระค่าใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น อันส่งผลให้อัตราค่าบริการของผู้ฟ้องคดีเพิ่มสูงขึ้นตามต้นทุนที่แท้จริง นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้บริการที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงร้อยละ ๑.๗ ของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด ซึ่งภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดอัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายที่พิพาทแล้ว มิได้มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จึงเห็นได้ว่า การกระทำหรือพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีมิได้ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะกีดกันการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพในตลาดได้ และมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออัตราการเจริญเติบโตของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีกทั้งยังทำให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ในด้านอัตราค่าบริการที่ถูกลง

ส่วนการที่ผู้ร้องสอดทั้งสามกล่าวอ้างเกี่ยวกับปริมาณโทรฟฟิกที่ถูกส่งออกจากโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ฟ้องคดีเข้ามายังโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ร้องสอดทั้งสามในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของผู้ร้องสอดทั้งสาม ทำให้เกิดปัญหาโทรติดได้ยากนั้น เป็นสิ่งที่ย่อมเกิดขึ้นโดยปกติจากการกำหนดรายการส่งเสริมการขาย และปัจจัยด้านจำนวนผู้ใช้บริการที่จำนวนผู้ใช้บริการของผู้ร้องสอดทั้งสามมีมากกว่าผู้ใช้บริการของผู้ฟ้องคดี ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปริมาณโทรฟฟิกที่ถูกส่งออกจากโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ฟ้องคดีเข้ามายังโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ร้องสอดทั้งสามมีปริมาณเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๑๐ ของจำนวนนาที่การใช้งานทั้งหมดของผู้ใช้บริการของผู้ร้องสอดทั้งสาม ปริมาณโทรฟฟิกที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อคุณภาพในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบจากปริมาณโทรฟฟิกที่รับส่งระหว่างโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ร้องสอดทั้งสามด้วยกัน จึงเห็นได้ว่า การกำหนดรายการส่งเสริมการขายของผู้ฟ้องคดีมิได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเชื่อมต่อโครงข่ายเมื่อได้พิจารณาประโยชน์สาธารณะ การคุ้มครองผู้ใช้บริการ และการแข่งขันในตลาดที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๕ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว เห็นว่าการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีไม่มีลักษณะเป็นการผูกขาด หรือลด หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการกิจการโทรคมนาคม ตามข้อ ๓ ของประกาศดังกล่าว ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า รายการส่งเสริมการขายที่พิพาทของผู้ฟ้องคดีเป็นการกำหนดรายการส่งเสริมการขายเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ในระยะเริ่มต้น และได้สิ้นสุดลงแล้ว การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่การอุดหนุนการบริการอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด หรือลด หรือจำกัดการแข่งขันในการให้บริการโทรคมนาคมตามข้อ ๗ ของประกาศเดียวกัน และมีใช้กรณีการถือครองธุรกิจในการประกอบเดียวกัน



โดยการเข้าซื้อหรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้รับใบอนุญาตรายอื่น หรือการเข้าซื้อสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อควบคุมนโยบายหรือการบริหารธุรกิจของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของประกาศข้างต้น และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงร้อยละ ๑.๗ ของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด กรณีจึงมิใช่ กรณีการใช้อำนาจทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรมอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด หรือลด หรือจำกัด การแข่งขันในการให้บริการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาตที่มีส่วนแบ่งการตลาดเกินกว่าร้อยละ ยี่สิบห้าหรือเป็นผู้รับใบอนุญาตที่คณะกรรมการประกาศกำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด ตามข้อ ๙ ของประกาศดังกล่าว ดังนั้น กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกีดกัน การแข่งขันและเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคมตามข้อ ๑๐ ของประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิด ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงย่อมไม่มีอำนาจ ที่จะกำหนดมาตรการเฉพาะตามหมวด ๔ ของประกาศดังกล่าว ขึ้นบังคับใช้ระหว่างผู้ฟ้องคดี กับผู้ร้องสอดทั้งสามได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำชี้ขาดการไต่สวนข้อเท็จจริง ที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่อง ข้อพิพาทการกำหนดรายการส่งเสริมการขายที่ต่ำกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ จึงไม่ขัดด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๘๖/๒๕๖๔)

### ๓.๓ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ

เมื่อผู้ฟ้องคดีมีอำนาจในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษมาตั้งแต่วันที่ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งในขณะที่ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจดังกล่าวก็ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้เลขหมาย โทรคมนาคมพิเศษจากผู้ได้รับการจัดสรรแต่อย่างใด เมื่อต่อมาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร คลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับ อันมีผลทำให้อำนาจในการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม เป็นของ กสทช. และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ก็ได้มี บทบัญญัติให้ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ซึ่งต่อมา กสทช. ได้มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราวและเลขหมาย โทรคมนาคมพิเศษ เพื่อกำหนดให้ผู้ขอรับการจัดสรรต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมาย โทรคมนาคมพิเศษ แต่ปรากฏว่า กสทช. กลับไม่เคยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมาย โทรคมนาคมพิเศษจากผู้ฟ้องคดีตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนด และไม่เคยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดี



ทราบว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษและมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมข้างต้น เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีจะได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ได้รับการจัดสรรและเป็นผู้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษที่แท้จริงได้ทราบถึงภาระที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษที่ได้รับการจัดสรรจากผู้ฟ้องคดีและไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมมาก่อน อีกทั้ง กสทช. ไม่ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ใช้ที่แท้จริงที่ได้รับการจัดสรรให้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษจากผู้ฟ้องคดีมาแต่เดิมว่าต้องดำเนินการอย่างไร การที่ กสทช. เพียงแต่นำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษประกาศในราชกิจจานุเบกษา มิได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวแต่อย่างใด ประกอบกับปรากฏว่า กสทช. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมที่พิพาทภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษเป็นเวลากว่า ๔ ปี และเป็นเวลาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอคืนเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษถึงปีเศษ กรณีจึงเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีตลอดจนผู้ให้บริการโดยไม่สมเหตุผลและไม่เป็นธรรม คำสั่งของ กสทช. ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมข้างต้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เดิมบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (เดิม)) (ผู้ฟ้องคดี) ในขณะที่ยังเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมตามมาตรา ๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๗ ต่อมา เมื่อพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับ อำนาจในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และส่งผลให้สิทธิตามขอบเขตการให้บริการ รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ในการให้บริการโทรคมนาคมดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีที่มีมาแต่เดิมต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดี อันมีผลให้ผู้ฟ้องคดีมีสถานะเป็นผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้จัดสรรเลขหมายตามข้อ ๒ และข้อ ๑๗ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรและอนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ทั้งนี้ นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาต





ประกอบกิจการโทรคมนาคมจากผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ นับแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

เมื่อประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดสรรและอนุญาตให้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ข้อ ๑๓ (๔) ข้อ ๙ และข้อ ๑๒ กำหนดให้ผู้ขอรับการ จัดสรรต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ ตามอัตราและระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด และหากผู้ได้รับการจัดสรรเลข หมายโทรคมนาคมไม่ประสงค์จะใช้เลขหมายโทรคมนาคม สามารถคืนเลขหมายโทรคมนาคมที่ไม่ ต้องการได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ตามอัตราที่กำหนดนับแต่เวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการจัดสรรจนถึงเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับคืนเลขหมาย โทรคมนาคมพิเศษดังกล่าว แต่โดยที่มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ โทรคมนาคมฯ กำหนดให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุผลด้วย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจตามกฎหมายในการจัดสรร เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ มิได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ได้รับการจัดสรรแต่อย่างใด และเมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจในการบริหารจัดการเลขหมายโทรคมนาคม ได้ออกประกาศ จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมชั่วคราว และเลขหมาย โทรคมนาคมพิเศษ ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอรับการ จัดสรรต้องชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ แต่ปรากฏว่าตั้งแต่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่เคยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ข้างต้นจากผู้ฟ้องคดี และไม่เคยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมาย โทรคมนาคมพิเศษและมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียม เพื่อที่ผู้ฟ้องคดีจะได้ดำเนินการแจ้งให้ ผู้ได้รับการจัดสรรและเป็นผู้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษที่แท้จริงได้ทราบถึงภาระที่จะต้องชำระ ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษที่ได้รับการจัดสรรจากผู้ฟ้องคดีและไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียม มาก่อน อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมาย โทรคมนาคมพิเศษจากผู้ใช้ที่แท้จริงที่ได้รับการจัดสรรให้ใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษจากผู้ฟ้องคดี มาแต่เดิมว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการอย่างไร เนื่องจากอำนาจหน้าที่ในการเก็บค่าธรรมเนียม เลขหมายโทรคมนาคมเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีไม่อาจดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม พิเศษจากผู้ใช้ที่แท้จริงเองโดยมิได้รับมอบอำนาจหรือกำหนดหน้าที่จากผู้ถูกฟ้องคดีได้ การที่ประกาศ ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีได้มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจดำเนินการจัดเก็บ





ค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่งจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ ในเวลาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะผู้ได้รับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษกว่าสี่ปี และเป็นการแจ้งภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอคืนเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษแล้วเป็นเวลาถึงปีเศษ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษย้อนหลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๖๕๖,๕๐๕,๗๖๓.๓๖ บาท จึงเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีตลอดจนผู้ใช้บริการโดยไม่สมเหตุผล ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือที่วินิจฉัยยืนตามคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษข้างต้น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๓/๒๕๖๕)

#### ๓.๔ การดำเนินการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้บริการ

ความพร้อมทางเทคนิคในการดำเนินการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ตามมาตรา ๑๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นความพร้อมทางระบบเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการสามารถนำมาจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคม และเมื่อมีความพร้อมทางเทคนิคแล้ว กสทช. จะดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการดำเนินการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคมต่อไป โดยที่แนวทางและหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งรวมถึงวิธีทางเทคนิคและระยะเวลาสำหรับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการดำเนินการนั้นจะต้องมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติด้วย ดังนั้น ความพร้อมทางเทคนิคดังกล่าวจึงเป็นความพร้อมก่อนที่จะมีการดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ กสทช. กำหนด มิได้เป็นความพร้อมถึงขั้นที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการจะเริ่มเปิดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคมแก่ผู้ใช้บริการได้แล้ว หรือถึงขั้นที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคม ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีรวมทั้งผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการรายอื่นได้ทราบและเตรียมความพร้อมในการจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเป็นทางการมาแล้วเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า ๓ ปี อีกทั้งหากกำหนดระยะเวลาในการบังคับให้ผู้ฟ้องคดีจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ล่าช้าออกไป ย่อมกระทบ



ต่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายรับรองคุ้มครองไว้ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ กสทช. กำหนด จึงเป็นความบกพร่องในการบริหารจัดการเวลาและแผนการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีเอง มติของ กสทช. ที่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้บริการภายในเวลาที่กำหนด จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขณะมีสถานะเป็นคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ออกประกาศ กทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม และเพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการประกอบกิจการ โดยข้อ ๑ และข้อ ๑๐ ของเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สามแนบท้ายประกาศดังกล่าว กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่สาม หรือผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นการประกอบกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปจำนวนมากหรืออาจมีผลกระทบโดยนัยสำคัญต่อการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม หรืออาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีเหตุจำเป็นต้องคุ้มครองผู้บริโภคเป็นพิเศษ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรโทรคมนาคม เช่น คลื่นความถี่ เลขหมายโทรคมนาคม วงโคจรดาวเทียม ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๑ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ประกอบกับมาตรา ๑๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ คือ ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ซึ่งถือเป็นประกาศที่กำหนดหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อีกทั้งยังเป็นประกาศที่เกี่ยวข้องกับเลขหมายโทรคมนาคมหรือทรัพยากรโทรคมนาคม และการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวจึงถือเป็นเงื่อนไขประการหนึ่งตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้ตามข้อ ๑๐ ของเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม แนบท้ายประกาศ กทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาต



ประกอบกิจการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ดังนั้น เมื่อบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เดิม) (ผู้ฟ้องคดี) เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด โดยถือว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กำหนด

สำหรับปัญหาเกี่ยวกับความพร้อมทางด้านเทคนิค และระยะเวลาในการดำเนินการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ นั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว เห็นว่า ความพร้อมทางเทคนิคตามบทบัญญัตินี้เป็นความพร้อมทางระบบเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการสามารถนำมาจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคม และเมื่อมีความพร้อมทางเทคนิคแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการดำเนินการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคมต่อไป โดยที่แนวทางและหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งรวมถึงวิธีทางเทคนิคและระยะเวลาสำหรับผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการดำเนินการนั้นจะต้องมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติด้วย ดังนั้น ความพร้อมทางเทคนิคดังกล่าวจึงเป็นความพร้อมก่อนที่จะมีการดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด มิได้เป็นความพร้อมถึงขั้นที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการจะเริ่มเปิดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคมแก่ผู้ใช้บริการได้แล้ว หรือถึงขั้นที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคม เช่น การจัดตั้งศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศ (Clearing House) และระบบอื่น ๆ ประกอบกับหากความพร้อมทางเทคนิคดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของตัวผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการเป็นสำคัญแล้ว การบังคับให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการต้องดำเนินการจัดให้มีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรคมนาคมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้บริการตามมาตรา ๑๒ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ย่อมเสื่อมประสิทธิภาพหรือต้องล่าช้าออกไป ซึ่งไม่ต้องด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว



เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ในขณะที่มีสถานะเป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Number Portability) จากผู้ฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการประยุกต์ใช้สิทธิการคงเลขหมายเดิมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีผู้แทนจากผู้ฟ้องคดีและผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการรายอื่นเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วย โดยคณะทำงานดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการกำหนดรูปแบบการให้บริการการใช้สิทธิการคงสิทธิเลขหมายสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงจัดทำร่างหลักเกณฑ์ว่าด้วยสิทธิการคงเลขหมายสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งต่อมาคณะทำงานดังกล่าวก็ได้เสนอร่างหลักเกณฑ์การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในขณะเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมการคงสิทธิเลขหมายซึ่งมีผู้แทนจากผู้ฟ้องคดีและผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการรายอื่นเข้าร่วมเป็นคณะทำงานด้วย โดยมีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความพร้อมในการดำเนินการคงสิทธิเลขหมายเสนอแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะหลักการลงทุนและการบริหารจัดการระบบจัดการกลางเพื่อสิทธิการคงเลขหมาย ซึ่งคณะทำงานดังกล่าวได้รวบรวมข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ว่าด้วยการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ เสนอรายงานศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการการคงสิทธิเลขหมายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งข้อ ๘ กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ และข้อ ๒๗ กำหนดให้ระบบโครงข่ายสำหรับให้บริการสิทธิการคงเลขหมายในหลักการทางเทคนิคให้ตรวจสอบเส้นทางเชื่อมต่อจากฐานข้อมูลทุกครั้งที่มีการเรียกออกจากผู้ให้บริการต้นทางไปยังผู้ให้บริการปลายทาง (All Call Query หรือ ACQ) ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว และได้ออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่



ภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ และข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง กำหนดให้ระบบโครงข่ายสำหรับให้บริการสิทธิการคงเลขหมายในหลักการทางเทคนิค ให้ตรวจสอบเส้นทางเชื่อมต่อจากฐานข้อมูลทุกครั้งที่มีการเรียกออกจากผู้ให้บริการต้นทางไปยังผู้ให้บริการปลายทาง ให้ใช้ All Call Query (ACQ) อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีและผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการรายอื่นได้ทราบและเตรียมความพร้อมในการจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสี่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว อีกทั้ง ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีและผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการรายอื่นได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นคณะทำงานร่วมกัน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยกร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ และกำหนดให้ระบบโครงข่ายสำหรับให้บริการสิทธิการคงเลขหมายให้ใช้วิธีทางเทคนิค All Call Query (ACQ) เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงถือได้ว่า ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ซึ่งประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ มีผลใช้บังคับนั้น ระบบเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีความพร้อมทางเทคนิคที่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการอาจจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว และถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรวมทั้งผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการรายอื่นยอมรับโดยปริยายตามร่างประกาศ กทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วว่า ระบบเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีความพร้อมทางเทคนิคแล้ว และตนสามารถดำเนินการเพื่อจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้วิธีทางเทคนิค All Call Query (ACQ) แก่ผู้ใช้บริการได้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ นอกจากนี้ แม้ว่าการจัดตั้งศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศ (Clearing House) จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการดำเนินการเพื่อจัดให้มีบริการการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องเป็นผู้กำหนดสัดส่วนในการลงทุนจัดตั้งศูนย์ให้บริการระบบสารสนเทศ (Clearing House) ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นตามข้อ ๒๔ ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายและแผนงานดำเนินการของผู้ให้บริการ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการเสนอรายละเอียดเพิ่มประกอบการพิจารณาตามหลักการลงทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แจ้งมติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว และเมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันดังกล่าวจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องจัดให้มีบริการคंसสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้บริการอย่างช้าที่สุดตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ แล้ว เป็นระยะเวลากว่า ๙ เดือน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีรวมทั้งผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ให้บริการรายอื่นได้ทราบและเตรียมความพร้อมในการจัดให้มีบริการการคंसสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว ซึ่งเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า ๓ ปี อีกทั้งหากกำหนดระยะเวลาในการบังคับให้ผู้ฟ้องคดีจัดให้มีบริการการคंसสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ต้องล่าช้าออกไปอีก ย่อมกระทบต่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายรับรองคุ้มครองไว้ กำหนดระยะเวลาดังกล่าวจึงเหมาะสม พอสมควร และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดให้มีบริการคंसสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นความบกพร่องในการบริหารจัดการเวลาและแผนการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีเอง ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดให้มีบริการคंसสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ใช้บริการภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ แจ้งตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีจัดให้มีบริการคंसสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแล้ว พร้อมกับระบุไว้ด้วยว่าหากผู้ฟ้องคดียังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะใช้อำนาจตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดค่าปรับทางปกครองในอัตราวันละไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ฟ้องคดีชำระต่อไปจนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่ง ซึ่งมีความแน่นอนชัดเจนเพียงพอที่จะให้ผู้ฟ้องคดีทราบและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องครบถ้วน แต่ผู้ฟ้องคดียังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจและมีเหตุตามกฎหมายในการออกคำสั่งกำหนดค่าปรับทางปกครองให้ผู้ฟ้องคดีชำระได้ตามมาตรา ๖๖ บรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๗/๒๕๖๕)





### ๓.๕ การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า (Pre-paid)

การให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า (Pre-paid) โดยการกำหนดเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายที่มีลักษณะเป็นการเร่งรัดให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ผู้ใช้บริการต้องเติมเงินเพื่อขยายระยะเวลาการใช้งานออกไป โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กสทช. เป็นการล่วงหน้า ถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม เลขาธิการ กสทช. จึงมีอำนาจสั่งให้บริษัท โทรฯ ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

คดีนี้ บริษัท โทร มูฟ จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยืนตามคำสั่งของเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนและปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อ ๑๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขณะมีสถานะเป็นคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยข้อ ๑๑ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้การให้บริการโทรคมนาคมในลักษณะที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเป็นการล่วงหน้าจะต้องไม่มีข้อกำหนดอันมีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่ผู้ให้บริการจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า แต่ปรากฏว่าภายหลังจากที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดียังคงกำหนดรายการส่งเสริมการขายในลักษณะเป็นการเร่งรัดให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเมื่อผู้ใช้บริการเติมเงินจำนวน ๕๐ บาท จะสามารถใช้บริการได้ภายใน ๓ วัน หรือหากเติมเงินจำนวน ๑๕๐ บาท จะสามารถใช้บริการได้ภายใน ๑๔ วัน หรือเติมเงิน ๓๐๐ บาท จะสามารถใช้บริการได้ภายใน ๓๐ วัน ทำให้ผู้ใช้บริการต้องเติมเงินเพื่อขยายระยะเวลาการใช้งานออกไป อีกทั้งยังเป็นการกำหนดรายการส่งเสริมการขายที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการล่วงหน้า อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๑





ของประกาศดังกล่าว จึงถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดขึ้นตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ในการสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ หรือแก้ไขปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงเงื่อนไขการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้าไม่ให้มีข้อกำหนดในลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด และห้ามมิให้กำหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการภายในระยะเวลาที่กำหนดอีกต่อไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการล่วงหน้า จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๔๒/๒๕๖๕)

#### ๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## บทที่ ๖

### คดียกฟ้องเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

#### ๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๔. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม





## บทที่ ๗

### คดียกฟ้องเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

#### ๑. การลงทุน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม





## บทที่ ๘

### คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

#### ๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเกษตร

การที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีได้ระบุถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจในการออกประกาศทั้งสองดังกล่าว ประกอบกับพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่มีบทบัญญัติที่ให้อำนาจอธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือกรมวิชาการเกษตรออกประกาศเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้เพาะชำเมล็ดพันธุ์ควบคุมหรือการขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมันได้ อีกทั้ง การที่ประกาศทั้งสองฉบับระบุว่า จำเป็นต้องกำหนดสถานที่รวบรวมปาล์มน้ำมันให้เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตราดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตและเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ประการหนึ่งเท่านั้น มิใช่บทบัญญัติที่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมันหรือขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน นอกจากนี้ ประกาศทั้งสองฉบับยังไม่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่รวบรวมปาล์มน้ำมันให้เหมาะสม ดังนั้น ประกาศทั้งสองฉบับจึงเป็นกฎที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ว่า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวโดยมิได้ระบุถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ให้อำนาจในการออกประกาศดังกล่าวแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยตลอดแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติมาตราใดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกประกาศเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้เพาะชำเมล็ดพันธุ์ควบคุมหรือการขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมันได้ ส่วนที่ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวระบุว่าจำเป็นต้องกำหนดสถานที่รวบรวมปาล์มน้ำมันให้เหมาะสม



สอดคล้องกับมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ขอใบอนุญาตมีสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวมซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามที่ขอรับใบอนุญาตในกรณีปาล์มน้ำมัน นั้น ปรากฏว่าบทบัญญัติมาตราดังกล่าวเพียงแต่บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้รวบรวม ขยาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ขอใบอนุญาตมีสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวม ขยาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามที่ขอรับใบอนุญาต อันเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตและเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ประการหนึ่งเท่านั้น มิใช่บทบัญญัติที่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมันหรือขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ำมันแต่อย่างใด อีกทั้ง เมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระของประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวม ขยาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุม ปรากฏว่า ข้อ ๕ ของประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กำหนดว่า ผู้ยื่นคำขอต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ ... ๕.๒ จัดให้มีป้าย “สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า” และข้อ ๖ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำขอและเอกสารหลักฐานหากพบว่าครบถ้วนถูกต้อง กรมวิชาการเกษตรจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแปลงเพาะชำหากเห็นว่าถูกต้องตามหลักวิชาการให้เสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกบัตรประจำตัวเจ้าของแปลงเพาะชำปาล์มน้ำมันตามแนบท้ายประกาศนี้ เมื่อพิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวแล้วเห็นว่า ไม่มีส่วนใดที่กำหนดคุณสมบัติหรือมาตรฐานทางวิชาการเกี่ยวกับความเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวม ขยาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันแต่อย่างใด นอกจากนี้ ไม่ปรากฏข้อความใดในประกาศทั้งสองฉบับที่เกี่ยวกับสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวม ขยาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าวจึงไม่ได้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่รวบรวมปาล์มน้ำมันให้เหมาะสมตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง ดังนั้น ประกาศพิพาททั้งสองฉบับจึงเป็นกฎที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๐/๒๕๖๕)

เมื่อผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างพืชผักของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการขายส่งผลไม้ และผักทั้งสองครั้งพบสารเคมีต้องห้ามตามกฎหมาย โดยเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือผลจากการตรวจติดตามพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหารครั้งที่ ๒ ภายใน





ระยะเวลา ๑ เดือน นับแต่วันที่ได้รับการเตือนครั้งที่ ๑ เจ้าหน้าที่ยอมมีอำนาจพักใช้ใบรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลา ๑๕ วันได้ ตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๔.๒ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๓.๒ ของระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ คำสั่งพักใช้ใบรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชของผู้ฟ้องคดี มีกำหนด ๑๕ วัน จึงชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีเป็นบริษัทเอกชนซึ่งประกอบกิจการขายส่งผลไม้และผัก รวมทั้งส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ผู้ตรวจประเมินตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช พ.ศ. ๒๕๕๓ เข้าทำการสุ่มเก็บตัวอย่างโรงงานผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชของผู้ฟ้องคดี โดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างโหลหยาในแปลงของนาย อ. และส่งตัวอย่างดังกล่าวให้กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเพื่อตรวจวิเคราะห์ แต่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชปฏิเสธไม่รับตัวอย่างดังกล่าว เนื่องจากตัวอย่างเสียหายเกือบทั้งหมด ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำตัวอย่างโหลหยา มาส่งให้กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชใหม่ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นาย ท. เป็นผู้นำส่งโหลหยาให้แก่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช โดยผู้ฟ้องคดีปฏิเสธเพียงว่า นาย ท. ไม่มีหน้าที่ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ฟ้องคดีไม่เคยมอบหมายให้นาย ท. นำตัวอย่างโหลหยาไปส่ง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคำกล่าวอ้างของกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อ้างว่า กรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำตัวอย่างโหลหยา มาส่งให้กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชใหม่อีกครั้ง ประกอบกับข้อมูลตามบันทึกการสุ่มตัวอย่างโรงงานผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชฉบับที่ ๒ ที่ได้รับในวันตรวจสอบว่า เป็นวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีนาย ท. เป็นผู้ให้ข้อมูลว่า โหลหยาที่นำส่งนั้นเป็นโหลหยาจากแปลงของนาย อ. อีกทั้ง นาย ท. ยังได้ยืนยันในสำเนาใบรับรองมาตรฐานระบบจัดการคุณภาพการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) พ.ศ. ๒๕๕๕ ของนาย อ. ว่า โหลหยา ดังกล่าวเป็นโหลหยาจากแปลงเดียวกับการสุ่มเก็บตัวอย่างในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า นาย ท. ได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจประเมิน และนาย ท.



ได้ทำการเป็นตัวแทนของผู้ฟ้องคดีในการส่งตัวอย่างโหรพาให้แก่กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ตัวอย่างโหรพาที่ได้รับจากนาย ท. ในวันดังกล่าวมาทำการตรวจวิเคราะห์แล้วพบสารคาร์โบฟูแรน-ไตรไฮดรอกซี ๐.๐๙ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ แจ้งเตือนผู้ฟ้องคดีครั้งที่ ๑ จึงเป็นการกระทำที่ชอบตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๔.๑ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๓.๒ ของระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตราฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตราฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ตรวจประเมินได้เข้าตรวจติดตามพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุดท้ายของถั่วฝักยาวจากผู้ฟ้องคดี ณ แปลงเกษตรของนาย ศ. ผลการตรวจวิเคราะห์พบสารไอโซไพแรคาร์บ ๐.๐๔ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือผลจากการตรวจติดตามพบปัญหาด้านความปลอดภัยอาหาร ครั้งที่ ๒ ภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งเตือนครั้งที่ ๑ อันมีผลให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้อำนาจพักใช้ใบรับรองของผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๑๕ วัน ได้ ตามข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๔.๒ ประกอบกับข้อ ๗ และข้อ ๑๓.๒ ของระเบียบกรมวิชาการเกษตรดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แจ้งเตือนผู้ฟ้องคดีเป็นครั้งที่ ๒ และสั่งพักใช้ใบรับรองมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตราฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืชของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑๕ วัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และไม่มีการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๒๕/๒๕๖๕)

กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืชไม่ได้บัญญัติให้อำนาจอธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือกรมวิชาการเกษตรในการออกประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน อีกทั้งการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๔ ประกอบกับข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ขอใบอนุญาตต้องมี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

สถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามที่ขอรับใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การจดทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ กลับไม่ได้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่รวบรวมปาล์มน้ำมันให้เหมาะสม อันจะสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นประกาศที่ออกโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ ดังนั้น การไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าตามคำขอ โดยอาศัยเหตุว่าผู้ขอใบอนุญาตไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการข้างต้น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบการแปลงเพาะชำกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อจำหน่าย อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีต่ออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า เนื่องจากยื่นเอกสารประกอบคำขอไม่ครบถ้วน โดยขาดสำเนาบัตรรับรองเจ้าของแปลงเพาะชำปาล์มน้ำมัน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การจดทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วจะเห็นได้ว่า ไม่ปรากฏว่าพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือกรมวิชาการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน ส่วนกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็เพียงแต่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศกำหนดแบบพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุมหรือสถานที่อื่นในการยื่นคำขอตามกฎกระทรวงดังกล่าว ไม่ได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้มีการจดทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการที่ยุ่งยากและซับซ้อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ตามแบบ พ.พ. ๑๐ ของผู้ฟ้องคดี ถือได้ว่าเป็นการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งผู้ขอใบอนุญาตต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมในการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามที่ขอรับใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงจะออกใบอนุญาตให้ได้ ตามมาตรา ๑๖



วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การจดทะเบียนผู้เพาะชำปาล์มน้ำมัน ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ไม่ได้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่รวบรวมปาล์มน้ำมัน ให้เหมาะสม อันจะสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี ประกาศดังกล่าวจึงออกโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ ดังนั้น การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีต่ออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าตามคำขอ โดยอาศัยเหตุว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการข้างต้น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีจากการขาดรายได้ในการจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมันของตน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการ กรณีดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดจากการออกคำสั่งทางปกครองในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาความเสียหายที่แท้จริงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ค่าเสียหายตามคำฟ้องอันเป็นผลโดยตรงที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับการเยียวยา ได้แก่ ค่าจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างรายวัน ค่าไฟฟ้า ค่าปุ๋ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ามีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประมาณ เดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท ถึง ๘๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนที่แสดงรายละเอียดให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินในแต่ละเดือนตามจำนวนที่กล่าวอ้าง อีกทั้ง ในการจ้างลูกจ้างหรือการจ่ายค่าไฟฟ้า ค่าปุ๋ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก็อาจใช้ในกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน้ำมัน เพียงอย่างเดียว นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีก็ยังอาจนำต้นกล้าดังกล่าวไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากการจำหน่ายต้นกล้าปาล์มน้ำมัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้ว เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเพาะเลี้ยงและดูแลต้นกล้าปาล์มน้ำมันจริง ดังนั้น จึงกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความเสียหายที่แท้จริงเป็นเงินเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็นวันละ ๑,๓๓๓.๓๓ บาท (๔๐,๐๐๐ ÷ ๓๐) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๙,๓๓๓.๓๓ บาท ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ต่ออายุใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าให้แก่ผู้ฟ้องคดี ก็เป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์



ที่กฎหมายกำหนด ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับตามคำขอให้ได้ แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอเช่นนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่พิจารณาคำขอดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒/๒๕๖๖)

## ๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๔. การเกษตร และสหกรณ์

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่งตั้งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน มอบอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงมีอำนาจออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ ซึ่งระเบียบฉบับนี้มีลักษณะเป็นการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะสมัครเข้ามาทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับภายหลังจากระเบียบข้างต้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว ส่วนผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งมาก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในบทเฉพาะกาล ข้อ ๒๔ ของระเบียบนี้ กรณีจึงมิได้มีผลใช้บังคับย้อนหลังแก่บุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามยังส่งเสริมการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ให้มีมาตรฐานและโปร่งใส จะเป็นประโยชน์และทำให้สมาชิกสหกรณ์สามารถเลือกผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ที่มีความรู้และไม่มีส่วนได้เสีย จึงไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และมีได้มีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรี



**ความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ การอกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว**

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบดังกล่าวยังจำกัดสิทธิและทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีและผู้ที่จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ อีกทั้งการกำหนดคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๒) และข้อ ๘ (๒) และ (๓) ของระเบียบเดียวกันถือเป็นการใช้อำนาจที่ไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ นั้น เมื่อรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีคำสั่งแต่งตั้งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีคำสั่งที่ ๑๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ จึงมีอำนาจอกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ ตามข้อ ๒ (๑) (๑.๔) ของคำสั่งที่ ๑๔/๒๕๕๘ ดังกล่าว ส่วนปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของข้อ ๗ (๒) และข้อ ๘ (๒) และ (๓) ของระเบียบดังกล่าว นั้น เมื่อได้พิจารณาเนื้อหาของข้อกำหนดดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๒๔ ของระเบียบเดียวกันด้วยแล้ว เห็นว่า มีลักษณะเป็นการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะสมัครเข้ามาทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับภายหลังจากระเบียบดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว ส่วนผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งมาก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในบทเฉพาะกาล ข้อ ๒๔ ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีจึงมิได้มีผลใช้บังคับย้อนหลังแก่บุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามยังเป็นหลักเกณฑ์ที่มุ่งส่งเสริมการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ให้มีมาตรฐานและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งเพื่อให้การตรวจสอบกิจการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกของสหกรณ์ได้มีโอกาสเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ที่มีความรู้ความสามารถและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้เข้าตรวจสอบได้ กรณีจึงไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และมีได้มีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้





ดังนั้น การออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ (๒) และข้อ ๘ (๒) และ (๓) จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๑๓๓/๒๕๖๔)

แม้สหกรณ์จังหวัดหนองคายซึ่งมีฐานะเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์จะมีอำนาจสั่งยับยั้งหรือสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่อนุมัติให้สมาชิกรายหนึ่งกู้เงินสหกรณ์ประเภทสามัญรวมหนี้ไป โดยมีสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาเพียง ๗ คน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อ ๒๓.๗ ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ว่าด้วยเงินกู้ประเภทสามัญ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้เงินกู้ประเภทเงินกู้สามัญรวมหนี้ต้องมีสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ทั้งหมด จำนวน ๙ คน ได้ ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่การที่สหกรณ์จังหวัดหนองคายเลือกที่จะใช้อำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดตามวิธีการที่กำหนดในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ย่อมเป็นการใช้สิทธิที่เป็นดุลพินิจในการบังคับใช้กฎหมายได้โดยชอบ การที่สหกรณ์จังหวัดหนองคายไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ต้องการเพิกถอนมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่อนุมัติให้สมาชิกรายดังกล่าวกู้เงิน จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย โดยเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายได้มีมติอนุมัติให้นางสาว น. กู้เงินสหกรณ์ประเภทสามัญรวมหนี้ โดยมีสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาเพียง ๗ คน ไม่ครบ ๙ คน อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ว่าด้วยเงินกู้ประเภทสามัญ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีหนังสือขอให้สหกรณ์จังหวัดหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์เพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าวตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์เพื่อตรวจสอบกรณีดังกล่าว และจากการตรวจสอบพบว่า ในคำเสนอคำประกันตามสัญญาเงินของนางสาว น. ได้เสนอหลักประกันเป็นสมาชิกเข้าค้ำประกัน จำนวน ๙ คน แต่มีการขีดเส้นทับรายชื่อสมาชิกลำดับที่ ๖ และที่ ๙ หนังสือคำประกันของนางสาว น. จึงมีจำนวนผู้ค้ำประกันเพียง ๗ คน ซึ่งข้อ ๒๓.๗ ของระเบียบสหกรณ์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ว่าด้วยเงินกู้ประเภทสามัญ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕





กำหนดให้เงินกู้สามัญประเภทรวมหนี้ต้องมีสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้เต็มจำนวนตามสัญญาเงินกู้ทั้งหมดจำนวน ๙ คน และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือให้คำแนะนำตามมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้สหกรณ์ดำเนินการแจ้งผู้กู้ให้จัดหาผู้ค้ำประกันมาเพิ่มเติมให้ครบตามที่ระเบียบสหกรณ์ข้างต้นกำหนดไว้มาทดแทนให้ค้ำจำนวนหนี้ที่ลูกหนี้รายดังกล่าวค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีฐานะเป็นรองนายทะเบียนสหกรณ์จะมีอำนาจสั่งยับยั้งหรือสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่อนุมัติให้นางสาว น. กู้เงินสหกรณ์ประเภทสามัญรวมหนี้ไป โดยมีสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาผู้เพียง ๗ คน ซึ่งฝ่าฝืนต่อข้อ ๒๓.๗ ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ว่าด้วยเงินกู้ประเภทสามัญ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่กำหนดให้เงินกู้ประเภทเงินกู้สามัญรวมหนี้ต้องมีสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ทั้งหมด จำนวน ๙ คนได้ ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเลือกที่จะใช้อำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดตามวิธีการที่กำหนดในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ย่อมเป็นการใช้สิทธิที่เป็นดุลพินิจในการบังคับใช้กฎหมายได้โดยชอบการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวจึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้เมื่อต่อมา สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายได้พิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องกรณีผู้ค้ำประกันไม่ครบ จำนวน ๙ คน โดยได้แจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้จัดการรับผิดชอบและขอใช้เงินในส่วนที่ขาดหายไปของผู้ค้ำประกัน จำนวน ๒ คน เนื่องจากผู้กู้ไม่สามารถหาคนค้ำประกันมาให้ครบ ๙ คน ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายได้โอนเงินที่หักจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายและผู้จัดการ คืนให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามส่วนแล้ว รวมถึงได้ดำเนินการเยียวยาผู้ค้ำประกันครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรณีจึงเห็นได้ว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีแนะนำให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคายดำเนินการแก้ไขเยียวยาผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันไม่เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และได้มีการดำเนินการแก้ไขเยียวยาผู้ค้ำประกันดังข้อเท็จจริงที่กล่าวมาแล้ว ย่อมเป็นการแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย และผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยชอบด้วยกฎหมายในกรณีนี้แล้ว เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกันการกู้ยืมเงินอยู่แล้ว トラบเท่าที่สัญญากู้ยืมเงินอันเป็นสัญญาประธานยังมีผลใช้บังคับกับคู่สัญญาอยู่ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๘๗/๒๕๖๕)



## บทที่ ๙

### คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณูปโภค

#### ๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

##### ๑.๑ การกำหนดจุดก่อสร้างสะพาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๓ การกำหนดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๔ การกำหนดจุดปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้า

การที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการปักเสาไฟฟ้าบนที่ดินซึ่งเป็นเขตทางหลวง มิได้รื้อกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี และได้ดำเนินการก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะซื้อบ้านพร้อมที่ดิน แปลงดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดียอมเห็นสภาพที่ดินก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแล้ว สิทธิของผู้ฟ้องคดี ในการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และสิทธิในการใช้ทรัพย์สินจึงมิได้ถูกระทบกระเทือนหรือถูกจำกัด และได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระหนักขึ้นจากเดิมแต่อย่างใด ดังนั้น การปักเสาไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นการกระทำละเมิด และไม่เป็นความรับผิดอย่างอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยปักเสาไฟฟ้าพร้อมพาด สายไฟฟ้าตลอดแนวเขตที่ดินของกรมทางหลวง ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณ ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงดังกล่าวเกิดผลเสียต่อสุขภาพโดยอาจทำให้เป็นมะเร็งได้ อีกทั้งยังทำให้ผู้ฟ้องคดี ขาดประโยชน์จากการใช้สอยบ้าน ทำให้การเข้าออกทางหน้าบ้านไม่ได้รับความสะดวก และไม่สามารถนำรถเข้ามาจอดในบ้านได้ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายหรือรื้อถอนเสาสายส่งไฟฟ้าที่พิพาท



ไปให้พ้นจากหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีและให้ชำระค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย ซึ่งศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแล้วเสร็จอย่างช้าที่สุด คือ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ส่วนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปักเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าที่ดินในลักษณะกีดขวางทางเข้าออกของผู้ฟ้องคดีนั้น ได้รับอนุญาตให้ทำการก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ แสดงให้เห็นได้ว่า ขณะผู้ถูกฟ้องคดีทำการปักเสาไฟฟ้าระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่ดินแปลงดังกล่าวยังไม่มีบ้านพักอาศัย การก่อสร้างระบบการจำหน่ายไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการปักเสาไฟฟ้าบนพื้นดินที่ขณะนั้นไม่ใช่พื้นดินอันเป็นที่ตั้งโรงเรือนการปักเสาไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีย่อมเห็นสภาพที่ดินซึ่งมีเสาไฟฟ้าปักอยู่บริเวณหน้าที่ดินในลักษณะกีดขวางทางเข้าออกบ้านพักอาศัยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้านพร้อมที่ดินแปลงพิพาทแล้ว อีกทั้งผลจากการตรวจสอบของกองวิจัยของผู้ถูกฟ้องคดีตามรายงานผลการตรวจสอบสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าบริเวณบ้านพักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร และบริเวณสถานีไฟฟ้าซึ่งคล้ายคลึงกับบริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดี พบว่า ค่าสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าไม่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัยภายในบ้านแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อในขณะดำเนินการปักเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าที่ดินและบ้านพักของผู้ฟ้องคดียังไม่มีโรงเรือนบนที่ดินแปลงพิพาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปักเสาไฟฟ้าจึงเป็นการดำเนินการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดี และเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ตามมาตรา ๖ มาตรา ๑๓ (๑) และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนในประเด็นกรณีจะถือเป็นความรับผิดอย่างอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การปักเสาไฟฟ้าที่พิพาทได้กระทำบนที่ดินซึ่งเป็นเขตทางหลวง และการก่อสร้างดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบนที่ดิน อีกทั้งมิได้รูก้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการก่อสร้างแนวสายส่งไฟฟ้าของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลอื่น อีกทั้ง ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะตัดสินใจซื้ออาคารพักอาศัยดังกล่าวย่อมต้องทราบเป็นอย่างดีถึงความไม่สะดวกในการใช้ทรัพย์สินนั้นตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่สามารถนำรถเข้าจอดภายในบ้านได้ และผู้ฟ้องคดีย่อมต้องเห็นถึงขนาดและตำแหน่งที่ตั้งของเสาไฟฟ้า เมื่อผู้ฟ้องคดีตกลงซื้อบ้านหลังดังกล่าวสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการใช้ทรัพย์สินและสิทธิของความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามที่มีอยู่เดิมในขณะที่ซื้อก็คงมีอยู่เช่นนั้นต่อไป



มิได้ถูกระทบกระเทือนหรือถูกจำกัดแต่ประการใด และมีได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระหนักขึ้นจากเดิม ดังนั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้ถูกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือประโยชน์ในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังสามารถใช้พื้นที่ด้านหน้าที่ดินได้ดังเดิม โดยแม้การปักเสาไฟฟ้างดงามจะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้ประโยชน์ได้เต็มที่บ้างก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับจากการใช้ไฟฟ้ากับความเดือดร้อนและความไม่สะดวกจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า การปักเสาไฟฟ้าเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่าความเดือดร้อนและความไม่สะดวกของผู้ฟ้องคดี และยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนจนเกินสมควร กรณีจึงไม่เป็นความรับผิดชอบอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบหรือแก้ไขเยียวยาให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๖๖/๒๕๖๖)

#### ๑.๕ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก

การที่กรมทางหลวงออกแบบการก่อสร้างทางหลวงโดยมิได้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีที่พักอาศัยในย่านชุมชนติดเขตทางหลวง เป็นเหตุให้น้ำจากทางหลวงไหลลงท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดีต่อเนื่องตลอดมา และกรมทางหลวงมิได้แก้ไขให้การระบายน้ำให้ไหลผ่านและออกจากทางหลวงไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้โดยสะดวก จึงถือได้ว่าความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการที่กรมทางหลวงมิได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อผลจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีในการก่อสร้างและขยายทางหลวงในช่วงที่เกิดข้อพิพาทกระทบต่อการที่จะอยู่อาศัยได้อย่างปกติสุขและรวมถึงทรัพย์สินได้รับความเสียหายด้วย จึงเป็นการทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เดิมบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๖ สายอำเภอแม่จัน-อำเภอเชียงแสน พื้นที่ริมทางหลวงดังกล่าวบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีมีร่องระบายน้ำตลอดแนวทั้งสองฝั่งทาง ต่อมา กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำการก่อสร้างและขยายทางหลวงดังกล่าวเป็นเหตุให้น้ำไหลจากทางหลวงลงมาท่วมขังภายในบ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขไม่ให้น้ำจากถนนไหลลงบ้านของผู้ฟ้องคดี หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า จากภาพถ่ายบ้านของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า การขยายทางหลวงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ได้ก่อสร้างเต็มพื้นที่เขตทางหลวง มีผลทำให้ทางเท้าที่อยู่ริมทางหลวงติดกับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดี และทำให้พื้นที่ในบ้านและรอบบ้านของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นพื้นที่ระดับต่ำกว่าทางหลวงและเป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะ



จึงเห็นได้ว่า เมื่อถึงช่วงฤดูฝนและฝนตกย่อมมีผลให้น้ำฝนที่ตกลงบนผิวทางไหลสะสมรวมกันผ่านริมทางเท้าหน้าบ้านและไหลลงสู่พื้นที่รอบบ้านของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ต่ำกว่า ทำให้น้ำที่อยู่บริเวณนั้นมีปริมาณมาก เมื่อพิจารณามาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ให้อำนาจผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ทำหรือแก้ทางระบายน้ำออกจากทางหลวงเพื่อไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะที่ใกล้เคียงตามความจำเป็นได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่แก้ไขปัญหามิให้น้ำไหลลงจากทางหลวงเข้าท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดี และให้การระบายน้ำที่ไหลผ่านและออกจากทางหลวงไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะได้โดยสะดวก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ทำการแก้ไขแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การก่อสร้างทางหลวงดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกแบบการก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรมงานทางทุกประการแล้วก็ตาม แต่การออกแบบดังกล่าวเป็นการออกแบบระบบการระบายน้ำในภาพรวมทั้งโครงการโดยมิได้คำนึงถึงผลกระทบต่อน้ำท่วมขังที่พิกัดอาศัยในย่านชุมชนติดเขตทางหลวง ซึ่งถือเป็นมาตรการจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องกระทำ และแม้สาเหตุที่น้ำท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดีเกิดจากบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะ เมื่อฝนตกมีปริมาณมากกว่าปกติในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ มีดินโคลนไหลลงสู่ระบบท่อจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติได้ โดยสะดวกก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องดำเนินการแก้ไขปัญหามาจากดินโคลนที่มีอยู่ในระบบท่อระบายน้ำ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้ง การที่ข้อต่อของท่อระบายน้ำหลุดได้ทางหลวงต่อกันไม่สนิทและลาดเอียงไม่ได้ระดับนั้น เชื่อว่ามีได้มีสาเหตุจากการกระทำของประชาชนที่นำเศษวัสดุไปวางในท่อระบายน้ำตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้กล่าวอ้าง เนื่องจากหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังโดยนำวัสดุออกจากท่อระบายน้ำแล้ว ปรากฏว่าเมื่อฝนตกน้ำยังคงท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดีอยู่ อีกทั้ง หากผู้ถูกฟ้องคดีได้วางท่อระบายน้ำลอดใต้ทางหลวงอย่างเรียบร้อย มันคงและอยู่ในระดับที่สามารถระบายน้ำจากบ้านของประชาชนให้ไหลไปยังแหล่งน้ำสาธารณะได้ โดยสะดวกแล้ว ย่อมไม่มีเหตุผลใดที่ประชาชนต้องนำเศษวัสดุไปวางกีดขวางทางเดินของน้ำในท่อระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำที่ไหลกลับออกจากท่อเข้าท่วมบ้านของตน ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น กรณีจึงต้องฟังว่าผลจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีในการก่อสร้างและขยายทางหลวงในช่วงที่เกิดข้อพิพาท เป็นเหตุให้น้ำจากทางหลวงไหลลงท่วมขังบ้านของผู้ฟ้องคดีต่อเนื่องตลอดมา กระทั่งการที่จะอยู่อาศัยได้อย่างปกติสุขและรวมถึงทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จึงเป็นการทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและมีคำขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขไม่ให้น้ำจากทางหลวงไหลลง



บริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดี หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้خذใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อศาลพิจารณาเห็นว่า สาเหตุที่น้ำท่วมขังบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีตลอดมานั้น เป็นผลโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข ๑๐๑๖ สายอำเภอแม่จัน-อำเภอเชียงแสน โดยมีได้จัดการเรื่องการระบายน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งอยู่ในวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะสามารถดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีและศาลก็มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการได้ จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจัดทำช่องระบายน้ำริมทางเท้าบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำใต้ทางเท้าให้มีขนาดเพียงพอที่จะมีให้น้ำฝนที่ตกลงบนผิวทางไหลลงไปยังบ้านของผู้ฟ้องคดี และแก้ไขข้อต่อของท่อระบายน้ำลอดใต้ทางหลวงให้เชื่อมกันสนิท และท่อลาดเอียงให้ได้ระดับพร้อมทั้งนำดินโคลนออกจากระบบท่อระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำจากบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีไปยังพื้นที่รับน้ำปลายทางสะดวกมากขึ้น โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๕/๒๕๖๖)

## ๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค

### ๒.๑ การบำรุงรักษาและดูแลเส้นทางให้อยู่ในสภาพใช้ได้ดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๒.๒ การบำรุงรักษาและดูแลทางเดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๒.๓ การบำรุงรักษาป้องกันอันตรายอันเกิดจากกระแสไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๓. การให้บริการสิ่งสาธารณูปโภค

### ๓.๑ การให้บริการระบบประปา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓.๒ การให้บริการระบบไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม







## บทที่ ๑๐

### คติปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

#### ๑. อาหารและยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒. การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

##### ๒.๑ การผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน เพื่อจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันบนทางเท้าสาธารณะด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร โดยกำหนดขนาดของแผงลอยให้มีขนาดกว้างกว่าขนาดตามประกาศฉบับเดิม ด้วยวิธีการคำนวณพื้นที่โดยเฉลี่ยสำหรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันบนทางเท้าสาธารณะดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายด้วย

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ และมาตรา ๒๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๑๐ กำหนดว่า โดยปกติบุคคลใดจะจำหน่ายสินค้าโดยการจัดวางสินค้า หรือเร่ขายในที่หรือทางสาธารณะมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งการได้รับอนุญาตดังกล่าวย่อมถือเป็นการผ่อนผันให้ชั่วคราวตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร นอกจากนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร มีอำนาจในการออกประกาศกำหนดบริเวณให้จำหน่ายและห้ามจำหน่าย และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้าได้ กำหนดความกว้าง ความยาว



ของช่องทางเดินและยานพาหนะเพื่อความสะดวก และไม่กระทบต่อสิทธิการใช้ที่สาธารณะของประชาชน ในการสัญจร รวมทั้งกำหนดเครื่องหมายแสดงอาณาเขต และหมายเลขพื้นที่จำหน่ายสินค้าแต่ละราย ตลอดจนช่องทางคนเดินที่ชัดเจน ซึ่งในคดีนี้ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยคำแนะนำของคณะกรรมการจัดระเบียบ การจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า โดยต้องคำนึงถึงการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นสำคัญ

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ และมาตรา ๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ออกประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันบนทางเท้าสาธารณะ ของถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ ด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร ให้ผู้จำหน่ายสินค้า ที่ได้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติ โดยในการออกประกาศฉบับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือก ผู้จำหน่ายสินค้าตามข้อ ๖ และข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบ การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะฯ ซึ่งคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือก ผู้จำหน่ายสินค้าในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีมติให้กำหนด ขนาดของแผงลอย กว้าง ๑.๑๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ ออกประกาศฉบับดังกล่าวตามคำแนะนำของคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า และคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า จึงเห็นได้ว่า ประกาศฉบับพิพาทได้ออกโดยถูกต้องตามขั้นตอน ที่กฎหมายกำหนดแล้ว

นอกจากนี้ ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะออกประกาศฉบับลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ที่พิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยออกประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง ประกาศเขตผ่อนผัน กำหนดให้บริเวณทางเท้าสาธารณะทั้งสองฝั่งของถนนช้างคลาน ตั้งแต่สี่แยกอุปกุดถึงสี่แยกแสงตะวันตามแผนที่ท้ายประกาศเป็นจุดผ่อนผันให้ขายหรือจำหน่าย สินค้าได้ภายใต้หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยที่กำหนด ซึ่งข้อ ๔ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดขนาดของแผงลอยว่า กว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร โดยผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ออกให้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ และใบอนุญาตใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ และต่อมาผู้ฟ้องคดี



ได้ต่อใบอนุญาต ครั้งที่ ๒ จนถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยในใบอนุญาตดังกล่าวได้ระบุพื้นที่ประกอบกราว ๑.๒๐ ตารางเมตร และในข้อ ๒ ของใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเฉพาะตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตามบันทึกแนบท้ายใบอนุญาตนี้ ซึ่งในบันทึกแนบท้ายใบอนุญาต ข้อ ๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดของแผงกว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร และข้อ ๕ กำหนดเครื่องหมายหรือการขีดตีเส้นบริเวณทางเท้าเป็นการแบ่งพื้นที่เฉลี่ยให้เกิดความเสมอภาคแก่ผู้ค้าแต่ละราย กำหนดพื้นที่กว้าง ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร อันเป็นพื้นที่ประกอบการ ๐.๙ ตารางเมตร ซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ จึงเห็นได้ว่าขนาดของพื้นที่ประกอบการที่ระบุไว้ ๑.๒๐ ตารางเมตร ในใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีระบุพื้นที่ไว้เกินกว่าประกาศของเทศบาลนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่อง ประกาศเขตผ่อนผัน ซึ่งต่อมามีผู้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดจุดผ่อนผันในบริเวณตามประกาศลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ดังกล่าว โดยศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในบริเวณดังกล่าวแก้ไขปรับปรุงรูปแบบและขนาดแผงลอยให้เหมาะสม และมีขนาดไม่ใหญ่เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้างต้น และเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน โดยให้มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและให้ความเป็นธรรมในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ผ่อนผันในที่สาธารณะ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า โดยให้มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำหนดมาตรการ วิธีการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผ่อนผันแทนหลักเกณฑ์เดิมตามประกาศฉบับลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ แต่ไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องขนาดของแผงลอย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีประกาศโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดบริเวณพื้นที่ผ่อนผัน ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ยกเลิกพื้นที่ผ่อนผันตามประกาศลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ บางส่วน ซึ่งส่งผลให้ผู้ค้าในบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบรวมจำนวน ๒๒๒ ราย เจ้าพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน จึงมีประกาศลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดพื้นที่ขอบทางถนนลอยเคราะห์ และเรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ และระยะเวลา



ในการผ่อนผันให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามลำดับ กำหนดจุดผ่อนผันเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนลดลงเหลือเพียงจำนวน ๖๙ ราย และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาก็ให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบที่เหลืออยู่ทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้นำความยาวทั้งหมดของทางเท้าสาธารณะทั้งสองฝั่งของถนนข้างตลาด ที่ยังคงเป็นจุดผ่อนผันตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หักด้วยความยาวของช่องทางเดิน ทางม้าลายข้ามถนน และที่ตั้งสาธารณูปโภค ซึ่งคงเหลือความยาวของพื้นที่ผ่อนผันประมาณ ๙๗๐ เมตร มาคำนวณเฉลี่ยให้แก่ผู้ค้าที่มีอยู่ทั้งหมดจำนวน ๘๓๙ ราย โดยนับรวมผู้ค้าจำนวน ๖๙ ราย ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ผู้ค้าแต่ละรายมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าอย่างเท่าเทียมกัน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศโดยคำแนะนำของคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นฉบับพิพาทในคดีนี้ โดยกำหนดขนาดของแผงลอยไว้ในข้อ ๔ ว่า ต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน ๑.๑๐ เมตร ลึกไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร สูงไม่เกิน ๑.๘๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ๑.๑๐ ตารางเมตร ซึ่งเป็นการกำหนดขนาดของแผงลอยกว้างกว่าประกาศที่ใช้อยู่เดิม กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ประกาศฉบับพิพาทในส่วนที่กำหนดขนาดของแผงลอยไว้ในข้อ ๔ ว่า กว้างไม่เกิน ๑.๑๐ เมตร ลึกไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร สูงไม่เกิน ๑.๘๐ เมตร จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕๖/๒๕๖๕)

เมื่อพื้นที่สวนสาธารณะหรือตลาดเย็นสวนสุขภาพหรือตลาดเย็นเทศบาลที่เทศบาลอนุญาตให้ผู้ประกอบการขายหรือวางจำหน่ายสินค้าเป็นพื้นที่สาธารณะที่เทศบาลให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งต้องห้ามมิให้มีการขายหรือจำหน่ายสินค้า เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้กระทำได้ในระหว่างวันและเวลาที่กำหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจดุลพินิจในการพิจารณากำหนดจุดผ่อนผันให้มีการขายหรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สวนสาธารณะดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ในทางกลับกัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจดุลพินิจที่จะให้มีการยกเลิกการผ่อนผันข้างต้นได้เช่นกันเมื่อมีเหตุผลความจำเป็นหรือเมื่อข้อเท็จจริงได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งมีผลทำให้การกำหนดจุดผ่อนผันไม่มีความเหมาะสมอีกต่อไป ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบการขายสินค้าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงการผ่อนผันให้มีการขายหรือวางจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพของเทศบาลจนมีผู้ร้องเรียนปัญหาของตลาดดังกล่าว ประกอบกับสภาพการใช้ประโยชน์ในพื้นที่



ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนด จึงถือได้ว่าเป็นกรณีมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้มีการร้องเรียน คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เพิกถอนการขายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพของเทศบาลดังกล่าว เพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จึงชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อพื้นที่สวนสาธารณะ หรือตลาดเย็นสวนสุขภาพ หรือตลาดเย็นเทศบาลเมืองระนอง ที่นายกเทศมนตรีเมืองระนอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อนุญาตให้ผู้ประกอบการขายหรือวางจำหน่ายสินค้าเป็นพื้นที่สาธารณะที่เทศบาลเมืองระนอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งต้องห้ามมิให้มีการขายหรือจำหน่ายสินค้า เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้กระทำได้ในระหว่างวัน เวลาที่กำหนด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจดุลพินิจในการพิจารณากำหนดจุดผ่อนผันให้มีการขายหรือจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สวนสาธารณะ ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ในทางกลับกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจดุลพินิจที่จะให้มีการยกเลิกการผ่อนผันดังกล่าวได้เช่นกันเมื่อมีเหตุผลความจำเป็น หรือเมื่อปรากฏว่าข้อเท็จจริงได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งมีผลให้การกำหนดจุดผ่อนผันดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมอีกต่อไป

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ผ่อนผันโดยอนุญาตให้มีการขายหรือวางจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สวนสาธารณะหรือตลาดเย็นสวนสุขภาพดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๔ (๑) (๓) (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีการทำข้อตกลงกับผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองซึ่งเป็นผู้ประกอบการขายสินค้าว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองจะดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณที่วางจำหน่ายสินค้าและพื้นที่โดยรอบ จะไม่กระทำการใด ๆ อันทำให้เกิดความสกปรก รกรุงรัง หรือทำให้เสียหาย หรือทำลายทัศนียภาพหรือทรัพยากรธรรมชาติภายในบริเวณที่วางขายนั้น ถ้าผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองไม่ปฏิบัติตามบันทึกฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใด หรือในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณที่วางจำหน่ายสินค้าเพื่อประโยชน์ประการอื่นใด ผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกเลิกการอนุญาตให้วางจำหน่ายสินค้าได้ ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่บริเวณที่ผ่อนผันให้ขายหรือวางจำหน่ายสินค้า หรือมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้ขายหรือวางจำหน่ายสินค้าก็สามารถกระทำได้ เมื่อต่อมาข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีผู้ร้องเรียนปัญหาของตลาดดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว



ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าได้มีการเช่าช่วงแผงขายสินค้า มีการเช่าเต็นท์และขายสินค้าในราคาสูง มีการเช่าไฟฟ้าในราคาสูงและติดตั้งโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย เทศกิจไม่ได้มาตรวจการทำความสะอาด ความปลอดภัย ความเรียบร้อยให้เป็นปัจจุบัน การจราจรบริเวณข้างตลาดไม่เป็นระเบียบตามที่มีการร้องเรียนจริง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว ผลการประชุมสรุปได้ว่า ให้ยกเลิกการขายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพ และจัดหาพื้นที่ใหม่ให้ผู้ประกอบการขายสินค้า ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าพื้นที่ขายหรือวางจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพเป็นพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองระนอง พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งสภาพในปัจจุบันการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนด และต้องการคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จากเหตุผลและข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงถือได้ว่ามีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปโดยเกิดปัญหาตามที่ได้มีการร้องเรียน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ประกอบกับบริเวณพื้นที่การขายหรือวางจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพเป็นพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งสภาพในปัจจุบันการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดสมควรให้ผู้ประกอบการขายสินค้ายกเลิกการขายสินค้าในบริเวณพื้นที่ตลาดเย็นสวนสุขภาพ และจัดหาพื้นที่ใหม่ให้ผู้ประกอบการขายสินค้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงขอที่จะยกเลิกการผ่อนผันการขายหรือวางจำหน่ายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ให้ยกเลิกการขายสินค้าบริเวณตลาดเย็นสวนสุขภาพเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยให้ผู้ประกอบการขายสินค้ายกเลิกการขายสินค้าในบริเวณพื้นที่ตลาดเย็นสวนสุขภาพ และให้ผู้ประกอบการขายสินค้านำรถถอนสิ่งปลูกสร้าง และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบการขายสินค้าให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมและชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๒๕/๒๕๖๑)

## ๒.๒ การดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



### ๓. ระบบบริการสุขภาพ

#### ๓.๑ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

แม้การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจะต้องให้แก่พลเมืองของประเทศตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่การที่จะได้รับสิทธิหรือใช้สิทธิดังกล่าวนั้น ก็จะต้องขึ้นอยู่กับระบบบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของรัฐด้วย และเมื่อรัฐจะต้องจัดการงานด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนทั้งประเทศ จึงต้องมีระบบที่มีการบริหารจัดการโดยขึ้นอยู่กับสมรรถนะของโรค ความรู้ทางการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีอยู่ในโรงพยาบาลแต่ละระดับ โดยหากโรงพยาบาลไหนไม่สามารถรับหรือรักษาผู้ป่วยได้ก็จะมีระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการรักษาในระดับที่สูงขึ้นไป โดยเป็นไปตามกรอบการใช้ดุลพินิจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาตามมาตรฐานในวิชาชีพทางการแพทย์และยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณแพทย์ตามที่กำหนดไว้ การเลือกรักษาที่เป็นการระบุเจาะจงโรงพยาบาลจึงไม่สามารถกระทำได้ในการบริหารงานสาธารณสุขของรัฐโดยรวม ดังนั้น การที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาตามมาตรฐานทางการแพทย์แล้วเห็นควรส่งตัวผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูงซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ในระดับภูมิภาค และเป็นสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในการรักษาโรค อีกทั้งยังมีฐานะเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์เช่นเดียวกับโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยต้องการให้ส่งตัวเข้ารับการรักษา ประกอบกับเมื่อพิจารณาจากอาการและโรคของผู้ป่วยแล้วไม่ได้เกินกำลังความสามารถและศักยภาพของโรงพยาบาลดังกล่าว การที่โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยไม่ดำเนินการส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราชตามความประสงค์ของผู้ป่วย จึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดแต่อย่างใด

การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขแม้จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจะต้องให้แก่พลเมืองของประเทศตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่การที่จะได้รับสิทธิหรือใช้สิทธิดังกล่าว ก็จะต้องขึ้นอยู่กับระบบบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของรัฐด้วย และเมื่อรัฐจะต้องจัดการงาน





ด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนทั้งประเทศ จึงต้องมีระบบที่มีการบริหารจัดการโดยขึ้นอยู่กับสมรรถนะของโรค ความรู้ทางการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีอยู่ในโรงพยาบาลแต่ละระดับ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลประจำตำบล โรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เป็นต้น โดยหากโรงพยาบาลไหนไม่สามารถรับหรือรักษาผู้ป่วยได้ก็จะมีระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการรักษาในระดับที่สูงขึ้นไป โดยเป็นไปตามกรอบการใช้ดุลพินิจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ประกอบกับความเห็นของแพทย์ผู้ทำการรักษาตามมาตรฐานในวิชาชีพทางการแพทย์และยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณแพทย์ตามที่กำหนดไว้ ดังนั้น การเลือกรักษาที่เป็นการระบุเจาะจงโรงพยาบาลจึงไม่สามารถกระทำได้ในการบริหารงานสาธารณสุขของรัฐโดยรวม

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้เข้ารับการตรวจรักษาด้วยโรคหลอดเลือดแดงขาด้านซ้ายโป่งพองที่โรงพยาบาลสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้มีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจสั่งการให้มีการส่งผู้ฟ้องคดีไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่นหรือไม่ แห่งใดเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นสถานพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง เป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ในภาคใต้ และเป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมมีศักยภาพสูงในการรักษาโรค มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยช่วยในการวินิจฉัย และมีฐานะเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์เช่นเดียวกับโรงพยาบาลศิริราชซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีต้องการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งตัวไปทำการรักษาต่อ และแพทย์ผู้ให้การรักษาซึ่งเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยโรคย่อมจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามวิชาชีพ และยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณแพทย์ โดยการรักษาต้องอาศัยความบริสุทธิ์ยุติธรรมไปตามสมรรถนะโรคของผู้ป่วยแต่ละคนอย่างแท้จริง ซึ่งปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปรับการรักษาต่อที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้มีการตรวจติดตามค้นหาสาเหตุของโรคและทำการรักษาผู้ฟ้องคดีด้วยการทำ MRI และฉีดสารทึบรังสี อันเป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ที่กำหนดไว้ตามอาการของผู้ป่วย และเมื่อแพทย์ผู้ทำการรักษาวินิจฉัยว่าเป็นโรคเส้นเลือดแดงที่ขาโป่งพอง ก็มีการตรวจวินิจฉัยด้วยการฉีดสารทึบรังสี ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจหาหลอดเลือดแดงโป่งพองเพื่อดูเส้นเลือดบริเวณขาด้านซ้าย จึงเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาจากอาการและโรคของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่ได้เกินกำลังความสามารถและศักยภาพของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคแต่อย่างใด อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ในการส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช และการวินิจฉัยดังกล่าวเป็นไปตามกรอบการใช้ดุลพินิจตามหนังสือสำนักงานประกันสังคม ที่ รง ๐๖๐๙/ว ๙๐๗ ลงวันที่ ๑๓



กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิส่งผู้ประกันตนไปรักษาต่อ ซึ่งวางหลักเกณฑ์ว่า การจะส่งตัวผู้ประกันตนไปนั้นจะต้องเป็นกรณีที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิไม่สามารถให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนได้ หรือมีความจำเป็นต้องส่งผู้ประกันตนไปตรวจพิเศษ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิจะต้องส่งตัวผู้ประกันตนไปรักษาต่อ ณ สถานพยาบาลที่มี ศักยภาพสูงกว่า (Supra Contractor) ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกันตนจะมีสิทธิขอให้แพทย์ ส่งต่อการรักษาไปที่โรงพยาบาลที่ตนต้องการได้ แต่แพทย์ผู้ทำการรักษาจะเป็นผู้มีอำนาจในการ พิจารณาและอนุมัติการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า (Supra Contractor) ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๔) ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับการจัดส่งต่อการรักษา ระหว่างสถานพยาบาล ซึ่งเมื่อกรณีของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการส่งต่อไปยังผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ แล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำการตรวจวินิจฉัยโรคแล้ว อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังมีศักยภาพ ในการรักษาผู้ฟ้องคดีและพร้อมจะรักษาผู้ฟ้องคดีอยู่ตลอดเวลา กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราช แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๘๖/๒๕๖๖)

### ๓.๓ กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๔. เหตุรำคาญ

### ๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน

เมื่อในระหว่างการประกอบกิจการรับซื้อและเก็บรวบรวมปริมาณยางพาราดิบ ของผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น เนื่องจากสถานประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็น อาคารที่มีหลังคาแต่ไม่มีผนังกันกลิ่น ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสียที่เพียงพอ และมีลักษณะที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกัน อันตรายต่อสุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นเหม็นและน้ำเสีย ที่เกิดจากการรับซื้อยางพาราดิบแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ



ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงชอบที่จะอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๕ ประกอบกับมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวได้ คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินกิจการไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะดำเนินการให้ปราศจากอันตราย จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ประกอบกิจการรับซื้อยางพาราดิบ โดยจะเก็บรวบรวมกองไว้บริเวณอาคารมีหลังคาแต่ไม่มีกำแพงรอบ โดยเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน ๑-๒ วัน และนำส่งขายต่อให้แก่บริษัทรับซื้อที่จังหวัดระยอง ปริมาณการรับซื้อต่อวันโดยเฉลี่ย ๓-๕ ตันต่อวัน อันเป็นการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการเกษตรในการสะสมยางดิบ ซึ่งถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลปัลลิว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น) รวมทั้งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปัลลิว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (การสะสมยางพาราดิบ) ต่อนายกเทศมนตรีตำบลปัลลิว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จัดให้มีการประชุมประชาคมเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นและจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการรับซื้อยางพาราดิบ จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเหตุรำคาญดังกล่าว แต่ปรากฏว่าเหตุรำคาญดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใด ต่อมา เทศบาลตำบลปัลลิว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ส่งตัวอย่างน้ำจากสถานประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีไปตรวจวิเคราะห์ ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลปรากฏว่า น้ำมีความเป็นกรด pH ๕.๕ ประกอบกับผลจากการตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดี พบว่า เมื่อเสร็จสิ้นการรับซื้อในแต่ละวันผู้ฟ้องคดีจะราดน้ำหมักชีวภาพบนกองยางพาราดิบทุกวันผสมกับกากน้ำตาล แต่มีการสร้างบ่อรับน้ำเสียจากกระบวนการรับซื้อยางพาราดิบเพียง ๔ ถึง ความลึกของบ่อโดยประมาณ ๗ ฟุต ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี ที่ได้รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ว่า สภาพแวดล้อมโดยรอบสถานประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นอาคารมีหลังคาแต่ไม่มีผนังโดยรอบ ใช้เป็นอาคารสำหรับเก็บรวบรวมยางพาราดิบที่รับซื้อมาจากชาวสวน จะนำมารวบรวมกองไว้บนพื้นภายในอาคารแล้วจะใช้น้ำหมักชีวภาพผสมกากน้ำตาลราดบนกองยางพาราทุกวันแต่ไม่คลุมผ้า กองไว้ประมาณ ๑-๒ วัน จึงส่งขายต่อ ปริมาณการรับซื้อต่อวันโดยเฉลี่ย ๓-๕ ตัน



จะมีปริมาณการรับซื้อสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม สถานประกอบการกิจการไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นเพียงบ่อเก็บกักรวบรวมน้ำเสีย จำนวน ๔ บ่อ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร ลึก ๗ ฟุต เป็นบ่อสำหรับรองรับน้ำเสียจากกองยางพาราดิบที่ไหลลงในรางระบายแบบเปิดลงสู่บ่อเก็บกัก เมื่อน้ำเสียเต็มบ่อผู้ฟ้องคดีจะสูบน้ำส่งไปทิ้งที่สวนซึ่งอยู่ห่างจากสถานประกอบการกิจการออกไป จากปริมาณการรับซื้อยางพาราดิบที่มีปริมาณมาก และสถานประกอบการกิจการไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ประกอบกับมีการร้องเรียนจากประชาชนข้างเคียง ข้อเท็จจริงจึงน่าเชื่อว่า ในระหว่างการประกอบกิจการรับซื้อและเก็บรวบรวมปริมาณยางพาราดิบของผู้ฟ้องคดีก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจริง เนื่องจากสถานประกอบการกิจการของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นอาคารที่มีหลังคาแต่ไม่มีผนังกันกลิ่น ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสียที่เพียงพอ และมีลักษณะที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพตามที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ในข้อ ๘ ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปัลลิว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นเหม็น และน้ำเสียที่เกิดจากการรับซื้อยางพาราดิบแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ เพื่อเป็นการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงชอบที่จะอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๕ ประกอบกับมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินการไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการให้ปราศจากอันตรายแล้วโดยอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงเดียวกัน จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๙๐/๒๕๖๖)

#### ๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล

การที่เอกชนเข้าร่วมเดินรถโดยสารตามสัญญาบัตรบงการขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยมีรายได้จากค่าตอบแทนที่จัดเก็บจากผู้ใช้บริการและจ่ายผลตอบแทนให้องค์การขนส่งมวลชนฯ ตลอดอายุสัญญา ย่อมเป็นการมอบหมายให้ดำเนินการบริการสาธารณะด้านการขนส่งมวลชน อันเป็นกิจการทางปกครอง เมื่อการดำเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงจากเครื่องยนต์ ซึ่งมีลักษณะพิเศษร่วมด้วย เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดัง และเสียงที่มีความสั่นสะเทือน รวมทั้งมีค่าระดับการรบกวนเกินกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ ซึ่งเกินมาตรฐานเสียงรบกวนตามที่ประกาศ



คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) กำหนดไว้ ทำให้เกิดเสียงรบกวน อันเป็นเหตุรำคาญ และทำให้ตัวอาคารบ้านพักของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแตกร้าว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ออกคำสั่งให้แก่ไชระจับเหตุรำคาญดังกล่าว หลายครั้ง แต่ผู้ดำเนินการเดินรถร่วมโดยสารประจำทางฯ ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ในอันที่จะป้องกันผลร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินรถ ดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ดำเนินการเดินรถร่วมโดยสารประจำทางฯ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่ ระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่าง ๆ เป็นผลสืบเนื่อง มาจากการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าว อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพและทรัพย์สินของ ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิด องค์การขนส่งมวลชนฯ และเอกชนผู้ดำเนินการ เดินรถร่วมโดยสารประจำทางฯ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่อุบัติเหตุทั้งสอง ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีบ้านพักอาศัยตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอุโมงค์จราจรประจำทางของบริษัท พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ซึ่งดำเนินการเดินรถร่วมโดยสารประจำทางปรับอากาศ ตามสัญญาจ้างองค์การ ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ นำรถร่วมโดยสารประจำทางปรับอากาศวิ่งเข้าออกลานอุโมงค์จราจรประจำทาง ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน เสียงดังของเครื่องยนต์ และมลพิษทางเสียง จนเป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งมีระยะห่าง จากอุโมงค์จราจรดังกล่าวประมาณ ๓ เมตร แตกร้าวเสียหาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นหน่วยงานเอกชน ที่ดำเนินการขนส่งบุคคลแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา และมีอำนาจว่าจ้างหรือรับจ้างทำกิจการเกี่ยวกับการขนส่งบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของการประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานคร ได้ตกลงทำสัญญาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เข้าร่วม เดินรถโดยสารประจำทาง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้จัดหารถร่วมโดยสารประจำทางเอง และมีรายได้ จากค่าตอบแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จัดเก็บค่าโดยสารจากผู้มาใช้บริการตามอัตราที่กำหนดไว้ ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตลอดอายุสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริการสาธารณะ ด้านการขนส่งมวลชนอันเป็นกิจการทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ เฉพาะแต่ในกรณีที่กระทำการในการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และเมื่อการเดินรถร่วมโดยสารประจำทางปรับอากาศเข้าออกลานอุโมงค์จราจรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ซึ่งเป็นการดำเนินการบริการสาธารณะด้านการขนส่งมวลชนอันเป็นกิจการทางปกครองดังกล่าว



ก่อให้เกิดเสียงจากเครื่องดนตรีซึ่งลักษณะเสียงของแหล่งกำเนิดมีเสียงลักษณะพิเศษร่วมด้วย เช่น เสียงกระแทก เสียงแหลมดัง และเสียงที่มีความสั่นสะเทือน รวมทั้งเสียงดังกล่าวนี้อาจมีค่าระดับการรบกวนเกินมาตรฐานเสียงรบกวนตามที่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) กำหนดไว้ให้ไม่เกิน ๑๐ เดซิเบลเอ ทำให้เกิดเสียงรบกวนอันเป็นเหตุรำคาญ และทำให้ตัวอาคารบ้านพักของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแตกร้าว โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ออกคำสั่งให้แก้ไขหลายครั้ง จนกระทั่งมีคำสั่งห้ามมิให้นารถร่วมโดยสารประจำทางขนาดใหญ่เข้าไปจอดในลานจอดรถที่พิพาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่ปฏิบัติตาม แม้ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้เช่ารถจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จะได้มีคำสั่งและออกประกาศแจ้งเตือนพนักงานขับรถให้ใช้ความระมัดระวังไม่ให้เสียงไปรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง แต่มาตรการดังกล่าวยังคงไม่เพียงพอในอันที่จะป้องกันผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินรถดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยอันตรายเป็นเหตุรำคาญที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ยังไม่ได้กำหนดมาตรการที่จะระงับเหตุให้เพียงพอและให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ระเบียบ กฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่าง ๆ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ แล้วเกิดความเสียหายต่อสุขภาพและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงเป็นการกระทำละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕๒/๒๕๖๕)

เมื่อการประกอบกิจการอยู่ซ่อมรถยนต์ก่อให้เกิดเสียงดังและกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชน แม้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของอยู่ซ่อมรถยนต์ดังกล่าวปรับปรุงและแก้ไขเพื่อระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้น ทำให้เหตุรำคาญในเรื่องเสียงบรรเทาลงแล้วก็ตาม แต่เมื่อเหตุรำคาญในเรื่องกลิ่นเหม็นยังคงมีอยู่และอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงสมควรออกคำสั่งหรือกำหนดมาตรการในระดับที่สูงขึ้น โดยอาจมีคำสั่งห้ามมิให้เจ้าของอยู่ซ่อมรถยนต์ใช้อาคาร หรือให้หยุดดำเนินการจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุรำคาญระงับไปแล้วหรือปราศจากอันตรายแล้ว หรืออาจมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ





ตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น แม้ว่าจะได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกคำสั่งให้เจ้าของอุ้มขอมรถยนต์ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานและให้แก้ไขเหตุรำคาญทั้งเรื่องเสียงดังและกลิ่นเหม็นแล้วก็ตาม แต่เมื่อเหตุรำคาญดังกล่าวยังคงมีอยู่ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องออกคำสั่งหรือกำหนดมาตรการเพิ่มเติมที่เข้มงวดหรือรุนแรงขึ้นเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้นให้หมดสิ้นไป การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเพียงพอตามที่กฎหมายทั้งสองฉบับกำหนดไว้ เพื่อระงับเหตุรำคาญอันเกิดจากการประกอบกิจการให้หมดสิ้นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การกระทำความผิดข้อหาขยายโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอันมีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๑๘ ประกอบกับมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ ไม่อาจเปรียบเทียบปรับได้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับตามมาตรา ๓๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดที่ขยายโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตแล้ว จึงถือว่ามิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นเหม็น เสียงดัง และฝุ่นละอองจากการประกอบกิจการซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์ของอุ้ม ร. ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) อันเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลการประกอบกิจการตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้อำนวยการเขตบางเขน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดก่อเหตุรำคาญในสถานที่เอกชน รวมทั้งระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และได้เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการของอุ้ม ร. แล้วพบว่า การประกอบกิจการดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงดังและกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แม้ว่าการฟ้องคดีต่อศาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปรับปรุงและแก้ไขเหตุรำคาญเป็นจำนวนถึง ๔ ครั้ง ซึ่งมีผลทำให้เหตุรำคาญในเรื่องเสียงบรรเทาลง





ก็ตาม แต่ทว่าเหตุรำคาญในเรื่องกลิ่นเหม็นยังคงมีอยู่และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงมีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สมควรออกคำสั่งหรือกำหนดมาตรการในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการแก้ไขเหตุรำคาญดังกล่าวให้หมดสิ้นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยอาจมีคำสั่งห้ามมิให้ใช้อาคาร หรือให้หยุดดำเนินกิจการจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุรำคาญระงับไปแล้วหรือปราศจากอันตรายแล้ว หรืออาจมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้อำนาจหน้าที่ในการมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นผลให้เหตุรำคาญที่เกิดขึ้นนั้นหมดสิ้นไปอย่างแท้จริง กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการระงับเหตุรำคาญดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

สำหรับผู้อำนวยการสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับและดูแลการประกอบกิจการโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้เป็นไปตามกฎหมายและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับเรื่องร้องเรียนและได้เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการของอยู่ ร. แล้วพบว่าการประกอบกิจการดังกล่าวขัดกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน และมีสภาพก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญเรื่องเสียงดังและกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงกับโรงงาน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานและให้แก้ไขเหตุรำคาญเป็นจำนวน ๓ ครั้ง แล้วก็ตาม แต่เมื่อเหตุรำคาญที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับยังคงไม่หมดสิ้นไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องออกคำสั่งหรือมาตรการทางปกครองเพิ่มเติมที่เข้มงวดหรือรุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้นให้หมดสิ้นไป โดยอาจมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว และให้ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และในกรณีที่ยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนด ย่อมมีอำนาจที่จะสั่งปิดโรงงานอันมีผลเป็นการเพิกถอนใบอนุญาตได้ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ สำหรับการประกอบกิจการที่มีการติดตั้งเครื่องจักรเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตซึ่งเข้าข่ายเป็นการขยายโรงงาน นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ แจ้งเตือนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานในส่วนที่ขยาย อันถือเป็นความผิดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ ที่มีโทษในทางอาญาตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว



ซึ่งสามารถเปรียบเทียบปรับได้ แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้เสียหายในคดีส่วนอาญาตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ไม่ยินยอมให้มีการเปรียบเทียบปรับตามมาตรา ๓๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในความผิดที่ขยายโรงงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับเหตุรำคาญที่เกิดจากการประกอบกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งในเรื่องเสียงดังและกลิ่นเหม็นได้ถูกขจัดให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินกว่ามาตรฐานตามกฎหมายแล้ว อันแสดงให้เห็นว่าการออกคำสั่งและกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ออกมาในภายหลังจากที่มีการฟ้องคดีต่อศาล นั้นมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการระงับเหตุรำคาญดังกล่าวได้แล้ว กรณีจึงไม่มีความจำเป็นที่ศาลจะต้องกำหนดค่าบังคับตามคำขอแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๘๖/๒๕๖๕)

#### ๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

กรณีผู้ฟ้องคดีร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขเหตุรำคาญจากการที่ผู้ร้องสอดซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้เคียงกันสุ่มไฟเพื่อไล่แมลงที่มารบกวนโค และเผาถ่านจนเกิดควันไฟรบกวนผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อปรากฏว่านับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องเพื่อขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนถึงวันที่ศาลจังหวัดมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ร้องสอดให้งดเว้นการกระทำละเมิดและเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรณีดังกล่าว ผู้ร้องสอดยังคงมีการก่อเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนรำคาญ แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องสอดระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร จึงถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏในวันนั่งพิจารณาครั้งแรกของศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ร้องสอดได้เลิกก่อไฟเผาวัสดุให้เกิดควันไฟเพื่อไล่แมลงและยกเลิกการเผาถ่านไปแล้ว จึงไม่มีเหตุทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนรำคาญที่ศาลจะต้องกำหนดค่าบังคับสั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยการมีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องสอดระงับเหตุรำคาญอีกต่อไป

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ร้องสอดได้มีการสุ่มไฟเพื่อไล่แมลงที่มารบกวนโคที่เลี้ยงไว้ในคอก มีการเผาถ่านและเผาขยะจนทำให้เกิดเขม่าและเถ้าจากควันไฟ ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีบ้านพักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ผู้ร้องสอดได้กระทำการดังกล่าวย่อมได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำ



ของผู้ร้องสอดจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันมีลักษณะเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ในการระงับเหตุดังกล่าว ซึ่งแม้จะฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนรำคาญข้างต้นโดยได้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ผู้ร้องสอดหยุดการเผาขยะ จำพวกถุงพลาสติกหรือวัตถุที่มีสารพิษเจือปนร่วมกับการสูบบุหรี่แล้วแต่ผลโดยเด็ดขาด ส่วนการสูบบุหรี่แล้วแต่ผลให้มีการสูบบุหรี่ได้ตามความจำเป็นตามวิถีชีวิตชาวบ้านโดยให้จุดไฟได้วันละหนึ่งครั้ง ในช่วงเวลาเย็นขณะตอนโคเข้าคอกและปล่อยให้ดับไปเองโดยไม่มีการจุดสูบบุหรี่เพิ่มเติมอีก ให้ซ่อมแซมมุ้งในโรงเรือนให้มีความมั่นคงแข็งแรงและไม่มีรอยรั่วเพื่อลดปัญหาแมลงรบกวนโค ในเวลากลางคืน ส่วนการเผาถ่านให้มีการเผาถ่านเพื่อใช้ในครัวเรือนได้หนึ่งครั้งต่อเดือนโดยให้หาจุดที่เหมาะสมที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษด้านควันไฟที่เป็นการรบกวนให้น้อยที่สุด และการสูบบุหรี่เพื่อไล่แมลงให้มีการกำหนดปริมาณเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสมในระยะเวลาที่สมควรตามบันทึกข้อความของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีและผู้ร้องสอดได้ลงชื่อรับทราบข้อตกลงดังกล่าวไว้แล้ว และต่อมาได้มีการไกล่เกลี่ยอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยผู้ร้องสอดจะยกเลิกการเผาฟางเพื่อสูบบุหรี่และแมลง และยกเลิกการเผาถ่านในบริเวณบ้าน ตามหนังสือของเทศบาลตำบลทางพระ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ แต่ปรากฏข้อเท็จจริงตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ว่า ผู้ร้องสอดยังมีการเผาฟางเพื่อสูบบุหรี่และแมลง อีกทั้งยังมีการเผาถ่านอยู่อีก รวมทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า พนักงานอัยการจังหวัดอ่างทองได้เป็นโจทก์ฟ้องผู้ร้องสอดเป็นจำเลย ในคดีอาญาต่อศาลจังหวัดอ่างทองว่า จำเลย (ผู้ร้องสอด) เผาถ่านเพื่อใช้ในครัวเรือนและเผาฟางสูบบุหรี่ เพื่อไล่แมลงและแมลงที่บริเวณคอกวัวริมถนนสาธารณะซึ่งเป็นที่สาธารณะทำให้เกิดควันไฟ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีหรือผู้อื่นซึ่งพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งจำเลย (ผู้ร้องสอด) ให้การรับสารภาพ ศาลจังหวัดอ่างทองจึงมีคำพิพากษาว่าจำเลย (ผู้ร้องสอด) มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔๗ (เดือดร้อนรำคาญ) ปรับ ๑,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษ กึ่งหนึ่ง คงปรับ ๕๐๐ บาท รวมทั้งการที่ผู้ฟ้องคดีเป็นโจทก์ฟ้องผู้ร้องสอดต่อศาลจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ให้งดเว้นการกระทำละเมิดและเรียกค่าสินไหมทดแทน ซึ่งในคดีนี้ทั้งโจทก์ (ผู้ฟ้องคดี) และจำเลย (ผู้ร้องสอด) ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลมีข้อความว่า ๑) จำเลย (ผู้ร้องสอด) และคนในครอบครัว ตกลงว่าจะไม่ทำการละเมิดต่อโจทก์ (ผู้ฟ้องคดี) โดยการเผาฟาง เผาเศษขยะ จำพวกถุงพลาสติกหรือวัตถุที่มีสารพิษเจือปน อีกทั้งจะไม่ทำการเผาถ่านในพื้นที่ของจำเลย



หรือการเผาหรือสูมไฟให้เกิดควันโดยวิธีต่าง ๆ ยกเว้นการประกอบอาหารโดยเป็นเหตุให้เกิดควันไฟ ฟุ้งกระจายและส่งกลิ่นเหม็น อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและยังเป็นมลภาวะทางอากาศ แก่โจทก์ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่างเด็ดขาด ๒) เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ในวันนี้ จำเลยนำเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท มาชำระให้แก่โจทก์ ซึ่งศาลจังหวัดอ่างทองได้มีคำพิพากษา ตามยอม กรณีจึงฟังเป็นที่ยุติว่า นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องทั่วไป เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้ปัญหาความเดือดร้อนจากควันไฟที่ผู้ร้องสอดสูมไฟไล่แมลงที่มารบกวนโค และควันไฟจากการเผาถ่าน รวมทั้งเผาขยะก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ฟ้องคดี จนถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ศาลจังหวัดอ่างทองมีคำพิพากษามาตามยอม ผู้ร้องสอดยังมีการดำเนินการ ดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนรำคาญ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ที่มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มิได้มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องสอดระงับเหตุรำคาญภายในเวลา อันสมควรแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติเดียวกันกำหนด ให้ต้องปฏิบัติ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในวันนั่งพิจารณาครั้งแรกของศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แถลงต่อศาลปกครอง ชั้นต้นว่า ปัจจุบันผู้ร้องสอดได้เลิกก่อไฟเผาวัสดุให้เกิดควันไฟแล้ว โดยให้โค ๗ ถึง ๘ ตัว ที่เลี้ยงเข้าคอก ก่อนเวลา ๑๖ นาฬิกา และใช้มุ้งกันแมลง ส่วนการเผาถ่านได้ยกเลิกไปเพราะต้องขออนุญาตตามกฎหมาย อีกทั้ง คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีโต้แย้งหรืออุทธรณ์ว่า ผู้ร้องสอดได้มีการก่อกองไฟ ให้เกิดควันเพื่อไล่แมลงให้กับโคที่ผู้ร้องสอดเลี้ยงไว้ และการเผาถ่านทำให้เกิดควันไฟเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี ได้รับความเดือดร้อนรำคาญแต่อย่างใด จึงฟังเป็นยุติว่า ปัจจุบันผู้ร้องสอดได้เลิกก่อไฟเผาวัสดุให้เกิด ควันไฟเพื่อไล่แมลง และยกเลิกการเผาถ่านไปแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนรำคาญ ที่ศาลจะต้องออกคำสั่งบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สั่งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ มีคำสั่ง เป็นหนังสือให้ผู้ร้องสอดระงับเหตุรำคาญอีกต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๘๐/๒๕๖๖)

#### ๔.๔ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

#### ๔.๕ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าโครงการก่อสร้างอาคารสูงก่อให้เกิดเสียงดัง มีฝุ่นละออง และมีวัสดุตกหล่นบนบ้านพักอาศัยของผู้ร้องเรียนและประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันถือเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้จะปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับการร้องเรียน อันไม่อาจถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตาม แต่เมื่อเหตุรำคาญดังกล่าวยังไม่ระงับหมดสิ้นไป และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ติดตามผลการแก้ไขเหตุรำคาญข้างต้นอย่างต่อเนื่อง โดยเร็ว โดยผู้อยู่อาศัยข้างเคียงยังคงได้รับความเดือดร้อนจากเหตุรำคาญจนกระทั่งการก่อสร้างอาคารสูงดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบให้ผู้ก่อเหตุรำคาญแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้ผู้ก่อเหตุรำคาญดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้เหตุรำคาญนั้นระงับหมดสิ้นไปภายในเวลาอันสมควร การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ดำเนินการติดตามผลการแก้ไขเหตุรำคาญอย่างต่อเนื่องดังกล่าว จึงถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดล่าช้าเกินสมควร

โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๖ ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๗๔ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ ได้ให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการระงับเหตุรำคาญตามลำดับขั้นตอนที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเอกชนจากน้อยไปหามากตามสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี เพื่อให้เหตุรำคาญนั้นหมดสิ้นไปภายในเวลาอันสมควร คดีนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้อำนวยการเขตราชบุรีบูรณะที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงมีอำนาจระงับเหตุรำคาญในรูปของเสียง ฝุ่น ที่เป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชน โดยการออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง โดยอาจจะกำหนดวิธีการในการระงับเหตุรำคาญนั้น หรือวิธีป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคตไว้ในคำสั่งก็ได้ และในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้อำนวยการเขตราชบุรีบูรณะที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจบังคับการให้เป็นไปตามคำสั่ง โดยเข้าระงับเหตุรำคาญ และอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีก



และถ้าเหตุรำคาญเกิดขึ้นจากการกระทำ การละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนั้น และหากปรากฏว่าเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้อำนวยการเขตราชวัตรบูรณะที่ได้รับมอบหมายอำนาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะออกคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุรำคาญ

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริษัท พ. ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตึก ๓๒ ชั้น ๑ หลัง เพื่อเป็นอาคารชุดอยู่อาศัย-จอดรถยนต์ และอาคารตึก ๕ ชั้น ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารชุดอยู่อาศัย โดยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ปรากฏว่าในระหว่างการก่อสร้างได้มีผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อปลัดกรุงเทพมหานคร กรณีได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการก่อสร้างอาคารโครงการดังกล่าว เนื่องจากโครงการข้างต้นก่อให้เกิดเสียงดัง มีฝุ่นละออง และมีวัสดุตกหล่นลงบนบ้านพักอาศัยของผู้ร้องเรียนและประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง จนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันถือเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ซึ่งบริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้างยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุรำคาญดังกล่าวจริง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้อำนวยการเขตราชวัตรบูรณะซึ่งปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายในการระงับเหตุรำคาญ ซึ่งคดีนี้แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับการร้องเรียนตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๑ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ อันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ เพื่อระงับเหตุรำคาญดังกล่าวแล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลความคืบหน้าการแก้ไขเหตุรำคาญยังพบว่า บริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้างไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจนเป็นเหตุทำให้มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังคงได้รับเรื่องร้องทุกข์ว่า ได้รับความเดือดร้อนเรื่องฝุ่นละอองเสียงดังรบกวน เศษวัสดุตกหล่นใส่หลังคาอาคารได้รับความเสียหาย รวมทั้งมีการตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างกำแพง ทำให้ท่อระบายน้ำด้านหลังอาคารตึกแถวชำรุด ไม่สามารถระบายน้ำได้ ผู้ถูกฟ้องคดี





จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลร้องทุกข์ดำเนินคดีผู้ก่อเหตุต่อฝ่ายเทศกิจ ขอให้  
ฝ่ายนี้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลได้ตรวจสอบสถานที่  
ก่อสร้างอาคารพบว่าอาคารดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว จึงทำให้เหตุรำคาญดังกล่าวหมดสิ้นไป  
จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลความคืบหน้า  
การแก้ไขเหตุรำคาญเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการติดตามผล  
การแก้ไขเหตุรำคาญอย่างต่อเนื่องโดยเร็ว กล่าวคือ ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ และเมษายน ๒๕๕๒  
จนกระทั่งวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
ตรวจติดตามผล จึงพบว่าบริษัทผู้ดำเนินการก่อสร้างยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจนเป็น  
เหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อันถือได้ว่า  
เหตุรำคาญนั้นยังไม่ระงับหมดสิ้นไป ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๙  
และผู้ฟ้องคดีที่ ๒๑ และผู้อยู่อาศัยข้างเคียงยังคงได้รับความเดือดร้อนจนกระทั่งอาคารดังกล่าว  
ดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการดำเนินการติดตามตรวจสอบให้ผู้ก่อเหตุรำคาญแก้ไข  
อย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้ผู้ก่อเหตุรำคาญดำเนินการแก้ไขโดยเร็วซึ่งจะส่งผลให้เหตุรำคาญนั้นระงับ  
หมดสิ้นไปภายในเวลาอันสมควรด้วยเช่นกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการติดตามผล  
การแก้ไขเหตุรำคาญอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๕๒ และเดือนเมษายน ๒๕๕๒  
ทำให้เหตุรำคาญยังคงมีอยู่จนกระทั่งอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ จึงถือได้ว่า  
ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
ที่ อ. ๘๓๖-๘๕๔/๒๕๖๔ และที่ อ. ๘๘๙/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

เมื่อมีการร้องเรียนว่ามีสถานประกอบการเปิดเพลงและร้องคาราโอเกะเสียงดัง ในยามวิกาลจนเป็นเหตุรำคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง การที่นายกเทศมนตรีซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพียงแต่แนะนำให้เจ้าของสถานประกอบการลดระดับความดังของเสียงและให้ทำการปรับปรุงห้องสถานบริการให้มิดชิดเท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการตรวจสอบการประกอบกิจการและติดตามผลการดำเนินการของสถานประกอบการดังกล่าวในภายหลังแต่อย่างใด ซึ่งหากมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน และติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินการกิจการ





ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อปรากฏว่ายังคงมีเสียงรบกวนในบางคืน เนื่องจากความไม่แน่นอนของจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ และผู้ประกอบการสามารถลดหรือเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นได้ เหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายจึงยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดทาระบบหรือทำการแก้ไขเพิ่มเติมวิธีในการป้องกันเสียงหรือความสั่นสะเทือนให้มากขึ้นกว่าเดิม หรือใช้มาตรการอื่นในการแก้ไขความเดือดร้อน แต่ไม่ได้มีการดำเนินการดังกล่าว จึงถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุม ดูแล และระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ร้องเรียนเพื่อขอให้นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขปัญหากรณีสถานบันเทิงในบริเวณใกล้เคียงเปิดเพลงเสียงดังในยามวิกาลและเปิดให้บริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด จนก่อให้เกิดความรำคาญต่อครอบครัวของผู้ฟ้องคดีและประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจในการแนะนำหรือห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุรำคาญในสถานที่เอกชน รวมทั้งการระงับเหตุรำคาญหรือออกคำสั่งห้ามประกอบกิจการบางประเภทในเขตพื้นที่รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๘ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตราอื่น แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลเมืองสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) ตรวจสอบข้อเท็จจริง และในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ร้าน ฟ. เปิดคาราโอเกะเสียงดังรบกวนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ข้างเคียง เนื่องจากอาคารปิดไม่มิดชิด จึงแนะนำให้เจ้าของร้านลดระดับความดังของเสียงให้เบาลง และทำการปรับปรุงห้องสถานบริการให้มิดชิดโดยใช้แผ่นฉนวนกันเสียงเพื่อป้องกันเสียงเล็ดลอดรบกวนชาวบ้านข้างเคียง และแม้ผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวนในบ้านของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๒๑.๑๐-๒๑.๓๕ นาฬิกา จะได้ค่าเสียงรบกวนที่ ๖.๕ เดซิเบลเอ ซึ่งถือว่าไม่เป็นเสียงรบกวนก็ตาม (ระดับที่จะถือว่าเป็นเสียงรบกวนมีค่ามากกว่า ๑๐ เดซิเบลเอ) แต่ข้อเท็จจริงในการตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวนดังกล่าว ก็รับฟังเป็นที่ยึดว่า เป็นการดำเนินการตรวจวัดในวันพฤหัสบดีซึ่งมีผู้ใช้บริการน้อยกว่าปกติเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการตรวจวัดเสียงโดยจัดทำสถานการณ์จำลองในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงจากกรณีที่ห้องสำหรับให้บริการลูกค้าวีไอพี จำนวน ๒ ห้อง ซึ่งมีผนังห้องติดกับด้านหลังบ้านของผู้ฟ้องคดี ไม่สามารถให้บริการได้ ก่อนที่วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสได้เข้าตรวจสอบในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ เนื่องจากจอภาพโทรทัศน์เสีย เป็นข้อเท็จจริงที่พอแสดงให้เห็นว่า หากเป็นช่วงเวลาที่มีการให้บริการลูกค้าในห้องวีไอพี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ดังกล่าว และเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในสถานการณ์สงบซึ่งมีผู้มาใช้บริการตามปกติด้วยแล้ว ย่อมเป็นที่คาดหมายได้ว่า ค่าระดับเสียงรบกวนจะต้องได้มากกว่าผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวนในบ้านของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ อย่างแน่นอน กรณีนี้จึงไม่สามารถพิจารณาจากผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงรบกวนดังกล่าวเพียงอย่างเดียวได้ ดังนั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า หลังจากที่พักงานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทศกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ได้ให้คำแนะนำเจ้าของร้าน ฟ. ลดระดับความดังของเสียงให้เบาลงและทำการปรับปรุงห้องสถานบริการให้มิดชิดโดยใช้แผ่นฉนวนกันเสียงแล้ว หลังจากนั้น วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการร้านดังกล่าวและมีคำสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตหยุดให้บริการห้องบริการลูกค้าวีไอพีดังกล่าวทันที สำหรับกรณีของร้าน ท. ซึ่งอยู่เยื้องกับร้าน ฟ. นั้น เป็นร้านให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม และเล่นดนตรีขับร้องเพลง โดยมีการอ่านเนื้อเพลงจากคอมพิวเตอร์โดยไม่มีระบบหรือวัสดุป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือน วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบกิจการเลือกให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการให้บริการคาราโอเกะหรือการเปิดสถานบริการ จึงแสดงให้เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายให้พนักงานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนนั้น เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพียงแต่ได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าของร้าน ฟ. โดยให้ลดระดับความดังของเสียงให้เบาลง และทำการปรับปรุงห้องสถานบริการให้มิดชิดโดยใช้แผ่นฉนวนกันเสียง อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ เท่านั้น แต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการตรวจสอบการประกอบกิจการของร้าน ท. และติดตามผลการดำเนินการของร้าน ฟ. ในภายหลังแต่อย่างใด จนกระทั่งวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาเข้าตรวจสอบในภายหลังจึงพบว่า ห้องสำหรับให้บริการลูกค้าวีไอพี จำนวน ๒ ห้อง ของร้าน ฟ. ซึ่งอยู่ในส่วนหลังร้านและมีผนังห้องติดกับด้านหลังบ้านของผู้ฟ้องคดี ไม่มีระบบหรือวัสดุป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือน อันเป็นการประกอบกิจการที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๑๓ (๒) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวิดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และในส่วน of ร้าน ท. ที่ประกอบกิจการโดยให้บริการเล่นดนตรีขับร้องเพลงและอ่านเนื้อเพลงจากคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่มีระบบหรือวัสดุป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือน ทั้งยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการร้านคาราโอเกะหรือเป็นสถานบริการ กรณีจึงเห็นว่าหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการแก้ไขหรือปรับปรุงการดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ



และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ และข้อ ๑๓ (๒) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวิดิทัศน์ฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ ในส่วนของการให้บริการลูกค้าในห้องวีไอพีนั้น ยังเป็นการให้บริการนอกเหนือพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการร้านคาราโอเกะ อันเป็นการประกอบกิจการโดยไม่ชอบตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๒ (๑) (จ) ของกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวิดิทัศน์ฯ ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องออกคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจการปิดให้บริการห้องวีไอพีดังกล่าวทันทีตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาแบบบันทึกการตรวจเสียงรบกวน ประกอบคำให้การเพิ่มเติมของนายอำเภอสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แล้ว ยังพบว่า แม้เสียงรบกวนในบ้านของผู้ฟ้องคดีจะลดน้อยลงแล้ว แต่ก็ยังคงมีเสียงรบกวนบ้างในบางคืนเป็นช่วงเวลาสั้นประมาณ ๕ นาที ถึง ๑๐ นาที ซึ่งข้อเท็จจริงส่วนนี้สอดคล้องกับข้อโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีและอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเห็นได้ว่า ความดังของเสียงรบกวนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับย่อมมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการและผู้ประกอบการสามารถลดหรือเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทาระบบหรือทำการแก้ไขเพิ่มเติมวิธีในการป้องกันเสียงหรือความสั่นสะเทือนให้มากขึ้นกว่าเดิม หรือใช้มาตรการอื่นในการแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว ดังนั้น เหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และกรณีถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๙๙๐/๒๕๖๕)

ความรับผิดของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ นั้น จะต้องเกิดจากความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงจากเหตุรำคาญ แต่เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการระเบิดของวัตถุระเบิดที่ผู้ประกอบการค้าของเก๋ารับซื้อไว้เป็นเศษเหล็กซึ่งโดยสภาพเจ้าหน้าที่ย่อมไม่อาจทราบได้ว่าผู้ประกอบการค้าของเก๋านั้นจะมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง จึงไม่อาจใช้อำนาจหน้าที่ในการระงับอันตรายที่จะเกิดจากเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วนได้ ประกอบกับเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่มีหนังสือแบบตรวจแนะนำ (แบบ นส. ๑) และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนด



ให้ต้องปฏิบัติ ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผลโดยตรงจากการกระทำหรือไม่กระทำการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการควบคุมตรวจสอบดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดดังกล่าว

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น ๒ ประเภท คือ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจควบคุมดูแลการประกอบกิจการหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือความเป็นอยู่ของประชาชน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีทั้งที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและที่สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น แต่ไม่มีบทบัญญัติใดบัญญัติให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการสั่งการราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในกรณีตามคำฟ้อง จึงมีอาจถือได้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันจะทำให้กระทรวงสาธารณสุขต้องรับผิดชอบในผลจากเหตุระเบิดดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นมารดาของนาย น. ผู้ถึงแก่ความตาย และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ได้เกิดเหตุระเบิดในร้าน บ. สถานประกอบกิจการค้าของเก่าของนาง อ. ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นเหตุให้นาย น. ถึงแก่ความตาย และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลของสำนักงานเขตบางเขนได้ตรวจสอบพบว่า นาง อ. ประกอบกิจการค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้มีหนังสือแบบตรวจแนะนำ (แบบ นส. ๑) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แจ้งให้นาง อ. หยุดการประกอบกิจการแต่นาง อ. ไม่ปฏิบัติตาม จึงรายงานผู้บังคับบัญชา จนกระทั่งเกิดเหตุระเบิดขึ้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ละเลยต่อหน้าที่ในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้นเห็นว่า ผู้อำนวยการเขตบางเขนปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น



ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้น ระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร และในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจระงับเหตุรำคาญนั้นเองและอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีก ทั้งนี้ หากปรากฏว่าเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นนั้น อาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะออกคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจว่าได้มีการระงับเหตุรำคาญนั้นแล้วก็ได้ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็น และหากผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ดำเนินการไม่แก้ไข หรือถ้าการดำเนินการนั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งให้ผู้นั้นหยุดดำเนินการได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีอำนาจดำเนินคดีอาญาแก่ผู้กระทำความผิดด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการค้าของเก่าของนาง อ. ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งใช้บังคับอยู่ขณะเกิดเหตุ ผู้อำนวยการเขตบางเขนปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้นาง อ. ระงับการประกอบกิจการ และให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตลอดจนมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญาแก่นาง อ. ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ควบคุมตรวจสอบดูแลการประกอบกิจการดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ แล้ว เมื่อฟังได้ว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแบบตรวจแนะนำ (แบบ นส. ๑) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แจ้งให้นาง อ. หยุดการประกอบกิจการไม่นานนัก กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อีกทั้งเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่นาง อ. รับซื้อวัตถุระเบิดเก่าที่เป็นสิ่งของต้องห้ามแล้วเก็บไว้ในความครอบครอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ย่อมไม่อาจทราบได้ จึงไม่อาจใช้อำนาจหน้าที่ในการระงับอันตรายที่จะเกิดจากเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วนได้ นอกจากนี้ ความเสียหาย



อันเป็นผลโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดให้ต้องปฏิบัติ นั้น จะต้องเกิดจากเหตุราคาเหตุต่าง ๆ อันได้แก่ ความสกปรกหรือหมักหมมของแหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถา หรือการเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนอาคารหรือโรงงานที่ไม่มีการระบายอากาศ ระบายน้ำ หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เหม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่คดีนี้ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสาเหตุมาจากการที่นาง อ. รับซื้อวัตรระเบิดสมัยเก่าขนาดใหญ่แล้วเกิดเหตุระเบิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อาจคาดหมายได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่ผลโดยตรงจากการกระทำหรือไม่กระทำการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการควบคุมตรวจสอบดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ส่วนกรณีความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นั้น เมื่อพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ได้แบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็น ๒ ประเภท คือ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจควบคุมดูแลการประกอบกิจการหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือความเป็นอยู่ของประชาชน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีทั้งที่สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และที่สังกัดราชการส่วนท้องถิ่น แต่โดยที่ไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในการสั่งการราชการส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขสั่งการราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งคดีนี้คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของสำนักงานเขตบางเขน ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และหากเจ้าพนักงานสาธารณสุขดังกล่าวได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขก็ต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้อำนวยการเขตบางเขน ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องรับผิดในผลจากการกระทำละเมิดตามคำฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ. ๒๑๘/๒๕๖๕ และที่ อผ. ๒๖๘/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)





ความเสียหายที่จะเป็นผลมาจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดให้ต้องปฏิบัตินั้น จะต้องเกิดจากเหตุรำคาญตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เมื่อเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในคดีนี้เป็นผลมาจากการที่ผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า รับซื้อวัตถุระเบิดเก่าจากนาย จ. บุตรของผู้ฟ้องคดี ผู้ถึงแก่ความตาย แล้วเก็บวัตถุดังกล่าวไว้ในความครอบครอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ยอมไม่อาจทราบได้ จึงไม่อาจใช้อำนาจหน้าที่ในการระงับอันตรายที่จะเกิดจากเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วนได้ ดังนั้น เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุระเบิดไม่ใช่ผลโดยตรงจากการกระทำหรือไม่กระทำของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ กรณีจึงมีอาจถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในผลละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นมารดาของนาย จ. ผู้ถึงแก่ความตายจากเหตุระเบิดในร้าน บ. ซึ่งเป็นกิจการค้าของเก่าของนาง อ. โดยก่อนเกิดเหตุระเบิดดังกล่าว สำนักงานเขตบางเขน สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบพบว่า นาง อ. ประกอบกิจการค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิมหมดอายุ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางเขนจึงได้มีหนังสือแบบตรวจแนะนำ (แบบ นส. ๑) ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แจ้งให้นาง อ. หยุดการประกอบกิจการจนกว่าจะได้รับอนุญาต แต่นาง อ. ไม่ปฏิบัติตาม จึงรายงานผู้บังคับบัญชา จนกระทั่งเกิดเหตุระเบิดขึ้นในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ โดยเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแบบตรวจแนะนำ (แบบ นส. ๑) แจ้งให้นาง อ. หยุดการประกอบกิจการไม่นานนัก กรณีจึงมีอาจถือได้ว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อีกทั้ง เหตุระเบิดดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่นาง อ. รับซื้อวัตถุระเบิดเก่าที่เป็นสิ่งของต้องห้ามมาจากนาย จ. ผู้ถึงแก่ความตาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ยอมไม่อาจทราบว่าวัตถุต้องห้ามดังกล่าวไว้ในความครอบครอง จึงไม่อาจใช้อำนาจหน้าที่ในการระงับอันตรายที่จะเกิดจากเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วนได้ ประกอบกับความเสียหายอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาจต้องรับผิดชอบนั้น จะต้องเป็นผลโดยตรงที่เกิดจากเหตุรำคาญต่าง ๆ อันได้แก่ ความสกปรกหรือหมักหมมของแหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือฉ่ำ หรือการเลี้ยงสัตว์





ตลอดจนอาคารหรือโรงงานที่ไม่มีการระบายอากาศ ระบายน้ำ หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล รวมถึงกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุ ให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เหตุระเบิดครั้งนี้มีสาเหตุมาจากการที่นาง อ. รับซื้อวัตถุระเบิดสมัยเก่า แล้วเก็บไว้ในครอบครอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่ผลโดยตรงจากการกระทำหรือไม่กระทำการ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการควบคุมดูแลกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนั้น เมื่อได้วินิจฉัยไปแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในผลละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีนี้ จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อันอาจทำให้กระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต้องรับผิดชอบในผลจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ. ๒๖๓/๒๕๖๕)

#### ๔.๖ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการตลาดนัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๔.๗ เหตุรำคาญจากสุขลักษณะของอาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๔.๘ เหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม





## บทที่ ๑๑

### คดีปกครองเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

#### ๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ

ใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการเป็นการอนุญาตเฉพาะตัว และตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ประกอบกับคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ก็ได้กำหนดให้เปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือโอนใบอนุญาตแก่กันได้ ดังนั้น แม้จะเป็นการแบ่งสินสมรส ใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการก็มีใช้สินสมรสที่สามารถโอนให้แก่กันได้ดังเช่นทรัพย์สินหรือรายได้จากการประกอบกิจการสถานบริการ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่มีอำนาจที่จะอนุญาตให้เปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือโอนใบอนุญาตได้

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาด้วยกัน ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อประกอบการสถานบริการสองแห่ง ส่วนการขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการทั้งสองแห่งเป็นชื่อของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ภายหลังจากจดทะเบียนหย่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มอบอำนาจให้นางสาว อ. ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อผู้ประกอบการจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สท ๐๑๑๘/๔๓๑๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม แจ้งว่าไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตดังกล่าวเนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับอนุญาตสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดตั้งสถานบริการแม้ว่าจะเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการค้าและการบริการสำหรับผู้ใช้บริการก็ตาม แต่โดยเหตุที่การประกอบกิจการสถานบริการบางประเภทซึ่งอาจดำเนินการไปในทางกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชนและจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการนั้น ๆ ไม่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมเพื่อมิให้เกิดปัญหาแก่ผู้ใช้บริการหรือผลกระทบต่อประชาชนหรือสังคมโดยรวม ด้วยเหตุนี้ ในการอนุญาตกฎหมายจึงกำหนดให้ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติการทำความผิดกฎหมายของผู้ขออนุญาตและความสามารถในการควบคุมดูแลลูกค้า ผู้ใช้บริการและพนักงานให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ



ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นเป็นประการสำคัญ อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาตหรือการกำหนดให้ผู้รับอนุญาตสามารถยื่นคำขอเปลี่ยนชื่อผู้รับอนุญาตไว้แต่ประการใด นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ฯ ข้อ ๙ กำหนดว่า การขอเปลี่ยนผู้รับอนุญาตจากการซื้อขายใบอนุญาต การให้หรือการแลกเปลี่ยนใบอนุญาต กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการโอนใบอนุญาตโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากใบอนุญาตเป็นการอนุญาตเฉพาะตัว และตามพระราชบัญญัติสถานบริการฯ มิได้กำหนดไว้ให้โอนใบอนุญาตแก่กันได้แต่อย่างใด ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่มีอำนาจที่จะอนุญาตให้เปลี่ยนผู้รับอนุญาตหรือโอนใบอนุญาตให้แก่กันได้ อีกทั้ง ข้อ ๑๑ ยังได้กำหนดให้การโอนกิจการสถานบริการระหว่างบุคคล รวมทั้งการโอนกิจการตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลถือเป็นการโอนทรัพย์สินระหว่างกันเท่านั้น ไม่สามารถโอนใบอนุญาตให้แก่กันได้ ถ้าผู้รับโอนทรัพย์สินของสถานบริการประสงค์จะดำเนินกิจการสถานบริการต้องขอใบอนุญาตตั้งสถานบริการใหม่ อันแสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสถานบริการฯ ที่ประสงค์จะให้การได้รับใบอนุญาตตั้งสถานบริการเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้รับอนุญาตรายนั้นโดยเฉพาะ แม้ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการอาจถือเป็นทรัพย์สิน แต่ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้อนุญาตที่ไม่อาจโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ ด้วยเหตุนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะอ้างว่าใบอนุญาตดังกล่าวเป็นเอกสารสิทธิที่มีลักษณะเป็นทรัพย์สินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มาในระหว่างสมรสก็ตาม แต่การที่พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งสถานบริการทั้งสองแห่งดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจึงมิใช่สินสมรสที่สามารถโอนให้แก่กันได้ดังเช่นทรัพย์สินหรือรายได้จากการประกอบกิจการสถานบริการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำร้องของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตตามคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๕/๒๕๖๕)

## ๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงแรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การออกใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘. การออกใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตลาด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

การประกอบกิจการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับใบอนุญาตให้ตั้งและประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ตั้งโรงงานฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๖ ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าตันนาครีว เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงไม่อาจออกแบบตอรับแจ้งฆ่าสุกรและจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ผู้ฟ้องคดีฆ่าสุกรได้

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ฟ้องคดีเพื่อนำเนื้อสุกรไปจำหน่าย แต่โรงฆ่าสัตว์ของผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงยังไม่สามารถทำการ



ฆ่าสัตว์ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นแบบแจ้งการฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ออกแบบตอบรับแจ้งฆ่าสุกรและจำหน่ายเนื้อสัตว์ (แบบ ขจส. ๙) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากกิจการของผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการฆ่าสัตว์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่ออกแบบตอบรับแจ้งฆ่าสุกรและจำหน่ายเนื้อสัตว์ (แบบ ขจส. ๙) ให้กับผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบแจ้งการฆ่าสัตว์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะต้องทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องชนิดและจำนวนสัตว์ที่จะฆ่า แหล่งที่มาของสัตว์ที่จะฆ่า วันและเวลาที่จะฆ่าสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ ตามที่ผู้ฟ้องคดีระบุแสดงไว้ในแบบแจ้งการฆ่าสัตว์ดังกล่าวว่าเป็นไปโดยชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ซึ่งบังคับใช้ในขณะนั้นหรือไม่ อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีใช่เพียงแต่รับแจ้งและออกแบบตอบรับแจ้งฆ่าสุกรและจำหน่ายเนื้อสัตว์ (แบบ ขจส. ๙) เท่านั้น และโดยที่การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ถือเป็นการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แม้ว่าการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีจะได้รับใบอนุญาตให้ตั้งและประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ตั้งโรงงานฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตาม แต่เมื่อการประกอบกิจการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบพบว่าโรงฆ่าสัตว์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเคยยื่นคำขอเพื่อให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ถึง ๓ ครั้ง แต่นายกเทศมนตรีตำบลป่าตันนาครี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ยังไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการในเรื่องดังกล่าว กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๕ และข้อ ๖ ของเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าตันนาครี เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีจึงไม่อาจออกแบบตอบรับแจ้งฆ่าสุกรและจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ผู้ฟ้องคดีฆ่าสุกรได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่ออกแบบตอบรับแจ้งฆ่าสุกรและจำหน่ายเนื้อสัตว์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๗๑/๒๕๖๖)



## ๑๑. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การประกอบกิจการอยู่ซ่อมรถยนต์เป็นกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจาก การประกอบกิจการดังกล่าวมีลักษณะงานเป็นการซ่อม ซ่อมบำรุง การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ ซึ่งเป็นการกระทำที่อาจเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่น ละอองหรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะ ที่เป็นความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ต้องคอยควบคุมดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพให้ประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นับตั้งแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจพบว่าการประกอบกิจการ ของผู้ร้องสออดมีปัญหาที่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดี ก็ได้ประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องสออดทราบ และแก้ไขจนผู้ร้องสออดได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และดำเนินการแก้ไขปัญหา เหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากการประกอบกิจการของตนจนอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ไม่เกินค่ามาตรฐาน ควบคุมไปกับการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว กรณีจึงไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ร้องสออดประกอบกิจการ อยู่ซ่อมรถยนต์ ที่มีการเคาะ เชื่อมพ่นสี เสียงดังตลอดทั้งวัน บางครั้งทำงานในเวลากลางคืน การทำงาน ดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงดัง และทำให้เกิดมลพิษอากาศแพร่กระจายออกมาภายนอก ส่งกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ ยังมีฝุ่นที่เกิดจากการขัดสีโป้ว (สีรองพื้น) ฝุ่นกระจายออกมาภายนอกอยู่ซ่อมรถ ทำให้ บ้านข้างเคียงรวมทั้งบ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนรำคาญอย่างมาก ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียน เรื่องดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้อำนวยการเขตดอนเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามลำดับ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งว่า ได้มีคำสั่งให้ผู้ร้องสออดปรับปรุง แก้ไขเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญของผู้ฟ้องคดีแล้ว รวมทั้งผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือร้องเรียนไปยัง สำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา ๒ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ฟ้องคดีว่าได้ตกเดือนให้อู่ของผู้ร้องสออด หยุดประกอบกิจการโรงงาน และมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ดังกล่าวเนื่องจากเป็นสถาน ประกอบกิจการที่ไม่เหมาะสม ตั้งอยู่ในเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ถนนด้านหน้าโรงงานกว้างไม่ถึง





๑๘ เมตร นอกจากนี้ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ยังแจ้งผลการตรวจสอบการทำงานของ ผู้ร้องสอดว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการอยู่อาศัยสามารถดำเนินการได้ในที่ดิน ประเภทนี้ แต่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนด และต้องอยู่ริมถนนที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร นอกจากนั้น กองสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย แจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ได้ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้น ไอระเหยสารเคมีพบว่าบริเวณบ้านผู้ร้องเรียนมีความเข้มข้นของสารไฮลีนเกินระดับความเข้มข้น ของไอระเหยสารเคมีที่มนุษย์สามารถเริ่มได้รับกลิ่นตามที่องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (US EPA) กำหนด ซึ่งหลังจากผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าว ปรากฏว่าผู้ร้องสอดไม่เคยหยุดประกอบกิจการเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ มีคำสั่งแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่ได้ตรวจติดตาม หรือดูแลการประกอบกิจการของอยู่ ของผู้ร้องสอดให้เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกถอนหรือ ระงับการต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ร้องสอด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ ล่าช้า ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ ของอยู่ของผู้ร้องสอด และให้อยู่ของผู้ร้องสอดหยุดประกอบกิจการ

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕ ให้นิยามคำว่า โรงงาน หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวม ตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนด ในกฎกระทรวง กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกตามความ ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ข้อ ๑๔ กำหนดว่า ที่ดินประเภท ย. ๓ ให้ใช้ประโยชน์ ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว ห้องแถว หรือตึกแถว สถาบันราชการ การสาธารณสุขและสาธารณสุขการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกิจการตามที่กำหนดดังต่อไปนี้ (๑) โรงงานทุกจำพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงาน ตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดให้ดำเนินการได้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้ ที่ไม่ก่อเหตุรำคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และมีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร (๒)... เมื่อการประกอบกิจการอยู่อาศัยของผู้ร้องสอดมีการใช้เครื่องจักรซึ่งมีกำลังรวมไม่ถึงห้าแรงม้า



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

และใช้คนงานไม่ถึงเจ็ดคนจึงไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงงานฯ และแม้จะปรากฏว่าพื้นที่ที่ผู้ร้องสอดใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการอยู่ซ่อมรถยนต์จะเป็นที่ดินประเภท ย. ๓ (สีเหลือง) บริเวณ ย. ๓-๑๓ ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฯ ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่เมื่อสถานที่ประกอบกิจการของผู้ร้องสอด มีพื้นที่เพียง ๗๒ ตารางเมตร จึงไม่ต้องห้ามที่จะตั้งอยู่ในที่ดินประเภท ย. ๓ (สีเหลือง) บริเวณ ย. ๓-๑๓ และไม่ต้องห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม กรุงเทพมหานครฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้แก่ผู้ร้องสอด จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ในส่วนของการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ที่ล่าช้าเกินสมควร ในการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น โดยที่การประกอบกิจการอยู่ซ่อมรถยนต์เป็นกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากการประกอบกิจการดังกล่าวมีลักษณะงานเป็นการซ่อม ช่อมบารุง การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ ซึ่งเป็นการกระทำที่อาจเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่น ละอองหรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีหน้าที่ต้องคอยควบคุมดูแล ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตระหนักในหน้าที่มาโดยตลอดว่า สถานที่ประกอบกิจการของผู้ร้องสอดตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนที่อยู่อาศัย มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการ เคาะ พ่นสี และพ่นสีกันสนิมรถยนต์ จึงเป็นการประกอบกิจการที่อาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชน ในเรื่องกลิ่นเหม็นจากการพ่นสี การตัดผุ หรือเชื่อมโลหะด้วยเครื่องเชื่อมแก๊ส หรือเครื่องเชื่อมไฟฟ้า และเสียงดังจากการเคาะปะผุและขึ้นรูปตัวถังรถยนต์ มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอันถือว่าเป็นเหตุรำคาญ ตามนัยมาตรา ๒๕ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และนับตั้งแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจพบว่า มีปัญหาที่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดี ก็ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องสอดทราบและแก้ไข จนผู้ร้องสอดได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากการประกอบกิจการของตนจนอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ไม่เกินค่ามาตรฐานควบคุมไปกับการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว จึงเป็นกรณีที่



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ต้องปฏิบัติ จึงไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๑๖/๒๕๖๕)

#### ๑๒. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการดูทราย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๑๓. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในที่สาธารณะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๑๔. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

การที่เจ้าหน้าที่ของนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบ ธุรกิจนำเที่ยวขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้เสนอผลการตรวจสอบ ดังกล่าวให้นายทะเบียนฯ พิจารณาก่อนวันที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวยื่นหนังสือขอเลิกประกอบ กิจการ ถือเป็นกรณีที่นายทะเบียนมีอำนาจในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ ๑๑/๐๔๒๘๙ ซึ่งได้มีการต่ออายุรายสองปีมาโดยตลอด และเมื่อใบอนุญาตจะสิ้นสุดในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายสองปีในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ปรากฏหลักฐานว่ามีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ถือหุ้นของผู้ฟ้องคดี ทำให้บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย เป็นผู้ถือหุ้นไม่ถึงร้อยละห้าสิบเอ็ดของจำนวนหุ้นทั้งหมด อันถือว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติผู้ประกอบ ธุรกิจนำเที่ยวตามมาตรา ๑๗ (๑) (ก) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งความประสงค์จะเลิกประกอบกิจการนำเที่ยวให้นายทะเบียนทราบในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผลให้ใบอนุญาตเลขที่ ๑๑/๐๔๒๘๙ เป็นอันสิ้นสุดลงในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๓๖ (๒) ประกอบกับมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมา นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขารุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) ได้มีคำสั่งสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขารุงเทพมหานคร ที่ ๔๑/๒๕๕๙



ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ระบุว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยว เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงจำนวนของผู้ถือหุ้นของผู้ฟ้องคดีทำให้มีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้น ของผู้ฟ้องคดีไม่ถึงร้อยละห้าสิบเอ็ดของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยว ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากใบอนุญาต เลขที่ ๑๑/๐๔๒๘๙ ของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงตามมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเข้าเที่ยว และมคคเทศกฯ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๓๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากเหตุแห่งการสิ้นสุดใบอนุญาตตามบทบัญญัติ มาตรา ๓๖ จะมีได้กรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อคุณสมบัติ ของผู้ประกอบการนำเข้าเที่ยวตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเข้าเที่ยว และมคคเทศกฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะต้องมียุ่ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยว หากผู้ประกอบการนำเข้าเที่ยวรายใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ย่อมเป็นเหตุให้นายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวได้ตามมาตรา ๔๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบ พบว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวตามมาตรา ๑๗ (๑) (ก) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเข้าเที่ยวและมคคเทศกฯ และได้เสนอผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ พิจารณาตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้ง ความประสงค์จะเลิกประกอบกิจการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบพร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาต (เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยว ของผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่ง ที่ ๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเข้าเที่ยวของผู้ฟ้องคดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนกรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการแจ้งคำสั่งพิพาทให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายในห้าวันนับแต่วันที่คำสั่ง ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเข้าเที่ยวและมคคเทศกฯ นั้น เห็นว่า กำหนดระยะเวลาดังกล่าว เป็นเพียงกำหนดเวลาเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าวเท่านั้น มิได้มีผลต่อความสมบูรณ์ ของคำสั่งทางปกครองแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๓๒/๒๕๖๕)

#### ๑๕. การออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## ๑๖. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงรับจำนำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๑๗. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๑๘. การออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการขายสุรา

ร้านขายสุราของผู้ฟ้องคดี แม้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการที่มีการสร้างอาคารเป็นหลายห้อง สำหรับให้ร้านค้าเช่าเพื่อประกอบกิจการและมีพื้นที่ให้เช่าเพื่อตั้งเป็นร้านค้า แต่เมื่อกำแพงของโครงการอยู่ติดกับกำแพงของมหาวิทยาลัยและหอพักนักศึกษา ร้านของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามข้อ ๒ (๑) และข้อ ๓ (๒) ของกฎกระทรวงว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ ถึงประเภทที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของร้านและได้รับใบอนุญาตขายสุรา ณ ร้าน PRINCE ๙ และร้าน FRY & GRILL ซึ่งทั้งสองร้านตั้งอยู่ในที่เดียวกัน โดยตัวร้านตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ PRINCE AVENUE ต่อมาสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งที่ ๓๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพิกถอนใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ ของร้าน PRINCE ๙ ด้วยเหตุที่ร้าน PRINCE ๙ ตั้งอยู่ต่อเนื่องติดกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งเป็นสถานศึกษา อันเป็นสถานที่ห้ามขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๓ ถึงประเภทที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒ (๑) และข้อ ๓ (๒) และภายหลังจากนั้นเจ้าพนักงานสรรพสามิตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบพบว่า ร้าน FRY & GRILL ของผู้ฟ้องคดีเป็นสถานที่ขายสุราซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ที่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา (ร้าน PRINCE ๙) โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุรามาแล้วและมาขอรับใบอนุญาตใหม่และยังไม่ล่วงพ้นระยะเวลาห้าปี จึงต้องห้ามตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าว ข้อ ๒ (๓) (๔) และข้อ ๓ (๔) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งที่ ๕๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ ๓ ร้าน FRY & GRILL ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากร้าน FRY & GRILL เป็นร้านขายอาหารและขายแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นสถานบริการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อีกทั้ง ตัวอาคารมีพื้นที่ตั้งอยู่ตรงกลางโครงการ PRINCE



AVENUE ล้อมรอบด้วยอาคารเช่าอื่น มีลักษณะเป็นตัวอักษร U จึงไม่มีพื้นที่ส่วนใดอยู่ติดต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และหอพักนักศึกษา เพราะอาณาเขตร้านค้าจะอยู่ในพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีเช่าเท่านั้น จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ ๓ ร้าน FRY & GRILL ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของร้าน FRY & GRILL ได้รับอนุญาตให้ขายสุรา ประเภทที่ ๓ ตามภาพถ่ายและแผนผังโดยสังเขปของร้าน FRY & GRILL ที่คู่กรณียื่นต่อศาล และเห็นสอดคล้องกัน จะเห็นได้ว่า ร้าน FRY & GRILL อยู่ในอาคารตู้คอนเทนเนอร์สี่เหลี่ยม ตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ PRINCE AVENUE โครงการดังกล่าวมีส่วนที่เป็นอาคารแบ่งออกเป็นห้องหลายห้องสำหรับให้ร้านค้าเช่าเพื่อประกอบกิจการและมีพื้นที่ใช้เช่าเพื่อตั้งเป็นร้านค้า ตัวอาคารของโครงการสร้างมีลักษณะคล้ายอักษรภาษาอังกฤษตัวยู (U) โดยพื้นที่ส่วนฐานของตัวอักษรอยู่ติดกับกำแพงคอนกรีตของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต กรณีจึงถือว่าอาคารของโครงการ PRINCE AVENUE หรือร้านค้าบนพื้นที่ของโครงการที่ให้เช่านั้นตั้งอยู่ต่อเนื่องติดกับขอบเขตของสถานศึกษา อาคารด้านบนของตัวอักษรเป็นถนนซอยรังสิตภิรมย์ ส่วนด้านข้างของตัวอักษรเป็นหอพักนักศึกษา เมื่อร้าน FRY & GRILL ของผู้ฟ้องคดี ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการ PRINCE AVENUE อันอยู่ต่อเนื่องติดกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ร้าน FRY & GRILL ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามข้อ ๒ (๑) และข้อ ๓ (๒) ของกฎกระทรวง ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ ๓ ถึงประเภทที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งที่ ๕๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ที่เพิกถอนใบอนุญาตร้าน FRY & GRILL ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๘๘/๒๕๖๖)







## บทที่ ๑๒

### คดีปกครองเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

#### ๑. การคมนาคมและการขนส่งทางบก

##### ๑.๑ การจดทะเบียนยานพาหนะ

เมื่อการรับจดทะเบียนแจ้งการไม่ใช้รถถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การพิจารณาของขนส่งจังหวัด ก่อนการรับแจ้งและจดทะเบียนการไม่ใช้รถจึงเป็นการพิจารณาทางปกครอง ขนส่งจังหวัด จึงมีหน้าที่ต้องแสวงหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยมีต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือ พยานหลักฐานของผู้ยื่นคำขอเท่านั้นตามมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว กล่าวคือ ต้องตรวจสอบว่ามีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นตรงตามคำขอของผู้ยื่นคำขอหรือไม่ หากพบว่า ข้อเท็จจริงที่ผู้ยื่นคำขอได้แสดงนั้นไม่เป็นความจริง หรือไม่ตรงกับเหตุผล หรือวัตถุประสงค์ในการออกคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ขนส่งจังหวัดก็มีจำต้องดำเนินการ ตามคำขอดังกล่าว แม้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองรถยนต์ได้ดำเนินการ ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งไม่ใช้รถ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับข้อ ๖ ของระเบียบ กรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการแจ้งไม่ใช้รถและการแจ้งใช้รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก็ตาม ดังนั้น การที่บริษัทเอกชนยื่นคำขอแจ้งการไม่ใช้รถชั่วคราวต่อขนส่งจังหวัด โดยระบุเหตุผลในคำขอว่าไม่พร้อมให้บริการ แต่ไม่ปรากฏว่ารถยนต์อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อม ให้บริการจริง หากแต่ประสงค์ที่จะมิให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เช่าซื้อช่วงรถยนต์ได้ใช้รถยนต์ดังกล่าว ในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นเจตนาที่แอบแฝงไม่ตรงกับความเป็นจริง การที่ขนส่งจังหวัด ออกคำสั่งอนุญาตไม่ใช้รถคันดังกล่าวชั่วคราวเป็นเวลา ๒ ปี ตามคำขอของบริษัทเอกชน โดยมิได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริษัท พ. จำกัด ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (TAXI METER) มีรถยนต์ใช้ในกิจการจำนวน ๕๐ คัน ซึ่งรวมถึงคันที่พิพาทในคดีนี้ โดยบริษัทฯ ได้ยื่น คำขอต่อขนส่งจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดี) แจ้งการไม่ใช้รถแท็กซี่มิเตอร์ที่พิพาทเป็นการชั่วคราว (๒ ปี) พร้อมกับได้ส่งมอบหลักฐานและชำระค่าธรรมเนียมการแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวแล้ว แม้บริษัทฯ ซึ่งมีชื่อ



อยู่ในข้อมูลระบบงานทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองรถยนต์คันพิพาท ได้ดำเนินการยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๔ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งไม่ใช้รถ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับข้อ ๖ ของระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการแจ้งไม่ใช้รถและการแจ้งใช้รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะนายทะเบียนจังหวัดมีอำนาจที่จะดำเนินการจดทะเบียนให้ตามคำขอของบริษัทฯ ก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการจดทะเบียนการไม่ใช้รถลงในรายการจดทะเบียนรถยนต์ตามคำขอได้ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองย่อมมีหน้าที่ต้องพิจารณาตรวจสอบว่า มีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นตรงตามคำขอของผู้ยื่นคำขอหรือไม่ หากพบว่าข้อเท็จจริงที่ผู้ยื่นคำขอได้แสดงนั้นไม่เป็นความจริง หรือไม่ตรงกับเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการออกคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามคำขอดังกล่าว เมื่อปรากฏว่ารถยนต์แท็กซี่ที่พิพาทได้จดทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน ๗ คน ระบุชื่อธนาคารเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และบริษัทฯ เป็นผู้ครอบครอง โดยมีนาง ช. เป็นผู้เข้าชื่อจากบริษัทฯ ส่วนผู้ฟ้องคดีได้เข้าชื่อช่วงรถคันดังกล่าวจากนาง ช. และเป็นผู้ครอบครองรถยนต์แท็กซี่ที่พิพาทมาโดยตลอด ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วได้ติดต่อขอโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์จากบริษัทฯ มาเป็นชื่อผู้ฟ้องคดี แต่บริษัทฯ ไม่ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เนื่องจากมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับเงินค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และเงินค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้กับบริษัทฯ เป็นรายเดือน ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยขอให้ห้ามระงับหรือยกเลิกสิทธิการใช้รถแท็กซี่มิเตอร์ หรือปลดประจำการก่อนครบกำหนดตามคำขอของบริษัทฯ อันเป็นการแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับบริษัทฯ จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ยื่นคำขอแจ้งการไม่ใช้รถชั่วคราวต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยระบุเหตุผลในคำขอว่า ไม่พร้อมให้บริการ ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากข้อเท็จจริงรับฟังได้จากพยานหลักฐานในสำนวนคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและได้ใช้รถยนต์พิพาทในการประกอบอาชีพจริงมาโดยตลอด อีกทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่า รถยนต์คันดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมให้บริการจริงตามที่กล่าวอ้าง หากแต่บริษัทฯ ผู้ยื่นคำขอประสงค์ที่จะมิให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เช่าซื้อช่วงรถยนต์ได้ใช้รถยนต์ดังกล่าวในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นเจตนาที่แอบแฝงไม่ตรงกับความเป็นจริง และเมื่อการรับจดทะเบียนแจ้งการไม่ใช้รถนั้นถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีก่อนการรับแจ้งและจดทะเบียนการไม่ใช้รถจึงเป็นการพิจารณาทางปกครอง ซึ่งมาตรา ๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติให้วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ



ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องแสวงหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยมีต้องผูกพันอยู่กับคำขอหรือพยานหลักฐานของผู้ยื่นคำขอเท่านั้นตามมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งโดยมิได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญ อันเป็นผลทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามรายการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน ๗ คน ที่อนุญาตไม่ใช้รถคันดังกล่าวชั่วคราวเป็นเวลา ๒ ปี ตามคำขอของบริษัทฯ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๑๐/๒๕๖๔)

พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้กำหนดให้เจ้าของรถที่ประสงค์จะจดทะเบียนและออกใบคู่มือจดทะเบียนรถ ต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาหรือนายทะเบียนในท้องที่ที่ตนประสงค์จะนำรถไปใช้ พร้อมทั้งต้องยื่นหลักฐานประกอบคำขอตามที่ระเบียบข้างต้นกำหนด ซึ่งหากมิได้มีการยื่นหลักฐานประกอบคำขอโดยครบถ้วนแล้ว คำขอจดทะเบียนและออกใบคู่มือจดทะเบียนรถย่อมไม่สมบูรณ์ นายทะเบียนในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจึงไม่อาจพิจารณาคำขอดังกล่าว และมีอำนาจปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นได้ เมื่อผู้ซื้อรถยนต์มีหนังสือขอให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกดำเนินการรับจดทะเบียนและออกใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ โดยได้ยื่นใบส่งมอบรถ การชำระค่าจดทะเบียน ค่าป้ายทะเบียนชั่วคราว (ป้ายแดง) และคำพิพากษาของศาลแพ่ง โดยมีได้ยื่นหลักฐานในส่วนของหนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย และหนังสือแจ้งจำหน่าย ตามข้อ ๑๑ (๑) (ก) และ (ข) ของระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๑ จึงเป็นกรณีที่คำขอจดทะเบียนและออกใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ซึ่งนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้ซื้อรถยนต์ยื่นคำขอย่อมไม่อาจพิจารณาคำขอดังกล่าว และมีอำนาจที่จะปฏิเสธไม่ดำเนินการตามคำขอที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น คำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนรถใหม่ตามคำขอจึงชอบด้วยกฎหมาย และมีได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ซื้อรถยนต์

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อรถยนต์จากบริษัท ย. จำกัด ซึ่งเป็นรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อจำหน่าย และได้รับการส่งมอบเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๗ ในราคา ๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการรับจดทะเบียนและออกใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยในการยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบส่งมอบรถ การชำระค่าจดทะเบียน



ค่าป้ายทะเบียนชั่วคราว (ป้ายแดง) และคำพิพากษาของศาลแพ่งที่วินิจฉัยว่า นิติกรรมระหว่าง ผู้ฟ้องคดีกับบริษัท ย. จำกัด เป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดและกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ได้โอนไปยัง ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่ขณะทำสัญญาซื้อขาย การที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการครอบครองทรัพย์สินของตนเอง ไม่ใช่การครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นตามมาตรา ๑๓๘๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพิพากษายกคำร้องของผู้ฟ้องคดี โดยมิได้ยื่นหลักฐาน ในส่วนของหนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย และหนังสือแจ้งจำหน่าย ตามข้อ ๑๑ (๑) (ก) และ (ข) ของระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษี รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งหนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย และหนังสือแจ้งจำหน่ายดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบว่ารถยนต์ที่ยื่นคำขอ จดทะเบียนได้นำเข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือมีการจำหน่ายโดยถูกต้องและเจ้าของรถยนต์ เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะมีและครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ส่วนคำพิพากษาของศาลแพ่ง ดังกล่าวเป็นเพียงพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า รถยนต์พิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น จึงไม่อาจทดแทนหนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย และหนังสือแจ้งจำหน่ายได้ อันเป็นกรณีที่คำขอจดทะเบียนและออกใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะนายทะเบียน แห่งท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอ ย่อมไม่อาจพิจารณาคำขอดังกล่าวและมีอำนาจที่จะปฏิเสธ ไม่ดำเนินการตามคำขอที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งปฏิเสธ ไม่รับจดทะเบียนรถใหม่ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และมีได้เป็น การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๑๔/๒๕๖๖)

## ๑.๒ การประกอบการขนส่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

### ๑.๓ การกำหนดเส้นทางเดินรถ

การออกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ซึ่งไม่ใช่การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จึงไม่จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเมื่อพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหас่วนรวม โดยเฉพาะปัญหาการจราจรและมลพิษในเขตตัวเมือง ประกอบกับการพัฒนาระบบการจราจรในอนาคตของจังหวัดขอนแก่น เปรียบเทียบกับความเดือดร้อนเสียหายของผู้ใช้บริการบางรายที่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นบ้างแล้วจะเห็นได้ว่า การที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่า จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ประกาศดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น มี ๒ แห่ง ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการโครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารประจำจังหวัดทั่วประเทศ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และได้มีการเปิดใช้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยชมรมผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้มีหนังสือเสนอให้ย้ายสถานที่จอดรถโดยสารประจำทางไปใช้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ มีมติให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ซึ่งการออกประกาศดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารในท้องที่ใดเป็นการใช้อำนาจของกรมการขนส่งทางบกโดยอนุมัติของ



คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางตามมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และตามภารกิจของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทัวถึง และปลอดภัยตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เรื่อง กำหนดประเภทรถที่ต้องเข้าหยุดและจอด เพื่อรับส่งผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว จึงเป็นการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งไม่ใช่เป็นการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ การดำเนินการ ดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม ก่อนมีการออกประกาศ ดังกล่าวปรากฏว่าได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหลายครั้งและสอบถาม ความเห็นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากผลการศึกษาตามโครงการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการด้านการขนส่ง ซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการย้ายไปอยู่สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นในการออกประกาศดังกล่าวแล้ว เห็นว่า แต่เดิม สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นมี ๒ แห่ง ตั้งอยู่ถนนกลางเมืองขอนแก่น ซึ่งสภาพการจราจร ในเมืองขอนแก่นมีความหนาแน่น ส่วนสถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ สามารถเข้าออกได้ ๒ ทาง ทั้งถนน เลี้ยวเมืองและถนนมิตรภาพ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดเส้นทางการเดินรถเพิ่มเติม โดยได้จัดให้มี รถโดยสารสาธารณะ หมวด ๑ ให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทำให้ลดปัญหาการเชื่อมต่อรถโดยสาร ระหว่างสถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เข้าไปในตัวเมือง ถ้าผู้โดยสารคนใดประสงค์จะต่อรถโดยสารที่สถานี ขนส่งฯ แห่งที่ ๑ จะเสียค่าใช้จ่ายเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ สามารถ รองรับบริการเชื่อมต่อเส้นทางการเดินรถได้ทุกเส้นทาง ทั้งจากอำเภอหรือจังหวัดต่าง ๆ ที่เดินทาง เข้าเชื่อมต่อที่ตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นทุกทิศทาง เป็นผลให้มีทั้งผู้ที่เดินทางใกล้ขึ้นและไกลขึ้น เมื่อพิจารณาจากระยะทางที่เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งเดิม แต่เมื่อพิจารณาด้านระยะเวลาที่ใช้ ในการเดินทางทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์ เนื่องจากมีการจราจรที่คล่องตัว ส่งผลให้ใช้เวลาเดินทางสั้นลง อีกทั้งหากให้รถโดยสารประจำทางเข้ามาในตัวเมือง ย่อมเป็นการเพิ่มจำนวนรถและก่อให้เกิดปัญหา จราจรและมลพิษหนักมากขึ้น ส่วนผู้โดยสารบางส่วนที่ใช้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๑ เป็นทางผ่าน ย่อมไม่ได้รับผลกระทบจากการย้ายสถานีขนส่งฯ ดังนั้น การกำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้





สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว โดยมีรถหมวด ๑ เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างจุดจอดกับชุมชน ย่อมจะทำให้ประชาชนสามารถเชื่อมต่อรถโดยสารทุกประเภทได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อันเป็นการจัดระบบการเชื่อมต่อการขนส่งสาธารณะทางบก เพื่อลดปัญหาการจราจรแออัดและปัญหามลพิษในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ทำให้ประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารไม่เกิดความสับสนในการเดินทาง ซึ่งนอกจากความปลอดภัยในการเดินทางแล้ว ยังทำให้ภาครัฐสามารถควบคุม กำกับ ดูแล จัดระเบียบการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสารและผู้โดยสาร ประจําารถได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ในประเทศอาเซียน (AEC) ของภูมิภาค หากมีสถานีขนส่งผู้โดยสารหลายแห่ง ย่อมทำให้การบริหาร จัดการการเดินทางของผู้ประกอบการขนส่ง และการควบคุม กำกับ ดูแล จัดระเบียบรถโดยสาร และผู้ประจําารถของเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาเหตุผล และความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาส่วนรวมโดยเฉพาะปัญหาการจราจรและมลพิษในเขตตัวเมือง ประกอบกับการพัฒนาระบบการจราจรในอนาคตของจังหวัดขอนแก่น เปรียบเทียบกับความเดือดร้อน ของผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบหกที่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นบ้าง และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๔ ที่อ้างว่ามีรายได้ลดลงแล้ว เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้ สถานีขนส่งฯ แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่า จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ โดยชอบและเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารประจำทางเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ เพียงแห่งเดียว ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๒๐๕-๒๐๗/๒๕๖๔)

#### ๑.๔ การดูแลรักษาทาง

การที่แขวงทางหลวงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) โดยวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กตลอดใต้ทางหลวงแผ่นดินและขุดระบายน้ำด้านข้าง ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณดังกล่าวย่อมได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการด้วย แม้จะทำให้ขาดความสะดวกสบายในการเข้าออกที่ดิน แต่ก็สามารถขออนุญาตสร้างทางหรือถนนเพื่อทำทางเชื่อมระหว่างที่ดินของตนกับทางหลวงหรือขออนุญาตวางท่อระบายน้ำในเขตทางหลวงได้ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทางหลวงกำหนด เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำขออนุญาต แขวงทางหลวงย่อมไม่สามารถที่จะทำทางเชื่อมกับทางหลวงและวางท่อระบายน้ำให้ผู้ฟ้องคดีได้





ดังนั้น การที่แขวงทางหลวงไม่ได้ทำทางเชื่อมกับทางหลวงและวางท่อระบายน้ำให้ผู้ฟ้องคดี รวมถึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปขออนุญาตทำทางเชื่อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยชอบแล้ว ย่อมไม่ถือเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร รวมทั้งไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๒ (นาหม่อม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จัดทำโครงการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ โดยวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กตลอดใต้ถนนและขุดระบายน้ำด้านข้างสำหรับระบายน้ำสู่ทางน้ำสาธารณะ และเนื่องจากการดำเนินโครงการดังกล่าวผ่านบริเวณพื้นที่ดินด้านทิศตะวันตกตลอดแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่เป็นทางเชื่อมกับทางหลวงและไม่มีการฝังท่อระบายน้ำในบริเวณทางเชื่อม จึงมีความจำเป็นต้องขุดทางระบายน้ำในบริเวณทางหลวง ซึ่งจะเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำโครงการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ เป็นการดำเนินกิจการทางปกครอง เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณทางหลวงหรือเป็นผู้ใช้ทางหลวงดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณพิพาท ย่อมได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการฟื้นฟูทางหลวงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย แม้การดำเนินโครงการจะทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดความสะดวกสบาย เพราะไม่สามารถเข้าออกที่ดินได้สะดวกเช่นเดิม แต่ผู้ฟ้องคดียังคงมีสิทธิใช้สอยประโยชน์ในที่ดินของตนได้ดังเดิม และผู้ฟ้องคดีสามารถขออนุญาตสร้างทางหรือถนน เพื่อทำทางเชื่อมระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับทางหลวง หรือขออนุญาตวางท่อระบายน้ำในเขตทางหลวงได้ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กำหนด ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ฟ้องคดีและผู้ใช้นถนนโดยทั่วไป อีกทั้งการจัดทำโครงการดังกล่าวก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ (๙๙) ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การกำหนดแขวงทางหลวงตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ดำเนินการในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และไม่ได้ดำเนินการในที่ดินส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีหรือผู้ใด กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบ นอกจากนี้



การทำทางเชื่อมกับทางหลวงทุกประเภท รวมถึงการวางท่อระบายน้ำในเขตทางหลวง เป็นกรณีที่ จะต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ซึ่งนอกจากผู้ฟ้องคดีจะมีหน้าที่ในการยื่นคำขออนุญาตแล้ว ผู้ฟ้องคดียังต้องปฏิบัติตาม ข้อกำหนดเงื่อนไขในการขออนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงแผ่นดินและ ทางหลวงพิเศษ เพื่อเป็นทางเข้า-ออกทางหลวงแผ่นดินและทางขนานของทางหลวงพิเศษ สำหรับ เข้า-ออกอาคารที่พักอาศัย ที่ดินว่างเปล่า เรือกสวนไร่นา (ไม่มีทางเท้า) แบบเลขที่ ๓๗/๑ (๑) ด้วย แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำขออนุญาตทำทางเชื่อมกับทางหลวงและวางท่อระบายน้ำให้ถูกต้อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่สามารถที่จะทำทางเชื่อม กับทางหลวงและวางท่อระบายน้ำให้ผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ทำทางเชื่อม กับทางหลวงและวางท่อระบายน้ำให้ผู้ฟ้องคดี รวมถึงแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปขออนุญาตทำทางเชื่อม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดโดยชอบแล้ว ย่อมไม่ถือเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร อีกทั้ง โครงการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๘ ถือเป็นงานบำรุงรักษาทางหลวง ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑๒ ของกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และพื้นที่พิพาทตั้งอยู่ที่อำเภอ นาทวี จึงอยู่ในเขตอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การกำหนด แขนงทางหลวงตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดทำโครงการดังกล่าว ย่อมเป็นการกระทำ ตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดโดยชอบแล้ว และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครอง สูงสุดที่ อ. ๑๑๓๖/๒๕๖๕)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สงวนที่ดิน เพื่อประโยชน์แก่งานทางในท้องที่ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ สงวนที่ดินริมทางหลวงหมายเลข ๔ เป็นที่ดินสงวนของกรมทางหลวง เพื่อประโยชน์แก่งานทาง โดยเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดโต้แย้งสิทธิ ที่ดินแปลงพิพาทจึงอยู่ในความคุ้มครองของผู้อำนวยการทางหลวง และห้ามมิให้ผู้ใดเข้าครอบครอง ทักร้าง จัดทำ หรือปลูกสร้างด้วยประการใด ๆ ในที่ดินนั้น



เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ หากมีการฝ่าฝืนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงย่อมชอบที่จะสั่งให้รถถอนทรัพย์สินออกจากที่ดินแปลงพิพาทได้ หากไม่ปฏิบัติตาม แขวงทางหลวงมีอำนาจเข้าดำเนินการรถถอนหรือทำลายทรัพย์สินนั้นได้ตามมาตรา ๔๗ วรรคสี่ ประกอบกับมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คดีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สงวนที่ดินเพื่อประโยชน์แก่งานทางในท้องที่ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ สงวนที่ดินริมทางหลวงหมายเลข ๔ เป็นที่ดินสงวนของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อประโยชน์แก่งานทาง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้อำนวยการทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีหนังสือส่งสำเนาประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้นายอำเภอเมืองชุมพรปิดประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดโต้แย้งสิทธิ ที่ดินแปลงพิพาทจึงอยู่ในความคุ้มครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และห้ามมิให้ผู้ใดเข้าครอบครอง หักร้าง จัดทำหรือปลูกสร้างด้วยประการใด ๆ ในที่ดินนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าตนเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามทะเบียนการครอบครองที่ดิน เลขที่ ๒๘๘/๕๔ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรว่า ทะเบียนการครอบครองที่ดินดังกล่าว คือ หลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๘๘/๕๔ ที่ออกให้แก่ นาย บ. ปัจจุบันมีชื่อนาย ส. เป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสำเนาหนังสือสัญญาแบ่งให้ที่ดิน ระหว่าง นาย บ. ผู้แบ่งให้ กับ นาย น. ผู้รับให้ ที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่งต่อศาล ซึ่งระบุว่า นาย บ. ได้แบ่งให้ที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๕๔ แยกไปเป็น น.ส. ๓ เลขที่ ๒๘๘/๕๔ ให้แก่นาย น. และปรากฏตามสารบัญชีจดทะเบียนด้านหลัง น.ส. ๓ ดังกล่าวว่า นาย น. ได้จดทะเบียนยกที่ดินดังกล่าวให้แก่ นาย ส. และนาง ล. ต่อมา นาย ส. และนาง ล. ได้แบ่งกรรมสิทธิ์รวมออกจากกัน โดยที่ดินแปลงคงเหลือตาม น.ส. ๓ ดังกล่าว เป็นของนาย ส. ซึ่งได้จดทะเบียนจำนองไว้กับสหกรณ์การเกษตรเมืองชุมพร จำกัด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยอมรับตามคำชี้แจงต่อศาลแล้วว่า ที่ดินตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๒๘๘/๕๔ ของนาย ส. เป็นที่ดินคนละแปลงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่มีพยานหลักฐานใดยืนยันได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามทะเบียนการครอบครองที่ดิน เลขที่ ๒๘๘/๕๔ หรือ น.ส. ๓ เลขที่ ๒๘๘/๕๔ สืบต่อจากนาย น. ผู้เป็นบิดา อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ว่า



ได้เข้าไปแผ้วถางและปลูกพืชผลการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพ ซึ่งแขวงทางชุมพร และแขวงทางหลวงระนอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้แจ้งเตือนให้รื้อถอนออกไปหลายครั้งแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีที่ดินทำกินและได้หาทุนมาปลูกพืชยืนต้นจนเต็มพื้นที่ จึงขอเช่าที่ดินแปลงพิพาทเพื่อทำกินโดยไม่หวังที่จะครอบครองเป็นสมบัติของตนเอง หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องการใช้พื้นที่เมื่อใดก็พร้อมที่จะรื้อถอนออก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศสงวนที่ดินดังกล่าวและปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดโต้แย้งสิทธิ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต้องใช้ที่ดินสงวนแปลงพิพาทเป็นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานควบคุมโครงการ อาคารที่พักคนงานที่จอดเครื่องจักร โรงซ่อมเครื่องจักรกล และพื้นที่เก็บวัสดุงานทาง แต่เนื่องจากมีผู้บุกรุกที่ดินรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงมีประกาศว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินสงวนแปลงพิพาทเพื่อประโยชน์แก่งานทางในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ให้ผู้บุกรุก กั้นสร้าง แผ้วถาง ทำลาย ขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ที่ดินสงวนก่อนวันเวลาดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ได้นำประกาศไปปิดไว้บริเวณหน้าที่ดินแปลงพิพาท เมื่อที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเข้าทำประโยชน์เป็นที่ดินซึ่งอยู่ภายในเขตพื้นที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สงวนที่ดินเพื่อประโยชน์แก่งานทางในท้องที่ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ ซึ่งมีใช้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ครอบครองและทำประโยชน์ปลูกพืชผลการเกษตรในที่ดินแปลงดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรื้อถอนทรัพย์สินออกจากที่ดินแปลงพิพาทได้ หากไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจเข้าดำเนินการรื้อถอนหรือทำลายทรัพย์สินนั้นตามมาตรา ๔๗ วรรคสี่ ประกอบมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ปฏิบัติตามคำเตือนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่สั่งให้รื้อถอนทรัพย์สินออกจากที่ดินแปลงพิพาท การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นำเครื่องจักรกลเข้าปรับพื้นที่ในที่ดิน โดยทำลายทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงมิได้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่จำต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๘๙/๒๕๖๕)



การสร้างทางหรือถนนในเขตทางหลวงเพื่อเป็นทางเชื่อมเข้าออกทางหลวงกับที่ดินของตน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเชื่อมดังกล่าวก็อยู่ในความหมายของการสร้างทางหรือถนนในเขตทางหลวงที่จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงเช่นกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้างอาคาร โดยมีการยกระดับพื้นที่อาคารสูงกว่าระดับผิวจราจรหน้าอาคาร ๐.๘๐ เมตร ทำให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเชื่อมที่ทำไว้เดิมให้เป็นทางลาดจากผิวจราจรหน้าอาคารเข้าสู่พื้นที่อาคารที่มีระดับความสูงจากผิวจราจร ๐.๘๐ เมตร ซึ่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีสร้างทางเชื่อมโดยระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าการอนุญาตยังไม่สมบูรณ์จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะก่อสร้างทางเชื่อมถูกต้องตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนด เงื่อนไข และมาตรฐานกรมทางหลวงทุกประการ รวมทั้งมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขแบบคำขออนุญาตทำทางเชื่อมดังกล่าวให้ระดับทางเชื่อมมีระดับเดียวกันกับทางเท้า เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชนทั่วไป แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดและไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนหรือทำลายภายในกำหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจรื้อถอนหรือทำลายได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขแบบและปรับปรุงระดับทางเชื่อมเข้าออกอาคารในเขตทางหลวงให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจะเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอนโดยผู้ฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ จึงเป็นการชอบด้วยเหตุผลตามอำนาจหน้าที่ตามที่บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดไว้แล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน ๒ แปลงติดต่อกัน คือ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๐๙ และเลขที่ ๒๗๑๐ ซึ่งที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๐๙ ตั้งอยู่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้างอาคารลงบนที่ดินทั้งสองแปลง โดยยกระดับพื้นที่อาคารสูงกว่าระดับผิวจราจรหน้าอาคาร ๐.๘๐ เมตร และภายหลังจากที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีได้สร้างทางในเขตทางหลวงเพื่อเชื่อมเป็นทางเข้าออกระหว่างอาคารดังกล่าวกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ รวม ๒ แห่ง คือ บริเวณที่ กม. ๐+๓๙๙



และที่ กม. ๐+๔๑๗.๔๐ โดยกล่าวอ้างว่าเดิมทางเชื่อมที่เป็นทางเข้าออกระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ ที่ กม. ๐+๓๙๙ กับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๐๙ มีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และตนได้ขออนุญาตสร้างทางในเขตทางหลวงเพื่อเชื่อมเป็นทางเข้าออกระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ ที่ กม. ๐+๔๑๗.๔๐ กับที่ดินแปลงดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ แล้ว เมื่อมีการก่อสร้างอาคารพิพาท ทำให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเชื่อมที่ทำไว้เดิมให้เป็นทางลาดจากผิวจราจรหน้าอาคารเข้าสู่พื้นที่อาคารดังกล่าวที่มีระดับความสูงจากผิวจราจร ๐.๘๐ เมตร ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตเปิดทางเท้าแบบไม่ลดระดับเพื่อเชื่อมเป็นทางเข้าออกระหว่างอาคารพิพาทกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ บริเวณที่ กม. ๐+๓๙๙ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และได้รับอนุญาตให้สร้างทางเชื่อมบริเวณดังกล่าวได้ตามแบบและเงื่อนไขในหนังสือขออนุญาต โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าการอนุญาตจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างทางเชื่อมถูกต้องตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาต ข้อกำหนด เงื่อนไข และมาตรฐานกรมทางหลวงทุกประการ และแขวงทางหลวงปทุมธานีได้ออกหนังสือรับรองก่อสร้างทางเชื่อมถูกต้องให้แล้ว ต่อมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่า มีการก่อสร้างทางเชื่อมเข้าออกอาคารของผู้ฟ้องคดีเป็นทางลาดต่างระดับสูงกว่าระดับทางเท้ามากเกินไป ทำให้ไม่สะดวกแก่การสัญจร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนทางเชื่อมบริเวณที่ กม. ๐+๓๙๙ ที่สร้างโดยไม่ถูกต้องตามแบบที่ขออนุญาต และบริเวณที่ กม. ๐+๔๑๗.๔๐ ที่สร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือชี้แจงว่า ได้ขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมทั้งสองแห่งแล้ว แต่ใบอนุญาตบริเวณที่ กม. ๐+๔๑๗.๔๐ สูญหายไป พร้อมทั้งขอผ่อนผันการรื้อถอนทางเชื่อมดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารหลักฐานที่มีการขออนุญาตทำทางเชื่อมบริเวณที่ กม. ๐+๔๑๗.๔๐ ส่วนการขออนุญาตทำทางเชื่อมบริเวณที่ กม. ๐+๓๙๙ เป็นคำขอที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวง จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการยื่นคำขออนุญาตทำทางเชื่อมทั้งสองแห่งดังกล่าวใหม่ หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตเปิดทางเท้าแบบไม่ลดระดับกับทางหลวง ณ บริเวณทางเชื่อมทั้งสองแห่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า รูปแบบทางเชื่อมที่ขออนุญาตก่อสร้างเป็นทางลาดจากผิวจราจรจนถึงหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีสูงกว่าระดับผิวจราจรประมาณ ๐.๘๐ เมตร อันเป็นอุปสรรคต่อผู้ใช้ทางเท้า จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขแบบคำขออนุญาตทำทางเชื่อมดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขแบบและปรับปรุงระดับทางเชื่อมเข้าออกอาคารพิพาทในเขตทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะเป็น





ผู้ดำเนินการรื้อถอน โดยผู้ฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงข้างต้น ประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า ในการทำหรือสร้างทางหรือถนนในเขตทางหลวง เพื่อเป็นทางเชื่อมเข้าออกทางหลวงกับที่ดินของตน ไม่ว่าจะเป็นการทำหรือสร้างทางหรือถนนดังกล่าว มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ หรือปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ล้วนต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น (ปี พ.ศ. ๒๕๑๓) หรือข้อ ๓๓ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในเวลาถัดมาในขณะนั้น (ปี พ.ศ. ๒๕๒๖) การที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีหนังสืออนุญาต จากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมาแสดง และผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการขออนุญาตทำหรือสร้างทางเชื่อม ทั้งสองแห่งต่อผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง กรณีย่อมไม่อาจ เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการทางหลวงให้ทำหรือสร้างทางเชื่อมทั้งสองแห่งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ หรือปี พ.ศ. ๒๕๒๖ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทำการก่อสร้างอาคารบนที่ดินทั้งสองแปลง โดยมีการยกระดับพื้นที่ ในอาคารสูงกว่าระดับผิวจราจรหน้าอาคาร ๐.๘๐ เมตร ทำให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเชื่อม ดังกล่าวเป็นทางลาดจากผิวจราจรหน้าอาคารสูงเข้าสู่พื้นที่อาคารดังกล่าวที่มีระดับความสูงจากผิวจราจร ๐.๘๐ เมตร การแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเชื่อมดังกล่าวนี้อยู่ในความหมายของการสร้างทางหรือถนน ในเขตทางหลวงที่จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการทางหลวงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่บังคับใช้อยู่ในช่วงเวลานั้นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ขออนุญาตสร้าง ทางเชื่อมบริเวณที่ กม. ๐+๓๙๙ แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินกำหนดไว้ และแขวงการทางปทุมธานีก็มิได้ มีการออกหนังสือรับรองการก่อสร้างทางเชื่อมดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดียังมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากผู้อำนวยการทางหลวงในการสร้างทางเชื่อมบริเวณที่ กม. ๐+๓๙๙ อีกทั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขแบบคำขออนุญาตทำทางเชื่อมทั้งสองแห่ง ผู้ฟ้องคดีก็มิได้ ดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กรณีจึงต้องถือว่า ผู้ฟ้องคดีสร้างทางเชื่อมทั้งสองแห่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย





จากผู้อำนวยการทางหลวงย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนหรือทำลายภายในกำหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจรื้อถอนหรือทำลายได้ โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้นด้วย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขแบบและปรับปรุงระดับทางเชื่อมเข้าออกอาคารพิพาทในเขตทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอน โดยผู้ฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ จึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยเหตุผลตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุเดียวกัน ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖๑/๒๕๖๕)

**๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก**

การที่กรมทางหลวงดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๐ โดยปรับปรุงเส้นทางซึ่งมีได้อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงไม่เข้าข่ายโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่โครงการดังกล่าวจะต้องตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่สองข้างทาง อันกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น กรณีจึงมีลักษณะเป็นโครงการของรัฐตามนิยามในข้อ ๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งก่อนเริ่มดำเนินโครงการจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีด้วยก็ได้ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว หรือจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภายหลังเมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอตามข้อ ๖ ของระเบียบเดียวกัน ซึ่งแม้คดีนี้กรมทางหลวงจะได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่มดำเนินโครงการพิพาทก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่า



ภายหลังจากการประกวดราคาจ้างโครงการพิพาท กรมทางหลวงได้เชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพิพาท อันถือได้ว่าได้คำนึงถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสีย และสิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิของตนตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว การดำเนินโครงการพิพาทจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากการดำเนินโครงการดังกล่าวต้องตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่สองข้างทาง กรมทางหลวงจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการเพื่อทดแทนผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์และระบบนิเวศสองข้างทางด้วย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจ้างบริษัทเอกชนให้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๐ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒-ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยดำเนินการปรับปรุงเส้นทางในช่วงระหว่าง กม. ๒+๐๐๐ ถึง กม. ๑๐+๑๐๐ ระยะทาง ๘.๑๐๐ กิโลเมตร ซึ่งอยู่ช่วงต้นของถนน มีได้อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงไม่เข้าข่ายโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เป็นโครงการของราชการส่วนกลางที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ปรับปรุงเพิ่มช่องทางการแซง (Passing Lane) ปรับปรุงเส้นทางในช่วงที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ปรับปรุงเพิ่มช่องทางสำหรับรถบรรทุกหนัก (Climbing Lane) ปรับปรุงเส้นทางในช่วงที่เป็นทางลาดชันและเนินเขา ให้รถบรรทุกสามารถวิ่งหลีกทางให้กับรถอื่นที่สามารถใช้ความเร็วผ่านไปได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ปรับปรุงทางหลวงเป็น ๔ ช่องจราจร โดยขยายและเพิ่มช่องจราจรในเส้นทางช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นเกินขีดความสามารถในการให้บริการของเส้นทางเดิม ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่สองข้างทาง บางส่วนเป็นไม้หวงห้ามและมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม อันกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น กรณีจึงมีลักษณะเป็นโครงการของรัฐตามนิยามในข้อ ๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีใช้โครงการของรัฐที่มีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวมที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แต่เป็นกรณีที่ก่อนเริ่มดำเนินโครงการพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจัดให้มีการ



เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีด้วยกันก็ได้ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว หรือจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภายหลังเมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอตามข้อ ๖ ของระเบียบเดียวกัน แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ก่อนเริ่มดำเนินโครงการพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิร้องขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่อย่างใด ทั้งยังปรากฏว่าภายหลังจากการประกวดราคาจ้างโครงการพิพาท แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ได้มีหนังสือเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพิพาท อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทางระบบเครือข่ายสารสนเทศด้วย โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินโครงการพิพาทต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและได้ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คำนึงถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสีย และสิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิของตนตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว การดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ร่วมกันอนุมัติและอนุญาตให้บริษัทเอกชนดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และไม่เป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายต่อผู้ฟ้องคดี

อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการพิพาทได้มีการตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่สองข้างทางซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและผลกระทบทางจิตใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบโครงการย่อมมีหน้าที่ในอันที่จะต้องดำเนินการเพื่อทดแทนผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์และระบบนิเวศสองข้างทางซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปลูกต้นไม้ทดแทนจำนวน ๒,๐๐๐ ต้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและเป็นไป



ตามหลักวิชาการ ซึ่งปัจจุบันสภาพภูมิทัศน์สองข้างทางมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น และเมื่อคำนึงถึงประโยชน์ ได้เสียทุกด้านประกอบกันแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการฟื้นฟูต้นไม้ในเขตทางเพียงพอ แก่พฤติการณ์แห่งความเสียหายจากการดำเนินโครงการพิพาทแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๘๓/๒๕๖๖)

## ๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ

### ๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ

เมื่อนายกองการบริหารส่วนตำบลได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจ้าท่าให้ทำหน้าที่ เป็นเจ้าท่า ในการดูแลรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่เป็นบึง ลำคลอง แม่น้ำขนาดเล็กที่มีพื้นที่ อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองการบริหารส่วนตำบลย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการดูแล รักษาคลองสาธารณะประโยชน์ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ตั้งเช่นเป็นอำนาจ ของตนเอง และไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ปลูกสร้างอาคารรุกล้ำคลองสาธารณะประโยชน์ที่มีสภาพดินเหนียว ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าท่า โดยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป พร้อมทั้งได้ขุดดินเพื่อปรับสภาพ ให้กลับเป็นคลองด้วย แต่นายกองการบริหารส่วนตำบลในฐานะเจ้าท่าได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี ปรับสภาพคลองดังกล่าวให้มีสภาพดินเหนียวดังเดิม กรณีย่อมเป็นการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำด้วย ประการใด ๆ ให้คลองสาธารณะประโยชน์เกิดการตื้นเขินและเปลี่ยนแปลงร่องน้ำ อันเป็นการใช้อำนาจออกคำสั่งที่ไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ในฐานะเจ้าท่าและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เป็นการสร้างภาระ ให้เกิดกับผู้ฟ้องคดีเกินสมควรแก่เหตุ และเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คลองขวางเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ซึ่งในอดีตประชาชนได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจร ทางน้ำและส่งน้ำเข้าไปในพื้นที่ทำการเกษตร จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ปัจจุบัน คลองขวางจะเกิดการตื้นเขิน เนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างพาดทับ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านไปสู่มแม่น้ำ เจ้าพระยาได้ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่ามีกรรณสถาปนาที่ดินบริเวณดังกล่าวหรือโอนไปใช้เพื่อการอย่างอื่น ให้พ้นสภาพจากการเป็นทางน้ำสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คลองขวางจึงยังคงมีสภาพเป็นทางน้ำสาธารณะอันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยเจ้าท่ามีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาตามพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖



ปัจจุบันคำว่า “เจ้าท่า” ตามบทนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ หมายถึง อธิบดีกรมเจ้าท่า และบุคคลซึ่งอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมาย อันเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นการเฉพาะแล้ว อธิบดีกรมเจ้าท่าอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นเจ้าท่าได้ตามที่เห็นสมควร และเมื่ออธิบดีกรมเจ้าท่าได้มอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เป็น “เจ้าท่า” แล้ว บุคคลนั้นย่อมมีอำนาจหน้าที่ในส่วนที่ได้รับมอบหมายตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังเช่นเป็นอำนาจของตนเอง บุคคลซึ่งอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมาย จึงมีฐานะเป็น “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ เช่นเดียวกับอธิบดีกรมเจ้าท่า และไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า การมอบหมายดังกล่าวมิใช่เรื่องการมอบอำนาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่เป็นการมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนเจ้าของอำนาจ อันจะทำให้ผู้มอบอำนาจสามารถวางแผนวางกำหนดรายละเอียด และกำกับดูแลการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการมอบอำนาจนั้นได้ ดังนั้นเมื่ออธิบดีกรมเจ้าท่าได้มีคำสั่งที่ ๔๔๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยข้อ ๒ ของคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดมอบอำนาจ “เจ้าท่า” ในการอนุญาตให้ชุดลอก คูแลร์รักษาร่องน้ำทางเรือเดินสำหรับร่องน้ำภายในประเทศที่เป็นบึง ลำคลอง แม่น้ำ ขนาดเล็กที่มีพื้นที่อยู่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เพียงแห่งเดียว และร่องน้ำชายฝั่งทะเลขนาดเล็ก รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกรณีที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจ้าท่าให้ทำหน้าที่เป็น “เจ้าท่า” ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาล่องขวางซึ่งเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตนตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ มิใช่การปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่าที่จะต้องกระทำภายใต้การกำกับดูแลของอธิบดีกรมเจ้าท่า

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ถมดินในคลองขวางบริเวณส่วนที่ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีและปลูกสร้างบ้านพักคนงานรुक้าเข้าไปในคลองขวาง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รुक้าคลองขวาง และต่อมาสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๒ สาขานนทบุรี ตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีได้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปในคลองขวางลักษณะเป็นการถมดินเต็มพื้นที่คลองขวางบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย



พระพุทธศักราช ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๒ สาขานนทบุรี ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะเจ้าท่า จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ล่วงล้ำเข้าไปในคลองขวาง และปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นไปตามสภาพเดิมของคลองขวาง ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามคำสั่งโดยทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำเข้าไปในคลองขวาง พร้อมทั้งขุดดินออกจากคลองขวางแล้วปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพคลองดังเดิม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคำสั่ง เนื่องจากมิได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีขุดดินออกจากคลองขวาง จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ดินบริเวณคลองขวางให้เป็นไปตามสภาพที่ต้นเขินดังเดิม กรณีย่อมเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งดังกล่าว เป็นการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำด้วยประการใด ๆ ให้คลองขวางเกิดการตื้นเขิน และเปลี่ยนแปลงร่องน้ำ ซึ่งไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ในฐานะ “เจ้าท่า” ในการดูแลรักษาคลองขวาง อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ ทวิ มาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเดินเรือหรือการสัญจรทางน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนควบคุมมิให้มีการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเป็นการกีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือหรือการสัญจรทางน้ำของประชาชน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เป็นการสร้างภาระให้เกิดกับผู้ฟ้องคดีเกินสมควรแก่เหตุ และเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๖๓/๒๕๖๕)

การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลงไปในทะเลอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารริสอร์ท ซึ่งเจ้าของอาคารมิได้ใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัย แต่ใช้เป็นห้องพักรายวันเพื่อให้บริการบุคคลทั่วไปในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งมิได้ใช้สำหรับวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม ถือได้ว่าไม่ใช่กรณีจำเป็นและสมควรตามวัตถุประสงค์ที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำได้ตามข้อ ๕ (๒) ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เมื่อเจ้าท่าได้พิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารดังกล่าวล่วงล้ำลำแม่น้ำ กรณีย่อมเป็นการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลงไปในทะเลโดยมิได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ





การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เจ้าท่าจึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่ล่องลำลำแม่น้ำ ดำเนินการรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารล่องลำลำแม่น้ำในพื้นที่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี โดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบแจ้งการฝ่าฝืนการปลูกสร้างสิ่งล่องลำลำแม่น้ำ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณา อนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่องลำลำแม่น้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยอ้างว่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีก่อสร้าง มาก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และไม่เคยได้รับอนุญาตมาก่อน ซึ่งหากกรณีเป็นไปตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง การพิจารณาประเภทของอาคารและสิ่งล่องลำลำแม่น้ำทั่วประเทศที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๗ ไม่จำกัดประเภทและลักษณะ เป็นอาคารและ สิ่งปลูกสร้างล่องลำลำแม่น้ำที่ฟังอนุญาตได้ตามข้อ ๖ (๑) ของประกาศดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาได้ตรวจสอบแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่า สิ่งปลูกสร้าง ของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะอาคารเป็นรีสอร์ท ผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น แต่เป็นไป เพื่อให้บริการในเชิงพาณิชย์ โดยใช้เป็นห้องพักรายวันสำหรับบุคคลทั่วไป อีกทั้งมิได้ใช้สำหรับวิถีชีวิต ชุมชนดั้งเดิมตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง และยังเป็น การปลูกสร้างสิ่งล่องลำลำแม่น้ำลงไปในทะเล ทางทิศตะวันออกของเกาะล้าน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกด้วย จึงถือได้ว่าไม่ใช่กรณีจำเป็น และสมควรตามวัตถุประสงค์ที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่องลำลำแม่น้ำได้ตามข้อ ๕ (๒) ของประกาศ กระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้าง อาคารหรือสิ่งอื่นใดล่องลำลำแม่น้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่องลำลำแม่น้ำดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่องลำลำแม่น้ำลงไปในทะเลโดยมิได้รับอนุญาต จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน ต่อมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าท่าจึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ





ดังกล่าว ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำแม่น้ำดำเนินการรื้อถอน หรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำออกไปจากทะเล จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่งผลให้คำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๙๔/๒๕๖๕)

## ๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ

การจัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้สนามบินเรียกเก็บได้เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการบินพลเรือน ซึ่งมีบทเฉพาะกาลกำหนดให้สนามบินอนุญาตที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกได้ โดยให้ถือว่าได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว รวมทั้งให้กฎกระทรวง ระเบียบหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบหรือข้อบังคับในเรื่องนั้น ๆ ใช้บังคับ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ใช้ท่าอากาศยานอุบลราชธานีซึ่งเป็นสนามบินอนุญาตที่ให้บริการสาธารณะในการเดินทางภายในประเทศ กรมท่าอากาศยานจึงมีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๖๐/๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และสามารถจัดเก็บได้ในอัตราคนละครั้งละไม่เกิน ๕๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เรียกเก็บอยู่ในขณะที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตามข้อ ๒ ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ ประกอบมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้โดยสารเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียจากท่าอากาศยานอุบลราชธานีไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งสายการบินแอร์เอเชียได้จำหน่ายบัตรโดยสารพร้อมกับเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกจากผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเงินคนละ ๕๐ บาท แทนท่าอากาศยานอุบลราชธานี และผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ชำระเงินดังกล่าวโดยการจองบัตรโดยสารผ่านทางระบบออนไลน์เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ แสดงว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ใช้ท่าอากาศยานอุบลราชธานีซึ่งเป็นสนามบินอนุญาตที่ให้บริการสาธารณะในการเดินทางภายในประเทศ กรมท่าอากาศยาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๖๐/๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และสามารถจัดเก็บได้ในอัตราคนละครั้งละไม่เกิน ๕๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เรียกเก็บอยู่ในขณะที่พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามข้อ ๒ ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสายการบินแอร์เอเชียมีหน้าที่จัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกดังกล่าวแทนผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เจ้าของ ผู้จดทะเบียนอากาศยาน หรือผู้ดำเนินการเดินอากาศเป็นผู้จัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออก พ.ศ. ๒๕๕๒ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังสามารถเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกในอัตราดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าจะมีการปรับเพิ่มค่าบริการผู้โดยสารขาออก ซึ่งในกรณีที่มีการปรับเพิ่มค่าบริการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องไปดำเนินการขออนุมัติจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๐/๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ เสียก่อน แม้ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๖๖ จะถูกยกเลิกโดยข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๘๔ ก็ไม่มีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียสิทธิในการจัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การจัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกจากผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเงินคนละ ๕๐ บาท จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๓๐-๑๓๒/๒๕๖๔)

แม้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานให้กับ



อากาศยานขนาดเล็กของบริษัทเอกชนในเที่ยวบินที่ใช้เพื่อการฝึกบินภายในประเทศ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ได้ถูกยกเลิกไปแล้วโดยข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ตาม แต่กฎกระทรวงฉบับใหม่มิได้มีบทเฉพาะกาลกำหนดให้ประกาศกระทรวงคมนาคมฯ ดังกล่าวสิ้นผลใช้บังคับหรือมีผลใช้บังคับต่อไป จึงต้องพิจารณาว่าการออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของหลักการเดิมที่เคยกำหนดในกฎกระทรวงฉบับเดิมหรือไม่ เพราะหากกฎกระทรวงฉบับใหม่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของหลักการตามกฎกระทรวงฉบับเดิมก็ย่อมมีผลทำให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกมาโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงฉบับเดิมต้องถูกยกเลิกไปด้วยเนื่องจากประกาศหรือคำสั่งดังกล่าวจะไปขัดหรือแย้งกับหลักการของกฎกระทรวงฉบับใหม่ในทางตรงกันข้าม หากกฎกระทรวงฉบับใหม่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของหลักการตามกฎกระทรวงฉบับเดิม บรรดาประกาศหรือคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกมาโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงฉบับเดิมก็ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลของกฎกระทรวงทั้งสองฉบับแล้วเห็นว่า กฎกระทรวงฉบับใหม่มีหลักการและเจตนารมณ์ในการบังคับใช้เช่นเดิม จึงถือไม่ได้ว่ากฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลเป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานให้กับอากาศยานขนาดเล็กของบริษัทเอกชนในเที่ยวบินที่ใช้เพื่อการฝึกบินภายในประเทศ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ดังนั้น การที่บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานขนาดเล็กของผู้โดยสารที่ใช้เพื่อการฝึกบินภายในประเทศ จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้โดยสาร

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้โดยสารเป็นผู้ประกอบกิจการรับสอนการขับเครื่องบิน โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยาน เพื่อการฝึกบินภายในประเทศตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานให้กับอากาศยานขนาดเล็กของบริษัทเอกชนในเที่ยวบินที่ใช้เพื่อการฝึกบินภายในประเทศ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๖ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยข้อ ๑ ของกฎกระทรวงฉบับใหม่กำหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) แต่โดยที่กฎกระทรวงฉบับใหม่มิได้มีบทเฉพาะกาลกำหนดให้ประกาศกระทรวงคมนาคมฯ ฉบับลงวันที่



๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ สิ้นผลใช้บังคับหรือให้มีผลใช้บังคับต่อไป จึงต้องพิจารณาว่าการออกกฎกระทรวงฉบับใหม่มายกเลิกและใช้บังคับแทนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ นั้น เป็นการออกกฎกระทรวงเพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของหลักการเดิมที่เคยกำหนดในกฎกระทรวงฉบับเดิมหรือไม่ เพราะหากกฎกระทรวงฉบับใหม่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของหลักการตามกฎกระทรวงฉบับเดิมก็ย่อมมีผลทำให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกมาโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงฉบับเดิมต้องถูกยกเลิกไปด้วย เนื่องจากประกาศหรือคำสั่งดังกล่าวจะไปขัดหรือแย้งกับหลักการของกฎกระทรวงฉบับใหม่ ในทางตรงกันข้าม หากกฎกระทรวงฉบับใหม่มิได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของหลักการตามกฎกระทรวงฉบับเดิม บรรดาประกาศหรือคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกมาโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงฉบับเดิมก็ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงทั้งสองฉบับแล้วเห็นว่า กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังคงมีหลักการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ เพียงแต่กฎกระทรวงฉบับใหม่ได้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมบางรายการให้สูงขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น และได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการจำแนกขนาดของอากาศยานเพื่อการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเท่านั้น นอกจากนี้ แม้ข้อ ๒ ของกฎกระทรวงฉบับใหม่จะมีการแก้ไขวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากเดิมที่เคยกำหนดให้เรียกเก็บตามน้ำหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้น เป็นให้เรียกเก็บตามมวลวิ่งขึ้นสูงสุดก็ตาม แต่ข้อ ๖ ของกฎกระทรวงทั้งสองฉบับ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานให้แก่อากาศยานประเภทต่าง ๆ เหมือนกัน จึงต้องถือว่ากฎกระทรวงฉบับใหม่มีหลักการและเจตนารมณ์ในการบังคับใช้เช่นเดิม และถือไม่ได้ว่ากฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลเป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานให้กับอากาศยานขนาดเล็กของบริษัทเอกชนในเที่ยวบินที่ใช้เพื่อการฝึกบินภายในประเทศ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ดังนั้น การที่บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานขนาดเล็กของผู้ฟ้องคดีที่ใช้เพื่อการฝึกบินภายในประเทศ จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดีไปแล้วบางส่วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กรมการบินพลเรือน เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
ที่ อ. ๕๖๒/๒๕๖๖)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

## บทที่ ๑๓

### คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

#### ๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

##### ๑.๑ การดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

เมื่อมีผู้ปลูกสร้างอาคารหรือปลูกป่าสิ่งใด ๆ ลงในคลองสาธารณะประโยชน์ อันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตแห่งท้องที่ที่มีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกปลูกดังกล่าว ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาคลองสาธารณะประโยชน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งปลูกปลูกที่ปลูกสร้างลงในคลองสาธารณะประโยชน์ในเขตท้องที่ของตน รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกปลูกดังกล่าวไปให้พ้นจากคลองสาธารณะประโยชน์ได้ตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) (๑๐) และมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๔ ประกอบกับข้อ ๑ และข้อ ๔ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๒๖๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๖

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า มีประกาศกระแสพระบรมราชโองการ เรื่อง ขยายการหวงห้ามและจัดซื้อที่ดินสำหรับการทดน้ำไขน้ำในบริเวณเขียงรากน้อยและบางเหี้ย พุทธศักราช ๒๔๖๗ ซึ่งลำดับที่ ๑๐ ในประกาศและแผนที่แสดงเขตรัดน้ำแนบท้ายประกาศกระแสพระบรมราชโองการปรากฏชื่อคลองลาดพร้าวอยู่ก่อนแล้ว ทำให้เชื่อได้ว่าคลองลาดพร้าวเป็นคลองที่ขุดขึ้นตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๖๗ และเป็นคลองที่อยู่ในพื้นที่กำหนดเขตที่ดินที่จะทำการทดน้ำไขน้ำตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่การเพาะปลูกและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กิจการของสาธารณชนทั่วไป อีกทั้ง ฝ่ายผู้ฟ้องคดีและฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีต่างรับกันว่าคลองลาดพร้าวเคยเป็นทางสัญจรทางน้ำของประชาชนมาก่อน คลองลาดพร้าวจึงเป็นคลองอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือเป็นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจากการตรวจสอบระวางแนวเขตตามเอกสารสิทธิในที่ดินของเอกชนทุกแปลงที่ระบุข้างเคียงติดกับคลองลาดพร้าวแล้วนำมากำหนดเป็นแนวเขตคลองลาดพร้าว ปรากฏว่าแนวเขตคลองลาดพร้าวมีความกว้างประมาณ ๔๕ ถึง ๕๐ เมตร



มีร่องน้ำกว้างประมาณ ๓๕ ถึง ๓๘ เมตร และหากพิจารณาสำเนาภาพถ่ายที่ดินของโฉนดที่ดินบริเวณใกล้เคียง จะเห็นได้ว่า ที่ดินดังกล่าวมีด้านทิศตะวันออกจดคลองชลประทาน (คลองลาดพร้าว) แม้จะเป็นส่วนของพื้นดิน แต่ก็ไม่ได้เป็นที่ดินของเอกชนรายใด และถัดจากส่วนของพื้นดินก็เป็นส่วนของลำน้ำคลองลาดพร้าว กรณีจึงเชื่อว่าแนวเขตคลองลาดพร้าวเป็นไปตามผลการตรวจสอบของผู้อำนวยการเขตจตุจักร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งระบุแนวเขตคลองลาดพร้าวรวมถึงส่วนที่เป็นคันคลองหรือพื้นดิน ส่วนที่เป็นที่ชายตลิ่งหรือส่วนที่น้ำท่วมถึง และส่วนที่เป็นลำน้ำประกอบกัน การที่คลองลาดพร้าวเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือเป็นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นทางน้ำที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีย่อมอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งในการดำเนินการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ รวมทั้งดูแลรักษาที่สาธารณะตามมาตรา ๕๐ ประกอบกับมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) (๑๐) และมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ นอกจากนี้ ข้อ ๑ และข้อ ๔ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒ ยังได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งปลูกปักใด ๆ ลงในที่ดิน ในแม่น้ำลำคลอง อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือเป็นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือรุกล้ำเข้าไปในที่ดินดังกล่าว ให้รื้อถอนไปให้พื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นได้ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๒๖๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๖ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการเขตแห่งท้องที่ที่มีการปลูกสร้างอาคารหรือปลูกปักสิ่งใด ๆ ลงในที่ดิน ในแม่น้ำลำคลอง อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือเป็นที่ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือรุกล้ำเข้าไปในที่ดินดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการตามประกาศของคณะปฏิวัติข้างต้น ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารลงในแนวเขตคลองลาดพร้าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) (๑๐) และมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๑ และข้อ ๔ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒ ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ปลูกสร้างลงในแนวเขตคลองลาดพร้าว รื้อถอนอาคารให้พ้นจากแนวเขตคลองลาดพร้าวได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารให้พ้นจากคลองลาดพร้าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๔๖/๒๕๖๕)





## ๑.๒ การดูแลรักษาทางสาธารณประโยชน์

กรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ใช้อำนาจดังกล่าวคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของเอกชน โดยให้เหตุผลว่าที่ดินที่เอกชนนำรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น มิใช่เป็นการใช้สิทธิในฐานะของบุคคลหรือเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงมิใช่การใช้สิทธิโต้แย้งสิทธิกันระหว่างเอกชนกับเอกชน เจ้าพนักงานที่ดินย่อมไม่อาจทำการสอบสวนเปรียบเทียบและสั่งการตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ การที่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบและไม่สั่งการให้ออกโฉนดที่ดินแก่ผู้ขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าวตามบทบัญญัติข้างต้น จึงไม่ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ส. ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินในที่ดินที่ไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน โดยเป็นการยื่นขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้แทนของอำเภอบางละมุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้แทนของเมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าว นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการรังวัดที่ดินว่า บริเวณที่ขอออกโฉนดที่ดินในระวางเขียนชายทะเลไว้ โดยสภาพที่ดินและการทำประโยชน์มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ยกพื้นสูง ด้านล่างเป็นหาดทรายน้ำทะเลท่วมถึง สภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินที่ข้างรังวัดสำรวจซึ่งตรงกับคำคัดค้านของผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ได้คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินว่าแนวเขตที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำขึ้นเพื่อขอออกโฉนดที่ดินอยู่ในเขตชายทะเลน้ำทะเลท่วมถึง โดยมีสิ่งปลูกสร้างยกพื้นสูงให้พื้นน้ำทะเลเมื่อพิจารณาหลักฐานภาพถ่ายอาคารสิ่งปลูกสร้างบริเวณที่ดินพิพาทที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้แสดงหลักฐานต่อศาล ประกอบสำเนาภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๔๙๖ พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว จะเห็นได้ว่า สำเนาภาพถ่ายทางอากาศตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นต้นมา ที่ดินบริเวณดังกล่าวมีน้ำทะเลท่วมถึงและมีสภาพเป็นชายหาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน



ซึ่งตามภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. ๒๔๙๕ และปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เดิมบริเวณที่ดินพิพาทมีลักษณะเป็น  
ที่ลาดลงไปในทะเล สภาพเป็นชายหาดไม่มีสิ่งปลูกสร้าง แต่ต่อมาเริ่มมีการก่อสร้างอาคารรุกล้ำลงไป  
ในทะเลตลอดแนวปรากฏตามภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา สอดคล้องกับสำเนา  
ภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ในเอกสารท้ายคำฟ้อง ที่แสดงให้เห็นภาพของสิ่งปลูกสร้างบริเวณ  
ที่ตั้งของที่ดินพิพาทรุกล้ำแนวชายหาดลงไปในทะเล อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีรับว่าพื้นที่ได้อาคารยกพื้นสูง  
เพื่อยกระดับอาคารให้ได้แนวระนาบ สอดคล้องกับภาพถ่ายอาคารสิ่งปลูกสร้างบริเวณที่ขอรังวัด  
ออกโฉนดที่ดินที่ก่อสร้างยกพื้นโดยฐานเป็นเสาสูง ได้พื้นอาคารเป็นพื้นที่โล่งเพื่อรองรับการขึ้นลง  
ของน้ำทะเล มีน้ำท่วมอยู่ใต้อาคาร นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๑  
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๑  
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา  
(โครงการถมทะเลบริเวณพัทยาใต้ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา และโครงการฟื้นฟู  
บูรณะชายหาดพัทยา) โดยมีแผนการรื้อถอนอาคารรุกล้ำชายหาดพัทยาใต้จำนวน ๑๐๑ อาคาร  
รวมถึงอาคารที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอออกโฉนดที่ดินด้วย จากข้อเท็จจริงข้างต้นจึงรับฟังได้ว่า  
บริเวณที่ดินพิพาทมีลักษณะเป็นแนวชายหาดลงไปในทะเล ถือเป็นชายหาดอันเป็นสาธารณสมบัติ  
ของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมาย  
แพ่งและพาณิชย์ ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามข้อ ๑๔ (๑)  
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย  
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ผู้แทนของอำเภอท้องที่ในฐานะนายอำเภอท้องที่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษา  
และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
ตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ  
ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน  
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔  
เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเมืองพัทยาและมีหน้าที่ในการคุ้มครอง  
และดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๗ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๒  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๒๒  
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  
โดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง



ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งการที่ผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากที่ดินที่ขออนุญาตที่ดินอยู่ในเขตชายทะเลน้ำท่วมถึง เป็นกรณีที่มีอำนาจในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ใช้อำนาจคัดค้านแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ มิใช่การใช้สิทธิในฐานะของบุคคลหรือเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงมิใช่เป็นการโต้แย้งสิทธิกันระหว่างเอกชนกับเอกชน เจ้าพนักงานที่ดินย่อมไม่อาจทำการสอบสวนเปรียบเทียบและสั่งการตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบและไม่สั่งการให้ออกโฉนดที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ส. ตามบทบัญญัติข้างต้น จึงไม่ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๐๘/๒๕๖๖)

### ๑.๓ การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

เมื่อหลักฐานสำหรับที่ดินข้างเคียงทุกแปลงยืนยันตรงกันว่าบริเวณที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ ประกอบกับเมื่อครั้งมีการรังวัดออกโฉนดที่ดินแปลงข้างเคียงด้านทิศเหนือของที่ดินพิพาท ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายอำเภอท้องที่ได้รับรองแนวเขตไว้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ ทั้งยังได้ลงชื่อรับรองแนวเขตในการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) อีกด้วย และเมื่อพิจารณาภาพถ่ายทางอากาศบริเวณที่ดินพิพาทร่วมกับผลการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์ แต่มีสภาพเป็นหนองน้ำที่ชาวบ้านรับทราบว่าเป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ กรณียอมฟังเป็นยุติได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ ดังนั้น การรังวัดและการออก น.ส.ล. ในที่ดินดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) แปลงพิพาทโดยอ้างว่าออกทับที่ดินบางส่วนของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นที่ดินแปลงคงเหลือของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๓๐ เดิม ที่ตั้งอยู่ระหว่าง น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๐ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๑ กับที่สาธารณประโยชน์แปลงหนองเหลา ข้อเท็จจริงปรากฏว่า น.ส. ๓ เลขที่ ๒๓๐ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๐ ฉบับอำเภอและสารบบที่ดินสูญหาย รวมทั้งไม่มีข้อมูลในระบบสารสนเทศ ทำให้ไม่สามารถพิสูจน์ทราบความเป็นมาของที่ดินได้ว่าออกจากหลักฐานใด กรณีจึงต้อง



พิจารณาจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและหลักฐานสำหรับที่ดินแปลงข้างเคียง ซึ่งเมื่อพิจารณาหลักฐานสำหรับที่ดินแปลงข้างเคียงทั้งหมดได้รับการยืนยันตรงกันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ ว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์หนองเหล่า ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอท้องที่ ได้รับรองแนวเขตที่ดินพิพาทว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์หนองเหล่าไว้ในตอนรังวัดเพื่อก่อออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๔๑๓ (ที่ดินข้างเคียงด้านทิศเหนือของที่ดินพิพาท) ทั้งยังได้ลงชื่อรับรองแนวเขตในการรังวัดออก น.ส.ล. แปลงพิพาทด้วย นอกจากนี้ ในการขอออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๐ และในการขอแบ่งแยก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๑ จาก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๐ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ต่างก็ระบุเขตติดต่อด้านทิศตะวันออกกว่าจดหนองสาธารณประโยชน์ โดยไม่มีการโต้แย้งแนวเขตที่ดิน อีกทั้งผลการอ่าน แปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณที่ดินพิพาทที่ออก น.ส.ล. แปลงหนองเหล่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๒๕ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๕ ปรากฏพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์ สำหรับผลการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ บริเวณที่ดินพิพาทที่ออก น.ส.ล. แปลงหนองเหล่า สภาพหนองน้ำยังคงเป็นหนองน้ำที่มีน้ำตลอดปี โดยชาวบ้านรับทราบร่วมกันว่าเป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ บริเวณข้างเคียงหนองน้ำมีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่ม มีวัชพืชขึ้นปกคลุม สลับกับไม้พุ่ม และมีหนองน้ำขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วบริเวณ กรณีจึงฟังเป็นยุติได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์หนองเหล่า ดังนั้น การรังวัดและการออก น.ส.ล. แปลงหนองเหลาดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๑/๒๕๖๕)

ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่ราษฎรร่วมกันสงวนไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งน้ำและที่เลี้ยงสัตว์ จึงมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินครอบคลุมที่ดินพิพาท แต่เมื่อไม่มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินพิพาทจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับประชาชนยังคงใช้ประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวร่วมกัน และไม่ได้มีการจัดที่ดินแปลงอื่นให้ประชาชนใช้ร่วมกันทดแทนโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินย่อมไม่มีผลเป็นการถอนสภาพที่ดินพิพาทจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจึงไม่อาจนำที่ดิน



พิพาทไปจัดให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ได้ ดังนั้น การที่นายอำเภอท้องที่และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาได้ดำเนินการเกี่ยวกับการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดินพิพาทตามขั้นตอนที่มาตรา ๘ تري แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อเกษตรกรที่เข้าถือครองทำกินในที่ดินพิพาท

เดิมที่ดินพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งทางราชการได้ดำเนินการจัดให้ราษฎรเข้าทำกินตามโครงการจัดที่ดินหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖ เห็นชอบให้กรมป่าไม้มอบพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติบริเวณนี้ที่เสื่อมสภาพแล้วให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำไปดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน หลังจากนั้น กิ่งอำเภอพนมดงรักได้นำที่ดินพิพาทไปขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ และนายอำเภอพนมดงรัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินเพื่อขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ซึ่งจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์พิพาท พยานบุคคลอันได้แก่ เจ้าของที่ดินข้างเคียง ตลอดจนราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ต่างให้ถ้อยคำสอดคล้องกันเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว ทั้งนี้ พยานบุคคลที่ให้ถ้อยคำล้วนเป็นราษฎรในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอันเป็นที่ตั้งของที่สาธารณประโยชน์พิพาท และเป็นบุคคลที่ได้รับการจัดที่ดินให้ทำกินตามโครงการจัดที่ดินหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา บุคคลเหล่านี้ย่อมทราบความเป็นมาของที่สาธารณประโยชน์พิพาทเป็นอย่างดี แม้ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าตนได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทเป็นระยะเวลาประมาณ ๔ ปี ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ส.ป.ก. สุรินทร์) จะดำเนินการรังวัดที่ดินพิพาทเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ก็ตาม แต่จะเห็นได้ว่า หากผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินช่วงเวลาดังกล่าวและที่ดินพิพาทไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องได้รับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกทั้งบริเวณอาณาเขตของที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว ไม่มีราษฎรรายใดได้รับการจัดที่ดิน กรณีย่อมฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่ราษฎรในหมู่บ้านร่วมกันสงวนไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งน้ำและที่เลี้ยงสัตว์ ที่ดินพิพาทจึงมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับ



ประชาชนยังคงใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวร่วมกัน และไม่ได้มีการจัดที่ดินแปลงอื่นให้ประชาชนใช้ร่วมกันทดแทนโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินย่อมไม่มีผลเป็นการถอนสภาพที่ดินพิพาทจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ส.ป.ก. สุรินทร์ จึงไม่อาจนำที่ดินพิพาทไปจัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือเกษตรกรรายอื่นเข้าทำประโยชน์ได้ ต้องถือว่าที่ดินพิพาทยังมีสภาพเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจหน้าที่ในการนำที่ดินแปลงดังกล่าวมาขออนุญาต น.ส.ล. ได้ตามมาตรา ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินเพื่อขอให้ออก น.ส.ล. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ทำการรังวัดปักหลักเขตที่ดินแปลงดังกล่าว โดยมีตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได เป็นผู้นำชี้แนวเขต ซึ่ง ส.ป.ก. สุรินทร์ ไม่ได้คัดค้านการรังวัด อีกทั้ง ราษฎรผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงยังให้อภัยการรับรองว่าการรังวัดปักหลักเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริงทั้งอาณาเขต ระยะ และข้างเคียง ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดมีมติยินยอมให้ออก น.ส.ล. ตามผลการรังวัด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้เสนอเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อให้ดำเนินการออก น.ส.ล. ต่อไป อันเป็นการดำเนินการรังวัดเพื่อออก น.ส.ล. ที่ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑ และข้อ ๒ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ และข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลมีส่วนช่วยเหลือควบคุมการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๙๘/๒๕๖๕)

หมายเหตุ ๑. ปัจจุบันมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑)





พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ปัจจุบันระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ถูกยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ระเบียบฉบับใหม่ยังคงปรากฏเนื้อหาที่ยืนตามข้อ ๕ (๒) ของระเบียบฉบับเดิม

## ๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

### ๓.๑ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

#### ๓.๑.๑ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนอกหลักฐาน ส.ค. ๑

การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทต่อเนื่องมาจากผู้ครอบครองเดิม โดยผู้ครอบครองเดิมไม่ได้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ต่อนายอำเภอท้องที่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และผู้ว่าราชการจังหวัดมิได้มีคำสั่งผ่อนผันให้ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทแจ้งการครอบครองที่ดินเป็นการเฉพาะราย กรณีถือได้ว่าผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทเจตนาสละสิทธิครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงมิใช่ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แม้ว่าผู้ครอบครองเดิมจะได้แจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน (ส.ค. ๒) ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ กำหนดให้บริเวณที่พิพาทเป็นเขตป่าชายเลนก็ตาม แต่เมื่อสภาพที่ดินพิพาทก่อนวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ไม่มีร่องรอยของการทำประโยชน์ โดยมีสภาพเป็นป่าพรุ ป่าชายเลน และมีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่ม ซึ่งการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติดังกล่าวประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ป่าชายเลนและมีมติห้ามออกเอกสารสิทธิใด ๆ ในเขตป่าชายเลนดังกล่าว ย่อมเป็นผลทำให้ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามข้อ ๕ ประกอบกับข้อ ๑๔ (๕) ของกฎกระทรวง





ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งยกเลิกเรื่องออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน เพียงอ้างว่าได้รับมอบการครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจากนาย ผ. บิดาของตนที่ครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่องจากนาย ส. มาก่อนวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗ อันเป็นกรณีขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามมาตรา ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย ส. และนาย ผ. ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท โดยมีได้มีการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ต่อนายอำเภอท้องที่ภายในกำหนดเวลา และผู้ว่าราชการจังหวัดมิได้มีคำสั่งผ่อนผันให้ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) เป็นการเฉพาะราย กรณีต้องถือว่าผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทเจตนาสละสิทธิครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงมิใช่ผู้ที่ จะได้รับการคุ้มครองสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และแม้ว่านาย ผ. จะได้แจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดิน (ส.ค. ๒) เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ อันเป็นระยะเวลาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ กำหนดให้บริเวณที่พิพาทเป็นเขตป่าชายเลนก็ตาม แต่เมื่อได้พิจารณาจากผลการอ่าน แปลภาพถ่ายทางอากาศบริเวณที่ดินพิพาท ปรากฏว่า สภาพที่ดินพิพาทก่อนวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ไม่มีร่องรอยของการทำประโยชน์ โดยมีสภาพเป็นป่าพรุ ป่าชายเลน และมีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่มและภาพขยายภาพถ่ายทางอากาศของระหว่าง ๕๑๓๒ III แผ่นที่ ๘๘ พ.ศ. ๒๕๑๗ ไม่ปรากฏร่องรอยการทำประโยชน์ในบริเวณที่พิพาท กรณีย่อมแสดงให้เห็นว่าพื้นที่พิพาทมิได้มีการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตามที่กล่าวอ้าง ด้วยเหตุนี้ การที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ป่าชายเลน และในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะรัฐมนตรีมีมติห้ามออกเอกสารสิทธิใด ๆ ในเขตป่าชายเลนดังกล่าว จึงเป็นผลทำให้ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามข้อ ๕ ประกอบกับข้อ ๑๔ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นผู้ที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อจากนาย ผ. และนาย ส. ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงมิใช่ผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย และที่ดินพิพาทมีลักษณะเป็นที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ต้องห้ามมิให้



ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๕) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งยกเลิกเรื่องออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งนี้ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าให้แก่ที่ดิน ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ ที่ดินที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ก่อนที่คณะรัฐมนตรีมีมติสงวนพื้นที่และกำหนดเขตป่าชายเลน การออกเอกสารสิทธิดังกล่าวจึงไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๗ ตรี และมาตรา ๕๘ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้งกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ กลุ่มที่ ๒ ที่ดินที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติสงวนพื้นที่และกำหนดเขตป่าชายเลน แต่อยู่ในช่วงเวลาก่อนที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ระงับการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด กรณีจึงเห็นได้ว่า การออกเอกสารสิทธิในที่ดินแต่ละรายย่อมต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลที่จะขอออกว่าได้มีการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายและได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและที่ดินที่ขอออกเอกสารสิทธินั้นจะต้องเป็นที่ดินที่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ตามกฎหมาย โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกตามกฎหมายแต่ละรายด้วย โดยกรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามิได้อยู่ในเงื่อนไขทั้งสองกลุ่ม ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้นำพนักงานเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดออกโฉนดที่ดินพิพาทภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงไม่อาจกล่าวอ้างเพื่อเป็นเหตุในการออกเอกสารสิทธิแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ สำหรับการรับรองแนวเขตที่ดินข้างเคียง เป็นการรับรองว่าการรังวัดที่ดินถูกต้องไม่ได้รุกรานที่ดินของตนเท่านั้น มิได้เป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้ที่ลงลายมือชื่อรับรองแนวเขตข้างเคียงเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ส่วนใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่เป็นหลักฐานของทางราชการที่สันนิษฐานในเบื้องต้นว่า บุคคลที่ครอบครองที่ดินได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ให้แก่ราชการ มิได้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินนั้น จึงไม่อาจนำไปเป็นหลักฐานเพื่อขอออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ตนครอบครองได้โดยไม่ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามกฎหมาย เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอยู่ในเขตป่าชายเลน จึงต้องห้ามมิให้ออกเอกสารสิทธิตามข้อ ๑๔ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๒/๒๕๖๕)



เมื่อที่ดินพิพาทตกเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มีผลใช้บังคับ การที่ผู้ครอบครองที่ดินนำที่ดินดังกล่าวไปแจ้งการครอบครองที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ย่อมเป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้แจ้งการครอบครองที่ดินจึงไม่ได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท ดังนั้น แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะได้ครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจากผู้ครอบครองเดิม ก็ไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงมิใช่ผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายในอันที่จะยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และไม่อาจยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในขณะที่ขอออกโฉนดที่ดินผู้ฟ้องคดีมิได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทำประโยชน์ตามความเป็นจริง ซึ่งการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่จะขอออกโฉนดที่ดินถือเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินได้มีคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้แจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาททั้ง ๔ แปลงของผู้ฟ้องคดีทั้งสามเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ อันเป็นการครอบครองทำประโยชน์ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๔๘๐ โดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ บัญญัติว่า ที่ดินซึ่งอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้หมายถึงเฉพาะที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามความในมาตรา ๑๓๐๔ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งการที่ผู้แจ้งการครอบครองที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินพิพาททั้ง ๔ แปลงเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ และที่ดินทั้ง ๔ แปลงดังกล่าวเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาประกาศให้เป็นที่หวงห้ามตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ที่ดินทั้งสี่แปลงจึงเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงต้องยื่นคำขอ



จับจองต่อคณะกรรมการอำเภอ และได้รับอนุญาตจากนายอำเภอหรือข้าหลวงประจำจังหวัดแล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๔ มาตรา ๕ ประกอบกับมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๔๗๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งการครอบครองที่ดินทั้งสี่แปลงได้ครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ การที่ผู้แจ้งการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินทั้งสี่แปลงไม่ได้ยื่นขอจับจองและได้รับอนุญาตให้จับจอง จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติออกโฉนดที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๙ เมื่อต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๔๙๗ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๔๙๗ โดยในมาตรา ๔ กำหนดว่า ให้หวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าในท้องที่ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ไว้เพื่อประโยชน์ในราชการกระทรวงมหาดไทย จึงทำให้ที่ดินทั้งสี่แปลงเปลี่ยนสภาพเป็นที่หวงห้าม และเป็นที่ดินของรัฐ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก่อนที่พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗ การที่เจ้าของที่ดินทั้งสี่แปลงได้นำที่ดินทั้งสี่แปลงไปแจ้งการครอบครองที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงเป็นการแจ้งการครอบครองที่ดินที่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ผู้แจ้งการครอบครองที่ดินทั้งสี่แปลงจึงไม่ได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินทั้งสี่แปลงแต่อย่างใด ดังนั้น แม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะได้ครอบครองและทำประโยชน์ต่อเนื่องมาจากผู้ครอบครองเดิม ก็ไม่ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงมิใช่ผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ในอันที่จะยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และไม่อาจยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้ตามมาตรา ๑๓๐๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้นำที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ทั้งสี่แปลงไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงเป็นการนำที่ดินที่เป็นที่ดินหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลทุ่งศุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๔) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ไปขอออกโฉนดที่ดิน นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุไว้แล้ว และอยู่ในเขตเวนคืน ซึ่งกรมธนารักษ์อนุญาตให้กระทรวงคมนาคม โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้าครอบครองใช้ประโยชน์เพื่อโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการท่าเรือแห่งประเทศไทย



ได้ทำการปรับสภาพที่ดินเพื่อประโยชน์การใช้ในกิจการของท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีการก่อสร้างอาคารแนวรั้วและปรับสภาพที่ดินเป็นที่โล่งเตียนแล้ว และในการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดิน ผู้แทนนายอำเภอศรีราชาไม่รับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เนื่องจากเห็นว่าท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินเต็มทั้งแปลง กรณีจึงรับฟังได้ว่า ในขณะที่ขอออกโฉนดที่ดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมิได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงตามสมควรแก่สภาพที่ดินในท้องถิ่น ตลอดจนสภาพของกิจการที่ได้ทำประโยชน์ตามความเป็นจริง ซึ่งการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่จะขอออกโฉนดที่ดินถือเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ขอตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งยกเลิกคำขอออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามทั้งสี่แปลง และการที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๘๗/๒๕๖๕)

การพิจารณาว่าที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินมีด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านจดที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่าตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจากข้างเคียงที่จดแจ้งไว้ใน ส.ค. ๑ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อ ส.ค. ๑ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินระบุข้างเคียงด้านทิศใต้ว่าจดป่าโกงกาง ย่อมเข้าข่ายเป็นกรณีที่ดินมีด้านหนึ่งด้านใดจดที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่า การออกโฉนดที่ดินจึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบข้างต้น ที่ให้ถือเอาระยะที่ปรากฏใน ส.ค. ๑ เป็นหลักในการออกโฉนดที่ดิน แม้ผลการรังวัดตามการนำชี้ของผู้ขอออกโฉนดที่ดินจะได้ระยะของแนวเขตที่ดินเกินกว่าระยะที่ปรากฏในหลักฐาน ส.ค. ๑ ก็ต้องถือว่าระยะที่เกินมาเป็นที่ดินนอกหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่ไม่ได้แจ้งการครอบครองไว้โดยชอบตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินได้ เจ้าพนักงานที่ดินจึงชอบที่จะมีคำสั่งให้ออกโฉนดที่ดินเพียงเท่าระยะที่ปรากฏในหลักฐาน ส.ค. ๑

ข้อ ๑๐ แห่งระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๙ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดินไว้ว่า ในกรณีที่ที่ดินนั้นมีด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านจดป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่าและระยะที่วัดได้เกินกว่าระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครอง ให้ถือระยะที่ปรากฏในหลักฐานการแจ้งการครอบครอง



เป็นหลักในการออกโฉนดที่ดิน ดังนั้น หาก ส.ค. ๑ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดิน ระบุข้างเคียงด้านใดด้านหนึ่งว่า “จุดที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่า” จะต้องถือเอาระยะที่ปรากฏ ในหลักฐาน ส.ค. ๑ เป็นหลักในการออกโฉนดที่ดิน แต่โดยที่ประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบ ของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติดังกล่าวมิได้บัญญัติความหมายของคำว่า “ที่ป่าหรือที่รกร้าง ว่างเปล่า” ไว้ กรณีจึงต้องพิจารณาจากเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งการที่ระเบียบของคณะกรรมการ จัดที่ดินแห่งชาติดังกล่าว กำหนดให้ถือเอาระยะที่แจ้งไว้ใน ส.ค. ๑ เป็นหลักในการออกโฉนดที่ดินนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้มีการรังวัดนำเอาที่ดินนอกหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่ไม่ได้แจ้งการครอบครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ รวมเข้าไปด้วย เนื่องจาก ที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่า เป็นที่ดินที่มีได้มีจุดแบ่งเขตแดนระหว่างที่ดินของผู้แจ้ง ส.ค. ๑ กับที่ป่า หรือที่รกร้างว่างเปล่าไว้ชัดเจน เหมือนเช่นการแจ้งจุดที่ดินที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง จึงไม่อาจกำหนดจุดที่เป็นเส้นเขตแดนได้ และเมื่อการแจ้งการครอบครองที่ดินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นกรณีที่ผู้แจ้ง ส.ค. ๑ อ้างว่า ตนได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ จึงให้ถือเอา ระยะตามที่ได้แจ้งไว้ใน ส.ค. ๑ นั้นเป็นหลักในการออกโฉนดที่ดิน โดยถือว่าเป็นที่ดินที่ผู้แจ้ง ส.ค. ๑ ได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้วในขณะที่มีการแจ้งการครอบครอง เพื่อกำหนด จุดแบ่งแยกเขตแดนระหว่างที่ดินของผู้แจ้ง ส.ค. ๑ กับที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่า คำว่า “ที่ป่า หรือที่รกร้างว่างเปล่า” จึงหมายถึงที่ดินซึ่งในขณะที่มีการแจ้งการครอบครอง ยังไม่มีบุคคลใด ครอบครองทำประโยชน์

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะราย ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่ระบุข้างเคียงด้านทิศใต้ว่า จุดป่าโกงกาง ซึ่งคำว่า “ป่าโกงกาง” มิได้มีกฎหมายใดบัญญัติความหมายไว้ แต่เมื่อพิจารณา ความหมายของคำว่า “โกงกาง” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง ชื่อต้นไม้ในสกุล *Rhizophora* วงศ์ *Rhizophoraceae* ขึ้นตามป่าเลนชายทะเล นิยมใช้ทำฟืนและ เเผาถ่านกันมาก และความหมายของคำว่า “ป่าชายเลน, ป่าเลน” หมายถึง ป่าที่อยู่ตามชายทะเล ที่มีเลนและน้ำทะเลขึ้นถึง ต้นไม้ในป่าประเภทนี้มีรากงอกอยู่เหนือพื้นดินเพื่อค้ำยันลำต้น โดยมาก เป็นไม้โกงกาง แสม และลำพู จากความหมายดังกล่าว “ป่าโกงกาง” จึงหมายถึงที่ดินบริเวณที่มี ต้นโกงกางขึ้นอยู่ตามชายทะเลที่มีน้ำทะเลขึ้นถึง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ว่า “ที่ดินด้านทิศใต้ของที่ดินตาม ส.ค. ๑ พืพาท ไม่มีผู้ใดเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน เนื่องจากลักษณะสภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลน มีน้ำท่วมขังตลอด จึงเป็นที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับ





การทำประโยชน์ ผู้แจ้งการครอบครองได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินไปถึงแนวป่าโกงกางซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูก และแจ้งตามสภาพการทำประโยชน์จริงในขณะที่มีการแจ้งการครอบครอง” การที่ ส.ค. ๑ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดินระบุข้างเคียงด้านทิศใต้จดป่าโกงกาง จึงเป็นที่ดินที่มีด้านหนึ่งด้านใดจดที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่าตามนัยข้อ ๑๐ แห่งระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) การออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงต้องถือปฏิบัติตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบดังกล่าว ที่ให้ถือเอาระยะที่ปรากฏในหลักฐาน ส.ค. ๑ เป็นหลักในการออกโฉนดที่ดิน เมื่อผลการรังวัดตามการนำชี้ของผู้ฟ้องคดีได้ระยะของแนวเขตที่ดินเกินกว่าระยะที่ปรากฏในหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่ดินที่เกินจากระยะที่ปรากฏตามหลักฐาน ส.ค. ๑ จึงเป็นที่ดินนอกหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่ไม่ได้แจ้งการครอบครองไว้โดยชอบตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกโฉนดที่ดินให้ได้ คำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขากลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามระยะที่ปรากฏในหลักฐาน ส.ค. ๑ ย่อมชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาว่าที่ดินนั้นมีด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านจดที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่าตามข้อ ๑๐ แห่งระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) หรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจากข้างเคียงที่จดแจ้งไว้ในหลักฐาน ส.ค. ๑ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดิน มิได้พิจารณาจากการจดแจ้งข้างเคียงในรูปแผนที่ตามผลการรังวัดออกโฉนดที่ดิน หรือจากข้อเท็จจริงในที่ดินว่ามีข้างเคียงด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านติดกับที่ป่าหรือที่รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ ดังนั้น แม้ผลการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีจะมีข้างเคียงด้านทิศใต้จดลำธารสาธารณะประโยชน์ และไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับป่าไม้มาลงนามรับรองแนวเขต ก็ไม่เป็นเหตุให้ ส.ค. ๑ เป็นที่ดินที่ไม่มีข้างเคียงด้านหนึ่งด้านใดจดที่ป่าตามนัยข้อ ๑๐ แห่งระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติดังกล่าวแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๕๑๗/๒๕๖๕)

### ๓.๑.๒ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินภายในระยะเวลาอันสมควร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม





### ๓.๒ กรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#### ๓.๒.๑ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครอง

ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่มีผู้ซื้อในหนังสือรับรองการประโยชน์พิพาทมิได้ครอบครองทำประโยชน์โดยแท้จริง แต่เป็นที่สาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่อาจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ตามข้อ ๕ และข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ การออกหนังสือรับรองการประโยชน์ ทับที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวบางส่วน ย่อมเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงมีอำนาจที่จะสั่งให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะที่ส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ ตามมาตรา ๖๑ วรรคแปด แห่งประมวลกฎหมายที่ดินได้ โดยไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งบังคับให้อธิบดีกรมที่ดินไปดำเนินการเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอีก

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกศรีเมืองใหม่ (นายอำเภอศรีเมืองใหม่) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๒๙๔ ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่นาง ค. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยบริเวณทิศใต้จะมีลำคลองสาธารณประโยชน์พาดผ่านเป็นแนวขวางยาวจากด้านทิศตะวันออกของที่ดินไปยังทิศตะวันตก ทำให้สามารถแบ่งที่ดินดังกล่าวเป็นสองแปลงได้ ซึ่งในการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังได้ให้ถ้อยคำขอให้เจ้าหน้าที่กั้นที่ร่อนน้ำหรือลำคลองสาธารณประโยชน์ดังกล่าว และขอให้ออก น.ส. ๓ ก. เป็นสองแปลงด้วย โดยที่ดินที่อยู่อีกด้านหนึ่งของลำคลองสาธารณประโยชน์ดังกล่าวซึ่งอยู่ด้านใต้สุดของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๙๔ ติดต่อกับที่ดินผืนเดียวกับที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านโนนกง เป็นเหตุให้ราษฎรร้องเรียนว่าที่ดินบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านโนนกง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหลายคณะเพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองท้องที่ในพื้นที่ดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและตรวจสอบบริเวณที่ดินพิพาทแล้ว เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สรุปได้ว่าที่ดินบริเวณที่พิพาทโดยทั่วไปมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นและต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เป็นต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์และไม่เคยมีผู้ใดทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทนี้มาก่อน ยังปรากฏว่ามีผู้นำศพคนตายไปฝังบริเวณดังกล่าวด้วย ส่วนที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านโนนกงซึ่งอยู่ด้านทิศใต้



ของที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๙๔ มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘ เนื้อที่ ๘ ไร่ แต่เมื่อมีการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้เนื้อที่ ๕๗ ไร่ ๙๕ ตารางวา เนื่องจากรังวัดตามสภาพของที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่ในขณะนั้นคือที่ป่าช้า และที่ดอนปู่ตา ชื่อป่าโคกหินแห่ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับที่ป่าช้าไปทางด้านทิศตะวันตก รวมเข้าเป็นแปลงเดียวกัน คณะกรรมการจึงเห็นว่าที่ดินบริเวณที่พิพาทน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านโนนกง เนื่องจากสภาพที่ดินเป็นผืนเดียวกัน พร้อมทั้งเสนอให้เพิกถอนหรือแก้ไข น.ส. ๓ ก. ที่พิพาท อีกทั้ง ราษฎรในหมู่ที่ ๖ (บ้านโนนกง) ส่วนมากต่างยืนยันว่าที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านโนนกง และใช้ประโยชน์เป็นที่ฝังศพ ส่วนภาพถ่ายทางอากาศของบริเวณที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๙๔ (เส้นสีแดง) ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ และปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งเป็นช่วงเวลา ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำเดินสำรวจเพื่อออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่พิพาท ระบุว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวเต็มพื้นที่ โดยในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ทำประโยชน์ประมาณร้อยละ ๖๔ ของพื้นที่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ทำประโยชน์ประมาณร้อยละ ๘๓ ของพื้นที่ และปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ทำประโยชน์ประมาณร้อยละ ๗๘ ของพื้นที่ ส่วนด้านทิศใต้ของที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวซึ่งเป็นบริเวณที่พิพาท ในคดีนี้ (เส้นสีเขียว) ระบุว่าส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าลัดใบ โดยในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ และปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ทำประโยชน์ประมาณร้อยละ ๕๖ ของพื้นที่ และปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ทำประโยชน์ประมาณร้อยละ ๓๕ ของพื้นที่ร่องรอยการทำประโยชน์ ปรากฏอยู่ทางทิศตะวันตกเท่านั้น มิได้เป็นการทำประโยชน์ทั่วทั้งพื้นที่ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังเคยให้ถ้อยคำว่าตนสำคัญผิดว่าที่ดินบริเวณที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตนเอง และเคยยินยอมให้กันเขตที่ดินส่วนที่ทับที่สาธารณประโยชน์ออกจาก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๙๔ อีกด้วย อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังเคยให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ในการสอบสวน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินบริเวณที่พิพาทโดยปลูกต้นยูคาลิปตัสมา ๓ ปีเท่านั้น เมื่อพิจารณาความหมายของคำว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์แล้ว เจ้าของที่ดินที่จะได้รับหนังสือรับรองการทำประโยชน์จะต้องมีการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ๆ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินบริเวณที่พิพาทอย่างแท้จริง โดยคณะกรรมการและราษฎรต่างให้ถ้อยคำ่าว่าที่พิพาทมีสภาพเป็นป่าตามธรรมชาติโดยราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งที่สาธารณประโยชน์อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจเกิดขึ้นโดยสภาพธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ห้วย บึง หรือเกิดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของราษฎรอีกด้วย จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกล่าวรับฟังได้ว่า ที่ดินบริเวณที่พิพาทเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๖๔ ตารางวา เป็นที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ครอบครองทำประโยชน์โดยแท้จริง แต่ราษฎรทั่วไปยังเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณพิพาท จึงเห็นว่าที่ดินบริเวณพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ป่าช้า



บ้านโนนสูงตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่อาจออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ตามข้อ ๕ และข้อ ๑๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ศาลจึงมีอำนาจที่จะสั่งให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ในส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ตามมาตรา ๖๑ วรรคแปด แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปดำเนินการเพิกถอนตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินอีก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๔๔/๒๕๖๕)

### ๓.๒.๒ การโต้แย้งคำสั่งที่ให้เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๓ กรณีละเลยต่อหน้าที่ในการแก้ไขรูปแผนที่หรือเนื้อที่ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกโดยคลาดเคลื่อน

เมื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมที่ดินทราบว่ามีกรออก น.ส. ๓ ให้แก่ราษฎรทับที่สาธารณประโยชน์ ย่อมมีหน้าที่ต้องเสนอต่ออธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเพื่อสั่งการให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จนกระทั่งอีก ๓๐ กว่าปีต่อมาผู้รับโอนที่ดินได้ทำการรังวัดสอบเขตที่ดินตาม น.ส. ๓ ดังกล่าวพบว่ามีเนื้อที่บางส่วนทับที่สาธารณประโยชน์ อธิบดีกรมที่ดินจึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ อยู่ในเวลาที่ถูกรื้อแก้ไขได้รับความเสียหายจากการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมที่ดินไม่ดำเนินการเสนออธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดินเพื่อสั่งการให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้ถูกต้องภายในเวลาอันสมควร กรณีจึงถือว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในที่ดิน น.ส. ๓ ที่พิพาท และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) ออกให้แก่ นาย น. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นการขออนุญาตออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ส่วนที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการสำรวจและลงชื่อไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ว่าเป็นที่ดินที่ทางราชการประกาศหวงห้ามไว้ใช้ประโยชน์สำหรับเลี้ยงสัตว์มาประมาณ ๒๐ กว่าปี โดยที่ดินดังกล่าวได้มีการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ และได้มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๑ จึงเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันมีลักษณะต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยก่อนที่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงนั้น มีราษฎรในพื้นที่หลายรายรวมถึง นาย น. ได้คัดค้านการรังวัด แต่ต่อมาได้ขออนุญาตคัดค้านดังกล่าวแล้ว ซึ่งทางอำเภอได้มีหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและได้อะลุ่มอล่วยให้ผู้คัดค้านอยู่อาศัยไปก่อน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งท้ายหนังสือดังกล่าวว่า ส่งเจ้าหน้าที่รวมเรื่องแล้วนำเสนอ จึงเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ย่อมทราบได้ว่าที่ดินของราษฎรหลายรายที่มี น.ส. ๓ หรือโฉนดที่ดินและยื่นคัดค้านการรังวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ มีบางส่วนออกไปโดยคลาดเคลื่อนทับที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” และมีหน้าที่ต้องนำเรื่องการออก น.ส. ๓ ที่คลาดเคลื่อนนั้นเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย เพื่อสั่งการให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ต่อไปตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ก็ไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างใด ๆ ตามผลที่ได้จากการรังวัดในขณะนั้น หรืออย่างช้าในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จนกระทั่งในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๒๕ นาย น. ได้นำที่ดินตาม น.ส. ๓ ที่พิพาทไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกันไว้กับธนาคาร และโดยที่ น.ส. ๓ เป็นเอกสารที่รับรองว่า นาย น. เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามจำนวนเนื้อที่และอาณาเขตข้างเคียงที่ระบุไว้ใน น.ส. ๓ นั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ย่อมเล็งเห็นได้ว่าตราบไต่ที่ยังไม่มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ นาย น. อาจจะทำให้ที่ดินตาม น.ส. ๓ นั้นไปจำนองเป็นประกันการชำระหนี้ของตนหรือของผู้อื่น หรือโอนให้ผู้อื่นต่อไปได้ ทำให้ผู้รับจำนองหรือรับโอนต่อมาตามลำดับมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าที่ดินตาม น.ส. ๓ ดังกล่าวมีเนื้อที่ตามที่ระบุไว้ เมื่อต่อมาที่ดินตาม น.ส. ๓ ที่พิพาทถูกบังคับจำนอง ซึ่งบิดาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวจากการขายทอดตลาดและยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๒๙ ต่อมา บิดาของผู้ฟ้องคดีถึงแก่ความตาย มารดาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับมรดกและได้ขอทำการรังวัดสอบเขตที่ดินตาม น.ส. ๓ ดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏว่าที่ดินตาม น.ส. ๓ มีเนื้อที่บางส่วนทับที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓



จากเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๘๔ ตารางวา เหลือเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๓ อยู่ในเวลาที่ถูกแก้ไขได้รับความเสียหาย และความเสียหายดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเพื่อสั่งการให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในที่ดินตาม น.ส. ๓ ให้ถูกต้องภายในเวลาอันสมควร กลับปล่อยปละละเลยจนเวลาล่วงเลยกว่า ๓๐ ปี นับแต่วันที่มีการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ หรืออย่างช้าสุดในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง กรณีจึงถือว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในที่ดินตาม น.ส. ๓ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่อยู่ในสังกัด จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่มาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติให้ศาลกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้ได้ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด จึงสมควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ในขณะที่ถูกกระทำละเมิด) ซึ่งปรากฏว่าบริเวณที่ดินแปลงของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไร่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๕๐ บาท เมื่อจำนวนที่ดินของผู้ฟ้องคดีขาดหายไปภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่จำนวน ๑๘ ไร่ ๗๒ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงสมควรได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๓๖๓,๖๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๐/๒๕๖๕)

#### ๔. การรังวัดที่ดิน

##### ๔.๑ การรังวัดสอบเขตที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## ๔.๒ การรังวัดแบ่งแยกที่ดิน

การยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินจะกระทำได้โดยผู้มีสิทธิในที่ดินทุกคนร่วมกันตกลงแสดง ความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดแสดง ความประสงค์ แทนตน หากตกลงกันไม่ได้ก็อาจใช้คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาต่อเจ้าพนักงานที่ดิน แทนเจ้าของรวมคนนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินพิพาทมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายราย และผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมได้นำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ตกลง แบ่งที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมอีกรายหนึ่ง พร้อมทั้งคำพิพากษามา ยอมของศาลยุติธรรมที่พิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ไปแสดงความประสงค์ขอรังวัด แบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาท แต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมรายอื่นซึ่งมิได้เป็นคู่ความในคดีดังกล่าว ได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว โดยที่ทายาทผู้ได้รับมรดกของผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมรายนั้นมิได้เป็น คู่ความในคดีเช่นกัน ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันทายาท ดังนั้น แม้ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมซึ่งเป็นคู่ความในคดีจะได้แสดงความประสงค์ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวม ในที่ดินพิพาท ก็ไม่อาจถือได้ว่าผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาททุกคนร่วมกันแสดงความประสงค์แบ่งแยก ที่ดินออกเป็นหลายแปลงตามมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น การที่ เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งไม่รับคำขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ไว้ดำเนินการต่อไป จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยที่มาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ได้นิยามความหมายของ “สิทธิในที่ดิน” ไว้ว่า หมายถึง กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงสิทธิครอบครองด้วย ประกอบกับมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติให้ผู้มีสิทธิในที่ดินที่ประสงค์จะแบ่งแยกที่ดินออกเป็น หลายแปลงให้ยื่นคำขอพร้อมหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ ซึ่งคดีนี้ปรากฏชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม ๕ คนในสารบัญชีทะเบียนโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๑ ได้แก่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นาง จ. นาย ข. และนาย ค. ดังนั้น ผู้มีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว ย่อมหมายถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้ง ๕ คน การยื่นคำขอแบ่งแยกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๑ จึงกระทำได้ก็แต่โดยผู้มีสิทธิในที่ดินทุกคนร่วมกันตกลงแสดง ความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดแสดง ความประสงค์แทนตน หากตกลงกันไม่ได้ก็อาจใช้ คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาต่อเจ้าพนักงานที่ดินแทนเจ้าของรวมคนนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้นำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ระบุข้อตกลงแบ่งส่วนที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดี ทั้งสองกับนาง จ. พร้อมทั้งคำพิพากษามา ยอมของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งถึงที่สุดแล้วที่พิพากษา





ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว ไปแสดงความประสงค์ขอรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๑ ซึ่งข้อตกลงตามสัญญาดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะผู้ฟ้องคดีทั้งสองกับนาง จ. ที่เป็นคู่ความในคดีตามมาตรา ๑๔๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แม้ในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นาง จ. และนาย ข. โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ข. จะได้แสดงความประสงค์แบ่งแยกที่ดิน แต่นาย ค. ได้ถึงแก่ความตายไปตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว สิทธิในที่ดินของนาย ค. ย่อมตกทอดแก่ทายาทเมื่อทายาทของนาย ค. ไม่ได้เป็นคู่ความในคดีดังกล่าวด้วย ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันทายาทของนาย ค. กรณีไม่อาจถือได้ว่าในวันดังกล่าวผู้มีสิทธิในที่ดินทุกคนร่วมกันแสดงความประสงค์แบ่งแยกที่ดินออกเป็นหลายแปลงตามมาตรา ๗๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่รับคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ที่ขอแบ่งแยกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๑ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความไว้ดำเนินการต่อไป จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ส่วนกรณีที่นาย ค. เคยเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีทั้งสองและนาง จ. ต่อศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อบังคับให้แบ่งแยกที่ดินรวม ๕ แปลง อันได้แก่ ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน จำนวน ๔ แปลง และที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) จำนวน ๑ แปลง ซึ่งรวมถึงที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๒ ด้วย นั้น ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ได้มีคำพิพากษาว่า การที่มีชื่อนาย ค. ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และนาง จ. ในเอกสารสิทธิของที่ดินทั้งห้าแปลงเป็นเพียงการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและถือสิทธิครอบครองที่ดินแทนนาย ข. เมื่อนาย ข. ถึงแก่ความตาย ที่ดินทั้งห้าแปลงย่อมเป็นทรัพย์สินมรดกตกทอดแก่นาย ค. ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และนาง จ. ในฐานะทายาทโดยธรรม โดยทรัพย์สินมรดกดังกล่าวได้มีการแบ่งปันแล้ว และทายาทต่างยึดถือครอบครองที่ดินเป็นส่วนสัดตามมาตรา ๑๗๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งนาย ข. ได้ให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๒ แก่ นาย ค. และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ครอบครองทำประโยชน์ นาย ค. ได้ขายสิทธิในที่ดินส่วนที่ได้รับจากนาย ข. ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว นาย ค. จึงไม่มีสิทธิเรียกให้แบ่งปันที่ดินคำพิพากษาดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์ของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๒ ย่อมมีผลผูกพันคู่ความและบุคคลภายนอกตามมาตรา ๑๔๕ วรรคสอง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประกอบกับภายหลังจากที่คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ว่า การออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๒ ตามมาตรา ๕๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยอาศัยหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๔๖๔ เป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากออกให้แก่ผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๔๖๔ ทูกราย ซึ่งมีบางรายที่ไม่ใช่





ผู้มีสิทธิในที่ดินตาม น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว เห็นควรดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินต่อไป กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มียกรรมสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๒ เพียงผู้เดียว การที่โฉนดที่ดินดังกล่าว มีชื่อนาย ข. ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นาง จ. และนาย ค. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมด้วย เป็นการออกโฉนดที่ดิน ให้แก่ผู้มีชื่อ แต่ไม่มีสิทธิใน น.ส. ๓ ก. ซึ่งอยู่ระหว่างอธิบดีกรมที่ดินดำเนินการพิจารณาเพิกถอน โฉนดที่ดินตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล หากการดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ดินเสร็จสิ้น ที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามความประสงค์ โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการแบ่งแยกที่ดิน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ไม่ดำเนินการจัดทำเอกสารรังวัดแบ่งแยกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๘๒ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๘๖/๒๕๖๕)

## ๕. การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

### ๕.๑ การจดทะเบียนการะจำยอม

พนักงานเจ้าหน้าที่จะสามารถรับคำขอจดทะเบียนการจดทะเบียนการะจำยอม ในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อคู่กรณีมีคำขอ ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ กรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการะจำยอมในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งคู่กรณี หมายถึง เจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์และเจ้าของที่ดิน แปลงการยทรัพย์ ดังนั้น การที่เจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์ยื่นคำขอเพียงฝ่ายเดียว โดยที่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงการยทรัพย์ไม่ได้ไปด้วย และเจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งไม่รับคำขอจดทะเบียน การจดทะเบียนการะจำยอมในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ดังกล่าว กรณีจึงเป็นการออกคำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

แม้การได้มาซึ่งการะจำยอมจะมีผลโดยปริบูรณ์ เมื่อมีการจดทะเบียนในที่ดิน แปลงการยทรัพย์ตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ตาม แต่การจดทะเบียนการะจำยอมในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ถือได้ว่าเป็นการรับรองสิทธิในการะจำยอม ที่เจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์มีอยู่เหนือที่ดินแปลงการยทรัพย์ ซึ่งสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างกับบุคคลอื่น ได้ตามกฎหมาย อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง ระบุ หรือกลับคืนมาซึ่งการะจำยอมจะมีผลบังคับ โดยปริบูรณ์ตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๓๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น หากมีการจดทะเบียนการะจำยอมในที่ดิน



แปลงสามยทรัพย์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภาระจำยอม การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภาระจำยอมดังกล่าว นอกจากจะต้องมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในที่ดินแปลงสามยทรัพย์แล้ว ก็จะต้องมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ด้วย เจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์จึงจะสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างต่อบุคคลอื่นได้ตามกฎหมาย กรณีย่อมเห็นได้ว่าการจดทะเบียนภาระจำยอมในที่ดินแปลงสามยทรัพย์มีผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์ด้วย คู่กรณีที่จะแสดงความประสงค์ในการขอจดทะเบียนภาระจำยอมในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ จึงหมายถึงทั้งเจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์และแปลงสามยทรัพย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงสามยทรัพย์กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงสามยทรัพย์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงภาระจำยอมบางส่วน ตกลงยินยอมให้ที่ดินบางส่วนทางด้านทิศใต้ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมเรื่องทางเดิน ทางรถยนต์ ไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคอื่น อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้มาซึ่งภาระจำยอมตามมาตรา ๑๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยนิติกรรม และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทภาระจำยอมในสารบัญจดทะเบียนโฉนดที่ดินแปลงสามยทรัพย์แล้ว การได้มาซึ่งสิทธิในภาระจำยอมของผู้ฟ้องคดีย่อมบริบูรณ์ใช้ยื่นต่อบุคคลภายนอกได้ตามมาตรา ๑๒๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการจดทะเบียนไว้ในโฉนดที่ดินแปลงสามยทรัพย์ของผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม ข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับภาระจำยอมในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้กำหนดไว้ว่า การจดทะเบียนภาระจำยอม ถ้าคู่กรณีประสงค์จะจดไว้ในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถรับจดทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ได้ อันเป็นกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่จะรับจดทะเบียนภาระจำยอมในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ได้ต่อเมื่อคู่กรณีมีคำขอ ดังนั้น เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทภาระจำยอม เพื่อจดแจ้งรายการจดทะเบียนภาระจำยอมตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวลงในโฉนดที่ดินแปลงสามยทรัพย์ของผู้ฟ้องคดี โดยเป็นการยื่นคำร้องฝ่ายเดียว ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงสามยทรัพย์ไม่ได้ไปด้วย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่รับคำขอจดแจ้งรายการจดทะเบียนภาระจำยอมในที่ดินแปลงสามยทรัพย์ของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการออกคำสั่งโดยชอบด้วยข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกรมที่ดินดังกล่าวแล้ว ส่งผลให้การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) วินิจฉัยยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดี ย่อมชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๖/๒๕๖๕)



## ๕.๒ การระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เมื่อที่ดินพิพาทตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ทั้งแปลงซึ่งต้องห้ามไม่ให้ออกโฉนดที่ดิน การออกโฉนดที่ดินในที่ดินดังกล่าวจึงเป็นการออกโฉนดที่ดินโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และเมื่อที่ดินดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนโฉนดที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๗๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๒๖๓๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ เรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๗๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ลงบัญชีอายัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ในบัญชีอายัด (บ.ท.ด. ๒๗) ทั้งบัญชีอายัดเรียงตามตัวอักษร และบัญชีอายัดเรียงตามหมายเลข ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๒๘/๒๕๓๐ เรื่อง การอายัดที่ดิน ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐ โดยอนุโลม

ที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าหนองโสนเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งตามมาตรา ๘ ตรี วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดให้มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อแสดงเขตไว้เป็นหลักฐาน และวรรคสาม บัญญัติว่า ที่ดินตามวรรคหนึ่งแปลงใดยังไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เขตของที่ดินดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักฐานของทางราชการ การที่ปลัดอำเภอเมืองสุรินทร์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอ เมืองสุรินทร์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าหนองโสนเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ก่อนวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๗๔ ซึ่งมีการใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้าม ที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๕๗๔ ทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ ดังกล่าวจึงถือเป็นหลักฐานแสดงเขตที่ดินของทางราชการได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๒๒๕๕ ของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าหนองโสนเต็มทั้งแปลง ซึ่งต้องห้ามไม่ให้ออกโฉนดที่ดิน การออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๒๕๕ จึงเป็นกรณีการออกโฉนดที่ดิน โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอน หรือแก้ไขได้ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๒๕๕ อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นพนักงาน



เจ้าหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๗๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๗๒๘/ว ๒๒๖๓๓ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง การเพิกถอนหรือแก้ไขการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. เมื่อความปรากฏว่า ได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือการจดทะเบียนเอกสารรายการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ใด โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะต้องดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ลงบัญชีอายัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวในบัญชีอายัด (บ.ท.ด. ๒๗) ทั้งบัญชีอายัดเรียงตามตัวอักษร และบัญชีอายัดเรียงตามหมายเลข ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๒๘/๒๕๓๐ เรื่อง การอายัดที่ดิน ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐ โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้เขียนข้อความลงในบัญชีอายัดช่อง ๗ (หมายเหตุ) ว่า ที่ดิน (หรืออสังหาริมทรัพย์) แปลงนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอน (หรือแก้ไข) แล้วลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปี กำกับไว้ ต่อเมื่อดำเนินการเรื่องเพิกถอนหรือแก้ไขเสร็จแล้ว จึงขีดฆ่ารายการในบัญชีอายัดด้วยหมึกสีแดง และบันทึกไว้ในช่อง ๖ (จัดการเสร็จ) ว่า ดำเนินการเสร็จแล้ว แล้วลงชื่อพร้อมวัน เดือน ปี กำกับไว้ ๒. หากมีผู้มาขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการพิจารณาเพิกถอน แก้ไข ตามข้อ ๑. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบว่า ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างดำเนินการพิจารณาเพิกถอน แก้ไข ตามนัยมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน หากผู้ขอจดทะเบียนทราบแล้ว ยังคงยืนยันให้จดทะเบียน ก็ให้บันทึกถ้อยคำไว้ และให้ผู้ขอจดทะเบียนลงชื่อรับทราบแล้วดำเนินการจดทะเบียนให้ผู้ขอได้ แต่หากผู้ขอจดทะเบียนไม่ยอมลงชื่อรับทราบการแจ้ง ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการแจ้งไว้เป็นหลักฐาน โดยมีเจ้าหน้าที่ลงชื่อเป็นพยานด้วย ๒ คน แล้วจดทะเบียนให้ผู้ขอต่อไปได้... กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการลงบัญชีอายัดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๒๒๕๕ ในบัญชีอายัด (บ.ท.ด. ๒๗) ทั้งบัญชีอายัดเรียงตามตัวอักษร และบัญชีอายัดเรียงตามหมายเลข เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๓๑-๙๓๒/๒๕๖๕)



## ๖. กรณีอื่น ๆ

### ๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ บัญญัติให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีอำนาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมตามกำลังแห่งครอบครัวของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกินครอบครัวละห้าสิบไร่ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ซึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองไว้ ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองได้พิจารณาแล้วมีมติคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง และให้มีสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสร้างตนเอง โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสมาชิกนิคมสร้างตนเองที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองแต่อย่างใด กรณีย่อมเป็นการดำเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญสำหรับการจัดที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินโดยจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองแล้ว คำสั่งอนุญาตให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองดังกล่าวเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสร้างตนเองจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ บัญญัติให้รัฐบาลมีอำนาจจัดที่ดินของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหสถาน และประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินโดยจัดตั้งเป็นนิคม มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้อธิบดีมีอำนาจอนุญาตให้สมาชิกนิคมเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมตามกำลังแห่งครอบครัวของสมาชิกนิคมนั้น แต่ไม่เกินครอบครัวละห้าสิบไร่ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้บัญญัติให้ผู้ซึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (๑) มีสัญชาติไทย (๒) บรรลุนิติภาวะ และเป็นหัวหน้าครอบครัว (๓) มีความประพฤติดี และเต็มใจปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด (๔) สามารถประกอบการเกษตรได้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนด (๕) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ (๖) ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่พอแก่การครองชีพ (๗) ไม่มีอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะนั้นพอแก่การครองชีพ คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาแล้วมีมติคัดเลือกราษฎรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคองรวมทั้งสิ้น ๒๖๕ ครอบครัว จำนวน ๒๙๖ แปลง เนื้อที่ ๒,๖๙๑ ไร่ ๓๑ ตารางวา ให้มีสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสร้างตนเองลำตะคอง รวมถึงสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จำนวน ๘ ราย



ที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคองอ้างว่ามีการนำที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองไปจัดให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคองดังกล่าวด้วย ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อพิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ออกคำสั่งอนุญาตให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคองที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสร้างตนเองลำตะคองตามระวางหมายเลข ๕๒๓๘ II ๖๔๑๐ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งว่าสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคองทั้ง ๘ ราย ดังกล่าว เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคองทั้ง ๘ ราย เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่าการที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคอง ได้พิจารณาแล้วมีมติคัดเลือกราษฎรที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ เข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคองรวมทั้งสิ้น ๒๖๕ ครอบครัว จำนวน ๒๙๖ แปลง เนื้อที่ ๒,๖๙๑ ไร่ ๓๑ ตารางวา ซึ่งรวมถึงสมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคองทั้ง ๘ ราย มีสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสร้างตนเองลำตะคองเป็นการดำเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญสำหรับการจัดที่ดินของรัฐเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ดินตั้งเคหสถานและประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินโดยจัดตั้งเป็นนิคมสร้างตนเองแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่อนุญาตให้สมาชิกนิคมสร้างตนเองลำตะคองทั้ง ๘ ราย ดังกล่าว เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๑๐/๒๕๖๕)

## ๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้มีการออกกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วน ดังนั้น แม้ชาวบ้านจะได้ร่วมกันสร้างทางในที่ดินพิพาทเพื่อลำเลียงพืชผลทางการเกษตร โดยร่วมกันออกเงินเพื่อซื้อที่ดินหรือสละที่ดินบางส่วน ก็ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้กลายเป็นทางสาธารณประโยชน์ได้





เมื่อต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินพิพาทรวมทั้งทางเดินดังกล่าวยอมพ้นสภาพจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอำนาจนำที่ดินพิพาทไปปฏิรูปและจัดให้เกษตรกรเข้าครอบครองทำประโยชน์ได้ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบกับมาตรา ๓๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ การที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ในที่ดินพิพาท จึงไม่เป็นการออกทับทางสาธารณประโยชน์แต่อย่างใด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเจ็ดฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก.) ของผู้ร้องสอด โดยอ้างว่าออกทับทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายอำเภอท้องที่ซึ่งมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. แปลงพิพาททับทางสาธารณประโยชน์ นายอำเภอจึงมีหนังสือถึงปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อขอให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้สอบสวนพยานบุคคลในพื้นที่ ได้แก่ อดีตผู้ใหญ่บ้านและกำนัน ได้ความว่า ทางพิพาทไม่ใช่ทางสาธารณประโยชน์ แต่เคยมีการใช้ประโยชน์ทางพิพาทเพื่อลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรเป็นครั้งคราว ซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคำของพยานบุคคลประกอบพิจารณาแผนผังภาพถ่ายทางอากาศแล้วเชื่อได้ว่า มีทางที่ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงใช้เป็นทางเดินผ่านที่ดินแปลงพิพาทในการสัญจรไปมาเข้าที่นาของตนและลำเลียงผลผลิตในบางครั้งก่อนที่จะมีการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. ให้แก่ผู้ร้องสอด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเดิมที่ดินแปลงพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยเสียว ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยมีได้มีการออกกฎกระทรวงการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่ดินภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าวรวมถึงที่ดินแปลงพิพาทจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งผู้ใดจะมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองมิได้ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น และโดยที่ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ดินบริเวณพิพาทจึงไม่อาจโอนแก่กันได้โดยชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามสืบเจ็ดหรือชาวบ้านที่มีที่ดินในละแวกใกล้เคียงได้ร่วมกันสร้างทางเพื่อลำเลียงพืชผลทางการเกษตร โดยร่วมกันออกเงินเพื่อซื้อที่ดินหรือสละที่ดินบางส่วน ก็ย่อมไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ





ให้กลายเป็นทางสาธารณประโยชน์ได้ ต่อมา เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินให้ท้องที่ดังกล่าวเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินแปลงพิพาทรวมทั้งทางเดินดังกล่าวย่อมพ้นสภาพจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงมีอำนาจนำที่ดินพิพาทไปปฏิรูปและจัดให้ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเกษตรกรเข้าครอบครองทำประโยชน์ได้ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบกับมาตรา ๓๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก. แปลงพิพาททับทางสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกของที่ดินพิพาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๙๘/๒๕๖๕)

#### ๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม





## บทที่ ๑๔

### คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

#### ๑. การจัดสรรที่ดิน

##### ๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๔ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

สนามเด็กเล่นในโครงการหมู่บ้านจัดสรรมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่รวมของเด็ก ๆ อันเป็นการสร้างสมรรถนะทางสังคมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักและทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การที่เทศบาลตำบลปรับเปลี่ยนสภาพสนามเด็กเล่นเป็นสนามฟุตบอลขนาดเล็ก ติดตั้งเสาไฟ ตาข่ายเหล็ก และตาข่ายเชือก เป็นรั้วล้อมรอบสนาม แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจากเดิมไปบ้าง แต่ทำให้เด็ก ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากสนามที่มีการปรับปรุงใหม่ได้มากขึ้นกว่าเดิมและวัตถุประสงค์ของการใช้สนามดังกล่าวมิได้แตกต่างไปถึงขนาดที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพจากสนามเด็กเล่นเป็นอย่างอื่น กรณีย่อมมิได้กระทบสาระสำคัญของการเป็นสนามเด็กเล่นตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดิน จึงไม่ถือว่าเทศบาลตำบลกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท อ. ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อาศัยอยู่ โดยมีสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๖๖๓๖ และระบุในสารบัญญัติทะเบียนของโฉนดที่ดินว่าเป็นสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะประเภทสนามเด็กเล่น ที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๒๖๖๓๖ จึงตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์



แก่ที่ดินจัดสรร ซึ่งบริษัท อ. ในฐานะผู้จัดสรรที่ดินมีหน้าที่บำรุงรักษาสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บน  
 โฉนดที่ดินดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นนั้นต่อไป จะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์  
 แห่งการจ่ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง ของประกาศของคณะปฏิวัติ  
 ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ และเมื่อประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่  
 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  
 ซึ่งมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็ได้นำหลักการตามข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง  
 ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ มาบัญญัติไว้เพื่อคุ้มครอง  
 ให้สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดทำขึ้นเป็นประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรต่อไป ทำให้หน้าที่  
 ในการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่นดังกล่าวยังคงเป็นของบริษัท อ. อยู่เช่นเดิม แม้บริษัท อ. จะจัดทำหนังสือ  
 แสดงความประสงค์อุทิศที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๖๓๖ ให้แก่เทศบาลตำบลหลักหก (ผู้ถูกฟ้องคดี)  
 แต่เป็นกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนโอนที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๓)  
 แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่  
 ๒๖๖๓๖ จึงยังคงอยู่ในภาระจ่ายอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมไม่มีอำนาจ  
 เปลี่ยนแปลงสภาพของที่ดินที่ใช้สำหรับเป็นสนามเด็กเล่นให้เป็นอย่างอื่นได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก  
 สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะประเภทสนามเด็กเล่นในโครงการหมู่บ้านจัดสรร มีวัตถุประสงค์  
 เพื่อเป็นที่รวมของเด็ก ๆ อันเป็นการสร้างสมรรถนะทางสังคมให้เด็ก ๆ ได้รู้จักและทำกิจกรรมร่วมกัน  
 รวมทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรนั้น ๆ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี  
 ทำลานกีฬาพร้อมเครื่องเล่นอุปกรณ์ออกกำลังกายให้แก่หมู่บ้านจัดสรร โดยเปลี่ยนแปลงสภาพ  
 จากเดิมที่เป็นสนามเด็กเล่นให้มีสภาพเป็นสนามฟุตบอลขนาดเล็ก ติดตั้งเสาไฟ ตาข่ายเหล็ก  
 และตาข่ายเชือก เป็นรั้วล้อมรอบสนาม ทำให้เด็ก ๆ ใช้ประโยชน์จากสนามที่มีการปรับปรุงใหม่  
 ได้มากขึ้นกว่าเดิม แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจากเดิมไปบ้าง แต่วัตถุประสงค์ของการใช้สนามมิได้  
 แตกต่างไปถึงขนาดที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพจากสนามเด็กเล่นเป็นอย่างอื่น อันผิดไป  
 จากวัตถุประสงค์ของการจัดสรรที่ดิน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าไปจัดทำและเปลี่ยนแปลงสภาพ  
 สนามเด็กเล่นเป็นสนามฟุตบอลจึงมิได้กระทบสาระสำคัญของการเป็นสนามเด็กเล่นตามวัตถุประสงค์  
 ของการจัดสรรที่ดิน จึงไม่ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็  
 การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสืบตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๙๑/๒๕๖๔)



การสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างครอบถนนสาธารณะปโภคที่ใช้เข้า-ออก  
สู่ทางสาธารณะ การปล่อยให้ผู้อื่นนำวัสดุมาปิดกั้นที่กัลบรยนต์อันเป็นถนนสาธารณะปโภค  
ในโครงการที่ดินจัดสรร และการปล่อยให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิในถนนสาธารณะปโภค  
นำรถยนต์เข้ามาใช้ถนนสาธารณะปโภค ย่อมทำให้ประโยชน์แห่งการะจ่ายอมในถนนสาธารณะปโภค  
ลดไปหรือเสื่อมความสะดวกในการใช้ของผู้ที่อยู่ในที่ดินจัดสรรในโครงการ การที่คณะอนุกรรมการ  
คุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานครมีคำสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินดำเนินการแก้ไขไม่ให้มีส่วน  
ของอาคารที่ปลูกครอบบริเวณถนนสาธารณะปโภค ดำเนินการรื้อถอนวัสดุปิดกั้นบริเวณที่กัลบรยนต์  
และดำเนินการมิให้บุคคลภายนอกนำรถยนต์เข้ามาใช้ถนนสาธารณะปโภค จึงเป็นคำสั่งที่ชอบ  
ด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้จัดสรรที่ดินได้ก่อสร้างอาคารครอบถนน  
สาธารณะปโภคบริเวณปากทางเข้าออกโครงการหมู่บ้านจัดสรร และมีการจัดทำวัสดุปิดกั้นบริเวณ  
ที่กัลบรยนต์ รวมทั้งมีการเปิดรั้วให้บุคคลภายนอกนำรถยนต์เข้ามาใช้ถนนสาธารณะปโภค ซึ่งการที่  
ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างอาคารพาณิชย์สามชั้นครอบบนซุ้มทางเข้าออกของถนนสาธารณะปโภค  
บริเวณปากทางเข้าออกโครงการเชื่อมต่อกับถนนบรมราชชนนีภายหลังจากที่ได้ขออนุญาตจัดสรร  
ที่ดินและได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินแล้ว การดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการจัดสรร  
ที่ดินจึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน เมื่อตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตให้  
ทำการจัดสรรที่ดินและเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่ามีอาคารในบริเวณดังกล่าว การก่อสร้างอาคาร  
พาณิชย์สามชั้นครอบถนนจึงเป็นการดำเนินการให้ผิดไปจากแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตให้ทำการ  
จัดสรรที่ดิน ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการประชุมและมีมติที่ประชุมให้คงอาคารไว้  
เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ โดยไม่มีหลักฐาน ทั้งไม่ปรากฏหลักฐานการแสดงความยินยอมจากผู้ที่ได้  
ร้องเรียนว่าการก่อสร้างอาคารนั้นทำให้เสื่อมเสียภูมิทัศน์และปิดกั้นทิศทางลม และหากเกิดอุบัติเหตุ  
ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ จะทำให้ไม่มีความสะดวกในการเข้าไปช่วยเหลือควบคุมเพลิง ถือได้ว่า  
การก่อสร้างอาคารครอบบนซุ้มทางเข้าออกของถนนสาธารณะปโภคเป็นการกระทำที่สาธารณะปโภค  
ที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดทำขึ้นผิดไปจากสภาพที่ได้จัดทำขึ้น และเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการะจ่ายอมลดไป  
หรือเสื่อมความสะดวกอันเป็นการขัดต่อข้อ ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖  
ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๓



สำหรับที่ดินส่วนที่กำหนดให้เป็นที่ดินกลับรถยนต์พิพาทนี้ เมื่อเป็นบริเวณที่กลับรถยนต์รูปตัดที่ ขนาด ๓ คูณ ๔ เมตร ตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรร จึงถือว่าเป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินจัดทำขึ้นตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต และเป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินต้องดูแลให้คงสภาพดังเช่นที่จัดทำขึ้น การมีผู้ปิดกั้นที่กลับรถยนต์อันเป็นสาธารณูปโภคในโครงการซึ่งผู้ฟ้องคดียังคงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่ทำให้ไม่อาจใช้เป็นที่กลับรถยนต์ได้ตามปกติ เป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการจ่ายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก ผู้ฟ้องคดีย่อมมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มีการรื้อถอนวัสดุที่ปิดกั้นที่กลับรถยนต์ดังกล่าวเพื่อให้ที่ดินที่จัดสรรสามารถใช้ประโยชน์เป็นที่กลับรถยนต์ได้ดังเดิมตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่จะต้องบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วข้างต้น จึงย่อมมีอำนาจหน้าที่ที่จะดำเนินการหรือดำเนินคดีกับผู้ปิดกั้นที่กลับรถเพื่อให้มีการรื้อถอนที่ปิดกั้นออกไปจากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๕๕๘ จะอ้างว่ามีใช่เป็นการกระทำของตนเพื่อให้พ้นจากหน้าที่มิได้

ส่วนการที่มีการเปิดกำแพงรั้วของโครงการในที่ดินแปลงจัดสรรที่ ๑๖ และที่ ๑๗ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๙๗๖ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๙๗๗ และมีบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีสิทธิใช้ถนนสาธารณูปโภคในโครงการเข้ามาใช้ถนนสาธารณูปโภคในโครงการเพื่อออกไปยังถนนบรมราชชนนี ซึ่งเป็นการกระทำที่ประโยชน์แห่งการจ่ายอมในถนนสาธารณูปโภคลดไปหรือเสื่อมความสะดวกในการใช้ของผู้ที่อยู่ในที่ดินจัดสรรของโครงการ นั้น แม้ว่าที่ดินแปลงจัดสรรแปลงที่ ๑๖ และที่ ๑๗ มีการจดทะเบียนการจ่ายอม และได้มีการใช้ประโยชน์ผ่านเข้าออกโดยสงบและเปิดเผยมานานกว่า ๒๐ ปี โดยผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการทราบและไม่ได้แย้งดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่การจดทะเบียนการจ่ายอมเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินแล้ว อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ทำการแก้ไขแผนผังโครงการให้ที่ดินแปลงจัดสรรแปลงที่ ๑๖ และที่ ๑๗ การเปิดกำแพงรั้วและการจดทะเบียนการจ่ายอมให้กับที่ดินนอกโครงการเพื่อให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ถนนสาธารณูปโภคในโครงการย่อมทำให้การใช้ถนนสาธารณูปโภคของผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการเสื่อมความสะดวกไป แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าไม่ได้รู้เห็นเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดียังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีสิทธิใช้ถนนสาธารณูปโภคในโครงการตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น การที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขไม่ให้มีส่วนของอาคารที่ปลูกครอบบริเวณถนนสาธารณูปโภค ดำเนินการรื้อถอนวัสดุปิดกั้นบริเวณที่กลับรถยนต์



รูปตัดที่ ขนาด ๓ คูณ ๔ เมตร และดำเนินการมิให้บุคคลภายนอกนำรถยนต์เข้ามาใช้ถนนสาธารณะปโภค จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๑๑/๒๕๖๔)

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีเหตุอันทำให้ผู้จัดสรรที่ดินพ้นจากหน้าที่ในการบำรุงรักษา สาธารณูปโภคตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้จัดสรรที่ดินย่อมมีหน้าที่ในการบำรุงรักษาที่ดินดังกล่าว ให้คงสภาพดังเดิมต่อไป และจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการะจำยอมลดไป หรือเสื่อมความสะดวกมิได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครมีมติไม่อนุญาต ให้ผู้จัดสรรที่ดินเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการหรือวิธีการในการจัดสรรที่ดินจากที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อบาดาลซึ่งเป็นสาธารณูปโภค เป็นแปลงจำหน่ายประเภทที่ดินเปล่า จึงเป็นการออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดสรรที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการ จัดสรรที่ดิน ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น เมื่อปรากฏตามแผนผังการจัดสรรที่ดิน ที่คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินในการประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๓๒ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๒ มีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จัดสรรที่ดินในส่วนที่ ๔ ของโครงการ ว่า โครงการจัดสรรที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสี่ส่วน มีที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๙๖๔ เนื้อที่ ๑ งาน ๓๙ ตารางวา เป็นบ่อบำบัดน้ำเสีย และที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๐๐๓ เป็นบ่อบาดาลทรงสูง ที่ดินทั้งสองแปลง ดังกล่าวจึงเป็นที่ดินเพื่อการสาธารณูปโภคที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้จัดสรรที่ดินจัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน ตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต ซึ่งตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร ทุกแปลง และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้จัดสรรที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องบำรุงรักษาให้คงสภาพดังเช่น ที่ได้จัดทำขึ้นตลอดไป โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการะจำยอม ลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๐ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ แม้ต่อมาประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ จะถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ก็ตาม แต่โดยที่พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง ยังคงบัญญัติให้สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน ตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาตตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และผู้จัดสรรที่ดินมีหน้าที่ที่จะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นนั้น ต่อไป โดยจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งการะจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้





โดยในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ บัญญัติให้ผู้จัดสรรที่ดินพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวเมื่อผู้จัดสรรที่ดินจัดตั้ง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคไปจัดการและดูแล บำรุงรักษา หรือผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค หรือผู้จัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็น สาธารณประโยชน์ ซึ่งมาตรา ๗๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้นำมาตรา ๔๔ มาใช้กับการพ้นจากความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้รับใบอนุญาตตามประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยอนุโลม เมื่อไม่ปรากฏว่า มีเหตุอันทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินหรือผู้จัดสรรที่ดินพ้นจากหน้าที่ ในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามที่กฎหมายกำหนดไว้ข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงยังคงมีหน้าที่ในการ บำรุงรักษาที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๙๖๔ และเลขที่ ๕๕๐๐๓ ให้คงสภาพดังเดิมต่อไป และจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้ ดังนั้น การที่ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังโครงการหรือวิธีการในการจัดสรรที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรที่ดิน ดังกล่าวจากที่กำหนดไว้เพื่อเป็นบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อบาดาลซึ่งเป็นสาธารณูปโภค เป็นแปลงจำหน่าย ประเภทที่ดินเปล่า แล้วมีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการหรือวิธีการ ในการจัดสรรที่ดินตามคำขอ และการที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีมติยืน ตามมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ภาระจำยอมในที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๙๖๔ และเลขที่ ๕๕๐๐๓ เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายตามข้อ ๓๐ แห่งประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งตามมาตรา ๗๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้นำมาตรา ๔๔ มาใช้กับการพ้นจาก ความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามประกาศ ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยอนุโลม และตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่ในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคก็ต่อเมื่อ ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ดังนั้น การเป็นภาระทรัพย์สินของที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๕๔๙๖๔ และเลขที่ ๕๕๐๐๓ เป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดสรรที่ดิน หรือผู้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินในการบำรุงรักษาไว้เป็นการเฉพาะ การพ้นจากภาระจำยอม จึงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ไม่สูญสิ้นไปเมื่อไม่ได้ใช้สปีตามทีบัญญัติไว้



ในมาตรา ๑๓๙๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีใช้กรณีที่จะนำมาตรา ๑๔๐๐ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๘๒/๒๕๖๕)

เมื่อผู้จัดสรรที่ดินรายเดิมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะประเภทสนามเด็กเล่นในที่ดินพิพาทได้เนื่องจากตกเป็นผู้ล้มละลายและปัญหาการติดต่อประสานงานกับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรที่ส่วนใหญ่มิได้อาศัยอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าว ประกอบกับสนามเด็กเล่นแปลงพิพาทมีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากขาดการดูแลรักษา การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีมติอนุญาตให้เอกชนรายอื่นซื้อที่ดินแปลงพิพาทจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยเอกชนดังกล่าวยืนยันว่าจะดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะเช่นเดิม และเมื่อไม่ปรากฏว่าพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือกฎหมายอื่นใดในขณะนั้นกำหนดห้ามผู้จัดสรรที่ดินอันเป็นที่ตั้งสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะอันสิทธิในที่ดินดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น แม้จะปรากฏต่อมาว่า得有พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติมมาตรา ๔๓/๑ ที่บัญญัติว่า ห้ามโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคเว้นแต่เป็นการโอนตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ก็ตาม แต่เป็นการเพิ่มเติมภายหลังจากมีข้อพิพาทในคดี จึงมีอำนาจนำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคดีนี้ได้ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดได้จดทะเบียนนิติกรรมประเภทขายให้แก่เอกชนรายอื่นจึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเอกชนรายนี้ได้ใช้ที่ดินดังกล่าวในการให้บริการสาธารณะประเภทสนามเด็กเล่นตามภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินที่จัดสรรตามสมควรแล้วและไม่เป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดจึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการควบคุมดูแลการปรับปรุงที่ดินซึ่งเป็นที่ดินแปลงสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดินให้เป็นสนามเด็กเล่น

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ส่วนคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับคำขออนุญาตภายในจังหวัดชลบุรีตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติไม่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซื้อที่ดินแปลงพิพาท เนื่องจากเป็นที่ดินที่แบ่งแยกไว้เพื่อจัดทำบริการสาธารณูปโภคประเภทสนามเด็กเล่น



ในโครงการจัดสรรที่ดิน จึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทเป็นของตนเองได้ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มิได้กำหนดขั้นตอนอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๔๘ ประกอบกับมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมิได้เป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์แต่เป็นการพิจารณาทบทวนคำสั่งตามมติเดิมแล้วยืนยันตามคำสั่งเดิมว่าไม่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซื้อที่ดินแปลงพิพาทเท่านั้น คำสั่งตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่เป็นการปฏิเสธสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่จะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่พิพาท กรณีจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ขัดด้วยกฎหมายแต่ไม่ให้ประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และยังคงเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลบังคับอยู่ต่อไปตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือแก้ไขหรือสิ้นผลลงโดยเงื่อนไขหรือโดยเหตุอื่นตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม คำสั่งทางปกครองไม่ว่าจะเป็นคำสั่งที่ขัดด้วยกฎหมายหรือไม่ อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้นเองหรือโดยผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ ตามความในมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาทบทวนมติที่ยืนยันตามคำสั่งเดิมดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาทบทวนแล้วมีมติอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซื้อที่ดินแปลงพิพาทได้ กรณีย่อมถือได้ว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งหลังสุดนี้มีผลเป็นการเพิกถอนมติที่ไม่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซื้อที่ดินที่พิพาท และมติที่ยืนยันตามคำสั่งเดิม กรณีจึงเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ปัจจุบันเจ้าของโครงการจัดสรรที่ดินได้ถูกฟ้องล้มละลาย จนกระทั่งศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์และที่ดินในโครงการจัดสรรที่ดิน และผู้ซื้อที่ดินจัดสรรส่วนใหญ่ มิได้อาศัยอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินแห่งนี้ ทำให้ไม่สามารถติดต่อและรวบรวมเพื่อจัดตั้งเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จึงเป็นกรณีที่มีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นกับผู้จัดสรรที่ดิน ทำให้ตกเป็นผู้ล้มละลาย



จนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะประเภทสนามเด็กเล่นในที่ดินพิพาทต่อไปได้ และเกิดอุปสรรคในการดำเนินการให้ผู้ซื้อที่ดินที่จัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งที่ดินแปลงพิพาทไปจัดการและดูแลบำรุงรักษาต่อไป ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ซื้อที่ดินจากโครงการจัดสรรที่ดินดังกล่าวไว้ด้วยแล้วบางส่วน ย่อมถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียมิใช่บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากที่ดินพิพาทซึ่งเป็นสนามเด็กเล่น และเล็งเห็นว่าจะสามารถปรับปรุงที่ดินพิพาทให้อยู่ในสภาพสวยงาม เหมาะสมกับการเป็นสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นสำหรับผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการได้ ประกอบกับสนามเด็กเล่นแปลงพิพาทมีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากขาดการดูแลรักษาจนอาจเป็นสถานที่เกิดอาชญากรรมในช่วงเวลากลางคืน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดโดยให้สำนักงานที่ดินจังหวัดบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อยืนยันว่าจะดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะเช่นเดิม รวมทั้งให้มีหนังสือแจ้งเมืองพัทยาว่าห้ามมิให้เมืองพัทยานุญาตให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินแปลงดังกล่าว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว และเมื่อไม่ปรากฏว่าพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นใดในขณะนั้นกำหนดห้ามผู้จัดสรรที่ดินอันเป็นที่ตั้งสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะอนาสติในที่ดินดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น แม้จะปรากฏต่อมาว่า得有พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติมมาตรา ๔๓/๑ ที่บัญญัติว่า ห้ามโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค เว้นแต่เป็นการโอนตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ก็ตาม แต่เป็นการเพิ่มเติมภายหลังจากมีข้อพิพาทในคดี จึงมีอำนาจนำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคดีนี้ได้ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จดทะเบียนขายที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อพิจารณาผลการตรวจสอบที่ดินพิพาทและหลักฐานภาพถ่ายที่คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการจัดสรรที่ดิน คณะที่ ๒ ตามคำสั่งคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบที่ดินพิพาทและบันทึกไว้ ปรากฏว่าที่ดินแปลงดังกล่าวได้มีการปรับปรุงเป็นสนามเด็กเล่นแล้ว มีป้ายแจ้งบริเวณทางเข้าสถานที่ว่าเป็นสนามเด็กเล่นสาธารณะและภายในสถานที่ซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นมีรายละเอียดทำนองเดียวกับภาพถ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เสนอต่อศาลปกครองชั้นต้นในชั้นทำคำให้การ ซึ่งในภาพถ่ายปรากฏเป็นลานกว้าง พื้นโรยด้วยหิน มีหญ้าขึ้นบางส่วน มีอุปกรณ์เด็กเล่นและเก้าอี้นั่งเล่นกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณขอบสนาม กรณีจึงฟังได้ว่า



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ใช้ที่ดินพิพาทในการให้บริการสาธารณะประเภทสนามเด็กเล่น ตามการระงับยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินที่จัดสรรตามสมควรแล้วและไม่เป็นเหตุให้ประโยชน์ แห่งการระงับยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการควบคุมดูแลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปรับปรุงที่ดินแปลงสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดิน (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๖๕/๒๕๖๕)

#### ๑.๕ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การที่ประธานกรรมการหมู่บ้านยื่นคำขอยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร โดยที่ประชุมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้มีมติให้เป็นตัวแทนเพื่อดำเนินการ ในเรื่องดังกล่าว เป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจ อีกทั้งไม่ปรากฏเหตุที่จะมีคำสั่งยกเลิกคำขอ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร คำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินที่เพิกถอนคำขอยกเลิกคำขอ จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ดำเนินการ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แต่กลับมีคำสั่งเพิกถอนคำขอยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้ง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ย่อมถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

การที่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งได้มีการยื่นคำขอโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการ ไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดสรรที่ดินจะสามารถยื่นคำขอ อนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค คำสั่งรับจดทะเบียนโอนสาธารณูปโภค ในโครงการจัดสรรที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อที่ประชุมผู้ซื้อที่ดินจัดสรรได้เลือกนาย ท. เป็นประธานกรรมการหมู่บ้านจัดสรร และมีมติให้แต่งตั้งนาย ท. เป็นตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยที่ไม่ได้ มีมติให้นาย ท. เป็นตัวแทนเพื่อยื่นคำขอยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไว้ด้วย นาย ท. จึงมีอำนาจทำการแทนผู้ซื้อที่ดินจัดสรรซึ่งส่วนตัวการได้แต่เพียงในสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้ การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสำเร็จลุล่วงไปตามนัยมาตรา ๘๐๐ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ท. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการปิดประกาศการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามข้อ ๗ ของกฎกระทรวง



ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ ครบกำหนดสามสิบวันแล้ว ไม่มีผู้คัดค้านตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของกฎกระทรวง ดังกล่าว อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวเพราะเหตุคำขอจดทะเบียนไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน อันจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้นเสีย กรณีจึงถือได้ว่าการดำเนินการครบองค์ประกอบที่จะจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว และย่อมผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ต้องดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามข้อ ๘ วรรคสาม ของกฎกระทรวงข้างต้น การที่ต่อมา นาย ท. ได้มีหนังสือขอยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายหลังจากที่ตนยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการหมู่บ้านจัดสรร โดยที่ประชุมผู้ซื้อที่ดินจัดสรรไม่ได้มีมติให้นาย ท. ดำเนินการยื่นคำขอยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจ ย่อมไม่ผูกพันผู้ซื้อที่ดินจัดสรรซึ่งเป็นตัวการตามมาตรา ๘๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้นาย ท. จะมีสิทธิที่จะบอกเลิกการเป็นตัวแทนเสียในเวลาใด ๆ ได้ทุกเมื่อ ตามนัยมาตรา ๘๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่การบอกเลิกการเป็นตัวแทนย่อมมีผลให้สัญญาตัวแทนระหว่างผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกับนาย ท. ระงับสิ้นไปตามมาตรา ๘๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น ไม่มีผลทำให้การยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่นาย ท. ได้กระทำไปภายในขอบอำนาจแห่งฐานตัวแทนก่อนที่จะได้ขอลาออกต่อผู้จัดสรรที่ดิน (ผู้ร้องสอด) ต้องระงับสิ้นไปด้วย คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรซึ่งได้มีการยื่นคำขอโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว แต่กลับมีคำสั่งให้ยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามคำขอของนาย ท. โดยไม่ตรวจสอบก่อนว่านาย ท. มีอำนาจยื่นคำขอยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือไม่ จึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งกรณีดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรในโครงการไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นตามข้อ ๕ และข้อ ๑๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น และการขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไม่เข้าเงื่อนไขที่ผู้ร้องสอดจะสามารถยื่นคำขออนุมัติดำเนินการเพื่อการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ





การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ดังนั้น เมื่อผู้ร้องสอดดำเนินการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ประเภทสวนสาธารณะ และประเภทถนน สวนหย่อม ช่องว่างระหว่างแปลง ให้เป็นสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งรับจดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคดังกล่าวให้เป็นสาธารณประโยชน์ไว้ คำสั่งดังกล่าวย่อมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ทำการจดทะเบียนโอนทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินพิพาทประเภทสวนสาธารณะ และประเภทถนน สวนหย่อม ช่องว่างระหว่างแปลง ให้เป็นสาธารณประโยชน์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อไปภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๒๔/๒๕๖๔)

บทเฉพาะกาลมาตรา ๗๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มิได้มีการกำหนดเวลาเริ่มต้นของการขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจะขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ต่อเมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ จัดทำสาธารณูปโภคทั้งโครงการแล้วเสร็จก่อน ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้จัดสรรที่ดินจัดทำสาธารณูปโภคแล้วเสร็จเพียงบางส่วน และคำประกันการจัดทำสาธารณูปโภคในส่วนที่ยังจัดทำไม่แล้วเสร็จโดยมีหน้าที่จัดทำสาธารณูปโภคส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตควบคู่กันไป ย่อมไม่อาจถือได้ว่าผู้จัดสรรที่ดินมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษากิจการอันเป็นเหตุให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรดำเนินการขอจัดตั้งนิติบุคคลตามบทบัญญัติดังกล่าว การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งไม่รับคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยให้เหตุผลว่าจะจัดตั้งได้ต่อเมื่อผู้จัดสรรที่ดินจัดทำสาธารณูปโภคทั้งโครงการแล้วเสร็จและตรงตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อบริษัท อ. เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ย่อมมีหน้าที่จะต้องจัดให้มีสาธารณูปโภคให้ถูกต้องครบถ้วนตามแผนผังรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุญาต แม้ต่อมาจะมีการตราพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ขึ้นใช้บังคับ โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ แต่กรณีต้องถือว่าบริษัท อ. เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน





พ.ศ. ๒๕๔๓ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวตามบทเฉพาะกาลในมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บริษัท อ. จึงมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการสร้างระบบสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินตามที่ได้รับอนุญาต และมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคที่ได้จัดทำไปแล้วบางส่วนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ แต่ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า บริษัท อ. ยังสร้างระบบสาธารณูปโภคของโครงการหมู่บ้านจัดสรรไม่แล้วเสร็จครบถ้วนตามแผนผัง โครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินตามที่ได้รับอนุญาต และละเลยไม่ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการที่จัดทำแล้วเสร็จบางส่วนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามที่ได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน

บทเฉพาะกาล มาตรา ๗๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มิได้มีการกำหนดเวลาเริ่มต้นของการขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจะขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามมาตรา ๗๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้ต่อเมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ จัดทำสาธารณูปโภคทั้งโครงการแล้วเสร็จก่อนแต่อย่างใด เมื่อผู้จัดสรรที่ดินจัดทำสาธารณูปโภคแล้วเสร็จเพียงบางส่วน และได้คำประกันการจัดทำสาธารณูปโภคในส่วนที่ยังจัดทำไม่แล้วเสร็จ และมีหน้าที่จัดทำสาธารณูปโภคส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตควบคู่กันไป มิอาจถือได้ว่าผู้จัดสรรที่ดินมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษากิจการอันเป็นเหตุให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรดำเนินการขอจัดตั้งนิติบุคคลตามนัยมาตรา ๗๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ตรวจพิจารณาคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วมีคำสั่งไม่รับคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโครงการดังกล่าวจะจัดตั้งได้ก็ต่อเมื่อผู้จัดสรรที่ดินจัดทำสาธารณูปโภคทั้งโครงการแล้วเสร็จ และตรงตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามมาตรา ๗๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๐ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามที่บัญญัติไว้



ในมาตรา ๗๐ วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการพิจารณาคำขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามขั้นตอนและวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๐ วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ต่อไป ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๓๐๘/๒๕๖๕)

แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรรมาจากการขายทอดตลาดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยไม่ได้ทำนิติกรรมใด ๆ กับผู้จัดสรรที่ดินหรือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงเป็นผู้รับโอนสิทธิในที่ดินจัดสรรต่อจากผู้ทำสัญญากับผู้จัดสรรที่ดิน เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรรที่อยู่ในความหมายของ “ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร” ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และมีสถานะเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จึงมีหน้าที่ต้องออกค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสำหรับที่ดินจัดสรรที่ตนซื้อ (ค่าส่วนกลาง) เมื่อผู้ฟ้องคดีค้างชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวติดต่อกันเกินหกเดือน เจ้าพนักงานที่ดินย่อมมีอำนาจออกคำสั่งระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรแปลงนี้ได้

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบริษัทเอกชนได้ซื้อที่ดินแปลงย่อยพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างในโครงการหมู่บ้านจัดสรรมาจากการขายทอดตลาดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยผู้ฟ้องคดีได้ค้างชำระค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค (ค่าส่วนกลาง) กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ติดต่อกันรวม ๒๔ เดือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือขอให้เจ้าพนักงานที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรแปลงย่อยของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งระงับการจดทะเบียนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่ง แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่จะให้ผู้ใดเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเกิดจากการทำนิติกรรม และต้องเป็นการทำนิติกรรมด้วยความสมัครใจของคู่สัญญา ผู้ฟ้องคดี



ซื้อที่ดินมาจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย มิได้ซื้อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะบังคับให้ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินแปลงพิพาท และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่หักกฤษฎณ์ของผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้นิยามความหมายของ “ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร” ไว้ว่า หมายถึง “ผู้ทำสัญญากับผู้จัดสรรที่ดินเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรร และให้หมายความรวมถึงผู้รับโอนสิทธิในที่ดินคนต่อไปด้วย” ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้ซื้อที่ดินมาจากการขายทอดตลาดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามมาตรา ๗๖ แห่งพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่ที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ภายใต้การจัดสรรที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้รับโอนสิทธิในที่ดินจัดสรรต่อจากผู้ทำสัญญากับผู้จัดสรรที่ดินเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรรที่อยู่ในความหมายของคำว่า “ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ด้วย และโดยที่กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินมีเจตนารมณ์ให้ผู้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรรมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในโครงการที่ดินจัดสรร ภายใต้การบริหารจัดการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรหรือสมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้น อีกทั้ง การทำนิติกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินจัดสรรโดยมีการชำระค่าตอบแทนสามารถกระทำได้หลายวิธี การเป็นสมาชิกของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจึงมุ่งเน้นที่การได้มาซึ่งที่ดินจัดสรร ไม่ได้มุ่งเน้นว่าต้องมีการทำนิติกรรมกับผู้จัดสรรที่ดิน เมื่อมีการจัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีหน้าที่ออกค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคสำหรับที่ดินจัดสรรที่ตนซื้อ (ค่าส่วนกลาง) ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ฟ้องคดีค้างชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวติดต่อกันรวม ๒๔ เดือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรแปลงนี้ได้ตามมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินพิพาทของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่หักกฤษฎณ์ของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๐๒/๒๕๖๖)

## ๒. อาคารชุด

### ๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## ๒.๒ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๒.๓ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๒.๔ นิติบุคคลอาคารชุด

เมื่อการลงคะแนนเสียงที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมเพื่อเลือกกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ผู้สมัครที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก จากเจ้าของร่วมที่เข้าประชุมจริง การที่นิติบุคคลอาคารชุดนำมติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด โดยผู้สมัครได้รับคะแนนเสียง ไม่เกินกึ่งหนึ่งของเจ้าของร่วมที่เข้าร่วมประชุม คำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ นิติบุคคลอาคารชุดย่อมชอบด้วยกฎหมาย

กรรมการนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม โดยวิธีการ ออกเสียงลงคะแนนจากผู้ที่มาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนเสียง ลงคะแนนทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม หากเจ้าของร่วมมาลงชื่อเข้าประชุมจนครบองค์ประชุมแล้ว แต่มิได้อยู่ในห้องประชุมเพื่อร่วมลงมติ จนทำให้ผู้ที่มาประชุมมีเสียงลงคะแนนรวมกันน้อยกว่า หนึ่งในสี่ของจำนวนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จะถือว่าไม่ครบองค์ประชุมและทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการประชุมเพื่อลงมติแต่งตั้งกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดต่อไปได้ การได้รับเสียงข้างมาก ของเจ้าของร่วมที่เข้าประชุม จึงหมายความว่าได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม กันจริงจนทำให้ครบองค์ประชุม หากกรณีที่เจ้าของร่วมมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม นิติบุคคลอาคารชุด สามารถเรียกประชุมใหญ่เป็นครั้งที่สองภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันเรียกประชุมครั้งแรก โดยในการประชุม ครั้งที่สองกฎหมายมิได้บังคับว่าต้องครบองค์ประชุมเหมือนการประชุมครั้งแรก แต่ในการลงมติ เพื่อเลือกกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดก็จำเป็นจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากเจ้าของร่วม ที่เข้าประชุมจริงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นนิติบุคคล อาคารชุด มีหนังสือเรียกประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี ๒๕๕๖ (เรียกประชุมครั้งที่สอง) เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดทดแทนกรรมการเดิมที่ลาออกไป และปรากฏข้อเท็จจริง



ตามบันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี ๒๕๕๖ (เรียกประชุมครั้งที่สอง) ว่ามีผู้มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๘๙ คน คิดเป็นคะแนนเสียงตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์เท่ากับ ๖,๐๑๕.๓๕ คะแนนเสียง จากทั้งหมด ๒๔,๘๒๑.๔๙ คะแนนเสียง โดยไม่มีการตรวจนับผู้ที่อยู่ในห้องประชุมเพื่อร่วมลงมติหรือลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ประกอบกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมิได้โต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานว่าการลงมติหรือลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดังกล่าว มีผู้ที่มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมรายใดออกจากห้องประชุมหรือมิได้อยู่ในห้องประชุมในขณะที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรณีย่อมถือว่าผู้ที่มาลงชื่อเข้าร่วมประชุมยังคงอยู่ในที่ประชุมเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ครบถ้วนทั้ง ๖,๐๑๕.๓๕ คะแนนเสียง ฉะนั้น การได้รับคะแนนเสียงข้างมากของเจ้าของร่วมที่เข้าร่วมประชุมจึงต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า ๓,๐๐๗.๖๗๕ คะแนนเสียง แต่ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง ๙ ราย ได้รับคะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งของเจ้าของร่วมที่เข้าร่วมประชุมหรือมากกว่า ๓,๐๐๗.๖๘ คะแนนเสียง กรณีจึงไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของเจ้าของร่วมที่เข้าประชุม ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำมติที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี ๒๕๕๖ (เรียกประชุมครั้งที่สอง) ไปยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕๐/๒๕๖๔)

เมื่อที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมไม่สามารถแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดได้ เนื่องจากไม่มีผู้เข้าประชุมรายใดเสนอชื่อผู้เหมาะสมทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดไม่มีผู้จัดการ คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดจึงมีอำนาจหน้าที่ที่จะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้จัดการได้ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ การที่คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดได้คัดเลือกกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดรายหนึ่งทำหน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และยื่นขอจดทะเบียนกรรมการที่ทำหน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบคำขอและหลักฐานแล้วได้รับจดทะเบียนไว้ การจดทะเบียนย่อมชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องกระทำโดยมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ซึ่งผู้ที่มีสิทธิจัดให้มีการประชุมหรือเรียกประชุมใหญ่เจ้าของร่วมได้ ได้แก่ คณะกรรมการ



ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และเจ้าของร่วม ตามที่กฎหมายว่าด้วยอาคารชุดบัญญัติไว้ เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดิน ในการจัดให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมได้ เจ้าพนักงานที่ดินย่อมไม่มีอำนาจในการจัดให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมตามที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดมีคำขอได้ กรณีเป็นเรื่องที่กรรมการผู้จัดการ หรือเจ้าของร่วมต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต่อไป กรณีจึงถือไม่ได้ว่าเจ้าพนักงานที่ดินละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดได้แต่งตั้งบริษัท จ. โดยนาย ว. ผู้ดำเนินการแทน เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และได้มีการจดทะเบียนกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดที่ทำหน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๕/๒ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๖๐/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว เห็นได้ว่าการดำเนินงานหรือการบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดมีลักษณะเดียวกันกับการดำเนินการของเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อื่น ๆ เช่น ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอันเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายดังกล่าวเช่นเดียวกัน พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เพียงตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักฐานในการรับจดทะเบียนเท่านั้น โดยมีได้บัญญัติหน้าที่และอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปก้าล่วงหรือสั่งการให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมได้แต่อย่างใด เมื่อนิติบุคคลอาคารชุดได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดรวมอยู่ด้วย แต่ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมไม่สามารถแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดได้ เนื่องจากไม่มีผู้เข้าประชุมรายใดเสนอชื่อผู้เหมาะสมทำหน้าที่ดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดไม่มีผู้จัดการ และคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดมีอำนาจหน้าที่ที่จะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้จัดการได้ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดขอที่จะแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่เป็นผู้จัดการได้ เมื่อคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดได้คัดเลือกบริษัท จ. โดยนาย ว. ผู้ดำเนินการแทน ให้ทำหน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และยื่นขอจดทะเบียนกรรมการที่ทำหน้าที่ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบคำขอและหลักฐานแล้วได้รับจดทะเบียนไว้ การจดทะเบียนยอมชอบด้วยกฎหมายแล้ว



ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยดำเนินการหรือสั่งการให้มีการแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด นั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๓๕/๒ มาตรา ๔๒/๑ มาตรา ๔๒/๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่า การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องกระทำโดยมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ซึ่งผู้ที่มีสิทธิจัดให้มีการประชุมหรือเรียกประชุมใหญ่เจ้าของร่วมได้ ได้แก่ คณะกรรมการ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และเจ้าของร่วม ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังกล่าว ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในการจัดให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจในการจัดให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมตามที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดมีคำขอได้ กรณีเป็นเรื่องที่กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าของร่วมต้องดำเนินการจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดต่อไป จึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๓๕/๒๕๖๕)







## บทที่ ๑๕

### คติปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

#### ๑. การจัดการเลือกตั้ง

##### ๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง

การแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งกรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน นั้น บทบัญญัติมาตรา ๘๖ (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ต้องแบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยจะต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงต้องพิจารณาการแบ่งพื้นที่เขตเลือกตั้งโดยยึดถือหลักการแบ่งพื้นที่แต่ละเขตให้ติดต่อกัน และต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน อันเป็นหลักสำคัญตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ ก่อนที่จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ ส่วนกรณีที่บทบัญญัติมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ ประกอบกับข้อ ๔๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง นั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ผู้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งประจำจังหวัดต้องเสนอการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ตรงตามรูปแบบที่พรรคการเมืองและประชาชนแสดงความคิดเห็น เพียงแต่ให้นำความเห็นมาประกอบการพิจารณาเท่านั้น ดังนั้น แม้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะไม่ได้กำหนดรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ ก็ไม่มีผลให้ประกาศ



**ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีสถานีเลือกตั้ง และประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประกาศดังกล่าว เฉพาะในส่วนของการแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร มีการแยกแขวงไปรวมเป็นเขตการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการรวมตำบลหรือแขวงเพื่อกำหนดเป็นเขตเลือกตั้ง มิใช่การรวมอำเภอหรือเขตการปกครองเป็นเขตเลือกตั้ง และการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าวมิได้คำนึงถึงการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน มีการรวมแขวงซึ่งอยู่ต่างเขตการปกครองมารวมเป็นเขตเลือกตั้งใหม่ จึงไม่มีสภาพความเป็นชุมชนเดียวกัน อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องคดีนี้ขอให้เพิกถอนประกาศผู้ถูกฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ และประกาศผู้ถูกฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เฉพาะในส่วนการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นองค์กรอิสระที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๒๔ ประกอบกับมาตรา ๒๒๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่โดยที่มาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ได้บัญญัติเฉพาะหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะมี และการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยมิได้บัญญัติไว้ให้ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ได้บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ทุกจังหวัด ดังนั้น ในการออกประกาศฉบับที่พิพาทจึงเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว กำหนดหลักเกณฑ์ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายแก่กรณีใดหรือบุคคลใด เป็นการเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อการออกประกาศฉบับที่พิพาทมิใช่การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ แต่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย กรณีจึงอยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๑๙๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเมื่อกรณีพิพาทนี้เกี่ยวกับการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีในการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ บัญญัติให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด



คดีนี้จึงเป็นคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยที่การใช้อำนาจแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นในกรณีที่จังหวัดใดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ผู้ถูกฟ้องคดีต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องจัดให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกันตามมาตรา ๘๖ (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ ซึ่งเป็นกรณีการรวมอำเภอต่าง ๆ เป็นเขตเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงพื้นที่ที่ติดต่อกันใกล้เคียงกัน ความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกันก่อน แต่ถ้ายกอำเภอเป็นเขตเลือกตั้งในลักษณะนี้ทำให้จำนวนราษฎรมากหรือน้อยเกินไปตามเกณฑ์ร้อยละสิบของจำนวนเฉลี่ยต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนในจังหวัดตามข้อ ๔๓ (๒) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีผลให้จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ใกล้เคียงกัน ผู้ถูกฟ้องคดีก็อาจพิจารณาแยกตำบลของอำเภอออกไปรวมกับเขตเลือกตั้งอื่นเพื่อให้ได้จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน ประกอบกับเมื่อมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว มิได้กำหนดให้แยกตำบลออกจากอำเภอเพื่อประกอบเป็นพื้นที่ของเขตเลือกตั้งได้เพียงอำเภอเดียวเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถแยกตำบลของหลายอำเภอออกมาเพื่อประกอบเป็นพื้นที่เขตเลือกตั้งเพื่อให้ได้จำนวนราษฎรพอเพียงสำหรับการเป็นเขตเลือกตั้งและทำให้จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้นมีจำนวนใกล้เคียงกันได้ นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดียังมีหน้าที่ต้องเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งด้วยตามมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเดียวกัน และหากการแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งนั้น สามารถทำได้หลายวิธีหรือหลายรูปแบบภายใต้หลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีดุลพินิจดำเนินการเลือกวิธีหรือรูปแบบที่เหมาะสมได้ อันแสดงให้เห็นว่า การพิจารณาเลือกรูปแบบการแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้ง มิใช่ดุลพินิจที่เป็นอิสระทั้งหมดของผู้ถูกฟ้องคดี หากแต่ต้องเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผลสนับสนุนเพียงพอภายในขอบเขตของกฎหมายและไม่เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ารูปแบบการเลือกตั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นชอบนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศแบ่งพื้นที่เขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครเป็น ๓๓ เขตเลือกตั้ง โดยมีการรวมเขต/อำเภอต่าง ๆ เป็นเขตเลือกตั้ง โดยไม่มีการแยกแขวง/ตำบลออกไปหรือรวมแขวง/ตำบล จากเขต/อำเภออื่นเข้ามา จำนวน ๒๖ เขต/อำเภอ และมีการแยกแขวง/ตำบล ออกจากเขต/อำเภอ ๒๔ เขต/อำเภอ ไปรวมเป็นเขตเลือกตั้ง เพื่อให้มีจำนวนราษฎรในแต่ละ



เขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน ซึ่งไม่เกิณร้อยละสิบของจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 หนึ่งคนในกรุงเทพมหานคร โดยที่ทุกเขตเลือกตั้งยังคงมีพื้นที่ติดต่อกัน ประกอบกับกรุงเทพมหานคร  
 มีลักษณะเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ  
 อุตสาหกรรมและการค้า การคมนาคม การสาธารณสุข และการศึกษา กระจายทั่วถึงกันทุกเขต/  
 อำเภอ ในกรุงเทพมหานคร ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน  
 การกำหนดพื้นที่แบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าวจึงมิได้มีผลทำให้ราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร  
 ไม่มีสภาพความเป็นชุมชนเดียวกันแต่อย่างใด และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อไปว่า การดำเนินการ  
 แบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและประชาชนมีส่วนร่วม  
 แสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นชอบรูปแบบการแบ่ง  
 เขตเลือกตั้งดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ ภายในกรอบ  
 ที่กฎหมายกำหนดเพื่อประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้ง ควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดย  
 สุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำโดยสุจริตและชอบด้วยกฎหมาย  
 ตามมาตรา ๘๖ (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗  
 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ แล้ว ทั้งนี้  
 การเลือกตั้งทั่วไปที่จะจัดขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ มีความแตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 อยู่หลายประการ ทั้งจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เพิ่มจาก ๓๕๐ คน เป็น ๔๐๐ คน ข้อกำหนด  
 เกี่ยวกับจำนวนราษฎรที่ใช้ในการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการแบ่งเขตเลือกตั้ง  
 ให้ใช้จำนวนราษฎรที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น และการเพิ่มจำนวนเขตเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร  
 จากเดิม ๓๐ เขตเลือกตั้ง เป็น ๓๓ เขตเลือกตั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจพิจารณาแบ่งเขตเลือกตั้ง  
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคำนึงถึงหลักเกณฑ์เรื่องการเคยอยู่  
 ในเขตเลือกตั้งเดียวกันมาก่อนเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาเป็นลำดับแรกได้ ส่วนกรณีคำฟ้อง  
 เพิ่มเติมขอให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด  
 ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ และมีผล  
 ใช้บังคับทันที นั้น แม้เนื้อหาสาระสำคัญในประกาศฉบับนี้จะเหมือนกันกับประกาศฉบับที่พิพาท  
 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคำฟ้องเดิมพอที่จะรวมการพิจารณาเข้าด้วยกันได้ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแก้ไข  
 เพิ่มเติมคำฟ้องเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่  
 มีเหตุที่จะฟ้องคดีตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๒๖/๒๕๖๖



ที่ ฟ. ๒๗/๒๕๖๖ ที่ ฟ. ๒๘/๒๕๖๖ ที่ ฟ. ๒๙/๒๕๖๖ และที่ ฟ. ๓๓/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม







## บทที่ ๑๖

### คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

#### ๑. งานทะเบียนราษฎร

เมื่อเกิดกรณีมีข้อสงสัยว่าการดำเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการ เพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนราษฎรของบุคคลใด ได้ดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำนาจ หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง นายทะเบียนย่อมมีอำนาจสั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎรของบุคคลนั้นไว้ก่อน แล้วดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยต้องให้โอกาสบุคคลดังกล่าวทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน และหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าการดำเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการ เพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนราษฎรของบุคคลดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจริง หรือบุคคลดังกล่าวไม่ได้แจ้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงภายในกำหนดเวลาที่นายทะเบียนกำหนด นายทะเบียนย่อมมีอำนาจสั่งไม่รับแจ้ง จำหน่ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียน และดำเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้อง แล้วแต่กรณี ดังนั้น การที่นายทะเบียนได้มีคำสั่งให้จำหน่ายรายการบุคคลในทะเบียนบ้านและจำหน่ายรายการคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี โดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อนมีคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้กรมการปกครองได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ ถึงจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับคำร้องขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูงรายนางสาว น. แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถออกบัตรใหม่ให้ได้ เนื่องจากมีผู้นำรายการทะเบียนของนางสาว น. ไปขอลงรายการ สัญชาติไทยในทะเบียนบ้านและได้รับอนุมัติสัญชาติไทย โดยได้รับการกำหนดเลขประจำตัวประชาชนใหม่ และผู้อื่นได้สวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนไปแล้ว ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบและเชื่อได้ว่า มีการแอบอ้างใช้รายการบุคคลของนางสาว น. จริง โดยบุคคลดังกล่าวปัจจุบันได้จดทะเบียนสมรส และเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลเป็น นาง ก. หรือผู้ฟ้องคดี จึงให้แจ้งนายอำเภอบัวใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีไว้ก่อน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามที่กรมการปกครองสั่งการ รวมถึงดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีและนาง ข. พี่สาวของผู้ฟ้องคดี ได้ไปพบเจ้าหน้าที่และให้ถ้อยคำทำนองเดียวกันว่าผู้ฟ้องคดี คือ เด็กหญิง น. ตามที่ปรากฏในรายการทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นที่สูง ส่วนนาง ส. มารดาของสามีของผู้ฟ้องคดี



และนาย ถ. ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของผู้ฟ้องคดี ให้ถ้อยคำทำนองเดียวกันว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งจำหน่ายรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้านและรายการคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและแจ้งสิทธิโต้แย้งคำสั่งดังกล่าว ต่อมา กรมการปกครองได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงจังหวัดนครราชสีมา แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลที่อำเภอแม่เมาะ จากข้อเท็จจริงข้างต้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการจำหน่ายรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้านและรายการคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีไว้ก่อนเป็นการดำเนินการโดยยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่า การดำเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการบุคคลของผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้านและการขอมิบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในภายหลังกรมการปกครองได้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลที่อำเภอแม่เมาะ อันเป็นการแสดงว่ากรมการปกครองยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแน่นอนว่าผู้ฟ้องคดีไม่ใช่เด็กหญิง น. ตามที่ปรากฏในรายการทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นที่สูงซึ่งในขณะที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนดังกล่าว นั้น มาตรา ๑๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๑๑๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๔ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ได้บัญญัติให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะนายทะเบียนอำเภอจำหน่ายรายการบุคคลซึ่งอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่ากระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไว้ก่อนแต่อย่างใด หากแต่ให้อำนาจในการสั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎรของบุคคลเท่านั้น จึงชอบที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะเสนอเรื่องให้กรมการปกครองสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อนที่จะมีคำสั่งเกี่ยวกับรายการทะเบียนราษฎรและทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี และแม้ว่าต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้มีการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของนางสาว อ. และลายพิมพ์นิ้วมือของเด็กหญิง น. ที่ปรากฏในรายการทะเบียนประวัติบุคคลบนพื้นที่สูง และมีความเห็นว่าเป็นลายนิ้วมือของบุคคลเดียวกัน แต่การตรวจสอบดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการจำหน่ายรายการบุคคลและรายการคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีไปก่อนแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งจำหน่ายรายการบุคคลและรายการคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๒๒๔/๒๕๖๔)



เมื่อการกระทำของบิดาผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่สวมตัวขอมิบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงใช้ชื่อและรายการบุคคลของตนในการแจ้งเกิดผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยไม่มีคุณสมบัติที่จะดำเนินการได้ตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร จนเป็นเหตุให้นายทะเบียนท้องถิ่นออกคำสั่งเพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง บิดาผู้ฟ้องคดีทั้งสองผู้ยื่นคำขอย่อมต้องทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติของตนเองตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรที่ได้ให้ไว้ขณะยื่นคำขอและถือได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีได้ให้ไว้ในคำขอตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะเป็นคู่กรณีที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งพิพาทและมีใช่เป็นผู้ยื่นคำขอออหลักฐานทางทะเบียนราษฎรก็ตาม แต่เมื่อคำสั่งก่อตั้งสิทธิทางทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเกิดจากการใช้ข้อเท็จจริงของบิดาซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีความสมบัตินี้มาตั้งแต่ขณะยื่นคำขอ ประกอบกับการให้สิทธิคู่กรณีก็ไม่มีผลทำให้บิดาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรกกลายเป็นผู้มีคุณสมบัติขึ้นมาได้ นายทะเบียนท้องถิ่นจึงไม่จำเป็นต้องให้อีกาสผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

คดีนี้กรมการปกครองได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดสงขลาว่า บิดาของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นบุคคลไม่ปรากฏสัญชาติ พุดสำเนียงจีน ได้ดำเนินการโดยมิชอบทางทะเบียนในรายการของนาย ส. ซึ่งเป็นบุตรของนาย ข. กับ นาง ว. โดยอ้างใช้หลักฐานเอกสารและรายการทางทะเบียนของบุคคลดังกล่าวในการแจ้งย้ายที่อยู่ ขอมิบัตรในหลายท้องที่ มีการขอแก้ไขชื่อสกุลไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง และจดทะเบียนสมรสกับนางสาว ห. นอกจากนี้ยังพบว่าบุคคลดังกล่าวได้นำชื่อและรายการเป็นรายการบิดาแจ้งเกิดให้แก่บุตร ๔ คน รวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองด้วย จึงแจ้งให้จังหวัดสงขลาแจ้งเทศบาลนครหาดใหญ่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่ารายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของนาย ส. เป็นเอกสารเท็จ การใช้ชื่อและรายการบุคคลของนาย ส. ในการแจ้งเกิด การรับแจ้งเกิดและการออกสูติบัตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำหน่ายรายการและเพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจากข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบกับข้อเท็จจริงในคดีอาญาที่กรมการปกครองฟ้องนาย ส. ต่อศาลจังหวัดสตูล ซึ่งปรากฏว่านาย ข. และนาง ว. ได้เบิกความต่อศาลว่านาย ส. มิใช่บุตรของตนและนาย ส. ก็ยอมรับด้วยว่าตนมิใช่บุตรของบุคคลทั้งสองจริง กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏพยานหลักฐานชัดว่ามีการกระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับเอกสารทางทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจตามกฎหมายในการสั่งจำหน่ายรายการทะเบียนและเพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ตามนัยมาตรา ๑๐



วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๕ วรรคหนึ่งของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริง การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๑๑๐ วรรคสอง ของระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่โดยที่คำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นคำสั่งทางปกครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีโอกาสดำเนินการขอชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนออกคำสั่ง เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นในวรรคสอง (๑) ถึง (๖) และวรรคสาม ที่ไม่ต้องให้โอกาสแก่คู่กรณีในการดำเนินการดังกล่าว แต่เมื่อกรณีพิพาทนี้สืบเนื่องมาจากนาย ส. สวมตัวขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ใช้ชื่อและรายการบุคคลของตนในการแจ้งเกิดผู้ฟ้องคดีทั้งสองโดยไม่มีคุณสมบัติที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร อันเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร จึงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งที่พิพาทซึ่งเป็นคำสั่งปฏิเสธคำขอของนาย ส. ประกอบกับการที่นาย ส. เป็นผู้ยื่นคำขอย่อมต้องทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติของตนเองตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรที่ได้ให้ไว้ขณะยื่นคำขอเป็นอย่างดีแล้ว จึงถือได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีได้ให้ไว้ในคำขอแล้วตามข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะเป็นคู่กรณีที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งพิพาทเนื่องจากเป็นผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งดังกล่าวและมีใช่เป็นผู้ยื่นคำขออออกหลักฐานทางทะเบียนราษฎรก็ตาม แต่คำสั่งก่อตั้งสิทธิทางทะเบียนราษฎรของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเกิดจากการใช้ข้อเท็จจริงของนาย ส. ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีความสมบูรณ์ตั้งแต่ขณะยื่นคำขอ อีกทั้ง โดยที่การให้สิทธิคู่กรณีตามขั้นตอนนี้ก็ไม่มีผลทำให้นาย ส. ที่ขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรกกลายเป็นผู้มีคุณสมบัติขึ้นมาได้ และกรณีนี้เป็นประเด็นข้อกฎหมาย แม้จะให้โอกาสก็ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่พิพาทแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งยกเลิกเพิกถอนสูติบัตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓๐/๒๕๖๖)



บุคคลผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินถือเป็นเจ้าบ้านตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ย่อมมีสิทธิที่จะแจ้งการย้ายออกของผู้ที่อยู่ในบ้านต่อนายทะเบียน เมื่อเจ้าบ้านได้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งว่ามีความประสงค์ให้ย้ายชื่อบุคคลผู้มีชื่อผู้อยู่ในบ้านออกจากทะเบียนบ้านไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้ออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยเจ้าบ้านไม่ทราบว่าย้ายไปอยู่ที่ใด และนายทะเบียนผู้รับแจ้งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลผู้มีชื่อนั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน จึงมีคำสั่งย้ายชื่อผู้อยู่ในบ้านนี้ออกไปทะเบียนบ้านกลาง ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวของนายทะเบียนผู้รับแจ้งจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อบุคคลผู้มีชื่อดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินจากบริษัทจำกัดซึ่งได้รับอนุญาตก่อสร้างตามใบอนุญาตเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๑ และมีชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าบ้าน ต่อมา นางสาว พ. ได้ซื้อที่ดิน พร้อมอาคารพาณิชย์ดังกล่าว จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี และนางสาว พ. ได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารพาณิชย์ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ ตามหนังสือกรมบังคับคดี ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ จึงเห็นได้ว่า นางสาว พ. เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวมทั้งอาคารพาณิชย์ข้างต้น นางสาว พ. เป็นเจ้าบ้านตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ย้ายออกจากบ้านหรืออาคารพาณิชย์ดังกล่าว ตามหลักฐานรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลจังหวัดตลิ่งชัน ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ นางสาว พ. ในฐานะเจ้าบ้านจึงชอบที่จะแจ้งต่อผู้อำนวยการเขตบางพลัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านตามมาตรา ๓๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อนางสาว พ. ได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ขอรับทะเบียนบ้านและขอให้ย้ายผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาพบเพื่อดำเนินการแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน ผู้ฟ้องคดีมาพบเจ้าหน้าที่เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ แต่ไม่ได้ดำเนินการแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน การที่นางสาว พ. ได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอรับทะเบียนบ้านและขอแจ้งย้ายผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้าน โดยผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเขตบางพลัดได้บันทึกถ้อยคำของนางสาว พ. ตามแบบ ป.ค. ๑๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ความว่า ประสงค์แจ้งย้ายผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนบ้านดังกล่าวไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไปอยู่ที่อื่นเป็นเวลานานประมาณ ๑ ปี (เกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน) โดยเจ้าบ้านไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ใด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าว จึงได้จัดทำใบแจ้งย้ายที่อยู่ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ย้ายผู้ฟ้องคดีไปเข้าทะเบียนบ้านกลาง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร กรณีจึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยชอบแล้ว ดังนั้น



คำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๘๗/๒๕๖๖)

## ๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๓. งานทะเบียนอาวุธปืน

การซื้อ มี และใช้อาวุธปืนมิใช่สิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติรับรอง และไม่อาจถือว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในอันที่จะซื้อ มี และใช้อาวุธปืนได้โดยปริยาย นายทะเบียนท้องที่มีดุลพินิจที่จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ โดยการใช้ดุลพินิจประกอบกับวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้บุคคลทั่วไป มีและใช้อาวุธปืนตามมาตรา ๗ ประกอบมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ แม้บุคคลผู้ยื่นขออนุญาตจะได้รับสิทธิให้ซื้ออาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการอาวุธปืนของศาลยุติธรรม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็มีได้ผลผูกพันให้นายทะเบียนท้องที่ต้องมีคำสั่งออกใบอนุญาตให้บุคคลมีและใช้อาวุธปืนแต่อย่างใด และเมื่อผู้ยื่นขออนุญาตไม่เคยมีสิทธิดังกล่าวมาก่อน การที่นายทะเบียนท้องที่ปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน จึงเป็นแต่เพียงการยืนยันถึงความไม่มีสิทธิที่จะมีและใช้อาวุธปืนเท่านั้น หาได้มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตซึ่งเป็นคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเพื่อออกคำสั่งทางปกครองแต่อย่างใด นายทะเบียนท้องที่จึงไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตทราบและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนการออกคำสั่งตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ กรณีจึงต้องนำมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้บังคับแก่กรณี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ซื้ออาวุธปืนชนิดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่ห้อกล็อก รุ่น ๑๙ GEN ๔ ตามโครงการสวัสดิการอาวุธปืนสำนักงานศาลยุติธรรม และได้ยื่นคำร้องขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.๑) แต่นายทะเบียนอาวุธปืนอำเภอเมืองยะลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ตรวจสอบการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.๔) จากต้นขั้วและฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืนแล้ว



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเคยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนมาก่อนแล้วจำนวน ๕ กระบอก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมีและใช้อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.๓) ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยมีได้มีการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่ง เมื่อการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมีและใช้อาวุธปืน เป็นอำนาจของนายทะเบียนท้องที่ซึ่งต้องใช้ดุลพินิจประกอบกับวัตถุประสงค์ในการอนุญาตให้ บุคคลทั่วไปมีและใช้อาวุธปืนตามมาตรา ๗ ประกอบกับมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับสิทธิ ให้ใช้อาวุธปืนตามโครงการสวัสดิการอาวุธปืนของศาลยุติธรรม ก็เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติ และเข้าเงื่อนไขตามโครงการสวัสดิการอาวุธปืนดังกล่าวเท่านั้น หากได้มีผลผูกพันให้นายทะเบียนท้องที่ จะต้องไม่คำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีไม่ อีกทั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับขณะนั้น ไม่มีบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หรือในหมวดอื่นใด ที่บัญญัติรับรองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในอันที่จะซื้อ มี และใช้อาวุธปืนไว้อย่างใด ประกอบกับ อาวุธปืนเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสวัสดิภาพในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน และเป็นภัย ต่อความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงไม่อาจถือว่ารัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รับรองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลในอันที่จะซื้อ มี และใช้ อาวุธปืนได้โดยปริยาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้มีสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่จะซื้อ มี และใช้ อาวุธปืนดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอใบอนุญาตมีและใช้อาวุธปืน จึงเป็นการยื่นคำขอรับสิทธิ มีและใช้อาวุธปืน ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เคยมีสิทธิดังกล่าวมาก่อน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธไม่ออก ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นแต่เพียงการยืนยันถึงความไม่มีสิทธิที่จะมี และใช้อาวุธปืนของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น หากได้มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีในกระบวนการ พิจารณาทางปกครองเพื่อออกคำสั่งทางปกครองแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อเท็จจริง ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนการออกคำสั่ง ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีมีหรือใช้อาวุธปืนดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจ ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ กรณีจึงต้อง บังคับตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ การที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มิได้พิจารณาอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำอุทธรณ์ และได้มีหนังสือแจ้ง





ขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๓๐/๒๕๖๕)

#### ๔. งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

เมื่อบุคคลใดแสดงตนและใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารยืนยันตัวตนในชื่อบุคคลอื่นในการยื่นคำขอต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจัดตั้งบริษัท รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท ย่อมถือได้ว่าเป็นการยื่นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนที่ขัดต่อมาตรา ๑๐๑๙ ประกอบมาตรา ๑๐๙๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจึงมีอำนาจในการเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าวได้ อีกทั้ง คำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นนิติกรรมทางปกครองไม่ใช่คดีอาญาที่ต้องตกอยู่ในบังคับข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

คดีนี้มีบุคคลผู้ใช้ชื่อว่า นาย ว. ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท โดยลงลายมือชื่อเป็นผู้เริ่มก่อการ/กรรมการผู้ขอจดทะเบียนและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท อันมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและอื่น ๆ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งรับจดทะเบียนให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเมื่อมีการยื่นคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ดำเนินการโดยนาย ว. เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทผู้ฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยชอบตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ประกอบข้อ ๖๙ วรรคหนึ่ง และ ๗๘ ของระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อมา ได้มีการตรวจสอบพบว่าการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนรายนาย ว. และพยานบุคคลจำนวน ๖ ราย ได้ให้ถ้อยคำยืนยันตรงกันว่าบุคคลตามภาพถ่ายเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลขณะขอมีบัตรรายนาย ว. นั้น ไม่มีผู้ใดรู้จัก ไม่ได้เคยพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแต่อย่างใด จึงมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรเป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีแก่บุคคลเป็นชายไม่ทราบชื่อที่ได้ทำการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนรายนาย ว. หลังจากนั้น กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินคดีนาย ว. ในความผิดที่เกี่ยวข้องกับนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ตว่า นาย ว. เป็นบุคคลไม่มี



สัญญาไทย (ต่างดาว) สวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อนาย ว. โดยไม่ถูกต้องพร้อมแนบสำเนาหนังสือสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครภูเก็ต ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับชายไม่ทราบชื่อที่ได้ทำการทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชน เห็นได้ว่าการรับจดทะเบียนบริษัทผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏข้อเท็จจริงจากพยานเอกสารและพยานบุคคลในภายหลังว่ามีบุคคลได้แสดงตนและใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารยืนยันตัวตนในชื่อนาย ก. และนาย ว. ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจัดตั้งบริษัท รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่ถูกต้องซึ่งข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นสาระสำคัญในการรับจดทะเบียนของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดภูเก็ต อันถือได้ว่าเป็นการยื่นเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนที่ขัดต่อมาตรา ๑๐๑๙ ประกอบกับมาตรา ๑๐๙๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจในการเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๓ วรรคสามของกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อ ๑๒ วรรคหนึ่งของระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ และโดยที่เอกสารและข้อมูลทางทะเบียนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับจดทะเบียนไว้ นั้น ถือเป็นเอกสารมหาชนที่มีไว้เพื่อประโยชน์แก่การให้ประชาชนได้ตรวจสอบและอ้างอิงเป็นพยานหลักฐาน ในการติดต่อทางการค้าหรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลอมให้ยื่นเข้าออกไปโดยไม่ดำเนินการยกเลิกหรือเพิกถอน ย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะในภายหลังได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนและบริษัทในเรื่องดังกล่าว จึงมีอำนาจที่จะพิจารณาทบทวนและเพิกถอนคำสั่งที่รับจดทะเบียนไว้ก่อนแล้วได้ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลที่พิจารณาความผิดทางอาญาของบุคคลดังกล่าว อีกทั้ง คำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติกรรมทางปกครองไม่ใช่คดีอาญาที่ต้องตกอยู่ในบังคับข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นอกจากนี้ เมื่อการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยนาย ว. ในฐานะผู้เริ่มก่อการ/กรรมการผู้ขอจดทะเบียน เป็นผู้กระทำการทุจริต



สวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนและนำมาใช้ในการยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่ถูกต้อง และนาย ก. ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนกรรมการต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะกรรมการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ได้รับการสำรวจเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านในชื่อนาย อ. โดยไม่ถูกต้อง การกระทำของบุคคลทั้งสองดังกล่าวเป็นการกระทำในฐานะผู้แทนนิติบุคคลและเป็นผู้แสดงออกซึ่งความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วตามมาตรา ๗๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่ใช่เป็นการกระทำส่วนตัวที่จะถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทั้งหลายตามมาตรา ๑๐๑๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้เพิกถอนคำขอจดทะเบียนบริษัทของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓๕/๒๕๖๕ ที่ อร. ๓๔/๒๕๖๕ ที่ อร. ๓๖/๒๕๖๕ และที่ อร. ๔๖/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

เมื่อข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียร์ลีกว่า ต้องจดทะเบียนสโมสรเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อรับผิดชอบบริหารสโมสรฟุตบอล เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้มีการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ และเป็นบริษัทที่ได้รับสิทธิในการบริหารสโมสรฟุตบอลอีสาน ยูไนเต็ด ผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ฟ้องคดีย่อมได้แก่กรรมการผู้มีอำนาจทำการผูกพันตามที่จดทะเบียนไว้ตามมาตรา ๑๑๑๑ และมาตรา ๑๑๔๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาชี้ขาดให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการแข่งขัน โดยกำหนดเงื่อนไขว่าให้บุคคลที่ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ฟ้องคดีร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการก้าวล่วงไปวินิจฉัยถึงผู้มีอำนาจจัดการแทนบริษัทผู้ฟ้องคดี และเป็นการใช้อำนาจที่ไม่สอดคล้องกับข้อ ๒๙.๒ ของข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๔๖ อันมีผลทำให้ผู้มีอำนาจจัดการบริษัทผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายไม่อาจบริหารสโมสรฟุตบอลของบริษัทได้ ดังนั้น มติของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อมติดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย กรณีย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่านาย ส. นาย ศ. และผู้ร้องสอด ได้ร่วมกันจัดตั้งผู้ฟ้องคดีขึ้นเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ เดิมใช้ชื่อว่าบริษัท สโมสรฟุตบอลศรีสะเกษ จำกัด และได้บริหารสโมสรฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกเรื่อยมาจนจบฤดูกาลแข่งขัน ปี ๒๕๕๕ ต่อมา ผู้ร้องสอดได้มีหนังสือถึงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอความเป็นธรรมและพิจารณาสิทธิตามใบอนุญาตการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลแข่งขัน ปี ๒๕๕๖ โดยอ้างว่า นาย ส. และนาย ศ. ปลอมลายมือชื่อของผู้ร้องสอดเพื่อใช้ยื่นคำขอเปิดบัญชีเงินฝากและถอนเงินออกจากธนาคาร รวมถึงในการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้เพิ่มทุนของบริษัท ส. รวม ๒ ครั้ง อันเป็นการปลอมและใช้เอกสารปลอม ผู้ร้องสอดได้แจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญาและดำเนินคดีแพ่งกับบุคคลทั้งสองต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่โดยใช้ชื่อเป็นผู้ฟ้องคดี มีกรรมการของบริษัท จำนวน ๔ คน ประกอบด้วยนาย ข. นาย ธ. นาย ป. และนาย ส. โดยกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นาย ข. หรือนาย ธ. หรือนาย ป. ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาหนังสือขอความเป็นธรรมและชี้ขาดให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการแข่งขันฟุตบอลอาชีพตามใบอนุญาตการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันฟุตบอลอาชีพที่เกี่ยวข้องสำหรับฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ และกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ฟ้องคดี โดยนาย ส. นาย ศ. และผู้ร้องสอดร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของผู้ฟ้องคดีตามใบอนุญาตการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลแข่งขัน ปี ๒๕๕๖ ทั้งนี้ จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะวินิจฉัยชี้ขาดเป็นอย่างอื่น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาชี้ขาดว่า ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการแข่งขัน โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ฟ้องคดีโดยนาย ส. นาย ศ. และผู้ร้องสอดร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการก้าวล่วงไปวินิจฉัยถึงผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้ฟ้องคดีที่จดทะเบียนไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมการแข่งขันโดยกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนได้ เนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียร์ลีกนั้น ได้ดำเนินการตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด คือ จะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ฟ้องคดีย่อมได้แก่กรรมการผู้มีอำนาจทำการผูกพันตามที่จดทะเบียนไว้ตามมาตรา ๑๑๑๑ และมาตรา ๑๑๔๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากผู้ร้องสอดเห็นว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ร้องสอดพ้นจากการเป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องสอดก็ต้องนำคดีไปสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรม การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นการก้าวล่วงไปวินิจฉัยถึงผู้มีอำนาจจัดการแทนบริษัทผู้ฟ้องคดีตามที่จดทะเบียนไว้



ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และเป็นการใช้อำนาจที่ไม่สอดคล้องกับข้อ ๒๙.๒ ของข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๔๖ อันมีผลทำให้ผู้มีอำนาจจัดการบริษัทผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายไม่อาจบริหารสโมสรฟุตบอลของบริษัทได้ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๘๘/๒๕๖๕)

**การที่นายทะเบียนมีคำสั่งรับจดทะเบียนตามคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการจดทะเบียนบริษัท โดยได้อาศัยมติที่ประชุมสามัญซึ่งไม่ได้มีการประชุมจริง คำสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าวย่อมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ก. ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ต่อมา วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ผู้ร้องสอดที่ ๑ และผู้ร้องสอดที่ ๒ กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทได้ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยอ้างมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่และเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท จากเดิมมีกรรมการ ๑๐ คน โดยให้กรรมการเดิม ๙ คน ออกจากตำแหน่งกรรมการคงเหลือผู้ร้องสอดที่ ๓ และเพิ่มกรรมการใหม่เข้ามาอีก ๒ คน คือ ผู้ร้องสอดที่ ๔ และผู้ร้องสอดที่ ๕ เป็นกรรมการที่ลงชื่อผูกพันบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับจดทะเบียนตามคำขอลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ของบริษัท ก. ซึ่งอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๖ ดังกล่าว โดยรายงานการประชุมอ้างว่ามีการจัดประชุม เวลา ๑๐ นาฬิกา ถึง ๑๐.๔๕ นาฬิกา แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ร้องสอดที่ ๑ ในฐานะประธานที่ประชุม มีกำหนดการเดินทางด้วยสายการบินจากจังหวัดตรังถึงกรุงเทพมหานคร ออกเดินทางเวลา ๙.๒๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา แม้ผู้ร้องสอดที่ ๑ จะกล่าวอ้างว่าการประชุมเริ่มช้ากว่าเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมประมาณ ๑ ชั่วโมงเศษ แต่การเดินทางมาถึงสถานที่ประชุม ณ อาคารธนสาร ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ย่อมจะต้องใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง จึงเป็นไปได้ที่ผู้ร้องสอดที่ ๑ จะเดินทางเข้าร่วมประชุมได้ทันเวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา ตามที่กล่าวอ้าง นอกจากนี้ การทำหนังสือมอบฉันทะฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ของบริษัท อ. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก. ร้อยละ ๙๙.๙๓ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ไม่มีความน่าเชื่อถือว่าเป็นหนังสือมอบฉันทะที่จัดทำขึ้นก่อนเพื่อใช้ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๖ เนื่องจากหนังสือดังกล่าวระบุว่าเขียนที่บริษัท อ. แต่ผู้ร้องสอดที่ ๔ ในฐานะผู้รับมอบฉันทะอ้างว่าได้เดินทางโดยรถยนต์จากจังหวัดตรังไปยังกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๙



เมษายน ๒๕๕๖ และในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ผู้ร้องสอดที่ ๔ ย่อมไม่อยู่ที่จังหวัดตรังและไม่อาจลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ได้ ทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่าหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๖ ได้ออกเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ แต่จากหลักฐานการลงทะเบียนตอบรับของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด คลองสาน ระบุว่ามีการจัดส่งเอกสารลงทะเบียนตอบรับในประเทศจากบริษัท ก. จำนวน ๒๕ รายการ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งย่อมเป็นไปได้ที่จะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวไปก่อนวันที่ออกหนังสือเชิญประชุมนั้น จึงเชื่อว่ามีได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ กันจริง และเป็นการทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอันเป็นเท็จ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งรับจดทะเบียนตามคำขอลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ของบริษัท ก. โดยอาศัยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๓๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

#### ๕. งานทะเบียนการพนัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๖. งานทะเบียนสมาคม

เมื่อข้อบังคับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. (๒๕๔๗) กำหนดโดยชัดแจ้งว่า คณะกรรมการบริหารของสมาคมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งนายกสมาคม แม้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวนั้นจะเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งจนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการก็ตาม ดังนั้น การที่คณะกรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ คนใหม่ จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๑๑.๑๖ และข้อ ๑๒.๒.๑ ของข้อบังคับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ การที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทสมาคมมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกีฬาหรือส่งเสริมการกีฬาโดยตรง จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ จากการกีฬาแห่งประเทศไทย





(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๔/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๑ และได้รับอนุญาตให้ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ต่อท้ายชื่อสมาคมตามใบอนุญาตดังกล่าวเช่นเดียวกัน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เพื่อเลือกนายกสมาคมคนใหม่เนื่องจากนายกสมาคมคนเดิมหมดวาระลงในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเลือกพลเอก น. เป็นนายกสมาคมของผู้ฟ้องคดีคนใหม่ หลังจากนั้น ได้มีสมาชิกจำนวน ๒ สโมสรร้องเรียนว่าการประชุมเลือกตั้งนายกสมาคมของผู้ฟ้องคดีในวันดังกล่าวไม่ชอบด้วยข้อบังคับของสมาคม และข้อบังคับของการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นการขัดต่อคำสั่งบทลงโทษของสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ (AIBA) จึงขอให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีจัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมใหม่ โดยมีข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการบริหารของผู้ฟ้องคดีครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคม การที่คณะกรรมการบริหารได้ร่วมลงคะแนนเสียงเลือกนายกสมาคมในวันที่ประชุมใหญ่ดังกล่าว จึงเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๑๑.๑๖ และข้อ ๑๒.๒.๑ ของข้อบังคับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. (๒๕๔๗) แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมใหม่ตามหนังสือสั่งการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๔/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๑ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อข้อบังคับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งตามปกติมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑๑.๑ ถึงข้อ ๑๑.๑๖ โดยข้อ ๑๑.๑๖ กำหนดให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งนายกสมาคมได้ เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๑๒.๒ จึงหมายความว่าเฉพาะกรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๑๒.๒.๑ ถึงข้อ ๑๒.๒.๗ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งนายกสมาคม เนื่องจากเป็นข้อยกเว้นหรือข้อห้ามที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งแล้ว ดังนั้น แม้ข้อ ๑๒.๑ ของข้อบังคับสมาคมดังกล่าวจะกำหนดให้คณะกรรมการบริหารที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระแล้ว แต่คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ยังมิได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการให้คณะกรรมการบริหารที่ครบกำหนดตามวาระดังกล่าวเป็นผู้รักษาการจนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการก็ตาม แต่ก็เห็นได้ว่าการเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารดังกล่าวไม่อาจทำให้เป็นผู้มีสิทธิมากกว่าคณะกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งอยู่ตามวาระหรือกลายเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งนายกสมาคมในทางตรงกันข้าม ผู้รักษาการในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารจะต้องใช้อำนาจตามข้อบังคับไปในทางที่จำกัดยิ่งกว่าการเป็นคณะกรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งอยู่ตามวาระ เช่น ผู้รักษาการ





ในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารจะต้องไม่ริเริ่มจัดทำโครงการใดขึ้นใหม่ให้มีผลผูกพันคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ที่จะเข้ามาบริหารกิจการของสมาคมต่อไป นอกจากนี้ การให้ผู้รักษาราชการในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารใช้สิทธิเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ยังเป็นการกระทำที่อาจถูกกล่าวหาได้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง ซึ่งถือว่ามิสมภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เนื่องจากนายกสมาคมคนใหม่จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ตามข้อ ๙.๓ ของข้อบังคับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กรณีของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการที่กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วได้ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งนายกสมาคม อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๑๑.๑๖ และข้อ ๑๒.๒.๑ ของข้อบังคับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ และหากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีอำนาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีได้ตามที่เห็นสมควรตามข้อ ๒๒ ของข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๖ ว่าด้วยการควบคุมสมาคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริมการกีฬาโดยตรง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สั่งเพิกถอนใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๔/๒๕๓๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๓๑ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๓/๒๕๖๕)





## บทที่ ๑๗

### คดีปกครองเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

๑. การฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ที่กระทำต่อบุคคลภายนอก

๑.๑ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

๑) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมทางหลวง

กรณีที่จะถือว่าเจ้าของที่ดินได้ยินยอมอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ หรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยไม่ประสงค์จะได้รับเงินค่าทดแทน ในกรณีที่มีการเวนคืนที่ดิน นั้น จะต้องเป็นกรณีที่เจ้าของที่ดินหรือบุคคลนั้นทราบว่าที่ดินของตน อยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดิน และได้แสดงเจตนาที่จะอุทิศที่ดินดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ หรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยไม่ประสงค์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทน แต่หากเจ้าของที่ดินหรือบุคคลนั้นไม่ทราบว่าที่ดินของตนอยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดินที่จะใช้เป็น ทางสาธารณประโยชน์ ย่อมไม่อาจแสดงเจตนาหรือความประสงค์ที่จะอุทิศที่ดินดังกล่าวได้ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า บิดาของผู้ฟ้องคดีทราบว่าที่ดินของตนอยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดิน หรือไม่ ประกอบกับการที่บิดาของผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อยินยอมรับรองแนวเขตที่ดินก็เพื่อให้ ทางราชการออกโฉนดที่ดินให้เท่านั้น ย่อมไม่อาจรับฟังได้ว่าบิดาของผู้ฟ้องคดีได้แสดงเจตนา อุทิศที่ดินให้เป็นทางหลวงแผ่นดินโดยไม่ประสงค์จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน กรณีจึงยังไม่อาจถือว่าที่ดินพิพาทตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันเป็นทรัพย์สินซึ่งสงวนไว้ สำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันประเภททางหลวง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างทางหลวง รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำ ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๑๑๖ สายทุ่งสง-น้าร้อน รุกล้ำที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๘๑๕ ของผู้ฟ้องคดี โดยที่ดิน ดังกล่าวเป็นที่ดินที่บิดาได้ยกให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เห็นว่า เมื่อพิจารณา แนวนที่ที่ดินพิพาทซึ่งจัดทำโดยเจ้าพนักงานที่ดินปรากฏว่า การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๑๖ สายทุ่งสง-น้าร้อน ได้รุกล้ำเข้าไปในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๓๘๑๕ ของผู้ฟ้องคดีจริง แม้จะรับฟัง



ตามบันทึกถ้อยคำและใบไต่สวนได้ว่าในขณะที่บิดาของผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการขอรังวัดที่ดินเพื่อออกโฉนดที่ดิน บิดาของผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำยอมรับว่าที่ดินพิพาทเป็นเขตทางหลวงแผ่นดินโดยมิได้คัดค้านแนวเขตที่ดินก็ตาม แต่กรณีที่จะถือว่าเจ้าของที่ดินได้ยินยอมอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยไม่ประสงค์จะได้รับเงินค่าทดแทนในกรณีที่มีการเวนคืนที่ดิน นั้น จะต้องเป็นกรณีที่เจ้าของที่ดินหรือบุคคลนั้นทราบว่าที่ดินของตนอยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดิน และได้แสดงเจตนาที่จะอุทิศที่ดินดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยไม่ประสงค์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทน แต่หากเจ้าของที่ดินหรือบุคคลนั้นไม่ทราบว่าที่ดินของตนอยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดินที่จะใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์ย่อมไม่อาจแสดงเจตนาหรือความประสงค์ที่จะอุทิศที่ดินดังกล่าวได้ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าบิดาของผู้ฟ้องคดีทราบว่าที่ดินของตนอยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดินหรือไม่ ประกอบกับการที่บิดาของผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อยินยอมรับรองแนวเขตที่ดินในขณะนั้น ก็ประสงค์เพื่อให้ทางราชการออกโฉนดที่ดินให้ตามระเบียบของกรมที่ดินเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ย่อมไม่อาจรับฟังได้ว่าบิดาของผู้ฟ้องคดีได้แสดงเจตนาอุทิศที่ดินให้เป็นทางหลวงแผ่นดินโดยไม่ประสงค์จะได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืน กรณีจึงยังไม่อาจถือว่าที่ดินพิพาทตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันเป็นทรัพย์สินซึ่งสงวนไว้สำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันประเภททางหลวง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างทางหลวงดังกล่าวและกันแนวเขตทางหลวงแผ่นดินดังกล่าวรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๕๐/๒๕๖๕)

การก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงแม้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่กรมทางหลวงก็ไม่อาจกระทำในทางที่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจได้ เมื่อผู้รับจ้างของกรมทางหลวงก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำตามสัญญารุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยมีได้มีการเวนคืนที่ดินพิพาทส่วนที่รุกล้ำ รวมทั้งยังไม่มี การตกลงซื้อขายที่ดินส่วนดังกล่าว และไม่มีหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้อุทิศที่ดินส่วนนั้นให้เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือมีหลักฐานการมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีให้บุคคลใดดำเนินการเช่นนั้น กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมทางหลวง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นที่ดินตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) ได้ทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัท น. ทำการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ระบบระบายน้ำใต้ทางเท้า บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๔๐๑๐๔๐๒ บางกุ้ง-เขาหัวช้าง ระหว่าง กม. ๑๖๒+๖๒๘-กม. ๑๖๔+๖๒๘ (ด้านซ้ายทาง) ตามบัญชีเขตทางเดิมกว้างข้างละ ๒๐ เมตร ทั้งที่ในความเป็นจริงเขตทางมีความกว้างน้อยกว่า ๒๐ เมตร ทำให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำตามสัญญาถูกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งแม้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่อาจกระทำในทางที่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจได้ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้ทำการเวนคืนที่ดินพิพาทส่วนที่ถูกล้ำตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖๘/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งยังไม่มีการตกลงซื้อขายที่ดินส่วนดังกล่าว และไม่มีหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้อุทิศที่ดินส่วนนั้นให้เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือมีหลักฐานการมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีให้บุคคลใดดำเนินการ เช่นว่านั้น กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็นที่ดินตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๕๘/๒๕๖๕)

## ๒) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมที่ดิน

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมที่ดินได้ดำเนินการรังวัดและออกโฉนดที่ดินพิพาท โดยมีเนื้อที่ปรากฏในโฉนดที่ดินจำนวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๗<sup>๗</sup>/<sub>๑๐๐</sub> ตารางวา ทั้งที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่เพียง ๑ ไร่ ๒ งาน ๙๒<sup>๒</sup>/<sub>๑๐๐</sub> ตารางวา อันเป็นกรณีการออกโฉนดที่ดินคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งการกระทำผิดพลาดคลาดเคลื่อนดังกล่าวส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าที่ควรจะจ่ายจริงตามเนื้อที่ดินที่ถูกต้อง กรณีจึงเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ความเสียหายดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน กรณีจึงถือเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมที่ดินในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินมีโฉนด โดยเนื้อที่ในโฉนดที่ดินระบุ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๗<sup>๓</sup>/<sub>๑๐</sub> ตารางวา ในราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ไปยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปรากฏว่าช่างผู้ทำการรังวัดได้จัดทำรายงานการรังวัดเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายรังวัดว่า เนื้อที่ได้ ๑ ไร่ ๒ งาน ๙๒<sup>๔</sup>/<sub>๑๐</sub> ตารางวา น้อยกว่าเดิม ๔๔<sup>๔</sup>/<sub>๑๐</sub> ตารางวา สาเหตุเนื่องจากการคำนวณเนื้อที่เดิมคลาดเคลื่อน หัวหน้าฝ่ายรังวัดพิจารณารายงานการรังวัดดังกล่าวแล้ว ได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า เห็นควรแก้ไขเนื้อที่ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ขอให้จจริงปรากฏว่า การแก้ไขโฉนดที่ดินพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกิดจากการรังวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จะต้องใช้ระยะจากหลักเขต ป-๖๖๔๓ ถึงหลักเขต ป-๖๘๐๐ แต่ช่างรังวัดกลับนำระยะจากหลักเขต ป-๖๖๔๓ ถึงหลักเขต ป-๖๑๒๐ มาเป็นระยะในการคำนวณเนื้อที่ ซึ่งได้รวมเอาทางสาธารณประโยชน์บางส่วนมารวมคำนวณเป็นเนื้อที่ดินแปลงแบ่งแยกด้วย เนื้อที่จึงเกินกว่าข้อเท็จจริงจำนวน ๔๔<sup>๔</sup>/<sub>๑๐</sub> ตารางวา แล้วออกโฉนดที่ดินพิพาท โดยมีเนื้อที่ปรากฏในโฉนดที่ดินจำนวน ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๗<sup>๓</sup>/<sub>๑๐</sub> ตารางวา ทั้งที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่เพียง ๑ ไร่ ๒ งาน ๙๒<sup>๔</sup>/<sub>๑๐</sub> ตารางวา อันเป็นกรณีการออกโฉนดที่ดินคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง เมื่อการรังวัดที่ดินแปลงพิพาทโดยเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่กระทำผิดพลาดคลาดเคลื่อนดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินแปลงพิพาทมาจากเจ้าของที่ดินเดิมเชื่อตามหลักฐานโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเอกสารมหาชนที่ระบุไว้ที่ดินที่พิพาทตามที่ตกลงซื้อขายกันนั้น มีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๗<sup>๓</sup>/<sub>๑๐</sub> ตารางวา ทั้งที่ดินแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่เพียง ๑ ไร่ ๒ งาน ๙๒<sup>๔</sup>/<sub>๑๐</sub> ตารางวา ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยได้กรรมสิทธิ์และใช้ประโยชน์ในที่ดินน้อยกว่าเนื้อที่ที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดินจำนวน ๔๔<sup>๔</sup>/<sub>๑๐</sub> ตารางวา กรณีจึงเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง ความเสียหายดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิใช่ผู้ขายที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะเรียกร้องค่าเสียหายคืนจากผู้ขายที่ดิน กรณีจึงถือเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำหรับการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งแก้ไขเนื้อที่ดินแปลงพิพาทไปโดยไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ เนื่องจากเป็นอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายที่จะดำเนินการเพิกถอนหรือแก้ไขเนื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินให้ถูกต้องต่อไปได้ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน



ดังนั้น ศาลจึงไม่จำเป็นต้องพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้อื้อเนื้อที่แปลงพิพาทให้เป็นไปตามจำนวนเนื้อที่ดินเดิมก่อนการแก้ไข กรณีจึงต้องเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากการกระทำละเมิดเท่านั้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๐๐/๒๕๖๔)

การที่เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการออกโฉนดที่ดินโดยอาศัย น.ส. ๓ ก. เป็นหลักฐานที่ดินเดิม แต่เจ้าหน้าที่กรมที่ดินไม่ได้ยกรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว มาจดแจ้งในสารบัญจดทะเบียนใบโฉนดและโฉนดที่ดิน ประกอบกับเมื่อมีการแจกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้มาขอออกโฉนดที่ดินก็ไม่ปรากฏว่าได้มีการส่งมอบหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ซึ่งเป็นหลักฐานที่ดินเดิมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีการหมายเหตุใน น.ส. ๓ ก. ที่ระบุว่าหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวได้มีการออกเป็นโฉนดที่ดินแล้ว กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งเจ้าหน้าที่ในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และสามารถใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ อันถือเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้อิทธิพลที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินดังกล่าวได้รับความเสียหายโดยตรง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ ตำบลดอยหล่อ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๒๗๓ ตำบลดอยหล่อ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ดินที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน โดยโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ได้ออกให้แก่ นาย ม. เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๓ โดยอาศัยหลักฐานเดิมเป็น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๒๖๘ แต่ปรากฏว่า ในระหว่างขั้นตอนการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว นาย ม. ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๒๖๘ ดังกล่าวให้แก่ นาย จ. และนาง ร. เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๓ และต่อมา นาย จ. และนาง ร. ได้ยื่นคำขอลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๔ ขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายโดยอาศัยหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๒๖๘ และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ได้ออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๒๗๓ ให้แก่ นาย จ. และนาง ร. เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๗ หลังจากนั้น นาย ม. ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ ให้แก่นาง ท. เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘ และนาง ท. ได้จดทะเบียนขายที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่ นาง ป. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และนาง ป. ได้จดทะเบียนขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กรณีเห็นได้ว่า การที่





นาย ม. ได้นำหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๒๖๘ ไปนำเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๓ และระหว่างขั้นตอนการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน นาย ม. ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวให้แก่ นาย จ. และนาง ร. เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๓ ทำให้นาย ม. ไม่มีสิทธิครอบครองในที่ดิน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๒๖๘ และไม่ใช้บุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินให้ได้ตามมาตรา ๕๘ ทวิ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ ให้แก่นาย ม. จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นผลให้รายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๓๘ และรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่อมาจนถึงรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ระหว่าง นาง ป. กับผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ประกอบกับการที่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินซึ่งมี น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๒๖๘ เป็นหลักฐานที่ดินเดิม และได้มีการออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ ให้แก่นาย ม. เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๓ โดยไม่ได้ยื่นรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขายที่ดินเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๓ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวมาจดแจ้งในสารบัญจดทะเบียนใบไต่สวนและโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ ตามมาตรา ๕๙ จัตวา แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และมีการแจกโฉนดที่ดินให้แก่ นาย ม. เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๓ โดยไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าในวันรับโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ นาย ม. ได้มีการส่งมอบหลักฐาน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๓๒๖๘ ซึ่งเป็นหลักฐานที่ดินเดิมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ อีกทั้งไม่ปรากฏการหมายเหตุใน น.ส. ๓ ก. ที่ระบุว่าหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวได้มีการออกเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ แล้ว กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งเจ้าหน้าที่ในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และสามารถให้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ อันถือเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้อธิบดีกรมที่ดินโดยรองอธิบดีซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายมีคำสั่งลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวย่อมเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีในการออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๐๐ ให้แก่นาย ม. และเป็นเหตุให้โฉนดที่ดินดังกล่าวต้องถูกเพิกถอนในภายหลัง อันเป็นการกระทำละเมิดทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีทั้งสองในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๙/๒๕๖๖)



กรณีเจ้าพนักงานที่ดินไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการทางทะเบียนของโฉนดที่ดินด้วยความรอบคอบ อันเป็นการไม่ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้ที่มีวิชาชีพดังกล่าวทำให้โฉนดที่ดินที่พิพาทมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๓ งาน ๙๕ ตารางวา หรือจำนวน ๓๙๕ ตารางวา ทั้ง ๆ ที่จำนวนที่ดินถูกแบ่งแยกไปแล้ว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการซื้อฝากที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวในส่วนที่จัดผิดพลาด การกระทำของพนักงานที่ดินจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ากรณีเป็นการจดทะเบียนที่ดินโดยคลาดเคลื่อนที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งวิญญูชนสามารถมองเห็นความคลาดเคลื่อนนั้นได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีระยะเวลานานพอสมควรที่จะพบเห็นความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในจำนวนที่ดินที่เหลือของที่ดินแปลงที่ซื้อมา กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีทราบแล้วว่าเนื้อที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวมีจำนวนเนื้อที่ที่ผิดพลาด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวให้กับบริษัท พ. ต่อไป ทั้งที่ทราบว่าเนื้อที่ดินที่ไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีจึงมีส่วนร่วมในความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นกัน เมื่อได้พิจารณาตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด จึงกำหนดให้กรมที่ดินรับผิดชอบอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๓๘ และมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๘ เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ เนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๖๔ ตารางวา ตามคำขอของนาง ร. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ขอแบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงย่อย ๒ แปลง โดยเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนแบ่งแยกเป็น (๑) โฉนดที่ดิน ๒๒๑๑๗ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา ส่วนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ คงเหลือเนื้อที่ดิน ๘ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา และ (๒) โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๑๑๘ เนื้อที่ ๓ งาน ๙๕ ตารางวา ส่วนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ คงเหลือเนื้อที่ ๗ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา ต่อมา วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ไถ่ถอนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๑๑๗ จากการจำนองเป็นประกันกับธนาคาร เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนการไถ่ถอนจำนองและคัดลอกรายการสารบัญจดทะเบียนของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ โดยระบุว่าเนื้อที่ดิน ๘ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา ซึ่งเป็นการคัดลอกเนื้อที่ดินผิดพลาด หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอีกหลายครั้งโดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงนามรับรอง และไม่ปรากฏว่ามีการตรวจพบความผิดพลาดดังกล่าว จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๒๑๑๗ ไปขายฝากกับผู้ฟ้องคดี และในภายหลังผู้ฟ้องคดีได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์



ในโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง กรณีจึงฟังได้ว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการทางทะเบียนของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ ด้วยความรอบคอบ อันเป็นการไม่ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้ที่มีวิชาชีพดังกล่าว ทำให้โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๓ งาน ๙๕ ตารางวา หรือจำนวน ๓๙๕ ตารางวา ทั้ง ๆ ที่จำนวนที่ดินถูกแบ่งแยกไปแล้ว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายที่ต้องซื้อผากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ ในส่วนที่จัดผดพลาดจำนวน ๓๙๕ ตารางวา เป็นเงิน ๔๔๓,๙๘๐ บาท (ตารางวาละ ๑,๑๒๔ บาท x ๓๙๕ ตารางวา) การกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดดังกล่าวตามนัยมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ากรณีเป็นการจดทะเบียนที่ดินที่เหลือโดยคลาดเคลื่อนที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งวิญญูชนสามารถมองเห็นความคลาดเคลื่อนของจำนวนที่ดินที่เหลือของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ ว่าเกิดจากการคำนวณที่ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับซื้อผากที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๕ และได้ขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ ให้กับบริษัท พ. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีระยะเวลานานพอสมควรที่จะพบเห็นความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในจำนวนที่ดินที่เหลือของที่ดินแปลงที่ซื้อมาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับซื้อผากที่ดินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบแล้วว่า เนื้อที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ มีเพียง ๗ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา และแม้ว่าโฉนดที่ดินจะเป็นเอกสารมหาชนและเป็นเอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำขึ้น ซึ่งต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องก็ตาม แต่กรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นเอกสารมหาชนที่มีความขัดแย้งในตัวเอง กรณีจึงไม่อาจนำข้อสันนิษฐานดังกล่าวมาใช้ได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ ให้กับบริษัท พ. ต่อไป ทั้งที่ทราบว่าเนื้อที่ดินที่ไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีจึงมีส่วนร่วมในความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นกัน ซึ่งศาลจะต้องพิจารณาตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อได้พิจารณาโดยอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณตามมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวแล้ว สมควรกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๔๔๓,๙๘๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๓๓๒,๙๘๕ บาท และเมื่อปรากฏว่าที่ดินจำนวน ๓๙๕ ตารางวา เป็นที่ดินที่มีการคัดลอกเนื้อที่ดินผิดพลาดคลาดเคลื่อน ดังนั้น ที่ดินจำนวน ๓๙๕ ตารางวา จึงไม่มีอยู่จริงและไม่ก่อให้เกิดการครอบครองในเนื้อที่ดิน



ดังกล่าว และโดยที่ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเป็นผลมาจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คือ การที่ผู้ฟ้องคดีต้องซื้อที่ดินจำนวน ๓๙๕ ตารางวา ซึ่งไม่มีอยู่จริงจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยที่โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๑๑๐ มีเนื้อที่ดินที่ถูกต้องเพียง ๗ ไร่ ๓ งาน ๖๕ ตารางวา มาตั้งแต่ต้น จึงไม่มีเหตุผลใดที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับ การชดเชยค่าเสียหายเป็นผลกำไรหรือมีสิทธิเรียกร้องค่าที่ดินจำนวน ๓๙๕ ตารางวา ในราคาตารางวาละ ๒,๗๕๐ บาท หรือเรียกส่วนต่างของราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น ตารางวาละ ๑,๖๒๖ บาท จากการขายที่ดินให้กับบริษัท พ. จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖๔/๒๕๖๖)

การทำการรังวัดที่ดินของช่างรังวัดเอกชนมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย จึงเป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการปฏิบัติงานของช่างรังวัดเอกชนย่อมอยู่ภายใต้การกำกับของเจ้าพนักงานที่ดิน ช่างรังวัดเอกชนจึงเป็นผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อเกิดการกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ทำให้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ กรมที่ดินจึงต้องรับผิดชอบผู้เสียหายตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการเข้าไปรังวัดที่ดินพิพาท ช่างรังวัดเอกชนทราบแล้วว่าที่ดินที่จะทำการรังวัดมีการปลูกต้นถั่วเขียวไว้เต็มแปลง แต่ช่างรังวัดเอกชนก็ยังทำการรังวัดและได้เหยียบย่ำต้นถั่วเขียวเป็นเหตุให้ต้นถั่วเขียวส่วนหนึ่งตายและผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลคงขุย อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๖๐ ตารางวา มาเป็นเวลา ๑๖ ปีเศษ ซึ่งโฉนดที่ดินดังกล่าวมีชื่อนางสาว ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และนางสาว ก. ได้ขายที่ดินให้แก่ นาย ศ. เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ต่อมา นาย ศ. ได้ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินดังกล่าวโดยช่างรังวัดเอกชนซึ่งได้ทำการรังวัดเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ในวันรังวัดปรากฏว่ากลุ่มช่างรังวัดเอกชนจำนวน ๙ คน ได้บุกรุกเข้าไปทำการรังวัดที่ดินโดยเหยียบย่ำพืชผลทางการเกษตร (ถั่วเขียว) ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ปลูกอยู่ในที่ดินดังกล่าว รวมถึงที่ปลูกไว้ในแปลงที่ทำการรังวัดและที่ปลูกไว้ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นที่ดินข้างเคียงทางด้านทิศตะวันออกของโฉนดที่ดินแปลงที่



นาย ศ. ขอรังวัดสอบเขต ทำให้ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าเสียหาย ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การรังวัดสอบเขตที่ดินถือได้ว่าเป็นภารกิจหนึ่งในการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่เป็นหน่วยงานของรัฐ และการตราพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ช่างรังวัดเอกชนทำการรังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดินได้ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน โดยให้อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนที่เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี โดยผู้ใดจะทำการเป็นช่างรังวัดเอกชนได้จะต้องได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อช่างรังวัดเอกชนได้ดำเนินการเรื่องรังวัดแล้วเสร็จให้ส่งเอกสารและหลักฐานที่ช่างรังวัดจัดทำขึ้นหรือที่ได้รับไว้เกี่ยวกับการรังวัดนั้นต่อเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบและให้ความเห็นชอบเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินที่ช่างรังวัดเอกชนส่งให้แล้ว ให้ถือว่าการรังวัดนั้นเป็นการรังวัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินตามมาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การทำการรังวัดที่ดินของช่างรังวัดเอกชนจึงมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายจึงเป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และการปฏิบัติงานของช่างรังวัดเอกชนย่อมอยู่ภายใต้การกำกับของเจ้าพนักงานที่ดิน ช่างรังวัดเอกชนจึงเป็นผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อเกิดการกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกทำให้ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีให้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของช่างรังวัดเอกชนในกรณีนี้ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดินของนาย ศ. ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา นาย ภ. ช่างรังวัดเอกชนตามใบอนุญาต เลขที่ ๘๘๙ จากสำนักงานช่างรังวัดเอกชนศกนการรังวัด เป็นผู้ขอรับเรื่องรังวัดและผู้ทำการรังวัดที่ดินตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชนฯ การรังวัดที่ดินดังกล่าวช่างรังวัดเอกชนจึงมีอำนาจกระทำการได้ตามอำนาจหน้าที่ของตน อย่างไรก็ตาม หากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ย่อมเป็นการกระทำละเมิดได้เช่นกัน เมื่อปรากฏว่าในการเข้าไปรังวัดที่ดิน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้นาย ภ. กับพวกทราบแล้วว่าที่ดินที่จะทำการรังวัดตนได้ปลูกต้นถั่วเขียวไว้เต็มแปลง แต่นาย ศ. อ้างว่าตนเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ขอให้ช่างรังวัดเอกชนทำการรังวัดต่อไป นาย ภ. กับพวกจึงได้เข้าทำการรังวัด



และได้เหยียบย่ำต้นถั่วเขียวที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ปลุกไว้ในที่ดินพิพาท และต้นถั่วเขียวที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ปลุกไว้ในที่ดินของตน เป็นเหตุให้ต้นถั่วเขียวส่วนหนึ่งตาย และผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ การกระทำความดังกล่าวจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้แสดงพยานหลักฐานที่ปรากฏชัดว่าต้นถั่วเขียวที่ได้รับความเสียหายคำนวณเป็นพื้นที่ปลูกก็ตารางเมตร หากเก็บไปขายคิดเป็นเงินจำนวนเท่าไร ศาลจึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ในอันที่จะวินิจฉัยจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่พึงจะใช้ได้ โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ของผู้ทำละเมิดและความร้ายแรงแห่งละเมิด ประกอบกับพฤติการณ์และการกระทำของผู้ถูกละเมิดได้ตามมาตรา ๒๒๓ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน เมื่อปรากฏตามบันทึกคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคงขุย เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายจากการที่ต้นถั่วเขียวถูกเหยียบย่ำ ๒ แปลง คิดเป็นเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายจากต้นถั่วเขียวที่ถูกเหยียบย่ำตาย แยกเป็นความเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๕๓,๓๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๖,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท จึงสูงเกินส่วน เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด จึงเห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๐๙/๒๕๖๖)

### ๓) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมชลประทาน

กรณีผู้รับจ้างของกรมชลประทานได้ทำการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำพรุปลีควาย โดยขุดดินรูก่อเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าก่อนมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้นใช้บังคับ และไม่ปรากฏว่าได้มีการทำสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งห้ากับกรมชลประทาน หรือกรมชลประทานได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าแต่อย่างใด อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายืนยันว่าไม่ได้ให้ความยินยอมในการที่กรมชลประทานและผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการดังกล่าวในที่ดินของตน ดังนั้น กรณีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าโดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับความเสียหาย อันถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำพรุปลีควาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉ. ผู้รับจ้าง ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ปรากฏว่าได้มีการทำสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีทั้งห้ากับกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) หรือผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน





ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายืนยันว่าไม่ได้ให้ความยินยอมในการที่ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการดังกล่าวนั้นที่ดินของตน ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีก็มิได้มีเอกสารหลักฐานแสดงความยินยอมของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าแต่อย่างใด นอกจากนั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉ. ซึ่งเป็นผู้รับจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างโดยขุดดินรื้อล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าก่อนมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้นใช้บังคับ กรณีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าโดยผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับความเสียหาย อันถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ถึงแม้ในภายหลังที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจะถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าแล้วก็ตาม ก็ไม่เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการละเมิดก่อนการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อปรากฏว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้รับจ้างขุดดินรื้อล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทำให้บ่อปลาได้รับความเสียหายจำนวน ๒ บ่อ ทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดรายได้จากการขายปลาบ่อที่ ๑ เป็นเงินปีละ ๑๑,๐๐๐ บาท และบ่อที่ ๒ เป็นเงินปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามิได้แสดงพยานหลักฐานประกอบข้ออ้างของตน จึงเห็นควรกำหนดค่าเสียหายเป็นค่าขาดรายได้จากการขายปลาให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า เป็นเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖๐/๒๕๖๕)

#### ๔) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรมทรัพยากรน้ำ

การที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทขุดสระน้ำในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีอุทิสให้ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทราบมาตั้งแต่ต้นว่าการขุดสระน้ำที่พิพาทมีเนื้อที่เกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีอุทิสให้ และแม้ผู้ฟ้องคดีได้ไปดูการขุดสระน้ำ ๒-๓ ครั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจทราบได้ว่าสระน้ำพิพาทมีเนื้อที่เกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีอุทิสให้หรือไม่ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดียินยอมให้ดำเนินการขุดสระน้ำต่อไปโดยมิได้ทักท้วงหรือคัดค้านอันเป็นการแสดงเจตนาอุทิสให้แก่ทางราชการตามขอบเขตของสระน้ำสาธารณประโยชน์โดยปริยาย ดังนั้น การที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทขุดสระน้ำในที่ดินของผู้ฟ้องคดี และการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงบริเวณสระน้ำดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีอุทิสให้ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์





คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสืออุทกคดีที่ดินซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสก จังหวัดอุทัยธานี บางส่วน จำนวน ๑๐ ไร่ ให้สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทใช้ขุดสระน้ำ สาธารณประโยชน์ ซึ่งสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ออกแบบสระน้ำสาธารณประโยชน์ดังกล่าว โดยกำหนดขนาดขอบสระกว้าง ๗๖ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร คิดเป็นเนื้อที่ ๑๕,๒๐๐ ตารางเมตร หรือเท่ากับเนื้อที่ ๙ ไร่ ๒ งาน แต่ในการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ผลการรังวัด ปรากฏว่า แนวเขตของสระน้ำสาธารณประโยชน์มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑๗ ตารางวา โดยเจ้าหน้าที่ช่างรังวัด มีความเห็นว่า เนื้อที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเดิมไม่ได้รังวัดตามหลักวิชาการ กรณีจึงรับฟังเป็นที่ยุติว่า สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๓ ไร่ ๑๗ ตารางวา ซึ่งเกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีอุทกให้คิดเป็นเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑๗ ตารางวา อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ประกอบกับคดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบมาตั้งแต่ต้นว่า สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ขุดสระน้ำที่พิพาทมีเนื้อที่เกินกว่าที่ ผู้ฟ้องคดีอุทกให้ และแม้ในระหว่างการดำเนินการขุดสระน้ำ ผู้ฟ้องคดีได้ไปดูการขุดสระน้ำ ๒-๓ ครั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจทราบได้ว่าสระน้ำพิพาทมีเนื้อที่เกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีอุทกให้ กรณีจึงถือไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดียินยอมให้ดำเนินการขุดสระน้ำต่อไปโดยมิได้ทักท้วงหรือคัดค้านอันเป็นการแสดงเจตนาอุทก ให้แก่ทางราชการตามขอบเขตของสระน้ำสาธารณประโยชน์โดยปริยายตามที่กรมทรัพยากรน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กล่าวอ้าง ดังนั้น การที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์ ในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิครอบครองเฉพาะในส่วนที่เกินกว่า ๑๐ ไร่ และการออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวงบริเวณสระน้ำสาธารณประโยชน์ดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีอุทกให้ จำนวน ๓ ไร่ ๑๗ ตารางวา จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ตามมาตรา ๒๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ มาตรา ๖๓ (๓) แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงต้องรับผิดชอบ แห่งละเมิดของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทต่อผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพื่อให้ที่ดินดังกล่าวกลับคืนมา เป็นของผู้ฟ้องคดี หากศาลไม่สามารถมีคำพิพากษาเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าวได้ ขอให้จ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งกรณีนี้หากศาลพิพากษาเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เพื่อให้ที่ดินส่วนที่เกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีอุทกให้กลับคืนมาเป็นผู้ฟ้องคดี ย่อมจะก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืนได้นำ



น้ำจากสระน้ำที่พิพาทไปใช้ทำน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์ เมื่อซึ่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงชอบที่จะพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๓๙-พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบททำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีโดยไม่เพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๕๖/๒๕๖๔)

กรมทรัพยากรน้ำมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำนโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ปั่นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กำกับ ประสาน ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรทางน้ำตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ การที่กรมทรัพยากรน้ำว่าจ้างผู้รับจ้างให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยระวี จึงเป็นการกระทำอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย เมื่อปรากฏว่าการกระทำอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าว ได้มีการขุดลอกลำห้วยระวีและสร้างถนนรูกกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยที่กรมทรัพยากรน้ำไม่ได้ควบคุม ดูแลให้ผู้รับจ้างขุดลอกห้วยระวีและทำถนนไม่ให้รูกกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า กรมทรัพยากรน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี อำเภอเมือง อำเภोजอมพระ อำเภอท่าตูม จังหวัด สุรินทร์ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวได้ขุดลอกขยายห้วยระวีและทำถนนรูกกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ให้ความยินยอมทำให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่พิพาท ต่อเนื่องมาจากการมรดกของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดโต้แย้งคัดค้านการครอบครองของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ซึ่งมีสิทธิครอบครองที่ดินที่พิพาทตามมาตรา ๑๓๖๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีมีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำนโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ปั่นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล กำกับ ประสาน ติดตาม



ประเมินผล และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรทางน้ำตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวี จึงเป็นการกระทำ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย โดยในการดำเนินการดังกล่าวได้มีการขุดลอกลำห้วยระวี และสร้างถนนรูกลำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ๑๕ ตารางวา คงเหลือที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีเพียง ๓ ไร่ ๑ งาน ๙๙ ตารางวา โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการเวนคืนที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หรือได้มีการตกลงซื้อขายที่ดิน ของผู้ฟ้องคดี และไม่ปรากฏหลักฐานหรือพฤติการณ์อื่นใดที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการตกลงยินยอมอุทิศ หรือยกที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี หรือให้เป็นลำห้วยสาธารณะประโยชน์ หรือได้ให้ความยินยอม ในการขุดลอกห้วยระวี และไม่มีกฎหมายอื่นใดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการอันเป็นการกระทบ ต่อสิทธิครอบครองหรือสิทธิในการใช้ทรัพย์สินที่ครอบครองของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ดำเนินการขุดลอกห้วยระวีรูกลำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี และทำเป็นถนนเลียบบตามแนว ริมห้วยระวี ซึ่งแม้ลักษณะของโครงการจะเป็นการดำเนินกิจการของรัฐที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็หาได้อำนาจที่จะดำเนินโครงการที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ควบคุมดูแลให้ผู้รับจ้างขุดลอก ห้วยระวีและทำถนนไม่ให้รูกลำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จนเป็นเหตุ ให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเนื้อที่จำนวน ๖ ไร่ ๑ งาน ๑๕ ตารางวา ถูกรูกลำเป็นลำห้วยระวีบางส่วนอันเป็น ผลสืบเนื่องมาจากการดำเนินโครงการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนิน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระวีโดยการขุดลอกขยายลำห้วยระวีและทำถนนเลียบบห้วยระวี ในช่วงบริเวณที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ต่อผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๙๗/๒๕๖๕ ที่ อ. ๘๒/๒๕๖๕ ที่ อ. ๒๙๕/๒๕๖๕ และที่ อ. ๒๙๖/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

#### ๕) การใช้อำนาจตามกฎหมายของกรุงเทพมหานคร

การดำเนินโครงการก่อสร้างแก้มลิงบึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือน เป็นการดำเนินการเพื่อใช้เป็นที่รองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ นอกคันกั้นน้ำพระราชดำริอันเป็นภารกิจของกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร



พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔ (๑๐) และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกอบกับข้อ ๑๘ ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ เมื่อปรากฏว่ากรุงเทพมหานครดำเนินโครงการดังกล่าวโดยละเลยไม่บริหารจัดการน้ำ ปล่อยให้ระดับน้ำสูงและเป็นผลโดยตรงที่ทำให้คันดินของบึงสะแกงามสามเดือนเกิดการวิบัติหรือพังทลาย เป็นเหตุให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมที่ดินและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย การดำเนินโครงการดังกล่าวของกรุงเทพมหานครจึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย และต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยสำนักการระบายน้ำดำเนินโครงการก่อสร้างแก้มลิง โดยขุดลอกบึงมะขามเทศ และบึงสะแกงามสามเดือน รวมถึงคลองเชื่อมต่าง ๆ ให้เป็นพื้นที่บึงพักน้ำ (แก้มลิง) แต่ปรากฏว่าฝนตกหนักทำให้น้ำในแก้มลิงบึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือนเพิ่มสูงขึ้น น้ำไหลเข้าสู่บึงนายพล และเอ่อล้นเข้าท่วมที่ดินและบ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีโดยบริษัทผู้รับจ้างมีการตรวจสอบพื้นที่บริเวณก่อสร้าง รวมถึงสำรวจและวิเคราะห์ชั้นดินเพื่อให้มีความเหมาะสมและเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปและแบบแปลนการก่อสร้างแล้ว และขณะที่ทำการก่อสร้างผู้ถูกฟ้องคดีโดยบริษัทผู้รับจ้างก็ได้ทำการแก้ไขความลาดชันซึ่งจะทำให้ชั้นดินมีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อันเป็นวิธีการก่อสร้างที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมแล้ว อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับมอบงานก่อสร้างโครงการระยะที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้รื้อถอนท่อบกั้นน้ำชั่วคราวระหว่างบึงสะแกงามสามเดือนกับคลองพระราชดำริ ๒ ออก ทำให้น้ำจากคลองพระราชดำริ ๒ ซึ่งรับน้ำมาจากคลองสาธารณะต่าง ๆ สามารถไหลเข้าสู่กันได้ และในช่วงวันที่ ๒๖-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่เขตคลองสามวาและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้น้ำจากคลองพระราชดำริ ๒ ไหลเข้าสู่บึงสะแกงามสามเดือนเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ คันดินของบึงสะแกงามสามเดือนด้านทิศใต้ซึ่งติดกับบึงนายพลฝั่งทิศตะวันออกเกิดการวิบัติและพังทลายลงมา ปริมาณน้ำจำนวนมากจากบึงสะแกงามสามเดือนจึงไหลเข้าสู่บึงนายพลฝั่งทิศตะวันออกทำให้น้ำในบึงนายพลเอ่อล้นเข้าท่วมที่ดินและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่าผู้ถูกฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้วว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อยมา ทำให้คลองสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งเชื่อมต่อ



กับคลองพระราชดำริ ๒ มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น และหากผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนท่อบกั้นน้ำชั่วคราวที่กั้นน้ำจากคลองพระราชดำริ ๒ ออก น้ำก็สามารถไหลเข้าสู่บึงสะแกงามสามเดือนได้ ด้วยเหตุนี้ แม้การที่มีฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจป้องกันมิให้ฝนตกได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องตระหนักและคาดหมายได้ว่า การที่มีฝนตกในพื้นที่เกิดเหตุต่อเนื่องและเป็นเวลานานย่อมจะทำให้มีปริมาณน้ำในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นและไหลเข้าสู่บึงสะแกงามสามเดือนเป็นจำนวนมาก และโดยที่งานก่อสร้างโครงการในระยะที่ ๒ ซึ่งเป็นงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และประตูปรับน้ำพร้อมอาคารควบคุม รวมถึงระบบไฟฟ้าและงานส่วนประกอบอื่น ๆ ตามจุดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการน้ำ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง จึงย่อมทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถบริหารจัดการน้ำที่ไหลลงสู่แก้มลิงบึงสะแกงามสามเดือนได้ จนเป็นเหตุให้บึงดังกล่าวต้องรับน้ำฝนและน้ำจากคลองสาธารณะจนเกินระดับที่สามารถรองรับได้ และเป็นสาเหตุที่ทำให้คันดินของบึงสะแกงามสามเดือนวิบัติหรือพังทลายลงมา นอกจากนี้ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีการวางแผน เผื่อระวัง หรือจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเตรียมการบริหารจัดการน้ำหรือระบายน้ำในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็น และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวเพื่อคอยควบคุมระดับน้ำในระหว่างที่รอการดำเนินงานก่อสร้างโครงการระยะที่ ๒ เพื่อรักษาระดับน้ำในบึงให้อยู่ในปริมาณที่สามารถรองรับได้ เมื่อการดำเนินโครงการก่อสร้างแก้มลิงบึงมะขามเทศและบึงสะแกงามสามเดือนเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่รองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่นอกคันกั้นน้ำพระราชดำริอันเป็นภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ และมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๔ (๑๐) และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการและหัวหน้าส่วนราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๐ ประกอบกับข้อ ๑๘ ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ และการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้คันดินของบึงสะแกงามสามเดือนเกิดการวิบัติหรือพังทลาย เป็นเหตุให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมที่ดินและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย การดำเนินโครงการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายและต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะทราบดีอยู่แล้วว่าที่ดินและบ้านดังกล่าวอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นดินปกติ แต่ข้อเท็จจริงก็รับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีระบบระบายน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำในบึงนายพล ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบ้านพิพาทของผู้ฟ้องคดีเคยถูกน้ำท่วมมาก่อน จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ประมาท และความเสียหาย



ที่เกิดขึ้นมิได้เกิดจากความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ฟ้องคดีหรือมีส่วนผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่กรณีที่เกิดเหตุน้ำท่วมครั้งพิพาทนี้เป็นผลโดยตรงจากกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยไม่บริหารจัดการน้ำปล่อยให้มีระดับน้ำสูงจนเกิดการพังทลายของคันดินบึงสะแกงามสามเดือนจนผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๖๗/๒๕๖๕)

กรณีการก่อสร้างปรับปรุงและขยายถนนของกรุงเทพมหานครได้มีการก่อสร้างรูก้าวเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าได้มีการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งมิได้มีการตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการตกลงซื้อขายหรือตกลงยินยอมอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ หรือยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้างถนนในที่ดินแปลงดังกล่าว จึงถือไม่ได้ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ถูกก่อสร้างถนนรูก้าวตกเป็นทางหลวงอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ดังนั้น การที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงและขยายถนน วางท่อประปา และปักเสาไฟฟ้า รูก้าวที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท ช. ให้ดำเนินการปรับปรุงถนนพระยาสุเรนทร์ ตอนที่ ๒ จากถนนพระยาสุเรนทร์ ตอนที่ ๑ (กิโลเมตรที่ ๑+๒๐๐) ถึงถนนคูบอน ผ่านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงพิพาทด้านทิศตะวันตก ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการก่อสร้างปรับปรุงถนนได้รูก้าวเข้ามาในที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าได้มีประกาศกำหนดให้ถนนพระยาสุเรนทร์ จากถนนรามอินทราถึงวัดพระยาพิโรธ เขตทางกว้าง ๓๐ เมตร ความยาว ๗.๒๘๕ กิโลเมตร ลงทะเบียนเป็นทางหลวงเทศบาลเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๒๘ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อผากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๔๙ ตำบลบางชัน อำเภอมินบุรี (เมือง) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา มาจากนาย ช. เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๑ และได้ไปยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเดิมเจ้าพนักงานที่ดินได้ออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๔๙ ให้แก่นาย ช. เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๐ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา โดยมีอาณาเขตทิศเหนือติดคลองลำผักกระเฉด ทิศตะวันตกติดถนนสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดที่ดินแปลงอื่น เมื่อโฉนดที่ดินดังกล่าวมีหลักเขตที่ดินอันเป็นหลักฐานสำคัญเป็นจุดชี้แนวเขตของที่ดินชัดเจนว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีพื้นที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ใด และไม่ปรากฏว่าการออกโฉนดที่ดินแปลงนี้เป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงฟังได้ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๔๙





มีเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา และโดยที่การออกประกาศของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวเป็นการประกาศแจ้งการบันทึกลงทะเบียนถนนเป็นทางหลวงเทศบาล ซึ่งการกำหนดเขตทางกว้างไว้ ๓๐ เมตร เป็นการกำหนดมาตรฐานของเขตทางไว้เป็นการทั่วไป ไม่มีผลให้เกิดสิทธิโดยชอบในที่ดินตามกฎหมายแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจกำหนดเขตทางหลวงเทศบาลให้รูกล้ำเข้าไปในที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้มาโดยชอบก่อนที่จะลงทะเบียนให้เป็นทางหลวงเทศบาลได้ เมื่อการรังวัดสอบเขตที่ดินเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๔๙ มีเนื้อที่ลดลงจากเดิม ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา เป็นเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ ตารางวา เนื้อที่ขาดไป ๑๕ ตารางวา และผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์แบ่งหักที่ดินส่วนที่ขาดให้เป็นทางสาธารณประโยชน์ และเมื่อได้มีการรังวัดครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ยังปรากฏอีกว่าหลักเขตที่ดินของโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๔๙ ด้านทิศตะวันตกจดถนนพระยาสุเรนทร์ได้หายไปจำนวน ๒ หลัก และข้างรังวัดได้ปักหลักเขตที่ดินใหม่แทนหลักเขตที่ดินเก่าที่หายไป ข้อเท็จจริงดังกล่าวสอดคล้องกับภาพถ่ายสภาพที่ดินระหว่างที่มีการก่อสร้างที่ปรากฏว่ามีการวางท่อประปาและปักเสาไฟฟ้ารูกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งมีร่องรอยการขุดดินในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นบริเวณกว้างและลึกเข้าไปเกือบถึงเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ด้านทิศตะวันออกซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับถนนพระยาสุเรนทร์ ทำให้มีเศษวัสดุต่าง ๆ อันเกิดจากการก่อสร้างอยู่ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี และทำให้พื้นดินและต้นไม้บางส่วนของผู้ฟ้องคดีในบริเวณนั้นได้รับความเสียหาย จึงฟังเป็นยุติว่าการก่อสร้างปรับปรุงและขยายถนนพระยาสุเรนทร์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยบริษัทผู้รับจ้างได้มีการก่อสร้างรูกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๔๙ จำนวนเนื้อที่ ๑๕ ตารางวา และเมื่อการก่อสร้างปรับปรุงและขยายถนนรูกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ปรากฏว่าได้มีการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งมิได้มีการตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการตกลงซื้อขายหรือตกลงยินยอมอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณประโยชน์หรือยินยอมให้ดำเนินการก่อสร้างถนนในที่ดินแปลงดังกล่าว จึงถือไม่ได้ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ถูกก่อสร้างถนนรูกล้ำเนื้อที่ ๑๕ ตารางวา ตกเป็นทางหลวงอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและการสาธารณูปโภค ได้ทำการก่อสร้างปรับปรุงและขยายถนนพระยาสุเรนทร์ ตอนที่ ๒ จากถนนพระยาสุเรนทร์ ตอนที่ ๑ (กิโลเมตรที่ ๑+๒๐๐) ถึงถนนคูบอน วางท่อประปา และปักเสาไฟฟ้ารูกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๔๙ เนื้อที่ ๑๕ ตารางวา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับ





ความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๕๖/๒๕๖๖)

## ๖) การใช้อำนาจตามกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล

การที่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ. ๒) เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องพิจารณาคำขอเพื่อต่อใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำขอตามข้อ ๑๙ วรรคสอง ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นที่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ตามข้อ ๑๙ วรรคสาม ของข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตของผู้ยื่นคำขอ กรณีถือได้ว่าอยู่ในขั้นตอนระหว่างที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคำขอต่อใบอนุญาต ดังนั้น ผู้ยื่นคำขอจึงสามารถประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ต่อมาจะปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานประกอบกิจการของผู้ยื่นคำขอจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง อันถือว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจที่จะออกคำสั่งให้ระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุรำคาญนั้น หรือกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตก็ได้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในขณะที่ยังไม่ได้มีการออกคำสั่งเกี่ยวกับคำขอต่ออายุใบอนุญาต ทั้ง ๆ ที่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการของผู้ยื่นคำขอก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสถานะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน หรือมีเหตุอื่นที่จะเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ยื่นคำขอได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ คู่สมรส เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกันราคาของบริษัท บ. โดยได้รับอนุญาต



จากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ. ๒) เล่มที่ ๐๑ เลขที่ ๙ ออกให้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยให้ใช้ได้ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๙๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นการเลี้ยงในระบบปิด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ร่วมกันประกอบกิจการดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นเวลาประมาณ ๕-๖ ปี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นเวลาใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพิกถอนใบอนุญาต และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หยุดดำเนินการนับแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายโดยต้องขาดรายได้ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถประกอบกิจการได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนจึงมีหน้าที่ต้องพิจารณาคำขอเพื่อต่อใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำขอตามข้อ ๑๙ วรรคสองของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อไม่ปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนได้มีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นที่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้ตามข้อ ๑๙ วรรคสาม ของข้อกำหนดดังกล่าว ทั้งไม่ปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กรณีถือได้ว่าอยู่ในขั้นตอนระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าสถานประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีทั้งสองส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่ ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง อันเป็นกรณีถือว่าเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนจึงมีอำนาจที่จะออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระวังหรือป้องกันเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระวังหรือป้องกันเหตุรำคาญนั้นหรือกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตก็ได้ แต่การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนมีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ



ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อันมีผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องหยุดประกอบกิจการดังกล่าวในขณะที่ยังไม่ได้มีการออกคำสั่งเกี่ยวกับคำขอต่ออายุใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทั้ง ๆ ที่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีทั้งสองก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน หรือมีเหตุอื่นที่จะเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายโดยขาดรายได้จากการประกอบกิจการนั้น จึงเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอนสังกัดอยู่ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเมื่อการกระทำละเมิดดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถประกอบกิจการได้เป็นเวลาประมาณเก้าเดือนเศษ ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีรายได้โดยเฉลี่ยจากการประกอบกิจการดังกล่าว เดือนละ ๖๐,๐๐๐ บาท คิดค่าเสียหายรวมเก้าเดือนเป็นเงินจำนวน ๕๔๐,๐๐๐ บาท (๙ x ๖๐,๐๐๐) อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่แสดงให้เห็นปรากฏแก่ศาลว่าได้กระทำการอันใดเพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ต้องหยุดประกอบกิจการดังกล่าว อันเป็นการละเลยไม่บำบัดป้องกันหรือบรรเทาความเสียหาย อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังรับฟังได้ว่าสถานประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่งกลิ่นเหม็นแก่อุบัติอาศัยใกล้เคียงจนเป็นเหตุรำคาญ การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไรตามมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนหนึ่งในห้าส่วนของความเสียหาย ๕๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อพ. ๑๗๖/๒๕๖๖)

## ๑.๒ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น

### ๑.๒.๑ การกระทำละเมิดจากการออกกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

### ๑.๒.๒ การกระทำละเมิดจากการออกคำสั่งทางปกครอง

การจัดการแข่งขันฟุตบอลเป็นกิจการที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีอำนาจดำเนินการตามข้อ ๒๔ ของข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๔๖ นอกจากนั้น การที่สโมสรฟุตบอลจะได้รับสิทธิการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียร์ลีก นั้น จะต้องมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โดยผู้มีอำนาจทำการแทนสโมสรย่อมได้แก่ กรรมการผู้มีอำนาจทำการผูกพันตามที่จดทะเบียนไว้ตามมาตรา ๑๑๑๑ และมาตรา ๑๑๔๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ร้องสอดได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมให้สมาคมฯ เพิกถอนสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ ของผู้ฟ้องคดี และมอบสิทธิการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องสอด สมาคมฯ จึงต้องพิจารณาและวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีโดยกรรมการผู้มีอำนาจได้ปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ และเป็นกรณีที่จะต้องถูกดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ และหากผู้ฟ้องคดีจะต้องถูกถอนหรือตัดสิทธิการส่งชุดเข้าแข่งขัน ผู้ร้องสอดจะมีสิทธิส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันแทนตามที่มีคำขอหรือไม่ การที่สมาคมฯ มีมติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการแข่งขันโดยกำหนดเงื่อนไขว่า ให้ผู้ร้องสอดกับพวกร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของผู้ฟ้องคดีตามใบอนุญาตการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ จึงเป็นการก้าวล่วงไปวินิจฉัยถึงผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้ฟ้องคดีตามที่จดทะเบียนไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นการใช้อำนาจที่ไม่สอดคล้องกับข้อ ๒๙.๒ ของข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ เป็นเหตุให้ผู้มีอำนาจจัดการบริษัทผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายไม่อาจดำเนินการส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันได้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนใช้ชื่อว่าบริษัท สโมสรฟุตบอล ศ. โดยมีผู้ร้องสอด กับพวกรวม ๓ ราย เป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนกรรมการเข้า ๓ คน คือ นาย ส. นาย ธ. และนาย ป. และกรรมการออก ๓ คน คือ ผู้ร้องสอด กับพวกรวม ๒ ราย ต่อมา ผู้ร้องสอดได้มีหนังสือขอความเป็นธรรมให้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพิกถอนสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ และมอบสิทธิ



การเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องสอดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยอ้างว่า การจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการใช้เอกสารปลอม กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนของผู้ฟ้องคดีที่เข้ามาใหม่กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ร้องสอดไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสิทธิตามใบอนุญาตการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกของบริษัท สโมสรฟุตบอล ศ. คณะกรรมการพิจารณาสิทธิฯ ชี้ขาดให้บริษัท สโมสรฟุตบอล ศ. ได้รับสิทธิการแข่งขันฟุตบอลอาชีพตามใบอนุญาตการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก โดยมีเงื่อนไขว่าให้บริษัทฯ โดยผู้ร้องสอด กับพวกรวม ๒ ราย ร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของบริษัทฯ ต่อมา สภากรรมการของผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีมติชี้ขาดเห็นชอบกับคำตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิฯ ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติหรือคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่บริษัทฯ สโมสรฟุตบอล ศ. ได้รับสิทธิการแข่งขันฟุตบอลอาชีพตามใบอนุญาตการเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ร้องสอด กับพวกรวม ๒ ราย ร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของบริษัทฯ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการจัดการแข่งขันฟุตบอลเป็นกิจการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจดำเนินการตามข้อ ๒๔ ของข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องพิจารณาหนังสือขอความเป็นธรรมของผู้ร้องสอดและวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีโดยกรรมการผู้มีอำนาจได้ปฏิบัติผิดระเบียบข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีหรือไม่ และเป็นกรณีที่จะต้องถูกดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ และหากผู้ฟ้องคดีจะต้องถูกถอนหรือตัดสิทธิการส่งชุดเข้าแข่งขัน ผู้ร้องสอดจะมีสิทธิส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันแทนตามที่มีคำขอหรือไม่ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมการแข่งขันโดยกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจทำการแทนได้ เนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียร์ลีกนั้น ได้ดำเนินการตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดแล้ว คือ การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ฟ้องคดีย่อมได้แก่กรรมการผู้มีอำนาจทำการผูกพันตามที่จดทะเบียนไว้ตามมาตรา ๑๑๑๑ และมาตรา ๑๑๔๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาชี้ขาดว่าให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการแข่งขันโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ฟ้องคดีโดยผู้ร้องสอด กับพวกรวม ๒ ราย ร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการก้าวล่วงไปวินิจฉัยถึงผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้ฟ้องคดีตามที่จดทะเบียนไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นการใช้อำนาจที่ไม่สอดคล้องกับข้อ ๒๔.๒ ของข้อบังคับลักษณะปกครองของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กรณีดังกล่าวนี้มีผลทำให้ผู้มีอำนาจจัดการบริษัทผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายไม่อาจ



ดำเนินการส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันได้ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ชี้ขาดให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการแข่งขันฟุตบอลอาชีพโดยกำหนดเงื่อนไขว่า ให้ผู้ร้องสอด กับพวกรวม ๒ ราย ร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของผู้ฟ้องคดีตามใบอนุญาตการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะวินิจฉัยชี้ขาดเป็นอย่างอื่น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมติดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจจัดการบริษัทผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายไม่อาจดำเนินการส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันได้ มติของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับในส่วนของการค่าสินไหมทดแทนนั้น ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๕ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔,๙๙๓,๕๙๑.๓๗ บาท เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติชี้ขาดให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิการแข่งขันฟุตบอลอาชีพโดยกำหนดเงื่อนไขว่า ให้ผู้ร้องสอด กับพวกรวม ๒ ราย ร่วมกันบริหารสโมสรฟุตบอลของผู้ฟ้องคดีตามใบอนุญาตการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี นั้น ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๕ จึงไม่ใช่ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีอันเป็นข้อพิพาทในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนในส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,๗๑๐,๖๐๐ บาท นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ จะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นว่า ในการส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขัน ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องมีค่าใช้จ่ายในการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อให้เกิดรายได้จากการเข้าแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้ผู้มีอำนาจจัดการบริษัทผู้ฟ้องคดีตามกฎหมายไม่อาจดำเนินการส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันได้ ทั้ง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมการแข่งขันไปแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เสียไปดังกล่าวจึงเป็นค่าเสียหายโดยตรงจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีปรากฏตามคำชี้แจงและเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีส่งต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายค่าจ้าง ค่าเบี้ยข้อม ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงาน สเตาฟโค้ชและเจ้าหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าเสียหายตามเอกสารที่ส่งต่อศาล ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีตามที่ปรากฏพยานหลักฐานเป็นเงินจำนวน ๑๐,๕๒๙,๘๕๘ บาท และในส่วนของการค่าเสียหายจากค่าเสียโอกาสและรายได้ที่พึงจะได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาลแข่งขันปี ๒๕๕๖ จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า





แม้รายได้และค่าเสียโอกาสตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างจะเป็นจำนวนเงินในอนาคตและไม่แน่นอนว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับตามจำนวนดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้การประกอบธุรกิจตามปกติของผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันได้ ย่อมส่งผลต่อรายได้ของผู้ฟ้องคดีซึ่งควรได้รับตามปกติของการประกอบธุรกิจ ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับเงินค่าเสียหายจากการขาดรายได้ซึ่งควรได้รับจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี อันเป็นการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่างบแสดงฐานะการเงินของผู้ฟ้องคดี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีมีรายได้จากการบริการ รวมเป็นเงินจำนวน ๓๑,๖๖๕,๒๑๘.๔๒ บาท และมีค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงิน ๕๕,๕๒๓,๘๒๒.๓๓ บาท รวมขาดทุนสุทธิ ๒๓,๘๕๘,๖๐๔.๙๑ บาท การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าสินไหมทดแทนสำหรับรายได้ที่พึงจะได้รับเพื่อเยียวยาความเสียหายจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเงินร้อยละ ๒๕ ของรายได้ในปี ๒๕๕๕ ซึ่งคิดเป็นเงินเพียง ๑ ใน ๔ ของรายได้ของผู้ฟ้องคดีในปีที่ผ่านมา เป็นเงินจำนวน ๗,๙๑๖,๓๐๔.๖๑ บาท จึงเป็นค่าสินไหมทดแทนตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน จำนวน ๑๘,๔๔๖,๑๖๒.๖๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๘๘/๒๕๖๕)

การยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องอยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการจัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และต้องมีเหตุเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย หากไม่ปรากฏว่าการประกวดราคาที่ถูกยกเลิกไปมีการสมยอมราคากันหรือมีวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุที่จะยกเลิกการประกวดราคาได้ การยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการประกวดราคาครั้งใหม่ จึงมีอาจะรับฟังได้ว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลจ้างครั้งที่ถูกยกเลิกไปได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงได้ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำซอยทางเข้าวัดสังวรพิมลไพบูลย์ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผลปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลด้วยการเสนอราคาจำนวน ๘,๗๔๓,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ยืนยันราคาการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังประธานคณะกรรมการจัดหา



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อมา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านบางม่วง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ยกเลิกการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าระยะเวลาในการยื่นข้อเสนอราคาได้สิ้นสุดลงตามกำหนดเวลาที่ยื่นราคาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ขอยทางเข้าวัดสังวรพิมลไพบูลย์ จากสามแยกวิทยาลัยวานิชฯ ถึงหน้าวัดสังวรพิมลไพบูลย์ หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๑๔ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เห็นว่า แม้ตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ ขอยทางเข้าวัดสังวรพิมลไพบูลย์ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ข้อ ๖.๕ จะกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาคัดเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะพิจารณายกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษ ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคาก่อทำไปโดยไม่สุจริตก็ตาม แต่การใช้สิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องอยู่ภายในกรอบวัตถุประสงค์ในการจัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และต้องมีเหตุเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการประกวดราคา ครั้งใหม่ได้มีการแก้ไขแบบแปลนเพียงเล็กน้อย มิได้เป็นส่วนสาระสำคัญที่ถึงขนาดให้เป็นเหตุต้องยกเลิกการประกวดราคาครั้งเดิม ดังนั้น การยกเลิกการประกวดราคาครั้งเดิมเพื่อดำเนินการประกวดราคา ครั้งใหม่ จึงมีอากาฐ์รับฟังได้ว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อไม่ปรากฏว่า การประกวดราคาที่ถูกยกเลิกไปดังกล่าวมีการสมยอมราคากัน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุที่จะยกเลิกการประกวดราคาได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับข้อ ๖.๕ ของเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ



และวางระเบียบนำขอยทางเข้าวัดสังวรพิมลไพบูลย์ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีประกาศเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ยกเลิกการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาในครั้งก่อนซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคา ผู้ฟ้องคดีและผู้เสนอราคายื่นยอมมีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคาในครั้งก่อน หรือได้รับเอกสารประกวดราคาในครั้งใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๓๙ วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ โดยผลของกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ชนะการประกวดราคาในครั้งใหม่ ค่าใช้จ่ายในการซื้อเอกสารประกวดราคาดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงต้องถือว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและเป็นผลโดยตรงอันเกิดจากการยกเลิกการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าจ้างรถในการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานหรือใบเสร็จเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว จึงเห็นควรที่ศาลจะกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ในลักษณะเหมาจ่ายเป็นเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท สำหรับค่าเตรียมวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงงาน เป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท นั้น เมื่อยังไม่มีผลการเจรจาต่อรองราคาและมีการลงนามสัญญาจ้าง การที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแรงงานก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาจ้างนั้น จึงเป็นการกระทำที่เป็นความเสี่ยงของผู้ฟ้องคดีเอง ความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวย่อมไม่เป็นผลโดยตรงจากการยกเลิกการประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นค่าซื้อเอกสารประกวดราคา ค่าจ้างรถและค่าเดินทางให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๔๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๒๕/๒๕๖๖)

กรณีหน่วยงานของรัฐออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการอื่น นั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ามีเหตุผลความจำเป็นและความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวมอย่างไร และไม่ปรากฏว่าหน่วยงานที่ขอยืมตัวเจ้าหน้าที่มีเหตุผลอย่างไรในการขอยืมตัว ประกอบกับไม่ปรากฏว่าหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่ขอยืมตัวเจ้าหน้าที่มีความตกลงกันโดยทำเป็นหนังสือแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สมัครใจหรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือในการไปช่วยปฏิบัติราชการ ทั้งยังปรากฏว่า



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

เจ้าหน้าที่ได้ยื่นหนังสือคัดค้านและหนังสือร้องทุกข์คำสั่งดังกล่าว อันแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่มิได้ยินยอมในการไปช่วยปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าว อีกทั้ง เมื่อเจ้าหน้าที่มีภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในหน่วยงานต้นสังกัดแตกต่างจากการไปปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยงานที่ขออภัยจะนั้น การสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการอื่นในกรณีนี้จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ตรงกับงานตามภารกิจและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๒๕๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เมื่อคำสั่งดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คัดค้านคำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีช่วยปฏิบัติราชการที่เดิมอีก ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายเงินประจำตำแหน่งพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้แสดงให้เห็นว่าการมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี มีเหตุผลความจำเป็นและความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวมอย่างไร และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้แสดงพยานหลักฐานว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรีมีเหตุผลอย่างไรในการขออภัยตัวผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการ ประกอบกับ



ไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขออัยยัติผู้ฟ้องคดี มีความตกลงกัน โดยทำเป็นหนังสือระหว่างกันในการขอให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติงานด้วยแต่อย่างใด จึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ นอกจากนี้ ยังไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีสมัครใจหรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือในการไปช่วยปฏิบัติราชการดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกล่าวอ้าง ทั้งยังปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คัดค้านคำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ร้องทุกข์ต่อประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรีด้วย อันแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมิได้ยินยอมในการไปช่วยปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าว อีกทั้ง เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าและได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ย่อมต้องมีภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่แตกต่างจากการไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี ฉะนั้น การสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการในส่วนราชการอื่นจึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ตรงกับงานตามภารกิจและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น คำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยไม่มีพยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่าการออกคำสั่งดังกล่าวนั้นเป็นไปโดยมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ของทางราชการโดยรวมอย่างไร จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๒๕๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับคำสั่งจนเสร็จสิ้นช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำสั่ง ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมาย มิได้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสมัครใจหรือให้ความยินยอมเป็นหนังสือของผู้ฟ้องคดีในการไปช่วยปฏิบัติราชการดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กล่าวอ้าง เมื่อคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น



(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ข้อ ๖ วรรคสอง กำหนดว่า อัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและอัตราเงินประจำตำแหน่งท้ายประกาศนี้ โดยบัญชีท้ายประกาศฉบับนี้กำหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง) ระดับ ๖ ได้รับเงินประจำตำแหน่งอัตรา ๓,๕๐๐ บาท ต่อเดือน ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และการออกคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สังกัดอยู่ จึงต้องรับผิดชอบในการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบใช้เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๒๔๖/๒๕๖๖)

กรณีเจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า คำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของผู้ฟ้องคดี และคู่กรณีมีข้อขัดข้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทำให้ไม่อาจดำเนินการจดทะเบียนตามคำขอได้แต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิและความสามารถของบุคคล ความสมบูรณ์แห่งนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อกำหนดสิทธิในที่ดินและการค้าที่ดินหรือการหลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือการกำหนดทุนทรัพย์สำหรับเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ทั้งไม่ปรากฏว่าการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีกับคู่กรณีทุกฝ่ายขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเข้าข่ายโมฆะกรรมหรือมีการอายัดหรือมีกฎหมายบัญญัติเป็นการห้ามโอนที่ดิน ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นการใช้อดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลพนาสูง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พร้อมบ้าน ๑ หลัง ผู้ฟ้องคดีตกลงขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่นางสาว ค. และนาย ศ. แต่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งดำรงตำแหน่งนักวิชาการที่ดินชำนาญการปฏิบัติราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ไม่รับจดทะเบียนขายที่ดินและจำนองที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่ามีคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าวและคดียังไม่ถึงที่สุด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน ให้ทราบเรื่อง และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับจดทะเบียนตามคำขอของผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ไม่ยอมจดทะเบียนตามคำขอของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณามาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการขายที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่น พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจสอบสวนคู่กรณีและเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ตามความจำเป็นในการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นเป็นไปโดยชอบและถูกต้องตามกฎหมาย และประการที่สอง เพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนั้นเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของคู่กรณี เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของผู้ฟ้องคดีและคู่กรณี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ มีข้อขัดข้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ทำให้ไม่อาจดำเนินการจดทะเบียนตามคำขอได้แต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิและความสามารถของบุคคล ความสมบูรณ์แห่งนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อกำหนดสิทธิในที่ดินและการค้าที่ดินหรือการหลีกเลี่ยงกฎหมาย หรือการกำหนดทุนทรัพย์สำหรับเสียค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน ทั้งไม่ปรากฏว่าการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีกับคู่กรณีทุกฝ่ายขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเข้าขายโฉนดกรรมหรือมีการอายัดหรือมีกฎหมายบัญญัติเป็นการห้ามโอนที่ดิน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเป็น





การปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายในการต้องแบกรับภาระในการชำระดอกเบี้ยของหนี้เงินกู้ให้แก่ธนาคาร จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามนัยมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง สาขาควนขนุน ไม่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีและคู่กรณี ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระในการชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจำนวน ๑๒๑,๙๒๖.๐๓ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยนับแต่เวลาทำละเมิด คือ นับแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๒๒/๒๕๖๖)

๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

#### ๑) กรณีละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงรักษาต้นไม้

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเทศบาลมีหน้าที่โดยตรงในการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกบนบาทวิถีและพื้นที่สาธารณะในบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หน้าที่ดังกล่าวย่อมรวมถึงการตัดแต่งและโค่นต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงซึ่งอาจล้มลงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้นถนนและที่สาธารณะด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าต้นจามจุรีที่พิพาทมีการปลูกมานานแล้วในบริเวณบาทวิถีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมดูแลบริเวณสถานที่จอดรถให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้บริการและสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว ตลอดจนถึงต้องระมัดระวังหรือบำรุงรักษาต้นจามจุรีดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อมิให้เกิดภัยอันตราย แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ทำการตัดแต่งกิ่งต้นจามจุรีที่โคนล้มตามอำนาจหน้าที่ของตน ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอาใจใส่ดูแลและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้เป็นประจำ แล้วปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังตามสมควรย่อมไม่เกิดเหตุดังกล่าว อีกทั้ง ต้นจามจุรีที่พิพาทปลูกอยู่บนที่สาธารณะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจอ้างได้ว่า ผู้ปลูกต้นจามจุรีดังกล่าวห้ามไม่ให้ตัด จึงไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ได้ กรณีจึงถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ งดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการ





**บำรุงรักษา ดุแลต้นไม้ในความรับผิดชอบ เป็นเหตุให้ต้นจามจุรีโค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี ทั้งสี่ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ ประกอบกับมาตรา ๔๓๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากกรณีที่ ต้นจามจุรีบริเวณริมรั้วด้านนอกของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ บริเวณประตู ด้านทิศเหนือ ตรงข้ามตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี โค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ที่จอดอยู่ริมถนน ราชดำเนิน ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่เทศบาลเมืองลพบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถยนต์ เป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหาย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ต้นจามจุรีที่โค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีการปลูกไว้ บริเวณบาทวิถี ริมถนนด้านนอกรั้วกำแพงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ซึ่งอยู่นอกแนวเขตที่ดินที่ตั้งโบราณสถาน แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะกล่าวอ้างว่ากรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นผู้ปลูกไว้เพื่อประดับตกแต่งทางเข้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ และเจ้าหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้และบำรุงรักษาด้านไม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ตาม แต่เมื่อต้นจามจุรีดังกล่าวได้ปลูกไว้ในที่สาธารณะ บริเวณบาทวิถี ริมถนนราชดำเนิน ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี ตรงข้ามตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี และอยู่ติดกับบริเวณที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถ โดยมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถบริเวณดังกล่าวด้วย และโดยที่ มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๙) และมาตรา ๕๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖ (๓) และ (๒๗) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตเทศบาล ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ทั้งในเรื่อง การจัดให้มีและควบคุมที่จอดรถเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้ที่นำรถ เข้าไปจอดในที่จอดรถที่จัดไว้สำหรับบริการประชาชน และเรื่องการดูแลรักษาที่สาธารณะ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุ จึงมีหน้าที่โดยตรง ในการจัดทำบริการสาธารณะดังกล่าว รวมถึงการบำรุงรักษาด้านไม้ที่ปลูกบนบาทวิถีและพื้นที่ สาธารณะทั่วไปให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาด้านไม้ที่ปลูกบนบาทวิถีและที่สาธารณะให้อยู่ในสภาพแข็งแรง โดยหน้าที่ดังกล่าวย่อมรวมถึง การตัดแต่งและโค่นต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงซึ่งอาจล้มลงเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้ใช้นถนนและที่สาธารณะด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ต้นจามจุรีดังกล่าวมีการปลูกมานานแล้ว ในบริเวณบาทวิถีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันกับบริเวณที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดไว้สำหรับเป็นที่จอดรถ เจ้าหน้าที่



ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมดูแลบริเวณสถานที่จอดรถ ให้ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้บริการ และประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว ตลอดจนต้องระมัดระวังหรือบำรุงรักษาต้นไม้จามจุรีดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อมิให้เกิดอันตราย เช่น การดูแลตัดแต่งกิ่ง หรือหาหลักค้ำยันให้ต้นไม้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่โค่นล้มโดยง่าย ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เคยและไม่สามารถเข้าไปดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้จามจุรีดังกล่าวได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำการตัดแต่งหรือดำเนินการใด ๆ กับต้นไม้จามจุรีที่โค่นล้ม รวมทั้งต้นไม้อื่น ๆ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ทำการตัดแต่งกิ่งต้นไม้จามจุรีที่โค่นล้มตามอำนาจหน้าที่ของตน ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีแผนการตัดแต่งกิ่งไม้เป็นประจำ หรือเอาใจใส่ดูแลและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้ โดยพิจารณาถึงลักษณะของต้นไม้ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี และปลูกอยู่บริเวณบาทวิถี ริมนถนนที่มีประชาชนสัญจรผ่าน อันพึงคาดหมายได้ในภาวะเช่นนั้น แล้วปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังตามสมควร ย่อมไม่เกิดเหตุดังกล่าว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะอ้างว่าไม่สามารถเข้าไปดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้จามจุรีดังกล่าวได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ห้ามไว้ แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานและเหตุผลเพียงพอที่จะลบล้างอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ จึงถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ งดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการบำรุงรักษา ดูแลต้นไม้ในความรับผิดชอบ เป็นเหตุให้ต้นไม้จามจุรีโค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ ประกอบกับมาตรา ๔๓๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตามมาตรา ๕ ววรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖๖/๒๕๖๖)

การที่ต้นหว้าโค่นล้มลงทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเป็นผลโดยตรงจากพายุโซนร้อนซึ่งสังเกตได้จากการที่ต้นหว้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีใบเขียวชอุ่ม ไม่มีลักษณะผุกลวงอันอาจก่อให้เกิดอันตราย จึงไม่ได้เป็นการหักโค่นล้มจากการขาดการดูแลบำรุงรักษาตามมาตรฐานปกติ นอกจากนี้ พายุโซนร้อนยังทำให้ต้นไม้ล้มอีกหลายต้นและหลายแห่ง แม้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงอย่างทั่วถึงเพียงใด แต่เมื่อเกิดเหตุวาทภัยจากพายุโซนร้อนขึ้นมาซึ่งเป็นภัยธรรมชาติก็ไมอาจป้องกันมิให้เกิดอันตรายจากการที่



ต้นไม้โค่นล้มในลักษณะนี้ได้ และไม่สามารถป้องกันมิให้เกิดภัยอันตรายแก่ผู้ใช้ทางได้ ดังนั้น การที่ต้นหว้าหักโค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีจึงเกิดจากลมพายุฝนหรือวาตภัย ซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัย กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวง และไม่เป็นการกระทำละเมิด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ขณะผู้ฟ้องคดีกำลังขับรถยนต์ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานเทศบาลตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ปรากฏว่าต้นหว้าขนาดใหญ่ซึ่งขึ้นอยู่ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ได้โค่นล้มลงมาทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อพิจารณาลักษณะสภาพอากาศในวันเกิดเหตุปรากฏว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในช่วงระหว่างวันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พายุโซนร้อนเซินกา (SONCA) จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้างหลายพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากหรือน้ำล้นตลิ่งด้วย โดยข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับภาพถ่ายที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายนำเสนอว่า ในวันและเวลาเกิดเหตุได้มีพายุลมแรงและฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานในบริเวณที่เกิดเหตุ อีกทั้ง เมื่อพิจารณารายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด สรุปได้ว่า นาย พ. หัวหน้าหมวดทางหลวงอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ที่เกิดเหตุได้ให้ถ้อยคำว่าได้มีการกำหนดแผนการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในสายทางที่รับผิดชอบเป็นแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนของหมวดทางหลวง โดยได้ตัดแต่งกิ่ง ตัดไม้แห้งและไม้ยืนต้นที่เอนเอียงโน้มเข้าหาทาง มีการตรวจสอบสภาพต้นไม้เป็นประจำ ปรากฏตามบันทึกค่าใช้จ่ายงานบำรุงปกติ ใบขออนุญาตการใช้รถส่วนกลาง ภาพถ่ายการดูแลบำรุงรักษาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ โดยในวันเกิดเหตุ นาย พ. ได้ไปตรวจสอบและตัดต้นไม้ที่ล้มทับขวางทางหลวง โดยได้ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุด้วย แต่ไม่พบว่ามีต้นไม้เอนเอียงเข้าหาทางหรือล้มทับขวางทาง ประกอบกับต้นไม้ที่ล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเป็นไม้สดเขียวชอุ่ม ไม่มีลักษณะผุกลวง ไม่มีลักษณะเอนเอียง จึงไม่อาจคาดหมายได้ว่าต้นไม้ดังกล่าวจะโค่นล้ม อีกทั้งระยะเวลาที่ตรวจสอบห่างจากเวลาที่เกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมง โดยอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเวลาประมาณ ๘ นาฬิกา การที่ต้นไม้โค่นล้มจึงเป็นเหตุสุดวิสัยเนื่องจากภัยธรรมชาติของพายุเซินกา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เห็นว่า นาย พ. ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยตรวจตราดูแลบำรุงรักษาทางที่เกิดเหตุและมีการตรวจสอบสภาพต้นไม้โดยตัดแต่งกิ่งต้นไม้อันจะเป็นอันตรายตามสายทางที่เกิดเหตุแล้ว ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการ และไม่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่อ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏตามภาพถ่ายการตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ของเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงอำนาจเจริญที่ปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายน



ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ประกอบใบขออนุญาตการใช้รถส่วนกลางเพื่อออกไปตัดต้นไม้ที่แห้งตายในไหล่ทาง รวมถึงบันทึกข้อความขออนุมัติทำงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ โดยระบุว่าตามที่ได้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้ผิวทางชำรุดเสียหายและมีหลุมบ่อจำนวนมาก จำเป็นต้องเร่งซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงขออนุมัติทำงานนอกเวลาราชการระหว่างวันที่ ๒๘ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีการวางแผนดูแลบำรุงรักษาตัดแต่งต้นไม้ตามระยะเวลาที่กำหนด กรณีจึงต้องถือว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ทั้งในช่วงก่อนและหลังวันที่เกิดเหตุตามอำนาจหน้าที่ด้วยความระมัดระวังตามสมควรแล้ว นอกจากนั้น ต้นไม้ที่หักโค่นอยู่ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ซึ่งถือว่าเป็นทางหลวงตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่การที่ต้นไม้โค่นล้มลงมาทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ แม้มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ จะบัญญัติให้อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหน้าที่กำกับ ตรวจสอบ และควบคุมทางหลวง... ซึ่งหมายความว่ารวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยด้วย โดยต้นไม้ในเขตทางหลวงดังกล่าวไม่ได้จำกัดเฉพาะต้นไม้ที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลูกเท่านั้น แต่หมายความว่ารวมถึงต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วยก็ตาม เพื่อมิให้เกิดขวางเส้นทางสัญจรหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทาง และหากเกิดความเสียหายใด ๆ จากต้นไม้ในเขตทางหลวง ย่อมเป็นเรื่องที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เว้นแต่กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบของทางหลวงเพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก รวมถึงการจัดให้มีและบำรุงรักษาต้นไม้ที่อยู่บนพื้นที่เขตทางหลวงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตามข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันเกิดเหตุได้มีพายุลมแรงและฝนตกหนักต่อเนื่อง จึงเชื่อได้ว่า การที่ต้นหว้าโค่นล้มลงทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเป็นผลโดยตรงจากภัยธรรมชาติของพายุโซนร้อนเซินกา ซึ่งสังเกตได้จากการที่ต้นหว้ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีใบเขียวช่อ และไม่มีลักษณะผุกลวงอันอาจก่อให้เกิดอันตราย จึงเป็นการหักโค่นล้มด้วยเหตุที่มีฝนตกหนักและพายุลมแรง ไม่ได้เกิดจากการขาดการดูแลบำรุงรักษาตามมาตรฐานงานบำรุงทางปกติ ประกอบกับต้นหว้าที่หักโค่นมีลักษณะเป็นต้นไม้สด มีใบต้นไม้ยืนต้นตายหรือต้นไม้ผุกลวง จึงไม่อาจคาดหมายได้ว่าต้นไม้นี้ดังกล่าวจะหักโค่นล้มลง นอกจากนี้ เหตุอันเกิดจากภัยธรรมชาติของพายุโซนร้อนเซินกาไม่ได้ส่งผลให้เฉพาะต้นหว้าโค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีเพียงคนเดียว แต่ผลกระทบจากพายุโซนร้อนเซินกาดังกล่าวยังทำให้เกิดเหตุ



ต้นไม้ล้มทับขวางทางอีกหลายต้นและหลายแห่งในทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงอย่างทั่วถึงเพียงใด แต่เมื่อเกิดเหตุวาทภัยจากพายุโซนร้อนเซินกาซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่อาจป้องกันมิให้เกิดภัยอันตรายจากการที่ต้นไม้โค่นล้มในลักษณะนี้ได้ และไม่สามารถป้องกันมิให้เกิดภัยอันตรายแก่ผู้ใช้ทางได้ ดังนั้น การที่ต้นหว้าหักโค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีจึงเกิดจากลมพายุฝนหรือวาทภัย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจป้องกันมิให้เกิดภัยอันตรายได้จึงถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวงจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๒๒/๒๕๖๖)

กรณีนาย ก. ขับขี่รถจักรยานยนต์ชนกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่หักและตกลงลงมาขวางบนถนน จนเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ล้มลง ศีรษะกระแทกกับพื้นถนนจนเสียชีวิต นั้น เมื่อปรากฏว่าสภาพบริเวณที่เกิดเหตุมีกิ่งไม้ขนาดใหญ่ตกอยู่ที่พื้นถนน โดยกิ่งไม้ดังกล่าวอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งมีจุดหักขาดขนาดใหญ่บนต้นไม้ที่เชื่อได้ว่าเป็นรอยต่อของกิ่งไม้ดังกล่าว และยังพบหมวกนิรภัยของนาย ก. ตกหล่นอยู่ใกล้กับกิ่งไม้ดังกล่าวซึ่งมีรอยสีของหมวกนิรภัยติดอยู่ด้วย อีกทั้งในวันที่เกิดเหตุก็ไม่พบการตัดต้นไม้และกิ่งไม้ออกเป็นท่อน ๆ วางไว้ริมข้างทาง อันเกิดจากการดูแล รักษาและตัดแต่งกิ่งไม้ตามปกติ และต้นไม้บริเวณดังกล่าวก็ไม่มีลักษณะเป็นต้นไม้สดและไม่ผลหลว ประกอบกับในวันเกิดเหตุมีสภาพอากาศปกติ ไม่ได้มีฝนตกแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่กรมทางหลวงโดยหมวดทางหลวงท่าตะโกซึ่งมีหน้าที่บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง ละเลยต่อหน้าที่ไม่ตรวจตราดูแลรักษาเส้นทางและต้นไม้ซึ่งอยู่บริเวณเขตไหล่ทางหลวง เมื่อการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตของนาย ก. จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย ก.

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นาย ก. ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๙ ตอนหนองผักหวาน-ท่าตะโก และได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยบันทึกรายงานประจำวันของสถานีตำรวจภูธรท่าตะโกระบุว่า มีเหตุผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ตกอยู่ข้างทางเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่เสียชีวิต ส่วนรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีชั้นสูตรพลิกศพของสถานีตำรวจภูธรท่าตะโกระบุว่านาย ก. ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเนื่องจากท่อนไม้ตกใส่ผู้เสียชีวิต สำหรับใบชันสูตรพลิกศพของผู้อำนวยการ



โรงพยาบาลท่าตะโกระบุว่านาย ก. ขับขี่รถจักรยานยนต์ชนกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ตกอยู่ข้างทางเป็นเหตุให้นาย ก. ตกจากรถจักรยานยนต์แล้วศีรษะกระแทกกับพื้นถนนและเสียชีวิต เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นประกอบกับภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุปรากฏว่า สภาพของบริเวณที่เกิดเหตุมีต้นไม้ขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายอยู่ในเขตไหล่ทางหลวง มีกิ่งไม้ขนาดใหญ่ตกอยู่ที่พื้นถนน กิ่งไม้ดังกล่าวอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งมีจุดลักษณะขนาดใหญ่บนต้นไม้ที่เชื่อได้ว่าเป็นรอยต่อของกิ่งไม้ดังกล่าว และยังพบหมวกนิรภัยของนาย ก. ตกหล่นอยู่ใกล้กับกิ่งไม้ดังกล่าวซึ่งมีรอยสีของหมวกนิรภัยติดอยู่ด้วย อีกทั้งในวันที่เกิดเหตุก็ไม่พบการตัดต้นไม้และกิ่งไม้ออกเป็นท่อน ๆ วางไว้ริมข้างทาง อันเกิดจากการดูแลรักษาและตัดแต่งกิ่งไม้ตามปกติ และต้นไม้บริเวณดังกล่าวก็ไม่มีลักษณะเป็นต้นไม้สดและไม่พุ่มกลวงกรณีจึงรับฟังได้ว่าการเสียชีวิตของนาย ก. เกิดจากการหักของกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่วางขวางทางจนเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ล้มลง ทำให้นาย ก. ตกจากรถจักรยานยนต์ ศีรษะกระแทกกับพื้นถนนจนเสียชีวิต ประกอบกับในวันเกิดเหตุมีสภาพอากาศปกติ ไม่ได้มีฝนตกแต่อย่างใด กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยหมวดทางหลวงท่าตะโก ซึ่งมีหน้าที่บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความปลอดภัยในการเดินทาง แต่กลับละเลยต่อหน้าที่ไม่ตรวจตราดูแล รักษาเส้นทาง และต้นไม้ซึ่งอยู่บริเวณเขตไหล่ทางหลวง หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยหมวดทางหลวงท่าตะโกได้ตรวจสอบทางหลวงย่อมมองเห็นได้ว่ามีกิ่งไม้ดังกล่าวยื่นล้ำเข้ามาในบริเวณเขตถนน และเล็งเห็นได้ว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทางสัญจร และต้องตัดกิ่งไม้ดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยหมวดทางหลวงท่าตะโกมิได้ดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อเกิดอันตรายแก่ชีวิตของนาย ก. จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย ก. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๘๙/๒๕๖๖)

กรณีกิ่งต้นไม้ร่วงใส่รถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีขับขึ้นนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานสภาพอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาว่า ก่อนวันเกิดเหตุมีลมพายุกระโชกแรงเป็นเวลา ๒ วันติดต่อกัน ประกอบกับเคยเกิดเหตุการณ์กิ่งต้นไม้ร่วงใส่รถมาก่อน เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงย่อมจะต้องคาดหมายได้ว่ากิ่งไม้อาจหักและร่วงลงมาสู่ผิวจราจรได้ เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ เมื่อปรากฏว่าในวันและเวลาที่เกิดเหตุไม่มีฝนตกหรือลมแรง ดังนั้น การที่กิ่งต้นไม้หักร่วงลงมาใส่รถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีขับขึ้นจึงเป็นการหักจากแรงลมที่เกิดขึ้นก่อนวันเกิดเหตุ เพียงแต่กิ่งที่หักนั้นได้ขาดจากลำต้นและร่วงลงมาในวันเกิดเหตุเท่านั้น อันเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงสามารถป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้โดยการตรวจตราต้นไม้ที่อยู่ในสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางหลวงและตัดแต่งกิ่งไม้





ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย แต่หาได้ดำเนินการดังกล่าวไม่ กรณีจึงมิใช่เหตุสุดวิสัย แต่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงละเลยต่อหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตทางหลวง เมื่อเป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๙.๐๐ นาฬิกา ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๓๑ ตอนพราณกระต่าย-ลานไผ่ บริเวณ กม. ๐+๕๖๐ ตำบลหนองหัววัว อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ปรากฏว่า กิ่งต้นยูคาลิปตัสซึ่งอยู่ในเขตทางหลวงได้หักลงมาทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง และมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล รักษา และซ่อมบำรุงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๓๓๑ ตอนพราณกระต่าย-ลานไผ่ บริเวณ กม. ๐+๕๖๐ ตำบลหนองหัววัว อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งรวมถึงต้นไม้ที่ขึ้นในเขตทางหลวง และยังต้องป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ทางหลวงสายดังกล่าวและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตทางหลวงด้วย ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามรายงานสภาพอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชรว่า ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ จังหวัดกำแพงเพชรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงช่วงบ่ายและช่วงค่ำ ความเร็วลมสูงสุด ๓๒ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเวลา ๒๓.๔๒ นาฬิกา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ จังหวัดกำแพงเพชรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่งช่วงบ่ายและช่วงค่ำ ความเร็วลมสูงสุด ๒๖ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเวลา ๒๐.๐๗ นาฬิกา และในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุ จังหวัดกำแพงเพชรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่งในระหว่างบ่ายและค่ำ ความเร็วลมสูงสุด ๑๙ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเวลา ๑๗.๑๖ นาฬิกา และจากหนังสือที่ พต./๒๓๙/๖๒ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่หัวหน้าหมวดทางหลวงพราณกระต่าย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) รายงานข้อเท็จจริงให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ ๑ ทราบว่า ได้ตรวจสอบพื้นที่พบต้นยูคาลิปตัสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ยืนต้นอยู่บริเวณข้างทางห่างจากขอบผิวจราจร ๒.๕๐ เมตร ที่ กม.๐+๕๖๐ ด้านซ้ายทางหลวงหมายเลข ๑๓๓๑ ตอนพราณกระต่าย-ลานไผ่ เมื่อสอบถามผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุให้การว่า เคยเกิดเหตุการณ์กิ่งต้นยูคาลิปตัสร่วง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



ลงมาใส่รถ บ้านเรือนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนนกับต้นไม้ดังกล่าวเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่หมวดทางหลวงพราณกระต่าย แต่ไม่ได้พบเห็นความผิดปกติใด ๆ และนาย ช. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหัววัว อำเภอพราณกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ให้ถ้อยคำไว้ว่า ก่อนเกิดเหตุมีลมพายุพัดแรง ได้ทราบข่าวจากชาวบ้านว่ามีกิ่งไม้ร่วงลงมาใส่รถ จึงเดินทางไปที่เกิดเหตุ พบรถยนต์เก๋งจอดอยู่ได้รับความเสียหาย และมีกิ่งไม้สด (ต้นยูคาลิปตัส) หักร่วงอยู่ เห็นได้ว่า ก่อนวันเกิดเหตุมีลมกระโชกแรงมาก โดยเฉพาะวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ประกอบกับเคยเกิดเหตุการณ์กิ่งต้นยูคาลิปตัสร่วงใส่รถมาก่อน และสภาพบริเวณสองข้างทางมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นเป็นบางช่วง สลับกับชุมชนบ้านพักอาศัย แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนเป็นประจำแล้ว แต่เมื่อมีลมพายุกระโชกแรงเป็นเวลา ๒ วันติดต่อกัน เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีหน้าที่โดยตรงย่อมจะต้องคาดหมายได้ว่ากิ่งไม้บริเวณทางหลวงอาจหักจากแรงลมดังกล่าวและร่วงลงมาสู่ผิวจราจรในภายหลังได้ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนเป็นประจำแล้ว ย่อมไม่เพียงพอที่จะป้องกันมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ทางหลวงในเหตุการณ์เช่นนั้นได้ ซึ่งในวันเกิดเหตุคือ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๙.๐๐ นาฬิกา ไม่ปรากฏว่ามีฝนตกหรือลมแรง และตามรายงานสภาพอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชรปรากฏว่า มีลมกระโชกแรงบางแห่งในระหว่างบ่ายและค่ำ โดยมีความเร็วลมสูงสุด ๑๙ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเวลา ๑๗.๑๖ นาฬิกาดังนั้น การที่กิ่งต้นยูคาลิปตัสหักร่วงลงมาใส่รถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีขับขึ้นไปตามทางหลวง จึงเป็นการหักจากแรงลมที่เกิดขึ้นก่อนวันเกิดเหตุ เพียงแต่กิ่งที่หักนั้นได้ขาดจากลำต้นและร่วงลงมาในวันเกิดเหตุเท่านั้น และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่มีหน้าที่โดยตรงในการบำรุงรักษาดันไม้ในเขตทางหลวงสามารถที่จะป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้ โดยการตรวจตราต้นไม้ที่อยู่ในสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางหลวงและตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย แต่หาได้ดำเนินการดังกล่าวไม่ กรณีดังกล่าวจึงมิใช่เหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจป้องกันได้ตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อุบัติเหตุดังกล่าวจึงเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาดันไม้ในเขตทางหลวงซึ่งตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวงฯ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวง ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย เป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง



แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครอง  
สูงสุดที่ อผ. ๙๖/๒๕๖๖)

๒) กรณีละเลยต่อหน้าที่ในการจัดให้มีป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรที่ทำให้  
ผู้ขับขี่รถมองเห็นได้ชัดเจน

การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ชนเข้ากับคานคอนกรีตที่โผล่ยื่นออกมาจากทางเท้า  
ถ้าเข้าไปในถนนจนได้รับบาดเจ็บนั้น แม้คานคอนกรีตดังกล่าวจะตั้งอยู่ในส่วนที่เป็นคันหิน  
รางดินริมขอบถนน แต่บริเวณที่ตั้งของคานคอนกรีตย่อมเป็นส่วนหนึ่งของทางตามมาตรา ๔  
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เทศบาลนครซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริเวณ  
ทางดังกล่าวจึงมีหน้าที่ป้องกันมิให้ผู้ใช้ทางได้รับอันตรายจากคานคอนกรีตนั้น การที่เจ้าหน้าที่  
ของเทศบาลนครไม่จัดให้มีสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายแจ้งเตือน กรณีจึงต้องถือว่าเจ้าหน้าที่  
ของเทศบาลนครละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อการกระทำดังกล่าว  
ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ผ่านถนนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ  
ของเทศบาลนครพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ชนเข้ากับคานคอนกรีตที่ยื่นโผล่ออกมาจากทางเท้า  
ถ้าเข้าไปในถนนประมาณ ๔๐ เซนติเมตร สูงประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ทำให้บริเวณด้านซ้าย  
ของรถยนต์ได้รับความเสียหาย แม้คานคอนกรีตที่พิพาทจะตั้งอยู่ในส่วนที่เป็นคันหินรางดินริมขอบถนน  
แต่บริเวณที่ตั้งของคานคอนกรีตย่อมเป็นส่วนหนึ่งของทางตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร  
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ป้องกันมิให้ผู้ใช้ทางได้รับอันตรายจากคานคอนกรีต  
ดังกล่าวด้วย เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ชนกับคานคอนกรีตได้รับความเสียหาย  
โดยมีสาเหตุมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่จัดให้มีสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายแจ้งเตือน  
ทำให้ผู้ฟ้องคดีมองไม่เห็นคานคอนกรีตที่ยื่นล้ำเข้าไปในผิวจราจรซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ดูแลบำรุงรักษา  
ของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๕๖ (๑) ประกอบกับมาตรา ๕๓ (๑) และมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน  
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี  
ไม่จัดให้มีสัญญาณไฟหรือเครื่องหมายแจ้งเตือน ทำให้ผู้ฟ้องคดีมองไม่เห็นคานคอนกรีตที่ยื่นล้ำเข้าไป  
ในผิวจราจรซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงต้องถือว่าเจ้าหน้าที่  
ของผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้  
ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบ



แห่งการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๘๕/๒๕๖๕)

การที่รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีตกลงไปในรางระบายน้ำ ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย น้ำท่วมรถของผู้ฟ้องคดีจนเกือบมิดหลังคารถ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า บริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุมีน้ำท่วมขังสูง ผู้ขับขี่ย่อมไม่สามารถมองเห็นพื้นผิวถนนและรางระบายน้ำได้ การที่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงนำเพียงกรวยยางมาติดตั้งไว้ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการบอกเขตทาง ในภาวะน้ำท่วมสูง กรณีจึงต้องถือว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงยังไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง ตามสมควรแก่พฤติการณ์และเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ตกลงไปในรางระบายน้ำได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำ ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมทางหลวงในฐานะ หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่การที่ ผู้ฟ้องคดีเห็นอยู่แล้วว่ามีรถยนต์คันหนึ่งตกลงไปในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังข้างหน้า แล้วผู้ฟ้องคดี ยังขับรถยนต์เข้าไปในบริเวณดังกล่าวจนเป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีตกลงไปในรางระบายน้ำ เช่นเดียวกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อ ของผู้ฟ้องคดีด้วย จึงควรหักส่วนความรับผิดของผู้ฟ้องคดีออกร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย ที่เกิดขึ้น

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะเกิดเหตุมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอหัวหิน จนทำให้ มีน้ำท่วมขังบนถนนเพชรเกษมสูงประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ไม่สามารถมองเห็นพื้นถนนได้ เมื่อผู้ฟ้องคดี ขับรถยนต์มาถึงบริเวณตลาดนัดหัวนา กม. ๒๒๑+๘๐๐ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนหัวทรายใต้-วังยาว ผู้ฟ้องคดีได้เปลี่ยนเส้นทางโดยขับรถเบี่ยงออกไปเพื่อเข้าสู่ทางขนาน แต่ไม่ปรากฏว่ามีป้ายสัญญาณ จราจรหรือสัญลักษณ์อื่นใดเตือนผู้ขับขี่ยานยนต์ให้ทราบว่าทางขนานบริเวณดังกล่าวมีรางระบายน้ำ ขวางกั้นอยู่ รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีจึงตกลงไปในรางระบายน้ำดังกล่าว ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย น้ำท่วมรถของผู้ฟ้องคดีจนเกือบมิดหลังคารถ เห็นได้ว่า เมื่อบริเวณพื้นที่ที่เกิดเหตุมีน้ำท่วมขังสูงผู้ขับ ขี่ย่อมไม่สามารถมองเห็นพื้นผิวถนนและรางระบายน้ำได้ โดยที่เจ้าหน้าที่ของหมวดการทางหัวหิน ไม่ได้ติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณ เขียนข้อความ หรือเครื่องหมายอื่นใด ตลอดจนถึงอื่นอันเป็นอุปกรณ์ งานทางเตือนให้ผู้ขับขี่ยานจราจรที่มาถึงบริเวณดังกล่าวแล้วต้องการเปลี่ยนช่องจราจรได้ทราบว่าบริเวณใด เป็นรางระบายน้ำ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร แม้อ่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง



(ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้นำกรวยยางสะท้อนแสงมาติดตั้งโดยตอกตะปูยึดติดกับผิวทางเป็นแนวของร่องระบายน้ำ เพื่อแสดงให้เห็นแนวขอบทางแล้วก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่าได้นำกรวยยางมาติดตั้งไว้ชั่วคราว ในระหว่างที่รองบประมาณในการติดตั้งราวกันอันตราย อันแสดงให้เห็นว่าในภาวะปกติผู้ถูกฟ้องคดี ก็เห็นว่ากรวยยางยังไม่อาจใช้เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ในการแสดงแนวเขตระหว่างช่องจราจร กับรางระบายน้ำได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ยิ่งในภาวะน้ำท่วมสูง การใช้กรวยยางยังไม่เพียงพอสำหรับการบอกเขตทาง เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงสมควรที่จะต้องนำอุปกรณ์บอกทางชนิดอื่นที่สูงกว่า กรวยยางจราจรและติดตั้งได้มั่นคงกว่ามาติดตั้งไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายให้เห็นแนวขอบทาง ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้เลือกเพียงกรวยยางมาใช้เป็นอุปกรณ์ไว้เพื่อแสดงให้เห็นแนวขอบทาง ของร่องระบายน้ำ กรณีจึงต้องถือว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร แก่พฤติการณ์ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทราบข้อเท็จจริงคืออยู่แล้วว่าถนนเพชรเกษม ตรงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงที่พื้นถนนต่ำ เป็นทางที่น้ำไหลผ่านลงสู่ทะเลและเกิดน้ำท่วมซึ่งเป็นประจำ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทราบอยู่ก่อนแล้วว่า ในพื้นที่อำเภอหัวหินจะมีฝนตกหนัก ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อีกทั้ง น้ำท่วมในบริเวณที่เกิดเหตุเป็นเพียงภาวะน้ำท่วม จากน้ำฝนที่ตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มิใช่กรณีน้ำหลากมาจากแหล่งอื่นที่มีลักษณะท่วมฉับพลัน จนมีอาจป้องกันได้แต่อย่างใด ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ ทาวิธีการ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามอำนาจหน้าที่ไว้ล่วงหน้าก็ย่อมจะไม่เกิดเหตุในคดีนี้ขึ้นได้ กรณีจึงต้องฟังว่าเจ้าหน้าที่ของหมวดการทางหัวหินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีละเลย ต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งขับรถยนต์ตกลงไป ในรางระบายน้ำ ทำให้น้ำท่วมรถยนต์ได้รับความเสียหาย โดยความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี เป็นผลโดยตรงมาจากการที่เจ้าหน้าที่ของหมวดการทางหัวหินซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการกระทำ ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะ หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของหมวดการทางหัวหินจึงต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

เมื่อพิเคราะห์ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ในขณะที่มี ฝนตกหนักและถนนมีน้ำท่วมจึงไม่สามารถมองเห็นผิวจราจรได้ ประกอบกับเมื่อผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ ไปใกล้ถึงที่เกิดเหตุได้เห็นรถยนต์คันหนึ่งตกลงไปในรางระบายน้ำที่มีน้ำท่วมขังอยู่ก่อนแล้ว ในภาวะวิสัย และพฤติการณ์ดังกล่าวผู้ฟ้องคดีควรใช้ความระมัดระวัง หยุดรถเพื่อสอบถามผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ถึงสภาพถนนบริเวณดังกล่าว หรือสาเหตุที่ทำให้รถยนต์ตกลงไปตรงบริเวณที่มีน้ำท่วมขังอยู่ และหลีกเลี่ยงไม่ขับรถยนต์เข้าไปในบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะได้ทราบข้อเท็จจริง แต่ผู้ฟ้องคดี



กลับขับรถยนต์เข้าไปในบริเวณดังกล่าว ทั้งที่เห็นอยู่แล้วว่ามียกยนต์คันหนึ่งตกลงไปในบริเวณที่มีน้ำท่วมขังข้างหน้า จนเป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีตกลงไปในรางระบายน้ำเช่นเดียวกัน และทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีด้วย เมื่อส่วนเครื่องกล สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ อำเภอหัวหิน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงว่า ได้ตรวจสอบรายการอะไหล่/บริการ ตามใบประเมินราคา ก่อนซ่อมของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ประมาณการค่าอะไหล่และค่าแรงในการซ่อมรถยนต์พร้อมเกียร์ รวมเป็นเงินประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท จึงถือว่าเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ของผู้ฟ้องคดี เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ฟ้องคดีด้วย จึงเห็นควรกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนกึ่งหนึ่งของค่าเสียหายจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อพ. ๙๒/๒๕๖๕)

กรณีนางสาว ก. ได้ขับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีจากจุดที่มีการปิดการจราจรในช่องทางจราจรด้านซ้ายเบี่ยงเข้าไปในช่องทางจราจรด้านขวาที่ยังเปิดให้ใช้สัญจรได้ตามปกติ เป็นระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตรเศษ แสดงว่านางสาว ก. ทราบอยู่แล้วในขณะนั้นว่าช่องทางจราจรทางด้านซ้ายไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจรตามปกติ และเมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุนางสาว ก. ได้ขับรถยนต์คันพิพาทเฉี่ยวชนเข้ากับแผงคอนกรีตกั้นแบ่งช่องทางจราจรฝั่งขวาเข้าและฝั่งขวาออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ (ในลักษณะเดียวกับเกาะกลางถนน) ที่อยู่ทางด้านขวาของรถยนต์โดยไม่ทราบสาเหตุ แล้วรถยนต์คันพิพาทได้ไถลไปตกลงในช่องทางจราจรทางด้านซ้ายที่มีการตัดผิวถนนออกทำให้เป็นทางต่างระดับ และไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจรได้ตามปกติ กรณีจึงเห็นได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมิได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขุดซ่อมผิวถนนในช่องทางจราจรด้านซ้าย แต่เกิดจากการที่นางสาว ก. ไม่สามารถบังคับและควบคุมรถยนต์คันพิพาทได้ตามปกติหลังจากเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับแผงคอนกรีต ดังนั้น ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอันเนื่องมาจากรถยนต์คันพิพาทเฉี่ยวชนกับแผงคอนกรีตแล้วไถลตกลงไปในช่องทางจราจรด้านซ้ายจึงมิได้เกิดจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดของกรมทางหลวงแต่ประการใด กรมทางหลวงจึงมิได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ มีช่องเดินรถ ๔ ช่องจราจร แบ่งเป็นสองฝั่ง คือ ฝั่งซ้าย (ฝั่งขวาออกจากตัวเมืองเชียงใหม่) ๒ ช่องจราจร และฝั่งขวา (ฝั่งขวาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่) ๒ ช่องจราจร โดยมีแบรีเออร์คอนกรีตหรือแผงคอนกรีตกั้นระหว่างทั้งสองฝั่ง



กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ธ. ผู้รับจ้างได้ขุดซ่อมผิวถนนในช่องจราจรด้านซ้ายที่อยู่ติดกับไหล่ทาง ฝั่งขาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ ๑ ช่องจราจร และปิดการจราจรในช่องจราจรนั้น ส่วนช่องจราจรด้านขวาที่อยู่ติดกับแผงคอนกรีตยังคงเปิดใช้งานตามปกติ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดตั้งป้ายเตือนคนกำลังทำงานก่อนถึงจุดก่อสร้าง ป้ายเขตก่อสร้างข้างหน้าลดความเร็ว แผงกั้นและไฟกระพริบ ป้ายทางเบี่ยงให้ไปทางขวาพร้อมไฟลูกศร ป้ายจุดเริ่มต้นงานก่อสร้าง ป้ายเตือนแนวทางสะท้อนแสงให้เบี่ยงไปทางซ้ายและป้ายสะท้อนแสง และมีแสงส่องสว่างจากหลอดไฟในพื้นที่ก่อสร้างต่อมา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา นางสาว ก. ผู้ยืมรถยนต์คันพิพาทจากผู้ฟ้องคดี ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวมาจนถึงบริเวณซึ่งมีการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนและได้ขับรถยนต์คันพิพาทเข้าไปในช่องจราจรด้านขวาที่อยู่ติดกับแผงคอนกรีต และยังเปิดใช้งานตามปกติ เมื่อขับเลยจากจุดที่เริ่มปิดการจราจรในช่องจราจรด้านซ้ายไปประมาณ ๑๐๐ เมตรเศษ รถยนต์คันดังกล่าวได้ชนแผงคอนกรีตที่กั้นระหว่างช่องจราจรฝั่งขาเข้าตัวเมืองเชียงใหม่กับฝั่งขาออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งอยู่ด้านขวามือของคนขับโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วไถลงพื้นที่ก่อสร้างด้านซ้ายเป็นเหตุให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นางสาว ก. ได้ขับรถยนต์คันพิพาทจากจุดที่มีการปิดการจราจรในช่องทางจราจรด้านซ้ายเบี่ยงเข้าไปในช่องทางจราจรด้านขวาที่ยังเปิดให้ใช้สัญจรได้ตามปกติเป็นระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตรเศษ แสดงว่านางสาว ก. ทราบอยู่แล้วในขณะนั้นว่าช่องทางจราจรทางด้านซ้ายไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจรตามปกติ และเมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุ นางสาว ก. ได้ขับรถยนต์คันพิพาทเฉี่ยวชนเข้ากับแผงคอนกรีตกั้นแบ่งช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ (ในลักษณะเดียวกับเกาะกลางถนน) ที่อยู่ทางด้านขวาของรถยนต์โดยไม่ทราบสาเหตุ แล้วรถยนต์คันพิพาทได้ไถไปตกลงในช่องทางจราจรทางด้านซ้ายที่มีการตัดผิวถนนออกทำให้เป็นทางต่างระดับ และไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจรได้ตามปกติ กรณีจึงเห็นได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น มิได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการจราจรทั้งหลายที่ผู้ถูกฟ้องคดีพึงกระทำในกรณีที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมถนนแต่อย่างใด เพราะหากเป็นเช่นนั้น นางสาว ก. ก็น่าจะขับรถยนต์คันพิพาทตกลงไปในช่องทางจราจรด้านซ้ายนั้นตั้งแต่แรก โดยไม่ต้องอาศัยการเฉี่ยวชนแผงคอนกรีตกั้นแบ่งช่องทางจราจรที่อยู่ทางด้านขวาของตนเสียก่อนแต่อย่างใด กรณีจึงต้องฟังว่า การที่รถยนต์คันพิพาทไถตกลงไปในช่องทางจราจรด้านซ้ายนั้นเกิดจากการที่นางสาว ก. ไม่สามารถบังคับและควบคุมรถยนต์คันพิพาทได้ตามปกติหลังจากเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับแผงคอนกรีตแล้วนั่นเอง ดังนั้น ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอันเนื่องมาจากรถยนต์คันพิพาทเฉี่ยวชนกับแผงคอนกรีตแล้วไถตกลงไปในช่องทางจราจรด้านซ้ายตามที่พิพาทในคดีนี้จึงมิได้เกิดจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ถูกฟ้องคดี





แต่ประการใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมิได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีและไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในหมุดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๙๙/๒๕๖๕)

การที่นาง น. ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปประสบอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ซึ่งเป็นบริเวณที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังซ่อมบำรุงอยู่ ทำให้นาง น. ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยทราบอยู่แล้วว่า ถนนบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งมีการซ่อมบำรุงทางรถไฟอยู่นั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงควรต้องดำเนินการปรับปรุงถนนบริเวณดังกล่าวให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานได้โดยสะดวกและเป็นไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ต้องขับขี่รถผ่านถนนบริเวณดังกล่าวมากกว่าที่เป็นอยู่ หรือดำเนินการติดตั้งหรือวางสัญญาณเตือนแต่กลับไม่ดำเนินการดังกล่าว จึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติดังกล่าวเป็นเหตุให้นาง น. ประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย จึงเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อนาง น. ใช้เส้นทางดังกล่าวอยู่เป็นประจำมานานกว่า ๑๐ ปี ก็ย่อมทราบว่า บริเวณที่เกิดเหตุกำลังซ่อมบำรุงทางรถไฟอยู่ ประกอบกับนาง น. ไม่ได้สวมใส่หมวกนิรภัย การเสียชีวิตของนาง น. จึงเป็นผลมาจากความประมาทของนาง น. รวมอยู่ด้วย จึงให้หักส่วนความรับผิดชอบของนาง น. ออกสองในสามของค่าเสียหายทั้งหมดตามมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง น. ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักไปตามถนนซอยสมิตตะโยธิน ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อถึงบริเวณจุดตัดกับทางรถไฟซึ่งเป็นบริเวณที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) กำลังทำการซ่อมบำรุงทางรถไฟ รถจักรยานยนต์ที่นาง น. ได้ขับขี่มาประสบอุบัติเหตุล้มลง ทำให้นาง น. ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ถนนบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งมีการซ่อมบำรุงทางรถไฟอยู่นั้น มีลักษณะเป็นหลุมหรือร่องรางรถไฟ ไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจร หินคลุกบริเวณขีดขอบรางรถไฟมีการยุบตัวโดยพื้นผิวบริเวณที่ติดกับสันรางรถไฟอยู่ในระดับต่ำกว่าสันรางรถไฟ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่า ถนนบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นหินคลุกอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรต้องดำเนินการปรับปรุงถนนบริเวณดังกล่าวให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานได้โดยสะดวกและเป็นไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ต้องขับขี่รถผ่านถนนบริเวณดังกล่าวมากกว่าที่เป็นอยู่ หรือดำเนินการติดตั้งหรือวางสัญญาณเตือนโดยระยะระยะทางที่มีการซ่อมบำรุง





ทางรถไฟดังกล่าวเพื่อเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางลดความเร็วและเตรียมความพร้อม ซึ่งมาตรการดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยไม่ยุ่งยากหรือพันวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการได้ตามนัยมาตรา ๙ (๔) และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างไรก็ตาม แม้ไม่อาจรับฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติได้ว่าการจัดทำป้ายสัญญาณหรือเครื่องหมายแจ้งเตือนหรือไม่ แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่าในขณะที่เกิดเหตุพื้นผิวถนนบริเวณที่เกิดเหตุอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านถนนบริเวณดังกล่าวได้ แต่ไม่ดำเนินการปรับพื้นถนนบริเวณดังกล่าวให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานได้โดยสะดวกและเป็นไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่ต้องขับขีรถผ่านถนนบริเวณดังกล่าว ก็ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแล้ว เมื่อการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นเหตุให้นาง น. ประสบอุบัติเหตุจนถึงแก่ความตาย จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของนาง น.

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง น. ได้ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจำ และเป็นระยะเวลากว่า ๑๐ ปี นาง น. จึงย่อมทราบว่าบริเวณที่เกิดเหตุกำลังดำเนินการซ่อมบำรุงทางรถไฟ และย่อมรู้ถึงสภาพของพื้นถนนในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างดีว่าบริเวณใดที่มีพื้นถนนไม่เรียบ อีกทั้งย่อมต้องทราบว่าพื้นถนนที่ติดกับสันรางรถไฟจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าสันรางรถไฟ นอกจากนั้นยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าขณะเกิดเหตุ นาง น. ได้ขับขีรถจักรยานยนต์โดยไม่ได้สวมหมวกนิรภัย ซึ่งหากนาง น. ได้สวมใส่หมวกนิรภัยตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วย่อมลดความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุได้ และไม่น่าจะเกิดเหตุร้ายแรงจนถึงขนาดเสียชีวิตดังกล่าว การเสียชีวิตของนาง น. เป็นผลมาจากความประมาทของนาง น. รวมอยู่ด้วย จึงเป็นกรณีที่นาง น. ผู้ตายมีส่วนประมาท เลินเล่อหรือส่วนผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่มาก เห็นควรนำพฤติการณ์ในส่วนนี้ของนาง น. มาคำนวณหักออกจากค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นจำนวนสองในสามส่วนตามนัยมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อพ. ๑๒๘/๒๕๖๕)

กรณีบุตรของผู้ฟ้องคดีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขับขีรถยนต์หลุดโค้งและไปชนกับเหล็กรางรถไฟที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนำมาวางไว้ ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สภาพเส้นทางบริเวณทางโค้งตรงจุดเกิดเหตุมีลักษณะที่อาจทำให้ผู้ขับขีรถบนเส้นทางดังกล่าวเข้าใจว่ามีช่องเดินรถเป็นเส้นตรง ประกอบกับเส้นแบ่งถนน



เส้นขอบทางขาดหายไม่ชัดเจน และพยานในที่เกิดเหตุได้ให้ถ้อยคำในทำนองเดียวกันว่า บริเวณสถานที่เกิดเหตุมีความสว่างไม่เพียงพอ ไม่จัดให้มีแบรีเออร์สะท้อนแสงขวางกั้นบริเวณทางโค้ง เลี้ยวขวา ไม่จัดให้มีขอบทางสะท้อนแสงให้ผู้ขับขี่ทราบว่าเป็นทางโค้งเลี้ยวขวา ไม่จัดให้มีกรวยจราจร รวมทั้งสัญญาณไฟ หลักกันโค้ง เป้าสะท้อนแสงสำหรับติดหลักกันโค้ง หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จำเป็น เมื่อบุตรของผู้ฟ้องคดีชั้นรายนต์มาถึงบริเวณที่เกิดเหตุจึงได้ขับรถพุ่งตรงออกนอกเส้นทางไปชนกับเหล็กทรงรถไฟ เป็นเหตุให้เสียชีวิตและรถยนต์ได้รับความเสียหาย จึงเป็นกรณีที่กรมทางหลวงกระทำการโดยงดเว้นการกระทำตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติด้วยความประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้บุตรของผู้ฟ้องคดีประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากความประมาทของผู้ตายที่ขับรถเร็วสูงและมีได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่มีความร้ายแรงกว่าการละเลยต่อหน้าที่ของกรมทางหลวง จึงสมควรนำพฤติการณ์ในส่วนนี้ มาคำนวณหักออกจากค่าสินไหมทดแทนที่กรมทางหลวงจะต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวนสามในสี่ส่วน หรือในอัตราร้อยละ ๗๕ ของความเสียหายทั้งหมดตามนัยมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับ มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นมารดาของนาย ก. ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ขับขี่รถยนต์หลุดโค้งและไปชนกับเหล็กทรงรถไฟที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) นำมาวางไว้ ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา รวมทั้งรถยนต์ได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดเชยค่าสินไหมทดแทน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สภาพเส้นทางตรงบริเวณทางโค้งตรงจุดเกิดเหตุมีลักษณะที่อาจทำให้ผู้ขับขี่บนเส้นทางดังกล่าวเข้าใจว่า มีช่องเดินรถเป็นเส้นตรง โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ใช้เส้นทาง มีน้อย ดังนั้น กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งมีการกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านทางหลวงแผ่นดิน การก่อสร้าง บำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน และตรวจตราควบคุมดูแล ทางหลวงแผ่นดินดังกล่าว จึงมีหน้าที่ต้องจัดให้มีป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรที่ทำให้ผู้ขับขี่รถมองเห็นได้ชัดเจนอย่างเพียงพอ รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ใช้ทาง ทราบว่าบริเวณทางข้างหน้าเป็นทางโค้งเลี้ยวขวารัศมีแคบ ไม่สามารถขับตรงต่อไปได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๑ (๖) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดให้มีป้ายเตือน



ทางโค้งเลี้ยวขวาบริเวณก่อนจะถึงทางโค้งจุดเกิดเหตุประมาณ ๑๒๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และได้ติดตั้งป้ายเตือนตรงบริเวณทางโค้งเลี้ยวขวาซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุอีกจำนวน ๓ ป้าย แต่ป้ายเตือนทั้ง ๓ ป้ายดังกล่าวกลับเป็นป้ายเตือนให้เลี้ยวทางซ้าย ซึ่งยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ เส้นแบ่งถนนเส้นขอบทางยังขาดหายไม่ชัดเจน และปรากฏจากบันทึกการให้ถ้อยคำต่อสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งพยานทุกคนในที่เกิดเหตุได้ให้ถ้อยคำในทำนองเดียวกันว่า บริเวณสถานที่เกิดเหตุมีความสว่างไม่เพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่รถในเวลากลางคืนสามารถมองเห็นได้ในระยะปลอดภัย ไม่จัดให้มีแบรริเออร์สะท้อนแสงขวางกั้นบริเวณทางโค้งเลี้ยวขวา ไม่จัดให้มีขอบทางสะท้อนแสง หรือเป้าสะท้อนแสงให้ผู้ขับขี่ทราบว่าเป็นทางโค้งเลี้ยวขวา ไม่จัดให้มีกรวยจราจร รวมทั้งสัญญาณไฟ หลักกันโค้ง เป้าสะท้อนแสงสำหรับติดหลักกันโค้ง หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่จำเป็น มาติดตั้งตรงบริเวณทางโค้งเพื่อแสดงให้ผู้สัญจรในยามค่ำคืนที่ยังไม่คุ้นเคยกับเส้นทางดังกล่าวได้ทราบว่าทางข้างหน้าต้องขับเลี้ยวโค้งไปทางขวา และไม่สามารถขับผ่านตรงไปข้างหน้าได้ แต่กลับมีการติดตั้งป้ายเตือนสะท้อนแสงให้เลี้ยวทางขวา และนำแบรริเออร์สะท้อนแสงมาขวางกั้นบริเวณทางโค้งเลี้ยวขวาภายหลังจากที่เกิดเหตุแล้ว ทำให้ในวันเกิดเหตุขณะที่นาย ก. ขับรถยนต์มาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๓๑ จนกระทั่งเมื่อขับรถยนต์มาถึงบริเวณที่เกิดเหตุจึงได้ขับรถพุ่งตรงออกนอกเส้นทางไปชนกับเหล็กกรางรถไฟที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำมาวางไว้ในที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จนเป็นเหตุให้นาย ก. เสียชีวิตและรถยนต์ได้รับความเสียหาย จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการโดยงดเว้นการกระทำตามหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติด้วยความประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้นาย ก. บุตรของผู้ฟ้องคดีประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย ก. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และโดยที่ทางหลวงแผ่นดินซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุพิพาทในคดีนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีหน้าที่ดูแลรักษาบำรุงทางหลวงพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมิได้กระทำละเมิดต่อนาย ก. แต่อย่างใด

สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนนั้น ในส่วนของค่าปลงศพ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการจัดพิธีศพรวมระยะเวลา ๕ วัน เมื่อพิธีเสร็จถึงภาพรวมโดยประมาณของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการจัดงานศพในปัจจุบันโดยทั่วไปแล้ว สมควรกำหนดค่าปลงศพให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในส่วนของค่าซ่อมรถยนต์ ผู้ฟ้องคดีไม่มีหลักฐานการประเมินราคาหรือใบเสร็จรับเงินในการซ่อมรถยนต์มาแสดงต่อศาล กรณีจึงไม่ปรากฏชัดว่าผู้ฟ้องคดีได้นำรถยนต์คันที่เสียหายไปซ่อมแซมจริงหรือไม่ จึงไม่สามารถกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ สำหรับการกำหนดค่าขาดรายได้การให้แกผู้ฟ้องคดี เนื่องจากคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในขณะที่เกิดเหตุละเมิด



คือ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๗๖ ปี และยังมีชีวิตอยู่จนถึงปีที่ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษา จึงสมควรกำหนดค่าขาดไร้อุปการะให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามจำนวนปีตั้งแต่ปีที่เกิดเหตุละเมิด จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ศาลมีคำพิพากษารวมจำนวนทั้งสิ้น ๗ ปี ดังนั้น ศาลจึงกำหนดค่าขาดไร้อุปการะ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงินจำนวน ๒๕๒,๐๐๐ บาท (๓,๐๐๐ x ๑๒ x ๗) รวมเป็นเงินจำนวน ๓๕๒,๐๐๐ บาท และจากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพบรอยเบรคของรถยนต์คันที่นาย ก. ขับ ปรากฏบนพื้นถนนเป็นทางยาวไปจนกระทั่งถึงกองเหล็กรางรถไฟเป็นระยะทางยาวมากเกินกว่า ๓๖.๕๕ เมตร (๔๐ เมตร โดยประมาณ) และจากรายงานผลการชันสูตรพลิกศพของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติระบุว่า นาย ก. เสียชีวิตจากกระดูกสันหลังส่วนคอหัก แสดงว่านาย ก. ได้ขับรถยนต์มาด้วยความเร็วสูงและมีได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ จึงเป็นกรณีที่นาย ก. ผู้ตายมีส่วนประมาทเลินเล่อ หรือมีส่วนผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่มาก เมื่อพิจารณาพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้ว เห็นว่า การเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากความประมาทของนาย ก. ที่ขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูง และมีได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่มีความร้ายแรงกว่าการละเลยต่อหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสมควรนำพฤติการณ์ในส่วนนี้มาคำนวณหักออกจากค่าสินไหมทดแทน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวนสามในสี่ส่วน หรือในอัตราร้อยละ ๗๕ ของความเสียหายทั้งหมดตามนัยมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ คงเหลือค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน จำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๗๘/๒๕๖๖)

### ๓) กรณีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมปรับสภาพผิวจราจรให้อยู่ในสภาพปกติ

เทศบาลตำบลมีหน้าที่ตามกฎหมายในการบำรุงรักษาทางบกตามมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยหน้าที่ดังกล่าว ย่อมได้แก่การซ่อมแซมพื้นผิวการจราจรที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้อย่างปลอดภัย การที่เทศบาลตำบลปล่อยให้พื้นผิวถนนซึ่งเป็นผิวการจราจรบริเวณที่เกิดเหตุเป็นหลุมขนาดใหญ่ หลายจุดอยู่บนถนนทั้งสองช่องทางจราจรในระดับที่ไม่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน จึงเป็น การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวเป็นเหตุให้ ล้อรถจักรยานยนต์ที่นาย อ. ขับขี่มาตกหลุม รถจักรยานยนต์ล้มลง ศีรษะกระแทกพื้นถนน เสียชีวิต อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่นาย อ. จึงเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ของเทศบาลตำบล อันเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย อ. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



ที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ตายขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วโดยไม่สวมใส่หมวกนิรภัยจึงถือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ตายประกอบด้วย จึงควรหักส่วนความรับผิดของผู้ตายออกร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ มาตรา ๔๔๒ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ถ่ายโอนภารกิจ การบำรุงรักษาทางบกในบริเวณที่เกิดเหตุ กิโลเมตรที่ ๒+๙๐๐ ทางหลวงชนบทสายบ้านหนองไผ่น้อย-บ้านโคกเพชร ให้เทศบาลตำบลหนองดาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจหน้าที่ ในการดูแลและบำรุงรักษาทางหลวงชนบทสายบ้านหนองไผ่น้อย-บ้านโคกเพชร ตามมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการบำรุงรักษาทางบก โดยหน้าที่ในการบำรุงรักษาดังกล่าวย่อมได้แก่การซ่อมแซม พื้นผิวการจราจรที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้อย่างปลอดภัย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปลอมให้พื้นผิวถนนซึ่งเป็นผิวการจราจรบริเวณที่เกิดเหตุเป็นหลุมขนาดใหญ่หลายจุดอยู่บนถนน ทั้งสองช่องทางจราจรในระดับที่ไม่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นเหตุให้ล้อรถจักรยานยนต์ที่นาย อ. ขับขี่มาตกหลุม รถจักรยานยนต์ล้มลง ศีรษะกระแทกพื้นถนนและเสียชีวิตในวันต่อมา อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่นาย อ. จึงเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ และมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย อ. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่ กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งสอง

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาภาพถ่ายขณะเกิดเหตุ ประกอบกับใบแสดงความเห็น ของแพทย์ ด้ระบุสาเหตุการตายว่า เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง แสดงว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าว มีลักษณะรุนแรง สันนิษฐานได้ว่าผู้ตายได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว เมื่อถึงบริเวณเกิดเหตุ ผู้ตายไม่ได้ชะลอความเร็ว ทั้งผู้ตายขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมใส่หมวกนิรภัย ซึ่งหากผู้ตายได้สวมใส่ หมวกนิรภัยให้ถูกต้อง เมื่อเกิดอุบัติเหตุศีรษะของผู้ตายย่อมไม่ถูกกระแทกพื้นถนนอย่างรุนแรง จนมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองจนถึงแก่ความตาย การขับขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายจึงเป็นการขับขี่



ด้วยความประมาท ขาดความระมัดระวัง ซึ่งหากผู้ตายได้ขับซึ่รถจักรยานยนต์ด้วยความระมัดระวัง และสวมใส่หมวกนิรภัย ผู้ตายอาจไม่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงจนถึงขั้นต้องเสียชีวิต จึงถือได้ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้ตายประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทน ที่พึงต้องชดใช้นั้นจึงต้องหักส่วนความผิดของผู้ตาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ มาตรา ๔๔๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงควรกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ. ๔๗/๒๕๖๕)

กรณีถนนในบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินการของการไฟฟ้านครหลวงซึ่งได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการรื้อถนนเพื่อเปิด ฝาบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน เมื่อปรากฏว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการ กะเทาะหรือสกัดพื้นผิวจราจรในส่วนที่ปิดทับฝาบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินดังกล่าว โดยมีได้ มีการดำเนินการปรับสภาพผิวจราจรบริเวณบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินให้อยู่ในสภาพปกติ ทั้งไม่ปรากฏว่ามีการขออนุญาตจากกรุงเทพมหานคร การกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ ของการไฟฟ้านครหลวงจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ของผู้ตายตกกระแทกหลุมถนนบริเวณที่มี การสกัดพื้นผิวจราจรล้มลงจนเสียชีวิต การกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ตาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นมารดาของนาย อ. ได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหายจากการที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และการไฟฟ้านครหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทำละเมิดเป็นเหตุทำให้นาย อ. ถึงแก่ความตาย กรณีเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๐๒.๔๕ นาฬิกา นาย อ. ได้ขับซึ่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนด้วยความเร็วปกติ เมื่อถึงที่เกิดเหตุ บริเวณปากซอยเพชรเกษม ๙๒/๒ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เปิดฝาท่อบ่อพักจำนวน ๒ ฝาทิ้งไว้ โดยไม่จัดการซ่อมแซมให้เรียบร้อย ทำให้รถจักรยานยนต์ของนาย อ. ที่ขับซึ่ผ่านมาล้มลง นาย อ. เสียชีวิต เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครองมีอำนาจหน้าที่ ในการจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำตามมาตรา ๘๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงมีหน้าที่ต้องดูแลตรวจตรารักษาดูแล ถนน ทั้งผิวจราจรและทางเท้าบริเวณที่เกิดเหตุให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้โดยปกติและให้ผู้ใช้ทาง สัญจรได้รับความปลอดภัย แต่โดยที่ในการใช้ทางสัญจรทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดี





ที่ ๑ มีการดำเนินการของหน่วยงานอื่นซึ่งได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ หากเกิดอุบัติเหตุบนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงว่าเป็นเหตุที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือหน่วยงานอื่น ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนเกิดเหตุในคดีนี้ประมาณ ๔ ปีเศษ สภาพของฝาบดท่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งสองฝายจะอยู่ในระดับเดียวกับระดับของพื้นผิวถนน ต่อมา ในช่วงก่อนเกิดเหตุไม่นานได้มีการกะเทาะหรือสกัดเอาพื้นผิวถนนเฉพาะในส่วนที่ปิดทับฝาบดท่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งสองฝายออก ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นหลุมขนาดใหญ่เท่ากับแผ่นเหล็กฝาบดท่อพัก ๒ หลุม เรียงกันไปในช่องทางการเดินรถ มีความลึกของหลุมประมาณ ๕ ถึง ๗ เซนติเมตร เห็นได้ชัดว่า ต้องดำเนินการขจัดพื้นผิวถนนที่ปิดบังหรือปิดทับฝาบดท่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินออก ซึ่งการรื้อถนนเพื่อเปิดฝาบดท่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินย่อมกระทำไปเพื่อประโยชน์ในการเข้าไปปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไขหรือซ่อมแซมสายไฟฟ้าใต้ดินที่อยู่ภายในบ่อพักซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ที่จะทราบว่ามีฝาบดท่อพักทั้งสองบ่อถูกพื้นผิวถนนฝังกลบในจุดใด ย่อมเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การกะเทาะหรือสกัดผิวจราจร ณ จุดเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ประสงค์จะให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสายไฟฟ้าใต้ดินในความรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีหน้าที่ตามมาตรา ๘๙ (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อการกะเทาะหรือสกัดพื้นผิวจราจรในส่วนที่ปิดทับฝาบดท่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งสองฝาดังกล่าว เกิดขึ้นจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งฟังได้ว่าเข้าไปทำในช่วงดึก ก่อนเกิดเหตุเพียงเล็กน้อย เห็นได้จากหลักฐานเศษวัสดุหรือเศษพื้นผิวถนนบางส่วนที่ยังคงกระจายเรี่ยราดอยู่ในหลุมและรอบปากหลุม และมีได้มีการดำเนินการปรับสภาพผิวจราจรบริเวณบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินให้อยู่ในสภาพปกติ ทั้งไม่ปรากฏว่ามีการขออนุญาตผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือมีการแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบภายหลังมีการดำเนินการ และหลังจากเกิดเหตุผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้สั่งปรับหรือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายค่าทดแทนจากการที่เข้าดำเนินการก่อสร้างหรือซ่อมแซมสาธารณูปโภคโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลบำรุงรักษาทางบกที่อยู่ในเขตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีได้กระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้กะเทาะหรือสกัดพื้นผิวถนนในส่วนที่ปิดทับฝาบดท่อพักสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งสองฝาดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนจนเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ของผู้ตายตกกระแทกล้มลงจนเสียชีวิต การกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ตายตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวล





กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัด จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ตายไม่สวมหมวกนิรภัยในวันที่เกิดเหตุ ซึ่งการสวมหมวกนิรภัยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับศีรษะของผู้ขับขี่ในขณะที่ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ การที่ผู้ตายไม่สวมหมวกนิรภัยจึงเป็นสาเหตุโดยตรงทำให้ศีรษะของผู้ตายกระแทกกับพื้นถนน จึงฟังได้ว่าผู้ตายมีส่วนประมาทเลินเล่อหรือมีส่วนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น กรณีจึงต้องกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยหักส่วนความรับผิดที่เกิดจากความผิดของผู้ตายออกด้วยตามมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยหักส่วนความรับผิดออก ๑ ใน ๔ หรือร้อยละ ๒๕ ของความเสียหายทั้งหมด คงเหลือสัดส่วนความรับผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พึงต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในสัดส่วน ๓ ใน ๔ หรือร้อยละ ๗๕ ของความเสียหายทั้งหมด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๗๖/๒๕๖๖)

กรณีถนนยวบตัวและพื้นถนนแตกแยกมีความกว้างประมาณ ๑๐ เซนติเมตร มีความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร นั้น มีลักษณะยวบตัวและรอยแตกแยกค่อนข้างมาก จึงไม่อาจเกิดขึ้นภายในวันเดียว หากเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้ทำการตรวจสอบการชำรุดเสียหายของถนนบริเวณที่เกิดเหตุจริง ย่อมต้องตรวจพบความชำรุดเสียหายของถนนบริเวณดังกล่าว และแม้ในช่วงเวลาเกิดเหตุจะเป็นช่วงฤดูแล้ง น้ำจะแห้งซึ่งส่งผลทำให้ถนนเกิดการทรุดตัวแตกแยก เป็นรอยร้าวก็ตาม ก็หาใช่เหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้อันจะถือเป็นเหตุสุดวิสัยแต่อย่างใด แต่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลซึ่งหมวดทางหลวงย่อมสามารถป้องกันและแก้ไขได้ตามอำนาจหน้าที่ หรือหากไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันการณ์ ก็จำเป็นต้องจัดทำเครื่องหมาย สัญลักษณ์ สิ่งกั้นป้องกัน เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ทราบและใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง แม้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่บริเวณอื่น ๆ ไปบ้างแล้ว แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงได้ตรวจพบการยวบตัวและรอยแตกแยกของถนนบริเวณเกิดเหตุ จึงถือว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และเป็นผลโดยตรงทำให้นาย ส. ประสบอุบัติเหตุ และเสียชีวิต กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย ส. อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ตายขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงและมีได้สวมหมวกนิรภัย การเสียชีวิตของนาย ส. ส่วนหนึ่ง



**จึงเกิดจากการกระทำโดยประมาทและผิดกฎหมายของนาย ส. จึงสมควรหักส่วนแห่งความผิด  
ของนาย ส. ออกร้อยละ ๓๐ ของค่าเสียหายที่กรมทางหลวงต้องรับผิดชอบ**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นบิดาและมารดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย ส. ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีที่กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ตรวจตราปรับปรุงซ่อมแซม คูแฉก รักษา ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพปกติ ไม่จัดให้มีสิ่งกีดกั้นป้องกันเตือนภัยแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะในเวลากลางคืนเพื่อให้เห็นว่าถนนยุบตัวแตกแยกเป็นรอยร้าวเป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ที่นาย ส. ขับขี่มาตกลงไปในร่องถนนที่ยุบตัวแตกแยก ทำให้นาย ส. ได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ข้อ ๒ ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้กรมทางหลวงมีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และวิจัย พัฒนางานก่อสร้าง บำรุงและบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน... แม้ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าในช่วงวันที่เกิดเหตุ ทางหลวงห้วยซิ่นสีห์ได้เคยตรวจสอบบริเวณถนนที่เกิดเหตุแล้ว แต่ก็พบเพียงรอยแตกกลางงาเล็กน้อย ไม่พบรอยแตกแยก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่มีหลักฐานเป็นภาพถ่ายที่บันทึกเก็บไว้ดังเช่นที่เคยถ่ายภาพความชำรุดเสียหายของถนนบริเวณพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้เคยตรวจสอบและได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขแล้ว ประกอบกับเมื่อพิจารณาสภาพความเสียหายของถนน ปรากฏว่ามีการยุบตัวและพื้นถนนแตกแยกมีความกว้างประมาณ ๑๐ เซนติเมตร มีความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร การยุบตัวของถนนและการแตกแยกของพื้นถนนมีลักษณะเป็นแนวยาว การยุบตัวและเกิดรอยแตกแยกค่อนข้างมากดังกล่าวจึงไม่อาจเกิดขึ้นภายในวันเดียว กรณีจึงเชื่อได้ว่าหากหมวดทางหลวงห้วยซิ่นสีห์ได้ทำการตรวจสอบการชำรุดเสียหายของถนนบริเวณที่เกิดเหตุจริง ย่อมต้องตรวจพบความชำรุดเสียหายของถนนบริเวณพิพาท และแม้ในช่วงเวลาเกิดเหตุจะเป็นช่วงฤดูแล้ง น้ำจะแห้งซึ่งส่งผลทำให้ถนนเกิดการทรุดตัว แตกแยกเป็นรอยร้าวก็ตาม ก็หาใช่เหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้อันจะถือเป็นเหตุสุดวิสัยแต่อย่างใด แต่เป็นเหตุที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลซึ่งหมวดทางหลวงห้วยซิ่นสีห์ย่อมสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แต่ไม่อาจทำได้ตามอำนาจหน้าที่หรือหากไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันการณ์ ก็จำเป็นต้องจัดทำเครื่องหมาย สัญลักษณ์ สิ่งกั้นป้องกัน เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ทราบและใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวัง แม้ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดในพื้นที่บริเวณอื่น ๆ ไปบ้างแล้ว แต่เมื่อ



ไม่ปรากฏว่าหมวดทางหลวงห้วยซิ่นสีห์ได้ตรวจพบการยุบตัวและรอยแตกแยกของถนนบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้มีสภาพสมบูรณ์เป็นปกติตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดทางหลวงห้วยซิ่นสีห์จึงละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และหากหมวดทางหลวงห้วยซิ่นสีห์ได้ตรวจสอบและซ่อมแซมถนนบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นปกติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดตามความในข้อ ๒ ของกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่บำรุงรักษาทางหลวงให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง อุบัติเหตุดังกล่าวย่อมไม่เกิดแก่นาย ส. ดังนั้น การที่นาย ส. ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จึงเป็นผลโดยตรงจากการที่หมวดทางหลวงห้วยซิ่นสีห์ละเลยต่อหน้าที่ไม่ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมถนนบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นปกติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย ส. อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร เมื่อนาย ส. เป็นบุตรของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง มีหน้าที่อุทการะเลี้ยงดูผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๑๕๖๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องถึงแก่ความตาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะบิดาและมารดาต้องขาดไร้ผู้อุปการะตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของหมวดทางหลวงห้วยซิ่นสีห์จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือรับรองการตายของนาย ส. ระบุว่าเหตุการณ์ตายว่าเกิดจากสมองได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุแสดงให้เห็นว่าในวันเกิดเหตุ ผู้ตายน่าจะขับซิ่งรถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วเกินกว่า ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีได้สวมหมวกนิรภัย จึงเป็นการกระทำโดยประมาทและเป็นความผิดตามกฎหมายตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ การเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุของนาย ส. ในคดีนี้ส่วนหนึ่งจึงเกิดจากการกระทำโดยประมาทและกระทำผิดกฎหมายของนาย ส. จึงสมควรหักส่วนแห่งความผิดของนาย ส. ออก ร้อยละ ๓๐ ของค่าเสียหายที่กรมทางหลวงต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๙๒/๒๕๖๖)



#### ๔) กรณีละเลยต่อหน้าที่ในการบำรุงรักษาสีงาธารณูปโภค

การที่เสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หักล้มขวางถนนเป็นเหตุให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากการชี้แจงของผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาว่า ในคืนเกิดเหตุไม่ได้มีปริมาณฝนที่ตกหนักมากผิดปกติ รวมทั้งเมื่อพิจารณาสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีพายุลมแรงผิดปกติ เนื่องจากบริเวณเกิดเหตุมีเสาไฟฟ้าหักโค่นเพียงต้นเดียว ไม่มีต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียงหักโค่นด้วย มีเพียงต้นหญ้าที่ล้มไปตามแนวทิศทางกระแสลม อีกทั้ง ในคืนดังกล่าวไม่มีการแจ้งเหตุไฟฟ้าดับ มีเพียงช่วงเวลาเช้าวันรุ่งขึ้นเท่านั้นที่ได้รับแจ้งเหตุไฟฟ้าดับเนื่องจากเสาไฟฟ้าล้มดังกล่าว อันแสดงให้เห็นว่าคืนวันที่เกิดเหตุมีฝนตกปริมาณไม่มากและไม่ได้มีกระแสลมรุนแรงถึงขนาดที่จะทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นลงอันจะถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย จึงน่าเชื่อว่าเหตุที่เสาไฟฟ้าล้มขวางถนนเกิดจากการติดตั้งหรือการปักเสาที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ขาดการตรวจตราและเฝ้าระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนที่จะมีฝนตกหนัก ลมแรงกว่าปกติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลทรัพย์สินตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นพิเศษ แต่ไม่ปรากฏว่าได้ดำเนินการเช่นนั้น อุบัติเหตุดังกล่าวจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาเสาไฟฟ้า เป็นผลให้รถยนต์ของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้หักล้มลงขวางถนน เป็นเหตุให้นาย ค. สามีของผู้ฟ้องคดีซึ่งขับรถยนต์ที่เป็นสินสมรสระหว่างนาย ค. กับผู้ฟ้องคดี ชนเสาไฟฟ้างดังกล่าวได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดเชยค่าสินไหมทดแทน เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต จัดให้ได้มาจัดส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามมาตรา ๖ (๑) และ (๒) และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยในการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จัดทำขึ้นตามมาตรา ๑๓ (๖) ประกอบกับมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว



ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหน้าที่จะต้องดูแล บำรุง และรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพดี มั่นคงและแข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเพื่อประโยชน์ แก่ภารกิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ รวมถึงต้องบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ในระบบการขนส่ง พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มั่นคงแข็งแรง และป้องกัน เหตุซึ่งอาจจะส่งผลให้อุปกรณ์ในระบบขนส่งพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวเกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิด อันตรายแก่ผู้ใช้ทางด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานีได้ชี้แจง ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะอากาศและปริมาณน้ำฝนในคืนระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ว่าไม่ได้มีปริมาณฝนที่ตกหนักมากผิดปกติ รวมทั้งเมื่อพิจารณาจากภาพถ่าย สถานที่เกิดเหตุแล้ว เห็นว่า ในช่วงเวลากลางคืนของวันดังกล่าวก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีพายุลมแรงผิดปกติ เนื่องจากบริเวณที่เกิดเหตุมีเสาไฟฟ้าหักโค่นเพียงต้นเดียว ไม่มีต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียงหักโค่นด้วย มีเพียงต้นหญ้าที่ล้มไปตามแนวทิศทางกระแสลม อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังยอมรับในอุทธรณ์ว่า ในคืนวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ไม่มีการแจ้งเหตุไฟฟ้าดับ มีเพียงช่วงเวลาประมาณ ๖ นาฬิกา ของเช้าวันรุ่งขึ้นเท่านั้นที่ได้รับแจ้งเหตุไฟฟ้าดับเนื่องจากเสาไฟฟ้าล้มดังกล่าว อันแสดงให้เห็นว่าคืนวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงเช้าวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ มีฝนตกปริมาณไม่มากและไม่ได้มีกระแสลม รุนแรงถึงขนาดที่จะทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นลง ที่จะเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่อาจป้องกันได้ แม้ได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น อันจะถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงน่าเชื่อว่าเหตุที่เสาไฟฟ้า ล้มขวางถนนเกิดจากการติดตั้งหรือการปักเสาที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่เหมาะสมกับพื้นที่ ขาดการตรวจตรา และเฝ้าระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อเข้าฤดูฝนที่จะมีฝนตกหนัก ลมแรงกว่าปกติ ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔ จะต้องควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลทรัพย์สินตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการใช้และรักษาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นพิเศษ แต่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ดำเนินการเช่นนั้น อุบัติเหตุดังกล่าวจึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔ ที่ละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาเสาไฟฟ้า เป็นผลให้รถยนต์ซึ่งเป็นสินสมรสของผู้ฟ้องคดี ได้รับ ความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิด ที่จะต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๓๒/๒๕๖๕)



กรณีลวดสลิงที่ซึ่งราวสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ขาดสะบัดลง ทำให้สะพานพังถล่ม เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ตกลงไปในแม่น้ำป่าสัก ได้รับบาดเจ็บ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลตำบลท่าหลวงได้เปิดใช้สะพานดังกล่าว โดยไม่ได้ปิดประกาศให้ผู้ใช้ทางทราบว่าสะพานดังกล่าวเป็นสะพานสำหรับคนเดินข้ามเท่านั้น ประกอบกับเมื่อสะพานเกิดการเอียงตัวซึ่งเทศบาลตำบลท่าหลวงได้รับทราบปัญหาดังกล่าว อยู่ก่อนแล้ว แต่กลับไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อเตือนผู้ใช้สะพานให้ทราบถึงความชำรุดบกพร่อง ของสะพาน อีกทั้งไม่ได้ปิดหรือระงับการใช้สะพานที่ชำรุดบกพร่อง จึงเป็นกรณีที่เทศบาลตำบล ท่าหลวงซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ดูแล ไม่ให้มีการฝ่าฝืนในการใช้สะพาน ปล่อยปละละเลย ให้รถจักรยานยนต์สัญจรไปมาได้ และเมื่อตรวจพบว่าสะพานชำรุดเสียหายและอาจเป็นอันตราย แก่ผู้ใช้สะพานได้ เทศบาลตำบลท่าหลวงย่อมต้องมีคำสั่งปิดสะพานและทำการปิดกั้นทางบริเวณ คอสะพานทั้งสองฝั่งเพื่อมิให้ประชาชนใช้สะพาน แต่เทศบาลตำบลท่าหลวงมิได้กระทำเช่นนั้น จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ที่ต้องทำการบำรุงรักษาทางบกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เมื่อการละเลย ต่อหน้าที่ดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าหลวง จึงเป็นการกระทำละเมิด ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีนั่งซ้อนท้าย รถจักรยานยนต์ เพื่อข้ามสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อถึง บริเวณสะพานที่เกิดเหตุปรากฏว่า ลวดสลิงที่ซึ่งราวสะพานดังกล่าวได้ขาดสะบัดลง ทำให้สะพาน เกิดทรุดตัวและพังถล่มลงในแม่น้ำป่าสัก เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ขับขี่ตกลงไปในแม่น้ำ ผู้ขับขี่ ถูกสะพานที่ถล่มลงมาทับทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บสาหัส ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า สะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เป็นสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบและดูแลรักษา ของเทศบาลตำบลท่าหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก่อสร้างสะพานเคเบิลคนเดินข้าม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๒๐ เมตร (ไม่มีทางเท้า) ยาว ๑๑๐ เมตร ตามแบบแปลนกรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงาน โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมา หลังจากเปิดใช้สะพานในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจพบว่า Main Cable ทั้งด้านซ้ายและขวาของสะพานมีระดับ ไม่เท่ากันตามรูปแบบงานจ้าง หากปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซ่อมแซมสะพาน โดยมีช่างควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจรับ





ความถูกต้องของงานที่แก้ไข แต่หลังจากการซ่อมแซมสะพานดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ยังมีการเอียงตัวของสะพานอีก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มาทำการแก้ไขสะพาน โดยมีคำสั่งปิดสะพานเพื่อทำการซ่อมแซม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ซ่อมแซมสะพานจนแล้วเสร็จ แต่ต่อมาสะพานก็เกิดการเอียงตัวขึ้นอีกครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ แจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้มาซ่อมแซมสะพานอีก หลังจากนั้น ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ซึ่งขับขี่โดยนาย ณ. ไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุ โดยไม่ทราบว่ สะพานชำรุดบกพร่อง ลวดสลิงที่ซิงราวสะพานได้ขาดสะบั้นลง ทำให้สะพานเกิดการทรุดตัวและพังถล่ม ทำให้ผู้ฟ้องคดีตกลงไปในแม่น้ำป่าสักได้รับบาดเจ็บ กรณีจึงเห็นได้ว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานเคเบิลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนเดินข้าม จึงเป็นทางข้ามตามนิยามมาตรา ๔ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างสะพานดังกล่าวแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดใช้สะพานดังกล่าวโดยไม่ได้ปิดประกาศให้ผู้ใช้ทางทราบว่า สะพานดังกล่าวเป็นสะพานสำหรับคนเดินข้ามเท่านั้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับปล่อยปละละเลยปล่อยให้รถจักรยานยนต์ใช้สะพานสำหรับคนเดินข้าม โดยไม่จัดให้มีเครื่องปิดกั้นหรือเครื่องกีดขวางมิให้มีการใช้รถจักรยานยนต์ข้ามสะพาน และต่อมาเมื่อสะพานเกิดการเอียงตัวอีกครั้งหลังจากที่ปิดสะพานเพื่อซ่อมแซมเนื่องจากเกิดการเอียงตัวของสะพานแล้ว ซึ่งในครั้งนี้อย่างปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปิดสะพานเพื่อซ่อมแซมเช่นเดียวกับในครั้งที่แล้ว และในระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังไม่ทันเข้าซ่อมแซมสะพานให้แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีได้มีการปิดประกาศแจ้งเตือนผู้ใช้สะพานให้ทราบความชำรุดบกพร่องของสะพาน ประกอบกับยังปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าหลวงว่า เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ ในช่วงเข้าก่อนเกิดเหตุชาวบ้านได้พบว่าสะพานเอียงตัวและได้แจ้งให้นายกเทศมนตรีทราบเหตุดังกล่าวแล้ว แสดงให้เห็นว่าสะพานที่พิพาทได้เกิดการเอียงตัวแล้วในช่วงเช้า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อเตือนผู้ใช้สะพานให้ทราบถึงความชำรุดบกพร่องของสะพาน และไม่ได้ปิดหรือระงับการใช้สะพานที่ชำรุดบกพร่อง จึงเป็นกรณีที่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ดูแลไม่ให้มีการฝ่าฝืนในการใช้สะพาน กลับปล่อยปละละเลยให้รถจักรยานยนต์สัญจรไปมาได้ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจพบว่าสะพานชำรุดเสียหายและอาจเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้สะพานได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องมีคำสั่งปิดสะพานและทำการปิดกั้นทางบริเวณคอสะพานทั้งสองฝั่งเพื่อมิให้ประชาชนใช้สะพาน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้กระทำเช่นนั้น จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ที่ต้องทำการบำรุงรักษาทางบกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามมาตรา ๕๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าสะพานยังอยู่ในสภาพที่ดีจึงนั่งซ้อนท้าย





รถจักรยานยนต์ไปในสะพานดังกล่าว เป็นเหตุให้สะพานพังถล่มจนทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นผลโดยตรงจากการละเลยต่อหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ. ๑๒๖/๒๕๖๖)

#### ๕) กรณีละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการออกโฉนดที่ดิน

กรณีที่ที่ดินที่จะขออกโฉนดที่ดินมีข้อโต้แย้งว่าทับที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจะต้องดำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กปร.) ที่กำหนดไว้ในคำสั่งที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ โดยส่งเรื่องให้ กปร. จังหวัด เพื่อพิสูจน์สิทธิในที่ดินต่อไป เมื่อคดีนี้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายมีข้อโต้แย้งว่าที่ดินดังกล่าวทับที่สาธารณประโยชน์หนองหญ้าปล้องหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาฉวาง ได้ส่งเรื่องการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปให้ กปร. จังหวัดนครราชสีมา พิจารณาดำเนินการแต่อย่างใด จนล่วงเลยระยะเวลากว่า ๑๖ ปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขรังวัดออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

บุคคลที่จะขออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน นั้น จะต้องเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินที่ขออกโฉนดที่ดินด้วย ดังนั้น การพิจารณาออกโฉนดที่ดินแม้เป็นกรณีที่ผู้ขออกโฉนดที่ดินมีหลักฐานเดิมเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาออกโฉนดที่ดินให้ได้ตามที่ผู้ขผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินอยู่ตามความเป็นจริง โดยรายละเอียดในเรื่องตำแหน่งที่ดิน จำนวนเนื้อที่ รูปแผนที่ของที่ดิน ซึ่งแสดงเขตข้างเคียงทั้งสี่ทิศ ตาม น.ส. ๓ ที่นำมาขออกโฉนดที่ดินจึงเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น มิได้ผูกพันให้ต้องออกโฉนดที่ดินตามที่ น.ส. ๓ ระบุไว้แต่อย่างใด เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน



จังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขออนุญาตที่ดินเป็นการเฉพาะราย ตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยอาศัยหลักฐาน น.ส. ๓ เนื้อที่ประมาณ ๒๓ ไร่ นั้น อำเภอดง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีการคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวว่ารุกล้ำ ที่สาธารณประโยชน์หนองหญ้าปล้องบางส่วนตามผลการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน อันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองป้องกัน ที่ดินสาธารณประโยชน์แล้ว ประกอบกับจากการตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ยืนยันว่าผู้ฟ้องคดี ได้นำชี้รังวัดทับที่สาธารณประโยชน์หนองหญ้าปล้องจริง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอบที่จะต้องนัด ทำการรังวัดใหม่เพื่อกันส่วนที่ดินที่ยื่นนอกหลักฐาน น.ส. ๓ ส่วนที่ทับที่สาธารณประโยชน์หนองหญ้าปล้อง แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีคัดค้านว่าที่ดิน น.ส. ๓ ของผู้ฟ้องคดีมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ มิได้ทับที่สาธารณประโยชน์ หนองหญ้าปล้อง และยืนยันตามผลการรังวัดเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๕ จึงเป็นกรณีที่ที่ดิน ที่จะออกโฉนดที่ดินมีข้อโต้แย้งว่าทับที่สาธารณประโยชน์หนองหญ้าปล้องหรือไม่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) ที่กำหนดไว้ในคำสั่งที่ ๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ โดยส่งเรื่องให้ กบร. จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินต่อไป ซึ่งกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจ้งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบและถือปฏิบัติด้วยแล้ว อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ยืนยันว่าในกรณีนี้จะต้องส่งเรื่องให้ กบร. จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อพิสูจน์การครอบครองที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผลเป็นประการใดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งเรื่องการรังวัด ออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปให้ กบร. จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาดำเนินการแต่อย่างใด จนล่วงเลยระยะเวลากว่า ๑๖ ปี นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้า เกินสมควร และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ซึ่งศาลมีอำนาจสั่งให้กระทำการโดยกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขอื่นไว้ได้ ส่วนค่าเสียหาย ที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอ ทั้งค่าเสียหายจากการเสียโอกาสได้รับโฉนดที่ดินมาแปลงเป็นเงินลงทุน ค่าเสียหาย จากความทุกข์ทรมานจิตใจในระหว่างการออกโฉนดที่ดิน และค่าเสียหายจากค่าเสียเวลา และค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการทวงสิทธิ์ให้ได้รับโฉนดที่ดินนั้น มิใช่ค่าเสียหายโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๓/๒๕๖๔)



๖) กรณีละเลยต่อหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในที่ดินตาม น.ส. ๓

ในการรังวัดที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ นั้น นาย น. ผู้ครอบครองที่ดินพิพาทตามหลักฐาน น.ส. ๓ ได้ทำการคัดค้านการรังวัดดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมที่ดินยอมรับว่าที่ดินดังกล่าวมีบางส่วนที่ออกไปโดยตลาดเคลื่อนทับที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” และมีหน้าที่ต้องนำเรื่องการออก น.ส. ๓ ของนาย น. ที่ตลาดเคลื่อนเสนอต่ออธิบดีกรมที่ดินเพื่อสั่งการให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ต่อไปตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินมิได้ดำเนินการแต่อย่างใด จนกระทั่งอธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ของที่ดินพิพาท ทำให้เนื้อที่ขาดหายไป ๑๘ ไร่ ๗๒ ตารางวา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๓ ในเวลาที่ถูกแก้ไขได้รับความเสียหาย ซึ่งความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับนั้นเป็นผลโดยตรงจากการที่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในที่ดินตาม น.ส. ๓ กรณีจึงถือว่าเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่วันที่อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในที่ดินตาม น.ส. ๓ ดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน น.ส. ๓ เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองอ้อ อำเภอสรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๘๔ ตารางวา โดยได้รับมรดกจากนาย ก. บิดาของผู้ฟ้องคดีซึ่งซื้อที่ดินมาจากการขายทอดตลาดตามคำพิพากษาของศาล ต่อมา อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ตาม น.ส. ๓ โดยอ้างว่าที่ดินดังกล่าวออกโดยตลาดเคลื่อน เนื้อที่บางส่วนประมาณ ๑๘ ไร่ ๗๒ ตารางวา ออกทับที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว แต่กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แจ้งว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าที่ดินที่ขาดหายไป เป็นเงิน ๓๖๓,๖๐๐ บาท เห็นว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด แต่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ดังกล่าว เนื่องจากออกทับที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” บางส่วนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ อันเป็นปีที่ได้มีการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกลับไม่ดำเนินการเพิกถอนส่วนที่ทับที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว จนกระทั่งบิดาของผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจากการขายทอดตลาด และต่อมาที่ดินตกอยู่ใน



ความครอบครองของผู้ฟ้องคดี การแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ เลขที่ ๙๔ ดังกล่าว จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าในการรังวัดที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ นั้น ได้มีราษฎรในพื้นที่ทำการคัดค้านการรังวัดดังกล่าว รวมถึงนาย น. ผู้ครอบครองที่ดินพิพาทตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวนเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๘๔ ตารางวา ก็ได้ร่วมคัดค้านการรังวัดด้วย จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมทราบดีว่าที่ดินพิพาทที่ออกให้แก่ นาย น. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ นั้น มีบางส่วนที่ออกไปโดยคลาดเคลื่อนทับที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” และมีหน้าที่ต้องนำเรื่องการออก น.ส. ๓ ของนาย น. ที่คลาดเคลื่อนนั้น เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อสั่งการให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ต่อไป ตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการแต่อย่างใด จนกระทั่งมีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๑ เป็นผลให้ที่สาธารณะ “ทุ่งใหญ่” เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการตามกฎหมายในการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง นับแต่วันที่รู้ว่ามีที่ดินที่ออกทับที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” หรืออย่างช้าที่สุดในวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง จึงถือว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อต่อมา นาย น. ได้นำที่ดินพิพาทไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกันไว้กับธนาคาร และบิดาของผู้ฟ้องคดีก็ได้ซื้อที่ดินดังกล่าวมาและได้ขอทำการรังวัดสอบเขตที่ดิน ซึ่งผลการรังวัดปรากฏว่าที่ดินตาม น.ส. ๓ ดังกล่าวได้เนื้อที่จำนวน ๓๓ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา โดยมีเนื้อที่บางส่วนจำนวน ๑๘ ไร่ ๗๒ ตารางวา ทับที่สาธารณประโยชน์ “ทุ่งใหญ่” และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จากเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๘๔ ตารางวา เหลือเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองที่ดินตาม น.ส. ๓ อยู่ในเวลาที่ถูกแก้ไขได้รับความเสียหาย ซึ่งความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับนั้นเป็นผลโดยตรงจากการที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในที่ดินตาม น.ส. ๓ กรณีจึงถือว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และเป็นการกระทำละเมิด



ต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้แก่ผู้ประกอบการและเนื้อที่ในที่ดินตาม น.ส. ๓ ดังกล่าว จึงสมควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้บังคับในขณะที่ถูกกระทำละเมิด คือ ไร่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๕๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีขาดหายไป ๑๘ ไร่ ๗๒ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงสมควรได้รับค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๓๖๓,๖๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๐/๒๕๖๕)

### ๗) กรณีปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายจากการขุดดินและถมดินของที่ดินข้างเคียง

กรณีเจ้าของที่ดินข้างเคียงทำการขุดบ่อ ถมที่ดิน และสร้างคันกันน้ำเป็นแนวสูง โดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นทำให้น้ำท่วมที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า นั้น แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสั่งให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงระงับการขุดดินและถมดินตามที่ถูกฟ้องคดีทั้งห้าได้ร้องเรียนไปแล้วก็ตาม แต่เมื่อนับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายื่นคำร้องเรียนจนกระทั่งนำคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นเวลาถึงสามเดือนเศษ เจ้าหน้าที่ก็มีได้มีการใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างชัดเจนเด็ดขาด ในการออกคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตการแจ้งขุดดินและถมดิน และการสั่งให้ผู้ทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เสียหายแก้ไข จนเป็นเหตุให้ความเดือดร้อนเสียหายยังไม่ได้รับการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วง จึงถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ และกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าประกอบอาชีพทำการเกษตรอยู่ที่หมู่ที่ ๘ ตำบลนาเร็ก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีที่เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ร้องสอดได้ทำการขุดบ่อ ถมที่ดิน และสร้างคันกันน้ำเป็นแนวสูงโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และไม่ผ่านการประชาสัมพันธ์จากประชาชนในพื้นที่ เป็นเหตุให้เกิดการปิดกั้นทางเดินของน้ำ ทำให้บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าถูกน้ำท่วมขัง นาข้าวของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับความเสียหาย ต่อมาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้ดำเนินการร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาเร็ก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ปัจจุบันผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายังไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขเรื่องดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเร็ก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า



จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าผู้ร้องสอดซึ่งได้ดำเนินการขุดดินและถมดินกีดขวางทางน้ำไหลโดยไม่มีใบรับแจ้งการขุดดินและถมดินจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ สั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการขุดดินและถมดิน แต่ไม่ได้มีการสั่งให้ผู้ร้องสอดจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตามที่เห็นสมควร ทั้ง ๆ ที่บริเวณที่เป็นดินถมมีความสูงของเนินดินประมาณ ๒.๕ เมตร ซึ่งสูงเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง อีกทั้งมีพื้นที่ดินถมถึง ๗,๔๐๖.๙๐๕ ตารางเมตร ซึ่งเกินกว่าสองพันตารางเมตร อันจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง การขุดดินและถมดินของผู้ร้องสอดจึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงและบุคคลอื่นแล้ว กรณีจึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงอันไม่อาจก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้ และเป็นการใช้อำนาจไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ซึ่งหากผู้ร้องสอดไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองหาได้ดำเนินการดังกล่าวไม่ เพียงแต่มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ร้องสอดขออนุญาตขุดดินและถมดิน พร้อมกับแก้ไขปัญหาเรื่องค่าเสียหายในทรัพย์สินของผู้ร้องเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขแบบแปลนอีกถึง ๓ ครั้ง แต่ผู้ร้องสอดก็ได้นับแบบแปลนการขุดดินและถมดินฉบับเดิมทุกครั้ง ซึ่งเมื่อนับแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องสอดขออนุญาตขุดดินและถมดินเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ จนถึงล่าสุดที่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นเวลาถึงสี่เดือนเศษ ผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบที่จะมีคำสั่งให้การแจ้งการขุดดินและถมดินของผู้ร้องสอดเป็นอันสิ้นผลตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และใช้อำนาจตามกฎหมายบังคับให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติ แต่ก็ได้ดำเนินการเช่นนั้นไม่ แต่เมื่อผู้ร้องสอดได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าได้แก้ไขแบบแปลนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับมีคำสั่งเชิงปฏิเสธแบบมีเงื่อนไข จึงต้องถือว่าการยื่นแจ้งการขุดดินและถมดินของผู้ร้องสอดยังคงมีผลอยู่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาการแจ้งดังกล่าวของผู้ร้องสอดอยู่ต่อไป รวมทั้งยังคงมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ ในการออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องสอดจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งคดีนี้เมื่อศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการให้ผู้ร้องสอดวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงผู้ร้องสอด





ให้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่พิพาทโดยเร่งด่วนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น ชำรงต้นภายใน ๖๐ วัน แต่ปรากฏว่า ชาวบ้านที่มีที่นาได้คันดินกั้นพิพาทประมาณ ๒๐ คน คัดค้าน เนื่องจากจะได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม จึงเห็นได้ว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น มีข้อขัดข้องอันเนื่องมาจากเหตุปัจจัยภายนอก ทำให้ผู้มีหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติให้ลุล่วงไปได้ ดังนั้น จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาทั้งหมดกรณีจึงยังไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้เวลาในการดำเนินการนับแต่วันที่ได้ทราบเหตุการณ์อย่างชัดเจน เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้มีหนังสือร้องเรียนถึงความเดือดร้อนจากการที่นาข้าวถูกน้ำท่วมอันเนื่องมาจากการขุดดินและถมดิน ขวางทางน้ำไหลตามปกติของผู้ร้องสอดในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ได้ยื่นฟ้องคดีในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นเวลาสามเดือนเศษ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้มีการใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างชัดเจนเด็ดขาด ในการออกคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตการแจ้งขุดดินและถมดินแก่ผู้ร้องสอด และการสั่งให้ผู้ร้องสอดที่ได้ทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ จนเป็นเหตุให้ความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายังมิได้รับการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วง จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้าเกินสมควร เมื่อปรากฏว่าหนังสือร้องเรียนลงวันที่ ๑๘ และ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีไปยังผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกน้ำท่วมนาข้าวอันเนื่องมาจากการขุดดินและถมดินขวางทางน้ำไหล ได้ระบุถึงจำนวนพื้นที่ทำนา ที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งมีทั้งที่เสียหายทั้งหมดและเสียหายบางส่วนไว้ ตลอดจนจำนวนเงินที่เป็นค่าเสียหาย โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้โต้แย้ง จึงต้องฟังว่าผลจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเกี่ยวกับการขุดดินและถมดินโดยฝ่าฝืนกฎหมายของผู้ร้องสอด ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับความเสียหายจริง กรณีจึงถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องพิจารณาออกใบรับแจ้งหรือไม่ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้ร้องสอดตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ และในกรณีที่ไม่สามารถออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้ร้องสอดได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องออกคำสั่งให้ผู้ร้องสอดรื้อคันดินและปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นไปตามสภาพเดิมก่อนการขุดดินและถมดิน ซึ่งหากผู้ร้องสอดมิได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องเข้าดำเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมาย





ให้บุคคลอื่นกระทำการแทน โดยให้เรียกค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้ร้องสอดต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๑๗๔/๒๕๖๖)

#### ๘) กรณีละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลจัดการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ

การฟ้องร้องการขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ตกลงทำสัญญาให้บริษัทเดินรถเอกชนเข้าร่วมเดินรถโดยสารประจำทาง โดยบริษัทดังกล่าวเป็นผู้จัดการร่วมโดยสารประจำทางเอง มีรายได้จากการจัดเก็บค่าโดยสาร และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้กับ ขสมก. ตลอดอายุสัญญา บริษัทเดินรถเอกชนจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริการสาธารณะด้านการขนส่งมวลชนอันเป็นกิจการทางปกครองตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เฉพาะแต่ในกรณีที่กระทำการในการดำเนินการทางปกครองตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าการประกอบกิจการเดินรถของบริษัทดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงเครื่องยนต์และแรงสั่นสะเทือนที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยมีได้มีมาตรการที่จะระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญให้เพียงพอและให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง การกระทำของบริษัทเดินรถเอกชนจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ขสมก. และบริษัทเดินรถเอกชนจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของบ้านในซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของบ้านเลขที่ ๘๗ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของบ้านเลขที่ ๘๑ บ้านพักอาศัยดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากที่ดินซึ่งบริษัท พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ใช้เป็นลานจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่พนักงานขับรถของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เดินรถร่วมอย่างขาดความระมัดระวัง ก่อให้เกิดเสียงดังจากเครื่องยนต์และแรงสั่นสะเทือนจนเป็นเหตุให้บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแตกร้าวเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางพลัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และสำนักงานเขตบางพลัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ดำเนินการแก้ไขเสียงดังของเครื่องยนต์ที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้ชดเชยค่าเสียหายโดยที่คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ตกลงทำสัญญาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เข้าร่วมเดินรถโดยสารประจำทาง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้จัดการร่วมโดยสาร



ประจำทางเอง และมีรายได้จากค่าตอบแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จัดเก็บค่าโดยสารจากผู้มาใช้บริการ และจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแบ่งปันให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้บริการสาธารณะด้านการขนส่งมวลชนอันเป็นกิจการทางปกครองเฉพาะแต่ในกรณีที่กระทำการในการดำเนินการทางปกครองตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ลานจอดรถของอุ้งถ้งกล่าวมีรถโดยสารประจำทางวิ่งเข้าออกตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐-๒๔.๐๐ นาฬิกา และตั้งแต่วันที่ ๐๕.๐๐-๐๗.๐๐ นาฬิกา รวมแล้วประมาณ ๒๗ คัน ก่อให้เกิดเสียงดังจากเครื่องยนต์และแรงสั่นสะเทือนทำให้ตัวอาคารบ้านพักของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง แตกกร้าว ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้เข้าตรวจวัดเสียงแล้วพบว่า มีเสียงรบกวนเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด แต่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ แก้ไขระงับเหตุรำคาญ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ก็ได้ออกประกาศเตือนพนักงานขับรถให้ระมัดระวังแล้วก็ตาม แต่มาตรการดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันผลร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเดินทาง ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ยังนำรถโดยสารประจำทางปรับอากาศมาจอดที่บริเวณดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก จึงรับฟังได้ว่า ในการประกอบกิจการเดินทางร่วมโดยสารประจำทางปรับอากาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ยังไม่ได้กำหนดมาตรการที่จะระงับเหตุให้เพียงพอและให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ยังไม่ได้ดำเนินการให้บรรลุผลจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องปฏิบัติ และเมื่อเหตุเดือดร้อนรำคาญต่าง ๆ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ แล้วเกิดความเสียหายต่อสุขภาพและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕๒/๒๕๖๕)

**๑.๔ กรณียื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

## ๒. การใช้สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหน้าที่

### ๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๒.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

กรณีผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถวิทยุตำรวจทางหลวงไปประสบอุบัติเหตุ ทำให้รถวิทยุตำรวจทางหลวงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับความเสียหายและนางสาว ธ. ได้รับบาดเจ็บ อันเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐและกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกในคราวเดียวกัน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ให้ปากคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดว่า ผู้ฟ้องคดียินดียอมรับผิดชอบคดีใช้ค่าซ่อมรถโดยใช้เงินส่วนตัว ประกอบกับในคดีอาญาและในคดีแพ่งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลย ผู้ฟ้องคดีก็ได้ให้การรับสารภาพว่าได้มีการกระทำตามคำฟ้องจริง ดังนั้น แม้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ จะมีได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงถ้อยคำรับสารภาพที่ผู้ฟ้องคดีเคยให้ถ้อยคำไว้ต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ และในคดีอาญารวมถึงในคดีแพ่งเป็นอย่างอื่นได้ กรณีของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำให้การ กรณีจึงไม่จำเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดังกล่าวได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอีกแต่อย่างใด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับคำสั่งจากผู้กำกับการ ๖ กองตำรวจทางหลวง ให้ทำหน้าที่พลขับรถวิทยุตำรวจทางหลวงหมายเลข ๖๒๐๙ หมายเลขทะเบียน ๙๕-๓๐๘๘ กรุงเทพมหานคร และพาผู้กำกับการ ๖ กองตำรวจทางหลวง เดินทางไปถวายความปลอดภัยพระบรมราชจักรีวงศ์ ระหว่างเดินทางกลับ ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถจะเลี้ยวขวาเข้าโรงแรม แต่มีรถซึ่งขับสวนทางมาในทิศทางตรงชนกับรถของผู้ฟ้องคดี และรถที่ขับตามหลังได้แล่นเข้าชนรถคันดังกล่าว เป็นเหตุให้รถคันดังกล่าวเสียหลักแล่นไปชนรถจักรยานยนต์ที่มีนาง ส. เป็นผู้ขับขี่ และมีนางสาว ธ. เป็นผู้ซ้อนท้าย ทำให้นางสาว ธ. ได้รับอันตรายสาหัส เห็นได้ว่า มูลเหตุแห่งคดีนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่



ข้าบดีวิทุยดำรวัจทงหลวหฬมยเลห ๖๒๐๙ หฬมยเลหทะเปยยน ๙๙-๓๐๘๘ กรุเงทฬมหฬนคร  
ไปประสບอับดีเหตุ ทฬักรุเงทวิทุยดำรวัจทงหลวของผู้ถูกฬ้องคดีที่ ๑ และนฬงสฬว ฐ. ได้รับ  
ควมเสยหฬย กรกระทำของผู้ฬ้องคดีจึเงเป้นกรกระทำละเมดต่อหน่วยงนของรฐและกรกระทำละเมด  
ต่อบุคคภยนอกในครฬวเดยวกัน เมือต่อมฬปรกฏวฬัผู้กฬักับกร ๖ กงดฬรวัจทงหลวได้มีคฬสั่ง  
แต่งตั้งคณะกรมกรสอบสวนข้อเท้จจรงและหฬตัวผู้รบัผดทงละเมดตฬมคฬสั่งกงกฬักับกร ๖  
กงดฬรวัจทงหลว ที่ ๗๔/๒๕๔๒ ลงวันทึ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๒ และผู้ฬ้องคดีได้ให้ปฬคฬ  
ต่อคณะกรมกรสอบข้อเท้จจรงควมรบัผดทงละเมดวฬ ผู้ฬ้องคดียนดึรบัผดขบขดใช้คฬซ่อมรล  
โดยใช้เงนส่วนตัวไม่ใช้งบประมณของทงรฬกร และผู้ฬ้องคดีได้ขฬระคฬซ่อมรลดงกลฬว  
กรณีย่อมรบัฟงได้วฬกรกระทำละเมดต่อหน่วยงนของรฐและกรกระทำละเมดต่อบุคคภยนอก  
ของผู้ฬ้องคดีเป้นกรกระทำในการปฏิบัติหฬนฬที่ ประกอบกับในคดีอฬญฬที่พนกงนอัยกรจ้งหฬด  
ประจวบศึรึขันธ์เป้นจกทกฬ้องผู้ฬ้องคดีเป้นจฬเลยต่อศฬลจ้งหฬดประจวบศึรึขันธ์ คดีหฬมยเลหดง  
ที่ ๗๕๐/๒๕๔๓ ขอให้ลงโทษในข้อหฬขับรลโดยประมฬเป้นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรฬยสฬหฬส  
และในคดีเพ่งที่นฬงสฬว ฐ. เป้นจกทกฬ้องผู้ฬ้องคดีเป้นจฬเลยต่อศฬลเพ่งกรงทงได้ คดีหฬมยเลหดง  
ที่ ๙๙๐/๒๕๔๖ ขอให้ชดใช้คฬเสยหฬยจกกรกระทำละเมด ผู้ฬ้องคดีได้ให้กรรบัสรภฬว  
ได้มีกรกระทำตฬมคฬฟองจรง แม้คณะกรมกรสอบข้อเท้จจรงควมรบัผดทงละเมดตฬมคฬสั่ง  
สฬนกงนดำรวัจหฬงชฬติที่ ๗๗๗/๒๕๔๔ ลงวันทึ ๑๔ กัณยยน ๒๕๔๔ จะมิได้ให้โอกฬสผู้ฬ้องคดี  
ได้ขึ้จ้งและโต้แย้งแสดงพฬนฬลักรฐนตฬมข้อ ๑๕ ของระเปยบสฬนกณฬกรฐมนตรึ วฬด้วย  
ฬลัเกณทกรปฏิบัติเก้ยวกับควมรบัผดทงละเมด พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตฬม แต่ผู้ฬ้องคดีย่อมไม่สฬมรล  
เปลยยนแปลงถ้อยคฬรบัสรภฬที่ผู้ฬ้องคดียเคยให้ถ้อยคฬว้ต่อคณะกรมกรสอบข้อเท้จจรงควมรบัผด  
ทงละเมด ตฬมคฬสั่งกงกฬักับกร ๖ กงดฬรวัจทงหลว ที่ ๗๔/๒๕๔๒ ลงวันทึ ๑๓ ตุลาคม  
๒๕๔๒ และในคดีอฬญฬศฬลจ้งหฬดประจวบศึรึขันธ์ คดีหฬมยเลหดงที่ ๗๕๐/๒๕๔๓ และในคดีเพ่ง  
ศฬลเพ่งกรงทงได้ คดีหฬมยเลหดงที่ ๙๙๐/๒๕๔๖ เป้นอย่งอื่นได้ กรณียของผู้ฬ้องคดีจึเงขฬ  
ข้อยกเว้นตฬมมฬตรฬ ๓๐ วรรคสอง (๓) หฬงพระรฬษบัญญัติวิธีปฏิบัติรฬษกรทงปครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
เนือจกเป้นข้อเท้จจรงที่ผู้ฬ้องคตินั้เองได้ให้ไว้ในคฬให้กร กรณียจึเงไม่จฬต้องให้ผู้ฬ้องคดีมีโอกฬส  
ที่จะได้ทรฬบข้อเท้จจรงอย่งเพยงพอและมีโอกฬสได้โต้แย้งและแสดงพฬนฬลักรฐนของตณอื่ก  
แต่อย่งใด ดงนั้ กรณียจึเงถือวฬผู้บัญญัติกรดำรวัจหฬงชฬติ (ผู้ถูกฬ้องคดีที่ ๒) ได้ดฬเนนกร  
สอบข้อเท้จจรงควมรบัผดทงละเมดของเจฬหฬนฬที่กอนทึจะมีคฬสั่งเรยกให้ผู้ฬ้องคดีชดใช้คฬสฬนฬม  
ทดแทนโดยขบด้วยภฎหฬมยแล้ว เมือพิจรณฬจกพฬนฬลักรฐนทึเก้ยวข้อง กรณียนฬเชือวฬ  
ผู้ฬ้องคดีขับรลเลยวชฬว้ดถนนฝั้ตรงขฬมเพื่อขฬทงแยกโดยไม่ได้หฬุตรลตฬมวฬสยทึควรรจะทำ



ของผู้ขับรถเมื่อถึงทางแยกเพื่อสังเกตดูเสียก่อนว่ามีรถยนต์แล่นมาตามถนนฝั่งตรงข้ามหรือไม่ อีกทั้งขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืน ผู้ฟ้องคดียอมเห็นแสงไฟหน้ารถที่แล่นสวนมาจึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยการหยุดรถเพื่อรอให้รถยนต์ที่แล่นสวนมาผ่านพ้นทางแยกไปเสียก่อน แต่กลับไม่หยุดรถ หากผู้ฟ้องคดีหยุดรถก็คงไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างแน่แท้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่พลขับรถวิญญูตำรวจทางหลวงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการขับรถยนต์มากกว่าบุคคลทั่วไป และรู้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่วิญญูชนพึงปฏิบัติในการขับรถ แต่ได้ขับรถโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจำต้องปฏิบัติตามวิสัยและพฤติการณ์และอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถวิญญูตำรวจทางหลวงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันดังกล่าวจนเกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในคดีแพ่งที่นางสาว ธ. เป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้รับผิดชอบค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดี ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเจ้าของรถอีกสองคันในที่เกิดเหตุร่วมกันชำระเงินชดเชยค่าเสียหายแก่นางสาว ธ. เป็นเงิน ๒,๕๒๑,๓๔๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกา โดยนำเงินไปวางชำระที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิไล่เบี้ยให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่ได้ชดเชยให้แก่นางสาว ธ. ตามคำพิพากษาศาลฎีกา อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ได้กำหนดแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีอุบัติเหตุ ลักษณะความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรและมีเหตุปัจจัยภายนอก กำหนดให้พนักงานขับรถต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๗๕ ของความเสียหาย ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๗๕ ของความเสียหายเฉพาะ ๑ ใน ๓ ส่วน ของจำนวนเงินต้นตามคำพิพากษาของศาลฎีกา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินต้นในอัตราร้อยละ ๗๕ ของความเสียหายเฉพาะ ๑ ใน ๓ ส่วน ของจำนวนเงินค่าเสียหาย ๒,๕๒๑,๓๔๖ บาท คิดเป็นเงินต้นจำนวน ๖๓๐,๓๓๖.๕๐ บาท และดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ของเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันละเมิดจนถึงวันที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำพิพากษา จึงเป็นคำสั่งที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๕๖/๒๕๖๖)



### ๒.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๒.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

๒.๔.๑ กรณีการกระทำละเมิดเกิดก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔.๒ กรณีการกระทำละเมิดเกิดหลังพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ

ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ของทางราชการมาด้วยความเร็วเกินกว่าความเร็วที่เครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ในทางกำหนด และมีได้ใช้ความระมัดระวังเว้นระยะห่างจากรถยนต์คันหน้าพอสมควร ทำให้ไม่พร้อมที่จะหยุดรถยนต์ได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ เมื่อต้องหยุดรถกะทันหันจึงเสียหลักไถลไปชนท้ายรถยนต์คันพิพาท การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้ฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ และมีลักษณะของการกระทำโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ของทางราชการชนท้ายรถยนต์ของบุคคลภายนอกจนเกิดความเสียหายจึงเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

การที่พนักงานอัยการขาดยื่นคำให้การในคดีที่บุคคลภายนอกที่เสียหายฟ้องกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน นั้น เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องยอมรับจำนวนความเสียหายที่ตกลงไกลเกลี่ยโดยไม่อาจคัดค้านได้ จึงเห็นว่า ความเสียหายส่วนหนึ่งจึงเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมสมควรหักส่วนแห่งความรับผิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมออกร้อยละ ๕๐ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งต้องเดินทางไปราชการต่างท้องที่ สมควรจัดให้มีพนักงานขับรถช่วยขับรถให้แก่ผู้ฟ้องคดี





และการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ขออนุญาตให้พนักงานขับรถยนต์ช่วยขับรถไปราชการ แต่กลับขับรถยนต์ของทางราชการไปเอง ก็เพื่อประหยัดค่าเบี่ยงและค่าที่พักสำหรับพนักงานขับรถยนต์ อันเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้มีอาชีพขับรถยนต์ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสบอุบัติเหตุจากการขับรถยนต์จึงเป็นกรณีที่สามารถเกิดขึ้นได้ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการคันที่ประสบอุบัติเหตุด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมกับกรณีจึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเพียงบางส่วนในอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหายที่ได้หักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมออกแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ของทางราชการโดยปราศจากความระมัดระวังจนท้ายรถยนต์ที่มีการทำประกันภัยไว้ เป็นเหตุให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประกันภัยรถยนต์ โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาตามข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จากนั้น กระทรวงการคลังโดยอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีขับรถโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังพฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนแก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเงินจำนวน ๑๓๙,๙๙๕.๗๕ บาท ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบดังกล่าว

เมื่อข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ของทางราชการด้วยความเร็ว ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยไม่ได้ขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าพอสมควร ในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับบริเวณจุดเกิดเหตุมีป้ายจราจรเตือนข้างหน้ามีทางโค้งและเตือนให้ลดความเร็ว และก่อนถึงจุดเกิดเหตุมีป้ายจราจรห้ามใช้ความเร็วเกิน ๖๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งโดยวิสัยของผู้ขับรถยนต์ย่อมจะต้องลดความเร็วเพื่อเตรียมพร้อมเข้าทางโค้งอย่างปลอดภัย การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถด้วยความเร็ว ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงเป็นการขับรถยนต์





เกินกว่าความเร็วที่เครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทางกำหนดตามมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ ประกอบกับโดยพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ขับรถมาด้วยความเร็ว ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เมื่อถึงช่วงใกล้ทางโค้ง ผู้ฟ้องคดีกลับมิได้ลดความเร็วลงตามที่ป้ายจราจร ในทางกำหนด ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีขับรถมาด้วยความเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และมีได้ใช้ความระมัดระวังเว้นระยะห่างจากรถยนต์คันหน้าพอสมควร ทำให้ไม่พร้อมที่จะหยุด รถยนต์ได้โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ เมื่อหยุดรถกะทันหันจึงเสียหลักไถลไปชนท้าย รถยนต์คันพิพาท การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคล ในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้ฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ และมีลักษณะของการกระทำโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจาก เกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถยนต์ของทางราชการชนท้ายรถยนต์ของบุคคลภายนอก จนเกิดความเสียหาย จึงเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบ ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ให้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้น เมื่อพิจารณาจำนวนเงินค่าเสียหายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ชดใช้ให้แก่บริษัทประกันภัยเป็นเงิน ๑๘๖,๖๖๑ บาท แล้ว เห็นว่า ค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวเกิดจาก การไต่เกลี่ยของศาลยุติธรรมในคดีที่บริษัทประกันภัยเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีและกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นเป็นจำเลย เพื่อขอให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน ๒๔๓,๓๑๓ บาท ซึ่งในคดี ดังกล่าว พนักงานอัยการซึ่งแตกต่างคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำให้การเมื่อพ้นระยะเวลาอนุญาต ให้ยื่นคำให้การ ซึ่งโดยผลของการขาดนัดยื่นคำให้การทำให้หน่วยงานเสียเปรียบในชั้นการไต่เกลี่ย และต้องจ่ายตามข้อเสนอของบริษัทประกันภัย โดยเมื่อพิจารณาคำให้การของพนักงานอัยการ ปรากฏว่า รถยนต์คันพิพาทได้รับความเสียหายจำนวน ๔ รายการ เท่านั้น แต่กลับมีการซ่อมเปลี่ยน อุปกรณ์และอะไหล่รถใหม่ทั้งคันซึ่งเกินกว่าความเป็นจริง ทั้งที่ความจริงแล้วหากเกิดความเสียหาย ก็ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท จากคำให้การดังกล่าวย่อมเห็นได้ว่า พนักงานอัยการยอมรับว่าค่าเสียหาย ในการซ่อมรถยนต์คันพิพาทมีจำนวนไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท สำหรับจำนวนความเสียหาย ๑๘๖,๖๖๑ บาท ตามที่มีการตกลงไต่เกลี่ย นั้น เป็นจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจคัดค้านได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยอมรับจำนวน ความเสียหายที่ตกลงไต่เกลี่ยโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงเห็นว่า ความเสียหายส่วนหนึ่งจึงเกิดจาก ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม สมควรหักส่วนแห่งความรับผิด จากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมออกร้อยละ ๕๐ ของจำนวน



ค่าเสียหาย ๑๘๖,๖๖๑ บาท คงเหลือความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๙๓,๓๓๐.๕๐ บาท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และจากข้อเท็จจริง เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งการเดินทางไปราชการต่างท้องที่ สมควร จัดให้มีพนักงานขับรถช่วยขับรถให้แก่ผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ขออนุญาตให้พนักงาน ขับรถช่วยขับรถไปราชการ แต่กลับขับรถของทางราชการไปเอง ทั้งนี้ เพื่อประหยัดค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักสำหรับพนักงานขับรถ อันเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้มีอาชีพ ขับรถยนต์ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสบอุบัติเหตุจากการขับรถยนต์ จึงเป็นกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้ซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการคันที่ประสบอุบัติเหตุด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมกับกรณี จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพียงบางส่วน ในอัตราร้อยละ ๗๕ ของค่าเสียหายที่ได้หักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ออกแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงินจำนวน ๖๙,๙๙๗.๘๗ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๕๑/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่พลขับรถวิทยุตำรวจทางหลวงของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีขับรถเลี้ยวขวาตัดถนนฝั่งตรงข้ามเพื่อเข้าทางแยกโดยไม่ได้หยุดรถตามวิสัย ที่ควรจะทำของผู้ขับรถเมื่อถึงทางแยกเพื่อสังเกตดูเสียก่อนว่ามีรถยนต์แล่นมาตามถนนฝั่งตรงข้าม หรือไม่ อีกทั้งขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืน ผู้ฟ้องคดียอมเห็นแสงไฟหน้ารถที่แล่นสวนมา ยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยการหยุดรถเพื่อรอให้รถยนต์ที่แล่นสวนมาผ่านพ้น ทางแยกไปเสียก่อน แต่กลับไม่หยุดรถ ถ้าหากผู้ฟ้องคดีหยุดรถก็คงไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างแน่แท้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่พลขับรถวิทยุตำรวจทางหลวงซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการขับรถ มากกว่าบุคคลทั่วไปและรู้ถึงมาตรฐานความปลอดภัยที่วิญญูชนพึงปฏิบัติในการขับรถ แต่ได้ขับรถ โดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และอาจใช้ ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ การที่ผู้ฟ้องคดีขับรถวิทยุตำรวจทางหลวง ในวันดังกล่าวจนเกิดอุบัติเหตุ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๕๖/๒๕๖๖ หน้า ๖๙๕-๖๙๗



ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีแม้จะมีหน้าที่ตามกฎหมายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล ซึ่งในทางปฏิบัติในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ผู้ฟ้องคดีควรที่จะไปอำนวยความสะดวกด้วยตนเองเพื่อจะได้เห็นสภาพพื้นที่และวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้องก็ตาม แต่กรณีนี้เป็นเหตุเพลิงไหม้พุ่งมาจากอาคารเผาต่อซังข้าวซึ่งเป็นสาธารณภัยที่ไม่มีความรุนแรงถึงขนาดที่ผู้อำนวยการท้องถิ่นต้องเดินทางไปยังที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการระงับอัคคีภัยด้วยตนเอง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ได้รับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุและสั่งการทางวิทยุสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ดุลพินิจและห้ามนำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงลงทุ่งนาและให้คำนึงถึงทรัพย์สินของทางราชการอย่าให้เกิดความเสียหาย อันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นในการสั่งการให้เจ้าพนักงานปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีย่อมรู้หรือควรรู้ว่าการสั่งการเช่นนั้นจะทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่กล้านำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ เป็นเหตุให้เพลิงไหม้ลามถึงตัวบ้านของผู้เสียหาย ดังนั้น แม้จะฟังว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อโดยไม่ได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุก็ตาม แต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำละเมิดด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ด้วยเหตุนี้ แม้เทศบาลต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปตามคำพิพากษาของศาลก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลตำบลตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน กรณีกล่าวหาว่าเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี สั่งกีดตำบลเสลภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์เพลิงไหม้โดยมิได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุ แต่สั่งการเจ้าหน้าที่ดับเพลิงผ่านวิทยุสื่อสาร ทำให้เพลิงไหม้บ้านของนาย ส. เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลเสลภูมิต้องชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ นาย ส. เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลงานป้องกัน สำนักปลัดเทศบาลตำบลเสลภูมิ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา เกิดเหตุเพลิงไหม้พุ่งมาจากอาคารเผาต่อซังข้าว และเพลิงกำลังลุกลามไปยังบ้านไม้ทรงไทยของนาย ส. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงจึงได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุเพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลามถึงตัวบ้านของนาย ส. แต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเห็นว่าทางเข้าไปยังบ้านของนาย ส. คับแคบ และมีต้นไม้



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ข้างทางเป็นระยะ รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงมีขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าไปได้ หากนำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเข้าไปอาจเกิดเหตุพลิกคว่ำ จึงรายงานสภาพเหตุการณ์ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางวิทยุสื่อสาร และผู้ฟ้องคดีได้แจ้งกลับทางวิทยุสื่อสารว่าให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ดุลพินิจและห้ามนำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงลงทุ่งนา และให้คำนึงถึงทรัพย์สินของทางราชการอย่าให้เกิดความเสียหาย เจ้าหน้าที่จึงไม่ได้นำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเข้าไปถึงตัวบ้านของนาย ส. และได้ใช้ถังไม้ตีเพื่อดับเพลิงแทน ส่วนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่อยู่ประจำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงได้คอยฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามขยายวงกว้างออกไป หลังจากที่เพลิงสงบลงปรากฏว่าบ้านของนาย ส. ถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคำสั่งการของผู้ฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีได้ออกคำสั่งห้ามนำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงลงทุ่งนาเท่านั้น เนื่องจากบุคคลทั่วไปรวมถึงผู้ฟ้องคดีย่อมพึงคาดหมายได้ว่ารถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงมีน้ำหนักมากกว่า ๑๐,๘๐๐ กิโลกรัม หากวิ่งลงทุ่งนานอกเส้นทางอาจจะทำให้รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงติดหล่มหรือพลิกคว่ำเสียหายได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีไม่ได้สั่งห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าดับเพลิงที่จะลามเข้าไปถึงตัวบ้านของนาย ส. เพียงแต่ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ดุลพินิจใช้รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเข้าดับเพลิงโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่รถดับเพลิงซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการเท่านั้น โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีย่อมรู้หรือควรรู้ว่าการสั่งการเช่นนั้นจะทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่กล้านำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ เป็นเหตุให้เพลิงไหม้บ้านของนาย ส. การที่ผู้ฟ้องคดีได้ออกคำสั่งห้ามนำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงลงทุ่งนา จึงไม่ได้เป็นเหตุให้บ้านของนาย ส. ถูกเพลิงไหม้ และแม้ต่อมาข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่าในคดีที่นาย ส. ฟ้องเทศบาลตำบลเสลภูมิ นั้นศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาว่า รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงคันพิพาทสามารถวิ่งเข้าไปยังบ้านของนาย ส. ได้ การที่เทศบาลตำบลเสลภูมิไม่สามารถควบคุมเพลิงเป็นเหตุให้บ้านของนาย ส. เสียหายทั้งหลัง จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย ส. และให้เทศบาลตำบลเสลภูมิชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ นาย ส. อันอาจแสดงถึงความประมาทเลินเล่อในการประเมินสถานที่ของเจ้าพนักงานดับเพลิงที่ประสบเหตุในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ที่ต่างเห็นว่าสภาพเส้นทางดังกล่าวไม่อาจนำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเข้าไปในที่เกิดเหตุได้โดยไม่ทำให้นั่นเสียหายก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เกิดจากการสั่งการของผู้ฟ้องคดี และถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะมีหน้าที่ตามกฎหมายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลตำบลเสลภูมิซึ่งในทางปฏิบัติผู้ฟ้องคดีควรที่จะไปอำนวยความสะดวกดับเพลิงด้วยตนเองเพื่อจะได้เห็นสภาพพื้นที่และวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้องก็ตาม แต่เหตุเพลิงไหม้ทุ่งนาจากการเผาตอซังข้าวก็เป็นสาธารณภัยที่ไม่มีความรุนแรงถึงขนาดที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกต้องเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ



เพื่อดำเนินการระงับอัคคีภัยด้วยตนเอง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีก็ได้รับฟังรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุและสั่งการทางวิทยุสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ดุลพินิจและห้ามนำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงลงทุ่งนาและให้คำนึงถึงทรัพย์สินของทางราชการอย่าให้เกิดความเสียหาย อันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นในการสั่งการให้เจ้าพนักงานปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจำเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามมาตรา ๒๑ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น แม้จะฟังว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อโดยไม่ได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุก็ตาม แต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำละเมิดด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลเสลภูมิตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลตำบลเสลภูมิ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๕๘/๒๕๖๖)

## ๒.๕ อายุความการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด

อายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกมีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐต้องไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก การที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่หน่วยงานของรัฐที่จะไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดภายในกำหนดอายุความตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ กรณีมิใช่สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากมูลละเมิดที่เจ้าหน้าที่กระทำต่อหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อาจนำอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กองทัพบกซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กองทัพบกจึงต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กล่าวคือ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ไม่ใช่ภายในกำหนดสองปี



นับแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นการใช้สิทธิไล่เบี้ยเมื่อล่วงพ้นกำหนดอายุความแล้ว และเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการทหาร สังกัดกรมทหารราบที่ ๑๕๑ กองพลทหารราบที่ ๑๕ กองทัพภาคที่ ๔ สังกัดกองทัพบก (ผู้ถูกฟ้องคดี) และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยฝึกทหารใหม่ มีหน้าที่บังคับบัญชา กำกับดูแล รับผิดชอบ ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูฝึก ผู้ช่วยครูฝึก รวมถึงทหารใหม่ทุกคนในหน่วยฝึก และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ฝึกทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๔ ผลัดที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๕๑ ด้วย ต่อมา ในระหว่างฝึกทหารใหม่ มีการปรับปรุงวินัยพลทหาร ว. โดยใช้ความรุนแรง จนทำให้พลทหาร ว. เสียชีวิต จากนั้น นาง ป. มารดาของพลทหาร ว. ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหม เป็นจำเลยที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดี ในคดีนี้ เป็นจำเลยที่ ๒ และสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลยที่ ๓ ต่อศาลแพ่ง เพื่อเรียกค่าเสียหาย กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วมีหนังสือแจ้งให้จำเลยทั้งสามตกลงประนีประนอมยอมความกับโจทก์ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินชำระค่าสินไหมทดแทนไปวางศาล ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำเงินจำนวน ๖,๕๔๙,๒๑๓ บาท ไปวางต่อศาลแพ่งเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ปรากฏตามใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จากนั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้รายงานผลการสอบสวน ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ สรุปว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ปลอมให้มีการลงโทษพลทหาร ว. ผิดจากหลักเกณฑ์จนเสียชีวิต เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ มารดาของพลทหาร ว. เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๑,๓๐๙,๘๔๒.๖๐ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย





เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิไล่เบียดให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องใช้สิทธิไล่เบียดให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการใช้สิทธิไล่เบียดเมื่อล่วงพ้นกำหนดอายุความแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า คดีนี้เป็นกรณีการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ได้ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ โดยมีอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดมีหนังสือรายงานผลการสอบสวน และผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้อนุมัติท้ายบันทึกข้อความ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่จึงมีกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันดังกล่าว นั้น เห็นว่า อายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เป็นอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกมีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐต้องไล่เบียดจากเจ้าหน้าที่ภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก การที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่หน่วยงานของรัฐที่จะไล่เบียดจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดภายในกำหนดอายุความตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ กรณีมิใช่สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากมูลละเมิดที่เจ้าหน้าที่กระทำต่อหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อาจนำอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มาใช้บังคับได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๖๒/๒๕๖๕)

กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก และหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่หน่วยงานของรัฐที่จะไล่เบียดจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ





ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีมิใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากมูลละเมิดที่เจ้าหน้าที่กระทำต่อหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อาจนำอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มาใช้บังคับได้ เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กรณีจึงต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีจึงเป็นการใช้สิทธิไล่เบี้ยเมื่อล่วงพ้นกำหนดอายุความ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กองทัพบก (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบาที่ ๑ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๕๑ กองพลทหารราบที่ ๑๕ กองทัพภาคที่ ๔ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกทหารใหม่ ปี ๒๕๕๔ กระทำผิดระเบียบของทางราชการ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำการลงโทษเพื่อปรับปรุง และฟื้นฟูวินัยของทหารต่อพลทหาร ว. บุตรของนาง ป. จนถึงแก่ชีวิต เป็นผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นาง ป. ตามคำพิพากษาตามยอมของศาลแพ่ง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ฝึกทหารใหม่ มีการปรับปรุงวินัยพลทหาร ว. โดยใช้ความรุนแรง จนทำให้พลทหาร ว. เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ จากนั้นนาง ป. มารดาของพลทหาร ว. ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหม ที่ ๑ กองทัพบก ที่ ๒ สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓ เป็นจำเลย ต่อศาลแพ่ง ซึ่งกระทรวงการคลังแจ้งให้จำเลยทั้งสามตกลงประนีประนอมยอมความกับโจทก์ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนไปวางศาล จำนวน ๗,๐๔๙,๒๑๓ บาท แต่เนื่องจากกองทัพบกที่ ๔ ได้จ่ายเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นาง ป. ไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้นำเงินจำนวน ๖,๕๔๙,๒๑๓ บาท ไปวางต่อศาลแพ่งเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความปรากฏตามใบรับเงินในราชการศาลยุติธรรมลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และศาลแพ่งได้มีคำพิพากษายอม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดีได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยให้ผู้ฟ้องคดี



ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องใช้สิทธิไล่เบี้ยให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๑,๓๐๙,๘๔๒.๖๐ บาท ซึ่งแม้จะไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อใด แต่อย่างเร็วที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีจะทราบคำสั่งตามหนังสือแจ้งดังกล่าว ก็คงไม่ก่อนวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้ง กรณีจึงเป็นการใช้สิทธิไล่เบี้ยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิดเมื่อล่วงพ้นกำหนดอายุความตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ รายงานผลการสอบสวน โดยเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๕ คน ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เต็มจำนวน ๖,๕๔๙,๒๑๓ บาท คืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วันดังกล่าวจึงถือเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐได้รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่จึงมีกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันดังกล่าวตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑,๓๐๙,๘๔๒.๖๐ บาท จึงเป็นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ภายในอายุความ นั้น เห็นว่า อายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐต้องไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก การที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องแก่หน่วยงานของรัฐที่จะไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดภายในกำหนดอายุความตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ กรณีมิใช่สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากมูลละเมิดที่เจ้าหน้าที่กระทำต่อหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อาจนำอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว มาใช้บังคับได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้



ค่าสินไหมทดแทนคืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๓๐๙,๘๔๒.๖๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๑๓/๒๕๖๖)

๓. การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของหน่วยงานของรัฐกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐ

#### ๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

กรณีที่ต้องจัดการบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐย่อมเป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และต้องรับผิดเป็นจำนวนเท่าใด แต่เมื่อคดีนี้ นาง ส. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลอุทัย เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อที่ดินโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย จึงต้องห้ามมิให้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งสอดคล้องกับข้อ ๑๒/๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกระทำให้เกิดความเสียหายหรือมีส่วนกระทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลหรือควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนั้น กรณีนี้ นายอำเภออุทัยในฐานะผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลจึงเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด แทนนายกองค้การบริหารส่วนตำบลอุทัย คำสั่งของนายอำเภออุทัยที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินจำนวน ๒ แปลง เพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย โดยไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ (๕) ข้อ ๒๐ และข้อ ๔๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล



พ.ศ. ๒๕๓๘ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว ในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง อันเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความระมัดระวัง ไม่ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากการ จัดซื้อที่ดินในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงได้ พฤติการณ์จึงเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินทั้งสองแปลงในราคา ที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเป็นหน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการจัดซื้อที่ดินทั้งสองแปลง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้ต้องรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และต้องรับผิดเป็นจำนวนเท่าใดตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๘ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เนื่องจากนาง ส. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดซื้อที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวด้วย จึงต้องห้ามมิให้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดได้ตามมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งสอดคล้องกับข้อ ๑๒/๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกระทำให้เกิดความเสียหาย หรือมีส่วนกระทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแลหรือควบคุม การปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ นายอำเภออุทัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะผู้กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลตามตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดและมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งคณะกรรมการ



สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๒๔/๒๕๖๔)

กรมศุลกากรมีอำนาจจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้าตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ประกอบกับข้อ ๑ ของประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เรื่อง การเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้า กำหนดให้ กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้า และตามข้อ ๓ ของประกาศกระทรวง การคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสังกัดของกรมศุลกากรให้เป็นพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ เฉพาะสินค้านำเข้า ดังนั้น กรมศุลกากร จึงมีอำนาจจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแทนกรมสรรพสามิต และผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัด ของกรมศุลกากรที่ทำหน้าที่ในการตรวจปล่อยรถยนต์นำเข้าออกจากเขตปลอดอากร ถือเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัทผู้นำเข้ารถยนต์สำแดงชนิดเชื้อเพลิงของรถยนต์ไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้มีการชำระค่าภาษีอากร ไม่ครบถ้วน ทำให้กรมศุลกากรในฐานะหน่วยงานผู้มีหน้าที่จัดเก็บแทนกรมสรรพสามิตได้รับความเสียหายโดยตรง ซึ่งความเสียหายมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ที่อยู่ในสังกัดของกรมศุลกากร กรมศุลกากรจึงมีอำนาจในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อให้พิจารณาความรับผิด ในกรณีดังกล่าว โดยมีจำต้องส่งเรื่องให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาความผิด แต่อย่างไร

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เรียกให้ ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน ๗,๗๗๔,๗๔๖ บาท กรณีผู้ฟ้องคดี ขณะดำรงตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการตรวจปล่อย รถยนต์นำเข้าตามใบขนสินค้าขาเข้า จำนวน ๓ ฉบับ ซึ่งสำแดงชนิดเชื้อเพลิงเป็นไฮบริด (Hybrid) แต่สภาพจริงกลับเป็นชนิดเชื้อเพลิงดีเซล (Diesel) เป็นเหตุให้ค่าภาษีอากรขาดและทำให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจปล่อยรถยนต์ จึงมีหน้าที่ตรวจสอบพิกัด ราคา และรายละเอียดของรถยนต์สำเสร็จรูปให้ตรงตามใบขนสินค้าขาเข้า



ตามมาตรา ๑๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช ๒๔๖๙ และระเบียบกรมศุลกากร ที่ ๔๑/๒๕๔๙ เรื่อง การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๗๐ (๑.๒) ประกอบกับคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากร ที่ ๒๘/๒๕๕๒ เรื่อง การผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบไร้เอกสาร ว่าด้วยรถยนต์สำเร็จรูป ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ข้อ ๕ (๒) เมื่อปรากฏว่า ในใบขนสินค้าของรถยนต์ทั้งสามคันระบุว่าเป็นรถยนต์ไฮบริด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าเป็นรถยนต์ไฮบริดหรือไม่ เพราะเมื่อประเภทรถยนต์มีความแตกต่างกันก็ทำให้ราคาของรถยนต์และอัตราภาษีที่ต้องชำระแตกต่างกัน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบสภาพรถยนต์ทั้งสามคันอย่างละเอียดด้วยการเปิดตรวจสอบภายในห้องโดยสาร ฝากระโปรงหน้า และฝากระโปรงท้ายรถยนต์ เพราะหากผู้ฟ้องคดีตรวจสอบด้วยวิธีการดังกล่าวก็ย่อมจะทราบว่ารถยนต์ดังกล่าวมีการสำแดงชนิดเชื้อเพลิงในใบขนสินค้าขาเข้าไม่ตรงกับรถยนต์สำเร็จรูป เนื่องจากรถยนต์สำเร็จรูปที่ใช้ชนิดเชื้อเพลิงไฮบริดจะมีแบตเตอรี่พิเศษ ส่วนรถยนต์สำเร็จรูปที่ใช้ชนิดเชื้อเพลิงดีเซลจะไม่มีแบตเตอรี่พิเศษ การที่ผู้ฟ้องคดีละเลยไม่สนใจที่จะทำการตรวจสอบให้แน่ชัดว่ารถยนต์ทุกคันที่ได้ตรวจปล่อยเป็นรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮบริดหรือดีเซล ทำให้บริษัทผู้นำเข้าชำระภาษีอากรไม่ถูกต้องตามประเภทรถยนต์สำเร็จรูปที่ใช้ โดยบริษัทผู้นำเข้าได้ชำระภาษีอากรตามประเภทรถยนต์สำเร็จรูปที่ใช้ชนิดเชื้อเพลิงไฮบริดซึ่งมีอัตราภาษีอากรที่ต่ำกว่ารถยนต์สำเร็จรูปที่ใช้ชนิดเชื้อเพลิงดีเซล เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากค่าภาษีอากรขาด กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ที่พึงกระทำเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้ใช้เพียงพอก็ไม่ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นว่เป็นอย่างมาก พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อผลของการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความจากการตรวจปล่อยรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี ได้แก่ ค่าภาษีอากรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับขาดไปอันเกิดจากการนำเข้ารถยนต์ปอร์เช่ รุ่นคาเยนน์ และรุ่นพานาเมร่า ซึ่งบริษัทผู้นำเข้าสำแดงชนิดเชื้อเพลิงเป็นไฮบริดและชำระภาษีสรรพสามิตตามอัตราภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ไฮบริดในอัตราร้อยละ ๑๐ ทั้งที่รถยนต์ทั้งสามคันดังกล่าวเป็นรถที่มีชนิดเชื้อเพลิง





เป็นดีเซล โดยภาษีสรรพสามิตที่พึงจะต้องชำระให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องใช้อัตราภาษีของรถยนต์ที่มีชนิดเชื้อเพลิงดีเซลในอัตราร้อยละ ๕๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีประมาณเลื่อยอย่างร้ายแรงในการตรวจปล่อยรถยนต์ซึ่งสำแดงเชื้อเพลิงผิดประเภททำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับชำระภาษีขาดไป โดยคำนวณค่าเสียหายได้เป็นเงินจำนวน ๗,๗๗๔,๗๔๖ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งกรมศุลกากร ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่ทางราชการ จึงเป็นไปตามความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว

สำหรับประเด็นเกี่ยวกับอำนาจในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้าตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ประกอบกับข้อ ๑ ของประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เรื่อง การเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้า กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าที่นำเข้า และตามข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๓ กำหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ เฉพาะสินค้านำเข้า ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแทนกรมสรรพสามิต และผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ทำหน้าที่ในการตรวจปล่อยรถยนต์นำเข้าออกจากเขตปลอดอากร ถือเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าบริษัทผู้นำเข้ารถยนต์สำแดงชนิดเชื้อเพลิงของรถยนต์ไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้มีการชำระค่าภาษีอากรไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานผู้มีหน้าที่จัดเก็บแทนกรมสรรพสามิตได้รับความเสียหายโดยตรง ซึ่งความเสียหายมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่อยู่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจในการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อให้พิจารณาความรับผิดในกรณีดังกล่าว โดยมีจำต้องส่งเรื่องให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้ดำเนินการพิจารณาความผิดแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๗๑/๒๕๖๕)





การที่เทศบาลได้รับความเสียหายจากการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง เป็นเหตุให้มีการจัดจ้างงานก่อสร้างในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น นั้น แม้นายกเทศมนตรีจะเป็นผู้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และเป็นผู้อนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ตลอดจนเป็นผู้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ความเสียหายเป็นผลโดยตรงมาจากการที่คณะกรรมการฯ กำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง นายกเทศมนตรีในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสียหายจึงมีอำนาจพิจารณาทางปกครอง และออกคำสั่งให้ประธานกรรมการกำหนดราคากลางชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลางรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาล จึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ตามข้อ ๘ และข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบต่อละเมิด และต่อมาได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาล กรณีตรวจพบว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลางซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ คำนวณราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสูงกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลบางจัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับความเสียหายเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า ความเสียหายอันเกิดจากการจัดจ้างในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นนั้น เป็นผลมาจากการกำหนดราคากลางที่ไม่ถูกต้องโดยตรง จึงมีเพียงคณะกรรมการกำหนดราคากลางเท่านั้นที่กระทำละเมิดอันเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับความเสียหาย เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ประกอบด้วยผู้ฟ้องคดีซึ่งรักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลบางจักในฐานะประธานกรรมการ และผู้ประกอบวิชาชีพช่างโยธาจำนวน ๒ คน เป็นกรรมการ ได้พิจารณากำหนดราคากลางมาแล้ว ย่อมเพียงพอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการจะเชื่อได้ว่าเป็นการกำหนดราคากลางที่ถูกต้อง และอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว รวมทั้งเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง ตลอดจนเป็นผู้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามโครงการดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบต่อละเมิดตามความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นการดำเนินการตามข้อ ๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย



หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และการออกคำสั่งลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น ก็เป็นการใช้ดุลพินิจโดยพิจารณาตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามที่เห็นสมควรแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสียหายจึงมีอำนาจพิจารณาทางปกครองและออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลางรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๗๒/๒๕๖๖)

### ๓.๒ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

กรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีจัดทำราคากลางไม่เป็นไปตามกฎหมายเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไม่ได้ดำเนินการสอบสวนผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริงและมีโอกาสได้ชี้แจงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน และไม่ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้มาให้อภัยคำหรือชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับฟังผู้ฟ้องคดีหรือมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้มาให้อภัยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว อันจะมีผลทำให้คำสั่งที่ได้ดำเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ได้มีการรับฟังให้สมบูรณ์ในภายหลัง ดังนั้น คำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น ตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงานจ้างเหมาสถานดับเพลิงบรรทัดทองแล้วพบว่าการจัดทำราคากลางไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ทำให้ราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณามาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙





ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน อันเป็นการกล่าวหาผู้ฟ้องคดีอยู่ในตัวพอที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถเข้าใจและใช้สิทธิโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานหักล้างได้ กรณีจึงมิใช่เป็นการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงในฐานะพยานแต่อย่างใด และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีบันทึกข้อความชี้แจงข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการโดยไม่หลงประเด็นหรือข้อต่อสู้ จึงถือว่าคณะกรรมการได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและใช้สิทธิโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ได้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าอาหารกลางวันเพื่อรับรองข้าราชการ พนักงาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา โดยขอความอนุเคราะห์ค่าอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามฎีกาที่ ๔๕๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ รวมเป็นเงิน ๒๑,๖๐๐ บาท ปรากฏว่าการเบิกจ่ายดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองและเลี้ยงรับรอง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ได้มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจัดเลี้ยงรับรอง และได้ลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง รายงานขออนุมัติจัดจ้าง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้อนุมัติให้ดำเนินการ ทั้งที่ทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่ถูกต้องและไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง และเป็น การไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ เป็นการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลที่ไม่ได้มานิเทศ ตรวจสอบ หรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ชี้แจงข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการ สรุปความว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รับมอบหมายภารกิจให้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาตามข้อกล่าวหาดังกล่าว จำนวน ๓ ครั้ง นั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้มีการประชุมปรึกษาและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จนเห็นว่าผู้ฟ้องคดี



เป็นผู้เกี่ยวข้องที่อาจจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้มีบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แม้บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวจะมีเพียงนาย ม. ประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนาม แต่ก็ถือได้ว่านาย ม. ได้ลงนาม ในฐานะที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาข้างต้นได้มีการระบุรายละเอียด เกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน โดยได้ลงลายมือชื่อในบันทึกขออนุมัติในหลักการจัดเลี้ยงรับรอง และรายงานขออนุมัติจัดจ้างเลี้ยงรับรองข้าราชการ พนักงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ซึ่งไม่ถูกต้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อันเป็นการกล่าวหาผู้ฟ้องคดีอยู่ในตัวพอที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถเข้าใจและใช้สิทธิโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานหักล้างได้ กรณีจึงมิใช่เป็นการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงในฐานะพยานแต่อย่างใด และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ชี้แจงข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการ โดยไม่หลงประเด็นหรือข้อต่อสู้ กรณีจึงต้องถือว่าคณะกรรมการได้ให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่กรณีมีโอกาส ที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและใช้สิทธิโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๗๔/๒๕๖๖)

### ๓.๓ การส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓.๔ การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด

#### ๓.๔.๑ การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

##### ๑) กรณีเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การที่เงินของหน่วยงานของรัฐถูกเบิกถอนไปโดยไม่ปรากฏเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินและเอกสารหลักฐานการโอนเงิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ของเจ้าพนักงานการเงินจึงต้องถือว่าเจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ระมัดระวังจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และเป็น การกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่หากภายหลังปรากฏ เอกสารหลักฐานการโอนเงินที่หายไป ต้องถือว่าไม่มีความเสียหายและต้องนำเงินจำนวนดังกล่าว มาหักออกจากความเสียหายที่เจ้าพนักงานการเงินต้องรับผิดชอบ

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานการเงิน และบัญชี ๕ สังกัดกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต ๑ (ปัจจุบัน คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต ๑) ปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการบำนาญ มีหน้าที่รับคำร้องของผู้มีสิทธิเบิก รวบรวมใบเสร็จรับเงินและเอกสารหลักฐาน การเบิกค่ารักษาพยาบาลเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติการใช้สิทธิเบิกดังกล่าว รวมทั้งจัดทำ รายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีของข้าราชการบำนาญ โดยผู้ฟ้องคดี มีหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามฎีกาที่ ๔๒๕/๒๕๔๗ ฎีกาที่ ๗๔๕/๒๕๔๗ ฎีกาที่ ๘๗๐/๒๕๔๗ และฎีกาที่ ๘๙๕/๒๕๔๗ แต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่ขั้นตอนของการตั้งเรื่องเบิกจ่ายจนถึงขั้นตอน ของการจัดทำเช็ค แล้วส่งเช็คไปธนาคาร แต่ในการโอนเงินให้แก่ข้าราชการบำนาญผู้ขอเบิกบางราย ตามฎีกาทั้งสี่ฉบับดังกล่าว ไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของข้าราชการบำนาญ ทั้งที่เงินของหน่วยงานได้ถูกเบิกถอนไปแล้ว แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวนดังกล่าว ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ แต่การที่เงินของหน่วยงานถูกเบิกถอนไปโดยไม่ปรากฏเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินและเอกสารหลักฐานการโอนเงิน ย่อมอยู่ในความรับผิดชอบ ของผู้ฟ้องคดี และต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ระมัดระวังจนก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อันเป็น การกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่หากภายหลังปรากฏเอกสาร หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของข้าราชการบำนาญในส่วนที่ขาดหายไปตามที่ได้นำวินิจฉัยไปแล้วข้างต้น ก็ต้องถือว่าไม่มีความเสียหายในส่วนนั้น จึงต้องนำเงินจำนวนดังกล่าวมาหักออกจากความเสียหาย ที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๗๒/๒๕๖๔)





การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีพิเศษ โดยไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ (๕) ข้อ ๒๐ และข้อ ๔๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กล่าวคือ ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการจัดซื้อที่ดินเฉพาะแห่ง ไม่มีการเปรียบเทียบกับราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายกันจริง และไม่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการต่อรองราคา รวมทั้งยังมีข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อว่าเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินได้จัดทำขึ้นในภายหลัง เพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวกำหนดไว้ จึงเป็นการจัดซื้อที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อการกระทำดังกล่าวทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพฤติการณ์เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ดำรงตำแหน่งบุคลากร ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายอำเภอบางบาล (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยในราคาสูงกว่าราคาที่เคยมีการซื้อขายจริงมาก และดำเนินการจัดซื้อโดยไม่ชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ทำให้ทางราชการเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรณีการจัดซื้อที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๖ นั้น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยมีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ รายงานขอซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโดยวิธีพิเศษ และงานพัสดุ กองคลัง มีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล แต่คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย ที่ ๒๖/๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ กลับลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย เรื่อง การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย กลับลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ประกอบกับมีเจ้าของที่ดินเสนอขายที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยจำนวน ๓ ราย โดยยื่นใบเสนอราคารองวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๑๙ มีนาคม





๒๕๕๐ ตามลำดับ กรณีจึงเห็นได้ว่า มีการจัดทำประกาศการจัดซื้อที่ดินฯ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ และมีผู้เข้ามาเสนอราคา ก่อนที่นายกองคการบริหารส่วนตำบลอุทัย ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งซื้อจะอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้ออันเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประกอบกับการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๗ (๕) ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการจัดซื้อได้เฉพาะที่ดินซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง กล่าวคือ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะดำเนินการจัดซื้อที่ดินแปลงใด แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่ามีการยื่นใบเสนอราคาขายที่ดินให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยพิจารณาถึง ๓ ราย กรณีจึงมิใช่การจัดซื้อที่ดินซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งที่จะสามารถดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้ตามข้อ ๑๗ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ และข้อเท็จจริงยังปรากฏตามบันทึกคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ ว่า คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้พิจารณาจากใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาทั้งสามรายแล้ว เห็นควรให้ซื้อที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๖ ของนาง พ. โดยคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษมีบันทึกข้อความรายงานว่าได้ต่อรองราคาลงเหลือ ๕,๙๙๙,๕๖๖ บาท แต่ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้นำราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายจริงมาเปรียบเทียบแต่อย่างใด ซึ่งนายกองคการบริหารส่วนตำบลอุทัยได้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวตามที่คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยจึงได้ทำสัญญาลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ จะซื้อจะขายที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๖ กับนาง พ. และต่อมาในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ จึงไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย และเบิกจ่ายเงินค่าซื้อที่ดินจำนวน ๕,๙๙๙,๕๖๖ บาท ให้แก่นาง พ. ในวันเดียวกัน ทั้งที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๐ แจ้งราคาประเมินที่ดินทั้งสามแปลง รวมถึงแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยทราบ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่มีการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวเสร็จสิ้นลงแล้ว ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษสี่รายจากทั้งหมดห้ารายได้ลงลายมือชื่อในบันทึกคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๐ และบันทึกข้อความต่อรองราคาที่ดินของคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ โดยไม่ได้มีการประชุมพิจารณาและไม่ได้มีการต่อรองราคากันจริง จึงเชื่อได้ว่าการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ ๔๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากประวัติและสภาพของที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๖ แล้วพบว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวมีสภาพเป็นที่นา ยังไม่มีการพัฒนา มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ทั้งแปลง ๑,๖๖๙,๖๐๐ บาท



โดยนาง พ. ชื้อมาเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ในราคา ๒,๙๔๙,๐๐๐ บาท และถือครองเพียงเดือนเศษ จากนั้นในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ ได้เสนอขายให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยตามสภาพเดิม ในราคา ๕,๙๙๙,๕๖๖ บาท อันเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาถึง ๑.๐๓ เท่า ซึ่งราคาที่ดินตามปกติ ในท้องตลาดย่อมเป็นไปได้ที่ราคาที่ดินจะสูงขึ้นหนึ่งเท่าตัวภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือน โดยที่ที่ดินไม่ได้มีการพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการเพิ่มมูลค่าของที่ดินแต่อย่างใด อีกทั้งยังพบข้อพิรุธ ในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว อันทำให้น่าเชื่อได้ว่าการจัดทำเอกสาร เกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นการจัดทำเอกสารขึ้นในภายหลังเพื่อแสดงให้เห็นว่า ได้ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร ส่วนตำบลฯ กำหนดไว้ ซึ่งการจัดซื้อที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๖ โดยไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ (๕) ข้อ ๒๐ และข้อ ๔๐ (๕) ของระเบียบดังกล่าวตามที่ได้อ้างอิงข้างต้น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล อุทัยได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง จึงเป็น การกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์

ส่วนกรณีการจัดซื้อที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๗ นั้น สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยมีบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ ที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโดยวิธีพิเศษ และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย ออนุมัติให้ดำเนินการได้ จึงเห็นได้ว่าการขออนุมัติซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมีความมุ่งหมายเป็นการ ดำเนินการจัดซื้อที่ดินซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง และสามารถดำเนินการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษได้ ตามข้อ ๑๗ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ แต่กลับมีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย เรื่อง การจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลอุทัย ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เชิญชวนบุคคลทั่วไปให้เข้ามาเสนอราคาขายที่ดิน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย อีกทั้ง ยังปรากฏว่าคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้เชิญ นาง บ. เจ้าของที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๕ ให้เข้าร่วมเสนอราคา แต่ได้รับการปฏิเสธ กรณีจึงมิใช่ การจัดซื้อที่ดินซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่งที่จะสามารถดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้ตามข้อ ๑๗ (๕) ของระเบียบดังกล่าว และเมื่อพิจารณาจากบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโดยวิธีพิเศษแล้ว ไม่ปรากฏว่า มีราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายจริงมาเปรียบเทียบแต่อย่างใด จึงเป็น การไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ และข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้ต่อรองราคาลงเหลือ ๖,๒๓๙,๔๕๒ บาท



แต่ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้นำราคาประเมินของทางราชการและราคาที่เคยมีการซื้อขายจริงมาเปรียบเทียบกับตัวอย่างใด ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยได้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๗ ตามที่คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษเสนอ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยจึงได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินแปลงโฉนดที่ดินดังกล่าวกับนาย ร. และต่อมาในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จึงไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย และได้เบิกจ่ายเงินค่าซื้อที่ดินจำนวน ๖,๒๓๙,๔๕๒ บาท ให้แก่นาย ร. ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีกรรมการจัดซื้อที่ดินโดยวิธีพิเศษสี่รายจากทั้งหมดห้ารายได้ลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความต่อรองราคาที่ดินของคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยไม่ได้มีการประชุมพิจารณาและไม่ได้มีการต่อรองราคากันจริง จึงเชื่อได้ว่าการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามข้อ ๔๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากประวัติและสภาพของที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๗ แล้วพบว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวมีสภาพเป็นที่นา ยังไม่มีการพัฒนา มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ทั้งแปลง ๑,๗๓๔,๔๐๐ บาท โดยนาย ร. ซื้อเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และถือครองประมาณสามปีเศษ จากนั้นได้เสนอขายให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยตามสภาพเดิม ในราคา ๖,๒๓๙,๔๕๒ บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาถึง ๔,๒๓๙,๔๕๒ บาท แม้ว่าจะถือครองที่ดินไว้ประมาณสามปีเศษก็ตาม แต่เป็นไปได้ที่ราคาที่ดินจะสูงขึ้นถึงสองเท่าตัวโดยที่ที่ดินไม่ได้มีการพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการเพิ่มมูลค่าของที่ดินขึ้นแต่อย่างใด อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า นาย ว. ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย เป็นผู้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว แล้วนำมาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อ อันทำให้เห็นว่า การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นการจัดทำเอกสารขึ้นในภายหลังเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ กำหนดไว้ ดังนั้น การจัดซื้อที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๗ โดยไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ (๕) ข้อ ๒๐ และข้อ ๔๐ (๕) ของระเบียบดังกล่าว ตามที่ได้วินิจฉัยข้างต้น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



เมื่อการจัดซื้อที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๒๖ และเลขที่ ๑๐๒๗ โดยไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๗ (๕) ข้อ ๒๐ และข้อ ๔๐ (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง อันเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความระมัดระวัง ไม่ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง และไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากการจัดซื้อที่ดินในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงได้ พฤติการณ์จึงเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยได้รับความเสียหายจากการซื้อที่ดินทั้งสองแปลงในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าความเสียหายจึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว แต่การกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ที่มีได้เป็นผู้ปฏิบัติงานในสายงานพัสดุโดยตรงต้องรับผิดชอบในสัดส่วนที่เท่ากับบุคคลระดับหัวหน้าย่อมไม่เป็นธรรม จึงเห็นสมควรให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบเพียงร้อยละ ๑ ใน ๒ ของค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวนดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๒๔/๒๕๖๔)

กิจการห้องเย็น สวัสดิการสัทธิบ คือการประกอบกิจการร่วมกับร้านค้า โดยกำหนดให้ร้านค้าเป็นผู้จัดส่งเสบียงสินค้าให้แก่กิจการห้องเย็นฯ แล้วกิจการห้องเย็นฯ จึงจะจ่ายค่าเสบียงสินค้าให้แก่ร้านค้า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการประกอบกิจการของกิจการห้องเย็นฯ ร่วมกับร้าน K. เป็นกรณีที่กิจการห้องเย็นฯ ทดรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ร้าน K. โดยมีการกำหนดระยะเวลาชำระคืนพร้อมประโยชน์ตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งมีลักษณะเป็นการนำเงินของกองทุนสวัสดิการกองทัพเรือไปแสวงหาประโยชน์เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนอันเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการห้องเย็นฯ และไม่มีระเบียบของทางราชการรองรับให้สามารถดำเนินการได้ โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการกิจการห้องเย็นฯ ทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวดีอยู่แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับลงลายมือชื่อในรายงานผลการตรวจรับพัสดุที่ระบุว่าได้รับของ



เรียบร้อยแล้วทั้งที่ไม่ได้รับของจริง อันแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวัง เช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นส่วนหนึ่งที่น่าไปสู่ การอนุมัติเบิกจ่ายเงินโดยไม่ชอบด้วยระเบียบของทางราชการให้แก่ร้าน K. ได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้ เงินของสวัสดิการสหทัยสะสมอยู่ที่ร้าน K. เป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้กองทุนสวัสดิการสหทัย ขาดสภาพคล่องและเกิดความเสียหายขึ้น พฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติ หน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิด จึงต้องรับผิดชอบ ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๔

ผู้ฟ้องคดีรับราชการทหาร ปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการสำนักงานผู้บังคับบัญชา ประจำกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ สังกัดกองทัพเรือ ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการกิจการห้องเย็น สวัสดิการสหทัย มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแล แผนกธุรการ และกำลังพล แผนกการเงินและงบประมาณ แผนกซ่อมบำรุงและบริการ แผนกกรรมวิธีข้อมูล และตรวจสอบหลักฐานของแผนกจัดหา ฝ่ายจัดส่งเสบียง แผนกคลัง และรวบรวมข้อมูลรายได้ รายจ่ายของทุกฝ่าย ทุกแผนก ให้ผู้จัดการกิจการห้องเย็นฯ เพื่อนำไปรายงานผลการประกอบกิจการ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสหทัย ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กิจการห้องเย็นฯ มีการประกอบกิจการ ร่วมกับร้าน K. โดยกำหนดให้ร้าน K. เป็นผู้จัดส่งเสบียงสินค้าให้แก่กิจการห้องเย็นฯ เพื่อให้กิจการ ห้องเย็นฯ นำไปจัดส่งให้แก่หน่วยและส่วนราชการซึ่งเป็นลูกค้า แล้วกิจการห้องเย็นฯ จึงจะจ่ายเงิน ค่าเสบียงสินค้าให้แก่ร้าน K. ต่อมา ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ กิจการห้องเย็นฯ มีการเปลี่ยน รูปแบบการดำเนินกิจการ โดยกำหนดให้ร้าน K. เป็นผู้จัดส่งเสบียงสินค้าให้แก่ลูกค้าและเป็นผู้เก็บเงิน จากลูกค้าเองโดยตรง และกิจการห้องเย็นฯ จะทตรงจ่ายเงินให้แก่ร้าน K. เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยกำหนดให้ร้าน K. ใช้เงินคืนพร้อมประโยชน์ตอบแทนให้แก่กิจการห้องเย็นฯ ต่อมา มีการ ตรวจสอบพบว่าการประกอบกิจการดังกล่าวในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๒ มียอดลงทุนสะสมอยู่ที่ร้าน K. รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓๙,๙๗๙,๓๑๗.๑๕ บาท แต่ร้าน K. ไม่สามารถชำระเงินทุนพร้อมประโยชน์ตอบแทนให้แก่กิจการห้องเย็นฯ ตามที่ตกลงกันได้ เป็นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่กองทัพเรือ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ กิจการห้องเย็นฯ ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมทราบเป็นอย่างดีว่าการประกอบกิจการของกิจการห้องเย็นฯ



ร่วมกับร้าน K. ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา กิจการห้องเย็นฯ มิได้มีการจัดซื้อและรับส่งเสบียงสินค้าจากร้าน K. เพื่อให้กิจการห้องเย็นฯ นำไปจำหน่ายและเก็บเงินจากลูกค้าของกิจการห้องเย็นฯ จริง แต่เป็นกรณีที่กิจการห้องเย็นฯ ทดรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ร้าน K. ไปจัดซื้อเสบียงสินค้าเพื่อจัดส่งให้แก่ลูกค้าและจัดเก็บเงินจากลูกค้าเองโดยตรง โดยมีการกำหนดระยะเวลาชำระเงินคืนพร้อมประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละ ๑๒ ถึงร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งมีลักษณะเป็นการนำเงินของกองทุนสวัสดิการกองทัพเรือไปแสวงหาประโยชน์เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนอันเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกิจการห้องเย็นฯ และไม่มีระเบียบของทางราชการรองรับให้สามารถดำเนินการได้ อันเป็นการดำเนินกิจการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการกิจการห้องเย็นฯ มีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ ดูแล และรวบรวมข้อมูลรายได้รายจ่ายของทุกฝ่ายทุกแผนกของกิจการห้องเย็นฯ จึงย่อมต้องมีหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการที่ไม่ถูกต้องต่อผู้จัดการกิจการห้องเย็นฯ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไปด้วย นอกจากนี้ ยังปรากฏอีกว่าผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในรายงานผลการตรวจรับพัสดุและจ้างทำพัสดุที่ระบุว่าได้รับของเพื่อจำหน่ายเรียบร้อยแล้วทั้งที่ไม่ได้รับของจริง อันแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ แม้การประกอบกิจการร่วมกันระหว่างกิจการห้องเย็นฯ กับร้าน K. จะเกิดจากการกำหนดนโยบายตามมติของคณะกรรมการสวัสดิการสัตหีบและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ประกอบกับการดำเนินการของกิจการห้องเย็นฯ เป็นการจัดซื้อและจัดส่งเสบียงสินค้าแบบวันต่อวัน ซึ่งในทางปฏิบัติจริงไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบทางราชการได้ กิจการห้องเย็นฯ จึงกำหนดให้มีการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงนามในภายหลังก็ตาม แต่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าไปสู่การอนุมัติเบิกจ่ายเงินโดยไม่ชอบด้วยระเบียบของทางราชการให้แก่ร้าน K. ได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้เงินของสวัสดิการสัตหีบสะสมอยู่ที่ร้าน K. เป็นจำนวนมาก เป็นเหตุให้กองทุนสวัสดิการสัตหีบขาดสภาพคล่องและเกิดความเสียหายขึ้นในครั้งนี้ พฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ให้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมตามนัยข้อ ๖๒ ของระเบียบสวัสดิการสัตหีบ ว่าด้วยการเงินและการบัญชีกองทุนสวัสดิการสัตหีบ พ.ศ. ๒๕๔๓ ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิด จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๔๒๐





แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กิจการห้องเย็นฯ เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและเป็นไปตามแบบปฏิบัติที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยตลอด จึงชี้ให้เห็นว่าการดำเนินการกิจการของกิจการห้องเย็นฯ ไม่มีกฎหรือระเบียบกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับพฤติการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกไว้อย่างชัดเจน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กิจการห้องเย็นฯ เกิดจากแบบปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงานหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่กำหนดให้ปฏิบัติเช่นนั้นเรื่อยมา ประกอบกับการนำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาบังคับใช้โดยอนุโลมในกรณีนี้ไม่เอื้อต่อการดำเนินการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกของกิจการห้องเย็นฯ ทั้งคณะกรรมการสวัสดิการสหทัยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกำหนดหรือวางระเบียบปฏิบัติก็ไม่ได้ดำเนินการใดเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ด้วย จึงเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย เห็นสมควรให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด นอกจากนั้น แม้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ แต่ก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งในทางพิจารณารับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเคยรายงานให้ผู้จัดการกิจการห้องเย็นฯ ทราบว่าร้าน K. มีหนี้ค้างชำระเกินกว่า ๓ เดือน และเคยเสนอความเห็นให้จัดทำสัญญากับร้าน K. เพื่อให้มีหลักประกันด้วยแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีรับราชการทหารมีธรรมเนียมปฏิบัติในทางทหารที่เคร่งครัด โดยเฉพาะธรรมเนียมทหารที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่อาจโต้แย้งหรือคัดค้านได้ดังเช่นข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการอื่น เนื่องจากการดื้อ ขัดขืน หลีกเลียง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนถือเป็นการฝ่าฝืนวินัยทหาร ซึ่งวินัยทหารเป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับทหารตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งหลายขั้นตอนของการปฏิบัติงานเพื่อให้การอนุมัติเบิกจ่ายเงินของกิจการห้องเย็นฯ เป็นผลสำเร็จ เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแก่กรณีนี้แล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการกิจการห้องเย็นฯ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๓ ของความเสียหายที่เหลืออยู่ อันเป็นค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระจำนวนทั้งสิ้น ๒๙๙,๘๔๔.๘๘ บาท ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้น คำสั่งของผู้บัญชาการทหารเรือ





(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๒๙๙,๘๔๔.๘๘ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๖๑/๒๕๖๔)

การที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้เสนอความเห็นในหนังสือส่งมอบงานต่อประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้างว่า ผู้รับจ้างขอส่งมอบงานจ้างและขอเบิกเงินค่าก่อสร้างโดยมิได้ระบุว่าการดำเนินการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบรายการ ทั้งที่ทราบว่ามีภาระเรียนกล่าวหาให้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏว่าการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญา ถือเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นสาเหตุให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับงานจ้างและหน่วยงานของรัฐได้จ่ายค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ ๑๕๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้เป็นผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนักตอ-หนองแสง หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ต่อมา มีการกล่าวหาว่าการดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อำเภอเมืองตรังจึงออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกล่าว ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏตามบันทึกการตรวจสอบของคณะกรรมการดังกล่าวว่า เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการดังกล่าวได้สุ่มเจาะ (Coring) ตรวจสอบความหนาของถนน ผลการตรวจสอบปรากฏว่าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดังกล่าวไม่ถูกต้องตามรูปแบบรายการที่ตกลงกันในสัญญา ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้เสนอความเห็นในหนังสือส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ต่อประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้างเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ ว่า บริษัท ส. ขอส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าก่อสร้างงวดที่ ๒ เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยมีได้ระบุว่าการดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าวไม่ถูกต้องตามแบบรายการ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งบุคคลเช่นผู้ควบคุมงานจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้ใช้ความระมัดระวังในการควบคุมงานเช่นนั้นไม่ และโดยที่ผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้วได้มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว จนเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งให้คณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับงานจ้างและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จ่ายค่าจ้างตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง จึงเป็น



การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วบางส่วน โดยทำการรื้อแผ่นคอนกรีตออกและทำการหล่อคอนกรีตใหม่ทดแทนตามแบบรูปรายการที่กำหนด จำนวน ๕ จุด คิดเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น ๙๕ เมตร คิดเป็นเงินจำนวน ๑๙๗,๖๑๗.๓๘ บาท และเมื่อหักส่วนที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขงานถนนออกจากความเสียหายจำนวน ๑,๐๕๗,๓๙๒.๘๑ บาท จึงคงเหลือความเสียหายที่แท้จริงคิดเป็นเงินจำนวน ๘๕๙,๗๗๕.๔๓ บาท ดังนั้น ความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความจากการควบคุมงานโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นเงินจำนวน ๘๕๙,๗๗๕.๔๓ บาท อีกทั้ง ความเสียหายในคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีควบคุมงานโครงการอื่นในช่วงเวลาเดียวกันอีก ๖ โครงการ ซึ่งเป็นการมอบหมายหน้าที่ที่เกินมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติงานควบคุมได้อย่างเต็มที่ เป็นความบกพร่องในการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงหักส่วนความบกพร่องดังกล่าวออกในอัตรา ร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหาย เป็นจำนวน ๘๕,๙๗๗.๗๕ บาท คงเหลือค่าเสียหาย ๗๗๓,๗๙๗.๖๘ บาท และเมื่อพิจารณาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ที่วางหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันไว้ในข้อ ๒.๑ กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ โดยตรวจรับการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ หากเป็นกรณีผู้บังคับบัญชา ไม่น่าจะรู้ว่าการตรวจรับงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับผิดในอัตราร้อยละ ๔๐ ของจำนวนค่าเสียหาย และให้ผู้ควบคุมงานรับผิดในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหาย เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างดังกล่าวจึงต้องรับผิดในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหาย คิดเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๔๖๔,๒๗๘.๖๑ บาท ดังนั้น คำสั่ง ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๗๐,๘๔๗.๑๘ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่วน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๑๒/๒๕๖๔)

กรณีที่ผู้กระทำการทุจริตจัดทำเช็คโดยไม่ขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” หรือ “หรือตามคำสั่ง” ออก มิได้ขีดคร่อมเช็คหรือขีดเส้นหลังจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร เขียนจำนวนเงินที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขโดยไม่ขีดคำว่า “บาท” ถือเป็นการเขียนเช็คโดยไม่ถูกต้อง



ตามข้อ ๓๘ ทวิ (๒) และข้อ ๓๙ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ การที่ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเช็คลงนามในเช็คดังกล่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบ อันเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการกระทำการทุจริตหลายครั้งหลายคราว ซึ่งหากใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบการเขียนเช็ค และปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัดหรือปฏิเสธการลงนามในเช็คและสั่งการให้มีการดำเนินการให้ถูกต้องก่อนที่จะลงนามในเช็ค การทุจริตย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายตามจำนวนเงินที่เกิดจากการทุจริต ผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดแก่ทางราชการ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่งประกอบกับ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย อ. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ ซึ่งรับผิดชอบงานการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลเคียนซา มีหน้าที่จัดทำเช็คเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนามในเช็คตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ แต่นาย อ. ได้กระทำการทุจริตโดยยักยอกเงินของโรงพยาบาลไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวด้วยการจัดทำเช็คโดยไม่ขีดฆ่าคำว่า “หรือตามคำสั่ง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก มิได้ขีดคร่อมเช็คหรือขีดเส้นหน้าจำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร เขียนจำนวนเงินที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขโดยไม่ขีดคำว่า “บาท” และภายหลังจากที่ผู้มีอำนาจได้ลงนามในเช็คที่เสนอแล้ว นาย อ. ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงยอดเงินในเช็คด้วยการแก้ไขวงเล็บเปิดเป็นตัว “น” และเขียนเพิ่มจำนวนเงินในเช็คทั้งตัวเลขและตัวอักษรในช่องว่างหลังคำว่า “บาท” จากนั้นก็นำเงินไปเบิกเงินจากธนาคารเกินจำนวนที่เป็นจริงไปเป็นประโยชน์ต่อตนโดยทุจริต ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเช็คของโรงพยาบาลเคียนซา ไม่ได้ตรวจสอบก่อนว่า มีการเขียนเช็คถูกต้องตามข้อ ๓๘ ทวิ (๒) และข้อ ๓๙ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ กำหนดไว้หรือไม่ แต่กลับลงนามในเช็คตามที่นาย อ. เสนอ การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๓๘ ทวิ และข้อ ๓๙ ของระเบียบดังกล่าว อันเป็นการเปิดโอกาสให้นาย อ. กระทำการทุจริตได้ทั้งมิได้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นครั้งเดียว หากแต่นาย อ. กระทำทุจริตในลักษณะทำนองเดียวกัน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๐ ในเช็คจำนวนหลายฉบับ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบการเขียนเช็คของนาย อ. และปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัดหรือปฏิเสธการลงนามในเช็คและสั่งการให้นาย อ. ดำเนินการให้ถูกต้องก่อนที่จะลงนามในเช็ค การทุจริตของนาย อ. ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่



ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและเป็นเหตุให้นาย อ. ใช้เป็นช่องทางกระทำการทุจริตต่อหน้าที่และทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับความเสียหายตามจำนวนเงินที่นาย อ. กระทำการทุจริต เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังมิได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสียหายดังกล่าวจากนาย อ. ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะเกิดเหตุพิพาท โรงพยาบาลเคียนซา ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไปและงานการเงินไม่น้อยกว่า ๕ อัตรา จึงถือว่ามีความจำเป็นในงานการเงินและบัญชีของหน่วยงาน ซึ่งมีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญหลายประการ แต่ปรากฏว่าขณะเกิดเหตุโรงพยาบาลเคียนซามีได้มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตามกรอบอัตรากำลัง บุคลากรจึงไม่เพียงพอต่อภาระงานของโรงพยาบาลเคียนซา อีกทั้ง ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ ได้แจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบการเงินการบัญชีของโรงพยาบาล และเมื่อตรวจสอบแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๓ ว่า ผลการตรวจสอบไม่มีมูลความผิด เห็นควรยุติเรื่อง ทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวนาย อ. ได้กระทำการทุจริตติดต่อกันมาโดยตลอด ประกอบกับคณะกรรมการในการตรวจสอบบัญชีและการเงินคงเหลือประจำวันของโรงพยาบาลเคียนซา หน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตรวจสอบการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลเคียนซาด้วยแล้ว แต่ไม่พบว่านาย อ. ทุจริตใด ๆ จึงเป็นการควบคุมและตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่ขาดประสิทธิภาพอันเป็นความบกพร่องของระบบตรวจสอบของโรงพยาบาลเคียนซาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงถือได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย จึงควรให้หักส่วนแห่งความรับผิดเนื่องจากเหตุบกพร่องดังกล่าวออกร้อยละ ๗๐ ของความรับผิดตามนัยมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อได้ความว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดตามจำนวนเงินในเช็คที่ลงนามรวมเป็นเงิน ๑๐,๔๓๔,๕๓๙.๐๗ บาท จึงคงเหลือจำนวนที่ต้องรับผิดเป็นเงิน ๓,๑๓๐,๓๖๑.๗๒ บาท ประกอบกับในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเคียนซา ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระแสงอีกหนึ่งตำแหน่ง และระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีต้องรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสารด้วย ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานด้านบริหารเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล



ควบคู่ทั้งสองโรงพยาบาลซึ่งมีปริมาณการส่งจ่ายเช็คประมาณ ๖๐๐ ฉบับต่อปี ทั้งยังต้องบริหารงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยอีกประมาณ ๑๐๐ คน ต่อวัน จึงเป็นภาระงานที่สูงเกินควร และเหตุที่ผู้ฟ้องคดีต้องลงนามในเช็คโดยไม่ขีดคร่อมเช็ค ไม่ขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” เนื่องจากการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเคียนซา ซึ่งได้รับการร้องขอจากบุคลากรทางการแพทย์ โดยขออนุญาตให้ผู้มีอำนาจลงนามในเช็คโดยไม่ขีดคร่อมเช็ค ไม่ขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” เป็นกรณีพิเศษ เพราะบุคลากรทางการแพทย์จะต้องไปทำธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเองในเวลาราชการเท่านั้น จะเป็นเหตุให้ขาดแคลนแพทย์ ทันตแพทย์ หรือเภสัชกรให้บริการแก่ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น เพราะไม่มีธนาคารที่บริการธุรกรรมทางการเงินครบวงจรตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเคียนซา หากเจ้าหน้าที่จะใช้เงินสดก็ต้องไปใช้บริการธนาคารในเขตตัวเมืองสุราษฎร์ธานีหรือในอำเภอพื้นที่ใกล้เคียง และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนร่วมทุจริตกับผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมในกรณีของผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงควรให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนลดลงจากที่ได้หักส่วนบกพร่องของหน่วยงานออกแล้ว ควรเหลือในอัตราร้อยละ ๕ ของจำนวนเงินดังกล่าว เป็นเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบจำนวน ๑๕๖,๕๑๘.๐๙ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕๐/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๕ ของเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ตรวจฎีกาเงินตามงบประมาณรายจ่ายแล้วเสนอความเห็นในการเบิกเงินต่อผู้มีหน้าที่อนุมัติเพื่อพิจารณาตัดสินใจ ย่อมต้องมีความรอบคอบในการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินก่อนเสนอความเห็นดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในฎีกาเบิกจ่ายเงินโดยไม่ได้ตรวจสอบว่าบุคคลที่ได้รับเงินดังกล่าวไปเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของทางราชการหรือไม่ ย่อมเป็นการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามระเบียบทำให้เทศบาลได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาล อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความรอบคอบ ปราศจากความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ซึ่งบุคคลในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเช่นผู้ฟ้องคดีจักต้องมี ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันความเสียหายได้ แต่กลับไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นเลย กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดเทศบาลเมืองพังงา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในฎีกาเบิกจ่ายเงิน ในฐานะผู้ตรวจฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ



ตามโครงการปฏิบัติธรรมให้แก่บุคคลภายนอกจำนวน ๑๑ คน เป็นเงินจำนวน ๔๘,๓๕๖ บาท โดยไม่ได้ตรวจสอบว่าการณดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยรองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี เมืองพังงามีคำสั่งให้ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง จำนวน ๕ คน สัตวแพทย์เทศบาลเมืองพังงา จำนวน ๑ คน ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จำนวน ๓ คน โรงเรียนอนุบาลพังงา จำนวน ๓ คน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ จำนวน ๓ คน และโรงเรียนสตรีพังงา จำนวน ๒ คน เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา โดยให้มีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ทั้งนี้ การเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และผู้มีสิทธิที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบดังกล่าวจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ ๖ วรรคสอง ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๕) ข้อ ๑๕ และข้อ ๒๒ ของระเบียบดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้อำนวยการกองคลังได้วางฎีกาเบิกจ่ายเงิน ขอเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแก่ครูทั้ง ๑๗ คน เป็นเงินจำนวน ๖๙,๐๓๐ บาท ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ตรวจฎีกาเสนอความเห็นว่าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาถูกต้องครบถ้วนแล้ว เสนอรองนายกเทศมนตรีเมืองพังงาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่าครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จำนวน ๓ คน โรงเรียนอนุบาลพังงา จำนวน ๓ คน โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ จำนวน ๓ คน และโรงเรียนสตรีพังงา จำนวน ๒ คน รวมจำนวน ๑๑ คน ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เป็นครูในสังกัดโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ การฝึกอบรมตามโครงการปฏิบัติธรรมของครูซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้ง ๑๑ คน จึงไม่ใช่หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครูซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้ง ๑๑ คน จึงมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งตามความหมายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ ๔ ข้อ ๖ วรรคสอง และข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๕) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ดังนั้น ครูซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้ง ๑๑ คน ที่อยู่นอกสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการปฏิบัติธรรมดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๕ ย่อมต้องมีความรอบคอบในการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินก่อนเสนอความเห็นต่อผู้มีหน้าที่อนุมัติ แต่ปรากฏว่าในการตรวจฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะในส่วนที่เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้แก่ครูทั้ง ๑๑ คน เป็นเงินจำนวน ๔๘,๓๕๖ บาท ผู้ฟ้องคดีเสนอความเห็นว่าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็น





ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนให้แก่บุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้ง ๑๑ คน จึงเป็นการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๓๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อมีการอนุมัติฎีกาและเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ครูซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้ง ๑๑ คน เป็นเงิน ๔๘,๓๕๖ บาท ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเมื่อผู้ฟ้องคดี เป็นพนักงานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ตรวจฎีกาเงินตามงบประมาณรายจ่ายแล้วเสนอความเห็น ในการเบิกเงินต่อผู้มีหน้าที่อนุมัติพิจารณาตัดสินใจ แต่กลับไม่ได้ตรวจสอบว่าครูทั้ง ๑๑ คน มีสิทธิเบิก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามระเบียบของทางราชการหรือไม่ จึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความรอบคอบ ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเช่นผู้ฟ้องคดีที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังในฐานะผู้ตรวจ ฎีกาจำต้องมี ซึ่งตามวิสัยและพฤติการณ์ของผู้เสนอให้มีการอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงิน หากผู้ฟ้องคดีได้ใช้ ความระมัดระวังในการตรวจสอบทั่วถึงผู้บังคับบัญชาให้ตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน แม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันความเสียหายได้ แต่กลับมิได้ใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นเลย พฤติการณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบที่จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการทำละเมิดได้ ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๒๗/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายอำเภอ เป็นข้าราชการระดับสูง ย่อมเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะพิจารณาได้ว่าการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ ใน น.ส. ๓ ก. นั้น มีการดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เพียงใด เมื่อปรากฏว่าในการรังวัดตรวจสอบ น.ส. ๓ ก. ที่พิพาทมีข้อผิดพลาดที่สามารถสังเกตเห็น ได้โดยง่าย กล่าวคือ มีเนื้อที่ที่แตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีพิจารณาไปโดยสุจริต ย่อมต้องพบข้อพิรุณ แต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการสอบถามหรือได้ดำเนินการอย่างใด กลับลงนามและสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ที่พิพาท เมื่อการลงนามและสั่งแก้ไข รูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว เป็นสาเหตุที่ทำให้ น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าวมีเนื้อที่ มากกว่าความเป็นจริง และต่อมาอธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. และให้แก้ไข





รูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ทำให้ ส.ป.ก. ผู้ซื้อที่ดินได้รับความเสียหายเนื่องจากที่ดินมีเนื้อที่น้อยลง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก.

การที่ประมวลกฎหมายที่ดินได้กำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเป็นผู้มีอำนาจลงนามใน น.ส. ๓ ก. และสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เนื่องจากถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นข้าราชการระดับสูง เป็นหัวหน้าหน่วยราชการในภูมิภาค จึงย่อมเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะพิจารณาได้ว่าการรังวัดออก น.ส. ๓ ก. หรือการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. มีการดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเพียงใด เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการรังวัดตรวจสอบ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๐๓ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีข้อผิดพลาดที่สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย กล่าวคือ น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าวเดิมมีเนื้อที่เพียง ๙ ไร่ ๕๔ ตารางวา แต่เมื่อรังวัดตรวจสอบเนื้อที่แล้วได้เนื้อที่ถึง ๖๑ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา อันถือได้ว่ามีความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีในฐานะนายอำเภอได้พิจารณาไปโดยสุจริตย่อมต้องพบข้อพิรุธและสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรังวัดและเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอเพื่อยมาสอบถามว่าเหตุใดจำนวนเนื้อที่ที่ได้จากการรังวัดใหม่จึงมีความแตกต่างไปจากจำนวนเนื้อที่เดิมเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีการสอบถามหรือได้ดำเนินการอย่างใด กลับลงนามและสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๐๓ ซึ่งการลงนามและสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๐๓ ดังกล่าว เป็นสาเหตุที่ทำให้ น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าวมีเนื้อที่มากกว่าความเป็นจริง และภายหลังเมื่อ น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าวได้มีการแบ่งแยกในนามเดิมเป็น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๓๗๓ เนื้อที่ ๕๒ ไร่ ก็ได้มีการนำที่ดินดังกล่าวมาขายให้แก่ ส.ป.ก. ตามโครงการกองทุนที่ดิน ซึ่งต่อมาอธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๓๗๓ เพิกถอนรายการจดทะเบียนแบ่งแยกในนามเดิมของ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๐๓ และให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๐๓ จากเนื้อที่ ๖๑ ไร่ ๑ งาน ๗๐ ตารางวา เป็น ๙ ไร่ ๕๔ ตารางวา ทำให้ ส.ป.ก. ผู้ซื้อที่ดินได้รับความเสียหายเนื่องจากที่ดินมีเนื้อที่น้อยลง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อ ส.ป.ก. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก. ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่



ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. และโฉนดที่ดินให้มีเนื้อที่จำนวนมากกว่าความเป็นจริงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดจากการกระทำร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายคน โดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนล้วนแต่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน รวมถึงการออกไปทำการรังวัดที่ดินเป็นการเฉพาะ แต่ไม่ปรากฏว่าได้มีการหักทวงหรือยับยั้งถึงความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นแต่ประการใด ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ ส.ป.ก. จึงมิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม หากแต่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว กรณีจึงไม่มีเหตุให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และสมควรกำหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเฉพาะส่วนของตนตามนัยมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยกำหนดให้ผู้มีหน้าที่รังวัดออก น.ส. ๓ ก. และรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ตาม น.ส. ๓ ก. รับผิดชอบร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหาย ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง รับผิดชอบร้อยละ ๓๐ ของค่าเสียหาย และผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้นำเจ้าหน้าที่ส่งแก้ไขรับผิดชอบร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหาย เมื่อคดีนี้ความเสียหายที่ ส.ป.ก. ได้รับจากการที่ที่ดินมีเนื้อที่ลดลงเป็นจำนวนเงิน ๗๘๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดเป็นเงินจำนวน ๑๕๖,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๘๕/๒๕๖๕)

การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบกได้ทำบันทึกตกลงซื้อขายสิ่งของผ้าห่มใยสังเคราะห์ โดยได้เบิกจ่ายเงินค่าผ้าห่มให้แก่ผู้ขาย ทั้งที่ยังไม่มีประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ และยังไม่เกิดภัยหนาวขึ้นในพื้นที่ กรณีจึงไม่เป็นไปตามข้อ ๒.๒ ของหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๓๖๔๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ และเป็นการจ่ายเงินโดยไม่มีหนังสือกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่ายได้ตามข้อ ๓๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและนับแต่วันที่ผู้ขายส่งมอบผ้าห่ม ก็ได้มีการดำเนินการแจกจ่ายผ้าห่มเพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่เพราะไม่ได้เกิดภัยหนาวขึ้น โดยผ้าห่มถูกเก็บไว้เป็นเวลาประมาณหกปี จึงถือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหายเพราะซื้อผ้าห่มมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเมื่อผู้ได้บังคับบัญชาได้หักทวงการกระทำดังกล่าวแล้ว แต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยังยื่นกรณที่จะจัดซื้อผ้าห่มให้ได้ กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจและต้องรับผิดชอบเต็มจำนวนความเสียหาย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก (ผู้ฟ้องคดี) โดยผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบกในขณะนั้นได้สั่งการให้ดำเนินโครงการบรรเทาภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และได้ทำบันทึกตกลงซื้อขายกับร้าน น. สิ่งซื้อผ้าห่มใยสังเคราะห์ จำนวน ๔๑๖ ผืน ราคาผืนละ ๒๔๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๘๔๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้เบิกจ่ายเงินค่าผ้าห่มจำนวน ๙๙,๘๔๐ บาท ให้แก่ผู้ขาย โดยที่ยังไม่มีประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ และยังไม่เกิดภัยหนาวขึ้นในพื้นที่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการที่จะจัดทำโครงการบรรเทาภัยหนาวนั้น ต้องมีประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาวของจังหวัดและพื้นที่ตำบลตนเองอยู่ในเขตของประกาศก่อน กรณีจึงไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๓๖๙๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ข้อ ๒.๒ ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินงบประมาณไปใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้ ในขณะที่ภัยเกิดขึ้นแล้วเท่านั้น และเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินโดยไม่มีหนังสือกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้จ่ายได้ตามข้อ ๓๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๖๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และนับแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ขายส่งมอบผ้าห่ม จนถึงในขณะที่ยังไม่มีผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คดีนี้ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น ไม่มีการดำเนินการแจกจ่ายผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพราะไม่ได้เกิดภัยหนาวขึ้น โดยผ้าห่มถูกเก็บไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบกเป็นเวลาประมาณหกปี จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเพราะซื้อผ้าห่มมาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ หากหักค่าเสื่อมสภาพตามหลักเกณฑ์ค่าเสื่อมสภาพของวัสดุสำนักงานร้อยละ ๒๐ ต่อปีแล้ว ผ้าห่มดังกล่าวก็เสื่อมสภาพร้อยละร้อย ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป จึงเกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีเท่ากับเงินงบประมาณจำนวน ๙๙,๘๔๐ บาท ที่ใช้ในการจัดซื้อผ้าห่มดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจัดซื้อผ้าห่มโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และเมื่อการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวแล้ว จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีโดยจงใจ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดี และเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์ความร้ายแรงแห่งการกระทำแล้วเห็นว่าผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีได้ทักท้วงการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังคงยืนยันที่จะจัดซื้อผ้าห่มให้ได้ และขอรับผิดชอบในการกระทำนั้นแต่ผู้เดียว จึงสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดี



รับผิดชอบใช้เต็มจำนวนความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๙๙,๘๔๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ. ๕๕/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรชำนาญการ เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนรัฐในงานเฉพาะทาง ซึ่งสมควรใช้ความระมัดระวังมากกว่าวิญญูชน โดยทั่วไป จึงต้องตรวจสอบรายละเอียดของรถยนต์สำเร็จรูปให้ตรงตามใบขนสินค้าขาเข้า ซึ่งจะระบุข้อมูลของรถยนต์สำเร็จรูปไว้ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการตรวจปล่อยรถยนต์สำเร็จรูปออกจากเขตปลอดอากรและออกใบรับรองการนำเข้า ซึ่งมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้โดยชัดแจ้งอยู่แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความละเอียดรอบคอบให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างระมัดระวังรอบคอบเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ ลงลายมือชื่อในใบรับรองการนำเข้า โดยไม่ได้ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างละเอียด เป็นเหตุให้มีการนำเข้ารถยนต์ที่ใช้ชนิดเชื้อเพลิงหรือเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินเข้ามาในเขตปลอดอากร โดยสำแดงว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้ชนิดเชื้อเพลิงหรือเครื่องยนต์ไฮบริดซึ่งมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่า อันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อเป็นเหตุให้กรมศุลกากรได้รับความเสียหายจากการที่ผู้นำเข้าชำระค่าภาษีอากรไว้ไม่ครบถ้วน จึงเป็นการกระทำละเมิดและต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมศุลกากร

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจปล่อยรถยนต์สำเร็จรูปออกจากเขตปลอดอากร อมตะนคร จังหวัดชลบุรี ปรากฏว่าบริษัท อ. นำเข้ารถยนต์เข้ามาในเขตปลอดอากรอมตะนคร และยื่นใบขนสินค้าขาเข้าเพื่อใช้หรือจำหน่ายภายในประเทศ โดยสำแดงว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้ชนิดเชื้อเพลิงหรือเครื่องยนต์ไฮบริดซึ่งมีอัตราภาษีสรรพสามิตร้อยละ ๑๐ ภายหลังมีการตรวจสอบพบว่า เป็นรถยนต์ที่ใช้ชนิดเชื้อเพลิงหรือเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินซึ่งมีอัตราภาษีสรรพสามิตร้อยละ ๕๐ โดยผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องตรวจสอบรายละเอียดในใบขนสินค้าขาเข้าว่าถูกต้องตรงกับรถยนต์ที่นำเข้าหรือไม่ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับลงลายมือชื่อในใบรับรองการนำเข้าโดยไม่ได้ตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างละเอียดด้วยการเปิดตรวจภายในห้องโดยสาร ฝากระโปรงหน้าและฝากระโปรงหลังรถยนต์ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยวิธีการดังกล่าว ก็ย่อมจะทราบชนิดเชื้อเพลิงหรือเครื่องยนต์ที่ถูกต้อง แต่กลับตรวจสอบเพียงลักษณะภายนอกเท่านั้น แล้วได้ลงลายมือชื่อในใบรับรองการนำเข้า รวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้ปล่อยรถยนต์ดังกล่าวออกไปจากอารักขาของศุลกากร



เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายจากการที่ผู้นำเข้าชำระค่าภาษีอากรไม่ครบถ้วน เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนรัฐในงานเฉพาะทาง ซึ่งสมควรใช้ความระมัดระวัง มากกว่าวิญญูชนโดยทั่วไป จึงต้องตรวจสอบพิกัด ราคา และรายละเอียดของรถยนต์สำเร็จรูปให้ตรงตามใบขนสินค้าขาเข้าซึ่งจะระบุข้อมูลของรถยนต์สำเร็จรูปไว้ เช่น ยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ ประเภทพลังงานที่ใช้กับเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถังและหมายเลขเครื่องยนต์ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการตรวจสอบรถยนต์สำเร็จรูปออกจากเขตปลอดอากรและออกใบรับรองการนำเข้า ซึ่งมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้โดยชัดแจ้งอยู่แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความละเอียดรอบคอบให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างระมัดระวังรอบคอบเพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อผลจากการประมาทเลินเล่อและความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในสังกัดได้รับความเสียหายจากการที่ผู้นำเข้าชำระค่าภาษีอากรไม่ครบถ้วน จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กำหนดข้อยกเว้นของการเปิดตรวจสอบสินค้าที่ให้กระทำภายในเวลา ๓๐ นาที ไม่รวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่มีเหตุสงสัยซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบโดยละเอียดอันสามารถใช้ระยะเวลาตรวจสอบได้มากกว่า ๓๐ นาที ประกาศดังกล่าวจึงเป็นหลักเกณฑ์ที่ผ่อนผันเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีให้ไม่จำต้องเร่งรัดจนกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เกินไป อันเป็นมาตรการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาความบกพร่องของระบบการดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ซึ่งถือว่าผู้ฟ้องคดีรับราชการมาเป็นเวลาพอสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ฟ้องคดีต้องยึดตามกฎหมายและระเบียบเป็นที่ตั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบรถยนต์ออกจากเขตปลอดอากรและออกใบรับรองการนำเข้า ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าภาษีอากร



ซึ่งมีกฎหมายและระเบียบกำหนดไว้แล้วอย่างชัดเจนไม่อาจฝ่าฝืนได้ และอยู่ในวิสัยของผู้ฟ้องคดีที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้จึงเป็นการกระทำโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ฟ้องคดีจะพึงต้องมีเป็นอย่างมาก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกคำสั่งตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเต็มจำนวนความเสียหายตามค่าภาษีอากรที่ขาดจำนวน ๓ ฉบับรวมเป็นเงินจำนวน ๖,๖๙๑,๖๙๗ บาท จึงเป็นการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีเป็นเกณฑ์ตามมาตรา ๘๖วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๘๐/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ที่ กข.๔ (คลองพลู) ตามวิสัยและพฤติการณ์ย่อมรู้ถึงความสำคัญของบัตรค่าธรรมเนียมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องวางมาตรการให้รัดกุมในการตรวจสอบเก็บรักษาเงิน ตลอดจนนำส่งต้นขั้วบัตรค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๑๐ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ได้ดำเนินการจนเป็นเหตุให้บัตรค่าธรรมเนียมสูญหายถึง ๓๐ เล่ม การที่ผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้าหน่วยงานแต่กลับไม่ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทำให้บัตรค่าธรรมเนียมสูญหาย และไม่รายงานการสูญหายของบัตรดังกล่าว จึงถือเป็นพฤติการณ์ที่แสดงถึงความไม่เอาใจใส่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการและเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังเช่นวิญญูชนพึงมี เป็นเหตุให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้รับความเสียหาย จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีการตรวจสอบพบว่าบัตรค่าธรรมเนียมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เล่มที่ MA ๑๒๒๑๖ ถึง MA ๑๒๒๔๕ จำนวน ๓๐ เล่ม ได้สูญหายไป ขณะอยู่ในความครอบครองของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ที่ กข.๔ (คลองพลู) ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยอยู่ในขณะนั้น แต่เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดรับฟังได้ว่า หน่วยพิทักษ์อุทยาน





แห่งชาติหมู่เกาะช้าง ที่ กข.๔ (คลองพลู) ไม่มีการนำบัตรค่าธรรมเนียมที่รับมาจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างไปลงทะเบียนการรับและการจ่ายบัตรค่าธรรมเนียมไว้เป็นหลักฐาน คงมีแต่การมอบหมายภายในของผู้ฟ้องคดีให้นางสาว ม. ไปรับบัตร จำหน่ายบัตรและนำส่งเงินเพียงผู้เดียว อันเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดช่องว่างในการทุจริตได้โดยง่าย จึงเห็นได้ว่าบัตรค่าธรรมเนียม ๓๐ เล่มดังกล่าว ถูกนำไปจำหน่ายโดยไม่มีการส่งเงิน มิใช่กรณีสูญหายไปโดยไม่มีการจำหน่าย เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ที่ กข.๔ (คลองพลู) ตามวิสัยและพฤติการณ์ย่อมรู้ถึงความสำคัญของบัตรค่าธรรมเนียม ผู้ฟ้องคดีจึงต้องวางมาตรการให้รัดกุมในการตรวจสอบ เก็บรักษาเงิน ตลอดจนนำส่งต้นขั้วบัตรค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ ๑๐ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ของระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ได้ดำเนินการจนเป็นเหตุให้บัตรค่าธรรมเนียมสูญหายถึง ๓๐ เล่ม การที่ผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้าหน่วยงานแต่กลับไม่ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ทำให้บัตรค่าธรรมเนียมสูญหายโดยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าหายไปเมื่อใดและสูญหายไปอย่างไร และเมื่อเกิดการสูญหายของบัตรค่าธรรมเนียม ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาของนางสาว ม. กลับไม่รายงานการสูญหายของบัตรดังกล่าว จึงถือเป็นพฤติการณ์ที่แสดงถึงความไม่เอาใจใส่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการและเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังเช่นวิญญูชนพึงมี เป็นเหตุให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๔ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๒๓/๒๕๖๖)

ผู้ฟ้องคดีเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลางย่อมต้องศึกษา กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับกอง และยังได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดเทศบาล ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในฝ่ายข้าราชการประจำของเทศบาล ย่อมต้องมีประสบการณ์และสมควรต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติราชการมากกว่าข้าราชการในตำแหน่งผู้ปฏิบัติ โดยทั่วไป ย่อมสามารถใช้ความระมัดระวังในการคิดคำนวณราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบ





หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยการศึกษาแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังให้รอบคอบ ก่อนเสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรี แต่ก็หาได้กระทำไม่ โดยมีการคำนวณราคากลาง ตามหลักเกณฑ์เดิมซึ่งไม่ถูกต้อง พฤติการณ์จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นผลโดยตรงให้มีการจัดจ้างงานก่อสร้างในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้เทศบาลได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาล

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ นายกเทศมนตรีตำบลบางจัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาล กรณีตรวจพบว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะประธาน กรรมการกำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๖ ตำบลสีร้อย อำเภวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง คำนวณราคากลางสูงกว่า ความเป็นจริงเป็นเหตุให้เทศบาลตำบลบางจัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับความเสียหาย ข้อเท็จจริง รับฟังได้ว่ากระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างที่ปรับปรุงใหม่ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และได้มีหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แจ้งเวียนหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ทุกส่วนราชการทราบ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป โดยโครงการก่อสร้าง ที่ได้คำนวณราคากลางในระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการในการพิจารณาเลือกใช้หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีครั้งใด เมื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่พิพาทเป็นโครงการก่อสร้างที่ดำเนินการ ภายหลังวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ จึงต้องใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แต่คณะกรรมการกำหนดราคากลางซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการ กลับใช้การคำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดิม จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ย่อมต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง ประกอบกับผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา ซึ่งเป็นตำแหน่ง ผู้บริหารระดับกอง และยังได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งปลัดเทศบาล ซึ่งเป็น ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในฝ่ายข้าราชการประจำของเทศบาล ย่อมต้องมีประสบการณ์และสมควร ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติราชการมากกว่าข้าราชการในตำแหน่งผู้ปฏิบัติโดยทั่วไป ย่อมสามารถใช้ความระมัดระวังในการคิดคำนวณราคากลางให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์



ที่กำหนดไว้ โดยการศึกษาแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ให้รอบคอบก่อนเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าวต้องใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เท่านั้น แต่ก็หาได้กระทำไม่ โดยมีการคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดิมจึงไม่ถูกต้อง พฤติการณ์ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งการกำหนดราคากลางดังกล่าวเป็นผลโดยตรงให้มีการจัดจ้างงานก่อสร้างในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นจำนวน ๙๖๐,๗๘๔.๒๓ บาท ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีใช้คำสั่งใหม่ทดแทนเพื่อการละเมิดดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อปรากฏว่าการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวมีผลให้ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๙๖๐,๗๘๔.๒๓ บาท ดังนั้น คำสั่งที่ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางจำนวน ๓ คน ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบใช้คำสั่งใหม่ทดแทนเต็มจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจำนวน ๙๖๐,๗๘๔.๒๓ บาท โดยให้รับผิดชอบอัตราส่วนคนละเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๓๒๐,๒๖๑.๔๑ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามมาตรา ๘ วรยศสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๗๒/๒๕๖๖)

กรณีที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ที่พิพาททำให้เนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ลดลง เป็นเหตุให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินได้รับความเสียหายในส่วนจำนวนเนื้อที่ที่ลดลง นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานที่ดินซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. ที่พิพาท ได้ดำเนินการรังวัดตรวจสอบให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. โดยนำที่ดินนอกหลักฐาน น.ส. ๓ ก. แปลงอื่นมารวมและใช้เป็นหลักฐานประกอบการรังวัดทำให้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ได้ตรวจสอบพิจารณาว่ามีการรังวัดโดยถูกต้องหรือไม่ แต่กลับดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ให้มีจำนวนมากกว่าความเป็นจริง อันเป็นสาเหตุให้อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนและแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. พร้อมทั้งเพิกถอนรายการจดทะเบียนแบ่งแยกที่รังวัดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย



## จากจำนวนเนื้อที่ที่ลดลง อันเป็นการกระทำละเมิดต่อ ส.ป.ก. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับราชการ กรณีเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินทำการรังวัดที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เพื่อออกโฉนดที่ดินโดยนำที่ดินนอกหลักฐาน น.ส. ๓ ก. แปลงอื่นมารวมและใช้เป็นหลักฐานประกอบการรังวัดทำให้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้น เป็นเหตุให้กรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ทำให้เนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ลดลง ทำให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้รับความเสียหายในส่วนจำนวนเนื้อที่ที่ลดลงเป็นเงินจำนวน ๒,๘๘๓,๑๑๙.๔๐ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. โดยนำหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดิน ตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ของที่ดินแปลงอื่นมาเป็นหลักฐาน บางแปลงมีเนื้อที่มากกว่าหลักฐานเดิม โดยต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๗,๐๐๐ บาท ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาการเกษตรและการปฏิรูปที่ดิน โดยมีมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนทางการเงินเมื่อมีเจ้าของที่ดินนำที่ดินมาเสนอขายแก่ ส.ป.ก. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จะต้องดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน ดำเนินการสำรวจรังวัดวงรอบเขตที่ดินและจัดทำแผนที่วงรอบเขตที่ดิน แต่ในทางปฏิบัติได้ให้เจ้าพนักงานที่ดินไปดำเนินการรังวัดวงรอบเขตที่ดินแทน เพื่อเสนอปฏิรูปที่ดินจังหวัดอนุมัติให้จัดซื้อที่ดิน ถ้าเกษตรกรสนใจที่ดินแปลงใดก็จะขอกู้เงินจากโครงการกองทุนที่ดินผ่าน ธ.ก.ส. ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ส.ป.ก. ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิทั้งโครงการ และพบว่า มี น.ส. ๓ ก. ซึ่งได้มีการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ขยายแนวเขตเดิม) และ น.ส. ๓ ก. ที่ออกเฉพาะรายโดยมีการนำแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) หรือใบจองของที่ดินแปลงอื่นมาเป็นหลักฐานในการออก น.ส. ๓ ก. ซึ่งเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นจำนวนมาก จากนั้นอธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๓๙๑ เลขที่ ๒๓๙๒ เลขที่ ๒๓๙๔ เลขที่ ๒๔๓๕ และเลขที่ ๒๖๕๐ และมีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ ให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๖๕๓ เลขที่ ๒๖๖๐ และเลขที่ ๒๖๖๒ เป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินได้รับความเสียหาย โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ดิน ๓ สำนักงานที่ดินอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี มีหน้าที่เป็นผู้รังวัด



ออก น.ส. ๓ ก. และรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ตาม น.ส. ๓ ก. มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน แต่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการรังวัดตรวจสอบให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงอื่นมารวมและใช้เป็นหลักฐานประกอบในการรังวัด ทำให้มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้ตรวจสอบพิจารณาว่ามีการรังวัดโดยถูกต้องหรือไม่ แต่กลับดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ให้มีจำนวนมากกว่าความเป็นจริง อันเป็นสาเหตุให้อธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนและแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. พร้อมทั้งเพิกถอนรายการจดทะเบียนแบ่งแยกที่รังวัดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๓๙๑ เลขที่ ๒๓๙๒ เลขที่ ๒๓๙๔ เลขที่ ๒๔๓๕ และเลขที่ ๒๖๕๐ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ทำให้เนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. มีจำนวนลดลง เป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหายจากจำนวนเนื้อที่ที่ลดลงเป็นเงินจำนวน ๒,๘๙๓,๑๑๙.๔๐ บาท และเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๖๕๓ เลขที่ ๒๖๖๐ และเลขที่ ๒๖๖๒ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ทำให้เนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. มีจำนวนลดลง เป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหายจากจำนวนเนื้อที่ที่ลดลงในส่วนนี้เป็นเงินจำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐ บาท พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการจงใจปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย และเป็นการกระทำละเมิดต่อ ส.ป.ก. ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก. ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และโดยที่ วันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่สั่งเพิกถอนและแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. เป็นวันที่ครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิด โดยข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าวในวันใด แต่ต้องไม่ก่อนวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ สำหรับ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๓๙๑ เลขที่ ๒๓๙๒ เลขที่ ๒๓๙๔ เลขที่ ๒๔๓๕ และเลขที่ ๒๖๕๐ และต้องไม่ก่อนวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗ สำหรับ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๖๕๓ เลขที่ ๒๖๖๐ และเลขที่ ๒๖๖๒ ที่อธิบดีกรมที่ดินได้ลงนามในคำสั่งเพิกถอนและแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าว อันเป็นเวลาภายหลังจากได้มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เมื่อการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ตามหลักฐาน น.ส. ๓ ก. และโฉนดที่ดินให้มีเนื้อที่จำนวนมากกว่าความเป็นจริงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดจากการกระทำร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายคนโดยเจ้าหน้าที่แต่ละคนล้วนแต่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการ



ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินรวมถึงการออกไปทำการรังวัดที่ดินเป็นการเฉพาะ จึงต้องให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น และเมื่อไม่ปรากฏว่าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม หากแต่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว กรณีจึงไม่มีเหตุให้หักส่วนแห่งความรับผิดให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้ว จึงเห็นควรกำหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเฉพาะส่วนของตนตามนัยมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน โดยกำหนดให้ผู้มีอำนาจหน้าที่สั่งแก้ไข ให้รับผิดในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหาย ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ให้รับผิดในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่รังวัดออก น.ส. ๓ ก. และรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ตาม น.ส. ๓ ก. ให้รับผิดในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าเสียหาย และผู้ดำรงตำแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดินให้รับผิดในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๒,๘๙๓,๑๑๙.๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดเป็นเงินจำนวน ๑,๐๑๒,๕๙๑.๗๙ บาท สำหรับกรณี น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๓๙๑ เลขที่ ๒๓๙๒ เลขที่ ๒๓๙๔ เลขที่ ๒๔๓๕ และเลขที่ ๒๖๕๐ และต้องรับผิดเป็นเงินจำนวน ๖๙๘,๙๕๐ บาท สำหรับ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๖๕๓ เลขที่ ๒๖๖๐ และเลขที่ ๒๖๖๒ ดังนั้น คำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก. เกินกว่า ๑,๐๑๒,๕๙๑.๗๙ บาท และคำสั่งลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก. เกินกว่า ๖๙๘,๙๕๐ บาท และที่ให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๗/๒๕๖๖)

กรณีผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้รับสัญญาจ้างและแบบแปลนการก่อสร้างอาคารพิพาท แต่กลับไม่ได้ขอเอกสารดังกล่าวจากเทศบาล และในวันตรวจรับงานจ้าง ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ตรวจสอบขนาดหน้าตัดของเสาเข็ม แต่กลับลงลายมือชื่อในการตรวจรับงานจ้างโดยไม่ทราบรายละเอียดของการตรวจการจ้างและเอกสารประกอบการตรวจงานจ้างดังกล่าว พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างพึงกระทำ ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อยตามวิสัยและพฤติการณ์ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างพึงกระทำย่อมจะพบว่ามีการใช้เสาเข็มขนาดหน้าตัดเล็กกว่าที่แบบแปลนก่อสร้างกำหนด อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่



โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เทศบาลเมืองพังงาได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายค่าเสาเข็มแก่ผู้รับจ้างสูงกว่าความเป็นจริง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงถือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาลเมืองพังงา

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีเมืองพังงา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเทศบาลเมืองพังงา เป็นเงินจำนวน ๓๑,๓๔๖.๘๖ บาท กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมการชุมชน และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคารกีฬาคุณธรรม) โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เทศบาลเมืองพังงาได้รับความเสียหาย เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ตรวจการจ้างทั้งคุณภาพและปริมาณให้เป็นไปตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในการตรวจรับวางผังอาคารตอกเสาเข็ม คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ต้องตรวจสอบจำนวนและขนาดของเสาเข็มให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการละเอียด อันเป็นเรื่องปกติวิสัยที่คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องทราบรายละเอียด ทั้งนี้ เพื่อตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง และหากคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้รับสัญญาจ้างและแบบแปลนการก่อสร้างอาคารพิพาทจากเทศบาลเมืองพังงา ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ชอบที่จะขอเอกสารดังกล่าวจากเทศบาลเมืองพังงาเพื่อศึกษารายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนและขนาดของเสาเข็มที่ต้องตรวจรับ โดยในการตรวจรับวางผังอาคารตอกเสาเข็มนั้น ก็จะมีเสาเข็มให้นับตามแบบรูปรายการละเอียด ซึ่งแม้จะมีการตอกเสาเข็มลงในดินแล้ว แต่ผู้รับจ้างก็ไม่ได้กลับปิดหัวเสาเข็มเพื่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถตรวจสอบขณะตรวจรับงานจ้างได้ ดังนั้น การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือหน้าตัดของเสาเข็มจึงเป็นสิ่งที่คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถทำได้และพึงกระทำตามหน้าที่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้รับสัญญาจ้างและแบบแปลนการก่อสร้างอาคารพิพาท แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ได้ขอเอกสารดังกล่าวจากเทศบาลเมืองพังงา และในวันตรวจรับงานจ้างงวดที่ ๑ งานวางผังและตอกเสาเข็ม ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ตรวจสอบขนาดหน้าตัดของเสาเข็ม แต่กลับลงลายมือชื่อในการตรวจรับงานจ้างโดยไม่ทราบรายละเอียดของการตรวจการจ้างและเอกสารประกอบการตรวจงานจ้างงานงวดที่ ๑ ดังกล่าว พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างพึงกระทำ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีใช้ความระมัดระวังเพียงเล็กน้อย





ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างในการตรวจสอบรายงานการตอกเสาเข็มและรูปถ่ายระหว่างการก่อสร้าง หรือวัดขนาดของเสาเข็มตามวิธีและพฤติการณ์ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างพึงกระทำ ผู้ฟ้องคดีจะพบว่าในการก่อสร้างใช้เสาเข็มสี่เหลี่ยมขนาด ๐.๒๒ x ๐.๒๒ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ซึ่งมีขนาดหน้าตัดเล็กกว่าที่แบบแปลนก่อสร้างอาคารพิพาทกำหนด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างในงวดที่ ๑ การวางผังอาคารตอกเสาเข็ม โดยเห็นว่าการก่อสร้างเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้างโดยมิได้ทักท้วง ทั้งที่การตอกเสาเข็มดังกล่าวมีขนาดหน้าตัดไม่ตรงกับขนาดที่ผู้รับจ้างได้เสนอมาในใบเสนอราคา การที่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างเปลี่ยนแปลงขนาดหน้าตัดเสาเข็มโดยไม่เสนอให้เทศบาลเมืองพังงาทราบเพื่อปรับลดค่างาน ถือว่าเป็นการดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ โดยปราศจากอำนาจหน้าที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลเมืองพังงาในการไม่ได้ปรับลดค่างานเสาเข็ม พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้เทศบาลเมืองพังงาได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายค่าเสาเข็มแก่ผู้รับจ้างสูงกว่าความเป็นจริง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงถือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาลเมืองพังงาตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลเมืองพังงาตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่โดยที่การจะให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบต่อเทศบาลเมืองพังงาเป็นจำนวนเงินเท่าใดนั้น จะต้องคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อปรากฏว่าเทศบาลเมืองพังงาได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓๑๓,๔๖๘.๕๘ บาท และเมื่อพิจารณาแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ ในลักษณะความเสียหายข้อ ๒ การตรวจการจ้าง/ตรวจรับไม่ถูกต้อง ๒.๑ การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ โดยให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อความเสียหายที่เทศบาลเมืองพังงาได้รับเป็นผลมาจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี และโครงการก่อสร้างดังกล่าวมีคณะกรรมการตรวจการจ้าง ๔ คน





ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงควรต้องรับผิดชอบเทศบาลเมืองพังงา ในอัตราร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายจากเงินจำนวน ๓๑,๔๖๘.๕๘ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๒๕,๓๘๗.๔๓ บาท และเมื่อการก่อสร้างมีคณะกรรมการตรวจการจ้าง ๔ คน จึงควรต้องรับผิดชอบคนละเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินจำนวนคนละ ๓๑,๓๔๖.๕๘ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลเมืองพังงา เป็นเงินจำนวน ๓๑,๓๔๖.๕๘ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖๒/๒๕๖๖)

กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินการโครงการประกอบกิจการรถยนต์ขนส่งประจำทาง และได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร โดยมีข้อตกลงจ่ายเงินค่าซ่อมบำรุงและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้รับจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าซ่อมบำรุงและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มจำนวน แต่เจ้าหน้าที่กลับดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างด้วยวาจาให้พิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารให้ผู้รับจ้างเต็มจำนวน อันเป็นการแก้ไขสัญญาโดยมิชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง และไม่มีผลบังคับผูกพันให้หน่วยงานของรัฐต้องจ่ายค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารให้ผู้รับจ้างเต็มจำนวน การที่เจ้าหน้าที่ได้อนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารให้ผู้รับจ้างเต็มจำนวนตามข้อตกลงด้วยวาจาดังกล่าว จึงเป็นการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินโดยไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้าง พฤติการณ์ถือได้ว่าเจ้าหน้าที่จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารให้แก่ผู้รับจ้างเกินกว่าจำนวนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสัญญาจ้าง ถือเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กรณีกล่าวหาว่า ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้อนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร ประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย



เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ทำสัญญา ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศซึ่งเป็นรถเก่าที่ปรับปรุงสภาพแล้ว จำนวน ๑๒ คัน จากบริษัท ธ. เพื่อจัดทำโครงการประกอบกิจการรถยนต์ขนส่งประจำทาง และได้ทำสัญญา ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ว่าจ้างให้บริษัท ก. เป็นผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารที่เช่า โดยสัญญาจ้างดังกล่าวกำหนดว่า ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบริหารการเดินรถและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร จำนวน ๑๒ คัน ซึ่งเป็นรถยนต์โดยสารปรับปรุงสภาพเรียบร้อยแล้วมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้ส่งมอบรถยนต์ให้แก่ผู้รับจ้าง และกำหนดอัตราค่าบริหารและค่าซ่อมบำรุงเหมาจ่าย ในอัตราวันละ ๓,๑๐๐ บาท ต่อคันต่อวัน ซึ่งประกอบด้วยค่าซ่อมบำรุงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๘๕๖ บาท ต่อคันต่อวัน ค่าบริหาร ๒,๒๔๔ บาทต่อคันต่อวัน (รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๑,๐๘๐ บาทต่อคันต่อวัน) ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้รถยนต์โดยสารออกวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๕ นาฬิกา ถึง ๒๔ นาฬิกา ในเส้นทางที่กำหนด โดยข้อ ๑๓ ของสัญญาดังกล่าว กำหนดให้กรณีที่ดินรถยนต์โดยสารคันใดเครื่องยนต์ขัดข้องจนไม่สามารถออกวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารได้ตามปกติจนถึงเวลา ๑๕ นาฬิกา ให้ถือว่ารถคันนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ในวันนั้น ซึ่งผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าซ่อมบำรุง (๘๕๖ บาท) และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (๑,๐๘๐ บาท) ในวันนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ารถยนต์โดยสารบางคันเครื่องยนต์ขัดข้องและไม่สามารถออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ เมื่อผู้รับจ้างได้บริหารการเดินรถประมาณสองเดือนจึงพบว่าไม่สามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจึงปรับเปลี่ยนการบริหารการเดินรถ โดยนำรถยนต์โดยสารที่วิ่งครบจำนวน ๖ รอบแล้ว มาวิ่งทดแทนรถยนต์โดยสารคันที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่สามารถออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ เพื่อวิ่งให้ครบ ๓๖ รอบต่อวันต่อสาย โดยผู้รับจ้างขอเบิกค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารเต็มจำนวน กรณีดังกล่าวผู้ฟ้องคดีเห็นว่ารถยนต์โดยสารมีสภาพไม่สมบูรณ์ สัญญาจ้างข้อ ๑๓ ไม่เป็นธรรมแก่ผู้รับจ้าง เพราะรถยนต์โดยสารที่วิ่งไม่ถึงเวลา ๑๕ นาฬิกา แต่วิ่งได้ครบ ๖ รอบ ราชการได้รับงานครบ และเพื่อให้มีรถยนต์โดยสารบริการประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงให้รถยนต์โดยสารสามารถวิ่งทดแทนกันได้ กล่าวคือ หากผู้รับจ้างจัดให้มีรถยนต์โดยสารออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ครบจำนวน ๓๖ รอบต่อวันต่อสาย ก็ให้พิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารให้ผู้รับจ้างเต็มจำนวน กรณีจึงถือได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการแก้ไขข้อ ๑๓ ของสัญญาจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ ซึ่งเมื่อพิจารณาความที่กำหนดไว้ในส่วนที่ ๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วเห็นได้ว่าการแก้ไขสัญญาเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะกระทำมิได้ เว้นแต่ (๑) กระทำโดยผู้มีอำนาจตามข้อ ๑๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕



(๒) เป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (๓) ไม่ทำให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องเสียประโยชน์ (๔) การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อบ่งชี้ของวัตถุประสงค์ของสัญญาหรือข้อตกลงด้วย (๕) ได้ทำตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด เมื่อผู้ฟ้องคดีเพียงตกลงด้วยวาจากับผู้รับจ้างเท่านั้น จึงถือว่าเป็นการแก้ไขสัญญาโดยมิชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ได้แก้ไขสัญญาโดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามแบบที่ทางราชการกำหนด ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างข้อ ๑๓ และไม่มีผลบังคับผูกพันให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องจ่ายค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารให้ผู้รับจ้างเต็มจำนวน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องเบิกจ่ายค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารตามข้อ ๑๓ ของสัญญาจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕ การที่ผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๖ ให้ผู้รับจ้างเต็มจำนวนตามข้อตกลงด้วยวาจาดังกล่าว จึงเป็นการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินโดยไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๓ ของสัญญาจ้าง เนื่องจากเป็นการอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าจ้างในกรณีที่ผู้รับจ้างนำรถยนต์โดยสารคันอื่นมาวิ่งทดแทนรถยนต์โดยสารคันที่เครื่องยนต์ขัดข้องไม่สามารถออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ ทั้งที่ในสัญญาจ้างไม่มีข้อกำหนดให้ผู้รับจ้างนำรถยนต์โดยสารคันอื่นมาวิ่งทดแทนรถยนต์โดยสารคันที่หยุดวิ่งแล้วให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างได้ เมื่อปรากฏว่ามีการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๖ เป็นเงินจำนวน ๓,๓๔๘,๐๐๐ บาท ทั้งที่สามารถเบิกจ่ายได้เพียงจำนวน ๒,๘๒๗,๒๑๖ บาท จึงเป็นการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างเกินเป็นเงินจำนวน ๕๒๐,๗๘๔ บาท และเป็นการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๖๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ พฤติการณ์ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีตั้งใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๔๖ ให้แก่ผู้รับจ้างเกินกว่าจำนวนที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามสัญญาจ้าง เป็นเงินจำนวน ๕๒๐,๗๘๔ บาท ถือเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยเมื่อพิจารณา



เฉพาะความรับผิดของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในฎีกาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน คิดเป็นเงินจำนวน ๑๕๑,๕๑๒ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เป็นการเบิกจ่ายค่าจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ โดยสารประจำเดือนมกราคมถึงมีนาคม ๒๕๕๖ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นเงินจำนวน ๓๔๒,๖๓๒ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่วนเฉพาะในส่วนที่เกินกว่า ๑๕๑,๕๑๒ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๖๗/๒๕๖๖)

กรณีที่ຍາສູນຍາຍໄປຈາກຫ້ອງຍາຂອງໂຮງພາບາລທຮາຟ່ານສິກ ນັ້ນ ເມື່ອພິຈາລະນາຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານປາກວ່າ ການປະຕິບັດງານຂອງກອງເຄັສຊັກຮາມ ໂຮງພາບາລທຮາຟ່ານສິກ ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດຍາ ການເບີກຈ່າຍຍາ ແລະການປະຕິບັດງານໃນຫ້ອງຍາ ຂາດຄວາມຮອບຄອບ ແລະຣັດກຸມ ໄມ້ມີຮະເບີຍບແບບແຜນຫຼືຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດງານທີ່ຊັດເຈນ ໄມ້ມີການອອກຄໍາສັ່ງແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼືຮອມອບຍາງານໃຫ້ແກ່ບຸຄລາກທີ່ປະຕິບັດງານໃນຫ້ອງຍາຫຼືແບ່ງເນຳທີ່ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ ການເບີກຍາຫຼືການຍືມຍາເປັນໄປຕາມຄຸລະພິນິຈຂອງເຈົ້າເນຳທີ່ຜູ້ເບີກຍາຫຼືຍືມຍາ ອີກທັງໄມ້ປາກວ່າ ມີການທໍາບັງຍາຊິກຸມຍາແລະເວຊັກຣ໌ໄວ້ເປັນການເຊພາ ຫຼືມີມາຕຣາກຕຣວຊອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງຈໍານວນຍາທີ່ເຊເລືອຈຣິງໃນແຕ່ລະວັນ ອັນເປັນຂອງທາງທີ່ອາຈເກດການທຸຣິຕຫຼືຣຸກໂຣກຣຣາມໄດ້ ນອກຈາກນີ້ ໄມ້ມີເຈົ້າເນຳທີ່ທໍາເນຳທີ່ເກັບຣັກຊາກຸຍາແຈຫ້ອງຍາ ຮວມຄືງໄມ້ມີການຈໍາກັດບຸຄລຸຜູ້ມີສິຫິ ເຂົ້າອອກ ແລະໄມ້ມີການຕິດຕັ້ງກ້ອງວຣຈຣິດທໍາໃຫ້ຍາກຕໍ່ການຕຣວຊອບ ພຸຕິກຣາມການປະຕິບັດ ເນຳທີ່ດັງຄໍາຂອງເຈົ້າເນຳທີ່ຂອງອໍຣະກຣສະເຄຣາຣ໌ທຮາຟ່ານສິກທີ່ປະຕິບັດເນຳທີ່ໃນຫ້ອງຍາທຸກຄນ ຮວມຕອດຄືງຜູ້ບຣິຫາຫຼືຜູ້ບັງຄັບບັງຍາທີ່ມີເນຳທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍຕຣກໃນການປະຕິບັດເນຳທີ່ ຂອງເຈົ້າເນຳທີ່ດັງຄໍາ ຈືງເປັນຂອງທາງໃຫ້ເກດການທຸຣິຕທໍາໃຫ້ມີຍາສູນຍາຍໄປ ອັນເປັນການປະຕິບັດ ເນຳທີ່ດ້ວຍຄວາມປະມາທເລີນເລ່ອຍາງຣ້າຍແຮງແລະກໍ່ໃຫ້ເກດຄວາມເສີຍຍາຍຕໍ່ອໍຣະກຣສະເຄຣາຣ໌ ທຮາຟ່ານສິກ ກຣຣິຈືງຄືງໄດ້ວ່າເປັນການກະທໍາລະເມີຕາມມາຕຣາ ໔໒໐ ແຫ່ງປະມວລກຸຍາຍາຍແພ່ງ ແລະພາຣິຊຍ໌

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานในสังกัดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม ๓ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสืบเนื่องจากขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม ๒ กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องยาอาคารอำนวยการ ปรากฏว่า โรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้ตรวจพบว่า มียาสูญหาย



จากห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ผู้ถูกฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวม ๒๒ คน ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดี เห็นว่า เมื่อพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานปรากฏว่า การปฏิบัติงานของกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในขั้นตอนการจัดหายา การเบิกจ่ายยา และการปฏิบัติงานในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ขาดความรอบคอบและรัดกุม ไม่มีระเบียบแบบแผนหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีการออกคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายงานให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องยาหรือแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนไม่มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน ปลอมให้มีการยืมยาไปใช้ในขณะที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนบัญชีคุมยา แล้วทำการหักจำนวนการยืมยาในภายหลังส่งผลให้บัญชีคุมยาไม่เป็นปัจจุบันไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนยาที่แท้จริงได้ อีกทั้ง ในขั้นตอนการเบิกจ่ายยาของห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ก็ไม่ปรากฏว่ามีการออกคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งผู้ใดตรวจสอบสต็อกยาคงเหลือเพื่อทำการเบิกยาหรือยืมยาในแต่ละวัน หรือแต่งตั้งเวรดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งไม่มีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสุดหรือขั้นสูงสุดของจำนวนยาที่จัดเก็บในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ชัดเจนเพื่อทำการเบิกยาให้ตรงตามจำนวนที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การเบิกยา แต่กลับใช้เพียงประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นผู้สำรวจจำนวนยาคงเหลือเพื่อทำการเบิกยาตามจำนวนที่เห็นสมควรโดยไม่มีการขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้การเบิกยาหรือการยืมยาเป็นไปตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้เบิกยาหรือยืมยาแต่เพียงผู้เดียว เช่นเดียวกับการปฏิบัติงานในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ไม่มีการตรวจรับยาที่ส่งมาจากคลังยาฯ โดยทันทีว่าตรงกับจำนวนยาที่ได้ขอเบิกไว้หรือไม่ กลับนำยาทั้งหมดวางรวมกันไว้บนชั้นยา โดยหากต้องการใช้ยาที่เบิกมา เจ้าหน้าที่สามารถนำยาไปจ่ายให้แก่ผู้ป่วยได้ก่อนที่จะมีการตรวจรับยา ทำให้ในขณะตรวจรับยาเกิดกรณีที่จำนวนยาที่ได้รับจากการเบิกไม่ตรงกับจำนวนยาตามที่ขอเบิกไว้เพราะอาจมีการนำยาไปใช้ก่อนได้ หรือหากมีการยืมยาจากคลังยามาล่องหน้าก็จะต้องถูกหักจำนวนยาที่ได้ยืมออกไปจากจำนวนที่ขอเบิกในภายหลัง ทำให้จำนวนยาที่ได้รับจากการเบิกไม่ตรงกับจำนวนยาตามที่ขอเบิก อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีการทำบัญชีคุมยาและเวชภัณฑ์ของห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ไว้เป็นการเฉพาะ หรือมีมาตรการตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนยาที่คงเหลือจริงในแต่ละวัน อันเป็นช่องทางที่อาจเกิดการทุจริตหรือถูกโจรกรรมได้ นอกจากนี้ การรักษาความปลอดภัยในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นห้องที่มีการจัดเก็บยาไว้เป็นจำนวนมากและยาหลายประเภทมีราคาสูง แต่กลับไม่มีการออกคำสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งผู้ใดทำหน้าที่เก็บรักษาภูมูแฉห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ



เป็นการเฉพาะ อันแสดงให้เห็นถึงความหละหลวมและเป็นข้อบกพร่องของการรักษาความปลอดภัย รวมถึงการเข้าออกประตูต่าง ๆ ของห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ก็ไม่มีการจำกัดบุคคลผู้มีสิทธิเข้าออก ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ และก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ยาสูญหายดังกล่าวไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นการควบคุมดูแลทรัพย์สินภายในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกคน รวมตลอดถึงผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จึงเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตทำให้มียาจำนวนหนึ่งสูญหายไปจากห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกคน รวมตลอดถึงผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อได้พิจารณาถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิบัติงานในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จะเห็นได้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มียาสูญหายไปจากห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ นั้น เกิดจากความหละหลวมและความบกพร่องของกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่ไม่มีการวางมาตรการหรือกลไกในการควบคุมดูแลตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวคือ ไม่มีการกำหนดระเบียบหรือขั้นตอนในการเก็บรักษายา ไม่มีการจัดทำบัญชีคุมยาและเวชภัณฑ์ และขาดการมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งในเวลาปฏิบัติงานปกติและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ อันไม่เป็นไปตามหน้าที่ของกองเภสัชกรรมที่ถูกกำหนดไว้ในข้อบังคับสภาพทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงานและดำเนินการกิจการขององค์การ สงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมถึงการรักษาความปลอดภัย ทั้งที่ยาหลายชนิดมีราคาสูง และสามารถหยิบฉวยได้ง่าย เนื่องจากมีขนาดเล็กและหยิบจับหรือนำออกไปจากห้องยาได้โดยง่าย เพราะไม่มีระบบป้องกันการเข้าออกห้องยา ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและหน้าที่ได้กำหนดมาตรการหรือวางระบบการรักษาความปลอดภัยในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการไว้อย่างรัดกุมแล้ว ความเสียหายดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น หรือแม้หากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะไม่เสียหายมากเพียงนี้





หากให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกคนต้องรับผิดชอบโดยลำพังย่อมไม่เป็นธรรม จึงสมควรหักส่วนแบ่งความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคือร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น คงเหลือ ค่าเสียหายที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบจำนวน ๒๖๐,๕๓๘.๕๘ บาท ( $511,077.17 \div 2$ ) และโดยที่พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกคน รวมตลอดถึงผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตทำให้มีจำนวนหนึ่งสูญหายไปจากห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยไม่สามารถระบุให้ชัดเจนได้ว่าผู้ใดเป็นผู้จงใจทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ หรือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายดังที่ได้พิจารณามาแล้วข้างต้น กรณีจึงไม่อาจพิจารณาได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่คนใดเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกคน รวมตลอดถึงผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ควรต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในส่วนที่เท่า ๆ กัน เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา กลุ่มผู้ควบคุมกำกับดูแลการใช้ยา และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ในแต่ละกลุ่มจึงต้องรับผิดชอบในจำนวนที่เท่ากัน กลุ่มละเป็นเงินจำนวน ๘๖,๘๔๖.๑๙ บาท ( $260,538.58 \div 3$ ) ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ในกลุ่มจำนวน ๑๒ คน จึงต้องรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๗,๒๓๗.๑๘ บาท ( $86,846.19 \div 12$ ) (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๖๑/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๔๐/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๔๑/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๔๒/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๗๕/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๑๒๗/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๑๓๙/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๑๔๐/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๑๔๗/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๑๔๘/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๑๔๙/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๑๕๙/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๒๐๓/๒๕๖๖ ที่ อผ. ๒๐๔/๒๕๖๖ และที่ อผ. ๒๐๕/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนัก อำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่ผู้ฟ้องคดีกลับปล่อยปละละเลยให้นางสาว พ. เป็นผู้ดูแลเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ไว้ที่ตน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณก็มิได้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำหรือตรวจสอบ





รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ซึ่งตามวิสัยและพฤติการณ์แล้วผู้ฟ้องคดีอาจทำได้โดยไม่ยาก แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้กระทำไม่ จนทำให้นางสาว พ. ผู้ได้บังคับบัญชาอาศัยเป็นช่องทางในการกระทำ ความผิดยักยอกเงินของทางราชการไปจำนวนหลายครั้ง หากผู้ฟ้องคดีได้มีการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ก็จะสามารถป้องกันหรือบรรเทาความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่สำนักงานศาลยุติธรรมได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นช่องทางให้ผู้ได้บังคับบัญชาอาศัยโอกาสในการปฏิบัติ หน้าที่กระทำการทุจริตยักยอกเงินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว อันเป็นการกระทำละเมิด ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า สำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยเลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงค่าสินไหมทดแทน เนื่องจาก เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เกิดเหตุ นางสาว พ. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทุจริตเกี่ยวกับการเงินโดยนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ เป็นหลักฐานในการรับเงินจากคู่ความ แต่ไม่นำเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร กลับเบียดบังยักยอก ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ผู้ฟ้องคดี จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศาลเกี่ยวกับการรับเงิน การถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินอื่น ๆ (เงินกลาง) พ.ศ. ๒๕๔๑ ระเบียบ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และแนวปฏิบัติระบบการควบคุม ภายในด้านการเงินและบัญชี (เงินนอกงบประมาณ) ของศาลยุติธรรม เมื่อตามรายงานผลการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดปรากฏว่านางสาว พ. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กระทำการทุจริตยักยอกเงินของทางราชการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยได้นำ ใบเสร็จรับเงินไปใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินในคดีแล้วไม่มีการนำเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ โดยปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ ดังกล่าว และยังขาดความระมัดระวังในการควบคุมดูแลการรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การนำเงิน บัญชีเงินฝากธนาคาร และการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปีของนางสาว พ. เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นาง อ. หัวหน้าฝ่ายบัญชีและงบประมาณ และนาง ก. หัวหน้าส่วนคลัง



ซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ ของระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๑.๑ ถึงข้อ ๑.๔ ข้อ ๑.๖ และข้อ ๑.๗ ของแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี (เงินนอกงบประมาณ) ของศาลยุติธรรม แต่ผู้ฟ้องคดีกลับปล่อยปละละเลยให้นางสาว พ. ซึ่งมีหน้าที่รับ-จ่ายเงินในคดี เป็นผู้ดูแลเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ไว้ที่ตน ปล่อยให้นาง อ. ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินในช่องผู้อำนวยการแทนตนเอง ลงชื่อในใบเสร็จรับเงินไว้ล่วงหน้า คราวละหลายฉบับ และเมื่อสิ้นปีงบประมาณก็ได้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำหรือตรวจสอบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและการบูรณาการทำลายใบเสร็จรับเงินซึ่งไม่ได้ใช้ในปีงบประมาณ ซึ่งตามวิสัยและพฤติการณ์แล้วผู้ฟ้องคดีอาจทำได้โดยไม่ยาก แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้กระทำไม่ จนทำให้นางสาว พ. ผู้ได้บังคับบัญชาอาศัยเป็นช่องทางในการกระทำความผิดยกยอกเงินของทางราชการไปจำนวนหลายครั้ง ซึ่งแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้มอบหมายงานให้ผู้ได้บังคับบัญชาตามสายงาน และมีการตรวจสอบพร้อมทั้งรายงานตามขั้นตอนตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแล้วก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชา ก็ยังมีหน้าที่ต้องกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชาอยู่ และเมื่อระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี (เงินนอกงบประมาณ) ของศาลยุติธรรม เป็นระเบียบที่มีขึ้นเพื่อควบคุมป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการเงิน หากผู้ฟ้องคดีได้มีการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ก็จะสามารถป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเป็นช่องทางให้ผู้ได้บังคับบัญชาอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่กระทำการทุจริตยกยอกเงินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๔,๔๑๕,๔๓๐.๓๓ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๗๑/๒๕๖๖ และที่ อผ. ๗๒/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายค่ารับรองได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจสอบ เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานในงานที่



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของงบประมาณเท่านั้น รวมถึงเบิกจ่ายค่ารับรองสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกขออนุมัติในหลักการจัดเลี้ยงรับรอง และในบันทึกรายงานขออนุมัติจัดจ้าง จ้างเหมาเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันข้าราชการ พนักงาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ทักท้วงทั้งที่การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันดังกล่าวเป็นการเบิกจ่ายเงินเพื่อรับรองคณะบุคคลที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ มิใช่การมาศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กรณีจึงเป็นการเบิกจ่ายโดยไม่ถูกต้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานพัสดุ จะต้องใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้อย่างเพียงพอไม่ ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้รับความเสียหาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีกล่าวหาว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว ดำเนินการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลที่ไม่ได้มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๖ว ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการจัดซื้อและจัดจ้าง ฝ่ายพัสดุ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้ฟ้องคดีได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามบันทึกข้อความขออนุมัติในหลักการจัดเลี้ยงรับรอง และบันทึกข้อความขออนุมัติจัดจ้าง จ้างเหมาเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันข้าราชการ พนักงาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จำนวน ๑๓๐ คน เป็นเงินจำนวน ๒๑,๖๐๐ บาท ตามหนังสือที่นาง ก. เจ้าพนักงานพัสดุ เสนอผ่านผู้ฟ้องคดี ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบแนวปฏิบัติ หนังสือเวียน และข้อกฎหมายก็จะทราบว่า การขออนุมัติจ้างเหมาเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน



ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง เป็นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และโดยที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตนและจะต้องระมัดระวังเอาใจใส่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจกล่าวอ้างว่าไม่ทราบหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ซึ่งเป็นหนังสือที่ออกโดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้อำนาจในฐานะผู้กำกับดูแล กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่าย ค่ารับรองได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจสอบ เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานในงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าของงบประมาณเท่านั้น รวมถึง เบิกจ่ายค่ารับรองสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าว โดยเบิกจ่าย ได้ตามความจำเป็นและประหยัด และเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ซึ่งเป็นการวางแนวทางในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หนังสือดังกล่าวจึงเป็นระเบียบภายใน ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมต้องทราบและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหนังสือดังกล่าว โดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจัดเลี้ยงรับรอง และลงลายมือชื่อในบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง รายงานขออนุมัติจัดจ้าง จ้างเหมาเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน ข้าราชการ พนักงาน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตามที่นาง ก. เสนอและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอนุมัติ ต่อมา ได้มีการเบิกจ่ายเงินตามฎีกา ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อเป็นค่ารับรองอาหารกลางวันสำหรับบุคลากรเกี่ยวกับการบริหาร จัดการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน ๑๓๐ คน เป็นเงินจำนวน ๒๑,๖๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ทักท้วงทั้งที่การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันดังกล่าว เป็นการเบิกจ่ายเงินเพื่อรับรองคณะบุคคลที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ มิใช่การมาศึกษาดูงานที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา กรณีจึงเป็นการเบิกจ่ายโดยไม่ถูกต้องตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็น



การกระทำที่ขาดความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานพัสดุ จะต้องใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้อย่างเพียงพอไม่ ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้รับความเสียหาย เมื่อการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าอาหารกลางวันดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายคนร่วมกันทำละเมิด ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกอีก ๒ คน ในฐานะผู้ลงนามในบันทึกขออนุมัติในหลักการจัดเลี้ยงรับรองและลงนามในบันทึกรายงานขออนุมัติจัดจ้างเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๓๐ ของความเสียหาย จำนวน ๒๑,๖๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๖,๔๘๐ บาท โดยให้รับผิดชอบละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๒,๑๖๐ บาท จึงเป็นการกำหนดสัดส่วนความรับผิดที่เหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒,๑๖๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อพ. ๗๔/๒๕๖๖)

กรณีกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายจากการจัดจ้างก่อสร้างสถานีดับเพลิงในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น นั้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของคณะกรรมการประมาณราคากลางจึงมีหน้าที่ตรวจสอบว่าคณะกรรมการประมาณราคากลางได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการประมาณราคากลางมิได้ปฏิบัติตามข้อ ๙ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ได้สั่งการหรือดำเนินการให้คณะกรรมการประมาณราคากลางแก้ไขให้ถูกต้อง โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงนามอนุมัติให้จัดจ้างตามราคากลางที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครต้องจัดจ้างในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิด



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร กรณีกล่าวหาว่าเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้ลงนามอนุมัติให้จัดจ้างเหมาปรับปรุงสถานียับเพลิงหัวหมากตามราคากลางที่ไม่ถูกต้อง ทำให้กรุงเทพมหานครต้องจัดจ้างในราคาสูงกว่าที่ควร ข้อเท็จจริงปรากฏว่าขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหน้าที่รับผิดชอบงานของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ ซึ่งในการจัดทำราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสถานียับเพลิงหัวหมากตามสัญญาเลขที่ สปภ. ๒๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ นั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของคณะกรรมการประมาณราคากลางย่อมมีหน้าที่ตรวจสอบว่าคณะกรรมการประมาณราคากลางได้ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการหรือไม่ เมื่อปรากฏว่าในการจัดทำราคากลางตามสัญญาดังกล่าว คณะกรรมการประมาณราคากลางได้นำประมาณการราคาที่เป็นเพียงการประมาณราคาเบื้องต้นเพื่อใช้ในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณมากำหนดเป็นราคากลาง โดยเชื่อว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ถูกต้องโดยมิได้ตรวจสอบหรือคำนวณราคาใหม่ทั้งหมด อันเป็นกรณีที่คณะกรรมการประมาณราคากลางมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อ ๙ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของคณะกรรมการประมาณราคากลางกลับไม่ได้สั่งการหรือดำเนินการให้คณะกรรมการประมาณราคากลางแก้ไขให้ถูกต้อง โดยลงนามอนุมัติให้จัดจ้างตามราคากลางที่ไม่ถูกต้องดังกล่าว ทำให้กรุงเทพมหานครต้องจัดจ้างในราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น พฤติการณ์ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้กำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีไม่ปฏิบัติ





ตามกฎหมายหรือระเบียบทำให้การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง โดยกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายร้อยละ ๗๐ และผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น (กรณีไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุหรือผู้บริหารชั้นต้น-กลาง) เมื่อกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑๘๖,๐๑๑.๘๘ บาท จึงเป็นค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นสูง/ผู้อนุมัติต้องรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๕๕,๘๐๓.๕๖ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครจากเดิมจำนวน ๙,๓๐๐.๕๙ บาท เป็นเงินจำนวน ๕๕,๘๐๓.๕๖ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อพ. ๘๗/๒๕๖๖)

**การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆไม่ใช้ความระมัดระวังในการตรวจงานจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาก่อนที่จะรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๖๗ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์**

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สถานีดับเพลิงถนนจันทน์ กองปฏิบัติการดับเพลิง ๑ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครเป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือด้วยความจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ ตามสัญญาเลขที่ สปภ. ๔๕/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๙ แต่จากการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะที่ ๑ พบว่ามีรายละเอียดที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการในสัญญาปรากฏตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน





ตรวจสอบ คิดเป็นเงินส่วนต่างที่ไม่ได้ดำเนินการตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญา รวมทั้งสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและข้อกำหนดในสัญญา เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท อันเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดแบบแปลน และข้อกำหนดในสัญญาจ้าง แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ร่วมกันลงนามตรวจรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ เห็นสมควรจ่ายค่าจ้างให้กับผู้รับจ้าง จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการตรวจการจ้างไม่ใช้ความระมัดระวังในการตรวจงานจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาก่อนที่จะรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๖๗ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงถือได้ว่า เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวต่อกรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรุงเทพมหานครได้ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งตามแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ได้กำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างให้รับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๔๐ ของความเสียหายที่เกิดขึ้น เมื่อกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องรับผิดชอบจำนวน ๖,๐๐๐ บาท เมื่อกรรมการตรวจการจ้างแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กัน คิดเป็นเงินคนละ ๒,๐๐๐ บาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครในกรณีดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๑๗/๒๕๖๖ และที่ อผ. ๑๒๐/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การที่กรรมการเปิดซองสอบราคาไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ก่อนการเปิดซองสอบราคา เป็นผลให้มีผู้เสนอราคาสองรายซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกันมีสิทธิเข้าเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ นั้น ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม อันส่งผลทำให้ไม่มี



การตัดรายชื่อผู้เสนอราคาดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาในการเสนอราคาครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การกระทำของกรรมการเปิดซองสอบราคาดังกล่าวจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงและเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นผลโดยตรงที่ทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายต่อเงินงบประมาณที่นำไปใช้ในการจัดซื้อ อันเป็นการกระทำละเมิด ต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ จัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ เป็นเงินจำนวน ๔๐,๘๓๔ บาท กรณีกล่าวหาว่าเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิต (เก้าอี้ไฟฟ้า) ผู้ฟ้องคดีดำเนินการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้า สถิตไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และไม่พิจารณา ถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวน ๖๑๒,๕๐๐ บาท เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเปิดซอง สอบราคาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิต ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ ตรวจสอบคุณสมบัติของสินค้าและมีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ก่อนการเปิดซองสอบราคาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๕ ข้อ ๑๐ จัตวา วรรคสอง และข้อ ๓๕ (๒) หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้ฟ้องคดี จะต้องตัดรายชื่อผู้เสนอราคาดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาในการเสนอราคาครั้งนี้ ตามระเบียบดังกล่าว ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ก่อนการเปิดซองสอบราคา เป็นผลให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. และบริษัท น. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นร่วมกันมีสิทธิเข้าเสนอราคาต่อองค์การบริหาร ส่วนตำบลโป่งผา ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการโดยไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ข้อ ๑๐ ตรี วรรคหนึ่ง อันส่งผลต่อเนื้อหาที่ไม่มีการ ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาในการเสนอราคาครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ข้อ ๑๐ ฉ



การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ กำหนด จึงเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่ไม่ได้ใช้อย่างเพียงพอ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นผลโดยตรงที่ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้รับความเสียหายต่อเงินงบประมาณที่นำไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตเป็นเงินจำนวน ๖๑๒,๕๐๐ บาท การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้จัดซื้อเก้าอี้ไฟฟ้าจำนวน ๑๐ ที่นั่ง เพื่อให้บริการประชาชน โดยจัดวางไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ย่อมถือได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้รับประโยชน์จากเก้าอี้ไฟฟ้าโดยรับไว้เป็นพัสดุของทางราชการ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลโป่งผา เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว เห็นควรลดค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีต้องชดเชยร้อยละ ๒๕ ของจำนวนค่าเสียหายทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาเป็นเงินจำนวน ๓๐,๖๒๕.๕๐ บาท (๔๐,๘๓๔ x ๗๕ ÷ ๑๐๐) ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเกินกว่าจำนวน ๓๐,๖๒๕.๕๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อพ. ๑๓๕/๒๕๖๖)

กรณีเจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ลงนามในเอกสารอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินยืม และลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในภูิกาส่งใช้เงินยืมในโครงการฝึกอบรมศักยภาพการประกอบอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ทั้งที่ไม่มีการจัดให้มีการฝึกอบรมจริง ถือเป็นการลงลายมือชื่อเพื่ออนุมัติให้จ่ายเงิน โดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ในระดับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็จะทราบได้ว่าการจัดฝึกอบรมจริง และโดยที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด



ย่อมต้องทราบดีว่าโครงการดังกล่าวต้องมีการฝึกอบรมจริงเท่านั้นจึงจะสามารถอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินยืมและลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในฎีกาส่งใช้เงินยืม แต่เมื่อไม่มีการฝึกอบรมจริง ย่อมไม่มีอำนาจที่จะอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นอย่างเพียงพอ เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับความเสียหาย การกระทำของเจ้าหน้าที่จึงเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ กรณีกล่าวหาว่าเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดำเนินโครงการฝึกอบรมศักยภาพการประกอบอาชีพกลุ่มแม่บ้านจังหวัดพะเยา ทั้งที่ไม่มีการฝึกอบรมจริง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามทางสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบซึ่งได้นำข้อเท็จจริงจากการสอบสวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ความว่าโครงการฝึกอบรมศักยภาพการประกอบอาชีพกลุ่มแม่บ้านจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ไม่มีการฝึกอบรมจริง แต่เป็นการจัดทำโครงการขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงระเบียบของทางราชการ โดยมีเจตนาเพื่อจะให้เงินสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านทุกหมู่บ้านและทุกชุมชนทั่วทั้งจังหวัดพะเยา หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจึงเป็นการใช้จ่ายเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๖๑๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ดังนั้น การใช้จ่ายเงินอุดหนุนในโครงการฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และรักษาการในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในขณะนั้น ได้ลงนามในเอกสารอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินยืมและลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในฎีกาส่งใช้เงินยืมงวดที่สอง ในฐานะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ทั้งที่ไม่มีการจัดให้มีการฝึกอบรมจริง อันเป็นการลงลายมือชื่อเพื่ออนุมัติให้จ่ายเงินโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ เช่นผู้ฟ้องคดีจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ หากผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อย



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

โดยปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๑ (๕) ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๙ ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖๗ ข้อ ๗๓ และข้อ ๘๔ ผู้ฟ้องคดีก็จะทราบได้ว่าไม่มีการจัดฝึกอบรมจริง เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีหน้าที่กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบายตามมาตรา ๓๕/๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องทราบว่าโครงการดังกล่าวต้องมีการฝึกอบรมจริงเท่านั้น จึงจะสามารถอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินยืมและลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ในฎีกาส่งใช้เงินยืม แต่เมื่อไม่มีการฝึกอบรมจริง ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่มีอำนาจที่จะอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายเงินได้ โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง เช่นว่านั้นอย่างเพียงพอ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อการใช้จ่ายเงินมิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แท้จริงของโครงการฝึกอบรม แม้จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มแม่บ้านที่ได้รับเงินค่าพาหนะไปแล้ว แต่กรณีย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นการดำเนินกิจการตามภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้รับความเสียหาย รวมเป็นเงิน ๑๖,๓๖๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในขณะนั้น เพียง ๑ งวด คือ งวดที่สอง จำนวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผลโดยตรงให้เกิดความเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้ตามมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อการใช้จ่ายเงินอุดหนุนในโครงการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการใช้จ่ายเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจึงไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่จะมีเหตุให้หักส่วนแห่งความรับผิดของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมออกได้ แต่โดยที่การจัดทำโครงการฝึกอบรมศักยภาพการประกอบอาชีพกลุ่มแม่บ้านจังหวัดพะเยา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มแม่บ้านจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาไม่ได้เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ส่วนตนและไม่ได้นำเงินมาใช้ประโยชน์ส่วนตน



จึงไม่ใช่เป็นการทุจริต เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณี ประกอบพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นควรพิจารณาลดหย่อนเพื่อหักส่วนความรับผิดชอบทางละเมิด ออกร้อยละ ๓๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในสัดส่วนของกลุ่มผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายหลังจากหักส่วนลดหย่อนออกร้อยละ ๓๐ แล้ว คิดเป็นเงินจำนวน ๖๔๗,๕๐๐ บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๒๕๙,๐๐๐ บาท นับว่าเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อพ. ๑๔๔/๒๕๖๖ และที่ อพ. ๑๔๒/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีคณะกรรมการคำนวณราคากลางซึ่งมีผู้ฟ้องคดีร่วมเป็นกรรมการ เพียงแต่ตรวจดูราคาประมาณการ โดยมีได้มีการถอดแบบคำนวณปริมาณงานชุดใหม่ให้ถูกต้องตามแบบแปลนตามที่ได้รับมอบหมาย และได้นำราคาประมาณการที่คำนวณไว้ไม่ถูกต้องไปใช้ในการทำสัญญา ซึ่งหากคณะกรรมการคำนวณราคากลางได้คำนวณราคากลางตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ก็จะพบว่าราคาประมาณการที่จัดทำขึ้นดังกล่าวไม่ถูกต้อง และทางราชการก็จะได้ราคากลางที่ถูกต้องไปใช้ในการทำสัญญา พฤติการณ์จึงถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการคำนวณราคากลางได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง) ระดับ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมการปกครอง เป็นเงินจำนวน ๒๔๘,๐๕๐.๐๑ บาท จากกรณี que ผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการคำนวณราคากลางดำเนินการกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการดำเนินการจัดทำโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำของอำเภอเมืองน่าน ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการคำนวณราคากลางตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ วงเงินตามสัญญา ๒,๒๗๑,๙๐๐ บาท และในการกำหนดราคากลางนั้น คณะกรรมการคำนวณราคากลางมีหน้าที่กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงาน





ที่จะดำเนินการขุดลอกคลองให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สามารถจะขุดลอกได้ โดยจะต้องพิจารณาคำนวณปริมาณงานและราคาของโครงการขุดลอกให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการคำนวณราคากลางซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นกรรมการนั้นเพียงแต่ตรวจดูราคาประมาณการของนาย ท. นายช่างชลประทาน ๕ โดยมีได้มีการถอดแบบคำนวณปริมาณงานขุดใหม่ให้ถูกต้องตามแบบแปลนตามที่ได้รับมอบหมาย และนำราคาประมาณการที่นาย ท. คำนวณไว้ไม่ถูกต้องไปใช้ในการทำสัญญา ซึ่งหากคณะกรรมการคำนวณราคากลางได้คำนวณราคากลางตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็จะพบว่าประมาณการที่นาย ท. จัดทำขึ้นดังกล่าวไม่ถูกต้อง และทางราชการก็จะได้ราคากลางที่ถูกต้องไปใช้ในการทำสัญญา พฤติการณ์จึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการคำนวณราคากลางได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้กรมการปกครองได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมการปกครองตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อไม่ปรากฏว่าการละเมิดดังกล่าวเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่จะหักส่วนแห่งความรับผิดได้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว และเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว เห็นว่า กรมการปกครองได้รับความเสียหายจำนวน ๑,๒๔๐,๒๕๐.๐๖ บาท คณะกรรมการคำนวณราคากลางจึงสมควรต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๖๐ ของความเสียหายจำนวน ๑,๒๔๐,๒๕๐.๐๖ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๗๔๔,๑๕๐.๐๔ บาท เมื่อคณะกรรมการคำนวณราคากลางตามสัญญาดังกล่าวมีจำนวน ๓ คน จึงควรให้รับผิดชอบคนละเท่า ๆ กัน เฉพาะส่วนของตน คิดเป็นเงินจำนวนคนละ ๒๔๘,๐๕๐.๐๑ บาท ตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมการปกครองเป็นเงินจำนวน ๒๔๘,๐๕๐.๐๑ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๖๑/๒๕๖๖)

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ตรวจฎีกาให้ถูกต้อง และตรวจสอบว่าการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อสั่งการอื่นหรือไม่ ย่อมต้องมีความรู้ความชำนาญงานด้านการเงินเป็นอย่างดี การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรมอันเป็นการยืนยันว่าได้ตรวจสอบเอกสาร





ประกอบฎีกาแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน ทั้งที่ฎีกาเบิกเงินดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่เบิกตามฎีกาไม่ได้และบางรายการเบิกเกินกว่าจำนวนที่เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน ลงลายมือชื่อตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาภายในประเทศและศึกษาดูงานในต่างประเทศ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในการบริหารงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ กำหนดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยที่กรณีการจัดฝึกอบรมที่ส่วนราชการ (หน่วยงานผู้เบิก) ได้อนุมัติให้ข้าราชการในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมที่ส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาเป็นผู้จัดหรือร่วมกันจัดฝึกอบรม (หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม) นั้น หน่วยงานผู้เบิกจะสามารถเบิกจ่ายได้เท่ากับอัตราที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดฝึกอบรมเรียกเก็บ (แบบเหมารวม) ตามข้อ ๒๒ (๑) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ส่วนการจัดฝึกอบรมที่หน่วยงาน (ผู้เบิก) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาภายในประเทศและศึกษาดูงานในต่างประเทศเอง หรือเป็นกรณีที่ทำสัญญาจ้างให้หน่วยงานอื่นจัดฝึกอบรมแทนโดยทำเป็นสัญญาจ้างหรือข้อตกลง นั้น ถือว่าการจัดอบรมดังกล่าวส่วนราชการนั้นเป็นผู้จัดหรือได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นดำเนินการ หน่วยงานผู้เบิกจึงต้องดำเนินการเบิกค่าจ้างไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้โดยแยกประเภทค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการฯ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๘ ประกอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือของกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการดำเนินการจัดฝึกอบรมสัมมนาภายในประเทศและศึกษาดูงานในต่างประเทศ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในการบริหารงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้จัดฝึกอบรมเอง โดยการจ้างมหาวิทยาลัย



ศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานราชการอื่นจัดฝึกอบรมแทน ซึ่งจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างให้มหาวิทยาลัยศิลปากรตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการฯ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๘ ประกอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือของกรมบัญชีกลาง ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๕ มิใช่เบิกจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริง (แบบเหมาจ่าย) ตามข้อ ๒๒ (๑) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการฯ ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคิดค่าใช้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายบุคคลคนละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตามบันทึกข้อตกลงจ้าง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ และได้มีการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๑๐๓,๐๐๐ บาท จึงเป็นการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการฯ

เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ตรวจฎีกาให้ถูกต้องและตรวจสอบว่าการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อสั่งการอื่น หรือไม่ และโดยฐานะของผู้ฟ้องคดีย่อมต้องมีความรู้ความชำนาญงานด้านการเงินเป็นปกติ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าจ้างการจัดฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน ๓ ฎีกา รวมเป็นเงินจำนวน ๑๑,๑๐๓,๐๐๐ บาท อันเป็นการยืนยันว่าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน ทั้งที่ฎีกาเบิกเงินดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังเพียงจำนวน ๗,๘๖๔,๖๒๐ บาท แต่มีค่าใช้จ่ายบางรายการที่เบิกตามฎีกาไม่ได้ และบางรายการเบิกเกินกว่าจำนวนที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบเป็นเงินจำนวน ๓,๒๓๘,๓๘๐ บาท จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายดังกล่าว ประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน หากผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ตรวจสอบบันทึกข้อตกลงจ้าง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ถ่วงถึแล้วย่อมจะทราบได้ว่าการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้มหาวิทยาลัยศิลปากรในอัตราที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเรียกเก็บในลักษณะเหมารวมเป็นการเบิกจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒๒ (๑) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการฯ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นผู้ทำบันทึกข้อตกลงจ้าง ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙ กับมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งไม่ถูกต้องตามระเบียบ และไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวก็ตาม แต่ความเสียหายที่เกิดจากการที่มีการเบิกจ่ายเงินเกินสิทธิจำนวน ๓,๒๓๘,๓๘๐ บาท ในส่วนของผู้ฟ้องคดีนั้น เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ตรวจฎีกาไม่ได้ดำเนินการตรวจฎีกาให้ถูกต้อง



ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้น กรณีความเสียหายดังกล่าวจึงไม่ได้เกิดจากความบกพร่อง ความผิดของหน่วยงานของรัฐ หรือระบบการดำเนินการส่วนรวมที่จะต้องพิจารณาให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม การกระทำละเมิดดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำละเมิดหลายราย แต่ละรายต้องรับผิดชอบในจำนวนค่าสินไหมทดแทนโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยไม่ต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ และเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบเฉพาะในส่วนการกระทำของตนในอัตราร้อยละ ๑๕ ของความเสียหายจำนวน ๓,๒๓๘,๓๘๐ บาท ตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๖๕/๒๕๖๖)

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และยังเป็นผู้ผ่านงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโดยไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และผู้ฟ้องคดีมิได้พิจารณาตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพียงแต่ได้ลงลายมือชื่อรับทราบราคากลางที่เสนอผ่านตน เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหาย ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน รวมทั้งตรวจสอบระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการดังกล่าวอย่างระมัดระวังตามที่บุคคลจะพึงระวังแล้ว การกำหนดราคากลางจะไม่แตกต่างไปจากราคาที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคำนวณได้อย่างมาก พฤติการณ์จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีกล่าวหาว่าเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหาร



ส่วนตำบลโคกกกลอย ในฐานะผู้ให้ความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง ได้เห็นชอบราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ แต่ปรากฏว่าการกำหนดราคากลางดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ทำให้การจัดจ้างสูงกว่าความเป็นจริงในโครงการชุดลอกคลอง จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) สายนาใต้ (๒) สายเขาปีหลาย-ห่านบัว และ (๓) สายท่าหนุ่น-ท่าปากแห้ว สำหรับแก้ไขปัญหาระบบพิบัติโครงการฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์และชายหาดที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (คลื่นยักษ์) เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้น มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และยังเป็นผู้ผ่านงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลางที่จะนำราคาที่ประมาณการได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการดำเนินการจัดจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบฐานในการคำนวณราคากลาง โดยตรวจสอบกับกฎ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโดยไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ ทำให้ราคาชุดลอกคลองตามสัญญาสูงกว่าราคาที่ควรจะเป็น โดยที่ผู้ฟ้องคดีมิได้พิจารณาตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพียงแต่ได้ลงลายมือชื่อรับทราบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอผ่านตน และสอบถามหัวหน้าส่วนโยธาว่าได้นำราคากลางมาจากที่ใด เมื่อได้รับคำตอบว่าเป็นการคิดคำนวณมาจากราคาพาณิชย์จังหวัดก็มิได้ตรวจสอบว่าราคากลางดังกล่าวใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเป็นฐานในการคำนวณราคากลางตามที่หัวหน้าส่วนโยธากล่าวอ้างหรือไม่ เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยได้รับความเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๓,๘๖๔,๖๖๓.๒๐ บาท ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน รวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการดังกล่าวอย่างระมัดระวังตามที่บุคคลจะพึงระวังแล้ว การกำหนดราคากลางทั้งสามโครงการจะไม่แตกต่างไปจากราคาที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคำนวณได้อย่างมาก พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยได้รับความเสียหายต้องทำสัญญาจ้างสูงกว่าความเป็นจริง อันเป็นการกระทำละเมิด ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่หนังสือกระทรวง



การคลัง ส่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้กำหนดแนวทางในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของเจ้าหน้าที่ที่ได้กระทำให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้ประกอบเป็นแนวทางในการพิจารณาส่วนความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ การกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง ใช้ค่า Factor F หรือราคาวัสดุไม่ถูกต้อง หากการดำเนินการไม่ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางรับผิดชอบ ในอัตราร้อยละ ๗๐ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๒๐ และผู้บังคับบัญชาสูงสุดรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๑๐ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยที่ ๕๙๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๓,๘๖๔,๖๖๓.๒๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๗๗๒,๙๓๒.๖๔ บาท จึงเป็นการออกคำสั่งที่ขัดด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๗๙/๒๕๖๖)

**๒) กรณีไม่เป็นการกระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง**

คดีนี้ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีนำรถยนต์ไปราชการในพื้นที่ในเวลา ๐๕.๐๐ น. ของวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๐ การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางในช่วงเย็นของวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่พึงกระทำ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์คันดังกล่าวไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดไว้บริเวณประตูรั้วหน้าบ้านพักเพื่อไปเอาใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดับเครื่องยนต์และลงจากรถโดยไม่ได้ถอดกุญแจรถยนต์ออกเป็นเหตุให้รถยนต์ของทางราชการถูกโจรกรรม แต่เมื่อสถานที่เกิดเหตุเป็นบริเวณหน้าบ้านพักของผู้ฟ้องคดีซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่มีรั้วรอบขอบชิด บริเวณทางเข้าหมู่บ้านมีพนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา การที่ผู้ฟ้องคดีจอดรถยนต์โดยหันหัวรถยนต์ชิดเข้าหาประตูรั้วบ้าน และใช้เวลาในการไขกุญแจและเปิดประตูรั้วประมาณ ๑ ถึง ๒ นาที แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวัง แต่ทันทีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคนร้ายขับรถยนต์หลบหนี ผู้ฟ้องคดีได้วิ่งเข้าไปทุบกระจกและพยายามเปิดประตูรถยนต์พร้อมทั้งตะโกนขอความช่วยเหลือ และขอความช่วยเหลือจากเจ้าของรถยนต์ที่ขับผ่านมาให้ช่วยขับรถติดตามรถยนต์ที่ถูกโจรกรรม รวมถึงผู้ฟ้องคดีได้แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจเพื่อติดตามเอารถยนต์คืน พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานทางปกครอง



## ต้นสังกัดในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ต่อมา คณะผู้แทนพระองค์มีกำหนดการเดินทางตรวจเยี่ยมราษฎร ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคณะทำงานในศูนย์ประสานงานโครงการฯ จึงต้องมีส่วนร่วมในการประสานงานและเตรียมการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้แทนพระองค์ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดังนั้น การใช้รถยนต์ของทางราชการของศูนย์ประสานงานโครงการฯ เพื่อการนี้ จึงเป็นภารกิจที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคตินำรถยนต์ไปราชการในพื้นที่ในเวลา ๐๕.๐๐ น. ของวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๐ แม้หนังสือฉบับที่มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีไปราชการเพื่อการดังกล่าวจะมีการลงนามในทะเบียนหนังสือส่งของปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ตาม ก็ไม่ใช่สาระสำคัญที่จะทำให้เห็นว่าการมอบหมายให้ผู้ฟ้องคตินำรถยนต์คันดังกล่าวไปปฏิบัติราชการแต่อย่างใด และการที่ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐ ช่วงเย็น ผู้ฟ้องคดีได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทาง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่พึงกระทำ แม้การนำรถยนต์ไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้มีหนังสือขออนุญาตนำรถยนต์ไปใช้เพื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ ๑๓ วรรคสอง และวรรคสี่ และข้อ ๑๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดก็ตาม แต่ก็ต้องถือได้ว่าเป็นการนำเอารถยนต์ของทางราชการไปใช้ในกิจการอันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๐ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายด้วยเช่นเดียวกัน กรณีจึงไม่อาจฟังว่าผู้ฟ้องคตินำรถยนต์ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์คันดังกล่าวไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ฟ้องคดีได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดไว้บริเวณประตูรั้วหน้าบ้านพักเพื่อไปเอาใบส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดับเครื่องยนต์และลงจากรถโดยไม่ได้ถอดกุญแจรถยนต์ออก เป็นเหตุให้รถยนต์ของทางราชการถูกโจรกรรม แต่เมื่อสถานที่เกิดเหตุโจรกรรมรถยนต์ของทางราชการคันดังกล่าวเป็นบริเวณหน้าบ้านพักของผู้ฟ้องคดีซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่มีรั้วรอบขอบชิด บริเวณทางเข้าหมู่บ้านมีป้อมยามซึ่งมีพนักงานรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา มิได้เป็นบ้านพักอาศัยติดถนนสาธารณะอันเป็นทางสัญจรปกติที่มีคนหรือรถยนต์ผ่านไปมาอย่างพลุกพล่าน





การที่ผู้ฟ้องคดีจอดรถยนต์โดยหันหัวรถยนต์ชิดเข้าหาประตูรั้วบ้าน และใช้เวลาในการไขกุญแจ และเปิดประตูรั้วประมาณ ๑ ถึง ๒ นาที แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังไม่ดับเครื่องยนต์และล็อกประตูรถก่อนที่จะลงจากรถเพื่อไปเปิดประตูบ้าน ประกอบกับทันทีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คนร้ายขับรถยนต์หลบหนีออกจากหน้าบ้านพัก ผู้ฟ้องคดีได้วิ่งเข้าไปทุบกระจกและพยายามเปิดประตูรถยนต์ พร้อมทั้งตะโกนขอความช่วยเหลือ และยังได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าของรถยนต์ที่ขับผ่านมา ให้ช่วยขับรถติดตามรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมไป แต่ไม่สามารถติดตามได้ทัน รวมถึงผู้ฟ้องคดีได้โทรศัพท์ แจ้ง ๑๙๑ และแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจเพื่อติดตามเอารถยนต์คืน เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยตลอดแล้วจึงเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายจากการที่รถยนต์ของทางราชการสูญหายตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดี ชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดดังกล่าวได้ การที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๗/๒๕๖๕)

การที่กรมชลประทานฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพื่อเรียกเงินค่าขนย้าย คินจากผู้ที่ได้รับไปโดยไม่สิทธิ และศาลยุติธรรมมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำเลยซึ่งเป็นผู้ครอบครอง ทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิชำระเงินคินแก่กรมชลประทาน คำพิพากษาของศาลยุติธรรม ย่อมมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความในคดีเท่านั้นตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง ไม่มีผลผูกพันเจ้าหน้าที่ซึ่งมิใช่คู่กรณีในคดีดังกล่าวแต่อย่างใด ลำพังเพียง คำพิพากษาคดีดังกล่าวจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และโดยที่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด นั้น กฎหมายกำหนดให้มีวิธีสอบสวนเพื่อการนี้ไว้โดยเฉพาะแล้ว ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้วางระเบียบดังกล่าวไว้ให้คณะกรรมการได้ใช้เป็นแนวทางการสอบสวน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙





ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีครบถ้วนแล้ว โดยไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือเบี่ยงเบนไปจากหน้าที่ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจึงไม่เป็นการทำผิดต่อกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อกรมชลประทาน ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นอนุกรรมการ ได้มีมติรับรองว่านาง ข. และนาย ป. ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิในแปลงของแต่ละคนจริง และเป็น การครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ จึงมีการอนุมัติจ่ายเงินค่าชดเชย ให้นาง ข. และนาย ป. ต่อมา มีผู้ร้องเรียนว่ามีราษฎรได้รับเงินค่าชดเชยและค่าทดแทนที่ดิน ไม่ถูกต้อง กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพื่อเรียกเงินคืน ซึ่งศาลยุติธรรม พิพากษาให้นาง ข. และนาย ป. ชำระเงินคืนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คดีถึงที่สุดแล้ว หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้ปฏิบัติหน้าที่ภายในกรอบอำนาจ หน้าที่แล้ว พฤติการณ์จึงยังไม่ถือว่าเป็นการกระทำละเมิด จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เห็นว่ากรณีดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ทำการตรวจสอบการทำประโยชน์ในที่ดินไม่ถูกต้องและไม่รอบคอบ ถือได้ว่าเป็นการกระทำ โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหม ทดแทน จากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่เรียกให้ ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว เห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินมีหน้าที่ ตรวจสอบทรัพย์สินทุกชนิดตามความเป็นจริง คำนวณราคาค่าทดแทนตามที่คณะกรรมการจัดซื้อ และกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้ จัดทำบัญชี รายละเอียดเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณานุมัติ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยก่อนที่ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจะไปร่วมตรวจสอบทรัพย์สินและที่ดินของราษฎรที่ถูกเขต โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักฯ ในเบื้องต้นช่วงรังวัดกรมที่ดินจะทำการรังวัดทำแผนที่ จัดทำแผนที่ และบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน (ร.ว. ๔๓ ก.) หรือสำรวจทำแผนที่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน แต่ละราย พร้อมทั้งคำนวณเนื้อที่ให้ตรงกับความเป็นจริงทุกแปลงก่อน จากนั้น คณะกรรมการ ตรวจสอบทรัพย์สินจะไปดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินตามแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก. ซึ่งประกอบด้วย



โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้ และที่ดิน และนัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองการทำประโยชน์ไปร่วมนำชี้ทรัพย์สินด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรณีที่ดินของนาง ข. และที่ดินของนาย ป. คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินได้ตรวจสอบหลักฐานและแผนที่ ร.ว. ๔๓ ก. แล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงรับรองว่าที่ดินดังกล่าวมีการทำประโยชน์ในที่ดินจริงและเป็นการครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๗ โดยสภาพพื้นที่ที่ตรวจสอบมีการทำนาและทำไร่ และได้จัดทำบัญชีขออนุมัติจ่ายเงินค่าที่ดินรายนาง ข. เนื้อที่ ๑๓ ไร่ รายนาย ป. เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๓๘ ตารางวา ตามราคาที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้ตกลงยอมขายให้แก่รัฐบาล ประกอบกับข้อเท็จจริงจากกรรมการรังวัดสำรวจพื้นที่น้ำท่วมฯ รับฟังได้ว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งผู้ฟ้องคดีร่วมเป็นอนุกรรมการด้วยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีครบถ้วนแล้ว โดยไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์ใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือเบี่ยงเบนไปจากหน้าที่ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของนาง ข. และนาย ป. จึงไม่เป็นการทำผิดต่อกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และโดยที่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดนั้น กฎหมายกำหนดให้มีวิธีสอบสวนเพื่อการนี้ไว้โดยเฉพาะแล้ว ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้วางระเบียบดังกล่าวไว้ให้คณะกรรมการได้ใช้เป็นแนวทางการสอบสวนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผลของการสอบสวนอาจแตกต่างจากการพิจารณาคดีแพ่งของศาลยุติธรรมได้ อีกทั้งคำพิพากษาของศาลยุติธรรมมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความในคดีเท่านั้นตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จึงไม่มีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีที่มีใช้คู่กรณีในคดีดังกล่าวแต่อย่างใด ถ้าฟังเพียงคำพิพากษาคดีดังกล่าวจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เสียหายจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชุดใช้เงินดังกล่าวได้ตามนัยมาตรา ๑๒ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕๒/๒๕๖๕)

เหตุที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มิได้รับชำระหนี้จากสหกรณ์การเกษตรตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นเพราะกรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่อาจบังคับให้สหกรณ์การเกษตรคู่สัญญาชำระหนี้กู้ยืมได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยกับขั้นตอนการเร่งรัดหนี้และขั้นตอน



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

**การส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องคดีให้ทันภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ความเสียหายที่เกิดแก่กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์**

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๔๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบคัดเลือกสหกรณ์ที่กู้ยืมเงินตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนติดตามหนี้เพื่อชำระคืนกองทุน และมอบอำนาจให้สหกรณ์จังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้สหกรณ์กู้ยืมเงินตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรและลงนามในสัญญาในฐานะผู้ให้กู้ยืมแทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ได้อนุมัติให้สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ส. จำกัด กู้เงิน ซึ่งจะต้องชำระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ แต่ปรากฏว่า สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ส. จำกัด ได้ชำระหนี้เงินกู้บางส่วนตามสัญญาเป็นเงิน ๓,๒๓๒,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ และเมื่อครบกำหนดสัญญา สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ส. จำกัด มิได้มีการชำระหนี้เพิ่มเติม กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงยื่นฟ้องสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ส. จำกัด ต่อศาลยุติธรรมเพื่อให้ชำระเงินกู้คงเหลือพร้อมดอกเบี้ย ต่อมา คดีโอนมายังศาลปกครอง โดยศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จากกรณีคดีขาดอายุความดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มิได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ แต่มิได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจึงไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย และรายงานให้กระทรวงการคลังทราบ แต่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกับพวกต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจากกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายจากการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่อาจบังคับสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ส. จำกัด ให้ชำระหนี้เงินกู้ได้เนื่องจากยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี รวมค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระทั้งสิ้นเป็นเงิน ๕,๔๙๐,๑๕๓.๕๒ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และมีหนังสือลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามข้อเท็จจริงข้างต้นเห็นว่า แม้ในเนื้อหาแห่งผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและในคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจะกล่าวอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตาม



ระเบียบของทางราชการในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนการสำรวจความต้องการ การแจ้งยืนยันความต้องการปุ๋ยเคมี และพิจารณาเงินกู้ แต่การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น มิได้เป็นผลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ส. จำกัด โดยตรง แต่เหตุที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับชำระหนี้จากสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ส. จำกัด เป็นเหตุให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับความเสียหาย เป็นเพราะกรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่อาจบังคับให้สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ ส. จำกัด ชำระหนี้เงินกู้ยืมได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยกับขั้นตอนการเร่งรัดหนี้ และการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องคดีให้ทันภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี ความเสียหายที่เกิดแก่กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงมิได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๔๓/๒๕๖๖ ที่ อ. ๓๖๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๕๙๗/๒๕๖๖ และที่ อ. ๕๙๘/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา หน้าที่ดังกล่าวหมายถึงการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นผลสำเร็จและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในวันเกิดเหตุเครื่อง Video Conference ตกหล่น ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลระบบการประชุมทางไกล อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามทางปกติแล้ว โดยขณะเกิดเหตุไม่มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ นอกจากผู้ที่ได้รับมอบหมายเพียงคนเดียว จึงไม่มีพฤติการณ์ใดบ่งชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานในการปฏิบัติงานในตำแหน่งเป็นอย่างมาก กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่า ผู้ฟ้องคดีจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้เครื่อง Video Conference ตกหล่น หรือไม่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการติดตั้ง หรือไม่จัดทำวิธีป้องกันเครื่อง Video Conference ไม่ให้ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงานศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานระบบสารสนเทศ มิได้ดูแลกล้องจับภาพของระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เป็นเหตุให้กล้องดังกล่าวที่วางไว้บนโทรศัพท์



ตกหล่นลงมาได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เข้ามาใช้ในอาคารสำนักงานศาลปกครองสงขลาตั้งแต่เปิดทำการในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อใช้ในการถ่ายทอดการประชุมผ่านช่องสัญญาณ Video Conference ตามแบบและวิธีการที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนกลางของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด โดยจัดวางเครื่อง Video Conference ไว้ด้านบนของโทรทัศน์ มีขอเกี่ยวบริเวณข้างล่างของตัวเครื่อง Video Conference เพื่อให้สามารถยึดติดกับด้านบนของโทรทัศน์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบหมายงานกำกับดูแลงานระบบสารสนเทศ และระบบ Website ของสำนักงานศาลปกครองสงขลาให้กับผู้ฟ้องคดีโดยมีนาย พ. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความกำกับดูแลของผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้กำหนดรูปแบบการติดตั้งและการจัดวางเครื่อง Video Conference ไว้บนโทรทัศน์ โดยการติดตั้งดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนกระทั่งถึงวันที่เกิดเหตุเป็นระยะเวลาประมาณ ๗ ปี ย่อมแสดงให้เห็นว่าการติดตั้งเครื่อง Video Conference ไว้ด้านบนโทรทัศน์ไม่ใช่สภาพปัญหาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงจุดที่ติดตั้งแต่อย่างใด อีกทั้ง สำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคอื่น ๆ มีการติดตั้งเครื่อง Video Conference ในลักษณะเดียวกัน แต่ไม่ปรากฏว่ามีเครื่องตกหล่นได้รับความเสียหาย ประกอบกับก่อนเกิดเหตุไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือมีรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักของระบบการประชุมทางไกลเกี่ยวกับสภาพปัญหาของเครื่อง Video Conference หรือขอเกี่ยวเครื่อง Video Conference หรือปุ่มยางที่ช่วยยึดเสื่อมสภาพ และในขณะเกิดเหตุไม่ปรากฏว่ามีพยานรู้เห็นเหตุการณ์กรณีเครื่อง Video Conference ตกหล่น นอกจากนาย พ. คนเดียว กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า การที่เครื่อง Video Conference ตกหล่นได้รับความเสียหายเกิดจากสภาพปัญหาการติดตั้ง หรือตำแหน่งหรือการจัดวางซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องรายงานสภาพปัญหาดังกล่าวเพื่อขอเปลี่ยนตำแหน่งหรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีเหตุการณ์หรือสิ่งผิดปกติที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้แล้วไม่ป้องกันแก้ไขมิให้เครื่อง Video Conference ตกหล่นแต่อย่างใด และการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนาย พ. นั้น หน้าที่ดังกล่าวหมายถึงการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปของนาย พ. ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นผลสำเร็จ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในวันเกิดเหตุได้มีการถ่ายทอดการบรรยายทางวิชาการโดยระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ตั้งแต่เวลา ๑๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๒ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่โดยแจ้งให้นาย พ. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ได้ทราบล่วงหน้าและเตรียมการเปิดระบบสัญญาณเพื่อการถ่ายทอดการประชุมทางไกล จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามทางปกติ เมื่อในขณะเกิดเหตุ



ไม่มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์เครื่อง Video Conference ตกหล่นนอกจากนาย พ. คนเดียว จึงไม่มีพฤติการณ์ใดบ่งชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานในการปฏิบัติงานในตำแหน่งเป็นอย่างมาก กรณีจึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่จนเป็นเหตุให้เครื่อง Video Conference ตกหล่น หรือไม่ควบคุมดูแลนาย พ. หรือไม่จัดหาวิธีป้องกันเครื่อง Video Conference ไม่ให้ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำความผิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๑๘/๒๕๖๖)

ผู้ฟ้องคดีชั้นรายนต์ชนขณะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพัง โดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชัน โดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติ และต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันที ในขณะที่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติ ทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์ เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวแก่งรถยนต์ชนขณะมูลฝอยยุบเสียหาย เป็นการกระทำโดยประมาท แต่เมื่อพิจารณาสภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้ง จึงเป็นการติดตั้งสายโทรศัพท์ที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และความเสียหายยังสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการปฏิบัติภารกิจบริการสาธารณะตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพัง ขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องคดีชั้นรายนต์ชนขณะมูลฝอยลงสะพานข้ามคลองเป็นเหตุให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์และไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวแก่งรถยนต์ชนขณะมูลฝอยยุบเสียหาย เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีชั้นรายนต์ชนขณะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมากขึ้น และต้องขับรถลงสะพานสูงชัน โดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติ และต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะที่ความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติ และแขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์ เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวแก่งรถยนต์ชนขณะ





มูลฝอยยุบเสียหาย นั้น เป็นการกระทำโดยประมาทในฐานะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยประเภทรถยกคอนเทนเนอร์เป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งต้องถือว่าเป็นผู้มีความรู้และความชำนาญในการควบคุมรถเป็นอย่างดี แต่เมื่อพิจารณาสภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุที่เป็นทางโค้งปรากฏว่าไม่ได้ติดตั้งวางพาดให้สายโทรศัพท์ขนานชิดขอบถนนดังเช่นสายโทรศัพท์ที่ติดตั้งวางพาดในช่วงก่อนและหลังถนนทางโค้ง แต่กลับวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้ง จึงเป็นการติดตั้งสายโทรศัพท์ที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้เสี่ยงขับรถขนขยะมูลฝอยเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุ ทั้งที่รู้อยู่ว่าโครงเหล็กของรถที่เป็นแขนยกถังขยะอาจเกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์จนอาจเกิดความเสียหายได้ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเลย หากได้ใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีข้างต้นจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และความเสียหายยังสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการปฏิบัติภารกิจบริการสาธารณะตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ความรับผิดชอบจึงตกอยู่กับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในสังกัด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ. ๑๓/๒๕๖๖)

กรณีที่คณะกรรมการประมาณราคากลางได้ประมาณราคากลางเป็นไปตามข้อเท็จจริงและตามปริมาณงานที่จำเป็นต้องดำเนินการตามสภาพการทำงาน มีการถอดราคาวัสดุจากผู้ผลิตและจำหน่ายในหลายแห่งเพื่อที่จะกำหนดราคากลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และราคากลางดังกล่าวก็มีความสอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างในช่วงที่มีการก่อสร้างตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดแล้ว ดังนั้น แม้จะปรากฏว่าคณะกรรมการประมาณราคากลางจะได้กำหนดค่าวัสดุและค่าแรงสูงกว่าหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดและแตกต่างจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ตาม แต่เมื่อราคากลางที่กำหนดมิได้มีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็น จึงถือว่าคณะกรรมการประมาณราคากลางได้ดำเนินการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามราคาที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดในขณะที่มีการคำนวณราคากลางโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการประมาณราคากลางไม่ได้มีพฤติการณ์ทุจริตกรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าการกำหนดราคากลางของคณะกรรมการประมาณราคากลางเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการ



## ประมาณราคากลางจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะคณะกรรมการประมาณราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์บริการ BMA SERVICE CENTER ของสำนักงานเขตหนองแขม ได้ประมาณราคากลางสูงกว่าหลักเกณฑ์ของทางราชการ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะคณะกรรมการประมาณราคากลางมีหน้าที่โดยตรงในการคำนวณและกำหนดราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยต้องจัดทำราคากลางให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในขณะที่ประมาณราคากลางมากที่สุด โดยแยกรายละเอียดเบื้องต้นออกเป็นปริมาณวัสดุแล้วจึงนำไปหาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าดำเนินการอื่น ๆ โดยต้องถือตามราคาที่ทำเนียบการจัดทำโดยกรมการค้าภายในและราคาค่าแรงงานที่จัดทำโดยสำนักงานประมาณมาเป็นเกณฑ์ แต่หากเป็นวัสดุที่ไม่ได้กำหนดราคาไว้ ให้ดำเนินการสืบราคา ส่วนกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ต้องกำหนดราคากลางสูงกว่าราคารมาตรฐานของทางราชการให้บันทึกเหตุผลในการคำนวณไว้ด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ ๙ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เมื่อปรากฏว่าการดำเนินการปรับปรุงศูนย์บริการ BMA SERVICE CENTER ของสำนักงานเขตหนองแขม ในส่วนของงานรื้อถอนพร้อมขนย้ายไปที่นั้น จำเป็นต้องมีการทำงานช่วงเย็นหลังเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ทำให้ต้องเสียค่าจ้างคนงานในช่วงกลางคืนและมีการเร่งรัดในการทำงาน ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการทำงานตามปกติที่ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน กรณีมีข้อจำกัด ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการประมาณราคากลางต้องกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและตามปริมาณงานที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยไม่อาจกำหนดราคางานตามปกติที่ไม่มีปัญหาด้านสภาพการทำงานได้ อีกทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าการกำหนดราคากลางของสำนักงานเขตพระโขนงในกรณีการปรับปรุงศูนย์บริการ BMA SERVICE CENTER ซึ่งเป็นโครงการเดียวกันกับสำนักงานเขตหนองแขม อันมีลักษณะงานแบบเดียวกันและอยู่ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน นั้น กรมบัญชีกลางมีความเห็นว่า การกำหนดราคากลางเป็นไปตามข้อเท็จจริงและตามปริมาณงานที่จำเป็นต้องดำเนินการแล้ว พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะคณะกรรมการประมาณ



ราคากลางที่นำราคากลางของสำนักงานเขตพระโขนงดังกล่าวมาใช้จึงยังถือไม่ได้ว่าทำให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย สำหรับในส่วนของการทาสี แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะได้กำหนดค่าวัสดุและค่าแรงในการทาสีแตกต่างจากที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ แต่การกำหนดราคากลางดังกล่าวก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงและปริมาณงานที่ต้องดำเนินการ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้มีการถอดราคาจากผู้ผลิตและจำหน่ายในหลายแห่งเพื่อที่จะกำหนดราคากลางให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามกำหนดราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น สำหรับในส่วนของการผนัง ราคาตามบัญชีวัสดุก่อสร้างมวลรวมและค่าแรงต่อหน่วยของปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นราคาที่ไม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ดำเนินการประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์บริการ BMA SERVICE CENTER ของสำนักงานเขตหนองแขม ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ แต่ราคากลางที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกำหนดก็มีความสอดคล้องกับราคาค่าวัสดุก่อสร้างช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดแล้ว แม้จะแตกต่างจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แต่ถือเป็นการกำหนดราคากลางที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง และตามปริมาณงานที่จำเป็นต้องดำเนินการ ราคากลางที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกำหนดจึงไม่ได้มีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นแต่อย่างใด และในส่วนของการพื้นถนน ราคาตามที่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร กำหนด เป็นราคาสำหรับการเทพื้นถนน แต่ในกรณีของโครงการนี้เป็นการเทพื้นบริเวณอาคาร ๓ ชั้น กรณีจึงไม่อาจนำราคาตามที่สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร กำหนดมาอ้างอิงได้ แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะได้กำหนดค่าวัสดุและค่าแรงในรายการนี้แตกต่างจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แต่มิได้ทำให้ราคากลางที่กำหนดมีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นแต่อย่างใด เมื่อพิจารณาการประมาณราคากลางของผู้ฟ้องคดีทั้งสามแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามในฐานะคณะกรรมการประมาณราคากลางได้ดำเนินการจัดทำราคากลางให้เป็นไปตามราคาที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดในขณะที่มีการคำนวณราคากลางโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้มีพฤติการณ์ปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดราคากลางไปโดยทุจริตหรือได้รับประโยชน์อื่นใด กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าการกำหนดราคากลางของผู้ฟ้องคดีทั้งสามในงานปรับปรุงศูนย์บริการ BMA SERVICE CENTER ของสำนักงานเขตหนองแขม เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อกรุงเทพมหานคร และผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครได้ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗



ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชุดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๘๓/๒๕๖๖)

๓) การพิจารณาจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ

กรณีการกระทำละเมิดที่มีเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนหลายราย โดยบางรายดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้าและบางรายเป็นผู้ได้บังคับบัญชา การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกรายต้องรับผิดชอบเท่า ๆ กัน ย่อมไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๒๔/๒๕๖๔ หน้า ๗๒๐-๗๒๔

กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่มีกฎหมายหรือระเบียบกำหนดวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และเป็นไปตามแบบปฏิบัติที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยตลอด กรณีจึงถือได้ว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม สมควรหักส่วนแห่งความรับผิดชอบดังกล่าวออกในอัตราร้อยละ ๕๐ ของความเสียหาย และเมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นการปฏิบัติตามนโยบายหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่มีธรรมเนียมปฏิบัติที่เคร่งครัด และการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งหลายขั้นตอนของการดำเนินการที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีแล้ว สมควรกำหนดให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๓ ของจำนวนความเสียหายที่หักส่วนความรับผิดชอบหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมแล้ว ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๘ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๖๑/๒๕๖๔ หน้า ๗๒๔-๗๒๘

กรณีที่หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานในเวลาเดียวกันหลายโครงการ เป็นการมอบหมายหน้าที่ที่เกินมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมงานได้อย่างเต็มที่ เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ถือเป็นกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องในการบริหารงานของรัฐที่ต้องนำมาหักส่วนออกจากความรับผิดที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ให้แก่หน่วยงานของรัฐด้วย

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๑๒/๒๕๖๔ หน้า ๗๒๘-๗๒๙



การที่หน่วยงานของรัฐกำหนดกรอบอัตราค่าจ้างข้าราชการและลูกจ้างประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไปและงานการเงินไว้หลายอัตราจึงถือว่าเป็นงานที่มีความจำเป็นและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ แต่เมื่อขณะเกิดเหตุทุจริตได้มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตามกรอบอัตราค่าจ้างบุคลากรจึงไม่เพียงพอต่อภาระงานของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับการที่หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐได้ตรวจสอบการเงินและบัญชีแล้ว แต่ไม่พบการทุจริตใด ๆ จึงเป็นการควบคุมและตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีที่ขาดประสิทธิภาพอันเป็นความบกพร่องของระบบตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ จึงถือได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย จึงควรให้หักส่วนแห่งความรับผิดชอบเนื่องจากเหตุบกพร่องดังกล่าวออกร้อยละ ๗๐ ของความรับผิดชอบตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

การที่เจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง อันเป็นการปฏิบัติงานด้านบริหารโรงพยาบาลควบคู่กันสองโรงพยาบาล ซึ่งมีปริมาณการส่งจ่ายเฉลี่ยประมาณ ๖๐๐ ฉบับต่อปี ทั้งยังต้องบริหารงานรักษาพยาบาลผู้ป่วยอีกประมาณ ๑๐๐ คน ต่อวัน อันเป็นภาระงานที่สูงเกินควร และเหตุที่เจ้าหน้าที่มิได้ปฏิบัติตามระเบียบ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อีกทั้ง เจ้าหน้าที่มิได้มีส่วนร่วมกระทำความผิด เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในกรณีนี้แล้ว ควรให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าสินไหมทดแทนหลังจากหักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐออกแล้ว

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕๐/๒๕๖๕ หน้า ๗๒๙-๗๓๒

สาเหตุที่ทำให้มียาสูญหายไปจากห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลทหารผ่านศึก นั้น นอกจากเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว สาเหตุหนึ่งยังเกิดจากความหละหลวมและความบกพร่องของกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ที่ไม่มีการวางมาตรการหรือกลไกในการควบคุมดูแลตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการในห้องยาอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวคือ ไม่มีการกำหนดระเบียบหรือขั้นตอนในการเก็บรักษายา ไม่มีการจัดทำบัญชีคุมยาและเวชภัณฑ์ และขาดการมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในห้องยา อันไม่เป็นไปตามหน้าที่ของกองเภสัชกรรมที่ถูกกำหนดไว้ในข้อบังคับสภาพทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงานและดำเนินการกิจการขององค์การ



สงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและหน้าที่ได้กำหนดมาตรการหรือวางระบบการรักษาความปลอดภัยในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการไว้อย่างรัดกุมแล้ว ความเสียหายดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น หรือแม้หากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะไม่เสียหายมากเพียงนี้ หากให้ผู้ปฏิบัติงานในกองอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกคนต้องรับผิดชอบโดยลำพังย่อมไม่เป็นธรรม จึงสมควรหักส่วนแบ่งความบกพร่องขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกออกร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๖๑/๒๕๖๖ หน้า ๗๕๒-๗๕๕

หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F (ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการควบคุมราคากลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖) ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๖๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ เป็นหลักเกณฑ์ ที่อาจทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจผิดได้ว่า ห้ามคิดค่า Factor F กรณีฝนตกชุกเฉพาะงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยมเท่านั้น ซึ่งไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเข้าใจได้ว่า ห้ามคิดค่า Factor F กรณีฝนตกชุกกับงานก่อสร้างอาคารด้วย กรณีจึงถือเป็นความผิดหรือ ความบกพร่องของกระทรวงการคลัง จึงเห็นควรหักส่วนแบ่งความผิดหรือความบกพร่องในส่วนที่ มีการคิดค่า Factor F กรณีฝนตกชุกในส่วนหางานอาคารออกร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด โดยความเสียหายในส่วนหางานอาคาร หน้าที่ของคณะทำงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัย ท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ตเป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ส่วนคณะกรรมการกำหนดราคากลางสิ่งก่อสร้างประเภทงานก่อสร้างปรับปรุง สุขอนามัยท่าเทียบเรือสะพานปลาหน้าท่าที่แตกต่างจากคณะทำงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัย ท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ มีหน้าที่โดยตรงในการกำหนด ราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะต้อง ประเมินราคาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำ และความเป็นธรรมในกรณีนี้ คณะทำงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ จึงควรรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราส่วนที่แตกต่าง กันไปตามหน้าที่ที่รับผิดชอบตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยในส่วนของคณะทำงานฯ จำนวน ๑๐ คน เห็นควรให้รับผิดชอบใช้ ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๑๕ ของความเสียหายที่หักส่วนความบกพร่องของทางราชการ ออกแล้ว





ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ตเพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบแบบแปลนราคากลาง และรายละเอียดของโครงการที่ได้รับมอบจากกองวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม องค์การสะพานปลา ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ๖ ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานด้านช่างโยธาอันถือเป็นผู้มีวิชาชีพก่อสร้างที่ต้องปฏิบัติงานประมาณราคางานก่อสร้างของโครงการ โดยสามารถแยกราคาวัสดุ ค่าแรงงานตามหลักวิชาช่างและมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นราคากลางในการจ้างตามระเบียบของทางราชการได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่จะตรวจสอบราคากลางโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตตามที่กองวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม องค์การสะพานปลา คำนวณไว้ได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยความระมัดระวังรอบคอบให้สมกับเป็นผู้มีวิชาชีพก่อสร้างโดยการตรวจสอบแบบแปลน ราคากลาง และรายละเอียดของแบบแปลนสิ่งก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตตามที่ได้รับมอบจากกองวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม องค์การสะพานปลา ให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวของกองวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม องค์การสะพานปลาด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบราคากลางโครงการดังกล่าว พฤติการณ์การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะคณะทำงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย โดยต้องทำสัญญาจ้างสูงกว่าราคากลางที่ถูกต้อง อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการกระทำดังกล่าวมีลักษณะเป็นการขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานของบุคคลในฐานะผู้มีวิชาชีพก่อสร้างดังเช่นผู้ถูกฟ้องคดีจะกระทำเป็นอย่างมาก จึงเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กรมประมง (ผู้ฟ้องคดี) จึงมีอำนาจเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในส่วนที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาจ้างสูงกว่าราคากลางที่ถูกต้องเป็นเงินจำนวน ๒,๑๔๙,๒๖๑.๓๖ บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F (ปรับปรุงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมราคากลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖) ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๖๕ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ เห็นว่า



หลักเกณฑ์การใช้ตาราง Factor F ดังกล่าว เป็นหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจผิดได้ว่าห้ามคิดค่า Factor F กรณีฝนตกชุกเฉพาะงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมเท่านั้น ซึ่งไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเข้าใจได้ว่าห้ามคิดค่า Factor F กรณีฝนตกชุกกับงานก่อสร้างอาคารด้วย กรณีจึงถือเป็นความผิดหรือความบกพร่องของกระทรวงการคลัง (ผู้ร้องสอด) ประกอบด้วย จึงเห็นควรหักส่วนแห่งความผิดหรือความบกพร่องในส่วนที่มีการคิดค่า Factor F กรณีฝนตกชุกในส่วนของงานอาคารอเนกประสงค์ ๕๐ ของความเสียหายดังกล่าว โดยความเสียหายในส่วนของงานอาคารเป็นเงินจำนวน ๑,๙๐๐,๓๒๙ บาท เมื่อหักส่วนความผิดหรือความบกพร่องของผู้ร้องสอดออกร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายของงานอาคารจำนวน ๑,๙๐๐,๓๒๙ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๙๕๐,๑๖๔.๕๐ บาท  $(๑,๙๐๐,๓๒๙ \times ๕๐ \div ๑๐๐)$  จากนั้นนำส่วนความผิดหรือความบกพร่องจากการคิดค่า Factor F กรณีฝนตกชุกในส่วนของงานอาคารดังกล่าวไปหักออกจากความเสียหายจากการกำหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริงตามที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องจำนวน ๒,๑๔๙,๒๖๑.๓๖ บาท คงเหลือความรับผิดเป็นเงินจำนวน ๑,๑๙๙,๐๙๖.๘๖ บาท  $(๒,๑๔๙,๒๖๑.๓๖ - ๙๕๐,๑๖๔.๕๐)$

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมประมงได้แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคณะทำงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ตเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบแบบแปลน ราคากลาง และรายละเอียดของแบบแปลนสิ่งก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตตามที่ได้รับมอบจากกองวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม องค์การสะพานปลา ก่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ มีหน้าที่แตกต่างจากคณะทำงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ มีหน้าที่โดยตรงในการกำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องประมาณราคาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ดังนั้น คณะทำงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ จึงควรรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราส่วนที่แตกต่างกันไปตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีและความเป็นธรรมในกรณีนี้ตามมาตรา ๘๖วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเห็นควรให้คณะทำงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑๐ คน ซึ่งรวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๑๕ ของความรับผิดจำนวน ๑,๑๙๙,๐๙๖.๘๖ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๗๙,๘๖๔.๕๓ บาท  $(๑,๑๙๙,๐๙๖.๘๖ \times ๑๕ \div ๑๐๐)$  โดยให้รับผิดชอบ



คนละส่วนเท่า ๆ กัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๗,๙๘๖.๔๕ บาท (๑๗,๙๘๖.๔๕ ÷ ๑๐) (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๖๕/๒๕๖๖)

เหตุละเมิดในคดีนี้เกิดจากการทุจริตของนางสาว พ. โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีส่วนร่วมในการทุจริต แต่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาที่ละเลยต่อหน้าที่ไม่ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด เป็นโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการทุจริต เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานของส่วนรวมที่ปล่อยปละละเลย ขาดการวางแผน หรือแก้ไขสภาพปัญหาอันเป็นช่องทางที่ทำให้มีการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการออก ใบเสร็จรับเงินที่มีความล่าช้าเมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก จนนำไปสู่การที่เจ้าหน้าที่ต้องลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและให้ผู้รับบริการ ได้รับความรวดเร็ว ประกอบกับการที่นางสาว พ. ได้กระทำการทุจริตต่อเนื่องเป็นเวลากว่า ๒ ปี โดยหน่วยงานเพิ่งตรวจพบในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ย่อมแสดงให้เห็นว่า ระบบตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐไม่รัดกุมหรือไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ กรณีจึงสมควรหักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมลงร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมด ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักอำนวยการ ประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้ความระมัดระวังในการกำกับดูแล และตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง แต่ผู้ฟ้องคดีกลับ ปล่อยปละละเลยจนทำให้นางสาว พ. ผู้ใต้บังคับบัญชาอาศัยเป็นช่องทางในการกระทำความผิดยกยอก เงินของทางราชการไปจำนวนหลายครั้ง หากผู้ฟ้องคดีได้มีการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ก็จะสามารถป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่สำนักงาน ศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นช่องทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่กระทำการทุจริต ยกยอกเงินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว อันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เมื่อคดีนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ละเมิดดังกล่าวเกิดจากการทุจริตของนางสาว พ. โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีส่วนร่วม



ในการทุจริต แต่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาที่ละเลยต่อหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ เป็นโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการทุจริต อีกทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีก็เพื่อให้การบริการสาธารณะของหน่วยงานสำนักงานศาลยุติธรรมบรรลุผลสำเร็จ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีพยายามแก้ปัญหาความล่าช้าในการให้บริการแก่ประชาชนตามนโยบายของผู้บริหาร อันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรง ประกอบกับการทุจริตของนางสาว พ. ได้มีการไต่ตรองวางแผนไว้อย่างเป็นระบบโดยอาศัยโอกาสที่ตนเองมีหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาและเงินกลาง และออกไปเสริมรับเงิน รวมทั้งอาศัยความไว้วางใจของผู้ฟ้องคดี นำไปเสริมรับเงินไปใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินจากคู่ความแล้วกลับไม่นำเงินดังกล่าวส่งฝ่ายการเงินและบัญชีเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เมื่อมีปริมาณงานมากทำให้ผู้บังคับบัญชาขาดกำลังที่จะทำการควบคุมและตรวจสอบโดยละเอียดและเป็นการยากแก่การตรวจพบ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในกรณีนี้แล้ว เห็นควรหักส่วนความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้ลงร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมแล้ว เห็นว่า สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความบกพร่องผิดพลาดของระบบควบคุมตรวจสอบภายในหน่วยงานซึ่งมักถือแนวในการปฏิบัติตาม ๆ กันมา ไม่มีการวางระบบการควบคุมที่ดี ซึ่งหากหน่วยงานมีการจัดวางระบบที่ดีแล้ว แม้มีผู้เจตนาจะทุจริตก็ย่อมกระทำไม่ได้ยาก ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานของส่วนรวมที่ปล่อยปละละเลย ขาดการวางแผน หรือแก้ไขสภาพปัญหา อันเป็นช่องทางที่ทำให้มีการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการออกใบเสร็จรับเงินที่มีความล่าช้าเมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก จนนำไปสู่การที่เจ้าหน้าที่ต้องลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินไว้วงหน้าเพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและให้ผู้รับบริการได้รับความรวดเร็ว ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานควรต้องควบคุมให้หน่วยงานภายในสังกัดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี (เงินนอกงบประมาณ) ของศาลยุติธรรมที่ได้จัดทำโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นแนวทางให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้้อย่างเคร่งครัด และควรต้องมีการวางโครงสร้างในส่วนของการตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นระบบและรัดกุมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต การที่นางสาว พ.



ได้กระทำการทุจริตโดยนำใบเสร็จรับเงิน ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และปี พ.ศ. ๒๕๕๒ นำออกไปใช้เป็นหลักฐานในการรับเงิน แต่ไม่มีการนำเงินฝากเข้าบัญชีได้เป็นจำนวน ๔๑ ฉบับ รวมเป็นเงินจำนวน ๔,๔๑๕,๔๓๐.๓๓ บาท โดยหน่วยงานเพิ่งตรวจพบในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ย่อมแสดงให้เห็นว่าระบบตรวจสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รัดกุมหรือไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติของจำนวนเงินที่นางสาว พ. กระทำการทุจริตยกออกไปได้อย่างต่อเนื่อง กรณีจึงถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่เอื้อให้นางสาว พ. สามารถกระทำการทุจริตได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า ๒ ปี ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นหักส่วนความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมลงร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมดตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าละเมิดนั้นเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายคนรวมทั้งผู้ฟ้องคดี และได้แบ่งส่วนความรับผิดโดยให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของผู้ทุจริตรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายทั้งหมด ซึ่งเห็นว่าการแบ่งส่วนความรับผิดในอัตราดังกล่าวเหมาะสมและสอดคล้องกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะส่วนของตนเท่านั้นตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ โดยต้องหักส่วนความรับผิดเพราะเหตุของความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรม รวมถึงความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมตามมาตรา ๘ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวออกก่อนเป็นจำนวนรวมร้อยละ ๗๐ ของความเสียหายทั้งหมด (อัตราร้อยละ ๒๐ + ๕๐) คงเหลือเงินที่ต้องชดใช้คืนให้แก่สำนักงานศาลยุติธรรมร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายทั้งหมด เป็นจำนวน ๑,๓๒๔,๖๒๙.๑๐ บาท (๔,๔๑๕,๔๓๐.๓๓ x ๐.๓๐) ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของเงินจำนวนนี้ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๔,๙๒๕.๘๒ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๗๑/๒๕๖๖)

การที่กรมศาลากรได้มีประกาศกรมศาลากร เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กำหนดช้อยกเว้นของการเปิดตรวจสอบสินค้าที่ให้กระทำภายในเวลา ๓๐ นาที ไม่รวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่มีเหตุสงสัยซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบโดยละเอียด อันสามารถใช้ระยะเวลาตรวจสอบได้มากกว่า ๓๐ นาที ประกาศดังกล่าวจึงเป็นหลักเกณฑ์ที่ผ่อนผันเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีให้ไม่จำต้องเร่งรัดจนกระทบ



ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เกินไป อันเป็นมาตรการที่กรมศุลกากรได้จัดให้มีขึ้นเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาค่าความบกพร่องของระบบการดำเนินงานของกรมศุลกากรแล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ซึ่งถือว่าผู้ฟ้องคดีรับราชการมาเป็นเวลาพอสมควร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ฟ้องคดีจำต้องยึดตามกฎหมายและระเบียบเป็นที่ตั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ตรวจปล่อยรถยนต์ออกจากเขตปลอดอากรและออกใบรับรองการนำเข้า ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าภาษีอากรซึ่งมีกฎหมายและระเบียบกำหนดไว้แล้วอย่างชัดเจนไม่อาจฝ่าฝืนได้ และอยู่ในวิสัยของผู้ฟ้องคดีที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนดได้ เป็นเหตุให้กรมศุลกากรได้รับความเสียหายจากการที่ได้รับชำระค่าภาษีอากรไม่ครบถ้วน การกระทำของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้จึงเป็นการกระทำโดยขาดความระมัดระวังที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ฟ้องคดีจะพึงต้องมีเป็นอย่างมาก ดังนั้น การที่กรมศุลกากรโดยอธิบดีกรมศุลกากรออกคำสั่งตามความเห็นของกรมบัญชีกลางเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเต็มจำนวนความเสียหายตามค่าภาษีอากรที่ขาด จึงเป็นการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีเป็นเกณฑ์ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๘๐/๒๕๖๕ หน้า ๗๓๘-๗๔๐

กรณีผู้ฟ้องคดีบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอันเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทุจริตจนเป็นเหตุให้ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องกระสุนและวัสดุประเภทวัตถุระเบิดของคลังสรรพาวุธสูญหาย ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ควบคุมกำกับดูแลสั่งการการปฏิบัติงานราชการของงานส่งกำลังบำรุงในทุกหมวด ซึ่งแต่ละหมวดจะมีหัวหน้าหมวดมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในแต่ละหมวดด้วย จึงมีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความเสียหายในกรณีนี้จึงเกิดจากความบกพร่องในการควบคุมดูแลครุภัณฑ์และวัสดุของเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีกรณีที่จะต้องหักส่วนความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินการส่วนรวมตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิด





ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเพิ่งได้รับการบรรจุใหม่ในตำแหน่งรองสารวัตร ซึ่งต้องรับผิดชอบควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในทุกหมวดงาน และในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว นั้น ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปราชการอบรมหลักสูตรกระโดดร่มใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า กรณีการสูญหายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการทุจริตหรือมีพฤติการณ์ว่ามีส่วนรู้เห็นในการทุจริตของเจ้าหน้าที่อื่นแต่อย่างใด เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๓ ของความเสียหาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งรองสารวัตรสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๔ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจำนวน ๑,๓๒๔,๔๖๘.๐๕ บาท กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุของหน่วย ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และไม่ปรากฏหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการ ทำให้เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุจริตต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ครุภัณฑ์ประเภทอาวุธปืน เครื่องกระสุนและวัสดุประเภทวัตถุระเบิดของคลังสรรพาวุธของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สูญหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการทุจริตของผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีถือได้ว่าเป็นผลโดยตรงมาจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ที่ขาดความเอาใจใส่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมาก ซึ่งผู้ฟ้องคดีพึงมีในภาวะวิสัยและพฤติการณ์ในการควบคุมดูแลคลังสรรพาวุธที่มีอาณาพารายแรงมิให้สูญหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอันเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทุจริตจนเป็นเหตุให้ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องกระสุนและวัสดุประเภทวัตถุระเบิดของคลังสรรพาวุธสูญหาย คิดเป็นเงินจำนวน ๒๕,๔๗๒,๔๓๔.๘๔ บาท ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับ



ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ควบคุมกำกับดูแลสั่งการการปฏิบัติงานราชการของงานส่งกำลังบำรุงในทุกหมวด ซึ่งแต่ละหมวดจะมีหัวหน้าหมวดมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในแต่ละหมวดด้วย จึงมีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความเสียหายในกรณีนี้จึงเกิดจากความบกพร่องในการควบคุมดูแลครุภัณฑ์และวัสดุของเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีกรณีที่จะต้องหักส่วนความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินการส่วนรวมตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีและความเป็นธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับการบรรจุใหม่ในตำแหน่งรองสารวัตร ซึ่งต้องรับผิดชอบควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในทุกหมวดงาน และในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปราชการอบรมหลักสูตรกระโดดร่มใหม่ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๓๙ วัน ส่งผลให้ตลอดระยะเวลา ๓๙ วันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเมื่อนับระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันแรกของการเริ่มตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๘ เดือน แต่ผู้ฟ้องคดีมีเวลาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวประมาณ ๖ เดือนกว่าเท่านั้น ประกอบกับไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรณีการสูญหายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ทำการทุจริตหรือมีพฤติการณ์ว่ามีส่วนรู้เห็นในการทุจริตของเจ้าหน้าที่อื่นแต่อย่างใด เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๓ ของความเสียหายจำนวน ๒๕,๔๗๒,๔๓๔.๘๔ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๗๖๔,๑๗๓.๐๔ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๕๓/๒๕๖๖)

### ๓.๔.๒ การกระทำละเมิดที่มีใช้การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

### ๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิด

#### ๑) อายุความการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

กรณีที่จะถือว่าการก่อสร้างถนนพิพาทซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียดได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างนั้น จะต้องถือเอาจากการที่หน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทผู้รับจ้างเป็นสำคัญ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง โดยบริษัทผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ จากนั้นมีการอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ และงวดสุดท้าย ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ดังนั้น จึงต้องถือว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างได้กระทำความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ในการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรียกให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ แม้จะเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่การมีคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ดังกล่าว ก็เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นอายุความสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการกระทำความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ตามมาตรา ๔๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกคำสั่งลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ กรณีกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มิได้มีการตรวจรับงานให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่บริษัทผู้รับจ้างเป็นเงินจำนวน ๒,๖๐๙,๔๐๐ บาท โดยบริษัทผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ จากนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และงวดสุดท้าย โดยมีการอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๒



และงวดสุดท้ายเป็นเงินจำนวน ๖,๐๘๘,๖๐๐ บาท ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้รายงานผลต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการจ้างงานก่อสร้างถนนพิพาทถูกต้องตามกฎหมาย และได้ทำให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ต่อมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ เห็นว่า กรณีที่จะถือว่าการก่อสร้างถนนพิพาทซึ่งไม่เป็นไปตาม แบบรูปและรายการละเอียดได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องถือเอาจากการที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทผู้รับจ้างเป็นสำคัญ เนื่องจากเมื่อถนนพิพาทไม่ได้ ก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูปและรายการละเอียด คณะกรรมการตรวจการจ้างก็ไม่อาจตรวจรับงานได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็จะอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทผู้รับจ้างมิได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตามที่ระเบียบ สำนักราชเลขาธิการกำหนดไว้ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ต้องปฏิบัติในวันที่ได้มีการอนุมัติให้ จ่ายเงินค่างวดงานดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสองพิจารณาเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด เนื่องจากเหตุแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็น ประธานกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบที่จะมีคำสั่งเรียกให้ ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง แต่ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการกระทำละเมิด ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องมีการสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้เสร็จสิ้นภายในอายุความสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเป็นเงินจำนวน ๓๔๗,๙๒๐ บาท แม้จะเป็นการใช้สิทธิ เรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม แต่การมีคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ก็เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีเมื่อพ้นอายุความสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุ แห่งการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเป็นเงินจำนวน ๓๔๗,๙๒๐ บาท จึงเป็นคำสั่ง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖๔/๒๕๖๕)

กรณีที่กระทรวงการคลังมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาว่าการดำเนินการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดไม่เป็นไปตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจาก ไม่ได้ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอ และเป็นธรรม ย่อมไม่อาจถือได้ว่าผู้มีอำนาจสั่งการได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึง ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อต่อมาคณะกรรมการได้ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน แล้วเสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจสั่งการแล้ว จึงถือว่าผู้มีอำนาจ สั่งการได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันดังกล่าว

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ดำเนินการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด คณะกรรมการมีความเห็นว่าพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ลงนามใน น.ส. ๓ ก. และสั่งแก้ไข น.ส. ๓ ก. ประกอบด้วย ร้อยเอก จ. นาย ว. นาย ม. นาย ป. และผู้ฟ้องคดี มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและบังคับบัญชาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ ส่วนต่าง ๆ ในอำเภอ การปฏิบัติหน้าที่ลงนามใน น.ส. ๓ ก. และการสั่งแก้ไขรูปแบบที่และเนื้อที่ ใน น.ส. ๓ ก. เป็นอำนาจหน้าที่หนึ่งของนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ที่ประมวลกฎหมายที่ดินได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ การที่ได้ลงนามใน น.ส. ๓ ก. และสั่งแก้ไข รูปแบบที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. และต่อมาภายหลังมีกรณีตรวจสอบพบว่าการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ากรณีที่ระเบียบและกฎหมายได้กำหนดให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นหัวหน้าประจำอำเภอเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามใน น.ส. ๓ ก. และสั่งแก้ไข รูปแบบที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ก็เนื่องมาจากหัวหน้าประจำอำเภอถือว่าเป็นข้าราชการระดับสูง



รับราชการมานานเพียงพอที่จะใช้ประสบการณ์และความรู้ที่มีอยู่พิจารณาได้ว่าเรื่องราวการรังวัดออก น.ส. ๓ ก. หรือเรื่องราวการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการมาถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่องราวการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว มีข้อผิดปกติที่สามารถสังเกตเห็นโดยง่าย เช่น น.ส. ๓ ก. แปลงเดิมมีเนื้อที่เพียงไม่กี่ไร่ แต่เมื่อรังวัดตรวจสอบเนื้อที่แล้วได้เนื้อที่แตกต่างมากขึ้นเกือบ ๑๐๐ ไร่ ดังนั้น หากพิจารณาไปโดยสุจริตก็จะเห็นข้อผิดปกติและสามารถใช้อำนาจสั่งการระงับหรือยับยั้งมิให้ดำเนินการต่อไปได้ การกระทำดังกล่าวย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำไปโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่เกิดจากการกระทำละเมิด และด้วยเหตุที่การกระทำละเมิดจากการดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. การแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ น.ส. ๓ ก. ได้กระทำก่อนพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผลใช้บังคับ การเรียกร้องให้บุคคลดังกล่าวชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยคณะกรรมการได้รายงานผลการสอบสวนดังกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ ต่อมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อย่างไรก็ตาม โดยที่ข้อเท็จจริงตามหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าวปรากฏว่า ในการสอบสวนประเด็นการแก้ไข น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบ เป็นเหตุให้กรมที่ดินมีคำสั่งแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ รวมทั้งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ไม่มีการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบทั้งผู้ฟ้องคดีด้วย กระทรวงการคลังจึงให้จังหวัดอุดรธานีให้โอกาสเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวซึ่งมีผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ กรณีจึงถือได้ว่าการดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไม่เป็นไปตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ดังนั้น รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการเป็นเงินจำนวน ๔๖๘,๐๐๐ บาท ตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณียังไม่อาจถือได้ว่าเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดดำเนินการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้ง





แสดงพยานหลักฐานตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และเมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดได้มีหนังสือให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวรวมทั้งผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริง และได้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก. เป็นเงินจำนวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท อย่างลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก. เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงเป็นการใช้สิทธิ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ

นอกจากนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีการจดทะเบียนแบ่งแยก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๒๐๓ ในนามเดิมเป็น น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๓๗๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๖ อันถือเป็นวันที่ ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นเพียงองค์ประกอบข้อหนึ่งของการกระทำ ละเมิดเท่านั้น แต่ในขณะนั้น ส.ป.ก. ยังไม่ได้ซื้อที่ดินแปลงพิพาท จึงยังไม่ได้ก่อความเสียหายให้แก่ ส.ป.ก. เมื่อต่อมา ส.ป.ก. ได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวและอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. แปลงพิพาท และแจ้งคำสั่งให้ ส.ป.ก. รับทราบ จึงต้องถือว่าวันที่ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย คือ วันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่สั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. แปลงพิพาทดังกล่าว อันเป็นวันที่ ครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่า ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. แปลงดังกล่าวในวันใด แต่จะต้องเป็นวันหลังจากวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่อธิบดีกรมที่ดินได้ลงนามในคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๓๗๓ แต่เมื่อนับตั้งแต่วันที่อธิบดีกรมที่ดินลงนามในคำสั่งเพิกถอน น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๔๓๗๓ คือ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนนี้เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ยังไม่เกิน ๑๐ ปี กรณีจึงถือเป็นการใช้สิทธิเรียกร้อง ภายในสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความแล้ว (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๘๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))



การที่ผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมเด็กและเยาวชนเป็นผู้จัดทำเอกสารหลักฐานเพื่อเบิกจ่ายเงินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยมีการจ่ายเงินตามใบสำคัญรับเงิน ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หน่วยงานของรัฐได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดี ต่อพนักงานสอบสวนฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ฉ้อโกง จัดทำหลักฐานเอกสารเท็จ รับรองเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร ทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนเองมีหน้าที่นั้น อันเป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๓๔๑ ซึ่งความผิดตามมาตรา ๑๖๑ เป็นความผิดที่มีบทลงโทษหนักสุด โดยที่มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายอาญา กำหนดอายุความไว้สืบห้าปีนับแต่วันกระทำความผิด และข้อเท็จจริง ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้ถูกฟ้องคดีอาญา การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีนี้จึงต้อง นำอายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามาบังคับใช้ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ และผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ กรณีจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายภายในอายุความสืบห้าปีนับแต่วันทำละเมิด ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรี เมืองหนองคาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่เทศบาลเมืองหนองคายเป็นเงินจำนวน ๕๒๘,๘๔๐ บาท จากกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ของเทศบาลเมืองหนองคาย ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ และประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และการจัดงานแข่งขันเรือยาวออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการสอบสวนเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลเมืองหนองคาย รวมเป็นเงินจำนวน ๕๒๘,๘๔๐ บาท



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นดังกล่าว จึงได้ส่งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงฯ ดังกล่าวให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ แต่กระทรวงการคลังยังมิได้แจ้งความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบแต่อย่างใด ต่อมา เพื่อมิให้ขาดอายุความ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดี ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมเด็กและเยาวชน เป็นผู้จัดทำและเสนอโครงการงานประเพณี ดังกล่าว โดยเป็นผู้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ได้มีการจ่ายเงิน ตามใบสำคัญรับเงินลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ และลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ จึงถือว่าวันดังกล่าว เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดทำให้เทศบาลเมืองหนองคายได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริง รับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีต่อพนักงานสอบสวน ฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม ฉ้อโกง จัดทำหลักฐานเอกสารเท็จ รับรองเอกสารหลักฐาน อันเป็นเท็จ เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร ทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนเองมีหน้าที่นั้น อันเป็นความผิดตามมาตรา ๑๖๑ มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๘ และมาตรา ๓๔๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งความผิดตามมาตรา ๑๖๑ เป็นความผิดที่มีบทลงโทษหนักสุด โดยที่มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายอาญา กำหนดอายุความไว้สืบห้าปีนับแต่วันกระทำความผิด การใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงต้อง นำอายุความทางอาญาที่ยาวกว่ามาบังคับใช้ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่เทศบาลเมืองหนองคาย และผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ กรณีจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายภายในอายุความสืบห้าปีนับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕๑ แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้ถูกฟ้องคดีอาญาก็ตาม แต่สิทธิ ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากมูลละเมิดเนื่องจากความผิดดังกล่าวจะยังไม่ระงับไปจนกว่า จะพ้นกำหนดอายุความทางอาญาสืบห้าปีนับแต่วันกระทำความผิด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๒๒๘/๒๕๖๕)



คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับต่อบุคคลตั้งแต่วันที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไปตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วที่สุดในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทำคำอุทธรณ์ยื่นต่อนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี กรณีจึงถือว่าคำสั่งของนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีมีผลในวงเวลาดังตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ อันเป็นช่วงเวลาที่ยกกำหนดสองปี นับแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ฟ้องคดีที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้นการที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีมีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลเมืองราชบุรีจึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องที่พ้นกำหนดอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลเมืองราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ตรวจพบการทุจริตเบิกจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ค่าน้ำมัน) ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ รวม ๗๕๐ ฉบับ และมีการนำไปใช้ประกอบฎีกาเบิกเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยมิชอบ เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒,๒๗๐,๙๓๑.๕๘ บาท คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งแต่งตั้งโดยนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รายงานผลการสอบสวน ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการตรวจสอบ จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๒,๒๗๐,๙๓๑.๕๘ บาท เป็นเงินจำนวน ๓๔๐,๖๓๙.๗๓ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วลงนามเห็นชอบ เห็นว่า แม้รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดจะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ลงนามเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเมื่อใด แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามหนังสือ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สอบถามความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต่อกรมบัญชีกลางว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาและเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ กรณีจึงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันดังกล่าว



ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๓๔๐,๖๓๙.๗๓ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏในสำนวนคดีว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อใด แต่เมื่อปรากฏตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีที่ได้รับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอุทธรณ์เป็นหนังสือลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ จากผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาไม่เกินสิบห้าวันตามที่กำหนด กรณีจึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดียอมได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วที่สุดในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ และอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทำคำอุทธรณ์ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว และโดยที่คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงถือว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีผลในเขตเวลาดังแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ อันเป็นเวลาที่พ้นกำหนดสองปี นับแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ฟ้องคดีที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องที่พ้นกำหนดอายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๐/๒๕๖๕ และที่ อผ. ๒๖/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ไม่ใช่ นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของกระทรวงการคลัง

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีดับเพลิงบรรทัดทองแล้วพบว่า การจัดทำราคากลางไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ทำให้ราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ผู้ว่าราชการ



กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ โดยมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามเห็นชอบตามรายงานดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ จากนั้น ได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงฯ ดังกล่าวไปให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ โดยมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิด อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงมีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่กรุงเทพมหานครมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือความเห็นของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ และได้มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๗๕/๒๕๖๕)

กรณีที่มีการร้องเรียนว่าตรวจพบการทุจริตในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน เกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ยางพาราและการจัดซื้อพันธุ์ไม้สวน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าวันที่หน่วยงานของรัฐอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินกรณีค่าต้นกล้ายางพารา คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ส่วนกรณีโครงการพันธุ์ไม้สวน แม้ไม่ปรากฏว่ามีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินเมื่อใด แต่ตามฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่ายปรากฏวันที่ผู้มีอำนาจลงนามในใบถอนเงินหรือเช็คธนาคาร คือ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ กรณีจึงถือได้ว่าวันที่ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินไป คือ วันที่มีการกระทำละเมิด หน่วยงานของรัฐจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



ทั้งหกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันทำละเมิด โดยเริ่มนับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องนับแต่วันทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีนี้เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่กระทำละเมิดอย่างช้าที่สุด คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้สิทธิเรียกร้องออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องโดยการออกคำสั่งให้ชดใช้เงินเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายกเทศมนตรีนครตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีตรวจพบการทุจริตในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน เกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ยางพาราและการจัดซื้อพันธุ์ไม้สวนต่อมา คณะกรรมการฯ ได้รายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไปยังกระทรวงการคลังทราบ กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๖ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกในฐานะผู้ดำเนินการในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนเกี่ยวกับการจัดซื้อพันธุ์ยางพาราและการจัดซื้อพันธุ์ไม้สวนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เป็นเหตุให้เทศบาลนครตรัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน กรณีค่าต้นกล้ายางพารา คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ส่วนกรณีโครงการพันธุ์ไม้สวน แม้ไม่ปรากฏว่ามีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินเมื่อใดตามฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่าย แต่ตามฎีกาดังกล่าวปรากฏวันที่ผู้มีอำนาจลงนามในใบถอนเงินหรือเช็คธนาคาร คือ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ กรณีจึงถือได้ว่าวันที่ได้มีการอนุมัติจ่ายเงิน คือ วันที่มีการกระทำละเมิด ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดีทั้งหกภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันทำละเมิด โดยเริ่มนับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องนับแต่วันทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีนี้เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่กระทำละเมิดอย่างช้าที่สุด คือ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้สิทธิเรียกร้องออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องโดยการออกคำสั่งให้ชดใช้เงินเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด ซึ่งขาดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องแล้ว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความรับผิดชอบทางละเมิดภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังในกรณีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบตามมาตรา ๑๐



วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ไม่เป็นผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากการใช้สิทธิเรียกร้องโดยการออกคำสั่งดังกล่าวไม่มีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงด้วยเหตุที่คดีได้ขาดอายุความไปก่อนแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๖๗/๒๕๖๖)

กรณีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดดำเนินการสอบสวนโดยมิได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรมก่อนออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถือเป็นการสอบสวนที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงฯ ของคณะกรรมการฯ และความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นวันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อต่อมาคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความเห็นหรือข้อมูลใด ๆ ที่จะทำให้ความเห็นของกระทรวงการคลังเปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งได้รายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างแน่ชัดเมื่อได้รับทราบรายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก. จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรังวัดตรวจสอบให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. ที่ดำเนินการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เป็นเพียงองค์ประกอบข้อหนึ่งของการกระทำละเมิดเท่านั้น เนื่องจากในขณะนั้น ส.ป.ก. ยังไม่ได้ซื้อที่ดินแปลงพิพาท จึงยังไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ ส.ป.ก. เมื่อต่อมา ส.ป.ก. ได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวและอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงพิพาทดังกล่าว และแจ้งคำสั่งให้ ส.ป.ก.



รับทราบ จึงต้องถือว่าวันที่ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย คือ วันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงพิพาทดังกล่าว อันเป็นวันครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิด เมื่อปรากฏว่านับตั้งแต่วันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่เพิกถอนหรือแก้ไขแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ยังไม่เกินสิบปี กรณีจึงถือเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในสิบปี นับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า อธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้แก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๒๓๙๑ เลขที่ ๒๓๙๒ เลขที่ ๒๓๙๔ เลขที่ ๒๔๓๕ และเลขที่ ๒๖๕๐ เนื่องจาก น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวได้มีการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่โดยนำเอาที่ดินนอกหลักฐาน น.ส. ๓ ก. รวมเข้าไปด้วย ทำให้ น.ส. ๓ ก. ทั้ง ๕ แปลงดังกล่าวมีเนื้อที่ลดลงเป็นเหตุให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินในโครงการกองทุนที่ดินได้รับความเสียหาย คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ดำเนินการสอบสวนแล้วมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ทำการรังวัด น.ส. ๓ ก. กระทำโดยจงใจทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ รายงานต่อกระทรวงการคลัง ต่อมา กระทรวงการคลังได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แจ้งความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสรุปว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรณีออก น.ส. ๓ ก. โดยมีชอบ อย่างไรก็ตาม โดยที่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบซึ่งมีผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย กระทรวงการคลังจึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรมก่อนออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีจึงถือได้ว่าการดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไม่เป็นไปตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณียังไม่อาจถือได้ว่าเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดำเนินการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามความเห็น



ของกระทรวงการคลัง และเมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้มีหนังสือให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวรวมทั้งผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามหนังสือลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความเห็นหรือข้อมูลใด ๆ ที่จะทำให้ความเห็นของกระทรวงการคลังเปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งได้รายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน อย่างแน่ชัดเมื่อได้รับทราบรายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ส.ป.ก. เป็นเงินจำนวน ๒,๘๘๓,๑๑๙.๔๐ บาท อย่างลูกหนี้ร่วม จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรังวัดตรวจสอบให้มีการแก้ไขรูปแผนที่และเนื้อที่ ใน น.ส. ๓ ก. ที่ดำเนินการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เป็นเพียงองค์ประกอบข้อหนึ่งของการกระทำ ละเมิดเท่านั้น เนื่องจากในขณะนั้น ส.ป.ก. ยังไม่ได้ซื้อที่ดินแปลงพิพาท จึงยังไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย ให้แก่ ส.ป.ก. เมื่อต่อมา ส.ป.ก. ได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวและอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไข แผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงพิพาทดังกล่าว และแจ้งคำสั่งให้ ส.ป.ก. รับทราบ จึงต้องถือว่าวันที่ ส.ป.ก. ได้รับความเสียหาย คือ วันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไข แผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงพิพาทดังกล่าว อันเป็นวันครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิด แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏว่า ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งในวันใด แต่จะต้องไม่ก่อนวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ที่อธิบดีกรมที่ดินได้ลงนามในคำสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. แปลงที่พิพาท แต่เมื่อนับตั้งแต่วันที่อธิบดีกรมที่ดินลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แม้จะไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนในวันใดก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีต้องได้รับแจ้ง คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น วันที่ ส.ป.ก. ได้รับแจ้งคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่เพิกถอนหรือแก้ไขแผนที่และเนื้อที่ใน น.ส. ๓ ก. จนถึงวันที่ ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว จึงยังไม่เกิน ๑๐ ปี กรณีจึงถือเป็น



การใช้สิทธิเรียกร้องภายในสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๗/๒๕๖๖)

กรณีที่หน่วยงานของรัฐสั่งการตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่กรมบัญชีกลาง เห็นว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถือเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางเห็นว่าต้องรับผิด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรมบัญชีกลางมีหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ต่อมา หน่วยงานของรัฐได้วินิจฉัยสั่งการเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ว่า เห็นชอบตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ถูกต้องตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง จึงถือว่าวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบการแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ คำสั่งดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับต่อผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และถือเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงถือได้ว่าหน่วยงานของรัฐได้ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบงานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีดับเพลิงย่อยสามเสนแล้วพบว่า การจัดทำราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทำให้ราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น และการก่อสร้างสถานีดับเพลิงดังกล่าวไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ โดยมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวนี้กรุงเทพมหานครไม่ได้รับความเสียหาย จึงไม่เป็นการกระทำละเมิด และไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สั่งการว่าเห็นชอบท้ายหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และมีหนังสือ



ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ จากนั้น กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า คณะกรรมการประมาณราคากลางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมการประมาณราคากลางต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครได้รับแจ้งความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เกษียณอายุหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยสั่งการเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เห็นชอบตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบและออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครให้ถูกต้องตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงถือว่าวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบการแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ คำสั่งดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับต่อผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และถือเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นกรณีที่ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนและใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อม. ๑๒/๒๕๖๖ ที่ อม. ๒๗๗/๒๕๖๕ ที่ อม. ๒๘๔/๒๕๖๕ ที่ อม. ๒๘๕/๒๕๖๕ และที่ อม. ๖๘/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)





การที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน มีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น อายุความสองปีในการออกคำสั่งใหม่ของหน่วยงานของรัฐที่เสียหายเพื่อแก้ไขจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่ต้องชำระให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเริ่มนับใหม่นับแต่วันที่คำสั่งเดิมถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขหรือด้วยเหตุอื่น และเมื่อไม่ปรากฏว่าคำสั่งดังกล่าวถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขหรือด้วยเหตุอื่น อันจะเป็นเหตุให้เริ่มนับอายุความใหม่ ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในอายุความสองปี

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เพื่อสอบสวนกรณีโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสถานียกระดับเพลิงและบ้านพัก กองปฏิบัติการดับเพลิง ๑-๔ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการจัดทำราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทำให้ราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น และการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ ซึ่งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด คณะที่ ๒ ได้ทำการสอบสวนในส่วนของงานจ้างเหมาปรับปรุงสถานียกระดับเพลิงหัวหมากแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงผู้อนุมัติการจัดทำราคากลางต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยสั่งการเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และได้ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงฯ ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานคร ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ แต่ไม่เห็นด้วย จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ที่เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน และได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และได้ส่งผลการสอบข้อเท็จจริงฯ ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบตามข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด



ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ กรณีจึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครเป็นเงินจำนวน ๙,๓๐๐.๕๙ บาท โดยให้ชำระภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่ง เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการออกคำสั่งภายในกำหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่รู้ ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ซึ่งการออกคำสั่งดังกล่าวเป็นการใช้ สิทธิเรียกร้องในฐานะเจ้าหน้าที่ได้กระทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีและมีผลทำให้ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ จึงมีผลให้อายุความสะดุดหยุดลงในวันดังกล่าว โดยระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้า ในอายุความและต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ดังนั้น อายุความสองปีในการออกคำสั่งใหม่ของหน่วยงานของรัฐที่เสียหายเพื่อแก้ไข จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเริ่มนับใหม่ นับแต่วันที่คำสั่งเดิมถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขเวลาหรือด้วยเหตุอื่น ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่กรุงเทพมหานครเป็นเงินจำนวน ๙,๓๐๐.๕๙ บาท เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ คำสั่งดังกล่าวจึงมีผลใช้บังคับต่อผู้ฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และเมื่อไม่ปรากฏว่าคำสั่งดังกล่าวถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขเวลาหรือด้วยเหตุอื่น อันจะเป็นเหตุให้เริ่มนับอายุความใหม่ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ออกคำสั่งลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากเดิมจำนวน ๙,๓๐๐.๕๙ บาท เป็นเงินจำนวน ๕๕,๘๐๓.๕๖ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้อง ภายในอายุความ ๒ ปี ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และโดยที่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ ทั้งกรุงเทพมหานครและกระทรวงการคลังมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่และต้องรับผิดชอบต่อกรุงเทพมหานคร เพียงแต่มีความเห็น แตกต่างเกี่ยวกับจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบซึ่งเป็นเพียงรายละเอียดของค่าเสียหายที่เจ้าหน้าที่



ต้องชดใช้เท่านั้น การใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจึงมีอายุความสองปี นับแต่วันที่กรุงเทพมหานครรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มิใช่กำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่กรุงเทพมหานครมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๘๗/๒๕๖๖)

กรณีหน่วยงานของรัฐออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จากกรณีกล่าวหาว่า จัดทำเอกสารรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอันเป็นเท็จ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายเงินค่าที่ดิน ซึ่งเป็นการเรียกร้องความเสียหาย ในทางแพ่งอันมีมูลฐานความผิดเนื่องมาจากการกระทำความผิดทางอาญาตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มีโทษหนึ่งปีถึงสิบปี ซึ่งมีอายุความการฟ้องคดีอาญาสิบห้าปี ตามมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐ กรณีนี้ จึงเป็นสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญาที่ยาวกว่าสิทธิเรียกร้องความรับผิดทางละเมิด คือ สิบห้าปี เมื่อไม่ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐได้ฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ จึงต้องนำอายุความ ที่ยาวกว่านั้นมาใช้บังคับตามนัยมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในสิบห้าปีนับแต่วันที่ได้มีการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏแน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมเมื่อใด แต่ถือได้ว่าวันที่จัดทำรายงานการประชุม ต้องไม่ช้ากว่าวันที่ได้นำรายงานการประชุมไปใช้ประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายเงิน เมื่อเจ้าหน้าที่ ได้เบิกจ่ายค่าที่ดินในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ จึงถือว่าวันที่ทำรายงานการประชุมเท็จอย่างชัด ไม่เกินวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๑ เป็นวันที่เจ้าหน้าที่กระทำความผิด หน่วยงานของรัฐจึงมีสิทธิ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ภายใน ๑๕ ปี นับแต่วันดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ จึงพ้นกำหนด ระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดสิทธิที่จะฟ้องทางแพ่ง เนื่องจากความผิดนั้นย่อมระงับไป ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย จึงขาดอายุความตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ กรมควบคุมมลพิษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑ เพื่อนำไปใช้ เบิกเงินค่าที่ดินในโครงการก่อสร้างอาคารและระบบบำบัดน้ำเสียเป็นเท็จ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ฟ้องคดีอาญาในข้อหาเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการจัดทำรายงานการประชุมเท็จแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งความเห็นของกระทรวงการคลัง ซึ่งได้นำข้อเท็จจริงจากคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ได้วินิจฉัยการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสามในการจัดทำรายงาน การประชุมเท็จ อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทำให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียหาย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าว ตามหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการเรียกให้ชดใช้ ภายในกำหนดเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว อย่างไรก็ดี การใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีนี้เป็นการเรียกร้องความเสียหาย ในทางแพ่ง อันมีมูลฐานความผิดเนื่องมาจากการกระทำความผิดทางอาญาตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา มีโทษหนึ่งปีถึงสิบปี ซึ่งมีอายุความการฟ้องคดีอาญาสิบห้าปีตามมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน สิทธิเรียกร้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีนี้จึงเป็น สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะอาญา และมีกำหนด อายุความทางอาญาที่ยาวกว่าสิทธิเรียกร้องความรับผิดทางละเมิด คือ สิบห้าปี จึงต้องนำอายุความ ที่ยาวกว่านั้นมาใช้บังคับตามนัยมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในสิบห้าปีนับแต่วันที่ได้มีการกระทำความผิดตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบกับมาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ถูกกล่าวหาว่า ได้ร่วมกันจัดทำเอกสารรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑ อันเป็นเท็จ และต่อมาได้มีการส่งรายงานการประชุมอันเป็นเท็จดังกล่าว ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเบิกเงินค่าที่ดิน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอเบิกค่าจัดซื้อที่ดินสำหรับโครงการดังกล่าวในส่วนของกองทุนสิ่งแวดล้อมจำนวน



๗๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกรมบัญชีกลางมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ แจ้งว่าดำเนินการจ่ายเป็นเช็คของธนาคาร ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๗๕๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แม้ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมเมื่อใด แต่ถือได้ว่าวันที่จัดทำรายงานการประชุมต้องไม่ช้ากว่าวันที่ได้นำรายงานการประชุมไปใช้ประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายเงิน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เบิกจ่ายค่าที่ดินให้แก่บริษัท ค. จวดแรกในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ จึงถือว่าวันที่ทำรายงานการประชุมเท็จอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามกระทำความผิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ ปี นับแต่วันดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ จึงพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดสิทธิที่จะฟ้องทางแพ่ง เนื่องจากความผิดนั้น ย่อมระงับไปตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจึงขาดอายุความตามมาตรา ๔๔๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อผ. ๑๑๑/๒๕๖๖)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นางสาว จ. ผู้ได้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี กระทำการทุจริตเงินของทางราชการ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ หน่วยงานของรัฐจึงต้องใช้สิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในสิบปีนับแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ คือ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐออกคำสั่งลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิดซึ่งขาดอายุความตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าสัก (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีกล่าวหาว่าเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าสักกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของนางสาว จ. อดีตผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองการประปา เทศบาลตำบลท่าสัก ซึ่งเป็นผู้ได้บังคับบัญชาเป็นช่องทางให้นางสาว จ. กระทำทุจริต โดยทำการแก้ไขต้นขั้วหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินในรายการ



จำนวนหน่วยใช้น้ำและจำนวนเงินให้ลดลงจากที่จัดเก็บได้จริงแล้วเพียดบังเงินส่วนต่างอันเกิดจากการแก้ไขรายการดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลท่าสักได้รับความเสียหาย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นางสาว จ. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองการประปาเทศบาลตำบลท่าสัก กระทำการทุจริตยกยอกค่าน้ำประปาของเทศบาลตำบลท่าสัก อันเป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาลตำบลท่าสักระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบแล้วปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของนางสาว จ. ได้กระทำละเมิดต่อเทศบาลตำบลท่าสักโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการละเลยไม่ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของนางสาว จ. ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย และต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่เทศบาลตำบลท่าสัก ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องใช้สิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายภายในสิบปีนับแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ เป็นอย่างช้า คือ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลตำบลท่าสัก จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิดซึ่งขาดอายุความตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำสั่งลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินแก่เทศบาลตำบลท่าสักจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๓๓/๒๕๖๖)

กรณีที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความการใช้สิทธิเรียกร้อง ถือเป็นเหตุให้อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องในกรณีดังกล่าวสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่เวลาที่คำสั่งนั้นมีผลใช้ยันต่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบ อันทำให้ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนหน้านี้ไม่นับเข้าในอายุความ และต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่นั้นตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น อายุความสองปีและสิบปีในการออกคำสั่งใหม่ของหน่วยงานของรัฐที่เสียหายเพื่อแก้ไขจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่ต้องชำระให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่คำสั่งเดิมถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขเวลาหรือด้วยเหตุอื่น การที่หน่วยงานของรัฐได้มีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลังในเวลาต่อมา จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความสองปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้พึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน





ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และภายในกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันที่ละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่กรณีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังเห็นว่าต้องรับผิด เช่นนี้ย่อมไม่มีการออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง แม้จะเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ แต่เมื่อใช้สิทธิเรียกร้องพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องที่ขาดอายุความ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง) ระดับ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมการปกครอง เป็นเงินจำนวน ๒๔๘,๐๕๐.๐๑ บาท จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการคำนวณราคากลางดำเนินการกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง และมีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๔๙๖,๑๐๐.๐๒ บาท จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ควบคุมงาน โดยทั้งสองกรณีอาศัยมูลเหตุตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งทั้งสองคำสั่งดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า จังหวัดน่านได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีที่ตรวจสอบพบว่าโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำของอำเภอเมืองน่าน มีการกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง ทำให้ราคาตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ สูงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคำนวณราคากลางเป็นไปโดยชอบด้วยระเบียบและกฎหมายแล้ว เห็นควรยุติเรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จึงได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ต่อมาในระหว่างการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน ๗๔๔,๑๕๑ บาท และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ เพื่ออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา กระทรวงการคลังได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน แจ้งว่า มูลละเมิดตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ มีความเสียหาย ๑,๒๔๐,๒๕๐.๐๖ บาท และเกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดี ๒ กรณี ได้แก่ กรณีที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการคำนวณราคากลาง ให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตรา ร้อยละ ๖๐ ของค่าเสียหาย โดยรับผิดชอบในส่วนของตนเป็นเงินจำนวน ๒๔๘,๐๕๐.๐๑ บาท และกรณีที่ ๒ การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมงาน ให้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๔๙๖,๑๐๐.๐๒ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่กรมการปกครองจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการคำนวณราคากลางเป็นเงินจำนวน ๒๔๘,๐๕๐.๐๑ บาท และมีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ควบคุมงาน โดยให้รับผิดชอบร้อยละ ๔๐ ของค่าเสียหาย เป็นเงินจำนวน ๔๙๖,๑๐๐.๐๒ บาท จะเห็นได้ว่า ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการคำนวณราคากลาง นั้น แม้คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชอบและเห็นควรยุติเรื่อง และจังหวัดน่านซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการฯ และได้ส่งสำนวนการสอบสวนและความเห็นดังกล่าวให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ แต่เมื่อต่อมา ในระหว่างการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการ จัดทำโครงการขุดลอกเปิดทางน้ำของอำเภอเมืองน่าน ตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายรวมเป็นเงิน ๑,๒๔๐,๒๕๐.๐๖ บาท ซึ่งถือว่า วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นวันทำละเมิด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ และได้ออกคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงิน ๗๔๔,๑๕๑ บาท จึงเป็นการออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่หน่วยงานของรัฐผู้ออกคำสั่งอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินแก่ตนได้ การออกคำสั่งของหน่วยงานของรัฐเช่นนี้จึงเป็นการกระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ได้กระทำการอื่นใดอันมีผล เป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดี ซึ่งถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวอย่างช้าที่สุดในวันที่มี หนังสือลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่ออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว อันเป็นเหตุให้อายุความการใช้สิทธิเรียกร้อง ในกรณีดังกล่าวสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๕) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่เวลาที่คำสั่งนั้นมีผลใช้ยันต่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบ อันทำให้ระยะเวลาที่ล่วงไปก่อนนั้นไม่นับเข้า



ในอายุความและต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่นั้นตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น อายุความสองปีและสิบปีในการออกคำสั่งใหม่ของหน่วยงานของรัฐที่เสียหายเพื่อแก้ไขจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลังจึงเริ่มนับใหม่ตั้งแต่วันที่คำสั่งเดิมถูกเพิกถอนหรือสิ้นผลบังคับลงด้วยเงื่อนไขเวลาหรือด้วยเหตุอื่น การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพิกถอนคำสั่งเดิมตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการคำนวณราคากลางตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมการปกครองเป็นเงินจำนวน ๒๔๘,๐๕๐.๐๑ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้พึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และภายในกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันที่ละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมงานตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ นั้น ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ฟ้องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานแต่อย่างใด จึงเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ควบคุมงาน แต่เมื่อกระทรวงการคลังมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงมีกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากกระทรวงการคลังตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ควบคุมงานรับผิดชอบใช้เงินจำนวน ๔๙๖,๑๐๐.๐๒ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีใช้เงินภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยการตรวจและควบคุมงานให้ผู้รับจ้างปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบรูปและรายละเอียดตามข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งแม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสัญญาจ้างฉบับดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อใด แต่การทำสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง



ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น เมื่อสัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๔๘ ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ จึงคาดหมายได้ว่าสัญญาจ้างดังกล่าวจะสิ้นสุดลงอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ ซึ่งถือว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีทำละเมิดในกรณีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ควบคุมงาน คือ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมงานตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่กรมการปกครองเป็นเงินจำนวน ๔๙๖,๑๐๐.๐๒ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ทำละเมิดตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น คำสั่งลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินจำนวน ๔๙๖,๑๐๐.๐๒ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๖๑/๒๕๖๖)

กรณีหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนแล้วต่อมาได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวโดยมีเหตุผลว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้กระทำการไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จากนั้น กระทรวงการคลังได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐทราบว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ถือเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงต้องออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อคดีนี้กระทรวงการคลังได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ แจ้งผลการพิจารณาต่อหน่วยงานของรัฐ การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการออกคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังแล้วเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทราบการแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน กรณีกล่าวหาว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ในฐานะผู้ให้ความเห็นชอบการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายนาใต้สายเขาปีหลาย-หานบัว และสายทำนุน-ท่าปากแห้ว สำหรับแก้ไขปัญหาระบบนิเวศโครงการฟื้นฟู



บุรณะสิ่งสาธารณประโยชน์และขายหาที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (คลื่นยักษ์) โดยผู้ฟ้องคดี ได้เห็นชอบราคากลางตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ แต่ปรากฏว่าการกำหนดราคา ดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ทำให้การจัดจ้างสูงกว่าความเป็นจริง เป็นเหตุให้ ทางราชการได้รับความเสียหาย นั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดได้มีรายงานผลการสอบสวน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงในการจัดทำราคากลางสูงเกินจริง ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยได้รับความเสียหาย จึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้วินิจฉัยสั่งการในรายงานผลการสอบสวนดังกล่าว โดยเห็นชอบตามความเห็น ดังกล่าว จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ส่งสำนวนการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ แต่เมื่อใกล้ครบกำหนด อายุความเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กระทรวงการคลังยังไม่ได้แจ้งผลการตรวจสอบ เพื่อป้องกัน ไม่ให้สิทธิเรียกร้องขาดอายุความ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนโดยไม่รอผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑๗๒,๕๕๒.๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ยกเลิกคำสั่งลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ โดยในคำสั่งดังกล่าวได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรับทราบ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ดังนั้น คำสั่งลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนจึงสิ้นผลลงตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หลังจากนั้น อธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางโดยไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยได้รับความเสียหาย จึงให้ผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ ในกฎระเบียบและเป็นผู้ผ่านงาน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้ง ผลการพิจารณาจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยในส่วนของ ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



เป็นเงินจำนวน ๗๗๒,๙๓๒.๖๔ บาท เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีเหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำการไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้น เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๗๗๒,๙๓๒.๖๔ บาท จึงเป็นการออกคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทราบการแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อพ. ๑๗๙/๒๕๖๖)

## ๒) อายุความการฟ้องให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือแจ้งความจำนงยินยอมรับสภาพหนี้ โดยได้ทำสัญญารับสภาพหนี้ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ การทำสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าวย่อมมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้มีลักษณะเป็นหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ไว้เดือนละ ๑ ครั้ง ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จึงเป็นหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ตามวันแห่งปฏิทิน ดังนั้น เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ในงวดที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ และเจ้าหน้าที่ไม่ได้ชำระเงินตามสัญญา เจ้าหน้าที่ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดโดยมีพักต้องเดือนเลย และหน่วยงานของรัฐสามารถใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้เจ้าหน้าที่ชำระหนี้ทั้งหมดได้ทันทีตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ของงวดที่ ๒ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในสัญญา ประกอบกับมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และถือได้ว่าวันที่เจ้าหน้าที่ผิดนัดชำระหนี้ในงวดที่ ๒ ดังกล่าว เป็นวันที่เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลง อายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเริ่มนับใหม่ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ วรรคสอง





แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อเจ้าหน้าที่ผิคนัดไม่ชำระหนึ่งงวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ หน่วยงานของรัฐจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่หน่วยงานของรัฐนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการใช้สิทธิยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน (ผู้ฟ้องคดี) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าการก่อสร้างตามโครงการขุดลอกอ่างห้วยหมากม่นไม่โปร่งใสและไม่ถูกต้อง ซึ่งคณะกรรมการฯ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงฯ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของผู้ฟ้องคดี ไม่ได้กำกับดูแลเอาใจใส่ด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน ๙๕,๓๔๑.๑๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งความจำนงยินยอมรับสภาพหนี้ โดยผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญารับสภาพหนี้ (กรณีชดใช้เป็นเงิน) ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมชดใช้เป็นเงินจำนวน ๙๕,๓๔๑.๑๐ บาท โดยขอผ่อนชำระให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑ ปี ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระเงินงวดแรกในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นเงินจำนวน ๗,๙๔๕.๑๐ บาท เพียงงวดเดียว และไม่มีการชำระเงินตามสัญญารับสภาพหนี้ อีก เห็นว่า เมื่อนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ดังกล่าวภายในสองปี นับแต่วันที่ที่มีคำสั่งดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งความจำนงยินยอมรับสภาพหนี้ และผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญารับสภาพหนี้ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ นั้นอันเกิดจากการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงอยู่ภายในระยะเวลาการฟ้องคดี ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าว การทำสัญญารับสภาพหนี้ดังกล่าวย่อมมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลงอีกครั้งหนึ่งตามมาตรา ๑๙๓/๑๔ (๑) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อหนี้ตามสัญญารับสภาพหนี้มีลักษณะเป็นหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ไว้เดือนละ ๑ ครั้ง ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน จึงเป็นหนี้ที่กำหนดเวลาชำระไว้ตามวันแห่งปฏิทิน ดังนั้น เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ในงวดที่ ๒ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมตกเป็น



ผู้ผิदनัดชำระหนี้ทั้งหมดโดยมิพักต้องเดือนเลย และผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ทั้งหมดได้ทันทีตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาชำระหนี้ของงวดที่ ๒ คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในสัญญา ประกอบกับมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และถือได้ว่าวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิदनัดชำระหนี้ในงวดที่ ๒ ดังกล่าว เป็นวันที่เหตุที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลงสิ้นสุดลง อายุความตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเริ่มนับใหม่ตามมาตรา ๑๙๓/๑๕ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิदनัดไม่ชำระหนี้งวดที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการใช้สิทธิยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาแล้ว และเมื่อคดีนี้มีการกระทำละเมิดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีนี้ภายในระยะเวลาสิบปีนับแต่วันทำละเมิด คือ ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการใช้สิทธิยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๔๒/๒๕๖๕)

### ๓) อายุความการฟ้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่ความตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

การที่เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้ถึงแก่ความตาย หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการฟ้องเรียกให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ารู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของนาย ส. ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยนำคดีมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ สิทธิเรียกร้องขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยจึงขาดอายุความ อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ตกลงยินยอมชดใช้เงินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย ซึ่งมีลักษณะเป็นการรับสภาพความรับผิดชอบตามนัยมาตรา ๑๙๓/๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น สิทธิและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอยและผู้ถูกฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

จึงต้องเป็นไปตามหนังสือรับสภาพนี้ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ อายุความการฟ้องเรียกร้องตามสิทธิจึงยังไม่พ้นกำหนดอายุความตามนัยมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งให้นับอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับสภาพความรับผิด คือ นับแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอยนำคดีมาฟ้องในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อครั้งนาย ส. ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ได้อนุมัติราคากลางงานชุดลอกคลอง ๓ โครงการ แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ราคการจัดจ้างชุดลอกคลองจึงสูงเกินความเป็นจริง เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย (ผู้ฟ้องคดี) ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๘๖๔,๖๖๓.๒๐ บาท เห็นว่า นาย ส. มีหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ กับทั้งมีอำนาจสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และยังเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล หน้าที่ดังกล่าวย่อมหมายถึงการต้องควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ส. ได้อนุมัติราคากลางในการจัดจ้างชุดลอกคลองทั้ง ๓ โครงการดังกล่าว โดยไม่ได้ตรวจสอบราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอว่าได้ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเป็นฐานในการคำนวณหรือไม่ ทำให้มีการคำนวณราคากลางและดำเนินการจัดจ้างในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง ซึ่งหากนาย ส. ได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนาย ส. ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วย่อมต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการในเรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง รวมทั้งควบคุม กำกับ และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาตามที่บุคคลซึ่งอยู่ในฐานะเช่นนั้นจะพึงปฏิบัติแล้วก็จะตรวจสอบพบว่าการกำหนดราคากลางงานชุดลอกคลองทั้ง ๓ โครงการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ และคงจะไม่อนุมัติราคากลางที่เบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมากจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการจัดจ้างในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง พฤติการณ์ถือได้ว่านาย ส. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓,๘๖๔,๖๖๓.๒๐ บาท อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมาย



แพ่งและพาณิชย์ นาย ส. จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และโดยที่ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นการกำหนดแนวทางการพิจารณากำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานมีความเสมอภาค ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้หนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว จะไม่ใช่กฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรนิติบัญญัติ แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติที่ใช้เป็นบรรทัดฐานสำหรับการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการบริหารกิจการของรัฐได้ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏพฤติการณ์อื่นใดที่พอจะรับฟังได้ว่า นาย ส. ไม่ควรต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือควรต้องรับผิวน้อยลงจากแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดของเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงการคลัง ทั้งยังไม่ปรากฏว่าการละเมิดในคดีนี้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาความรับผิดของนาย ส. โดยกำหนดสัดส่วนความรับผิดอัตราร้อยละ ๑๐ ของความเสียหาย คิดเป็นเงินจำนวน ๓๘๖,๔๖๖.๓๒ บาท ตามหนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว นั้น จึงเป็นการกำหนดสัดส่วนความรับผิดที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่กรณีตามความร้ายแรงแห่งการกระทำละเมิดแล้ว

ข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า นาย ส. ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ความรับผิดของนาย ส. ในอันที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีจากผลแห่งละเมิดที่ตนได้ทำไว้ก่อนตายนั้น จึงรวมอยู่ในกองมรดกซึ่งตกทอดแก่ทายาทของนาย ส. ทั้งนี้ตามมาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็น ทายาทและผู้จัดการมรดกของนาย ส. จึงมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๓๘๖,๔๖๖.๓๒ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องไม่เกินกว่า ทรัพย์สินมรดกจากกองมรดกของนาย ส. ตามมาตรา ๑๖๐๑ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดี ได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของนาย ส. ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ อันเป็นวันที่คณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงควรฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นภายในหนึ่งปี นับแต่วันดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ สิทธิเรียกร้อง ของผู้ฟ้องคดีจึงขาดอายุความตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ตกลงยินยอมชดใช้เงินจำนวน ๓๘๖,๔๖๖.๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี โดยชำระงวดแรกจำนวน ๘,๕๐๐ บาท ส่วนที่เหลือผ่อนชำระเป็นรายเดือน ซึ่งมีลักษณะเป็นการรับสภาพความรับผิดตามนัยมาตรา ๑๙๓/๒๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น สิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องเป็นไปตามหนังสือรับสภาพหนี้ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ อายุความการฟ้องเรียกร้องตามสิทธิจึงยังไม่พ้นกำหนดอายุความตามนัยมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งให้นับอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับสภาพความรับผิด คือ นับแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความการฟ้องคดีตามมาตรา ๑๙๓/๓๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชำระเงินจำนวน ๓๘๖,๔๖๖.๓๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น จึงชอบแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อพ. ๓๐/๒๕๖๕)

๓.๖ กรณีที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

กรณีการทุจริตเงินค่าอาหารในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุละเมิดเกิดจากการทุจริตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคารโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทุจริต อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำการทุจริตโดยมีการไตร่ตรองวางแผนอย่างเป็นระบบ ยากแก่การตรวจพบ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นข้าราชการครูมีหน้าที่หลักในการสอนนักเรียน แต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจลงนามในใบถอนเงิน นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังเป็นผู้ตรวจพบที่มีการทุจริตและได้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจกระทำการทุจริตต่อไปได้ เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว เห็นควรหักส่วนความรับผิดในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ลงร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายทั้งหมดตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการไว้ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนแต่อย่างใด ประกอบกับโครงการดังกล่าว



เป็นโครงการสำคัญที่มีจำนวนเงินงบประมาณสูง ผู้ฟ้องคดีควรต้องควบคุมโรงเรียนภายในสังกัดให้รัดกุมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการทุจริตเป็นระยะเวลานานกว่า ๑ ปี ย่อมแสดงให้เห็นว่าระบบตรวจสอบของผู้ฟ้องคดีไม่รัดกุมหรือไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ กรณีจึงถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม จึงเห็นควรหักส่วนความรับผิดชอบในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ลงร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายทั้งหมดตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อเหตุละเมิดนี้เกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

คดีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรรมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน มีหน้าที่เบิกถอนเงินจากบัญชีผ่านคณะกรรมการเจ้าของบัญชี โดยคณะกรรมการเจ้าของบัญชีได้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กระทำการทุจริตในการเบิกถอนเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ จึงได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ชดใช้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๘๗๑,๒๘๐ บาท เนื่องจากเป็นผู้กระทำการทุจริต ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เป็นเงินจำนวน ๒๑๗,๓๙๐ บาท ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้มีอำนาจลงนามในใบเบิกถอนเงิน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้เป็นเงินจำนวน ๔๓๕,๖๔๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชดใช้เป็นเงินจำนวน ๒๑๘,๒๕๐ บาท ในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจลงนามในใบถอนเงิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษา ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อุทธรณ์เฉพาะจำนวนค่าสินไหมทดแทน เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุละเมิดดังกล่าวเกิดจากการทุจริตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคาร โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทุจริต อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำการทุจริตโดยมีการไต่ตรองวางแผนอย่างเป็นระบบ ยกแก่การตรวจพบ โดยเขียนจำนวนเงินที่เบิกถอนตามสัญญาเงินและส่งเฉพาะตัวเลขยอดเงินคงเหลือในบัญชีลงในกระดาศมาพร้อมใบเบิกถอนเงินทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ หรือผู้มีอำนาจ ลงนามในใบเบิกถอนโดยไม่แนบสมุดบัญชีธนาคาร และหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ลงลายมือชื่อในการถอนเงินโดยระบุจำนวนเงินในใบเบิกถอนเงิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะขอให้แก้ไขลายมือชื่อทุกครั้ง โดยอ้างว่าจำนวนเงินผิด หรือลายมือชื่อไม่เหมือนเดิม ทำให้ธนาคารไม่อนุมัติให้เบิกถอนเงิน หรือบางครั้ง





ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะเขียนผิดแล้วให้ลงลายมือชื่อใหม่ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะเป็นผู้กรอกตัวเลขจำนวนเงินเอง และเมื่อได้เบิกถอนเงินจากธนาคารแล้วจะนำส่งเพียงเงินที่เบิกถอนและตัวเลขคงเหลือในบัญชีธนาคารโดยไม่นำส่งสมุดบัญชีธนาคารให้แก่คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เคยขอสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อตรวจสอบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็จะบ่ายเบี่ยงและแจ้งว่าลืมบ้าง ทำสมุดหายบ้าง หรือนำมาให้ผิดเล่ม ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นข้าราชการครูมีหน้าที่หลักในการสอนนักเรียน แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมโดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานในโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียน ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในการเบิกถอนเงินจากบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีโรงเรียนบ้านอากาศ (เงินอุดหนุนอาหารเด็กประถม) ร่วมกับกรรมการอื่น ทั้งในระบบการตรวจสอบยังมีบุคคลอื่นที่ร่วมทำหน้าที่ในการตรวจสอบอีก นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังเป็นผู้ตรวจพบว่าการทุจริตและได้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจกระทำการทุจริตต่อไปได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมแห่งกรณีแล้ว เห็นควรหักส่วนความรับผิดชอบในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ลงร้อยละ ๒๐ ของความเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า แม้ผู้ฟ้องคดีมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการไว้ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ในทางปฏิบัติกลับไม่มีการนำสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนมาจัดเก็บไว้กับคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของโรงเรียน ไม่มีการจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ไม่มีการตรวจสอบยอดเงินในสมุดบัญชีเงินฝากในแต่ละเดือน และสิ้นปีงบประมาณ จึงเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตในการถอนเงินดังกล่าว อันเป็นความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ประกอบกับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำคัญที่มีจำนวนเงินงบประมาณสูง ผู้ฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการควรต้องควบคุมให้โรงเรียนภายในสังกัดของผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้รัดกุมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำการทุจริตเป็นระยะเวลานานกว่า ๑ ปี ย่อมแสดงให้เห็นว่าระบบตรวจสอบของผู้ฟ้องคดีไม่รัดกุมหรือไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ไม่สามารถตรวจพบความผิดปกติของจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการทุจริตยกออกไปได้อย่างต่อเนื่อง กรณีจึงถือได้ว่าเป็นความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่เอื้อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถกระทำการทุจริตอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงเห็นควรหักส่วนความรับผิดชอบในส่วนนี้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ลงร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ



ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ และเมื่อละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่นี้เกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำการละเมิดจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนตามมาตรา ๘ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๗๗/๒๕๖๖)

กรณีพนักงานขับรถยนต์ของทางราชการได้ขับรถไปจอดไว้ที่บ้านพักของตนเป็นเหตุให้รถยนต์คันดังกล่าวได้สูญหายไป ซึ่งเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ นั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พนักงานขับรถยนต์รายดังกล่าวมีอายุมากถึง ๖๐ ปี ต้องขับรถรับ-ส่งตามที่ได้รับมอบหมาย ไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-นครนายก จำนวน ๔ เที่ยว รวมระยะเวลาในการขับรถประมาณ ๘ ชั่วโมงเศษ โดยเริ่มต้นขับรถตั้งแต่วันที่ ๗.๓๐ นาฬิกา และเสร็จสิ้นภารกิจในเวลาประมาณ ๒๐.๑๕ นาฬิกา รวมระยะเวลาทำงานในวันดังกล่าวทั้งสิ้น ๑๓ ชั่วโมงเศษย่อมทำให้เกิดความเหนื่อยล้าเป็นอย่างมาก และจะต้องขับรถกลับไปยังจังหวัดนครนายกในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นอีกครั้ง หากพนักงานขับรถจะต้องนำรถกลับไปเก็บยังสถานที่เก็บรถยนต์ของทางราชการ ก็จะต้องกลับบ้านโดยใช้รถโดยสารสาธารณะ และต้องรีบตื่นเพื่อเอารถยนต์คันดังกล่าวไปปฏิบัติภารกิจอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้พนักงานขับรถพักผ่อนไม่เพียงพอ โดยหน่วยงานของรัฐไม่ได้มอบหมายให้พนักงานขับรถคนอื่นช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้ง พนักงานขับรถคันดังกล่าวเคยนำรถส่วนกลางไปจอดในที่ที่พนักงานตัวหลังกลับจากราชการอื่น ๆ โดยผู้บังคับบัญชาทราบเรื่อง อันแสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาไม่กวดขันหรือว่ากล่าวตักเตือนให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเห็นสมควรหักส่วนแห่งความรับผิดของพนักงานขับรถออกร้อยละห้าสิบจากราคารถยนต์คันดังกล่าวหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว

คดีนี้กรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นาย ว. ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถ สังกัดผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล (รถตู้) หมายเลขทะเบียน ๔๑-๖๓๔๐ กรุงเทพมหานคร ของผู้ฟ้องคดี ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปส่งวิทยากรที่สำนักนายกรัฐมนตรี และหลังจากส่งวิทยากรแล้ว นาย ว. ได้ขับรถไปจอดไว้ที่บ้านพักของตน ณ บ้านพักแอร์พอร์ตคอนโด เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจาก



ลานจอดรถของอาคารเต็มจึงนำรถไปจอดไว้บริเวณไหล่ทางระหว่างแอร์พอร์ตคอนโดและแอร์พอร์ตแมนชั่น โดยได้ล็อกประตูรถยนต์ แต่ไม่ได้ล็อกเบรก ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๗.๓๐ นาฬิกา นาย ว. ได้ลงมาจากห้องพักปรากฏว่ารถยนต์คันดังกล่าวได้สูญหายไป หลังจากนั้นปรากฏว่า นาย ว. ได้ถึงแก่กรรม ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี โดยคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยึดตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นว่า นาย ว. ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีในชั้นนี้จึงมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาแต่เพียงว่า นาย ว. ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเท่าใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันเกิดเหตุ นาย ว. ต้องขับรถยนต์คันดังกล่าวไป-กลับ กรุงเทพมหานคร-นครนายก รวมแล้วมีจำนวนถึง ๔ เที่ยว แต่ละเที่ยวใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมงเศษ รวมระยะเวลาในการขับรถประมาณ ๘ ชั่วโมงเศษ โดยเริ่มต้นขับรถตั้งแต่วันที่ ๗.๓๐ นาฬิกา และเสร็จสิ้นภารกิจในการส่งวิทยากรเวลาประมาณ ๒๐.๑๕ นาฬิกา รวมระยะเวลาทำงานของนาย ว. ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ทั้งสิ้น ๑๓ ชั่วโมงเศษ โดยนาย ว. มีอายุ ๖๐ ปี ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้ว ซึ่งจากการทำงานของนาย ว. ในวันดังกล่าวย่อมทำให้นาย ว. เหนื่อยล้าเป็นอย่างมาก และนาย ว. จะต้องขับรถยนต์คันดังกล่าวกลับไปโรงแรมสี่ดาวรีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้น คือ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ หากนาย ว. จะต้องนำรถกลับไปเก็บยังสถานที่เก็บรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี นาย ว. ก็จะต้องกลับบ้านโดยใช้รถโดยสารสาธารณะ และต้องรีบตื่นเพื่อเอารถยนต์คันดังกล่าวไปปฏิบัติภารกิจอีกครั้ง ซึ่งอาจทำให้นาย ว. พักผ่อนไม่เพียงพอ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้มอบหมายให้พนักงานขับรถคนอื่นช่วยนาย ว. ปฏิบัติหน้าที่ในการขับรถดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้ง นาย ว. เคยนำรถส่วนกลางของผู้ฟ้องคดีไปจอดในที่จอดรถใต้คอนโดที่พักหลังกลับจากราชการอื่น ๆ โดยผู้บังคับบัญชาทราบเรื่อง แต่ไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือน อันแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่กวดขันหรือว่ากล่าวตักเตือนและดำเนินการให้นาย ว. ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยการนำรถยนต์ส่วนกลางมาจอดเก็บไว้ยังสถานที่เก็บรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเห็นสมควรหักส่วนแห่งความรับผิดของนาย ว. ออกร้อยละห้าสิบจากราคารถยนต์คันดังกล่าวหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านาย ว. ได้ถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ว. จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน



ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่เกินกว่าทรัพย์สินมรดกที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รับจากนาย ว. ตามมาตรา ๑๖๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๓๘/๒๕๖๖)

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะรองผู้อำนวยการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ผู้ฟ้องคดี) ยังไม่มีสิทธิใช้รถประจำตำแหน่ง แต่กลับนำรถส่วนกลางไปใช้ในลักษณะของรถประจำตำแหน่ง จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ใช้รถประจำตำแหน่งตามระเบียบสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อตกลงในสัญญาจ้างระบุว่าผู้ฟ้องคดีจะจัดหารถประจำตำแหน่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบกับในทางปฏิบัติที่ผ่านมาผู้ฟ้องคดีได้นำรถส่วนกลางมาให้ผู้อำนวยความสะดวกและรองผู้อำนวยการใช้ในลักษณะของรถประจำตำแหน่งตลอดมา อีกทั้ง ระเบียบไม่มีความชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบหนึ่งในสี่ของความเสียหายในค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่แต่ละคนได้เบิกจ่ายไปจากผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้อำนวยการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะรองผู้อำนวยการของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ผู้ฟ้องคดี) เป็นผู้อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ใช้รถประจำตำแหน่ง แต่เมื่อยังไม่มีมติจัดหารถประจำตำแหน่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยังไม่มีสิทธินำรถส่วนกลางไปใช้ในลักษณะของรถประจำตำแหน่ง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า รถยนต์คันพิพาททั้งสองคันได้ขึ้นบัญชีเป็นรถส่วนกลาง การใช้รถยนต์ดังกล่าวจึงต้องเป็นไปเพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวม หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น โดยผู้ขอใช้รถส่วนกลางจะต้องกรอกรายละเอียดในใบขอใช้รถยื่นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ และเมื่อส่งรถคืนให้ลงเวลาและลงชื่อกำกับไว้ยื่นต่อผู้ควบคุมรถเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามที่อนุญาต ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ ของระเบียบสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ. ๒๕๕๕ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำรถส่วนกลางไปใช้โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว อีกทั้งยังนำรถส่วนกลางไปจอดเก็บไว้ที่บ้านแทนที่จะเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของสำนักงาน การกระทำดังกล่าวจึงเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๔ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ของระเบียบสำนักงานส่งเสริม



วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ. ๒๕๔๕ นอกจากนี้ ระเบียบดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแก่รถประจำตำแหน่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้รถดังกล่าวในลักษณะเดียวกับการจ่ายคูปองน้ำมันเชื้อเพลิงแก่รถยนต์ส่วนบุคคล อันเป็นการไม่ถูกต้องตามระเบียบข้างต้น เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับจำนวนค่าสินไหมทดแทนนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ใช้รถประจำตำแหน่งตามระเบียบ และข้อตกลงในสัญญาจ้างระบุว่า ผู้ฟ้องคดีจะจัดหารถประจำตำแหน่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบกับในทางปฏิบัติที่ผ่านมาผู้ฟ้องคดีได้นำรถส่วนบุคคลมาให้ผู้อำนวยความสะดวกและรองผู้อำนวยความสะดวกของรถประจำตำแหน่งตลอดมา อีกทั้ง ระเบียบมีความไม่ชัดเจนว่ารถประจำตำแหน่งไม่สามารถเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ และผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยไม่ได้อ้างว่าการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดชอบในค่าเสียหายในค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของแต่ละคน และเมื่อการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการเบิกจ่ายแยกต่างหากจากกัน ไม่ได้ร่วมมือกันในการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแต่อย่างใด จึงไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่างลูกหนี้ร่วมตามมาตรา ๔๓๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีหน้าที่ควบคุมการใช้และดูแลรักษาการเก็บรถส่วนบุคคล แต่กลับจ่ายคูปองน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ของระเบียบสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าด้วยการใช้รถ พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่เนื่องจากได้กระทำการไปในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๐/๒๕๖๕)

#### ๔. การใช้มาตรการบังคับทางปกครองให้เป็นไปตามคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม







## บทที่ ๑๘

### คดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น

#### ๑. การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

##### ๑.๑ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน

กระบวนการในการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายพาหนะทุกประเภท (Inter-Model Terminal) บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต ได้ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ รวมทั้งได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ประกอบกับเมื่อเทียบสัดส่วนที่ประโยชน์ส่วนรวมได้รับย่อมมีมากกว่าผลกระทบหรือผลเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอาจได้รับจากการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ และเมื่อไม่ปรากฏว่าสาระหรือมาตราใดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อกฎหมายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนผู้ฟ้องคดีซึ่งถูกเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนเพื่อความเสียหายจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว นั้น เมื่อปรากฏในข้อเท็จจริงว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิตให้เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายพาหนะทุกประเภท (Inter-Model Terminal) เพื่อให้มีความคล่องตัวด้านการจราจรมากที่สุด โดยให้มีการสร้างทางยกระดับเชื่อมระหว่างสถานีขนส่งหมอชิตซึ่งอยู่เหนือโรงจอดรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ากับถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งการสร้างทางยกระดับดังกล่าวจำเป็นต้องเวนคืนที่ดินของเอกชนบางส่วนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง และทางยกระดับดังกล่าวถือเป็นสิ่งสาธารณูปโภค ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่รัฐมีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการอันจำเป็นในกิจการสาธารณูปโภค หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจึงมีอำนาจออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อสำรวจให้ทราบถึงที่ดินที่จะต้องได้มาให้แน่ชัดได้ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา



ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๓๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเมื่อคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกมีมติมอบให้กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นเจ้าของเรื่องในการเวนคืนและจัดทางบกประมาณ รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดการจราจรและการวิศวกรรมจราจร การขนส่ง และการสาธารณสุขปโภค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) (๗) (๘) และ (๑๕) และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีฐานะเป็นผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจในการดำเนินการเพื่อให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งเป็นทางยกระดับ เชื่อมระหว่างสถานีขนส่งหมอชิตกับถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต ๕ (ซอยยาสูบ ๑) และเป็นทางหลวงท้องถิ่นได้ตามมาตรา ๖๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินดังกล่าว นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เสนอผ่านกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ จึงเป็นไปตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๔) และมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกใช้บังคับ จึงเห็นได้ว่า กระบวนการในการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่และตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว หากผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ย่อมมีสิทธิได้รับค่าทดแทนเพื่อความเสียหายจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย

นอกจากนั้น การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน มีผลเพียงให้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปในที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อกระทำการอันจำเป็นในการสำรวจให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืน ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่านั้น ยังมีได้มีผลเป็นการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด หากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมตกลงขาย อสังหาริมทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนภายในระยะเวลาที่ใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา



ดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และหากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามยังประสงค์จะเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีก็จะต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบให้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีรวมทั้ง ของบุคคลอื่นที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนต่อรัฐสภาต่อไป เมื่อเทียบสัดส่วนที่ประโยชน์ส่วนรวมได้รับ ย่อมมีมากกว่าผลกระทบหรือผลเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีอาจได้รับจากการตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว การตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ และเมื่อไม่ปรากฏว่าสาระหรือมาตราใด ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

อย่างไรก็ดี การตราพระราชกฤษฎีกาฉบับที่พิพาทมิได้ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะทำการก่อสร้างได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้แต่อย่างใด ซึ่งหาก การก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นดังกล่าวมีกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องทำรายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อมก่อนการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนั้นก่อน ไม่อาจ อาศัยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเพื่อดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นนั้นได้ แต่เมื่อโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่นตามพระราชกฤษฎีกาในคดีนี้ มิได้เป็นทางหลวง ตามเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไม่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด อีกทั้ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มิได้กำหนด ขั้นตอนและวิธีการในการตราพระราชกฤษฎีกาไว้ว่าจะต้องจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์และรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนทุกคนที่มีส่วนได้เสียก่อน แม้ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะบัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าทำการสำรวจตามมาตรา ๑๒ ซีแจ้ง เผยแพร่ข้อมูล และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนให้ประชาชนทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าหน้าที่ ประกาศกำหนดก็ตาม แต่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา ๑๔ ดังกล่าว เป็นขั้นตอน ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าทำการสำรวจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนต้องดำเนินการ ภายหลังจากที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง



แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ พผ. ๑/๒๕๖๕)

กรณีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ไปทำการสำรวจพื้นที่บริเวณ แนนท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ มีที่ดินที่จะต้องเวนคืน เพียง ๓ แปลง ซึ่งเป็นที่ว่าง ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน โดยพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบเก้า อยู่อาศัยไม่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแต่อย่างใด พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ดำเนิน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม-หัวหิน โดยได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการสำรวจและ ออกแบบรายละเอียดโครงการดังกล่าว โดยได้มีการประชาสัมพันธ์และจัดประชุมเพื่อให้ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งงานออกแบบจุดตัดทางรถไฟ สายนครปฐม-หัวหิน จะไม่มีจุดตัดเสมอระดับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาอุบัติเหตุในเส้นทางตลอดจน เพิ่มระดับความเร็วในการขนส่งให้ได้รวดเร็วและปลอดภัย จึงมีการออกแบบรั้วกันเขตแนวสายทาง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตลอดจนแนวทางและออกแบบสะพานรถไฟ สะพานรถยนต์ข้ามทาง รถไฟ ทางรถยนต์ลอดทางรถไฟ ทางเชื่อมรวมและการกระจายจราจร ตลอดจนสะพานลอย ทางเท้า และทางรถจักรยานยนต์ข้ามลอดทางรถไฟ ซึ่งจากการสำรวจจุดตัดทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณ ๘๕ จุด ตลอดแนวเส้นทาง โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (คชก.) ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายได้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ แล้วเสร็จ โดยได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายได้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลหนองปากโลง ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม ตำบลหนองกบ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง ตำบลคลองตากค ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และตำบลห้วยโรง อำเภอเขาชัยวัน ตำบลธงชัย ตำบลคลองกระแซง ตำบลท่าราบ ตำบลช่องสะแก ตำบลต้นมะม่วง ตำบลโพไร่หวาน ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี



ตำบลสมอพลือ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด ตำบลหนองศาลา ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อสร้างทางและสะพานข้ามทางรถไฟ ตามโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน ต่อมา คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ คชก. พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ที่มีต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ ๑) แนวเส้นทางนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนแล้ว ผลปรากฏว่าพื้นที่ที่ดินที่จะถูกเวนคืนตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาหมายเลข ๑/๑๕ เปลี่ยนรูปแบบจากการสร้างทางข้ามทางรถไฟเป็นสร้างทางข้ามเป็นสะพานแบบตัวยูหรือเกือกม้า ตามแบบเลขที่ SRT-NH-PR-๐๐๐๑ (CADASTRAL PLAN KM.๕๔+๑๑๕.๗๐๐) โดยมีที่ดินที่จะต้องเวนคืน ๓ แปลง ซึ่งเป็นที่ว่าง โดยการกำหนดพื้นที่การก่อสร้างเป็นสะพานรูปตัวยูหรือสะพานกลับรถเกือกม้าจะใช้พื้นที่ภายในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยเกือบทั้งหมด โดยมีพื้นที่เพียง ๓ แปลง ที่จะต้องเวนคืนเพื่อใช้เป็นจุดขยายโค้งของถนน ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบเก้า เห็นว่าการออกพระราชกฤษฎีกาพิพาทไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้พิจารณาสัดส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน และไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงความเหมาะสมสภาพแวดล้อม และความจำเป็นในการสร้างสะพานข้ามต่อความต้องการของประชาชนในบริเวณที่จะต้องเวนคืน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแก้ไขหรือเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยตามแนวเส้นทางมีจุดตัดจำนวน ๘๕ จุด ซึ่งจะต้องสร้างสะพานรถไฟ สะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ ทางรถยนต์ลอดทางรถไฟ โดยมีรูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ซึ่งต้องมีการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการสร้างสะพาน หรือทางข้ามทางรถไฟหรือทางลอดทางรถไฟดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะดำเนินการเพื่อให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาพิพาทได้ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ นอกจากนี้



ตามพระราชกฤษฎีกาพิพาทได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการเวนคืนเพื่อสร้างทางและสะพานข้ามทางรถไฟ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน และมีการกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเท่าที่จำเป็นด้วยการกำหนดส่วนแคบที่สุดและส่วนกว้างที่สุดภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา โดยให้พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับได้มีกำหนดสี่ปี ซึ่งเป็นการกำหนดโดยชอบตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อีกทั้ง หมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาพิพาทยังได้ระบุว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าภายหลังที่เจ้าหน้าที่ได้ไปทำการสำรวจพื้นที่บริเวณแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา (แผนที่ ๑/๑๕) มีที่ดินที่จะต้องเวนคืนเพียง ๓ แปลง ซึ่งเป็นที่ว่าง ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน โดยพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยสิบเก้าอยู่อาศัยไม่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาพิพาทแต่อย่างใด พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ ช่วงนครปฐม-หัวหิน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟ. ๗๒/๒๕๖๕)

## ๑.๒ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการเวนคืน

ในการพิจารณาพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครอง อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองมีอำนาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวพันที่ต้องวินิจฉัยก่อนเพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ แม้ว่าประเด็นนั้นจะอยู่ในอำนาจของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครองตามข้อ ๔๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาดีปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังได้ว่า ผู้ร้องสอดเป็นผู้ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพิพาทจากการขายทอดตลาดตามคำพิพากษาของศาลโดยชอบ และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ร้องสอดเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ ดังนั้น ที่ดินพร้อมบ้านพิพาทจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสอดแล้วเมื่อต่อมาภายหลังได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลในเมือง และตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อสร้างและขยายเขตทางหลวงชนบท โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพิพาทบนที่ดินแปลงดังกล่าวได้ถูกเวนคืน เจ้าหน้าที่เวนคืนจึงต้อง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



ดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างนั้นให้แก่ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพิพาท และที่ดินที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๑๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าตนมีสิทธิในบ้านที่พิพาทเนื่องจากเจ้าของที่ดินเดิมได้อนุญาตให้ปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว อันเป็นการกล่าวอ้างว่าบ้านพิพาทไม่ใช่ส่วนควบกับที่ดิน และตนมีสิทธิเหนือพื้นดินของเจ้าของที่ดินตามมาตรา ๑๔๑๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อปรากฏว่าสิทธิเหนือพื้นดินที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมิได้มีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สิทธิเหนือพื้นดินดังกล่าวจึงไม่บริบูรณ์ตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงใช้ยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ดินและบ้านพิพาทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตว่าบ้านพิพาทมิได้เป็นส่วนควบของที่ดินแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนบ้านพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะหน่วยงานทางปกครอง ดำเนินการเวนคืนบ้านของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่จ่ายค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมาย โดยแจ้งว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเวนคืนทั้งบ้านและที่ดินคือผู้ร้องสอด ขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เป็นการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของตนแล้วไม่จ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้ถูกต้อง จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกทั้งศาลปกครองมีอำนาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวพันที่ต้องวินิจฉัยก่อน เพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ แม้ว่าประเด็นนั้นจะอยู่ในอำนาจของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครองก็ตาม ตามนัยข้อ ๔๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ

การกำหนดเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ต้องกำหนดให้แก่บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนได้ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้น ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน แต่ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งจำต้องรื้อถอนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไปเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดิน โดยเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๑๘ (๕) ดังกล่าวพึงกำหนดให้เฉพาะ



คำรื้อถอน ค่าขนย้าย และค่าปลูกสร้างใหม่เท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ฟังได้ว่า นาย ว. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าอยู่อาศัยในที่ดินโดยไม่ปรากฏว่าได้มีการจดทะเบียนสิทธิดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างบ้านไม้ชั้นเดียวที่พิพาทโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นบนที่ดินดังกล่าว ต่อมา เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดที่ดินและบ้านพิพาท และผู้ร้องสอดได้ซื้อที่ดินดังกล่าวโดยที่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้านหรือร้องขัดทรัพย์ใด ๆ จึงถือว่าผู้ร้องสอดเป็นผู้ซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพิพาทจากการขายทอดตลาดตามคำพิพากษาของศาลโดยชอบ และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ร้องสอดเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนั้นที่ดินพร้อมบ้านพิพาทจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องสอดแล้ว เมื่อต่อมาภายหลังได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลในเมือง และตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อสร้างและขยายเขตทางหลวงชนบท โดยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้านพิพาทบนที่ดินแปลงดังกล่าวได้ถูกเวนคืน เจ้าหน้าที่เวนคืนจึงต้องดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างนั้นให้แก่ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพิพาทและที่ดินที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๑๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตนมีสิทธิในบ้านที่พิพาท ซึ่งเจ้าของที่ดินได้อนุญาตให้ปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว ดังนั้น บ้านพิพาทจึงมิใช่ส่วนควบกับที่ดิน เจ้าของที่ดินจึงไม่อาจนำไปจำนองและถูกบังคับจำนองขายทอดตลาดได้ บ้านพิพาทยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่ากรณีนี้ผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างว่าตนมีสิทธิเหนือพื้นดินของเจ้าของที่ดินตามมาตรา ๑๔๑๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การได้มาจึงต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติมาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว กล่าวคือ สิทธิเหนือพื้นดินดังกล่าวจะมีผลเป็นทรัพย์สินสิทธิใช้ยันแก่บุคคลทั่วไปได้ ต่อเมื่อสิทธินั้นได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าสิทธิเหนือพื้นดินที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างมิได้มีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สิทธิเหนือพื้นดินดังกล่าวจึงไม่บริบูรณ์ ผู้ฟ้องคดีใช้ยันกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองผู้ดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ดินและบ้านพิพาทซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตว่าบ้านพิพาทมิได้เป็นส่วนควบของที่ดินแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนบ้านพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๒๑/๒๕๖๕)

**ผู้ที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งที่รื้อถอนไม่ได้และรื้อถอนได้ จะต้องเป็นเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นในวันที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนออกใช้บังคับ เมื่อในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่**



ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบึงยี่โถ อำเภอัญบุรี และตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ปรากฏว่าสัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาง ป. ได้สิ้นสุดลงไปก่อนแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยไม่ได้มีการต่อสัญญาเช่าต่อไปอีก และนาง ป. กับนาย ด. ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ปลูกสร้างอาคารและป้ายโฆษณาในที่ดินที่เช่า มิได้รื้อถอนอาคารและป้ายโฆษณาดังกล่าวออกจากที่ดินที่เช่า จึงมีผลให้อาคารสิ่งปลูกสร้างทั้งสองรายการดังกล่าวตกเป็นของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ให้เช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า กรณีจึงรับฟังได้ว่า ในขณะที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลใช้บังคับ กระมลสิทธิในสิ่งปลูกสร้างอาคารทั้งสองรายการดังกล่าวจึงเป็นของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

การที่กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น ในการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบึงยี่โถ อำเภอัญบุรี และตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในแนวเขตเวนคืนตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว สำหรับใช้สร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๕ กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๑๒ ซึ่งในการเวนคืนผู้ถูกฟ้องคดีต้องจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเพียงค่าทดแทนที่ดินและค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว (อ.๔๖) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่มิได้จ่ายค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว (อ.๔๖-๑) และค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นป้ายโฆษณา (อ.๔๖/๑) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่า ได้จ่ายให้แก่ นาย ด. ไปแล้ว (ทั้งนี้ โดยอาศัยบันทึกถ้อยคำ เรื่อง สอบสวนสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนสาย ง. ถนนไสวประชาราษฎร์ (ถนนวัดคลองสี่) จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒) เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าทดแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับค่าทดแทนระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อพิจารณามาตรา ๑๘



แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่กำหนดว่า เงินค่าทดแทนนั้น ให้กำหนดให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ... (๒) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนไม่ได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ ... (๕) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่รื้อถอนได้ ซึ่งมีอยู่ในที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๖ ... แล้ว เห็นได้ว่า ผู้ที่จะได้รับค่าทดแทนโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างทั้งที่รื้อถอนไม่ได้หรือรื้อถอนได้ จะต้องเป็นเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นในวันที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนออกใช้บังคับ ดังนั้น แม้คดีนี้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าสำรวจอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืนในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี นาย ศ. และนาย ด. จะได้ลงนามในแบบบันทึกถ้อยคำสอบสวนสิทธิว่า สิ่งปลูกสร้างอาคารคอนกรีตชั้นเดียว (อ.๔๖-๑) และสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณา (อ.๔๖/๑) มีนาย ด. เป็นเจ้าของ ทั้งนี้ ตามสัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาง ป. ก็ตาม แต่เมื่อในวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ปรากฏว่าสัญญาเช่าที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนาง ป. ได้สิ้นสุดลงไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยไม่ได้มีการต่อสัญญาเช่าต่อไปอีก และนาง ป. กับนาย ด. มิได้รื้อถอนอาคารคอนกรีตชั้นเดียว (อ.๔๖-๑) และสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณา (อ.๔๖/๑) ออกจากที่ดินที่เช่า จึงมีผลให้อาคารสิ่งปลูกสร้างทั้งสองรายการดังกล่าวตกเป็นของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ให้เช่าตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า กรณีจึงรับฟังได้ว่า ในขณะที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลใช้บังคับ กรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้างอาคารทั้งสองรายการดังกล่าวเป็นของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๕๒/๒๕๖๕)

### ๑.๓ เงินค่าทดแทนการเวนคืน

#### ๑.๓.๑ ค่าทดแทนที่ดิน

การเวนคืนที่ดินซึ่งทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน และส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รวมถึงทำให้ราคาของที่ดินในส่วนที่เหลือจากการเวนคืนนั้นลดลง การกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินโดยมิได้พิจารณาถึงค่าความเสียหายดังกล่าว ถือว่าเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินโดยไม่เป็นธรรม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๘๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๕๒ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ ที่ดินทั้งสองแปลงอยู่ในแนวเขตเวนคืนที่ดินบางส่วนตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดินบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลวัดไทรย์ และตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อสร้างถนนตามโครงการผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์เกี่ยวกับจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้วเห็นว่าราคาค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงที่ได้รับนั้นเป็นราคาที่ต่ำเกินไป จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๘๒ ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๗ ตารางวา ตารางวาละ ๖๒๗.๕๗ บาท เป็นเงิน ๒๙๙,๓๕๐.๘๙ บาท และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๕๒ ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๕๓ ตารางวา ตารางวาละ ๕๕๗ บาท เป็นเงิน ๒๕๒,๓๒๑ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยขอเงินค่าทดแทนที่ดินตามราคาซื้อขายในปัจจุบันในอัตราตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๘๒ อยู่ห่างจากทางสาธารณประโยชน์ประมาณ ๖๐ เมตร ไม่อยู่ในเงื่อนไขการติดทางหลวงหรือทางสาธารณประโยชน์ และยังคงมีที่ดินเหลืออยู่กว่า ๘ ไร่ ๓ งาน ได้รับประโยชน์จากการที่ถนนเวนคืนตัดผ่าน จึงมีมติให้ยืนตามราคาที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้ คือ ตารางวาละ ๖๒๗.๕๗ บาท สำหรับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๕๒ อยู่ห่างจากทางสาธารณประโยชน์ประมาณ ๙๐ เมตร ไม่อยู่ในเงื่อนไขการติดทางหลวงหรือทางสาธารณประโยชน์ อยู่นอกเขตเทศบาล และเป็นที่ดินตาบอด แต่เนื่องจากมีที่ดินเหลือจากการเวนคืนเพียง ๑ งาน ๓๖.๔ ตารางวา จึงมีมติให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินเป็นตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท อย่างไรก็ดี เมื่อปรากฏว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ด้านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ โซน ๐๑B หน่วยที่ ๓ เกินระยะ ๔๐ เมตร มีราคาตารางวาละ ๖๕๐ ถึง ๒,๔๕๐ บาท การกำหนดค่าทดแทนที่ดินของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราตารางวาละ ๖๒๗.๕๗ บาท และตารางวาละ ๕๕๗ บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตามที่กำหนดไว้ จึงเป็นการพิจารณาจากราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นชอบกับมติคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๕๒ เป็นตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท และยื่นราคาค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๘๒ จึงยังมีอาจถือได้ว่าเป็นกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ชอบ



ด้วยกฎหมายได้ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ใช้ราคาประเมินเฉลี่ยใหม่ที่ดินในกลุ่ม จ. ที่ดินไม่มีทางออกสู่ถนนสาธารณะ เพิ่มค่าทดแทนที่ดินจากราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๖๕๐ บาท เป็นตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๓.๘๕ โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๕๒ ไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ จริง ตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท จึงสมควรได้รับค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดในอัตราร้อยละ ๕๓.๘๕ หรือคิดเป็นอัตราตารางวาละ ๑,๕๓๘.๕๐ บาท ประกอบกับเมื่อพิจารณารูปแปลงที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงนี้แล้ว เห็นว่า การเวนคืนที่ดินดังกล่าวทำให้เนื้อที่ดินถูกนำไปดำเนินการในโครงการของเทศบาลนครนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ถึงร้อยละ ๘๒.๑๒ โดยคงเหลือที่ดินภายหลังการเวนคืนเพียง ๑ งาน ๓๖.๔ ตารางวา และที่ดินที่เหลืออยู่มีลักษณะรูปแปลงเป็นสามเหลี่ยมแนวยาว ส่วนปลายของที่ดินที่เหลือมีลักษณะแคบ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน กรณีจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การเวนคืนเพื่อดำเนินการในโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๕๒ อย่างมีนัยยะสำคัญ รวมถึงทำให้ราคาที่ดินในส่วนที่เหลือจากการเวนคืนนั้นลดลงกว่าเดิมมาก การกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยยังมีได้พิจารณาถึงค่าความเสียหายดังกล่าวถือว่า ยังไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเห็นควรกำหนดค่าทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกร้อยละ ๓๐ ของค่าทดแทนที่ดินข้างต้น คิดเป็นค่าทดแทนที่ดินในอัตราตารางวาละ ๒,๐๐๐.๐๕ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๓๕๒ ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๒๖.๓ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๖๒๖,๓๓๑.๓๒ บาท ส่วนโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๗๘๒ ถูกเวนคืนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๗๗ ตารางวา คงเหลือที่ดินเนื้อที่ ๘ ไร่เศษ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ จริง ตารางวาละ ๖๗๔.๓๕ บาท จึงสมควรได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดในอัตราร้อยละ ๕๓.๘๕ หรือคิดเป็นอัตราตารางวาละ ๑,๐๓๗.๔๙ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินสำหรับที่ดินแปลงนี้เพิ่มขึ้นตารางวาละ ๓๖๓.๑๔ บาท คิดเป็นเงิน ๑๗๓,๒๑๗.๗๘ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนทั้งสองแปลงเพิ่มขึ้นรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗๙๙,๕๔๙.๑๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๖๒/๒๕๖๕)

การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยได้นำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้เป็นฐานแล้วคุณด้วย





คำดัชนีประจำกลุ่มเพื่อให้ได้ราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด ซึ่งเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน ด้วยวิธีการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ โดยมีได้นำราคาซื้อขายที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนที่มี การจดทะเบียนไว้ที่สำนักงานที่ดินมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินโดยตรง จึงไม่ถูกต้อง ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ต่อมา ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ สายบางปะอิน-นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เป็นเหตุให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดี อยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าวบางส่วน เนื้อที่ ๕ ไร่ ๕๘ ตารางวา คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดแทน ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในแนวเวนคืน จำนวน ๕๖๙ แปลง โดยแบ่งออกเป็น ๑๑ กลุ่มใหญ่ และ ๑ กลุ่มย่อย และหาคำดัชนีประจำกลุ่มแล้วจึงกำหนดค่าทดแทนที่ดินโดยวิธีคำนวณด้วยการ นำคำดัชนีประจำกลุ่มที่ดินคูณกับราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ ของที่ดินแต่ละแปลง เพื่อให้ใกล้เคียง กับราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด และเพิ่มค่าทดแทนให้อีกร้อยละ ๒๘ จากราคาซื้อขายกัน ตามปกติในท้องตลาด สำหรับที่ดินที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนทุกแปลงตามเหตุและวัตถุประสงค์ ของการเวนคืน โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในกลุ่มที่ ๗ สภาพทำเลเป็นที่ดินเกษตรกรรม ราคาประเมิน ทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ แบบรายละเอียดตารางวาละ ๓๐๔ บาท มีคำดัชนีประจำกลุ่ม เท่ากับ ๑.๓๓๘๐ เมื่อนำราคาประเมินดังกล่าวมาคูณกับคำดัชนีประจำกลุ่มแล้วจะได้ราคาซื้อขายกัน ตามปกติในท้องตลาดตารางวาละ ๔๐๗ บาท และเพิ่มอีกร้อยละ ๒๘ ตามเหตุและวัตถุประสงค์ ของการเวนคืนแล้วได้เท่ากับตารางวาละ ๕๒๑ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงกำหนด ค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตารางวาละ ๕๒๑ บาท เป็นเงินค่าทดแทน จำนวน ๑,๐๗๒,๒๑๘ บาท ต่อมา ในชั้นการพิจารณาค่าทดแทนที่ดินของคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ฯ ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นราคาตารางวาละ ๑,๓๒๗ บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ถูกเวนคืนในกลุ่มที่ ๗ ทุกราย

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยได้นำราคาประเมิน ทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินกลุ่มที่ ๗ ตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้เป็นฐานแล้วคูณด้วยคำดัชนีประจำกลุ่มเพื่อให้ได้ราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด ซึ่งเป็นการ



กำหนดค่าทดแทนที่ดินด้วยวิธีการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ โดยมีได้นำราคาซื้อขายที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนที่มีการจดทะเบียนไว้ที่สำนักงานที่ดินมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินโดยตรง จึงไม่ถูกต้องตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น และไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามคำร้องของผู้ฟ้องคดีว่า เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีการซื้อขายที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๑๘ ระหว่างนางสาว ศ. กับสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด เนื้อที่ ๔๙ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา ในราคา ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท เฉลี่ยไร่ละ ๙๙๙,๖๙๖ บาท หรือตารางวาละ ๒,๔๙๙.๒๔ บาท โดยที่ดินดังกล่าวอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้ส่งคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าวไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพื่อโต้แย้งคัดค้านแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามคัดค้านแต่เพียงว่าการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นการซื้อขายที่ดินแปลงใหญ่โดยเฉพาะเจาะจงเพื่อหวังผลทางการค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยสถานที่ตั้งที่มีทำเลเหมาะสมกับกิจการเป็นส่วนสำคัญ เจ้าของที่ดินย่อมอยู่ในฐานะที่จะเรียกราคาสูงกว่าราคาซื้อขายทั่วไป ราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวจึงไม่ใช่ราคาซื้อขายที่ดินตามปกติในท้องตลาดที่จะนำมาใช้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้คัดค้านว่าที่ดินดังกล่าวมิได้อยู่ใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงต้องรับฟังว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๑๘ ตำบลหนองน้ำแดง มีทำเลที่ตั้งใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี และตามบันทึกการประเมินราคาทรัพย์สินของสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ว่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๑๘ ตั้งอยู่ในโซน ๐๖ บล็อก บี ล็อต ๔ ซื้อขายกันเป็นเงิน ๔๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท มีราคาประเมินตารางวาละ ๒๘๓.๑๒ บาท รวมราคาประเมิน ๕,๖๐๗,๕๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ตำบลหนองน้ำแดง มีราคาประเมินตารางวาละ ๓๐๔ บาท เป็นที่ดินแปลงใหญ่มีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ อยู่ใกล้เคียงกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๑๘ ตำบลหนองน้ำแดงดังกล่าว สภาพทำเลที่ตั้ง รวมทั้งราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงใกล้เคียงกับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๘๑๘ และเมื่อที่ดินดังกล่าวซื้อขายกันในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนพระราชกฤษฎีกาในคดีนี้ใช้บังคับประมาณสามปี ในราคาเฉลี่ยตารางวาละ ๒,๔๙๙.๒๔ บาท จึงสามารถนำราคาซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าว มาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น ราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดของที่ดินผู้ฟ้องคดีในเวลาที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในคดีนี้ใช้บังคับในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงควรมีราคาไม่ต่ำกว่าตารางวาละ ๒,๔๙๙.๒๔ บาท ผู้ฟ้องคดีสมควรได้รับการกำหนดค่าทดแทนที่ดินในเขตที่จะเวนคืนในอัตราตารางวาละ ๒,๔๙๙.๒๔ บาท และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเขตทางหลวงพิเศษตัดผ่านกลางที่ดิน ทำให้ที่ดินที่เหลือถูกแบ่งเป็นสองส่วน โดยส่วนที่เหลือทางด้าน



ทิศใต้ของที่ดินเดิม เนื้อที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๕๗ ตารางวา มีสภาพเป็นที่ดินไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ ได้ตั้งเดิม เพราะมีทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ คั่นอยู่ โดยทางหลวงพิเศษดังกล่าวมีรั้วกันตลอดแนว ย่อมทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวมีราคาลดลง และแม้ว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เงินค่าทดแทนจะได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงด้านทิศใต้ ให้ร้อยละ ๕ ของค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ปรับเพิ่มให้ คิดเป็นอัตราตารางวาละ ๖๖ บาท แล้วก็ตาม แต่เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้วางแนวทางการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่เหลือ จากการเวนคืนไว้ว่า ถ้าที่ดินถูกเวนคืนบางส่วนและที่ดินส่วนที่เหลือได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการเวนคืน ให้กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลงตามนัย มาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จากค่าทดแทนตามมติคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ให้อีกไม่เกินร้อยละ ๕๐ เมื่อที่ดินส่วนนี้ ของผู้ฟ้องคดีมีสภาพเป็นที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ จึงสมควรกำหนดค่าทดแทนที่ดิน ส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าทดแทนที่ดินส่วนที่อยู่ในเขต ที่จะเวนคืนที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับในราคาตารางวาละ ๒,๔๙๙.๒๔ บาท ซึ่งเท่ากับตารางวาละ ๒๔๙.๙๒ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๑/๒๕๖๕)

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีสภาพทำเลที่ตั้งและศักยภาพในการใช้ประโยชน์ ของที่ดินสูงกว่าที่ดินทุกแปลงในกลุ่มเดียวกัน และมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ สูงกว่าแปลง ที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ต่ำสุด ถึง ๑๒ เท่า การที่กรมทางหลวงจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท เท่ากับที่ดินทุกแปลงที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดจำนวน ๒ แปลง ตั้งอยู่ที่ตำบลคอโค อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งบางส่วนของที่ดินทั้งสองแปลงถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนด เขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ สายต่อเขตเทศบาลเมือง กาฬสินธุ์ควบลุม-ช่องจอม ตอนทางเลี้ยวเมืองสุรินทร์ด้านเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำหนด ราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดแทนมีมติกำหนดหลักการที่ดิน เป็นรายแปลง และแบ่งที่ดินเป็นกลุ่มตามสภาพทำเลที่ตั้งของที่ดิน จำนวน ๕ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ เป็นที่ดินที่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ สายเลี้ยวเมืองสุรินทร์ (สายเดิม) หรือเป็นที่ดิน ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ สายสุรินทร์-ไปอำเภอกระสัง สภาพเป็นที่อยู่อาศัย และที่เกษตรกรรม กำหนดค่าทดแทนที่ดินตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท กลุ่มที่ ๒ ... และมีมติ



กำหนดค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ถูกเวนคืนแต่ละราย โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในกลุ่มที่ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงในอัตราตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินรวมเป็นเงินจำนวน ๒,๓๐๑,๕๕๐ บาท และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ที่มีความเห็นยืนยันราคาค่าทดแทนที่ดินโฉนดที่ดินทั้งสองแปลง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าค่าทดแทนยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๑ สภาพเป็นที่อยู่อาศัยและที่เกษตรกรรมซึ่งราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในกลุ่มนี้ต่ำสุดตารางวาละ ๑๗๕ บาท สูงสุดตารางวาละ ๒,๑๐๐ บาท แม้จะมีข้อเท็จจริงว่ามีการซื้อขายที่ดินทั้งสิ้นในบริเวณนี้จำนวน ๗ แปลง แต่เฉลี่ยแล้วทั้ง ๗ แปลงราคายังต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในกลุ่มนี้ คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ จึงไม่นำเอาราคาซื้อขายดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา แต่ได้นำราคาค่าทดแทนที่ดินสายใกล้เคียงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติเป็นหลักการถือจ่ายมาใช้ในการกำหนดหลักการค่าทดแทนที่ดินรายแปลงของกลุ่มที่ ๑ นี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จัดกลุ่มที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นกลุ่ม ๆ แล้วกำหนดค่าทดแทนให้โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่ในกลุ่มที่ ๑ เป็นที่ดินที่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ สายเลี้ยวเมืองสุรินทร์ (สายเดิม) หรือเป็นที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๖ สายสุรินทร์-ไปอำเภอกระสัง สภาพเป็นที่อยู่อาศัยและที่เกษตรกรรม กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท เท่ากันทั้งกลุ่ม ซึ่งมีที่ดินอยู่ในกลุ่มทั้งหมด ๙ แปลง จึงเห็นได้ว่า ก่อนมีการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๒,๑๐๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในกลุ่ม รองลงมาได้แก่ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ แปลง ตารางวาละ ๘๒๕ บาท จำนวน ๔ แปลง ตารางวาละ ๔๒๕ บาท จำนวน ๑ แปลง และตารางวาละ ๑๗๕ บาทจำนวน ๑ แปลง ดังนั้น ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงจึงมีสภาพทำเลที่ตั้งและศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของที่ดินสูงกว่าที่ดินทุกแปลงในกลุ่มเดียวกัน และมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ สูงกว่าแปลงที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ต่ำสุดตารางวาละ ๑๗๕ บาท ถึง ๑๒ เท่าตัว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท เท่ากับที่ดินทุกแปลงที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม สมควรที่จะกำหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงให้สูงขึ้นเป็นอัตราร้อยละ ๑๐ ของราคาที่ดินผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดไว้ในตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นตารางวาละ



๕,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๘๖๒,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนที่ดินแล้ว ๔,๔๒๐,๐๐๐ บาท จึงมีสิทธิได้รับเพิ่มเป็นเงิน ๔๔๒,๐๐๐ บาท

สำหรับที่ดินในส่วนที่เหลือจากการเวนคืนนั้น เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวระนาบติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน เดิมด้านทิศตะวันออกติดทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๔ เมื่อมีการเวนคืนที่ดินทั้งสองแปลงเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๔ ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกในแนวทิศเหนือไปยังทิศใต้ทำให้บริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นบริเวณที่ก่อสร้างทางหลวงสายใหม่มาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๔ เดิมเป็นทางสามแพร่ง ที่ดินในส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงด้านทิศตะวันออกจึงเปลี่ยนแปลงไปติดทางหลวงแผ่นดินที่สร้างขึ้นใหม่และเป็นบริเวณทางสามแพร่ง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นเนื่องจากมีรถยนต์มาเปลี่ยนทิศทางสัญจรในบริเวณดังกล่าว อีกทั้ง ที่ดินทั้งสองแปลงถูกเวนคืนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของเนื้อที่ทั้งหมด หลังจากเวนคืนรูปที่ดินที่เป็นผืนใหญ่กลายเป็นที่ดินแปลงเล็กลง บริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนจึงเป็นบริเวณที่ไม่สะดวกในการสัญจรเข้าออกและเป็นบริเวณที่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนได้มากกว่าบริเวณอื่นและศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในที่ดินลดลง ราคาที่ดินดังกล่าวจึงลดลงไปด้วย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องชดเชยค่าทดแทนที่ดินที่มีราคาลดลงดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และสมควรกำหนดให้ชดเชยค่าทดแทนในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินดังกล่าว ตารางวาละ ๕,๕๐๐ บาท เป็นเงินตารางวาละ ๑,๑๐๐ บาท เมื่อที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๔๘๐๐ ส่วนที่เหลือเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑๖ ตารางวา เป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๔๕๗,๖๐๐ บาท โฉนดเลขที่ ๑๔๐๓๒ ส่วนที่เหลือเนื้อที่ ๓ งาน ๘๘ ตารางวา เป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๔๒๖,๘๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนที่ดินในส่วนที่เหลือที่มีราคาลดลงรวมเป็นเงิน ๘๘๔,๔๐๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๐๐/๒๕๖๕)

การจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินตามราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ โดยไม่คำนึงถึงราคาที่ซื้อขายที่ดินตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนของที่ดินแปลงอื่นซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ตามที่เป็นอยู่ในวันพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนใช้บังคับ ถือเป็น การจ่ายค่าทดแทนที่ดินโดยไม่เป็นธรรม

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี อยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน



ในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลเกาะจันทร์ ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ และตำบลวัดสุวรรณ ตำบลธาตุทอง อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำ คลองหลวง และเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น ของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดแทน ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งอยู่ในโซน ๐๔ บล็อก บี หน่วยที่ ๗ ในอัตราไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท เท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อมา ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้มีมติให้เพิ่มค่าทดแทนที่ดิน ในโซน ๐๔ บล็อก บี หน่วยที่ ๖ จากราคาไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นไร่ละ ๗๘,๕๐๐ บาท ซึ่งราคา ซื้อขายที่ดินดังกล่าวเป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ส่วนที่ดินในโซน ๐๔ บล็อก บี หน่วยที่ ๗ ให้ยื่นราคา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีที่ดินมีโฉนดซึ่งตั้งอยู่ใน โซน ๐๔ บล็อก บี หน่วยที่ ๖ ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซื้อขายกันสูงสุด ในราคาไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท แต่เป็นการซื้อขายกันในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนที่พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในคดีนี้ใช้บังคับ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓) ประมาณ ๕ ปี ดังนั้น ราคา ที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินในโซน ๐๔ บล็อก บี หน่วยที่ ๖ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงไม่ควรต่ำกว่าไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท เพราะราคาที่ดินมีแต่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะ ของเศรษฐกิจ ในขณะที่ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ดินในโซน ๐๔ บล็อก บี หน่วยที่ ๖ ไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท ราคาซื้อขายที่ดินดังกล่าวจึงสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ร้อยละ ๖๐ เมื่อที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่ในโซน ๐๔ บล็อก บี หน่วยที่ ๗ ก็ควรมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เช่นเดียวกัน เพราะเป็นที่ดินซึ่งตั้งอยู่ใน บริเวณเดียวกัน ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงควรมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด ในอัตราไร่ละ ๖๔,๐๐๐ บาท การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท เท่ากับราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ไม่คำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับในขณะนั้นซึ่งไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขต ที่จะถูกเวนคืนบางส่วน เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตารางวา (๔,๑๓๖ ตารางวา) ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิ ได้รับค่าทดแทนเป็นเงิน ๖๖๑,๗๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้วเป็นเงิน ๔๑๓,๖๐๐ บาท





ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๒๔๘,๑๖๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๑๓/๒๕๖๕)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินพิพาทกับของที่ดินข้างเคียงแตกต่างกันเพียงตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินข้างเคียงต่างกับที่ดินพิพาทถึงตารางวาละ ๗,๘๐๐ บาท จึงไม่เหมาะสมและเป็นธรรม

การเวนคืนที่ดินตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อใช้ในการสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติให้ใช้บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นฐานในการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน และปรับเพิ่มค่าทดแทนที่ดินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดี มีราคาค่าทดแทนที่ดินตารางวาละ ๑๑,๒๕๐ บาท มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๙๑.๙ ตารางวา ถูกเวนคืนบางส่วน เนื้อที่ ๑๐๖ ตารางวา ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีมติให้ปรับฐานราคาตามสภาพทำเลที่ดินที่เป็นที่ว่างอีกร้อยละ ๓๐ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงมีราคาตารางวาละ ๑๔,๖๒๕ บาท เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะที่มีการเวนคืนที่ดินมีสภาพยังไม่ถม ต่ำกว่าถนน/ซอยประมาณ ๐.๒๐ เมตร มีด้านหนึ่งอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ซึ่งไม่มีสภาพเป็นทาง อีกด้านหนึ่งอยู่ติดถนนเลียบริมทางรถไฟสายตะวันตกมีสภาพเป็นทางลาดยางมะตอยกว้าง ๗ เมตร และมีการเปิดทางเข้า-ออกไว้กว้างประมาณ ๔ เมตร รถยนต์สามารถเข้า-ออกสู่ถนนเลียบริมทางรถไฟสายตะวันตกได้ ลักษณะการใช้ที่ดินมีลักษณะเป็นที่ว่าง มีระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์) ส่วนที่ดินข้างเคียงของนาย ผ. เนื้อที่ ๓ ไร่ ๔๐ ตารางวา ถูกเวนคืนบางส่วน เนื้อที่ ๑๓๒ ตารางวา ในขณะที่มีการเวนคืนที่ดินมีสภาพยังไม่ถม ต่ำกว่าถนน/ซอยประมาณ ๐.๒๐ เมตร ด้านหนึ่งอยู่ติดคลองบางกอกน้อย อีกด้านหนึ่งอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ซึ่งไม่มีสภาพเป็นทาง อีกด้านหนึ่งอยู่ติดถนนเลียบริมทางรถไฟสายตะวันตกซึ่งมีสภาพเป็นทางลาดยางมะตอยกว้าง ๗ เมตร และมีการเปิดทางเข้า-ออกไว้กว้างประมาณ ๔ เมตร รถยนต์สามารถเข้า-ออกสู่ถนนเลียบริมทางรถไฟสายตะวันตกได้ ลักษณะการใช้ที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างในที่ดินเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย มีระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า น้ำประปา) เห็นว่า ที่ดินทั้งสองแปลงมีขนาดแปลง สภาพที่ตั้ง และลักษณะที่ดินใกล้เคียงกัน คือเป็นที่ว่างต่อเนื่องกัน อีกทั้งมีที่ดินส่วนที่เหลือจากการถูกเวนคืนเป็นจำนวนเนื้อที่ใกล้เคียงกันอีกด้วย มีความต่างกันเฉพาะในส่วนขอ



การใช้ประโยชน์ของที่ดิน โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่มีสิ่งปลูกสร้าง แต่ที่ดินของนาย ผ. มีสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น ๑ หลัง ซึ่งความต่างกันในสิ่งปลูกสร้างนี้มีผลทำให้ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินทั้งสองแปลงต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินทั้งสองแปลง พบว่า มีราคาต่างกันเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ ที่ดินพิพาทมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๗,๕๐๐ บาท ในขณะที่ที่ดินข้างเคียงของนาย ผ. มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตารางวาละ ๑๑,๕๐๐ บาท ซึ่งมีราคาต่างกัน ตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท เมื่อราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดเพิ่มให้เป็นตารางวาละ ๑๔,๖๒๕ บาท ในขณะที่ที่ดินของนาย ผ. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดเพิ่มให้เป็นตารางวาละ ๒๒,๔๒๕ บาท ซึ่งเป็นราคาค่าทดแทนที่ดินที่ต่างกันถึงตารางวาละ ๗,๘๐๐ บาท ในขณะที่ที่ดินทั้งสองแปลงมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ต่างกันเพียงตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท กรณีเห็นได้ว่า ราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีกับราคาค่าทดแทนที่ดินของนาย ผ. เป็นราคาที่ต่างกันมากเกินสมควร ดังนั้น ราคาค่าทดแทนที่ดินพิพาทที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในราคาตารางวาละ ๑๔,๖๒๕ บาท จึงยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินพิพาทกับที่ดินข้างเคียงของผู้ฟ้องคดี มีราคาต่างกันตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท ราคาค่าทดแทนที่ดินพิพาทกับราคาค่าทดแทนที่ดินข้างเคียงจึงควรมีราคาต่างกันประมาณเท่ากับหรือใกล้เคียงกับราคาที่ต่างกัน

ในชั้นพิจารณาราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ คือ ประมาณตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท เช่นเดียวกัน เมื่อราคาค่าทดแทนที่ดินข้างเคียงของนาย ผ. ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดให้เป็นราคาตารางวาละ ๒๒,๔๒๕ บาท แต่ของผู้ฟ้องคดีกำหนดให้ราคาตารางวาละ ๑๔,๖๒๕ บาท จึงเห็นสมควรนำราคาค่าทดแทนที่ดินทั้งสองแปลงมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยเป็นราคาค่าทดแทนที่พิพาทคิดเป็นราคาตารางวาละ ๑๘,๕๒๕ บาท ซึ่งคำนวณแล้วต่างกันเพียงตารางวาละ ๓,๙๐๐ บาท

ใกล้เคียงความต่างของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ของที่ดินทั้งสองแปลง เมื่อที่ดินพิพาทถูกเวนคืน ๑๐๖ ตารางวา และผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินไปแล้ว ๑,๕๕๐,๒๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นอีก ๔๑๓,๔๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๕๓/๒๕๖๕)

กรณีที่มีราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนของที่ดินจำนวน ๓ แปลง ซึ่งมีสภาพและที่ตั้งเช่นเดียวกับที่ดินที่ถูกเวนคืน การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์มีมติให้ใช้ราคาเฉลี่ยของราคาซื้อขายที่ดินทั้ง ๓ แปลงดังกล่าว ถือเป็นการกำหนดค่าทดแทนไม่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ควรใช้ราคาซื้อขายที่ดินที่สูงที่สุดของราคาซื้อขายที่ดิน



ทั้ง ๓ แปลงนั้น และแม้ราคาดังกล่าวจะเป็นการซื้อขายก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดราคาที่ดินใช้บังคับถึง ๔ ปีเศษ ก็สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินได้ เพราะโดยทั่วไปแล้ว ราคาที่ดินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตที่จะถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลเกาะจันทร์ ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะจันทร์ และตำบลวัดสุวรรณ ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๗ ไร่ ๒ งาน ๗ ตารางวา เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนและจำนวนเงินค่าทดแทน ได้มีมติกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ ปีปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในโซน ๐๔ บล็อก บี หน่วยที่ ๖ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท จึงกำหนดค่าทดแทนเป็นเงิน ๓๗๕,๘๗๕ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแล้วแต่เห็นว่าเงินจำนวนดังกล่าวน้อยเกินสมควร จึงอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอเพิ่มค่าทดแทนที่ดินเป็นราคาไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์พิจารณาแล้ว มีมติให้ปรับเพิ่มค่าทดแทนที่ดินเป็นราคาไร่ละ ๗๘,๕๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับมติดังกล่าว และได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินเพิ่มตามผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเงิน ๒๑๔,๒๔๘.๗๕ บาท และดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดเป็นเงิน ๖,๖๑๒.๖๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๒๐,๘๖๑.๓๕ บาท แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ แต่เห็นว่ายังไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอค่าทดแทนเพิ่มเป็นไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนได้มีมติปรับเพิ่มเป็นไร่ละ ๗๘,๕๐๐ บาท ตามราคาเฉลี่ยที่เป็นราคากลางตามที่ปรากฏหลักฐานหนังสือสัญญาขายที่ดินที่มีการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ของที่ดินมีโฉนดจำนวน ๓ แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๓๑ เลขที่ ๖๐๓๒ และเลขที่ ๖๐๓๓ ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ในโซน บล็อก และหน่วยเดียวกันกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ซื้อขายกันในราคาไร่ละ ๗๙,๐๔๐.๒๐ บาท ๗๖,๖๓๖ บาท และ ๘๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ ซึ่งตามข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ที่ดินแปลงหนึ่งในจำนวน ๓ แปลง ซึ่งมีสภาพและที่ตั้งเช่นเดียวกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี มีการซื้อขายไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท แม้จะเป็นการซื้อขาย



ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในคดีนี้ใช้บังคับถึง ๔ ปีเศษ ก็สามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เพราะโดยทั่วไปแล้วราคาที่ดินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินของผู้ฟ้องคดีในขณะที่ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาในคดีนี้จึงควรมีราคาซื้อขายกันไม่ต่ำกว่าราคาไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท การที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีในราคาไร่ละ ๗๘,๕๐๐ บาท จึงยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เห็นควรกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มเป็นไร่ละ ๘๐,๐๐๐ บาท เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๗ ตารางวา คิดเป็นค่าทดแทนจำนวน ๖๐๑,๔๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้วจำนวน ๕๙๐,๑๒๓.๗๕ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับค่าทดแทนที่ดินเพิ่มอีกเป็นเงินจำนวน ๑๑,๒๗๖.๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงินดังกล่าว แต่ไม่เกินร้อยละ ๓ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ จนถึงวันฟ้องคดี (วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) และดอกเบี้ยในอัตราร้อยสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลาของต้นเงินจำนวน ๑๑,๒๗๖.๒๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๙๓/๒๕๖๖)

### ๑.๓.๒ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๑.๓.๓ ค่าทดแทนต้นไม้

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย จึงต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการกำหนดค่าทดแทนไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ถูกเวนคืนเป็นประเภทไม้ได้ปลูกเพื่อกสิกรรม แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันแหล่งราคาซื้อขายปกติตามท้องตลาดตามที่อ้างตามมติของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ คงมีแต่หลักฐานบัญชีประเมินราคาค่าทดแทนไม้ยืนต้นที่มีผลผลิตทางเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยยื่นต่อศาล เมื่อนับระยะเวลาจนถึงวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติกำหนดค่าทดแทนในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นระยะเวลาถึงสิบปีเศษ ราคาต้นไม้ยืนต้นที่กำหนดตามบัญชีดังกล่าว จึงไม่ใช่ราคาตามที่เป็นอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตาม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ราคาค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ราคาซื้อขายปกติตามท้องตลาดในวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดราคาค่าทดแทน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ส่วนประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง บัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผล ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ แม้จะมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าทดแทนต้นไม้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีประมาณสองปี แต่ราคาต้นไม้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มากนัก และพอรับฟังได้ว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกันกับราคาขณะที่ถูกเวนคืนซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย อ. เจ้ามรดกซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ในแขวงบางขุนเทียน (บางพระทุน) เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ใช้เป็นที่อยู่อาศัยมีสิ่งปลูกสร้าง คือ บ้านตึกชั้นเดียวใต้ถุนสูง บ้านตึกชั้นเดียว เชื้อนก้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเดินคอนกรีต รั้วลวดหนามและต้นไม้ยืนต้น ต่อมา ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ใช้บังคับต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในแนวเขตเวนคืนทั้งแปลงตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อก่อสร้างเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงตามโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน โดยได้กำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ได้แก่ ค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบ้านตึกชั้นเดียวใต้ถุนสูงทั้งหลัง ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเชื้อนก้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) และทางเดินคอนกรีต ค่าทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างทางเรือ ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างบ้านตึกชั้นเดียวทั้งหลัง ค่าทดแทนรั้วลวดหนาม ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น และค่าทดแทนตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า กรณีค่าเสียหายอื่น ๆ รวมค่าทดแทนทั้งหมดจำนวน ๗,๒๙๘,๙๐๑.๓๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนทั้งหมดแล้ว และมีหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งมีคำวินิจฉัยให้เพิ่มค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง



ทุกรายการ และยื่นค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น และค่าทดแทนตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และไม่กำหนดค่าทดแทนที่ต้องออก จากอสังหาริมทรัพย์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ร่วมกันหรือแทนกันจ่ายเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น โดยศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้การรถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดเงินค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการ กำหนดค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ถูกเวนคืนไว้เป็น ๒ ประเภท คือ (๑) ประเภทที่ปลูกเพื่อการ กสิกรรม ... (๒) ประเภทที่ไม่ได้ปลูกเพื่อการกสิกรรม ให้กำหนดค่าทดแทนโดยถือราคาของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ในวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดราคาค่าทดแทน เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา หากต้นไม้ชนิดใดไม่มีราคาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ใช้ราคาซื้อ ขายปกติตามท้องตลาดในวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดราคาค่าทดแทน เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เนื่องจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย จึงกำหนดต้นไม้ ยืนต้นของผู้ฟ้องคดีเป็นประเภทไม่ได้ปลูกเพื่อการกสิกรรม โดยต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในข้อ (๒) ดังกล่าว แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏหลักฐานยืนยันแหล่งราคาซื้อขายปกติตามท้องตลาดตามที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างตามมติของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ คงมีแต่หลักฐานบัญชีประเมิน ราคาค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่มีผลผลิตทางเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นต่อศาล เมื่อวันระยะเวลาจนถึงวันที่คณะกรรมการกำหนด ราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติกำหนดค่าทดแทนในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นระยะเวลาถึงสิบปีเศษ ราคาค่าต้นไม้ยืนต้นที่กำหนดตามบัญชีดังกล่าว จึงไม่ใช่ ราคาตามที่เป็นอย่างอยู่ในวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ส่วนเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลราคาต้นไม้ยืนต้น พืชผล จากการสืบราคาตามท้องตลาด พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่อ้างว่า คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อกำหนดค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิ่งยื่นต่อศาลในชั้นอุทธรณ์ จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น และมีใช้เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่อาจรับฟังได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ จึงฟังได้ว่าราคาค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นที่กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ราคาซื้อขายปกติ





ตามท้องตลาดในวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดราคาค่าทดแทน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนั้น จากข้อเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นต้นได้ตรวจสอบราคาต้นไม้ยืนต้นแล้วพบว่าได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง บัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผล ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ออกตามข้อ ๙ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดทำบัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผล และให้เผยแพร่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน เพื่อใช้ในการคิดคำนวณค่าทดแทนจ่ายให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน โดยได้ประกาศทางเว็บไซต์ [www.erc.or.th](http://www.erc.or.th) เมื่อคดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์เพียงว่าประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง บัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผล ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ได้ประกาศใช้ภายหลังวันที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มีมติกำหนดราคาค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว จึงไม่ใช่ราคาขณะที่ถูกเวนคืนเท่านั้น โดยไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งว่าราคาค่าทดแทนตามบัญชีดังกล่าวไม่ถูกต้องอย่างไร ประกอบกับศาลได้พิจารณาประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานดังกล่าวแล้วเห็นว่า การกำหนดราคากลางต้นไม้และพืชผลมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการคิดคำนวณในการจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน ซึ่งเป็นการตีมูลค่าของต้นไม้ยืนต้นให้เกิดความเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันกับการจ่ายค่าทดแทนต้นไม้ในคดีนี้ และนำมาใช้อ้างอิงในคดีนี้ได้ แม้จะมีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าทดแทนต้นไม้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีประมาณสองปี แต่ราคาค่าต้นไม้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มากนัก และพอรับฟังได้ว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับราคาขณะที่ถูกเวนคืน ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๔๐/๒๕๖๕)



**การกำหนดค่าทดแทนต้นไม้ (ต้นปาล์ม) จำนวน ๓๕ ต้น ซึ่งปลูกพร้อมกัน  
ในบริเวณเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกัน และมีอายุมากกว่า ๓ ปี ทุกต้น ควรมีราคาเดียวกัน  
ทั้ง ๓๕ ต้น**

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ที่ตำบล  
หัวเตย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวา ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ใน  
เขตที่จะถูกเวนคืนบางส่วนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่  
ตำบลท่าเคย ตำบลคลองไทร อำเภอน้ำขุ่น ตำบลลิเล็ด ตำบลศรีวิชัย ตำบลมะลวน ตำบลหัวเตย  
ตำบลท่าข้าม ตำบลบึงนาราง ตำบลน้ำรอบ ตำบลหนองไทร ตำบลบางนอน อำเภอบึงนาราง และตำบล  
ท่ากระดาน อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำ  
และระบบระบายน้ำตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดพิจิตร ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าว  
เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา อยู่ในแนวเขตที่จะถูกเวนคืน คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น  
ได้มีมติกำหนดค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดี ราคาไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ดิน  
จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท กำหนดค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น ซึ่งได้แก่ ต้นปาล์มขนาดใหญ่ ๓๐ ต้น เป็นเงิน  
๑๒๐,๐๐๐ บาท กระถินเทพา ๖ ต้น เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท กระถินณรงค์ ๓ ต้น เป็นเงิน ๗๕๐ บาท  
มะพร้าว ๑๓ ต้น เป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท หมาก ๗ ต้น เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท และเตย ๕ กอ เป็นเงิน  
๑๕ บาท รวมค่าทดแทนต้นไม้เป็นเงินจำนวน ๑๕๓,๙๖๕ บาท และกำหนดค่าทดแทนโรงเรือน  
หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น (สระน้ำ) เป็นเงินจำนวน ๕๖,๔๘๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้นจำนวน  
๓๙๑,๓๔๕ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าวต่ำเกินสมควรและไม่เป็นธรรม จึงได้มีหนังสือ  
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยขอค่าทดแทนที่ดิน  
เพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ ๓๑๘,๘๕๒ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๔๘๐,๖๖๕.๓๙ บาท ขอเพิ่มค่าทดแทนโรงเรือน  
หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นเป็นเงินจำนวน ๒๔๐,๓๓๗.๗๑ บาท ขอเพิ่มค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้นเป็นเงินจำนวน  
๕๔๗,๘๘๒.๕๐ บาท และขอเพิ่มค่าทดแทนอื่น ๆ เป็นเงินจำนวน ๒๗๕,๒๑๘.๓๐ บาท รวมเงิน  
ค่าทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับจำนวน ๑,๕๔๔,๒๐๗.๙๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้ว  
จำนวน ๓๙๑,๓๔๕ บาท คงเหลือเงินค่าทดแทนที่ควรได้รับเพิ่มอีกจำนวน ๑,๑๕๒,๘๖๒.๙๐ บาท  
ต่อมา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนได้พิจารณา  
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติไม่เพิ่มค่าทดแทนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบ  
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ เสนอ กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีหนังสือ  
แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง



ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า การกำหนดค่าทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้อื่น ๆ นอกจาก ต้นปาล์ม ขอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแล้ว ส่วนต้นปาล์มนั้น ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าทดแทนเพิ่มขึ้นจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินของจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินของจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้นำบัญชีรายละเอียดค่าทดแทนต้นไม้และไม้ผลในบริเวณที่ที่จะเวนคืนที่ถูกเขตงานก่อสร้างชลประทานที่ปรับปรุงใหม่มาใช้ในการกำหนดค่าทดแทนต้นปาล์มให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่ม ๕ ต้น ในราคาต้นละ ๕,๐๐๐ บาท แสดงว่าบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมีมาตรฐานมากกว่าบัญชีเดิม จึงควรนำบัญชีที่ปรับปรุงใหม่มาใช้ในการกำหนดค่าทดแทนต้นปาล์มจำนวน ๓๐ ต้น ที่กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีในครั้งแรกด้วย เพราะต้นปาล์มของผู้ฟ้องคดีในที่ดินที่อยู่ในเขตเวนคืนมีจำนวน ๓๕ ต้น ปลูกพร้อมกัน ในบริเวณเดียวกัน มีขนาดใกล้เคียงกัน และมีอายุมากกว่า ๓ ปี ทุกต้น จึงควรมีราคาเดียวกันทั้ง ๓๕ ต้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยอุทธรณ์กำหนดค่าทดแทนต้นปาล์มให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๐ ต้น ในครั้งแรก ราคาต้นละ ๔,๐๐๐ บาท จึงยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ สมควรกำหนดค่าทดแทนต้นปาล์มจำนวน ๓๐ ต้น ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในราคาต้นละ ๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนต้นปาล์มจำนวน ๓๐ ต้น ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้แล้ว เป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนต้นปาล์มจำนวน ๓๐ ต้น เพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๘๐/๒๕๖๖)



### ๑.๓.๔ ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลง

เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเขตทางหลวงพิเศษตัดผ่านกลางที่ดิน ทำให้ที่ดินที่เหลือถูกแบ่งเป็นสองส่วน โดยส่วนที่เหลือทางด้านทิศใต้ของที่ดินเดิมไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะย่อมทำให้ที่ดินส่วนที่เหลือดังกล่าวมีราคาลดลง และแม้ว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนจะได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงด้านทิศใต้ให้ร้อยละ ๕ ของค่าทดแทนที่ดินที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ปรับเพิ่มให้แล้วก็ตาม แต่เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้วางแนวทางการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนไว้ว่า ถ้าที่ดินถูกเวนคืนบางส่วนและที่ดินส่วนที่เหลือได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการเวนคืนให้กำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลงตามนัยมาตรา ๒๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จากค่าทดแทนตามมติคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ให้อีกไม่เกินร้อยละ ๕๐ เมื่อที่ดินส่วนนี้ของผู้ฟ้องคดีมีสภาพเป็นที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ จึงสมควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลืออันมีราคาลดลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าทดแทนที่ดินส่วนที่อยู่ในเขตที่จะเวนคืนที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับ

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อพ. ๒๑/๒๕๖๕ หน้า ๘๔๘-๘๕๑

ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีถูกเวนคืนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของเนื้อที่ทั้งหมด หลังจากเวนคืนแล้วรูปที่ดินที่เป็นผืนใหญ่กลายเป็นที่ดินแปลงเล็กลง บริเวณที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่เหลือจากการเวนคืนจึงเป็นบริเวณที่ไม่สะดวกในการสัญจรเข้าออก และเป็นบริเวณที่มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนได้มากกว่าบริเวณอื่น และศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในที่ดินลดลง ราคาที่ดินดังกล่าวจึงลดลงไปด้วย กรมทางหลวงจึงต้องชดเชยค่าทดแทนที่ดินที่มีราคาลดลงในอัตราร้อยละ ๒๐ ของราคาค่าทดแทนที่ดินดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อพ. ๒๐๐/๒๕๖๕ หน้า ๘๕๑-๘๕๓



### ๑.๓.๕ ค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

เงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนต้องไปซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพการงาน ไม่ถือเป็นเงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนในส่วนความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องหาซื้อที่ดินแปลงใหม่สำหรับปลูกสร้างบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของบ้านครึ่งตึก-ไม้ยกพื้น บ้านเลขที่ ๘๓/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลโละจูด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ ก.) ของนาง ว. มารดาผู้ฟ้องคดี โดยที่ดินแปลงดังกล่าวบางส่วนอยู่ในแนวเขตที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้างและขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๕๗ สายตากใบ-บ้านบูกะตา (เขตแดน) ตอนบ้านบูกะตา-บ้านบาโง๊ะ พ.ศ. ๒๕๔๙ ทำให้บ้านของผู้ฟ้องคดีครึ่งหนึ่งและพืชผลของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนด้วย และเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เห็นว่า บ้านของผู้ฟ้องคดีอยู่ในแนวเขตเวนคืนประมาณร้อยละ ๕๐ ของบ้านทั้งหมด หรือประมาณครึ่งหนึ่งของบ้านทั้งหลัง หากต้องมีการรื้อถอนบ้านของผู้ฟ้องคดีจะต้องมีการรื้อเสากลางของบ้านออกไปด้วย ซึ่งเมื่อรื้อเสากลางบ้านออกไปแล้วบ้านผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้อาศัยต่อไปได้ จะต้องรื้อออกทั้งหลัง จึงได้ประมาณราคาค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหลัง รวมเป็นเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๕๔๒,๒๐๓ บาท คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นเห็นชอบกำหนดค่าทดแทนเป็นค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๕๔๒,๒๐๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีประมาณราคาไว้ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีควรได้รับเงินค่าทดแทนจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท จึงฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกจำนวน ๒๕๗,๗๙๗ บาท ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๓๐,๒๖๑ บาท โดยแยกเป็นเงินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างเพิ่มอีก จำนวน ๒,๐๖๐ บาท และเงินค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน เป็นเงินจำนวน ๒๓๕,๕๐๐ บาท แบ่งเป็นความเสียหายอันเกิดจากการขาดประโยชน์ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพค้าขายระหว่างการรื้อถอนบ้านหลังเดิมเพื่อไปก่อสร้างบ้านหลังใหม่ เป็นเงินจำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท และความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องหาซื้อที่ดิน



แปลงใหม่สำหรับปลูกสร้างบ้าน เป็นเงินจำนวน ๑๘๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้นจำนวน ๒๓๗,๕๖๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีขอค่าทดแทนเพียง ๒๓๐,๒๖๑ บาท ศาลปกครองชั้นต้นจึงกำหนดค่าทดแทนให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๓๐,๒๖๑ บาท ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่ใช้บังคับในขณะเกิดข้อพิพาทในคดีนี้ ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่อาศัยหรือประกอบการค้าขายหรือการงานอันชอบด้วยกฎหมายอยู่ในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนนั้น และบุคคลดังกล่าวได้รับความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้กำหนดเงินค่าทดแทนให้สำหรับความเสียหายนั้นด้วย เห็นได้ว่า กรณีเงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าว เป็นเงินค่าทดแทนที่ต้องอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาล ซึ่งเมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์การกำหนดเงินค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีฯ ของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์การกำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์แล้ว และเมื่อพิจารณาคำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องขอให้ศาลกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว แต่การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลกำหนดเงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน ต้องไปซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อการอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพการงาน นั้น เงินค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวไม่ถือเป็นเงินค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๒๑ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนในส่วนความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องหาซื้อที่ดินแปลงใหม่สำหรับปลูกสร้างบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

กรณีที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนไว้เป็นข้อ ๆ โดยเรียงลำดับการแยกประเภทของกิจการตามขนาดของกิจการ โดยเรียงลำดับจากกิจการขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ นั้น แม้กิจการของผู้ฟ้องคดีเป็นคลินิกซึ่งจัดอยู่ในหลักเกณฑ์ ข้อ ๑ แต่เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ตามประเภทของกิจการแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กิจการของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะแตกต่างจากคลินิกทั่ว ๆ ไป ซึ่งควรจัดอยู่ในกลุ่มกิจการตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๒ การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้กิจการของผู้ฟ้องคดี อยู่ในประเภท





**ของกิจการตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๑ และกำหนดค่าทดแทนความเสียหายจากการประกอบกิจการ  
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมและเป็นธรรม**

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เช่าอาคารพาณิชย์จำนวน ๒ หลัง ตั้งอยู่ที่ถนนประชาราษฎร์ ๒ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ต่อมา ปรากฏว่าอาคารที่ผู้ฟ้องคดีเช่าอยู่ในแนวเขตที่จะถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติกำหนดค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี สำหรับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นค่าทดแทนสำหรับผู้เช่าและค่าทดแทนอื่น ๆ รวมค่าทดแทนทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน ๑๙๖,๓๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ หลังจากนั้น คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ กรณีค่าเสียหายจากการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ถูกเวนคืน กรณีเป็นผู้ประกอบการค้าขายหรือการงานอันชอบด้วยกฎหมายในอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ให้พิจารณาค่าขาดรายได้หรือขาดประโยชน์จากอัตราเฉลี่ยต่อเดือนของเงินได้สุทธิกรณีบุคคลธรรมดา หรือกำไรสุทธิกรณีนิติบุคคล ที่ปรากฏตามหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบกับใบเสร็จรับเงิน และงบกำไรขาดทุน จำนวน ๓ ปี สุดท้ายก่อนถูกเวนคืน หากมีหลักฐานไม่ครบ ๓ ปี ให้พิจารณาจากหลักฐานเท่าที่มี แล้วนำอัตราดังกล่าวมากำหนดค่าทดแทนตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ขาดรายได้หรือขาดประโยชน์ ตามเกณฑ์ซึ่งมีทั้งหมด ๔ ข้อ โดยกรณีของผู้ฟ้องคดีซึ่งประกอบกิจการคลินิกอยู่ในหลักเกณฑ์ข้อ ๑ ประเภทการประกอบกิจการทั่ว ๆ ไป ระยะเวลาที่ขาดรายได้หรือขาดประโยชน์เป็นเวลา ๖ เดือน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แสดงสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด. ๕๐) ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และปี พ.ศ. ๒๕๕๒ รวม ๒ ปี มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น จำนวน ๑,๗๐๒,๒๓๙.๑๖ บาท คิดเฉลี่ยกำไรเฉลี่ยต่อปีเป็นเงินจำนวน ๘๕๑,๑๑๙.๕๘ บาท หรือคิดเป็น ๗๐,๙๒๖.๖๓ บาทต่อเดือน ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับค่าทดแทนความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ เป็นเวลา ๖ เดือน หรือคิดเป็นเงินจำนวน ๔๒๕,๕๕๙.๗๙ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเงินไปเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกำหนดค่าทดแทนดังกล่าวยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ กรณีค่าเสียหายจากการประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ถูกเวนคืน ซึ่งมีทั้งหมด ๔ ข้อ ดังนี้ (๑) สำหรับประเภทของการประกอบกิจการทั่ว ๆ ไป เช่น ร้านขายสินค้าและการบริการ มินิมาร์ท ร้านอาหาร ห้องอาหาร บริการ Online อินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ร้านเสริมสวย ร้านขายยา คลินิก ร้านขายเครื่องประดับ ร้านทอง ร้านจิวเวลรี่ ร้านขายอุปกรณ์ด้านการเกษตรและอาหารสัตว์ รักษาสัตว์ ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า-ประปา ร้านขายวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้าง (ตึกแถวหรือห้องแถว) ร้านรับซื้อ-ขายของเก่า ร้านรับซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์ จักรยานยนต์มือสอง ร้านประดับยนต์ ร้านซ่อมรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ บ้านเช่าและห้องแถวให้เช่า ฯลฯ ระยะเวลาที่ขาดรายได้หรือขาดประโยชน์เป็นเวลา ๖ เดือน (๒) สำหรับประเภทของการประกอบกิจการ เช่น ร้านขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง (มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้างที่ครบวงจรเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ยกเว้นร้านขายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานก่อสร้างที่เป็นตึกแถวหรือห้องแถว) ระยะเวลาที่ขาดรายได้หรือขาดประโยชน์ เป็นเวลา ๘ เดือน (๓) สำหรับอพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม ปิ่นน้ำมัน ตลาด และโรงงานทั่ว ๆ ไป ระยะเวลาที่ขาดรายได้หรือขาดประโยชน์ เป็นเวลา ๑๒ เดือน และ (๔) สำหรับกิจการอื่น ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม โรงภาพยนตร์ หรือการประกอบกิจการขนาดใหญ่กว่าปกติ ก็ให้กำหนดระยะเวลาขาดรายได้หรือขาดประโยชน์ ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเป็นราย ๆ ไป... เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ทั้ง ๔ ข้อดังกล่าวข้างต้นเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้แยกประเภทของกิจการตามขนาดของกิจการ โดยเรียงลำดับจากกิจการขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดให้กิจการของผู้ฟ้องคดีอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ ประเภทของการประกอบกิจการทั่ว ๆ ไป แต่จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ซึ่งรับฟังเป็นที่ยุติได้ว่า สถานประกอบการของผู้ฟ้องคดีเป็นสถานพยาบาลที่รับการรักษาผู้ป่วยทั่วไป และรับการรักษาทางทันตกรรมด้วย ดังนั้น การประกอบกิจการสถานพยาบาลของผู้ฟ้องคดีจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากคลินิกทั่ว ๆ ไป เพราะการประกอบกิจการสถานพยาบาลของผู้ฟ้องคดีเป็นการเปิดทำการเต็มเวลา มีแพทย์ประจำหลายคน และสามารถรองรับผู้ป่วยที่จะเข้ามาทำการรักษาได้มากกว่าคลินิกทั่ว ๆ ไป อีกทั้งยังมีลักษณะเป็นสหคลินิกที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยทั่วไป และทันตกรรมซึ่งเมื่อเทียบกับคลินิกทั่ว ๆ ไปที่เป็นคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหรือเวชกรรมทั่วไปเพียงประเภทเดียว ซึ่งจะเปิดทำการบางช่วงเวลา หรือเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดให้กิจการของผู้ฟ้องคดีอยู่ในประเภทกิจการค้าขายและบริการทั่วไป



ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑ ซึ่งมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนความเสียหายจากการประกอบธุรกิจเป็นเวลา ๖ เดือน หรือคิดเป็นเงินจำนวน ๔๒๕,๕๕๙.๗๙ บาท จึงยังไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่ได้พิจารณาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของการประกอบกิจการ ประเภทของการประกอบกิจการ และขนาดของกิจการ ที่มีความแตกต่างจากคลินิกทั่ว ๆ ไป และโดยที่การประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นสหคลินิก ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าคลินิกทั่ว ๆ ไป เมื่อนำหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ มาเทียบเคียงกับสถานพยาบาลของผู้ฟ้องคดี จึงควรจัดอยู่ในกลุ่มกิจการค้าตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒ ของคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ซึ่งจัดอยู่ในประเภทกิจการที่มีขนาดใหญ่กว่ากิจการทั่ว ๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑ จึงควรได้รับค่าทดแทนความเสียหายจากการที่จะต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ เป็นเวลา ๘ เดือน หรือคิดเป็นเงินจำนวน ๕๖๗,๔๑๓.๐๔ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนในส่วนนี้ไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๔๒๕,๕๕๙.๗๙ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนความเสียหายอันเนื่องจากการที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวน ๑๔๑,๘๕๓.๒๕ บาท รวมทั้งจะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินที่ประกาศในแต่ละช่วงเวลาจากต้นเงินจำนวนดังกล่าวตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ นับแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนครั้งแรก แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีขอดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ดังนั้น จึงให้ชำระดอกเบี้ยตามอัตราที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ซึ่งไม่เกินค่าขอของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๓๐/๒๕๖๖)

#### ๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## ๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินฯ ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ถือไม่ได้ว่าที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่ส่วนที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด จำนวน ๔ แปลง ซึ่งที่ดินทั้งสี่แปลงมีเนื้อที่ทั้งหมดอยู่ในแนวเขตที่จะต้องเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง เขตคลองเตย และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ และทางหลวงระดับพื้นดินเป็นทางคู่ขนานทั้งสองด้านของถนนประดิษฐ์มนูธรรม กว้าง ๘๐ เมตร รวมทั้งสร้างทางหลวงระดับพื้นดินเป็นทางคู่ขนาน คือ ถนนสายเกษตร-นวมินทร์ หรือถนนประเสริฐมนูกิจ กว้าง ๖๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๖ (ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษ สายรามอินทรา-อาจณรงค์ ในท้องที่เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง เขตสวนหลวง เขตคลองเตย และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๑ เว้นคืนที่ดินที่อยู่ในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาข้างต้น และมีการเปิดใช้ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙) จนระยะเวลาผ่านไป ๑๙ ปี ที่ดินทั้งสี่แปลงยังคงถูกทิ้งร้าง ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ได้รับหนังสือการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ กทพ ๐๙/๓๐๔๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าใช้ประโยชน์ก่อสร้างทางพิเศษฉลองรัชสายรามอินทรา-อาจณรงค์ และทางคู่ขนานทางพิเศษ (ถนนประดิษฐ์มนูธรรม) เปิดให้บริการแล้ว การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่จะต้องเวนคืนตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้จากการเวนคืน และการคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทไว้ในหมวด ๒ มาตรา ๕๑ และหมวด ๓ มาตรา ๕๒ ถึงมาตรา ๕๗ และบัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา ๖๗ ว่า ให้นำหมวด ๒ การใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ได้จากการเวนคืน และหมวด ๓ การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาท มาใช้บังคับกับที่ดินที่ถูกเวนคืนนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ใช้บังคับจนถึงวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม แต่ระยะเวลาห้าปีหรือระยะเวลาที่กำหนดในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๑ และระยะเวลาสามปี ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง เฉพาะกรณีที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ให้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ จึงต้องรับฟังว่า การคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการเวนคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓ วรรคห้า และวรรคหก ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่จะดำเนินการต่อไปนับจากวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เท่านั้น ซึ่งมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว บัญญัติว่า ที่ดินที่ดำเนินการให้ได้มาโดยวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากการได้มา ตามหมวด ๔ การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยวิธีการซื้อขาย เจ้าหน้าที่ต้องเริ่มดำเนินการตามวัตถุประสงค์ แห่งการเวนคืนไม่ช้ากว่าห้าปีนับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๘ (๒) หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดในพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แล้วแต่กรณี วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีเป็นการเวนคืนเพื่อประโยชน์ในการสร้างทาง ทางรถไฟ คลอง หรือกิจการสาธารณประโยชน์ที่ต้องใช้ที่ดินเป็นระยะทางยาวเกินสิบกิโลเมตร การเริ่มดำเนินการ โครงการในส่วนหนึ่งส่วนใดแล้ว ให้ถือว่าได้มีการเริ่มดำเนินการตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน ตลอดเส้นทางแล้ว สำหรับกรณีอื่นเมื่อได้เริ่มดำเนินการและใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นส่วนใหญ่แล้ว ให้ถือว่าได้เริ่มดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว

คดีนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ อนุมัติโครงการก่อสร้างทางพิเศษ สายรามอินทรา-อาจณรงค์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและกำหนดแนวเขตที่ดิน ที่จะต้องเวนคืนให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับก่อสร้างทางพิเศษดังกล่าวและถนนคู่ขนาน (ถนนประดิษฐ์ มนุชธรรม) ในความดูแลรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร โดยให้ก่อสร้างทางควบคู่กันไปในแต่ละช่วง ตามความจำเป็นด้วยเงินรายได้ของกรุงเทพมหานคร ต่อมา มีการประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตลาดพร้าว เขตบึงกุ่ม เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง



เขตคลองเตย และเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๓ มีกำหนด ๔ ปี กำหนดเขตที่ดินที่จะต้องเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ โดยมีที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แปลง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลลาดพร้าว อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รวมอยู่ด้วย และกำหนดให้ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน และมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๓๔ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๔ กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตามพระราชกฤษฎีกาข้างต้นเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดซื้อที่ดินที่อยู่ในแนวเขตที่ต้องเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางพิเศษสายนี้ และในเวลาต่อมาก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นทางยกระดับกว้าง ๓๕ เมตร และทางระดับพื้นราบเป็นทางคู่ขนานทั้งสองฟาก ปัจจุบันคือถนนประดิษฐ์มนูธรรม กว้างฟากละ ๒๒.๕๐ เมตร รวมความกว้างทั้งหมด ๘๐ เมตร เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยได้ก่อสร้างฐานรากโครงการทางด่วนชั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N๒ ในบริเวณเกาะกลางถนนเกษตร-นวมินทร์ ไปพร้อมกับการก่อสร้างถนนเกษตร-นวมินทร์ จำนวน ๒๘๑ ฐาน และก่อสร้างฐานรากเพื่อรองรับการก่อสร้างทางแยกต่างระดับในช่องทางพิเศษสายรามอินทรา-อาจณรงค์ เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการทางด่วนชั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N๒ เพิ่มขึ้นอีก ๔ ฐาน รวม ๒๘๕ ฐาน โดยมีเนื้อที่ทั้งหมดของที่ดินทั้ง ๔ แปลง อยู่ในบริเวณที่กำหนดจะก่อสร้างทางแยกต่างระดับเพื่อเชื่อมต่อกับระบบทางด่วนชั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N๒ ซึ่งมาตรา ๔๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น บัญญัติให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ใช้บรรดาอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี มีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการโครงการระบบทางด่วนชั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N๒ และตอน East-West Corridor (E-W Corridor) และผู้ถูกฟ้องคดีและกรมทางหลวงประชุมร่วมกันจนได้ข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะก่อสร้างทางยกระดับขนาด ๔ ช่องจราจรตามแนวสายทางที่ซ้อนทับกับทางหลวงหมายเลข ๓๕๑ หรือถนนประเสริฐมนูกิจ เริ่มจากกิโลเมตรที่ ๑+๐๐๐ ของถนนประเสริฐมนูกิจ ข้ามคลองบางบัว ผ่านทางแยกถนนลาดปลาเค้า ทางแยกถนนหมู่บ้านเสนานิเวศน์ ไปเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัช สายรามอินทรา-อาจณรงค์ บริเวณทางแยกถนนประเสริฐมนูกิจตัดกับถนนประดิษฐ์มนูธรรม ผ่านแยกถนนนวมินทร์ตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจ ไปสิ้นสุดที่ส่วนต่อขยายถนนประเสริฐมนูกิจบริเวณทางหลวงหมายเลข ๙ หรือถนนกาญจนาภิเษก ด้านตะวันออก รวมเป็นระยะทางประมาณ ๑๐.๕๐ กิโลเมตร ในขณะที่กรมทางหลวงก่อสร้างสะพานข้ามแยกบนถนนประเสริฐมนูกิจ ๕ แห่ง คณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก (คจร.) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการโครงการทางด่วนชั้นที่ ๓ ตอน N๒





และตอน E-W Corridor และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ให้กระทรวงคมนาคม และผู้ถูกฟ้องคดีเร่งดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กรณีจึงต้องรับฟังว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำที่ดินทั้งสี่แปลงไปใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ถือไม่ได้ว่าที่ดินทั้งสี่แปลงนี้มีเนื้อที่ส่วนที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๓ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๙๔/๒๕๖๖)

#### ๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน

กรณีที่ที่ดินส่วนใหญ่เกือบทั้งแปลงถูกเวนคืน และที่ดินส่วนที่เหลือถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ ถือว่าได้รับความเสียหายยิ่งกว่ากรณีปกติทั่วไป คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ต้องกำหนดค่าทดแทนความเสียหายจากการเวนคืนให้ด้วย

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตท้องที่อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งถูกเวนคืนบางส่วน เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำตามโครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง คลองระบายน้ำลำเบ็ด จังหวัดพัทลุง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยนำราคาค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตท้องที่อำเภอเมืองพัทลุง รวมทั้งท้องที่อำเภอกงหรา อันเป็นการนำราคาค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตท้องที่อื่นมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าทดแทนที่ดินในท้องที่อำเภอศรีนครินทร์ และเมื่อราคาการประเมินทุนทรัพย์ในท้องที่อำเภอศรีนครินทร์มีราคาประเมินที่ต่ำกว่าท้องที่อำเภอเมืองพัทลุงและอำเภอกงหรา ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ ได้นำราคาค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตท้องที่อื่นมาใช้ โดยกำหนดเพิ่มค่าทดแทนที่ดิน จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีมากกว่าการใช้ราคาการประเมินทุนทรัพย์ในท้องที่อำเภอศรีนครินทร์ อย่างไรก็ตาม การที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนใหญ่เกือบทั้งแปลงถูกเวนคืน และที่ดินส่วนที่เหลือมีเนื้อที่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ดินเดิม ทำให้ที่ดินถูกจำกัดการใช้ประโยชน์ อีกทั้ง ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนดังกล่าวเป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีใช้ทำสวนยางพารา



เพื่อกีดน้ำยางขายเลี้ยงชีพสำหรับครอบครัว หากที่ดินดังกล่าวไม่ถูกเวนคืน ผู้ฟ้องคดียอมใช้เลี้ยงชีพไปได้ตลอดจนถึงขั้นบุตรหลาน กรณีจึงเห็นได้ชัดเจนว่า การเวนคืนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องได้รับความเสียหายยิ่งกว่ากรณีปกติทั่วไป ดังนั้น การที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีได้คำนึงถึงความเสียหายจากการเวนคืนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับ จึงเป็นการกำหนดค่าทดแทนการเวนคืนที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม จึงขอที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับค่าทดแทนความเสียหายจากการเวนคืนเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ ของราคาค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นฯ กำหนด และเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่ากรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้นำเงินค่าทดแทนที่ดินฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเพื่อเรียก โดยฝากไว้กับธนาคารออมสิน โดยไม่ปรากฏว่าได้นำฝากเมื่อใด แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งการวางเงินดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีวางเงินค่าทดแทนโดยนำฝากธนาคารอย่างช้าในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ทั้งนี้ ตามคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดี นับแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๕๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

## ๒. การรอนสิทธิ

### ๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนผังฯ ที่ให้ปรับราคาที่ดินจากที่เคยกำหนดไว้ในอัตรา ๑.๒๕ เท่า เป็น ๒.๐๐ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดิน เป็นการนำราคาซื้อขายที่ดินในท้องตลาดเพียงแปลงเดียวมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินซึ่งไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงควรนำราคาเฉลี่ยของที่ดินทั้ง ๔ แปลง ที่มีราคาจดทะเบียนซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในอัตรา ๓.๗๕ เท่า ๒.๔๓ เท่า ๒.๐๐ เท่า และ ๑.๔๔ เท่า ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ๒.๔๑ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมธนารักษ์ มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ที่ ตำบลนาออก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ทาลี-ขอนแก่น ๔ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้ที่ดินบางส่วนของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าตามประกาศดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดหนองบัวลำภู พิจารณาข้อมูลราคาที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้และทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ จังหวัดหนองบัวลำภูแล้วมีมติเห็นควรให้นำราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมธนารักษ์ มาปรับเพิ่ม ๑.๒๕ เท่า เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าทดแทนที่ดิน (ราคาประเมิน ไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท) ส่วนค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผลให้ใช้ราคาตามบัญชีราคากลางต้นไม้และพืชผล ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงจ่ายค่าทดแทนที่ดินซึ่งถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๖๔.๒ ตารางวา โดยราคาที่กำหนดให้ไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท และจ่ายค่าทดแทนในอัตราร้อยละเก้าสิบของราคาที่ดิน ที่กำหนด คิดเป็นเงินจำนวน ๑๐๘,๔๗๒.๕๐ บาท ค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผล เป็นเงินจำนวน ๔๖๐ บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน ๑๐๘,๙๓๒.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้งได้มีหนังสืออุทธรณ์ค่าทดแทนไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทบทวนราคาที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภูอีกครั้ง โดยพิจารณาจากข้อมูลราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดิน ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๙ ของที่ดินแปลงที่มีระยะห่างจากเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ไม่เกิน ๔ กิโลเมตร และมีมติในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ปรับราคาที่ดิน จากที่กำหนดไว้เดิมในอัตรา ๑.๒๕ เท่า เป็น ๒ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาค่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติให้ทบทวนราคาที่ดินและปรับราคาประเมินทุนทรัพย์เพิ่มเป็น ๒ เท่าแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิ่มอีกเป็นจำนวน ๖๕,๐๘๓.๕๐ บาท เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่คณะกรรมการพิจารณาแผนผังทิศทาง แนวเขต ในการวางระบบโครงข่ายพลังงาน และกลั่นกรองราคาที่ดินและทรัพย์สินในเขตรบบโครงข่ายพลังงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาทบทวนข้อมูลราคาที่ดิน โดยนำราคาจดทะเบียนซื้อขายระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๙ อันเป็นช่วงเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ความเห็นชอบกำหนดราคาที่ดินครั้งแรก จำนวน ๑๑ ข้อมูล มาพิจารณาเมื่อตัดข้อมูลที่มีการซื้อขายห่างจากเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเกินกว่า ๔ กิโลเมตร จำนวน ๒ ข้อมูล และตัดข้อมูลที่สูงและต่ำอีกจำนวน ๕ ข้อมูล จะเหลือข้อมูลพิจารณาจำนวน ๔ ข้อมูล ซึ่งเป็นราคาจดทะเบียนซื้อขายที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในอัตรา ๓.๗๕ เท่า ๒.๔๓ เท่า ๒.๐๐ เท่า และ ๑.๔๔ เท่า โดยที่ดินที่มีการซื้อขายในอัตรา ๓.๗๕ เท่าของราคาประเมินฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีบุญเรือง สภาพที่ดินเป็นที่นา อยู่ห่างจากแนวเขตสายส่งไฟฟ้า ๓ กิโลเมตร ที่ดินที่มีการซื้อขายในอัตรา ๒.๔๓ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีบุญเรือง สภาพที่ดินเป็นที่บ้าน อยู่ห่างจากแนวเขตสายส่งไฟฟ้า ๔ กิโลเมตร ที่ดินที่มีการซื้อขายในอัตรา ๒.๐๐ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสะอาด สภาพที่ดินเป็นที่นา อยู่ห่างจากแนวเขตสายส่งไฟฟ้า ๔ กิโลเมตร และที่ดินที่มีการซื้อขายในอัตรา ๑.๔๔ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลนาออก สภาพที่ดินเป็นที่นา อยู่ห่างจากแนวเขตสายส่งไฟฟ้า ๔ กิโลเมตร ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าว จะเห็นได้ว่า แม้ข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างและข้อเท็จจริงที่ผู้แทนกรมธนารักษ์ได้แสดงความเห็นในการประชุมครั้งดังกล่าวว่า ราคาที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน คือ ราคาซื้อขายแปลงที่ดินที่จดทะเบียนซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ๒.๐๐ เท่า เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวมีสภาพที่ดินเช่นเดียวกับบริเวณที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยมีสภาพที่ดินเป็นที่นาเหมือนกันก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของที่ดินแปลงอื่นที่มีการซื้อขายกันจริงในท้องตลาดที่มีข้อมูลการซื้อขายในอำเภอศรีบุญเรืองและห่างจากเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่เกิน ๔ กิโลเมตร มาประกอบการพิจารณา ได้แก่ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๖๕๘ ตำบลศรีบุญเรือง อยู่ห่างจากแนวเขตสายส่งไฟฟ้า ๔ กิโลเมตร มีการซื้อขายในอัตรา ๔.๓๙ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ หรือที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๖๒๘ ตำบลศรีบุญเรือง อยู่ห่างจากแนวเขตสายส่งไฟฟ้า ๓ กิโลเมตร มีการซื้อขายในอัตรา ๓.๗๕ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ และมีสภาพที่ดินเป็นที่นาทั้งสองแปลง จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาแผนผังฯ ที่ให้ปรับราคาที่ดินจากที่เคยกำหนดไว้ในอัตรา ๑.๒๕ เท่า เป็น ๒.๐๐ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดินในจังหวัด



หนองบัวลำภู เป็นการนำราคาซื้อขายที่ดินในท้องตลาดเพียงแปลงเดียวมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าทดแทนที่ดินซึ่งไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงควรนำราคาเฉลี่ยของที่ดินทั้ง ๔ แปลง ที่มีราคาจดทะเบียนซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในอัตรา ๓.๗๕ เท่า ๒.๔๓ เท่า ๒.๐๐ เท่า และ ๑.๔๔ เท่า ข้างต้น ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ๒.๔๑ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมธนารักษ์ เป็นราคาไร่ละ ๙๖,๔๐๐ บาท มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๖๔.๒ ตารางวา ค่าทดแทนที่ดินในอัตราร้อยละ ๙๐ เป็นเงินจำนวน ๒๐๙,๑๓๔.๙๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องจ่ายเพิ่มจากค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแล้วอีก จำนวน ๓๕,๕๗๘.๙๘ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๗๐/๒๕๖๕ และที่ อผ. ๒๕๒/๒๕๖๕)

การจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยมีได้คำนึงถึงราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินแปลงอื่นซึ่งมีสภาพเช่นเดียวกันกับบริเวณที่ดินที่อยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า เป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดินที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนที่ดินของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นการจ่ายค่าทดแทนที่ดินที่ไม่เป็นธรรม

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๑๑ ตารางวา ซึ่งถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ทำลี้-ขอนแก่น ๔ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พาดผ่านเป็นเนื้อที่จำนวน ๑ ไร่ ๒ งาน ๕๕.๗ ตารางวา ในการกำหนดและจ่ายค่าทดแทนจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดหนองบัวลำภู พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนที่ดิน โดยมีมติให้นำราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกรมธนารักษ์ มาปรับเพิ่ม ๑.๒๕ เท่า เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่าทดแทนที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นชอบตามมติดังกล่าว จึงมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายค่าทดแทนที่ดินตามโฉนดที่ดินที่ถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๕๕.๗ ตารางวา และมีราคาที่กำหนดไร่ละ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยจ่ายค่าทดแทนในอัตราร้อยละเก้าสิบของราคาที่ดินที่กำหนด คิดเป็นจำนวนเงิน



๗๓,๗๖๖.๒๕ บาท และจ่ายค่าทดแทนต้นไม้หรือพืชผล คิดเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๘๕๘.๑๖ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ไปปรับเงินค่าทดแทนที่ดินแล้วและมีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์มีกรณีร้องเรียนว่าราคาที่กำหนดไม่เป็นธรรม คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนจึงมีมติให้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อน จากนั้น มีการประชุมร่วมกันระหว่างจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดหนองบัวลำภู โดยจังหวัดหนองบัวลำภูเห็นว่า การกำหนดราคาที่ดินในจังหวัดหนองบัวลำภูไม่เป็นธรรม ขอให้ทบทุนราคาให้เท่ากับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลยตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดให้จ่ายค่าทดแทนที่ดินของเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าวในจังหวัดขอนแก่นในอัตรา ๒.๓๕ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำหนดให้จ่ายค่าทดแทนที่ดินในจังหวัดเลยในอัตรา ๒.๔๗ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนผัง ทิศทาง แนวเขต ในการวางระบบโครงข่ายพลังงาน และกลั่นกรองราคาที่ดินและทรัพย์สินในเขตรบบโครงข่ายพลังงาน มีมติสมควรปรับราคาที่ดินจากที่เคยกำหนดไว้ในอัตรา ๑.๒๕ เท่า เป็น ๒ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดินในจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงทบทวนราคาที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภูอีกครั้ง และมีตินำราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินที่มีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๙ มาพิจารณา และพิจารณาถึงสภาพที่ดินที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับบริเวณที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบให้ปรับราคาที่ดินจากที่กำหนดไว้เดิมในอัตรา ๑.๒๕ เท่า เป็น ๒ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วจึงมีมติยกอุทธรณ์และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจำนวนเงินค่าทดแทนดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณากำหนดราคา ค่าทดแทนตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนผังฯ โดยคำนึงถึงราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด และได้พิจารณาราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินบริเวณท้องที่ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลโนนสะอาด และตำบลนาออก จากสำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สาขาศรีบุญเรือง ซึ่งพบราคาจดทะเบียนซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ โดยนำข้อมูลการจดทะเบียนซื้อขายภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ความเห็นชอบในการกำหนดราคาที่ดินครั้งแรกมาพิจารณา ๑๑ ข้อมูล มีการตัดข้อมูลการจดทะเบียนซื้อขายที่ห่างจากเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเกิน ๔ กิโลเมตร ออก จำนวน ๒ ข้อมูล เหลือ ๙ ข้อมูล และมีการตัดข้อมูลที่มีราคาสูง





และด้าออกอีก ๕ ข้อมูล คงเหลือ ๔ ข้อมูล ที่นำมาพิจารณา แล้วสรุปข้อมูลออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๔ ข้อมูล มีราคาจดทะเบียนซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ อัตรา ๓.๗๕ เท่า ๒.๔๓ เท่า ๒ เท่า และ ๑.๔๔ เท่า นำมาหาค่าเฉลี่ยได้ ๒.๔๑ เท่า และกลุ่มที่ ๒ จำนวน ๒ ข้อมูล มีราคาจดทะเบียนซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ อัตรา ๒.๔๓ เท่า และ ๒ เท่า นำมาหาค่าเฉลี่ยได้ ๒.๒๑ เท่า จึงเห็นได้ว่า แม้คณะกรรมการพิจารณาแผนผังฯ จะได้นำราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเห็นชอบกำหนดราคาครั้งแรกมาพิจารณา แต่คณะกรรมการพิจารณาแผนผังฯ กลับกำหนดเกณฑ์ให้ในอัตรา ๒ เท่า มาปรับเพิ่มราคาที่ดิน เนื่องจากมีสภาพที่ดินเช่นเดียวกันกับบริเวณที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยมีได้คำนึงถึง ราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินแปลงอื่น กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน ที่คำนึงถึงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนที่ดินตามข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยครบถ้วน

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแผนผังฯ นำราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเห็นชอบกำหนดราคาครั้งแรกมาพิจารณา จึงสมควรนำข้อมูลที่มีราคาจดทะเบียนซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาหาค่าเฉลี่ย คิดเป็นอัตรา ๒.๔๑ เท่า มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดิน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านเป็นเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๕๕.๗ ตารางวา มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ราคาไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท กำหนดให้ เพิ่มอีก ๒.๔๑ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เป็นไร่ละ ๙๖,๔๐๐ บาท ( $40,000 \times 2.41$ ) หรือตารางวาละ ๒๔๑ บาท เป็นเงิน ๑๕๘,๐๒๓.๗๐ บาท ( $241 \times 655.7$ ) เมื่อคำนวณค่าทดแทน อัตราร้อยละเก้าสิบของราคาที่ดินที่กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑๔๒,๒๒๑.๓๓ บาท จึงสมควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินเป็นเงินจำนวน ๑๔๒,๒๒๑.๓๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดี ได้รับค่าทดแทนที่ดินไปแล้ว รวมจำนวน ๑๑๘,๐๒๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าทดแทนที่ดิน เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๔,๑๙๕.๓๓ บาท ในส่วนของดอกเบี้ย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ย นับแต่วันดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ศาลจึงไม่อาจพิพากษาเกินคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงกำหนดดอกเบี้ยให้ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี โดยให้ผู้ฟ้องคดีได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด



ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินที่มีการประกาศในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๔,๑๙๕.๓๓ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าคดีจะถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๘๕/๒๕๖๕)

การพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าต้องพิจารณาในทุกองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประกาศกำหนด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ความเป็นธรรมทั้งต่อราษฎรที่ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ต่อรัฐ และสังคมประกอบด้วย หากจะพิจารณาแต่เพียงราคาที่มีการซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดแต่เพียงอย่างเดียว ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงเป็นที่ดินที่อยู่ติดกัน เป็นที่ดินผืนเดียวกัน มีเจ้าของเดียวกัน มีสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นผืนเดียว โดยไม่ได้มีการแบ่งแยกออกเป็นสองแปลง โดยที่ดินแปลงหนึ่งติดทางสาธารณประโยชน์ ส่วนที่ดินอีกแปลงหนึ่งอยู่ติดเป็นผืนเดียวกัน ดังนั้น การพิจารณากำหนดค่าทดแทนจึงต้องพิจารณาที่ดินทั้งสองแปลงในลักษณะรวมกันเป็นที่ดินผืนเดียวกัน และต้องถือว่าที่ดินทั้งสองแปลงเป็นที่ดินติดถนนสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุด โดยส่วนที่อยู่ห่างจากถนนไม่เกิน ๔๐ เมตร ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย การกำหนดให้ที่ดินทั้งสองส่วนได้รับค่าทดแทนเท่ากัน คือเท่ากับที่ดินส่วนที่อยู่ห่างจากถนนไม่เกิน ๔๐ เมตร ย่อมไม่เป็นธรรมแก่รัฐและสังคม จึงสมควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนเป็นสองส่วน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นชอบให้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ตัดตอนระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ท่าตะโก-หนองจอก สายที่ ๑ ลงที่สถานีไฟฟ้าย่อยภาษี ๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ดินของผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒ แปลง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลภาษี อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกกำหนดให้อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าวบางส่วน ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนที่ดิน ๓.๓๓ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในอัตราไร่ละ ๓๓๓,๐๐๐ บาท โดยได้รับในส่วนที่ไม่ใช่บริเวณที่ตั้งเสาไฟฟ้าในอัตราไร่ละ ๙๐ ของราคาที่กำหนดดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๓,๓๐๒,๘๔๓.๘๕ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยืนตามค่าทดแทนเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ราคาซื้อขายที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่แท้จริงสูงถึง ๗ เท่าของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ และที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินติดถนนสาธารณะ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ใช่ที่ดินไม่ติดถนนที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

เพียงไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าทดแทน ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาล ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีก ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินตำบลภาชีและพื้นที่ใกล้เคียงที่ถูกกำหนดให้อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้ได้รับค่าทดแทน ๓.๓๓ เท่าของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ และให้จ่ายค่าทดแทนร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ดินที่กำหนดดังกล่าว เว้นแต่บริเวณที่ตั้งเสาไฟฟ้าในรัศมี ๔ เมตร จากแนวเสาให้จ่ายค่าทดแทนเพิ่มให้อีกร้อยละ ๑๐๐ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาถึงราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดและราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่พบว่าในช่วงเวลาที่มีการประกาศกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไม่มีการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินในตำบลภาชี และไม่มีการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งในตำบลภาชีหรือตำบลอื่นในอำเภอภาชี คงมีเพียงข้อมูลการซื้อขายที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๙ ในท้องที่ตำบลโคกม่วง ซึ่งอยู่นอกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า จำนวน ๒ แปลง ซึ่งมีการซื้อขายกันไร่ละ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท จากราคาประเมินไร่ละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็น ๓.๑๖๖ เท่าของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดสูงถึง ๗ เท่าของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ โดยอ้างถึงคำกล่าวของนาย พ. ปลัดอำเภอภาชี แทนนายอำเภอภาชี ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยคำกล่าวอ้างของนาย พ. ไม่มีพยานหลักฐานมารองรับและไม่ได้เป็นมติที่ประชุม เป็นเพียงการเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินเท่านั้น ซึ่งการพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าต้องพิจารณาในทุกองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกาศกำหนด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ความเป็นธรรม ทั้งต่อราษฎรที่ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ต่อรัฐ และสังคมประกอบด้วย หากจะพิจารณาแต่เพียงราคาที่มีการซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดแต่เพียงอย่างเดียว และเมื่อพิเคราะห์มติที่ประชุมที่มีความเห็นให้ปรับเพิ่มราคาที่ดินเป็น ๓.๓๓ เท่าของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ทุกหน่วยราคา ทั้งที่จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นไม่พบว่าในช่วงเวลาที่มีการประกาศกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินในตำบลภาชีหรือตำบลอื่นในอำเภอภาชีแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้



ในส่วนการจ่ายค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลง เป็นที่ดินที่อยู่ติดกันเป็นที่ดินผืนเดียวกัน มีเจ้าของคนเดียวกัน มีสภาพการใช้ประโยชน์รวมเป็นผืนเดียว โดยไม่ได้มีการแบ่งแยกออกเป็นสองแปลง และจากผลการรังวัดสอบเขตที่ดินของที่ดินทั้งสองแปลง โดยเจ้าพนักงานที่ดินปรากฏว่า ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีติดทางสาธารณประโยชน์ หรือติดถนน คอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ของเทศบาลตำบลภาชี ที่ดินแปลงที่สองตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๗๐ มีส่วนติดถนนสาธารณะเท่ากับระยะ ๑๔.๕๗๖ เมตร ส่วนที่ดินแปลงแรกตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๖๐ เป็นที่ดินที่อยู่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงที่สอง ดังนั้น การพิจารณากำหนด ค่าทดแทน จึงต้องพิจารณาที่ดินทั้งสองแปลงในลักษณะรวมกันเป็นที่ดินผืนเดียวกัน และต้องถือว่า ที่ดินแปลงแรกตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๖๐ เป็นที่ดินติดถนนสาธารณะด้วยเช่นกัน และเมื่อพิจารณา ตามระวางภาพถ่ายแสดงที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงที่ถูกเขตรบบไฟฟ้า ระวางแผนที่ยูทีเอ็ม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ใช้เป็นหลักฐาน ประกอบคำให้การ ประกอบแผนที่พิพาทของที่ดินทั้งสองแปลงที่เจ้าพนักงานที่ดินยื่นต่อศาล จะเห็นได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงที่ถูกกำหนดให้อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าในจุดที่ อยู่ใกล้ด้านหน้าที่ดินที่ติดถนนสาธารณะมากที่สุด มีระยะห่างจากถนนสาธารณะไม่ถึง ๓๒.๙๒ เมตร จึงต้องได้รับค่าทดแทนตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ สำหรับที่ดินประเภท ที่ดินติดถนน ซอย ทางในระยะ ๔๐ เมตร อันเป็นที่ดินในหน่วยที่ ๓ ในโซน ๐๑ บล็อกไอ ที่มีราคา ประเมินทุนทรัพย์ฯ ไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มิใช่ที่ดินหน่วยที่ ๕ ที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เพียงไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ดินทั้งสองแปลง ของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินผืนใหญ่มีสภาพเป็นทีนา มีด้านหน้ากว้างที่ติดถนนเพียง ๑๔.๕๗๖ เมตร และถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าในลักษณะตัดขวางจากจุดที่ใกล้ถนนทางด้านตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ซึ่งเป็นส่วนอยู่ลึกที่สุดหรือเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของที่ดินทั้งผืน ที่ดินส่วนที่ติดถนนไม่ถูกเขตรบบไฟฟ้าเลย ส่วนที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าที่อยู่ในระยะห่างจากถนนไม่เกิน ๔๐ เมตร มีพื้นที่ เพียงเล็กน้อย คิดเป็นพื้นที่ไม่เกิน ๖๐๐ ตารางวา เท่านั้น การกำหนดให้ที่ดินในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ลึกจากถนนมากในที่ดินผืนใหญ่ที่มีหน้ากว้างเพียงเล็กน้อยในลักษณะดังกล่าว ให้ได้รับค่าทดแทนเท่ากับที่ดินติดถนนสาธารณะในระยะ ๔๐ เมตร ที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากันหมด ย่อมไม่เป็นธรรมแก่รัฐหรือสังคมเช่นกัน เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลง ที่ถูกกำหนดให้อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าในจุดที่อยู่ใกล้ด้านหน้าที่ดินที่ติดถนนสาธารณะ มากที่สุด มีระยะห่างจากถนนสาธารณะไม่ถึง ๓๒.๙๒ เมตร จึงต้องได้รับค่าทดแทนตามบัญชี ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ สำหรับที่ดินประเภทที่ดินติดถนน ซอย ทาง



ในระยะ ๔๐ เมตร อันเป็นที่ดินในหน่วยที่ ๓ ในโซน ๐๑ บล็อกไอ ที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีใช้ที่ดินหน่วยที่ ๕ ที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เพียงไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ ซึ่งไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีเช่นกัน เนื่องจากที่ดินแปลงแรกตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๖๐ ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๙๕.๖ ตารางวา และที่ดินแปลงที่สองตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๗๐ ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๑๒.๖ ตารางวา รวมเป็นพื้นที่ที่ถูกเขตรบบไฟฟ้าทั้งสิ้น ๔,๔๐๘.๒๐ ตารางวา จึงสมควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนในราคาที่ดินติดถนนในระยะ ๔๐ เมตร เพียง ๖๐๐ ตารางวา ส่วนเขตรบบไฟฟ้าที่เหลือซึ่งอยู่ด้านในของที่ดินอันเป็นส่วนที่ห่างจากถนนลึกเข้าไปด้านในของที่ดินผืนใหญ่มากที่สุด มีเนื้อที่ ๓,๘๐๘.๒๐ ตารางวา สมควรให้ได้รับค่าทดแทนสำหรับที่ดินไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๗๒/๒๕๖๕)

ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ที่ดินที่ถูกเวนคืนจะต้องคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด โดยพิจารณาถึงราคาซื้อขายของที่ดินแปลงอื่นซึ่งมีสภาพดูเดียวกันและตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันกับที่ดินที่ถูกเวนคืน ในกรณีที่ราคาของที่ดินแปลงอื่นนั้นมีราคาแตกต่างกันมากเกินสมควร จะต้องนำข้อมูลของราคาที่ดินทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดิน หากพิจารณาเทียบเคียงค่าทดแทนเฉพาะราคาของที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่ง โดยไม่ได้พิจารณาถึงราคาที่ดินแปลงอื่นซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันด้วยนั้น ถือว่าเป็นการกำหนดค่าทดแทนโดยไม่เป็นธรรม

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๖๙ ตารางวา ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ทาสี-ขอนแก่น ๔ บางส่วน เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๔๖.๙ ตารางวา ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดิน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นชอบให้นำราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ของกรมธนารักษ์ มาปรับเพิ่ม ๑.๒๕ เท่า ต่อมา มีราชวรคดีค้านการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติให้ทบทุนราคาที่ดินของเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ทาสี-ขอนแก่น ๔ ในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยให้ปรับราคาที่ดินจากที่เคยกำหนดไว้ในอัตรา ๑.๒๕ เท่าเป็น ๒.๐๐ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดินในจังหวัดหนองบัวลำภู



ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดค่าทดแทนดังกล่าวไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินในท้องที่ตำบลโนนสะอาด คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนผัง ทิศทาง แนวเขต ในการวางระบบโครงข่ายพลังงาน และกลั่นกรองราคาที่ดินและทรัพย์สิน ในเขตรบบโครงข่ายพลังงาน ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด โดยพิจารณาราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินในท้องที่ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลโนนสะอาด และตำบลนาออก พบว่าราคาจดทะเบียนซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินที่ดิน โดยนำข้อมูลการจดทะเบียนซื้อขายภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ความเห็นชอบในการกำหนดราคาที่ดินครั้งแรกมาพิจารณา พบว่ามี ๑๑ ข้อมูล ซึ่งเมื่อตัดข้อมูลการจดทะเบียนซื้อขายที่ห่างจากเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเกิน ๔ กิโลเมตร และตัดข้อมูลที่มีราคาสูงและต่ำออกพบว่า คงเหลือ ๔ ข้อมูล ซึ่งเป็นที่ดินที่มีราคาจดทะเบียนซื้อขายในอัตรา ๓.๗๕ เท่า ๒.๔๓ เท่า ๒.๐๐ เท่า และ ๑.๔๔ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ แต่คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนผังฯ กลับมีมติให้นำข้อมูลอัตรา ๒.๐๐ เท่า มาปรับเพิ่มราคาที่ดิน ทั้ง ๆ ที่มีข้อมูลการซื้อขายที่ดินที่มีราคาซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ อัตรา ๓.๗๕ เท่า ๒.๔๓ เท่า และ ๑.๔๔ เท่า สมควรนำข้อมูลราคาทั้งสี่ดังกล่าวมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเป็นอัตรา ๒.๔๑ เท่า มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ราคาไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท กำหนดให้เพิ่ม ๒.๔๑ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ดังกล่าว คิดเป็นราคาไร่ละ ๙๖,๔๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินในอัตราร้อยละ ๙๐ ของราคาที่ดินที่กำหนดในราคาไร่ละ ๘๖,๗๖๐ บาท ตามข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๖ ของประกาศดังกล่าว ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๔๖.๙ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘,๖๒๒.๖๑ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๙๘,๔๔๒ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินอีก ๒๐,๑๘๐.๖๑ บาท รวมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๐๘/๒๕๖๖)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



## ๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ดินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลมาบข่า มาใช้เป็นฐานในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีโต้แย้งว่าเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ไม่เป็นธรรม แต่การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ การจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่บนพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างพื้นที่ จึงต้องพิจารณาราคาประเมินทุนทรัพย์ของพื้นที่ที่มีราคาสูงกว่ามาใช้เป็นฐานในการพิจารณา กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงถือว่าเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่เป็นธรรม

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนา (มาบข่า) อำเภอ นิคมพัฒนา (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง โดยเนื้อที่บางส่วนตกอยู่ในเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กำหนดเขตรบบการขนส่งปิโตรเลียม ทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นที่ ๔ ระยอง-แก่งคอย ตอนที่ ๒ ช่วงที่ ๒ วางขนานไปตาม เขตเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี-ปลวกแดง ในท้องที่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง ตำบลมาบข่า เทศบาลตำบลมาบข่า ตำบล นิคมพัฒนา ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย และตำบล มาบยางพร ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดิน และทรัพย์สินจังหวัดระยองซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ประกาศใช้ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคา ค่าทดแทนที่ดินที่กำหนดเป็นเขตรบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติทับซ้อนกับเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์ราคาค่าทดแทนที่ดินของเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในแนวเขต ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติดังกล่าวแล้วมีมติให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นจากราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ที่ประกาศใช้ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ในอัตรา ๑ เท่า เพื่อให้เป็นไปตามราคาซื้อขาย ตามปกติในท้องตลาด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กำหนดจำนวนเงินค่าทดแทน ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตารางวละ ๓๐๐ บาท หรือไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นฐานในการคำนวณ ปรับเพิ่มขึ้น



๑ เท่า เนื้อที่ตกอยู่ในเขตโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ๑ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา จ่ายค่าทดแทนที่ดินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ เป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์ราคาค่าทดแทนที่ดิน โดยขอให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ตกอยู่ในเขตโครงข่ายก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลง และค่าทดแทนการใช้สิทธิในที่ดินเป็นรายปี คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนมีมติปรับราคาค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด แต่ไม่รับพิจารณาค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่อยู่นอกระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ และค่าทดแทนการเสียโอกาสใช้ที่ดินเป็นรายปีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง โดยมีคำขอให้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น พร้อมค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่อยู่นอกระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ และค่าทดแทนการเสียโอกาสใช้ที่ดินเป็นรายปีให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท ส. ประกอบกับบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ประกาศใช้ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ในโซน ๐๒ บล็อก ซี ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่นอกเขตเทศบาล ตำบลมาบข่า คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดระยองซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ประกาศใช้ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่กำหนดเป็นเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติทับซ้อนกับเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยไม่ได้สำรวจราคาซื้อขายที่ดินในขณะที่มีมติแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นสำรวจราคาที่ดินที่อยู่นอกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่ในเวลาต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติในการประชุมพิจารณาอุทธรณ์ราคาค่าทดแทนที่ดินแล้วมีมติให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่เจ้าของทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ประกาศใช้ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ในอัตรา ๑ เท่า เพื่อให้เป็นไปตามราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นอกเขตเทศบาล ตำบลมาบข่า โซน ๐๓ บล็อก ดี หน่วยที่ ๕ ตารางวาละ ๓๐๐ บาท หรือไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นฐานในการคำนวณ ปรับเพิ่มขึ้น ๑ เท่า เป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท แต่ที่ดิน



ของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๑ สายมาบข้า-ปลวกแดง ขนาด ๔ ช่องจราจร ผิวจราจรลาดยาง คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงมีมติปรับราคาค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๗๕๐ บาท เพื่อให้ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด กรณีจึงต้องรับฟังว่า การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ตกอยู่ในแนวเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม แม้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลมาบข้า แต่มีแนวเขตด้านทิศใต้ติดกับแนวเขตเทศบาลตำบลมาบข้า และอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา และพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลมาบข้า หากประเมินราคาเป็นที่ดินในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ที่ดินในหน่วยที่ ๑ ที่ดินติดทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๑ สายมาบข้า-ปลวกแดง ตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท หน่วยที่ ๒ ที่ดินต่อจากหน่วยที่ ๑ ตารางวาละ ๓๐๐ บาท ราคาทั้งแปลง ๔,๖๐๒,๕๐๐ บาท หรือเฉลี่ยราคา ตารางวาละ ๔๘๕.๗๕๑๙ บาท หากประเมินราคาเป็นที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมาบข้า หน่วยที่ ๑ ที่ดินติดทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๑ สายมาบข้า-ปลวกแดง ตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท และหน่วยที่ ๒ ที่ดินต่อจากหน่วยที่ ๑ ตารางวาละ ๕๐๐ บาท ราคาทั้งแปลง ๖,๗๓๗,๕๐๐ บาท หรือเฉลี่ยราคาตารางวาละ ๗๑๑.๐๘๑๗ บาท แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีโต้แย้งว่า การนำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ดินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลมาบข้า มาใช้เป็นฐานในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นธรรม แต่การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีข้อพิจารณาด้วยแล้วว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๑ สายมาบข้า-ปลวกแดง มีทำเลที่ตั้งอยู่แต่เดิม จึงสมควรนำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในเขตเทศบาลตำบลมาบข้าทั้งแปลง เฉลี่ยราคาตารางวาละ ๗๑๑.๐๘๑๗ บาท มาใช้เป็นฐานในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยปรับเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ในอัตรา ๑ เท่า เป็นตารางวาละ ๑,๔๒๒.๑๖๓๔ บาท เพิ่มขึ้นจากราคาค่าทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตารางวาละ ๖๗๒.๑๖๓๔ บาท ที่ดินอยู่ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ๑ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๓๕๒,๘๘๕.๗๙ บาท

ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกระทรวงการคลังถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และเป็นผู้ได้รับอนุญาต



ให้ประกอบกิจการพลังงานตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการโครงการก๊าซธรรมชาติระยะยอ-แก่งคอย ตอนที่ ๒ ช่วงที่ ๒ และวางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ฯลฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องข้างต้นครบถ้วน จึงไม่มีเหตุที่จะรับฟังได้ว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเป็นไปโดยไม่มีอำนาจ การใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีวางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติเป็นการรอนสิทธิในที่ดินตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะที่เป็นองค์กรของรัฐตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ฯลฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแตกต่างจากการรอนสิทธิในที่ดินระหว่างเอกชนที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากผู้ฟ้องคดีไปให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ฟ้องคดียังคงเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่ตกอยู่ในแนวเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติและเป็นผู้ทรงสิทธิที่จะได้รับสิทธิใด ๆ ก็ตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดั้งเดิมทุกประการ เช่นเดียวกับที่ดินตกอยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาก่อนแล้ว และยังคงใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่ตกอยู่ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติได้ เท่าที่ไม่ก่ออันตรายขึ้นแก่ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติกับทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นอกแนวเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา ได้ดั้งเดิมทุกประการโดยไม่มีข้อจำกัดใด กรณีไม่มีเหตุที่จะกำหนดค่าทดแทนความเสียหายให้แก่ที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นอกแนวเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจจ่ายเงินค่าใช้สิทธิในที่ดินเป็นรายปีให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๑๗๓/๒๕๖๕)



### ๓. ความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินอพยพให้แก่ราษฎรที่ถูกเขตชลประทานไว้แต่เพียงว่า ต้องเป็นผู้ครอบครองที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน หรือมีบ้านพักอาศัยอยู่ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานอยู่ก่อนวันที่กรมชลประทานเข้าดำเนินการสำรวจที่ดิน เมื่อสามีของผู้ฟ้องคดีได้ถึงแก่ความตาย สิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวพร้อมบ้านที่ปลูกสร้างบนที่ดินย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียังคงครอบครองและอยู่อาศัยในที่ดินและบ้านดังกล่าวตลอดมาจนกระทั่งถูกรื้อถอนเพราะถูกเขตชลประทาน ดังนั้น ในช่วงเวลาที่ช่วงรังวัดกรมที่ดินเข้าสำรวจรังวัดที่ดินในแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเป็นช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้ครอบครองที่ดินพร้อมบ้านและต้นไม้ที่ปลูกอยู่บนที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ครอบครองที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและมีบ้านพักอาศัยในที่ดินแปลงดังกล่าว ก่อนวันที่กรมชลประทานเข้าดำเนินการสำรวจ และเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ และได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินอพยพให้แก่ราษฎรที่ถูกเขตชลประทานไว้แต่เพียงว่า ต้องเป็นผู้ครอบครองที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและหรือมีบ้านพักอาศัยอยู่ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานอยู่ก่อนวันที่กรมชลประทานเข้าดำเนินการสำรวจที่ดิน เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สามีของผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองที่ดินพิพาทร่วมกับผู้ฟ้องคดีตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ร้องสอดมิได้ปฏิเสธเป็นอย่างอื่น ต่อมา เมื่อสามีของผู้ฟ้องคดีได้ถึงแก่ความตายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ สิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวพร้อมบ้านที่ปลูกสร้างบนที่ดินย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๖๓๕ (๑) ประกอบกับมาตรา ๑๖๒๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และผู้ฟ้องคดีก็ยังคงครอบครองและอยู่อาศัยในที่ดินและบ้านดังกล่าวตลอดมาจนกระทั่งถูกรื้อถอนเพราะถูกเขตชลประทาน ดังนั้น ในช่วงเวลาที่ช่วงรังวัดกรมที่ดินเข้าสำรวจรังวัดที่ดินในแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก.) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเป็นช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้ครอบครองที่ดินพร้อมบ้านและต้นไม้ที่ปลูกอยู่บนที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ครอบครองที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและมีบ้านพักอาศัยในที่ดิน



แปลงดังกล่าวก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าดำเนินการสำรวจ และเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพและได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก.) เป็นเพียงเอกสารที่คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนเพื่อการชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ กำหนดขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ โดยต้องพิจารณาร่วมกับเอกสารหรือหลักฐานอื่นด้วย ดังนั้น แม้ว่าที่ดินพิพาทตามแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก.) จะมีชื่อผู้ร้องสอดเป็นผู้ครอบครอง แต่เมื่อตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะมีการสำรวจแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก.) นั้น ผู้ร้องสอดมิได้เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุมัติให้จ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ร้องสอดแล้ว ผู้ร้องสอดไม่ยอมรับเงินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงวางทรัพย์สินไว้ที่สำนักงานบังคับคดี เพราะหากผู้ร้องสอดเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์และมีสิทธิครอบครองที่ดินและบ้านพักอาศัยดังกล่าวจริง ก็ไม่มีเหตุที่ผู้ร้องสอดจะปฏิเสธไม่ยอมรับเงินจำนวนดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนการคัดค้านประกาศของคณะกรรมการตรวจสอบและจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินฯ ที่ให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน เป็นเพียงเงื่อนไขหรือขั้นตอนที่คณะกรรมการตรวจสอบและจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินฯ กำหนดขึ้นเอง มิใช่ขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้คัดค้านประกาศฉบับดังกล่าวจึงไม่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีสิ้นสิทธิในที่ดินที่ครอบครองหรือไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๘/๒๕๖๕)

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นรัฐประศาสนโยบายที่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรี ซึ่งการจะดำเนินการจ่ายในอัตราหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไรวินิจฉัยเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ตลอดจนความพร้อมด้านงบประมาณของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินและการคลังของประเทศ ตลอดจนความจำเป็นในการใช้งบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน และตามแผนการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงเวลาซึ่งจำนวนเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยาความเสียหายดังกล่าวกำหนดเป็นการเฉพาะและเป็นกรณีพิเศษที่นอกเหนือจากรายจ่ายปกติ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



และนอกเหนือจากเงินเยียวยาตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อจำนวนความสูญเสียในเหตุชุมนุมหรือเหตุการณ์ความสูญเสียแก่ชีวิตของประชาชนมีหลายกรณี ซึ่งในแต่ละครั้งมีมากน้อยแตกต่างกันและไม่อาจคาดหมายได้ คณะรัฐมนตรีจึงไม่อาจมีมติกำหนดจำนวนเงินเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชนตามหลักมนุษยธรรมในแต่ละครั้งหรือแต่ละกรณีนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ในจำนวนที่เสมอภาคกันได้ ดังนั้น เงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

เหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อฟ้องคดีนี้ คือ การที่นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมืองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และมีคำขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ คำฟ้องคดีนี้จึงเข้าลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตามโดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินสำหรับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการที่นาย ส. บุตรชายของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงแก่ความตาย และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ได้รับบาดเจ็บเป็นผลจากการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งหาตัวผู้กระทำความผิดกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในสนามกีฬาราชชมังคลาภิเษกสถานซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงต้องรับฟังว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ไม่ใช่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมืองที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมตามที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้างต้น



ดังนั้น เมื่อมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวที่กำหนดให้มีการจ่ายเงินเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมให้แก่บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมือง มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายเงินเยียวยาให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายเฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่เข้าร่วมชุมนุมในทางการเมืองด้วยกันเองหรือไม่สามารถระบุตัวผู้ก่อให้เกิดความเสียหายได้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อซึ่งจะเป็นละเมิดต่อผู้ได้รับความเสียหายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เป็นการอนุมัติเงินงบประมาณให้ใช้ดำเนินการเป็นการเฉพาะเจาะจงนอกจากกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง จึงไม่อาจตีความเพื่อยายกรอบการให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองนอกจากที่ระบุไว้ในมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ที่ว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์จะให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นในกรณีอื่นตามหลักความเสมอภาค จึงไม่อาจรับฟังได้

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการดำเนินการกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นรัฐประศาสน์นโยบายที่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ การจะดำเนินการจ่ายในอัตราหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไรวินิจฉัย เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา กำหนดได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ตลอดจนความพร้อมด้านงบประมาณของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินและการคลังของประเทศ ตลอดจนความจำเป็นในการใช้งบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนและตามแผนการพัฒนาประเทศ ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจำนวนเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยาความเสียหายดังกล่าวกำหนดเป็นการเฉพาะ และเป็นกรณีพิเศษที่นอกเหนือจากรายจ่ายปกติและนอกเหนือจากเงินเยียวยาตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อจำนวนความสูญเสียในเหตุชุมนุมหรือเหตุการณ์ความสูญเสียแก่ชีวิตของประชาชนมีหลายกรณี ซึ่งในแต่ละครั้งมีมากน้อยแตกต่างกันและไม่อาจคาดหมายได้ คณะรัฐมนตรีจึงไม่อาจมีมติกำหนดจำนวนเงินเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชนตามหลักมนุษยธรรมในแต่ละครั้งหรือแต่ละกรณี นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้ในจำนวนที่เสมอภาคกันได้ ดังนั้น เงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม และเป็นธรรมแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าความเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ เกิดขึ้นก่อนฟ้องคดีนี้ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้พิจารณาคำร้องขอ



ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ โดยมีได้ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ต้องยื่นคำร้องขอตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ อีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้รับความเสียหายจากการที่นาย ส. บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะถึงแก่ความตาย และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ซึ่งได้รับบาดเจ็บ ในเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในสนามกีฬาราชวงศ์คลาภิธาสถานซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงเข้าลักษณะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ตามที่นิยามไว้ในข้อ ๑ ของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ข้างต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้จ่ายเงินเยียวยาตามตารางบัญชีแนบท้ายหลักเกณฑ์ข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๘ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินตามเพดานขั้นสูงของหลักเกณฑ์ตาม ข้อ ๒ และข้อ ๓ ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ แล้ว ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการรักษายาบาลและเอกสารการขอรับความช่วยเหลือจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อนำเข้าพิจารณาอีกครั้ง และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ตรวจสอบไม่พบคำร้องขอรับเงินเยียวยา ดังนั้น กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๙๘/๒๕๖๕)

เงื่อนไขสำคัญในการที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หรือไม้ผลในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ราษฎรได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานก่อนที่กรมชลประทานเข้าดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งโดยปกติแล้วควรเป็นวันที่เข้าดำเนินการก่อสร้างตามความเป็นจริง แต่หากมีปัญหาในการพิจารณาว่าวันใดเป็นวันเริ่มทำการก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทน จึงมีอำนาจที่จะกำหนดวันที่กรมชลประทานเริ่มเข้าทำการก่อสร้างหรือวันที่ให้สิทธิดังกล่าวได้ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าแม้กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ราษฎรในพื้นที่รวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงการที่คณะกรรมการดังกล่าวประกาศกำหนดให้วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นวันเริ่ม



เข้าทำการก่อสร้างหรือวันให้สิทธิมาตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานได้ชี้แจงรายละเอียดของการก่อสร้างและให้ยื่นคำร้องขอรังวัดแปลงที่ดิน รวมทั้งยังทำให้ราษฎรบางส่วนที่เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินหลังวันเริ่มเข้าทำการสำรวจปักหลักเขตจริงในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และก่อนหรือในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นผู้มิสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนด้วย ดังนั้น การกำหนดให้วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นวันเริ่มเข้าทำการก่อสร้างหรือวันให้สิทธิ ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่เข้าดำเนินการก่อสร้างจริงในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงไม่ทำให้ราษฎรรวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่มีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานได้รับความเสียหายหรือเสียเปรียบแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อจากพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทก่อนหรือในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิภายหลังวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเป็นผู้มิสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หรือไม้ผลในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒

เมื่อพิจารณามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ที่อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่ราษฎรผู้ที่มีหรือไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ถูกเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเป็นกรณีพิเศษแล้วเห็นได้ว่า เงื่อนไขสำคัญในการที่ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หรือไม้ผลในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานก่อนที่กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เข้าดำเนินการก่อสร้าง คือ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และถือเป็นวันให้สิทธิแก่ราษฎรที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานก่อนหรือในวันดังกล่าวเป็นผู้มิสิทธิได้รับเงินส่วนการที่จะพิจารณาว่าผู้ใดเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานก่อนหรือในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ หรือไม่ จะต้องปรากฏหลักฐานว่า ผู้นั้นได้ยื่นคำร้องขอรังวัดสำรวจแปลงที่ดิน เพื่อพิสูจน์สิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือประสานผู้ปกครองท้องที่ให้แจ้งราษฎรที่มีที่ดินในพื้นที่ที่ถูกเขตชลประทานมารับฟังคำชี้แจงพร้อมทั้งรับคำขอรังวัดแปลงที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน อีกทั้ง ผู้ที่ยื่นคำร้องขอรังวัดสำรวจแปลงที่ดินดังกล่าวต้องได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยบุคคลเดียวกันอย่างต่อเนื่องตลอดมาหรือตั้งแต่



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เริ่มดำเนินการก่อสร้าง มิใช่เป็นการรับช่วงครอบครองที่ดินต่อบุคคลอื่นหลังจากวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้อ้างสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท ซึ่งตามผลการรังวัดทำแผนที่สำรวจแปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก.) หรือสำรวจทำแผนที่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานที่ข้างรังวัดของกรมที่ดินจัดทำไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ปรากฏว่า แผนที่ชุดที่ ๑ ถึง ๓ รูปแปลงที่ดินเดิมระบุชื่อนาย บ. เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ โดยนาย บ. เป็นผู้ยื่นคำร้องขอรังวัดสำรวจที่ดินดังกล่าวเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่วนแผนที่ชุดที่ ๔ ที่จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนหมายเลขแปลงและเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองจากนาย บ. มาเป็นชื่อผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่าการครอบครองที่ดินแปลงพิพาทของผู้ฟ้องคดีเป็นการเข้าครอบครองที่ดินต่อจากผู้อื่น ซึ่งได้ยื่นคำร้องขอรังวัดสำรวจแปลงที่ดินต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้แล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นการอ้างสิทธิครอบครองที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานภายหลังจากวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำร้องขอรังวัดสำรวจแปลงที่ดินแปลงอื่นต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๗ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยมีชื่อของผู้ฟ้องคดีอยู่ในบัญชีรายชื่อราษฎรเจ้าของที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน ก็เป็นพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทก่อนหรือในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิภายหลังวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนหรือย้ายสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หรือไม้ผลในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒

อนึ่ง แม้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จะมีได้ระบุให้มีการกำหนดวันให้สิทธิหรือวันเริ่มก่อสร้าง รวมทั้งมิได้กำหนดให้บุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจกำหนดวันให้สิทธิหรือวันเริ่มทำการก่อสร้าง และโดยปกติแล้ววันเริ่มทำการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวควรเป็นวันที่เริ่มก่อสร้างตามความเป็นจริง แต่เนื่องจากอาจมีปัญหาในการพิจารณาว่าวันใดเป็นวันเริ่มทำการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ถือเอาวันที่เริ่มมีการสำรวจปักหลักเขตเป็นวันเริ่มทำการก่อสร้าง รวมทั้งให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ จนมีการปิดประกาศวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างหรือวันให้สิทธิให้ราษฎรทราบ เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าราษฎรรายใดบ้างเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างอันจะมีสิทธิได้รับค่าทดแทน รวมทั้งเพื่อให้ราษฎรที่มีที่ดินถูกเขตชลประทาน



ได้ทราบกำหนดวันเริ่มทำการก่อสร้างหรือวันให้สิทธิและยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินต่อไป ดังนั้นผู้มีอำนาจออกประกาศกำหนดวันเริ่มทำการก่อสร้างหรือวันให้สิทธิ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนการประกาศกำหนดวันดังกล่าว จึงมิใช่สาระสำคัญที่จะทำให้ราษฎรผู้ใดมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิได้รับค่าทดแทน แต่สาระสำคัญในการที่จะมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนอยู่ที่ว่า ราษฎรผู้นั้นได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานมาก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าทำการก่อสร้างหรือไม่ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทน จึงมีอำนาจที่จะกำหนดวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เริ่มเข้าทำการก่อสร้างหรือวันที่ให้สิทธิดังกล่าวได้ อีกทั้ง การที่กำหนดให้วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นวันเริ่มเข้าทำการก่อสร้างหรือวันให้สิทธิ ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่เข้าดำเนินการก่อสร้างจริงในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ไม่ทำให้ราษฎรรวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่มีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานได้รับความเสียหายหรือเสียเปรียบแต่อย่างใด เพราะราษฎรในพื้นที่รวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงวันเริ่มก่อสร้างจริงมาตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ของของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการก่อสร้างและให้ยื่นคำร้องขอรังวัดแปลงที่ดิน รวมทั้งยังทำให้ราษฎรบางส่วนที่เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินหลังวันเริ่มเข้าทำการสำรวจปักหลักเขตจริงในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และก่อนหรือในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นวันให้สิทธิราษฎรผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินได้รับค่าทดแทนทรัพย์สินหรือเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เริ่มดำเนินการก่อสร้าง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

นอกจากนี้ การพิสูจน์สิทธิการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทาน เพื่อพิจารณาจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่ราษฎร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการพิจารณากำหนดสิทธิตัวบุคคลที่จะได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิสูจน์สิทธิการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน โดยนำข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมที่ดินที่ถูกเขตชลประทานมาใช้พิจารณาร่วมกับเอกสารอื่น ๆ เช่น ภาพถ่ายสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน อายุต้นไม้ที่พบในที่ดิน คำรับรองของผู้ปกครองท้องที่และผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงข้างเคียง และคำขอรังวัดสำรวจแปลงที่ดินซึ่งได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และจัดทำบัญชีรายละเอียดผลการสำรวจสภาพข้อเท็จจริงของที่ดินและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา ดังนั้น การพิสูจน์สิทธิการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน





จึงเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ไม่จำเป็นต้องนำบทบัญญัติหรือขั้นตอนตามประมวลกฎหมายที่ดินมาใช้ประกอบการสอบสวนสิทธิแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖๖/๒๕๖๕)

#### ๔. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

จากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จะเห็นได้ว่า สาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำในเขื่อนทั้งสองสูงถึงเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำตัวบนหรือระดับน้ำเก็บกักปกติสูงสุดเกิดจากอิทธิพลร่องมรสุม และพายุโซนร้อน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากการเก็บกักน้ำที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ (Rule Curve) โดยก่อนที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์จะได้รับอิทธิพลร่องมรสุม และพายุโซนร้อน ปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวล่าง (Lower Rule Curve) เมื่อได้รับอิทธิพลร่องมรสุม และพายุโซนร้อน มีบางช่วงเวลาปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ในระหว่างเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวบน (Upper Rule Curve) และตัวล่าง และเมื่อพื้นที่ท้ายเขื่อนประสบภาวะน้ำท่วม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ลดการระบายน้ำ เพื่อบรรเทาสถานะน้ำท่วมพื้นที่ท้ายเขื่อน เมื่อระดับน้ำในเขื่อนทั้งสองสูงเกินเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำตัวบนหรือระดับน้ำเก็บกักปกติสูงสุด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ระบายน้ำเพิ่มขึ้นผ่านประตูระบายน้ำล้น เพื่อมิให้น้ำล้นอ่าง และเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนกรณีจึงเห็นได้ว่า การเก็บกักน้ำและการระบายน้ำของเขื่อนทั้งสองเป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ อีกทั้ง ในระบบชลประทานฝั่งตะวันตกรับน้ำเกินศักยภาพตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา เนื่องจากมีคันกั้นน้ำขาดหลายแห่งทำให้การรับน้ำเข้าระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันออกค่อนข้างจำกัด ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณสูงเกินขีดความสามารถของระบบชลประทานที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำจะรองรับได้ แสดงให้เห็นว่า การระบายน้ำจากเขื่อนทั้งสองในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมภาคกลางไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดนนทบุรี จากข้อเท็จจริงข้างต้นจึงเห็นได้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมชลประทานร่วมกันดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำภายในเขื่อนโดยถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างการป้องกันมิให้น้ำท่วมท้ายเขื่อนเพิ่มมากขึ้นกับการป้องกันการพังทลายของเขื่อน โดยใช้เกณฑ์การควบคุมปริมาณน้ำที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการด้านอุทกวิทยาที่คำนึงถึงพื้นที่ด้านหน้าเขื่อนและด้านท้ายเขื่อน การบริหารจัดการน้ำ



และการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์จึงเป็นไปโดยชอบ และไม่ได้เป็นการกระทำละเมิด ประกอบกับทางราชการได้มีการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยหรือมีการประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ซึ่งต้องรับภาระสาธารณะมากกว่าบุคคลอื่นหรือรับภาระสาธารณะเกินกว่าปกติที่ควรจะได้รับตามสมควรแก่กรณีแล้ว กรณีจึงไม่มีความรับผิดอย่างอื่นที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอีก

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบซึ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาและบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยที่ถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ หรือพื้นที่อพยพในเขตจังหวัดนนทบุรี ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันเนื่องมาจากน้ำท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดละเลยต่อหน้าที่ไม่มีการป้องกันหรือจัดทำแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าและไม่มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเมื่อเกิดเหตุแล้วละเลยไม่มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าในการแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมแล้ว และหลังเกิดเหตุดังกล่าวแล้วไม่ปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ อย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบได้รับความเดือดร้อนเสียหาย นั้น เห็นว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ตามหลักวิชาการ โดยกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อระบายน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูแล้งและช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากให้กับพื้นที่ท้ายเขื่อน โดยใช้เกณฑ์ควบคุมระดับน้ำเป็นกรอบแนวทางในการควบคุมระดับน้ำในเขื่อน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะประสานกับกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) หน่วยงานทางปกครองของจังหวัดในท้องที่ที่น้ำไหลผ่าน และประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนโดยตรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จะประเมินความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ท้ายเขื่อนและปริมาณน้ำที่ต้องระบายออกจากเขื่อน ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะระบายน้ำภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการน้ำแต่ละปีแบ่งออกเป็นช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน โดยจะใช้เกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ (Rule Curve) เป็นแนวทางในการควบคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ และระบายน้ำที่เหมาะสมกับช่วงเวลาของฤดูกาลตลอดทั้งปี โดยในสภาวะการณปกติทั้งในช่วงฤดูแล้งและช่วงฤดูฝน จะมีการระบายน้ำเพื่อควบคุมให้ระดับน้ำอยู่ระหว่างเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวล่าง (Lower Rule Curve) และเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวบน (Upper Rule Curve) เนื่องจากการเก็บน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวล่างจะเกิดความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนน้ำ และการเก็บน้ำในเขื่อนสูงกว่าเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวบนจะเกิดความเสี่ยงเรื่องน้ำเต็มอ่าง ซึ่งต้องระบายน้ำในปริมาณมาก หรือเปิดประตูระบายน้ำล้น (Spillway) เพื่อป้องกันน้ำล้นอ่าง อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

จะเห็นได้ว่า สาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำในเขื่อนทั้งสองสูงถึงเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำตัวบนหรือระดับน้ำเก็บกักปกติสูงสุด เกิดจากอิทธิพลร่องมรสุม และพายุโซนร้อน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากการเก็บกักน้ำที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ (Rule Curve) โดยก่อนที่เขื่อนทั้งสองจะได้รับอิทธิพลร่องมรสุม และพายุโซนร้อน ปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวล่าง เมื่อได้รับอิทธิพลร่องมรสุม และพายุโซนร้อน มีบางช่วงเวลาปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ในระหว่างเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวบนและตัวล่าง และเมื่อพื้นที่ท้ายเขื่อนประสบภาวะน้ำท่วม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ลดการระบายน้ำ เพื่อบรรเทาสภาวะน้ำท่วมพื้นที่ท้ายเขื่อน เมื่อระดับน้ำในเขื่อนทั้งสองสูงเกินเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำตัวบนหรือระดับน้ำเก็บกักปกติสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ระบายน้ำเพิ่มขึ้นผ่านประตูระบายน้ำล้น เพื่อมิให้น้ำล้นอ่าง และเพื่อความปลอดภัยของเขื่อน กรณีจึงเห็นได้ว่า การเก็บกักน้ำและการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ (Rule Curve) อีกทั้ง ในระบบชลประทานฝั่งตะวันตกรับน้ำเกินศักยภาพตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา เนื่องจากมีคันกั้นน้ำขาดหลายแห่งทำให้การรับน้ำเข้าระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันออกค่อนข้างจำกัด ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณสูงเกินขีดความสามารถของระบบชลประทานที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำจะรองรับได้ แสดงให้เห็นว่า การระบายน้ำจากเขื่อนทั้งสองในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมภาคกลางไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดนนทบุรี จากข้อเท็จจริงข้างต้นจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ร่วมกันดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำภายในเขื่อนโดยถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างการป้องกันมิให้น้ำท่วมท้ายเขื่อนเพิ่มมากขึ้นกับการป้องกันการพังทลายของเขื่อน โดยใช้เกณฑ์การควบคุมปริมาณน้ำที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการด้านอุทกวิทยาที่คำนึงถึงพื้นที่ด้านหน้าเขื่อนและด้านท้ายเขื่อน การบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ที่ดำเนินการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จึงเป็นไปโดยชอบและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๘

นอกจากนี้ ยังปรากฏในข้อเท็จจริงว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘) ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ ๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี และยังมีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับในจังหวัดนนทบุรี อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบอำนาจการอนุมัติ



วงเงินทศรองราชการจำนวน ๕๐ ล้านบาท นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์ และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่จังหวัดนนทบุรี ร้องขอ และให้ความช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ๒ รายการ คือ ค่าช่วยเหลือผู้เสียชีวิตอัตราศพละ ๕๐,๐๐๐ บาท และค่าวัสดุบ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง หลังละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท โดยให้จังหวัดส่งรายละเอียดไปยังกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติโดยคู่กรณีได้โต้แย้งว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี และรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทศรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ จำนวน ๑๑,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖,๓๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี และรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าว จำนวน ๑๔,๙๐๔ บาท รวมเป็นเงิน ๑๙,๙๐๔ บาท อันเห็นได้ว่า ทางราชการได้มีการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ได้รับไปแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ และผู้ฟ้องคดีที่ ๘ มีบ้านพักอาศัยหรือมีการประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ซึ่งต้องรับภาระสาหัสมากกว่าบุคคลอื่นหรือรับภาระสาหัสเกินกว่าปกติที่ควรจะได้รับ ตามสมควรแก่กรณีแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๕๗/๒๕๖๕)

#### ๕. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีอื่น ๆ

การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายที่ตนเองสำรองจ่ายไปก่อนตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบและมีหน้าที่ ในการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวภายในกำหนดเวลาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ถือเป็นการฟ้องเพื่อเรียกร้องเงินค่าใช้จ่ายที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนในการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินดังกล่าว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

## พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ขอเงินนั้นไปตามมาตรา ๘๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ได้รับมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้เป็นผู้แทนในการต่อสู้คดีซึ่งสหกรณ์การเกษตรโนนสัง จำกัด เป็นโจทก์ฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นจำเลย ฐานผิดสัญญาซื้อขายของศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้สำรองเงินส่วนตัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งคำคู่ความและค่าถ่ายเอกสารเกี่ยวกับคดีที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการส่งคำคู่ความจำนวน ๖๕๐ บาท และค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๖๓ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๗๑๓ บาท และมีหนังสือขอเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๑,๓๖๐ บาท ตามลำดับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเบิกจ่ายเงินจำนวน ๒,๐๗๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายที่ตนเองสำรองจ่ายไปก่อนดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการรายงานเพื่อขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบในการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีที่จำเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทันตามข้อ ๓๒ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบตามระเบียบดังกล่าว รวมทั้งยังมีหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดเวลาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีจึงถือเป็นการฟ้องเพื่อเรียกร้องเงินค่าใช้จ่ายที่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบรองรับ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ มิใช่เป็นการฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร



เมื่อคดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการส่งคำคู่ความ จำนวน ๖๕๐ บาท และค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๖๓ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๗๑๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามฎีกาที่ ปส๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้อีก ส่วนเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในส่วนของการใช้จ่ายในการส่งคำคู่ความและค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๗๑๓ บาท นั้น แม้จะปรากฏหลักฐานตามงบรายละเอียดใบสำคัญประกอบฎีกาที่ ปส๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระบุว่า เป็นรายการเพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารศาลจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ คดีหมายเลขดำที่ ผบ.๑๘๓๙/๒๕๕๗ จำนวน ๗๑๓ บาท โดยมีนาย ศ. เป็นผู้เบิก และปรากฏหลักฐานตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ระบุว่า เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เสนอขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและถอนเงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาโนนสัง เพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๗๑๓ บาท ตามข้อ ๓๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้อนุมัติให้ดำเนินการดังกล่าวได้ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ซึ่งได้ให้การยอมรับตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีว่า ยังมีได้เบิกจ่ายเงินจำนวน ๒,๐๗๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากมีปัญหาในการเบิกจ่ายเงินข้ามปีงบประมาณ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็มีโต้แย้งข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีหรือแสดงพยานหลักฐานโต้แย้งว่าผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าใช้จ่ายจำนวน ๗๑๓ บาท ไปจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว กรณีจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินจำนวน ๗๑๓ บาท จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในส่วนของการส่งคำคู่ความและค่าถ่ายเอกสาร จำนวน ๗๑๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และโดยที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเป็นที่ยุติแล้วในส่วนที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑,๓๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีคืนจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๐๗๓ บาท รวมทั้งดอกเบี้ยนับแต่วันที่ได้ออกเงินนั้นไปด้วยตามมาตรา ๘๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้แก่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินที่ต้องชำระตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งใช้บังคับในขณะที่เกิดกรณีพิพาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลจึงต้องกำหนดดอกเบี้ยตั้งแต่วันดังกล่าวตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินที่ต้องชำระ นับแต่วันฟ้องคดีจนถึงวันที่





๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี๋ยนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี๋ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความ ในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินที่ต้องชำระ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๐๖/๒๕๖๖)





## บทที่ ๑๙

### คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

#### ๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

##### ๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

โดยที่ระเบียบว่าด้วยการพัสดุไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาขายพัสดุไว้ว่าจะต้องเป็นผู้มีผลงานการขายพัสดุก่อนหรือไม่ ประการใด หัวหน้าส่วนราชการที่จัดซื้อพัสดุจึงย่อมมีดุลพินิจในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาขายพัสดุและแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กำหนดได้ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยไม่ทำให้ทางราชการเสียเปรียบ และต้องคำนึงถึงความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และความสามารถในการรับงานของผู้ขาย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย

เมื่อในการประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อนำปุ๋ยไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกร ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการจัดซื้อเพื่อให้ทันการณ์ ประสิทธิภาพและผลงานของผู้ขายจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินโครงการ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ต้องมีหนังสือรับรองผลงานการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด วงเงินไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของวงเงินงบประมาณ พร้อมแนบสำเนาสัญญาการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดที่จัดทำในหนึ่งสัญญา ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อความมั่นใจว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดที่ส่งมอบให้แก่เกษตรกรเป็นปุ๋ยที่ได้คุณภาพ สามารถใช้งานได้สมวัตถุประสงค์ คำนึงค่ากับเงินงบประมาณ อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและความสามารถ ตลอดจนมีประสบการณ์ในการจัดหาปุ๋ยเป็นจำนวนมากมาจำหน่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ซึ่งหากผู้เสนอราคาเคยมีผลงานและคุณสมบัติตรงตามประกาศกำหนดมาก่อน ย่อมเป็นหลักประกันเบื้องต้นได้ว่าผู้เสนอราคาจะสามารถดำเนินการ



ตามประกาศประกวดราคาให้บรรลุตตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์แก่เกษตรกรได้ อีกทั้งการกำหนดวงเงินของผลงานเป็นจำนวนเพียงครึ่งหนึ่งของวงเงินงบประมาณ มิใช่จำนวนที่สูงเกินสมควรแต่อย่างใด การที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาในลักษณะดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมและความจำเป็นแห่งกรณี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายโดยเฉพาะเจาะจง หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการตามอำเภอใจ

โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง และข้อ ๕ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ ทวิ วรรคหนึ่ง ข้อ ๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง และข้อ ๔๔ มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาขายพัสดุไว้ว่า จะต้องเป็นผู้มีผลงานการขายพัสดุก่อนหรือไม่ ประการใด หัวหน้าส่วนราชการที่จัดซื้อพัสดุย่อมมีดุลพินิจในการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาขายพัสดุและแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาซื้อพัสดุดังที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) กำหนดได้ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยไม่ทำให้ทางราชการเสียเปรียบและต้องคำนึงถึงความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และความสามารถในการรับงานของผู้ขาย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย

เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศประกวดราคาซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ต้องมีหนังสือรับรองผลงานการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด วงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๑๑๒,๕๐๐ บาท พร้อมแนบสำเนาสัญญาการจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดที่จัดทำในหนึ่งสัญญา ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยโครงการจัดซื้อปุ๋ยดังกล่าวเป็นโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีวงเงินงบประมาณจัดซื้อ ๖,๒๒๕,๐๐๐ บาท ดังนั้น เพื่อความมั่นใจได้ว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดที่ส่งมอบให้แก่เกษตรกรเป็นปุ๋ยที่ได้คุณภาพ สามารถใช้งานได้สมวัตถุประสงค์ คำนึงค่ากับเงินงบประมาณจำนวนมาก ประสิทธิภาพและผลงานของผู้ขายจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินโครงการกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาในลักษณะดังกล่าว จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและความสามารถ ตลอดจนมีประสบการณ์ในการจัดหาปุ๋ยเป็นจำนวนมากมาจำหน่ายให้แก่หน่วยงานราชการ ซึ่งหากผู้เสนอราคาเคยมีผลงานและคุณสมบัติตรงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศกำหนดมาก่อน ย่อมเป็นหลักประกันเบื้องต้นได้ว่าผู้เสนอราคาจะสามารถดำเนินการ



ตามประกาศประกวดราคาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเกิดประโยชน์แก่เกษตรกร อีกทั้งการกำหนดวงเงินของผลงานไม่น้อยกว่า ๓,๑๑๒,๕๐๐ บาทดังกล่าว เป็นจำนวนเพียงครึ่งหนึ่งของวงเงินงบประมาณ จึงมิใช่จำนวนที่สูงเกินสมควรแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาในลักษณะข้างต้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมและความจำเป็นแห่งกรณี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแต่อย่างใด จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการกำหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายโดยเฉพาะเจาะจง หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ประกอบการกิจการตามอำเภอใจ ประกาศประกวดราคาที่พักาพชอบด้วยระเบียบว่าด้วยการพัสดุแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๖๒/๒๕๖๕)

**ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันจะต้องมีผลงานหลักอยู่ในขอบเขตและวัตถุประสงค์ของงานที่จ้าง หากผลงานหลักเป็นการก่อสร้างคนละประเภทกัน แม้จะมีการก่อสร้างส่วนประกอบหรือส่วนเกี่ยวเนื่องในลักษณะเดียวกันกับงานจ้าง ถือไม่ได้ว่าเป็นผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่จ้าง อีกทั้ง ค่า Factor F ที่นำมาคำนวณราคากลางของงานแต่ละประเภทมีรูปแบบและเทคนิคการก่อสร้างที่ต่างกัน**

ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีตามประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๓ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลท่าข้าม (ผู้ถูกฟ้องคดี) เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า งานที่ผู้ฟ้องคดีเสนอตามหนังสือรับรองผลงานในลำดับ ๑ เป็นงานก่อสร้างที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใช้สอยเฉพาะอาคารที่ทำการบ้านพักอาศัยของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ำสาธารณะตามโครงการก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดี แม้การก่อสร้างตามหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวจะมีการก่อสร้างถนน-ลาน คสล. รางระบายน้ำ-บ่อพัก ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง แต่การก่อสร้างดังกล่าวเป็นเพียงส่วนประกอบหรือส่วนเกี่ยวเนื่อง และอยู่ภายในบริเวณอาคารสำนักงานและบริเวณบ้านพักอาศัยของพนักงานเท่านั้น ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการรองรับการระบายน้ำสาธารณะ ดังนั้นขอบเขตงานหลักของการก่อสร้างตามหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวจึงเป็นงานก่อสร้างอาคารประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างว่า ค่า Factor F ที่นำมาคำนวณประมาณราคา ค่าก่อสร้างตามหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวเป็นค่า Factor F งานก่อสร้างประเภทงานอาคารส่วนสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ถือว่าเป็นส่วนควบของงานก่อสร้างอาคาร จึงนำค่า Factor F ประเภทงานอาคารมาคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง แต่ในการก่อสร้างคูระบายน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้



ค่า Factor F ในกลุ่มงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จึงมีรูปแบบและเทคนิคการก่อสร้างที่ต่างกัน อีกทั้ง ตามเอกสารสรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างปรากฏว่า มูลค่างานวางระบายน้ำ-บ่อพักของงานก่อสร้างดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๕ ของโครงการก่อสร้างเท่านั้น ผลงานการก่อสร้างตามหนังสือรับรองผลงานลำดับ ๑ ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นผลงานก่อสร้างคนละประเภทกันกับงานจ้างตามประกาศประมูลจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงมีสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของเอกสารประมูลจ้าง จึงเป็นการกระทำที่ชอบตามประกาศประมูลจ้างแล้ว

นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของการกำหนดคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามประกาศประมูลจ้างที่พิพาทก็เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการก่อสร้างประเภทเดียวกัน ที่มีวงเงินการก่อสร้างใกล้เคียงกันกับงานที่จ้าง การนำผลงานก่อสร้างในประเภทเดียวกันที่มีมูลค่างานต่ำกว่าข้อกำหนดหลาย ๆ งานมารวมกันเพื่อให้มีวงเงินไม่น้อยกว่าข้อกำหนดในประกาศประมูลจ้าง ย่อมไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีเสนอหนังสือรับรองผลงานลำดับที่ ๒-๕ รวม ๔ ฉบับ แม้จะเป็นงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานตามประกาศประมูลจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เมื่อวงเงินในแต่ละสัญญาจ้างน้อยกว่าที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศประมูลจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๙๐/๒๕๖๖)

### ๑.๓ การกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการประมูล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

เมื่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคานำไปประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ในโครงการประกวดราคา ระบุไว้ คงมีเพียงการอธิบายขอบเขตของการดำเนินงานเท่านั้น การกระทำของหน่วยงานดังกล่าว ย่อมทำให้สาระสำคัญของแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ในโครงการ ไม่ได้ถูกนำไปเปิดเผยให้สาธารณชนได้วิจารณ์ เสนอแนะ หรือทำความเข้าใจเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหากมีเงื่อนไขของอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือมีการกำหนดเงื่อนไข



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



ที่เกินความจำเป็น หรือมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ก็จะไม่สามารถเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อท้วงติง หรือเสนอแนะให้แก้ไขได้ การกระทำของหน่วยงานจึงเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และส่งผลให้ประกาศประกวดราคาของหน่วยงานไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

โดยที่ข้อ ๘ (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้เมื่อร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาได้รับอนุมัติโดยหัวหน้าหน่วยงานแล้ว ให้นำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว เมื่อปรากฏว่าในการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา ที่กรมทรัพยากรน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทางเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีและกรมบัญชีกลาง มิได้นำข้อกำหนดแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการที่ระบุอยู่ในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ภาคผนวก ก ถึง จ ไปเผยแพร่แต่อย่างใด แต่กลับนำหัวข้อ ๑.๑๒ ข้อย่อย ๔ ขอบเขตของการดำเนินงานไปเผยแพร่ในเว็บไซต์แทน โดยเปลี่ยนหัวข้อจากเดิมที่ระบุในร่างขอบเขตของงาน (TOR) คือ ข้อ ๔ ขอบเขตของการดำเนินงาน เมื่อนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ ได้เปลี่ยนเป็นข้อ ๔ แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ ทั้งที่หัวข้อ ๑.๑๒ ข้อ ๔ ดังกล่าว ไม่มีแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะใด ๆ ระบุไว้ คงมีแต่เพียงการอธิบายขอบเขตของการดำเนินงานเท่านั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมทำให้สาระสำคัญของแบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ในโครงการไม่ได้ถูกนำไปเปิดเผยให้สาธารณชนได้วิจารณ์ เสนอแนะ หรือทำความเข้าใจเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหากมีเงื่อนไขอุปกรณ์ใกล้เคียงกับสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือมีการกำหนดเงื่อนไขที่เกินความจำเป็น หรือมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ก็จะไม่สามารถเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบเพื่อท้วงติง หรือเสนอแนะให้แก้ไขได้ กรณีจึงเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า ข้อกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา ในส่วนของภาคผนวก ก ข้อ ๕.๓ สถานีเตือนภัยล่วงหน้า หัวข้ออุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล (Remote Terminal Unit) ส่วนของคุณลักษณะเฉพาะ ในส่วนของคุณลักษณะเฉพาะทั่วไป ได้ระบุว่า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจวัดข้อมูลด้านอุทกวิทยาที่เรียกว่า Remote Terminal Unit



มีลักษณะเป็น Module เดียวหรือแยกอิสระต่อกัน ได้แก่ Power Supply Module CPU Module Input/output Module ในกรณีที่แยกอิสระต่อกัน อุปกรณ์ดังกล่าวต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน และได้กำหนดเพิ่มเติมต่อไปว่า อุปกรณ์ประมวลผลหลักจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างน้อย ๓ มาตรฐาน คือ c-UL-us CE GHOST-R หรือมากกว่า และเมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล โดยเฉพาะหัวข้อ อุปกรณ์ประมวลผลหลักจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างน้อย ๓ มาตรฐาน ซึ่งการกำหนดให้อุปกรณ์ประมวลผลหลักจะได้รับการรับรองอย่างน้อยถึงสามมาตรฐาน ทั้งระบุชื่อมาตรฐานโดยเฉพาะเจาะจง ทำให้มีอุปกรณ์เพียงยี่ห้อเดียวเท่านั้นที่ได้รับการรับรองครบทั้งสามมาตรฐาน คือ ยี่ห้อ B&R และหากพิจารณาพร้อมกับข้อกำหนดที่ว่า อุปกรณ์ดังกล่าวต้องเป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกัน ก็จะเห็นได้ว่าผู้เสนอราคาที่จะผ่านข้อกำหนดได้จะต้องยื่นสินค้ายี่ห้อ B&R เท่านั้น ซึ่งผู้ยื่นซองประกวดราคาทั้ง ๓ รายได้เสนออุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลยี่ห้อ B&R เหมือนกันทั้งสิ้น โดยไม่ปรากฏหลักฐานที่จะชี้แจงหรือโต้แย้งว่ามีอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลยี่ห้ออื่นผ่านตามข้อกำหนดหรือไม่ พฤติการณ์ดังกล่าวจึงสอดคล้องกันทำให้เชื่อได้ว่า ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่อุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลยี่ห้อ B&R ซึ่งอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลเป็นเพียงอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของโครงการเท่านั้น ไม่ใช่สาระสำคัญทั้งหมดของโครงการ หากผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำข้อกำหนดในเรื่องอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลให้สินค้าอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลยี่ห้อ B&R เท่านั้นที่ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะก็จะทำให้ตัวแทนจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ B&R ซึ่งมีรายเดียวในประเทศไทย คือ บริษัท อ. สามารถกำหนดผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาได้ อันหมายความว่า ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ B&R จะไม่สามารถผ่านการพิจารณาเป็นผู้เข้าเสนอราคาในโครงการดังกล่าวได้เลย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นช่องทางให้เกิดการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้นำเสนอสาระสำคัญในภาคผนวก ก ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ ทำให้ไม่มีสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ดังนั้น เมื่อการดำเนินการในขั้นตอนการเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา เป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบตามข้อ ๘ (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ประกาศประกวดราคาที่เป็นพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๐๖๑-๑๐๖๒/๒๕๖๕)



### ๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

#### ๓.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคา

##### ๓.๑.๒ การตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

เมื่อในการประกวดราคาจ้างทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้เสนอราคา จำเป็นต้องเป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกับข้อมูลที่อยู่ในระบบ EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน ที่กรมพัฒนาที่ดินใช้อยู่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาล การที่ประธานกรรมการประกวดราคา กำหนดให้ผู้เสนอราคาแสดงเอกสารเพิ่มเติมเป็นหนังสือยืนยันการสนับสนุนด้านเทคนิค และการรับรองซอฟต์แวร์ อันเป็นการกระทำเพื่อป้องกันการผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ของระบบ EIS และไม่มีลักษณะเป็นการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมจากประกาศประกวดราคา จึงเป็นการกระทำโดยชอบ ไม่ขัดหรือแย้งต่อหลักการแข่งขันที่เป็นธรรม คำสั่งให้ผู้เสนอราคาที่ไม่ยื่น เอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จึงชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อการประกวดราคาจ้างทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาที่ดิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ ในพื้นที่ทำการเกษตร โดยการดำเนินงานต้องรองรับระบบการบริหารจัดการ การตัดสินใจเชิงพื้นที่ (Executive Information System-EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน) ที่กรมพัฒนาที่ดินใช้อยู่ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลจำนวนมหาศาลทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ แผนที่ต่าง ๆ ข้อมูลในรูปแบบ Static Map และข้อมูล ในรูปแบบของ Dynamic ดังนั้น ข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาจึงจำเป็นต้องเป็นฐานข้อมูล ที่สามารถใช้งานร่วมกับข้อมูลที่อยู่ในระบบ EIS ด้านการพัฒนาที่ดิน ที่กรมพัฒนาที่ดินใช้อยู่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการการจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และบรรลุวัตถุประสงค์ ของการจัดจ้างทำฐานข้อมูลระบบดังกล่าว ซึ่งหากคณะกรรมการประกวดราคาจ้างทำฐานข้อมูล แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อเสนอทางด้านเทคนิคจึงเป็นอำนาจของประธานกรรมการ ประกวดราคาจ้างทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่จะต้องสอบถามและแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบ



การตัดสินใจได้ ตามข้อ ๓.๑.๓ และข้อ ๔.๓ ของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตของงาน (Term of Reference) โครงการที่พิพาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ยื่นของเอกสารประกวดราคารายอื่นอีกจำนวน ๓ ราย แสดงเอกสารเพิ่มเติมเป็นหนังสือยืนยันการสนับสนุนด้านเทคนิคและการรับรองซอฟต์แวร์ โดยให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ยื่นของเอกสารประกวดราคารายอื่นนำหนังสืออนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่จะใช้ทดสอบซึ่งออกโดยบริษัทผู้ผลิต และให้บริษัทผู้ผลิตรับรองว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ดำเนินการมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และมาดำเนินการทดสอบระบบจึงเป็นการกระทำเพื่อป้องกันการผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นของระบบ EIS ด้านการพัฒนาที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินใช้อยู่ และไม่มีลักษณะเป็นการกำหนดเงื่อนไขที่เพิ่มเติมจากประกาศประกวดราคาจ้าง เนื่องจากเป็นการดำเนินการตามข้อกำหนดของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตของงาน (TOR) ดังที่กล่าวมา อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสืออันมีเนื้อความเช่นเดียวกับที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ แจ้งให้ผู้ยื่นของเอกสารประกวดราคารายอื่นอีกจำนวน ๓ ราย ดำเนินการเช่นเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีส่งข้อมูลเพิ่มเติมและทดสอบระบบจึงเป็นการกระทำโดยชอบ และไม่อาจถือได้ว่าเป็นข้อบกพร่องหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องที่จะมีผลกระทบในทางที่จะเป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมและไม่ได้เข้าทดสอบระบบตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เนื่องจากมีข้อเสนอทางด้านเทคนิคไม่เป็นไปตามประกาศประกวดราคา จึงเป็นการกระทำโดยชอบแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๑๒/๒๕๖๕)

เมื่อข้อกำหนดตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคามีความชัดเจนตามตัวอักษร ไม่ได้มีลักษณะคลุมเครือหรือตีความได้หลายนัย จึงไม่มีความจำเป็นต้องตีความประกอบกับหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาก็ไม่นำร่างเกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางตามที่ระบุไว้ด้วยการพัสดุกำหนด อีกทั้ง ในการประกวดราคาก็ไม่ได้ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ซื้อของประกวดราคาหน่วยงานทางปกครองจึงไม่อาจอ้างเจตนาภายในมาตีความให้แตกต่างจากความหมายตามตัวอักษรของข้อกำหนดดังกล่าวได้ เนื่องจากบุคคลภายนอกไม่อาจทราบถึงเจตนาที่ซ่อนเร้นของหน่วยงานทางปกครอง การที่คณะกรรมการประกวดราคาใช้ดุลพินิจตัดสินคดีไม่ให้ผู้ฟ้องคดีผ่านเงื่อนไขตามข้อกำหนดในกรณีนี้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ขัดต่อเอกสารประกวดราคา



กรณีคณะกรรมการประกวดราคาของกรมทรัพยากรน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ใช้ดุลพินิจตัดสินผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา เนื่องจากเห็นว่าข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เป็นไปตามเอกสารประกวดราคา โดยหนังสือรับรองเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจากผู้ผลิตในต่างประเทศไม่ปรากฏเป็นปัจจุบัน และขาดเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และคุณสมบัติของเสาอากาศไม่เป็นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้

เมื่อปรากฏว่าเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อ ๑.๑๒ ภาคผนวก ก ข้อ ๕.๓ กำหนดว่า สถานีเตือนภัยล่วงหน้า อุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล (Remote Terminal Unit) เครื่องมือตรวจวัดระยะไกลดังกล่าวต้องมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย (กรณีนำเข้าจากต่างประเทศ) พร้อมเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจากผู้ผลิตในต่างประเทศ สำหรับเครื่องมือที่ผลิตในประเทศไทยต้องได้รับมาตรฐานรับรองจากผู้ผลิตพร้อมเอกสารรับรองคุณภาพตามเอกสารเทียบเท่าจากโรงงานผู้ผลิตเป็นปัจจุบัน จึงเห็นได้ว่า ข้อกำหนดดังกล่าวได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่า ในกรณีนำเข้าอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลจากต่างประเทศ อุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยจากผู้ผลิตในต่างประเทศมาด้วย แต่ในกรณีที่อุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลนั้นผลิตในประเทศไทย อุปกรณ์ดังกล่าวต้องได้รับมาตรฐานรับรองจากผู้ผลิตซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรองคุณภาพตามเอกสารเทียบเท่าจากโรงงานผู้ผลิตเป็นปัจจุบัน คำว่าปัจจุบันจึงเป็นเงื่อนไขในข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารรับรองคุณภาพสำหรับกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเสนออุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่ารวมถึงผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้เสนออุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลที่นำเข้าจากต่างประเทศแต่อย่างใด ประกอบกับจากรายงานการตรวจสอบสืบสวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพบว่า การที่คณะกรรมการประกวดราคากล่าวอ้างว่า คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีมีเจตนาที่จะให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกลจากบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศไทยอีกต่อหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดังกล่าว เห็นได้ว่า ข้อกำหนดตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อ ๕.๓ มีความชัดเจนตามตัวอักษร ไม่ได้มีลักษณะเคลือบคลุมหรือตีความได้หลายนัย จึงไม่มีความจำเป็นต้องมีการตีความ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีไม่นำร่างเกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของผู้ถูกฟ้องคดีและกรมบัญชีกลาง และในการประกวดราคา



ก็ไม่ได้ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ซื้อของประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเจตนาภายใน มาตีความให้แตกต่างจากความหมายตามตัวอักษรของข้อกำหนดได้ เนื่องจากบุคคลภายนอก ไม่อาจทราบถึงเจตนาที่ซ่อนเร้นของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น การที่คณะกรรมการประกวดราคา ของผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจตัดสินคดีไม่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผ่านเงื่อนไขตามข้อกำหนดในกรณีนี้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ขัดต่อเอกสารประกวดราคาจ้าง

ส่วนกรณีข้อกำหนดของเสาอากาศที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เสนอเป็น ๙ dBi ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ต่ำกว่าที่กำหนด นั้น เมื่อตามเอกสารแนบท้าย เอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อ ๑.๑๒ ภาคผนวก ก ข้อ ๕.๔ กำหนดว่า โครงข่ายการสื่อสาร ต้องเป็น ระบบสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับในแต่ละพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะทำการติดตั้ง เช่น วิทยุสื่อสาร Cellular Mobile Phone ๒G หรือ ๓G หรือ SATELLITE หรือระบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม หากมีการเสนอใช้ ระบบใดระบบหนึ่ง ต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ข้อ ๕.๔.๑ ระบบวิทยุสื่อสาร ข้อย่อย ๕ ข้อกำหนด ของเสาอากาศ (Antenna) กำหนดให้เป็นแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน Directional (YAGI) หรือ OMNI หรือแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ค่าทวิกำลังเสาอากาศ ๑๒ dBi หรือดีกว่า... ข้อ ๕.๔.๒ อุปกรณ์ Modem เป็นอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการสื่อสารได้โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ (๑) ต้องมีสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ติดตั้งโครงการระบบเตือนภัยและสามารถใช้งานในการรับ-ส่ง ข้อมูลได้ (๒) รองรับ GPRS/GSM (๓) รองรับ W-CDMA/HSDPA (๔) รองรับ AT Command (๕) มีไฟแสดงสถานะ การทำงาน (๖) รองรับการทำงานที่อุณหภูมิ ๘๕ องศาเซลเซียสได้ ข้อ ๕.๔.๓ ระบบสายไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic) ข้อ ๕.๔.๔ ระบบสื่อสารอื่น ๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อกำหนดดังกล่าว เห็นได้ว่า การกำหนดคุณลักษณะของโครงข่ายการสื่อสารแต่ละระบบเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา สามารถเลือกเสนอระบบสื่อสารที่เหมาะสม ซึ่งแต่ละระบบจะมีคุณลักษณะที่กำหนดไว้แตกต่างกัน กล่าวคือ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคาเสนอระบบวิทยุสื่อสาร ตามข้อ ๕.๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องเสนอรายละเอียดคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ตามที่กำหนดในข้อดังกล่าว โดยเฉพาะข้อกำหนดของเสาอากาศ (Antenna) ซึ่งกำหนดไว้ในข้อย่อย ๕ กำหนดให้เป็นแบบใด แบบหนึ่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน Directional (YAGI) หรือ OMNI หรือแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ ค่าทวิกำลังเสาอากาศ ๑๒ dBi หรือดีกว่า... แต่หากผู้ประสงค์จะเสนอราคา เสนอระบบอุปกรณ์ Modem ตามข้อ ๕.๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอรายละเอียดคุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ตามที่กำหนดในข้อดังกล่าว ซึ่งไม่ปรากฏข้อกำหนดของเสาอากาศ แต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ นำเสนอระบบสื่อสารแบบ ๓G อุปกรณ์ Modem ยี่ห้อ Maestro รุ่น M๑๐๐ ๓G โดยได้เสนอเพิ่มเสาอากาศ Antenna ขนาด ๙ dBi เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ





ของสัญญาณเท่านั้น การเสนอระบบอุปกรณ์ Modem ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีรายละเอียดคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะตรงตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อ ๑.๑๒ ภาคผนวก ก ข้อ ๕.๔.๒ แล้ว ประกอบกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบพบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีได้นำร่างเกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง และผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ซื้อของประกวดราคาเช่นเดียวกับกรณีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ดังนั้น การที่คณะกรรมการประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีนำข้อกำหนดของเสาอากาศ ข้อ ๕.๔.๑ ระบบวิทยุสื่อสาร ข้อย่อย ๕ มาพิจารณาตัดสินคดีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการพิจารณาที่ขัดต่อเอกสารประกวดราคาจ้าง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๖๑-๑๐๖๒/๒๕๖๕)

### ๓.๒ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๒.๑ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคารายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

แม้ตามประกาศจัดซื้อจัดจ้างจะมีข้อกำหนดว่า ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด เพื่อประโยชน์ของทางราชการก็ตาม แต่การใช้ดุลพินิจดังกล่าวต้องสอดคล้องกับกฎหมายด้วย ดังนั้น ในการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การที่ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างได้ใช้ดุลพินิจเลือกโทรทัศน์สียี่ห้อที่ผู้ชนะการเสนอราคาเสนอซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการทำตลาดมายาวนาน และมีความน่าเชื่อถือในเรื่องคุณภาพ อะไหล่ทดแทน ศูนย์บริการ และการรับประกันสินค้า มากกว่ายี่ห้อที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอ ถือเป็นการพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และความน่าเชื่อถือของสินค้าชนิดเดียวกันแต่คนละยี่ห้อ ประกอบกับได้คำนึงถึงความแตกต่างของสินค้ายี่ห้อหนึ่งที่มีศูนย์บริการที่มีความสะดวกมากกว่า รวมไปถึงการจัดหาอะไหล่ทดแทนในอนาคตที่อาจจะทำได้ง่ายกว่าอีกยี่ห้อหนึ่ง กรณีจึงเป็นการพิจารณาบนพื้นฐานของความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อส่วนราชการ ซึ่งสามารถกระทำได้และเป็นการใช้ดุลพินิจที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๔๐ และข้อ ๔๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕



ในการดำเนินการจัดหาพัสดุของทางราชการซึ่งรวมไปถึงการดำเนินการโดยวิธีสอบราคานั้น กฎหมายมิได้กำหนดเป็นหลักการบังคับให้ทางราชการต้องจัดซื้อพัสดุจากผู้เสนอราคาขายที่เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป โดยตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้คำนึงถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยในหลาย ๆ ด้าน เช่น คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ หรือประโยชน์ระยะยาว และวรรคสองยังบัญญัติรับรองว่า กรณีที่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องคำนึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นสำคัญ อาจสามารถจัดซื้อจัดจ้างจากผู้เสนอราคาขายที่ไม่ได้เสนอราคาต่ำสุดก็ได้ ส่วนข้อ ๔๐ ประกอบกับข้อ ๔๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ได้กำหนดให้มีการจัดซื้อพัสดุที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ รวมทั้งยังสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

เมื่อในการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ประกาศให้บริษัท น. เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซึ่งมีความเห็นว่า ควรซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจากบริษัท น. เนื่องจากรายละเอียดเกณฑ์คุณลักษณะคอมพิวเตอร์สูงกว่าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด มีศูนย์บริการสินค้าใกล้โรงเรียน มีการรับประกันคุณภาพสินค้า ๒ ปี และเป็นสินค้าแบรนด์เนมซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วมีการใช้งานและศูนย์บริการที่ดีกว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอขาย นั้น ในส่วนของการรับประกันสินค้า เห็นว่า สินค้าที่ผู้ฟ้องคดีเสนอได้แก่ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กยี่ห้อ acer aspire e๕ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงในสำนวนคดีว่ามีการรับประกันสินค้า ๑ ปี ส่วนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่บริษัท น. เสนอ นั้น แม้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะมีหนังสือรายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่ามีการรับประกันคุณภาพสินค้า ๒ ปี ก็ตาม แต่เมื่อไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานในสำนวนคดีอันจะให้ศาลรับฟังได้ตามข้อเท็จจริงดังกล่าว กรณีจึงไม่อาจถือว่าบริษัท น. มีการรับประกันคุณภาพของสินค้าที่ดีกว่าผู้ฟ้องคดี แต่สำหรับกรณีของศูนย์บริการหลังการขาย นั้น ผู้ฟ้องคดีรับในคำคัดค้านคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดีมีสถานประกอบการพร้อมให้บริการอยู่ที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีระยะทางประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร จากอำเภอบางระมาด (ที่ตั้งของโรงเรียนบ้านป่าไร่) ซึ่งสอดคล้องกับที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่า



ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งด้วยวาจาว่ามีศูนย์บริการหลังการขายอยู่ที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านป่าไร่เป็นระยะทางกว่า ๑๓๐ กิโลเมตร แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่าบริษัท น. มีศูนย์บริการหลังการขายอยู่ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านป่าไร่ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร กรณีจึงฟังได้ว่า สินค้ารายการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของบริษัท น. มีระยะเวลาการรับประกันสินค้าสั้นกว่าผู้ฟ้องคดี แต่มีที่ตั้งของศูนย์บริการหลังการขายใกล้เคียงกับโรงเรียนบ้านป่าไร่และสะดวกต่อการบำรุงรักษามากกว่าผู้ฟ้องคดี

นอกจากนี้ ในส่วนของการพิจารณาคัดเลือกโทรทัศน์สี (LED TV) และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ดุลพินิจเลือกโทรทัศน์สี (LED TV) ยี่ห้อ LG ที่บริษัท น. เสนอ เนื่องจากเห็นว่าเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการทำตลาดมายาวนาน และมีความน่าเชื่อถือในเรื่องคุณภาพ อะไหล่ทดแทน ศูนย์บริการ และการรับประกันสินค้ามากกว่าโทรทัศน์สี (LED TV) ยี่ห้อ Provision ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ ถือเป็นการพิจารณาอยู่บนพื้นฐานของความเป็นที่รู้จักแพร่หลายและความน่าเชื่อถือของสินค้าชนิดเดียวกันแต่คนละยี่ห้อ ประกอบกับได้คำนึงถึงความแตกต่างของสินค้ายี่ห้อหนึ่งที่มีศูนย์บริการที่มีความสะดวกมากกว่า รวมไปถึงการจัดหาอะไหล่ทดแทนในอนาคตที่อาจกระทำได้ง่ายกว่าอีกยี่ห้อหนึ่ง กรณีจึงนับว่าเป็นการพิจารณาบนพื้นฐานของความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อส่วนราชการ ซึ่งสามารถกระทำได้และเป็นการใช้ดุลพินิจที่สอดคล้องกับมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ ประกอบกับข้อ ๔๐ และข้อ ๔๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ แล้ว

ส่วนกรณีที่โทรทัศน์สี (LED TV) ยี่ห้อ Provision ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอขายเป็นสินค้าที่ได้รับการผลิตตามข้อกำหนดขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) และผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๙๕-๒๕๓๖ อันถือได้ว่าเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองจากองค์การของรัฐ นั้น มิใช่เหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะนำมาใช้เป็นดุลพินิจในการพิจารณาได้ ทั้งนี้ เพราะประกาศสอบราคาที่พิพาทไม่ได้กำหนดโดยชัดแจ้งว่าผู้เสนอราคาจะต้องเสนอสินค้าที่ได้รับการผลิตตามข้อกำหนดของ ส.ส.ท. และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าสินค้าที่ผู้ฟ้องคดีและบริษัท น. เสนอขาย ต่างมีคุณลักษณะตรงตามข้อกำหนดในเอกสารสอบราคาซื้อแล้ว ข้อแตกต่างในเรื่องการผลิตรวมถึงการได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงไม่ใช่ข้อที่แสดงว่าสินค้าของผู้เสนอราคารายใดมีคุณลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันในสาระสำคัญ และสำหรับกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอขายมีหน่วยความจำจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุ ๑ TB มากกว่าคุณลักษณะตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



หนึ่งเท่าตัว นั้น ก็ไม่เป็นเหตุให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีคุณภาพที่ดีกว่าที่บริษัท น. เสนอขาย เช่นเดียวกัน เนื่องจากประกาศสอบราคาที่พิพาทเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงคือโทรทัศน์สี (LED TV) และเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งสองรายการดังกล่าวในคราวเดียวกัน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องพิจารณาคุณภาพของครุภัณฑ์ทั้งสองรายการไปพร้อมกัน กรณีจึงไม่มีเหตุเพียงพอที่ศาลจะรับฟังว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีประกาศผลการสอบราคาโดยอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงจากบริษัท น. เป็นการใช้ดุลพินิจที่บกพร่องจนถึงขนาดที่จะถือว่าเป็นการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมาย และกรณีเช่นนี้ย่อมเป็นผลให้การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ไม่ถือเป็นที่กระทำที่มีชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๙๐/๒๕๖๕)

๓.๒.๒ การไม่อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างผู้เสนอราคาซึ่งมิได้เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารจัดซื้อหรือจัดจ้างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

แม้ว่าคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อันมีผลทำให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีอำนาจดุลพินิจที่จะทบทวน แก้ไข ผ่อนปรนหรือยกเว้นการใช้บังคับแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่างที่ได้กำหนดขึ้นตามที่เห็นว่าเหมาะสมก็ตาม แต่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีเหตุผลและคำนึงถึงความมั่นคงแห่งนิติสถานะ เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ได้เคยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๘๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า แจ้งเวียนไปยังส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ย่อมต้องผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าว แต่หากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ เห็นว่าข้อกำหนดใดมีความไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์



หรือเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ก็ย่อมมีอำนาจที่จะทบทวน แก้ไข หรือยกเลิกเพิกถอนข้อกำหนดนั้นได้ แล้วจึงออกข้อกำหนดขึ้นมาใหม่เพื่อใช้บังคับกับผู้ยื่นเสนอราคาอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่อยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะราย การที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๐๓๗๙๙๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอรื้อคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าและผลงาน อนุมัติยกเว้นให้ผู้ร้องสอดเฉพาะรายเป็นกิจการร่วมค้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสาม และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

คดีนี้ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์เทน เอนจิเนียริง กรุ๊ป จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) ในนามกิจการร่วมค้า ITD-CREC No.๑๐ JV ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกร่วมกับบริษัท อิตาลีเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) เป็นผู้ชนะการประกวดราคาตามประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) งานสัญญาที่ ๓-๑ งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก-บันไดม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์กรณีเกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด (ผู้ร้องสอด) ซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากส่งผลทำให้ผู้ร้องสอดสามารถนำผลงานของผู้ร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาใช้เป็นผลงานในการยื่นประกวดราคาได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ร้องสอดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) ไม่ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ในการยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือยกเว้นคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องให้มีคุณสมบัติถูกต้องเป็นการเฉพาะรายแก่ผู้ร้องสอดได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ร้องสอดว่า อุทธรณ์ของผู้ร้องสอดฟังขึ้นและสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับไป



ดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไปตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โต้แย้งคัดค้านไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แต่ไม่เป็นผล ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาจ้างฯ ได้รับความเสียหาย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจยกเว้นหรือผ่อนผันเฉพาะการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ แต่บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้บัญญัติให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกเว้นหรือผ่อนผันให้ผู้ยื่นเสนอราคาเฉพาะรายไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหนังสือของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา ซึ่งกำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธีสอบราคา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อันมีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจดุลพินิจที่จะทบทวน แก้ไข ผ่อนปรนหรือยกเว้นการใช้บังคับแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดขึ้นได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม แต่การดำเนินการดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องมิได้มีเหตุผลและคำนึงถึงความมั่นคงแห่งนิติสถานะ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๘๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า แจ้งเวียนไปยังส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒





ย่อมต้องผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า ข้อกำหนดใด มีความไม่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจที่จะทบทวน แก้ไข หรือยกเลิกเพิกถอนข้อกำหนดนั้นได้ แล้วจึงออกข้อกำหนดขึ้นมาใหม่เพื่อใช้บังคับกับผู้ยื่นเสนอราคา อย่างเท่าเทียม ไม่ไยยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้แก่บุคคลใด เป็นการเฉพาะราย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจในการยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๘๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ฯ ให้ผู้ยื่นเสนอราคาเฉพาะราย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๐๓๗๙๙๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอรื้อคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้าและผลงาน ที่อนุมัติยกเว้น ให้ผู้ร้องสอดเฉพาะรายเป็นกิจการร่วมค้าจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสาม และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้ร้องสอดจึงมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างหากจากผู้ถือหุ้นทั้ง ๓ ราย คือ บริษัท น. บริษัท บ. และนาย ข. โดยที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังสงัใช้ ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ และไม่มีความอำนาจที่จะเข้าไปบริหารกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๑๕ และมาตรา ๑๐๙๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ร้องสอดได้กรอกข้อมูลในระบบ คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และยื่น ข้อเสนอในรูปแบบบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคลรายเดียว ผู้ร้องสอดจึงต้องมีผลงานก่อสร้างตามที่กำหนด ในข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๕ (๑) ของประกาศประกวดราคาพิพาท และข้อ ๒.๑๕ (๑) ของเอกสาร ประกวดราคาพิพาท โดยไม่สามารถนำผลงานของผู้ถือหุ้นมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของผู้ร้องสอดได้ ซึ่งแตกต่างจากการยื่นข้อเสนอราคาในนามกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ที่สามารถ นำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ตามข้อ ๒.๑๐ วรรคสอง (๑) ของเอกสารประกวดราคาพิพาท การที่ผู้ร้องสอดยื่นข้อเสนอราคา โดยใช้ผลงานก่อสร้างของบริษัท บ. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของผู้ร้องสอด โดยไม่ได้ยื่นผลงานก่อสร้าง ที่ทำในนามบริษัทผู้ร้องสอด ผู้ร้องสอดจึงไม่มีคุณสมบัติในเรื่องผลงานตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาพิพาท และแม้ว่าผู้ร้องสอดประสงค์จะยื่นเสนอราคาในนาม กิจการร่วมค้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ซึ่งตามข้อ ๑๐ วรรคสอง (๑) ของประกาศประกวดราคา พินาท และข้อ ๒.๑๐ วรรคสอง (๑) ของเอกสารประกวดราคาพิพาท ได้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอราคา



ต้องเสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” แต่ผู้ร้องสอดกรอกข้อมูลในระบบการเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาในนาม “บริษัท” ไม่ได้กรอกข้อมูลในนาม “กิจการร่วมค้า” จึงไม่เป็นไปตามประกาศประกวดราคาพิพาท และเอกสารประกวดราคาพิพาท อีกทั้ง แม้จะพิจารณาว่าผู้ร้องสอดเป็นกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ แต่เมื่อผู้ร้องสอดได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ในนามบริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด โดยไม่มีคำว่ากิจการร่วมค้า และวัตถุประสงค์ของบริษัทผู้ร้องสอดตามหนังสือรับรองก็ไม่ระบุว่า บริษัทเป็นกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างงานโยธาทุกประการ เพื่อประกวดราคานานาชาติและประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กับรัฐวิสาหกิจและส่วนราชการ แต่วัตถุประสงค์ดังกล่าวเพิงปรากฏตามหนังสือรับรองที่ออกให้ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยบริษัทผู้ร้องสอดมีผู้ถือหุ้น ๓ ราย คือ บริษัท น. บริษัท บ. และนาย ช. การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ร้องสอดจึงต้องเป็นไปตามข้อ ๑๔ (๒) ข) วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของประกาศประกวดราคาพิพาท และข้อ ๒.๑๔ (๒) ข) วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของเอกสารประกวดราคาพิพาท ที่กำหนดให้สมาชิกของกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ทุกรายต้องเป็นนิติบุคคล และสมาชิกกิจการร่วมค้าดังกล่าวต้องมีอาชีพรับจ้างตามที่ประกวดราคาจ้าง เมื่อนาย ช. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของผู้ร้องสอดมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาและไม่ได้มีอาชีพรับจ้างตามที่ประกวดราคาจ้าง ผู้ร้องสอดจึงไม่มีคุณสมบัติในการยื่นข้อเสนอราคาในนามกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ตามข้อ ๑๔ (๒) ข) วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของประกาศประกวดราคาพิพาท และข้อ ๒.๑๔ (๒) ข) วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของเอกสารประกวดราคาพิพาท และไม่อาจใช้ผลงานก่อสร้างของบริษัท บ. ได้นอกจากนี้ แม้ว่าผู้ร้องสอดจะกล่าวอ้างว่านาย ช. ไม่ได้เป็นสมาชิกของผู้ร้องสอด แต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้ร้องสอดเพียง ๑ หุ้น เพื่อให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นครบเกณฑ์จำนวนผู้ถือหุ้นขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดที่จะจัดตั้งบริษัทจำกัดได้ โดยที่นาย ช. ไม่มีสิทธิในการควบคุมกิจการร่วมค้าไม่ว่าในฐานะใด ประกอบกับบันทึกข้อตกลงกิจการร่วมค้า ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง บริษัท บ. และบริษัท น. ได้แบ่งสัดส่วนการลงทุนออกเป็นสองส่วน โดยบริษัท น. ถือสัดส่วนร้อยละ ๗๕ และบริษัท บ. ถือสัดส่วนร้อยละ ๒๕ เพื่อร่วมกันดำเนินการและรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างในโครงการพิพาทก็ตาม แต่เมื่อผู้ร้องสอดได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดซึ่งมีผู้ถือหุ้น ๓ ราย รวมทั้งนาย ช. และได้ยื่นข้อเสนอราคาในนามบริษัทผู้ร้องสอด ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ๓ ราย ดังกล่าว จึงต้องถือว่านาย ช. เป็นสมาชิกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ร่วมก่อตั้งบริษัทผู้ร้องสอดด้วย การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ร้องสอดจึงต้องเป็นไปตามข้อ ๑๔ (๒) ข) วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของประกาศประกวดราคาพิพาท และข้อ ๒.๑๔ (๒) ข) วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของเอกสารประกวดราคาพิพาท ผู้ร้องสอดจึงไม่มีคุณสมบัติในการยื่นข้อเสนอราคาตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพิพาท ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๓ วินิจฉัยอุทธรณ์โดยพิจารณาคคุณสมบัติของผู้ร้องสอดตามหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๐๓๗๙๙๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งอนุมัติยกเว้นให้ผู้ร้องสอด เป็นกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ และพิจารณาต่อไปว่าผู้ร้องสอดสามารถนำผลงาน ของผู้ร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาใช้เป็นผลงานในการยื่นประกวดราคา จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับไปดำเนินการในขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องต่อไป ตามหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ กค (กอร) ๐๔๐๕.๕/๕๒๔๔๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ร้องสอด คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว จึงไม่ชอบตามมาตรา ๘๖วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับหนังสือของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ส่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดแบบประกาศ และเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และวิธี สอบราคา รวมทั้งหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๘๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างพิพาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๒๒๐/๒๕๖๕)

#### ๔. การยกเลิกการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

หลักการสำคัญในการซื้อหรือการจ้างหรือการทำสัญญาของรัฐซึ่งรวมถึงหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น มีหลักการสำคัญในส่วนของวัตถุประสงค์ว่า ต้องดำเนินการโดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ และมีหลักการสำคัญในส่วน ของการคุ้มครองและเป็นหลักประกันสิทธิของผู้เกี่ยวข้องว่า ต้องกระทำโดยเปิดเผย ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ดังนั้น โดยหลักรัฐจึงต้องมีข้อกำหนด ในลักษณะที่ไม่เป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักการดังกล่าว โดยหากเป็นกรณีที่เป็นการคัดเลือก เข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐเป็นการทั่วไป การกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจะต้องไม่ถึงขนาด ที่ทำให้เห็นได้ว่า ในทางข้อเท็จจริงแล้วจะมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องที่สามารถเข้าร่วม การคัดเลือกเพื่อเป็นคู่สัญญากับรัฐได้เพียงรายเดียว เพราะกรณีเช่นนี้ย่อมเท่ากับว่าข้อกำหนดดังกล่าว ขัดหรือแย้งต่อหลักการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมนั่นเอง แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีข้อยกเว้นในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นเฉพาะ ให้หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดคุณสมบัติ



ของผู้เสนอราคาให้มีลักษณะเฉพาะได้ โดยในส่วนของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นผู้ใช้อำนาจกำกับดูแลให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

ในการพิจารณาจัดจ้างซ่อมผิวทางถนนจำนวน ๙ ช่วง ขององค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากจะต้องคำนึงถึงลักษณะและประเภทของงานก่อสร้างรวมถึงคุณสมบัติของผู้รับจ้างแล้วยังต้องคำนึงถึงสถานที่ตั้งของโครงการประกอบด้วย ดังนั้น เมื่อสถานที่ดำเนินการแต่ละแห่งล้วนมีที่ตั้งอยู่คนละจุดห่างไกลกัน คนละหมู่บ้าน และไม่เชื่อมต่อ โดยสภาพของโครงการจึงไม่อาจรวมว่าจ้างเป็นโครงการเดียวกันได้ การที่องค์การบริหารส่วนตำบลรวมการจัดจ้างเป็นโครงการเดียวกัน โดยคาดหวังเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างรายใหญ่มาดำเนินการตามโครงการดังกล่าว อันเป็นการหลีกเลี่ยงผู้รับจ้างรายย่อยจากการคาดการณ์เองว่าจะไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ตามความประสงค์ การดำเนินการดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม การที่นายอำเภอในฐานะผู้ใช้อำนาจกำกับดูแลออกคำสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลยกเลิกและระงับการดำเนินการตามประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางที่พิพาท และผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับความเห็นดังกล่าว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

หลักการสำคัญในการซื้อหรือการจ้างหรือการทำสัญญาของรัฐซึ่งรวมถึงหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น มีหลักการสำคัญในส่วนของวัตถุประสงค์ว่า ต้องดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ และมีหลักการสำคัญในส่วนของ การคุ้มครองและเป็นหลักประกันสิทธิของผู้เกี่ยวข้องว่า ต้องกระทำโดยเปิดเผย ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ดังนั้น โดยหลักรัฐจึงต้องมีข้อกำหนดในลักษณะที่ไม่เป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักการดังกล่าว โดยหากเป็นกรณีที่เป็นการคัดเลือกเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐเป็นการทั่วไป การกำหนดคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องไม่ถึงขนาดที่ทำให้เห็นได้ว่าในทางข้อเท็จจริงแล้วจะมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องที่สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็นคู่สัญญากับรัฐได้เพียงรายเดียว เพราะกรณีเช่นนี้ย่อมเท่ากับว่าข้อกำหนดดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อหลักการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมนั่นเอง แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีข้อยกเว้นในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นเฉพาะ ให้หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้มีลักษณะเฉพาะได้ โดยในส่วนของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นผู้ใช้อำนาจกำกับดูแลให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานไปโดยชอบด้วยกฎหมาย



คดีนี้แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ดังเช่นที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า โครงการจ้างเหมาซ่อมผิวทาง จำนวน ๙ ช่วง ตามประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete และสร้างผิวทาง Para Cape Seal ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๙ โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง (ผู้ฟ้องคดี) เป็นโครงการที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้รับจ้างก่อสร้างเป็นพิเศษ โดยต้องรู้วิธีการก่อสร้างและการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่มีมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างถนนที่ต้องการมาตรฐานการทำงานสูงสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ได้มาตรฐานงานสร้างเป็นอย่างเดียวกัน และได้ผู้รับจ้างที่มีศักยภาพเหมาะสมกับงานจ้างก็ตาม แต่การพิจารณาดำเนินการก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนนั้นนอกจากจะคำนึงถึงลักษณะและประเภทของงานก่อสร้างรวมถึงคุณสมบัติของผู้รับจ้างแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสถานที่ตั้งของโครงการประกอบด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานที่ดำเนินการในคดีนี้แล้ว ล้วนมีที่ตั้งโครงการตั้งอยู่คนละจุด คนละหมู่บ้าน ไม่เชื่อมต่อ มีสถานที่ตั้งห่างไกลกัน โดยสภาพของโครงการทุกโครงการจึงไม่อาจรวมว่าจ้างเป็นโครงการเดียวกันได้ หากทำการจัดซื้อจัดจ้างแยกเป็นรายโครงการ ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงสามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้รับจ้างเพื่อให้ผู้รับจ้างที่มีความสามารถดำเนินงานตามโครงการและมีเครื่องจักรพร้อมในการทำงานได้อยู่เช่นเดิม ประกอบกับเมื่อพิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนคดีปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำตารางเปรียบเทียบการแยกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างและการเลือกผู้รับจ้างรายใหญ่กับรายย่อย โดยระบุเหตุผลในลักษณะที่เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะทำการรวมโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้รับจ้างรายใหญ่ แต่หากแบ่งโครงการออกเป็นโครงการย่อยจะทำให้ได้ผู้รับจ้างรายย่อยซึ่งไม่มีเครื่องจักร บุคลากรที่เชี่ยวชาญ ไม่มีประสบการณ์ หรือไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะดำเนินงานได้ จึงยอมแสดงให้เห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีรวมการจัดจ้างซ่อมสร้างผิวทางถนนทั้ง ๙ ช่วง เป็นโครงการเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีคาดหวังเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างรายใหญ่มาดำเนินการตามโครงการของผู้ฟ้องคดี และเป็นการคาดการณ์ตามความเข้าใจของผู้ฟ้องคดีเองว่าผู้รับจ้างรายย่อยจะไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี อันมีลักษณะเป็นการไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม อีกทั้ง หากทำการแยกโครงการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็น ๒ กลุ่ม ตามประเภทงาน ผู้ฟ้องคดีย่อมได้ผู้ที่เข้าเสนอราคาเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับกลุ่มประเภทงานนั้น ๆ ที่จะสามารถดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้เช่นเดียวกัน ในทางกลับกัน การรวมการซ่อมสร้างถนนทั้ง ๙ ช่วง เป็นโครงการเดียวกัน หากผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้มีความสามารถเฉพาะงานประเภทใดประเภทหนึ่ง อาจก่อให้เกิดปัญหาไม่สามารถก่อสร้างงานอีกประเภทหนึ่งให้สำเร็จลุล่วงตามความประสงค์ของผู้ฟ้องคดีเองได้



นอกจากนี้ ในแง่ของการประหยังบประมาณของทางราชการซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่า หากแบ่งย่อยเป็นรายโครงการโดยกำหนดราคากลางเป็นรายโครงการ จะทำให้แต่ละโครงการต้องใช้งบประมาณที่สูงกว่ารวมโครงการ เนื่องจากค่า Factor F จะสูงขึ้นนั้น ยังไม่อาจรับฟังวิธีการคำนวณค่าก่อสร้างกรณีรวมจัดจ้างโครงการเดียวตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นการคำนวณที่ถูกต้องได้ ในชั้นประกาศประกวดราคานี้ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่สามารถสรุปหรือคาดหมายได้ว่า การจัดการประกวดราคางานซ่อมสร้างผิวทางของผู้ฟ้องคดีโดยรวมการก่อสร้าง ๔ ช่วง เป็นโครงการเดียวกัน จะเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีประหยังบประมาณได้มากกว่า โดยหากมีการบริหารจัดการจัดจ้างที่ดีและมีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาในแต่ละโครงการ อาจทำให้วงเงินที่จะจัดจ้างในแต่ละโครงการต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ได้

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างและมีประสบการณ์ในการทำงานภาครัฐในสัญญาเดียวที่มีมูลค่า ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท โดยอ้างว่าเป็นการกำหนดเพื่อแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของผู้เข้าเสนอราคานั้น เมื่อพิจารณาวงเงินค่าก่อสร้างในแต่ละช่วงงานแล้ว เห็นได้ว่า มีมูลค่างานไม่ถึง ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท และเมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการจัดจ้างซ่อมสร้างผิวทางถนนตามโครงการของผู้ฟ้องคดีต้องแยกดำเนินการเป็นรายโครงการแล้ว หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะกำหนดมูลค่างานก่อสร้างจึงควรกำหนดให้สอดคล้องต่อค่างานก่อสร้างในแต่ละช่วงงาน โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ ซึ่งแจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๒/ว ๑ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๓๗ และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กพ) ๑๓๐๕/ว ๗๙๑๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ ให้กำหนดผลงานก่อสร้างได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินประมาณการ หรือราคากลาง การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาให้ต้องเป็นผู้เสนอราคาที่มีประสบการณ์ในการทำงานภาครัฐในสัญญาเดียวที่มีมูลค่า ๙,๙๐๐,๐๐๐ บาทของผู้ฟ้องคดี จึงมีลักษณะเป็นการไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ดังนั้น การที่นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดียกเลิกและระงับการดำเนินการตามประกาศประกวดราคาจ้างที่พิพาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้รับรายงานจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วพิจารณาเห็นชอบด้วยกับความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๙/๒๕๖๕)





เมื่อเอกสารสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบท้ายประกาศสอบราคาไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขว่ารถยนต์บรรทุกที่ประสงค์จะจัดซื้อจะต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด หรือต้องผลิตหรือจำหน่ายในปี พ.ศ. ไต รวมทั้งไม่ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาไม่สูงกว่าราคาตามท้องตลาด เพียงแต่กำหนดว่าจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และกำหนดราคากลางสำหรับใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอไว้เท่านั้น หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคาจึงต้องผูกพันตามประกาศสอบราคาดังกล่าว ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองยกเลิกประกาศสอบราคาเนื่องจากเห็นว่าผู้เสนอราคาเสนอราคาขายรถยนต์บรรทุกที่มีรุ่นการผลิตไม่ใช่ปีล่าสุด ทำให้หน่วยงานทางปกครองไม่อาจจัดหาเครื่องมือที่จะใช้ในการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นเหตุผลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และเอกสารสอบราคาซื้อแบบท้ายประกาศดังกล่าว ไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขว่ารถยนต์บรรทุกที่มีความประสงค์จะจัดซื้อจะต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดหรือต้องผลิตหรือจำหน่ายในปี พ.ศ. ไต เพียงแต่กำหนดว่าจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีเท่านั้น รวมถึงไม่ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาไม่สูงกว่าราคาตามท้องตลาดของพัสดุนั้น ๆ เพียงแต่กำหนดราคากลางสำหรับใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอไว้เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้ออกคำสั่งจึงต้องผูกพันตามประกาศสอบราคาดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้เสนอราคาขายรถยนต์บรรทุกยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่น Triton รุ่นปีผลิต ค.ศ. ๒๐๑๔ ในราคา ๘๘๘,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคาขายในท้องตลาด แต่ไม่เกินกำหนดราคากลาง ๘๙๖,๐๐๐ บาท ที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ พร้อมส่งแค็ตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่จะเสนอขายเพื่อประกอบการพิจารณา อันเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามเอกสารสอบราคาซื้อแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกที่พิพาทโดยระบุเหตุผลว่า เนื่องจากประกาศฉบับดังกล่าวต้องการเสนอซื้อรถยนต์ที่ผลิตและจำหน่ายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ ค.ศ. ๒๐๑๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การเสนอขายของผู้เสนอราคาทั้ง ๒ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี จึงเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากคำเสนอซื้อ เหตุผลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย



อย่างไรก็ดี เมื่อตามรายงานการสอบข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเกี่ยวกับการแก้ไขข้อความในเอกสารสอบราคาของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า เอกสารสอบราคาของผู้ฟ้องคดีเป็นสำเนา และมีการแก้ไขข้อความในเอกสารโดยไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ตรงจุดที่มีการแก้ไข แต่ลงลายมือชื่อไว้ท้ายเอกสารเท่านั้น จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้สำเนาเอกสารซึ่งไม่มีการรับรองโดยผู้แทนโดยชอบ รวมทั้งไม่มีตราประทับของผู้ฟ้องคดีและมีการแก้ไขข้อความ เดิมข้อความใหม่โดยไม่มีการลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจและประทับตราของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามเอกสารสอบราคา ข้อ ๔.๑ ซึ่งกำหนดว่า ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชบ หรือแก้ไข หากมีการชดเชบ ตก เดิม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง... ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔.๑ ของประกาศสอบราคาฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกที่พิพาท โดยระบุเหตุผลในการยกเลิกประกาศสอบราคาว่า เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายหนึ่งยื่นเอกสารเสนอขายซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔.๑ ของเอกสารสอบราคาซื้อ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๗๐๓/๒๕๖๕)

## ๕. การจัดทำสัญญา

การที่ผู้ฟ้องคดีตกลงเข้าร่วมยื่นข้อเสนอพร้อมหลักฐานการเสนอราคาต่อหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการเสนอราคา ก่อให้เกิดสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับหน่วยงานทางปกครองขึ้น โดยเป็นการตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในเอกสารการเสนอราคา ซึ่งเป็นสัญญาอีกส่วนหนึ่งก่อนที่จะมีการทำสัญญาที่ผู้ได้รับการคัดเลือกกับหน่วยงานทางปกครองจะได้กระทำขึ้น ในภายหลัง เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา และหน่วยงานทางปกครองได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องผูกพันตามสัญญาดังกล่าว ที่จะต้องไปทำสัญญาจ้างภายในกำหนดระยะเวลานั้น การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปทำสัญญาจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเอกสารการเสนอราคา หน่วยงานทางปกครองจึงมีสิทธิริบหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีได้

การที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมประมูลจ้างก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. จากบริเวณโรงเรียนสายอนุสรณ์ ถึงบริเวณแยกคลองครุ ตำบลบางครุ โดยยื่นข้อเสนอประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ต่อเทศบาลเมือง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ลัดหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และได้มอบหลักประกันของเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นเงินจำนวน ๕๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีตกลงเข้าร่วมยื่นข้อเสนอร่วมหลักฐานการเสนอราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อให้เกิดสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขึ้น โดยเป็นการตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสัญญาอีกส่วนหนึ่งก่อนที่จะมีการทำสัญญาจ้างก่อสร้างที่ผู้ได้รับการคัดเลือกกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะกระทำขึ้นในภายหลัง เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประมูลและได้รับการคัดเลือกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ผูกพันตามสัญญาดังกล่าวที่จะต้องไปทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๗ ของเอกสารประมูลจ้าง การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขของเอกสารประมูลจ้างดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิริบหลักประกันของของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือค้ำประกันข้างต้นได้ตามข้อ ๕ และข้อ ๑๑.๔ ของเอกสารประมูลจ้าง และมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินตามหลักประกันของได้ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศยกเลิกประกาศประมูลจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ธนาคารผู้ค้ำประกันนำเงินหลักประกันของตามหนังสือค้ำประกันมาชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ธนาคารเพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวน ๕๔๕,๐๐๐ บาท มาชำระภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ และต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๕๔๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๒๐๔ และมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งนับแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ จนถึงวันฟ้องแย้ง (วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘) รวม ๑๓๘ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑๕,๔๕๔.๑๑ บาท

ทั้งนี้ ในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดนั้น ต้องนำบทบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาบังคับใช้ โดยดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับ ยังคงคิดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหาย ส่วนดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ อันเป็นวันที่พระราชกำหนดดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป



ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่ม ร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหาย ดังนั้น คดีนี้ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินหลักประกันของ ตามหนังสือคำประกันให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ย รวมเป็นเงินจำนวน ๕๖๐,๔๕๔.๑๑ บาท และต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๕๔๕,๐๐๐ บาท นับถัดจาก วันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี หรืออัตรา ดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๕๔๕,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๗๗/๒๕๖๖)

## ๖. หลักประกันของ

ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แม้โดยปกติแล้ว กรณีที่มีผู้มีสิทธิ เสนอราคาเพียงรายเดียว หัวหน้าหน่วยงานจะต้องยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว แต่หาก คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ามิเหตุผลสมควร ที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก การประกวดราคา ก็ให้คณะกรรมการประกวดราคาต่อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น แล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณา ซึ่งการที่หัวหน้าหน่วยงานดำเนินการต่อรองราคากับผู้มีสิทธิ เสนอราคาเพียงรายเดียว ในกรณีนี้ถือเป็นกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติให้คณะกรรมการ ประกวดราคาดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีการอื่น อันไม่ใช่เป็นการจัดหาพัสดุโดยการเสนอราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่อาจนำวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ได้ หากแต่ต้องใช้วิธีการเสนอราคาด้วยวิธีธรรมดาปกติ ดังนั้น การที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาเสนอราคา สูงกว่าราคากลาง จึงมีอาจถือเป็นการผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ และการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หัวหน้าหน่วยงานจึงไม่อาจใช้สิทธิรับหลักประกันของ ของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวได้

โดยที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/พ. ๐๐๒๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง การอนุมัติยกเว้น การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แจ่งเวียนหน่วยงานของรัฐให้ถือปฏิบัติ กรณีการดำเนินการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาตัวผู้มีสิทธิเสนอราคา ในกรณีที่มิผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียวตามข้อ ๙ (๔) หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว



เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคาตามข้อ ๑๐ (๑) ของระเบียบฉบับดังกล่าวแล้ว โดยปกติให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการเห็นว่ามิได้เหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา ก็ให้คณะกรรมการประกวดราคาต่อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นแล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณา เมื่อในการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบหมุนเวียนน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นซองประกวดราคาฯ พร้อมหนังสือคำประกันของธนาคาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งคณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียวจากผู้ยื่นซองประกวดราคา ๓ ราย อันเป็นกรณีตามข้อ ๙ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ และมีมติเห็นควรเสนอจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) ให้อนุมัติดำเนินการต่อรองราคากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีคำสั่งอนุมัติให้ดำเนินการต่อรองราคากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการต่อรองราคากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีการอื่น อันไม่ใช่เป็นการจัดหาพัสดุโดยการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามปกติ จึงไม่ได้มีการเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้เสนอราคาในการต่อรองราคากับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นราคาที่สูงกว่าราคากลาง ก็ไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขตามข้อกำหนดของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และไม่อาจถือเป็นการผิดเงื่อนไขตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพราะข้อกำหนดที่ให้มีการรับหลักประกันของของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาได้เสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ กวพ.อ. กำหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่าหรือเท่ากับราคาสูงสุดในการประกวดราคานั้น ใช้นเฉพาะกับการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เมื่อกรณีนี้ไม่นำวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ หากแต่ใช้วิธีการเสนอราคาด้วยวิธีธรรมดาปกติ จึงไม่อาจนำข้อกำหนดของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ และไม่อาจนำข้อกำหนดของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาอ้างเพื่อรับหลักประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการกำหนดเงื่อนไขการยึดหลักประกันของในกรณีอื่นใดอีก ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจใช้สิทธิรับหลักประกันของของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ จึงต้องคืนหลักประกันของให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๘๓-๑๘๔/๒๕๖๖)



## ๗. การสั่งให้เป็นผู้ทำงาน

- กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงคูส่งน้ำ อ่างเหตุที่ไม่เข้าทำสัญญากับหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างเนื่องจากเป็นเหตุการทำนา หากนำเครื่องจักรเข้าไปจะทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย และเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ผ่านพื้นที่ไร่นาของตน นั้น เมื่อปรากฏว่าช่วงเวลาตั้งแต่การประกาศรายงานกำหนดคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจนถึงการเรียกให้เข้าทำสัญญา ยังมีใช้เหตุการทำนา อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าดูสถานที่จริง และได้เข้าทำสัญญาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้จนกระทั่งถึงเหตุการทำนา ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนดย่อมสามารถทำงานได้แล้วเสร็จ โดยเหตุทำนาหรือการปล่อยน้ำเข้านา มิได้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน กรณีตามข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เหตุสุดวิสัยที่จะไม่เข้าทำสัญญา การที่ผู้มีอำนาจพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การที่กิจการร่วมค้า ร. (ผู้ฟ้องคดี) ที่เกิดจากการลงทุนร่วมกันระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. มินาง พ. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. มินาย ก. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ได้เข้าเสนอราคาตามประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงคูส่งน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง โดยนาง พ. เป็นผู้ลงนามในใบเสนอราคาพร้อมประทับตราของห้างหุ้นส่วนจำกัด ร. และได้แนบสำเนาสัญญากิจการร่วมค้า สำเนาหนังสือรับรองผลงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด ม. ซึ่งเป็นการเสนอราคาในนามผู้ฟ้องคดีโดยชอบตามสัญญากิจการร่วมค้า และเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเสนอราคาถูกต้องตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง แต่ปรากฏว่าเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่องได้ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการสอบราคา และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ได้เข้าทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง โดยอ้างเหตุว่าเนื่องจากเป็นเหตุการทำนา หากนำเครื่องจักรเข้าไปจะทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย และเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้ผ่านพื้นที่ไร่นาของตน อีกทั้งราคาค่าก่อสร้างเป็นราคาที่ต่ำจนไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่องเห็นว่าเหตุผลดังกล่าวไม่ใช่เหตุสุดวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะไม่เข้าทำสัญญา เนื่องจากช่วงเวลาที่ดำเนินการประกาศรายงานกำหนดคุณสมบัติเปิดซองสอบราคาจนถึงการเรียกทำสัญญาจ้าง ยังมีใช้เหตุการทำนาในตำบลยางหย่อง ประกอบกับส่วนโยธาได้วางแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไว้แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าดูสถานที่จริง และได้เข้าทำสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่กำหนดไว้จนกระทั่งถึงเหตุการทำนา ส่วนราคาตามเอกสารสอบราคาก็เป็นราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง





ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว ไม่สามารถที่จะเพิ่มราคางานให้สูงไปกว่านี้ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่องจึงได้รายงานให้จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงกรณีดังกล่าว และพิจารณาว่าการชี้แจงของผู้ฟ้องคดีกรณีดังกล่าวไม่มีเหตุผลอันสมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษหักหุ้นส่วนจำกัด ร. กับนาง พ. และหักหุ้นส่วนจำกัด ม. กับนาย ก. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันในกิจการของผู้ฟ้องคดีตามสัญญากิจการร่วมค้าให้เป็นผู้ทำงาน จึงเป็นการกระทำที่ชอบตามข้อ ๑๓๘ วรรคสาม และข้อ ๑๓๘/๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานชอบแล้ว โดยได้มีคำสั่งให้ยกโทษกรรมของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๔/๒๕๖๖)

#### ๘. กรณีอื่น ๆ

หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อตกลงที่ต้องประกอบด้วยคู่สัญญา ๓ ฝ่าย เป็นสำคัญ ประกอบด้วย หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ผู้มีสิทธิเสนอราคา และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ การที่หน่วยงานของรัฐเข้าทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ ทั้งในฐานะเป็นหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ และในฐานะเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีคู่สัญญาเพียง ๒ ฝ่าย ย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง จึงไม่มีสิทธิให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดหาพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดของตน

คดีนี้ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินนิติบุคคลที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดขั้นตอนการประเมิน ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ขั้นตอนที่สอง การประเมินด้านการดำเนินการทั่วไปและด้านเทคนิค และขั้นตอนที่สาม การตัดสินใจให้ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ต่อมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นทีปึกษาในการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ได้ทำการประเมินบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เดิม (ผู้ฟ้องคดี) ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินทั้ง ๒ ขั้นตอน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ความเห็นชอบ



ผลการประเมินและมอบหมายให้กรมบัญชีกลางขึ้นทะเบียนผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ส่วนการประเมินในขั้นตอนที่สามนั้น ในการประชุม คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ตั้งข้อสังเกตกรณีหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นนิติบุคคล รายเดียวกันว่า จะขัดต่อเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประสงค์ให้มีคู่สัญญา ๓ ฝ่าย คือ หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ และผู้เสนอราคา หรือไม่ อย่างไร จึงมอบหมายให้ที่ปรึกษาศึกษาข้อมูลตามข้อสังเกตดังกล่าว ต่อมา ที่ปรึกษาได้ให้ความเห็นว่า กรณีผู้ฟ้องคดีจัดตั้งหน่วยงานย่อยขึ้นมาทำหน้าที่ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของคุณสมบัติด้านเทคนิคเทียบเท่าหรือใกล้เคียง กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์รายอื่น ประกอบกับฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำหนด หน้าที่ แঙ্গสิทธิและการสงวนสิทธิของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เสนอราคาทราบ การที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นนิติบุคคลรายเดียวกัน น่าจะไม่ขัดกับเจตนารมณ์ของหนังสือดังกล่าว ประกอบกับหนังสือข้างต้นจัดให้มีขึ้นตั้งแต่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งกำหนดว่า หากส่วนราชการใดประสงค์จะจัดการประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์เอง ให้แจ้งไปยังคณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตรวจสอบความพร้อม และหากคณะกรรมการเห็นว่าส่วนราชการนั้นมีความพร้อมก็จะอนุญาตให้ ดำเนินการจัดประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เองได้ แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของการกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มิได้ห้ามหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุและ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นนิติบุคคลรายเดียวกันมาตั้งแต่เริ่มแรก อีกทั้ง ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ ห้ามหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่อย่างใด คณะอนุกรรมการจึงมีมติเห็นชอบผลการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และเห็นควรขึ้นทะเบียนผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พิจารณาแล้ว



มีมติเห็นชอบผลการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ฟ้องคดีช่วงที่สอง ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และเห็นควรขึ้นทะเบียนผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป แต่กรณีที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุและผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นนิติบุคคลรายเดียวกัน ที่ประชุมเห็นว่า น่าจะขัดกับเจตนารมณ์ของหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประสงค์จะให้คู่สัญญา ๓ ฝ่าย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/๓๑๗๙๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีงดใช้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว จึงฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้น ศาลปกครองสูงสุด โดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดให้มีคู่สัญญา ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ผู้มีสิทธิเสนอราคา และผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ให้คู่สัญญาทั้ง ๓ ฝ่ายดังกล่าว ได้ตกลงยินยอมรับเงื่อนไขและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตามหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ นั้น ได้กำหนดหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแยกจากกัน ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ จึงเป็นข้อตกลงที่ต้องประกอบด้วยคู่สัญญา ๓ ฝ่าย เป็นสำคัญ การที่หน่วยงานของรัฐเข้าทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ ทั้งในฐานะ เป็นหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ และในฐานะเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีคู่สัญญา ตามหนังสือดังกล่าวเพียง ๒ ฝ่าย เท่านั้น ย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจ้างฯ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง จึงไม่มีสิทธิให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดหาพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดของตนเอง

เมื่อคดีนี้ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าทำหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างฯ ทั้งในฐานะ เป็นหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ และในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีคู่สัญญา ตามหนังสือดังกล่าวเพียง ๒ ฝ่าย เท่านั้น ย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจ้างฯ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ กรมบัญชีกลางจึงไม่มีสิทธิให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดหาพัสดุ ทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานในสังกัดตนเอง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/๓๑๗๙๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีงดใช้บริการเสนอราคา



ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานของตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป  
จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ กค (กวพอ) ๐๔๒๑.๓/๔๑๑๐๖  
ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์โดยยืนตามคำสั่งเดิม จึงชอบด้วยกฎหมาย  
เช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๖๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

## บทที่ ๒๐

### คดีปกครองเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

#### ๑. สัญญาทางปกครองตามที่กฎหมายกำหนด (มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ)

##### ๑.๑ สัญญาสัมปทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๒ สัญญาที่ให้จัดทำบริการสาธารณะ

###### ๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

###### ๒) ผลของสัญญา

###### (๑) การเลิกสัญญา

การที่บริษัท ไทย โมโนเรล จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญาให้ดำเนินกิจการระบบขนส่งมวลชนภายในสวนสัตว์เชียงใหม่กับองค์การสวนสัตว์ยังคงดำเนินการจำหน่ายบัตรโดยสารควบคู่ไปกับการจำหน่ายบัตรโดยสารขององค์การสวนสัตว์ ทั้งที่ทราบดีว่าการพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารโดยปราศจากความยินยอมจากองค์การสวนสัตว์เป็นการฝ่าฝืนข้อสัญญา และองค์การสวนสัตว์ก็ได้มีหนังสือเตือนให้ระงับการดำเนินการดังกล่าวแล้ว โดยครั้งสุดท้าย องค์การสวนสัตว์ได้แจ้งว่าหากบริษัท ไทย โมโนเรลฯ ยังคงฝ่าฝืนข้อสัญญาดังกล่าวต่อไป องค์การสวนสัตว์จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา อันแสดงให้เห็นว่าองค์การสวนสัตว์ถือว่าการฝ่าฝืนข้อสัญญาดังกล่าวเป็นสาระสำคัญในการบอกเลิกสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารต่อไป แม้จะอ้างว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอันเกิดจากการที่รายได้จากการขายบัตรโดยสารไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ก็ตาม แต่ก็เป็นการฝ่าฝืนข้อสัญญา นอกจากนี้ การที่บริษัท ไทย โมโนเรลฯ ปรับปรุงราคาค่าบริการโดยเพิ่มรายการส่งเสริมการขายบัตรรถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบพิเศษ (ไม่จำกัดรอบ) อันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอัตราค่าบริการ ซึ่งตามสัญญา กำหนดให้กระทำได้โดยความตกลงของคู่สัญญา เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในอนาคต



ได้เป็นคราว ๆ ไป ดังนั้น แม้จะได้มีหนังสือขอปรับปรุงอัตราค่าบริการจากผู้ให้บริการแล้ว แต่เมื่อยังไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การสวนสัตว์ บริษัท ไทย โมโนเรลฯ ก็ไม่มีสิทธิที่จะกระทำได้ บริษัท ไทย โมโนเรลฯ จึงเป็นผู้ปฏิบัติผิดสัญญา องค์การสวนสัตว์จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันสัญญาได้

คดีนี้ บริษัท ไทย โมโนเรล จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นคู่สัญญาให้ดำเนินการระบบขนส่งมวลชนภายในสวนสัตว์เชียงใหม่กับองค์การสวนสัตว์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องโต้แย้งการบอกเลิกสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนด้วยการส่งมอบงานก่อสร้างรถไฟฟ้าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และดำเนินการเดินรถไฟฟ้าทุกวัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี และไม่ชำระเงินค่าประกันรายได้การดำเนินโครงการ ทำให้กระทบต่อการชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระให้แก่ธนาคาร ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ได้เป็นผู้ลงทุนแทน

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีได้ตกลงกันทำสัญญาให้ดำเนินการระบบขนส่งมวลชนภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ มีกำหนดระยะเวลา ๒๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีเปิดบริการระบบขนส่งมวลชนแก่ประชาชนทั่วไป และให้กรรมสิทธิ์ในระบบขนส่งมวลชนทั้งหมดตกเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หลังครบกำหนดให้ดำเนินการตามสัญญานี้ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนดังกล่าวและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหลายทั้งปวงในการดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้พิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้ารายเดียวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ และมีหน้าที่ต้องนำส่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรตามข้อ ๑๐ ของแต่ละเดือน หลังจากหักค่าตอบแทนตามสัญญาแล้ว คืนให้ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐ และข้อ ๕ ของสัญญาดังกล่าว ภายหลังจากที่ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ระยะเวลาดำเนินการสัมปทานระบบขนส่งมวลชนจึงเริ่มต้นนับแต่นั้น และจะสิ้นสุดเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ๒๐ ปี นับตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการนั้น ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบถึงปัญหาเรื่องรายได้ในการจัดเก็บค่าบริการและปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตให้เอกชนรายอื่นเดินรถบริการพ่วงขบวนเข้ามาทับเส้นทางที่ผู้ฟ้องคดีได้รับสัมปทาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำการพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ อันเป็นการที่คู่สัญญาได้ตกลงผ่อนปรนการปฏิบัติตามสัญญาตามที่กำหนดไว้ในตอนท้ายของข้อ ๑๐ ของสัญญา ให้ผู้ฟ้องคดีสามารถพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารได้เป็นการชั่วคราวเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หากได้มีผลเป็นการตกลงแก้ไข





เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อสัญญาขึ้นใหม่โดยปริยาย ทั้งไม่ถือว่าการตกลงผ่อนปรนเป็นการชั่วคราว ดังกล่าวนั้น ทำให้ข้อ ๑๐ ของสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ในการพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง หรือเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สละสิทธิตามสัญญาข้อดังกล่าวและไม่ประสงค์ที่จะบังคับตามข้อสัญญาดังกล่าวดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ดังจะเห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่า ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารเป็นการชั่วคราว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสาร อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะยุติการผ่อนปรนชั่วคราวดังกล่าว และให้ถือปฏิบัติตามความในตอนท้ายของข้อ ๑๐ ของสัญญาต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะทำการพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารต่อไป และต้องหยุดการดำเนินการตั้งแต่วันครบกำหนดข้างต้น รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีหน้าที่ดำเนินการพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารตามสัญญาต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดียังคงดำเนินการจำหน่ายบัตรโดยสารควบคู่ไปกับการจำหน่ายบัตรโดยสารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งที่ทราบดีว่าการพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารโดยปราศจากความยินยอมจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการฝ่าฝืนข้อ ๑๐ ของสัญญา ซึ่งอาจทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ในการบอกเลิกสัญญาได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือเตือนให้ระงับการดำเนินการดังกล่าวอีกสองครั้งแล้ว โดยครั้งสุดท้ายผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งว่าหากผู้ฟ้องคดียังคงฝ่าฝืนข้อสัญญาดังกล่าวต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา อันแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือว่าการฝ่าฝืนข้อสัญญาดังกล่าวเป็นสาระสำคัญในการบอกเลิกสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงพิมพ์และจำหน่ายบัตรโดยสารต่อไป แม้จะอ้างว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอันเกิดจากการที่รายได้จากการขายบัตรโดยสารไม่เป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้ก็ตาม แต่ก็เป็นการฝ่าฝืนข้อ ๑๐ ของสัญญา นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงราคาค่าบริการโดยเพิ่มรายการส่งเสริมการขายบัตรรถไฟฟ้ารางเดียวแบบพิเศษ (ไม่จำกัดรอบ) ในราคา ๑๐๐ บาท อันมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอัตราค่าบริการนั้น ซึ่งตามสัญญาข้อ ๑๐ กำหนดให้กระทำได้ด้วยความตกลงของคู่สัญญา เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในอนาคตได้เป็นคราว ๆ ไป ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือขอปรับปรุงอัตราค่าบริการจากผู้ให้บริการแล้ว โดยขอเพิ่มรายการส่งเสริมการขายบัตรรถไฟฟ้ารางเดียวแบบพิเศษ (ไม่จำกัดรอบ) ในราคา ๑๐๐ บาท เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใหญ่และให้สิทธิพิเศษสำหรับเด็กที่ซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้าประเภทนี้ พร้อมผู้ใหญ่ในราคา ๕๐ บาท แต่เมื่อยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีสิทธิที่จะกระทำได้ การที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการขายบัตรโดยสารแบบพิเศษดังกล่าวโดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยินยอม ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อ ๑๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาได้ตามข้อ ๑๙ ของสัญญาดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ



ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ บอกลีกสัญญากับผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว จึงเป็นการใช้สิทธิบอกลีกสัญญาโดยชอบและมีผลให้สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงโดยผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายผิดสัญญา

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยชอบและสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว ข้อ ๒๐ ของสัญญาได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยภายใน ๖๐ วัน โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนขนย้ายสิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ออกจากสวนสัตว์เชียงใหม่ และปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายได้ตามข้อสัญญาดังกล่าว และเมื่อระบบขนส่งมวลชนทั้งหมด พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ส่วนควบคุมอื่น ๆ อุปกรณ์และงานระบบต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาเป็นของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากตามข้อ ๑๕ ของสัญญากำหนดให้กรรมสิทธิ์ในสิ่งดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันครบกำหนดให้ดำเนินการตามสัญญา ตามข้อ ๔ ของสัญญา คือ ๒๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีเปิดให้บริการระบบขนส่งมวลชนแก่ประชาชนทั่วไปได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องขนย้ายสิ่งดังกล่าวซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีออกจากสวนสัตว์เชียงใหม่และปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองด้วย และทรัพย์สินดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีไม่อาจถือว่าเป็นการงานที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เป็นเพียงทรัพย์สินที่ผู้ฟ้องคดีนำเข้ามาเพื่อใช้ในการดำเนินการตามสัญญาเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เงินเป็นค่าการงานหรือค่าทรัพย์สินนั้นได้ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สำหรับประเด็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเบี้ยปรับหรือไม่ เพียงใด นั้น เมื่อคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิเคราะห์ถึงทางได้เสียทุกอย่างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว เห็นว่า แม้ว่าตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟฟ้ารางเดียวจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บอกลีกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะยังไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ข้อ ๕ ของสัญญา เนื่องจากรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้ารางเดียวในแต่ละเดือนยังไม่เกินกว่าเงินค่าประกันรายได้ขั้นต่ำตามสัญญาก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงทุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการระบบขนส่งมวลชนภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ตามสัญญาเองทั้งหมด โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการลงทุนแต่อย่างใด เบี้ยปรับจึงสูงเกินส่วน และลดเบี้ยปรับลงเหลือเพียงหนึ่งในสี่ของจำนวนเงินเบี้ยปรับทั้งหมด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท  $(๑,๐๐๐,๐๐๐ \times (๑/๔))$  นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าเหมาะสมและเป็นคุณแก่ผู้ฟ้องคดีมากแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนหลักประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท



(๑,๐๐๐,๐๐๐-๒๕๐,๐๐๐) แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีมีหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าค้างชำระแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๔๓๐,๒๙๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนเงินตามหลักประกันสัญญาเป็นเงินจำนวน ๓๑๙,๗๐๔ บาท (๓๑๙,๐๐๐-๔๓๐,๒๙๖ บาท) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๘๙๕-๘๙๖/๒๕๖๕)

## (๒) การชำระค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## (๓) การชำระค่าเสียหาย

### (๓.๑) การชำระค่าเสียหายจากการเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### (๓.๒) การชำระค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๑.๓ สัญญาจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค

### ๑.๓.๑ สัญญาจ้างก่อสร้าง

#### ๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒) ผลของสัญญา

##### (๑) การตรวจรับมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

ในการพิจารณาว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าหรือไม่ ต้องถือเอาวันที่ การส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นวันส่งมอบงาน มิใช่ถือเอาวันที่ส่งมอบงานครั้งแรก ดังนั้น แม้ผู้รับจ้างจะได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว แต่เมื่อผลการตรวจงานจ้างยังถือว่างาน ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา โดยผู้รับจ้างยังคงต้องดำเนินการแก้ไขงานตามความเห็น



## ของคณะกรรมการตรวจการจ้างอีกหลายครั้ง จึงยังไม่อาจถือว่าเป็นการส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ข้อ ๗๒ (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดว่า โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด นั้น เป็นเพียงกำหนดเวลาเร่งรัดในการดำเนินการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยระยะเวลาในการพิจารณาตรวจรับงานย่อมแตกต่างกันตามลักษณะงานเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระยะเวลาในการตรวจรับงานดังกล่าวหากเน้นเข้าประการใด มิได้เป็นผลโดยตรงต่อการพิจารณาว่าการส่งมอบงานนั้นล่าช้าหรือไม่ เพราะต้องถือเอาวันที่การส่งมอบงานแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นวันส่งมอบงาน มิใช่ถือเอาวันที่ส่งมอบงานครั้งแรก ดังนั้น แม้คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แต่เมื่อผลการตรวจงานจ้างยังถือว่างานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา โดยผู้ฟ้องคดียังคงต้องดำเนินการแก้ไขงานตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างอีกหลายครั้ง จึงไม่อาจฟังว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานเสร็จสมบูรณ์แล้วในวันดังกล่าว และเมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานที่แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในค่าปรับที่ส่งมอบงานล่าช้าให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ผู้ว่าจ้าง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๔๑/๒๕๖๔)

เมื่อสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นสัญญาจ้างแบบราคาต่อหน่วยที่กำหนดปริมาณงานและราคาเป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างตามปริมาณงานที่ได้ทำเสร็จจริงตามข้อกำหนดในสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง และเมื่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา ไม่ใช่กรณีการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบรูปและรายการละเอียด คู่สัญญาจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อสัญญาหรือกำหนดปริมาณงานใหม่ให้เป็นไปตามปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว

เมื่อสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพงสะตือ บ้านพงสะตือ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ (ผู้ถูกฟ้องคดี) กับผู้ฟ้องคดี มีข้อกำหนดในสัญญากำหนดให้ปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามสัญญาเป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ และผู้ถูกฟ้องคดีจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามราคาต่อหน่วยของงานที่ได้ทำเสร็จจริง สัญญาจ้างระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาจ้าง



แบบราคาต่อหน่วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างตามปริมาณงานที่ผู้รับจ้างทำงานได้จริง ภายหลังที่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จดังกล่าวแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดของสัญญา ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้ฟ้องคดี ได้ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา ตรวจสอบปริมาณงานและมีมติสรุปว่างานที่ผู้ฟ้องคดีทำได้จริงมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากสัญญา จำนวน ๔ รายการ คิดเป็นเงิน ๙,๑๖๖,๙๑๑.๓๓ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงได้มีหนังสือ รายงานต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนปริมาณงานที่มีราคา เพิ่มขึ้นดังกล่าว กรณีจึงรับฟังได้ว่า การที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการตามสัญญาพิพาทได้นั้น จำเป็นต้องใช้ปริมาณงานหรือปริมาณวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณที่กำหนดไว้ตามสัญญา จำนวน ๔ รายการ เป็นเงินจำนวน ๙,๑๖๖,๙๑๑.๓๓ บาท โดยปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นก็เป็นผลมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาไม่ใช่กรณีแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบรูปและรายการละเอียด คู่สัญญาจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อสัญญาหรือกำหนดปริมาณงานให้เป็นไปตามปริมาณงานที่ทำได้จริง ดังกล่าวอีก เนื่องจากได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการจ่ายเงินในกรณีที่ปริมาณงานเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ในข้อสัญญา และเมื่อข้อสัญญาพิพาทยังได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินเนื่องจากปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงไปในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้าย ของการจ่ายตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาเห็นสมควร จึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องจ่าย เงินค่าจ้างสำหรับงานที่เพิ่มขึ้นจากประมาณการตามสัญญาตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานเห็นชอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องแสดงพยานหลักฐานที่พิสูจน์ว่า ได้ทำงานที่เพิ่มขึ้นอีก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๑๒/๒๕๖๖)

## (๒) การเลิกสัญญา

การที่หน่วยงานทางปกครองทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างโดยหลงเชื่อ ตามเอกสารที่ผู้รับจ้างนำมาแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ทางปกครองได้ตามประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ถือเป็นการสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณี แห่งนิติกรรมอันเป็นความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของนิติกรรม จึงไม่ทำให้สัญญาจ้าง เป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากแต่เป็นกรณีที่หน่วยงาน ทางปกครองแสดงเจตนาในการทำนิติกรรมสัญญาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล อันทำให้ นิติกรรมเป็นโมฆียะตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อการสำคัญผิด ในคุณสมบัติของผู้รับจ้างข้างต้นเกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของหน่วยงาน



ทางปกครองเอง หน่วยงานทางปกครองจึงไม่อาจถือเอาความสำคัญผิดนั้นมาใช้ประโยชน์แก่ตนได้ตามมาตรา ๑๕๘ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

เมื่อหน่วยงานทางปกครองบอกเลิกสัญญาโดยอ้างว่าผู้รับจ้างใช้เอกสารปลอมในการประกวดราคาและมีพฤติการณ์ส่อเจตนากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม สัญญาย่อมเป็นอันเลิกกัน คู่กรณีแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อสิ่งก่อสร้างตามสัญญายังไม่อาจถือเป็นการงานอันผู้รับจ้างได้กระทำให้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการแห่งสัญญา อีกทั้ง หน่วยงานทางปกครองยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากงานก่อสร้างดังกล่าว งานที่ผู้รับจ้างได้กระทำจึงมิได้เป็นประโยชน์ที่หน่วยงานทางปกครองจะต้องชดใช้คืนด้วยการใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

การที่โรงเรียนบ้านหนองแคน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทำสัญญาจ้างเหมาให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนพร้อมอุปกรณ์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยหลงเชื่อตามเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีนำมาแสดงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถเป็นคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ กรณีดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นการสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรมอันเป็นความสำคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของนิติกรรม จึงไม่ทำให้สัญญาระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กับผู้ฟ้องคดีเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากแต่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แสดงเจตนาโดยสำคัญผิดว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคาพิพาท ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แสดงเจตนาในการทำนิติกรรมสัญญาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล อันทำให้นิติกรรมเป็นโมฆะตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบการจ้างแนบท้ายหนังสือสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี) ว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่ได้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างตามเอกสารประกวดราคาจ้าง โดยยื่นเพียงสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาและอุปกรณ์กับโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ แห่ง ทำให้คณะกรรมการประกวดราคาหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาว่าเป็นผลงานก่อสร้างจริง และได้มีการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างอย่างถูกต้องครบถ้วนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งจากการสอบสวนของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี) พบว่า โรงเรียนตามที่ถูกฟ้องคดีได้อ้างถึงนั้น ไม่เคย





ออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างข้างต้นให้กับผู้ฟ้องคดี จึงฟังได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ตรวจสอบหลักฐานดังกล่าวว่าถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาพิพาท ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือไม่ เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กรณีจึงไม่อาจถือเอาความสำคัญผิวนั้นมาใช้ประโยชน์แก่ตนได้ตามมาตรา ๑๕๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีใช้เอกสารปลอมในการประกวดราคาและมีพฤติการณ์ส่อเจตนากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เป็นกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว สัญญาย่อมเป็นอันเลิกกัน คู่กรณีแต่ละฝ่ายจำเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว และเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ลานคอนกรีตเสริมเหล็กเกิดการแตกร้าวหลายจุด สภาพของสิ่งก่อสร้างยังไม่มีการใช้ประโยชน์ จึงมีอาจถือได้ว่าเป็นการงานอันผู้ฟ้องคดีได้กระทำให้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการตามสัญญา อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ใช้ประโยชน์จากลานคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว เมื่อลานคอนกรีตเสริมเหล็กเสื่อมสภาพไปโดยไม่มีการใช้งาน จึงปรากฏชัดว่างานที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำมิได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องชดใช้คืนด้วยการใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องชำระค่าการงานเป็นค่าพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๕๐๗/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๕๐๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) และที่ อ. ๕๒๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างจึงใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและผู้รับจ้างได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว ถือเป็นกรณีที่หน่วยงานทางปกครองแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง และไม่อาจถอนการแสดงเจตนาขึ้นได้ตามมาตรา ๓๘๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คู่สัญญาจึงต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากสัญญาเลิกกันแล้ว ผู้รับจ้างยังคงเข้าทำการก่อสร้างต่อไปโดยความยินยอมของหน่วยงานทางปกครอง โดยมีได้มีการทำความตกลงอันเป็นสัญญาขึ้นใหม่ และมีการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้รับจ้างเข้าทำงานตามสัญญาโดยสุจริต เมื่อหน่วยงานทางปกครองได้ใช้ประโยชน์จากงานก่อสร้างในการให้บริการแก่ประชาชนแล้ว หน่วยงานทางปกครองจึงต้องชดใช้ราคาล้างก่อสร้างตามมูลค่างาน



## โดยนำมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาใช้ในฐานะบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดระยอง (น้ำคอก) แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว จึงถือว่าการบอกเลิกสัญญาเป็นผลตามมาตรา ๑๖๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจถอนการแสดงเจตนาดังกล่าวได้ตามมาตรา ๓๘๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน เมื่อปรากฏต่อมาว่าภายหลังจากสัญญาเลิกกันแล้วผู้ฟ้องคดียังคงเข้าทำงานก่อสร้างตามสัญญาต่อไป และส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว โดยมีได้มีการทำความตกลงอันเป็นสัญญาขึ้นใหม่ต่อกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีดำเนินงานเรียบร้อยตามสัญญา เห็นควรรับงานและจ่ายเงินค่าจ้างที่ส่งมอบภายหลังจากเลิกสัญญาแล้วดังกล่าว ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดียินยอมให้ผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาต่อไป จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานตามสัญญาโดยสุจริต เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่าวในการให้บริการแก่ประชาชนแล้ว ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ทรัพย์สินสิ่งใดมาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้ผู้ฟ้องคดีเสียเปรียบ จึงเป็นลาภมิควรได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจำต้องคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๐๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เมื่อการคืนทรัพย์สินก่อสร้างดังกล่าวยอมไม่อาจทำได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดเชยราคาสิ่งก่อสร้างตามมูลค่างานโดยนำมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว มาใช้ในฐานะบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดเชยค่าการงานที่ส่งมอบในภายหลังบอกเลิกสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๕๙/๒๕๖๕)

หนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าจะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยถูกต้องและมีผลผูกพันธนาคารผู้ออกหนังสือคำประกันเพื่อที่ผู้ว่าจ้างจะสามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามหนังสือคำประกันดังกล่าวได้ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น การที่ผู้รับจ้างใช้หนังสือคำประกันปลอมมาวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า จึงถือเป็นการปฏิบัติผิดข้อสัญญาจ้าง ประกอบกับผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานตามกำหนดเวลาในสัญญา ผู้ว่าจ้างย่อมมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างได้



การตรวจรับงานล่าช้าที่จะสามารถนำจำนวนวันที่ล่าช้าไปหักออกจากการคำนวณวันที่ต้องเสียค่าปรับ จะต้องเป็นการตรวจรับงานงวดสุดท้ายที่จะมีผลต่อวันทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ดังนั้น จึงไม่อาจนำความล่าช้าจากการตรวจรับงานที่ไม่ใช่ งานงวดสุดท้าย และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในงวดถัดไป ไปหักออกจากจำนวนวันที่ต้องปรับผู้รับจ้างตามสัญญาได้

เมื่อสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงานแขวงเกาะล้านระหว่าง เมืองพัทยา (ผู้ฟ้องคดี) กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในนามกิจการร่วมค้า ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องนำหนังสือคำประกันฉบับใหม่มามอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี แทนฉบับเดิมเพื่อใช้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับไปแล้วตามสัญญาเดิม ดังนั้น หนังสือคำประกันดังกล่าว จึงต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยถูกต้องและมีผลผูกพันธนาคารผู้ออกหนังสือคำประกันเพื่อที่ผู้ฟ้องคดี จะสามารถใช้สิทธิเรียกร้องตามหนังสือคำประกันได้ในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ข้อเท็จจริง ปรากฏว่า หนังสือคำประกันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำมามอบให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเอกสารปลอม กรณีย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้สิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องให้ธนาคาร ผู้ค้าประกันชำระเงินตามจำนวนที่ระบุในหนังสือคำประกันได้หากเกิดกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ปฏิบัติตามสัญญา จึงถือเป็นการปฏิบัติผิดข้อสัญญาจ้าง ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็น การบอกเลิกสัญญาจ้างโดยชอบด้วยข้อสัญญาและกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา คู่สัญญาแต่ละฝ่าย จำต้องให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามมาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว

สำหรับการคำนวณค่าปรับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาตามสัญญานั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากครบกำหนดเวลา ตามสัญญาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ แจ้งสงวนสิทธิ คิดค่าปรับและเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบการก่อสร้าง และต่อมา ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ บอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิคิดค่าปรับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำงานล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดตามสัญญาในอัตราวันละ ๙,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ อันเป็นวันถัดจาก



วันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ รวมเป็นระยะเวลา ๒๑๐ วัน เป็นเงินจำนวน ๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า โดยปกติการตรวจรับงานจ้าง จะต้องกระทำภายใน ๒๐ วัน การที่ผู้ฟ้องคดีตรวจรับงานในงวดที่ ๗ ค่าต่ำกว่าปกติจำนวน ๗๔ วัน จึงต้องนำจำนวนวันดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนวันที่ต้องเสียค่าปรับด้วยนั้น เห็นว่า การตรวจรับงาน ค่าจ้างที่จะสามารถนำมาหักออกจากจำนวนวันที่ต้องเสียค่าปรับ ต้องเป็นการตรวจรับงานงวดสุดท้าย ที่จะมีผลต่อวันทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา เมื่องานทั้งหมดมีด้วยกัน ๑๕ งวด งานงวดที่ ๗ จึงไม่ใช่งาน งวดสุดท้าย อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในงวดที่ ๘ เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างคนละส่วน ที่ดำเนินการบนอาคารต่างชั้นกัน ดังนั้น จึงไม่อาจนำความล่าช้าในการตรวจรับงานงวดที่ ๗ ไปหักออกจากค่าปรับจำนวน ๒๑๐ วันได้ อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ร่วมกันชำระค่าปรับเพียงจำนวน ๑,๗๒๘,๐๐๐ บาท ศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้เกินคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๗๓/๒๕๖๖)

(๓) การชำระค่าเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) การชำระค่าปรับ

(๔.๑) การกำหนดอัตราค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔.๒) กรณีงดหรือลดค่าปรับ

ก. กรณีเป็นความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ข. กรณีมีเหตุสุดวิสัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



**ค. กรณีเป็นพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบ**

**ตามกฎหมาย**

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

**ง. กรณีที่ศาลลดค่าปรับเนื่องจากเป็นค่าปรับที่สูงกว่าร้อยละสิบ**

**ของวงเงินค่าจ้าง**

**การใช้ดุลพินิจผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาในกรณีที่จำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ต้องกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของคู่สัญญาในการเคารพและปฏิบัติตามข้อสัญญา พฤติการณ์แวดล้อมอื่น ๆ รวมทั้งประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์สาธารณะเป็นกรณีไป**

เมื่อคดีนี้เป็นข้อพิพาทตามสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงทางเดินเท้า และปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างเทศบาลนครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) กับผู้ฟ้องคดี อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองซึ่งมีข้อกำหนดในสัญญาเรื่องเบี้ยปรับด้วย การพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยปรับ ศาลจึงชอบที่จะนำเอาบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่ว่าด้วยเบี้ยปรับมาใช้บังคับได้โดยอนุโลม สำหรับข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น เป็นเพียงการกำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการที่หน่วยงานของรัฐใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามอำเภอใจ โดยการนำเงินค่าปรับจำนวนร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างมาเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณาบอกเลิกสัญญาเท่านั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าค่าปรับตามสัญญาจะต้องจำกัดไว้ไม่เกินจำนวนร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างหรือค่าพัสดุ และหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาบอกเลิกสัญญาเมื่อจำนวนเงินค่าปรับเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างหรือค่าพัสดุแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ แม้เงินค่าปรับจะเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างหรือค่าพัสดุ ก็มีได้หมายความว่าหน่วยงานของรัฐจะผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาโดยมิได้พิจารณาถึงผลงานของผู้รับจ้างว่าจะสามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สมควรหรือไม่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องใช้ดุลพินิจผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น การพิจารณาค่าปรับที่เหมาะสมจึงต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของคู่สัญญาในการเคารพและปฏิบัติตามข้อสัญญา พฤติการณ์แวดล้อมอื่น ๆ รวมทั้งประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์สาธารณะซึ่งต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป



เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีทำงานล่าช้ากว่ากำหนดเวลาในสัญญาเกิดจากความไม่เอาใจใส่และไม่ตั้งใจทำงานของผู้ฟ้องคดีเอง ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งว่ายินยอมชำระค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และประสงค์ที่จะดำเนินงานตามสัญญาต่อไป ซึ่งการจัดหาผู้รับจ้างใหม่ตามระเบียบของทางราชการย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้ต้องเน้นล่าช้าออกไป ประกอบกับไม่ได้มีอุปสรรคที่ร้ายแรงถึงขนาดที่จะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาและให้ผู้ฟ้องคดีทำงานต่อไปแม้จะมีค่าปรับเกินกว่าร้อยละสิบของค่าจ้างตามสัญญา จึงชอบด้วยข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวต้องกระทำเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา แม้ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะทำงานต่อจนแล้วเสร็จและยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น แต่พฤติการณ์การทำงานของผู้ฟ้องคดีที่ยังคงทำงานล่าช้า ขาดแคลนแรงงาน ไม่สามารถกำหนดวันทำงานแล้วเสร็จที่แน่นอน ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามที่ให้ค้ำประกันไว้ และไม่จัดส่งแผนงานก่อสร้างแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้มีหนังสือทวงถามเร่งรัดหลายครั้ง ย่อมแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จและผู้ถูกฟ้องคดีควรพิจารณาบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาออกไปถึง ๕๑๕ วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดอายุสัญญาย่อมเป็นผลเสียทั้งต่อผู้ฟ้องคดีที่ต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นและยังเป็นผลเสียต่อผู้ถูกฟ้องคดีในการจัดทำบริการสาธารณะที่ต้องล่าช้าออกไปเกินสมควร จึงไม่ถือเป็นการใช้ดุลพินิจเท่าที่จำเป็นในการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ดังนั้น เมื่อพิเคราะห์ทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินแล้ว เห็นว่า ค่าปรับตามสัญญาเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน เห็นควรลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีลงเหลือร้อยละ ๕๐ ของจำนวนค่าปรับตามสัญญา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๒๔/๒๕๖๖)

#### จ. กรณีอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### (๔.๓) การไม่งดหรือไม่ลดค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕



(๕) การรับหรือคืนหลักประกันสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพ  
งานก่อสร้างหรืองานอื่นกับทางราชการ

แม้สัญญาจ้างก่อสร้างจะไม่มีข้อกำหนดการปรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ แต่เมื่อแบบใบยื่นข้อเสนอราคาหรือใบยืนยันราคาในเอกสารประกวดราคามีข้อกำหนดเรื่องการปรับราคางานก่อสร้าง รวมทั้งสูตรการปรับราคา (ค่า K) จึงแสดงให้เห็นถึงเจตนาของหน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างที่ประสงค์ให้ข้อกำหนดเรื่องการปรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ผูกพันผู้เสนอราคาที่จะชนะการประมูล และผูกพันหน่วยงานทางปกครองในฐานะผู้ว่าจ้าง อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๒ อีกทั้งข้อสัญญาจ้างยังได้กำหนดให้ใบยืนยันราคาหรือใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จึงย่อมทำให้เอกสารประกวดราคาในส่วนข้อกำหนดเรื่องการปรับราคางานก่อสร้าง และสูตรการปรับราคา (ค่า K) ดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย ดังนั้น แม้ผู้รับจ้างจะไม่ได้ขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงในสัญญาจ้างให้นำสัญญาแบบปรับราคาได้มาใช้ ก็ไม่อาจถือได้ว่าผู้รับจ้างยอมรับว่าสัญญาจ้างดังกล่าวมิใช่สัญญาแบบปรับราคาได้แต่อย่างใด

ในการพิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างของราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๒ อ้างตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ นั้น มีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ว่าผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคา และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ตลอดจนต้องกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานให้ชัดเจน เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าแบบสัญญาจ้างในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พิพาท ไม่มีข้อกำหนดการปรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ แต่เมื่อพิจารณาแบบใบยื่นข้อเสนอราคาประกวดราคาจ้างในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ใบยืนยันราคา) ของผู้เสนอราคา ข้อ ๑ ระบุว่า “ข้าพเจ้า (ชื่อบุคคล/นิติบุคคล)... พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่... โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข



นั้นแล้ว...” ข้อ ๒ ระบุว่า “ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน... ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” ย่อมแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ประสงค์ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเรื่องการปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ผูกพันผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูล และผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ว่าจ้าง อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๒ ที่ต้องการลดความเสี่ยงของผู้รับจ้าง และป้องกันมิให้ผู้เข้าร่วมประมูลเสนอราคางานก่อสร้างบวกราคาเพื่อการเปลี่ยนแปลงไว้วางหน้ามาก ๆ รวมทั้งทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมในวันที่มีการประกวดราคา ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๗๑ และมาตรา ๓๖๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อกระบวนการทำสัญญาพิพาทในคดีนี้เริ่มจากประกาศประมูลจ้างก่อสร้างและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่กำหนดให้มีการปรับราคาค่างานก่อสร้างได้พร้อมสูตรการปรับราคา (ค่า K) และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นข้อเสนอราคา (ใบยืนยันราคา) เสนอที่จะทำงานก่อสร้างตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อคำเสนอและคำสนองต้องตรงกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดี ย่อมผูกพันตนที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งแม้ในสัญญาจ้างที่พิพาทจะมีได้ระบุให้ชัดเจนว่าเอกสารประกวดราคาจ้างเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา แต่เมื่อข้อ ๒ ของสัญญาดังกล่าว กำหนดให้ใบยืนยันราคาหรือใบยื่นข้อเสนอ การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง ย่อมทำให้เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนข้อกำหนดเรื่องการปรับราคาค่างานก่อสร้าง รวมทั้งสูตรการปรับราคา (ค่า K) ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วยเช่นกัน ดังนั้น สัญญาจ้างก่อสร้างพิพาทจึงเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ นอกจากนี้ การที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือหลายฉบับติดตามทวงถามการจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้โต้แย้งว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิขอเบิกเงินค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ทั้งยังมีหนังสือแจ้งความคืบหน้าการเบิกเงินค่าจ้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเจตนาตรงกันมาโดยตลอดว่าสัญญาจ้างพิพาทเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้ขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงในสัญญาเกี่ยวกับการนำสัญญา



แบบปรับราคาได้มาใช้ ก็ไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดียอมรับว่าสัญญาดังกล่าวมิใช่สัญญาแบบปรับราคาได้แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๒๖/๒๕๖๔)

### ๑.๓.๒ สัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืน

กรณีการทำสัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืนบางส่วน ซึ่งมีข้อสัญญากำหนดให้ผู้สัญญาจะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายและนำเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดชี้แนวเขตเพื่อให้ทราบจำนวนเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินและเนื้อที่ส่วนที่ถูกเวนคืนจริงว่าเป็นจำนวนเท่าใด อันจะทำให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกต้องและเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำสัญญากันไว้ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในโฉนดที่ดินและการออกโฉนดที่ดินฉบับใหม่ให้แก่หน่วยงานผู้เวนคืน เจ้าของที่ดินผู้สัญญาจึงมีหน้าที่ผูกพันในการยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนให้แก่หน่วยงานผู้เวนคืนตามสัญญา หากเจ้าของที่ดินผู้สัญญาไม่ได้ดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายที่ดินให้แก่หน่วยงานผู้เวนคืนตามสัญญา ศาลปกครองมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของที่ดินผู้สัญญาปฏิบัติตามสัญญาได้

ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดตั้งอยู่ที่ตำบลศิริราช (บางกอกน้อย) อำเภอบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ถูกเวนคืนที่ดินบางส่วนเนื้อที่ประมาณ ๑.๑ ตารางวา ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ฟ้องคดี) ได้กำหนดเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้แก่ ค่าทดแทนที่ดิน ค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้าง และค่าทดแทนอื่น ๆ รวมเป็นเงิน ๒๔๘,๓๗๑.๔๔ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับผู้ฟ้องคดี เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขอให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มาดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายตามกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้มีความพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการยื่นคำร้องขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินร่วมกับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาซื้อขาย



อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยข้อ ๘ วรรคสอง ของสัญญาดังกล่าว กำหนดว่า ในกรณีที่ รพม. และเจ้าของทรัพย์สินตกลงซื้อขายที่ดินเพียงบางส่วน เจ้าของทรัพย์สินตกลงที่จะเป็นผู้ยื่นคำขอรังวัดแบ่งขาย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ ภายในกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินค่าอสังหาริมทรัพย์จาก รพม. เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนั้น กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่มีการซื้อขายกันย่อมตกเป็นของผู้ฟ้องคดีแล้วนับแต่วันชำระเงินตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีถูกเวนคืนที่ดินบางส่วนหรือมีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์บางส่วนที่มีหลักฐานเป็นการแบ่งขายที่ดิน เมื่อเจ้าหน้าที่เวนคืนได้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืน และเมื่อจะทำการรังวัดแบ่งขายที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมจะต้องยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายร่วมกัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๙ ทวิ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๗๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น กรณีการซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืนบางส่วนจึงจำเป็นที่คู่สัญญาจะต้องไปดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายและนำเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดชี้แนวเขตเพื่อให้ทราบจำนวนเนื้อที่ตามโฉนดที่ดินและเนื้อที่ส่วนที่ถูกเวนคืนจริงว่าเป็นจำนวนเท่าใด อันจะทำให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกต้องและเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำสัญญากันไว้ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหลักฐานทางทะเบียนในโฉนดที่ดินและการออกโฉนดที่ดินฉบับใหม่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานผู้เวนคืนด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ผูกพันในการยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามที่กำหนดในสัญญาข้อ ๘ วรรคสอง รวมทั้งมีหน้าที่นำชี้แนวเขตที่ดินรอบแปลงโฉนดที่ดินและส่วนที่ถูกเวนคืน และจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินที่ถูกเวนคืนด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืนภายในกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินตามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีไปดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งขาย ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย แต่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ดำเนินการยื่นคำขอรังวัดแบ่งขายที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ศาลจึงมีอำนาจออกคำสั่งบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาโดยการกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการร่วมกับผู้ฟ้องคดีในการยื่นคำขอรังวัดและนำทำการรังวัดแบ่งขายที่ดินส่วนที่ถูกเวนคืน รวมทั้งการจดทะเบียนแบ่งขาย (เวนคืน) ที่ดิน



แปลงพิพาทต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย (คำพิพากษาศาลปกครอง  
สูงสุดที่ อผ. ๕๘/๒๕๖๖)

#### ๑.๔ สัญญาแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒. สัญญาทางปกครองโดยสภาพ

๒.๑ สัญญาทางปกครองตามมติของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด  
ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔

##### ๒.๑.๑ สัญญาเกี่ยวกับการศึกษา

###### ๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

###### ๒) ผลของสัญญา

###### (๑) การเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

###### (๒) การชำระคืนเงินที่ได้รับไปตามสัญญา

กรณีที่หนี้ตามสัญญามีได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน  
ถือเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน แต่ลูกหนี้จะตกเป็นผู้ผิดนัดต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้มีคำเตือนแล้ว  
ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อเจ้าหนี้ได้มีหนังสือ  
ถึงลูกหนี้ให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาให้แก่เจ้าหนี้ภายในเวลาที่กำหนดนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  
แต่ไม่อาจจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่ลูกหนี้ได้ จึงถือว่าเจ้าหนี้ยังมีคำเตือนให้ลูกหนี้ชำระหนี้  
ตามสัญญา ลูกหนี้จึงยังมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ แต่เมื่อเจ้าหนี้ได้นำคดีมาฟ้องต่อศาล  
กรณีจึงถือว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป เจ้าหนี้จึงมีสิทธิเรียกให้ลูกหนี้  
ชำระดอกเบี้ยจากการผิดนัดตั้งแต่วันฟ้องคดีจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง  
และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว



เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาชำระเงินผู้ช่วยวิจัย ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ที่ทำไว้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ฟ้องคดี) จึงต้องรับผิดชอบใช้ทุนที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้นคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทันทีตามสัญญา และโดยที่หนี้ตามสัญญาชำระเงินเป็นหนี้ที่มีได้กำหนดเวลาชำระหนี้ จึงถือเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน แต่หนี้ดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีจะตกเป็นผู้ผิดนัดต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ให้คำเตือนแล้วตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินโดยส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แต่ไปรษณีย์ส่งหนังสือคืนเนื่องจากไม่สามารถนำส่งหนังสือได้ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งหนังสือทวงถามผู้ถูกฟ้องคดีด้วยวิธีอื่นและผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือโดยชอบแล้ว จนถึงวันฟ้องคดี และโดยที่คำเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ตามสัญญาชำระเงินของผู้ฟ้องคดีถือว่าเป็นสาระสำคัญ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้มีคำเตือนให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ตามสัญญาชำระเงิน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยังมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ฟ้องเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยจากการผิดนัดตั้งแต่วันที่ฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๑๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) และที่ อ. ๔๐๐/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคับ เจ้าหนี้มีหน้าที่ที่จะต้องมิหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันให้ทราบถึงการผิดนัดของลูกหนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดตามมาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว การที่เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวการผิดนัดของลูกหนี้ให้ผู้ค้ำประกันทราบก่อนวันที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ จึงไม่ใช่การมีหนังสือบอกกล่าวตามบทบัญญัติข้างต้น และการนำคดีมาฟ้องต่อศาลก็ไม่ถือเป็นการบอกกล่าวการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ให้ผู้ค้ำประกันทราบ เจ้าหนี้จึงยังไม่มีสิทธิฟ้องผู้ค้ำประกันให้ร่วมรับผิดชอบชำระหนี้กับลูกหนี้ได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาชำระเงินและได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ผู้ฟ้องคดี) จำนวน ๒ ฉบับ โดยฉบับแรกลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ และต่อมาฉบับที่สองเป็นการขอปรับลดการผ่อนชำระหนี้ จากเดิมเดือนละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท ลดเหลือเดือนละไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ บาท เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม





๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้าประกัน ตามหนังสือสัญญาค้าประกันลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้และต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป การผิดนัดชำระหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเกิดขึ้นภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับ คือ ภายหลังจากวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้าประกัน ให้ทราบถึงการผิดนัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ตามมาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เงินจำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือข้างต้นในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงเป็นการบอกกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อนวันที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ กรณีจึงมิใช่การมีหนังสือบอกกล่าวตามมาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒๐) และการที่ ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบตามมาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจากกฎหมาย บัญญัติไว้ชัดแจ้งแล้วว่าการบอกกล่าวไปยังผู้ค้าประกันจะต้องทำเป็นหนังสือ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดี มิได้มีหนังสือบอกกล่าวถึงการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็น ผู้ค้าประกันทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมรับผิดชอบหนี้กับผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๓๖๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๑๕๔/๒๕๖๕ และที่ อ. ๖๙๐/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทาง เดียวกัน)

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาหากในระหว่างรับราชการชดใช้ทุน มีความประสงค์จะรับราชการชดใช้ในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐนอกเหนือจากที่กำหนด ในสัญญาการศึกษา สามารถนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาการศึกษาได้ โดยมีเงื่อนไขว่าส่วนราชการเจ้าของทุน และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่ที่เป็นคู่สัญญา และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐต้นสังกัดปัจจุบันต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ และจะต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ



ในทันทีที่ได้ออกจากส่วนราชการเดิม โดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่ที่เป็นคู่สัญญาต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่ตามสัญญาการศึกษาเดิม และเป็นผู้จัดทำสัญญาฉบับใหม่โดยมีผู้ค้าประกันตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือเห็นชอบ เมื่อคดีนี้ผู้ลาศึกษาทราบมาตั้งแต่แรกแล้วว่าส่วนราชการเจ้าของทุน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มิใช่โรงเรียนที่ผู้ลาศึกษาสังกัดอยู่ ดังนั้น ผู้ที่จะให้ความยินยอมให้ผู้ลาศึกษาไปขอใช้ทุนในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐจึงต้องเป็น สพฐ. เท่านั้น เมื่อ สพฐ. ไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวเป็นผู้พิจารณาให้ความยินยอมแทน ประกอบกับผู้ลาศึกษารู้ถึงระเบียบและข้อสัญญาในเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น จึงไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตว่าผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้มีอำนาจในการให้ความยินยอมให้ในระยะเวลาที่รับราชการขอใช้ทุน ณ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐได้

เมื่อผู้ลาศึกษาประพฤติผิดสัญญาการศึกษาต่อ เนื่องจากรับราชการขอใช้ทุนไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ลาศึกษาในฐานะคู่สัญญาและในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ค้าประกัน รวมทั้งผู้ค้าประกันรายอื่น จึงต้องรับผิดชอบใช้ทุนลาศึกษาให้แก่ส่วนราชการเจ้าของทุน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นข้าราชการในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ฟ้องคดี) ได้ลาศึกษาต่อตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และได้ทำสัญญารับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อรวม ๓ ฉบับ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีให้เป็นผู้ลงนามในสัญญาดังกล่าว ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีข้อกำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของทางราชการของผู้ฟ้องคดี ทั้งที่ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันที่ทำสัญญานี้และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามในสัญญาดังกล่าวจึงย่อมทราบดีแล้วว่าตนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษาต่อทั้งที่ใช้อยู่ในปัจจุบันรวมทั้งที่จะมีเพิ่มเติมขึ้นใหม่ ดังนั้น เมื่อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการขอใช้เงินกรณีรับทุนการศึกษา ผิดชอบ ภูมิปัญญาวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๐ (๔) กำหนดว่า ในระหว่างรับราชการขอใช้ทุน หากมีความประสงค์จะรับราชการขอใช้ในส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งอื่นต่อไป ส่วนราชการเจ้าของทุน ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐแห่งใหม่ที่เป็นคู่สัญญา และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐต้นสังกัดปัจจุบัน ต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบมาแต่แรกแล้วว่าส่วนราชการเจ้าของทุน คือ ผู้ฟ้องคดี ไม่ใช่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม



ดังนั้น ผู้ที่จะให้ความยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปชดใช้ทุน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงต้องเป็นผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิใช่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดทราบแล้วว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเสนอเรื่องข้าราชการที่ขอโอนหรือลาออกเพื่อไปนั้ระยะเวลาการชดใช้ทุนในส่วนราชการอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในสัญญา พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้พิจารณาให้ความยินยอมก่อน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้มีการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมเป็นผู้พิจารณาให้ความยินยอมแทนและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ถึงระเบียบและข้อสัญญาดังกล่าวแล้วว่า การไปชดใช้ทุนที่ส่วนราชการอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ฟ้องคดีก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตว่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมเป็นผู้มีอำนาจในการให้ความยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้ระยะเวลาข้าราชการชดใช้ทุนลาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้

สำหรับประเด็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี และในฐานะผู้จัดการมรดกของนาง ฉ. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะผู้ค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาเงินทุนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่ เพียงใด นั้น ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สำเร็จการศึกษาแล้วได้กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนการศึกษาตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๒ แต่ย้งชดใช้ทุนไม่ครบตามสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาลาศึกษาต่อภายในประเทศระดับปริญญาเอกต่อไปอีก ๒ ครั้ง ครั้งที่หนึ่งตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๗ ครั้งที่สองตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ โดยทั้งสองสัญญามีเนื้อความเช่นเดียวกับสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๒ ปรากฏว่าต่อมา นาง ฉ. ซึ่งเป็นผู้ค้าประกันสัญญาลาศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศทั้งสองฉบับดังกล่าวได้ถึงแก่กรรม ศาลยุติธรรมจึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นทายาทของผู้ตายเป็นผู้จัดการมรดกของนาง ฉ. หลังจากนั้น ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนการศึกษาตามสัญญาลาศึกษาต่อดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือขอลาออกจากราชการและขอเปลี่ยนหน่วยงานเพื่อไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุน และได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ แต่เป็นกรณีที่ผู้มีอำนาจในการให้ความยินยอมให้นั้ระยะเวลาข้าราชการชดใช้ทุนลาศึกษาต่อไม่ได้ให้ความยินยอม จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาลาศึกษาต่อเลขที่ ๑/๒๕๔๒ ไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญาโดยคงเหลือระยะเวลาอีก ๓๘๖ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๒๑๒,๙๑๔.๔๖ บาท ส่วนสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๗ และเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ก็ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนไม่ครบกำหนดเวลาตามสัญญาเช่นเดียวกัน คงเหลือระยะเวลาอีก ๒,๕๑๐ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๕๒๓,๔๓๘ บาท ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ประพฤติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี และในฐานะผู้จัดการมรดกของนาง ฉ.



ผู้ค้าประกัน รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงต้องรับผิดชอบใช้ทุนการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี  
ดังนั้น สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดี  
ที่ ๔ จึงต้องร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบใช้เป็นเงินจำนวน ๒๑๒,๙๑๔.๔๖ บาท รวมกับดอกเบี้ยผิดนัด  
ถึงวันฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๐,๖๘๔.๖๘ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๘๓,๕๙๙.๑๔ บาท  
ส่วนสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๗ และสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และในฐานะผู้จัดการมรดก  
ของนาง ฉ. ผู้ค้าประกัน จึงต้องรับผิดชอบใช้เป็นเงินจำนวน ๑,๕๒๓,๔๓๘ บาท รวมกับดอกเบี้ยผิดนัด  
ถึงวันฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๐๕,๗๖๐.๕๕ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๒๙,๑๙๘.๕๕ บาท  
(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๒๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

(๓) การงดหรือลดเบี้ยปรับตามสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) การนับระยะเวลาที่ผู้รับทุนไปปฏิบัติราชการในหน่วยงาน  
ทางปกครองอื่นเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) การขอกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๒ สัญญาจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

๑) การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## ๒) ผลของสัญญา

### (๑) การเลิกสัญญา

เมื่อกฎหมายกำหนดให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงในกรณีเจ้าหน้าที่ครบเกษียณอายุ การที่สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ดังกล่าวสิ้นสุดลง จึงเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้างโดยผลของกฎหมาย ไม่ใช่การเลิกจ้างโดยไม่มีคามผิดตามสัญญาจ้างที่จะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามสัญญา ประกอบกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในสังกัดองค์การมหาชนที่ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่องค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ การที่องค์การมหาชนต้นสังกัดไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่จึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างแต่อย่างใด

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดี) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ด้านยุทธโธปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศตามมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสถานะเป็นองค์การมหาชนที่ดำเนินกิจการอันเป็นบริการสาธารณะทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรเป็นหลักตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้รับยกเว้นตามข้อ (๓) ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหมวด ๑๑ ค่าชดเชย อีกทั้ง ข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๔ ของสัญญาจ้าง กำหนดไว้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ และการที่ผู้ฟ้องคดีออกจากการงานโดยพ้นจากตำแหน่งนักวิจัยตามสัญญาจ้างปฏิบัติงานเนื่องจากครบเกษียณอายุเพราะผู้ฟ้องคดีมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ และต้องออกจากการงานเพราะครบเกษียณอายุตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๒) และข้อ ๔๔ (๒) ของข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วย



การบริหารงานบุคคลฯ กรณีจึงเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้างโดยผลของกฎหมาย ไม่ใช่กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีเลิกจ้างผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีความผิดตามสัญญาจ้างที่จะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามสัญญาตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ และข้อ ๑๑ ของระเบียบสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการทำสัญญาว่าจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างและการจ่ายค่าชดเชย พ.ศ. ๒๕๕๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๐๓/๒๕๖๕)

การที่ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐ กำหนดว่า พนักงานราชการทั่วไปผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป นั้น กรณียังแปลความไม่ได้ว่าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดีดังกล่าว จะต้องเป็นผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณเดียวกันเท่านั้น การพิจารณาสั่งเลิกจ้างพนักงานราชการทั่วไปตามข้อ ๑๐ ของประกาศดังกล่าว จึงอาจใช้คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันในปีงบประมาณเดียวกันหรือข้ามปีงบประมาณก็ได้ โดยการเลิกจ้างตามข้อ ๑๐ ของประกาศเดียวกัน ถือเป็นกรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุอื่น มิใช่เป็นกรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง

การที่ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ข้อ ๓ กำหนดว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการที่ส่วนราชการจะใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการ และนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ดังนี้ ... (๒) การเลิกจ้าง... และข้อ ๑๐ กำหนดว่า พนักงานราชการทั่วไปผู้ใดซึ่งผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป นั้น กรณียังไม่อาจแปลความได้ว่าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดีดังกล่าว จะต้องเป็นผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณเดียวกันเท่านั้น และเมื่อข้อ ๓๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี





ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดให้ส่วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการผู้ใดก่อนครบกำหนดสัญญาจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า กรณีการพิจารณาสั่งเลิกจ้างตามข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการฯ ย่อมถือเป็นการที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือตามข้อกำหนดของส่วนราชการหรือตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๘ (๖) ประกอบกับข้อ ๓๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการฯ โดยกรณีดังกล่าวมิใช่เป็นการที่สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี หรือการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างตามข้อ ๑๙ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๘ (๔) ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น การพิจารณาสั่งเลิกจ้างพนักงานราชการทั่วไปตามข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการฯ จึงอาจใช้คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันในปีงบประมาณเดียวกัน หรือข้ามปีงบประมาณก็ได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรรมการท่องเที่ยว (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว มีกำหนด ๔ ปี โดยสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ แต่ปรากฏว่าในระหว่างสัญญา ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานว่า ผู้ฟ้องคดีมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ครั้ง ติดต่อกันต่ำกว่าระดับดี กล่าวคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ซึ่งแม้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ง ๒ ครั้งดังกล่าว จะมีใช่เป็นการประเมินในปีงบประมาณเดียวกัน แต่ก็เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งสามารถนำมาใช้พิจารณาเพื่อเลิกจ้างได้ ดังนั้น การที่อธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เลิกจ้างผู้ฟ้องคดีในระหว่างสัญญาจ้างตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ข้างต้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งเลิกจ้างดังกล่าวแล้ว กรณีจึงเป็นการเลิกจ้างตามข้อ ๑๐ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการฯ สัญญาจ้างจึงสิ้นสุดลงเมื่อมีเหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือตามข้อกำหนดของส่วนราชการหรือตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๘ (๖) ประกอบกับข้อ ๓๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๔๗๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))



## (๒) การชำระค่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## (๓) การชำระค่าเสียหาย

สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง แต่ปรากฏว่าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง มหาวิทยาลัยผู้ว่าจ้างมีหนังสือบอกเลิกสัญญา โดยเจตนาประสงค์เพียงแต่จะไม่ให้สัญญาจ้างมีผลต่อไปเท่านั้น สัญญาจ้างจึงสิ้นสุดลง โดยมิใช่ความผิดของผู้รับจ้าง ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยผู้ว่าจ้าง จึงต้องชดเชยค่าเสียหายเป็นค่าตอบแทนการออกจากงานโดยมิใช่ความผิดให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งนี้ แม้ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยจะไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้ ก็ไม่ใช่ข้ออ้าง ที่จะไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการออกจากงานให้แก่ผู้รับจ้าง โดยสมควรนำหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาปรับใช้กับกรณีในฐานะหลักกฎหมายทั่วไป

กรณีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ กำหนดระยะเวลาการจ้าง ๓ ปี แต่ปรากฏว่าในระหว่างสัญญา อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้ง บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อ ๕ (๓) ของสัญญาพิพาท ซึ่งกำหนดว่า สัญญานี้สิ้นสุด เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับทราบหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บอกเลิกสัญญาจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ตามข้อกำหนดในสัญญา กรณีจึงเป็น การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างโดยชอบแล้ว และโดยที่การบอกเลิกสัญญาจ้างพิพาทเป็นกรณี การบอกเลิกสัญญาจ้างโดยการแสดงเจตนาของผู้ว่าจ้างที่ไม่ประสงค์ให้สัญญาจ้างมีผลต่อไปเท่านั้น การบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวจึงถือเป็นการเลิกจ้างโดยมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้าง

สำหรับการพิจารณาค่าตอบแทนการออกจากงานโดยมิใช่ความผิดนั้น แม้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จะไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยค่าตอบแทนการออกจากงาน โดยมิใช่ความผิดของพนักงานมหาวิทยาลัย แต่ก็ต้องถือว่าพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้องถูกออกจากงาน โดยมิใช่ความผิดมีสิทธิเช่นเดียวกับพนักงานราชการ และให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการออกจากงาน



โดยไม่มีความผิดได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบดังกล่าว ไม่ได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้ รวมทั้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็มีได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้ด้วยก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่อาจนำเหตุดังกล่าวมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนการออกจากงานแก่ผู้ฟ้องคดี และโดยที่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่พิพาทมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างบุคคลให้ทำงานอันมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งแม้จะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แต่สมควรนำหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาปรับใช้กับคดีนี้ในฐานะหลักกฎหมายทั่วไป ประกอบกับศาลได้ตรวจสอบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยต่าง ๆ พบว่า มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีความผิด ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต้องถูกออกจากงานโดยไม่มีความผิด จึงสมควรให้สิทธิได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดด้วยเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานไม่น้อยกว่าเงินเดือนอัตราสุดท้ายเก่าสิบวัน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๒๐/๒๕๖๔ และที่ อ. ๑๓๒๑/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

## ๒.๑.๓ สัญญาจ้างผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๒.๒ สัญญาทางปกครองตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

### ๒.๒.๑ การเกิดสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## ๒.๒.๒ ผลของสัญญา

### (๑) การตรวจรับมอบงานและจ่ายเงินค่าจ้าง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### (๒) การเลิกสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### (๓) การชำระค่าปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### (๔) การชำระค่าเสียหาย

ผู้ขายมีหน้าที่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในสัญญา การส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายผิดจากชนิดที่ตกลงกัน ย่อมถือได้ว่ายังไม่มี การชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ตามมาตรา ๒๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นการผิดสัญญา ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อ

กรณีกรมศุลกากร (ผู้ฟ้องคดี) ทำสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจพิสูจน์แบบพกพา (Indicator Handset) รุ่น GT ๒๐๐ จำนวน ๖ เครื่อง กับผู้ถูกฟ้องคดี และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบเครื่องตรวจพิสูจน์แบบพกพา รุ่น GT ๒๐๐ จำนวน ๖ เครื่อง ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุดังกล่าวไว้และได้ชำระเงินตามสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว แต่ภายหลังปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งรับฟังผลการทดสอบจากรายงานการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจวัตถุต้องสงสัย GT ๒๐๐ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พบเหตุอันน่าเชื่อว่าเครื่องตรวจพิสูจน์แบบพกพา รุ่น GT ๒๐๐ ทั้ง ๖ เครื่อง ไม่มีการแผ่สนามไฟฟ้าจากเครื่องในทุกสภาวะการทดสอบ ไม่พบประจุไฟฟ้าสถิตสะสมบนพื้นผิวของเครื่องในทุกสภาวะการทดสอบ ไม่พบว่ามี การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากตัวเครื่องในทุกสภาวะการทดสอบ ไม่พบ การเคลื่อนที่ของเข็มชี้ทิศทางของเครื่องที่ทำงานภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีสนามแม่เหล็กบริเวณ และไม่พบการเคลื่อนที่บอกทิศทางของเครื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเครื่องตรวจพิสูจน์แบบพกพา รุ่น GT ๒๐๐ ทั้ง ๖ เครื่อง เป็นเครื่องมือที่ไม่มีคุณภาพและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร



แนบท้ายสัญญา ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และผนวก ๒ แค็ตตาล็อก ที่ระบุว่า เครื่องต้องสามารถหย่าเสพติดได้หลายชนิดสำหรับการตรวจหาแต่ละครั้ง และต้องสามารถหย่าเสพติดต่อไปนี้ได้ทั้งหมด คือ ผื่น เฮโรอีน มอร์ฟิน โคเคน กัญชา แอมเฟตามีน เอ็กตาซี และเคตามีน โดยมีระยะตรวจจับภาคพื้นดิน ๗๐๐ เมตร ภาคพื้นน้ำ ๘๕๐ เมตร ภาคพื้นอากาศระดับความสูงจากพื้นดิน ๔,๐๐๐ เมตร ใต้น้ำ ๕๐๐ เมตร ผังดิน ๖๐ เมตร เป็นต้น กรณีจึงเป็นการส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายผิดจากชนิดที่ตกลงกัน ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์ อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ตามมาตรา ๒๑๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นการไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อ ๑ และข้อ ๒ ของสัญญาพิพาท ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญาจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๑ ของสัญญาพิพาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๐๗/๒๕๖๕)

#### (๕) การคืนหลักประกันสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม







## บทที่ ๒๑

### คดีปกครองเกี่ยวกับอนุญาตตุลาการ

#### ๑. การแต่งตั้งอนุญาตตุลาการ

กรณีที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดผู้คัดค้านภายหลังจากที่ได้มีการเสนอข้อพิพาทและข้อเรียกร้องแย้งต่อสถาบันอนุญาตตุลาการแล้ว การดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาตตุลาการในส่วนของผู้คัดค้านจึงต้องดำเนินการโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ดังนั้นเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของผู้คัดค้านเป็นการขอรับชำระหนี้ที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ตามกฎหมายแล้ว และต่อมาศาลยุติธรรมก็ได้มีคำสั่งให้ยกคำร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่มีอำนาจตั้งอนุญาตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้านตามคำร้องของผู้ร้องแต่อย่างใด

กรมทางหลวง (ผู้ร้อง) ได้ยื่นคำเสนอข้อพิพาท ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตามสัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ สายเชียงใหม่-อ.ฝาง ตอน อ.แม่แตง-ศูนย์ฝึกลูกช้างส่วนที่ ๒ ต่อสถาบันอนุญาตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม และบริษัท ส. ได้ยื่นคำคัดค้านหรือข้อเรียกร้องแย้ง ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการยื่นคำเสนอข้อพิพาทและยื่นคำคัดค้านหรือข้อเรียกร้องแย้งก่อนที่ศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท ส. เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นกรณีที่มิคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดภายหลังจากที่ได้มีการเสนอข้อพิพาทและข้อเรียกร้องแย้งต่อสถาบันอนุญาตตุลาการแล้ว การดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาตตุลาการภายหลังจากนั้น จึงเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ เมื่อต่อมาผู้ร้องได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของบริษัท ส. โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ผู้คัดค้าน) แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าเป็นการขอรับชำระหนี้ที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ตามกฎหมายแล้ว ซึ่งต้องห้ามตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ร้องไม่เห็นด้วยจึงยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลยุติธรรม แต่ศาลยุติธรรมมีคำสั่งให้ยกคำร้องและคดีถึงที่สุดแล้ว ดังนั้นการที่ต่อมาผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งอนุญาตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้านแต่โดยที่ที่ประชุมเจ้าหน้าที่มีมติไม่เห็นชอบให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มอบคดีให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัยและไม่เห็นชอบให้แต่งตั้งอนุญาตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้านตามมาตรา ๑๔๕ (๕) ประกอบกับมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งตั้งอนุญาตตุลาการฝ่ายผู้คัดค้าน



ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงไม่ต้องด้วยมาตรา ๒๗ ประกอบกับมาตรา ๙๑ และมาตรา ๑๔๕ (๕) ประกอบกับมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ค. ๒/๒๕๖๖)

## ๒. การร้องคัดค้านอนุญาโตตุลาการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๓. การเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

แม้โดยหลักแล้ว ปัญหาการใช้ดุลพินิจของอนุญาโตตุลาการในการพิจารณาว่าค่าปรับสูงเกินส่วนหรือไม่ จะไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่หากการที่ศาลหรือคณะอนุญาโตตุลาการใช้ดุลพินิจในการลดค่าปรับนั้น เกิดจากการอ้างข้อกฎหมายผิดพลาด กรณีย่อมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะการใช้ดุลพินิจโดยอ้างข้อกฎหมายผิดพลาดเช่นว่านั้น มีผลทำให้รัฐต้องจ่ายเงินคืนไปโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผู้ร้อง) กับบริษัท จ. (ผู้คัดค้าน) มิได้กำหนดให้ใช้บังคับตามกฎหมายใดไว้เป็นการเฉพาะ คณะอนุญาโตตุลาการจึงต้องชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายไทยตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ คณะอนุญาโตตุลาการจึงชอบที่จะนำบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนที่เกี่ยวกับค่าปรับมาใช้บังคับเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทนี้ได้ และแม้คณะอนุญาโตตุลาการจะไม่ใช้ศาล แต่ก็ป็นองค์กรตามกฎหมายที่มีอำนาจชี้ขาดข้อพิพาทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามสัญญาจึงมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางตุลาการ ซึ่งเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่า เบี้ยปรับสูงเกินส่วนก็ชอบที่จะใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับลงได้ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ แล้วเห็นได้ว่า เป็นบทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์ประการหนึ่งในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา โดยการนำเอาจำนวนค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างมากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ไว้ ซึ่งเหตุที่มีหลักเกณฑ์เช่นนั้นก็เพื่อให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่พิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยมีหลักเกณฑ์ขั้นต้นหลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณา มิใช่จะบอกเลิกสัญญาได้ตามอำเภอใจ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

หรือปราศจากหลักเกณฑ์ใด ๆ แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็มีได้หมายความว่า จำนวนค่าปรับตามสัญญา จะต้องจำกัดไว้ไม่ให้เกินจำนวนร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างหรือค่าพัสดุเท่านั้น หน่วยงานจึงมีสิทธิ ปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างได้ นอกจากนี้ ประเด็นปัญหาว่า คณะอนุญาโตตุลาการ ใช้ดุลพินิจลดค่าปรับได้หรือไม่ เพียงใด นั้น โดยหลักแล้วปัญหาการใช้ดุลพินิจของอนุญาโตตุลาการ ว่าค่าปรับสูงเกินส่วนหรือไม่ อย่างไร ไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน อย่างไรก็ดี หากการที่ศาลหรือคณะอนุญาโตตุลาการ ใช้ดุลพินิจในการลดค่าปรับนั้น เป็นการใช้ดุลพินิจที่เกิดจากการอ้างข้อกฎหมายผิดพลาด กรณีย่อมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพราะการใช้ดุลพินิจโดยอ้างข้อกฎหมายผิดพลาดเช่นนั้น มีผลทำให้ รัฐต้องจ่ายเงินคืนไปโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น การที่คณะอนุญาโตตุลาการ ใช้ดุลพินิจ ลดค่าปรับที่เห็นว่าสูงเกินส่วนโดยอ้างข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ประกอบกับมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยวินิจฉัยให้มีการปรับเท่ากับ ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง คิดเป็นค่าปรับจำนวน ๒๐,๙๕๔,๕๒๐ บาท และได้กำหนดอัตราค่าปรับ รายวันใหม่ เป็นวันละ ๑๑๓,๘๘๓ บาท โดยมีวิธีคำนวณอัตราค่าปรับรายวันดังกล่าวด้วยการนำค่าปรับ ร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้างหารด้วยจำนวนวันที่ผู้คัดค้านทำงานล่าช้า ๑๘๔ วัน ( $20,954,520 \div 184$ ) และเมื่ออนุญาโตตุลาการให้ขยายเวลาตามสัญญาได้ ๙๑ วัน ผู้ร้องจึงมีสิทธิปรับผู้คัดค้าน จำนวน ๙๓ วัน ( $184 - 91$ ) คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑๐,๕๙๑,๑๑๙ บาท ( $113,883 \text{ บาท} \times 93 \text{ วัน}$ ) จึงเห็นได้ว่า คณะอนุญาโตตุลาการ ใช้ดุลพินิจโดยไม่ได้มีความหมายดังที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งยังมีลักษณะเป็นการก้าวล่วงเข้าไปใช้ดุลพินิจ ในการแก้ไขข้อสัญญาที่คู่สัญญาได้ตกลงกำหนดอัตราค่าปรับรายวันกันไว้แล้ว และเป็นการชี้ขาด ที่ไม่เป็นไปตามสัญญาอันขัดต่อมาตรา ๓๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ คำชี้ขาด ของคณะอนุญาโตตุลาการในประเด็นนี้ จึงเป็นคำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญา อนุญาโตตุลาการ และเป็นคำชี้ขาดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลจึงมีอำนาจเพิกถอนหรือปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดส่วนดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) และ (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อปรากฏว่าการที่คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาด ให้ผู้ร้องต้องคืนเงินส่วนที่เกิน จำนวน ๒๘,๐๑๐,๙๒๗.๖๖ บาท แก่ผู้คัดค้าน เป็นการชี้ขาดให้ผู้ร้อง จ่ายเงินเกินไป จำนวน ๘,๘๙๖,๕๘๔.๖๕ บาท ซึ่งถือเป็นคำชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตซึ่งสามารถ แยกออกได้จากคำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้ว ศาลจึงมีอำนาจเพิกถอนเฉพาะส่วนที่วินิจฉัย เกินขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๕๒-๗๕๓/๒๕๖๕)



เมื่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ รวมถึงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖๘) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ เป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินการหักค่าภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้ที่คู่สัญญาภาคเอกชนจะต้องชำระให้แก่คู่สัญญาภาครัฐตามสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคม ซึ่งเป็นเพียงการกำหนดให้นำเงินส่วนใดมาชำระภาษีสรรพสามิตเท่านั้น มิได้มีผลเป็นการลบล้างหน้าที่ของผู้เสียภาษีตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ แต่อย่างใด โดยหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัติดังกล่าวยังคงเป็นหน้าที่ของผู้ร้อง อยู่เช่นเดิม ซึ่งถือเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาปรับโครงสร้างรายได้ของรัฐ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยเลือกที่จะลดรายได้ในส่วนของประโยชน์ตอบแทนที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องจ่ายให้แก่คู่สัญญาภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดว่ามติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวขัดต่อพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ และมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้ง จึงเป็นคำวินิจฉัยชี้ขาดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้ร้อง) ได้ทำสัญญา ร่วมการทำงานและร่วมลงทุนเพื่อขยายบริการโทรศัพท์ในพื้นที่เขตนครหลวงกับบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (เดิม)) (ผู้คัดค้าน) โดยมีข้อสัญญากำหนดว่า ผู้คัดค้านจะแบ่งรายได้ที่ได้รับจริงก่อนหักค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ร้องตามอัตราที่กำหนด ต่อมา ได้มีการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อปรับปรุงพิกัดภาษีสรรพสามิตสำหรับการประกอบกิจการด้านบริการ รวมถึงกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งมีการออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖๘) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ กำหนดลดอัตราภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคมสำหรับกิจการโทรศัพท์พื้นฐาน จากนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินการหักค่าภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้ที่คู่สัญญาภาคเอกชนจะต้องชำระให้แก่คู่สัญญาภาครัฐ แต่ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีทั้งสองครั้งดังกล่าวและกำหนดให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องเสียภาษีสรรพสามิตตามจำนวนรายรับที่แต่ละฝ่ายได้รับ ผู้คัดค้านเห็นว่ามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ มีผลให้ผู้ร้องซึ่งตามกฎหมายมีหน้าที่



ต้องชำระภาษี ไม่ต้องใช้เงินของผู้ร้องเองไปชำระภาษี แต่กลับให้นำไปหักจากส่วนแบ่งรายได้ของผู้คัดค้าน แล้วส่งให้แก่ผู้ร้องนำไปชำระค่าภาษีสรรพสามิตแทน ทำให้ส่วนแบ่งรายได้ของผู้คัดค้านลดลง แต่ส่วนแบ่งรายได้ของผู้ร้องยังคงอยู่เท่าเดิม มติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงขัดต่อพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ และเป็นมติที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลบังคับได้ อีกทั้งกรณีนี้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของสัญญาสัมปทานที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อไม่มีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดังกล่าว จึงไม่มีผลผูกพันให้ผู้สัญญาต้องปฏิบัติตามนั้น เห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีที่พิพาทเป็นกรณีเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตจากกิจการโทรคมนาคมทั้งกิจการโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ โดยในกิจการโทรศัพท์พื้นฐานนั้น คณะรัฐมนตรีมีมติให้ผู้สัญญาภาคเอกชนที่ต้องชำระภาษีสรุยอดเงินค่าภาษีให้ผู้สัญญาภาครัฐทราบทุกเดือน เพื่อให้ผู้สัญญาภาครัฐสามารถคืนเงินค่าภาษีให้กับผู้สัญญาภาคเอกชนเพื่อนำไปชำระค่าภาษีต่อไป ส่วนกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์นั้น กำหนดให้ผู้สัญญาภาคเอกชนมีสิทธินำเงินค่าภาษีสรรพสามิตที่ได้ชำระแล้วตลอดทั้งปี (ไม่รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ หรือเงินเพิ่มใด ๆ) มาหักออกจากจำนวนเงินผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้สัญญาภาคเอกชนต้องจ่ายให้ผู้สัญญาภาครัฐเมื่อสิ้นปีดำเนินการได้ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงเป็นวิธีการบริหารจัดการที่กำหนดให้ผู้สัญญาภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกิจการโทรศัพท์พื้นฐานหรือกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุคมนาคมระบบเซลลูลาร์ชดเชยค่าภาษีสรรพสามิตให้แก่ผู้สัญญาภาคเอกชนที่มีหน้าที่ต้องชำระตามกฎหมาย ซึ่งผู้คัดค้านและผู้ร้องก็ได้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่าผู้คัดค้านได้มีหนังสือถึงผู้ร้องเพื่อแจ้งว่า ผู้คัดค้านจะรอข้อมูลการคำนวณภาษีจากผู้ร้องทุกเดือนและผู้คัดค้านจะทำการโอนค่าภาษีให้ผู้ร้องเพื่อนำไปชำระภาษีสรรพสามิต ซึ่งต่อมาผู้คัดค้านได้ส่งมอบเงินค่าภาษีสรรพสามิตให้ผู้ร้องนำไปชำระ จากพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้สัญญาได้ตกลงเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระผลประโยชน์ตอบแทนแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา และแม้ต่อมาจะมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่พิพาทก็ตาม แต่ก็เพียงยกเลิกภายหลังจากที่มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมไปแล้ว ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในครั้งหลังก็มีได้กำหนดให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มติดังกล่าวออก นอกจากนั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ รวมทั้งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๖๘) ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ เป็นเพียงการกำหนดว่าให้นำเงินส่วนใดมาชำระภาษีสรรพสามิตเท่านั้น ไม่ได้มีผลเป็นการลบล้างหน้าที่ของผู้ร้องในการเสียภาษี



ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยหน้าที่ในการเสียภาษีดังกล่าวยังคงเป็นหน้าที่ของผู้ร้องอยู่เช่นเดิม ซึ่งถือเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาปรับโครงสร้างรายได้ของรัฐเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยเลือกที่จะลดรายได้ในส่วนของประโยชน์ตอบแทนที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนต้องจ่ายให้แก่คู่สัญญาภาครัฐ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้ สอดคล้องกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓๒/๒๕๔๘ ซึ่งได้วินิจฉัยว่าการยอมให้มีการหักภาษีสรรพสามิตออกจากส่วนแบ่งรายได้ที่บริษัทเอกชนต้องจ่ายให้รัฐ โดยรัฐยังคงได้รับรายได้ในส่วนนี้ต่อไป การแปลงส่วนแบ่งรายได้บางส่วนเป็นภาษีสรรพสามิตดังกล่าวมิได้มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงในค่าส่วนแบ่งรายได้และไม่ใช่การแปลงหรือแก้ไขสัญญาสัมปทานแต่อย่างใด เนื่องจากผู้ประกอบการยังคงต้องเสียส่วนแบ่งรายได้เท่าเดิม อีกทั้งยังสอดคล้องกับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๕๕/๒๕๖๓ ที่ได้วินิจฉัยไว้ว่า การชำระผลประโยชน์ตอบแทนตามประกาศกระทรวงการคลังและมติคณะรัฐมนตรีที่พิพาทไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ มีผลทำให้ส่วนแบ่งรายได้ของผู้คัดค้านลดลง แต่ส่วนแบ่งรายได้ของผู้ร้องยังคงเท่าเดิม จึงขัดต่อพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฯ และเป็นมติที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ และให้ผู้ร้องชำระเงินผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาพร้อมดอกเบี้ย นั้น จึงเป็นคำชี้ขาดข้อพิพาทที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๐๑-๙๐๒/๒๕๖๕)

#### ๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

แม้ประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณค่าปรับจะไม่ถือเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่หากเป็นกรณีการให้คู่สัญญาต้องรับผิดชอบในเงินค่าปรับโดยอาศัยวันล่าช้าหลังจากที่สัญญาเลิกกันแล้ว ซึ่งไม่มีบทกฎหมายใดรองรับให้คู่สัญญาตกลงกันให้ต้องรับผิดชอบในเงินค่าปรับเช่นนั้นได้ การวินิจฉัยให้เกิดความรับผิดชอบดังกล่าวจึงขัดแย้งกับหลักกฎหมายอย่างชัดเจน กรณีจึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่ศาลปกครองชอบที่จะวินิจฉัยได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ร้อง) ทำสัญญาจ้างบริษัท ป. โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ผู้คัดค้าน) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม ๑ หลัง ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยกำหนดเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และต่อมาผู้ร้องและผู้คัดค้านตกลงแก้ไขกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา





เป็นวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แต่ผู้คัดค้านไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ร้องจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งบอกเลิกสัญญาโดยให้มีผลเป็นอันยกเลิกสัญญานับแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ อันแสดงให้เห็นว่าผู้ร้องประสงค์จะใช้สิทธิเลิกสัญญาด้วยเหตุที่ผู้คัดค้านผิดสัญญา และเจตนาจะจงใจให้เลิกสัญญากันในวันวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ในทางกฎหมายและข้อสัญญาจึงถือว่าสัญญาเลิกกันในวันดังกล่าว กรณีจึงไม่มีเวลาล่วงจากวันสิ้นสุดสัญญาที่จะนำมากล่าวอ้างถึงความล่าช้าที่ผู้ร้องจะใช้สิทธิเรียกให้ผู้คัดค้านชำระค่าปรับได้ การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดตามคำขอของผู้ร้องให้ผู้คัดค้านชำระค่าปรับนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดถึงวันบอกเลิกสัญญา คือ วันที่ ๑๙ ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นเวลา ๔ วัน เป็นเงินจำนวน ๓๖๖,๗๖๐ บาท จึงไม่ถูกต้อง และแม้ประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณค่าปรับจะไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนก็ตาม แต่เมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับการให้คู่สัญญาต้องรับผิดชอบในเงินค่าปรับกรณีวันล่าช้าหลังจากที่สัญญาเลิกกันแล้ว ซึ่งไม่มีบทกฎหมายใดรองรับให้คู่สัญญาตกลงกันให้ต้องรับผิดชอบในเงินค่าปรับเช่นนั้นได้ การวินิจฉัยให้เกิดความรับผิดชอบดังกล่าวจึงขัดต่อหลักกฎหมายอย่างชัดแจ้ง จึงถือเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนที่ศาลปกครองชอบที่จะวินิจฉัยได้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นยกประเด็นดังกล่าวขึ้นวินิจฉัยและมีคำพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยยกเว้นการบังคับในส่วนของค่าปรับ จึงชอบแล้ว

สำหรับประเด็นการกำหนดค่าเสียหายจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในวงเงินที่สูงขึ้น นั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า มูลค่าคงเหลือของอาคารที่จะต้องทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๖๖,๙๗๓,๗๐๐ บาท และผู้ร้องได้จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือดังกล่าวจนแล้วเสร็จเป็นเงินจำนวน ๘๔,๑๐๐,๑๐๐ บาท จึงเห็นได้ว่าผู้ร้องได้ชำระเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้นกว่ามูลค่าเงินค่าจ้างที่ต้องชำระให้แก่ผู้คัดค้านหากผู้คัดค้านดำเนินการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๑๗,๑๒๖,๔๐๐ บาท การที่คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ชำระค่าเสียหายเป็นค่าส่วนต่างจำนวน ๑๗,๑๖๖,๓๐๐ บาท จึงเป็นคำวินิจฉัยที่คำนวณโดยผิดพลาด ซึ่งแม้ประเด็นพิพาทเกี่ยวกับค่าเสียหายจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่จะไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ตาม แต่เมื่อกรณีนี้เป็นเรื่องการวินิจฉัยโดยผิดพลาด ซึ่งองค์กรที่ทำการพิจารณาหรือศาลมีอำนาจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้เสมอ การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการโดยยกเว้นส่วนที่ให้ผู้คัดค้านชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากกรณีที่ผู้ร้องต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เกินกว่าจำนวน ๑๗,๑๒๖,๔๐๐ บาท จึงชอบแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๓๓๕/๒๕๖๔)





## บทที่ ๒๒

### คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

#### ๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

##### ๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่โดยที่มาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเฉพาะหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะมี และการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยมิได้บัญญัติไว้ให้ผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องนี้โดยเฉพาะ ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ ได้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งไว้ทุกจังหวัด ดังนั้น การออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง จึงเป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกำหนดหลักเกณฑ์ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะเป็นกฎตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงอยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๑๙๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเมื่อกรณีพิพาทนี้เกี่ยวกับการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดหรือดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ บัญญัติให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด คดีนี้จึงเป็นคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๒๖/๒๕๖๖ ที่ พ. ๒๗/๒๕๖๖ ที่ พ. ๒๘/๒๕๖๖ ที่ พ. ๒๙/๒๕๖๖ และที่ พ. ๓๓/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน) หน้า ๖๐๓-๖๐๗



## ๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๒. องค์การอื่นตามรัฐธรรมนูญ

### ๒.๑ องค์การอัยการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เมื่อบทบัญญัติมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีลักษณะเป็นการรับรองสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามที่เคยได้รับอยู่เดิมของบุคคล ดังนั้น ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้บังคับ บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองตามข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองในตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อย่างไรก็ตาม เมื่อระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรอง และไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ตามกฎหมายอื่น บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองดังกล่าว และเมื่อการมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ไม่รวมถึงสิทธิในการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนด้วยแต่อย่างใด ดังนั้น การกำหนดเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเดียวกัน จึงเป็นการกำหนดสิทธิขึ้นใหม่สำหรับประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



ที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ เท่านั้น มิได้ใช้บังคับกับประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่แต่อย่างใด

คดีนี้ขณะที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว มาตรา ๓ บัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่วนมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้กรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีบทเฉพาะกาล มาตรา ๖๐ บัญญัติให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ โดยให้มีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่าย จึงฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง นั้น เมื่อสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหน้าที่ตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ ที่จะต้องดำเนินการจ่ายเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนให้แก่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด แต่กลับไม่ดำเนินการจ่ายเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง กรณีจึงเป็นความรับผิดที่เกิดจากการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และบทบัญญัติมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ มีลักษณะเป็นบทบัญญัติที่รับรอง



สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามที่เคยได้รับอยู่เดิม ไม่ใช่เป็นบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิที่เคยได้รับแต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ ใช้บังคับ หากผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรอง ย่อมมีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวต่อไป ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองในตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓ ได้กำหนดนิยามของคำว่า ค่ารับรอง หมายความว่า ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือเพื่อเกียรติแห่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่วนข้อ ๔ ได้กำหนดสิทธิในการได้รับเงินค่ารับรองในตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองตามข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองในตำแหน่งประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นั้น เมื่อระเบียบกระทรวงการคลังข้างต้นไม่ได้กำหนดให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีสิทธิได้รับเงินค่ารับรอง อีกทั้งไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ตามกฎหมายอื่น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้บทบัญญัติในมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ จะบัญญัติให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดก็ตาม แต่บทบัญญัตินี้ดังกล่าวย่อมต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๖๐ วรรคสอง ที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ยังคงมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ซึ่งในกรณีของประโยชน์ตอบแทนอื่นนั้น ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติว่า ให้ประธานกรรมการและกรรมการมีสิทธิได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่น ดังต่อไปนี้ (๑) การประกันสุขภาพ (๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดังนั้น การมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงไม่รวมถึงสิทธิในการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่าย





เป็นรายเดือนด้วยแต่อย่างใด ดังนี้ การกำหนดเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเดียวกัน จึงเป็นการกำหนดสิทธิขึ้นใหม่สำหรับ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ เท่านั้น กรณีจึงมิได้ใช้บังคับกับประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่าย เป็นรายเดือนตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๙๔/๒๕๖๕)

### ๒.๓ สถานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม





## บทที่ ๒๓

### คดีปกครองเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

#### ๑. การสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๓. กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม





## บทที่ ๒๔

### คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

#### ๑. การพระราชทานอภัยโทษ

การตราพระราชกฤษฎีกามี ๒ ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง เป็นพระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งพระราชกฤษฎีกาประเภทนี้เป็นการใช้อำนาจของรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครอง และประเภทที่สอง เป็นพระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยการใช้พระราชอำนาจในฐานะเป็นประมุขของรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรง ซึ่งการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ประเภทนี้ จะไม่อยู่ในฐานะของฝ่ายปกครอง และมีใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ศาลปกครองจะพิจารณาพิพากษาได้ เมื่อปรากฏว่า พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยใช้พระราชอำนาจในฐานะประมุขของรัฐซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๗๕ ประกอบกับมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อันเป็นการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษตามที่คณะรัฐมนตรีถวายคำแนะนำตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๑ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงไม่อยู่ในฐานะที่เป็นการกระทำทางปกครองที่อาจโต้แย้งได้ ดังนั้น การฟ้องคดีเพื่อโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของมาตรา ๑๓ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดตามคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญาตามมาตรา ๒๗๗ วรรคสาม มาตรา ๒๘๓ ทวิ วรรคสอง มาตรา ๓๑๗ วรรคสาม ประกอบกับมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการถูกตัดสินโทษไม่ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องจากความผิดที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับโทษไม่อยู่ในข่ายความผิดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา ๑๓ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวตราขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนมาตรา ๑๓ (๕)



แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว คดีนี้จึงเป็นการฟ้องในข้อพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา แต่โดยที่การฟ้องขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาไม่ว่าจะทั้งฉบับหรือบางส่วน นั้นต้องคำนึงว่าการตราพระราชกฤษฎีกามี ๒ ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง เป็นพระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งพระราชกฤษฎีกาประเภทนี้เป็นการใช้อำนาจของรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครอง และประเภทที่สอง เป็นพระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยการใช้พระราชอำนาจในฐานะเป็นประมุขของรัฐซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรง ซึ่งการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ประเภทนี้ จะไม่อยู่ในฐานะของฝ่ายปกครอง และมีใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น การฟ้องเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งเป็นกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยใช้พระราชอำนาจในฐานะประมุขของรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรงตามมาตรา ๑๗๕ ประกอบกับมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อันเป็นการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษตามที่คณะรัฐมนตรีถวายคำแนะนำตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖๑ ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงไม่อยู่ในฐานะที่เป็นการกระทำทางปกครองที่อาจโต้แย้งได้ และในกรณีนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ได้อยู่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น การฟ้องโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของมาตรา ๑๓ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ จึงไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ที่จะรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๑๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร. ๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ ฟร. ๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) และที่ ฟ. ๒๕/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

## ๒. การราชทัณฑ์

การที่ปรากฏภาพถ่ายของนักโทษเด็ดขาดรายใดในโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำนั้น เมื่อกรณียังไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่ทำให้เชื่อได้ว่านักโทษเด็ดขาดรายดังกล่าวเป็นผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลาง และมีการส่งภาพออกไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือติดต่อสื่อสารไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่น จึงยังมีอาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ว่านักโทษเด็ดขาดรายนั้นเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ครอบครอง หรือได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเก็บรักษาโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในเรือนจำ อันเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการมี ใช้ และกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้อง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



กับสิ่งของต้องห้ามตามข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง (๙) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ผู้บัญชาการเรือนจำจึงไม่มีอำนาจลงโทษทางวินัยนักโทษเด็ดขาดรายดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางพิษณุโลก ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยให้ลดชั้นจากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก ซ้ำเดียวมีกำหนด ๓ เดือน และตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกมีกำหนด ๖๐ วัน กรณีที่มีการตรวจพบโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณจุดพักขยะซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีและนักโทษเด็ดขาดรายอื่นภายในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่จนถึงวันฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีในความผิดวินัยผู้ต้องขัง ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นสิ่งของต้องห้ามมิให้นำเข้ามาหรือเก็บรักษาไว้ในเรือนจำตามข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง (๙) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ แต่ภาพถ่ายที่ปรากฏภายในโทรศัพท์ของกลางเป็นภาพถ่ายในขณะที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ในเรือนจำ เป็นภาพรูปครึ่งตัวใส่เสื้อสีขาวที่บริเวณหน้าทำการแดน ๕ ในงานแข่งขันกีฬา ซึ่งตามหลักฐานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๖ ที่ได้จากการตรวจสอบเป็นไฟล์ภาพ เป็นไฟล์นามสกุล .jpg มีความละเอียดของภาพ ๔๐๐ x ๓๕๒ pixels เป็นภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีอาจถูกบันทึกไว้ได้หลายกรณี เช่น เกิดจากการเข้าไปดาวน์โหลดหรือดูรูปภาพที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook หรือจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางถ่ายบันทึกภาพไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดทางวินัยผู้ต้องขังฐานมี ใช้ และกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของต้องห้าม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม เมื่อตามหลักฐานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๖ ภาพถ่ายที่ปรากฏในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางไม่ได้เกิดจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลางถ่ายบันทึกภาพดังกล่าว แต่เป็นไฟล์ภาพที่ได้จากการกู้ข้อมูลมาจาก Directory ของโปรแกรม Facebook ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่จะให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลาง และมีการส่งภาพออกไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือติดต่อสื่อสารไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่น การที่มีภาพถ่ายของผู้ฟ้องคดีและนักโทษเด็ดขาดอื่น ๆ ปรากฏในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลาง ยังรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ครอบครอง หรือได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเก็บรักษาโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในเรือนจำ



อันเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการมิ ใช และกระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ ต้องห้ามตามข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง (๙) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจลงโทษผู้ฟ้องคดี โดยลดชั้นจากชั้นเยี่ยม เป็นชั้นเลวมากตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ข้อ ๑๐๘ (๗) ของกฎกระทรวง มหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ และข้อ ๒๑ (๔) ของระเบียบ กรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อนและลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงโทษซึ่งเดี๋ยวมีกำหนด ๓ เดือน ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ประกอบกับข้อ ๑๑๑ (๖) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ และตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกมีกำหนด ๖๐ วัน ตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง (๙) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ข้อ ๔ (๑) (ฉ) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยให้ลดชั้น จากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก ซึ่งเดี๋ยวมีกำหนด ๓ เดือน และตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษ จำคุกมีกำหนด ๖๐ วัน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๑๐๒/๒๕๖๔ ที่ อร. ๑๙๕/๒๕๖๔ และที่ อร. ๒๐๙/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

เมื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ถือเป็นสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำ แม้ภาพในโทรศัพท์เคลื่อนที่ จะไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไว้ในครอบครองขณะที่มีการถ่ายภาพ เนื่องจากในภาพถ่ายปรากฏเพียงหูฟังเสียบไว้ที่ใบหู แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภาพถ่ายนั้นถูกบันทึกในบริเวณพื้นที่ว่างระหว่างราวตากผ้าสำหรับ ผู้ต้องขังใช้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งมีพื้นที่ไม่กว้างมากและมีวัสดุที่เป็นผืนคล้ายกับผ้าวางพาดระหว่าง ราวตากผ้าทั้งสอง โดยมีลักษณะคล้ายกับฉากกั้นซึ่งสามารถใช้เพื่อปิดบังการมองเห็นของเจ้าหน้าที่ได้ พฤติการณ์ย่อมแสดงให้เห็นว่า นักโทษทั้งหมดในภาพถ่ายย่อมมีการกระทำในลักษณะเดียวกัน เมื่อผู้ฟ้องคดีมีอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในครอบครอง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็น การมีสิ่งของที่ต้องห้ามตามข้อ ๑๒๗ (๙) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ไว้ในครอบครอง ผู้บัญชาการเรือนจำจึงมีอำนาจ ลงโทษผู้ฟ้องคดีฐานกระทำความผิดวินัยผู้ต้องขังได้

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม ต้องขังอยู่ในเรือนจำกลางพิษณุโลก แดน ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เจ้าพนักงานเรือนจำทำการตรวจค้นจุใจมบริเวณอาคารสำหรับวาง ตู้เก็บสัมภาระผู้ต้องขัง ผลการตรวจค้นพบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซุกซ่อนอยู่ที่นักโทษเด็ดขาดชาย อ.



จึงทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง ต่อมา เรือนจำกลางพิษณุโลกได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลภายในเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๖ พบภาพถ่ายนักโทษเด็ดขาดชาย ส. นั่งให้ถ่ายภาพอยู่ที่บริเวณราวตากผ้าสำหรับผู้ต้องขังใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในแดน ๓ โดยมีอุปกรณ์เสริมการสนทนา (หูฟัง) เสียบไว้ที่ใบหู ซึ่งในภาพดังกล่าวปรากฏภาพผู้ต้องขังอีกคน นั่งอยู่บริเวณด้านหลังของนักโทษเด็ดขาดชาย ส. โดยมีหูฟังเสียบไว้ที่ใบหู เมื่อได้รับรายงานการสอบสวนแล้ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีในความผิดวินัยผู้ต้องขัง ฐานมีโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์อันเป็นสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ จากกรณีดังกล่าวเมื่อพิจารณาตามบันทึกถ้อยคำพยาน มีเหตุเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลเดียวกันกับนักโทษในภาพดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อมูลภายในโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งตรวจค้นได้จากนักโทษเด็ดขาดชาย อ. และเมื่อพื้นที่ว่างระหว่างราวตากผ้าที่มีกลุ่มนักโทษนั่งอยู่เป็นพื้นที่ที่ไม่กว้างมาก และมีวัสดุที่เป็นผืนคล้ายกับผ้าวางพาดระหว่างราวตากผ้าทั้งสอง โดยมีลักษณะคล้ายกับฉากกั้น ซึ่งสามารถใช้เพื่อปิดบังการมองเห็นของเจ้าหน้าที่ได้ นักโทษทั้งหมดในภาพถ่ายจึงย่อมสามารถที่จะรับรู้ถึงการกระทำของนักโทษคนใดคนหนึ่งได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามพฤติการณ์ทั้งหมดแล้ว สันนิษฐานได้ว่า ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของกลุ่มนักโทษที่ใช้พื้นที่บริเวณราวตากผ้าที่ใช้ร่วมกันในแดน ๓ เพื่อลักลอบใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือมีส่วนรู้เห็นในการมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในครอบครอง และเมื่อในภาพถ่ายปรากฏว่ามีผู้ฟ้องคดีเข้าไปอยู่ร่วมกับนักโทษเด็ดขาดชาย ส. และนักโทษอื่นตามภาพถ่าย พร้อมทั้งมีอุปกรณ์หูฟังสวมใส่อยู่ที่หู ย่อมแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีต้องมีการกระทำในลักษณะเดียวกันกับนักโทษเด็ดขาดชาย ส. ดังนั้น พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการกล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่ากระทำความผิดวินัยผู้ต้องขัง จึงมีน้ำหนักสนับสนุนให้รับฟังได้ว่าสายยาวยื่นลงมาจากหูของผู้ฟ้องคดีเป็นอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ แม้ข้อเท็จจริงจะไม่ปรากฏภาพให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในครอบครองขณะที่มีการถ่ายภาพก็ตาม แต่เมื่อพยานหลักฐานในการสอบสวนรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีอุปกรณ์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในครอบครอง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการมีสิ่งของที่ต้องห้ามตามข้อ ๑๒๗ (๙) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ไว้ในครอบครอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจลงโทษผู้ฟ้องคดีฐานกระทำความผิดวินัยผู้ต้องขังได้ และเมื่อคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยให้ลดชั้นนักโทษจากชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก ตัดการอนุญาตให้ได้รับการเยี่ยมเยียน มีกำหนด ๓ เดือน และตัดจำนวนวันที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก ๖๐ วัน เป็นการออกคำสั่งลงโทษซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๕ (๓) (๔) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๖ (๓) และข้อ ๑๐๘ (๗) ของกฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา ๕๘



แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๑) (ฉ) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ฯ ข้อ ๒๑ (๔) ของระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเลื่อน และลดชั้นนักโทษเด็ดขาด พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ลงโทษผู้ฟ้องคดี ในความผิดวินัยผู้ต้องขัง ฐานมีโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์อื่นเป็นสิ่งของต้องห้ามไว้ในเรือนจำ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๘/๒๕๖๕)



## บทที่ ๒๕

### คดีปกครองเกี่ยวกับองค์วิชาชีพ

#### ๑. องค์วิชาชีพด้านกฎหมาย

##### ๑.๑ สถานายความ

##### ๑.๑.๑ คำสั่งห้ามทำการเป็นทนายความ

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความตกลงรับเป็นทนายความให้แก่ผู้กล่าวหา ซึ่งเป็นจำเลยในคดีของศาลยุติธรรม แต่ไม่ไปศาลและไม่ดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ จนศาลมีคำสั่งว่าผู้กล่าวหาขาดนัดยื่นคำให้การและมีคำพิพากษาให้ผู้กล่าวหาแพ้คดี กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีจงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี และจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตน ซึ่งการไม่ไปศาลของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำอันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของผู้กล่าวหา อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๑๒ (๑) และ (๒) ของข้อบังคับสหภาพทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ นอกจากนี้ แม้กระบวนการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ ผู้กล่าวหาจะไม่มาให้การต่อคณะกรรมการสอบสวน แต่คณะกรรมการสอบสวนก็ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าให้การพร้อมเสนอพยานหลักฐาน จึงถือว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว การที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่ามีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพียงพอสามารถวินิจฉัยเพื่อทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการมรรยาททนายความต่อไป กระบวนการสอบสวนคดีมรรยาททนายความของผู้ฟ้องคดีที่ว่าประพฤติดมรรยาททนายความจึงชอบด้วยข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ของข้อบังคับสหภาพทนายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความตกลงรับเป็นทนายความให้แก่นางสาว อ. ซึ่งเป็นจำเลยในคดีของศาลจังหวัดนครราชสีมา ตามใบแต่งตั้งทนายความ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปศาลและไม่ได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาใด ๆ จนกระทั่งศาลมีคำสั่งว่านางสาว อ. ซึ่งเป็นจำเลยในคดีขาดนัดยื่นคำให้การและมีคำพิพากษาให้นางสาว อ. แพ้คดี อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ อันเป็นการจงใจทอดทิ้งคดีทำให้นางสาว อ. ได้รับความเสียหายนางสาว อ. จึงยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ประธานกรรมการ



มรรยาททนายความได้รับคำกล่าวหาเป็นคดีมรรยาททนายความและคณะกรรมการสอบสวนได้ทำ  
ความเห็นเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่าผู้ฟ้องคดีจงใจทอดทิ้งคดี อันเป็นการประพฤติดมรรยาททนายความ  
เห็นสมควรลงโทษห้ามการเป็นทนายความมีกำหนด ๓ ปี ตามมาตรา ๕๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ  
ทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีมติให้ลงโทษห้ามการเป็นทนายความมีกำหนด ๓ ปี ต่อมา  
คณะกรรมการสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการทอดทิ้งคดี  
หรือละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่คดีแห่งลูกความของตน เป็นการประพฤติดมรรยาท  
ทนายความ เห็นควรลงโทษผู้ฟ้องคดีห้ามการเป็นทนายความมีกำหนด ๒ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓  
มีหนังสือแจ้งผลคำชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และแจ้งสิทธิอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดี  
ยื่นอุทธรณ์ สภานายกพิเศษแห่งสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีคำสั่งยืนตามคำชี้ขาด  
ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้  
เพิกถอนมติและคำสั่งดังกล่าว เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีและนางสาว อ. ยังไม่ได้มีการตกลงกันเรื่องขอถอน  
ผู้ฟ้องคดีออกจากกรเป็นทนายความ ผู้ฟ้องคดีจึงอ้างเพียงว่า ผู้ฟ้องคดีทราบจากนาย ส. ว่า นางสาว อ.  
ไม่ประสงค์จะให้ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความต่อไป จึงไม่เดินทางไปศาลในวันที่ศาลนัด ย่อมเป็นข้ออ้าง  
ที่ไม่สมเหตุผล ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นทนายความตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ย่อมต้องตระหนัก  
ถึงหน้าที่ของตน อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีมิได้มีคำร้องขอต่อศาลให้สั่งเพิกถอนตนจากการเป็นทนายความ  
ตามวิธีการที่บัญญัติในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแต่อย่างใด  
จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดียังเป็นทนายความของนางสาว อ. ในคดีดังกล่าว และต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีจงใจ  
ขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี รวมถึงจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความ  
ของตน การไม่ไปศาลของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำอันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของนางสาว อ.  
อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ ประกอบกับข้อ ๑๒ (๑)  
และ (๒) ของข้อบังคับสภานายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ และแม้กระบวนการ  
สอบสวนคดีมรรยาททนายความซึ่งนางสาว อ. เป็นผู้กล่าวหา แต่ไม่มาให้การต่อคณะกรรมการ  
สอบสวน เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีเข้าให้การในฐานะผู้ถูกกล่าวหา และนาย ข.  
ได้ให้การในฐานะพยานของผู้ถูกกล่าวหา จึงถือว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว การที่คณะกรรมการ  
สอบสวนเห็นว่ามิข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพียงพอสามารถพิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
และวินิจฉัยเพื่อทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการมรรยาททนายความต่อไป จึงไม่จำต้องอาศัย  
คำให้การของผู้กล่าวหาเพียงฝ่ายเดียว กระบวนการสอบสวนคดีมรรยาททนายความของผู้ฟ้องคดี  
ที่ว่าประพฤติดมรรยาททนายความจึงชอบด้วยข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ของข้อบังคับ  
สภานายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว ดังนั้น คำสั่ง





ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๒ ปี ตามคำสั่งชี้ขาดคดีมรยาททนายความ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ และคำสั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่วินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๑๒/๒๕๖๖)

### ๑.๑.๒ คำสั่งลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๑.๑.๓ คำสั่งยกคำกล่าวหา

โดยที่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ มิได้กำหนดให้การดำเนินคดีปกครองต้องมีทนายความ แต่กฎหมายก็ไม่ได้ตัดสิทธิคู่กรณีที่จะมอบอำนาจให้ทนายความฟ้องคดีหรือดำเนินคดีปกครองแทนได้ตามมาตรา ๔๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์คณะ การจ่ายสำนวน การโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการในคดีปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น การที่ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความเป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินคดีปกครอง จึงเป็นการกระทำทั้งในฐานะผู้รับมอบอำนาจและในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพทนายความอยู่ในขณะเดียวกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ กรณีจึงอยู่ภายใต้บังคับหรือบทบัญญัติว่าด้วยมรยาททนายความตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ พฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยไม่แจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้ศาลทราบถือเป็นการประพฤติดมรยาททนายความ

คดีนี้ นาย ก. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินคดีปกครองแทนนาง ว. ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ในคดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๗๓/๒๕๕๒ ของศาลปกครองสูงสุด ปรากฏว่าในระหว่างการพิจารณาคดีดังกล่าว นาย ก. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดโดยไม่แจ้งถึงเหตุผลและความจำเป็นให้ศาลทราบถึงสองครั้ง กล่าวคือ ครั้งที่หนึ่ง เป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีหมายแจ้งคำสั่งศาลและให้ส่งเอกสารหลักฐานไปยังนาย ก. เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานะภาพของนาง ว. ว่าถึงแก่ความตายหรือไม่ แต่นาย ก. มิได้



ดำเนินการตามคำสั่งศาลแต่อย่างใด และครั้งที่สอง เป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีหมายเรียกให้นาย ก. มาให้ถ้อยคำต่อศาลอีกครั้งในเรื่องเดียวกัน แต่เมื่อถึงวันนัด นาย ก. กลับไม่มาให้ถ้อยคำต่อศาล ต่อมา ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ให้สำนักงานศาลปกครองสูงสุดรายงานพฤติกรรมการของนาย ก. ไปยังคณะกรรมการสภาพนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ คณะกรรมการมรรยาททนายความได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้เสนอความเห็นว่าการกระทำของนาย ก. เป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล อันเป็นการประพฤติดมรรยาททนายความ เสนอให้ว่ากล่าวตักเตือน แต่คณะกรรมการมรรยาททนายความพิจารณาแล้วมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ให้ลงโทษนาย ก. ห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๑ ปี ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแล้วเห็นว่านาย ก. ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รับมอบอำนาจในคดีดังกล่าว จนถึงขั้นร้องคำพิพากษา ซึ่งทางปฏิบัติจะไปฟังคำพิพากษาหรือไม่ก็ได้ และหนังสือมอบอำนาจที่นาย ก. ยื่นต่อศาลปกครองเป็นเพียงผู้กระทำการในฐานะผู้รับมอบอำนาจเท่านั้น ไม่ใช่ใบแต่งตั้งทนายความที่จะต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติทนายความฯ แต่เป็นเรื่องการกระทำความผิดในฐานะเป็นตัวแทนส่วนตัวแทน ประกอบกับการที่นาย ก. ไม่ได้ไปศาลตามที่ศาลมีคำสั่ง นั้น เนื่องจากนาย ก. ได้ย้ายที่อยู่ คดีไม่ได้รับความเสียหาย การกระทำดังกล่าวมิได้เป็นการประพฤติดมรรยาททนายความตามข้อบังคับสภาพนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีมติเสียงข้างมากเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กลับคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความเป็นยกคำแจ้งกล่าวหาตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ กรณีเห็นได้ว่าแม้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จะมีได้มีบทบัญญัติมาตราใดหรือข้อใดกำหนดให้การดำเนินคดีปกครองต้องมีทนายความก็ตาม แต่โดยที่กฎหมายดังกล่าวก็ไม่ได้ตัดสิทธิคู่กรณีในการที่จะมอบอำนาจให้ทนายความฟ้องคดีหรือดำเนินคดีปกครองแทนได้ตามมาตรา ๔๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยองค์คณะ การจ่ายสำนวน การโอนคดี การปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการในคดีปกครอง การคัดค้านตุลาการศาลปกครอง การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคดีปกครอง และการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีปกครองแทน พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อปรากฏว่า นาย ก. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลโดยรวม การเป็นผู้รับมอบอำนาจในคดีนี้ จึงเป็นการกระทำทั้งในฐานะผู้รับมอบอำนาจและในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพทนายความอยู่ในขณะเดียวกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และไม่ว่าในฐานะผู้รับมอบอำนาจหรือในฐานะทนายความ ต่างถือว่าเป็นตัวแทนของตัวความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



เช่นเดียวกัน ส่วนการไม่มีใบแต่งตั้งนายความในคดีปกครองเพื่อเป็นหลักฐานว่ามีการมอบอำนาจให้เป็นนายความหรือเป็นตัวแทนเหมือนอย่างในคดีแพ่งก็ได้ทำให้การดำเนินคดีปกครองของนาย ก. ไม่ใช่ในฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความแต่ประการใด เนื่องจากในคดีปกครองก็มีใบมอบอำนาจเป็นหนังสือเพื่อเป็นหลักฐานการเป็นตัวแทนเช่นกัน ประกอบกับในความเข้าใจของวิญญาณทั่วไปแล้ว การที่นาย ก. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความยอมรับเข้าดำเนินคดีปกครองแทนนาง ว. ย่อมเป็นที่คาดหมายได้ว่าจะนำความรู้และวิชาชีพทนายความมาใช้ในการดำเนินคดีเพื่อตน หาใช่ในฐานะผู้รับมอบอำนาจซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปซึ่งมิใช่ทนายความ กรณีจึงต้องถือว่าการที่นาย ก. ยินยอมตกลงเป็นผู้รับมอบอำนาจในการดำเนินคดีปกครองเช่นนี้เป็นการประกอบวิชาชีพทนายความที่ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับหรือบทบัญญัติว่าด้วยมรรยาททนายความ ตามข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความฯ และต้องถือเสมือนเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกันกับทนายความ นาย ก. ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจึงมีหน้าที่รักษามลประโยชน์ในทางคดีของนาง ว. ซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจติดตามความคืบหน้าของคดีและผลของคดี และทำหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีของผู้รับมอบอำนาจซึ่งเป็นมรรยาทของทนายความที่มีต่อประชาชนผู้มีพรรคคดี และการที่นาง ว. ถึงแก่ความตาย แม้จะทำให้หนังสือมอบอำนาจดำเนินคดีปกครองซึ่งเป็นสัญญาตัวแทนระหว่างนาง ว. และนาย ก. ระงับสิ้นไปตามมาตรา ๘๒๖ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม แต่นาย ก. ในฐานะตัวแทนย่อมมีหน้าที่ต้องจัดการอันสมควรทุกอย่างเพื่อจะปกป้องรักษาประโยชน์ของนาง ว. จนกว่าทายาทหรือผู้แทนของนาง ว. จะเข้าปกป้องรักษาประโยชน์นั้น ๆ ได้ ตามมาตรา ๘๒๘ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน นาย ก. จึงหาสิ้นความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๗๓/๒๕๕๒ ที่ตนได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนนาง ว. แต่อย่างใดไม่ พฤติกรรมของนาย ก. ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยไม่ได้แจ้งถึงเหตุผลและความจำเป็นให้ศาลทราบถึง ๒ ครั้ง จึงมีลักษณะเป็นการไม่เคารพยำเกรงอำนาจศาล อันเป็นการทำให้เสื่อมเสียอำนาจศาลหรือผู้พิพากษา โดยเป็นการประพฤติดมรรยาททนายความ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ ข้อ ๖ และข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งชี้ขาดคดีมรรยาททนายความ คดีดำเลขที่ ๑๖๘/๒๕๕๘ คดีแดงเลขที่ ๒๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ยกคำแจ้งกล่าวหา จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๙๙/๒๕๖๖)

## ๑.๒ เนติบัณฑิตยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## ๒. องค์กรวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ

### ๒.๑ แพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๒.๒ ทันตแพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๒.๔ สภาการพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๒.๕ สภาเภสัชกรรม

การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาเภสัชกรรม ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเสนอขอความเห็นชอบ และต่อมาได้มีการประกาศใช้บังคับข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และเมื่อข้อบังคับพิพาท เป็นเพียงกฎซึ่งมีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ มิใช่กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน การออกข้อบังคับดังกล่าวจึงไม่อยู่ในบังคับตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่จะต้องดำเนินการในลักษณะเดียวกับการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติแต่อย่างใด



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้จัดทำหลักสูตรเภสัชกรรม ด้านสมุนไพร เป็นหลักสูตรหลังปริญญาสำหรับผู้จบการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี มีเป้าหมายแผนงาน คือ เพื่อให้มีเภสัชกรที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดี เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องและคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสมุนไพร โดยมีสภาเภสัชกรรมเป็นหน่วยงาน ที่ร่วมรับผิดชอบ คณะทำงานของสภาเภสัชกรรมจึงได้ยกร่างข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัย เภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการ ประชุมครั้งที่ ๒๘๐ (๑๐/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าว ต่อมา นายกสภาเภสัชกรรมได้มีหนังสือสภาเภสัชกรรม ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาเภสัชกรรม เพื่อขอความเห็นชอบ ร่างข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาเภสัชกรรม ได้พิจารณา ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายกสภาเภสัชกรรม จึงมีหนังสือสภาเภสัชกรรม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำส่ง ข้อบังคับดังกล่าวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรม สมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การออกข้อบังคับดังกล่าว เป็นการกำหนดอำนาจหน้าที่ของวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ทับซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของสภาการแพทย์แผนไทย สร้างขั้นตอนแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์ แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย และไม่มีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้เพิกถอนข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ เห็นว่า เมื่อข้อ ๕ และข้อ ๗ ของข้อบังคับดังกล่าว กำหนดให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยขึ้น ในสภาเภสัชกรรม อันเป็นการดำเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมมีความรู้ความชำนาญ เฉพาะทางด้านเภสัชกรรมสมุนไพร เพื่อสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่และส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพร ได้อย่างถูกต้องและคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับสมุนไพร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาเภสัชกรรม ตามมาตรา ๘ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่กำหนดให้ สภาเภสัชกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม



และควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาเภสัชกรรมตามมาตรา ๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง (๔) (ด) ออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระปกเกล้าฯ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และข้อเท็จจริงปรากฏว่า ร่างข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระปกเกล้าฯ พ.ศ. .... ได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาเภสัชกรรม ก่อนมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมฯ กรณีจึงเห็นได้ว่า การออกข้อบังคับพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว อนึ่ง ข้อบังคับพิพาทเป็นเพียงกฎซึ่งมีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะมิใช่กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นโดยรัฐสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชน ซึ่งกฎหมายเหล่านั้นเป็นกฎหมายหลักที่มีผลกระทบต่อประชาชนทุกคน จึงต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน กรณีจึงไม่อยู่ในบังคับตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่จะต้องดำเนินการในลักษณะเดียวกับการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติแต่อย่างใด

ในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าข้อบังคับที่พิพาทไม่ได้กำหนดนิยามคำว่า “เภสัชกรรมสมุนไพรมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระปกเกล้าฯ” ส่งผลกระทบในทางปฏิบัติต่อการก้าวล่วงการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย ทำลายอัตลักษณ์และทำลายมรดกทางวัฒนธรรม ขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น เมื่อพิจารณาถึงนิยามของคำว่า “วิชาชีพเภสัชกรรม” และคำว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ กับนิยามของคำว่า “การประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน” และคำว่า “ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ จะเห็นได้ว่า ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระปกเกล้าฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมซึ่งเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเฉพาะทางด้านเภสัชกรรมสมุนไพรมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระปกเกล้าฯ ซึ่งการประกอบวิชาชีพดังกล่าวต้องกระทำภายใต้กรอบของวิชาชีพเภสัชกรรมที่อาศัยองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทางการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งเป็นความรู้ที่ได้ศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ





ส่วนการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย เมื่อพิจารณานิยามของคำว่า “เภสัชกรรมไทย” และนิยามคำว่า “การแพทย์แผนไทย” ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ กรณีจะเห็นได้ว่า การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย แม้ว่าจะมีการกระทำเกี่ยวกับตัวยาทางเภสัชกรรมที่เป็นสมุนไพรอยู่ด้วยก็ตาม แต่การประกอบวิชาชีพจะต้องกระทำภายใต้กรรมวิธีของการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยกำหนดหรือรับรอง โดยอาศัยองค์ความรู้หรือตำราที่ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมาของการแพทย์แผนไทยเท่านั้น การประกอบวิชาชีพดังกล่าวจึงมีความแตกต่างจากการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร ประกอบกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ มิได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับยามาตั้งแต่เดิมศึกษาหรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับยาสมุนไพร ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย จึงสามารถเตรียมยา ผลิตยา ประชุมหรือจ่ายยาสมุนไพรตามแนวทางวิชาชีพของตนได้โดยไม่ต้องรับอนุญาตจากองค์กรอื่น ดังนั้น แม้ข้อบังคับที่พิพาทจะไม่ได้นิยามคำว่า “เภสัชกรรมสมุนไพร” ไว้ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างก็ตาม แต่ข้อบังคับดังกล่าวก็มีได้ส่งผลให้การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร ซึ่งควบคุมดูแลโดยสภาเภสัชกรรมภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมฯ ล่วงล้ำการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมไทย ซึ่งมีสภาการแพทย์แผนไทยเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ข้อบังคับที่พิพาทจึงมิได้ทำลายอัตลักษณ์และทำลายมรดกทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับสมุนไพร หรือขัดต่อพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยฯ ดังนั้น เมื่อการดำเนินการออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทยฯ เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ของสภาเภสัชกรรม รวมทั้งไม่ปรากฏว่าข้อบังคับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับบทกฎหมายใด ข้อบังคับดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๗๗/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๘๗/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๘๘/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๘๙/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๙๒/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๙๓/๒๕๖๖ ที่ อร. ๒๐๐/๒๕๖๖ ที่ อร. ๒๐๕/๒๕๖๖ และที่ อ. ๖๑๐/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

## ๒.๖ สภาเทคนิคการแพทย์

เมื่อสภาเทคนิคการแพทย์มีอำนาจหน้าที่ในการออกข้อบังคับว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาตอายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๓ (๔) (ณ)



แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีอำนาจกำหนดอายุใบอนุญาตในข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ และการที่ข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั้งหมดมีกำหนดอายุและสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ทุก ๆ ระยะเวลาห้าปี ย่อมเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตน และให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพเอง ส่วนใบอนุญาตเดิมที่ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่นั้น ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของข้อบังคับดังกล่าว กำหนดให้ใบอนุญาตเดิมมีอายุต่อไปอีกห้าปี นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ อันเป็นการกำหนดให้ใบอนุญาตเดิมซึ่งไม่ได้กำหนดวันหมดอายุไว้เข้ามาอยู่ในระบบใบอนุญาตที่มีกำหนดอายุห้าปีเช่นเดียวกันกับใบอนุญาตที่จะออกใหม่ ย่อมเป็นการรักษามาตรฐานของใบอนุญาตที่ออกใหม่กับใบอนุญาตเดิมให้เท่าเทียมกัน และถือเป็นระยะเวลาอันสมควรในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามใบอนุญาตเดิม อันเป็นการกำหนดเพิ่มเติมเงื่อนไขใบอนุญาตตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย มิได้เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตของกฎหมายหรือขัดต่อหลักนิติรัฐ และมีใช่เป็นการเพิกถอนใบอนุญาตหรือคำสั่งทางปกครองที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบัน สาขาเทคนิคการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ และใบอนุญาตนั้นยังคงใช้ได้ในวันที่พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ต่อไป และจะต้องประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สภาเทคนิคการแพทย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกสภาเทคนิคการแพทย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลบังคับใช้



เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จึงฟ้องขอให้แก้ไขข้อบังคับดังกล่าว โดยให้ตัดบทเฉพาะกาล ข้อ ๘ และข้อ ๙ ที่ให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พุทธศักราช ๒๔๗๙ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ให้มีอายุต่อไปอีก ๕ ปี นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และให้รวมถึงใบอนุญาตที่ไม่กำหนดวันหมดอายุออกนั้น โดยที่พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะฯ บัญญัติให้มีคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์เป็นผู้กำกับดูแลและควบคุมการประกอบวิชาชีพ ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้มีการควบคุมการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นการเฉพาะ โดยกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะที่มีอยู่เดิม และกำหนดให้คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีอำนาจหน้าที่ออกข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตได้ตามมาตรา ๒๓ (๔) (ณ) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีอำนาจกำหนดอายุใบอนุญาตในข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้บัญญัติรับรองสิทธิในการประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์เดิม ให้ถือว่าได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นใหม่ การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตเดิมจึงต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัติและข้อบังคับดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ออกข้อบังคับกำหนดให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ทั้งหมด มีกำหนดอายุ และสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ทุก ๆ ระยะเวลาห้าปี ย่อมเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ รวมถึงตัวผู้ประกอบวิชาชีพเองด้วย ส่วนใบอนุญาตเดิมที่ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่นั้น บทเฉพาะกาล ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ กำหนดให้ใบอนุญาตเดิมมีอายุต่อไปอีกห้าปี นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ อันเป็นการกำหนดให้ใบอนุญาตเดิมซึ่งไม่ได้กำหนดวันหมดอายุไว้เข้ามาอยู่



ในระบบใบอนุญาตที่มีกำหนดอายุห้าปีเช่นเดียวกับใบอนุญาตที่จะออกใหม่ ย่อมเป็นการรักษามาตรฐานของใบอนุญาตที่ออกใหม่กับใบอนุญาตเดิมให้เท่าเทียมกัน และถือเป็นระยะเวลาอันสมควรในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามใบอนุญาตเดิมเพื่อให้มีคุณสมบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาต ส่วนการกำหนดให้ส่งคืนต้นฉบับใบอนุญาตเดิมเมื่อยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตนั้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบวิชาชีพครอบครองใบอนุญาตมากกว่าหนึ่งฉบับในคราวเดียวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนในการใช้ใบอนุญาตได้ นอกจากนี้ แม้ข้อบังคับดังกล่าวจะมีผลทำให้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีต้องหมดอายุลงในอีกห้าปีนับแต่ข้อบังคับมีผลใช้บังคับ แต่ก็มีได้ทำให้ใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีต้องสิ้นผลลงโดยเด็ดขาด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการเพื่อให้ตนเองมีคุณสมบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวออกไปได้ในทุก ๆ ห้าปี ซึ่งจะทำให้ผู้ฟ้องคดียังคงประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้เช่นเดิม อันถือเป็นการกำหนดเพิ่มเติมเงื่อนไขใบอนุญาตตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย มิได้เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตของกฎหมายหรือขัดต่อหลักนิติรัฐ และกรณีดังกล่าวเป็นผลของกฎหมาย มิใช่เป็นการเพิกถอนใบอนุญาตหรือคำสั่งทางปกครองที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๓๕/๒๕๖๔)

### ๓. องค์การวิชาชีพด้านวิศวกรรม

#### ๓.๑ คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๓.๒ การออกข้อบังคับสภาวิศวกร

เมื่อข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services) ในการประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้งที่ ๑๑ ระบุให้กรณีประเทศไทย สภาวิศวกรเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพ สภาวิศวกรจึงเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนตามข้อตกลงดังกล่าว และถือเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาวิศวกรที่จะต้องบริหารและดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร



ตามมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการสภาวิศวกรจึงมีอำนาจออกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ตามมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องมีมติของที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรรับหลักการและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการออกระเบียบก่อน รวมทั้งไม่ใช่กรณีการออกข้อบังคับสภาวิศวกรตามมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญที่เข้าประชุม และต้องผ่านความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกรฯ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สภาวิศวกร โดยคณะกรรมการสภาวิศวกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการออกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้นใช้บังคับ โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจในการดำเนินการ และการออกระเบียบดังกล่าวไม่ถูกต้องตามขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเนื้อความตามระเบียบนั้นก็มีลักษณะคลุมเครือ และเป็นการให้อำนาจดุลพินิจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่มีขอบเขต จนอาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จึงฟ้องขอให้เพิกถอนระเบียบดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services) ในการประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ระบุให้กรณีประเทศไทยผู้มีอำนาจกำกับดูแลด้านวิชาชีพ ได้แก่ สภาวิศวกร สภาวิศวกรจึงเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนตามข้อตกลงดังกล่าว และถือเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องบริหารและดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกรตามมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกระเบียบที่พิพาทได้ตามมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องมีมติของที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรรับหลักการและต้องได้รับมอบหมายให้ดำเนินการออกระเบียบก่อน และไม่จำเป็นต้องออกเป็นข้อบังคับสภาวิศวกรตามมาตรา ๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่กำหนดให้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญที่เข้าประชุม และต้องผ่านความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิศวกรฯ ส่วนกรณีที่ข้อ ๔ (๓) และข้อ ๕ (๔) ของระเบียบที่พิพาท ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน



(ASEAN Chartered Professional Engineer) ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและในสาขาวิชาชีพวิศวกรรม ให้ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมควบคุมหรือด้านวิศวกรรม แล้วแต่กรณีที่เด่นชัด โดยไม่ได้ระบุชัดเจนว่างานด้านวิศวกรรมควบคุมหรือด้านวิศวกรรมที่เด่นชัดมีลักษณะอย่างไร นั้น เมื่อระเบียบที่พิพาทเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนตามที่ประเทศไทยได้มีข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านวิศวกรรมฯ ส่งผลให้ในการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนดังกล่าว นอกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนตามระเบียบที่พิพาทแล้ว ยังต้องพิจารณาตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านวิศวกรรมฯ ที่ประเทศไทยมีข้อผูกพันจะต้องปฏิบัติตามประกอบด้วย ซึ่งตามข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านวิศวกรรมดังกล่าวได้ยกตัวอย่างงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัดเพื่อเป็นแนวทางประกอบการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้แล้ว กรณีจึงถือได้ว่าการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมควบคุมที่เด่นชัดตามข้อ ๔ (๓) และประสบการณ์ไม่น้อยกว่าสองปีในการรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมที่เด่นชัดตามข้อ ๕ (๔) ของระเบียบที่พิพาท สอดคล้องกับข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านวิศวกรรมฯ แล้ว หากต่อมาผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลอื่นใดที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียนเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยไม่ชอบ ก็ชอบที่จะใช้สิทธิโต้แย้งต่อไปได้ นอกจากนั้นในเวลาต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการออกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๔ (๓) และข้อ ๕ (๔) ของระเบียบที่พิพาท โดยกำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการใช้ดุลพินิจพิจารณาเรื่องดังกล่าว ดังนั้น จากเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ระเบียบที่พิพาทจึงชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ข้อ ๗ วรรคสาม ของระเบียบที่พิพาท มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้อยู่ในบังคับของระเบียบดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการศึกษาของศาลปกครองสูงสุด ข้อ ๗ วรรคสาม ดังกล่าว ได้ถูกยกเลิกไปแล้วโดยระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ อันเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีแล้ว ข้อพิพาทอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีในส่วนนี้จึงหมดสิ้นไป และไม่มีกรณีที่ต้องออกคำสั่งตามคำขอของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๘๔/๒๕๖๖)





#### ๔. องค์การวิชาชีพด้านการบัญชี

พฤติการณ์ของบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านการบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชีและเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี และข้อบกพร่องดังกล่าวทำให้ประชาชนทั่วไปที่ใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง และเกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญอันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี อันถือว่าเป็นลักษณะรุนแรงที่จะถูกพักการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. ๒๑/๒๕๔๖ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ แล้ว ดังนี้ การที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีคำสั่งให้ลงโทษพักการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในการลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเวลา ๒ ปี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ความเห็นชอบเพื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ได้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดีจากการเป็นผู้สอบบัญชีในการลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลา ๒ ปี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจพบว่า ผู้ฟ้องคดีมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของบริษัท อ. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ผ. จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดในสาระสำคัญ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ สั่งพักการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดีจากการเป็นผู้สอบบัญชีในการลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเวลา ๒ ปี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ยืนตามคำสั่งเดิมและเสนอให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปโดยชอบด้วยข้อ ๑๕ (๒) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. ๒๑/๒๕๔๖ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งคำสั่ง



ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว เมื่อปรากฏพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยไม่หาหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อสามารถสรุปความเห็นตามหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้อย่างสมเหตุสมผล ทั้งกรณีที่มีข้อสงสัยในสิ่งที่ผู้บริหารได้ให้การรับรองไว้เกี่ยวกับงบการเงินซึ่งมีสาระสำคัญ ผู้ฟ้องคดีควรพยายามหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อขอจัดข้อสงสัยดังกล่าวให้หมดไป หากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมได้ ผู้ฟ้องคดีควรแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างมีเงื่อนไข หรือไม่แสดงความเห็นแล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส ๕๐๐ เรื่องหลักฐานการสอบบัญชี ข้อ ๒ และข้อ ๑๘ การที่ผู้ฟ้องคดีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัท ผ. จำกัด (มหาชน) จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีบกพร่องในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว ในส่วนกรณีของบริษัท อ. จำกัด (มหาชน) เห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมีข้อจำกัดในการตรวจนับรถยนต์ที่เป็นสินค้าคงเหลือที่มีผลสำคัญต่องบการเงิน โดยไม่ได้ตรวจนับรถยนต์ที่เก็บไว้ที่ท่าเรือแหลมฉบังอันเป็นสถานที่ที่มีการเก็บรถยนต์จำนวนมากติดต่อกันถึง ๓ ปี และเมื่อผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีไม่สามารถตรวจสอบเลขตัวถังและเครื่องยนต์ในคลังสินค้าอื่นบางแห่งได้ ผู้ฟ้องคดีจึงรับฟังและเชื่อยอดสินค้าคงเหลือดังกล่าวตามคำยืนยันของชิปปิงซึ่งเป็นผู้ให้บริการแก่บริษัท อ. จำกัด (มหาชน) และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทดังกล่าวโดยมีความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข กรณีจึงถือได้ว่าการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยใช้วิจารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบอาชีพต่อข้อมูลของกิจการโดยคำนึงถึงสถานการณ์แวดล้อมที่อาจมีอยู่ ซึ่งเป็นเหตุให้ข้อมูลในงบการเงินขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญเป็นไปโดยไม่เพียงพอตามมาตรฐาน ทั้งนี้ ตามหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส ๒๐๐ ข้อ ๖ และไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส ๕๐๑ ข้อ ๕ ที่กำหนดว่า เมื่อสินค้าคงเหลือมีสาระสำคัญต่องบการเงิน ผู้สอบบัญชีควรได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเกี่ยวกับความมีอยู่จริงและสภาพของสินค้าคงเหลือโดยการเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ข้อ ๗ ที่กำหนดว่า หากผู้สอบบัญชีไม่สามารถเข้าสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือได้ ผู้สอบบัญชีควรพิจารณาว่ามีวิธีการตรวจสอบอื่นหรือไม่ที่จะทำให้ได้หลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมในเรื่องความมีอยู่จริง และสภาพของสินค้าคงเหลือที่ทำให้ผู้สอบบัญชีสรุปได้ว่าไม่ถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ รวมทั้งข้อ ๑๑ ที่กำหนดว่า ในกรณีที่สินค้าคงเหลือเก็บรักษาไว้ ณ แหล่งที่ตั้งต่างกัน ผู้สอบบัญชีจะพิจารณาถึงแหล่งที่ตั้งที่จะเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับโดยพิจารณาความมีสาระสำคัญของสินค้าคงเหลือและประเมินความเสี่ยง



สืบเนื่อง และความเสียหายจากการควบคุมในแต่ละแหล่งที่ตั้ง ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อจำกัดในการตรวจสอบความมีอยู่จริงของสินค้าคงเหลือดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีถูกจำกัดขอบเขตงานตรวจสอบ และอาจต้องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขหรือไม่แสดงความเห็น ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส ๗๐๐ ข้อ ๓๖ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขในงบการเงินของบริษัท อ. จำกัด (มหาชน) กรณีจึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส ๒๐๐ รหัส ๕๐๑ และรหัส ๗๐๐ และเป็นการสอบบัญชีที่มีข้อบกพร่อง ซึ่งนอกจากจะเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานดังกล่าวยังมีผลทำให้ประชาชนทั่วไปที่ใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัททั้งสองได้รับข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง และก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญที่อาจเป็นเหตุทำให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้สอบบัญชี อีกทั้ง การสอบบัญชีที่บกพร่องดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีนั้น ถือได้ว่ามีลักษณะรุนแรงที่จะถูกลงโทษพักการให้ความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑๕ (๒) (ข) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. ๒๑/๒๕๔๖ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ลงโทษพักการให้ความเห็นชอบผู้ฟ้องคดีในการลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเวลา ๒ ปี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๗๖/๒๕๖๕)

## ๕. องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๖. องค์กรวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๗. องค์กรวิชาชีพด้านอื่น ๆ

### ๗.๑ สัตวแพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## ๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

เมื่อประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์การขอความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ กำหนดให้อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมีอำนาจหน้าที่ร่วมลงนามและประทับตราของกรมการท่องเที่ยวในวุฒิบัตรที่ออกให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) อธิบดีกรมการท่องเที่ยวจึงมีอำนาจตรวจสอบความถูกต้องของวุฒิบัตร รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้สำเร็จการฝึกอบรม โดยต้องเร่งดำเนินการดังกล่าวภายในระยะเวลาอันสมควร คือ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือขอความเห็นชอบปิดโครงการฝึกอบรมดังกล่าว การที่อธิบดีกรมการท่องเที่ยวใช้เวลาประมาณ ๘ เดือนเศษ ดำเนินการดังกล่าว ย่อมถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร อย่างไรก็ตามวุฒิบัตรที่รับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เป็นเพียงคุณสมบัติประการหนึ่งในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๕๐ (๑) (ค) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เท่านั้น บุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตมัคคุเทศก์จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ประกาศกำหนดด้วย ดังนั้น การที่อธิบดีกรมการท่องเที่ยวปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรดังกล่าวยังไม่อาจถือว่าเป็นการกระทำละเมิดให้บุคคลใดได้รับความเสียหาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ ๑๖ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการฝึกอบรมจนครบตามหลักสูตรและผ่านการสอบประมวลความรู้ตามหลักสูตรดังกล่าวแล้ว แต่มหาวิทยาลัยพาร์อิสเทอร์น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่ออกวุฒิบัตรเพื่อแสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงผู้อำนวยการการฝึกอบรม หลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ มหาวิทยาลัยพาร์อิสเทอร์นขอให้ออกวุฒิบัตรมัคคุเทศก์เฉพาะ รุ่นที่ ๑๖ แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้อำนวยการการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ มหาวิทยาลัยพาร์อิสเทอร์น ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ติดขัดอยู่ที่อธิบดีกรมการท่องเที่ยว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ลงนามในวุฒิบัตรทำให้ออกวุฒิบัตรแก่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการไม่กำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ไม่สามารถนำวุฒิบัตรไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ต่อนายทะเบียนและไม่สามารถประกอบอาชีพนำเที่ยวได้ จึงฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงนามในวุฒิบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้กรมการท่องเที่ยว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี



ทั้งนี้ เมื่อประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และหลักเกณฑ์การขอความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ร่วมลงนามและประทับตราของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในวุฒิบัตรที่ออกให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจตรวจสอบความถูกต้องของวุฒิบัตร รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของผู้สำเร็จการฝึกอบรม ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้ประกอบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามสมควร เพื่อเป็นการกำกับและควบคุมมาตรฐานการจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะของสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาต เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งป้องกันการปลอมแปลงวุฒิบัตร และนำมาใช้โดยมิชอบ โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องอยู่ภายในระยะเวลาอันสมควร คือ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยพาร์อิสเทอร์น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ขอความเห็นชอบปิดโครงการฝึกอบรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และจัดส่งวุฒิบัตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาลงนาม พร้อมประทับตราของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือขอความเห็นชอบปิดโครงการฝึกอบรม พร้อมจัดส่งวุฒิบัตรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงนาม จำนวน ๖๒ ฉบับ ซึ่งรวมของผู้ฟ้องคดีด้วย โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือและวุฒิบัตรดังกล่าวในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องดำเนินการตรวจสอบ ลงนาม และประทับตราของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามและแก้ไขวุฒิบัตรของผู้ฟ้องคดีโดยระบุวันที่ในวุฒิบัตรเรียบร้อยในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ อันเป็นเวลาภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับวุฒิบัตรจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประมาณ ๘ เดือนเศษ จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

อย่างไรก็ตาม การได้รับวุฒิบัตรที่รับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรดังกล่าว เป็นเพียงคุณสมบัติประการหนึ่งในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๕๐ (๑) (ค) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เท่านั้น โดยผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตมัคคุเทศก์จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ประกาศกำหนดตามมาตรา ๕๐ (๑) (ง) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวด้วย ดังนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะสำเร็จการฝึกอบรมและได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณสมบัติดังกล่าวก็ตาม แต่ยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนว่าผู้ฟ้องคดีจะผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์และได้รับอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ ทั้งยังไม่แน่ชัดว่าหากผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะและประกอบอาชีพมัคคุเทศก์แล้ว ผู้ฟ้องคดีจะปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะเวลากี่วัน หรือจะตกลงจำนวนค่าตอบแทนกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว



เป็นจำนวนเท่าใด ความเสียหายตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าต้องเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ นำเทียวนั้น จึงไม่ได้เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการลงนามในวุฒิบัตรให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ก็หาได้เป็นการกระทำละเมิดให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๑๕๔/๒๕๖๖)

### ๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๗.๔ ครุสภา

#### ๗.๔.๑ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาต

บุคคลที่มีสิทธิกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มิได้มีเพียงผู้ที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกรรมการครุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพฯ ด้วยตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เมื่อการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มักจะลงโทษนักเรียนด้วยการตี ซึ่งมีใช้โทษที่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้กระทำได้ ย่อมเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบดังกล่าว และกรณีไม่อาจอ้างถึงเหตุความไม่สัมฤทธิ์ผล ของมาตรการลงโทษเพื่อฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวได้ ส่วนพฤติกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่ไม่เตรียมการสอน สอนบทเรียนซ้ำ สอนไม่ครบบทเรียน หรือให้การบ้านนักเรียนน้อย ถือเป็น กรณีที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ สำหรับการมีบุคลิกภาพ ที่ไม่เหมาะสมแก่การประกอบวิชาชีพครูนั้น เป็นการไม่มีวินัยในตนเอง และมีได้ประพฤติปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดีตามข้อบังคับครุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ พฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู อันเป็นเหตุ ให้ถูกพักใช้ใบอนุญาตได้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู โดยรับราชการตำแหน่งครู สังกัด กรุงเทพมหานคร ได้ถูกกล่าวโทษว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากมีพฤติกรรมหลายประการ





ที่ไม่เหมาะกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ลงโทษนักเรียนรุนแรงโดยไม่มีเหตุผล มีพฤติกรรมในทำนองลวนลามและใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับนักเรียนหญิง ไม่เตรียมการสอน ไม่ให้ความรู้แก่นักเรียน มีพฤติกรรมบุคลิกภาพไม่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู ซึ่งต่อมา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำวินิจฉัยให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ปี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการคุรุสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือ จึงมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้ฟ้องคดี และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อพิจารณาถึงผู้มีสิทธิกล่าวหาหรือกล่าวโทษข้าราชการครูตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แล้ว จะเห็นว่า มิได้มีเพียงบุคคลที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกรรมการคุรุสภา กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ หรือบุคคลอื่น โดยกรณีของผู้ฟ้องคดี ปลัดกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง กรณีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และต่อมากรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการศึกษาได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคุรุสภาว่า มีมูลอันควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงใช้สิทธิกล่าวโทษผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นการใช้สิทธิกล่าวโทษของกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดี ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่รู้เรื่องการประพาดพิงจรรยาบรรณของวิชาชีพและรู้ตัวผู้ประพาดพิงตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ดำเนินการสอบสวนการประพาดพิงจรรยาบรรณของวิชาชีพกับผู้ฟ้องคดีโดยทันทีนั้น เป็นเรื่องภายในของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งไม่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว จึงมิได้มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของคำวินิจฉัยที่พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ส่วนประเด็นการประพาดพิงจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ฟ้องคดี กรณีผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมที่มักจะทำโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมด้วยการตีนักเรียน อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นการกระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการตามข้อ ๑๙ ของข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่อาจอ้างพฤติกรรมการลงโทษนักเรียนของครูคนอื่นที่ผู้ฟ้องคดี



เคยพบเห็นการกระทำเช่นเดียวกัน และความสัมฤทธิ์ผลของมาตรการลงโทษที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถฝ่าฝืนระเบียบและพ้นผิดจากการลงโทษที่รุนแรงของผู้ฟ้องคดีได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีได้รู้สำนึกถึงความผิดและบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดอันจะเป็นเหตุลดหย่อนโทษตามข้อ ๕๖ (๒) ของข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่อย่างไรก็ดี ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ในการสอนหนังสือนักเรียน โดยไม่เตรียมการสอนหรือไม่มีแผนการสอน สอนบทเรียนซ้ำ ๆ สอนไม่ครบบทเรียน และให้การบ้านหรืองานน้อยมาก จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ ตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามข้อ ๑๗ ของข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพฯ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครูหลายประการ เช่น ชอบนุ่งยกขาข้างหนึ่งวางบนม้านั่งในระหว่างทำการสอน แต่งกายสกปรก ใส่เสื้อผ้าซ้ำ ๆ กินอาหารในระหว่างทำการสอน เป็นต้น กรณีนี้จึงเป็นการไม่มีวินัยในตนเอง และมีได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา และจิตใจตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๘ ของข้อบังคับคุรุสภาดังกล่าว เมื่อกรณีเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวโทษจริง อันเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนั้น คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ปี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๙๒/๒๕๖๕)



## บทที่ ๒๖

### คติปกครองเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

#### ๑. การศึกษา

##### ๑.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษ

โดยที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการศึกษาของประเทศ ได้บัญญัติให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อของผู้เรียน และจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ประกอบด้วย ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการประมวลผลคะแนน แบ่งเป็น ๒ ส่วน ในส่วนแรกพิจารณาจากคะแนนรวม ๕ วิชาหลัก เมื่อได้ที่นั่งครบจำนวนตามที่จัดสรรแล้ว จึงนำผู้ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ไม่ได้รับการจัดสรรในส่วนแรกมาพิจารณาในส่วนที่ ๒ โดยแยกตามรายคณะหรือสาขาวิชาที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ อันเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์โดยสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้ว ซึ่งวิธีการประมวลผลคะแนนดังกล่าวใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน กรณีจึงมิใช่การใช้การเลือกปฏิบัติแก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ส่วนการที่มหาวิทยาลัยไม่ได้มีการแจ้งวิธีการประมวลผลคะแนนไว้ในประกาศหรือคู่มือการสอบคัดเลือก ก็มีผลเพียงทำให้ผู้สมัครสอบไม่อาจทราบหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกเท่านั้น แต่ยังไม่ถึงขนาดที่ทำให้การคัดเลือกดังกล่าวไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

คดีนี้ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบตามประกาศดังกล่าวโดยแสดงความประสงค์ขอเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นอันดับ ๑ คณะการสื่อสารมวลชนเป็นอันดับ ๒ ทั้งนี้ การสอบดังกล่าวมีวิชาที่สอบ คือ วิชาหลัก ๕ วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาเฉพาะ ๑ วิชา คือ วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการสอบ



ข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในคณะกรรมการสื่อสารมวลชน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการประมวลผลคะแนนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่น่าเฉพาะคะแนนวิชาหลักมาใช้ โดยไม่นำผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะมารวมคำนวณด้วย และการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่แจ้งวิธีการประมวลผลโดยวิธีการดังกล่าวไว้ในคู่มือการสอบ เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีความเป็นธรรม นั้น เห็นว่าเมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการจัดสรรโควตาให้นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษา ๑๗ จังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีให้ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย อันเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยสภามหาวิทยาลัยย่อมมีอำนาจออกประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ เมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ออกประกาศดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนนักเรียนที่จะได้รับโควตา และเปิดรับสมัครนักเรียนแยกออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และกลุ่มที่ ๒ กลุ่มภาษาต่างประเทศ ซึ่งผู้สมัครมีสิทธิเลือกคณะที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อได้ไม่เกิน ๒ คณะหรือสาขาวิชา ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ซึ่งในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อกรณีนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ใช้อำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อของนักเรียนแล้ว อันแสดงให้เห็นว่าประกาศดังกล่าวสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษาของประเทศ ในส่วนการประมวลผลคะแนนการสอบคัดเลือก ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ใช้หลักเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเป็นตัวชี้วัดการสอบ โดยการคัดเลือกแบ่งเป็น ๒ ส่วน ในส่วนแรกจะพิจารณาจากคะแนนรวม ๕ วิชาหลัก เมื่อได้ที่นั่งครบจำนวนที่จัดสรรในแต่ละจังหวัด จึงนำผู้ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ไม่ได้รับการจัดสรรในส่วนแรกมาพิจารณาในส่วนที่ ๒ โดยแยกตามรายคณะหรือสาขาวิชา โดยนำเงื่อนไขการรับเข้าของแต่ละคณะหรือสาขามาพิจารณารวมเพื่อจัดลำดับเข้าคณะ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบคัดเลือกในกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และได้คะแนนสอบวิชาหลักรวมทั้ง ๕ วิชา รวม ๒๖๗ คะแนน และวิชาเฉพาะ ๒๑๐ คะแนน และค่าคะแนนเฉลี่ยของวิชาหลักกลุ่มที่ผู้ฟ้องคดีสมัคร คือ ๒๔๔.๙๔ คะแนน ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนวิชาหลัก ๒๖๗ คะแนน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือกในการจัดสรรโควตาที่นั่งกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เมื่อนำนักเรียนที่สอบผ่านในกระบวนการดังกล่าวมาเรียงคะแนนเทียบกันแล้ว จะพบว่าคนสุดท้ายของกลุ่มดังกล่าวที่ได้รับโควตาของจังหวัดเดียวกับผู้ฟ้องคดีนั้น มีคะแนนรวม ๕ วิชาหลัก ๒๗๐ คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่มากกว่าผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้รับการคัดเลือกในการพิจารณาส่วนที่ ๑ ตามหลักเกณฑ์การรวมคะแนน



ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการประมวลผลคะแนนในส่วนที่ ๒ โดยนำคะแนนวิชาหลักกับวิชาเฉพาะมารวมคำนวณและจัดลำดับคะแนนจากผู้สมัครสอบที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้วปรากฏว่า มีผู้ที่ได้คะแนนรวม ๖ วิชา ได้ ๔๘๖ คะแนน ซึ่งเป็นผู้ที่นั่งสุดท้ายของคณะดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้คะแนนรวม ๖ วิชา ๔๗๗ คะแนน จึงไม่ได้รับการคัดเลือกในส่วนที่ ๒ นี้ด้วยเช่นกัน จึงเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำมาใช้ในการประมวลผลคะแนนที่แบ่งการพิจารณาเป็น ๒ ส่วน ก็เพื่อความเป็นธรรม และไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการคำนวณคะแนนระหว่างผู้สมัครสอบในคณะหรือสาขาวิชาที่ไม่มีเงื่อนไขในการรับเข้าเฉพาะของคณะหรือสาขาวิชากับผู้สมัครสอบในคณะหรือสาขาวิชาที่มีเงื่อนไขในการรับเข้าเฉพาะของคณะหรือสาขาวิชา ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ใช้การประมวลผลคะแนนดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนที่สมัครสอบคัดเลือก อันเป็นประโยชน์โดยรวม และมีได้เลือกปฏิบัติแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการประมวลผลคะแนนของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ได้แจ้งวิธีการประมวลผลคะแนนดังกล่าวไว้ในประกาศหรือคู่มือการสอบก็ตาม แต่กรณียังไม่ถึงขนาดที่ทำให้การคัดเลือกดังกล่าวไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์เพื่อการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ที่ไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๐๗/๒๕๖๕)

## ๑.๒ การขอรับทุนการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๑.๓ การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

เมื่อการสอบเป็นวิธีการวัดผลการศึกษา เพื่อทดสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของวิชาที่ศึกษามาแล้วเพียงใด แม้การสอบดังกล่าวจะอนุญาตให้นำพจนานุกรมเข้าห้องสอบได้ แต่การกระทำของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนักศึกษาที่จัดข้อความอันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิชาที่จะสอบลงในพจนานุกรมฉบับที่นำเข้าห้องสอบ ย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะใช้ข้อความดังกล่าวในการค้นหาคำตอบหรือแนวทางในการเขียนคำตอบในรายวิชาที่จะสอบแล้ว จึงเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ส่อเจตนาไปในทางทุจริตในการสอบ การที่คณะกรรมการกลาง



พิจารณาลงโทษนักศึกษาที่ทำการทุจริตในการสอบได้กำหนดโทษผู้ฟ้องคดีโดยให้คะแนน F ในรายวิชาที่สอบและไม่พิจารณาผลการสอบทุกรายวิชาในภาคการศึกษาดังกล่าว (คะแนน W) อันเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ให้คณะกรรมการกลางพิจารณาลงโทษนักศึกษาฯ มีดุลพินิจในการกำหนดโทษสถานใดสถานหนึ่งหรือหลายสถานตามที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว จึงเป็นการลงโทษตามกรอบอำนาจหน้าที่และได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดแล้ว ส่วนการพิจารณาพยานหลักฐานเพื่อลงโทษนักศึกษานั้น เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทางปกครองสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณีตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และยังสามารถขอความเห็นจากอาจารย์ท่านอื่นที่สอนในวิชาเดียวกัน ซึ่งถือเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาได้ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความผิดฐานทุจริต กรณีจดข้อความที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่จะสอบลงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษและได้นำเข้าไปในห้องสอบ เมื่อการสอบดังกล่าวเป็นการสอบแบบปิดหนังสือ แต่อุญาตให้นำพจนานุกรมเข้าห้องสอบได้ย่อมหมายความว่าไม่อนุญาตให้นำเอกสารหรือจดข้อความใด ๆ เข้าไปในห้องสอบ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะใช้ข้อความเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา PRE ๒๙๐ ที่จดไว้ในพจนานุกรมดังกล่าวในการค้นหาคำตอบหรือแนวทางในการเขียนคำตอบในรายวิชาที่จะสอบแล้ว อีกทั้ง การใช้เทปกาวยึดปิดทับข้อความที่จดลงในพจนานุกรมดังกล่าวเป็นการปิดด้วยเทปกาวยึดเพียงบางหน้าซึ่งสามารถเปิดดูได้ตลอดเวลาเพื่อเทียบเคียงหรืออ้างอิงใช้ประโยชน์ในการตอบคำถาม และการใช้เทปกาวยึดปิดทับมิใช่เป็นการลบหรือทำลายข้อความทิ้งเพื่อไม่ให้สื่อความหมายใด ๆ ได้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าไม่ได้นำข้อความที่จดไว้มาคัดลอกลงในสมุดคำตอบและผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว แต่กรณีถือได้ว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมที่สื่อเจตนาไปในทางทุจริตในการสอบอันเป็นการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่เข้าสอบข้อเขียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ และข้อ ๑๕ สำหรับการพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔๒ ให้คณะกรรมการกลางพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่ทำการทุจริตในการสอบ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีดุลพินิจในการพิจารณาลงโทษนักศึกษาที่ทำการทุจริตในการสอบ ที่จะพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่งหรือหลายสถาน





ตามที่กำหนดในระเบียบดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่จัดซื้อความที่เป็นเนื้อหาของวิชาที่จะสอบลงในพจนานุกรมและนำติดตัวเข้าไปในห้องสอบ ถือว่ามีเจตนาทุจริตและความผิดนั้นสำเร็จแล้ว จึงให้ลงโทษโดยให้คะแนน F ในวิชาดังกล่าว และไม่พิจารณาผลการสอบทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๕ (คะแนน W) ตามข้อ ๔๒ (๑) และ (๒) ของระเบียบดังกล่าว จึงถือเป็นการลงโทษตามกรอบอำนาจหน้าที่และเป็นการพิจารณาลงโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระทำ ความผิดแล้ว และการที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ส่วนประเด็นการพิจารณารับฟังพยานหลักฐานเพื่อลงโทษผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง รายงานนักศึกษาคาดว่าทุจริตในการสอบ เป็นเพียงการรายงานข้อเท็จจริงและเหตุการณ์เบื้องต้นของเจ้าหน้าที่คุมสอบที่มีไปถึงคณะกรรมการจัดการสอบเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออุทธรณ์การถูกลงโทษเรื่องทุจริต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทางปกครอง ย่อมสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยไม่ต้องผูกพันกับพยานหลักฐานของคู่กรณี ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้สอบถามความเห็นจากอาจารย์ผู้สอนและออกข้อสอบในวิชาดังกล่าว ซึ่งได้ให้ความเห็นแต่เพียงว่าข้อความที่ผู้ฟ้องคดีจดลงในพจนานุกรมไม่มีเนื้อหาที่นำมาออกข้อสอบเท่านั้น แต่ไม่ได้ให้ความเห็นหรือยืนยันว่าข้อความที่จดลงในพจนานุกรมเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในวิชาที่จะสอบหรือไม่ ประการใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยสอบถามจากอาจารย์ท่านอื่นที่สอนในรายวิชา PRE ๒๔๐ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าข้อความที่ผู้ฟ้องคดีจดลงในพจนานุกรม ภาษาอังกฤษที่นำเข้าห้องสอบมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอบจริง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้พิจารณาทางปกครองจึงสามารถขอความเห็นจากอาจารย์ท่านอื่นที่สอนในวิชาเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาได้ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๔๗/๒๕๖๔)

#### ๑.๔ การสอบและประเมินผล

เมื่อข้อ ๖ ของกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการศึกษาโดยครอบครัวปีละหนึ่งครั้ง แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการ



ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวมีมติให้บุตรของผู้ฟ้องคดีจบข้ามชั้นจากระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ ไปให้จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า บุตรของผู้ฟ้องคดีต้องเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อันเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจึงไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้ฟ้องคดี กรณีมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้ฟ้องคดี หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และมีได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นบิดาของเด็กชาย ล. ซึ่งมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประสงค์จะใช้สิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวให้แก่บุตร คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีมติอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕-๖-๗-๘-๙-๑๐-๑๑-๑๒ ให้แก่บุตร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอรับการประเมินตามสภาพจริงเพื่อจบระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว และคณะกรรมการดังกล่าวมีมติให้เด็กชาย ล. ได้รับการประเมินให้จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓-๔-๕-๖-๗-๘-๙-๑๐-๑๑-๑๒ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวรายครอบครัวของผู้ฟ้องคดี และต่อมาได้แจ้งผลการหารือให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยมีผลสรุปว่า ถ้าเป็นไปตามแนวทางในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เด็กชาย ล. จะอยู่ในการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ และก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะดำเนินการประเมินตามแนวทางการอนุมัติให้เลื่อนชั้นกลางปีการศึกษาไปเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในกรณีที่มีความสามารถดีเลิศ และมีความสามารถทุกรายวิชา ในภาคเรียนแรกของชั้นที่จะเลื่อน โดยขอแนะนำให้เด็กชาย ล. ไปเข้ารับการประเมินภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอปฏิเสธการประเมินเพื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยขอให้ดำเนินการ



ตามมติเดิม เมื่อปรากฏว่าข้อ ๖ ของกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการศึกษาโดยครอบครัวปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น มิได้กำหนดให้สามารถประเมินผลการศึกษาโดยครอบครัวเพียง ๑ ปีการศึกษา เพื่อให้จบการศึกษาหลายชั้นปีหรือให้จบข้ามปีขึ้นไปมากกว่า ๑ ชั้น แต่อย่างใด มติของคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประเมินผลการศึกษาของเด็กชาย ล. เพียง ๑ ปีการศึกษา และให้จบข้ามชั้นจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ข้ามไปให้จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับข้อ ๖ ของกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า บุตรของผู้ฟ้องคดีจะสามารถเลื่อนชั้นหรือตัดสิ้นผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และต้องเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และมีหนังสืออีกฉบับแจ้งผู้ฟ้องคดีอีกครั้งว่า ตามแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เด็กชาย ล. จะอยู่ในการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ และก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะดำเนินการตามแนวทางอนุมัติให้เลื่อนชั้นกลางปีการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในกรณีที่มีความสามารถดีเลิศ และมีความสามารถทุกรายวิชาในภาคเรียนแรกของชั้นที่จะเลื่อนโดยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ จึงเป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยชอบและเป็นการดำเนินการในทางที่เป็นคุณแก่เด็กชาย ล. ในอันที่จะได้รับการเลื่อนชั้นการศึกษาให้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้ว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์หลายประการที่ทำให้ระยะเวลาไม่อยู่ในกรอบของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๓ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติไว้ กรณีจึงมีอาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เวลาพิจารณาคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกินสมควร ประกอบกับเมื่อวินิจฉัยแล้วว่า มติของคณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประเมินผลการศึกษาของเด็กชาย ล. เพียง ๑ ปีการศึกษา และให้จบข้ามชั้นจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ข้ามไปให้จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิยื่นคำขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของผู้ฟ้องคดีหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร กรณีจึงมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๓๐/๒๕๖๕)

#### ๑.๕ การสำเร็จการศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๑.๖ การฟื้นฟูสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

เมื่อนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการศึกษา ๖ ปี ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคจิตเภท ประเภทหวาดระแวง (Schizophrenia paranoid type) และมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วย การที่คณะแพทยศาสตร์ได้ให้การรักษาและเฝ้าระวังฟื้นฟูอาการป่วยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ให้โอกาสนักศึกษาในการกลับเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ได้ โดยคณะกรรมการปฏิบัติงานทางด้านให้คำปรึกษามิมีมติให้ผู้ฟ้องคดีพักการเรียนเพื่อทำการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๖ เดือน หลังจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาการฟื้นฟูสภาพการเป็นนักศึกษาของผู้ฟ้องคดี ได้มีมติให้ผู้ฟ้องคดีสามารถกลับเข้าศึกษาต่อภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้ฟ้องคดีต้องเข้ารับการรักษาตามที่แพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา รวมถึงต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมในการเป็นแพทย์ (Professionalism) แต่เมื่อปรากฏผลการประเมินว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ การที่คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ได้มีมติยืนยันว่าปัญหาความเจ็บป่วยของผู้ฟ้องคดีด้วยโรคจิตเภท (Schizophrenia) น่าจะเป็นอุปสรรคและอาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานในวิชาชีพแพทย์ต่อไปในอนาคต จึงสมควรให้ยุติการศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโดยให้มีสิทธิขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย์ และสภามหาวิทยาลัยมหิดลมีมติอนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีฟื้นฟูสภาพจากการเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่มีเหตุผลรับฟังได้ คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรการศึกษา ๖ ปี โดยเริ่มเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขณะผู้ฟ้องคดีศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดี เริ่มมีอาการหลับบ่อย ไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน จึงเข้ารับการตรวจรักษากับนายแพทย์ พ. จิตแพทย์ ที่หน่วยบริการให้คำปรึกษาด้านจิตเวช ซึ่งได้วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคสมาธิสั้น (ADHD) ให้รักษา ด้วยการกินยาควบคุมอารมณ์ และแนะนำให้ปรับพฤติกรรมและความประพฤติ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอม กลับไปรับการรักษาอีก ต่อมา ขณะศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดียังคงมีปัญหาเรื่องพฤติกรรม และบุคลิกภาพ ผลการเรียนตกต่ำ สอบไม่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติงานในหลายวิชา อาจารย์จากภาควิชา อายุรศาสตร์ได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ฟ้องคดีจึงเปลี่ยนไปรับการรักษา กับแพทย์หญิง ส. ซึ่งให้การรักษาเบื้องต้นโดยใช้วิธีการพูดคุยแนะนำการควบคุมอารมณ์และปรับ พฤติกรรม พร้อมทั้งให้ยารักษาอาการโรคสมาธิสั้นด้วยการใช้ยาชนิดฉีดและชนิดกินเพื่อควบคุม อารมณ์ หลังจากนั้น ขณะผู้ฟ้องคดีศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๖ แพทย์ที่ทำการประเมินผู้ฟ้องคดีในขณะ ขึ้นปฏิบัติงานทางคลินิกที่ภาควิชาอายุรศาสตร์และภาควิชากุมารเวชศาสตร์มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดี มีปัญหาเรื่องการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการแพทย์ มีบุคลิกภาพแตกต่างจากคนทั่วไป ขาดความยับยั้ง ชั่งใจและการควบคุมอารมณ์ บางครั้งไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยขณะอยู่เวรที่หอผู้ป่วย ผู้ฟ้องคดี ปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติงานตามที่แพทย์ประจำบ้านมอบหมาย และได้ต่อว่าแพทย์ประจำบ้านด้วยถ้อยคำ รุนแรงเสียงดัง ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาระดับแพทยศาสตรบัณฑิตได้รายงานความประพฤติ ดังกล่าวต่อหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ขอให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรม ของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ประธานคณะกรรมการปฏิบัติงานทางด้านให้คำปรึกษาได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดปกติในการปฏิบัติงาน ในบทบาทนักศึกษาแพทย์หลายประการ ประกอบกับผลการทดสอบทางจิตวิทยาพบว่าผู้ฟ้องคดี มีแนวโน้มของการรับรู้ความจริงไม่เหมาะสม มักใช้เหตุผลของตนเอง และขาดการควบคุมอารมณ์ คณะกรรมการปฏิบัติงานทางด้านให้คำปรึกษาร่วมกับแพทย์ผู้ทำการรักษาได้วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีป่วย เป็นโรคจิตเภท ประเภทหวาดระแวง (Schizophrenia paranoid type) และมีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วย จึงเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีพักการเรียนเป็นเวลา ๖ เดือน เพื่อทำการรักษา อย่างต่อเนื่อง กรณีจึงเห็นได้ว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีความประสงค์ ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการรักษาและเยียวยาฟื้นฟูอาการป่วยของผู้ฟ้องคดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ขณะที่ผู้ฟ้องคดีศึกษาในชั้นปีที่ ๓ และได้เข้าไปปรึกษาจิตแพทย์ในหน่วยบริการให้คำปรึกษา จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีในการกลับเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ได้



โดยคณะกรรมการปฏิบัติงานทางด้านให้คำปรึกษาได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีพักการเรียนเพื่อทำการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๖ เดือน หลังจากนั้น จะทำการประเมินความพร้อมในการกลับเข้าศึกษาอีกครั้ง รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณาการฟื้นฟูสภาพการเป็นนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กรณีของผู้ฟ้องคดี ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ และเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีสามารถกลับเข้าศึกษาต่อภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยผู้ฟ้องคดีต้องเข้ารับการรักษามาตามแพทย์นัดอย่างสม่ำเสมอ ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา รวมถึงต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมในการเป็นแพทย์ (Professionalism) กล่าวคือ การปฏิบัติงานในภาควิชาใดวิชาหนึ่งจะมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้ฟ้องคดีต้องไม่ได้รับผลการประเมินในช่องควรปรับปรุงหรือในช่องประเมินน้อย ตั้งแต่ ๕ ข้อ ขึ้นไป จากการประเมินทั้งหมด ๑๔ ข้อ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเงื่อนไขดังกล่าว เห็นได้ว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีได้มีการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์และพิจารณาถึงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ โดยรอบด้านและเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น การที่คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ได้ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติยืนยันว่าปัญหาความเจ็บป่วยของผู้ฟ้องคดีด้วยโรคจิตเภท (Schizophrenia) น่าจะเป็นอุปสรรคและอาจก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานในวิชาชีพแพทย์ต่อไปในอนาคต จึงสมควรให้ยุติการศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโดยให้มีสิทธิขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุมครั้งที่ ๔๗๓ (๖/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีฟื้นฟูสภาพจากการเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๑๑/๒๕๖๕)

## ๑.๗ การดำเนินกิจการการศึกษา

เมื่อชมรมเทควันโดเปิดการเรียนการสอนโดยมีการเรียกเก็บค่าเรียนเป็นรายเดือน มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีผู้สอนตามหลักสูตร อีกทั้ง ยังมีการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการสำเร็จการศึกษา ประกอบกับได้มีการขยายสาขาอีกหลายสาขาในเวลาต่อมา อันถือเป็นการดำเนินกิจการเพื่อแสวงหากำไร จึงมีลักษณะเป็นโรงเรียนนอกระบบ ประเภทศิลปะและกีฬาตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการตรวจสอบและควบคุมดูแลของศึกษาธิการจังหวัด ทั้งนี้ เมื่อชมรม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



ดังกล่าวยังไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ย่อมเป็นอำนาจของศึกษาธิการจังหวัดที่จะออกคำสั่งให้ชมรมดังกล่าวดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบได้ตามมาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ หากมีการฝ่าฝืนไม่ดำเนินการยื่นคำขอดังกล่าว ศึกษาธิการจังหวัดก็มีอำนาจดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายเพื่อบังคับให้เป็นไปตามมาตรา ๑๔๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่บัญญัติให้ผู้ฝ่าฝืนจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องได้รับโทษ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนเทควันโด ได้มีหนังสือร้องเรียนขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งชมรมเทควันโดนครสวรรค์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้แจ้งไปยังศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการแล้วเห็นว่ากรณีไม่อยู่ในอำนาจของตน เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากกรณีดังกล่าว และผู้ฟ้องคดีต่อศาลขอให้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องปฏิบัติ ย่อมเป็นคำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับให้ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเมื่อชมรมเทควันโดนครสวรรค์ซึ่งได้รับการจัดตั้งตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๑๐๑๘/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเผยแพร่กีฬาเทควันโดให้กับเยาวชนในจังหวัดนครสวรรค์และพัฒนากีฬาเทควันโดในระดับจังหวัดไปสู่มาตรฐานระดับชาติ โดยชมรมเทควันโดนครสวรรค์เปิดเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนที่มีการเรียกเก็บค่าเรียนจากผู้เรียนเป็นรายเดือน มีการจัดการเรียนการสอนเทควันโด โดยมีผู้สอนตามหลักสูตร รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลการเรียนในแต่ละระดับสายและสอบเลื่อนระดับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการสำเร็จการศึกษา ประกอบกับชมรมดังกล่าวได้มีการขยายสาขาภายใต้ชื่อ “ตราก่อนยิม” อีกจำนวน ๖ สาขา อันถือเป็นการดำเนินกิจการเพื่อแสวงหากำไร อีกทั้ง สถานะของชมรมนั้นไม่ได้มีสภาพเป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายรองรับ ซึ่งการจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด แม้จะมีการจัดตั้งเป็นชมรมของคณะบุคคลในคราวแรก แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า การเปิดสอนเทควันโดของชมรมเทควันโดนครสวรรค์มีลักษณะเป็นโรงเรียนนอกระบบ ประเภทศิลปะและกีฬา ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมดูแลโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษานอกระบบตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยถูกต้องตามกฎหมาย หากพบว่าผู้ใดฝ่าฝืนจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ในการลงโทษบุคคลดังกล่าวตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย



และมีหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมดูแลการจัดการเรียนการสอนของชมรมเทควันโดนครสวรรค์ เพื่อกำกับติดตามและประเมินคุณภาพและมาตรฐานด้านการเรียนการสอนอันจะเป็นการคุ้มครองประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของประชาชนในการเข้ารับการศึกษาศึกษาจากสถานศึกษาหรือการศึกษาในรูปแบบอื่นของเอกชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยออกคำสั่งให้ผู้ร้องสอด ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการชมรมเทควันโดนครสวรรค์ ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบตามมาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่า หากผู้ร้องสอดฝ่าฝืนไม่ดำเนินการยื่นคำขอดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ชอบที่จะดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายเพื่อบังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๖๘/๒๕๖๕)

เมื่อเอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ป. มีข้อความระบุว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาต่อไปได้ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีตัดสินใจสมัครเข้าศึกษา เนื่องจากเชื่อว่าหลักสูตรได้ผ่านการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่า คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) มีมติไม่เห็นชอบการรับรองหลักสูตรและให้เพิกถอนการรับรองหลักสูตรดังกล่าวในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ซึ่งมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำวุฒินิติศาสตรมหาบัณฑิตไปใช้สมัครเข้าทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษามาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และมหาวิทยาลัย ป. มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ป. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เปิดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) มีมติรับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาให้สามารถนำคุณวุฒิไปสมัครสอบเข้ารับราชการหรือใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหน้าที่ราชการของข้าราชการ



พลเรือนตามกฎหมายของ ก.พ. ได้ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมเป็นหลักสูตรการศึกษาที่ได้จัดให้มีการเรียนการสอนโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๘ มาตรา ๓๔ (๖) (๗) และมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎกระทรวงว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดกรณีพิพาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สกอ. ได้กำหนดเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่า สกอ. จะเห็นชอบกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เมื่อเอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีการระบุว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาต่อไปได้ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อว่าหลักสูตรมีมาตรฐานทางด้านการศึกษาคบถ้วนสมบูรณ์ผ่านการรับรองของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) เรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้ตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยได้ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษาตามที่กำหนด ต่อมา คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติไม่เห็นชอบรับรองหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและให้เพิกถอนการรับรองหลักสูตรดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ อุทธรณ์การเพิกถอนการรับรองหลักสูตรต่อ ก.ต. แล้ว แต่ไม่ได้รับการรับรองหลักสูตรแต่อย่างใด ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำวุฒินิติศาสตรมหาบัณฑิตมาใช้สมัครเข้าทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และหลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศรับสมัครนักศึกษาไว้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามที่ ก.ต. กำหนด กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำความผิดต่อผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๙/๒๕๖๖)



## ๒. การศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๓. สังคม และวัฒนธรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

## บทที่ ๒๗

### คดีปกครองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ

#### ๑. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

##### ๑.๑ ข้อมูลข่าวสารของราชการ

๑.๑.๑ กรณีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ กรณีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ

เมื่อการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แม้การเปิดเผยบันทึกคำให้การและหรือคำชี้แจงของพยานบุคคลตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟ้องคดี แต่จะเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ย่อมมีดุลพินิจที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวได้ แต่เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติว่าข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีมีความผิดทางวินัยหรือไม่แล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่ต้องเปิดเผยบันทึกคำให้การและหรือคำชี้แจงของพยานบุคคลที่คณะอนุกรรมการได้ทำการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามคำขอให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐



คดีนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ฟ้องคดี ตามบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีส่วนร่วมกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อลดผลกระทบภาวะวิกฤติโลกร้อน วงเงินงบประมาณปี ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงได้มีบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ แจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและแจ้งฐานความผิดอาญาเพิ่มเติมฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ และการกระทำของผู้ฟ้องคดี เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงประธานอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอตระพยานเอกสารในสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง จำนวน ๓ รายการ คือ ๑. สำนวนการสอบสวนของคณะอนุกรรมการไต่สวน ๒. เอกสารหลักฐานประกอบสำนวนการไต่สวน และ ๓. บันทึกคำให้การและหรือคำชี้แจงของพยานบุคคลที่คณะอนุกรรมการไต่สวน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไม่อนุญาตให้ตรวจสอบสำนวนการสอบสวน และบันทึกคำให้การและหรือคำชี้แจงของพยานบุคคล ส่วนเอกสารหลักฐานประกอบสำนวนนั้น ให้ผู้ฟ้องคดีระบุพยานเอกสารให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารใดบ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัย ที่ สค ๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ให้ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เห็นว่า ข้อมูลข่าวสารและพยานหลักฐาน ที่ผู้ฟ้องคดีขอให้เปิดเผยนั้น เป็นข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาฉบับลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ มีการเปิดเผยชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และถ้อยคำพยานโดยสรุปของพยานบุคคลซึ่งคณะอนุกรรมการไต่สวน การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ทำให้พยานบุคคลเหล่านั้นไม่ปลอดภัยหรือต้องเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น จึงไม่เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการที่การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างไรก็ตาม เมื่อการไต่สวนข้อเท็จจริง





ในเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หากเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอแล้ว จะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ รวมทั้งเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการปราบปรามการทุจริตในอนาคต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีดุลพินิจที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ นอกจากนี้ บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวมีสาระสำคัญเพียงพอที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจข้อกล่าวหา และได้ชี้แจงโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติว่าข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดตามที่ถูกล่ามหรือไม่ว่าแล้ว และได้มีการเปิดเผยชื่อผู้ให้ถ้อยคำให้ผู้ฟ้องคดีทราบมาก่อนแล้ว การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดีย่อมมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าว เพื่อใช้ปกป้องส่วนได้เสียของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกฎหมายให้ถือว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยต่อไป และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษทางวินัยได้โดยไม่ต้องสอบสวนใหม่ อีกทั้ง ผู้ถูกล่ามหาที่ถูกลงโทษมีสิทธิอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาได้ตามบทบัญญัติมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ใช้บังคับขณะนั้น ประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องและโปร่งใสในการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น เมื่อพิจารณาประกอบกันแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยบันทึกคำให้การและหรือคำชี้แจงของพยานบุคคลที่คณะอนุกรรมการได้ทำการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาฉบับลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ตามคำขอให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อได้ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติว่าข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดทางวินัยหรือไม่แล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๗๘/๒๕๖๔)



เมื่อข้อบังคับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวินัยพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้พนักงานผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดสามารถ คัดค้านบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนวินัยตนได้ กรรมการผู้จัดการของธนาคารฯ จึงมีหน้าที่ต้องแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ เพื่อให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่มีสิทธิคัดค้านผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนความผิด วินัยพนักงาน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริงและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงานตามที่ผู้ถูกกล่าวหาขอ นั้น ไม่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ ภายหลังการมี คำสั่งลงโทษนั้น หากผู้ถูกลงโทษได้ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์คำสั่ง ดังกล่าว และได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ถูกลงโทษแล้วก็ได้มีผลย้อนหลัง เป็นการเพิกถอนคำสั่งที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ถูกลงโทษที่เคยมีคำสั่งไม่อนุญาต แต่อย่างใด

คดีนี้ขณะที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) ผู้ฟ้องคดีได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย กรณีว่าจ้างศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มสมรรถนะองค์การด้านการบริการ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และต่อมาประธาน กรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงาน โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้มีหนังสือเชิญผู้ฟ้องคดีไปรับทราบข้อกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารจำนวน ๕ รายการ อันเป็นเอกสารเกี่ยวกับการประชุม คณะกรรมการ ธพว. ซึ่งเป็นกรณีเกี่ยวเนื่องกับความผิดที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหา แต่ผู้อำนวยการ ฝ่ายนิติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า เอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีขอมาเป็นเอกสารที่อยู่ระหว่างการสอบสวนความผิดทางวินัยพนักงาน จึงเป็นเอกสารที่ไม่อาจ เปิดเผยได้ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดีและเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ เห็นว่า ข้อบังคับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย



วินัยพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๕ กำหนดว่า เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงานแล้ว ให้ฝ่ายงานที่ดูแลหน่วยงานด้านวินัยส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงานให้คณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงาน ผู้ถูกกล่าวหา และผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาทราบ และข้อ ๒๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่มีสิทธิคัดค้านผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนวินัยพนักงาน ถ้ากรรมการผู้นั้นมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ... ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงานให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทราบเพื่อให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่มีสิทธิคัดค้านผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงาน หากมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจทำให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัยพนักงานซึ่งอยู่ในระหว่างการสอบสวนตามที่ผู้ฟ้องคดีขอ จึงไม่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน แม้ว่าภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษวินัยผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขอข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ฟ้องคดีตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนความผิดวินัยตามคำขอของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ด้วยเช่นกัน อันเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และผู้ฟ้องคดีได้รับข้อมูลข่าวสารตามคำขอครบถ้วนแล้วก็ตาม แต่คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ไม่ได้มีผลย้อนหลังเป็นการเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ยกอุทธรณ์แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๗/๒๕๖๕)



เมื่อบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาที่ได้แจ้งแก่ผู้ถูกกล่าวหาแล้ว มีรายละเอียดและสาระสำคัญเพียงพอที่จะทำให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจข้อกล่าวหาได้โดยชัดแจ้ง ซึ่งเพียงพอต่อการจะได้ชี้แจงโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไม่จำเป็นต้องจัดให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบถึงบันทึกถ้อยคำของพยานบุคคลที่ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะอนุกรรมการไต่สวนอีก นอกจากนี้ เมื่อข้อมูลข่าวสารดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามบันทึกถ้อยคำของพยานบุคคลอาจมีผลกระทบต่อกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อันอาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ อีกทั้ง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก็ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ผู้ฟ้องคดีได้อาศัยหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบกระทำการเรียกรับหรือรวบรวมเงินหรือกระทำการใด ๆ โดยข่มขืนใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้อื่นมอบให้หรือหามาให้ซึ่งเงินบางส่วนของวงเงินงบประมาณที่เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือผู้บังคับบัญชาระดับสูง ซึ่งเป็นการกระทำความผิดในทางอาญาและเป็นความผิดทางวินัย ผู้ฟ้องคดีจึงขอตรวจสอบพร้อมทั้งขอคัดสำเนาเอกสารเป็นบันทึกถ้อยคำพยานจำนวน ๓๕ ราย ที่ให้การว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ที่เป็นการกระทำความผิดทั้งทางอาญาและทางวินัย เห็นว่า ตามมาตรา ๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น ได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารของหน่วยราชการ โดยยกเว้นกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาที่ได้แจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น มีรายละเอียดและสาระสำคัญเพียงพอที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจข้อกล่าวหาได้โดยชัดแจ้ง ผู้ฟ้องคดีย่อมทราบถึงรายละเอียดความเชื่อมโยงของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามถ้อยคำของพยานบุคคลทั้ง ๓๕ ราย รวมทั้งทราบพฤติการณ์การกระทำความผิดได้ ซึ่งเพียงพอต่อการที่



ผู้ฟ้องคดีจะได้ชี้แจงโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องทราบถึงบันทึกถ้อยคำของพยานบุคคลที่ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการไต่สวนอีก หรือหากผู้ฟ้องคดียังไม่เข้าใจพฤติการณ์ใดตามที่คณะกรรมการไต่สวนแจ้งข้อกล่าวหาไว้ย่อมขอทราบคำชี้แจงข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้ ประกอบกับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการไต่สวน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามบันทึกถ้อยคำของพยานบุคคลอาจทำให้พยานที่เคยให้ถ้อยคำไว้แล้วเกิดความรู้สึกหวาดกลัวและไม่กล้าให้ความร่วมมือในการดำเนินการทางอาญาและทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีผลกระทบต่อการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อันอาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ อีกทั้ง บันทึกถ้อยคำดังกล่าวอาจมีการให้ข้อเท็จจริงที่เป็นการกล่าวหาผู้ฟ้องคดีมากขึ้นแตกต่างกันไป หรืออาจเกี่ยวพันไปถึงบุคคลภายนอก การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก็ได้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบพยานเอกสาร คัดสำเนาเอกสารในส่วนที่เกี่ยวกับถ้อยคำของพยานบุคคลตามที่ร้องขอ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๗๘/๒๕๖๕)

### ๑.๑.๓ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๑.๒ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๒. การขอเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไข



วัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อพิจารณาจากหลักฐานการศึกษา และหลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปีเกิดของผู้ฟ้องคดีและพี่สาวร่วมบิดามารดาตามที่ ระบุไว้ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดหลังจากวันที่พี่สาว ของผู้ฟ้องคดีเกิดเพียง ๓ เดือน อันเป็นการขัดกับหลักธรรมชาติในการตั้งครรภ์ของมนุษย์ ประกอบกับนายทะเบียนอำเภอได้อนุมัติให้แก่ไขวัน เดือน ปีเกิดของผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้าน จากเดิมเกิดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔ เป็นวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๖ ตามคำร้องของผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการเกิดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทำให้น่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีมีอายุห่างกับพี่สาว ประมาณ ๒ ปี จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเกิดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๖ จริง ดังนั้น การที่คณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมติให้ยึดถือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ตามที่ระบุไว้ ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) เป็นวันเดือนปีเกิดของผู้ฟ้องคดี และคณะกรรมการวินิจฉัย การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย มีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของตนในทะเบียนบ้าน จากเดิมเกิดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔ เป็นวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๖ หลังจากนายทะเบียนอำเภอเขาชัยสนได้สอบสวนพยานบุคคลผู้นำเชื่อถือ และผู้รู้เห็นการเกิดแล้ว จึงอนุมัติให้แก่ไขวัน เดือน ปีเกิดของผู้ฟ้องคดีเป็นวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๖ ตามคำร้อง พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองการเกิด จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) ต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้ว มีมติให้ยึดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) เป็นวัน เดือน ปีเกิดของผู้ฟ้องคดีต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) ของตนอีกครั้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งมติให้ยึดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔ เป็นวัน เดือน ปีเกิดของผู้ฟ้องคดี และไม่แก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) ตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พร้อมทั้ง แจ้งสิทธิอุทธรณ์ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร





สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาวัน เดือน ปีเกิดของผู้ฟ้องคดี จากเอกสารหลักฐานตามข้อ ๙ วรรคสอง (๒)-(๕) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นสำคัญ โดยหลักฐานเกี่ยวกับการศึกษาตามข้อ ๙ วรรคสอง (๒) ของระเบียบดังกล่าวปรากฏตรงกับทะเบียนบ้านที่ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔ แต่เมื่อพิจารณาหลักฐานทางราชการแสดงวัน เดือน ปีเกิดของพี่น้องร่วมมารดาในกรณีที่มิพี่น้องร่วมมารดาตามข้อ ๙ วรรคสอง (๔) ของระเบียบเดียวกันแล้ว ผู้ฟ้องคดีเป็นบุตรคนที่ ๕ จากพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจำนวน ๙ คน เชื่อว่านาง จ. บุตรคนที่ ๔ เกิดวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ ตามที่ปรากฏในสูติบัตร เมื่อพิจารณาประกอบกับหลักฐานการศึกษาปรากฏว่า นาง จ. เข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ส่วนผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ จึงน่าจะเชื่อว่า ผู้ฟ้องคดีกับนาง จ. ไม่ได้เป็นฝาแฝดกัน และนาง จ. มีศักดิ์เป็นพี่ของผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นไปได้ที่ผู้ฟ้องคดีจะเกิดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔ หลังนาง จ. เพียง ๓ เดือนเท่านั้น อันเป็นการขัดกับหลักธรรมชาติในการตั้งครรภ์ของมนุษย์ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาผลการสอบสวนของนายอำเภอเขาชัยสนซึ่งได้ทำการสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยได้ข้อเท็จจริงตรงกันว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๖ และพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขวัน เดือน ปีเกิดตามคำร้องของผู้ฟ้องคดีแล้ว ก็ทำให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีอายุห่างกับนาง จ. ประมาณ ๒ ปี จากพยานหลักฐานดังกล่าว จึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๖ จริง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ มีมติให้ยึดถือวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) เป็นวันเดือนปีเกิดของผู้ฟ้องคดีต่อไป และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างใดก็ดี เมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาที่จะดำเนินการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จ ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะเกษียณอายุราชการตามกำหนดเดิมในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้ จึงควรกำหนดเป็นข้อสังเกตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป และคืนสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๐๔/๒๕๖๖)





## บทที่ ๒๘

### คดีปกครองเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

#### ๑. ภาษีอากร

##### ๑.๑ ภาษีเงินได้

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๒ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๓ ภาษีบำรุงท้องที่

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๕ ภาษีอากรพากระวาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

##### ๑.๖ ภาษีอากรรถยนต์

เมื่อขณะที่ผู้ขอใช้สิทธิได้ยื่นคำขอใช้สิทธิรับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายรัฐบาล ผู้ขอใช้สิทธิเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและอยู่ในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๖ ของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับคืนเงินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ขอใช้สิทธิจึงมีสิทธิได้รับคืนเงิน ภาษีสรรพสามิตเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว นับแต่วันที่ได้อื่นคำขอใช้สิทธิ แม้ผู้ขอใช้สิทธิจะครอบครองรถยนต์ตลอดมาจนถึงแก่ความตาย เป็นเวลาเพียง ๕ เดือน ๒๗ วัน ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขที่ปรากฏในข้อ ๗ และข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์



เดียวกัน ที่กำหนดให้ผู้ขอใช้สิทธิจะต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และจะได้รับเงินคืนเมื่อครอบครองรถยนต์ ๑ ปีไปแล้ว แต่เนื่องจากข้อ ๗ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดข้อยกเว้นกรณีให้ผู้ขอใช้สิทธิครอบครองรถยนต์น้อยกว่า ๕ ปี ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนด ดังนั้น เมื่อข้อ ๒.๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี ตามมาตรการรถยนต์คันแรก และมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้กำหนดให้ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อที่ถึงแก่กรรมสามารถโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก่อนครบกำหนด ๕ ปีได้โดยไม่ต้องนำเงินที่ได้รับไปคืน อันแสดงให้เห็นว่า สิทธิในการได้รับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัวของผู้ขอใช้สิทธิ แต่เป็นสิทธิที่มีราคาและอาจถือเอาได้ สิทธิที่จะได้รับเงินคืนดังกล่าวย่อมเป็นกองมรดกของผู้ขอใช้สิทธิที่จะตกแก่ทายาทตามมาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อกองมรดกได้ครอบครองรถยนต์ต่อมาจากนครบกำหนด ๑ ปี ทายาทโดยธรรมจึงมีสิทธิได้รับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลแทนผู้ขอใช้สิทธิ การที่กรมสรรพสามิตมีคำสั่งปฏิเสธการคืนเงินให้แก่ทายาทโดยธรรมจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ นาย พ. บิดาของผู้ฟ้องคดีได้จองรถยนต์ยี่ห้อ HONDA รุ่น CITY ขนาดกำลังเครื่องยนต์ ๑,๔๙๗ ลูกบาศก์เซนติเมตร กับบริษัท ป. โดยเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนาย พ. ได้ยื่นเอกสารขอใช้สิทธิรับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลต่อเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓ ต่อมา นาย พ. ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอความเป็นธรรมจากกรมสรรพสามิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กรณี นาย พ. ได้ยื่นคำขอใช้สิทธิรับเงินคืนภาษีโครงการรถยนต์คันแรกตามนโยบายรัฐบาลไว้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งปฏิเสธการคืนเงินภาษีให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่า นาย พ. ผู้ขอใช้สิทธิไม่ได้รับสิทธิคืนเงิน เนื่องจากเสียชีวิตก่อนครอบครองรถยนต์ครบ ๑ ปี ทำให้คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการขอใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๖ ของหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับคืนเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอใช้สิทธิรับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลไว้ว่า หากผู้ขอใช้สิทธิได้ทำการซื้อรถยนต์ใหม่คันแรกตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และได้ยื่นคำขอใช้สิทธิพร้อมเอกสารหลักฐานภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ แล้ว ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินตามโครงการดังกล่าวนับแต่วันที่ยื่นคำขอ แต่สิทธิที่จะได้รับเงินคืนมีเงื่อนไขที่จะต้อง



บังคับตามข้อ ๕ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยจะจ่ายเงินตามสิทธิให้แก่ผู้ซื้อเมื่อครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยจ่ายให้เมื่อครอบครองรถยนต์ ๑ ปีไปแล้ว ซึ่งขณะยื่นคำขอใช้สิทธิรับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล นาย พ. เป็นผู้มีคุณสมบัติและอยู่ในข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๖ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงมีสิทธิได้รับคืนเงินภาษีสรรพสามิตเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์ข้างต้นนับแต่วันที่ไต่ยื่นคำขอใช้สิทธิ แต่สิทธิที่จะได้รับเงินยังคงมีเงื่อนไขว่า นาย พ. จะต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และจะได้รับคืนเงินเมื่อครอบครองรถยนต์ ๑ ปีไปแล้วตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์เดียวกัน แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า นาย พ. ได้รับมอบรถยนต์เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จากบริษัท ป. และครอบครองรถยนต์ตลอดมาจนกระทั่งถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ นับรวมระยะเวลาที่นาย พ. ครอบครองรถยนต์ได้เพียงจำนวน ๕ เดือน ๒๗ วันก็ตาม แต่การที่ข้อ ๒.๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลา ๕ ปี ตามมาตรการรถยนต์คันแรก และมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์น้ำท่วม ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ กำหนดให้ ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อที่ถึงแก่กรรมสามารถโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ก่อนครบกำหนด ๕ ปีได้ โดยไม่ต้องนำเงินที่ได้รับไปคืน แสดงให้เห็นว่าสิทธิในการได้รับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัวของผู้ใช้สิทธิ เมื่อสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่มีราคาและอาจถือเอาได้ ดังนั้น สิทธิที่จะได้รับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าว ย่อมเป็นกองมรดกของนาย พ. ที่จะตกแก่ทายาทตามมาตรา ๑๕๙๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๖๐๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่นาย พ. ขอใช้สิทธิรับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาล โดยกองมรดกของนาย พ. ได้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวต่อมาจนครบกำหนด ๑ ปี ตามข้อ ๘ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของนาย พ. จึงมีสิทธิได้รับเงินคืนสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลแทนนาย พ. การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งปฏิเสธคืนเงินจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่งผลให้คำวินิจฉัยของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงต้องรับผิดชอบเงินสำหรับรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายรัฐบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๙๒/๒๕๖๖)

## ๒. ค่าธรรมเนียม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



### ๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดอยู่ในฐานะเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นตามมาตรา ๑๐๘๗ ประกอบกับมาตรา ๑๐๗๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นหนี้ภาษีอากรค้างชำระ หุ้นส่วนผู้จัดการย่อมต้องรับผิดในหนี้ดังกล่าวด้วย อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีอำนาจออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดและทรัพย์สินของหุ้นส่วนผู้จัดการเพื่อชำระภาษีได้ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร การที่อธิบดีกรมสรรพากรออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินจำนวนหลายรายการซึ่งมีรถแทรกเตอร์ชุดดินของผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วยเพื่อชำระภาษีของห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยได้ทำการตรวจสอบทรัพย์สินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนออกคำสั่งแล้ว และได้รับแจ้งว่าเป็นทรัพย์สินของหุ้นส่วนผู้จัดการจนเป็นเหตุให้เชื่อว่ารถดังกล่าวเป็นของหุ้นส่วนผู้จัดการจริง ดังนั้น แม้ว่ารถดังกล่าวจะไม่ใช้ทรัพย์สินของหุ้นส่วนผู้จัดการ แต่เป็นทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดี การออกคำสั่งอายัดรถแทรกเตอร์ชุดดินทั้งสี่คันก็เป็นการกระทำโดยชอบด้วยอำนาจหน้าที่และสมควรแก่เหตุ และไม่อาจถือว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย น. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ง.) และห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบและสืบหาทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรรายห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. แล้วพบว่า นาย น. และห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจำนวน ๑๔ รายการ โดยทรัพย์สินรายการที่ ๑ และที่ ๒ ติดภาระจำนองกับธนาคารส่วนรายการที่ ๓ ถึงที่ ๑๔ ถูกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ยึดไว้ชั่วคราว อธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินจำนวน ๑๒ รายการเพื่อชำระภาษีของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ซึ่งมีรถแทรกเตอร์ชุดดินของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๔ รายการรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะออกคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำการตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ได้รับแจ้งว่ารถแทรกเตอร์ชุดดินทั้งสี่คันดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของนาย น. จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เชื่อว่ารถแทรกเตอร์ชุดดินทั้งสี่คันเป็นของนาย น. เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จะเห็นได้ว่า นาย น. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. จึงอยู่ในฐานะเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดในหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ตามมาตรา ๑๐๘๗ ประกอบกับมาตรา ๑๐๗๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นาย น. ย่อมต้องรับผิดในหนี้ภาษีอากรค้างชำระดังกล่าว





ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินของนาย น. เพื่อบังคับชำระหนี้ภาษีอากรที่ค้างชำระได้ตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ มาตรา ๑๐๘๗ และมาตรา ๑๐๗๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งให้อายัดรถแทรกเตอร์ชุดดินทั้งสี่คัน จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยอำนาจหน้าที่และสมควรแก่เหตุ มิได้ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อ แม้จะอ้างว่ากล่าวจะไม่ใช้ทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ก็ไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด จึงไม่จำต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินแล้ว ก็ได้ติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานที่ครอบครองทรัพย์สินนำทรัพย์สินส่งให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยมีหนังสือ ทวงถามหลายครั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด ซึ่งการที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำรถแทรกเตอร์ชุดดินพิพาทไปใช้ประโยชน์ ก็เนื่องมาจากการที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีคำสั่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองทัพบก นำรถแทรกเตอร์ชุดดินของนาย น. ไปใช้ประโยชน์ อันเป็นการใช้อำนาจตามข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ว่าด้วยการนำทรัพย์สิน ออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น ข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี ที่ว่าได้รับความเสียหายจากการนำรถแทรกเตอร์ชุดดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ จึงมิได้มีสาเหตุมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๖๓/๒๕๖๔)

อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจออกประกาศให้ยึดที่ดินของผู้ค้างภาษีอากรซึ่งเป็นที่ดินที่มี ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๗ (๑) (ก) และข้อ ๑๐ (๒๑) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๕ เนื่องจากที่ดินพิพาทไม่ได้มีการแบ่งแยกการครอบครอง ออกเป็นสัดส่วนว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมผู้ใดครอบครองที่ดินในส่วนใด จึงต้องถือว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม มีกรรมสิทธิ์ในส่วนที่เท่า ๆ กันครอบไปเหนือที่ดินทั้งแปลง จนกว่าจะมีการจดทะเบียน แบ่งกรรมสิทธิ์รวมตามมาตรา ๑๓๕๖ และมาตรา ๑๓๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยในการขายที่ดินสามารถกันเงินส่วนที่เป็นของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม เพื่อจ่ายคืน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๑๔ (๗) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ของผู้ค้างภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๔๕ การที่อธิบดีกรมสรรพากรออกประกาศให้ยึดที่ดินดังกล่าว ทั้งแปลงจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว



คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า อธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกประกาศให้ยึดทรัพย์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๗๐๖ เนื่องจากนาย ส. เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ที่ค้างชำระภาษีอากร ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวจึงมีหนังสือคัดค้านการยึดที่ดินในส่วนของตน โดยระบุว่าเป็นผู้ปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้ในที่ดินตั้งแต่แปลงเป็นเวลากว่าสิบปี แต่จากการชี้ตำแหน่งที่ดินเพื่อประกอบการขายทอดตลาด พบว่า สภาพของที่ดินเป็นพื้นที่ว่างสลับกับมีต้นสน ไม่มีแนวเขตหรือลักษณะการแบ่งแยกที่แสดงให้เห็นว่ามีการครอบครองเป็นสัดส่วนในระหว่างเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม จึงรับฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทไม่ได้มีการแบ่งแยกการครอบครองออกเป็นสัดส่วนว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมผู้ใดครอบครองที่ดินในส่วนใด กรณีย่อมต้องถือว่าผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนที่เท่า ๆ กันครอบไปเหนือที่ดินทั้งแปลง จนกว่าจะมีการจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมตามมาตรา ๑๓๕๖ และมาตรา ๑๓๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อนาย ส. ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ได้ค้างชำระภาษีอากร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี จึงมีอำนาจออกประกาศให้ยึดทรัพย์ที่ดินดังกล่าวที่มีผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๗ (๑) (ก) และข้อ ๑๐ (๒๑) ของระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งในการขายที่ดินก็สามารถกันเงินส่วนที่เป็นของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม เพื่อจ่ายคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ ๑๔ (๗) ของระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศให้ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร โดยยึดทรัพย์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๗๐๖ ทั้งแปลงซึ่งรวมถึงในส่วนของผู้ฟ้องคดีด้วย จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าว ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๐๒/๒๕๖๔)

กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากไม่สามารถอายัดที่ดินไว้ขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระภาษีอากรค้าง หรือต้องถอนอายัดที่ดินด้วยเหตุที่นิติกรรมซื้อขายที่ดินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ค้างภาษีอากรเป็นโมฆะ เนื่องจากการแสดงเจตนาหลงโดยสมรู้กันเพื่ออำพรางนิติกรรมการกู้ยืมเงินแล้ว ย่อมทำให้กรมสรรพากรต้องเสียหายจากการที่ไม่สามารถจัดเก็บภาษีอากรได้ตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแขวงที่ให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินซึ่งมีผลผูกพันเฉพาะคู่ความในคดี อันได้แก่



ผู้ฟ้องคดีและผู้ค้างภาษีอากร และการที่ผู้ฟ้องคดีกลับมามีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน มากขึ้น เป็นข้อต่อสู้กับกรมสรรพากร ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาลงนั้นได้ตามมาตรา ๑๕๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อีกทั้งไม่มีเหตุอื่นใดที่จะถอนการอายัดที่ดินได้ตามข้อ ๑๗ ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖ อธิบดีกรมสรรพากร จึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งถอนการอายัดที่ดินดังกล่าวตามหนังสือร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดี การที่อธิบดีกรมสรรพากรมีหนังสือยกคำร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ละเลยต่อหน้าที่และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อปี ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้กู้ยืมเงินจากบริษัท ท. จำกัด (มหาชน) โดยนำโฉนดที่ดินไปวางเป็นหลักประกัน แต่เนื่องจากขณะนั้นการจดทะเบียนรับจำนองและรับซื้อฝาก อสังหาริมทรัพย์อยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ บริษัทฯ จึงให้ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่ นาย ร. กรรมการผู้มีอำนาจและเป็นผู้แทนของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีชำระหนี้กู้ยืมครบถ้วนจะโอนที่ดินคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จากนั้น บริษัทฯ ได้โอนหนี้และสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับหนี้ดังกล่าวให้สหกรณ์เครดิตยูเนียน ช. และผู้ฟ้องคดีได้ผ่อนชำระหนี้กู้ยืมให้สหกรณ์จนครบถ้วนแล้ว แต่นาย ร. ไม่อาจโอนที่ดินคืนให้ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากอธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศยึดที่ดินแปลงดังกล่าวไว้ขายทอดตลาด เพราะนาย ร. เป็นหนี้ภาษีอากรค้างชำระอยู่กับกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนาย ร. บริษัทฯ และสหกรณ์ฯ เป็นจำเลยต่อศาลแขวง นครราชสีมา ซึ่งคดีถึงที่สุดโดยศาลแขวงนครราชสีมาได้พิพากษาว่า โจทก์ทำสัญญาขายที่ดินพิพาทให้แก่ นาย ร. อำปรางการจำนอง นิติกรรมการซื้อขายที่ดินพิพาทจึงเป็นโมฆะ ต้องบังคับตามนิติกรรมจำนองซึ่งถูกอำปรางไว้ตามมาตรา ๑๕๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่การจำนองไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเป็นเพียงการกู้ยืมเงินจากบริษัท ท. จำกัด (มหาชน) และให้ยึดถือที่ดินไว้เป็นประกัน ซึ่งได้มีการทำสัญญากันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ทั้งโจทก์ก็ได้ผ่อนชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ ครบถ้วนแล้ว มูลหนี้กู้ยืมเงินจึงระงับไปด้วยการชำระหนี้ จึงให้เพิกถอนนิติกรรม การจดทะเบียนซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์กับนาย ร. เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วจะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรเพื่อประโยชน์สาธารณะ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถอายัดที่ดินไว้ขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระภาษีอากรค้าง หรือต้องถอนอายัดที่ดินด้วยเหตุที่นิติกรรมการซื้อขายที่ดินระหว่าง



ผู้ฟ้องคดีกับนาย ร. เป็นโมฆะ อันเนื่องมาจากการแสดงเจตนาหลงโดยสมรู้กันเพื่ออำพรางนิติกรรม การกู้ยืมเงินแล้ว ย่อมทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตต้องเสียหาย จากการที่ไม่สามารถจัดเก็บภาษีอากรได้ตามกฎหมาย ประกอบกับคำพิพากษาของศาลแขวงนครราชสีมา ดังกล่าว มิใช่คำพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะหรือความสามารถของบุคคล หรือคำพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคล หรือคำสั่งเรื่องล้มละลาย หรือคำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สิน หรือคำพิพากษา ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๔๒ (๑) มาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๓๖๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง จึงย่อมผูกพันเฉพาะคู่ความในคดี ได้แก่ ผู้ฟ้องคดีและนาย ร. เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจ อ้างคำพิพากษาของศาลแขวงนครราชสีมาที่ให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดิน และการที่ผู้ฟ้องคดี กลับมาซื้อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากการเพิกถอนดังกล่าว มายกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้กระทำการโดยสุจริตและต้องเสียหายจากการแสดงเจตนาหลงนั้นได้ ตามมาตรา ๑๕๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อีกทั้งไม่มีเหตุอื่นใดที่จะถอนการอายัดที่ดิน ดังกล่าวได้ตามข้อ ๑๗ ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งถอนการอายัดที่ดิน ตามหนังสือร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือยกคำร้องคัดค้านของผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและไม่เป็นการกระทำละเมิด ต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด จึงไม่ต้องรับผิดชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๒/๒๕๖๖)



## บทที่ ๒๙

### คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

#### ๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒. การทำงานของคนต่างด้าว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๓. สวัสดิการสังคม

ผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามมาตรา ๕๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย์ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ หากจะเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น ก็ต้องคำนึงถึงสภาพของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละเขตท้องที่และลักษณะของการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ และต้องใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากสำนักงานประกันสังคมก่อน เมื่อผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่น แต่ยังไม่ได้ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากสำนักงานประกันสังคม ผู้ประกันตนย่อมไม่อาจใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสที่เป็นพนักงานส่วนตำบลกรณีที่ยังไม่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นได้ตามข้อ ๑๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น การที่คู่สมรสของผู้ประกันตนนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจ่ายกับหน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีคำสั่งไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว



คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ส่วนนางสาว อ. คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยสถานพยาบาลที่ปรากฏในบัตรรับรองสิทธิประกันสังคม คือ โรงพยาบาลลาดพร้าว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษายาบาลที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาด้วยอาการป่วยจากโรคกระเพาะอาหารอักเสบ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีมีอาการป่วยในลักษณะเดิมอีก จึงเข้ารับการรักษาคือที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาอีกครั้ง รวมเป็นเงิน ๒,๑๕๑ บาท ผู้ฟ้องคดีได้นำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสมาเบิกจ่ายกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ฟ้องคดี แต่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน และให้ผู้ฟ้องคดีนำใบเสร็จรับเงินส่งเบิกกับสิทธิเบิกกองทุนประกันสังคม เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วจะเห็นได้ว่า นางสาว อ. คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยตามมาตรา ๕๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมีสิทธิไปรับบริการทางการแพทย์ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อนางสาว อ. คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีเจ็บป่วยจึงต้องใช้สิทธิการบริการทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยต้องเข้ารับการรักษายาบาลที่โรงพยาบาลตามที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ คือ โรงพยาบาลลาดพร้าว หากนางสาว อ. จะเข้ารับการรักษายาบาลที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาซึ่งเป็นสถานพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลลาดพร้าวตามสิทธิก็ต้องคำนึงถึงสภาพของการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละเขตท้องที่และลักษณะของการบริการทางการแพทย์ที่ได้รับ และนางสาว อ. ต้องใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากสำนักงานประกันสังคมก่อน หากสำนักงานประกันสังคมปฏิเสธจึงจะถือว่าคู่สมรสของผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น ดังนั้นเมื่อนางสาว อ. คู่สมรสของผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากสำนักงานประกันสังคม กรณีจึงไม่อาจถือว่าคู่สมรสของผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสตามข้อ ๑๔ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการสาธารณสุขของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษายาบาลของคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๐/๒๕๖๖)





ในกรณีที่ผู้รับบริการด้านการแพทย์ได้รับความเสียหายจากการรับบริการดังกล่าว ย่อมมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของข้อบังคับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มุ่งช่วยเหลือให้ผู้รับบริการได้รับค่าเสียหายจากการเข้ารับบริการรักษาพยาบาล โดยเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นในลักษณะเป็นการเยียวยาแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย ให้บรรเทาเบาบางลง และในขณะเดียวกันก็ต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับบริการ และผู้ให้บริการให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยไม่จำเป็นต้องรอการพิสูจน์ว่ามีผู้กระทำผิดหรือไม่ อย่างไร แต่ต้องปรากฏว่าเป็นความเสียหายเฉพาะที่เกิดขึ้นก่อนที่จะได้ยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้น หากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ยื่นคำร้องดังกล่าวแล้ว ย่อมไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นดังกล่าวได้

สิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ จะต้องเป็นกรณีที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับบริการทางการแพทย์ และเฉพาะที่เกิดขึ้นก่อนยื่นคำขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเท่านั้น คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ นาง ม. ภริยาของผู้ฟ้องคดี ได้เข้ารับการคลอดบุตรที่โรงพยาบาลแห่งแรก คือ เด็กชาย ว. อายุครรภ์ ๓๙ สัปดาห์ น้ำหนักแรกคลอด ๓,๔๖๐ กรัม แต่มีปัญหาคลอดติดไหล่ ซึ่งมีสภาพแรกเกิดตัวอ่อนปวกเปียก ปลายมือปลายเท้าซีด หายใจเหือก ขาดออกซิเจน ต้องมีการกระตุ้นให้หายใจและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ จากนั้นได้นำส่งผู้รับบริการไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง จนถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ แพทย์ส่งกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลเดิม ต่อมา วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เด็กไม่มีไข้ คุณนมมารดาได้ หายใจดีขึ้น มารดากระตุ้นพัฒนาการและทำกายภาพบำบัดได้ แพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้ กรณีจึงถือได้ว่าเด็กชาย ว. เป็นผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลซึ่งเป็นหน่วยบริการ ผู้ฟ้องคดีในฐานะบิดาของเด็กชาย ว. จึงเป็นทายาทหรือผู้อุปการะที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๗ ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งในขณะนั้นได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สำนักงานหลักประกัน



สุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดบึงกาฬ ต่อมา คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดบึงกาฬได้พิจารณาคำร้องของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า เด็กชาย ว. เป็นผู้รับบริการซึ่งได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว เข้าตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับทุกข้อ เมื่อพิจารณาถึงประเภทความเสียหายจัดอยู่ในประเภทบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องตามข้อ ๖ (๓) ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ เห็นสมควรจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เกินอัตราที่กำหนดตามประเภทของความเสียหายตาม ข้อ ๖ (๓) แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย และต่อมาเด็กชาย ว. ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีจึงประสงค์ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ แพทย์โรงพยาบาลแห่งใหม่ส่งตัวเด็กชาย ว. กลับมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเดิม โดยปรากฏว่าวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เด็กคุณนมมารดาได้ และวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ แพทย์ผู้รักษานุญาตให้กลับบ้านได้ กรณีจึงไม่ใช่ประเภทความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลตามข้อ ๖ (๑) เพราะไม่ใช่การทุพพลภาพอย่างถาวร แต่เป็นกรณีเจ็บป่วยต่อเนื่องตามข้อ ๖ (๓) ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ การที่ปรากฏว่าในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ พบว่าเด็กชาย ว. มีอาการแขนขาเกร็งตัว ๆ ไป จึงให้เพิ่มยาลดอาการเกร็ง ไดอะซีแพม (diazepam) และเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นกรณีที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ย่อมไม่อาจนำมาเป็นความเสียหายในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่ได้วินิจฉัยการรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีไปแล้วได้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงไม่อาจกำหนดจำนวนเงินเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้ได้ มติของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๗๕/๒๕๖๖)



สิทธิของผู้ประกันตนในการได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นสิทธิที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อไม่มีระเบียบกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการโอนเงินบำนาญชราภาพไว้อย่างชัดเจน การที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดได้มีการโอนเงินตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดขึ้นถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแล้ว ย่อมเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สิทธิของผู้ประกันตนในการได้รับเงินบำนาญชราภาพ เป็นสิทธิที่กำหนดขึ้นโดยมาตรา ๕๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ และมาตรา ๗๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับ ข้อ ๒ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ เงินบำนาญชราภาพ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ได้ยื่นคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ เงินบำนาญชราภาพ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ และเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบสิทธิในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปรากฏว่าสถานะทะเบียนของผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้ประกันตนและเงินสมทบงวดสุดท้ายเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ยังไม่ครบถ้วน เมื่อข้อมูลผู้ประกันตนสมบูรณ์ถ้วนจึงได้ดำเนินการอนุมัติประโยชน์ทดแทนชราภาพ ให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ และระบบประมวลผลตัดจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้ผู้ฟ้องคดี ครั้งที่ ๑ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นเงินบำนาญประจำงวดเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงินบำนาญประจำงวดเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งในการโอนเงินบำนาญชราภาพนั้น ไม่มีระเบียบกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการโอนเงินตามแนวปฏิบัติตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดขึ้น กล่าวคือ จะโอนเงินทุกวันที่ ๒๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีระยะเวลาและการตรวจสอบข้อมูลตามสมควรในการโอนเงินบำนาญชราภาพ เพราะหลังจากที่มีการยื่นคำขอแล้วจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีสิทธิได้รับบำนาญชราภาพเสียก่อน และหลังจากมีการตรวจสอบแล้วจึงได้จัดให้มีการโอนเงินบำนาญชราภาพเข้าบัญชีของผู้ฟ้องคดีทุกวันที่ ๒๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพตามลำดับย่อมเป็นการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้แก่ผู้มีสิทธิตามที่สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดไว้แล้ว กรณีจึงมิใช่การจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดีขาดไป ๑ เดือนตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๗๗/๒๕๖๖)



ความเสียหายของผู้รับบริการในการรักษาพยาบาลเกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคอยู่แล้ว ย่อมไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อ ๕ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการในกรณีดังกล่าว

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยกรณีที่ได้รับ ความเสียหายอันเกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ ผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการที่จะเป็นเหตุให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นนี้ให้รวมถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด แต่หากความเสียหายของผู้รับบริการที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคอยู่แล้ว ผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะย่อมไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเด็กชาย ต. บุตรของผู้ฟ้องคดี เมื่อแรกคลอดน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ แข็งแรงดี และฉีดวัคซีนตามกำหนดทุกครั้ง พัฒนาการเป็นไปตามวัยไม่เคยมีอาการชัก โรงพยาบาลได้ทำการเจาะเลือดไปตรวจหลายครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับทราบผลการตรวจเลือดแต่อย่างใด การที่เด็กชาย ต. มีอาการชัก ตาค้าง เกิดจากการรักษาพยาบาลโดยการเจาะเลือดของโรงพยาบาล ส่งผลให้เด็กชาย ต. เสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งศาลปกครองสูงสุดพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏในทางรักษาแล้วรับฟังได้ว่า ก่อนเข้าทำการรักษา ๑ วัน เด็กชาย ต. มีอาการท้องเสียและอาเจียน ผู้ฟ้องคดีจึงนำบุตรเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล โดยแพทย์ผู้รักษาได้สอบถามอาการเจ็บป่วยและวินิจฉัยโรคว่าเด็กชาย ต. เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร (Viral and other specified intestinal infections-other specified intestinal infections) ซึ่งตามความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ชี้แจงต่อศาลว่า โรคชนิดนี้หากมีอาการไม่รุนแรงสามารถให้การรักษาเองที่บ้านได้ กรณีของเด็กชาย ต. แพทย์ผู้ทำการรักษาได้ทำการรักษาไปตามอาการที่ปรากฏรวมทั้งให้ยา ได้แก่ ผงเกลือแร่ ผสมน้ำ



เพื่อทดแทนการสูญเสียน้ำและเกลือแร่จากการถ่ายเหลว ยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ ขนาด ๓.๕ ซีซี ทุก ๔-๖ ชั่วโมง และยาบรรเทาอาการอาเจียน Motilium ชนิดน้ำ ขนาด ๒.๕ ซีซี วันละ ๓ ครั้ง โดยให้ผู้ฟ้องคดีสังเกตอาการหากอาการไม่ดีขึ้นให้กลับมาตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้ง ปรากฏว่า เด็กชาย ต. อาการท้องเสียดีขึ้น แต่ในช่วงกลางคืนกลับมีอาการซึม มีไข้สูง ผู้ฟ้องคดีจึงนำเด็กชาย ต. มาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง โดยแพทย์ให้นอนรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ และวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินอาหาร โดยแพทย์ให้สารน้ำและให้ยาปฏิชีวนะสังเกตอาการใช้ ทุก ๔ ชั่วโมง และมีการติดตามระดับความสมดุลของเกลือแร่ในเลือด (Electrolytes) เป็นระยะ เนื่องจากการสังเกตอาการบ่งชี้ที่ว่า เด็กชาย ต. มีอาการไข้สูงหายใจช้ากว่าปกติ ต้องสงสัยว่า มีการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร อันเป็นสาเหตุให้มีการติดเชื้อรุนแรงในกระแสเลือด และมีอาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากประวัติการรักษาแพทย์โรงพยาบาลได้มีการให้สารอาหาร ทางหลอดเลือด ยาต้านจุลชีพ (Ceftriaxone) ยาลดไข้ (Paracetamol) ชนิดน้ำ ยาบรรเทาอาการ ท้องอืด (Simthicone) ชนิดน้ำ ยาบรรเทาอาการอาเจียน Domperidone (Motilium) ชนิดน้ำ ยาทา Zinc paste ผงเกลือแร่ผสมน้ำ เมื่อพิจารณาจากประวัติการรักษาประกอบกับความเห็น ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อในเด็กของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่แสดงความเห็นต่อศาลว่า กรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่า เป็นโรค “Viral and other specified intestinal infections-other specified intestinal infections” และต้องสงสัยว่าน่าจะเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ ซึ่งต้องให้ยาปฏิชีวนะรักษา ส่วนยาปฏิชีวนะ ที่เลือกใช้ได้แก่ ยากลุ่ม Fluoroquinolones เช่น norfloxacin, ciprofloxacin หรือกลุ่ม Cephalosporins รุ่นที่ ๓ เช่น cefixime, ceftriaxone หรือกลุ่ม Macrolides เช่น azithromycin จึงเห็นได้ว่าการรักษาของแพทย์ดำเนินไปตามมาตรฐานการรักษาตามพยาธิสภาพของโรค แต่เนื่องจากเด็กชาย ต. มีอายุน้อย ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อในกระแสเลือดได้ การเสียชีวิตของเด็กชาย ต. ไม่ได้ เกี่ยวข้องกับการเจาะเลือดของเด็กชาย ต. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ฟ้องคดีเป็นความเสียหาย ที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติของโรคนั้น อยู่แล้ว ด้วยเหตุดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อ ๕ ของข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๕ การที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๑๑๑/๒๕๖๖)







คดีปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

๑. ราชการส่วนกลาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ราชการส่วนภูมิภาค

๒.๑ จังหวัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ อำเภอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ หมู่บ้านและตำบล

๒.๓.๑ การจัดการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจให้ราษฎรจากหมู่บ้านอื่นจำนวน ๑๘ คน แจ้งการย้ายที่อยู่เพื่อให้มีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และได้เป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านที่ตนลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการย้ายเพื่อการลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะ และในเวลาต่อมาราษฎรกลุ่มดังกล่าวได้แจ้งการย้ายกลับไปอยู่ในทะเบียนบ้านเดิมของแต่ละคน ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตและเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งอย่างไม่ถูกต้องและเป็นธรรม จึงถือว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ดังนั้น การที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านจากการเลือกผู้ใหญ่บ้านที่เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และนายอำเภอต้องดำเนินการจัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่



คดีนี้นายอำเภอบ้านแพรง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพรง แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ เนื่องจากนางสาว ส. (ผู้ร้องสอด) ซึ่งเดิมเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านจำนวน ๒ คน คือ ผู้ร้องสอดกับผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร้องขอให้ตรวจสอบการแจ้งย้ายที่อยู่ของราษฎรจำนวน ๒๖ คน ที่ย้ายเข้าบ้านเลขที่ ๙ บ้านเลขที่ ๒๔ บ้านเลขที่ ๓๕ บ้านเลขที่ ๖๓/๓ บ้านเลขที่ ๖๕ และบ้านเลขที่ ๘๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อพิจารณาผลการสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการถอนชื่อราษฎรจำนวน ๔ คน ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน ส่วนอีก ๒๒ คน ย้ายเข้ามาโดยชอบ จึงเป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน เห็นควรยุติเรื่องโดยไม่เลื่อนการเลือกผู้ใหญ่บ้านตามกำหนดเดิม ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านปรากฏว่า ผู้ร้องสอดได้ ๙๖ คะแนน ส่วนผู้ฟ้องคดีได้ ๘๕ คะแนน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งอำเภอบ้านแพรง ที่ ๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งผู้ร้องสอดให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพรง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คัดค้านการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและเห็นชอบกับคณะกรรมการสอบสวนว่า การเลือกผู้ใหญ่บ้านได้ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย เห็นควรยุติเรื่อง พร้อมรายงานผลการสอบสวนและความเห็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) วินิจฉัย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีร้องคัดค้านนั้นมิใช่การคัดค้านว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนประเด็นที่ร้องคัดค้านนั้น เห็นว่า ไม่เป็นไปตามคำคัดค้าน จึงให้ยุติเรื่อง และมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องคดีนี้ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งจำหน่ายรายการทางทะเบียนเพิกถอนหลักฐานทางทะเบียนของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้าน และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกเลิกคำสั่งลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ และจัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ใหม่ เมื่อฟังได้ว่าการที่ผู้ร้องสอดลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งที่ยังเหลืออีก ๖ เดือนเศษ และกลับมาขึ้นสมัครเข้ารับการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ร้องสอดมีเหตุจงใจในการลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยประสงค์จะกลับมาเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงไป



จากเดิมที่มีวาระห้าปีนับแต่วันที่ราษฎรเลือกตามมาตรา ๑๓ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๓ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น เป็นพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบหกสิบปีตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับผลการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งขึ้น ปรากฏว่ามีราษฎรจำนวน ๑๘ คน แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านในหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพรง เพียงจำนวน ๕ หลัง ก่อนวันที่ผู้ร้องสอดจะยื่นขอลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านประมาณ ๓ เดือนเศษ เพื่อให้มีชื่อในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ เดือน และจะได้เป็นราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพรง โดยเหตุผลที่บุคคลดังกล่าวแจ้งย้ายเข้าไม่ว่าจะเป็นการอ้างว่าเพื่อขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อเข้าบ้าน เพื่อขอกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน หรือธนาคารออมสิน เพื่อพักอาศัยกับญาติ เป็นต้น ล้วนเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น อีกทั้งบ้านหลังที่มีผู้แจ้งย้ายเข้าถึง ๖ คน เป็นบ้านของผู้ร้องสอด นอกจากนี้ ในระหว่างที่คดีอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นปรากฏว่า ราษฎรกลุ่มดังกล่าวจำนวน ๑๓ คน ได้แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านในหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพรง กลับไปอยู่ในทะเบียนบ้านเดิมของแต่ละคนแล้ว กรณีฟังได้ว่าการที่ผู้ร้องสอดชนะการเลือกผู้ใหญ่บ้านนั้น เป็นผลมาจากคะแนนเสียงจำนวน ๑๘ เสียง ที่ผู้ร้องสอดมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจในการได้มาจากการกระทำความผิดข้างต้น ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต ยุติธรรมและเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งอย่างไม่ถูกต้องและเป็นธรรม จึงต้องถือว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพรง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ แต่งตั้งผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแพรง จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านใหม่ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๐๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

บทบัญญัติมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๓ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ราษฎรที่พักอาศัยอยู่เป็นประจำในหมู่บ้านที่มีการเลือกอยู่ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือก จึงจะมีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของตน เพื่อให้ได้ตัวแทนที่มาจากความเห็นชอบของราษฎรในหมู่บ้านที่มีการเลือกและตัวแทนดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการแก่ราษฎรในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ การที่บุคคลซึ่งมิได้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้าน เพียงแต่ย้ายชื่อเข้ามาให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกและได้มาใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน จึงถือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็น



ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ย่อมมีส่วนทำให้ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงไปได้ และทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑

คดีนี้ก่อนที่จะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อนายอำเภอแก่งคอย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่ามีการย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้านญาติและบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับผู้ร้องสอด เพื่อที่จะให้บุคคลที่ย้ายเข้ามาเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน ทั้งที่บุคคลดังกล่าวมิได้เป็นผู้อาศัยอยู่จริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ปรากฏว่ามีกรณีที่เจ้าบ้านยืนยันว่าผู้แจ้งย้ายชื่อพักอาศัยอยู่จริง จำนวน ๔๔ คน ไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง จำนวน ๓๙ คน แต่ในส่วนที่เจ้าบ้านยืนยันว่าผู้แจ้งย้ายชื่อพักอาศัยอยู่จริง จำนวน ๔๔ คน นั้น เมื่อพิจารณาจากสภาพตัวบ้านและการแจ้งย้ายเข้าในทะเบียนบ้านพร้อมกันครั้งละหลายคน เชื่อว่าไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง จำนวน ๒๔ คน จากข้อเท็จจริงดังกล่าว กรณีจึงอาจมีบุคคลย้ายเข้ามาและไม่ได้พักอาศัยอยู่จริงเป็นจำนวนถึง ๖๓ คน แม้ต่อมาจะมีเจ้าบ้านยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอแก่งคอยขอแจ้งย้ายบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน ๓๐ คน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการจำหน่ายชื่อบุคคลที่ไม่ได้มีคุณสมบัติในการเลือกผู้ใหญ่บ้านออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านอีกจำนวน ๑๖ คน รวมรายชื่อที่อาจถูกจำหน่ายออกอย่างมากที่สุดเป็นจำนวน ๔๖ คน แต่ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๑๗ คน ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยคุณสมบัติในการมีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านก่อนที่จะดำเนินการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใด ประกอบกับเมื่อการเลือกผู้ใหญ่บ้านแล้วเสร็จปรากฏว่าผู้ร้องสอดเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่งตั้งให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือคัดค้านผลการเลือกตั้งกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่ายังมีรายชื่อบุคคลที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านอีกจำนวน ๔๓ คน ซึ่งเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบแล้วพบว่ามิคนที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่จริงมาใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๓๑ คน กรณีจึงฟังได้ว่าในการเลือกผู้ใหญ่บ้านได้มีบุคคลซึ่งมิได้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในหมู่บ้านและไม่ได้พักอาศัยอยู่จริง เพียงแต่ย้ายชื่อเข้ามาให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกและได้มาใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านด้วย ทั้งนี้ เมื่อบทบัญญัติมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ราษฎรที่พักอาศัยอยู่เป็นประจำในหมู่บ้านที่มีการเลือก จึงจะใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของตน



เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของราษฎรที่อาศัยในหมู่บ้านนั้น จึงได้กำหนดให้เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ และต้องปรากฏหลักฐานทางทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรว่าได้พักอาศัยอยู่ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือนจนถึงวันเลือก เพื่อให้ได้ตัวแทนที่มาจากความเห็นชอบของราษฎรในหมู่บ้านที่มีการเลือกและตัวแทนดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการแก่ราษฎรในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคคลจำนวน ๓๑ คน ที่มีได้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในหมู่บ้าน จึงถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีผลทำให้การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ การมาใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านของบุคคลทั้ง ๓๑ คน นั้น ย่อมมีส่วนทำให้ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงไปได้ และทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเมื่อกระบวนการในการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว และมีคำสั่งลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่งตั้งผู้ร้องสอดเป็นผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๑๐๒/๒๕๖๖)

เมื่อในวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่นับคะแนนของคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน มีกรรมการเลือกจำนวน ๓ คน ทำหน้าที่หยิบบัตรเลือกและคลีบบัตรเลือกส่งให้กรรมการเลือกคนที่สองทำหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกและขานหมายเลขที่มีการเลือก กรณีบัตรที่ได้ขานว่า “ดี” ตามด้วยหมายเลขที่มีการเลือก กรณีบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนได้ขานว่า “ดี ไม่ประสงค์จะลงคะแนน” กรณีบัตรเสียได้ขานว่า “เสีย” และอธิบายว่าเสียเพราะเหตุใด พร้อมทั้งชูบัตรเลือกให้ราษฎรที่อยู่ในบริเวณที่เลือกผู้ใหญ่บ้านได้มองเห็น แล้วส่งบัตรเลือกที่วินิจฉัยแล้วให้แก่กรรมการเลือกคนที่สาม โดยมีได้สลักหลังบัตรเสียก่อนที่จะส่งให้แก่กรรมการเลือกคนที่สาม แต่อย่างไรก็ดี กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๖๙ วรรคหนึ่ง และข้อ ๗๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ อย่างไรก็ตาม เมื่อการนับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านได้กระทำโดยเปิดเผยต่อหน้าราษฎรผู้มีสิทธิเลือกราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคียง และตัวแทนผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสามารถมองเห็นการนับคะแนนได้ชัดเจน ประกอบกับแม้กรรมการเลือกคนที่สองที่มีได้สลักหลังบัตรเสียก่อนที่จะส่งให้แก่กรรมการเลือกคนที่สามตามขั้นตอนที่กำหนด ก็มีได้ทำให้การวินิจฉัยบัตรหรือบัตรเสีย



## และผลการนับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด คำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุดहुลึง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตลาดแร่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏว่าในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุดहुลึง หมู่ที่ ๑๐ นาย บ. ประธานกรรมการของคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุดहुลึง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และขณะนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านเขว้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามคำสั่งอำเภอบ้านเขว้า ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ได้มอบหมายให้นาย ย. และนาง ส. ทำหน้าที่หยิบบัตรและคลีบบัตรส่งให้นาย บ. เพื่อวินิจฉัยบัตรเบื้องต้นแล้วส่งต่อให้นาง อ. วินิจฉัยบัตรเลือกและขานคะแนน กรณีบัตรดีให้ขานว่า “ดี” ตามด้วยหมายเลขที่มีการเลือก กรณีบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ขานว่า “ดี ไม่ประสงค์ลงคะแนน” กรณีบัตรเสียให้ขานว่า “เสีย” และอธิบายว่าเสียเพราะเหตุใด พร้อมทั้งชูบัตรเลือกให้ราษฎรที่อยู่ในบริเวณที่เลือกผู้ใหญ่บ้าน ได้มองเห็น แล้วส่งบัตรเลือกที่วินิจฉัยแล้วให้แก่กรรมการเลือกคนที่สาม โดยมีได้สลักหลังบัตรเสีย ก่อนที่จะส่งให้แก่กรรมการเลือกคนที่สามแต่อย่างใด เมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๖๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้คณะกรรมการเลือกแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนน ดังนี้ (๑) กรรมการเลือกคนที่หนึ่ง มีหน้าที่หยิบบัตรเลือกที่ละฉบับและคลีบบัตรส่งให้กรรมการเลือกคนที่สอง (๒) กรรมการเลือกคนที่สอง มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกและขานหมายเลขที่มีการเลือก... และข้อ ๗๑ กำหนดว่า กรรมการเลือกคนที่หนึ่ง หยิบบัตรเลือกที่ละฉบับและคลีบบัตรส่งให้กรรมการเลือกคนที่สองเพื่อดำเนินการ ดังนี้ (๑) วินิจฉัยบัตรเลือก ขาน และอ่าน ดังนี้ ก. ถ้าเป็นบัตรดีที่ทำเครื่องหมายในช่องหมายเลขของผู้สมัครให้ขานว่า “ดี” แล้วอ่านหมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนนรวมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกผู้ใหญ่บ้านได้มองเห็น ข. ถ้าเป็นบัตรที่ทำเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ขานว่า “ดี” แล้วอ่านว่า “ไม่ประสงค์ลงคะแนน” พร้อมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกผู้ใหญ่บ้านได้มองเห็น ค. ถ้าเป็นบัตรเสียให้ขานว่า “เสีย” พร้อมทั้งชูบัตรเลือกโดยเปิดเผย ให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกผู้ใหญ่บ้านได้มองเห็น และให้กรรมการเลือกสลักหลังบัตรว่า “เสีย” โดยมีกรรมการเลือกอย่างน้อยสองคนลงลายมือชื่อกำกับไว้... ดังนั้นการที่นาย บ. ประธานกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รักษาการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมอบหมายให้กรรมการเลือกคนใดช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่กรรมการเลือกคนใดย่อมสามารถกระทำได้เท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบดังกล่าวที่กำหนดให้กรรมการเลือกคนที่หนึ่งที่ทำหน้าที่หยิบบัตรและคลีบบัตรให้กรรมการเลือกคนที่สอง โดยการปฏิบัติหน้าที่นับคะแนนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีกรรมการเลือกจำนวน ๓ คน ทำหน้าที่หยิบบัตรเลือกและคลีบบัตรเลือกส่งให้ นาง อ. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการเลือก





คนที่สองทำหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกและชานหมายเลขที่มีการเลือก โดยนาง อ. เมื่อได้รับบัตรเลือกแล้วเป็นบัตรเสียได้ชานว่า “เสีย” แต่มิได้สลักหลังบัตรเสียก่อนที่จะส่งให้แก่กรรมการเลือกคนที่สามตามขั้นตอนที่กำหนด กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๖๙ วรรคหนึ่ง และข้อ ๗๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถ้อยคำของตัวแทนผู้สมัครที่เป็นผู้สังเกตการณ์ในวันเลือกผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรที่มาใช้สิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านและสำเนาบันทึกเหตุการณ์การเลือกผู้ใหญ่บ้าน (ผญ. ๑๑) ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า การนับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำโดยเปิดเผยต่อหน้าราษฎรผู้มีสิทธิเลือก ราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคียง และตัวแทนผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสามารถมองเห็นการนับคะแนนได้ชัดเจน กรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาวินิจฉัยบัตรเลือกผู้ใหญ่บ้านถูกต้อง ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดทักท้วงหรือคัดค้านการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น แม้กรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อ ๗๑ ของระเบียบดังกล่าว ก็ได้ทำให้การวินิจฉัยบัตรดีหรือบัตรเสีย และผลการนับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด พยานหลักฐานจึงยังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่า การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุดหลิง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งอำเภอบ้านเขว้า ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งนาย ส. เป็นผู้ใหญ่บ้านตามผลการดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้านของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๔๕/๒๕๖๖)

เมื่อบัตรเลือกผู้ใหญ่บ้านที่คณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่บ้านวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสีย นั้น ปรากฏร่องรอยปากกาจาง ๆ ชิดเป็นเครื่องหมายกากบาทลงในช่องหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร จึงไม่เข้าลักษณะของบัตรเสียตามข้อ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เป็นบัตรดีที่ลงคะแนนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนเท่ากับนาง อ. อันเป็นกรณีที่มีผู้สมัครมากกว่าหนึ่งคนได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน ซึ่งคณะกรรมการเลือกต้องจัดให้ผู้สมัครทั้งสองคนที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก เพื่อให้ได้บุคคลผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามข้อ ๘๓ ของระเบียบดังกล่าวต่อไป การที่คณะกรรมการเลือกไม่ได้จัดให้มีการจับสลาก จึงทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ดังนั้น คำสั่งของนายอำเภอบ้านเขว้าที่แต่งตั้งนาง อ. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามประกาศอำเภอเมืองยโสธร ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประกาศให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีผู้สมัครรับเลือก ๒ คน คือ ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้สมัครหมายเลข ๑ และนาง อ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้สมัครหมายเลข ๒ ในวันที่เลือกผู้ใหญ่บ้าน มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนจำนวน ๔๗๕ คน เมื่อนับคะแนนแล้วเป็นบัตรดีจำนวน ๔๖๕ ใบ บัตรเสียจำนวน ๑๐ ใบ ผู้ฟ้องคดีได้ ๒๓๒ คะแนน ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ ๒๓๓ คะแนน ซึ่งเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ในการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับผลการนับคะแนนดังกล่าว จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ คัดค้านต่อนายอำเภอเมืองยโสธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เนื่องจากคณะกรรมการเลือก วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งลำดับที่ ๔๗๔ ว่าเป็นบัตรเสียไม่ถูกต้อง ทั้งที่ผู้สังเกตการณ์ของผู้ฟ้องคดีได้ทักท้วง ผลการอ่านคะแนนและการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว แต่คณะกรรมการเลือกมิได้พิจารณาข้อทักท้วง ให้เป็นที่ยุติก่อน จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ผลการสอบสวนไม่ปรากฏพยานหลักฐานหรือมีเหตุผลสนับสนุน อันเป็นเหตุให้ต้องเปิดหีบบัตรเพื่อนับคะแนนใหม่ตามข้อ ๘๘ และข้อ ๘๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนับตั้งแต่วันดังกล่าวเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า คณะกรรมการเลือกมิได้ทำหน้าที่ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วยืนยันตามความเห็นเดิมจึงรายงาน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการ นับคะแนนการเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ใหม่ โดยให้เพิกถอนคำสั่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และให้เพิกถอนคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยที่ข้อ ๖๙ วรรคหนึ่ง (๒) และข้อ ๘๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว กำหนดให้กรรมการเลือกมีหน้าที่ในการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย และหากมีผู้ทักท้วง การวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งดังกล่าวว่าเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้นายอำเภอทำการสอบสวนและมีอำนาจสั่ง ให้เปิดหีบบัตรเพื่อนับคะแนนใหม่ได้ นั้น เป็นกระบวนการพิจารณาภายในของฝ่ายปกครองที่กำหนด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม แต่การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองเป็นระบบไต่สวน ซึ่งศาล สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้เองตามความเหมาะสมตามมาตรา ๕๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น ศาลปกครองชั้นต้นย่อมมีอำนาจแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยการเปิดหีบบัตรเพื่อตรวจสอบ



บัตรเลือกแล้วทำการนับคะแนนใหม่ และวินิจฉัยบัตรเลือกได้โดยไม่ต้องผูกพันปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ เมื่อได้พิจารณาบัตรเลือกลำดับที่ ๔๗๔ ซึ่งปรากฏร่องรอยปากกาจาง ๆ ชีตเป็นกากบาทในช่องเลือกหมายเลข ๑ แล้ว กรณีจึงฟังได้ว่าบัตรเลือกตั้งกล่าวที่คณะกรรมการเลือกวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสียนั้น ไม่เข้าลักษณะบัตรเสียตามข้อ ๗๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านฯ แต่เป็นบัตรดีที่ลงคะแนนให้ผู้ฟ้องคดี ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับคะแนนเพิ่มเป็น ๒๓๓ คะแนน เท่ากับคะแนนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำให้ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีผู้สมัครมากกว่าหนึ่งคนได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน คณะกรรมการเลือกต้องจัดให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำการจับสลากเพื่อให้ได้บุคคลผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามข้อ ๘๓ ของระเบียบดังกล่าวต่อไป เมื่อคณะกรรมการเลือกไม่ได้จัดให้มีการจับสลาก ทำให้การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นไปโดยไม่สุจริต และเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๙๔/๒๕๖๑)

### ๒.๓.๒ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อปรากฏในภายหลังว่า บุคคลผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และกรณีไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ย่อมเป็นอำนาจของนายอำเภอที่จะเป็นผู้ออกคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่ง และในกรณีที่นายทะเบียนพบว่ารายการในทะเบียนบ้านไม่ถูกต้อง ย่อมมีอำนาจดำเนินการแก้ไขรายการทะเบียนให้ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริงได้

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศอำเภอเมืองเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ให้มีการรับสมัครผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้สมัครจำนวน ๒ ราย คือ นาย ย. อติตผู้ใหญ่บ้าน และผู้ฟ้องคดี ต่อมา วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือคัดค้านจากนาย ย. ว่าผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้ใหญ่บ้าน เพราะผู้ฟ้องคดีไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ แต่อยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๖ ต่อมา ผลการเลือกปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน



ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้งบ้านพักของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผลการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า สถานที่ตั้งบ้านพักของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตการปกครอง หมู่ที่ ๖ นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ย่อมอาศัยอำนาจตามข้อ ๓๗ และข้อ ๓๘ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ดำเนินการแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดีจากหมู่ที่ ๑ เป็นหมู่ที่ ๖ ให้ถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริงได้ เมื่อความปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๓) ประกอบกับมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ทั้งนี้ เมื่อการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นอำนาจของนายอำเภอซึ่งเป็นไปตามผลการเลือกของราษฎรในหมู่บ้านตามนัยมาตรา ๑๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และปรากฏความในภายหลังว่าผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับเลือกมิได้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำอยู่ในเขตการปกครองหมู่บ้านนั้น จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น กรณีย่อมเป็นอำนาจของนายอำเภอที่จะเป็นผู้ออกคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่ง มิใช่อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีอำนาจในการสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งนั้น ต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน ดังเช่นกรณีที่ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้รับเลือกมาโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ หรือกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นคนละกรณีกับกรณีที่ป็นเหตุที่พิพาทตามฟ้อง ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ เนื่องจากขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๓) ประกอบกับมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๘/๒๕๖๕)

เมื่อลายมือชื่อเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่แต่ละบุคคลใช้เพื่อระบุหรือยืนยันตัวตนให้แตกต่างจากบุคคลอื่น และไม่มีกฎหมายกำหนดบังคับให้แต่ละบุคคลต้องมีลายมือชื่อเพียงแบบเดียว บุคคล ๆ หนึ่งย่อมสามารถกำหนดให้มีลายมือชื่อเพียงแบบเดียวหรือหลายแบบก็ได้ แม้ลายมือชื่อบนต้นข้อบัตรเลือกตั้ง จะไม่เหมือนกับลายมือชื่อที่ลงในเอกสารตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน



กรณียังไม่อาจฟังได้ว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อันจะทำให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และเมื่อพระราชบัญญัติดังกล่าวมิได้มีบทบัญญัติเรื่องขั้นตอนและวิธีการสอบสวนข้อเท็จจริงในการพิจารณาทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ กรณีจึงต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งของมาตราดังกล่าวหรือดำเนินการอื่น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องผูกพันตามคำขอของคู่กรณี

คดีนี้ นายอำเภอสุขสำราญ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้จัดให้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านบ้านบางมัน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีและนาย อ. ได้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว ผลการลงคะแนนปรากฏว่า นาย อ. ได้คะแนนสูงสุด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งอำเภอสุขสำราญ ที่ ๓๕๘/๒๕๖๑ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งให้นาย อ. เป็นผู้ใหญ่บ้าน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบพบว่าลายมือชื่อของนาย อ. ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ไม่เหมือนกับที่ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารทั่วไปภายหลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน แสดงให้เห็นว่านาย อ. ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นาย อ. จึงขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ ผู้ฟ้องคดีเคยมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งของนาย อ. แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น จึงสมควรที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องสอบสวนข้อเท็จจริงใหม่กับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ นั้น เห็นว่า โดยทั่วไปลายมือชื่อเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่แต่ละบุคคลใช้เพื่อระบุหรือยืนยันตัวตนของตนเองให้แตกต่างไปจากบุคคลอื่น สัญลักษณ์ดังกล่าวอาจเป็นตัวอักษรที่อ่านออกได้หรือเป็นเพียงลายเส้นที่ไม่สามารถอ่านเป็นตัวอักษรก็ได้ และบุคคลคนหนึ่งอาจกำหนดให้มีลายมือชื่อของตนเองเพียงแบบเดียวหรือหลายแบบก็ได้ ซึ่งไม่มีกฎหมายใดกำหนดบังคับให้แต่ละบุคคลต้องมีลายมือชื่อเพียงแบบเดียว และในทางปฏิบัติรูปแบบของลายมือชื่ออาจแตกต่างกันไปได้ในแต่ละสถานการณ์ตามแต่ความประสงค์ของเจ้าของลายมือชื่อนั้น ดังนั้น การที่นาย อ. ประสงค์จะใช้ลายมือชื่อของตนเองหลายแบบย่อมเป็นเรื่องปกติและสามารถกระทำได้



โดยชอบ ส่วนขั้นตอนและวิธีพิจารณาเพื่อให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้น เมื่อพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ มิได้บัญญัติเรื่องขั้นตอนและวิธีการสอบสวนข้อเท็จจริงในการพิจารณาทางปกครองไว้เป็นการเฉพาะ กรณีจึงต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏในชั้นอุทธรณ์จากการให้ถ้อยคำของประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้ยืนยันตรงกันว่านาย อ. ได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจริง และตรงกับหลักฐานบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่มีลายมือชื่อของนาย อ. ที่ปรากฏเลขประจำตัวประชาชนถูกต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของนาย อ. จึงเชื่อได้ว่านาย อ. ได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจริง ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานต่าง ๆ ตามควรแก่กรณี อันได้แก่ การสอบถ้อยคำนาย อ. และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุไว้แล้ว แต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร (ส.ว. ๒๙) ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ซึ่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นเอกสารหลักฐานที่เพียงพอ น่าเชื่อถือ และเกี่ยวข้องต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของนาย อ. ได้โดยตรง เนื่องจากเป็นเอกสารหลักฐานจากองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งซึ่งมิได้มีส่วนได้เสียใด ๆ กับกรณีในคดีนี้ ทั้งนี้ บทบัญญัติมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจดำเนินการตามอนุมาตราใดอนุมาตราหนึ่งหรือดำเนินการอย่างอื่นก็ได้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงที่จำเป็นในการพิจารณาทางปกครองโดยไม่จำเป็นต้องผูกพันตามคำขอของคู่กรณี อันเป็นการพิจารณาพยานหลักฐานตามความเหมาะสมและจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ยุติเรื่องการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ใหญ่บ้านของนาย อ. โดยมิได้ทำการตรวจสอบลายมือชื่อของนาย อ. ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและต้นฉบับบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ว่าเป็นลายมือชื่อของนาย อ. ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านจริงหรือไม่ ตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอนั้น จึงมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๙/๒๕๖๕)





โดยที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๒ (๑๑) บัญญัติโดยสรุปว่า ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องไม่เป็น ผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้... และกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว เห็นได้ว่า เพียงแต่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายที่ระบุฉบับใด ฉบับหนึ่ง ก็ถือว่า มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแขวงตลิ่งชันว่า มีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักจัดให้มีการเล่นการพนัน ลงโทษจำคุก ๔ เดือน ปรับ ๕,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้มีกำหนด ๒ ปี ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมตกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามประกาศอำเภอหันคา เรื่อง การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนพุทรา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองแขง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ แต่นายอำเภอหันคา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามประกาศอำเภอหันคา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนพุทรา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองแขง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ และเมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาล โดยที่พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๑๒ บัญญัติว่า ผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้... (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยศุลกากร กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ในฐานความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ กฎหมายว่าด้วยที่ดิน ในฐานความผิดเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง และกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว เป็นการกำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านจะต้องไม่เป็น ผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งกฎหมายบัญญัติเพียงแต่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษา



ถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายที่ระบุไว้ในฉบับหนึ่ง ก็ถือว่ามิใช่ลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากพบประวัติการกระทำความผิดอาญา โดยศาลแขวงตลิ่งชันในขณะนั้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓๙ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักจัดให้มีการเล่นการพนัน ลงโทษจำคุก ๔ เดือน ปรับ ๕,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้มีกำหนด ๒ ปี จึงเห็นว่าเมื่อศาลแขวงตลิ่งชันมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักจัดให้มีการเล่นการพนัน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยเป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการพนัน ในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิเคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ มิได้มีผลเป็นการลบล้างพฤติกรรมหรือการกระทำอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษแต่อย่างใด นอกจากนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติในมาตราใดที่ให้ลบล้างการกระทำความผิดอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษนั้น ดังนั้น ผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดกฎหมายตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงไม่อาจอ้างสิทธิตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๒ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน ตามประกาศอำเภอหันคา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนพุทรา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองแขง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อร. ๒๗๑/๒๕๖๕)



พฤติกรรมของบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่พบเห็นการเล่นพนันไฮโลว์ในงานศพ แม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ แต่มิได้ห้ามปรามหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงาน และยังได้ร่วมเล่นพนันด้วย จนเป็นเหตุให้ถูกจับกุมและดำเนินคดี และศาลมีคำพิพากษาลงโทษปรับ นั้น พฤติกรรมดังกล่าวถือได้ว่าบกพร่องในหน้าที่และประพฤติดนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์หน้าที่ของตนอย่างร้ายแรง เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของราชการ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากตำแหน่ง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เดิมขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีร่วมเล่นการพนันไฮโลว์ ศูนย์ดำรงธรรมฯ จึงมีหนังสือแจ้งให้จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จนกระทั่งศาลแขวงได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้ฟ้องคดี ปรับ ๑,๐๐๐ บาท คดีถึงที่สุด และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลักลอบเล่นพนันไฮโลว์ (ประเภทระบุไว้ในบัญชี ก.) ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งเป็นประเภทที่ไม่อนุญาตให้มีการเล่นโดยเด็ดขาด เป็นการประพฤติดนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ อันเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีคำสั่งไล่ออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไล่ออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จะเห็นได้ว่า การกระทำที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงของบทบัญญัติดังกล่าวนี้มีสองลักษณะ ได้แก่ การกระทำความผิดอาญาโดยได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือได้รับโทษที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งในส่วนของบทพิจารณาว่าการกระทำอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนั้น จะต้องพิจารณาถึงเกียรติของผู้กระทำ ความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระทำ ประกอบกับเจตนาในการกระทำ โดยคำนึงถึงพฤติกรรมของผู้ที่กระทำนั้นว่าได้กระทำการอันทำให้ราชการได้รับความเสียหายต่อภาพพจน์ชื่อเสียงหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ลักลอบเล่นการพนันไฮโลว์ ซึ่งเป็นการพนันประเภทที่กฎหมายห้ามเด็ดขาด ตามบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีหน้าที่ตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘



แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ในการควบคุมดูแลราษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเมื่อทราบข่าวว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้น หรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตน ต้องแจ้งความต่อนายนายตำบลให้ทราบ หรือได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านใกล้เคียง ต้องแจ้งความต่อผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนั้นให้ทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและประเพณีตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด แต่ผู้ฟ้องคดีก็หาได้ระงับยับยั้งการเล่นพนันไฮโลว์ดังกล่าวไม่ แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนากระทำความผิดโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการปราบปรามเรื่องดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ที่เน้นย้ำให้หน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเกี่ยวกับการพนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาด ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่นควรวางโทษถึงปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ซึ่งเป็นการวางแนวทางให้ส่วนราชการนำไปพิจารณาประกอบการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง หาได้หมายความว่าหากข้าราชการผู้หนึ่งผู้ใดกระทำความผิดฐานเล่นการพนันแล้วถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ต้องลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการทุกกรณี แต่เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้ไปร่วมงานสวดอธิธรรมศพ ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ แม้จะเป็นต่างท้องที่ที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ใหญ่บ้านยังคงมีหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ เมื่อพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายในการเล่นพนันไฮโลว์ซึ่งเป็นการพนันที่กฎหมายห้ามเด็ดขาด ผู้ฟ้องคดีควรห้ามปรามไม่ให้เกิดการเล่นพนันไฮโลว์ หรือควรแจ้งความต่อผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านนั้นให้ทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้กระทำให้ไม่ และยังเข้าร่วมเล่นการพนันไฮโลว์ดังกล่าวด้วย กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีบกพร่องในหน้าที่และประพฤติดนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีอย่างร้ายแรง ทั้งยังก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีแก่ประชาชนและสังคมโดยรวม และเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของหน่วยงานราชการอีกด้วย จึงเข้าข่ายเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๖/๒๕๖๖)



### ๒.๓.๓ การพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ กำหนดเงื่อนไขการเข้าชื่อกันขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งไว้ ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ผู้เข้าชื่อจะต้องเป็นราษฎรในหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และประการที่สอง ผู้เข้าชื่อต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ทั้งหมดในหมู่บ้าน เมื่อราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านได้เข้าชื่อกันขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งแล้ว นายอำเภอย่อมมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าการเข้าชื่อดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าการเข้าชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด นายอำเภอจะต้องมีคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งโดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ และกรณีดังกล่าวไม่จำเป็นต้องให้โอกาสผู้รับคำสั่งได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแต่อย่างใด

คดีนี้ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ ได้มีราษฎรหมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑๓๖ คน ยื่นคำร้องลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ต่อนายอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วจึงมีประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านมาแสดงตนและแสดงเจตนาในการเข้าชื่อร้องขอตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ ปรากฏว่าได้มีผู้เข้าชื่อมาแสดงตนและแสดงเจตนาที่จะให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จำนวน ๑๓๓ คน และมีราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านได้มายื่นแสดงเจตนาขอถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งด้วยตนเองที่อำเภอเพิ่มอีก ๑๒ คน รวมจำนวน ๑๔๕ คน ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ทั้งหมดในหมู่บ้าน ซึ่งมีจำนวน ๒๕๔ คน (กึ่งหนึ่งจำนวน ๑๒๗ คน) อันเป็นเหตุให้ผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าว กำหนดเงื่อนไขการเข้าชื่อไว้ ๒ ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ผู้เข้าชื่อจะต้องเป็นราษฎรในหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ และประการที่สอง ผู้เข้าชื่อต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ทั้งหมดในหมู่บ้าน ทั้งนี้ ในการตรวจสอบการเข้าชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องตรวจสอบเพียงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมาย



กำหนดหรือไม่เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน และโดยสภาพของเรื่องไม่จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานก่อนการออกคำสั่งตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อกรณีเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยไม่อาจใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นได้ ดังนั้น คำสั่งอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ ที่ ๒๔๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน การออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้คำสั่งใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๘๖/๒๕๖๕ และที่ อร. ๗๙/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

บทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ราษฎรในหมู่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ ทั้งหมดสามารถเข้าชื่อกันเพื่อขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งได้ อันเป็นการเรียกคืนอำนาจที่ราษฎรเหล่านั้นได้มอบให้โดยการเลือกบุคคลนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนหน้านั้น เนื่องจากไม่ประสงค์หรือไม่ไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ด้วยเหตุนี้ เมื่อราษฎรในหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านได้เข้าชื่อกันเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน จึงถือว่ามีเหตุที่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว ดังนั้น การที่นายอำเภอมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้นายอำเภอศรีขรภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ พร้อมบัญชีรายชื่อราษฎรบ้านกุดทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลตรึม จำนวน ๒๗๒ คน ซึ่งร่วมกันลงชื่อขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งอำเภอศรีขรภูมิ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อการเข้าชื่อกันให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง และมีประกาศอำเภอศรีขรภูมิ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ราษฎรที่เข้าชื่อกันมายืนยันแสดงเจตนาต่อคณะกรรมการ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ต่อมา คณะกรรมการ





ได้รายงานผลการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน ตามประกาศอำเภอศรีธรรมภูมิ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีจำนวน ๔๙๓ คน กึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน คือ ๒๔๗ คน ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดให้ราษฎรมาขึ้นยื่นการแสดงเจตนานั้น ปรากฏว่ามีผู้มาขึ้นยื่นถอดถอนผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒๖๖ ราย แยกเป็นราษฎรที่เข้าชื่อตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒๕๒ คน และมาลงชื่อในภายหลังอีกจำนวน ๑๔ คน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งอำเภอศรีธรรมภูมิ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เมื่อจำนวนราษฎรที่เข้าชื่อกันและยืนยันเจตนาที่จะถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมีจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๒ คน ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุดทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลตรึม จึงถือว่ามีเหตุที่ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแม้คำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จะเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี แต่ก็เป็นคำสั่งทางปกครองที่โดยเจตนารมณ์ของมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) กำหนดให้การออกจากตำแหน่งของผู้ใหญ่บ้านกรณีนี้ เป็นการเรียกคืนอำนาจที่ราษฎรเหล่านั้นได้มอบให้โดยการเลือกบุคคลนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อนหน้านั้น เนื่องจากไม่ประสงค์หรือไม่ไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องสอบสวนข้อเท็จจริงและให้เหตุผลประกอบการมีคำสั่งตามผลการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนของราษฎรแต่อย่างใด แม้กรมการปกครองจะมีข้อสั่งการตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๐.๒/ว ๑๘๖๙๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ว่า เมื่อนายอำเภอได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จและผลของการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นไปตามองค์ประกอบของกฎหมาย นายอำเภอต้องมีคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง โดยก่อนที่จะมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง ควรให้ผู้ใหญ่บ้านที่ถูกเข้าชื่อได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานซึ่งจะทำให้เกิดผลดีต่อการพิจารณาออกคำสั่งของนายอำเภอให้ถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็ตาม แต่ข้อสั่งการดังกล่าวนั้นก็มิได้เป็นเงื่อนไขบังคับที่มีผลให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต้องเสียไปแต่ประการใด และก่อนมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งหรือคัดค้านการลงชื่อของราษฎรแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อเท็จจริงแต่ไม่ลงลายมือชื่อรับทราบ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้าชื่อกันของราษฎรบ้านกุดทอง เพื่อขอให้ถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจาก



ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้ง และแสดงพยานหลักฐานของตนแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๑/๒๕๖๖)

การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน จึงมีผล เป็นการเพิกถอนคำสั่งของนายอำเภอที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วยเหตุไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อนายอำเภอรับทราบถึงผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเช่นเดิม รวมทั้งคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การที่ นายอำเภอไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำอันฝ่าฝืน ต่อกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะต้องถูกประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านครั้งแรกตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๙ นายอำเภอคลองหาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านของผู้ฟ้องคดี เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวได้ประเมินผลและมีมติว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการประเมิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีประกาศ เรื่อง ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการประเมิน และมีคำสั่งที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ ตำบลไทรเดี่ยว ตามมาตรา ๑๔ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งเป็น คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาอุทธรณ์ เห็นชอบกับคำอุทธรณ์ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อให้ดำเนินการ ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการดังกล่าว จึงนำคดี มาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙



และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ เห็นชอบกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องต่อไป คำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวย่อมมีผลเป็นการเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วยเหตุที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว ย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเช่นเดิม รวมทั้งคืนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนต่อกฎหมายและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในผลแห่งละเมิดดังกล่าวตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยคำนวณค่าเสียหายจากค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นกรณีที่ไม่อาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖๒/๒๕๖๕)

#### ๒.๓.๔ การจัดการเลือกกำนัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒.๓.๕ การพ้นจากตำแหน่งกำนัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๒.๓.๖ การออกระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

เมื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองได้มีขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองสำหรับให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย



หรือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน หรือประโยชน์อื่น การอกระเบียบหรือข้อบังคับของกองทุนดังกล่าวจึงต้องคำนึงถึงเจตนารมณ์ในการจัดตั้งกองทุน เป็นสำคัญ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงไม่อาจกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมัครสมาชิก โดยนำความแตกต่างในเรื่องอายุมาเป็นข้อจำกัดสิทธิในการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนของบุคคลใด เมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านออกระเบียบโดยกำหนดให้การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี จึงเป็นการออกกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการขัดต่อหลัก สิทธิเสรีภาพของบุคคลและหลักความเสมอภาคของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับรองคุ้มครองไว้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นประธานชุมชนบ้านสภารศ ตำบลโนเวียง อำเภอมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนชุมชนเมืองบ้านสภารศ แต่กลับได้รับการปฏิเสธเนื่องจากระเบียบคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองบ้านสภารศ ตำบลโนเวียง อำเภอมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดห้ามไม่ให้รับสมัครผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี เป็นสมาชิก กองทุน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงประธานกองทุนดังกล่าวเพื่อขอให้รับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป แต่จนถึงวันเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านสภารศ ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดียังมิได้รับแจ้งการให้สิทธิเข้าเป็นสมาชิกกองทุนแต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ ในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองแล้ว เห็นได้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุน หมุนเวียนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองสำหรับให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนำไปใช้ในการ พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย หรือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน หรือประโยชน์อื่น โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ อุดหนุนให้ส่วนหนึ่ง ดังนั้น สิทธิในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนชุมชนเมืองบ้านสภารศจึงถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก แม้ว่ามาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งข้อ ๒๑ (๒) และข้อ ๓๐ ของระเบียบ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ จะให้อำนาจคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านออกระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับได้เอง รวมทั้งสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับสมัครสมาชิก โดยคำนึงถึง ความต้องการและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองเป็นหลักก็ตาม แต่ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าวจะต้องไม่นำความแตกต่างในเรื่องอายุขึ้นมาเป็นข้อจำกัดสิทธิในการสมัคร เข้าเป็นสมาชิกกองทุน เนื่องจากการขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคลและหลักความเสมอภาค ของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้รับรองคุ้มครองไว้ สำหรับการจะให้เพิกถอน



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ข้อ ๓๑ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองบ้านสภารศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กำหนดให้การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี นั้น เห็นว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นเพิกถอนระเบียบดังกล่าวย้อนหลังตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านสภารศ ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นการเพิกถอนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ระเบียบดังกล่าว ข้อ ๓๑ (๓) เท่านั้น มิได้เป็นการบังคับให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านสภารศ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต้องรับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นสมาชิกในวันดังกล่าวแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดี จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณารับผู้ฟ้องคดีเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่ อย่างไร คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบดังกล่าว แต่นำระเบียบเดียวกัน ข้อ ๓๑ (๓) มาใช้บังคับกับกรณีนี้ไม่ได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๗๑/๒๕๖๕)

### ๓. ราชการส่วนท้องถิ่น

#### ๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

#### ๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๒.๑ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๒ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกและ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๓ กรณีเกี่ยวกับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบล

การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล หากเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องพิจารณาเป็นสามวาระ โดยไม่อาจพิจารณาทั้งสามวาระ



รวดเร็วได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ชั้นแปรญัตติ จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาในวาระที่หนึ่ง และมีมติ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณข้างต้นแล้ว เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ งบประมาณได้ โดยให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ และประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนดังกล่าว ย่อมเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็น สาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๘๗ วรรคสาม บัญญัติว่า เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเห็นชอบด้วยกับร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ให้เสนอ นายอำเภอเพื่อขออนุมัติ และให้นายอำเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ ร่างข้อบัญญัติดังกล่าว วรรคสี่ บัญญัติว่า ถ้านายอำเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่... ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ รวดเดียวก็ได้ วรรคสอง กำหนดว่า ในการพิจารณาสามวาระรวดเร็ว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก สภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเร็วแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ วรรคสาม กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเร็วไม่ได้ และในการพิจารณา วาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่น มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธาน สภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม





สภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย วรรคสอง กำหนดว่า ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้า เป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่ สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ จากบทบัญญัติข้างต้นเห็นได้ว่า การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล โดยทั่วไปสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพิจารณาเป็นสามวาระ หรือที่ประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ แต่หากเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องพิจารณา เป็นสามวาระ โดยไม่อาจพิจารณาทั้งสามวาระรวดเดียวได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ขึ้นแปรญัตติ จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาในวาระที่หนึ่ง และมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณข้างต้นแล้ว เพื่อให้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาทบทวน และแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติงบประมาณได้ โดยให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณไปให้คณะกรรมการ แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด

โดยที่คดีนี้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประชุมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ในส่วนของการ พิจารณาวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ที่คู่กรณีเสนอต่อศาลมีข้อความไม่ตรงกัน ซึ่งศาลได้ขังน้ำหนัก พยานหลักฐานแล้วรับฟังข้อเท็จจริงว่า ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติในวาระที่ ๑ รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ หลังจากนั้นที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ โดยมีมติเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งสภาแปรญัตติ วาระที่ ๒ จากนั้นพักการประชุม ๑๐ นาที แล้วประชุมต่อในวาระที่ ๒ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในวาระที่ ๒ และประธานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระที่ ๓ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ และวาระ ที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ต่อเนื่องในการประชุมคราวเดียวกัน โดยไม่ได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและไม่ได้



กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติในวาระที่ ๒ ไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์นับแต่วันที่มีมติรับหลักการ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติเสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ และประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด ตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ การประชุมดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด มีผลทำให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อมติที่ประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำสั่งของนายอำเภอ นำพองที่อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๐/๒๕๖๕)

#### ๓.๒.๔ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ย่อมกระทำได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย และต้องเป็นไปเพื่อปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของตนเท่านั้นตามนัย มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการในการขุดดินและถมดินอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกัน การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งออกตามความ ในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ ด้วย ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้ผู้ขุดดินต้องใช้เส้นทางในการขนดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นชอบเท่านั้น จึงเป็นการขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดินฯ และไม่ชอบด้วยมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของรถบรรทุกทุกหลั และเป็นผู้ประกอบการขนส่ง ด้วยรถบรรทุก ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อาศัยอำนาจตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดำเนินการตั้งจุดตรวจเพื่อห้ามมิให้ผู้ขับรถบรรทุกขนส่งดิน ขั้รถผ่านทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๒๕ ที่อยู่ในเขตท้องที่ของตน และนายองค์การบริหารส่วนตำบล สระสี่เหลี่ยม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ก็ได้ออกคำสั่งกำหนดเส้นทางในการขนส่งดินเพื่อบังคับให้ผู้ฟ้องคดี และผู้ขับรถบรรทุกขนส่งดินอื่นต้องใช้เส้นทางขนส่งดินเฉพาะตามที่กำหนดเท่านั้น หากจะกระทำการ บรรทุกขนส่งดินนอกเหนือเส้นทางดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว จะเห็นได้ว่า การออก ข้อบัญญัติท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อใช้บังคับในเขตท้องที่ของตนย่อมกระทำได้เท่าที่ไม่ขัดหรือ ขัดต่อกฎหมาย และต้องเป็นไปเพื่อปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของตนเท่านั้นตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งการออกข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดรายละเอียด เพิ่มเติมโดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีได้ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ซึ่งได้แก่ กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน หรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเนื้อหาของกฎกระทรวงดังกล่าวทั้งฉบับแล้ว ปรากฏว่า มิได้มีข้อกำหนดในเรื่องการขนส่งดินที่ได้จากการขุดดินหรือที่ใช้ในการถมดินไว้แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งกำหนดให้ผู้ขุดดินต้องใช้เส้นทางในการขนส่ง ดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น จึงเป็นการขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และไม่ชอบด้วยมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลฯ อันไม่ก่อให้เกิดอำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่จะดำเนินการตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับให้ผู้ขุดดินต้องใช้เส้นทางขนส่งดินเฉพาะตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๑๗/๒๕๖๕)

### ๓.๓ เทศบาล

#### ๓.๓.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล



ชุดครูวิทยฐานะเป็นชุดพิธีการที่ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อแสดงถึงปริญญาวิทยฐานะที่ได้จากการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้ที่จะมีสิทธิใช้ชุดครูวิทยฐานะจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น การที่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ได้เข้าร่วมและถ่ายรูปในงานพิธีมอบวุฒิปัตรให้นักเรียน โดยสวมชุดครูวิทยฐานะของครูที่เข้าร่วมงาน ทั้งที่ตนไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นที่รังเกียจของสังคม พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เทศบาลตำบลตามนัยมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น มติของสภาเทศบาลตำบลที่เห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่สภาเทศบาลตำบลหนองบัว (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เนื่องจากในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองไส) ได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลหนองบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานพิธีมอบวุฒิปัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และขอให้ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลหนองบัวที่เข้าร่วมงานสวมชุดครูวิทยฐานะที่ตนเองสำเร็จการศึกษา แต่ถ้าไม่สวมชุดครูวิทยฐานะก็ให้แต่งกายชุดสุภาพ ในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ไปร่วมงานในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ทั้งนี้ เมื่อถึงเวลาขึ้นถ่ายรูปและมอบสิ่งของให้กับนักเรียนบนเวที ผู้ฟ้องคดีได้สวมชุดครูวิทยฐานะของครูที่มาร่วมงานขึ้นไปถ่ายรูปและมอบสิ่งของให้นักเรียน โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแต่อย่างใด เมื่อชุดครูวิทยฐานะเป็นชุดพิธีการที่ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อแสดงถึงปริญญาวิทยฐานะที่ได้จากการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้ที่จะมีสิทธิใช้ชุดครูวิทยฐานะจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงอาจทำให้บุคคลทั่วไปหลงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษามาจากคณะหรือมหาวิทยาลัยตามชุดครูวิทยฐานะที่ผู้ฟ้องคดีสวมใส่ และยอมทำให้ผู้ที่ได้เห็นมีความเชื่อถือผู้ฟ้องคดีมากยิ่งขึ้น ทั้ง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีมิได้สำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ขัดต่อจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นที่รังเกียจของสังคม พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เทศบาลตำบลหนองบัวตามนัยมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖



ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี มีมติในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕ ลงคะแนนเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว เป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัวทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๔๖/๒๕๖๕)

### ๓.๓.๒ การประชุมสภาเทศบาล

การเสนอญัตติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับญัตติซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล ได้มีมติไม่อนุมัติและเป็นอันตกไปแล้ว ย่อมเป็นการต้องห้ามไม่ให้เสนอญัตติดังกล่าวในสมัยประชุม เดียวกันอีกตามข้อ ๕๓ วรรคสอง และวรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น การที่ประธานสภาเทศบาลไม่บรรจุญัตติที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ ซึ่งญัตติดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพียงการแก้ไขรายละเอียดโครงการที่จะจัดซื้อในงบประมาณ ที่ตั้งจ่ายใหม่ ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลได้มีมติไม่อนุมัติและเป็นอันตกไปแล้ว จึงไม่เป็นการละเลย ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของประธานสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ไม่อนุญาตให้บรรจุญัตติที่ผู้ฟ้องคดีเสนอเป็นหนังสือลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ และเสนอด้วยวาจา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ญัตติที่ผู้ฟ้องคดีเสนอทั้งสองครั้งไม่ได้รับการพิจารณา และทำให้เงินงบประมาณส่วนนี้ตกไป เป็นเงินสะสม ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เนื่องจากไม่สามารถนำเงินงบประมาณดังกล่าว ไปใช้จ่ายตามโครงการที่ผู้ฟ้องคดีเสนอได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ขอให้เท็จจริงปรากฏว่า ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ที่ผู้ฟ้องคดีขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส มีมติไม่อนุมัติ ทำให้ญัตติดังกล่าวตกไป ตามข้อ ๕๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามรายการตั้งจ่ายใหม่ตกไปโดยปริยาย โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ กำหนดให้การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย



ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ กำหนดให้การกันเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุญาตให้บรรจุยุติคดีที่เสนอมาเข้าระเบียบการประชุมสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาสภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น ไม่ว่าจะเป็นญัตติที่เสนอมาเป็นหนังสือหรือเสนอด้วยวาจา ตามนัยข้อ ๓๘ และข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อพิจารณาญัตติที่ผู้ฟ้องคดีเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือเทศบาลตำบลวานรนิวาส ที่ สน ๕๒๔๐๒/๕๙๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ หนังสือเทศบาลตำบลวานรนิวาส ที่ สน ๕๒๔๐๒/๕๙๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ และที่เสนอด้วยวาจา เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลวานรนิวาสพิจารณาในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เปรียบเทียบกับญัตติตามระเบียบวาระที่ ๕.๒ และระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ ดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำญัตติตามระเบียบวาระที่ ๕.๒ และระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ เดิม มาแก้ไขโดยลดวงเงินรายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในส่วนของกองคลังโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ จากเดิม ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๒๑,๙๐๐ บาท คงเหลือ ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗,๓๐๐ บาท และในส่วนของสำนักปลัดโครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมเลขหมาย (ซิมการ์ด) จากเดิม ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๑,๙๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนอื่นคงเดิม ทำให้วงเงินขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ลดลงเหลือ ๕,๗๐๒,๐๙๐ บาท เห็นว่า การแก้ไขรายการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ไขรายละเอียดโครงการที่จะจัดซื้อในงบประมาณที่ตั้งจ่ายใหม่ ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหลักการไปจากเดิม จึงเป็นญัตติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับญัตติตามระเบียบวาระที่ ๕.๒ และระเบียบวาระที่ ๕.๓.๑ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาสมีมติไม่อนุมัติ และเป็นอันตกไปตามที่วินิจฉัยข้างต้น กรณีจึงต้องห้ามไม่ให้เสนอญัตติดังกล่าวในสมัยประชุมเดียวกันอีก ตามข้อ ๕๓ วรรคสอง และวรรคสาม ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่บรรจุยุติคดีที่ผู้ฟ้องคดีเสนอตามหนังสือเทศบาลตำบลวานรนิวาส ที่ สน ๕๒๔๐๒/๕๙๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ หนังสือเทศบาลตำบลวานรนิวาส ที่ สน ๕๒๔๐๒/๕๙๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ และที่เสนอด้วยวาจา เข้าระเบียบวาระในการประชุมสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๓๕/๒๕๖๖)





การที่สภาเทศบาลเมืองปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จนไม่สามารถที่จะดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ ได้ ในลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางไม่ให้นายกเทศมนตรี บริหารงานของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาล โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม กรณีย่อมเป็นเหตุให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจในการมีคำสั่งยุบสภาได้ การที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีฯ เพื่อยุบสภาเทศบาลกรณีนี้ จึงเป็นการกระทำ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และรัฐมนตรีฯ ย่อมมีอำนาจยุบสภาเทศบาลได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

คดีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้พิจารณาตามรายงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วเห็นว่า สภาเทศบาลเมืองพังงาไม่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เป็นไปโดยเหมาะสม ถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อันก่อให้เกิด ความเสียหายแก่เทศบาลเมืองพังงา ประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงาและประโยชน์ ของประเทศเป็นส่วนรวม จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๒ ออกคำสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้ยุบสภาเทศบาลเมืองพังงา อำเภอมืองพังงา จังหวัดพังงา ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่สภาเทศบาลเมืองพังงามีมติให้ปรับลดงบประมาณที่นายกเทศมนตรีเสนอขออนุมัติจ่ายให้คงเหลือ เพียงโครงการละ ๒๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ โครงการ คือ (๑) โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมถนนสายพังงา-ทับปุด นายกเทศมนตรีได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๒,๘๘๕,๐๐๐ บาท (๒) โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนตลาดขวางและตลาดเก่า นายกเทศมนตรี ได้ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๕๐๒,๐๐๐ บาท (๓) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก นายกเทศมนตรีได้ตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๒,๒๖๐,๐๐๐ บาท (๔) โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า และติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างประติมากรรมรูปช้าง บริเวณเกาะกลางถนนและไหล่ทางสามแยกวังหม้อแกง นายกเทศมนตรีได้ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๑,๓๙๔,๖๐๐ บาท (๕) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร



แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศิริราชูร์ นายกเทศมนตรีได้ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๗๒๑,๐๐๐ บาท (๖) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโรงเรือ นายกเทศมนตรีได้ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๑,๑๐๙,๐๐๐ บาท (๗) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมนตรี นายกเทศมนตรีได้ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๔,๙๗๙,๐๐๐ บาท ซึ่งจากการมีมติปรับลดดังกล่าวโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาได้ตรวจสอบแล้วสรุปว่า โครงการที่มีการปรับลดงบประมาณเหลือโครงการละ ๒๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๗ โครงการดังกล่าว ไม่สามารถนำงบประมาณคงเหลือจากการปรับลดไปก่อสร้างตามแบบได้ และไม่สามารถนำไปก่อสร้างส่วนอื่นของโครงการได้ เนื่องจากก่อสร้างแล้วไม่เป็นรูปธรรม ไม่คุ้มค่า ไม่เหมาะสม บริการประชาชนไม่ได้ จึงเป็นกรณีให้เห็นได้โดยชัดแจ้งว่า การปรับลดงบประมาณโครงการก่อสร้างที่นายกเทศมนตรีได้ตั้งงบประมาณไว้ทั้ง ๗ โครงการดังกล่าว คงเหลือเพียงโครงการละ ๒๑,๐๐๐ บาท ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามโครงการได้จริง และเมื่อโครงการที่ถูกปรับลดงบประมาณจนไม่สามารถดำเนินการได้เป็นโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนน ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และเขื่อนป้องกันตลิ่ง ซึ่งเป็นสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งของเทศบาลในการจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรของประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และทำให้เกิดการพัฒนาความเจริญในเขตเทศบาล ซึ่งหากโครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประชาชนในเขตเทศบาลย่อมได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานดังกล่าว และเทศบาลเมืองพังงาได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นอันเป็นประโยชน์โดยรวมของประเทศ การที่สภาเทศบาลเมืองพังงาพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วมีมติปรับลดงบประมาณจนไม่สามารถจัดทำภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองพังงาได้ จึงมีลักษณะเป็นการขัดขวางไม่ให้นายกเทศมนตรีบริหารงานของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาล ซึ่งผลจากการที่โครงการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ตลอดจนการพัฒนาความเจริญในเขตเทศบาลเมืองพังงาไม่อาจพัฒนาต่อไปได้ การที่สภาเทศบาลเมืองพังงารวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดมีมติให้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองพังงาเสนอจนไม่สามารถดำเนินการตามโครงการดังกล่าวทั้งเจ็ดโครงการได้ จึงเป็นการกระทำโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงา หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พง ๐๐๓๗.๔/๑๒๓๙๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองพังงา แนะนำ กำชับและตักเตือน ตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภาเทศบาล



เมืองพังงา ในส่วนของการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาร่วมกันคิด แก้ไข หรือหาแนวทางในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด แล้วต่อมาในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สภาเทศบาลเมืองพังงาได้มีมติให้ปรับลดงบประมาณตามที่นายกเทศมนตรีเสนอให้เหลือศูนย์บาท จำนวน ๖ โครงการ คือ (๑) โครงการซื้อรถดับเพลิงเอกประสงค์ (๒) โครงการก่อสร้างยกระดับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามจำหน่ายสินค้า (๓) โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (๔) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ประดิษฐานหลวงพ่อทวด (๕) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (๖) โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและขยายผิวจราจร ถนนเพชรเกษม ซึ่งการปรับลดงบประมาณดังกล่าวเป็นที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่า โครงการดังกล่าวไม่อาจดำเนินการได้ โดยที่โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองพังงาด้านการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัย การกำจัดขยะมูลฝอย การศึกษาและการปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมถึงเป็นการพัฒนาความเจริญในเขตเทศบาลเมืองพังงา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงาและประโยชน์ของประเทศโดยส่วนรวม การที่สภาเทศบาลเมืองพังงารวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จนไม่สามารถที่จะดำเนินการตามโครงการได้จึงเป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการขัดขวางไม่ให้นายกเทศมนตรีบริหารงานของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตเทศบาล โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงา หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมเช่นเดียวกันกับการพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณีจึงเห็นได้ว่าการที่สภาเทศบาลเมืองพังงารวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดมีมติให้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นการกระทำโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพังงา หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมอันเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจในการมีคำสั่งยุบสภาได้ การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงารายงานเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อยุบสภาเทศบาลกรณีนี้ จึงเป็นการกระทำเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และผู้ถูกฟ้องคดีย่อมมีอำนาจยุบสภาเทศบาลได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังนั้น คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๔๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้ยุบสภาเทศบาลเมืองพังงา เป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖๓/๒๕๖๖)



### ๓.๓.๓ การจัดตั้งและการยุบชุมชน

โดยที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ กำหนดให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นทุกรูปแบบส่งเสริมให้ชุมชนเมืองจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้น โดยการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชน และให้กำหนดรูปแบบชุมชนย่อยขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับการแก้ไขสภาพปัญหาของชุมชน และให้จังหวัดแจ้งเทศบาลและสุขาภิบาลดำเนินการจัดตั้งชุมชนย่อยตามแนวทางที่กำหนดให้ การที่จะยุบชุมชนซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามหนังสือ ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ ได้นั้น จะต้องปรากฏเหตุว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งไม่มีความจำเป็นที่ต้องฝึกให้ประชาชนรู้จักการปกครองและช่วยเหลือตนเอง ตามหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันเป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการจัดตั้งชุมชนและจัดให้มีคณะกรรมการชุมชน เมื่อปรากฏว่ามีการออกประกาศเทศบาล เรื่อง ยุบชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยไม่ได้มีสาเหตุจากกรณีที่กำลังมาข้างต้น อีกทั้งไม่มีเหตุอื่นอันมีเหตุผลเพียงพอที่จะยุบชุมชนได้ ประกาศดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าเป็นกรรมการชุมชนและเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชนศรีราชานคร-ชอยไปรษณีย์ ฟ้องว่าการที่นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเทศบาลเมืองศรีราชา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง ยุบชุมชนศรีราชานคร-ชอยไปรษณีย์ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าสิ้นสภาพคณะกรรมการชุมชนไปโดยปริยาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น โดยที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ กำหนดให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นทุกรูปแบบส่งเสริมให้ชุมชนเมืองจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้น โดยการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชน และให้กำหนดรูปแบบชุมชนย่อยขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับการแก้ไขสภาพปัญหาของชุมชน และให้จังหวัดแจ้งเทศบาลและสุขาภิบาลดำเนินการจัดตั้งชุมชนย่อยตามแนวทางที่กำหนดให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย จึงต้องดำเนินการกำหนดรูปแบบชุมชนและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนตามมาตรา ๔๔ เศรส (๑) (๔) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ส่งเสริม



การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อันเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะยุบชุมชนซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามหนังสือ ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ ได้นั้น จะต้องปรากฏเหตุว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเองร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งไม่มีความจำเป็นที่ต้องฝึกให้ประชาชนรู้จักการปกครองและช่วยเหลือตนเองตามหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันเป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการจัดตั้งชุมชน และจัดให้มีคณะกรรมการชุมชน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง ยุบชุมชนศรีราขานคร-ซอยไพบรณีย์ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ด้วยเหตุผลเพียงว่า พื้นที่ชุมชนศรีราขานคร-ซอยไพบรณีย์ ส่วนใหญ่อยู่ในโครงการศรีราขานคร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ และดูแลของเอกชนที่ยังมิได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ดูแล ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่สามารถตั้งงบประมาณ หรือไม่อาจจัดทำบริการสาธารณะบางประการเรื่องสิทธิในที่ดินในส่วนที่เป็นของเอกชน นำโครงการต่าง ๆ เข้าไปพัฒนาหรือเข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และได้รับความเดือดร้อนได้ แต่เมื่อกรณีไม่เป็นอุปสรรคแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการจัดทำบริการสาธารณะในชุมชนศรีราขานคร-ซอยไพบรณีย์ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในชุมชน ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ กำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ตามมาตรา ๕๓ (๑) ประกอบกับมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวไม่เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินที่ยังไม่มีการส่งมอบพื้นที่บางส่วน ของโครงการศรีราขานครให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เหตุดังกล่าวจึงยังไม่ใช่เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีประกาศให้ยุบชุมชนศรีราขานคร-ซอยไพบรณีย์ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง ยุบชุมชนศรีราขานคร-ซอยไพบรณีย์ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖/๒๕๖๕)

โดยที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๓๙๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๑ เรื่อง การจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาลได้กำหนดวัตถุประสงค์โดยมีหลักการ



สำคัญให้จัดตั้งชุมชนในเทศบาลเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ของชุมชนของตน ตลอดจนประสานส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นกับเทศบาล โดยตัวแทนของชุมชนหรือกรรมการชุมชนนั้น ๆ ที่ส่วนหนึ่งต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในชุมชน ดังนั้น การที่นายกเทศมนตรีออกระเบียบแก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลในข้อ ๑๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับที่มาของกรรมการชุมชนโดยมีสาระสำคัญทำให้จากเดิมที่ส่วนหนึ่งต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในชุมชน เปลี่ยนเป็นไม่มีบุคคลที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในชุมชน จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทั้งสองฉบับระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจึงเป็นกฎที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ นายกเทศมนตรีตำบลนาบอน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน อย่างมีระเบียบแบบแผนและมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลประโยชน์กับประชาชนในชุมชน นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป โดยข้อ ๑๘ ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลได้กำหนดว่า “กรรมการชุดแรกมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด เมื่อกรรมการชุดแรกหมดวาระลง ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้” ซึ่งข้อ ๔ วรรคสอง ของระเบียบนี้ กำหนดว่า “กรรมการชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้มาจากการเลือกตั้งและมาจากการแต่งตั้งไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง โดยพิจารณาจากผู้ที่เหมาะสมในชุมชนและด้วยความเห็นชอบของนายกเทศมนตรี” แต่ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยกรรมการชุมชน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ ของระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “กรรมการชุมชนให้มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด โดยพิจารณาจากผู้ที่เหมาะสมในชุมชนและด้วยความเห็นชอบของนายกเทศมนตรี” ทั้งนี้ ตามข้อ ๓ ของระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยกรรมการชุมชน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การแก้ไขข้อความในระเบียบดังกล่าวมีผลทำให้ประชาชนในชุมชนเสียโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ขาดโอกาสในการร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองตามสิทธิและหน้าที่ในฐานะประชาชนที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง ทั้งการแก้ไขระเบียบที่ว่ามานี้ยังทำให้ความบางข้อที่กำหนดไว้ในระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ไม่มีผลใช้บังคับ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล โดยที่หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๓๙๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๓๑ เรื่องการจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาลได้กำหนดวัตถุประสงค์โดยมีหลักการสำคัญ





ให้จัดตั้งชุมชนในเทศบาลเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนของตน ตลอดจนประสานส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นกับเทศบาล โดยตัวแทนของชุมชนหรือกรรมการชุมชนนั้น ๆ ที่ส่วนหนึ่งต้องมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในชุมชน ซึ่งหนังสือของกระทรวงมหาดไทยทั้งสองฉบับกำหนดให้เทศบาลถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวโดยเคร่งครัด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกระเบียบแก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลในข้อ ๑๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับที่มาของกรรมการชุมชน จากเดิมที่กำหนดว่า “กรรมการชุดแรกมาจากการแต่งตั้งทั้งหมด เมื่อกรรมการชุดแรกหมดวาระลงให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้” คือ ให้กรรมการชุมชนมาจากการเลือกตั้งและมาจากการแต่งตั้งไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจำนวนกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งตามข้อ ๔ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว เป็น “กรรมการชุมชนให้มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด โดยพิจารณาจากผู้ที่เหมาะสมในชุมชนและด้วยความเห็นชอบของนายกเทศมนตรี” แทน ซึ่งมีผลให้กรรมการชุมชนทั้งหมดต้องมาจากการแต่งตั้งของผู้ถูกฟ้องคดี โดยไม่มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนในชุมชน จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักการสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทั้งสองฉบับ ระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจึงเป็นกฎที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนระเบียบดังกล่าวโดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังก็ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อต่อมาได้มีการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยข้อ ๓ ของระเบียบดังกล่าว กำหนดว่า บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน จึงมีผลให้ระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยกรรมการชุมชน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเทศบาลตำบลนาบอน ว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ในบทเฉพาะกาล ข้อ ๑๘ ล้มผลลงโดยปริยาย ศาลจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดคำบังคับให้เพิกถอนระเบียบดังกล่าวอีกต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๗๕/๒๕๖๕)

### ๓.๔ กรุงเทพมหานคร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

### ๓.๕ เมืองพัทยา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม





## คดียกฟ้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

### ๑. การสรรหาและคัดเลือก

#### ๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคนบติ

เมื่อคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้ฟ้องคดีที่เป็นผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคนบติซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองกับประโยชน์สาธารณะประกอบกันแล้ว แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการสรรหาคนบติที่ขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งดังกล่าวก็ตาม สภามหาวิทยาลัยก็ย่อมมีอำนาจมีมติให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งคนบติที่ได้กระทำลงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ระดับ ๗ สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคนบติคณะเศรษฐศาสตร์ และต่อมานายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคนบติคณะเศรษฐศาสตร์ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ประกอบด้วยบุคคลตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาคนบติคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง วิธีการสรรหา ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และได้ดำเนินกระบวนการสรรหาบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งคนบติคณะเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนรายงานผลการสรรหาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พิจารณาผลการสรรหาดังกล่าวแล้ว มีมติแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคนบติคณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ พิจารณาเห็นว่า กรรมการสรรหาคนบติคณะเศรษฐศาสตร์ ในส่วนของผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) อาจมีคุณสมบัติขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหา



คณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีมติให้สำนักงานกฎหมายหรือกรณีดังกล่าวไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ บ. เป็นกรรมการสรรหาที่เลือกจากผู้แทน ก.บ.ม. ในขณะเดียวกัน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ด้วย เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เฉพาะส่วนที่ให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ บ. เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประเภผู้แทน ก.บ.ม. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ในส่วนของผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) จำนวน ๑ คน ขัดต่อข้อ ๘.๑.๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังผลให้กรรมการสรรหาดังกล่าวขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คำสั่งดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เพิกถอนคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ในการสรรหาคณบดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น มาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบกับข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีโดยสภามหาวิทยาลัยขึ้นมาเพื่อดำเนินการสรรหาคณบดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาต้องมีองค์ประกอบที่หลากหลาย มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งที่มาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ประจำ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่อยู่ในแวดวงการศึกษาหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณะ ประธานสภาข้าราชการ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) ผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ในขณะที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งระดับชำนาญการหรือชำนาญงาน หรือเทียบเท่าขึ้นไป



และได้ปฏิบัติงานในคณะนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี ทั้งนี้ เพื่อให้มีการระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกรรมการที่มาจากหลายฝ่าย และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณบดี อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการจึงเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อเป็นหลักประกันมาตรฐาน ความเป็นธรรม การมีส่วนร่วม และการยอมรับ ในการสรรหาและการพิจารณาทางปกครอง ดังนั้น ก่อนที่คณะกรรมการสรรหาจะเริ่มดำเนินการสรรหาได้นั้น จะต้องปรากฏว่าได้มีการแต่งตั้งกรรมการคอบองค์ประกอบจากผู้แทนของทุกฝ่ายตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้แล้ว เมื่อหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) แนบท้ายประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑ กำหนดว่า ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) จะต้องไม่เป็นคณบดีของคณะที่มีการสรรหาหรือเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ บ. เป็นกรรมการสรรหาที่เลือกจากผู้แทน ก.บ.ม. ซึ่งในขณะนั้นเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ด้วย และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ บ. เป็นกรรมการสรรหาอยู่ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับข้อ ๑ ของหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งได้กำหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดสำหรับการสรรหาคณบดีไว้โดยเฉพาะ จึงถือว่ายังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ครบองค์ประกอบตามที่กำหนดไว้ คณะกรรมการสรรหาจึงไม่มีอำนาจเริ่มดำเนินการสรรหาได้ ดังนั้น การที่คณะกรรมการสรรหาได้มีประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง วิธีการสรรหา ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และได้ดำเนินการกระบวนการสรรหาบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนรายงานผลการสรรหาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย และเป็นผลให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่พิจารณาผลการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว และแต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และคำสั่งสภามหาวิทยาลัย



เกษตรศาสตร์ ที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อพิจารณาถึงการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นบริการสาธารณะ และการสรรหาและแต่งตั้งคณบดีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของคณะให้เป็นไปโดยเรียบร้อย จากบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อตำแหน่ง เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในคณะและมหาวิทยาลัยเนื่องจากได้รับการสรรหาและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นประโยชน์สาธารณะ ประกอบกับประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับจากการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ฟ้องคดีประกอบกันแล้ว เห็นว่า การเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี ย่อมเป็นประโยชน์มากกว่า ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้ฟ้องคดีที่เป็นผู้รับประโยชน์ ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองกับประโยชน์สาธารณะประกอบกันแล้ว แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการสรรหาที่ขัดต่อกฎหมายดังกล่าว หรือเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งดังกล่าวก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ย่อมมีอำนาจมีมติให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ที่ได้กระทำลงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้

โดยที่คำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ การเพิกถอนจึงต้องกระทำภายในเก้าสิบวัน นับแต่รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่มีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นประธานในที่ประชุม ได้รับทราบรายงานเรื่องการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีประเด็นพิจารณาว่า กรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ที่ผู้แทน ก.บ.ม. อาจมีคุณสมบัติขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมกับทุกฝ่าย จึงมอบสำนักกฎหมายทำหนังสือหรือไปยังสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และเมื่อได้ข้อสรุปแล้วให้นำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง จึงยังถือไม่ได้ว่าในขณะนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทราบเหตุแห่งการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น เนื่องจากยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นได้หรือไม่ เมื่อต่อมาสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่แต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ บ. เป็นกรรมการสรรหา





ที่เลือกจากผู้แทน ก.บ.ม. ในขณะเดียวกัน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ด้วย เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เฉพาะส่วนที่ให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ บ. เป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประเภทผู้แทน ก.บ.ม. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ จึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งให้แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือดังกล่าว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ในส่วนของผู้แทน ก.บ.ม. จำนวน ๑ คน ขัดต่อข้อ ๘.๑.๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ยังผลให้กรรมการสรรหาดังกล่าวขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว จึงถือว่าการเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้กระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่รู้เหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งนั้นตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ให้เพิกถอนคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๒๑/๒๕๖๕)

## ๑.๒ การสรรหาพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

การสรรหาพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำได้ทั้งวิธีการสอบคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก โดยเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ที่จะเลือกใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใดในการสรรหาในแต่ละครั้งแล้วแต่ความเหมาะสมและความจำเป็นในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งหากเลือกใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใดดังกล่าวแล้ว ไม่ถือเป็น การสร้างบรรทัดฐานที่จะผูกพันให้ต้องใช้วิธีการนั้นในการสรรหาลำดับต่อไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการที่จะได้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสมหรือความจำเป็นในแต่ละช่วงเวลา อันถือเป็นการบริหารงานบุคคลที่พัฒนาระบบราชการให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ



และเกิดประโยชน์สูงสุด การที่คณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารออกประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ด้วยวิธีการคัดเลือก และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยไม่ได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงอยู่ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในการสรรหา โดยคำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสรรหาครั้งที่ผ่านมา และเพื่อให้ได้ผู้มีประสบการณ์ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีต้องเริ่มต้นหรือเรียนรู้ใหม่ อันเป็นการคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ รวมทั้งได้คำนึงถึงการประหยัดงบประมาณและการขาดประโยชน์ในการใช้บุคลากรของเทศบาลในตำแหน่งที่ต้องมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ อีกทั้งยังเป็นการกำหนดคุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล การออกประกาศรับสมัครพนักงานเทศบาลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่พิพาท เฉพาะในส่วนที่กำหนดวิธีการสรรหาด้วยวิธีการคัดเลือก จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

การสรรหาพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำได้ทั้งวิธีการสอบคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก อันเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เป็นดุลพินิจแก่คณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่จะสามารถใช้ดุลพินิจเลือกใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใดในการสรรหาในแต่ละครั้ง แล้วแต่ความเหมาะสมและความจำเป็นในแต่ละช่วงเวลา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเลือกใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใดแล้ว ไม่ถือเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่จะผูกพันให้ต้องใช้วิธีการนั้นในการสรรหาครั้งต่อ ๆ ไป หากแต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้พบปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสรรหาครั้งที่ผ่านมาแล้ว ย่อมเป็นประโยชน์ต่อทางราชการที่จะได้พิจารณาแก้ไขปัญหานั้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามความเหมาะสมหรือความจำเป็นในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งถือเป็นการบริหารงานบุคคลที่พัฒนาระบบราชการให้ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด มิใช่ตื้อรั้นเลือกวิธีการสรรหาอย่างเดิมที่ไม่ตอบสนองความต้องการและความจำเป็นในเวลานั้น อันมีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รับสมัครพนักงานเทศบาลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยกำหนดให้สรรหาพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง.../ผู้อำนวยการส่วน... (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)... ด้วยวิธีการคัดเลือก และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยไม่ได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภท



วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ... มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงอยู่ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในการสรรหาครั้งนี้ เนื่องจากในคราวประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีการพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสรรหา ครั้งที่ผ่านมา ทั้งปัญหาข้อกฎหมาย ปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการสรรหา ปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหารที่แต่งตั้งไปแล้วไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากขาดประสบการณ์ในการทำงาน หรือไม่สามารถทำงานร่วมกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ให้เหตุผลในคำอุทธรณ์ว่า การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งครั้งนี้ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีต้องเริ่มต้น หรือเรียนรู้ใหม่ การพิจารณากำหนดวิธีการสรรหาคำนี้ถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ หากสรรหา ผู้ที่มาจากสายงานอื่นซึ่งขาดประสบการณ์การบริหารทั้งแผนงาน แผนเงิน และแผนคน อาจส่งผล ต่อการจัดทำบริการสาธารณะ และอาจเกิดความล่าช้าไม่ทันการณ์ในห้วงเวลาที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นขาดแคลนผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารมาระยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากผู้ที่มาจากสายงานอื่น จะมีความรู้หรือเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือประสบการณ์ในสายงานเดิม แต่ขาดความรู้ที่หลากหลาย ในสายงานบริหาร รวมถึงการคำนึงถึงความประหยัดเกี่ยวกับงบประมาณและการขาดประโยชน์ ในการใช้บุคลากรของเทศบาลในตำแหน่งที่ต้องมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ เนื่องจาก ผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างสายงานต้องได้รับการอบรมตามเงื่อนไขในการแต่งตั้งซึ่งกำหนดไว้ตามข้อ ๒๓ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก และการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณามาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว เห็นว่า ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น สายงาน บริหารงานทั่วไป กำหนดลักษณะงานโดยทั่วไปว่า สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานบริหาร ด้านงานบริหารทั่วไป งานเลขานุการ งานนโยบายและแผน ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน ที่เป็นกอง หัวหน้าหน่วยงานหรือเทียบเท่ากอง หรือหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารและควบคุมงานด้านการบริหารทั่วไปและงานเลขานุการ และปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ อันแตกต่างจากตำแหน่งประเภทวิชาการซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงอยู่ ที่กำหนดลักษณะงานโดยทั่วไปว่า สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการ คอมพิวเตอร์ อีกทั้งตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง มีหน้าที่



และความรับผิดชอบหลัก คือ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนาจการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญหาเกี่ยวกับงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งมีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติทั้งในด้านแผนงาน ด้านบริหารงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ เป็นรายละเอียดของงานด้านบริหาร ซึ่งแตกต่างจากตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงอยู่ ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก คือ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงมากในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงมากในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยรายละเอียดของลักษณะงานที่ปฏิบัติทั้งในด้านการปฏิบัติการ ด้านการวางแผน ด้านการประสานงาน และด้านการบริการ เป็นรายละเอียดของงานด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งแตกต่างจากลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง โดยสิ้นเชิง จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจภายในกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยคำนึงถึงลักษณะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง.../ผู้อำนวยการส่วน.../หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในสายงาน โดยตรงมาดำรงตำแหน่งในห้วงเวลานั้น ไม่ได้มีเจตนาจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดี หรือมีเจตนาละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อมิให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และมิได้มีลักษณะเป็นการจำกัด สงวน ระบุ รับ หรือลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของผู้ฟ้องคดี และได้เป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลผู้มิมีสถานะทางกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เหมือนให้แตกต่างกัน จึงไม่ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๒๗ ประกอบกับมาตรา ๒๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนการสรรหาครั้งต่อไปจะมีขึ้นเมื่อใดนั้น เป็นเรื่องของแผนงานกำลังคนซึ่งเกี่ยวข้องกับงบประมาณและตำแหน่งว่าง



ไม่อาจนำมาอ้างเพื่อขอรับรองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ระดับ ๑ ต่อมา ได้รับการโอน (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๓ และเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งดังกล่าว จนได้รับการเลื่อนเป็นระดับ ๘ วช. จนกระทั่งมีการปรับตำแหน่งเป็นประเภทวิชาการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งมีใช้ตำแหน่งในสายงานบริหาร ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาตามประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารครั้งที่พิพาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศฉบับดังกล่าว เฉพาะในส่วนที่กำหนดวิธีการสรรหา ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด หรือผู้อำนวยการกอง หรือผู้อำนวยการส่วน (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) ด้วยวิธีการคัดเลือก จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๖๘/๒๕๖๖)

## ๒. การบรรจุและแต่งตั้ง

### ๒.๑ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

เมื่อพิจารณาภารกิจของข้าราชการตำรวจการป้องกันปราบปรามที่มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับอบายมุขโดยตรง ประกอบกับประวัติของผู้ฟ้องคดีที่เคยกระทำความผิดฐานผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชกระท่อม) ซึ่งแม้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาจะมีคำสั่งให้ยุติคดีก็ตาม กรณีย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี อันเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๔๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๒) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอบผ่านข้อเขียน รวมทั้งได้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยการวิ่งและว่ายน้ำ การตรวจร่างกายตามลำดับ แต่ต่อมาผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศ



รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับคัดเลือกสำรองในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ในบัญชีผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร โดยมีประวัติทางคดีอาญาหรือต้องหาคดีอาญา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศผลการคัดเลือกดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในการเข้ารับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ เนื่องจากกระทำความผิดดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกในข้อหาเสพยาเสพติด ในขณะที่มีอายุเพียง ๑๗ ปี ๖ เดือน เพราะความประมาทรู้เท่าไม่ถึงการณ์และถูกชักจูงใจได้ง่าย ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไว้โดยเข้ารับการอบรมหรือทำกิจกรรมบำบัดครบถ้วนแล้ว อีกทั้งต่อมา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เห็นสมควรมีคำสั่งยุติคดี และผู้ฟ้องคดีก็ได้สำนึกผิดโดยไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกเลย ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งตามประกาศรายชื่อฯ ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลบชื่อของผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนประวัติอาชญากร ให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่มีมติให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ตร. ที่กำหนดว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพิกถอนประกาศรายชื่อฯ ที่พิพาท ในส่วนที่ไม่ปรากฏชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกประกาศเพิ่มเติมให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การวินิจฉัยว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจผู้ใดเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี เป็นดุลพินิจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน หรือเป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน ที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยโดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ พฤติกรรมของบุคคลดังกล่าว ประกอบกับความรูสึกนึกคิดของวิญญาณที่ประสบพบเห็นพฤติกรรมของบุคคลข้างต้นเป็นสำคัญ

เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตร





วิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีประวัติถูกจับกุมดำเนินคดีอาญาร่วมกันกับพวก ผลิตและมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชกระท่อม) โดยไม่ได้รับอนุญาต แม้จะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลากำหนดไว้ โดยเข้ารับการอบรมหรือทำกิจกรรมบำบัดครบถ้วนแล้ว และต่อมาศาลเห็นควรมีคำสั่งยุติคดีโดยไม่จำเป็นต้องมีคำพิพากษาเกี่ยวกับการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดี และให้ถือว่าสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับก็ตาม แต่เมื่อในขณะกระทำความผิดผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๑๗ ปี ๖ เดือน ใกล้เคียงกับเกณฑ์อายุของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจที่กำหนดอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ จึงย่อมมีวุฒิภาวะที่สามารถแยกแยะความผิดชอบชั่วดีโดยตนเอง ประกอบกับพฤติการณ์ในคดีอาญาของผู้ฟ้องคดีมีความผิดฐานผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (พืชกระท่อม) รวมอยู่ด้วย ซึ่งโดยพฤติการณ์ย่อมมีความร้ายแรงกว่าความผิดฐานเสพยาเสพติดเพียงฐานเดียว และจากภาพลักษณ์ของผู้ที่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับการผลิตยาเสพติด ย่อมส่งผลต่อความเชื่อถือศรัทธาในความเป็นข้าราชการตำรวจที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เมื่อพิจารณาภารกิจของข้าราชการตำรวจการป้องกันและปราบปรามที่มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและความผิดเกี่ยวกับอบายมุขโดยตรง ประกอบกับประวัติการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีแล้ว ย่อมถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประพฤติดีเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี อันเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ ตามมาตรา ๔๘ (๖) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๒) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ สำหรับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ที่ให้ความเห็นชอบในหลักการการให้โอกาสผู้เสพหรือติดยาเสพติดซึ่งพ้นสภาพจากการใช้ยาเสพติดเข้าทำงานหรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐนั้น มติดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงผู้กระทำความผิดฐานผลิตยาเสพติดแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศฉบับพิพาทโดยปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดีในบัญชีผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศในการรับสมัครและคัดเลือกฯ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๓๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))



## ๒.๒ การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น

คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ออกโดยอาศัยมติของ ก.อบต. จังหวัด ซึ่งเกิดจากการพิจารณาผลการสอบที่ทุจริตและผิดกฎหมาย เป็นคำสั่งทางปกครอง ที่มีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง ในทางกฎหมายถือเสมือนว่าไม่มีการออกคำสั่งทางปกครอง ไม่ว่าการทุจริตนั้นจะเกิดจากการกระทำของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งหรือไม่ก็ตาม

องค์การบริหารส่วนตำบลที่ประสงค์จะสอบแข่งขันเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จะต้อง มีหน่วยงานกลางที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลคัดเลือกจากสถาบันการศึกษา หรือจากหน่วยงานของรัฐที่เห็นสมควร เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน ทำหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจสอบข้อสอบ และประมวลผลคะแนนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล และเพื่อความโปร่งใสอาจมีการตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน อย่างชัดเจนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยในการวัดผล การสอบแข่งขัน ผู้เข้าสอบจะต้องมีความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ สำหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในระดับดีทุกส่วน ซึ่งหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘.๕ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลฯ ดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๘.๕ ของประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ กำหนดว่า การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบแข่งขันได้ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็มแต่ละภาค ทั้งนี้ เพื่อให้การสอบแข่งขัน เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และมีมาตรฐาน เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นธรรมแก่ผู้สมัคร สอบแข่งขันทุกคน และเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม กับตำแหน่งหน้าที่เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล อันจะเป็นการผดุงไว้ซึ่งระบบ คุณธรรมในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยรวม

เมื่อในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า เรื่อง การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ระดับ ๑ ระดับ ๒



และระดับ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ ในแต่ละภาคที่สอบ แต่ได้มีการปลอมเอกสารแสดงผลคะแนนสอบของผู้สอบให้แตกต่างไปจากผลคะแนนการสอบที่แท้จริง อันเป็นการกระทำโดยทุจริตและผิดกฎหมาย อย่างชัดแจ้งและร้ายแรง เพื่อให้เข้าใจว่าผู้สอบบางรายรวมทั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และรายงานผลคะแนนการสอบของผู้ฟ้องคดีต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ทั้ง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ความเห็นชอบดังกล่าว จึงเป็นมติที่เกิดจากการพิจารณาผลการสอบที่ทุจริตและผิดกฎหมาย อย่างชัดแจ้งและร้ายแรง ไม่ใช่เป็นเพียงความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นตามปกติในการจัดสอบแข่งขัน เมื่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลเหล่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยมติดังกล่าว คำสั่งนั้นจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรง ในทางกฎหมายถือเสมือนว่าไม่มีการออกคำสั่งทางปกครอง ไม่ว่าการทุจริตหรือการแสดงข้อความ อันเป็นเท็จนั้นจะเกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๓/๒๕๖๖)

### ๓. การย้าย การโอน และการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

#### ๓.๑ การย้ายกรณีปกติ

การที่อธิบดีกรมศุลกากรซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยความเห็นชอบจากรองปลัดกระทรวงการคลัง ออกคำสั่งย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น โดยใช้วิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท ในลักษณะการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ซึ่งข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวล้วนเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน อันเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กรณีจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฟ้องว่า อธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๒๓/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ในลำดับที่ ๑ ลำดับที่ ๓ ลำดับที่ ๔ ลำดับที่ ๕ และลำดับที่ ๖ ซึ่งมีตำแหน่งนักวิชาการศุลกากร ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ด้านศุลกากรบ้านประกอบ ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช ด้านศุลกากรเชียงดาว ด้านศุลกากรชุมพร และด้านศุลกากรปัตตานี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ได้เป็นการเฉพาะคราวในครั้งแรกของแต่ละบุคคล และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา และระดับ ๙ ระดับ ๑๐ ระดับ ๑๑ จึงฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งย้ายข้าราชการดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการคัดเลือกใหม่ให้ถูกต้อง ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น เมื่อ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ให้กระทำได้ ๒ วิธี ได้แก่ วิธีที่หนึ่ง การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ซึ่งเป็นการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และวิธีที่สอง การเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จากผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และเคยดำรงตำแหน่งในระดับ ๗ หรือที่ ก.พ. เทียบเท่ามาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา และระดับ ๙ ระดับ ๑๐ ระดับ ๑๑ และกำหนดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๖) ประกอบกับมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ



ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาสั่งย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดได้เองตามความเหมาะสม โดยให้ยึดเหตุผลและความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และการพัฒนาข้าราชการเป็นหลัก รวมทั้งต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความประพฤติ และคุณลักษณะอื่นของข้าราชการที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานของตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดไว้ และให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการด้วย

เมื่อมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยต้องดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ โดยความเห็นชอบจากรองปลัดกระทรวงการคลัง ออกคำสั่งกรมการที่ ๑๒๓/๒๕๕๖ เรื่อง ย้ายข้าราชการ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ จำนวน ๕ ราย ในลำดับที่ ๑ ลำดับที่ ๓ ลำดับที่ ๔ ลำดับที่ ๕ และลำดับที่ ๖ ไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ด้านสุกลางกรบ้านประกอบ ด้านสุกลางกรนครศรีธรรมราช ด้านสุกลางกรเชียงดาว ด้านสุกลางกรชุมพร และด้านสุกลางกรปัตตานี ตามลำดับ โดยใช้วิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท ในลักษณะการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕ฯ ซึ่งข้าราชการพลเรือนสามัญจำนวน ๕ ราย ดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยอำนวยการส่วน อันเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเพียงผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสุกลางกร ระดับชำนาญการ ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้างต้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งย้ายข้าราชการตามประกาศฉบับพิพาท จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๑๕๘/๒๕๖๕)



### ๓.๒ การโอน

การพิจารณารับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล อาจทำได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจโดยผู้มีอำนาจรับโอนทำความตกลงกับผู้ที่มีอำนาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิมแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดให้ความเห็นชอบ และจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งว่าผู้ขอโอนมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จะรับโอนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือไม่ โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับต่ำลงมา คุณสมบัติพิเศษ และเทียบคุณสมบัติขณะรับราชการตามกฎหมายอื่นและคุณสมบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่จะรับโอน รวมถึงเทียบระดับตำแหน่งและการได้รับเงินเดือนหรือขั้นเงินเดือนด้วย

คดีนี้เดิมผู้ฟ้องคดีเคยรับราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพบก กระทรวงกลาโหม อัตราเงินเดือน ๑๔,๗๘๐ บาท ระดับ ป. ๒ ชั้น ๒๑.๕ ระดับการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ช่างก่อสร้าง ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายมารับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ ๒ อัตราเงินเดือน ๑๔,๗๘๐ บาท ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร ที่ ๑๔๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๖๖/๒๕๔๙ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ ๒ อัตราเงินเดือน ๑๖,๐๘๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ เป็นต้นไป และได้ปรับขึ้นเงินเดือนเรื่อยมาจนได้รับเงินเดือน ๑๘,๑๙๐ บาท ต่อมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งที่ ๒๗๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งที่ ๖๖/๒๕๔๙ฯ โดยให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ ๒ อัตราเงินเดือน ๙,๔๑๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ และมีคำสั่งเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีอีกหลายครั้ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๒๗๘/๒๕๕๒ฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง หน้าที่ และอัตราเงินเดือนเช่นเดิม รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายจากการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การพิจารณารับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นซึ่งมิใช่ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการวิสามัญมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบลตามข้อ ๑๘๐ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล





ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ อาจทำได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้มีอำนาจรับโอน ทำความตกลงกับผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของส่วนราชการหรือหน่วยงานสังกัดเดิม แล้วเสนอต่อ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ให้ความเห็นชอบ โดยก่อนเสนอ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ขอโอนมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่จะรับโอน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือไม่ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๘๒ ของประกาศฉบับดังกล่าว โดยพิจารณา จากวุฒิการศึกษา ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับต่ำลงมา คุณสมบัติพิเศษ และเทียบคุณสมบัติ ขณะรับราชการทหารและคุณสมบัติของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่จะรับโอน รวมถึง เทียบระดับตำแหน่งและการได้รับเงินเดือนหรือขั้นเงินเดือนด้วย เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดี รับราชการทหารตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ตำแหน่งพลช่างก่อสร้าง โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-ช่างก่อสร้าง จากสถาบัน ราชภัฏกาญจนบุรี สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างโยธา หรืองานวิศวกรโยธาเรื่อยมาจนถึงวันที่แจ้งความประสงค์ขอโอน ประกอบกับหนังสือตอบข้อหารือ ของสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/๗๕๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๔ มีความเห็นว่า คุณวุฒิการศึกษาของผู้ฟ้องคดีเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีต่อเนื่อง ๒ ปี ต่อจากอนุปริญญา ได้ศึกษา เนื้อหาวิชาทางก่อสร้างมาไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต จึงถือเป็นปริญญาทางการก่อสร้าง ตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะรับโอนผู้ฟ้องคดี มาเป็นพนักงานส่วนตำบล สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ๔ โดยได้รับอัตราเงินเดือน อันดับ ท ๔ ขั้น ๑๖,๐๘๐ บาท (๑ ตุลาคม ๒๕๔๘) ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๙ ของประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และให้เทียบเท่าการดำรงตำแหน่ง เป็นพนักงานส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันก่อนรับโอนมาแต่งตั้ง เป็นพนักงานส่วนตำบล เท่ากับการดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ระดับ ๔ ตลอดจนในการรับโอน ผู้ฟ้องคดีมาแต่งตั้งในตำแหน่งนายช่างโยธา ๔ จะต้องไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่จะรับโอน ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี หรือ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้นบัญชีรออยู่ โดยจะต้องพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นประกอบกับประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับด้วย

เมื่อขณะผู้ฟ้องคดีรับราชการทหารได้ปฏิบัติงานเป็นพลช่างก่อสร้างและพลประจำ รถราตน้ำของกองพันทหารช่างที่ ๙ และเมื่อจบการศึกษาปริญญาตรีทางการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จนถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันยื่นความประสงค์ขอโอนมาบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น



เป็นเวลา ๕ ปีเศษ ผู้ฟ้องคดียังคงปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่างโยธาอยู่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ และได้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ ๒ หรือที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานช่างโยธา หรือวิศวกรโยธา หรืองานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนายช่างโยธา ๔ การที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลได้ตอบข้อหาหรือว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะรับโอนผู้ฟ้องคดีมาเป็นพนักงานส่วนตำบล สามารถแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ๔ โดยได้รับอัตราเงินเดือน อันดับ ท ๔ ชั้น ๑๖,๐๘๐ บาท (๑ ตุลาคม ๒๕๔๘) และให้เทียบเท่าการดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงวันก่อนรับโอนมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลเท่ากับการดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ระดับ ๔ จึงถูกต้องแล้ว เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่จะรับโอนขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี หรือ ก.อบต. จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้นบัญชีรออยู่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมต้องพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นประกอบกับประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ และเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติเห็นชอบให้รับโอนผู้ฟ้องคดีมาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ ย่อมไม่สอดคล้องกับคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่างโยธา ๔ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ ๖๖/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๙ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเฉพาะในส่วนที่แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ จึงไม่ถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชอบที่จะดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๔๕/๒๕๖๕)

### ๓.๓ การสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่

กรณีมีความขัดแย้งระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล และไม่สามารถโอนพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นไปดำรงตำแหน่งในองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นภายในจังหวัดเดียวกันได้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมีคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลดังกล่าวไปประจำสำนักงานเลขานุการฯ เป็นเวลา ๖ เดือน จึงชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเงินค่าตอบแทน



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

**นักบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล นอกเหนือจากเงินเดือน การที่องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ได้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี**

ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ไปประจำสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เป็นเวลา ๖ เดือน เป็นการใช้อำนาจตามข้อ ๑๗๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖ โดยการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอความเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีไปประจำสำนักงานเลขาธิการฯ หรือย้ายออกนอกพื้นที่ เป็นการรายงานพร้อมเหตุผลความจำเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ หรือกรณีมีความขัดแย้งระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่สามารถดำเนินการโอนผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๗๑ และข้อ ๑๗๕ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำการตรวจสอบโดยมอบให้นายอำเภอโนนสัง ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกำกับดูแลผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตรวจสอบ และนายอำเภอโนนสังได้รายงานผลการตรวจสอบว่า กรณีการดำเนินการทางวินัยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี ผลการสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูลความผิดวินัยฐานไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ และถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับผู้ฟ้องคดีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ แต่ไม่ได้มีเหตุบ่งชี้หรือพฤติการณ์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลแต่อย่างใด และรายงานเพิ่มเติมว่าประธานกรรมการสอบสวนทางวินัยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอความเห็นชอบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีไปประจำสำนักงานเลขาธิการฯ เนื่องจากเห็นว่าหากให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน แสดงให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย รับผิดชอบในการบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตลอดจนควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงจากผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีประจำสำนักงานเลขาธิการฯ อยู่หลายครั้ง ในทุก ๆ สมัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาขัดแย้งระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการบริหารงานสะสมมาเป็นเวลานานแล้ว หากไม่ได้รับการแก้ไขย่อมส่งผลกระทบต่อการบริหารสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีหน้าที่บริหารงานบุคคลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงต้องคำนึงถึงการบริหารราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นสำคัญ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีไปประจำสำนักงานเลขาธิการฯ เป็นเวลา ๖ เดือน จึงเป็นไปตามข้อ ๑๗๖ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๖ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไปประจำสำนักงานเลขาธิการฯ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน จึงชอบด้วยกฎหมาย และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ไปประจำสำนักงานเลขาธิการ ก.อบต. จังหวัดหนองบัวลำภู กรณีจึงต้องถือว่าในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีประจำสำนักงานเลขาธิการฯ ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาที่จะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการจะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งก็ต่อเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งและต้องปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งดังกล่าวด้วย ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเงินค่าตอบแทนนักบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘ นอกเหนือจากเงินเดือนในช่วงเวลาดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้จ่ายเงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๕ เดือน และเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท อีก ๑ เดือน รวมเป็นเงินจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท และเงินค่าตอบแทนนักบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๘ เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๖ เดือน รวมเป็นเงิน จำนวน ๓๓,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖๘,๖๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงมิได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๑๒๗/๒๕๖๖)



## ๔. การบรรจุและแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๕. การเลื่อนขั้นเงินเดือน

### ๕.๑ การเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน

คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ออกโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขั้นเงินเดือนที่ผู้รับคำสั่งมีสิทธิได้รับ แม้จะมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคำสั่ง แต่เมื่อเป็นคำสั่งที่ทำขึ้นเนื่องจากผู้รับคำสั่งได้ปกปิดข้อความจริงเกี่ยวกับการขาดราชการซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ผู้บังคับบัญชาผู้ออกคำสั่ง การเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งดังกล่าวจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับให้ต้องกระทำภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น ตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

กรณีศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ที่ ๗๙/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่พิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามข้อ ๖ (๔) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น แม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับแจ้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการดังกล่าวในวันใด และอาจถือได้ว่าวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการข้างต้นมีมติ เป็นระยะเวลาอย่างรวดเร็วที่สุดที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กล่าวคือ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีขาดราชการโดยที่ไม่ได้มีการขออนุญาตผู้บังคับบัญชา และไม่ได้ยื่นใบลาบางส่วนตัวให้ถูกต้องตามระเบียบ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการมาเป็นเวลานาน ย่อมต้องทราบกฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการลาราชการเป็นอย่างดี แต่ผู้ฟ้องคดีกลับละเลยไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง และเมื่อถึงรอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ผู้ฟ้องคดีกลับปกปิดไม่ได้รายงานการขาดราชการดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จนกระทั่งมีการร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้



วันเวลาราชการมาปฏิบัติหน้าที่ส่วนตัวและได้มีการดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี จนเป็นผลให้มีการเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้กับผู้ฟ้องคดีโดยคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขึ้นเงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับ ซึ่งแม้ว่าคำสั่งดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อเป็นคำสั่งที่ทําขึ้นเนื่องจากผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับคำสั่งได้ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ผู้ออกคำสั่ง การเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งดังกล่าวจึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับให้ต้องกระทำภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้นตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ที่ ๗๙/๒๕๖๐ฯ แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๔๐/๒๕๖๖)

#### ๕.๒ การออกคำสั่งไม่เลื่อนขึ้นเงินเดือนเนื่องจากขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

แม้การลาจิสส่วนตัวจะเป็นสิทธิของข้าราชการ แต่ก็ได้หมายความว่าข้าราชการผู้ลาจะมีสิทธิลาเมื่อใดก็ได้ โดยมีต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดแก่ทางราชการ ดังนั้น หากผู้มีอำนาจพิจารณาแล้วเห็นว่าการลาจิสส่วนตัวอาจกระทบหรืออาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการ ผู้มีอำนาจจะใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตก็ได้ แต่การใช้ดุลพินิจดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรม และผู้ลาต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งนำมาบังคับใช้กับการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยโดยอนุโลม

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งรับราชการตำแหน่งครูจะใช้สิทธิลาจิสส่วนตัวโดยหยุดราชการไปก่อนแล้วจึงเสนอหรือส่งใบลาจิสส่วนตัวในภายหลังตามข้อ ๒๑ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ ได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษ ซึ่งการที่ระเบียบดังกล่าวมิได้กำหนดนิยามหรือให้ความหมายของคำว่าเหตุพิเศษไว้ ก็เพื่อให้ผู้มีอำนาจได้ใช้ดุลพินิจให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ลา โดยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่จะเข้าลักษณะมีเหตุพิเศษย่อมต้องแตกต่างจากข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่เข้าลักษณะของการลาจิสส่วนตัวตามข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบฉบับเดียวกัน โดยเหตุพิเศษดังกล่าวย่อมหมายถึงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่เกิดขึ้นและต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนโดยผู้ลามิอาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้น ดังนั้น เมื่อคดีนี้เหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงต่อผู้มีอำนาจเพื่อประกอบการขอลาจิสส่วนตัว คือ การร่วมทำบุญกับญาติพี่น้อง อันเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นทุกปีของช่วงเดือน





ตุลาคม จึงไม่เข้าลักษณะเป็นเหตุพิเศษดังที่กล่าวข้างต้น การที่ผู้ฟ้องคดีหยุดราชการไปก่อน โดยอาศัยเหตุผลดังกล่าวแล้วมายื่นใบลาบางส่วนตัวในภายหลัง แต่ผู้มีอำนาจไม่อนุญาต จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการลาบางส่วนตัวตามระเบียบดังกล่าว และถือได้ว่าช่วงวันข้างต้นผู้ฟ้องคดีขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การที่ผู้มีอำนาจมีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๕ มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง วรรคสาม และวรรคสี่ และมาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง รวมทั้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๖ (๔) และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๑ ได้กำหนดเงื่อนไขของผู้มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ประการหนึ่งว่า ในกรณีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่ง ก.ค.ศ. มิได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาหยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยระเบียบดังกล่าวได้กำหนดหลักเกณฑ์การลาบางส่วนตัวไว้ว่า ข้าราชการที่ประสงค์จะลาบางส่วนตัวให้เสนอใบลาบางส่วนตัวต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต และต้องรอให้ผู้มีอำนาจได้พิจารณาและสั่งอนุญาตก่อนจึงจะหยุดราชการได้ เว้นแต่ข้าราชการผู้นั้นมีเหตุจำเป็นไม่สามารถรอฟังคำสั่งได้ทัน ก็ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาบางส่วนตัวพร้อมระบุเหตุจำเป็นที่ไม่อาจรอฟังคำสั่งไว้ แล้วข้าราชการผู้นั้นหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่ต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็ว นอกจากนี้ ในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือส่งใบลาบางส่วนตัวก่อนได้ ให้ข้าราชการผู้นั้นเสนอหรือส่งใบลาบางส่วนตัวพร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทันที ในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ แม้การลาบางส่วนตัวเป็นสิทธิของข้าราชการ แต่มิได้หมายความว่าข้าราชการผู้ลามีสิทธิลาเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดแก่ทางราชการ ดังนั้น หากผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาแล้วเห็นว่าการลาบางส่วนตัวอาจกระทบหรืออาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการ ผู้มีอำนาจอนุญาตจะใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตก็ได้ แต่การใช้ดุลพินิจเช่นว่านั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม และผู้ลาต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ ด้วย



เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งรับราชการตำแหน่งครูชี้แจงต่อผู้อำนวยการโรงเรียน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อประกอบการขอลากิจส่วนตัว คือ การร่วมทำบุญกับญาติพี่น้อง อันเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกปีในหมู่ญาติพี่น้อง จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิลาประเภทอื่นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ หรือหากผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิลากิจส่วนตัวก็สามารถกระทำได้ โดยเสนอหรือยื่นใบลากิจส่วนตัวต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนและต้องได้รับอนุญาตจึงจะหยุดราชการได้โดยปฏิบัติตามข้อ ๒๑ วรรคหนึ่งของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิลากิจส่วนตัวโดยหยุดราชการไปก่อนแล้วจึงเสนอหรือส่งใบลากิจส่วนตัวภายหลังตามข้อ ๒๑ วรรคสอง ของระเบียบเดียวกันได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ มิได้กำหนดนิยามหรือให้ความหมายของคำว่าเหตุพิเศษไว้ ก็เพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุญาตได้ใช้ดุลพินิจให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ลา โดยข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่จะเข้าลักษณะมีเหตุพิเศษตามข้อ ๒๑ วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว ย่อมแตกต่างจากข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่จะเข้าลักษณะของการลากิจส่วนตัวตามข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน ดังนั้น เหตุพิเศษตามข้อ ๒๑ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ ย่อมหมายถึงข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรื่องที่เกิดขึ้นและต้องมีความจำเป็นเร่งด่วนโดยผู้ลามีอาจคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นเมื่อเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อประกอบการขอลากิจส่วนตัวข้างต้น เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีคาดหมายได้ล่วงหน้าว่าจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นทุกปีของช่วงเดือนตุลาคม ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถเสนอหรือจัดส่งใบลากิจส่วนตัวได้ก่อนโดยปฏิบัติตามข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีหยุดราชการไปก่อนโดยอาศัยเหตุผลข้างต้นแล้วมายื่นใบลากิจส่วนตัวในภายหลัง หากกระทำได้อย่างสอดคล้องกับบรรดาบทบัญญัติของระเบียบราชการโดยรวม ดังนั้น เหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีการกิจจำเป็นส่วนตัวกับครอบครัวที่ต้องทำบุญร่วมกับญาติพี่น้องเป็นประจำทุกปีและกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกัน และเป็นกิจกรรมในหมู่พี่น้อง เพื่อขอลากิจส่วนตัวโดยหยุดไปก่อนแล้วยื่นใบลาในภายหลังจึงไม่เข้าลักษณะเป็นเหตุพิเศษตามข้อ ๒๑ วรรคสอง ของระเบียบเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีขอลากิจส่วนตัวดังกล่าว แล้วไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลากิจส่วนตัวจำนวนสามวันข้างต้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการลากิจส่วนตัวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการฯ และเมื่อฎีก ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ กำหนดหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งขึ้นว่า ในครั้งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ดังนั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า



การไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากส่วนตัวเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงส่งผลให้ช่วงวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาปฏิบัติราชการ อันถือได้ว่าเป็นขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งแม้ในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘) ผู้ฟ้องคดีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ซึ่งควรต้องได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้นก็ตาม แต่ผู้บังคับบัญชาก็ไม่อาจมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดีได้ การที่ศึกษาธิการจังหวัด (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามข้อ ๖ (๔) ของกฎ ก.ค.ศ. ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๙๔/๒๕๖๕)

### ๕.๓ การเลื่อนขั้นเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของระบบเปิด

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ ซึ่งกำหนดให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการระบบเปิดมาใช้ มีผลผูกพันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต้องนำหลักเกณฑ์และวิธีการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไปปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวจึงเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญที่ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

เมื่อกระบวนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของผู้ฟ้องคดีซึ่งรับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล มีการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอดสาหัสในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบล อีกทั้ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ทำหน้าที่พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นอีกชั้นหนึ่ง ประกอบกับในระหว่างการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้ทราบผลการประเมินของตนและไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินก็ได้มีการสอบถาม เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นชี้แจงเหตุผล จึงถือเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติของตนและได้มีโอกาสดำเนินการหรือขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาก่อนการเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้ว แม้ว่าการรับทราบผลการประเมินดังกล่าวจะเกิดขึ้นในช่วงการพิจารณาที่ผู้ฟ้องคดีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มิได้เกิดจาก



ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้ทราบก็ตาม แต่ก็ไม่ได้มีผลถึงขนาดที่จะทำให้กระบวนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของผู้ฟ้องคดีต้องเสียไปแต่อย่างใด จึงถือว่ากระบวนการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีได้กระทำไปโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ กำหนดไว้แล้ว

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ กำหนดให้องค์กรบริหารงานบุคคลของข้าราชการทุกประเภทนำหลักเกณฑ์และวิธีการในระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงผูกพันให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ดังนั้น การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในระบบเปิดตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติ เมื่อในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบลได้กำหนดให้นำระบบเปิดดังกล่าวมาใช้บังคับกับพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๐๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังนั้น การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล จึงเป็นดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาตามปริมาณงาน คุณภาพของผลงาน ความทันเวลา ประโยชน์ของงาน การประหยัดหรือความคุ้มค่า ความสามารถและความอดสาเหในการปฏิบัติงาน การรักษาวินัย และการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบลของผู้ถูกประเมินประกอบกัน และเมื่อผ่านการประเมินของผู้บังคับบัญชาขั้นต้นแล้ว จะต้องมีการกลั่นกรองผลการประเมินให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรมในการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินด้วย โดยหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาได้ใช้ดุลพินิจในการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยสุจริต เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ กรณีย่อมรับฟังได้ว่าผู้บังคับบัญชาได้ใช้ดุลพินิจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินโดยชอบแล้ว

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กระบวนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบลมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาขั้นต้น ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอดสาเหในการ



ปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบล อีกทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ทำหน้าที่พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๒๔๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แล้ว และในระหว่างการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมไม่เห็นด้วยกับการที่ตนอยู่ในกลุ่มผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ (ร้อยละ ๗๐-๘๙) จึงได้มีการสอบถามให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นชี้แจงเหตุผล กรณีถือเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติของตนและได้มีโอกาสโต้แย้งหรือขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา ก่อนการเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้ว และแม้ว่าการรับทราบผลการประเมินดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงการพิจารณาที่ผู้ฟ้องคดีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ โดยมิได้เกิดจากผู้บังคับบัญชา แจ้งให้ทราบก็ตาม แต่ก็ได้มีผลถึงขนาดที่จะทำให้กระบวนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของผู้ฟ้องคดีต้องเสียไปแต่อย่างใด ดังนั้น กระบวนการในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีจึงได้กระทำไปโดยถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฯ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๐ กำหนดไว้แล้ว และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่อาจแสดงให้เห็นว่าการใช้ดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่มีข้อเท็จจริงหรือเหตุผลสนับสนุนตามสมควร หรือเป็นไปโดยมิชอบ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วในส่วนที่เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ๐.๕ ขั้น จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๑๑๙/๒๕๖๖)



## ๖. การเลื่อนระดับของข้าราชการ

### - การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

เมื่อประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานเดียวกับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติจึงไม่อาจอ้างเหตุดังกล่าวมาตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีได้

เมื่อตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๑๐๒ ข้อ ๑๐๖ และข้อ ๑๙๕ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นไว้ว่า ให้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา กำหนด ซึ่งข้าราชการผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในวันรับสมัคร ตามประกาศกำหนด การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนในระดับที่จะได้รับการแต่งตั้งนั้น โดยการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับ ๘ ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (๑) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (๒) ต้องได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับเงินเดือนในระดับ ๘ (๓) ได้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา จึงเห็นได้ว่า ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดเพียงให้พิจารณาความเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเท่านั้น โดยมีได้มีการกำหนดว่าในการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จะต้องทำการคัดเลือกจากผู้ที่กำลังดำรงตำแหน่งอยู่ในสายงานนั้น ในขณะที่มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกเท่านั้น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานนโยบายและแผน ๘





ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานนโยบายและแผน ระดับ ๘) ซึ่งประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ก็ได้รับในคำให้การว่า ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสมัครคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติเนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นตำแหน่งต่างสายงานกับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จึงมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ทั้งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกไม่ได้กำหนดคุณสมบัติดังกล่าวไว้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในขณะเปิดรับสมัครคัดเลือก เมื่อไม่ปรากฏว่า ประกาศรับสมัครดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานเดียวกันกับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติจึงไม่อาจอ้างเหตุดังกล่าวมาตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานนโยบายและแผน ระดับ ๘) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๔๗/๒๕๖๕)

#### ๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ

- การออกประกาศปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ที่เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับการจ้างบุคลากรแทนอัตราข้าราชการ มิได้มีสถานะเป็นกฎที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปที่ได้กำหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันถือปฏิบัติในการจ้างพนักงาน



เพื่อทดแทนข้าราชการ แต่เป็นเพียงการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างบุคลากรตามสัญญาจ้างทดแทนอัตราข้าราชการจนกว่ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันจะมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในกำกับของรัฐ โดยอัตรางบประมาณที่สำนักงานงบประมาณจัดสรรนี้ถือว่าได้รวมถึงสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ ด้วย มหาวิทยาลัยหรือสถาบันจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยการกำหนดจำนวนบุคคลที่จะจ้างและกำหนดอัตราค่าจ้างภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตลอดจนมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยหรือสถาบันภายในกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนั้น โดยจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อคุณภาพการศึกษา สภาพสังคม และงบประมาณที่สนับสนุนซึ่งรัฐจะต้องรับภาระเป็นการระยะยาวด้วย ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อาศัยอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายออกประกาศปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ โดยได้นำเงินส่วนใหญ่ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณไปกำหนดเป็นอัตราค่าจ้างหรือเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย และนำเงินอีกส่วนหนึ่งไปกำหนดเป็นสวัสดิการหรือผลประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันได้เป็นผู้ที่กำหนดระบบเงินเดือนและสวัสดิการ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา สภาพสังคม และภาระงบประมาณที่จะสนับสนุนในระยะยาว อันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงเป็นประกาศที่ออกโดยไม่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด

โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ เป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยของรัฐจ้างลูกจ้างในลักษณะการจ้างพิเศษที่มีวาระการจ้างที่กำหนดเวลาชัดเจนแทนการบรรจุข้าราชการใหม่ ส่วนการจ้างผู้ได้รับทุนรัฐบาลตามสัญญาจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุนตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ โดยให้ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ. พิจารณาจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราค่าจ้างและระบบค่าตอบแทนตามผลงาน (Performance Payscale System) รวมทั้งพิจารณากำหนดวิธีการสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานตามสัญญาจ้างในอัตราข้าราชการ



ไปพลางก่อน นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า ในการสร้างระบบการจัดสรรงบประมาณเงินเดือนและสวัสดิการ ควรคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อคุณภาพการศึกษา สภาพสังคม และงบประมาณที่สนับสนุน ซึ่งรัฐจะต้องรับภาระเป็นระยะยาวด้วย ส่วนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ เป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้สำนักงานประมาณพิจารณาอัตรางบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างบุคลากรตามสัญญาจ้างทดแทนอัตราข้าราชการจนกว่ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันจะปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในกำกับของรัฐ โดยการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวที่ให้จัดสรรในอัตราข้าราชการแรกบรรจุบวกเพิ่มอีกร้อยละ ๗๐ สำหรับบุคลากรสาย ก และบวกเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ สำหรับบุคลากรสาย ข และสาย ค ถือว่าเป็นอัตราการจัดสรรงบประมาณที่รวมถึงสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลด้วย และให้งบประมาณที่สำนักงานประมาณจัดสรรนี้ไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร โดยให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเป็นผู้ที่กำหนดจำนวนบุคคลที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน จึงเห็นได้ว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ที่ให้สำนักงานประมาณจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับการจ้างบุคลากรแทนอัตราข้าราชการ มิได้มีสถานะเป็นกฎที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปที่ได้กำหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันถือปฏิบัติในการจ้างพนักงานเพื่อทดแทนข้าราชการที่จะต้องจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ก หรือสายวิชาการ หรือสายผู้สอน ในอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนแรกบรรจุบวกเพิ่มอีกร้อยละ ๗๐ หรือจะต้องจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ข และสาย ค หรือสายสนับสนุน ในอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนแรกบรรจุบวกเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ แต่อย่างใด โดยเป็นเพียงการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานประมาณให้กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างบุคลากรตามสัญญาจ้างทดแทนอัตราข้าราชการจนกว่ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันจะมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในกำกับของรัฐ โดยการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานประมาณจะคำนวณจากบุคลากรสาย ก จ้างในอัตราข้าราชการแรกบรรจุบวกด้วยอัตราเพิ่มอีกร้อยละ ๗๐ ของอัตราแรกบรรจุ และบุคลากรสาย ข และสาย ค จ้างในอัตราข้าราชการแรกบรรจุบวกด้วยอัตราเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ โดยอัตรารายงบประมาณที่สำนักงานประมาณจัดสรรนี้ถือว่าได้รวมถึงสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ แล้วด้วย มหาวิทยาลัยหรือสถาบันจึงมีหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ กล่าวคือ มีหน้าที่เป็นผู้กำหนดจำนวนบุคคล



ที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตลอดจนมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยหรือสถาบันภายในกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรนั้น โดยจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อคุณภาพการศึกษา สภาพสังคม และงบประมาณที่สนับสนุนซึ่งรัฐจะต้องรับภาระเป็นการระยะยาวด้วย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ จึงเป็นประกาศที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว

สำหรับประเด็นว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ออกโดยขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๔ ที่เห็นชอบแนวทางปฏิบัติให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถดำเนินการตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ และเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ หรือไม่ นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศฉบับพิพาท โดยกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วุฒิปริญญาโท ในอัตราเท่ากับ ๑.๒ เท่า ของอัตราข้าราชการแรกบรรจุ และวุฒิปริญญาเอก ในอัตราเท่ากับ ๑.๓ เท่า ของอัตราข้าราชการแรกบรรจุ และกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ในอัตราเท่ากับ ๑.๒ เท่า ของข้าราชการแรกบรรจุ มิได้เป็นการดำเนินการที่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ หรือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๔ แต่อย่างใด แม้ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจะมีได้กำหนดให้นางงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณทั้งหมดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ไปจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ก (สายวิชาการ) ในอัตราข้าราชการแรกบรรจุบวกเพิ่มอีกร้อยละ ๗๐ หรือ ๑.๗ เท่า ของอัตราข้าราชการแรกบรรจุ และบุคลากรสาย ข และสาย ค (สายสนับสนุน)



ในอัตราข้าราชการแรกบรรจุบวกเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ หรือ ๑.๕ เท่า ของอัตราข้าราชการแรกบรรจุก็ตาม เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมิได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในอัตรา ๑.๗ เท่า ของอัตราข้าราชการแรกบรรจุ และจะต้องจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในอัตรา ๑.๕ เท่า ของอัตราข้าราชการแรกบรรจุ เพียงแต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวจะต้องนำไปดำเนินการเป็นสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไปใช้ภายในขอบเขตแห่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ กล่าวคือ นอกจากได้นำเงินส่วนใหญ่ไปกำหนดเป็นอัตราค่าจ้างหรือเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วยังได้นำเงินอีกส่วนหนึ่งไปกำหนดเป็นสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวที่ถือว่าอัตรางบประมาณที่มีมติให้สำนักงบประมาณจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น เป็นงบประมาณที่ได้รวมถึงสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันได้เป็นผู้ที่กำหนดระบบเงินเดือนและสวัสดิการ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา สภาพสังคม และภาระงบประมาณที่จะสนับสนุนในระยะยาว อันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่พิพาท จึงเป็นประกาศที่ออกโดยไม่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่เห็นชอบแนวทางปฏิบัติให้สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถดำเนินการตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ และวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ได้อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๔๙๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ อบ. ๕๐๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) และที่ อบ. ๑๒๒/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)







## คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

### ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

กรณีที่ได้มีการแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและคำสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แต่ไปรษณีย์ส่งคืนเอกสารดังกล่าวเพราะไม่มีผู้มารับภายในกำหนดเวลา ถือเป็นกรณีที่ส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ถูกกล่าวหาแล้ว เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าว จึงถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๖ และข้อ ๗ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น การแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือการแจ้งคำสั่งแก้ไขการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติม จึงชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจได้ยื่นใบลาภิกขุต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาตการลา เป็นเวลา ๓๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งไม่อนุญาต และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นลาภิกขุและลาป่วยอีก ๓ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ แต่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไม่อนุญาต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากก่อนที่จะมีคำสั่งไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษกักขังโดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำความผิด และถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีกหลายครั้ง โดยที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ล้วนเป็นบุคคลที่เคยถูกผู้ฟ้องคดีฟ้องในคดีอาญา จึงมีสาเหตุโกรธเคืองผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีขออนุญาตลาภิกขุ จึงไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาภิกขุ รวมทั้งการใช้ดุลพินิจลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน เนื่องจาก



ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์มีส่วนได้เสียในเรื่องการแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ฟ้องคดี และในวันที่ผู้ฟ้องคดีเข้าแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ บุคคลดังกล่าวไม่ยอมออกจากห้องประชุมผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจำนวน ๒ ครั้ง ตามหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ฉบับลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ และฉบับลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และได้มีหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ฉบับลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แจ้งคำสั่งลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติม แต่ไปรษณีย์จังหวัดราชบุรีส่งคืนเอกสารดังกล่าว เพราะไม่มีผู้มารับภายในกำหนดเวลา จึงเป็นกรณีที่ส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ฟ้องคดีแล้ว เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๖ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดว่า เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้แจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบคำสั่งหรือไม่อาจแจ้งได้ ให้ส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว และตามข้อ ๗ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนให้ดำเนินการได้โดยให้แสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย และให้นำข้อ ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้น การแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือแจ้งคำสั่งแก้ไขการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติม จึงชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมการสอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีเหตุอันเป็นสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การสอบสวนไม่เป็นกลางนั้น ผู้ฟ้องคดีคัดค้านผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมการสอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอ้างเพียงว่า เป็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดี เห็นเหตุการณ์เรื่องสอบสวน เป็นผู้พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับคำสั่งไม่อนุญาตให้ลา คำสั่งย้าย และคำสั่งให้ลงโทษทางวินัยอื่น ๆ หลายครั้ง รวมถึงเป็นคู่กรณีทางอาญากับผู้ฟ้องคดี และมีเหตุอย่างอื่นซึ่งน่าเชื่ออย่างยิ่งว่าจะทำให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมกรณีเป็นเพียงการกล่าวอ้างกว้าง ๆ ว่า บุคคลดังกล่าวมีส่วนได้เสียที่อาจทำให้การสอบสวนไม่เป็นกลางโดยไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานสนับสนุนได้อันแสดงให้เห็นอย่างเฉพาะเจาะจงว่าเป็นเจ้าหน้าที่คนใดในคณะกรรมการสอบสวน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคนใดที่ผู้ฟ้องคดี



เห็นว่า มีลักษณะต้องห้ามในการสอบสวนทางวินัย และไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนเหตุที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การสอบสวนไม่เป็นธรรมตามข้อ ๓ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับฟ้องคดีไม่ได้ใช้สิทธิคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนก่อนที่จะมีการพิจารณาข้อ ๓๗ ของกฎ ก.ตร. ฉบับดังกล่าว

ส่วนกรณีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบลาพักต่อผู้บังคับบัญชาเป็นเวลา ๓๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งไม่อนุญาต และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นลาพักและลาป่วยอีก ๓ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ แต่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไม่อนุญาต มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ขาดราชการหรือจงใจละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลา ๒๔ วันติดต่อกัน กรณีย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓ (๒) ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการลงโทษทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้ให้การรับสารภาพเป็นหนังสือหรือแถลงด้วยวาจา หรือไม่มีการสั่งพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน ก็ไม่ทำให้การสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียไป และไม่มีเหตุผลหย่อนผ่อนโทษ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการกล่าวอ้างว่าประธานคณะกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีแถลงการณ์ด้วยวาจา ซึ่งมีผลให้กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มิได้เป็นเหตุที่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาอุทธรณ์ไม่เป็นกลาง และการไม่ออกจากห้องประชุมขณะที่ผู้ฟ้องคดีแถลงการณ์ด้วยวาจาเป็นการกล่าวอ้างโดยมิได้แสดงพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงอื่นเพิ่มเติมสนับสนุนข้อกล่าวอ้างดังกล่าวว่ามีเหตุอันมีสภาพร้ายแรงอย่างไร และในการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการดังกล่าวนี้ ก็ให้โอกาสผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ และให้โอกาสผู้ฟ้องคดีแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมเพื่อสนับสนุนคำอุทธรณ์และข้ออ้างของตนแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะกล่าวอ้างถึงเหตุความไม่เป็นกลางและมีหนังสือคัดค้าน



โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๙ วรรคสอง ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสีย อันอาจทำให้การพิจารณาอุทธรณ์ไม่เป็นกลาง ดังนั้น กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นไปโดยชอบ ด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๕๓/๒๕๖๖)

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมิได้มีอำนาจวินิจฉัยกระทำผิดว่าเป็นการกระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรงหรือไม่แต่อย่างใด การพิจารณาดังกล่าวเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนวินัย อย่างร้ายแรง เมื่อไม่ปรากฏว่ากรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาว่าไม่เป็นกลาง มีประโยชน์ ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน หรือเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะที่กระทำผิดตามเรื่องที่ถูกกล่าวหา หรือได้ใช้อำนาจครอบงำกรรมการคนอื่น หรือมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครอง ไม่เป็นกลาง จึงฟังไม่ได้ว่าการพิจารณาทางปกครองของกรรมการผู้นั้นไม่มีความเป็นกลาง

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้ดำเนินการสอบสวน โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา รวมทั้งได้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการดำเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเพื่อลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยข้อ ๒๖ และข้อ ๒๘ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว ส่วนกรณีนาย ส. เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมาก่อนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงอีกนั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงทดแทนและเพิ่มเติม โดยแต่งตั้งนาย ส. เป็นประธาน แม้วานาย ส. จะได้เคยเป็นประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงก็ตาม แต่การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดวินัยหรือไม่ เพื่อยุติข้อพิพาทต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจบรรจุตามข้อ ๕ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยฯ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวมิได้มีอำนาจวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ และควรกำหนดโทษหรือไม่แต่อย่างใด การพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง รวมทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ของ



คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงจะต้องมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสอบสวนตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงยังเป็นการดำเนินการภายหลังจากที่สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองได้เข้าตรวจติดตามและพบข้อมูลการจดทะเบียนสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงมิใช่สภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรมแต่อย่างใด และไม่มีกฎหมายห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งบุคคลในคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงไว้ รวมทั้งในกรณีนี้กรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงก็มีเพียงนาย ส. เท่านั้นที่เคยเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมาก่อน ส่วนกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงอีก ๔ คนไม่เคยเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมาก่อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่านาย ส. มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน หรือเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทำผิดตามเรื่องที่กำลังกล่าวหา ซึ่งอาจมีผลต่อดุลพินิจในการสรุปข้อเท็จจริงและมีมติในการสอบสวน อันจะเป็นกรณีที่จะถูกคัดค้านตามข้อ ๒๒ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยฯ และไม่ปรากฏว่านาย ส. มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การสอบสวนไม่เป็นกลาง รวมทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ที่แสดงว่านาย ส. ใช้อำนาจของประธานครอบครัวกรรมการคนอื่น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงทดแทนและเพิ่มเติม โดยแต่งตั้งนาย ส. เป็นประธาน กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าการพิจารณาทางปกครองของนาย ส. ไม่มีความเป็นกลาง หรือขัดต่อข้อ ๒๒ (๗) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๗/๒๕๖๖)

ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ ไม่ถือเป็นคู่กรณีเองในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามนิยามคำว่า “คู่กรณี” ตามมาตรา ๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนั้น เหตุที่มีสภาพร้ายแรงที่จะทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่อาจทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นได้ตามนัยมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เห็นได้อย่างชัดเจนและมีน้ำหนักเพียงพอถึงความไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่เคยฟ้องผู้บังคับบัญชาต่อศาลปกครอง และมีการแจ้งความดำเนินคดีอาญา ซึ่งล้วนเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้บังคับบัญชา และการที่ผู้บังคับบัญชาได้เข้าร่วมประชุมในฐานกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทบทวนคำสั่งที่ลงโทษเจ้าหน้าที่โดยมิได้เป็นเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเป็นการเฉพาะหน้า รวมทั้งไม่ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณามิมีมติเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่ กรณีจึงไม่ถือเป็นเหตุที่มี



## สภาพรัยแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ไม่อยู่ปฏิบัติงานในเวลาราชการ นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้ว เห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทางราชการ และจรรยาบรรณของทางราชการตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากถือว่าเป็นความผิดเล็กน้อยและผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีเหตุอันควรให้ลดโทษภาคทัณฑ์ไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีบันทึกกล่าวตักเตือน ต่อมา คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้ว เห็นว่า การให้ว่ากล่าวตักเตือนดังกล่าวไม่เหมาะสม จึงมีมติให้เพิ่มการลงโทษจากว่ากล่าวตักเตือน เป็นการลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ไม่มีการแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อกล่าวอ้างในประเด็นหนึ่งว่า ผู้ฟ้องคดีเคยยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อศาลปกครองชั้นต้น และมีการแจ้งความดำเนินคดีอาญา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นคู่กรณีที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และในชั้นพิจารณาทบทวนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมเป็นกรรมการและมีมติเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดี กรณีจึงมีสภาพรัยแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี เป็นการอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ วรรคสอง ประกอบข้อ ๖๙ วรรคหนึ่ง (๑) ของประกาศประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ ฉบับเดียวกัน ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



โดยผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นผู้ที่จะอยู่ในบังคับของคำสั่งดังกล่าว จึงไม่ใช่กรณีที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคู่กรณีเองในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามนัยนิยามของคำว่า “คู่กรณี” ตามมาตรา ๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ กรณีที่จะถือเป็นเหตุที่มีสภาพร้ายแรงที่จะทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่อาจทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นได้ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนั้น จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงที่เห็นได้อย่างชัดเจนและมีน้ำหนักเพียงพอ ถึงความไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นซึ่งในคดีนี้ เมื่อเหตุที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องนาย ป. ขณะดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลปกครองชั้นต้น เป็นกรณีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี และมติไม่รับพิจารณาร้องทุกข์และกรณีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่รับโอนผู้ร้องสอดมาดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลงเสียเหลือระดับ ๗ และขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบรับโอนผู้ร้องสอด รวมถึงกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเคยแจ้งความดำเนินคดีอาญาตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ล้วนเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชา ประกอบกับเมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รายงานผลการสอบสวนของผู้ฟ้องคดีต่อนาย ป. ขณะดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทางราชการ และจรรยาบรรณของทางราชการตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากถือว่าเป็นความผิดเล็กน้อย นาย ป. ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในขณะนั้นได้มีบันทึกว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน โดยมีได้มีข้อโต้แย้งหรือสั่งการเป็นประการอื่นอันจะแสดงให้เห็นได้ว่ามีเจตนาถ่วงถ่วงผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีที่นาย ป. ขณะดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีบันทึกข้อความว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดีตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ มิใช่เป็นกรณีการพิจารณาเรื่องที่นาย ป. เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเป็นการเฉพาะตัว อันอาจทำให้นาย ป. เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงมติในการประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และโดยที่ในขณะที่ประชุมเพื่อพิจารณามีมติกรณีดังกล่าวไม่ปรากฏว่านาย ป. ในฐานะกรรมการได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อชี้แนะให้มีมติเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากว่ากล่าวตักเตือนเป็นลงโทษภาคทัณฑ์ ดังนั้น การพิจารณา



เพื่อมีมติในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงไม่มีเหตุที่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๓ (๑) ประกอบกับ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๖๓/๒๕๖๖)

## ๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย

### ๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

#### ๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินเก็บลูกกุญแจและรหัสลับ ตู้นิรภัยไว้ในตู้เหล็กสำนักงาน ซึ่งบุคคลอื่นสามารถเปิดปิดตู้เหล็กดังกล่าวได้ ตู้เหล็กสำนักงาน จึงไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘๖ ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีมาตรการป้องกันมิให้ บุคคลอื่นนำลูกกุญแจและรหัสลับตู้นิรภัยไปใช้เปิดตู้นิรภัย เป็นเหตุให้มีผู้ทุจริตนำเงินออกจาก ตู้นิรภัยไปใช้ประโยชน์ จึงถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ ราชการ และเมื่อผู้ฟ้องคดีทราบว่ามีเงินหายจากตู้นิรภัย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรายงานกรณีที่เกิดขึ้น ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีตามข้อ ๙๑ ของระเบียบดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมีหนังสือรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังจากเกิดเหตุถึง ๑๗ วัน จึงถือเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐาน ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ การมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ สาขาเมืองอำนาจเจริญ ได้รับความเดือดร้อน เสียหายจากการที่อธิบดีกรมสรรพสามิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี กรณีถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กรณีเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดี ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ สาขาปทุมราชวงศา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ สาขาปทุมราชวงศา มีพฤติกรรมการปล่อยปละละเลย ไม่กำกับกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และขาดความรอบคอบ ระมัดระวังป้องกันในการเก็บรักษาลูกกุญแจตู้นิรภัยที่เก็บรักษาเงินของหน่วยงาน ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่



และความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ฟ้องคดี ส่งผลให้นาย ท. ลูกจ้างชั่วคราวกระทำการทุจริตนำเงินออกจากตู้নির্যเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบแล้วพบว่าเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในตู้নির্যมีจำนวนเงินไม่ตรงกับที่แสดงไว้ในรายการเงินคงเหลือประจำวันแต่กลับไม่รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบในทันทีตามที่กำหนดในข้อ ๙๑ ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ เหตุเกิดเมื่อประมาณวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา ๘๓ (๔) ประกอบกับมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษดังกล่าว จึงยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าสำนักงานสาขาปทุมราชวงศา ซึ่งมีหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงิน ย่อมรู้ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี ซึ่งระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๖ กำหนดว่า กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ต้องเก็บรักษาลูกกุญแจตู้নির্যไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อผู้ฟ้องคดีรับทราบมาโดยตลอดว่า นาย ท. สามารถเปิดปิดตู้เหล็กซึ่งเป็นที่จัดเก็บลูกกุญแจและรหัสลับตู้নির্য แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้มีมาตรการป้องกันในการรักษาลูกกุญแจและรหัสลับตู้নির�ให้ปลอดภัยหรือเก็บลูกกุญแจและรหัสลับตู้নির�แยกเก็บคนละที่เพื่อเป็นการป้องกันมิให้บุคคลอื่นนำลูกกุญแจและรหัสลับตู้নির�ไปใช้เปิดตู้নির� อีกทั้ง การเก็บลูกกุญแจและรหัสลับตู้নির�ไว้ในตู้เหล็กสำนักงานตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง ก็ไม่ถือเป็นสถานที่ปลอดภัยแต่อย่างใด ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจำเป็นต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้ฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้เพียงพอมิ ส่งผลให้นาย ท. กระทำการทุจริตนำเงินของทางราชการออกจากตู้নির�ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นความผิดวินัยร้ายแรงฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ นอกจากนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีทราบว่ามีเงินหายจากตู้নির�ไปเป็นจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งนาย ท. ยอมรับว่าได้นำเงินออกจากตู้নির�จริง ผู้ฟ้องคดีจึงนำเงินส่วนตัวไปทดแทนจำนวนที่ขาดหายทั้งที่กรณีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจำนวนเงินซึ่งแสดงไว้



ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรายงานกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญทราบทันที ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๑ ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ แม้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รายงานให้สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญทางโทรศัพท์แล้ว และข้อ ๔๑ ของระเบียบดังกล่าว ไม่ได้กำหนดกรณีที่น่าปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจำนวนเงิน ซึ่งแสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้ต้องรายงานให้หัวหน้าส่วนทราบเป็นหนังสือก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติผู้ฟ้องคดีก็ควรจะต้องรายงานเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาในวันถัดจากการรายงานทางโทรศัพท์โดยพลัน การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันหลังจากทราบเหตุถึง ๑๗ วัน กรณีดังกล่าวจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา ๘๓ (๔) ประกอบกับมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๕๑/๒๕๖๔)

## ๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน

การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอความเห็นให้จัดซื้อครุภัณฑ์จากผู้เข้าเสนอราคา ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกาศสอบราคา และไม่ได้รายงานข้อเท็จจริงในส่วนของความแตกต่างด้านราคาของผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่มีความแตกต่างกันเกือบเท่าตัว ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวกับประโยชน์และความคุ้มค่าที่ทางราชการจะได้รับ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔๒ (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตาม แม้ทางราชการจะเสียหายจากส่วนต่างของราคา แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าครุภัณฑ์ที่จัดซื้อสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า จึงเป็นความเสียหายที่ไม่ร้ายแรง การมีคำสั่งให้ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับเป็นเวลาหนึ่งเดือน จึงเป็นโทษขั้นต่ำตาม ๑๐ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีข้อพิพาทกรรมการท่องเที่ยว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๔ เป็นเวลาหนึ่งเดือน กรณีการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกบัตรประจำตัว/ตรวจสอบแสดงตนของมัคคุเทศก์จำนวน ๒ เครื่อง ของสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (ปัจจุบันเป็นกรรมการท่องเที่ยว) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวจำนวน ๒ เครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อให้บริการกับประชาชนของกรรมการท่องเที่ยว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการเปิดของสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ได้เสนอความเห็นให้จัดซื้อครุภัณฑ์จากห้างหุ้นส่วนจำกัด น. ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าเสนอราคาจากจำนวน ๕ ราย โดยเห็นว่าผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของประกาศสอบราคา ทั้งที่ผู้เสนอราคารายดังกล่าวไม่มีหนังสือยืนยันการสำรองอะไหล่จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนนำเข้าสินค้าไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งถือเป็นผู้ที่ไม่มีความสมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกาศสอบราคาเช่นเดียวกับผู้เสนอราคาอีก ๔ ราย ที่คณะกรรมการเปิดของสอบราคาเห็นว่าผิดเงื่อนไขตามประกาศ เมื่อเงื่อนไขดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับประกันว่าภายหลังจากที่ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายกันแล้วในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หากเกิดปัญหาการใช้งานความชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องใช้อะไหล่สำรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนนำเข้า ผู้เสนอราคาจะสามารถจัดหาใช้งานทดแทนได้ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รายงานข้อเท็จจริงในส่วนของความแตกต่างด้านราคาของผู้เสนอราคาสินค้าชนิดเดียวกัน รุ่นเดียวกัน จากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน แต่มีความแตกต่างด้านราคากันเกือบเท่าตัวของราคาของผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเปิดของสอบราคาเสนอให้เข้าทำสัญญา ซึ่งเงื่อนไขข้อดังกล่าวและราคาถือเป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์และความคุ้มค่าที่ทางราชการจะได้รับ จึงต้องนำมาพิจารณาเปรียบเทียบโดยไม่อาจพิจารณาแต่เพียงราคาที่สูงขึ้นส่วนจำกัด น. เสนออยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณเท่านั้น การพิจารณาและเสนอความเห็นของผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการเปิดของสอบราคาจึงไม่เป็นไปตามข้อ ๔๒ (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่มิได้รักษาประโยชน์ของทางราชการ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายจากส่วนต่างราคาพัสดุ อย่างไรก็ตาม ในช่วง ๕ ปี หลังจากมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อเครื่องพิมพ์บัตรขาดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ขายก็ได้ทำการแก้ไขโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีเครื่องสำรองมาเปลี่ยนในระหว่างการซ่อมแซมทุกครั้ง ดังนั้น แม้ทางราชการจะเสียหายจากส่วนต่าง



ของราคา แต่ได้ใช้งานอย่างคุ้มค่า จึงเป็นความเสียหายที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งตามข้อ ๑๐ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้น และให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน ดังนั้น เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับเป็นเวลาหนึ่งเดือน จึงเป็นการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมายและเหมาะสมกับความผิด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณายกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุผลเดียวกัน จึงเป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟบ. ๒๘/๒๕๖๕)

### ๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน

การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าศูนย์ตรวจสอบคุณภาพพืชผักผลไม้เชียงใหม่ (เบื้องต้น) ได้ลงนามอนุญาตให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ๓ ตำบล ใช้สถานที่ของศูนย์ตรวจสอบโดยไม่มีอำนาจและไม่ได้รับความยินยอมจากกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กรมส่งเสริมการเกษตร พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีอำนาจลงโทษลดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๒ เปอร์เซ็นต์ ของอัตราเงินเดือน

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ๗ ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบคุณภาพพืชผักผลไม้เชียงใหม่ (เบื้องต้น) ได้ลงนามในหนังสือยินยอมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ๓ ตำบล เข้ามาใช้อาคารสถานที่ในศูนย์ตรวจสอบคุณภาพพืชผักผลไม้เชียงใหม่ (เบื้องต้น) เพื่อเป็นที่ตรวจสอบคุณภาพผักผลไม้ปลอดสารพิษโดยไม่มีอำนาจและไม่ได้รับความยินยอมจากกรมส่งเสริมการเกษตร ภายหลังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวไม่ยอมออกจากอาคาร ทั้งยังยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ขอให้มีการบังคับให้กรมส่งเสริมการเกษตรย้ายออกและคืนที่ดินดังกล่าว



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายนิตยสารศาลปกครอง ๑๓๕๕



เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทำให้กรมส่งเสริมการเกษตรไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบบริหารราชการอย่างร้ายแรง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดี มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีลงนามในหนังสือยินยอมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ๓ ตำบล ใช้อาคารสถานที่ของศูนย์ตรวจสอบคุณภาพพืชผักผลไม้เชียงใหม่ (เบ๊องตัน) ตั้งเป็นสำนักงาน โดยไม่มีอำนาจ เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแต่ยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีมติเห็นควรให้ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕ เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา ๓ เดือน กรมส่งเสริมการเกษตรเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน แต่เนื่องจากระดับโทษยังไม่เหมาะสมแก่พฤติการณ์การทำความผิด จึงเห็นสมควรเพิ่มระดับโทษเป็นลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. กำหนดแนวทางการลงโทษในสถานโทษลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น ให้เปลี่ยนสถานโทษเป็นลดเงินเดือน และสั่งได้ครั้งหนึ่งในอัตราโทษ ๒ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๔ เปอร์เซ็นต์ ของอัตราเงินเดือนของผู้ขึ้น ตามควรแก่กรณี อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งเปลี่ยนโทษจากลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นลงโทษลดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๒ เปอร์เซ็นต์ ของอัตราเงินเดือน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัย ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้ลงนามอนุญาตให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ๓ ตำบล ใช้สถานที่ของศูนย์ตรวจสอบคุณภาพพืชผักผลไม้เชียงใหม่ (เบ๊องตัน) ซึ่งปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในเอกสารจริง อีกทั้งขณะที่ลงนาม ผู้ฟ้องคดียังทราบว่าไม่มีอำนาจในการอนุญาตดังกล่าวได้ เมื่อการลงนามของผู้ฟ้องคดีในหนังสือ ให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ๓ ตำบล เข้ามาใช้อาคารสถานที่ในศูนย์ตรวจสอบคุณภาพพืชผักผลไม้เชียงใหม่ (เบ๊องตัน) เป็นเหตุให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ๓ ตำบล นำหนังสือที่ผู้ฟ้องคดีลงนามไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมส่งเสริมการเกษตร การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจ และไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ



อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับในขณะกระทำความผิด และแม้จะรับฟังได้ว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ๓ ตำบล จะเข้ามาใช้อาคารสถานที่ของศูนย์ตรวจสอบคุณภาพพืชผักผลไม้เชียงใหม่ (เบื้องต้น) ก่อนหน้าที่ผู้ฟ้องคดีจะลงนามในหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่ และก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะลงนามในหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่ดังกล่าว ได้หารือกับนาย พ. ซึ่งรับทราบและรู้เห็นเหตุการณ์มาโดยตลอดก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่เหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้กระทำการไปโดยไม่ชอบดังที่วินิจฉัยแล้วนั้นพ้นจากความรับผิดไปได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี จึงมีอำนาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕ เปอร์เซ็นต์ และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้นตามข้อ ๕ ของ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ประกอบกับข้อ ๑ ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ กำหนดให้กรณีจะต้องสั่งลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในสถานโทษลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น ก็ให้เปลี่ยนสถานโทษเป็นลดเงินเดือน และสั่งได้ครั้งหนึ่งในอัตราโทษ ๒ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๔ เปอร์เซ็นต์ ของอัตราเงินเดือนของผู้นั้น ตามควรแก่กรณี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีลงนามในหนังสืออนุญาตให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ๓ ตำบล ใช้อาคารสถานที่ของศูนย์ตรวจสอบคุณภาพพืชผักผลไม้เชียงใหม่ (เบื้องต้น) เป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจและไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการสมควรได้รับโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น โดยเปลี่ยนโทษจากโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นลงโทษลดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๒ เปอร์เซ็นต์ ของอัตราเงินเดือน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว ดังนั้น คำสั่งลงโทษลดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๒ เปอร์เซ็นต์ ของอัตราเงินเดือน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๗๘/๒๕๖๕)



## ๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ

## ๑) กักขัง

กรณีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสำนวนการสอบสวนคดีชั้นสูตรพลิกศพ และสำนวนการไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพของศาลจังหวัดปัตตานีได้แจ้งต่อผู้ที่มาติดตามความคืบหน้าของคดีว่า ยังไม่ได้รับสำนวน ฯ ทั้งที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีลงรับสำนวนดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่ล่วงมามากกว่า ๑ ปี ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามจรรยาบรรณของตำรวจ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ รับผิดชอบผลประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามมาตรา ๗๘ (๑) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้ว มีคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓ วัน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี ได้รับคำสั่งทุกข้อมติมีเหตุวุ่นทะเลาะวิวาทซึ่งสืบตำรวจโท ป. ได้เข้าไประงับเหตุ ปรากฏว่า นาย ก. หนึ่งในผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ ๑ นัด แต่กระสุนปืนไม่ถูกผู้ใด สืบตำรวจโท ป. จึงได้ใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้ถูกนาย ก. จำนวน ๒ นัด จากนั้น นาย ก. ได้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์หลบหนีไป ต่อมาจึงได้ทราบข่าวจากโรงพยาบาลปัตตานีว่า นาย ก. ได้มารักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานีและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมและคดีชั้นสูตรพลิกศพ โดยผู้ฟ้องคดีเป็นคณะทำงานและเป็นเจ้าของสำนวน เมื่อคณะทำงานสอบสวนได้สอบสวนเสร็จจึงส่งสำนวนการสอบสวนให้อัยการจังหวัดปัตตานี โดยมีนาง ส. มารดาของนาย ก. เป็นผู้กล่าวหา กับสืบตำรวจโท ป. ผู้ต้องหา ต่อมา สำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีมีหนังสือคืนสำนวนการสอบสวนคดีชั้นสูตรพลิกศพ และสำนวนไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพของศาลจังหวัดปัตตานี ซึ่งสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีลงรับสำนวนไว้เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ หลังจากนั้น นาง ส. ได้ติดตามความคืบหน้าของคดีกับผู้ฟ้องคดี แต่ได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดีว่ายังไม่สามารถทำสำนวนการสอบสวนให้แล้วเสร็จได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับสำนวนไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพของศาลจังหวัดปัตตานี นาง ส. จึงได้ติดต่อไปยังสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีและทราบว่าสำนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีได้ส่งสำนวนไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพของศาลจังหวัดปัตตานีไปยังสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีแล้ว นาง ส. จึงได้สอบถามความคืบหน้าของคดีดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดีอีกครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดียังคงยืนยันว่ายังไม่ได้รับ



สำนวนไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพของศาลจังหวัดปัตตานี นาง ส. จึงร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเมื่อได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวแล้วพบว่า คณะทำงานสอบสวนมีความบกพร่องทำการสอบสวนล่าช้า และปัจจุบันการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น จึงได้รายงานความล่าช้าในการสอบสวนดังกล่าวให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ทำการสืบสวนแล้วมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ จรรยาบรรณของตำรวจ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ทางราชการตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗๘ (๑) และ (๙) เห็นควรลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบสำนวนการสอบสวนคดีชั้นสูตรพลิกศพ และสำนวนการไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพของศาลจังหวัดปัตตานี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ จรรยาบรรณของตำรวจโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ซึ่งหากนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีลงรับสำนวนการไต่สวนชั้นสูตรพลิกศพของศาลจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ จนกระทั่งมีการสั่งการในเรื่องนี้ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ จะเห็นได้ว่าเป็นระยะเวลาที่ล่วงมามากกว่า ๑ ปี การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามจรรยาบรรณของตำรวจ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ อุตสาหะ เพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามมาตรา ๗๘ (๑) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจที่จะสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีได้ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดและเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่สมควรได้รับการลดหย่อนโทษ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓ วัน ตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ ประกอบกับข้อ ๒ วรรคหนึ่งของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ อัตรากษา และการลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑ์กรรม กักขัง กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๐.๔ ตามตารางมาตรฐานการลงโทษวินัยอย่างร้ายแรง



จึงชอบด้วยกฎหมาย มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๗๑/๒๕๖๕)

การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยปละละเลยไม่สนใจในการสืบสวนปราบปรามจับกุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอบายมุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยปล่อยให้มีการลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่รับผิดชอบ จนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยงานอื่นเข้ามาทำการจับกุมผู้กระทำความผิด ทั้งที่ตนเป็นชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอบายมุขเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตำรวจมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความภูมิใจ และเป็นที่ยิ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง พฤติการณ์จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางโพธิ์พวง และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งสารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๕ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๕ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในบังคับบัญชา รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ปฏิบัติหน้าที่ชุดเฉพาะกิจป้องกันปราบปรามแหล่งอบายมุขและสถานบริการผิดกฎหมาย อันเป็นการดำเนินการตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๒๓๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บกพร่องในการป้องกันปราบปรามอบายมุข ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางนา ร่วมกันจับกุมนาย ส. กับพวกรวม ๙๒ คน พร้อมของกลาง กล่าวหาว่าจัดให้มีการเล่นการพนันพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และลักลอบเล่นการพนัน เหตุเกิดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลบางนา ต่อมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลบางนา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันในครั้งนี้นำมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับแหล่งอบายมุขที่กระทำความผิดกฎหมาย หรือเรียก รับ หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับแหล่งอบายมุขที่กระทำความผิดกฎหมาย หรือปล่อยปละละเลยไม่สนใจในการสืบสวนปราบปรามจับกุมหรือไม่ ซึ่งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า ในส่วนของผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติการณ์บกพร่องต่อหน้าที่ปล่อยปละละเลย ไม่สนใจในการสืบสวนปราบปรามจับกุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอบายมุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่ง



ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีกำหนดคนละ ๓ วัน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งคณะอนุกรรมการ ก.ตร. มีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า จากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจับกุม ผู้ลักลอบเล่นการพนันตามบันทึกการจับกุม ทั้งปรากฏข้อเท็จจริงในชั้นสืบสวนของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงว่าน่าจะมีการลักลอบเล่นการพนันในตึกแถวที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ อันเป็นระยะเวลา ๑ ถึง ๒ วัน ก่อนที่จะมีการจับกุมในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ย่อมแสดงให้เห็น และพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมอันใดจึงมีผู้คนเข้าและออกตึกแถวที่เกิดเหตุจำนวนมาก ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถก็ย่อมเห็นความผิดปกติและทราบถึงการลักลอบเปิดบ่อนการพนันได้ไม่ยาก และสามารถควบคุมไม่ให้มีการกระทำความผิดได้ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกลับปล่อยปละละเลยไม่ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยงานอื่นเข้ามาทำการจับกุมผู้กระทำความผิด ทั้งที่ตนเป็นชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อสนองนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอบายมุขเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตำรวจมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความภูมิใจ และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังต้องมีความเข้มงวดและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองบกพร่องในการสืบสวนป้องกันปราบปรามอบายมุขจริง อันเป็นความบกพร่องตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ของคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ ๒๓๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ต้องถูกพิจารณาความบกพร่องตามข้อ ๕.๑.๕ และในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ต้องถูกพิจารณาความบกพร่องตามข้อ ๕.๑.๔ ของคำสั่งฉบับเดียวกัน พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี จรรยาบรรณตำรวจ และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่เสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๗๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด จึงมีอำนาจตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับกฎ ก.ตร. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษ อัตรာโทษ และการลงโทษภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กักขัง หรือตัดเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๗ สั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่อาศัยข้อเท็จจริงเดียวกัน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๕๑๗/๒๕๖๕)





## ๒.๒ กรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

### ๒.๒.๑ คำสั่งลงโทษปลดออก

#### ๑) กรณีประพฤติชั่วร้ายแรง

ตามมาตรา ๑๓ (๓) มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีอำนาจไต่สวนและพิจารณาข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดวินัย เฉพาะฐานทุจริต ต่อหน้าที่เท่านั้นที่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดทางวินัยจะต้องถือเอารายงาน การไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัย โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง กรณีจึงไม่ผูกพันผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องถือเอาสำนวนรายงานการไต่สวน ข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนวินัย และมีหน้าที่ ที่จะต้องดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกรณีที่ถูกกล่าวหา แล้วจึงออกคำสั่งลงโทษตามฐานความผิดที่ได้ดำเนินการสอบสวนใหม่ต่อไป การที่ผู้บังคับบัญชา ของผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการดังกล่าว แล้วมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่ง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือน ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัด ย. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมา ได้ถูกปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติ ของ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย กรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีมติว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม กรมการปกครอง มีส่วนร่วมในการทุจริตเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปี ๒๕๔๒ โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดสอบโดยตรง อันเป็นการกระทำ ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๔)



แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยให้ลดโทษจากไล่ออกจากราชการ เป็นปลดออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ในกรณีที่รัฐธรรมนูญประสงค์จะให้ การวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรอิสระใดเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญนั้น รัฐธรรมนูญ ต้องกำหนดบทบัญญัติให้อำนาจดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว เห็นได้ว่า ไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการชี้มูลความผิดทางวินัยไว้แต่อย่างใด แต่อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการชี้มูลความผิด ทางวินัยเป็นกรณีที่กำหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ซึ่งเมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง (๓) และมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และบทบัญญัติมาตรา ๑๙ (๓) มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว เห็นว่า กฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจไต่สวนและพิจารณาข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม เท่านั้น และโดยที่ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมไว้โดยเฉพาะแล้ว ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่จึงถือเป็นมูลความผิด ทางวินัยได้ เมื่อพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยชี้มูลความผิดนั้น เป็นการกระทำผิด วินัยอย่างร้ายแรง ในข้อหาฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ที่มีอำนาจ ในการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้เป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ ตามกฎหมายในการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีดังกล่าวจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติ มาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็น ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้วพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติโดยไม่ต้องตั้ง คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีกได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ส่งรายงานการไต่สวน ข้อเท็จจริงและความเห็นเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีฐานกระทำการ



อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีการกล่าวหาต่อผู้บังคับบัญชาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งตามมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ และให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยเร็ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีที่เป็นผู้ได้บังคับบัญชาของตน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามที่ถูกกล่าวหาในความผิด ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามขั้นตอนของกฎหมาย แล้วจึงออกคำสั่งลงโทษตามฐานความผิดที่ได้ดำเนินการสอบสวนใหม่ต่อไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการสอบสวนวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แต่กลับอาศัยรายงาน เอกสาร และความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้วพิจารณามีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชี้มูลความผิด จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ลดโทษผู้ฟ้องคดี และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๓๔/๒๕๖๕)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจึงถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติราชการ อีกทั้ง การดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่มีมูลเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น เนื่องจากข้าราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นการกระทำในฐานะส่วนตัวหรือในตำแหน่งหน้าที่ราชการย่อมจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการได้ทั้งสิ้น สำหรับการกระทำอย่างไรจะเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง มีหลักในการพิจารณาเช่นเดียวกับความผิดวินัย ฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่นำเอาเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติส่วนตัวของข้าราชการเข้ามาเป็นข้อกำหนดวินัย โดยจะต้องพิจารณาว่าจากการกระทำของบุคคลที่เป็นข้าราชการดังกล่าว มีการกระทำที่



เข้าองค์ประกอบทั้ง ๓ ประการ หรือไม่ กล่าวคือ (๑) เป็นการกระทำที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ หมายถึง ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญตามตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ราชการต่าง ๆ อยู่ในฐานะที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญหรือเคารพนับถือ เลื่อมใส ศรัทธาในหน้าที่ราชการและวงศ์ตระกูลตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งแต่ละตำแหน่งหน้าที่อาจอยู่ในฐานะที่จะต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกันได้ (๒) เป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อหรือเป็นที่รังเกียจของสังคม โดยพิจารณาจากความรู้สึกของประชาชนหรือข้าราชการทั่วไปว่า มีความรังเกียจต่อการกระทำนั้น ๆ โดยรู้สึกลงเป็นการประหลาดใจเพียงใด หรือไม่ ซึ่งความรู้สึกของสังคมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงของเวลาได้ และ (๓) เป็นการกระทำโดยเจตนาชั่ว โดยพิจารณาเจตนาที่แท้จริงในการกระทำหรือเป็นการกระทำที่เกิดจากความชั่วในจิตใจหรือไม่ โดยต้องคำนึงถึงว่าเป็นการกระทำโดยผู้กระทำรู้สำนึกในการกระทำและประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการสหกรณ์ดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่เป็นตัวแทนเข้าทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทคู่สัญญา เข้าทำสัญญาอย่างหละหลวมทำให้เสียเปรียบในเชิงธุรกิจ ทำให้สหกรณ์สูญเงินเป็นจำนวนมาก การกระทำดังกล่าวย่อมเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นได้ ถือเป็นเจตนาที่จะให้เกิดผลดังกล่าวเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการไม่ให้เสื่อมเสียตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นการกระทำอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ และได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด ชุดที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ชุดที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ทำหน้าที่บริหารกิจการสหกรณ์ฯ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงพ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ สหกรณ์ฯ ได้จัดทำโครงการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยการจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายให้กับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกมีรายได้เป็นสวัสดิการในการครองชีพ ต่อมา มีผู้ร้องเรียนว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๐ และชุดที่ ๒๑ กระทำการส่อไปในทางไม่ถูกต้องโดยนำเงินของสมาชิกไปจัดซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้เกิดความขัดแย้งและความเสียหายในหมู่สมาชิก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเห็นว่า มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า



คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๒๐ และชุดที่ ๒๑ กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ และฐานกระทำการที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงสั่งการให้ศึกษาธิการจังหวัดเลย (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการครูในสังกัด ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเห็นว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่เป็นตัวแทนเข้าทำสัญญาซื้อขาย สลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทคู่สัญญา เข้าทำสัญญาอย่างหละหลวมทำให้เสียเปรียบในเชิงธุรกิจ ทำให้สหกรณ์สูญเงินเป็นจำนวนมาก การกระทำความผิดกล่าวข่มเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นได้ถือเป็นเจตนา ที่จะให้เกิดผลดังกล่าวถือเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่ให้เสื่อมเสียตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นการกระทำอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เห็นควรลงโทษปลดออกจากราชการ ส่วนผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่เหลือที่ไม่ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่ง รัฐบาลโดยตรงและไม่มีเจตนาประสงค์ต่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่ตัวแทนได้เข้าทำสัญญา แต่ไม่ได้ขอ ตรวจสอบรายละเอียดแห่งสัญญาทั้งก่อนและหลังลงนามย่อมจะเล็งเห็นได้ว่าอาจเกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรงขึ้นในภายหลังได้ พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โดยเจตนา จึงมีความผิดฐานเดียวกันกับผู้ถูกกล่าวหาที่เข้าทำสัญญา เห็นควรลงโทษปลดออกจากราชการ โดยต่อมา อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ มีมติ ให้ลงโทษปลดคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ จำนวน ๕ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยมีข้อกล่าวอ้างว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการสหกรณ์ฯ ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มี อำนาจออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี เนื่องจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีมิได้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า แม้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน สหกรณ์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มิได้จัดตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด ถือเป็นการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ในตำแหน่งดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการครู ที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการทางวินัย และออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี ซึ่งการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่มีมูลเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น เนื่องจากข้าราชการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็น การกระทำในฐานะส่วนตัวหรือในตำแหน่งหน้าที่ราชการย่อมจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการได้ทั้งสิ้น ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ทราบอยู่แล้วว่า ธุรกิจจัดหา สลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่าย ไม่ใช่กิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ตามความมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ฯ แต่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ต้องการนำเงินของสหกรณ์ฯ ไปลงทุนในธุรกิจซื้อขายสลากกินแบ่ง รัฐบาล จึงดำเนินการขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สมาชิกในการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของสหกรณ์ฯ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่แล้ว คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้มอบหมายให้ตัวแทนเข้าทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทคู่สัญญาโดยไม่ตรวจสอบ รายละเอียดข้อสัญญาว่าเป็นธรรมและอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ฯ หรือไม่ ประกอบกับ หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ที่ ๘๖/๒๕๕๔ รับผิดชอบดำเนินการสืบสวนสอบสวน กรณีร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๗ (แซร์ลือตเตอร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู) ให้ข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการ สืบสวนข้อเท็จจริงว่า กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯที่สามารถนำสหกรณ์ฯเข้าไปทำสัญญาซื้อขาย สลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทคู่สัญญาจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากตัวแทนของบริษัทคู่สัญญา ซึ่งถือเป็นมูลเหตุจูงใจสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯตัดสินใจนำเงินของสหกรณ์





จำนวนหลายร้อยล้านบาทไปวางจองซื้อสลากล่วงหน้ากับนิติบุคคลคู่สัญญา ทั้งที่รู้ว่าสหกรณ์ไม่สามารถดำเนินการจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายให้กับสมาชิกได้เพราะขัดต่อวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ตามกฎหมาย แต่พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินโครงการได้ไม่ว่าจะเป็นการขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ การอาศัยมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญหรือมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เอง ให้ดำเนินโครงการสลากกินแบ่งรัฐบาล พฤติการณ์ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินกิจการสหกรณ์ฯ โดยไม่สุจริต และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า มีกระแสเงินเข้าไปในบัญชีของกรรมการสหกรณ์หลายคนในหลาย ๆ สหกรณ์ ย่อมแสดงให้เห็นว่ากรรมการสหกรณ์ที่สามารถนำสหกรณ์เข้าไปทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทคู่สัญญา จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากตัวแทนของบริษัทคู่สัญญา ซึ่งถือเป็นมูลเหตุจูงใจสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตัดสินใจนำเงินของสหกรณ์จำนวนหลายร้อยล้านบาทไปวางจองซื้อสลากล่วงหน้ากับนิติบุคคลคู่สัญญามาใช้ประกอบนั้น และแม้ไม่ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์ตอบแทนจริงหรือไม่ แต่การกระทำอย่างไรจะเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรง มีหลักในการพิจารณาเช่นเดียวกับความผิดวินัยฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่นำเอาเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติส่วนตัวของข้าราชการเข้ามาเป็นข้อกำหนดวินัย โดยจะต้องพิจารณาว่าจากการกระทำของบุคคลที่เป็นข้าราชการดังกล่าว มีการกระทำที่เข้าองค์ประกอบทั้ง ๓ ประการ หรือไม่ กล่าวคือ (๑) เป็นการกระทำที่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ หมายถึง ฐานะที่ได้รับการสรรเสริญตามตำแหน่งหน้าที่ราชการ โดยข้าราชการที่มีตำแหน่งหน้าที่ราชการต่าง ๆ อยู่ในฐานะที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับฐานะที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ หรือเคารพนับถือ เลื่อมใส ศรัทธาในหน้าที่ราชการและวงสังคมทั่วไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่งแต่ละตำแหน่งหน้าที่อาจอยู่ในฐานะที่จะต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกันได้ (๒) เป็นการกระทำที่สังคมรังเกียจหรือเป็นที่รังเกียจของสังคม โดยพิจารณาจากความรู้สึกของประชาชนหรือข้าราชการทั่วไปว่า มีความรังเกียจต่อการกระทำนั้น ๆ โดยรู้สึกว่าเป็นการประพฤติด้อยเพียงใด หรือไม่ ซึ่งความรู้สึกของสังคมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาได้ และ (๓) เป็นการกระทำโดยเจตนาชั่ว โดยพิจารณาเจตนาที่แท้จริงในการกระทำหรือเป็นการกระทำที่เกิดจากความชั่วในจิตใจหรือไม่ โดยต้องคำนึงถึงว่าเป็นการกระทำโดยผู้กระทำรู้สำนึกในการกระทำและประสงค์ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของตำแหน่งหน้าที่ราชการ



ผู้ฟ้องคดีต้องประพัตติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์และประชาชนทั่วไปด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกให้ทำหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการทั้งปวงของสหกรณ์ฯ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก ทั้งนี้ ตามข้อ ๖๕ ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่เมื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่เป็นตัวแทนเข้าทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัทคู่สัญญา เข้าทำสัญญาอย่างหละหลวม ทำให้เสียเปรียบในเชิงธุรกิจ ทำให้สหกรณ์สูญเงินเป็นจำนวนมาก การกระทำดังกล่าวย่อมเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้นได้ ถือเป็นเจตนาที่จะให้เกิดผลดังกล่าวเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการไม่ให้เสื่อมเสียตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพัตติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่เหลือที่ไม่ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง แต่ไม่ได้ขอตรวจสอบรายละเอียดแห่งสัญญาทั้งก่อนและหลังลงนาม ย่อมจะเล็งเห็นได้ว่าอาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงขึ้นในภายหลังได้ พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โดยเจตนา จึงมีความผิดฐานเดียวกันกับคณะกรรมการที่เข้าทำสัญญา จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการสหกรณ์ฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการและความรู้สึกของสมาชิกสหกรณ์ฯ ตลอดจนสังคมทั่วไปเป็นอย่างมากจนไม่อาจรับให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งต่อไปได้ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพัตติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๗/๒๕๖๖)

การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าราคาค่าเช่าที่จ่ายจริง แม้จะเป็นจำนวนเงินไม่มาก แต่พฤติการณ์ก็ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพัตติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

คดีนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี) ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหาร



ส่วนตำบลสามผง ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าราคาเช่าที่จ่ายจริง จึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานการตรวจสอบสืบสวนกรณีดังกล่าวต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลสามผง เพื่อให้ดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นายกองคการบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี และได้รายงานการสอบสวนต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา คณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการมีความเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติดังกล่าวอย่างร้ายแรงตามข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ ๑๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีมติเห็นชอบให้ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงให้ปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผลการตรวจสอบสืบสวนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ กับผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ไม่สอดคล้องตรงกัน กรณีจึงต้องพิจารณาว่าจากพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏตามรายงานการตรวจสอบสืบสวนและรายงานการสอบสวนดังกล่าว มีน้ำหนักรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าราคาเช่าที่จ่ายจริงหรือไม่ เห็นว่า ตามรายงานการตรวจสอบสืบสวนฯ ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำไว้ว่า “ตนได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ เช่าเดือนละ ๑,๒๕๐ บาท และได้จ่ายค่าเช่าให้นางสาว น. เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อมา เดือนมกราคม ๒๕๔๕ ตนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จึงขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านเพิ่มเป็นเดือนละ ๑,๖๐๐ บาท และได้จ่ายค่าเช่าให้นางสาว น. เดือนละ ๑,๒๐๐ บาท” ดังนั้น ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ให้ไว้จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินกว่าราคาเช่าที่จ่ายจริง ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงว่า “ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าเช่าตามจำนวนที่มีสิทธิเบิกได้ให้แก่นางสาว น. ผู้ให้เช่า จริง” ซึ่งขัดแย้งกับถ้อยคำที่เคยให้ไว้แล้วข้างต้นนั้น เห็นว่า การให้ถ้อยคำดังกล่าวเป็นการให้ถ้อยคำ



ในภายหลัง ซึ่งอาจมีการบิดเบือนการให้ถ้อยคำหรือพยานหลักฐานที่เคยให้ไว้เพื่อใช้ในการแก้ข้อกล่าวหา ประกอบกับใบสำคัญรับเงินเป็นเอกสารของผู้ฟ้องคดีที่จัดทำขึ้นมาแล้วนำไปให้ผู้ให้เช่าลงชื่อรับเงิน ค่าเช่าบ้าน ซึ่งบางครั้งในใบสำคัญรับเงินผู้ฟ้องคดีลงชื่อรับเงินเอง โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเกิดจากความสับสนในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน ถ้อยคำและพยานหลักฐานดังกล่าวจึงยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะหักล้างถ้อยคำที่ผู้ฟ้องคดีเคยให้ไว้ในครั้งแรกได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าในวันที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ มาสอบสวนผู้ฟ้องคดีและพิมพ์การสอบสวนอยู่นั้น ญาติของผู้ฟ้องคดีได้โทรศัพท์แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรีบกลับบ้านเนื่องจากบิดาที่ป่วยหนักกำลังจะเสียชีวิต ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีจิตใจที่จะให้การใด ๆ เมื่อสอบสวนเสร็จก็ส่งเรื่องให้ผู้ฟ้องคดีลงชื่อ ผู้ฟ้องคดีรับลงชื่อแล้วรีบกลับบ้านของผู้ฟ้องคดี โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อ่านคำให้การแต่อย่างใด หากผู้ฟ้องคดีได้อ่านคำให้การ ผู้ฟ้องคดีก็จะสามารถโต้แย้งคำให้การที่พิมพ์ลงไปได้ และอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนครบถ้วนแล้ว คือ ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายจริงตามราคาค่าเช่า แต่นางสาว น. ผู้ให้เช่าได้ให้เงินบางส่วนแก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเอาไปจ่ายค่าต่าง ๆ เช่น ค่าไฟฟ้า แต่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ อาจไม่ได้บันทึกถ้อยคำไว้ นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ให้ถ้อยคำและเป็นผู้อ่านออกเขียนได้ ผู้ฟ้องคดีจะต้องอ่านบันทึกถ้อยคำก่อนลงลายมือชื่อ เพราะการลงลายมือชื่อเป็นการรับว่าบันทึกถ้อยคำดังกล่าวถูกต้องแล้ว ประกอบกับเห็นว่า ตามข้อเท็จจริงที่รับฟังได้นั้นไม่ปรากฏปัญหาอุปสรรคใด ๆ ที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจอ่านถ้อยคำตามบันทึกดังกล่าวได้ การกล่าวอ้างข้อเท็จจริงในภายหลังเพื่อหักล้างข้อเท็จจริงตามบันทึกถ้อยคำที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อไว้แล้ว ย่อมฟังไม่ขึ้น กรณีจึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิขอเบิกค่าเช่าบ้านเกินราคาค่าเช่าที่จ่ายจริง อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ตามข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับเงินค่าเช่าบ้านในส่วนที่เกินกว่าราคาค่าเช่าบ้านที่ต้องจ่ายจริง ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ เดือนละ ๒๕๐ บาท และตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๔๕ เดือนละ ๔๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๔,๓๕๐ บาท แม้เป็นจำนวนเงินไม่มาก แต่พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๓ วรรคสาม ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๑๙ วรรคสอง ของประกาศดังกล่าว เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ส่งเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติ เห็นชอบให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งเป็นโทษขั้นต่ำสุดตามข้อ ๘๕ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการ



พนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๖๘/๒๕๖๖)

การกระทำที่เป็นความผิดทางอาญานั้น เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็เพียงลบล้างโทษทางอาญาที่ผู้นั้นได้รับไปแล้วเพื่อไม่ให้ได้รับโทษหนักขึ้นเท่านั้น ไม่มีผลถึงกับลบล้างความประพฤติหรือการกระทำที่เคยทำมาอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษไปด้วยแต่อย่างใด และเมื่อการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดทางวินัยกรณีจึงต้องถูกลงโทษทางวินัยด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยที่จะอยู่ในเงื่อนไขได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จะต้องเป็นกรณีกระทำความผิดวินัยก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้รับโทษทั้งหมดหรือบางส่วนไปแล้วในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

ผู้ฟ้องคดีทั้งหกเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดศูนย์เครื่องมือเครื่องกล สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับพวกรวม ๑๐ คน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมฐานร่วมกันเล่นการพนัน (ไฮโลว์) และส่งฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือ หลังจากนั้น ศาลแขวงพระนครเหนือได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ว่า จำเลยทั้งสิบผิดตามฟ้อง รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ปรับคนละ ๑,๐๐๐ บาท ต่อมา ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหกกับพวก ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้อำนวยการสำนักการโยธา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ว่า พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับพวกเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับพวก ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนฯ ได้ดำเนินการสอบสวนและรายงานผลการสอบสวนทางวินัยต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับพวกมีความผิดฐานเป็นผู้ร่วมเล่นการพนัน (ไฮโลว์) และเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามข้อ ๑๙ (๑๖) วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๓ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้ว จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๑ ตัดค่าจ้างผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับพวกร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน แล้วรายงานให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา ต่อมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



ได้เสนอความเห็นต่อปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับพวกเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามข้อ ๑๙ (๑๖) วรรคสอง ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๕ สมควรเพิ่มโทษเป็นลงโทษปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ แก้ไขคำสั่งลงโทษและเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับพวกเป็นปลดออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่เห็นฟ้องด้วย โดยอ้างว่าตนเป็นผู้ได้รับสิทธิการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกลงโทษทางวินัยที่จะอยู่ในเงื่อนไขได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จะต้องเป็นกรณีที่ได้กระทำการอันเป็นความผิดวินัยก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้รับโทษทั้งหมดหรือบางส่วนไปแล้วในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ แม้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกจะได้กระทำการอันเป็นความผิดฐานเป็นผู้ร่วมเล่นการพนัน (ไฮโลว์) ซึ่งเป็นความผิดทางวินัยก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ก็ตาม แต่ในขณะที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ การดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีทั้งหกอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเท่านั้น ยังไม่มีการพิจารณาโทษทางวินัยหรือมีคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งหกในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงไม่อยู่ในนิยามของคำว่า ผู้ถูกลงโทษทางวินัยตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่จะได้รับสิทธิการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนกรณีที่อ้างว่าศาลแขวงพระนครเหนือได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ปรับผู้ฟ้องคดีทั้งหกคนละ ๑,๐๐๐ บาท และคดีนี้ถึงที่สุดแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาและลงโทษทางวินัยและมีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงไม่มีอำนาจพิจารณาโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งหกเช่นกัน เพราะผู้ฟ้องคดีทั้งหกได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ แล้ว เห็นว่าตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้ล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องโทษ ซึ่งได้แก่ ผู้ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ลงโทษหรือให้กักกันและให้หมายความร่วมมือถึงผู้ถูกลงโทษโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีผลเช่นเดียวกับการถูกลงโทษโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งหกเคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลแขวงพระนครเหนือ ในความผิดฐานร่วมกันเล่นการพนัน (ไฮโลว์) ให้ลงโทษปรับ





ผู้ฟ้องคดีทั้งหกกับพวกคนละ ๑,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เหตุที่นายพระราชบัญญัติเดียวกันระบุเหตุผลกรณีล้างมลทินแก่ผู้ต้องโทษไว้ว่า สมควรล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องโทษในความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้พ้นโทษไปแล้ว ให้นั้นไม่ต้องถูกพิจารณาเพิ่มโทษ จึงเห็นได้ว่า พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพียงลบล้างโทษทางอาญาที่ผู้ต้องหาได้รับไปแล้วเพื่อไม่ให้ได้รับโทษหนักขึ้นเท่านั้น ไม่มีผลถึงกับลบล้างความประพฤติหรือการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งหกที่เคยทำมาอันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษไปด้วยแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีทั้งหกเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดทางวินัยด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงมีอำนาจตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งหกจากความประพฤติหรือการกระทำร่วมกันเล่นการพนัน (ไฮโลว์) ได้ตามข้อ ๒๐ วรรคสอง ประกอบข้อ ๒๓ วรรคสาม ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๓๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ย่อมมีอำนาจสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีทั้งหกจากตัดค่าจ้างร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน เป็นปลดออกจากราชการได้ตามข้อ ๒๐ วรรคสาม และวรรคสี่ ของข้อบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขคำสั่งลงโทษและเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีทั้งหกจากตัดค่าจ้างร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน เป็นปลดออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๑๒/๒๕๖๖)

## ๒) กรณีทุจริตต่อหน้าที่

การที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาและมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๔๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ จากกรณีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ ที่ให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนมรดกที่ดินระหว่าง



มูลนิธิ ม. ผู้จัดการมรดกของนาง น. ผู้โอน กับมูลนิธิ ม. ผู้รับโอน และรายการจดทะเบียนขายที่ดิน รวมสองโฉนด ระหว่าง มูลนิธิ ม. ผู้ขาย กับบริษัท อ. เรียลเอสเตท จำกัด และบริษัท อ. กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด ผู้ซื้อ ตลอดจนรายการจดทะเบียนอื่น ๆ ลำดับต่อมา เนื่องจากเป็นการโอน ที่ธรณีสงฆ์โดยมิชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้สวนข้อเท็จจริงและมีมติชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดีว่า เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำวินิจฉัยให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออก จากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออก จากราชการเป็นปลดออกจากราชการ ตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เมื่อความปรากฏว่าได้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีมีอำนาจหน้าที่สั่งเพิกถอนหรือแก้ไขได้ เมื่อพิจารณาพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองของนาง น. อันเป็นที่มาของการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ถูกเพิกถอนตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ นั้น ได้มีการ ระบุกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่วัด ธ. เท่านั้น มิได้ระบุกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ให้แก่มูลนิธิ ม. แต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวน และได้มีคำวินิจฉัยว่าเมื่อนาง น. ถึงแก่กรรม กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวย่อมตกได้แก่วัด ธ. ซึ่งเป็นทายาทตามพินัยกรรมทันที โดยวัด ธ. ไม่จำเป็นต้องทำการรับมรดกหรือเข้าครอบครองที่ดิน ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ธรณีสงฆ์ การที่พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนมรดกที่ดินทั้งสองแปลง ที่นาง น. ทำพินัยกรรมยกให้แก่วัด ธ. ให้แก่มูลนิธิ ม. รวมทั้งจดทะเบียนขายที่ดินดังกล่าวต่อไปให้แก่ บริษัท อ. เรียลเอสเตท จำกัด และบริษัท อ. กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด โดยมูลนิธิ ม. เป็นเพียงผู้จัดหาผลประโยชน์ให้แก่วัด ธ. ไม่ใช่ทายาทตามพินัยกรรมที่จะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต่อจากวัด ธ. ทั้งการขายที่ธรณีสงฆ์ไม่ได้ทำโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๔ จึงเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น คำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ ที่ให้เพิกถอนรายการจดทะเบียนดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมใหญ่) ได้มีความเห็นตามบันทึก



เรื่องเสรีที่ ๗๓/๒๕๔๔ เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว แล้วว่าเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ว่า เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในทางกฎหมายเป็นประการใดแล้วโดยปกติให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น แจ้งตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ในฝ่ายบริหารจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีตามที่มาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติไว้โดยเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้อง กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ที่ได้วางหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนให้ส่วนราชการ กำชับเจ้าหน้าที่ให้ยึดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัด เมื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ในฐานะ รักษาการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นฝ่ายบริหารก็ต้องปฏิบัติตามความเห็น ของคณะกรรมการกฤษฎีกาเช่นกัน แต่กลับพิจารณาอุทธรณ์ให้มีผลตรงกันข้ามกับความเห็น ของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตามความเห็น ของคณะกรรมการกฤษฎีกา การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงไม่มีเหตุผลที่จะอ้างได้ว่าเป็นการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยชอบ ประกอบกับผู้ฟ้องคดียอมรับว่าเกี่ยวข้องกับที่ดิน ทั้งสองแปลงดังกล่าวมาโดยตลอดว่าที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท อ. เรียวเอสเตท จำกัด และบริษัท อ. กอล์ฟ แอนด์ สपोर्टคลับ จำกัด ซึ่งบริษัท อ. กอล์ฟ แอนด์ สपोर्टคลับ จำกัด มีนาย ส. เป็นเจ้าของโดยพฤตินัย เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๒ นาย ท. ได้ยอมรับในการสัมภาษณ์ว่า นาย ท. ชื่อสนามกอล์ฟ อ. มาจากนาย ส. จริง และจากนั้นผู้ฟ้องคดี ก็มีตำแหน่งทางการเมืองในขณะที่นาย ท. เป็นนายกรัฐมนตรี จึงน่าจะเชื่อว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้เพื่อหวังผลในการได้รับแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง สูงขึ้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ นั้น จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้อันเป็นการกระทำ ผิดวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชี้มูลความผิด และแม้ว่าในกรณีความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหาย แก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะไม่มีอำนาจหน้าที่ในการได้สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดี เนื่องจากความผิดฐานดังกล่าวเป็นความผิดฐานอื่นที่มีฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๓ ได้สวนข้อเท็จจริงและมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีในความผิดทั้งสองฐานดังกล่าว จึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะถือเอา รายงานการได้สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาเป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัย ไม่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา พร้อมทั้งรับฟัง คำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ สำหรับการกระทำความผิดนั้น จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม แต่เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยว่าพฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิด ฐานเป็นการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชี้มูลความผิด ฐานอื่นมาด้วยจึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ชี้มูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด เมื่อผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ผู้บังคับบัญชาย่อมมีอำนาจสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรง แห่งกรณี แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มี คำวินิจฉัยให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ และผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออก จากราชการ ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว นั้น จึงเป็นการกระทำที่ชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๔/๒๕๖๕)

เจ้าหน้าที่พัสดุมีพฤติการณ์แบ่งการจัดซื้อและจัดจ้างเป็นหลายสัญญา ทั้งที่การจัดซื้อและจัดจ้างนั้นสามารถดำเนินการพร้อมกันได้คราวเดียว โดยมีเจตนา เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างจากวิธีสอบราคามาเป็นวิธีตกลงราคา เพื่อให้มีวงเงินจัดซื้อ และจัดจ้างอยู่ในอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อและสั่งจ้างของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และตกลงซื้อ หรือจ้างผู้รับจ้างซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าว เป็นผล



ทำให้หน่วยงานของรัฐไม่มีโอกาสสืบราคาหรือเปรียบเทียบราคา หรือแข่งขันราคาจากผู้ประกอบการรายอื่น ทำให้ขาดการแข่งขันตามความเป็นธรรมและเหมาะสม เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ อีกตำแหน่งหนึ่ง มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ผู้ฟ้องคดีกับพวกร่วมกันกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างงานตกแต่งภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติของโรงพยาบาล โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีลักษณะการจัดซื้อจัดจ้างแบบแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และเอื้อประโยชน์ให้กับพวกฟ้องเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนกรณีที่ถูกกล่าวหาดังกล่าวโดยได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการจัดงานด้านการจัดสถานที่ มีหน้าที่เตรียมอาคารสถานที่ ภายในอาคารและสิ่งแวดล้อม ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อหรือจ้างโดยวิธีการตกลงราคาตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีการจัดทำและเสนอบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นน้องสาวของผู้อำนวยการโรงพยาบาล เพื่อตกแต่งอาคารเฉลิมพระเกียรติจำนวน ๑๑ ครั้ง ประกอบด้วย การจัดจ้าง จำนวน ๘ ครั้ง และจัดซื้อพัสดุ จำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งในการทำสัญญาจัดจ้างและจัดซื้อพัสดุแต่ละครั้งมีราคาตามวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีบางรายการมีลักษณะงานเป็นงานเดียวกันต้องทำต่อเนื่องกัน แต่กลับมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยไม่มีความจำเป็นหรือมีเหตุผลการเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุว่าต้องจ้างทำงานอีกงานหนึ่งต่อเนื่องจากงานเดิม พฤติการณ์เป็นการกระทำอันมีมูลเป็นความผิดทางวินัยฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาลอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการไต่สวน และปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามมติการชี้มูลความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาแล้ว มีมติให้ลดโทษจากไล่ออกจากราชการ เป็นปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ยกเลิกคำสั่งลดโทษผู้ฟ้องคดีเป็นปลดออกจากราชการ ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้วเห็นได้ว่า การกระทำใด เป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบในการกระทำผิดสี่ประการ คือ ประการที่หนึ่ง มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ ประการที่สอง ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ซึ่งคำว่า โดยมิชอบ หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คำสั่งของผู้บังคับบัญชา ประการที่สาม เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งคำว่า ประโยชน์ หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่มีใช้ทรัพย์สินก็ได้ และคำว่า มิควรได้ หมายถึง ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น และประการที่สี่ โดยมีเจตนาทุจริต ซึ่งคำว่า ทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และการพิจารณาว่าการกระทำผิดเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผู้กระทำด้วยว่ามีเจตนาทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมุ่งที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้หรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้เป็นที่ยุติว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างงานตกแต่งสถานที่หรืออาคารโรงพยาบาลออกเป็น ๘ ครั้ง หรือ ๘ สัญญา และแบ่งซื้อพัสดุดอกเป็น ๓ ครั้ง หรือ ๓ สัญญา เพื่อให้วงเงินจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละรายการไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีในขณะนั้นที่ส่งอนุมัติได้ เพื่อหลีกเลี่ยงวิธีสอบราคามาเป็นวิธีตกลงราคากับบริษัทที่มีน้องสาวของผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นกรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ ๙๐ ของทุนจดทะเบียน และมีอำนาจลงนามในเอกสารเสนอราคาซื้อ ราคาจ้าง อย่างเฉพาะเจาะจง อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๒๒ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี





ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีย่อมมีเจตนาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทดังกล่าวให้สามารถกำหนดราคาจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเองตามอำเภอใจ เป็นผลทำให้โรงพยาบาลไม่มีโอกาสได้สืบราคาหรือเปรียบเทียบราคา หรือแข่งขันราคาจากผู้ประกอบการรายอื่น ทำให้ขาดการแข่งขันตามความเป็นธรรมและเหมาะสม เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และทำให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหาย ประกอบกับการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีผลทำให้บริษัทผู้รับจ้างได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ อันส่อไปในทางทุจริต และแสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้ฟ้องคดีกับพวกอยู่ในตัวว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง พฤติการณ์หรือการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ จึงครบองค์ประกอบความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้มูลความผิด ซึ่งตามข้อ ๑๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดเกณฑ์การลงโทษกรณีนี้ว่า ให้ดำเนินการลงโทษอย่างต่ำปลดออกจากราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำวินิจฉัยว่ามีเหตุผลหย่อนโทษจากไล่ออกเป็นปลดออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษขั้นต่ำตามข้อ ๑๐ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงชอบด้วยเหตุผล และระดับโทษที่จะลงแก่ผู้ฟ้องคดีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๗๓/๒๕๖๕)

**การที่พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับเงินไปทั้งที่ยังไม่ควรจะได้รับหรือได้รับผลประโยชน์ที่มิควรได้ แม้การกระทำความผิดดังกล่าวไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว**

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๔ มาตรา ๑๙ (๔) มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ (๒) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะเกิดข้อพิพาทในคดีนี้ นั้น ข้อกล่าวหาที่อยู่ในอำนาจไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยหรือทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หมายถึงการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิด



ต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือความผิดที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่นั้น เมื่อมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้บัญญัติถึงองค์ประกอบและนิยามคำว่า “ทุจริตต่อหน้าที่” ไว้แล้ว การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไต่สวนและวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาหรือพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดใดเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ย่อมต้องเป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ส่วนการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะพิจารณาต่อไปว่าข้อกล่าวหาหรือพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดที่เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้วนั้น จะมีมูลหรือเข้าลักษณะเป็นความผิดทางวินัยฐานใด คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหา นั้น ๆ ซึ่งในคดีนี้ได้แก่ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ นอกจากนี้ การพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามประกาศดังกล่าว จะต้องพิจารณาจากองค์ประกอบในการกระทำผิดสามประการ คือ ประการแรก ผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ หากผู้กระทำไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ จะไม่มีความผิดในฐานนี้ ประการที่สอง ผู้กระทำได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ซึ่งหมายถึงมีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ แต่ไม่ปฏิบัติหรือดเว้นไม่กระทำตามหน้าที่โดยจงใจหรือเจตนาไม่ปฏิบัติ และประการที่สาม ผู้กระทำความผิดกระทำการหรือละเว้นกระทำการในหน้าที่เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้ ซึ่งหมายถึงประโยชน์ที่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับ

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ในการก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างคุระบายน้ำสายคูเมือง-เขาน้อย ของเทศบาลเมืองสิงหนคร นั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ควบคุมงานในงานงวดที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ในฐานะผู้ควบคุมงานในงานงวดที่ ๑ มิได้ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย แต่ได้ทำรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างในงานซึ่งตนมีหน้าที่ดังกล่าว อันเป็นเท็จ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ในฐานะคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง มิได้ตรวจรับงานจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย แต่ได้ร่วมกันทำหลักฐานการตรวจรับจ้างอันเป็นเท็จ เป็นเหตุให้มีการอนุมัติเงินของเทศบาลเมืองสิงหนครให้แก่ผู้รับจ้างไป ทั้งที่งานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการและยังไม่ได้เสร็จตามสัญญา จากการกระทำและพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งหกดังกล่าวถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมงานและในฐานะคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เพื่อให้ผู้รับจ้างได้รับเงินไปทั้งที่ยังไม่ควรจะได้รับหรือได้รับผลประโยชน์ที่มีควรได้ อันเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่



ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว ซึ่งการกระทำโดยเจตนาทุจริตนั้น หากเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ ก็ถือเป็นการกระทำโดยมีเจตนาทุจริตเช่นเดียวกัน การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งหกจึงครบองค์ประกอบของการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ แล้ว ประกอบกับองค์ประกอบของการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามประกาศฉบับดังกล่าว ไม่มีองค์ประกอบในส่วนของ ความเสียหายร้ายแรงต่อราชการแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ แม้กรณีจะรับฟังได้ว่าการกระทำความผิด ของผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง แต่ก็ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการแล้ว ดังนั้น การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้สวนและวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ และมีมติว่าผู้ฟ้องคดีทั้งหกกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และการที่นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีทั้งหกออกจากราชการ รวมถึงมติของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๔๘/๒๕๖๕)

๓) กรณีประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ชี้มูลความผิดว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ไม่มีผลผูกพันผู้บังคับบัญชาที่จะต้องถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาเป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัย การที่ผู้บังคับบัญชาไม่แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวน และมีคำสั่งลงโทษปลดผู้ถูกกล่าวหาออกจากราชการ จึงเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด โดยฟ้องกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔)



และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษปลดออกจากราชการ จากกรณี เมื่อขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการในกระทรวงยุติธรรม ตำแหน่งรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ถูกร้องเรียน กล่าวหาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กรณีผู้ฟ้องคดีสั่งการให้ระงับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของอธิบดีกรมบังคับคดี และรองอธิบดีกรมบังคับคดี กรณีสั่งคืนเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้รับโอนสิทธิในการรับเงิน โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการขายทอดตลาด ทำให้รัฐต้อง เสียประโยชน์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้สวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า กรณีมีมูลกล่าวหาว่ากระทำความผิด ทางวินัยฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๒๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว จะเห็นได้ว่า ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๕ ไว้เช่นเดียวกัน ในการไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร้ายว่ผิดปกติ กระทำความผิด ฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรม ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งเน้นการปฏิรูปการเมืองด้วยการกำหนด ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นกลไกการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งนี้ โดยมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวไว้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งแตกต่างจากการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปที่กำหนดอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ในกรณีอื่น ที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วินัย และการรักษา วินัย อันเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ขององค์กรต่าง ๆ ของรัฐที่จะดำเนินการในแต่ละกรณีที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน และเป็นการเกื้อหนุนกัน โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับ การดำเนินการทางวินัยข้าราชการเฉพาะกรณีที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตให้อำนาจไว้เท่านั้น แม้ว่ามาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จะกำหนดให้กรณีที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูลความผิดทางวินัย ให้ประธาน กรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้ง



ถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น ๆ แล้วแต่กรณี ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเท่านั้น ไม่รวมถึงการกระทำความผิดฐานประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นมูลความผิดทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีได้เป็นกรณีร้ายแรงผิดปกติ การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม อีกทั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มิใช่เป็นบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ใช้อำนาจตามมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซ้ำมูลว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง จึงไม่มีอำนาจกระทำได้ ดังนั้นมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีที่จะถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มาเป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หากแต่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีมติว่ากระทำความผิดฐานประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและได้มีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ซึ่งใช้บังคับในขณะเกิดเหตุ ดังนั้น



เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีและมิได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี คำสั่งลงโทษทางวินัยดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าว ซึ่งใช้บังคับในขณะที่เกิดเหตุ และย่อมมีผลทำให้การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๘๒/๒๕๖๕)

## ๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก

๑) กรณีไม่ได้ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด

การที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ใต้สวนข้อเท็จจริงและมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยในความผิดฐานอื่น นอกเหนือจากฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นการดำเนินการที่ปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ มติดังกล่าวจึงไม่ผูกพันผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนที่จะต้องปฏิบัติตาม ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาจึงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้ได้รับทราบข้อกล่าวหาและได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา การที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในความผิดทางวินัยฐานอื่นที่มีใช้ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ โดยมีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาและมิได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเพื่อให้โอกาสโต้แย้งและชี้แจงแสดงพยานหลักฐานและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าว คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยที่มาตรา ๒๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับขณะเกิดคดีนี้ เป็นบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาลตามที่ได้รับการรับรองไว้ในมาตรา ๒๘ วรรคสอง และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง และเป็นบทบัญญัติที่ตัดอำนาจของศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ฉบับเดียวกัน กรณีจึงต้องตีความบทบัญญัติในมาตรา ๒๒๓ วรรคสองดังกล่าวโดยเคร่งครัดว่า การใช้





อำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนั้น นอกจากจะต้องเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญแล้ว ยังต้องเป็นการใช้อำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดด้วย ซึ่งคำว่า “วินิจฉัยชี้ขาด” มีความหมายว่า เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา ข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาท ที่เมื่อได้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยองค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นแล้ว ไม่อาจนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้อีก ซึ่งเมื่อพิจารณาขอบเขตของการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้ว พิจารณาได้ ๒ ประการ คือ บัญญัติไว้โดยตรงว่าเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหรืออีกประการหนึ่งรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ผลของการใช้อำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นเป็นที่สุดที่ศาลปกครองไม่อาจเข้าไปตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายได้อีก ดังนั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๒๕๐ วรรคหนึ่ง (๓) ของรัฐธรรมนูญฯ แล้วเห็นว่า บทบัญญัติดังกล่าวเพียงแต่บัญญัติเป็นหลักการไว้กว้าง ๆ ว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีอำนาจหน้าที่ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการได้ แต่การมีและการใช้อำนาจหน้าที่ไต่สวนและวินิจฉัยดังกล่าวจะมีได้มากน้อยเพียงใด จะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และการตราพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แม้จะให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้ แต่จะจำกัดสิทธิของบุคคลที่ได้รับการรับรองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิของบุคคลในการฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดกระบวนการไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาที่มีข้อกำหนดทางวินัยไว้เป็นการเฉพาะ โดยมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการโดยทั่วไปมีผลผูกพันผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ถูกกล่าวหาได้อีก โดยจะต้องพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยไว้ โดยผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาคงเหลือแต่เพียงอำนาจดุลพินิจในการสั่งลงโทษเท่านั้น และสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยก็ถูกจำกัดว่าจะอุทธรณ์ได้เฉพาะดุลพินิจในการสั่งลงโทษของผู้บังคับบัญชาเท่านั้น จะอุทธรณ์ว่ามีได้กระทำความผิดทางวินัยตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติชี้มูลไว้ไม่ได้ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ชี้มูลความผิดทางวินัยของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเพียงการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีผลเพียงชี้มูลความผิดทางวินัยของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิได้เป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ



ตามมาตรา ๒๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ แต่อย่างใด ดังนั้น คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินการทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ศาลปกครองย่อมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้ตามมาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญฯ ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) มาตรา ๑๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และมาตรา ๑๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

เมื่อพิจารณามาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่ง (๓) ของรัฐธรรมนูญฯ ประกอบกับมาตรา ๑๙ (๓) มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้วเห็นว่า ข้อกล่าวหาที่อยู่ในอำนาจไต่สวนและพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หมายถึงเฉพาะข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเท่านั้น โดยความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ถือเป็นมูลความผิดทางวินัยด้วย ส่วนความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการถือเป็นมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมถือเป็นมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๓ หมวด ๒ มาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงและมีความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยได้เฉพาะความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่เท่านั้น ส่วนความผิดทางวินัยฐานอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมไม่มีอำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงและมีความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยได้ และไม่อาจจะถือเอารายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ เนื่องจากเป็นการไต่สวนข้อเท็จจริงและการทำความเห็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจตามกฎหมาย

เมื่อคดีนี้รับฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดีว่า กรณีการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อฯ ที่ไม่มีทะเบียนยาและชื่อที่อยู่ผู้ผลิต และกรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์อื่นที่มีไซยาในปริมาณมากและราคาสูงกว่าราคาจริง การกระทำของผู้ฟ้องคดีในการจัดซื้อจัดจ้างมีมูลเป็นความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ



ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมื่อประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและเอกสารประกอบพร้อมทั้งความเห็นไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติให้ถือว่ารายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยผู้บังคับบัญชาไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาจึงต้องผูกพันที่จะต้องดำเนินการพิจารณาโทษตามมติการชี้มูลความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามฐานความผิดดังกล่าว แต่สำหรับความผิดทางวินัยฐานอื่นที่มีใช้การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ได้แก่ ความผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอดสุสาเห เอาใจใส่ รมัตถะวังรักษผลประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง ความผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง และความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มิได้บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานอื่นนอกเหนือจากฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการจึงเป็นการดำเนินการที่ปราศจากอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ มติที่ชี้มูลความผิดทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนที่จะต้องปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้ได้รับทราบข้อกล่าวหาและได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ลงโทษไล่ออกจากผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติชี้มูลความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในความผิดทางวินัยฐานอื่นที่มีใช้ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันได้แก่ ความผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอดสุสาเห เอาใจใส่ รมัตถะวังรักษผลประโยชน์ของทางราชการตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง ความผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง และความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ



มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีและมิได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อที่ผู้ฟ้องคดีจะได้มีโอกาสโต้แย้งและชี้แจงแสดงพยานหลักฐานและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการออกคำสั่งทางปกครองโดยมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการพลเรือนตามที่กฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ แต่โดยที่ความผิดวินัยตามข้อกล่าวหาที่นั้นยังคงมีอยู่ จึงไม่ตัดสิทธิผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีเพื่อให้ถูกต้องต่อไป

สำหรับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อฯ และการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ยาจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขายยาแผนปัจจุบัน จะเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันจะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามการชี้มูลความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ นั้น ย่อมจะต้องพิจารณาจากบทกฎหมายตามที่กำหนดในเรื่องนั้น ๆ เมื่อระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๒๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดให้ตรวจสอบเพียงคุณภาพยา โดยมีผลวิเคราะห์จากหน่วยงานที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยไม่มีข้อกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนตำรับยาและตรวจสอบการรับใบอนุญาตผลิตและขายยาของผู้ประกอบการ การที่ผู้ฟ้องคดีจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อฯ และจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ยา โดยไม่ได้ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนตำรับยา และตรวจสอบการรับใบอนุญาตผลิตและขายยาของผู้ประกอบการ จึงมิใช่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนระเบียบและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในขณะที่มีการอนุมัติแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่มีหน้าที่ต้องใช้อำนาจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ กับกรณีการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อฯ และการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ยาด้วย และแม้ว่าภายหลังการอนุมัติให้สั่งซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อฯ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ยา ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓ จะได้ยกเลิกระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๒๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ และแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดซื้อยาใหม่ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ในข้อ ๘ แต่การแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็มิอาจทำให้กรณีการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อฯ



และการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ยา ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ กลายเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด และโดยที่การไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีกับเจ้าหน้าที่อื่นมีพฤติการณ์ที่ขัดแย้งเกี่ยวกับการเรียก รับ หรือได้รับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการขายยาในการจัดซื้อดังกล่าว ทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่สื่อเป็นข้อพิพาทหรือแสดงหรือทำให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนากระทำการหรือละเว้นไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นอันจะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามข้อกล่าวหา กรณีจึงยังไม่มีพยานหลักฐานที่จะฟังได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามมติการชี้มูลความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ อาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้มูลความผิด คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ พบ. ๑๗/๒๕๖๕)

การที่กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ได้ระบุขั้นตอนและวิธีการไว้ เพื่อเป็นการให้หลักประกันแก่ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครอง หากขั้นตอนดังกล่าว มีผลต่อคำสั่งทางปกครอง ขั้นตอนนั้นก็ถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากมีกฎหมายหรือ ระเบียบปฏิบัติใดได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญไว้ แต่ผู้ออกคำสั่งไม่ได้ปฏิบัติตาม ย่อมเป็นนิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเหตุที่เป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนอันเป็น สาระสำคัญ ดังนั้น เมื่อ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ไว้สำหรับการดำเนินการสอบสวนทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำ ผิดวินัย ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะของคณะกรรมการสอบสวนที่จะต้องทำการสอบสวน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อแสวงหาความจริงและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้หักล้างข้อกล่าวหาอย่างยุติธรรม การที่คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมลงมติว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง สมควรลงโทษไล่ออกจากราชการ ก่อนที่จะดำเนินการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญในการออกคำสั่ง จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามรูปแบบ ขั้นตอน



## และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และมีผลให้คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยต้องหาคดีอาชญาฐานกรรโชกทรัพย์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ และคำสั่งลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวน ตามลำดับเพื่อทำการสอบสวน ต่อมา สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพบคณะกรรมการสอบสวน เพื่อแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ในระหว่างนั้น คณะกรรมการสอบสวนได้จัดให้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการสอบสวนมาแล้วรวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง โดยการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ ตามข้อ ๓๑ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวน ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ตาม มาตรา ๗๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นควรลงโทษไล่ออกจากผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ หลังจากนั้น คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามบันทึกการแจ้ง และรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ๑๗ แบบ สว. ๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พร้อมทั้งมีบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามข้อ ๑๘ แบบ สว. ๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบในวันเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ยอมรับ ในคำอุทธรณ์แล้วว่า ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามแบบ สว. ๒ และแจ้งข้อกล่าวหาและสรุป พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามแบบ สว. ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบภายหลังจากการประชุม คณะกรรมการสอบสวนครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรณีจึงเป็นที่ยุติแล้วว่า คณะกรรมการสอบสวนได้ประชุมลงมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษไล่ออกจากผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามข้อ ๓๑ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อนที่จะดำเนินการสอบสวนผู้ฟ้องคดี ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวถือเป็นการเปิดโอกาส ให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสดำเนินการโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอันเป็นขั้นตอน วิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการออกคำสั่ง ซึ่งการที่กฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ไม่ระบุขั้นตอน และวิธีการไว้ เพื่อเป็นการให้หลักประกันแก่ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากคำสั่งทางปกครอง หากขั้นตอน ดังกล่าวมีผลต่อคำสั่งทางปกครอง ขั้นตอนนั้นก็ถือเป็นขั้นตอนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งหากมีกฎหมาย





หรือระเบียบปฏิบัติใดได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญไว้ แต่ผู้ออกคำสั่งไม่ได้ปฏิบัติตาม ย่อมเป็นนิติกรรมทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุที่เป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอน อันเป็นสาระสำคัญ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนไม่ดำเนินการตามขั้นตอน ที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการตามที่กำหนดให้ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ แม้อต่อมาในคดีอาญาที่ผู้ฟ้องคดี ถูกฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด ลงโทษผู้ฟ้องคดี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ (เดิม) ให้จำคุกผู้ฟ้องคดี ๒ ปี ๖ เดือน แต่ก็เป็นระยะเวลา หลังจากที่กระบวนการสอบสวนทางวินัยได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่หลงต่อสู้ แต่เมื่อ คณะกรรมการสอบสวนได้มีการลงมติในเบื้องต้นไว้เสียก่อนแล้วว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรงตามฐานความผิดดังกล่าวข้างต้น การดำเนินการใด ๆ ต่อมาโดยคณะกรรมการสอบสวน ชุดเดิมย่อมมีความโน้มเอียงไปตามมติเดิมที่ตนได้เคยพิจารณาลงมติไปแล้ว อีกทั้ง เมื่อพิจารณา รายงานการสอบสวนตามแบบ สว. ๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งได้จัดทำขึ้นภายหลังจากที่ คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพียงหนึ่งวัน ไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการ สอบสวนได้นำบันทึกคำให้การของพยานซึ่งเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิด ทั้งที่บุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่สำคัญทั้งในคดีอาญาและการดำเนินการทางวินัยต่อผู้ฟ้องคดี เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการสอบสวนทางวินัยเพื่อแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงเป็นกรณีที่ คณะกรรมการสอบสวนไม่ได้แสวงหาความจริงในเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาและดูแลให้บังเกิด ความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ทั้งนี้ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดทางวินัย อย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีจึงเห็นได้ว่า การสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการดำเนินการสอบสวนแบบรวบรัด โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้มีระยะเวลาเพียงพอในการแสวงหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน พยานบุคคลมาต่อสู้หักล้างข้อกล่าวหา ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการสอบสวนที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งมีสภาพร้ายแรงทำให้ กระบวนการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายและเสียไปทั้งหมด ดังนั้น คำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยนำผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่ดำเนินการสอบสวนโดยไม่ชอบด้วย



กฎ ก.ตร. ดังกล่าวมาพิจารณาลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมติของคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๘๘/๒๕๖๕)

## ๒) กรณีทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

แม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้มีอำนาจไต่สวนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ รวมถึงความผิดที่เกี่ยวข้องกันด้วยก็ตาม แต่ความผิดที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ย่อมต้องปรากฏว่าการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ที่ถือเป็นมูลความผิดทางวินัย จึงจะสามารถดำเนินการในความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ในคราวเดียวกันได้ เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดียังไม่อาจฟังได้ว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้ ที่ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไม่มีอำนาจชี้มูลความผิดทางวินัย อันจะมีผลผูกพันต่อผู้บังคับบัญชา

คดีนี้ขณะเกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งเสมียนตราอำเภอสุวรรณภูมิ (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๖) จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอสุวรรณภูมิ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) และนายอำเภอสุวรรณภูมิได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙ และคำสั่งลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) โดยผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาเจรจาต่อรองและตกลงราคาในการจัดจ้างซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ ต่อมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีมีการใช้จ่ายงบประมาณในการซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายที่ได้ประกาศให้พื้นที่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๙ ทั้งที่ข้อเท็จจริงในช่วงเวลาดังกล่าว ถนนส่วนใหญ่ในเขตอำเภอสุวรรณภูมิใช้การได้ดี ไม่มีฝนตกหนักถึงกับเกิดเหตุอุทกภัยแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงทำการไต่สวนข้อเท็จจริงดังกล่าว



สรุปได้ว่า ในการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ดังกล่าวปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แจ้งคำสั่งให้ช่างผู้ควบคุมงานทราบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยลำพัง ซึ่งการจัดหาผู้รับจ้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามนโยบายที่นายอำเภอสุวรรณภูมิได้ประกาศต่อที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน (เดือนสิงหาคม หรือกันยายน ๒๕๕๙) ว่า ผู้รับจ้างที่จะได้รับคัดเลือกต้องเคยทำ คุณประโยชน์หรือมีอุปการคุณต่ออำเภอสุวรรณภูมิ คณะอนุกรรมการไต่สวนพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีละเว้นไม่แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) รวม ๑๙ คำสั่ง ให้แก่ผู้ควบคุมงานทราบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ มีมูลความผิดทางวินัย ไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติของ คณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล ตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และเชื่อได้ว่ากรณีที่มีการเสนอให้ตกลงจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. และห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. คณะกรรมการเจรจาต่อรองและตกลงราคาจ้าง ไม่ได้มีการเจรจาและต่อรองราคากับผู้รับจ้างทั้ง ๓ ราย แต่กลับรายงานต่อนายอำเภอสุวรรณภูมิว่า มีการเจรจาต่อรองกับผู้รับจ้างทั้ง ๓ ราย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีมูลความผิดทางอาญา ตามมาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๖๒ (๑) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมีมูลความผิดทางวินัย อย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ ที่มิควรได้ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของอนุกรรมการไต่สวนและส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี ต่อมา อ.ก.พ. กรรมการปกครอง พิจารณามีมติให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ อธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่สมควรได้รับโทษ ถึงไล่ออกจากราชการ แต่ไม่อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงฐานความผิดตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ จึงวินิจฉัยให้ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการ เป็นปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการ เป็นปลดออกจากราชการ เพื่อให้เป็นไปตาม คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า แม้ทางไต่สวนพยานบุคคลของคณะกรรมการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะปรากฏว่า พยานบุคคลบางรายให้ถ้อยคำว่า คณะกรรมการเจรจาต่อรองและตกลงราคาจ้างไม่ได้ดำเนินการเจรจาต่อรองราคากับผู้รับจ้างทุกรายก็ตาม แต่ก็ปรากฏพยานหลักฐานตามรายงานผลการจัดหาเจรจาต่อรองราคาลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ และลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๘ ฉบับ รายงานผลการเจรจาต่อรองราคาและตกลงราคาจ้างซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหาย (อุทกภัย) เสนอนายอำเภอสุวรรณภูมิเพื่อให้ตกลงจ้างผู้รับจ้าง โดยระบุว่า คณะกรรมการได้เจรจาต่อรองราคาและตกลงราคาจ้างกับผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างและเป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่เชื่อถือได้ ให้เป็นผู้รับจ้างซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ โดยผลการเจรจาต่อรองราคาปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้เสนอราคาไม่สูงกว่าราคากลาง อีกทั้งในบางรายการปรากฏตามรายงานผลการจัดหาเจรจาต่อรองราคาฯ ว่ามีการปรับลดราคา ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีตกลงจ้างผู้รับจ้าง ๓ ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. และห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เนื่องจากมีอุปการคุณต่ออำเภอสุวรรณภูมิ นั้น ก็เป็นเพียงการนำข้อกล่าวอ้างของพยานบุคคลบางรายที่ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามนโยบายที่นายอำเภอสุวรรณภูมิในขณะนั้นได้ประกาศต่อที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าผู้รับจ้างที่จะได้รับคัดเลือกต้องเคยทำคุณประโยชน์หรือมีอุปการคุณต่ออำเภอสุวรรณภูมิ แต่ก็ไม่มีพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างทั้ง ๓ ราย เพราะเหตุดังที่กล่าวอ้างจริง ข้อเท็จจริงจึงยังไม่ถึงขนาดฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้างรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ เมื่อปรากฏตามรายงานผลการจัดหาเจรจาต่อรองราคาว่า คณะกรรมการเจรจาต่อรองและตกลงราคาจ้างได้ดำเนินการเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลงานดีเป็นที่น่าเชื่อถือ มีหลักทรัพย์มั่นคง และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการมาเจรจาต่อรองและตกลงราคาโดยตรง และเสนอความเห็นว่าการจ้างผู้รับจ้างรายดังกล่าว นอกจากนั้น ราคาที่จัดจ้างไม่ปรากฏว่าเป็นราคาที่สูงไปกว่าราคาตลาดในช่วงที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้น และจากสำนวนการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันและพิสูจน์ได้ว่าการอนุมัติจัดจ้างผู้รับจ้างนั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงยังไม่พอฟังได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้ ที่ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อพิจารณาในเรื่องอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดวินัยตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้นั้น



แม้จะปรากฏว่าภายหลังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน กรณีผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จะมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้มีอำนาจไต่สวนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่รวมถึงความผิดที่เกี่ยวข้องกันด้วยก็ตาม แต่ความผิดที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวย่อมต้องปรากฏว่าการกระทำตามที่ถูกกล่าวหาเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ที่ถือเป็นมูลความผิดทางวินัย จึงจะสามารถดำเนินการในความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ในคราวเดียวกันได้ เมื่อได้วินิจฉัยมาข้างต้นแล้วว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดียังไม่อาจฟังได้ว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้ ที่ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีอำนาจในการชี้มูลความผิดว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดียังไม่อาจฟังได้ว่าเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้ ที่ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีอำนาจในการชี้มูลความผิดว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดี กรณีละเว้นไม่แจ้งคำสั่งอำเภอสวรรณภูมิให้ผู้ควบคุมงานทราบ มีมูลความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ที่จะมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ฟ้องคดี และให้ถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาลงโทษทางวินัย ผู้ฟ้องคดีในฐานะความผิดดังกล่าวได้โดยตรง ดังนั้น การที่ประธานของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ส่งรายงานพร้อมความเห็นไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษกับผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และในเวลาต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลดโทษผู้ฟ้องคดีจากไล่ออกจากราชการเป็นปลดออกจากราชการ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๗/๒๕๖๔)



การจัดทำเอกสารใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากรอันเป็นเท็จ และปลอมลายมือชื่อวิทยากรในใบสำคัญรับเงิน และนำใบสำคัญรับเงินอันเป็นเท็จดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานการจ่ายประกอบการหักล้างเงินยืมของโครงการ เป็นการกระทำโดยเจตนาทุจริต เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ และทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เนื่องจากเงินดังกล่าวเป็นเงินเหลือจ่ายจะต้องนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน การกระทำดังกล่าวจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต

ข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักงาน ก.พ. และเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินของโครงการดังกล่าว ได้ยืมเงินทดรองจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจราชการแบบบูรณาการที่จังหวัดเชียงใหม่ และศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งหลังโครงการเสร็จสิ้น ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ส่งหลักฐานการจ่ายเงินและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไปถ้ามี โดยเมื่อพิจารณาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๕ (๑๒) และระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๕ ข้อ ๓๑ และข้อ ๖๐ (๓) ประกอบกับข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ แล้ว เห็นได้ว่า ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าวกำหนดให้ผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินของโครงการพิพาท มีหน้าที่ต้องเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะในคดีนี้ คือ ค่าสมนาคุณวิทยากร จะจ่ายให้ได้เมื่อมีการบรรยายตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ในตารางการฝึกอบรมอย่างครบถ้วน ตามหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่เบิกมาเพื่อการใดต้องจ่ายเพื่อการนั้น และการล้างเงินยืมต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินที่กรอกรายละเอียดตามความเป็นจริงเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ในขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง พยานซึ่งเป็นผู้เสียหายที่ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรจำนวน ๕ ราย ให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่า ได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรเพื่อบรรยายในโครงการฝึกอบรมดังกล่าวในระหว่างวันที่ ๒๖ และวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายได้มีการลงลายมือชื่อรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากรในวันดังกล่าว โดยไม่ได้เป็นวิทยากรบรรยายในระหว่างวันที่ ๒๘ และวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งไม่ได้ลงลายมือชื่อรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากรในวันดังกล่าวด้วย ลายมือชื่อที่ปรากฏในใบสำคัญรับเงินวันที่ ๒๘ และวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ไม่ใช่ลายมือชื่อของตน ซึ่งพยานที่เป็นวิทยากรทั้งห้ารายดังกล่าว





มีตำแหน่งหน้าที่ในระดับสูง ย่อมให้อภัยค่าตามความจริง และไม่มีเหตุผลใดที่จะให้การปรัปรำผู้ฟ้องคดี ประกอบกับเมื่อพิจารณาผลการตรวจพิสูจน์ของกองพิสูจน์หลักฐานกลางปรากฏว่าใบสำคัญรับเงินที่ผู้ฟ้องคดีกรอกรายละเอียด รวมทั้งการลงลายมือชื่อ “ผู้รับเงิน” และลายมือชื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะ “ผู้จ่ายเงิน” เป็นหมึกที่มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์เป็นอย่างเดียวกัน ซึ่งการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ถือเป็นหลักฐานยืนยันได้อย่างมั่นคง ดังนั้น พฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดทำเอกสารใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากรอันเป็นเท็จและปลอมลายมือชื่อวิทยากรในใบสำคัญรับเงินดังกล่าว และเมื่อผู้ฟ้องคดีนำใบสำคัญรับเงินอันเป็นเท็จดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานการจ่ายประกอบการหักล้างเงินยืมของโครงการ จึงเป็นการกระทำโดยเจตนาทุจริต ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์โดยมิชอบ เป็นจำนวนเงิน ๗๔,๐๐๐ บาท และสำนักงาน ก.พ. ได้รับความเสียหาย เนื่องจากเงินดังกล่าวเป็นเงินเหลือจ่ายจะต้องนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ตามบัญชี ๘ ของข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้จากการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา ๘๕ (๑) และฐานประพฤติด้อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ การที่เลขาธิการ ก.พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ จึงชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๓/๒๕๖๕)

การที่ปลัดสุขาภิบาลซึ่งมีหน้าที่จัดหาที่ดินเพื่อใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยของสุขาภิบาลได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินในกิจการดังกล่าวซึ่งมีลักษณะไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังจัดซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และราคาซื้อขายที่ดินในท้องตลาดของที่ดินแปลงข้างเคียง รวมทั้งมีพฤติการณ์ปกปิดข้อเท็จจริงว่าตนเองเป็นเจ้าของที่ดินรวมอยู่ในแปลงที่ซื้อขายด้วย อันเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ถือได้ว่าปลัดสุขาภิบาลเข้ามีประโยชน์เกี่ยวข้ออันมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจการดังกล่าว อันเป็นการกระทำการโดยมีเจตนาทุจริตเป็นเหตุให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสียหายอย่างร้ายแรง จึงเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ



คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รักษาการในตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๗) ฝ่ายปกครองและพัฒนาอำเภอหนอง จันทนครศรีธรรมราช มีผู้ร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีซึ่งทำหน้าที่ปลัดสุขาภิบาลหนอง และเป็นการสมการสุขาภิบาลโดยตำแหน่ง โดยมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของสุขาภิบาลตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินเพื่อให้สุขาภิบาลหนองใช้เป็นที่ดินและกำจัดขยะมูลฝอยต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยของสุขาภิบาลหนอง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากพยานหลักฐานในชั้นการไต่สวนของคณะกรรมการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่า การจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการกิจการดังกล่าวมีลักษณะไม่มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินตามวัตถุประสงค์ได้อันมีลักษณะไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศสุขาภิบาลหนองลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๙ เรื่อง การจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีพิเศษจัดซื้อในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน และราคาซื้อขายที่ดินในท้องตลาดของที่ดินแปลงข้างเคียง รวมทั้งมีพฤติการณ์ปกปิดข้อเท็จจริงว่าตนเองเป็นเจ้าของที่ดินรวมอยู่ในแปลงที่ซื้อขายด้วยเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและตนเองในฐานะผู้ขาย อันเป็นการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเข้ามีประโยชน์เกี่ยวของอันมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกิจการดังกล่าวอันเป็นการกระทำการโดยมีเจตนาทุจริตเป็นเหตุให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเสียหายอย่างร้ายแรง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น การที่คณะกรรมการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติชี้มูลอันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๑๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ว่าพฤติการณ์แห่งการกระทำผิดของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และประธานกรรมการได้จัดส่งรายงานและเอกสารพร้อมทั้งความเห็นไปยังอธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ฟ้องคดีเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องผูกพันตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการพิจารณาโทษทางวินัย



ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย โดยถือเอารายงานการสอบสวน เอกสาร และความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้พิจารณาและมีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามฐานความผิดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติและในการพิจารณากำหนดระดับโทษฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ที่กำหนดให้การกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ แม้ผู้ฟ้องคดีจะนำเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนก็ไม่มีเหตุอันควรปราณีอื่นใดที่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการได้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการในส่วนนี้จึงชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ นอกจากลงโทษในฐานความผิดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการแล้ว ยังได้มีมติว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยในฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย นั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๓๐๑ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ประกอบกับ มาตรา ๑๙ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว เห็นได้ว่า อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยมีเฉพาะความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเท่านั้น ไม่อาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยฐานอื่นได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานกระทำการอื่นใด ซึ่งเป็นใช้อำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยฐานอื่นซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มติดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา



การที่ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวมากำหนดฐานความผิด และกำหนดโทษโดยมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และมีได้ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบ ข้อกล่าวหาและมีโอกาสชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ อำนางหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้ยกขึ้นกล่าวอ้าง แต่ศาลสามารถยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อย่างไรก็ตาม แม้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ในความผิดฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่ทำให้ผลของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง โทษไล่ออกจากราชการเป็นโทษสูงสุดของสถานโทษทางวินัย ศาลจึงไม่จำเป็นต้องพิพากษา ให้เพิกถอนคำสั่งในส่วนอื่นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีก และคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เฉพาะส่วนที่ลงโทษไล่ออกจากราชการในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จึงชอบด้วยกฎหมาย และศาลไม่จำเป็นต้องเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในส่วนอื่น ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๗๑/๒๕๖๕)

หลักที่ว่าบุคคลไม่อาจถูกลงโทษหลายครั้งสำหรับการกระทำความผิด เพียงครั้งเดียว เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้ง สำหรับความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำและโทษ ที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะเป็นความผิดและโทษทางอาญา ความผิดและโทษทางปกครอง หรือความผิด และโทษทางวินัย ถือได้ว่าเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคล ผู้ถูกลงโทษ การลงโทษบุคคลมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับการกระทำความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำ เพียงครั้งเดียว จึงเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้ง หรือปริยายเกินความจำเป็นแก่การรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายฉบับที่ให้อำนาจ



จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น ๆ มุ่งหมายจะให้ความคุ้มครอง อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ ในขณะที่เกิดคดีพิพาท

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นิคมสงเคราะห์ ๒ ได้ลงลายมือชื่อเบิกถอนเงินจำนวน ๓ ครั้ง จากบัญชีอาหารกลางวันโรงเรียน นิคมสงเคราะห์ ๒ เลขที่บัญชี xx-xxxx-xx-๐๑๖๒๘๑-๘ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท และจากบัญชีเงินอุดหนุนอื่น โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๒ เลขที่บัญชี xx-xxxx-xx-๐๒๕๑๕๐-๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้มีมติชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดีว่า เป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม และมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมา ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต ๑ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีจากราชการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู (คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนที่จะมีคำสั่งไล่ออกผู้ฟ้องคดีจากราชการตามการชี้มูล ความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำข้อเท็จจริงของการกระทำที่ผู้ฟ้องคดี ได้เบิกถอนเงินจากบัญชีเลขที่ xx-xxxx-xx-๐๑๖๒๘๑-๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท และจากบัญชีเลขที่ xx-xxxx-xx-๐๒๕๑๕๐-๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท มาดำเนินการทางวินัยและได้มีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีด้วยข้อเท็จจริง ดังกล่าวไปแล้ว โดยที่หลักที่ว่าบุคคลไม่อาจถูกลงโทษหลายครั้งสำหรับการกระทำความผิดเพียงครั้งเดียว เป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่ห้ามมิให้ลงโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดที่บุคคล นั้นได้กระทำความผิดเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำความผิดและโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้น จะเป็นความผิดและโทษทางอาญา ความผิดและโทษทางปกครอง หรือความผิดและโทษทางวินัย ถือได้ว่าเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลผู้ถูกลงโทษ การลงโทษบุคคล มากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับการกระทำความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำความผิดเพียงครั้งเดียว จึงเป็นการจำกัด สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้โดยชัดแจ้งหรือปริยายเกินความจำเป็นแก่การรักษาไว้



ซึ่งประโยชน์สาธารณะที่กฎหมายฉบับที่ให้อำนาจจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพนั้น ๆ มุ่งหมายจะให้ความคุ้มครอง อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะเกิดคดีพิพาท ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำข้อเท็จจริงดังกล่าวมานำออกคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการอีกครั้ง โดยมีได้เพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าวเสียก่อน จึงเป็นการลงโทษผู้ฟ้องคดีสำหรับการกระทำความผิดทางวินัยเรื่องเดียวกัน อันเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และหลักกฎหมายทั่วไปดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการกระทำของผู้ฟ้องคดีแต่ละครั้งที่ปรากฏในสำนวนคดีของ ป.ป.ช. พบว่า ผู้ฟ้องคดีมีการกระทำทุจริตโดยการเบิกถอนเงินจากบัญชีของโรงเรียนจำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งการกระทำแต่ละครั้งเป็นการกระทำความผิดต่างกรรมที่แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดได้ โดยความผิดแต่ละครั้งถือเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๔ วรรคสาม และมาตรา ๙๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อปรากฏว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีครั้งหนึ่งในจำนวนการกระทำทั้งสามครั้งดังกล่าว คือ การเบิกเงินไปจากบัญชี xx-xxxx-xx-๑๐๖๒๘๑-๘ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้นำมาเป็นฐานในการออกคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเอาการกระทำครั้งนั้นมาเป็นเหตุในการออกคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ แม้คำสั่งดังกล่าวจะนำเอาการกระทำความผิดอีกสองครั้งของผู้ฟ้องคดีซึ่งเคยถูกลงโทษไปแล้วมารวมเป็นเหตุลงโทษผู้ฟ้องคดีด้วยก็ตาม แต่ก็ไม่ถือเป็นการลงโทษผู้ฟ้องคดีสำหรับการกระทำความผิดครั้งเดียวแต่อย่างใด คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และมติของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดย อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๗/๒๕๖๕)

การมีหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการให้แก่ตนเองและผู้อื่น ทั้งที่ไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในช่วงเวลาดังกล่าวจริง อีกทั้งยังมีหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการในวันและเวลา



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



นอกเหนือจากที่ทางราชการได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการโดยมีสิทธิเบิกเงินค่าตอบแทน ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ และเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการในตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาการและแผน ระดับ ๖ว สังกัดเทศบาลตำบลคลองไผ่ ได้มีหนังสือขออนุมัติให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ นายกเทศมนตรีตำบลคลองไผ่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีและพนักงานเทศบาลปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและให้มีสิทธิเบิกเงินค่าตอบแทนได้ตามคำขอ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ตนเองและพนักงานเทศบาล รวม ๖ คน โดยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในเดือนพฤษภาคมจำนวน ๘ วัน ได้แก่ วันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายนจำนวน ๕ วัน ได้แก่ วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๐ เดือนกรกฎาคมจำนวน ๔ วัน ได้แก่ วันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคมจำนวน ๕ วัน ได้แก่ วันที่ ๖ ถึงวันที่ ๘ และวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๗ โดยเป็นวันธรรมดา จำนวน ๑๖ วัน วันหยุด จำนวน ๖ วัน ส่วนนาย จ. ขอเบิกค่าตอบแทนในวันธรรมดา จำนวน ๑๗ วัน วันหยุด จำนวน ๓ วัน และมีการเบิกในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ เช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดีด้วย ต่อมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ร้องสอด) ได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาผู้ฟ้องคดีกับพวกว่ามีพฤติการณ์ทุจริตเกี่ยวกับการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จึงมอบหมายพนักงานได้สวนดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว จากการไต่สวนพบว่า ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้ขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แต่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปราชการที่กรุงเทพมหานคร ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้ขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ตนเองและนาย จ. ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยที่คำสั่งเทศบาลตำบลคลองไผ่ ได้กำหนดให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจขอเบิกค่าตอบแทนให้แก่ตนเองและนาย จ. ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ได้ ผู้ร้องสอดมีมติว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย



ระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ฐานรายงานเท็จ ต่อผู้บังคับบัญชาอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และได้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อพิจารณาโทษทางวินัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นควรลงโทษปลดออกจากราชการ จึงมีหนังสือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์ คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะรักษาการ ในตำแหน่งหัวหน้ากองวิชาการและแผน ได้มีหนังสือขออนุมัติให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานนอกเวลา และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและให้มีสิทธิเบิกเงินค่าตอบแทน ตามคำขอของกองวิชาการและแผนแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งปรากฏตามฎีกาเบิกเงิน บประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดทำเอกสารบัญชีการลงเวลาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเป็นผู้ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทน และได้รับรองการเบิกจ่ายเป็นหลักฐานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก และเป็นผู้รับเงินตามฎีกา ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมอบหมายให้ผู้อื่นจัดทำเอกสาร ผู้ฟ้องคดีเลินเล่อ ไม่ตรวจสอบเอกสารให้ดี หรือไม่ประสงค์จะเบิกค่าตอบแทนในวันอื่นที่ไม่ใช่วันเวลาที่ปรากฏ ในหนังสือขอเบิกค่าตอบแทนและเอกสารดังกล่าวได้ การที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน การปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการในวันที่ ๑๘ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และในวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจริง หรือไม่ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีและพนักงานเทศบาลคนอื่นปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพิ่มเติม จึงเป็น การปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับในขณะกระทำความผิด และเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการตามข้อ ๓ วรรคสาม ของประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์



ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และเมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างการถูกลั่นแกล้งที่เกิดจากความขัดแย้งภายในองค์กร ไม่มีการลงโทษบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือลงโทษในสถานโทษที่เบากว่าผู้ฟ้องคดี หรือผู้ฟ้องคดีได้เบิกค่าตอบแทนจำนวนวันที่น้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติ และได้ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ได้ และเมื่อผู้ร้องสอดพิจารณาแล้วมีมติชี้มูลความผิดว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้ส่งรายงานพร้อมความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาลงโทษทางวินัย จึงถือว่ารายงานและความคิดเห็นดังกล่าวเป็นสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจลงโทษปลดออกหรือไล่ออกได้ตามข้อ ๗๐ วรรคหนึ่ง ของประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นควรลงโทษปลดออกจากราชการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ อันเป็นการดำเนินการตามข้อ ๗๐ วรรคสอง ของประกาศ ก.ท.จ. นครราชสีมาดังกล่าว ซึ่งศาลย่อมไม่อาจก้าวล่วงเข้าไปใช้ดุลพินิจแทนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ ดังนั้น คำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๙๓/๒๕๖๕)

การที่ปลัดอำเภอจดทะเบียนสมรสระหว่างหญิงไทยกับชายชาวต่างชาติจำนวน ๑๔๒ คู่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการจดทะเบียนสมรสของชายชาวต่างชาติก่อให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายอันอาจทำให้ราชการได้รับความเสียหายได้ กรณีจึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต จึงเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

กรมการปกครองได้สอบสวนขยายผลการจดทะเบียนสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยได้ตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนสมรสระหว่างหญิงไทยกับชายชาวอินเดีย ที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ช่วงตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พบว่ามีการจดทะเบียนสมรสผิดปกติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว ซึ่งจากรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี



ได้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสให้กับหญิงไทยและชายชาวอินเดีย ในช่วงระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔๒ คู่ โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการสอบสวนพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ทางราชการกำหนด ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้อื่น ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ และยอมให้บุคคลอื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๕ (๑) มาตรา ๘๕ (๗) ประกอบมาตรา ๘๒ (๑) (๒) ประกอบกับ มาตรา ๘๓ (๓) (๔) เห็นควรลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเห็นชอบ จึงได้เสนอให้ อ.ก.พ. จังหวัดสระบุรี พิจารณาต่อไป ซึ่ง อ.ก.พ. จังหวัดสระบุรี มีมติลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ไล่ออกจากราชการ และรายงานคำสั่งลงโทษดังกล่าวให้ อ.ก.พ. กรมการปกครอง และ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย พิจารณา ซึ่งต่อมามีมติว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการถูกต้องเหมาะสมแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ และแก้ไขฐานความผิดในคำสั่งให้ลงโทษเป็นความผิดตามมาตรา ๘๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพียงสถานเดียว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี เป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การจดทะเบียนสมรสระหว่างหญิงไทยกับชาวอินเดียที่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนายทะเบียน จำนวน ๑๔๒ คู่ นั้น เป็นการจดทะเบียนสมรสที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างด้าว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘ และข้อ ๑๓ เช่น ไม่ได้ตรวจสอบหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ตลอดจนไม่ได้มีการลงรายการในทะเบียนสมรส (คร.๒) และใบสำคัญการสมรส (คร.๓) ให้ครบถ้วน เป็นต้น ตลอดจนเป็นการจดทะเบียนสมรสที่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกฎหมาย คือเป็นการจดทะเบียนสมรสให้คู่สมรสที่คู่สมรสไม่ได้มีเจตนาจะอยู่กินกันฉันสามีภริยากันจริง การจดทะเบียนสมรสดังกล่าวจึงเป็นการสมรสที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขตามมาตรา ๑๔๕๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การจดทะเบียนสมรสระหว่างหญิงไทยกับชาวอินเดียที่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่



ผู้ปฏิบัติงานและนายทะเบียน จำนวน ๑๔๒ คู่ จึงเป็นการจดทะเบียนสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มอบบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านเข้าไปใช้งานในโปรแกรมการจดทะเบียนสมรสให้นาง อ. ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดการจดทะเบียนสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านเข้าไปใช้งานในโปรแกรมการจดทะเบียนสมรสตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๕/๓ ด้วย จึงเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอและได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตร ได้ดำเนินการจดทะเบียนสมรสระหว่างหญิงไทยกับชาวอินเดีย จำนวน ๑๔๒ คู่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการจดทะเบียนสมรสของชายชาวต่างชาติก่อให้เกิดสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายอันอาจทำให้ราชการได้รับความเสียหายได้ จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ซึ่งเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยมาตรา ๘๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว สำหรับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขคำสั่งในส่วนฐานความผิดเป็นความผิดตามมาตรา ๘๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพียงฐานเดียว นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีเจตนาในการจดทะเบียนสมรสโดยมิชอบ ซึ่งเป็นผลให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ประโยชน์ตามมาตรา ๘๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จะไม่เป็นความผิดตามมาตรา ๘๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ในขณะที่เดียวกัน กรณีจึงไม่จำเป็นต้องนำมาตรา ๘๓ (๓) และมาตรา ๘๕ (๗) มาปรับเป็นฐานความผิดด้วยการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขคำสั่งในส่วนฐานความผิดจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๗/๒๕๖๖ และที่ พบ. ๑๑/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้สวนและมิมติชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดีฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ตามมาตรา ๗๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งเป็นความผิดหลัก คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงสามารถดำเนินการชี้มูลความผิดทางวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕)



## แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ได้

เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสวงหา จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ทำการตรวจค้นบ้านของนาง อ. กับพวก พบยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน) และได้มีการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดอ่างทอง ศาลจังหวัดอ่างทองพิพากษาลงโทษจำคุกและปรับนาง อ. กับพวก และญาติของนาง อ. ได้ร้องเรียน ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค โดยกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีเรียกรับเงิน จากนาง น. เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีกับนางสาว พ. หลานของนาง อ. ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการถูกจับกุม ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการเห็นควรยุติเรื่อง และในเวลาเดียวกัน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการไต่สวนในกรณีดังกล่าว ผลการไต่สวนพบว่าผู้ฟ้องคดีได้เรียกและรับเงินจากนาง น. จริ่ง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติตำรวจ แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเอง หรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ และกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ มาตรา ๗๙ (๑) และ (๕) และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็น เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจู่โจมใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๗ ประกอบมาตรา ๙๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการไต่สวน และแจ้ง ความเห็นพร้อมกับส่งรายงานและสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พิจารณาโทษลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่ง ต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการ อุทธรณ์ (ซึ่งทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีมติยกอุทธรณ์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดี เป็นไล่ออกจากราชการ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ลงโทษ ไล่อผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง





ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ข้อกล่าวหาที่อยู่ในอำนาจไต่สวนและพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หมายถึงข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือความผิดที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไว้ในมาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมไว้ในมาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ แห่งประมวลฉบับเดียวกัน อันเป็นมูลความผิดทางอาญา ส่วนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ถือเป็นมูลความผิดทางวินัย ส่วนความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ในคราวเดียวกันตามมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะชี้มูลความผิดได้จะต้องมีการไต่สวนและวินิจฉัยว่ามีการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งเป็นความผิดหลักเสียก่อน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไต่สวนและมีมติชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดีฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ตามมาตรา ๗๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งเป็นความผิดหลัก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงสามารถดำเนินการชี้มูลความผิดทางวินัยฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ได้ตามมาตรา ๑๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีมติชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดี คณะอนุกรรมการไต่สวนได้แจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นพฤติการณ์ในการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีและพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา อีกทั้งให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้ว ซึ่งผู้ฟ้องคดีรับทราบถึงเหตุที่ถูกกล่าวหาและได้รับแจ้งว่าการกระทำตามที่ถูกร้องเรียนมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว ปรากฏตามบันทึกปากคำของผู้ถูกกล่าวหา และผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยการจัดส่งรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะอนุกรรมการไต่สวนพร้อมบันทึกถ้อยคำพยาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และให้โอกาสได้แย้งและแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาความผิดทางวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง และข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการป้องกัน



และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้ว (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๖๔/๒๕๖๖)

๓) กรณีข้าราชการขาดราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร

การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกเลยโดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง อันเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งจะดำเนินการสั่งลงโทษโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ และต้องลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี แม้จะอ้างว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการเนื่องจากเจ็บป่วย แต่เมื่อเป็นการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๕๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่กำหนดให้การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการจะต้องยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันที่จะขอลาออกจากราชการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพื่อให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุเป็นผู้พิจารณาอนุญาต การลาออกจากราชการดังกล่าวจึงยังไม่มีผลทางกฎหมาย

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป เนื่องจากป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท ส่วนอำนวยการ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการไม่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่กำหนดให้การลาออกจากราชการจะต้องยื่นหนังสือล่วงหน้าก่อนวันที่ขอลาออกจากราชการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพื่อให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุเป็นผู้พิจารณาอนุญาต สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แจ้งกรณีดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ พร้อมทั้งส่งหนังสือขอลาออกคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อไปดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว ต่อมา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้มาลงชื่อปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา โดยไม่ได้รายงานเหตุผลความจำเป็นหรือยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบของทางราชการ เป็นการไม่มาปฏิบัติราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยมิได้รายงานเหตุผลความจำเป็นหรือยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชา



ตามระเบียบของทางราชการ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอลาออก แม้ว่าหน่วยงานต้นสังกัดจะแจ้งให้ทราบแล้วว่าไม่สามารถดำเนินการเสนอเรื่องขอลาออกจากราชการตามที่ยื่นหนังสือขอลาออกไว้ได้ และขอให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการฯ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการใด ๆ การกระทำดังกล่าวจึงมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันควร โดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของราชการตามข้อ ๔๐ วรรคสอง และเป็นกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้งตามข้อ ๕๓ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการฯ ประกอบกับ ข้อ ๖๕ (๑) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการราชการ โดยไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีนั้นถือเป็นการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๕๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่กำหนดให้การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการจะต้องยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันที่จะขอลาออกจากราชการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ เป็นผู้พิจารณาอนุญาต การลาออกจากราชการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีผลทางกฎหมายและผู้ฟ้องคดียังคงมีสถานะเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อยู่ อีกทั้ง ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบหนังสือของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ที่ส่งหนังสือขอลาออกคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อไปดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังคงไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวแต่อย่างใด แม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีอาการป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท แต่ข้อเท็จจริงปรากฏตามบันทึกถ้อยคำพยานบุคคลที่ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า พยานได้พบผู้ฟ้องคดีเมื่อประมาณต้นปี ๒๕๕๗ ลักษณะอาการภายนอกของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะไม่ถึงขนาดเจ็บป่วยหนัก เดินเอียงซ้ายเล็กน้อย ไม่ได้ใช้ไม้เท้า แต่ใส่เสื้อก้อ่นรัดเอวเพื่อปรับสรีระร่างกายให้สมดุล กรณีจึงน่าจะเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีมีอาการเจ็บป่วยจริง แต่ยังไม่ถึงขนาดเจ็บป่วยหนักจนไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการได้ หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะ



ไม่มาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีควรที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลา ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีโดยตรงที่พึงต้องดำเนินการหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว โดยการจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันลา เว้นแต่ในกรณีจำเป็นจะจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้ หรือหากผู้ฟ้องคดีป่วยจนไม่สามารถลงชื่อในใบลาได้ ผู้ฟ้องคดีจะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับข้อ ๙ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการฯ แต่ก็ไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้กลับมาปฏิบัติราชการและมีการจัดส่งใบลาตามระเบียบดังกล่าว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน และไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกเลยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมีพฤติการณ์ที่แสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการตามข้อ ๔๐ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการฯ และเมื่อกรณีความผิดดังกล่าวเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินการสั่งลงโทษโดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ตามข้อ ๕๓ ของระเบียบดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๖๕ (๑) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อ ๔ (๒) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ให้ลงโทษผู้กระทำความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย เป็นไล่ออกจากราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยไม่มีสิทธิได้รับบำเหน็จตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่กลับมาปฏิบัติราชการอีกเลย จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๓๑/๒๕๖๖)

**อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่มีประเด็นการโต้แย้งการออกคำสั่งลงโทษทางวินัย**  
เมื่อผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการ แต่กลับมีหนังสือแจ้งว่าจะทำความเห็นประกอบอุทธรณ์ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้วินิจฉัยชี้ขาดและได้รับเอกสารการสอบสวน



ทางวินัยครบถ้วนตามคำวินิจฉัยแล้วเท่านั้น กรณีจึงเป็นการอุทธรณ์ที่ไม่มีการแสดงข้อเท็จจริง และเหตุผลในหนังสืออุทธรณ์ จึงไม่มีลักษณะเป็นอุทธรณ์ และแม้ต่อมาผู้ฟ้องคดีจะยื่นอุทธรณ์ใหม่ ภายหลังจากที่ได้รับเอกสารตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสั่งให้เปิดเผยแล้ว ก็เป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา จึงหาผลทำให้อุทธรณ์ที่ยื่นโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กลับกลายเป็นอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายไม่

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ ๓ สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัย อย่างร้ายแรง ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผล อันสมควร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ขอเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยเพื่อใช้ประกอบการอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งว่าไม่สามารถเปิดเผยเอกสารรายงาน การสอบสวนทางวินัยได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผย ข้อมูลข่าวสารต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และมีหนังสือลงวันเดียวกัน ร้องเรียนต่อนายอำเภอเมืองหนองคาย นายอำเภอเมืองหนองคายได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการในข้อเท็จจริงและหรือ ข้อกฎหมาย โดยไม่ต้องขอรับเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมประกอบอุทธรณ์จากองค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุบังพวน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์พนักงานส่วนตำบล จังหวัดหนองคายได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ไม่มีประเด็นการโต้แย้งการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยตรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีทำความเข้าใจการอุทธรณ์ คำสั่งลงโทษทางวินัยเพิ่มเติม พร้อมรายงานความคืบหน้าการขอข้อมูลข่าวสารให้ทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า จะทำความเข้าใจประกอบอุทธรณ์ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้วินิจฉัย ชี้ขาดและได้รับเอกสารการสอบสวนทางวินัยครบถ้วนตามคำวินิจฉัยแล้วเท่านั้น โดยจะดำเนินการ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับเอกสารครบถ้วน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติว่า ไม่พิจารณา หนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากไม่มีการแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลในหนังสืออุทธรณ์จึงไม่มี ลักษณะเป็นอุทธรณ์ ตามข้อ ๑๑๙ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ



การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ในระหว่างนั้นคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แจ้งผลคำวินิจฉัย โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวนเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ส่งมอบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้ง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากยื่นเกินกำหนดระยะเวลาสามสิบวันตามข้อ ๑๑๙ วรรคสอง และข้อ ๑๒๔ ของประกาศฉบับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งก็ตาม แต่เนื่องจากอุทธรณ์ดังกล่าว ระบุแต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีขออุทธรณ์คำสั่งลงโทษไล่ออกจากผู้ถูกฟ้องคดีออกจากราชการ โดยจะยื่นรายละเอียดและเอกสารประกอบคำอุทธรณ์ เมื่อได้รับเอกสารข้อมูลที่ขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวนแล้ว โดยมีได้แสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการอุทธรณ์ว่าถูกลงโทษไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรมอย่างไร จึงถือว่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบและไม่ถูกต้อง ในสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑๑๙ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๒๔ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ จึงชอบที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณา อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประธานอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย มีหนังสือแจ้งต่อผู้ฟ้องคดีให้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมอุทธรณ์พร้อมรายงานความคืบหน้าการขอข้อมูลข่าวสารให้ทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ อันถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ดำเนินการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีเพียงมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าจะทำความเข้าใจประกอบอุทธรณ์ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้วินิจฉัยชี้ขาด และได้รับเอกสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวนครบถ้วนตามคำวินิจฉัยแล้วเท่านั้น โดยจะดำเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ดังนั้น หนังสืออุทธรณ์ฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ จึงถือว่าไม่มีลักษณะเป็นคำอุทธรณ์ตามข้อ ๑๑๙ ประกอบข้อ ๑๑๙ วรรคสอง ของประกาศฉบับเดียวกัน กรณีเช่นนี้ถือว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ





สำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก่อนฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์คำสั่งที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการอีกครั้ง ก็เป็นการดำเนินการเมื่อพ้นระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษทางวินัยแล้ว จึงหาผลทำให้อุทธรณ์ที่ยื่นโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายกลับกลายเป็นอุทธรณ์ที่ขัดด้วยกฎหมายไปไม่ เมื่อความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันคราวเดียวกันเกินกว่าสิบห้าวัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นความผิดชัดแจ้งตามข้อ ๓๑ (๒) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นอุทธรณ์ทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่จำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ให้คัดสำเนารายงานการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง จึงไม่ถือเป็นพฤติการณ์ที่จำเป็นอันมิได้เกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดีที่จะทำให้สามารถดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยที่ล่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งว่าจะทำความเห็นประกอบอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้วินิจฉัยชี้ขาดและได้รับเอกสารจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวนครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยจะดำเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน หนังสือดังกล่าวจึงมิใช่หนังสือขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๙๖/๒๕๖๖)

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจได้ยื่นใบลาภิกขุต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาตการลา เป็นเวลา ๓๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งไม่อนุญาตและผู้ฟ้องคดีได้ยื่นลาภิกขุและลาป่วยอีก ๓ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ แต่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไม่อนุญาต มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ขาดราชการหรือจงใจละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลา ๒๔ วันติดต่อกัน กรณีย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตาม



ระเบียบของทางราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยกรณีที่เป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓ (๒) ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการลงโทษทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรือการสอบสวนก็ได้

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๕๓/๒๕๖๖ หน้า ๑๑๒๕-

๑๑๒๘

#### ๔) กรณีประพตชี้ข้ออย่างร้ายแรง

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน จนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ซึ่งมีใช้โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้ฉ้อโกงประชาชนด้วยการหลอกลวงให้เชื่อว่าจะมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินจำนวนมาก ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าถือครองที่ดินจำนวนมากได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อส่วนราชการ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ดังนั้น การที่ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย ใช้ดุลพินิจเพิ่มโทษจากปลดออกจากราชการเป็นไล่ออกจากราชการ โดยพิจารณาจากความร้ายแรงที่เกิดขึ้น จึงกระทำได้ตามกฎหมาย และเมื่อไม่ปรากฏว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมีอคติหรือมีส่วนได้เสียใด ๆ ในผลแห่งการวินิจฉัยลงโทษ จึงถือได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการใช้ดุลพินิจที่เลือกปฏิบัติหรือไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าหน้าที่ปกครอง ๖) ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาต่อศาลจังหวัดอุดรธานี ฐานร่วมกันหลอกลวงประชาชนโดยใช้กลโกงซื้อที่ดินเพื่อนำไปขายให้ชาวต่างชาติ ทำให้ประชาชนหลายรายสูญเสียทรัพย์สินและได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก และศาลจังหวัดอุดรธานีได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้ฟ้องคดีในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน จำคุก ๓ ปี และให้คืนหรือใช้เงินที่ถูกประทุษร้ายแก่ผู้เสียหาย ต่อมา ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ได้แก้คำพิพากษาของศาลจังหวัดอุดรธานี เป็นให้ยกคำขอโจทก์ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินคืนแก่ผู้เสียหาย ซึ่งคดีอาญาได้ถึงที่สุด จากนั้น จังหวัดสกลนครได้มีหนังสือแจ้งกรมการปกครองว่า ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษจำคุกตามคำพิพากษา กรมการปกครองจึงเสนอเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมการปกครอง



พิจารณา ซึ่ง อ.ก.พ. กรรมการปกครองได้พิจารณาแล้วมีมติว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๔ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง จึงสอบสวนวินัยกับผู้ฟ้องคดีโดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และเห็นควรลงโทษไล่ออกจากราชการ แต่เนื่องจากมีเหตุอันควรลดโทษ จึงให้ลงโทษเป็นปลดออกจากราชการ อธิบดีกรรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และได้เสนอรายงานต่อ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดอาญาฐานฉ้อโกงประชาชนจนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ๓ ปี และให้คืนหรือใช้เงินที่ถูกประทุษร้ายแก่ผู้เสียหาย ซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก และเมื่อเทียบกับแนวทางการลงโทษของ ก.พ. ลำดับที่ ๘๐๑ ซึ่งมีเหตุในลักษณะเช่นเดียวกัน จึงมีมติให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากปลดออกจากราชการเป็นไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และให้แก้ไขคำสั่งลงโทษจากมาตรา ๙๕ (๔) เป็นมาตรา ๙๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากกรณีผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก มิใช่ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งแก้ไขคำสั่งลงโทษตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำพิพากษาในคดีอาญาของศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ได้วินิจฉัยโดยสรุปว่า เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเพิ่งเข้าเป็นสมาชิกของจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๑๒ ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ควรรต้องรับผิดชอบจำนวนเงินของผู้เสียหายซึ่งได้รับความเสียหายก่อนหน้าที่จำเลยที่ ๖ เข้าร่วมกระทำความผิด ซึ่งตามทางนำสืบของโจทก์ไม่สามารถแยกได้ว่าจำนวนเงินค่าเสียหายของผู้เสียหายแต่ละคนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมเป็นตัวการเป็นเงินจำนวนเท่าใด ศาลจึงไม่อาจกำหนดค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องร่วมรับผิดชอบได้ จึงพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลจังหวัดอุดรธานี ให้ยกคำขอโจทก์ที่ขอให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายทั้งสี่สืบพร้อมกับจำเลยคนอื่น ๆ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องเรียกให้ผู้ฟ้องคดี



ร่วมชดใช้เงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีเริ่มเข้าร่วมเป็นตุลาการกระทำความผิดตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นคดีใหม่ภายในอายุความ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี ในการกระทำความผิดอาชญาฐานฉ้อโกงประชาชนไว้อย่างชัดเจน การที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ได้ยกคำขอ ในส่วนของค่าเสียหายและไม่มีผู้เสียหายคนใดเรียกร้อง จึงไม่อาจลบล้างข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีได้ร่วม กระทำความผิดอาชญาฐานฉ้อโกงประชาชน เนื่องจากการใช้สิทธิทางแพ่งในการเรียกร้องค่าเสียหาย เป็นคนละส่วนกับการพิจารณาถึงองค์ประกอบความผิดทางอาญา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้เสียหายและครอบครัว จึงได้เทียบเคียงกับ แนวทางการลงโทษของ ก.พ. ซึ่งมีข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันแล้ว มีมติให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นโล่อก จากราชการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งตามมตินั้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำพิพากษาในคดีอาญา มิได้เป็นการรับฟังข้อเท็จจริง ที่ผิดพลาดแต่อย่างใด

สำหรับการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อกรณีนี้ ผู้ฟ้องคดีถูกดำเนินคดีอาชญาฐานฉ้อโกงประชาชน และศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ๓ ปี ซึ่งมีโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ จึงถือเป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็น อ.ก.พ. กระทั่งวันที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดอยู่ จึงมีอำนาจพิจารณาโทษ โดยใช้ดุลพินิจกำหนดโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ซึ่งตามพฤติการณ์ของ ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ ได้อฉ้อโกงประชาชนด้วยการหลอกลวงให้เชื่อว่าจะมีชาวต่างชาติ เข้ามาซื้อที่ดินจำนวนมาก ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีย่อมรู้ดีว่าไม่มีกฎหมายอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าถือครอง ที่ดินจำนวนมากได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อส่วนราชการ และก่อให้เกิด ความเสียหายแก่ประชาชน ดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาให้เหตุผลในการเพิ่มโทษไว้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ลดหย่อนโทษให้แก่ผู้ฟ้องคดี และใช้ดุลพินิจเพิ่มโทษจากปลดออกเป็น ไล่ออก โดยพิจารณาจากพฤติการณ์ความร้ายแรงที่เกิดขึ้น ก็ย่อมทำได้ตามกฎหมาย และไม่อาจถือว่าเป็น การเลือกปฏิบัติต่อผู้ฟ้องคดี แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะอ้างถึงการดำเนินการทางวินัยในกรณีอื่น หรือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการกำหนดโทษแก่ผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ก็ล้วนแต่เป็นการพิจารณาและการใช้ดุลพินิจตามข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันไปตามเหตุแห่งความเหมาะสม แต่ละกรณี เมื่อการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เกินขอบเขตอำนาจตามมาตรา ๘๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้ดุลพินิจ โดยมีอคติต่อผู้ฟ้องคดีหรือมีส่วนได้เสียใด ๆ ในผลแห่งการวินิจฉัยลงโทษผู้ฟ้องคดี จึงถือได้ว่าเป็นการ



ใช้ดุลพินิจกำหนดโทษที่ชอบด้วยมาตรา ๘๙ และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว และไม่อาจถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่เลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด นอกจากนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำวินิจฉัยโดยเห็นว่า การลงโทษข้าราชการที่กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เป็นฐานความผิดที่มีองค์ประกอบ คือ ต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกโดยไม่มีการรอลงโทษ จึงต้องพิจารณาว่าในวันที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกโดยไม่มีการรอลงโทษนั้น อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใดมีผลใช้บังคับ ซึ่งกรณีนี้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและถูกจำคุกในขณะที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับ จึงต้องลงโทษตามมาตรา ๘๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากปลดออกจากราชการเป็นไล่ออกจากราชการ ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเป็นการปรับบทความผิดไม่ถูกต้อง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติให้แก้ไขคำสั่งลงโทษจากมาตรา ๘๕ (๔) เป็นมาตรา ๘๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงชอบแล้ว และเป็นการพิจารณาในรอบแห่งมาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟบ. ๔๐/๒๕๖๕)

การที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกมีหนังสือรายงานพฤติการณ์การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดี โดยได้ระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ถูกกล่าวหา และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระทำที่กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทำผิดวินัย อันถือเป็นรายงานตามลำดับชั้นให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามตรา ๕๗ ทราบ และเป็นการกล่าวหาเป็นหนังสือต่ออธิบดีกรมสรรพากร ทั้งนี้ ตามมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๒ และข้อ ๓ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และเมื่ออธิบดีกรมสรรพากรได้รับรายงานดังกล่าวแล้วพิจารณาเห็นว่า เป็นกรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ อธิบดีกรมสรรพากรย่อมมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๗ (๑๐) มาตรา ๙๑ วรรคสอง และมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๖ และข้อ ๑๕ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖



การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รับและตรวจแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ค้นหาข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายของผู้เสียภาษี และนำไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งนำข้อมูลตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ฉบับกระดาษ) ซึ่งมีผู้เสียภาษีนำมาฝากยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ไปยื่นแสดงรายการภาษีผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยระบุที่อยู่ในการยื่นแบบเป็นที่อยู่ของตนเองหรือที่อยู่ของผู้อื่น และเมื่อได้รับเช็คคืนเงินภาษีที่กรมสรรพากรส่งคืนให้แล้ว ได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจขึ้นเอง โดยระบุให้ตนเองหรือผู้อื่นเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อรับเงินภาษีคืนแทนผู้เสียภาษี แล้วนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่งานคลังของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เพื่อขอแลกเช็คเป็นเงินสด แต่ไม่ได้นำเงินไปมอบให้แก่ผู้เสียภาษี พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

คดีนี้เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรชำนาญการ สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิษณุโลก ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยรับและตรวจแบบรายการขึ้นต้นทุกประเภทภาษี ต่อมา สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกได้มีการตรวจพบว่าในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้นำเช็คคืนภาษีมาแลกเป็นเงินสด ซึ่งที่อยู่ตามหน้าเช็คคืนภาษีมากกว่า ๒ ฉบับ ไม่ตรงกับที่อยู่ตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอคืนภาษี และผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลเดียวกันคือผู้ฟ้องคดี ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการ ๒ กรณี คือ กรณีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีได้ค้นหาข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายของผู้เสียภาษี และนำมายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อคำนวณภาษีแล้วปรากฏว่ามีภาษีชำระไว้เกิน ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งความประสงค์ขอคืนภาษี โดยระบุที่อยู่เป็นที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี และญาติผู้ฟ้องคดี โดยที่ผู้เสียภาษีไม่ทราบว่ามีกรื่อยื่นแบบและขอคืนภาษี เมื่อกรมสรรพากรส่งเช็คคืนเงินภาษีของผู้ขอคืนเงินภาษีให้ตามที่อยู่แบบ ผู้ฟ้องคดีได้นำเช็คคืนภาษีดังกล่าวพร้อมหนังสือมอบอำนาจไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่งานคลังของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก เพื่อขอแลกเช็คเป็นเงินสด และมีได้นำเงินคืนภาษีไปมอบให้ผู้ขอคืนทันที และกรณีที่ ๒ การรับฝากแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ฉบับกระดาษ) ของบริษัท น. โดยผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการรับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่รับฝากไว้ไปยื่นแบบแสดงรายการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้เป็นที่อยู่ของนางสาว ป. และที่อยู่ของญาติของผู้ฟ้องคดี โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่ทราบว่ามีกรื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อกรมสรรพากรได้พิจารณาคืนภาษีและจัดส่งหนังสือแจ้ง





พร้อมด้วยเช็คคืนภาษีไปยังที่อยู่ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำหนังสือมอบให้นางสาว น. ไปดำเนินการ แลกเช็คเป็นเงินสดจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก และนำเงินคืนภาษีที่ได้รับทั้งหมด มอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมากรมสรรพากรได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง เพื่อดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง โดยยอมรับสารภาพว่ากระทำความผิดตามข้อกล่าวหาทุกประเด็น จากพฤติการณ์ ดังกล่าวจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยทุจริต และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่ง ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกได้ตรวจสอบพบการกระทำผิดของผู้ฟ้องคดี จึงรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ทราบ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวมีมูลที่จะกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดี กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง เพื่อสอบสวนผู้ฟ้องคดี เห็นว่า การที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกมีหนังสือรายงานพฤติการณ์ การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดี โดยได้ระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ถูกกล่าวหา และข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์แห่งการกระทำที่กล่าวหาหรือเป็นที่สงสัยว่ากระทำความผิด อันถือเป็นการรายงานตามลำดับขั้นให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ทราบ และเป็นการ กล่าวหาเป็นหนังสือต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๒ และข้อ ๓ ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการ ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับรายงานดังกล่าวแล้วพิจารณาเห็นว่า เป็นกรณี มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๗ (๑๐) มาตรา ๘๑ วรรคสอง และมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๖ และข้อ ๑๕ ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการ ทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และเมื่อผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรชำนาญการ



และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับและตรวจแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภท ย่อมมีความรู้เกี่ยวกับกฎและระเบียบในการรับและตรวจแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นอย่างดี และย่อมทราบดีว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจหน้าที่ในการค้นข้อมูลของผู้เสียภาษีที่มีการชำระภาษีไว้เกิน และนำมายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยระบุเป็นที่อยู่ของตนเองหรือผู้อื่นเพื่อขอคืนภาษีแทนผู้เสียภาษี อีกทั้ง ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการนำข้อมูลของผู้เสียภาษีที่ฝากยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งเมื่อคำนวณภาษีแล้วมีการชำระภาษีไว้เกิน แต่ผู้เสียภาษีมิได้ระบุความประสงค์ขอคืนภาษีไว้ ไปยื่นแบบแสดงรายการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยเปลี่ยนแปลงระบุที่อยู่เป็นที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีหรือที่อยู่ของบุคคลอื่นเพื่อขอคืนภาษี แม้ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินคืนภาษีดังกล่าวไปคืนแก่ทางราชการแล้ว แต่เป็นการนำเงินดังกล่าวมาคืนแก่ทางราชการภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว พฤติการณ์ดังกล่าวจึงแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้อาศัยโอกาสที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิษณุโลก ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับรับและตรวจแบบแสดงรายการภาษี แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ที่มีลักษณะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ อันเป็นการกระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ย่อมเข้าใจในข้อกฎหมายและมีวุฒิภาวะพอที่จะรู้และเข้าใจได้ว่า การกระทำความผิดกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่กรณีที่กระทำไปโดยไม่รู้กฎหมายหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และโดยที่กรณีข้าราชการพลเรือนสามัญกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนำมาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลดโทษลงต่ำกว่าปลดออก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่ง ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสม และชอบด้วยกฎหมายแล้ว และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

**(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟบ. ๔/๒๕๖๖)**



พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้รับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาว่า น่าจะเกิดเหตุลักลอบตัดต้นไม้ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเรือนจำ แล้วไม่เข้าตรวจสอบ และไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ รวมทั้งไม่ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร ที่ออกโดยทางราชการและไม่มีการจดบันทึกข้อมูลของกลุ่มบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อขอเข้าตรวจสอบต้นไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเรือนจำไว้เป็นหลักฐาน เป็นเหตุให้มีผู้ลักลอบตัดต้นไม้ซึ่งเป็นที่หวงหวงของทางราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่อาจทดแทนด้วยสิ่งใดได้ ซึ่งเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานต้องไม่อาศัย หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ฐานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอื่นใด อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวบ้านโคกมะตูม มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ บังคับบัญชากิจการเรือนจำโดยทั่วไป เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้เกิดเหตุมีต้นไม้ตาย ในเขตพื้นที่เรือนจำได้ถูกตัดโค่นไปจำนวน ๒ ครั้ง รวม ๔ ต้น โดยก่อนเกิดเหตุ ได้มีกลุ่มบุคคล จำนวน ๔ คน กล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ขอเข้าสำรวจป่าไม้ในเขตเรือนจำชั่วคราวบ้านโคกมะตูม ผู้ฟ้องคดีได้สั่งให้เจ้าหน้าที่พากลุ่มบุคคลดังกล่าวไปสำรวจ โดยที่ไม่ได้รายงานเรื่องดังกล่าว ต่อผู้บังคับบัญชาเรือนจำอำเภอนางรอง และไม่ได้ตรวจสอบสถานะของกลุ่มคนดังกล่าวว่า เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้จริงหรือไม่ ต่อมา เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ เวนรักษาการณ์กลางคืนได้ยินเสียงคล้ายเสียงยนต์และเสียงต้นไม้ล้มมาจากบริเวณทางทิศใต้ ของเรือนจำจึงรายงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ห้ามไม่ให้เข้าไปในบริเวณดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าไม่มีแสงสว่างเพียงพอ หากเข้าไปอาจเกิดอันตรายได้ และเช้าวันถัดมาปรากฏว่า ต้นไม้ตายถูกคนร้ายลักลอบตัดไปจำนวน ๙ ต้น จากนั้น เจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้บัญชาการ เรือนจำนางรองทราบ และผู้บัญชาการเรือนจำนางรองจึงได้เดินทางไปตรวจพื้นที่เกิดเหตุ และได้มี คำสั่งลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากราชการ โดยกรมราชทัณฑ์อนุญาตให้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ หลังจากนั้น อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตาม



กฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส่ และรักษาประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ฐานต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ (๒) (๓) มาตรา ๘๓ (๓) และมาตรา ๘๕ (๑) (๔) (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกลอบดักดั้นไม่ได้ใช้เลื่อยยนต์ตัดต้นพะยุงและมีการล้มของต้นพะยุงย่อมเกิดเสียงดังผิดปกติ การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบเรื่องดังกล่าวจากการรายงานจากเจ้าหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางคืน ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าเรือนจำชั่วคราวบ้านโคกมะตูมควรจะใช้ดุลพินิจในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเสียงดังกล่าวโดยการตรวจสอบว่าเป็นการลักลอบตัดต้นพะยุงจริงหรือไม่ โดยอาจยังไม่ถึงขั้นเข้าไประงับเหตุดังกล่าว หากพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ใต้บังคับบัญชา และหากตรวจสอบแล้วพบว่าการลักลอบตัดต้นพะยุงจริง ผู้ฟ้องคดีสามารถแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองเพื่อช่วยระงับเหตุดังกล่าวหรือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรองทราบได้ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับห้ามไม่ให้เข้าไปในบริเวณดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าไม่มีแสงสว่างเพียงพอเข้าไปอาจเกิดอันตรายได้ อันแสดงให้เห็นถึงความไม่ใส่ใจต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นและไม่ตระหนักต่อหน้าที่ที่จะหาวิธีป้องกันหรือระงับเหตุที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของตนแต่อย่างใด เป็นเหตุให้ต้นพะยุงถูกลักลอบตัดและขนย้ายออกไปจำนวน ๙ ต้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าเรือนจำชั่วคราวบ้านโคกมะตูมควรจะรายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรองด้วยตนเองโดยเร็ว มิใช่รอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องทำหนังสือรายงานการลักลอบตัดต้นพะยุงต่อผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรองผ่านผู้ฟ้องคดี ประกอบกับเคยมีเหตุลักลอบตัดต้นพะยุงมาก่อนแล้วถึง ๒ ครั้ง นอกจากนี้ หากพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีที่มีกลุ่มบุคคลจำนวน ๔ คน ซึ่งกล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาสำรวจป่าไม้ในเขตเรือนจำ



ชั่วคราวบ้านโคกมะตูม และผู้ฟ้องคดีได้สั่งให้ผู้ได้บังคับบัญชาในกลุ่มบุคคลดังกล่าวไปสำรวจจุดต้นพะยุงในป่า โดยผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ และไม่ได้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง และหลังจากนั้น ๒ วัน พบว่าต้นพะยุงถูกลักลอบตัดจำนวน ๒ ต้น นั้น แม้ไม่ปรากฏหลักฐานว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้จริงหรือไม่ และมีความเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดต้นพะยุงหรือไม่ก็ตาม แต่การเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำต้องปฏิบัติตามข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยมการติดต่อของบุคคลภายนอกต่อผู้ต้องขัง และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งในข้อ ๗ ประกอบกับข้อ ๒๔ ของข้อบังคับดังกล่าว กำหนดให้การเข้าติดต่อการงานกับเรือนจำ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่ปรากฏภาพถ่ายไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดบันทึกข้อมูลบุคคลภายนอกผู้เข้าเยี่ยมหรือติดต่อไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญสำหรับการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับใดก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว ย่อมอาจทำให้เกิดผลความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อราชการได้ พฤติการณ์ย่อมเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะเชื่อมโยงกันที่ทำให้รับฟังได้ว่าการที่ต้นพะยุงซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติและอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเรือนจำชั่วคราวบ้านโคกมะตูม ถูกลักลอบตัดไป เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการดำเนินการเพื่อระงับเหตุ อันเกิดจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ ไม่ดำเนินการอย่างใดตามอำนาจหน้าที่เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดยปราศจากเหตุอันสมควร จนเป็นเหตุให้ผู้ลักลอบตัดต้นพะยุงซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่อาจทดแทนด้วยสิ่งใดได้เป็นความเสียหายอย่างร้ายแรง พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยทุจริต อันเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตตามมาตรา ๘๕ (๑) และถือเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๕ (๔) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ซึ่งเป็นการพิจารณาโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกันมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๕/๒๕๖๖)



### ๓. คำสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน

การที่พนักงานสอบสวนถูกศาลอาญาออกหมายจับในข้อหาร่วมกันบุกรุกในเคหะสถาน และร่วมกันกระทำความผิดอันเป็นความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจของพนักงานสอบสวน หรือเป็นการกระทำในทางส่วนตัวก็ตาม ย่อมกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประชาชนที่มีต่ออาชีพตำรวจและองค์กร จึงเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติหรือพฤติกรรมอันไม่น่าไว้วางใจ เมื่อพนักงานอัยการได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และการให้อยู่ในหน้าที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาสอบสวน อีกทั้ง การสอบสวน หรือการพิจารณาจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้บังคับบัญชาจึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยได้ ตามนัยมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๓ (๑) (๒) และข้อ ๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗

เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ตำแหน่งสารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ ๕ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง มูลกรณีสืบเนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งว่านาย ส. ซึ่งเป็นคนจีนได้สวมสิทธิใช้บัตรประชาชนคนไทยเพื่อประกอบธุรกิจทัวร์คนจีนและไกด์เถื่อน ผู้ฟ้องคดีจึงตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบพยานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งเรื่องดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายความมั่นคงทราบ โดยในวันที่เจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายความมั่นคงเข้าไปเชิญตัวนาย ส. ที่บริษัท ค. ผู้ฟ้องคดีได้นำพยานหลักฐานไปแสดงต่อนาย ส. ต่อมา นาย ท. และนาย ส. ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีในข้อหาร่วมกันบุกรุกในเคหะสถานและร่วมกันกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้ฟ้องคดี และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อประธาน ก.ตร. ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น





ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนเองในการสืบสวนกรณีการปลอมบัตรประชาชนของนาย ส. โดยมีได้รายงานการกระทำ ความผิดดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และนำข้อมูลดังกล่าวไปให้กับเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันบุกรุกเคหะสถานและร่วมกันกรรโชกทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวผู้ฟ้องคดีในข้อหาดังกล่าว ซึ่งพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีต่อศาลอาญา และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา จึงเป็นกรณีที่มีมูลอันควรกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจตามมาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี โดยไม่จำเป็นต้องสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนแต่อย่างใด และเนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานสอบสวนแต่กลับถูกศาลอาญาออกหมายจับในข้อหาร่วมกันบุกรุกในเคหะสถานและร่วมกันกรรโชกทรัพย์ อันเป็นความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอาศัยอำนาจของพนักงานสอบสวน หรือเป็นการกระทำในทางส่วนตัวก็ตาม ย่อมกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อวิชาชีพตำรวจและองค์กร จึงเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับความประพฤติหรือพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจ และเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา พนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ รวมทั้งเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอาจใช้อำนาจของพนักงานสอบสวนเข้ายุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาสอบสวนได้ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีของผู้ฟ้องคดีจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว กรณียอมเป็นเงื่อนไขให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยได้ตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ (๑) (๒) และข้อ ๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัย จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและเป็นดุลพินิจที่ชอบแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และเนื่องจากการดำเนินการทางวินัย กฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีการสอบสวนแตกต่างจากการดำเนินการทางอาญา โดยการลงโทษทางวินัยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นที่ยอมรับและความไว้วางใจของประชาชน แต่การดำเนินการทางอาญาเป็นการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้กระทำความผิด จึงต้องกระทำโดยมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน ดังนั้น แม้ว่าการดำเนินคดีอาญายังไม่ถึงที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็สามารถดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีได้



โดยมีจำต้องรอฟังผลคดีอาญาดังกล่าว การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้เป็นการขัดหรือแย้งต่อมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๙๕/๒๕๖๕)

การจะสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนจำต้องมียศประกอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ ประกอบกับข้อ ๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ ครบทั้ง ๒ ประการ กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง จะต้องเป็นกรณีที่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ โดยมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจสั่งให้ข้าราชการตำรวจผู้นั้นพักราชการได้ตามข้อ ๓ (๑) ถึง (๔) ของกฎ ก.ตร. ดังกล่าว และประการที่สอง จะต้องเป็นกรณีที่ผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้น จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ตร. ฉบับเดียวกัน

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา ข้อหาดูหมิ่นและทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะเหตุที่จะกระทำการหรือได้กระทำการตามหน้าที่ตามคดีอาญาที่ ๓๒/๒๕๕๘ ของสถานีตำรวจภูธรคูเมือง เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๒๐ นาฬิกา บริเวณจุดตรวจชั่วคราวถนนสายบุรีรัมย์-พุทไธสง ขณะที่ร้อยตำรวจโท ว. รongสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคูเมือง กับพวก ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร ได้มีวิทยุขึ้นขี่รถยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายเสียภาษีประจำปีและไม่สามารถแสดงเอกสารการเสียภาษีประจำปีได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยึดใบอนุญาตขึ้นขี่รถยนต์แล้วให้ไปชำระค่าปรับ ซึ่งปรากฏว่ารถยนต์คันดังกล่าวเป็นของภรรยาผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบเรื่อง จึงเดินทางไปที่เกิดเหตุแล้วได้คำขอและชกที่ใบหน้าของร้อยตำรวจโท ว. ๒ ครั้ง ร้อยตำรวจโท ว. จึงไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี และพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนการสอบสวน โดยมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ฟ้องคดีไปยังอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคูเมืองจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ผลการสืบสวนข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดอาญาตามที่ถูกกล่าวหา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี พร้อมกับมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยตั้งแต่วันที่



มีคำสั่งเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การจะสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนจำต้องมียศประกอบตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ ประกอบกับข้อ ๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ กล่าวคือ ประการที่หนึ่งจะต้องเป็นกรณีที่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ โดยมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจสั่งให้ข้าราชการตำรวจผู้นั้นพักราชการได้ตามข้อ ๓ (๑) ถึง (๔) ของกฎ ก.ตร. ฉบับดังกล่าว และประการที่สอง จะต้องเป็นกรณีที่ผู้มีอำนาจพิจารณาเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุที่อาจถูกสั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็วตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.ตร. ฉบับเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยต้องหาคดีอาญา ข้อหาดูหมิ่นและทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุที่จะกระทำหรือได้กระทำการตามหน้าที่ ตามคดีอาญาที่ ๓๒/๒๕๕๘ ของสถานีตำรวจภูธรคูเมือง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติกรรมก้าวร้าว ขกต้อยผู้บังคับบัญชาในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันไม่น่าไว้วางใจ มีเหตุให้พักราชการได้ และการสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการดังกล่าวจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัยตั้งแต่วันที่คำสั่งเป็นต้นไป ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะงานของผู้ฟ้องคดีที่เป็นข้าราชการตำรวจ มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญารวมถึงมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนแล้ว เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์เข้าไปด่าทอและขกที่ใบหน้าของร้อยตำรวจโท ว. ซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่าและถือเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร พฤติการณ์ดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี ย่อมแสดงให้เห็นถึงความก้าวร้าว ไม่ให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตำรวจด้วยกัน และไม่เกรงกลัวต่อการกระทำความผิด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปกครองบังคับบัญชาและการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของข้าราชการตำรวจในพื้นที่ อันเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการได้ จึงมีเหตุผลเพียงพอที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ การให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งถูกตั้งกรรมการ



สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการได้ กรณีจึงมีเหตุที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการได้ตามข้อ ๓ (๑) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าการพิจารณาคดีในส่วนที่กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดอาญายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยยังมีได้มีการยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจ กรณีย่อมเป็นเหตุทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เชื่อได้ว่าการพิจารณาคดีอาญาในเรื่องที่เกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ ซึ่งเป็นเหตุที่อาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพักราชการได้นั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาคดีอาญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนได้ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่งของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเช่นเดียวกันกับคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๕๔๓/๒๕๖๕)

การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนไม่จำเป็นต้องมีพยานหลักฐานปรากฏโดยชัดแจ้งว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นได้มีการกระทำความผิดจริงตามข้อกล่าวหา เพียงแต่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา ซึ่งเป็นความผิดที่แสดงให้เห็นถึงความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเนื่องจากกรณีมีมูลความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ย่อมสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยออกจากราชการไว้ก่อนได้

ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ถูกจับกุมและตรวจสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นปรากฏผลเป็นบวก จากนั้นจึงได้ส่งตัวอย่างปัสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาลปัตตานีอีกครั้ง ผลการตรวจปรากฏว่าพบสารเสพติด จึงถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่า เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย ในชั้นการทำบันทึกการจับกุม ผู้ฟ้องคดีได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาถึงพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว



เห็นว่า มีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีในเรื่องดังกล่าว ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ หรือผู้บังคับบัญชาอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ก.ตร. เห็นว่า หากให้ผู้ฟ้องคดียังคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพพจน์ของข้าราชการตำรวจโดยรวม และนำความเสื่อมเสียมาสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ และตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ๐๐๐๑(ศปก.ตร.)/๘๗ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับบังคับเข้มงวด กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากยังมีผู้ฝ่าฝืนกระทำผิดก็ให้ดำเนินการทางอาญาและวินัยตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาด และให้พิจารณาสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทุกรายตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้พิจารณาเห็นว่า การสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้น จะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งต่อมาคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้ว มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนทางวินัย โดยเห็นว่า การให้ผู้ฟ้องคดีคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพพจน์ของข้าราชการตำรวจโดยรวมทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน และนำความเสื่อมเสียมาสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ อีกทั้ง การสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ใช้ดุลพินิจแล้วเห็นว่าถ้าให้ผู้ฟ้องคดีคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา ประกอบกับในการสอบสวนพิจารณาความผิดกับผู้ฟ้องคดีจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเมื่อพิจารณาพฤติการณ์ตามข้อกล่าวหาที่มีต่อผู้ฟ้องคดีที่ได้ตรวจพบสารเสพติด (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ในปัสสาวะของผู้ฟ้องคดีตามผลตรวจของชุดจับกุมและของโรงพยาบาลปัตตานี ประกอบคำรับสารภาพในชั้นจับกุมของผู้ฟ้องคดี และหนังสือแนวทางปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับบังคับเข้มงวด กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด



หากมีผู้ฝ่าฝืนให้ดำเนินการทางอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาด พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงมีมูลความผิดตามที่ถูกกล่าวหาต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๓ (๑) และข้อ ๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างผลตรวจปัสสาวะของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ฟ้องคดี พยานหลักฐานจึงยังไม่เพียงพอที่จะฟังว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อกล่าวหาที่จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนได้ นั้น เห็นว่า คำสั่งพิพากษาดังกล่าวเป็นการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอผลการสอบสวนวินัยตามข้อ ๓ (๑) และ (๒) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกฎ ก.ตร. ดังกล่าว มิได้กำหนดว่าการสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนต้องมีพยานหลักฐานปรากฏโดยชัดแจ้งว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นได้มีการกระทำความผิดจริงตามข้อกล่าวหาหรือไม่แต่อย่างใด เพียงแต่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา ซึ่งเป็นความผิดที่แสดงให้เห็นถึงความประพฤติหรือพฤติกรรมอันไม่น่าไว้วางใจ และถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเนื่องจากกรณีมีมูลความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ย่อมสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยออกจากราชการไว้ก่อนได้ อันถือว่าเป็นมาตรการป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อการสอบสวนพิจารณาความผิด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มีต่อระบบราชการ

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ในชั้นสอบสวนคดีอาญาคือความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) พนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดีแล้ว ลำพังผลการตรวจปัสสาวะจากโรงพยาบาลปัตตานี และคำให้การรับสารภาพของผู้ฟ้องคดีในชั้นจับกุมยังไม่เพียงพอในการกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีเกี่ยวข้องกัยาเสพติดและสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้นั้น เห็นว่า การรับฟังพยานหลักฐานของผู้บังคับบัญชาในทางวินัยอาจแตกต่างจากการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาของศาล เนื่องจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการลงโทษผู้กระทำความผิดอาญาและลงโทษข้าราชการผู้กระทำความผิดวินัยมีความแตกต่างกัน ในการกระทำความผิดกฎหมายอาญา โจทก์จึงต้องนำสืบให้ปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจริง และศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยก็ต่อเมื่อแน่ใจว่ามีการกระทำความผิดจริง ส่วนการดำเนินการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยนั้น พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากการดำเนินคดีอาญา การสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยจึงไม่ต้องรอฟังผลทางคดีอาญาแต่อย่างใด ซึ่งในคดีนี้แม้จะปรากฏต่อมาว่าพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีข้อหา





เสพยาเสพติด (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา และเป็นความผิดที่เกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติกรรมอันไม่น่าไว้วางใจ และการให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน และการสอบสวนพิจารณาหรือการพิจารณาที่เป็นเหตุให้สั่งพักการงานนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วเห็นว่าพฤติกรรมและการกระทำของผู้ฟ้องคดีในการต้องหาคดีอาญาดังกล่าว กระทบต่อความเชื่อถือของประชาชนต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากให้ผู้ฟ้องคดีคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจที่จะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนทางวินัยได้ โดยไม่จำต้องผูกพันกับความเห็นของพนักงานอัยการ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยต้องหาคดีอาญารฐานเสพยาเสพติด (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ซึ่งเป็นความผิดที่แสดงให้เห็นถึงความประพฤติหรือพฤติกรรมอันไม่น่าไว้วางใจ และถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการในขณะที่ถูกสอบสวนได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่คณะกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๕๑/๒๕๖๖)

การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนนั้น มิได้กำหนดไว้เฉพาะแต่เพียงว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นต้องถูกฟ้องคดีอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติกรรมอันไม่น่าไว้วางใจเท่านั้น หากแต่ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ย่อมใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งการให้ข้าราชการตำรวจที่ถูกสอบสวนวินัยออกจากราชการไว้ก่อนได้ อันถือว่าเป็นมาตรการป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการ



คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นกรณีเข้าช้อยกเว้นที่ไม่จำเป็นต้องให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และไม่ขัดต่อมาตรา ๒๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรกองก้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอนจับกุมผู้ฟ้องคดีกับพวกเพื่อดำเนินคดีอาญาฐานร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เชือดด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ อันมีลักษณะเป็นการทรมานทรมานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาและถูกฟ้องเป็นคดีอาญาอันเป็นความประพจน์หรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ จึงมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถ้าให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยการกระทำของผู้ฟ้องคดีถือว่าเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตนและเป็นที่ครหานินทาและได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเป็นอย่างมาก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ชื่อเสียงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทบต่อความศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้าให้ผู้ฟ้องคดีคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา ประกอบกับในการสอบสวนพิจารณาทางวินัยผู้ฟ้องคดีจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อพิจารณาพฤติการณ์ตามข้อกล่าวหาและคำร้องทุกข์กล่าวโทษที่มีต่อผู้ฟ้องคดี ตลอดจนเหตุผลที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เป็นฐานในการออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้ว เป็นกรณีที่ต้องด้วยมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๓ (๑) และข้อ ๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ



ในการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเกี่ยวกับการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ และเป็นเพียงตำรวจชั้นผู้น้อยไม่ได้กระทำการอันเป็นการคัดค้านคณะกรรมการสอบสวน จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนพิจารณา นั้น เห็นว่า การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนนั้น มิได้กำหนดไว้เฉพาะแต่เพียงว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นต้องถูกฟ้องคดีอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติกรรมอันไม่น่าไว้วางใจ เท่านั้น หากแต่ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญา ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ย่อมใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่ถูกสอบสวนวินัยออกจากราชการไว้ก่อนได้ อันถือว่าเป็นมาตรการป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการ

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดี และต่อมาศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีคำพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี จึงไม่ใช่ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยกรณีที่เป็นการสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยละเอียดรอบคอบ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เห็นว่า การรับฟังพยานหลักฐานของผู้บังคับบัญชาในทางวินัยอาจแตกต่างจากการรับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญาของศาล เนื่องจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายในการลงโทษผู้กระทำความผิดอาญาและข้าราชการผู้กระทำความผิดวินัยมีความแตกต่างกัน ในการกระทำความผิดกฎหมายอาญา โจทก์จึงต้องนำสืบให้ปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจริง และศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยก็ต่อเมื่อปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดจริง ส่วนการดำเนินการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยนั้น พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และวิธีการสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากการดำเนินคดีอาญา การสอบสวนพิจารณาโทษทางวินัยจึงไม่ต้องรอฟังผลทางคดีอาญาแต่อย่างใด เมื่อปรากฏว่าขณะที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีกรณีต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาและถูกฟ้องเป็นคดีอาญา และเป็นความประพฤติหรือพฤติกรรมอันไม่น่าไว้วางใจ หรือให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ ผิดแบบธรรมเนียมของข้าราชการตำรวจที่ดี



ทำให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาข้อเท็จจริงที่ปรากฏแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่ต้องด้วยมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๓ (๑) และ ข้อ ๘ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๔๗ คำสั่งให้ออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนขัดต่อมาตรา ๒๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น เห็นว่า คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๖) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และไม่ขัดต่อมาตรา ๒๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๘๗/๒๕๖๖)

#### ๔. คำสั่งให้ออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมีหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน

การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมีหมอง เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากราชการตามมาตรา ๙๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีใช้การสั่งลงโทษทางวินัย ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมีหมองกับการสั่งลงโทษทางวินัย จึงมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การรับฟังพยานหลักฐานในการสั่งให้ออกจากราชการ เพราะมีมลทินหรือมีหมองจะไม่ถึงขนาดต้องพิสูจน์ความผิดให้เห็นอย่างแน่นอนชัดเจนดังเช่นการสั่งลงโทษทางวินัย และการสั่งให้ออกจากราชการ เพราะมีมลทินหรือมีหมองนั้น จะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงที่ไม่อาจพิสูจน์การกระทำผิดได้ เพียงแต่มีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกสอบสวนได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และการให้ผู้ถูกสอบสวนซึ่งมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจรับราชการต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ กฎหมายจึงให้ผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งการให้ข้าราชการตำรวจที่ถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง



และมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนได้ อันถือว่าเป็นมาตรการป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกาลและสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการ

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ประจำหมวดเฉพาะกิจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ยะลา ๓๒ สถานีตำรวจภูธรเบตง จังหวัดยะลา ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อย ตรวจค้นและจับกุม เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย แต่เมื่อทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ผลการตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้น พบว่าได้ผลเป็นบวก (พบสารเสพติด) เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้นำปัสสาวะเดียวกันนำส่งโรงพยาบาลควนขนุน ตรวจยืนยันอีกครั้งในวันเดียวกัน ปรากฏว่าผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะให้ผลเป็นบวกเช่นกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่า เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย และขับไล่ออกโดยเสพสารเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย โดยในชั้นจับกุมผู้ฟ้องคดีได้ให้การรับสารภาพว่าได้เสพยาบ้าจำนวน ๑ เม็ด หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้นำตัวผู้ฟ้องคดีส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อย เพื่อดำเนินคดีอาญาตามข้อหาดังกล่าว แต่ในชั้นสอบสวนผู้ฟ้องคดีให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวนจึงให้ผู้ฟ้องคดีปัสสาวะใหม่ แล้วส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒/๑ ตรัง เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยห่างจากปัสสาวะครั้งแรกประมาณ ๔ ชั่วโมง ผลการทดสอบปรากฏว่าตรวจไม่พบสารเมทแอมเฟตามีน และคดีดังกล่าวพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อยเห็นว่า พยานหลักฐานไม่พอพ้อง จึงเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดี และต่อมาพนักงานอัยการจังหวัดพัทลุง มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดีเช่นกัน จากกรณีต้องหาคดีอาญาดังกล่าว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดี และได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า หากจะให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการและควรให้ออกจากราชการ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมลทินหรือมัวหมองในเรื่องที่ถูกสอบสวน จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แก้อภัยโทษคำสั่งลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ นับตั้งแต่วันที่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ เพราะมีมลทินหรือมัวหมอง เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากราชการตามมาตรา ๙๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีใช้การสั่งลงโทษทางวินัย ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ เพราะมีมลทินหรือมัวหมอง กับการสั่งลงโทษทางวินัย จึงมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การรับฟังพยานหลักฐานในการสั่งให้ออกจากราชการ เพราะมีมลทินหรือมัวหมอง จะไม่ถึงขนาดต้องพิสูจน์ความผิดให้เห็นอย่างแน่นอชัดเจนดังเช่น การสั่งลงโทษทางวินัยและการสั่งให้ออกจากราชการ เพราะมีมลทินหรือมัวหมองนั้น จะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงที่ไม่อาจพิสูจน์การกระทำผิดได้ เพียงแต่มีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ถูกสอบสวนได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และการให้ผู้ถูกสอบสวน ซึ่งมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจรับราชการต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ กฎหมายจึงให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ใช้ดุลพินิจพิจารณาสั่งการให้ข้าราชการตำรวจที่ถูกสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและมีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ เหตุทดแทนได้ อันถือว่าเป็นมาตรการป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการ แม้ว่าพนักงานอัยการจังหวัดพัทลุงจะเห็นว่า พยานหลักฐานไม่เพียงพอพิสูจน์ความผิดของผู้ฟ้องคดี พนักงานอัยการจังหวัดพัทลุงจึงมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดีเพราะพยานหลักฐานไม่พอฟ้องก็ตาม แต่การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้ทำการจับกุมตัวผู้ฟ้องคดีพร้อมทั้งทำการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายโดยวิธีการจุ่มชุดตรวจหาสารเสพติดยาบ้าชนิดเร็ว ในทันทีที่จับกุมซึ่งให้ผลเป็นบวก จากนั้นจึงนำตัวอย่างปัสสาวะเดียวกันส่งตรวจยืนยันอีกครั้งที่โรงพยาบาลควนขนุน ผลการตรวจยืนยันว่าพบสารเมทแอมเฟตามีน ในปัสสาวะของผู้ฟ้องคดี โดยการตรวจหาสารเสพติดดังกล่าวเป็นการตรวจทันทีในช่วงเวลาจับกุม ประกอบกับจากคำรับสารภาพในชั้นจับกุมตัวผู้ฟ้องคดีที่รับว่าได้เสพยาบ้าในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และผู้ฟ้องคดีได้ถูกจับกุมเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ แล้ว เห็นว่า มีระยะเวลาดังกล่าวห่างกัน ๕ วัน ซึ่งทำให้ผลการตรวจปัสสาวะในครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้นำส่งโรงพยาบาลควนขนุน พบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีน่าจะมีการเกี่ยวข้องกับเสพยาเสพติดจริง กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมีมลทินมัวหมองในเรื่องที่ถูกสอบสวนแล้ว ซึ่งหากให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขโดยคำสั่งลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพราะมีมลทินมัวหมองในเรื่องที่ถูกสอบสวนหากให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ และคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ ทำการแทน





ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการออกคำสั่งโดยชอบด้วยมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า คำรับสารภาพในชั้นจับกุมต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐาน โดยเด็ดขาดตามมาตรา ๘๔ วรรคท้าย แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา อีกทั้ง มาตรา ๒๙ วรรคสอง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติไว้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองทุกคน ที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่ย่อมได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด อันถือเป็นหลักการพื้นฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญา นั้น เห็นว่า ในการพิจารณาคดีอาญา จะต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมารับโทษ ทางอาญา ส่วนการดำเนินการทางวินัย จะต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการแต่ละประเภท ในส่วนของผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจ จะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ในการควบคุม ให้ข้าราชการตำรวจประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย กรณีจึงต้องแยกพิจารณากันไป ตามตัวบทกฎหมายในแต่ละเรื่อง ซึ่งการดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวประกอบกับ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ มิได้บัญญัติไว้ว่าห้ามรับฟังคำรับสารภาพ ในชั้นจับกุมเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดี ดังนั้น คำรับสารภาพ ในชั้นจับกุมจึงนำมารับฟังเพื่อประกอบการพิจารณาลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีได้ นอกจากนั้น บทบัญญัติมาตรา ๒๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ใช้บังคับเฉพาะผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญาเท่านั้น มิได้หมายความว่ารวมถึงกรณีการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ ทุกประเภท เนื่องจากการดำเนินการทางวินัยกับการดำเนินคดีอาญามีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน กล่าวคือ การดำเนินการทางวินัยกฎหมายกำหนดขั้นตอนและวิธีการสอบสวนแยกต่างหากจากกัน อีกทั้งการรับฟังพยานหลักฐานแตกต่างกัน การลงโทษทางวินัยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระเบียบวินัย ของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นที่สมควรแก่ความไว้วางใจของสาธารณชนที่จะใช้อำนาจรัฐในการจัดทำ บริการสาธารณะ แต่การดำเนินคดีอาญาเป็นการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด จึงต้องกระทำโดยมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน หากไม่ปรากฏ แน่ชัดว่ามีการกระทำความผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้นต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัย ให้แก่จำเลย ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อบ. ๖๕/๒๕๖๖)



## ๕. คำสั่งอื่น ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินการทางวินัย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ  
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองสามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้าน ซึ่งอยู่ในท้องที่ใกล้เคียงหรือท้องที่ที่มีเขตติดต่อกับท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ มาขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ แต่ท้องที่นั้นต้องมีรถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในกรณีกรุงเทพมหานคร หรือมียานพาหนะประจำทางในกรณีจังหวัดอื่น ให้บริการ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๖ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๒ ของประกาศสำนักงาน ศาลปกครอง เรื่อง กำหนดท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕

คดีนี้เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ๔ ประจำสำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมบัญชีกลาง ต่อมา เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้โอนย้ายมารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ๕ ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ส่วนนโยบายและแผน สำนักงานศาลปกครอง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ผู้ฟ้องคดีได้กู้เงิน จากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน ในท้องที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย และได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านหลังดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ ต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีข้อสังเกตว่าการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง กรณีการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระเงินกู้เพื่อชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระ ราคาบ้านในเขตท้องที่ใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงาน ศาลปกครอง เรื่อง กำหนดท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ เนื่องจากเส้นทางรถปรับอากาศร่วมบริการ สาย ต.๑/๔ ที่ได้รับสัมปทานจาก ขสมก. และ รถ ขสมก. สาย ๕๑๕ และสาย ๘๔ ก นั้น ไม่ผ่านท้องที่อำเภอนครชัยศรี เลขาธิการสำนักงาน ศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ถึงองค์การขนส่ง มวลชนกรุงเทพขอทราบข้อมูลเส้นทางรถประจำทาง ประเภทรถเมล์และรถเอกชนร่วมบริการ (รถตู้ปรับอากาศ) และตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว ต่อมา องค์การขนส่งมวลชน



กรุงเทพได้มีหนังสือที่ ขสมก. ๒๖๕๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ แจ้งว่า ท้องที่อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไม่มีรถวิ่งผ่าน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและต้นทุน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เพิกถอนคำสั่งอนุมัติค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดี ส่งคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับไปตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ที่เพิกถอนคำสั่งอนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า บ้านที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระซึ่งข้าราชการพลเรือนจะนำหลักฐานดังกล่าวมาใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ หรือตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต้องเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ในท้องที่ ที่ไปประจำสำนักงานใหม่เท่านั้น ไม่อาจนำหลักฐานการเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน ที่ค้างชำระของบ้านที่ตั้งอยู่ในท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่มาใช้สิทธิเบิก ค่าเช่าบ้านได้ การที่ข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วย ค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองสามารถ นำหลักฐานการเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ใกล้เคียง กับท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ มาใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ด้วย จึงถือเป็นการให้สิทธิที่เป็นประโยชน์ แก่ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองมากกว่าสิทธิของข้าราชการพลเรือนตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครองดังกล่าวต้องคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดแก่ทางราชการด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ และข้อ ๑๖ ของระเบียบดังกล่าว ออกประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง กำหนดท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ มาใช้บังคับ โดยตามข้อ ๒ (๑) ของประกาศฉบับนี้ ได้กำหนดท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ไปประจำ สำนักงานใหม่ ในกรณีกรุงเทพมหานครกับจังหวัดใกล้เคียงให้ถือท้องที่ใกล้เคียงหรือท้องที่ ที่มีเขตติดต่อกัน แต่ต้องมีรถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้บริการด้วย ก็เพื่อ เป็นหลักประกันขั้นต่ำสุดว่า หากข้าราชการฝ่ายศาลปกครองผู้ใดซึ่งเลือกที่จะนำหลักฐานการเช่าซื้อ หรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ใกล้เคียงหรือท้องที่ที่มีเขตติดต่อกัน กับท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่มาใช้สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านแล้ว ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ผู้นั้นต้องสามารถใช้รถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเพื่อเดินทางมาทำงานในท้องที่ ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ได้ ซึ่งถือเป็นการให้สิทธิแก่ทั้งทางราชการและแก่ตัวข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง



ผู้นั้นเองที่อย่างน้อยที่สุดก็มีรถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเพื่อใช้ในการเดินทางมาทำงานได้ ดังนั้น หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ (๑) ของประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง กำหนดท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ จึงเป็นการชอบด้วยเหตุผลและชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าท้องที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นท้องที่ที่ไม่เคยมีรถประจำทาง คือ รถเมล์หรือรถเอกชนร่วมบริการ (รถตู้โดยสารปรับอากาศ) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพวิ่งผ่าน กรณีจึงต้องฟังว่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ สาย ต.๑/๔ ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างและนำมาใช้ประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านดังกล่าวถ้าหากมีการวิ่งผ่านท้องที่อำเภอนครชัยศรีตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ก็เป็นการวิ่งรับส่งคนโดยสารโดยไม่ได้รับสัมปทานจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ไม่อาจถือว่าท้องที่อำเภอนครชัยศรีมีรถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้บริการ ดังนั้น คำสั่งที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านจึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๒ (๑) ของประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง กำหนดท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕

ในส่วนของคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ รวมเป็นเงิน ๑๖๖,๓๕๐ บาท ดังกล่าว เป็นการอนุมัติให้เบิกไปได้โดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงว่า ท้องที่อำเภอนครชัยศรีมีรถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพให้บริการตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง จำนวนเงินค่าเช่าบ้านดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ไปจากทางราชการ จึงเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ เข้าลักษณะเป็นลามิควรได้ตามมาตรา ๔๐๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งไม่มีบทบัญญัติให้อำนาจแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถออกคำสั่งทางปกครองเรียกให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่ทางราชการได้ โดยหากผู้ฟ้องคดีไม่ยอมคืนเงินแต่โดยดี สำนักงานศาลปกครองซึ่งเป็นเจ้าของเงินดังกล่าวจะต้องไปใช้สิทธิทางศาลยุติธรรมเพื่อฟ้องเรียกทรัพย์สินอันเป็นลามิควรได้คืนจากผู้ฟ้องคดีเท่านั้น ไม่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามคำสั่งดังกล่าวนี้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านดังกล่าวจึงไม่อยู่ในความหมายของคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัย



อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับไป  
แก่ทางราชการ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖๕/๒๕๖๔)

กรณีที่มีการขายวงเงินกู้และระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน จากสัญญา  
กู้เงินฉบับแรก (รีไฟแนนซ์) สามารถนำหลักฐานการผ่อนชำระมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามจำนวน  
เงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชำระที่เหลืออยู่ของสัญญาเงินกู้ฉบับแรกเท่านั้น แม้ว่าจะยังไม่เคย  
ใช้สิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้ตามสัญญาฉบับแรกมาเบิกค่าเช่าบ้านก็ตาม

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการในตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ปฏิบัติงาน  
ในท้องที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่  
ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นการเดินทางไปประจำสำนักงานใหม่  
ในต่างท้องที่โดยไม่ใช้คำร้องขอของตนเองและทางราชการไม่ได้จัดที่พักอาศัยให้ตามหลักเกณฑ์  
ที่กระทรวงการคลังกำหนด และยังไม่มีเคสสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่  
ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง  
แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อ  
หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้มาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระ  
ราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี คือหลักฐานตามสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร ศ.  
ฉบับลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๐ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีนำโฉนดที่ดินพร้อมบ้าน  
ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จำนวนเป็นประกันการชำระหนี้ดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดี  
ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อยู่อาศัยจริงมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกา  
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน  
ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ตามสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร ศ. นั้น ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขให้เบิก  
ได้เฉพาะบ้านหลังแรกเท่านั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน  
ข้าราชการฯ และข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ  
การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการควบคุมสัญญาเช่าซื้อและสัญญากู้ยืมเงินเพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่เพื่อสิทธิในการ  
เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ แม้คดีนี้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังไม่เคยใช้สิทธิ  
นำหลักฐานค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านตามสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร ศ. ฉบับลงวันที่ ๑๐  
เมษายน ๒๕๔๐ ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานแห่งใหม่ก็ตาม สัญญาเงินกู้ดังกล่าวก็อยู่ภายใต้เงื่อนไข  
ที่ถือว่าเป็นสัญญาเงินกู้ฉบับแรกตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อในระหว่างเวลาผ่อนชำระตามสัญญาเงินกู้





ฉบับแรกนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด เพื่อไถ่ถอน จำนองบ้านพร้อมที่ดินตามสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคาร ศ. ฉบับลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๐ เป็นสัญญา ฉบับที่สอง โดยอาศัยหลักทรัพย์โฉนดที่ดินและบ้านตามสัญญากู้เงินฉบับแรกจำนองเป็นประกัน จึงเป็นการขยายวงเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้จากสัญญาฉบับแรกที่สิ้นสุดลงในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ออกไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ อันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ และข้อ ๒๓ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ ประกอบกับข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการควบคุมสัญญาเช่าซื้อและสัญญากู้ยืมเงิน เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่เพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการฯ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิ นำหลักฐานตามสัญญากู้เงินฉบับใดฉบับหนึ่งมาเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านได้เพียง ไม่เกินวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำหลักฐานการชำระเงินกู้กับสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ตามสัญญาลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ ภายหลังในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มาใช้เป็นหลักฐานในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการเพื่อชำระเงินกู้ได้อีก ดังนั้น การที่ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพิกถอนสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อชำระเงินกู้ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๗๓/๒๕๖๕)

คำสั่งของสำนักงานศาลปกครองที่เพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและเรียกคืนเงินที่เบิกจ่าย ไปทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปในอดีตเมื่อครั้งเคยเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ไม่ถือเป็น การไม่อนุญาติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านหรือระงับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านที่มีอยู่แล้ว อันจะถือเป็น คำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี แต่เป็นการเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ของผู้ฟ้องคดีตาม que ผู้ฟ้องคดีได้รับไปแล้วในอดีต โดยเจตนารมณ์ของการมีคำสั่งดังกล่าว ประสงค์ เพียงเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินค่าเช่าบ้านตามจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกไปแล้วโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายคืนแก่สำนักงานศาลปกครองเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอน คำสั่งดังกล่าว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครั้งแรกที่สำนักงานศาลปกครอง ในภูมิภาค ๑๑ (ลพบุรี) แต่เนื่องจากในขณะนั้นสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๑๑ (ลพบุรี) ยังไม่เปิดทำการ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติ



หน้าที่ที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลางไปพลาถก่อนจนกว่าสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคจะเปิดทำการ ต่อมา มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีช่วยปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองสูงสุด และภายหลังจากระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบดังกล่าว และได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ จากนั้นเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีให้ไปดำรงตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง ๓ สำนักงานศาลปกครองระยอง และต่อมามีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับมาปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง ๔ สำนักงานศาลปกครองกลาง โดยในระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาลปกครองกลาง ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๗ จนกระทั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีโอนไปรับราชการที่กรมป่าไม้เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ ต่อมา คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้ตรวจสอบพบว่า ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองจำนวน ๔๑ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและต้นทุนจึงมีหนังสือสำนักงานศาลปกครอง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพิกถอนคำสั่งอนุมัติสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปทั้งหมด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๔๕ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๔๖ และตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ รวมระยะเวลา ๔๕ เดือน รวมเป็นเงิน ๘๘,๘๘๕.๑๖ บาท ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งตามหนังสือสำนักงานศาลปกครอง ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า คำสั่งดังกล่าวหาใช่เป็นการไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านหรือระงับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านที่มีอยู่แล้ว อันอาจถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เป็นการเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีตามที่ถูกฟ้องคดีได้รับไปแล้วในอดีต โดยเจตนารมณ์ของการมีคำสั่งดังกล่าว ประสงค์เพียงเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินค่าเช่าบ้านตามจำนวนที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกไปแล้วโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายคืนแก่สำนักงานศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและต้นทุนได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปทั้งหมด จึงไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกับผู้ฟ้องคดีในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน



ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะอยู่ในความหมายเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่อย่างไรก็ดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๔๗/๒๕๖๕)

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่จะมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้ต่อเมื่อข้าราชการผู้นั้นได้เดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างท้องที่ ทั้งนี้ ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ วรรคหนึ่งของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครั้งแรกที่สำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๑๔ (สุพรรณบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ แต่ศาลปกครองในภูมิกาดังกล่าวยังไม่เปิดทำการและไม่มีสำนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานศาลปกครองจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง ซึ่งมีท้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เดินทางจากสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีไปปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน การที่สำนักงานศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านโดยเชื่อว่าตนมีสิทธิตามระเบียบดังกล่าว และมีข้อเท็จจริงที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านด้วยความเชื่อโดยสุจริตและมีได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ช่มชู้ หรือชักจูงโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การเรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านจากผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามนัยมาตรา ๔๑๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าเช่าบ้านไปโดยสุจริตและได้ใช้จ่ายเงินดังกล่าวไปจนหมดแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครั้งแรกเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ๓ สำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๑๔ (สุพรรณบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งขณะนั้นสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรียังไม่เปิดทำการ เลขาธิการ



สำนักงานศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๔ ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง ต่อมา คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้ออกระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นแบบขอรับเงินค่าเช่าบ้านต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้รับคำสั่งอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ระงับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการที่ได้รับคำสั่งบรรจุครั้งแรกที่สำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคที่ยังไม่เปิดทำการศาลปกครองไว้ชั่วคราวก่อนตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือทักท้วง หลังจากนั้น คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้พิจารณา และมีมติให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่ถูกระงับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งระงับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีและให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งพนักงานคดีปกครองชำนาญการ สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ สำนักบริหารการเงินและต้นทุนได้ตรวจสอบสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่สำนักงานศาลปกครองมีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งที่สำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคที่ยังไม่เปิดทำการก่อนระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลใช้บังคับ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและต้นทุน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองในการอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา สำนักงานศาลปกครองจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว และมีหนังสือแจ้งชะลอการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครองไว้เพื่อรอผลการตรวจสอบ ซึ่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง จำนวน ๔๑ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเห็นชอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งเพิกถอนการอนุมัติสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและเรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านที่เบิกไปแล้วทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แจ้งเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีและเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้วทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผ่านผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นควรยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และได้ส่งความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า ในระยะเวลาเริ่มแรก สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งนำมาใช้บังคับโดยอนุโลม ตามนัยข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๕๒๖.๕/๓๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ โดยได้กำหนดท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก คือ ท้องที่ที่ข้าราชการผู้นั้นได้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่จริง ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ต่อมาจึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยข้อ ๓ ของระเบียบดังกล่าวกำหนดนิยามคำว่า “ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” หมายความว่า ท้องที่ที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก และต่อมาได้มีการแก้ไขระเบียบฉบับดังกล่าว โดยระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นการแก้ไขนิยาม “ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” ให้หมายความว่า ท้องที่ที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการและได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้เป็นครั้งแรก เมื่อพิจารณาข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ เห็นว่า ข้าราชการจะมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านได้ต่อเมื่อข้าราชการผู้นั้นได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการในต่างท้องที่ ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครั้งแรกที่สำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๑๔ (สุพรรณบุรี) ก็ตาม แต่ท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีได้ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการจริง คือ สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เดินทางจากสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรีไปปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านโดยเชื่อว่าตนมีสิทธิตามระเบียบดังกล่าว อีกทั้ง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เคยตั้งข้อสังเกตให้สำนักงานศาลปกครองตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่ได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการครั้งแรกเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในตำแหน่งที่สำนักงานศาลปกครองในภูมิภาคที่ยังไม่เปิดทำการ และผู้ฟ้องคดีไม่เคยเดินทางไปปฏิบัติราชการจริง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้ระงับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีไว้ และได้เสนอปัญหา



ต่อคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองเพื่อพิจารณา ต่อมา จึงมีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยแก้ไขบทนิยาม “ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” ให้หมายความว่า ท้องที่ที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการและได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้เป็นครั้งแรก และข้อ ๔ ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลกำหนดให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านโดยอาศัยบทนิยามคำว่า ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามระเบียบฉบับก่อนที่จะมีการแก้ไข ให้ผู้นั้นมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ต่อไป จนกว่าสิทธินั้นจะสิ้นสุดลง ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ได้ประชุมพิจารณาและมีข้อยุติว่าการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงให้ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านต่อไป อันเป็นข้อเท็จจริงที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยสุจริตว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบอันเป็นประโยชน์จากคำสั่งดังกล่าว นั้นตลอดมา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและเรียกค่าเช่าบ้านคืนจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้นำเงินค่าเช่าบ้านที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุมัติเบิกจ่ายให้ใช้ไปจนหมดสิ้นแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านด้วยความเชื่อโดยสุจริต และมีได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ช่มชู้ หรือชักจูงโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใด โดยมีชอบด้วยกฎหมาย และผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิ โดยผู้ฟ้องคดีไม่รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งดังกล่าว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับค่าเช่าบ้านมาโดยชอบ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้เรียกคืนเงินค่าเช่าบ้านทั้งหมด อันถือว่าเป็นการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การคืนเงินค่าเช่าบ้านจึงต้องนำบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าเช่าบ้านมาโดยสุจริตและได้ใช้เงินดังกล่าวไปจนหมดแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินค่าเช่าบ้านที่ได้รับไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ในส่วนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีและเรียกคืนเงินที่เบิกจ่ายไปทั้งหมด เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การอุทธรณ์จึงต้องยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งคำอุทธรณ์ไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา





หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ต้องส่งคำอุทธรณ์และความเห็นไปให้ประธานศาลปกครองสูงสุดผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๒ (๑๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เป็นผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับทำการพิจารณาและวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญสำหรับการวินิจฉัยอุทธรณ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่หักอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่าคำสั่งลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่เพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ศาลจะมีคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวและให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กลับไปพิจารณาใหม่ ก็ไม่อาจวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าคำสั่งเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามคำขอของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการขัดกับคำวินิจฉัยของศาลได้ จึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลจะกำหนดค่าบังคับให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีใหม่ เนื่องจากไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๖๘/๒๕๖๖ และที่ อร. ๓๓/๒๕๖๕ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าซื้อหรือทำสัญญาเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย และได้อาศัยอยู่จริง แต่บ้านหลังดังกล่าวมิได้อยู่ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ซึ่งได้มีการนิยามคำว่า “ท้องที่” ไว้แล้วในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานการผ่อนชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่วินิจฉัยหักอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง ต่อมา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองนครราชสีมา และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลางอันเป็นท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการในตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นครั้งแรก โดยที่ผู้ฟ้องคดี



ได้เช่าอพาร์ทเมนต์ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร และได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ต่อมา ศาลปกครองได้ย้ายมาตั้งที่ทำการที่ถนนแจ้งวัฒนะ ผู้ฟ้องคดีจึงได้เช่าห้องชุดซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้กู้เงิน โครงการสวัสดิการข้าราชการเพื่อซื้อห้องชุดในเขตท้องที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นที่อยู่อาศัย จึงได้นำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านดังกล่าวมาขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ แต่เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) เห็นว่าบ้านหลังดังกล่าวไม่ได้ตั้งอยู่ในท้องที่ กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นท้องที่ที่ประจำสำนักงานใหม่ จึงมีคำสั่งไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าซื้อหรือทำสัญญาเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริง แต่บ้านหลังดังกล่าวมิได้อยู่ในท้องที่ ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ ซึ่งได้มีการนิยามคำว่า “ท้องที่” ไว้แล้วในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งนำมาใช้ตามมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน ตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือ ค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราช กฤษฎีกาค่าเช่าบ้านตุลาการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๔ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดี นำหลักฐานการผ่อนชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๖๘๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” ของข้าราชการตำรวจตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ เริ่มนับแต่ท้องที่ที่ได้รับคำสั่งบรรจุแต่งตั้งและให้ทดลองปฏิบัติ หน้าที่ราชการ ไม่ใช่ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุเพื่อให้เข้ารับการศึกษอบรมก่อนที่จะแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในภารกิจต่าง ๆ ของกรมตำรวจ

การยื่นคำขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการโดยรู้อยู่แล้วว่าได้โอนมารับราชการเป็นข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครองในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกในขณะรับราชการตำรวจ ซึ่งไม่มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเป็นกรณีที่ได้รู้ถึงเหตุแห่งความไม่ชอบ



ด้วยกฎหมายของคำสั่งที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ตั้งแต่ในขณะได้รับคำสั่งดังกล่าวยอมไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งดังกล่าวได้ตามมาตรา ๕ วรรคสาม (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้ฟ้องคดีสอบผ่านการคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา และได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการตำรวจเป็นพลตำรวจสำรอง ดำรงตำแหน่งลูกแถว กองร้อย ๕ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๒ ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการฝึกอบรมในโรงเรียนดังกล่าวเป็นเวลาหนึ่งปี หลังจากนั้น กรมตำรวจได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นพลตำรวจสำรองพิเศษ ดำรงตำแหน่งลูกแถว ประจำแผนก ๓ กองกำกับการ ๘ กองปราบปราม ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้ฟ้องคดีทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง นับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ เป็นต้นไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้โอนไปรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งปลัดอำเภอตอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นปลัดอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และไปช่วยราชการประจำฝ่ายท้องถิ่นที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้รับการตัดโอนไปรับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามลำดับ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้โอนมารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง ในสังกัดสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๘ (แพร่) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แต่เนื่องจากสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๘ (แพร่) ยังไม่เปิดทำการ สำนักงานศาลปกครองจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาลปกครองกลาง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านและได้รับคำสั่งอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และได้ยื่นแบบขอรับค่าเช่าบ้านกรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน ซึ่งได้รับคำสั่งอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามสิทธิตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ หลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและต้นทุน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งเพิกถอนคำสั่งการอนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีโดยให้มีผลย้อนหลัง และเรียกคืนเงินที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ รวมเป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การที่จะวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีโอนมารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม่ จำต้องพิจารณาก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุให้เป็นข้าราชการและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งแรกในท้องที่ใด โดยท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกนั้น จะต้องพิจารณาได้ว่าเป็นท้องที่ที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดตามที่ทางราชการได้มีการกำหนดตำแหน่งไว้แล้ว และจะต้องมีการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้นจริงเป็นครั้งแรก โดยให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งดังกล่าวด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจสำรอง ดำรงตำแหน่งลูกแถว กองร้อย ๕ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๒ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษาของกรมตำรวจ ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในภารกิจต่าง ๆ ของกรมตำรวจ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่า ท้องที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อต่อมาอธิบดีกรมตำรวจได้มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นพลตำรวจสำรองพิเศษ ดำรงตำแหน่งลูกแถว ประจำแผนก ๓ กองกำกับการ ๘ กองปราบปราม ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร และให้ผู้ฟ้องคดีทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ เป็นต้นไป กรณีจึงเป็นการบรรจุและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ โดยให้เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงถือได้ว่า ท้องที่กรุงเทพมหานครเป็นท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีได้โอนมารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ในภูมิภาค ๘ (แพร่) แต่เนื่องจากสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค ๘ (แพร่) ยังไม่เปิดทำการ สำนักงานศาลปกครองจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาลปกครองกลาง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้น ท้องที่กรุงเทพมหานครจึงถือว่าเป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกตามข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามข้อ ๗ (๓) ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ และถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าวมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์



เป็นเงินแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ออกคำสั่งจึงมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวจะต้อง พิจารณาถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองกับประโยชน์ สาธารณะประกอบกันว่าสมควรจะเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เป็นการ ให้ประโยชน์เป็นเงินแก่ผู้รับคำสั่งดังกล่าวหรือไม่ และหากต้องเพิกถอนสมควรจะเพิกถอนคำสั่ง ทางปกครองนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน และจะให้การเพิกถอนมีผลตั้งแต่เมื่อใดตามนัยมาตรา ๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าอธิบดี กรมตำรวจในขณะนั้นได้มีหนังสือหารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการของนักเรียนพลตำรวจ ตามหนังสือกรมตำรวจ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๔.๑/๒๙๒๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๑ ซึ่งกรมบัญชีกลาง ได้ตอบข้อหารือดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๑๔/๒๐๖๐๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๑ ว่าโรงเรียนตำรวจที่นักเรียนพลตำรวจซึ่งกรมตำรวจบรรจุเป็นพลตำรวจสำรอง เพื่อเข้ารับ การอบรม ไม่ถือเป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก ทุกหน่วยงานในกรมตำรวจจึงถือปฏิบัติตามแนวทาง ในหนังสือหารือดังกล่าวในการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตำรวจมาโดยตลอด เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่ง บรรจุและแต่งตั้งเป็นพลตำรวจสำรองพิเศษ กองปราบปราม ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิขอเบิกค่าเช่าบ้านหรือโต้แย้งเกี่ยวกับท้องที่ที่เริ่มรับราชการ ครั้งแรกต่อกรมตำรวจซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดเดิมแต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ ถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับท้องที่ที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มรับราชการครั้งแรกตามกฎหมายว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ข้าราชการแล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีโอนมารับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองโดยได้รับคำสั่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาลปกครองกลางซึ่งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร และผู้ฟ้องคดีได้ยื่น คำขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการโดยรู้อยู่แล้วว่าท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกของผู้ฟ้องคดี คือ ท้องที่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงเป็น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งที่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้าน ข้าราชการได้ตั้งแต่ในขณะได้รับคำสั่งดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตในความ คงอยู่ของคำสั่งดังกล่าวได้ตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีความเชื่อโดยสุจริตว่า บทนิยามคำว่า “ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก” ตามข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นคำนิยามที่กำหนด ขึ้นใหม่ให้มีความแตกต่างไปจากพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๒๗ ที่ใช้บังคับ



กับข้าราชการตำรวจและข้าราชการพลเรือนทั่วไป เพื่อที่จะนำมาใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง โดยเฉพาะแล้ว นั้น เห็นว่า หลักการคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ดังกล่าว ให้คำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งทางปกครองที่เป็นการให้ประโยชน์เท่านั้น มิใช่หลักคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้ออกคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เพิกถอนคำสั่งอนุมัติการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดีโดยให้มีผลย้อนหลัง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๐๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

## ๒. คำรักษาพยาบาล

สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุของพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามย่อมเป็นไปตามประกาศ ก.ข.บ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยในสิทธิของผู้ป่วยนอก (OPD) นั้น ข้อ ๑.๑.๑ กำหนดให้ผู้เข้ารับการรักษาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนแล้วจึงนำใบเสร็จมาเบิกกับบริษัทประกันซึ่งเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงมิได้มีหน้าที่โดยตรงในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้ผู้เข้ารับการรักษาได้สำรองจ่ายไป ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องขอให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินสิทธินั้น มหาวิทยาลัยจึงไม่ต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้เข้ารับการรักษาอาการปวดหลังและขาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยแพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยและมีคำสั่งให้ทำการตรวจเอกซเรย์และตรวจด้วยคลื่นสั่นสะทอนในสนามแม่เหล็ก (MRI) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับการตรวจรักษาตามคำสั่งแพทย์ดังกล่าวและได้สำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกไปจำนวน ๑๐,๖๒๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงอธิการบดีเพื่อขออนุมัติเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินจากประกันสุขภาพพนักงานผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาไว้กับบริษัทประกันชีวิตตามประกาศ ก.ข.บ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ แจ้งปฏิเสธการจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินที่ผู้ฟ้องคดีขอเบิก ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๐,๖๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย





ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ และเพิกถอนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ปฏิเสธการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุของผู้ฟ้องคดีนั้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งได้กำหนดความคุ้มครองกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ไว้ในข้อ ๑.๑.๑ โดยผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้สำรองจ่ายเงินสดไปก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกกับบริษัทประกันคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีหน้าที่โดยตรงในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ฟ้องคดีได้สำรองจ่ายไป ซึ่งจำนวนเงินในแต่ละครั้งที่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอรับผลประโยชน์ได้ย่อมอยู่ขึ้นกับกรรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำไว้กับบริษัทประกันภัยคู่สัญญา และไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ในการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ต้องเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินสิทธิจำนวน ๑๐,๖๒๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๗๙/๒๕๖๔)

การที่คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ไม่ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม เนื่องจากแพทย์ให้ความเห็นว่าอาจไม่ทันช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ กรณีจึงมีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ เมื่อสำนักงานประกันสังคมปฏิเสธการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน กรณีเจ็บป่วยให้แก่คู่สมรสของผู้ฟ้องคดี จึงถือว่าคู่สมรสของผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการกลาโหมจึงมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการกลาโหม สังกัดกองพันทหารช่างที่ ๓ กองทัพบก โดยนางสาว ท. คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้เข้ารับการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ในระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ และได้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรวมเป็นเงิน ๒๖๕,๙๘๙ บาท ต่อมา นางสาว ท. ได้ยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา แต่ได้รับการปฏิเสธเนื่องจากค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในวันที่ ๑๒ วันที่ ๑๓ วันที่ ๑๙ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๐



วันที่ ๑๑ วันที่ ๒๑ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ไม่ถูกเงินตามประกาศสำนักงานประกันสังคม หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นเรื่องขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของนางสาว ท. ซึ่งเป็นคู่สมรสของผู้ฟ้องคดี ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อผู้บังคับกองพัน ทหารช่างที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้หารือไปยังกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสมาเบิกจากส่วนราชการต้นสังกัดได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุมัติ ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่นางสาว ท. คู่สมรสของผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษารอคอยเรื่องเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลตามที่ระบุในบัตรรับรองสิทธิ นั้น เกิดจากเหตุที่นางสาว ท. ได้ผ่าตัดคลอดบุตรที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี และแพทย์ผู้ผ่าตัดแจ้งว่าเม็ดเลือดขาวสูงผิดปกติ จึงได้ส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งแพทย์แจ้งว่าป่วยเป็น AIHA (ภาวะโลหิตจาง) และแพทย์สั่งให้รักษาโดยการกินยาเพรดนิโซโลน จนกระทั่งต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นางสาว ท. มีอาการไข้ ตัวซีดเหลือง อ่อนเพลีย ไม่มีแรง จึงต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ป. แพทย์ (โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม) ต่อมา โรงพยาบาล ป. แพทย์ ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เนื่องจากมีประวัติการรักษาตัวอยู่ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำตัวภรรยาไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ตามคำแนะนำของมารดาของภรรยาผู้ฟ้องคดี ซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยว่า นางสาว ท. เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน และมะเร็งชนิดนี้จะมีการดำเนินโรคที่รวดเร็วและทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในเวลาเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนหากไม่ได้รับการรักษา ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาชีวิตของผู้ป่วย แพทย์ผู้รักษาจึงได้วางแผนการรักษาด้วยเคมีบำบัดตั้งแต่วันที่รับทราบผลตรวจ เนื่องจากหากผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลต้นสังกัดเดิม จะต้องรอเข้ารับการตรวจวินิจฉัยต้องใช้เวลานาน อาจไม่ทันช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ จึงเป็นเหตุให้ต้องรับนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุที่ทำให้นางสาว ท. เชื่อว่าตนเองมีเหตุผลอันสมควรที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาดูแลด้วยเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิ ประกอบกับนางสาว ท. ได้ใช้สิทธิขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วยจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมาแล้ว แต่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ปฏิเสธ จึงถือได้ว่าคู่สมรสของผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกา



เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่อนุมัติให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลของคู่สมรสผู้ฟ้องคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๗๐/๒๕๖๔)

### ๓. บำเหน็จบำนาญ

กรณีที่อาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะขอลาออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ แม้จะเป็นผู้มีคุณสมบัติ แต่หากมีผลกระทบต่องอรรถก้าลังและการดำเนินงานของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษามีอำนาจที่จะไม่อนุมัติให้ลาออกจากราชการ

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ยื่นแบบหนังสือลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อขอลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอรรถก้าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ไม่เห็นชอบการเกษียณอายุก่อนกำหนดของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาไม่เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีลาออก เนื่องจากมีผลกระทบต่องอรรถก้าลังและการดำเนินงานของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ให้ข้าราชการในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมโครงการฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอรรถก้าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ และประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอรรถก้าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ แต่ไม่ปรากฏชื่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือโต้แย้งและนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอรรถก้าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ออกจากราชการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) และให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการปรับปรุงอรรถก้าลังของส่วนราชการฯ



ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของข้าราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กำหนดเงื่อนไขการเสนอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการฯ ไว้ว่า ข้อ ๓.๑ ต้องไม่เป็นข้าราชการผู้รับผิดชอบงานโครงการสำคัญของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย กรณีข้าราชการสายวิชาการต้องไม่มีผลกระทบต่อนักเรียน อาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ข้อ ๙ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดว่า จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ นอกจากนี้ อาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเท่านั้น ประกอบกับหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๙ เรื่อง การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดว่า ๑. อาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือในระดับบัณฑิตศึกษานอกเหนือจากการที่ได้กำหนดเรื่องจำนวนและคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาได้กำหนดให้อาจารย์ประจำผู้ใดเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจกำหนดให้อาจารย์ประจำผู้นั้นเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันอีก ๑ หลักสูตร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีทั้งหมด ๕ คน รวมถึงผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่าการจัดอัตรากำลังอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด เป็นการจัดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ตามที่ข้อ ๙ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดไว้ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า รองศาสตราจารย์ จ. มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาดได้ แต่ไม่ได้รับการแต่งตั้งนั้น เห็นว่า รองศาสตราจารย์ จ. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์



ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรในระดับปริญญาตรี หากจะมีการจัดอาจารย์ประจำผู้้นเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอีกหลักสูตรจะต้องเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ได้อีก ๑ หลักสูตร เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สามารถจัดให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาดได้ เนื่องจากจะเป็นการขัดต่อหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ดังนั้น การจัดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด จึงเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับอุดมศึกษากำหนดไว้ทุกประการแล้ว และโดยที่เงื่อนไขการเสนอรายชื่อข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของข้าราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้การเสนอชื่อข้าราชการสายวิชาการที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต้องไม่มีผลกระทบต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีมติอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการฯ ย่อมมีผลทำให้จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด ลดลง ๑ คน คงเหลืออาจารย์ประจำหลักสูตรเพียง ๔ คน ย่อมทำให้มีผลกระทบต่ออัตรากำลัง และการดำเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด และไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการฯ โดยไม่ปรากฏชื่อของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๒๑๕/๒๕๖๕)

สิทธิในการได้รับเงินเพิ่มจากบำนาญปกติของข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร เป็นสิทธิที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายตามข้อ ๓๑ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับเงินดังกล่าว จึงเป็นการฟ้องในข้อหาคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙



วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยระเบียบดังกล่าวกำหนดให้คำนวณเงินเพิ่มจากเงินที่ควรเป็นบำนาญปกติโดยการนำจำนวนเงินที่ควรเป็นบำนาญปกติดังกล่าวมาคำนวณหาเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ เนื่องจากเงินเพิ่มจากบำนาญปกติดังกล่าวมิใช่เงินบำนาญปกติ จึงมิได้มีหลักเกณฑ์การคำนวณอย่างบำนาญปกติ เมื่อระเบียบดังกล่าวได้กำหนดวิธีการคำนวณเงินเพิ่มจากบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษไว้เป็นการเฉพาะโดยชัดแจ้งแล้ว โดยให้จ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของเงินที่ควรเป็นบำนาญปกติ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ ดังนั้น แม้ต่อมาจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓๑ (๒) โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ กรุงเทพมหานครก็หาจำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติตามการคำนวณในหลักเกณฑ์และวิธีการที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ย้อนหลังให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่

ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้อำนวยการสำนักงานการคลังกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีสิทธิได้รับบำนาญปกติเดือนละ ๑๒,๒๕๔.๒๒ บาท พร้อมด้วยเงินเพิ่มจากบำนาญปกติเดือนละ ๓.๘๒ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ตามข้อ ๓๑ (๒) ของหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๓๑ (๒) โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงได้คำนวณเงินเพิ่มจากบำนาญปกติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๑ (๒) ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ และได้จ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเดือนละ ๓,๐๖๓.๘๕ บาท นับแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนควรได้รับเงินเพิ่มจากบำนาญปกติจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ จนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การฟ้องคดีเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับเงินเพิ่มจากบำนาญปกติของผู้ฟ้องคดี เป็นสิทธิที่กำหนดขึ้นโดยกฎหมายตามข้อ ๓๑ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ หากใช้เป็นสิทธิที่มีผลมาจากการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายจนก่อให้เกิดความเสียหายอันเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดไม่ แต่เป็นการฟ้องในข้อหาตีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยที่ข้อ ๓๑ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ





บำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นระเบียบที่กำหนดให้คำนวณเงินเพิ่มจากเงินที่ควรเป็นบำนาญปกติ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ โดยถือเสมือนว่าออกหรือพ้นจากราชการในวันดังกล่าว โดยไม่ต้องคำนึงว่าออกหรือพ้นจากราชการจริงเมื่อใดและให้นำจำนวนเงินที่ควรเป็นบำนาญปกติดังกล่าวมาคำนวณหาเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ เนื่องจากเงินเพิ่มจากบำนาญปกติดังกล่าวมิใช่เงินบำนาญปกติ จึงมิได้มีหลักเกณฑ์การคำนวณอย่างบำนาญปกติ เพียงแต่ให้จ่ายเงินเพิ่มร้อยละ ๒๕ ของเงินที่ควรเป็นบำนาญปกติ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖ ไปพร้อมกับการจ่ายเงินบำนาญปกติเมื่อเกษียณอายุราชการเท่านั้น ดังนั้น เมื่อข้อ ๓๑ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้กำหนดวิธีการคำนวณเงินเพิ่มจากบำนาญปกติหรือบำนาญพิเศษไว้เป็นการเฉพาะโดยชัดแจ้งแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้คำนวณเงินเพิ่มจากเงินบำนาญปกติ ณ วันที่ออกหรือพ้นจากราชการ ตามข้อ ๓๑ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มจากบำนาญปกติตามการคำนวณในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ย้อนหลังไปนับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๔๓/๒๕๖๕ และที่ อ. ๒๙๒/๒๕๖๕ ที่ อ. ๒๙๓/๒๕๖๕ ที่ อ. ๒๙๔/๒๕๖๕ ที่ อ. ๓๑๒/๒๕๖๕ ที่ อ. ๓๑๓/๒๕๖๕ ที่ อ. ๕๐๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๕๖๗/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๕๗๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๖๗๒/๒๕๖๕ ที่ อ. ๖๘๗/๒๕๖๕ ที่ อ. ๗๗๐/๒๕๖๕ ที่ อ. ๘๒๗/๒๕๖๕ ที่ อ. ๘๕๒/๒๕๖๕ ที่ อ. ๙๒๕/๒๕๖๕ ที่ อ. ๙๓๕/๒๕๖๕ ที่ อ. ๕๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๐๘/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๑๒๙/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๓๐/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๓๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๓๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๔๒/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๔๓/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๖๖/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๘๖/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๘๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๑๙๓/๒๕๖๖ ที่ อ. ๒๖๐/๒๕๖๖ ที่ อ. ๒๖๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๒๖๓/๒๕๖๖ ที่ อ. ๒๖๔/๒๕๖๖ ที่ อ. ๒๖๕/๒๕๖๖ ที่ อ. ๒๙๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๒๙๒/๒๕๖๖ ที่ อ. ๓๑๕/๒๕๖๖ ที่ อ. ๓๓๙/๒๕๖๖ ที่ อ. ๓๔๐/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๓๔๒/๒๕๖๖ ที่ อ. ๓๕๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๓๗๕/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่) ที่ อ. ๓๘๒/๒๕๖๖ ที่ อ. ๓๙๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๓๙๙/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๐๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๓๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๕๓/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๕๔/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๗๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๗๘/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๘๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๘๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๔๙๐/๒๕๖๖ ที่ อ. ๕๓๔/๒๕๖๖ ที่ อ. ๕๓๖/๒๕๖๖ ที่ อ. ๕๓๗/๒๕๖๖ ที่ อ. ๕๓๘/๒๕๖๖ ที่ อ. ๕๓๙/๒๕๖๖ ที่ อ. ๖๒๑/๒๕๖๖ ที่ อ. ๖๓๖/๒๕๖๖ ที่ อร. ๗๓/๒๕๖๕ ที่ อร. ๙๕/๒๕๖๕



ที่ อร. ๙๖/๒๕๖๕ ที่ อร. ๙๘/๒๕๖๕ ที่ อร. ๙๙/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๐๐/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๐๑/๒๕๖๕  
ที่ อร. ๑๐๒/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๐๓/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๐๔/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๐๖/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๐๘/๒๕๖๕  
ที่ อร. ๑๑๒/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๑๓/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๑๔/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๑๙/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๒๐/๒๕๖๕  
ที่ อร. ๑๒๒/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๓๔/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๓๕/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๔๘/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๕๐/๒๕๖๕  
ที่ อร. ๑๕๒/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๕๓/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๕๔/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๕๗/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๕๘/๒๕๖๕  
ที่ อร. ๑๖๐/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๖๓/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๖๔/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๖๕/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๖๖/๒๕๖๕  
ที่ อร. ๑๖๗/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๖๘/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๗๒/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๘๒/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๘๖/๒๕๖๕  
ที่ อร. ๒๕๔/๒๕๖๕ ที่ อร. ๑๖/๒๕๖๖ ที่ อร. ๓๓/๒๕๖๖ ที่ อร. ๔๒/๒๕๖๖ ที่ อร. ๔๙/๒๕๖๖  
ที่ อร. ๕๕/๒๕๖๖ ที่ อร. ๕๗/๒๕๖๖ ที่ อร. ๖๔/๒๕๖๖ ที่ อร. ๗๒/๒๕๖๖ ที่ อร. ๗๔/๒๕๖๖  
ที่ อร. ๗๘/๒๕๖๖ ที่ อร. ๘๓/๒๕๖๖ ที่ อร. ๙๕/๒๕๖๖ ที่ อร. ๙๘/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๑๘/๒๕๖๖  
ที่ อร. ๑๑๙/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๒๒/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๒๓/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๔๗/๒๕๖๖ ที่ อร. ๑๖๖/๒๕๖๖  
ที่ อร. ๑๗๖/๒๕๖๖ และที่ อร. ๑๙๕/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

คำว่า “ประจำปฏิบัติหน้าที่” ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย  
บำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนความยากลำบากและเสี่ยงอันตราย  
ในพื้นที่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์สร้างทางลำปาง และได้ถูกส่งตัว  
ไปประจำโครงการก่อสร้างทางสาย ๑๐๙ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่-อำเภอแม่สรวย จังหวัด  
เชียงราย ซึ่งโดยลักษณะงานก่อสร้างทางของกรมทางหลวงจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่  
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ทั้งนี้ จนกว่าการก่อสร้างทางจะแล้วเสร็จ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ถูกส่งตัว  
ไปประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โครงการก่อสร้างทางสาย ๑๐๙ ซึ่งอยู่ในเขตที่มีการประกาศใช้  
กฎอัยการศึก ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิรับเวลาราชการในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นทวีคูณตามข้อ ๑๗  
วรรคสอง ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญ  
ลูกจ้างตามข้อ ๔ ของระเบียบเดียวกัน จึงต้องนับเวลาราชการทวีคูณและจ่ายเงินบำเหน็จ  
รายเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีเคยเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดศูนย์สร้างทางลำปางของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี  
ที่ ๓) เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และได้รับบำเหน็จรายเดือน ในอัตราเดือนละ  
๑๙,๑๓๕ บาท ในระหว่างที่รับราชการดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ไปปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้าง  
ทางสาย ๑๐๙ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่ปรับซ่อมเครื่องจักร  
ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑-๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ ซึ่งขณะนั้นคณะรักษาความสงบเรียบร้อย



แห่งชาติได้มีประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ ๔ เรื่อง การใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป และต่อมามีพระบรมราชโองการประกาศยกเลิกใช้กฎอัยการศึกบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ โดยข้อ ๑ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้เลิกใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร นอกจากเขตพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ซึ่งตามข้อ ๒ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้คงใช้กฎอัยการศึกต่อไปในเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอยะลา อำเภอยะนิง อำเภอยะนิง และกิ่งอำเภอยะนิง อำเภอยะลา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔ เป็นต้นไป หลังจากนั้น ได้มีพระบรมราชโองการยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ โดยข้อ ๑ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้เลิกใช้กฎอัยการศึกในเขตพื้นที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ของประกาศยกเลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ จึงมีผลให้การปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีตามโครงการดังกล่าวในระหว่างวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔-วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ เป็นการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก โดยหลักฐานตามหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีที่ออกโดยผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้กล่าวอ้างในคำคัดค้านคำให้การว่าในการปฏิบัติงานตามโครงการและได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวเพียงเดือนละครั้ง ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา ทุกวันโดยไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมิได้โต้แย้งคัดค้านคำให้การดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์สร้างทางลำปาง และได้ถูกส่งตัวไปปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้างทางสาย ๑๐๙ อำเภอยะลา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอยะลา จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔-๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ และในช่วงระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔-วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ เป็นการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกเมื่อข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ กำหนดว่า ลูกจ้างประจำผู้ได้ประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก ให้นับเวลาทำงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างนั้นเป็นทวีคูณ ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์สร้างทางลำปาง และได้ถูกส่งตัวไปประจำโครงการก่อสร้างทางสาย ๑๐๙ อำเภอยะลา จังหวัดเชียงใหม่-อำเภอยะลา จังหวัดเชียงราย ซึ่งโดยลักษณะงานก่อสร้างทางของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ติดต่อกันเป็นเวลานาน ทั้งนี้ จนกว่าการก่อสร้างทางจะแล้วเสร็จ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ถูกส่งตัวไปประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่โครงการก่อสร้างทางสาย ๑๐๙ ซึ่งอยู่ในเขตที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก โดยกรณีดังกล่าวไม่อาจนำพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง



ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งได้แยกความหมายของการเดินทางไปราชการชั่วคราวและการเดินทางไปราชการประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์ให้ข้าราชการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ มาใช้ตีความคำว่า “ประจำปฏิบัติหน้าที่” ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนความยากลำบากและเสี่ยงอันตรายในพื้นที่ดังกล่าว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง พระราชกฤษฎีกาและระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าวต่างมีเจตนารมณ์ในการใช้บังคับที่แตกต่างกัน จึงไม่อาจนำมาใช้แปลความให้มีความหมายเหมือนกัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิรับช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นทวีคูณตามข้อ ๑๗ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดี โดยรับรองว่าในช่วงระหว่างวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๔-วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐ รวมระยะเวลาที่เป็นทวีคูณ ๖ ปี ๔ เดือน ๒๙ วัน ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกจริง และมีหนังสือลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ แจ้งให้คลังเขต ๕ เชียงใหม่ เพื่อพิจารณาส่งจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติม จากนั้น คลังเขต ๕ เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คิดคำนวณบำเหน็จรายเดือนตามระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกหนังสือรับรองดังกล่าว ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับบำเหน็จรายเดือนเพิ่มเติมเป็นเงิน ๓,๖๖๕ บาท ต่อเดือน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องดำเนินการอนุมัติให้มีการเบิกจ่ายบำเหน็จรายเดือนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในอัตราเดือนละ ๓,๖๖๕ บาท ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๔๘/๒๕๖๖)

การที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้นที่ให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มิคำสั่งและมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวถือเป็นที่สุด และมีผลผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฯ กรณีจึงมีผลเสมือนว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกจากราชการเพราะเกษียณอายุ จึงเป็นการออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ซึ่งมีสิทธิได้รับบำเหน็จตามข้อ ๗ (๓) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี



มูลเหตุในการที่กรมชลประทาน (ผู้ฟ้องคดี) ยื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระคืนเงินบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้มีมติว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้มีคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๖๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ลงโทษไล่ออกจากผู้ถูกฟ้องคดีออกจากราชการคดีจึงมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า คำสั่งลงโทษไล่ออกจากผู้ถูกฟ้องคดีออกจากราชการดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่า ก่อนการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑ กับพวกรวม ๔ คนต่อศาลปกครองชั้นต้น เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๘๔๔/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ ๒๖๕๐/๒๕๕๘ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ ๖๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ลงโทษไล่ออกจากผู้ถูกฟ้องคดีออกจากราชการ และคำวินิจฉัยของ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งต่อมาศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่พิพาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มิมีคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว และศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเป็นคดีในคดีหมายเลขที่ อบ. ๒๒๙/๒๕๖๔ โดยพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น เมื่อคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวถือเป็นที่สุด และมีผลผูกพันคู่กรณีที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กรณีจึงมีผลเสมือนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพราะเกษียณอายุ จึงเป็นการออกจากงานเนื่องจากอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ซึ่งมีสิทธิได้รับบำเหน็จตามข้อ ๗ (๓) ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนเงินบำเหน็จพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๙๘/๒๕๖๕)

#### ๔. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยงทหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



## ๕. สิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ

### ๕.๑ การจ่ายเงินเบี้ยหวัด เงินบำนาญ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.)

การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งมีหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิด แต่กลับเป็นผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายเสียเอง โดยการขับขี่ รถจักรยานยนต์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่เมาสุรา อันเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่ในการออกตรวจพื้นที่และต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ต้องมี ซึ่งสามารถที่จะใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้แต่หาได้ให้เพียงพอไม่ จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุ เฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นกรณี ที่ การได้รับอันตรายนั้นเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของตนเอง ซึ่งมีลักษณะประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงร่วมด้วย อันเป็นข้อยกเว้นที่คณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบมีอำนาจที่จะ ไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจรายดังกล่าวได้ตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมาสุราในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่และขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ในขณะที่เมาสุรา ถือเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีเสื่อมเสีย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จ ความชอบมีอำนาจหน้าที่ที่จะงดการกำหนดบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษได้ตามควรแก่กรณี ตามข้อ ๑๕ ของระเบียบดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดีเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายของร้อยตำรวจโท ร. รองสารวัตรป้องกัน ปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีที่ ร้อยตำรวจโท ร. ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อันเนื่องมาจาก สถานีตำรวจดังกล่าวได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มอบหมายให้ร้อยตำรวจโท ร. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสายตรวจ โดยมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ต่อมา เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในขณะที่ร้อยตำรวจโท ร. ได้ออกปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ ตามคำสั่งดังกล่าว โดยได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ของทางราชการมาปฏิบัติหน้าที่สายตรวจในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ ได้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา ผู้ฟ้องคดี จึงได้ยื่นเรื่องผ่านสถานีตำรวจภูธรที่ร้อยตำรวจโท ร. ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อขอรับสิทธิตามระเบียบ





สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในคราวการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดที่ร้ายแรงของ ร. ปฏิบัติหน้าที่ แต่จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ ตรวจพบแอลกอฮอล์ในร่างกายของร้อยตำรวจโท ร. สูงถึง ๘๘.๙๗ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดที่ฝ่าฝืนกฎหมายตามมาตรา ๔๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๓ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พฤติกรรมจึงยังไม่สมควรที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ ตามข้อ ๙ (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงเห็นควรไม่อนุมัติเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่ ร้อยตำรวจโท ร. ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ในขณะที่ร้อยตำรวจโท ร. ประสบอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นั้น ร้อยตำรวจโท ร. ขับขี่จักรยานยนต์ในขณะที่เมาสุรา อันเป็นความผิดตามมาตรา ๔๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับข้อ ๓ (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อร้อยตำรวจโท ร. เป็นข้าราชการตำรวจมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งมีหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายแต่กลับเป็นผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายเสียเอง โดยการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่เมาสุรา จึงเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลที่มีหน้าที่ในการออกตรวจพื้นที่และต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นจะต้องมีซึ่งร้อยตำรวจโท ร. สามารถที่จะใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จากพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ได้รับการได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บนั้นเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของตนเอง ซึ่งมีลักษณะประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงร่วมด้วย อันเป็นข้อยกเว้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจที่จะไม่พิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษให้แก่ร้อยตำรวจโท ร. ได้ ตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ ประกอบกับการที่ ร้อยตำรวจโท ร. เมาสุราในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่และขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่เมาสุรา ถือเป็นกรณีที่ร้อยตำรวจโท ร. เป็นผู้มีความประพฤติดีเสื่อมเสีย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะงดการกำหนดบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษได้ตามควรแก่กรณีตามข้อ ๑๕ ของระเบียบดังกล่าว



อนึ่ง การพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๑ นั้น เป็นการกำหนดสิทธิประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการรายที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ นอกเหนือจากบำเหน็จความชอบในกรณีตามปกติที่ข้าราชการจะได้รับ เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติราชการด้วยความเสียสละ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการที่ได้ปฏิบัติราชการด้วยความเสียสละตลอดจนทายาทของข้าราชการดังกล่าว ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือหรือเยียวยาให้แก่ข้าราชการที่เสียชีวิต บาดเจ็บ หรือปฏิบัติหน้าที่ในสภาพเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตเพราะเหตุปฏิบัติราชการ โดยจะต้องนำลักษณะ และพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บในแต่ละครั้งมาพิจารณา โดยมีได้กำหนดให้นำผลงานและคุณงามความดี ซึ่งไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เสนอขอบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษครั้งนั้นมาพิจารณาร่วมด้วยแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๒๕๐/๒๕๖๕)

## ๕.๒ ค่าชดเชยในกรณีเลิกจ้างของพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๕.๓ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การเดินทางไปราชการชั่วคราวตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ หมายถึง การเดินทางไปปฏิบัติราชการลักษณะชั่วคราวครั้งชั่วคราว มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนและสามารถปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังนั้น ๆ และลักษณะของงานต้องไม่ใช่งานต่อเนื่องที่ต้องทำตลอดไป เมื่อคดีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว จนกว่าการดำเนินการทางวินัยจะสิ้นสุดลงหรือมีการสั่งการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นการสั่งให้ไปปฏิบัติราชการโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนและลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นงานต่อเนื่อง ต้องปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำตลอดเวลา ไม่ใช่งานที่มีลักษณะชั่วคราวที่สามารถปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังนั้น ๆ ได้ กรณีจึงถือเป็นการไปช่วยราชการลักษณะประจำ อันเป็นการไปปฏิบัติราชการประจำ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในลักษณะชั่วคราวตามมาตรา ๑๓ (๔) และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖



คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการ ตำแหน่งนิติกร ๗ ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ ได้มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี กรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในระหว่างการสอบสวน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ แจ้งว่า ให้ส่งตัวผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๑ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินการทางวินัยจะสิ้นสุดหรือมีการสั่งการเปลี่ยนแปลง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๑ จนกว่าการดำเนินการทางวินัยจะสิ้นสุดหรือมีการสั่งการเปลี่ยนแปลง ผู้ฟ้องคดีจึงได้เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวตามคำสั่งดังกล่าว โดยไปรายงานตัวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๑ ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ เพื่อขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ รวม ๑๔๗ วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๑๗๐ บาท และจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวพร้อมใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ รวม ๓๕ วัน รวมเป็นเงิน ๔๒,๖๕๐ บาท แต่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ แจ้งการปฏิเสธไม่อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อพิจารณาตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๓ (๔) กำหนดว่า การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตำแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน ทั้งนี้ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ กำหนดให้ผู้เดินทางไปราชการดังกล่าวย่อมมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มาตรา ๓๒ กำหนดว่า การเดินทางไปราชการประจำ ได้แก่ การเดินทางไปประจำต่างสำนักงาน ไปรักษาการในตำแหน่ง หรือรักษาราชการแทน เพื่อดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานแห่งใหม่ การเดินทางไปราชการ



ชั่วคราวตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงหมายถึง การเดินทางไปปฏิบัติราชการลักษณะชั่วคราวซึ่งชั่วคราว มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนและสามารถปฏิบัติราชการตามคำสั่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ และลักษณะของงานต้องไม่เป็นงานต่อเนื่องที่ต้องทำตลอดไป แต่หากเดินทางไปปฏิบัติราชการที่มีระยะเวลานานแม้มิได้โอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปด้วยก็เป็นการไปปฏิบัติราชการในลักษณะประจำ เมื่อพิจารณาการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต ๑ จนกว่าการดำเนินการทางวินัยจะสิ้นสุดหรือมีการสั่งการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นการสั่งให้ไปปฏิบัติราชการโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนและลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นงานต่อเนื่องต้องปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำตลอดเวลา ไม่ใช่งานที่มีลักษณะชั่วคราวที่สามารถปฏิบัติให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสั้น ๆ ได้ ประกอบกับเหตุผลในการออกคำสั่งและลักษณะงานแล้ว เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีเจตนาให้ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการเป็นการประจำตลอดไปอันเนื่องมาจากกรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง การที่ผู้ฟ้องคดีไปช่วยราชการตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะดำเนินการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีแล้วเสร็จซึ่งไม่มีระยะเวลาที่แน่นอน กรณีจึงถือเป็นการไปช่วยราชการลักษณะประจำมิได้ปฏิบัติราชการภายในระยะเวลาชั่วคราว แต่เป็นการไปปฏิบัติราชการประจำ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในลักษณะชั่วคราวตามมาตรา ๑๓ (๔) และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ปฏิเสธไม่อนุญาติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ขัดด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๐๑๗/๒๕๖๕)



คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ

๑. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

คณะกรรมการตรวจการจ้างมิได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในพื้นที่และพฤติการณ์แวดล้อมจริง โดยพิจารณาจากเพียงบันทึกประจำวันงานก่อสร้างและรายงานผลงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงานที่เป็นเอกสารเท่านั้น แต่ได้ลงลายมือชื่อตรวจรับงานจ้างว่าผู้รับจ้างทำงานถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดทุกประการ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เป็นเหตุให้หน่วยงานทางปกครองผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างไปเต็มจำนวนตามสัญญา อันเข้าองค์ประกอบความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

กรณีที่จะถือว่าเป็นความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น กฎหมายได้กำหนดองค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานนี้ไว้ ๕ ประการ ประกอบด้วย ประการแรก ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ ประการที่สอง ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ประการที่สาม ผู้กระทำได้กระทำการตามที่กำหนดไว้ กล่าวคือ การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ประการที่สี่ การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และประการที่ห้า ผู้กระทำได้กระทำการดังกล่าวโดยจงใจ

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตรวจการจ้างงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน ๒ โครงการ ในพื้นที่อำเภออุบลบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ฟ้องคดีได้ทำการตรวจการจ้างงานของผู้รับจ้างทั้งสองโครงการดังกล่าว โดยพิจารณาตรวจสอบจากบันทึกประจำวันงานก่อสร้างโครงการและรายงานผลงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์ของผู้ควบคุมงาน และได้ลงลายมือชื่อตรวจรับงานจ้างว่าผู้รับจ้างทำงานถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม



แบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ แต่บันทึกประจำวันงานก่อสร้างโครงการข้างต้นมิได้แสดงรายละเอียดการทำงานของผู้รับจ้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือความคืบหน้าของการทำงานในแต่ละวัน ตลอดจนสภาพปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการทำงาน โดยเป็นเพียงการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานที่ซ้ำ ๆ กันทุกวันเท่านั้น ซึ่งโดยปกติวิสัยตามหน้าที่ของกรมการตรวจการจ้างพึงเห็นได้ว่า สภาพการปฏิบัติงานที่จะสามารถบันทึกรายงานด้วยข้อความที่ซ้ำ ๆ กันทุกวันจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้องอย่างแท้จริงเท่านั้น ซึ่งจะรับฟังเป็นเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้พิจารณาจากสภาพการปฏิบัติงานที่แท้จริงและพฤติการณ์แวดล้อมต่าง ๆ มิใช่พิจารณาจากเพียงรายงานที่เป็นเอกสารเท่านั้น แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามสัญญาทั้งสองสัญญาแต่อย่างใด จนปรากฏเหตุว่าปริมาณดินไม่ถูกต้องตามสัญญาการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๗๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้รัฐหรือกรมทรัพยากรน้ำได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในส่วนของงานปรับแต่งดินชุดชนทิ้งให้แก่ผู้รับจ้างไปเต็มจำนวนตามสัญญาทั้งสองสัญญาดังกล่าวเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๘๗,๓๙๔ บาท อันเข้าองค์ประกอบความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ และเมื่อพิเคราะห์จากข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับการกระทำของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ในการสอบสวน จึงเห็นได้ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีลงโทษปรับทางปกครองผู้ฟ้องคดี ขั้นที่ ๓ เท่ากับเงินเดือน ๗ เดือน อันมิใช่โทษสูงสุดของโทษขั้นที่ ๓ ที่กำหนดไว้ถึง ๘ เดือน ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ ของระเบียบฉบับเดียวกัน และโครงการดังกล่าวมีความเสียหายเป็นเงินจำนวนมาก การกำหนดโทษให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบเท่ากับเงินเดือน ๗ เดือน เป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษปรับทางปกครองโดยพิจารณาถึงระดับความรับผิดชอบที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อง. ๑/๒๕๖๕)

คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรวจสอบการก่อสร้างและลงลายมือชื่อย้อนหลังในใบตรวจรับการจ้าง ถือเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐที่ต้องนำเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างที่ยังไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างตามกระบวนการตรวจรับงาน



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



## และกระบวนการเบิกจ่ายเงินตามที่กฎหมายกำหนด อันเข้าองค์ประกอบความผิดตามบทนิยาม “ความเสียหายแก่รัฐ”

องค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ มี ๕ ประการ ดังนี้ ประการแรก ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ ประการที่สอง ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ประการที่สาม ผู้กระทำได้กระทำการตามที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ประการที่สี่ การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และประการที่ห้า ผู้กระทำได้กระทำการดังกล่าวโดยจงใจ ทั้งนี้ ในส่วนขององค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับความเสียหายนั้น ข้อ ๓ ของระเบียบฉบับเดียวกัน ได้กำหนดนิยาม “ความเสียหายแก่รัฐ” หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ ไม่ว่าจะสามารถคำนวณความเสียหายนั้นเป็นตัวเงินได้หรือไม่ก็ตาม ดังนั้น ความเสียหายเช่นว่านี้จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าได้มีการแก้ไขงานจ้างหรือชดเชยเงินค่าเสียหายในภายหลังกันแล้วแต่อย่างใด เพราะองค์ประกอบความผิดในส่วนดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้ว และความเสียหายดังกล่าวอาจเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่งานราชการหรือการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ซึ่งอาจหรือไม่อาจคำนวณเป็นเงินก็ได้ และประการสำคัญ ความเสียหายเช่นว่านั้นต้องเป็นผลโดยตรงมาจากการกระทำของผู้ถูกลงโทษ

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย ไม่ตรวจสอบการก่อสร้างและได้ลงลายมือชื่อย้อนหลังในใบตรวจรับการจ้าง ฉบับลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ เพื่อให้เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ทั้งที่งานก่อสร้างดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ และไม่ปฏิบัติตามแบบรูปรายการ พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๘ (๑) และ (๔) อันเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐที่ต้องนำเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างที่ยังไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างตามกระบวนการตรวจรับงานและกระบวนการเบิกจ่ายเงินตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แม้อต่อมาภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อตรวจรับการจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างจะได้ทำงานเพิ่มเติมและได้มีการเรียกให้ผู้รับจ้างชดใช้ค่าเสียหายและค่าปรับแล้วก็ตาม



สำหรับการพิจารณากำหนดโทษปรับทางปกครอง นั้น มาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีเจตนารมณ์ให้คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังต้องคำนึงถึงองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ด้วย อันได้แก่ ระดับความรับผิดชอบของตำแหน่งของผู้กระทำผิดวินัย ความสำคัญของมาตรการควบคุมการเงินของรัฐที่มีการละเมิดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับราชการ เจตนาของผู้กระทำผิดวินัย และหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่นที่คณะกรรมการฯ กำหนด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับโทษ เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ การกำหนดโทษปรับทางปกครองแก่ผู้ฟ้องคดี ชั้นที่ ๓ ในอัตราโทษสูงสุดปรับเท่ากับเงินเดือน ๘ เดือน จึงไม่เป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษปรับทางปกครองที่เกินกว่าพฤติการณ์ และเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงอื่นใดที่จะแสดงให้เห็นว่า การใช้ดุลพินิจดังกล่าวมีข้อบกพร่องอย่างร้ายแรงอันอาจจะถือได้ว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะพิพากษาหรือมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อง. ๔/๒๕๖๕)

**การตรวจรับงานจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ได้กระทำไปเพื่อให้สอดคล้องตามหลักวิชาช่าง แม้จะขัดกับแบบแปลนประกอบสัญญาจ้าง แต่ก็ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดเนื้อหาของงานที่พึงจัดทำมากไปกว่าการยึดถือตามแบบแปลนที่เขียนผิดพลาดเมื่อไม่ทำให้ราชการเสียหาย จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นองค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง**

องค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามข้อ ๔๔ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ มีอยู่ด้วยกัน ๕ ประการ ได้แก่ ประการแรก ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ ประการที่สอง ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ประการที่สาม ผู้กระทำได้กระทำการตามที่กำหนดไว้ กล่าวคือการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ประการที่สี่ การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และประการที่ห้า ผู้กระทำได้กระทำการดังกล่าวโดยจงใจ



เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตรวจการจ้างงานโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ซึ่งจะต้องทำการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง และครบถ้วนตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่ปรากฏว่าในขั้นตอนการตรวจการจ้าง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ตรวจรับงานโดยรู้ว่าพื้นผิวอาคารศาลาอเนกประสงค์ไม่มีการใส่เหล็ก Dowel Bar และจัดทำ Contraction Joint โดยพิจารณาประกอบรายงานสรุปของผู้ควบคุมงานที่เห็นว่างานก่อสร้างพื้นอาคารอเนกประสงค์ซึ่งเป็นพื้นอาคารในร่ม ไม่จำเป็นต้องใส่เหล็ก Dowel Bar และจัดทำ Contraction Joint ซึ่งแม้ว่างานจ้างที่ตรวจดังกล่าวจะขัดกับแบบแปลนประกอบสัญญาจ้างที่กำหนดให้พื้นผิวอาคารต้องทำการใส่เหล็ก Dowel Bar และจัดทำ Contraction Joint ก็ตาม แต่การตรวจรับงานจ้างได้กระทำไปเพื่อให้สอดคล้องตามหลักวิชาช่างในการก่อสร้างพื้นอาคารอเนกประสงค์ซึ่งเป็นพื้นอาคารในร่ม โดยหลักวิชาช่างด้านวิศวกรรมโครงสร้าง งานอาคารจะไม่ใช้พื้นที่มีรอยต่อ เนื่องจากพื้นอาคารไม่ได้อยู่กลางแจ้งที่มีสภาพอากาศอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ไม่มีปัญหาในการขยายหรือหดตัวของพื้นคอนกรีต จึงไม่จำเป็นต้องใส่เหล็ก Dowel Bar และจัดทำ Contraction Joint กับทั้งพื้นอาคารศาลาอเนกประสงค์จะเป็นพื้นผิวเรียบ ไม่มีรอยต่อ ไม่มีเหล็กเสริมเชื่อมรอยต่อระหว่างบล็อกคอนกรีต และไม่มีการยาแนวรอยต่อด้วยยางมะตอย จึงเห็นว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการเรื่องนี้เกิดจากการเขียนแบบแปลนประกอบสัญญาจ้างที่ผิดพลาดตั้งแต่แรก เนื่องจากมีการคัดลอกแบบขยายของงานพื้นถนน ค.ส.ล. มาใช้เป็นแบบแปลน ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) เอง ก็มีโต้แย้งว่าการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์โดยไม่มีการใส่เหล็ก Dowel Bar และจัดทำ Contraction Joint ไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาช่าง งานอาคาร และยังรับว่าตามหลักการทางวิศวกรรม การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ไม่จำเป็นต้องมีการเสริมเหล็กเชื่อมรอยต่อระหว่างบล็อกคอนกรีต (Contraction Joint และการเสริมเหล็ก Dowel Bar) การดำเนินการของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างในการก่อสร้างพื้นอาคารศาลาอเนกประสงค์ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีหลายแห่งในส่วนพื้นผิวอาคารในร่มไม่มีการจัดทำ Contraction Joint แต่อย่างใด โดยงานก่อสร้างที่จะมีการจัดทำ Contraction Joint นั้น คือ งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กลางแจ้ง การจัดทำ Contraction Joint จึงไม่เหมาะสมสำหรับทำพื้นผิวอาคารในร่ม ประกอบกับใบประมาณการและราคาหรือแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคาตามสัญญาจ้างก็ได้กำหนดปริมาณและราคาค่าใช้จ่ายสำหรับการใส่เหล็ก Dowel Bar และจัดทำ Contraction Joint แสดงให้เห็นว่าคู่สัญญา



มีเจตนาสร้างศาลาอเนกประสงค์โดยไม่ต้องจัดทำรายการดังกล่าว และเป็นการก่อสร้างตามมาตรฐานงานช่างและหลักการทางวิศวกรรม ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องโดยยึดเนื้อหาของงานที่พึงจัดทำมากไปกว่าการยึดถือตามแบบแปลนที่เขียนผิดพลาดซึ่งหากจะยึดถือให้เป็นไปตามแบบแปลนที่เขียนผิดพลาดก็จะเป็นผลเสียให้ทางราชการได้ทำงานก่อสร้างที่ไม่ถูกต้องต่อไป กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในการตรวจรับศาลาอเนกประสงค์ เป็นการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๕ ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อันเป็นองค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะในส่วนที่ลงโทษปรับทางปกครองผู้ฟ้องคดีทั้งสองแต่ละคนเท่ากับเงินเดือน ๕ เดือน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อง. ๖/๒๕๖๕)

๒. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างจัดทำรายงานการควบคุมงานขึ้นโดยมิได้เข้าควบคุมงานจริง ถือเป็นการจัดทำเอกสารเท็จเพื่อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับประโยชน์โดยมิชอบ เป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

กรณีที่จะถือเป็นความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น กฎหมายได้กำหนดองค์ประกอบความผิดฐานนี้ไว้ ๖ ประการ กล่าวคือ ประการแรก ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ประการที่สอง ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานหรือตรวจการจ้าง ประการที่สาม ผู้กระทำได้กระทำการตามที่กำหนดไว้ กล่าวคือ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ประการที่สี่ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ประการที่ห้า ผู้กระทำได้กระทำการดังกล่าวโดยจงใจ ซึ่งองค์ประกอบ



ความผิดดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นองค์ประกอบความผิดตามข้อ ๔๔ วรรคหนึ่ง และประการที่ทกผู้กระทำได้กระทำโดยมีเจตนาพิเศษที่กระทำโดยมิชอบ

ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบว่า ผู้รับจ้างได้ใช้โป๊ะในการทำงานทุกวัน ทั้ง ๆ ที่มีการใช้โป๊ะเพียงบางส่วน โดยผู้ฟ้องคดีได้ให้การยอมรับในชั้นของคณะกรรมการไต่สวนว่ามีการใช้โป๊ะเพียงร้อยละ ๑๐ หรือประมาณ ๗ วันเท่านั้น ประกอบกับในบันทึกรายงานประจำวันดังกล่าวที่นาย ช. ลงนามในฐานะผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง ก็มีใช้ลายมือชื่อของนาย ช. ซึ่งผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นอย่างอื่น อีกทั้ง บันทึกรายงานประจำวันก็มิได้แสดงรายละเอียดการทำงานของผู้รับจ้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือความคืบหน้า หรือมีสภาพปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการทำงานอย่างไร กลับมีลักษณะเป็นการรายงานที่ซ้ำ ๆ เหมือนกันทุกวัน จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้จัดทำรายงานการควบคุมงานขึ้นโดยมิได้มีการเข้าควบคุมงานจริง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เป็นเพียงการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องเท่านั้น แต่ถึงขนาดถือได้ว่าเป็นการจัดทำเอกสารขึ้นเองอันเป็นข้อความเท็จ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาพิเศษของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นการกระทำเพื่อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับประโยชน์โดยมิชอบ อันถือเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษทางปกครองชั้นที่ ๔ ตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อง. ๒/๒๕๖๕)

๓. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงินปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

การที่ผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่อนุมัติเบิกจ่ายเงินได้ปลอมลายมือชื่อในใบถอนเงินและเบียดบังเงินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ถือเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงินละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔



องค์ประกอบความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังเกี่ยวกับการเบิกเงินและการจ่ายเงินตามข้อ ๒๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ มี ๖ ประการ ดังนี้ ประการแรก ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ ประการที่สอง ผู้กระทำเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงิน ประการที่สาม ผู้กระทำได้กระทำการตามที่กำหนดไว้ว่าเป็นความผิด คือ ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจ ประการที่สี่ การไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๒๗ ประการที่ห้า ผู้กระทำได้กระทำการดังกล่าวโดยจงใจและประการที่หก ผู้กระทำได้กระทำโดยมีเจตนาโดยมิชอบ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ การกระทำที่จะเป็นความผิดตามข้อ ๒๔ นั้น จะต้องกระทำโดยมีเจตนาพิเศษที่กระทำโดยมิชอบ

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงินและลงนามเบิกเงินของสถานศึกษาดังกล่าวตามข้อ ๓๒ (๒) และข้อ ๔๓ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ถอนเงินจากบัญชีเงินอุดหนุนของโรงเรียนเพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว โดยผู้ฟ้องคดีได้ปลอมลายมือชื่อนาง ก. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินร่วมกับผู้ฟ้องคดีลงในใบถอนเงินแล้วนำไปเบิกเงินจากบัญชีดังกล่าว ๕ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๓๘๗,๐๐๐ บาท โดยไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหา กรณีจึงฟังได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการเบิกจ่ายเงินของโรงเรียนให้เป็นไปตามข้อ ๓๑ ของระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งเป็นการกระทำในฐานะผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่อนุมัติการเบิกจ่ายเงิน อันถือเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงิน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ ตามข้อ ๒๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔

เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการเบียดบังเงินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งและไม่ใช่วิธีการปฏิบัติราชการที่สามารถยอมรับได้ อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ลงโทษปรับทางปกครองผู้ฟ้องคดีชั้นที่ ๔ เท่ากับเงินเดือน ๙ เดือน อันเป็นโทษปรับขั้นต่ำสุดของโทษชั้นที่ ๔ เท่านั้น เมื่อคำนึงถึงระดับความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ความสำคัญของมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมเงินของรัฐที่มีการฝ่าฝืน ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐ เจตนาของผู้ฟ้องคดี





และพฤติการณ์แห่งกรณีแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะลดโทษปรับทางปกครองให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๔ และโดยที่ “ความเสียหายของรัฐ” ตามข้อ ๓ ของระเบียบฉบับเดียวกัน หมายความว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเนื่องจากการฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมเงินของรัฐ ไม่ว่าจะสามารถคำนวณความเสียหายนั้นเป็นตัวเงินได้หรือไม่ก็ตาม ดังนั้น แม้ในภายหลังจะได้มีการแก้ไขหรือบรรเทาความเสียหายนั้นแล้วด้วยการนำเงินตามจำนวนที่เบียดบังฝากกลับเข้าบัญชี แต่เมื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจเป็นความเสียหายที่เกิดแก่งานราชการหรือการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนอย่างหนึ่งอย่างใด ประกอบกับการลงโทษปรับทางปกครองไม่ใช่กรณีที่จะต้องพิจารณาว่า โทษที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเหมาะสมกับความเสียหายที่ทางราชการได้รับหรือไม่ เพียงใด แต่เป็นการพิจารณาว่า โทษปรับทางปกครองดังกล่าวเป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีลงโทษปรับทางปกครองผู้ฟ้องคดีชั้นที่ ๔ เท่ากับเงินเดือน ๙ เดือน จึงเป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อง. ๕/๒๕๖๕)

๔. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นผู้บังคับบัญชาทำการบริหารการเงินและการคลัง ด้วยความเล็งต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายได้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เบิกเงินหรือจ่ายเงิน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่จัดให้มีการศึกษาและวิเคราะห์โครงการที่ให้เอกชนเป็นผู้รับจ้างเดินรถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศ เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ความเห็นชอบและไม่นำร่างสัญญาจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารให้สำนักงานอัยการจังหวัดตรวจพิจารณาก่อนลงนามในสัญญา ถือเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการให้เอกชนกระทำกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการที่ผู้บังคับบัญชาทำการบริหารการเงินและการคลัง ด้วยความเล็งต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายได้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร อันอาจจะเกิดความเสียหายแก่รัฐได้ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๔ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง



ส่วนการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามฎีกาเบิกเงินให้แก่ผู้รับจ้างเต็มจำนวนตามสัญญา ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดถูกก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจากที่ควรจ่าย จึงเป็นการที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ อันเป็นความผิดตามระเบียบดังกล่าว ต้องรับโทษปรับทางปกครอง ชั้นที่ ๔

ในการดำเนินโครงการการเดินทางโดยสารประจำทางปรับอากาศในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะด้านขนส่งมวลชนซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๙) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกอบกับมาตรา ๑๗ (๒๑) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็นโครงการให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารโดยมีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมนหรือค่าบริการจากประชาชนหรือผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นกรณีที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์โครงการอย่างละเอียดเพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน จึงจะดำเนินการร่างประกาศเชิญชวนให้เอกชนมาร่วมกิจการ ร่างขอบเขตโครงการ และเงื่อนไขในสัญญาที่จะให้เอกชนกระทำการ นอกจากนั้น ในการดำเนินกิจการบริการขนส่งผู้โดยสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะต้องนำร่างสัญญาที่จะให้เอกชนกระทำการส่งไปให้สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อน เพื่อให้สัญญามีความถูกต้องครบถ้วน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตไม่จัดให้มีการศึกษาและวิเคราะห์โครงการดังกล่าวก่อนทำการส่งมอบรถยนต์โดยสารประจำทางให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสาร อีกทั้ง ในการทำสัญญาข้างต้นผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้นก็ได้นำร่างสัญญาไปให้คณะกรรมการบริหารกิจการรถยนต์โดยสารปรับอากาศพิจารณาโดยมิได้รอผลการพิจารณาของสำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต มีผลทำให้สัญญาจ้างผู้บริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงนามในสัญญามีความบกพร่อง เนื่องจากมิได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบริหารรถยนต์โดยสารประจำทาง และกรณีเครื่องยนต์ของรถยนต์โดยสารขัดข้อง ไม่สามารถออกวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารได้ อันก่อให้เกิดผลกระทบต่อค่าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน จึงเห็นได้ว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว



เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการให้เอกชนกระทำการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๕ และข้อ ๑๔ ซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการที่ผู้บังคับบัญชาทำการบริหารการเงินและการคลังด้วยความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่พึงคาดหมายได้โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร อันอาจจะเกิดความเสียหายแก่รัฐได้ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕๒ การที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ โดยกำหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากับเงินเดือน ๙ เดือน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้สั่งการให้นายรถยนต์โดยสารประจำทางปรับอากาศที่ได้รับมอบมาจากผู้ให้เช่า มอบให้กับผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างบริหารและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อให้รถดังกล่าววิ่งรับ-ส่งผู้โดยสาร ทั้งที่รถยนต์บางคันไม่สามารถวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสารได้ หรือมีการหยุดวิ่งบ่อยครั้ง อีกทั้งจากการตรวจสอบพบว่ามีการวิ่งไม่ครบรอบหรือไม่ครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีกลับอนุมัติให้จ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาเต็มจำนวน ทั้งที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ให้ความเห็นแย้งเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกรณีดังกล่าวมาโดยตลอด และยังได้อนุมัติเป็นหลักการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเบิกจ่ายเงินตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดี การอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีนอกจากมิได้คำนึงถึงเงื่อนไขของสัญญาแล้ว ยังเป็นการใช้ดุลพินิจของตนในการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างครบทั้งจำนวน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินตามฎีกาเบิกเงินให้กับผู้รับจ้างเต็มจำนวน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อ ๕๙ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอนุมัติการจ่ายเงินได้ตามข้อ ๖๑ และข้อ ๖๒ ของระเบียบเดียวกัน ดังนั้น เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลังฯ ก่อให้เกิดความเสียหายทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นจากที่ควรจ่ายตามสัญญา เป็นเงินจำนวน ๗๓๗,๖๑๖ บาท และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ เป็นความผิดตามข้อ ๒๔ ประกอบกับข้อ ๒๗ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว การที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับโทษปรับทางปกครองชั้นที่ ๔ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙/๒๕๖๕)



๕. การลงโทษปรับทางปกครองฐานเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ แบ่งแยกวงเงินจัดซื้อหรือจัดจ้างเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างหรือวิธีการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

การจัดซื้อที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการของหน่วยงานทางปกครอง หรือมีเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อแบ่งซื้อเป็นครั้ง ๆ และเป็นการจัดซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงรายเดียว อันแสดงให้เห็นถึงเจตนากระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีถือเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างอันจะเป็นผลทำให้การดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ชอบด้วยระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานทางราชการจริง และปัจจุบันยังมีการใช้งานครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ก็ตาม แต่หากการจัดซื้อเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายก็จะทำให้มีการแข่งขันราคาจากผู้ขายรายอื่นในการเสนอขายครุภัณฑ์ที่มีราคาที่ต่ำกว่าได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการยิ่งกว่า กรณีจึงถือเป็นการเกิดความเสียหายที่ไม่อาจคำนวณความเสียหายเป็นตัวเงินได้ อันเป็นความเสียหายแก่รัฐตามนิยาม “ความเสียหายแก่รัฐ” ที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว และเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ แบ่งแยกวงเงินจัดซื้อหรือจัดจ้างเพื่อให้อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างหรือวิธีการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ต้องรับโทษปรับทางปกครอง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สังกัดโรงพยาบาลสงขลา ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำออสปริงและเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลสงขลา โดยในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้จัดทำรายงานการขอซื้อเครื่องกรองน้ำออสปริง จำนวน ๑๒ ครั้ง ครั้งละ ๓ เครื่อง และเครื่องกรองอากาศแอทโมสเฟียร์ จำนวน ๒๗ ครั้ง ครั้งละ ๑-๒ เครื่อง จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ค. และห้างหุ้นส่วนสามัญ ก. โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งจากการให้ถ้อยคำของพยานบุคคลและพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า เจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยที่ขออนุมัติจัดซื้อไม่ได้เป็นผู้เสนอเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์ และส่วนใหญ่เป็นการลงลายมือชื่อในเอกสารที่ได้จัดเตรียมไว้ก่อนแล้ว จึงเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์โดยไม่ได้มีการสำรวจความต้องการภายในหน่วยงานก่อนการจัดซื้อ และไม่มีเหตุผลความจำเป็นเป็นการเฉพาะ



เพื่อแก้ปัญหาปริมาณฝุ่นละอองในห้องผ่าตัดและห้องผู้ป่วยมีค่าเกินมาตรฐาน หรือเพื่อแก้ไขปัญหา มาตรฐานน้ำดื่มแต่อย่างใด พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นการแบ่งซื้อโดยลวงเงิน ที่จะซื้อในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการสั่งซื้อเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายในลักษณะ ที่ต่ำลง ซึ่งจะกระทำมิได้ กรณีจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๒๒ วรรคสอง ของระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏด้วยว่า การจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการตกลงราคา กับผู้ขายเพียงสองราย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค. และห้างหุ้นส่วนสามัญ ก. แต่มีผู้ได้รับประโยชน์ เพียงรายเดียวในลักษณะผูกขาดทางการค้าเป็นเวลาต่อเนื่องกันกว่า ๒ ปี จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี มีเจตนาพิเศษในการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ขาย ดังนั้น เมื่อการจัดซื้อดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความต้องการ ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลสงขลา หรือมีเหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อแบ่งซื้อ เป็นครั้ง ๆ ดังที่กล่าวไว้ตอนต้น และเป็นการจัดซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงรายเดียว อันแสดงให้เห็นถึงเจตนาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระทำ กรณีจึงถือเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง อันจะเป็นผลทำให้การดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ชอบด้วยข้อ ๒๒ วรรคสอง ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/๔๗๕๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ และแม้ว่ากรณีนี้จะเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานทางราชการจริงและปัจจุบันยังมีการใช้งาน อยู่ก็ตาม แต่หากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการจัดซื้อโดยชอบด้วยกฎหมายจะทำให้มีการแข่งขันราคา จากผู้ขายรายอื่นในการเสนอขายครุภัณฑ์ที่มีราคาต่ำกว่าได้ ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลสงขลาใช้เงินบำรุง ของโรงพยาบาลได้น้อยลงอันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการยิ่งกว่าได้ จึงถือเป็นความเสียหายที่ไม่อาจ คำนวณความเสียหายเป็นตัวเงินได้ ดังนั้น การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเหตุให้เกิด ความเสียหายแก่รัฐแล้วตามนิยาม “ความเสียหายแก่รัฐ” ที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔ และถือได้ว่าเป็นกรณีที่ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับกับหน่วยรับตรวจโดยมิชอบ แบ่งแยกวงเงินจัดซื้อหรือจัดจ้าง เพื่อให้อำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างหรือวิธีการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือระเบียบดังกล่าว เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐตามข้อ ๓๗ ของระเบียบเดียวกัน

เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์แห่งกรณี การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ และปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานพัสดุ ย่อมทราบดีว่าการจัดหาครุภัณฑ์ประเภทเดียวกันคราวละ จำนวนมากโดยวิธีการสอบราคาหรือประกวดราคาจะเกิดประโยชน์มากกว่าวิธีตกลงราคา อีกทั้ง



ผู้ฟ้องคดีชี้แจงว่าทราบว่าการนี้ดังกล่าวเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ แต่ไม่สามารถหักทวงได้ เนื่องจากเกรงกลัวอำนาจผู้บริหารและมีการะงานมาก แต่โดยหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีควรต้องตรวจสอบหรือโต้แย้งคัดค้านการจัดซื้อในลักษณะดังกล่าวและทำความเข้าใจเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่กระทำการใด ๆ เพื่อยับยั้งการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณากำหนดโทษปรับทางปกครอง ขั้นที่ ๔ เท่ากับเงินเดือน ๙ เดือน ซึ่งเป็นโทษต่ำสุดตามที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษโดยพิจารณาถึงระดับความรับผิดชอบที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟง. ๑/๒๕๖๕)





ภาคผนวก



ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๔

| พ.ศ. ๒๕๖๔                   |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า               |
| ฟป. ๗/๒๕๖๔                  | ๑๑๗๗               |
| ฟป. ๕๑/๒๕๖๔                 | ๑๑๓๔               |
| อ. ๑๔๘/๒๕๖๔                 | ๕๐                 |
| อ. ๓๖๕/๒๕๖๔                 | ๑๒๒๖               |
| อ. ๔๑๒/๒๕๖๔                 | ๖๗                 |
| อ. ๔๕๐/๒๕๖๔                 | ๕๙๙                |
| อ. ๕๕๗/๒๕๖๔                 | ๔๔๘                |
| อ. ๕๗๙/๒๕๖๔                 | ๑๒๓๙               |
| อ. ๖๙๑/๒๕๖๔                 | ๕๘๔                |
| อ. ๗๑๑/๒๕๖๔                 | ๕๘๗                |
| อ. ๗๒๔/๒๕๖๔                 | ๕๙๔                |
| อ. ๘๓๖-๘๕๔/๒๕๖๔             | ๕๐๓                |
| อ. ๘๗๐/๒๕๖๔                 | ๑๒๔๑               |
| อ. ๘๘๖/๒๕๖๔                 | ๔๕๒                |
| อ. ๘๙๙/๒๕๖๔                 | ๕๐๓                |
| อ. ๙๓๕/๒๕๖๔                 | ๑๐๐๒               |
| อ. ๙๔๑/๒๕๖๔                 | ๙๔๒                |
| อ. ๙๔๓/๒๕๖๔                 | ๓๓๒                |
| อ. ๑๐๗๒/๒๕๖๔                | ๗๑๙                |
| อ. ๑๑๐๐/๒๕๖๔                | ๖๒๙                |
| อ. ๑๑๒๓/๒๕๖๔                | ๓๓๒                |
| อ. ๑๑๒๔/๒๕๖๔                | ๖๑๐, ๗๑๑, ๗๒๔, ๗๘๖ |
| อ. ๑๑๓๕/๒๕๖๔                | ๙๗๕                |
| อ. ๑๑๔๓/๒๕๖๔                | ๖๘๗                |
| อ. ๑๑๕๖/๒๕๖๔                | ๖๓๘                |



| พ.ศ. ๒๕๖๔                   |          |
|-----------------------------|----------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า     |
| อ. ๑๑๖๑/๒๕๖๔                | ๗๒๘, ๗๘๖ |
| อ. ๑๑๖๓/๒๕๖๔                | ๑๐๔๑     |
| อ. ๑๑๖๖/๒๕๖๔                | ๓๒๕      |
| อ. ๑๒๒๔/๒๕๖๔                | ๖๑๐, ๗๒๔ |
| อ. ๑๓๑๒/๒๕๖๔                | ๗๒๙, ๗๘๖ |
| อ. ๑๓๒๐/๒๕๖๔                | ๙๖๕      |
| อ. ๑๓๒๑/๒๕๖๔                | ๙๖๕      |
| อ. ๑๓๒๖/๒๕๖๔                | ๙๕๓      |
| อ. ๑๓๒๘/๒๕๖๔                | ๓๘๘      |
| อ. ๑๔๒๖/๒๕๖๔                | ๒๖๖      |
| อป. ๑๑๘/๒๕๖๔                | ๘๓       |
| อริ. ๑๐๒/๒๕๖๔               | ๙๘๘      |
| อริ. ๑๓๐-๑๓๒/๒๕๖๔           | ๕๔๗      |
| อริ. ๑๓๓/๒๕๖๔               | ๔๗๕      |
| อริ. ๑๔๗/๒๕๖๔               | ๑๐๑๗     |
| อริ. ๑๗๘/๒๕๖๔               | ๑๐๒๙     |
| อริ. ๑๙๕/๒๕๖๔               | ๙๘๘      |
| อริ. ๒๐๒/๒๕๖๔               | ๑๐๔๒     |
| อริ. ๒๐๕-๒๐๗/๒๕๖๔           | ๕๓๑      |
| อริ. ๒๐๙/๒๕๖๔               | ๙๘๘      |
| อริ. ๒๑๐/๒๕๖๔               | ๕๒๗      |
| อริ. ๒๑๔/๒๕๖๔               | ๓๙๙      |



ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๕

| พ.ศ. ๒๕๖๕                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า              |
| พ. ๑/๒๕๖๕                   | ๖๖                |
| พ. ๓/๒๕๖๕                   | ๑๑๗๙              |
| พ. ๔/๒๕๖๕                   | ๑๑๕๘              |
| พ. ๗๑/๒๕๖๕                  | ๑๑๘๒              |
| พ. ๗๒/๒๕๖๕                  | ๘๔๒               |
| พ. ๗๓/๒๕๖๕                  | ๖๖, ๑๑๖๑          |
| พ. ๗๘/๒๕๖๕                  | ๑๑๓๘              |
| พ. ๘๒/๒๕๖๕                  | ๑๑๖๖              |
| พป. ๕/๒๕๖๕                  | ๖๖                |
| พป. ๖/๒๕๖๕                  | ๖๖                |
| พป. ๗/๒๕๖๕                  | ๖๖                |
| พป. ๘/๒๕๖๕                  | ๖๖                |
| พป. ๑๗/๒๕๖๕                 | ๑๑๗๑              |
| พป. ๒๘/๒๕๖๕                 | ๑๑๓๖              |
| พป. ๓๔/๒๕๖๕                 | ๑๑๔๕              |
| พป. ๔๐/๒๕๖๕                 | ๑๒๐๑              |
| พง. ๑/๒๕๖๕                  | ๑๒๖๘              |
| พผ. ๑/๒๕๖๕                  | ๘๔๐               |
| พร. ๔/๒๕๖๕                  | ๗๓, ๓๕๙, ๓๖๐, ๔๐๒ |
| อ. ๔/๒๕๖๕                   | ๕๒, ๕๖            |
| อ. ๖๐/๒๕๖๕                  | ๘๓๕               |
| อ. ๗๐/๒๕๖๕                  | ๓๘๖               |
| อ. ๘๐/๒๕๖๕                  | ๔๖๘               |
| อ. ๘๒/๒๕๖๕                  | ๖๓๙               |
| อ. ๙๔/๒๕๖๕                  | ๓๒๔               |



| พ.ศ. ๒๕๖๕                    |           |
|------------------------------|-----------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่  | หน้า      |
| อ. ๙๘/๒๕๖๕                   | ๑๓๗, ๑๐๖๒ |
| อ. ๑๐๓/๒๕๖๕                  | ๔๒๙       |
| อ. ๑๐๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)     | ๘๖๖       |
| อ. ๑๐๗/๒๕๖๕                  | ๗๗๖       |
| อ. ๑๑๐/๒๕๖๕                  | ๕๗๑, ๖๙๐  |
| อ. ๑๑๑/๒๕๖๕                  | ๕๕๖       |
| อ. ๑๑๓/๒๕๖๕                  | ๔๕๕       |
| อ. ๑๒๗/๒๕๖๕                  | ๔๖๐       |
| อ. ๑๓๒/๒๕๖๕                  | ๕๖๑       |
| อ. ๑๓๕/๒๕๖๕                  | ๕๑๔       |
| อ. ๑๓๙-๑๔๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) | ๓๐๔       |
| อ. ๑๔๗/๒๕๖๕                  | ๘๒        |
| อ. ๑๔๙/๒๕๖๕                  | ๙๒๖       |
| อ. ๑๕๔/๒๕๖๕                  | ๙๕๗       |
| อ. ๑๖๗/๒๕๖๕                  | ๖๔๒       |
| อ. ๒๑๖/๒๕๖๕                  | ๕๒๐       |
| อ. ๒๔๓/๒๕๖๕                  | ๖๒๓       |
| อ. ๒๔๔/๒๕๖๕                  | ๕๖๙       |
| อ. ๒๕๐/๒๕๖๕                  | ๗๓๒, ๗๘๗  |
| อ. ๒๕๒/๒๕๖๕                  | ๗๗๘       |
| อ. ๒๕๖/๒๕๖๕                  | ๔๘๖       |
| อ. ๒๖๐/๒๕๖๕                  | ๖๓๖       |
| อ. ๒๖๒/๒๕๖๕                  | ๙๐๗       |
| อ. ๒๖๔/๒๕๖๕                  | ๗๙๙       |
| อ. ๒๘๒/๒๕๖๕                  | ๕๘๙       |
| อ. ๒๘๘/๒๕๖๕                  | ๓๖๒       |





| พ.ศ. ๒๕๖๕                   |          |
|-----------------------------|----------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า     |
| อ. ๒๙๒/๒๕๖๕                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๒๙๓/๒๕๖๕                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๒๙๕/๒๕๖๕                 | ๖๓๙      |
| อ. ๒๙๖/๒๕๖๕                 | ๖๓๙      |
| อ. ๒๙๘/๒๕๖๕                 | ๕๕๘      |
| อ. ๒๙๙/๒๕๖๕                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๓๐๗/๒๕๖๕                 | ๔๒๕      |
| อ. ๓๐๘/๒๕๖๕                 | ๕๙๖      |
| อ. ๓๑๒/๒๕๖๕                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๓๑๓/๒๕๖๕                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๓๒๗/๒๕๖๕                 | ๗๓๔      |
| อ. ๓๓๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๓๓๓      |
| อ. ๓๓๓/๒๕๖๕                 | ๔๙       |
| อ. ๓๓๖/๒๕๖๕                 | ๕๗๕      |
| อ. ๓๔๐/๒๕๖๕                 | ๔๐๘      |
| อ. ๓๔๒/๒๕๖๕                 | ๔๖๒      |
| อ. ๓๕๘/๒๕๖๕                 | ๔๔๐      |
| อ. ๓๖๐/๒๕๖๕                 | ๔๑๗      |
| อ. ๓๖๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๙๕๗      |
| อ. ๓๖๖/๒๕๖๕                 | ๘๙๗      |
| อ. ๓๘๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๗๓๖, ๘๐๑ |
| อ. ๓๘๖/๒๕๖๕                 | ๕๗๔      |
| อ. ๔๐๐/๒๕๖๕                 | ๙๕๖      |
| อ. ๔๐๑/๒๕๖๕                 | ๒๔๐      |
| อ. ๔๑๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๙๕๖      |
| อ. ๔๔๘/๒๕๖๕                 | ๔๑๖      |



| พ.ศ. ๒๕๖๕                   |              |
|-----------------------------|--------------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า         |
| อ. ๔๕๒/๒๕๖๕                 | ๕๗, ๔๙๕, ๖๙๔ |
| อ. ๔๕๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๒๙๗, ๘๗๔     |
| อ. ๔๖๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๙๓๖          |
| อ. ๔๘๗/๒๕๖๕                 | ๕๖๔          |
| อ. ๔๙๘/๒๕๖๕                 | ๕๘๑          |
| อ. ๕๐๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๑๑๕, ๑๒๔๕    |
| อ. ๕๐๗/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๙๔๕          |
| อ. ๕๐๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๙๔๕          |
| อ. ๕๑๐/๒๕๖๕                 | ๕๗๙          |
| อ. ๕๑๒/๒๕๖๕                 | ๙๑๒          |
| อ. ๕๑๗/๒๕๖๕                 | ๕๖๖          |
| อ. ๕๒๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๙๖๐          |
| อ. ๕๒๑/๒๕๖๕                 | ๑๕๕, ๘๔๔     |
| อ. ๕๒๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๙๔๕          |
| อ. ๕๖๕/๒๕๖๕                 | ๕๙๒          |
| อ. ๕๖๗/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๑๒๔๕         |
| อ. ๕๗๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๑๒๔๕         |
| อ. ๕๗๗/๒๕๖๕                 | ๔๓๑          |
| อ. ๕๙๐/๒๕๖๕                 | ๙๑๘          |
| อ. ๕๙๔/๒๕๖๕                 | ๙๘๑          |
| อ. ๖๖๓/๒๕๖๕                 | ๕๔๔          |
| อ. ๖๖๘/๒๕๖๕                 | ๑๕๒          |
| อ. ๖๗๒/๒๕๖๕                 | ๑๒๔๕         |
| อ. ๖๘๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๑๒๓๔         |
| อ. ๖๙๐/๒๕๖๕                 | ๙๕๗          |
| อ. ๖๙๗/๒๕๖๕                 | ๑๒๔๕         |



| พ.ศ. ๒๕๖๕                   |          |
|-----------------------------|----------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า     |
| อ. ๖๙๘/๒๕๖๕                 | ๑๒๔๙     |
| อ. ๗๐๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๑๒๓๘     |
| อ. ๗๐๓/๒๕๖๕                 | ๙๒๘      |
| อ. ๗๒๗/๒๕๖๕                 | ๒๙๐      |
| อ. ๗๕๒-๗๕๓/๒๕๖๕             | ๙๗๑      |
| อ. ๗๗๐/๒๕๖๕                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๘๒๗/๒๕๖๕                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๘๕๒/๒๕๖๕                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๘๖๒/๒๕๖๕                 | ๘๔๘      |
| อ. ๘๙๕-๘๙๖/๒๕๖๕             | ๙๔๑      |
| อ. ๘๙๗/๒๕๖๕                 | ๖๓๙      |
| อ. ๙๐๑-๙๐๒/๒๕๖๕             | ๙๗๔      |
| อ. ๙๐๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๑๐๕๕     |
| อ. ๙๐๗/๒๕๖๕                 | ๙๖๗      |
| อ. ๙๑๗/๒๕๖๕                 | ๘๖, ๑๐๗๙ |
| อ. ๙๒๕/๒๕๖๕                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๙๓๑-๙๓๒/๒๕๖๕             | ๕๗๗      |
| อ. ๙๓๕/๒๕๖๕                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๙๔๖/๒๕๖๕                 | ๕๕๒      |
| อ. ๙๕๙/๒๕๖๕                 | ๙๔๖      |
| อ. ๙๘๑/๒๕๖๕                 | ๔๓๔      |
| อ. ๙๙๐/๒๕๖๕                 | ๕๐๖      |
| อ. ๙๙๕/๒๕๖๕                 | ๔๒๖      |
| อ. ๑๐๐๗/๒๕๖๕                | ๑๐๑๕     |
| อ. ๑๐๑๗/๒๕๖๕                | ๑๒๕๔     |
| อ. ๑๐๕๐/๒๕๖๕                | ๔๔๐      |



| พ.ศ. ๒๕๖๕                   |          |
|-----------------------------|----------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า     |
| อ. ๑๐๖๑-๑๐๖๒/๒๕๖๕           | ๙๑๐, ๙๑๕ |
| อ. ๑๐๗๖/๒๕๖๕                | ๑๐๐๗     |
| อ. ๑๐๘๐/๒๕๖๕                | ๓๘๐      |
| อ. ๑๑๓๕/๒๕๖๕                | ๖๐๑      |
| อ. ๑๑๓๖/๒๕๖๕                | ๕๓๓      |
| อ. ๑๑๔๒/๒๕๖๕                | ๘๒๖      |
| อ. ๑๑๗๓/๒๕๖๕                | ๘๘๘      |
| อ. ๑๑๗๗/๒๕๖๕                | ๑๑๗      |
| อ. ๑๒๑๕/๒๕๖๕                | ๑๒๔๓     |
| อ. ๑๒๒๐/๒๕๖๕                | ๙๒๓      |
| อ. ๑๒๒๘/๒๕๖๕                | ๘๐๓      |
| อ. ๑๒/๒๕๖๕                  | ๕๒       |
| อ. ๕๑/๒๕๖๕                  | ๓๙๓      |
| อ. ๕๗/๒๕๖๕                  | ๙๐๐      |
| อ. ๘๖/๒๕๖๕                  | ๔๙๘      |
| อ. ๙๔/๒๕๖๕                  | ๕๕๖      |
| อป. ๗/๒๕๖๕                  | ๑๑๘๔     |
| อป. ๔๕/๒๕๖๕                 | ๑๑๐๘     |
| อป. ๔๗/๒๕๖๕                 | ๑๑๑๙     |
| อป. ๔๘/๒๕๖๕                 | ๑๑๖๓     |
| อป. ๗๑/๒๕๖๕                 | ๑๑๔๑     |
| อป. ๙๔/๒๕๖๕                 | ๑๑๑๕     |
| อป. ๙๕/๒๕๖๕                 | ๑๒๑๐     |
| อป. ๑๐๓/๒๕๖๕                | ๙๖๒      |
| อป. ๑๐๙/๒๕๖๕                | ๔๙, ๑๐๒  |
| อป. ๑๒๑/๒๕๖๕                | ๑๐๙๕     |



| พ.ศ. ๒๕๖๕                   |          |
|-----------------------------|----------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า     |
| อป. ๑๒๓/๒๕๖๕                | ๑๐๑      |
| อป. ๑๓๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)   | ๑๑๐๑     |
| อป. ๑๕๘/๒๕๖๕                | ๑๑๐๕     |
| อป. ๑๘๘/๒๕๖๕                | ๑๑๗๔     |
| อป. ๑๙๓/๒๕๖๕                | ๑๑๘๗     |
| อป. ๒๒๕/๒๕๖๕                | ๓๒๙      |
| อป. ๒๕๐/๒๕๖๕                | ๑๒๕๒     |
| อป. ๔๗๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)   | ๙๖๓      |
| อป. ๔๙๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)   | ๙๓, ๑๑๒๓ |
| อป. ๕๐๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)   | ๙๓, ๑๑๒๓ |
| อป. ๕๑๗/๒๕๖๕                | ๑๑๔๒     |
| อป. ๕๔๓/๒๕๖๕                | ๑๒๑๒     |
| อิง. ๑/๒๕๖๕                 | ๑๒๕๖     |
| อิง. ๒/๒๕๖๕                 | ๑๒๖๑     |
| อิง. ๔/๒๕๖๕                 | ๑๒๕๘     |
| อิง. ๕/๒๕๖๕                 | ๑๒๖๓     |
| อิง. ๖/๒๕๖๕                 | ๑๒๖๐     |
| อิง. ๙/๒๕๖๕                 | ๑๒๖๕     |
| อผ. ๑๘/๒๕๖๕                 | ๘๙๐      |
| อผ. ๒๐/๒๕๖๕                 | ๘๐๕      |
| อผ. ๒๑/๒๕๖๕                 | ๘๕๑, ๘๖๔ |
| อผ. ๒๖/๒๕๖๕                 | ๘๐๕      |
| อผ. ๓๐/๒๕๖๕                 | ๘๒๙      |
| อผ. ๓๒/๒๕๖๕                 | ๖๘๓      |
| อผ. ๔๐/๒๕๖๕                 | ๘๖๑      |
| อผ. ๔๗/๒๕๖๕                 | ๖๗๗      |



| พ.ศ. ๒๕๖๕                   |          |
|-----------------------------|----------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า     |
| อผ. ๕๐/๒๕๖๕                 | ๖๒๖      |
| อผ. ๕๑/๒๕๖๕                 | ๗๐๑      |
| อผ. ๕๒/๒๕๖๕                 | ๘๔๖      |
| อผ. ๕๕/๒๕๖๕                 | ๗๓๘      |
| อผ. ๕๘/๒๕๖๕                 | ๖๒๗      |
| อผ. ๖๒/๒๕๖๕                 | ๗๐๖      |
| อผ. ๗๑/๒๕๖๕                 | ๗๑๓      |
| อผ. ๘๐/๒๕๖๕                 | ๗๔๐, ๗๔๔ |
| อผ. ๘๕/๒๕๖๕                 | ๖๖๗      |
| อผ. ๘๖/๒๕๖๕                 | ๖๖๙      |
| อผ. ๘๙/๒๕๖๕                 | ๖๗๑      |
| อผ. ๑๒๘/๒๕๖๕                | ๖๗๒      |
| อผ. ๑๓๐/๒๕๖๕                | ๘๗๗      |
| อผ. ๑๘๓/๒๕๖๕                | ๓๖๔      |
| อผ. ๑๘๕/๒๕๖๕                | ๘๘๐      |
| อผ. ๑๘๙/๒๕๖๕                | ๕๓๕      |
| อผ. ๒๐๐/๒๕๖๕                | ๘๕๓, ๘๖๔ |
| อผ. ๒๑๓/๒๕๖๕                | ๘๕๕      |
| อผ. ๒๑๘/๒๕๖๕                | ๕๐๙      |
| อผ. ๒๕๒/๒๕๖๕                | ๘๗๗      |
| อผ. ๒๕๓/๒๕๖๕                | ๘๕๖      |
| อผ. ๒๖๓/๒๕๖๕                | ๕๑๑      |
| อผ. ๒๖๘/๒๕๖๕                | ๕๐๙      |
| อผ. ๒๗๒/๒๕๖๕                | ๘๘๓      |
| อผ. ๒๗๕/๒๕๖๕                | ๗๑๖, ๘๐๖ |
| อผ. ๒๗๗/๒๕๖๕                | ๘๑๒      |





| พ.ศ. ๒๕๖๕                   |           |
|-----------------------------|-----------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า      |
| อผ. ๒๘๔/๒๕๖๕                | ๘๑๒       |
| อผ. ๒๘๕/๒๕๖๕                | ๘๑๒       |
| อผ. ๒๘๘/๒๕๖๕                | ๘๙๓       |
| อริ. ๑๖/๒๕๖๕                | ๑๐๘๗      |
| อริ. ๑๙/๒๕๖๕                | ๓๒๕       |
| อริ. ๒๕/๒๕๖๕                | ๔๗๐       |
| อริ. ๓๐/๒๕๖๕                | ๑๐๒๐      |
| อริ. ๓๓/๒๕๖๕                | ๑๒๓๓      |
| อริ. ๓๔/๒๕๖๕                | ๖๑๘       |
| อริ. ๓๕/๒๕๖๕                | ๖๑๘       |
| อริ. ๓๖/๒๕๖๕                | ๖๑๘       |
| อริ. ๔๖/๒๕๖๕                | ๖๑๘       |
| อริ. ๖๐/๒๕๖๕                | ๑๐๗๘      |
| อริ. ๖๗/๒๕๖๕                | ๑๐๓๑      |
| อริ. ๖๘/๒๕๖๕                | ๙๙๐       |
| อริ. ๖๙/๒๕๖๕                | ๑๐๖๔      |
| อริ. ๗๑/๒๕๖๕                | ๓๕๖, ๑๐๗๕ |
| อริ. ๗๓/๒๕๖๕                | ๑๒๔๕      |
| อริ. ๗๙/๒๕๖๕                | ๑๐๗๐      |
| อริ. ๘๖/๒๕๖๕                | ๑๐๗๐      |
| อริ. ๘๗/๒๕๖๕                | ๔๗๖       |
| อริ. ๘๘/๒๕๖๕                | ๖๒๐, ๖๕๐  |
| อริ. ๙๐/๒๕๖๕                | ๔๔๓       |
| อริ. ๙๕/๒๕๖๕                | ๑๒๔๕      |
| อริ. ๙๖/๒๕๖๕                | ๑๒๔๖      |
| อริ. ๙๘/๒๕๖๕                | ๑๒๔๖      |



| พ.ศ. ๒๕๖๕                   |      |
|-----------------------------|------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า |
| อริ. ๙๙/๒๕๖๕                | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๐๐/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๐๑/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๐๒/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๐๓/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๐๕/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๐๖/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๐๘/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๑๒/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๑๓/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๑๔/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๑๙/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๒๐/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๒๒/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๓๐/๒๕๖๕               | ๖๑๖  |
| อริ. ๑๓๔/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๓๕/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๓๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๖๒๑  |
| อริ. ๑๔๒/๒๕๖๕               | ๔๔๕  |
| อริ. ๑๔๓/๒๕๖๕               | ๑๒๔๕ |
| อริ. ๑๔๘/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๕๐/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๕๒/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๕๓/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๕๔/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๕๗/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |



| พ.ศ. ๒๕๖๕                   |      |
|-----------------------------|------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า |
| อริ. ๑๕๘/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๖๐/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๖๑/๒๕๖๕               | ๕๓๙  |
| อริ. ๑๖๒/๒๕๖๕               | ๑๐๗๓ |
| อริ. ๑๖๓/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๖๔/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๖๕/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๖๖/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๖๗/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๖๘/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๗๒/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๗๕/๒๕๖๕               | ๑๐๘๙ |
| อริ. ๑๗๘/๒๕๖๕               | ๑๐๓๓ |
| อริ. ๑๘๒/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๘๖/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๙๒/๒๕๖๕               | ๑๐๑๒ |
| อริ. ๒๑๑/๒๕๖๕               | ๑๐๒๒ |
| อริ. ๒๓๒/๒๕๖๕               | ๕๒๑  |
| อริ. ๒๔๖/๒๕๖๕               | ๑๐๘๑ |
| อริ. ๒๕๔/๒๕๖๕               | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๒๖๒/๒๕๖๕               | ๒๑๑  |
| อริ. ๒๖๓/๒๕๖๕               | ๒๑๑  |
| อริ. ๒๖๔/๒๕๖๕               | ๒๑๑  |
| อริ. ๒๖๕/๒๕๖๕               | ๒๑๑  |
| อริ. ๒๖๖/๒๕๖๕               | ๒๑๑  |
| อริ. ๒๖๘/๒๕๖๕               | ๑๐๒๔ |



| พ.ศ. ๒๕๖๕                   |      |
|-----------------------------|------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า |
| อ.ร. ๒๖๙/๒๕๖๕               | ๒๑๑  |
| อ.ร. ๒๗๐/๒๕๖๕               | ๒๑๑  |
| อ.ร. ๒๗๑/๒๕๖๕               | ๑๐๖๖ |
| อ.ร. ๒๗๓/๒๕๖๕               | ๑๒๒๗ |
| อ.ร. ๒๘๗/๒๕๖๕               | ๑๒๒๘ |
| อ.ร. ๒๙๐/๒๕๖๕               | ๔๐๔  |
| อ.ร. ๒๙๒/๒๕๖๕               | ๔๐๔  |



ดัชนีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๖

| พ.ศ. ๒๕๖๖                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า              |
| พ. ๒๖/๒๕๖๖                  | ๖๘, ๖๐๗, ๙๗๗      |
| พ. ๒๗/๒๕๖๖                  | ๖๘, ๖๐๗, ๙๗๗      |
| พ. ๒๘/๒๕๖๖                  | ๖๘, ๑๕๓, ๖๐๗, ๙๗๗ |
| พ. ๒๙/๒๕๖๖                  | ๖๘, ๖๐๗, ๙๗๗      |
| พ. ๓๓/๒๕๖๖                  | ๖๘, ๖๐๗, ๙๗๗      |
| พ.ส. ๑-๒/๒๕๖๖               | ๓๖๙               |
| พ.บ. ๔/๒๕๖๖                 | ๑๒๐๔              |
| พ.บ. ๕/๒๕๖๖                 | ๑๒๐๗              |
| พ.บ. ๗/๒๕๖๖                 | ๑๑๒๙, ๑๑๘๙        |
| พ.บ. ๑๑/๒๕๖๖                | ๑๑๘๙              |
| อ. ๔๕/๒๕๖๖                  | ๒๒๐               |
| อ. ๕๑/๒๕๖๖                  | ๑๒๔๕              |
| อ. ๑๐๔/๒๕๖๖                 | ๙๓๓               |
| อ. ๑๐๘/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)    | ๑๒๔๕              |
| อ. ๑๑๒/๒๕๖๖                 | ๑๐๔๔              |
| อ. ๑๒๙/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕              |
| อ. ๑๓๐/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕              |
| อ. ๑๓๑/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕              |
| อ. ๑๓๗/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕              |
| อ. ๑๔๐/๒๕๖๖                 | ๑๑๑๒              |
| อ. ๑๔๒/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕              |
| อ. ๑๔๓/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕              |
| อ. ๑๖๖/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕              |
| อ. ๑๖๗/๒๕๖๖                 | ๘๐๘               |
| อ. ๑๗๓/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)    | ๙๔                |



| พ.ศ. ๒๕๖๖                   |          |
|-----------------------------|----------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า     |
| อ. ๑๗๔/๒๕๖๖                 | ๔๑๓      |
| อ. ๑๘๓-๑๘๔/๒๕๖๖             | ๙๓๑      |
| อ. ๑๘๖/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๑๘๗/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๑๙๐/๒๕๖๖                 | ๙๐๘      |
| อ. ๑๙๓/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๒๐๖/๒๕๖๖                 | ๓๗๐      |
| อ. ๒๑๒/๒๕๖๖                 | ๙๔๓      |
| อ. ๒๒๓/๒๕๖๖                 | ๗๔๑      |
| อ. ๒๒๕/๒๕๖๖                 | ๖๕๒      |
| อ. ๒๔๙/๒๕๖๖                 | ๖๓๐      |
| อ. ๒๖๐/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๒๖๑/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๒๖๓/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๒๖๔/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๒๖๕/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๒๖๖/๒๕๖๖                 | ๖๕๙      |
| อ. ๒๗๒/๒๕๖๖                 | ๗๑๕, ๗๔๓ |
| อ. ๒๗๕/๒๕๖๖                 | ๑๐๔๘     |
| อ. ๒๗๖/๒๕๖๖                 | ๖๗๙      |
| อ. ๒๘๐/๒๕๖๖                 | ๕๐๐      |
| อ. ๒๘๓/๒๕๖๖                 | ๗๘๐      |
| อ. ๒๙๐/๒๕๖๖                 | ๔๙๓      |
| อ. ๒๙๑/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๒๙๒/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๒๙๓/๒๕๖๖                 | ๕๔๒      |





| พ.ศ. ๒๕๖๖                   |          |
|-----------------------------|----------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า     |
| อ. ๒๙๔/๒๕๖๖                 | ๘๗๓      |
| อ. ๓๐๒/๒๕๖๖                 | ๕๙๗      |
| อ. ๓๐๙/๒๕๖๖                 | ๕๕๕      |
| อ. ๓๑๕/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๓๑๖/๒๕๖๖                 | ๓๐๙      |
| อ. ๓๑๗/๒๕๖๖                 | ๔๓๖      |
| อ. ๓๒๒/๒๕๖๖                 | ๖๖๒      |
| อ. ๓๒๔/๒๕๖๖                 | ๙๕๐      |
| อ. ๓๓๐/๒๕๖๖                 | ๘๖๙      |
| อ. ๓๓๗/๒๕๖๖                 | ๗๔๖, ๘๑๑ |
| อ. ๓๓๙/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๓๔๐/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)    | ๑๒๔๕     |
| อ. ๓๔๒/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๓๔๖/๒๕๖๖                 | ๔๓๓      |
| อ. ๓๕๑/๒๕๖๖                 | ๑๒๑๕     |
| อ. ๓๕๖/๒๕๖๖                 | ๖๔๔      |
| อ. ๓๕๗/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๓๖๒/๒๕๖๖                 | ๗๔๙      |
| อ. ๓๖๔/๒๕๖๖                 | ๖๓๓      |
| อ. ๓๖๗/๒๕๖๖                 | ๗๘๐      |
| อ. ๓๗๓/๒๕๖๖                 | ๙๓๐, ๙๔๘ |
| อ. ๓๗๕/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่)    | ๑๒๔๕     |
| อ. ๓๗๗/๒๕๖๖                 | ๙๓๐      |
| อ. ๓๘๒/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕     |
| อ. ๓๘๖/๒๕๖๖                 | ๓๓๓      |
| อ. ๓๙๗/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕     |



| พ.ศ. ๒๕๖๖                   |           |
|-----------------------------|-----------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า      |
| อ. ๓๙๙/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕      |
| อ. ๔๐๑/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕      |
| อ. ๔๒๕/๒๕๖๖                 | ๔๘๘       |
| อ. ๔๓๗/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕      |
| อ. ๔๓๘/๒๕๖๖                 | ๘๓๔       |
| อ. ๔๓๙-๔๔๐/๒๕๖๖             | ๓๕๑       |
| อ. ๔๔๕/๒๕๖๖                 | ๑๐๕๙      |
| อ. ๔๕๓/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕      |
| อ. ๔๕๔/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕      |
| อ. ๔๖๓/๒๕๖๖                 | ๓๕๐       |
| อ. ๔๗๗/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕      |
| อ. ๔๗๘/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕      |
| อ. ๔๘๑/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕      |
| อ. ๔๘๔/๒๕๖๖                 | ๑๘๔, ๑๐๐๔ |
| อ. ๔๘๗/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕      |
| อ. ๔๙๐/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕      |
| อ. ๕๐๘/๒๕๖๖                 | ๔๓๘       |
| อ. ๕๑๘/๒๕๖๖                 | ๗๘๒, ๑๒๔๕ |
| อ. ๕๓๔/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕      |
| อ. ๕๓๖/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕      |
| อ. ๕๓๗/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕      |
| อ. ๕๓๘/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕      |
| อ. ๕๓๙/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕      |
| อ. ๕๔๔/๒๕๖๖                 | ๔๒๓       |
| อ. ๕๖๒/๒๕๖๖                 | ๕๕๐       |
| อ. ๕๖๗/๒๕๖๖                 | ๗๕๒       |



| พ.ศ. ๒๕๖๖                   |             |
|-----------------------------|-------------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า        |
| อ. ๕๙๗/๒๕๖๖                 | ๗๘๐         |
| อ. ๕๙๘/๒๕๖๖                 | ๗๘๐         |
| อ. ๖๐๙/๒๕๖๖                 | ๖๓๕         |
| อ. ๖๑๐/๒๕๖๖                 | ๙๙๙         |
| อ. ๖๒๑/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕        |
| อ. ๖๓๖/๒๕๖๖                 | ๑๒๔๕        |
| อ.ส. ๒/๒๕๖๖                 | ๓๗๔         |
| อ.ส. ๓๓/๒๕๖๖                | ๓๗๖         |
| อ.ส. ๔๘/๒๕๖๖                | ๓๙๖         |
| อ.ส. ๑๓๔/๒๕๖๖               | ๖๙๓         |
| อ.ส. ๑๘๘/๒๕๖๖               | ๗๕, ๘๐, ๔๒๑ |
| อ.ป. ๓/๒๕๖๖                 | ๑๑๐๓        |
| อ.ป. ๗/๒๕๖๖                 | ๑๑๕๐        |
| อ.ป. ๓๑/๒๕๖๖                | ๑๑๙๔        |
| อ.ป. ๖๕/๒๕๖๖                | ๑๒๒๑        |
| อ.ป. ๖๘/๒๕๖๖                | ๑๑๕๓        |
| อ.ป. ๘๗/๒๕๖๖                | ๑๒๑๘        |
| อ.ป. ๙๖/๒๕๖๖                | ๑๑๙๗        |
| อ.ป. ๑๑๒/๒๕๖๖               | ๑๑๕๕        |
| อ.ป. ๑๑๙/๒๕๖๖               | ๑๑๑๗        |
| อ.ป. ๑๒๒/๒๕๖๖               | ๑๑๒๓, ๑๑๕๕  |
| อ.ป. ๑๒๗/๒๕๖๖               | ๑๑๑๐        |
| อ.ป. ๑๕๓/๒๕๖๖               | ๑๑๒๘, ๑๑๙๘  |
| อ.ป. ๑๖๓/๒๕๖๖               | ๑๑๓๒        |
| อ.ป. ๑๖๔/๒๕๖๖               | ๑๑๙๒        |
| อ.ป. ๑๖๘/๒๕๖๖               | ๑๐๙๙        |



| พ.ศ. ๒๕๖๖                   |          |
|-----------------------------|----------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า     |
| อป. ๑๘๕/๒๕๖๖                | ๓๕๘      |
| อป. ๒๔๖/๒๕๖๖                | ๖๕๕      |
| อผ. ๑๒/๒๕๖๖                 | ๘๑๒      |
| อผ. ๑๓/๒๕๖๖                 | ๗๘๓      |
| อผ. ๒๕/๒๕๖๖                 | ๔๘๑      |
| อผ. ๔๐/๒๕๖๖                 | ๗๕๕      |
| อผ. ๔๑/๒๕๖๖                 | ๗๕๕      |
| อผ. ๔๒/๒๕๖๖                 | ๗๕๕      |
| อผ. ๕๘/๒๕๖๖                 | ๙๕๕      |
| อผ. ๕๖/๒๕๖๖                 | ๖๙๗, ๗๐๑ |
| อผ. ๖๑/๒๕๖๖                 | ๗๕๕, ๗๘๘ |
| อผ. ๖๕/๒๕๖๖                 | ๗๙๑      |
| อผ. ๖๖/๒๕๖๖                 | ๔๗๙      |
| อผ. ๖๘/๒๕๖๖                 | ๘๑๒      |
| อผ. ๗๑/๒๕๖๖                 | ๗๕๗, ๗๙๓ |
| อผ. ๗๒/๒๕๖๖                 | ๗๕๗      |
| อผ. ๗๔/๒๕๖๖                 | ๗๑๘, ๗๖๐ |
| อผ. ๗๕/๒๕๖๖                 | ๗๕๕      |
| อผ. ๘๐/๒๕๖๖                 | ๘๖๓      |
| อผ. ๘๓/๒๕๖๖                 | ๗๘๖      |
| อผ. ๘๗/๒๕๖๖                 | ๗๖๒, ๘๑๕ |
| อผ. ๘๙/๒๕๖๖                 | ๖๖๓      |
| อผ. ๙๒/๒๕๖๖                 | ๖๘๑      |
| อผ. ๙๓/๒๕๖๖                 | ๘๕๘      |
| อผ. ๙๖/๒๕๖๖                 | ๖๖๖      |
| อผ. ๑๐๘/๒๕๖๖                | ๘๘๔      |



| พ.ศ. ๒๕๖๖                   |          |
|-----------------------------|----------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า     |
| อผ. ๑๑๑/๒๕๖๖                | ๘๑๗      |
| อผ. ๑๑๓/๒๕๖๖                | ๗๐๙      |
| อผ. ๑๑๗/๒๕๖๖                | ๗๖๓      |
| อผ. ๑๒๐/๒๕๖๖                | ๗๖๓      |
| อผ. ๑๒๒/๒๕๖๖                | ๖๕๗      |
| อผ. ๑๒๖/๒๕๖๖                | ๖๘๖      |
| อผ. ๑๒๗/๒๕๖๖                | ๗๕๕      |
| อผ. ๑๓๓/๒๕๖๖                | ๘๑๘      |
| อผ. ๑๓๕/๒๕๖๖                | ๗๖๕      |
| อผ. ๑๓๙/๒๕๖๖                | ๗๕๕      |
| อผ. ๑๔๐/๒๕๖๖                | ๗๕๕      |
| อผ. ๑๔๒/๒๕๖๖                | ๗๖๘      |
| อผ. ๑๔๔/๒๕๖๖                | ๗๖๘      |
| อผ. ๑๕๓/๒๕๖๖                | ๗๙๖      |
| อผ. ๑๕๘/๒๕๖๖                | ๗๐๔      |
| อผ. ๑๖๑/๒๕๖๖                | ๗๖๙, ๘๒๒ |
| อผ. ๑๖๕/๒๕๖๖                | ๗๗๒      |
| อผ. ๑๗๖/๒๕๖๖                | ๖๔๖      |
| อผ. ๑๗๗/๒๕๖๖                | ๘๓๒      |
| อผ. ๑๗๘/๒๕๖๖                | ๖๗๕      |
| อผ. ๑๗๙/๒๕๖๖                | ๗๗๔, ๘๒๔ |
| อผ. ๑๘๗/๒๕๖๖                | ๗๕๕      |
| อผ. ๑๘๘/๒๕๖๖                | ๗๕๕      |
| อผ. ๑๘๙/๒๕๖๖                | ๗๕๕      |
| อผ. ๑๙๙/๒๕๖๖                | ๗๕๕      |
| อผ. ๒๐๓/๒๕๖๖                | ๗๕๕      |



| พ.ศ. ๒๕๖๖                   |      |
|-----------------------------|------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า |
| อผ. ๒๐๔/๒๕๖๖                | ๗๕๕  |
| อผ. ๒๐๕/๒๕๖๖                | ๗๕๕  |
| อริ. ๒/๒๕๖๖                 | ๔๗๓  |
| อริ. ๑๖/๒๕๖๖                | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๑๙/๒๕๖๖                | ๑๐๒๕ |
| อริ. ๓๐/๒๕๖๖                | ๖๑๒  |
| อริ. ๓๑/๒๕๖๖                | ๓๗๘  |
| อริ. ๓๓/๒๕๖๖                | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๔๒/๒๕๖๖                | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๔๖/๒๕๖๖                | ๑๖๔  |
| อริ. ๔๘/๒๕๖๖                | ๑๒๔๘ |
| อริ. ๔๙/๒๕๖๖                | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๕๐/๒๕๖๖                | ๑๖๔  |
| อริ. ๕๕/๒๕๖๖                | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๕๗/๒๕๖๖                | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๖๐/๒๕๖๖                | ๑๐๔๖ |
| อริ. ๖๑/๒๕๖๖                | ๑๐๗๒ |
| อริ. ๖๔/๒๕๖๖                | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๖๖/๒๕๖๖                | ๑๐๖๘ |
| อริ. ๖๘/๒๕๖๖                | ๑๒๓๓ |
| อริ. ๗๑/๒๕๖๖                | ๕๑๖  |
| อริ. ๗๒/๒๕๖๖                | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๗๔/๒๕๖๖                | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๗๗/๒๕๖๖                | ๑๐๔๙ |
| อริ. ๗๘/๒๕๖๖                | ๑๒๔๖ |
| อริ. ๘๓/๒๕๖๖                | ๑๒๔๖ |





| พ.ศ. ๒๕๖๖                   |          |
|-----------------------------|----------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า     |
| อริ. ๘๗/๒๕๖๖                | ๖๑๔      |
| อริ. ๘๘/๒๕๖๖                | ๕๒๓      |
| อริ. ๙๒/๒๕๖๖                | ๑๐๓๙     |
| อริ. ๙๔/๒๕๖๖                | ๑๐๖๑     |
| อริ. ๙๕/๒๕๖๖                | ๑๒๔๖     |
| อริ. ๙๘/๒๕๖๖                | ๑๒๔๖     |
| อริ. ๙๙/๒๕๖๖                | ๑๖๑, ๙๙๕ |
| อริ. ๑๐๒/๒๕๖๖               | ๑๐๕๗     |
| อริ. ๑๐๔/๒๕๖๖               | ๑๐๓๕     |
| อริ. ๑๐๖/๒๕๖๖               | ๙๐๓      |
| อริ. ๑๑๐/๒๕๖๖               | ๔๑๐      |
| อริ. ๑๑๑/๒๕๖๖               | ๑๐๕๑     |
| อริ. ๑๑๒/๒๕๖๖               | ๙๙๓      |
| อริ. ๑๑๔/๒๕๖๖               | ๕๒๘      |
| อริ. ๑๑๘/๒๕๖๖               | ๑๒๔๖     |
| อริ. ๑๑๙/๒๕๖๖               | ๑๒๔๖     |
| อริ. ๑๒๒/๒๕๖๖               | ๑๒๔๖     |
| อริ. ๑๒๓/๒๕๖๖               | ๑๒๔๖     |
| อริ. ๑๓๕/๒๕๖๖               | ๑๐๘๒     |
| อริ. ๑๔๗/๒๕๖๖               | ๑๒๔๖     |
| อริ. ๑๕๔/๒๕๖๖               | ๑๐๑๐     |
| อริ. ๑๖๓/๒๕๖๖               | ๑๐๘๕     |
| อริ. ๑๖๖/๒๕๖๖               | ๑๒๔๖     |
| อริ. ๑๖๗/๒๕๖๖               | ๑๗๔      |
| อริ. ๑๗๖/๒๕๖๖               | ๑๒๔๖     |
| อริ. ๑๗๗/๒๕๖๖               | ๙๙๙      |



| พ.ศ. ๒๕๖๖                   |      |
|-----------------------------|------|
| คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า |
| อ.ร. ๑๘๖/๒๕๖๖               | ๔๙๑  |
| อ.ร. ๑๘๗/๒๕๖๖               | ๔๙๔  |
| อ.ร. ๑๘๘/๒๕๖๖               | ๔๙๔  |
| อ.ร. ๑๘๙/๒๕๖๖               | ๔๙๔  |
| อ.ร. ๑๙๐/๒๕๖๖               | ๔๙๔  |
| อ.ร. ๑๙๑/๒๕๖๖               | ๔๙๔  |
| อ.ร. ๑๙๒/๒๕๖๖               | ๔๙๔  |
| อ.ร. ๑๙๓/๒๕๖๖               | ๔๙๔  |
| อ.ร. ๑๙๔/๒๕๖๖               | ๑๒๔๖ |
| อ.ร. ๒๐๐/๒๕๖๖               | ๔๙๔  |
| อ.ร. ๒๐๕/๒๕๖๖               | ๔๙๔  |



ดัชนีคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๔

| พ.ศ. ๒๕๖๔                |        |
|--------------------------|--------|
| คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า   |
| พพ. ๑/๒๕๖๔               | ๑๙๔    |
| อ. ๓๘๙/๒๕๖๔              | ๓๒๓    |
| ๒๐๒/๒๕๖๔                 | ๒๙๐    |
| ๒๖๕/๒๕๖๔                 | ๔๙     |
| ๒๗๘/๒๕๖๔                 | ๕๑, ๖๕ |
| ๓๐๘/๒๕๖๔                 | ๗๗     |
| ๓๓๑/๒๕๖๔                 | ๔๙     |
| ๓๔๔/๒๕๖๔                 | ๓๑๘    |
| ๓๘๐/๒๕๖๔                 | ๒๕๕    |
| ๓๘๔-๓๘๕/๒๕๖๔             | ๒๘๔    |
| ๔๐๙-๔๑๐/๒๕๖๔             | ๓๒๑    |
| ๔๔๗/๒๕๖๔                 | ๓๓๖    |
| ๔๕๕/๒๕๖๔                 | ๕๘     |
| ๔๘๕/๒๕๖๔                 | ๘๔     |
| ๕๔๖/๒๕๖๔                 | ๓๓๗    |
| ๕๕๕/๒๕๖๔                 | ๕๒     |
| ๕๘๑/๒๕๖๔                 | ๒๙๐    |
| ๕๘๒/๒๕๖๔                 | ๕๕, ๖๖ |
| ๖๐๑/๒๕๖๔                 | ๑๒๔    |
| คป. ๙๑/๒๕๖๔              | ๖๕     |
| คป. ๒๑๕/๒๕๖๔             | ๖๘     |
| คป. ๒๓๔/๒๕๖๔             | ๑๒๑    |
| คป. ๓๐๔/๒๕๖๔             | ๕๑     |
| คป. ๓๓๖/๒๕๖๔             | ๕๓, ๖๕ |
| คป. ๓๖๘/๒๕๖๔             | ๒๒๑    |
| คพ. ๘๑/๒๕๖๔              | ๕๑     |



| พ.ศ. ๒๕๖๔                |          |
|--------------------------|----------|
| คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า     |
| คผ. ๙๓/๒๕๖๔              | ๒๘๕      |
| คผ. ๑๒๙/๒๕๖๔             | ๓๑๘      |
| คผ. ๑๖๐/๒๕๖๔             | ๕๑       |
| คผ. ๑๗๐/๒๕๖๔             | ๑๒๒      |
| คร. ๕๖/๒๕๖๔              | ๕๕       |
| คร. ๒๒๙/๒๕๖๔             | ๕๕       |
| คร. ๒๗๐/๒๕๖๔             | ๑๔๔      |
| คร. ๒๗๓/๒๕๖๔             | ๕๘, ๓๔๓  |
| คร. ๒๗๕/๒๕๖๔             | ๑๓๐      |
| คร. ๒๙๗/๒๕๖๔             | ๑๔๒      |
| คร. ๓๕๘/๒๕๖๔             | ๑๔๑      |
| คร. ๓๗๒/๒๕๖๔             | ๕๒       |
| คร. ๓๘๗/๒๕๖๔             | ๒๘๗      |
| คร. ๓๘๘/๒๕๖๔             | ๕๒       |
| คร. ๓๙๒/๒๕๖๔             | ๕๙       |
| คร. ๓๙๖/๒๕๖๔             | ๑๖๙      |
| คร. ๔๒๒/๒๕๖๔             | ๑๕๖, ๑๖๒ |
| คร. ๔๒๔/๒๕๖๔             | ๑๒๔      |
| คร. ๔๒๕/๒๕๖๔             | ๑๒๗      |
| คร. ๔๓๐/๒๕๖๔             | ๖๕, ๑๒๐  |
| คร. ๔๔๐/๒๕๖๔             | ๑๗๐      |
| คร. ๔๕๑/๒๕๖๔             | ๖๙, ๑๓๕  |
| คร. ๔๕๙/๒๕๖๔             | ๕๔       |
| คร. ๔๘๗/๒๕๖๔             | ๑๒๗      |
| คร. ๕๐๕/๒๕๖๔             | ๑๙๖      |
| คร. ๕๑๑/๒๕๖๔             | ๖๐, ๑๔๕  |
| คร. ๕๑๓/๒๕๖๔             | ๕๔       |



ดัชนีคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๕

| พ.ศ. ๒๕๖๕                |          |
|--------------------------|----------|
| คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า     |
| พ. ๖/๒๕๖๕                | ๑๙๘      |
| พ. ๒๕/๒๕๖๕               | ๙๘๖      |
| พร. ๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๙๘๖      |
| พร. ๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๙๘๖      |
| อ. ๒๕๘/๒๕๖๕              | ๓๒๖      |
| อ. ๓๔๔/๒๕๖๕              | ๓๒๑      |
| อ. ๓๔๘/๒๕๖๕              | ๒๕๒      |
| อ. ๔๐๔/๒๕๖๕              | ๓๒๙      |
| อ. ๖๑๐/๒๕๖๕              | ๓๓๐      |
| อริ. ๒๔/๒๕๖๕             | ๒๕๒      |
| อริ. ๑๓๓/๒๕๖๕            | ๒๔๘      |
| ๒/๒๕๖๕                   | ๒๔๕      |
| ๓/๒๕๖๕                   | ๑๙๖, ๒๐๖ |
| ๑๑/๒๕๖๕                  | ๕๗, ๖๗   |
| ๑๒/๒๕๖๕                  | ๕๒, ๑๐๖  |
| ๑๓/๒๕๖๕                  | ๓๓๗      |
| ๒๐/๒๕๖๕                  | ๒๒๗      |
| ๒๖/๒๕๖๕                  | ๓๑๓      |
| ๒๘/๒๕๖๕                  | ๒๐๐      |
| ๓๕/๒๕๖๕                  | ๑๑๐      |
| ๓๙/๒๕๖๕                  | ๖๙       |
| ๔๐/๒๕๖๕                  | ๑๐๘, ๑๒๒ |
| ๔๑/๒๕๖๕                  | ๑๒๕      |
| ๔๔/๒๕๖๕                  | ๓๔๐      |
| ๔๘/๒๕๖๕                  | ๒๐๓      |



| พ.ศ. ๒๕๖๕                |          |
|--------------------------|----------|
| คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า     |
| ๕๘/๒๕๖๕                  | ๒๐๙      |
| ๖๓/๒๕๖๕                  | ๘๖       |
| ๗๐/๒๕๖๕                  | ๒๐๒, ๒๒๗ |
| ๗๑/๒๕๖๕                  | ๑๐๕, ๑๐๗ |
| ๗๓/๒๕๖๕                  | ๒๐๙, ๒๑๒ |
| ๘๑-๘๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๒๙๙      |
| ๘๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)     | ๓๒๗      |
| ๙๑/๒๕๖๕                  | ๒๑๓      |
| ๑๑๔/๒๕๖๕                 | ๓๒๗      |
| ๑๑๕/๒๕๖๕                 | ๒๘๘      |
| ๑๑๖/๒๕๖๕                 | ๒๐๔      |
| ๑๑๘/๒๕๖๕                 | ๙๘       |
| ๑๒๓/๒๕๖๕                 | ๒๕๓      |
| ๑๒๕-๑๒๗/๒๕๖๕             | ๒๙๘      |
| ๑๓๖/๒๕๖๕                 | ๑๓๒      |
| ๑๔๖/๒๕๖๕                 | ๒๒๓      |
| ๑๔๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๑๑๒      |
| ๑๕๐/๒๕๖๕                 | ๑๓๒      |
| ๑๕๓/๒๕๖๕                 | ๒๕๖      |
| ๑๕๔/๒๕๖๕                 | ๓๐๘      |
| ๑๕๕/๒๕๖๕                 | ๓๔๑      |
| ๑๕๖/๒๕๖๕                 | ๘๖       |
| ๑๕๗/๒๕๖๕                 | ๑๓๒      |
| ๑๖๘/๒๕๖๕                 | ๕๓, ๑๑๓  |
| ๑๗๐/๒๕๖๕                 | ๒๓๖      |
| ๑๗๔/๒๕๖๕                 | ๒๑๒      |
| ๑๗๕/๒๕๖๕                 | ๓๑๗      |





| พ.ศ. ๒๕๖๕                |          |
|--------------------------|----------|
| คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า     |
| ๑๗๖/๒๕๖๕                 | ๒๓๐      |
| ๑๘๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๑๙๔      |
| ๑๘๕/๒๕๖๕                 | ๒๐๐      |
| ๑๘๘/๒๕๖๕                 | ๒๘๐      |
| ๑๙๘/๒๕๖๕                 | ๓๔๑      |
| ๒๒๙/๒๕๖๕                 | ๕๒       |
| ๒๕๖/๒๕๖๕                 | ๑๓๒      |
| ๒๖๓/๒๕๖๕                 | ๒๖๗      |
| ๒๗๙/๒๕๖๕                 | ๒๐๑      |
| ๒๘๕/๒๕๖๕                 | ๒๓๗      |
| ๓๐๔/๒๕๖๕                 | ๓๔๙, ๓๕๐ |
| ๓๐๖-๓๐๗/๒๕๖๕             | ๒๙๑      |
| ๓๐๙/๒๕๖๕                 | ๒๙๔      |
| ๓๑๒/๒๕๖๕                 | ๑๑๗      |
| ๓๑๗/๒๕๖๕                 | ๒๖๖      |
| ๓๒๗/๒๕๖๕                 | ๓๒๑      |
| ๓๒๙/๒๕๖๕                 | ๒๘๗      |
| ๓๓๐/๒๕๖๕                 | ๓๑๙      |
| ๓๓๒/๒๕๖๕                 | ๒๖๒      |
| ๓๕๖/๒๕๖๕                 | ๗๘       |
| ๓๖๑/๒๕๖๕                 | ๑๑๐      |
| ๓๖๙/๒๕๖๕                 | ๕๒       |
| ๓๗๐/๒๕๖๕                 | ๒๐๗      |
| ๓๗๔/๒๕๖๕                 | ๒๖๑      |
| ๓๗๕/๒๕๖๕                 | ๑๒๕      |
| ๓๗๙/๒๕๖๕                 | ๓๓๘      |
| ๓๘๓/๒๕๖๕                 | ๒๒๘      |



| พ.ศ. ๒๕๖๕                |        |
|--------------------------|--------|
| คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า   |
| ๓๘๗/๒๕๖๕                 | ๓๑๗    |
| ๓๙๓/๒๕๖๕                 | ๒๙๕    |
| ๔๐๘/๒๕๖๕                 | ๑๑๑    |
| ๔๑๓/๒๕๖๕                 | ๑๑๙    |
| ๔๒๓/๒๕๖๕                 | ๒๖๔    |
| ๔๒๖/๒๕๖๕                 | ๒๓๖    |
| ๔๓๐/๒๕๖๕                 | ๑๓๑    |
| ๔๓๒/๒๕๖๕                 | ๙๙     |
| ๔๔๐/๒๕๖๕                 | ๑๑๘    |
| ๔๔๗/๒๕๖๕                 | ๒๒๓    |
| ๔๔๘/๒๕๖๕                 | ๒๖๑    |
| ๔๕๒/๒๕๖๕                 | ๒๑๘    |
| ๔๕๖/๒๕๖๕                 | ๒๙๐    |
| ๔๖๗/๒๕๖๕                 | ๕๓, ๖๕ |
| ๔๗๒/๒๕๖๕                 | ๑๓๖    |
| ๔๗๗/๒๕๖๕                 | ๘๗     |
| ๔๘๓/๒๕๖๕                 | ๓๒๐    |
| ๔๘๗/๒๕๖๕                 | ๒๖๐    |
| ๔๙๕/๒๕๖๕                 | ๓๐๑    |
| ๔๙๙/๒๕๖๕                 | ๕๒     |
| ๕๐๐/๒๕๖๕                 | ๑๓๓    |
| ๕๒๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๑๑๓    |
| ๕๒๗/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๒๒๔    |
| ๕๒๘/๒๕๖๕                 | ๒๖๘    |
| ๕๔๐/๒๕๖๕                 | ๒๓๒    |
| ๕๔๒/๒๕๖๕                 | ๓๓๐    |
| ๕๔๔/๒๕๖๕                 | ๕๒     |



| พ.ศ. ๒๕๖๕                |      |
|--------------------------|------|
| คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า |
| ๕๕๐/๒๕๖๕                 | ๑๔๙  |
| ๕๖๙/๒๕๖๕                 | ๕๒   |
| ๕๗๓/๒๕๖๕                 | ๕๒   |
| ๕๗๕/๒๕๖๕                 | ๒๒๕  |
| ๕๗๙/๒๕๖๕                 | ๑๗๖  |
| ๕๘๑/๒๕๖๕                 | ๒๗๖  |
| ๕๘๔/๒๕๖๕                 | ๒๑๐  |
| ๕๘๕/๒๕๖๕                 | ๓๐๑  |
| ๕๘๘/๒๕๖๕                 | ๒๖๘  |
| ๕๙๑/๒๕๖๕                 | ๑๓๗  |
| ๕๙๕/๒๕๖๕                 | ๓๔๒  |
| ๖๑๒/๒๕๖๕                 | ๒๘๙  |
| ๖๑๘/๒๕๖๕                 | ๓๔๘  |
| ๖๑๙/๒๕๖๕                 | ๓๔๘  |
| ๖๒๑/๒๕๖๕                 | ๑๕๐  |
| ๖๔๑/๒๕๖๕                 | ๔๙   |
| ๖๔๓/๒๕๖๕                 | ๒๘๑  |
| ๖๕๗/๒๕๖๕                 | ๑๓๓  |
| ๖๖๑/๒๕๖๕                 | ๘๒   |
| ๖๖๒/๒๕๖๕                 | ๑๐๓  |
| ๖๖๖/๒๕๖๕                 | ๒๗๐  |
| ๖๖๘/๒๕๖๕                 | ๘๐   |
| ๖๗๓/๒๕๖๕                 | ๕๒   |
| ๖๘๙/๒๕๖๕                 | ๓๔๔  |
| ๖๙๓/๒๕๖๕                 | ๕๒   |
| ๗๐๐/๒๕๖๕                 | ๒๒๖  |
| ๗๐๑/๒๕๖๕                 | ๓๔๔  |



| พ.ศ. ๒๕๖๕                |          |
|--------------------------|----------|
| คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า     |
| ๗๐๒/๒๕๖๕                 | ๕๐, ๑๐๔  |
| ๗๐๖/๒๕๖๕                 | ๒๐๓      |
| ๗๓๖/๒๕๖๕                 | ๒๕๑      |
| ๗๓๙/๒๕๖๕                 | ๒๗๘      |
| ๗๔๑/๒๕๖๕                 | ๑๙๕      |
| ๗๔๘/๒๕๖๕                 | ๓๓๙, ๓๔๙ |
| ๗๕๓/๒๕๖๕                 | ๕๐       |
| ๗๖๔/๒๕๖๕                 | ๑๑๕      |
| ๗๘๑/๒๕๖๕                 | ๕๑       |
| ๗๘๖/๒๕๖๕                 | ๑๙๙      |
| ๘๒๓/๒๕๖๕                 | ๙๐, ๑๓๘  |
| ๘๔๐/๒๕๖๕                 | ๑๖๖      |
| ๘๔๔/๒๕๖๕                 | ๓๔๕      |
| ๘๔๕/๒๕๖๕                 | ๓๔๕      |
| ๘๔๖/๒๕๖๕                 | ๓๔๕      |
| ๘๔๗/๒๕๖๕                 | ๓๔๕      |
| ๘๕๕/๒๕๖๕                 | ๓๐๑      |
| ๘๕๗/๒๕๖๕                 | ๒๗๖      |
| ๘๗๑/๒๕๖๕                 | ๒๓๔      |
| ๘๗๔/๒๕๖๕                 | ๒๖๔      |
| ๘๗๗/๒๕๖๕                 | ๓๐๑      |
| ๘๗๘/๒๕๖๕                 | ๕๐       |
| ๘๘๓/๒๕๖๕                 | ๑๓๓      |
| ๘๘๕/๒๕๖๕                 | ๖๐       |
| ๘๙๔/๒๕๖๕                 | ๒๙๒      |
| ๙๐๕/๒๕๖๕                 | ๒๙๖      |
| ๙๐๙/๒๕๖๕                 | ๑๖๙      |



| พ.ศ. ๒๕๖๕                |          |
|--------------------------|----------|
| คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า     |
| ๙๒๖/๒๕๖๕                 | ๕๒       |
| ๙๓๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)    | ๒๐๘      |
| ๙๓๗/๒๕๖๕                 | ๓๐๕      |
| ๙๖๒/๒๕๖๕                 | ๕๑, ๕๓   |
| ๙๖๙/๒๕๖๕                 | ๒๑๕      |
| ๙๘๑/๒๕๖๕                 | ๑๕๒      |
| ๙๙๑/๒๕๖๕                 | ๒๓๐      |
| ๑๐๐๐/๒๕๖๕                | ๑๗๙      |
| ๑๐๑๖/๒๕๖๕                | ๕๗       |
| คส. ๕/๒๕๖๕               | ๒๗๑      |
| คส. ๗/๒๕๖๕               | ๓๒๒      |
| คส. ๑๐/๒๕๖๕              | ๑๐๐, ๑๕๑ |
| คป. ๑๕/๒๕๖๕              | ๒๔๒      |
| คป. ๒๐/๒๕๖๕              | ๕๒, ๑๒๓  |
| คป. ๒๕/๒๕๖๕              | ๒๗๒      |
| คป. ๒๗/๒๕๖๕              | ๑๐๓      |
| คป. ๒๙/๒๕๖๕              | ๒๔๘      |
| คป. ๓๘/๒๕๖๕              | ๓๐๖      |
| คป. ๓๙/๒๕๖๕              | ๘๕       |
| คป. ๔๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) | ๑๕๘, ๑๘๐ |
| คป. ๔๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) | ๑๕๘, ๑๘๐ |
| คป. ๕๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) | ๑๐๖      |
| คป. ๕๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) | ๑๕๘, ๑๘๐ |
| คป. ๕๗/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) | ๑๕๘, ๑๘๐ |
| คป. ๕๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) | ๑๕๘, ๑๘๐ |
| คป. ๕๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) | ๑๕๘, ๑๘๐ |
| คป. ๖๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) | ๑๕๘, ๑๘๐ |



| พ.ศ. ๒๕๖๕                 |               |
|---------------------------|---------------|
| คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่  | หน้า          |
| คป. ๖๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๖๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๖๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๖๗/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๖๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๖๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๗๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๗๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๗๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๗๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๗๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๘๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๘๑/๒๕๖๕               | ๒๕๓           |
| คป. ๘๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๙๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๙๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๙๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๙๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่)  | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๑๐๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๑๐๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) | ๑๘๙           |
| คป. ๑๐๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) | ๑๕๘, ๑๘๐      |
| คป. ๑๐๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) | ๑๐๖, ๑๕๘, ๑๘๐ |
| คป. ๑๑๓/๒๕๖๕              | ๒๒๙           |
| คผ. ๙/๒๕๖๕                | ๒๑๖           |
| คผ. ๑๓/๒๕๖๕               | ๒๔๙           |
| คร. ๒๕/๒๕๖๕               | ๒๔๙           |
| คร. ๓๐/๒๕๖๕               | ๒๑๗           |





| พ.ศ. ๒๕๖๕                |             |
|--------------------------|-------------|
| คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า        |
| คร. ๓๗/๒๕๖๕              | ๑๒๐         |
| คร. ๔๑/๒๕๖๕              | ๓๓๙         |
| คร. ๔๒/๒๕๖๕              | ๓๐๒         |
| คร. ๔๕/๒๕๖๕              | ๓๔๒         |
| คร. ๔๘/๒๕๖๕              | ๑๔๐         |
| คร. ๕๐/๒๕๖๕              | ๑๗๒         |
| คร. ๕๑/๒๕๖๕              | ๕๕          |
| คร. ๕๕/๒๕๖๕              | ๓๔๓         |
| คร. ๖๑/๒๕๖๕              | ๓๔๖         |
| คร. ๖๗/๒๕๖๕              | ๑๒๖         |
| คร. ๗๐/๒๕๖๕              | ๒๘๒         |
| คร. ๗๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) | ๗๔          |
| คร. ๗๘/๒๕๖๕              | ๖๑, ๗๐, ๑๓๔ |
| คร. ๘๘/๒๕๖๕              | ๕๗          |
| คร. ๙๘/๒๕๖๕              | ๑๖๕         |
| คร. ๑๐๐/๒๕๖๕             | ๙๑, ๑๔๗     |
| คร. ๑๐๗/๒๕๖๕             | ๑๔๒         |
| คร. ๑๑๑/๒๕๖๕             | ๕๕, ๖๖, ๖๘  |
| คร. ๑๑๙/๒๕๖๕             | ๑๒๔         |
| คร. ๑๒๑/๒๕๖๕             | ๑๒๙         |
| คร. ๑๒๕/๒๕๖๕             | ๓๔๖         |
| คร. ๑๓๑/๒๕๖๕             | ๑๖๗, ๑๙๑    |
| คร. ๑๓๘/๒๕๖๕             | ๑๗๓         |
| พม. ๙/๒๕๖๕               | ๓๐๗         |



ดัชนีคำสั่งศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๖๖

| พ.ศ. ๒๕๖๖                |               |
|--------------------------|---------------|
| คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า          |
| พ. ๔๔/๒๕๖๖               | ๑๘๔, ๑๘๖      |
| อ. ๓๔๖/๒๕๖๖              | ๓๔๗           |
| ๓๗/๒๕๖๖                  | ๕๓            |
| ๓๘/๒๕๖๖                  | ๖๒, ๗๑        |
| ๕๖/๒๕๖๖                  | ๑๙๗           |
| ๖๘/๒๕๖๖                  | ๕๑, ๑๐๙       |
| ๗๑/๒๕๖๖                  | ๒๓๐           |
| ๘๗/๒๕๖๖                  | ๒๐๕           |
| ๑๑๔/๒๕๖๖                 | ๑๘๘           |
| ๑๒๕/๒๕๖๖                 | ๑๖๗           |
| ๑๓๓/๒๕๖๖                 | ๙๒            |
| ๑๖๒/๒๕๖๖                 | ๖๓, ๗๒        |
| ๑๗๐/๒๕๖๖                 | ๑๘๑           |
| ๑๘๓/๒๕๖๖                 | ๕๓            |
| ๑๘๖/๒๕๖๖                 | ๕๓            |
| ๑๘๘/๒๕๖๖                 | ๑๗๘, ๑๗๙, ๑๘๓ |
| ๑๙๗/๒๕๖๖                 | ๒๗๖           |
| ๒๔๘/๒๕๖๖                 | ๒๑๙           |
| ๒๕๖/๒๕๖๖                 | ๑๐๓           |
| ๒๖๑/๒๕๖๖                 | ๑๖๐, ๑๙๒, ๒๒๙ |
| ๒๘๗/๒๕๖๖                 | ๗๒            |
| ๒๘๘/๒๕๖๖                 | ๒๒๕           |
| ๓๖๑/๒๕๖๖                 | ๑๘๗           |
| ๓๗๒/๒๕๖๖                 | ๑๖๘           |
| ๓๗๔/๒๕๖๖                 | ๑๔๓           |



| พ.ศ. ๒๕๖๖                |             |
|--------------------------|-------------|
| คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า        |
| ๓๗๖/๒๕๖๖                 | ๑๓๔         |
| ๓๙๕/๒๕๖๖                 | ๑๔๔         |
| ๔๕๐/๒๕๖๖                 | ๙๐, ๑๓๘     |
| ๔๕๗/๒๕๖๖                 | ๑๖๐         |
| ๔๗๔/๒๕๖๖                 | ๑๔๓         |
| ๔๘๙/๒๕๖๖                 | ๒๘๙         |
| ๔๙๐/๒๕๖๖                 | ๑๑๕, ๑๔๗    |
| ๕๑๓/๒๕๖๖                 | ๕๔, ๖๗      |
| ๕๒๑/๒๕๖๖                 | ๙๕          |
| ๕๓๔/๒๕๖๖                 | ๕๓, ๕๔, ๑๑๐ |
| ๕๔๐/๒๕๖๖                 | ๕๔          |
| ๕๕๖/๒๕๖๖                 | ๑๐๓         |
| ๕๗๖/๒๕๖๖                 | ๑๐๑         |
| ๕๗๙/๒๕๖๖                 | ๙๒, ๑๔๑     |
| ๕๘๖/๒๕๖๖                 | ๒๔๓         |
| ๕๙๙/๒๕๖๖                 | ๙๖          |
| ๖๑๒/๒๕๖๖                 | ๒๕๗         |
| ๖๑๖/๒๕๖๖                 | ๘๘, ๑๕๐     |
| ๖๑๗/๒๕๖๖                 | ๗๙, ๑๕๓     |
| ๖๓๔/๒๕๖๖                 | ๒๗๓         |
| ๖๔๖/๒๕๖๖                 | ๑๖๗         |
| ๖๕๖/๒๕๖๖                 | ๕๔          |
| ๖๖๐/๒๕๖๖                 | ๒๘๖         |
| ๖๗๒/๒๕๖๖                 | ๕๑, ๑๐๕     |
| ๖๗๖/๒๕๖๖                 | ๓๑๐         |
| ๖๗๘/๒๕๖๖                 | ๒๔๑         |



| พ.ศ. ๒๕๖๖                |          |
|--------------------------|----------|
| คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า     |
| ๖๔๘/๒๕๖๖                 | ๓๓๕      |
| ๗๑๔/๒๕๖๖                 | ๑๔๐      |
| ๗๔๒/๒๕๖๖                 | ๑๑๔      |
| ๗๕๗/๒๕๖๖                 | ๗๖       |
| ๗๖๔/๒๕๖๖                 | ๒๑๔      |
| ๗๘๑/๒๕๖๖                 | ๑๐๐      |
| ๗๙๑/๒๕๖๖                 | ๒๙๓      |
| ๗๙๒-๗๙๓/๒๕๖๖             | ๓๑๑      |
| ๗๙๕/๒๕๖๖                 | ๓๑๔      |
| ๘๐๑/๒๕๖๖                 | ๙๒, ๒๓๘  |
| ๘๕๑/๒๕๖๖                 | ๑๗๑, ๑๙๐ |
| ๘๖๒/๒๕๖๖                 | ๒๐๕      |
| ๘๖๓/๒๕๖๖                 | ๕๓       |
| ๘๖๕/๒๕๖๖                 | ๖๔       |
| ๘๗๒/๒๕๖๖                 | ๑๕๒      |
| ๘๗๙/๒๕๖๖                 | ๙๗       |
| ๘๙๓/๒๕๖๖                 | ๒๕๘      |
| ๘๙๔/๒๕๖๖                 | ๒๓๕      |
| ๙๔๑/๒๕๖๖                 | ๓๑๒      |
| ๙๙๑/๒๕๖๖                 | ๕๕       |
| ๙๙๒/๒๕๖๖                 | ๒๓๓      |
| ๑๐๐๗/๒๕๖๖                | ๖๔       |
| ๑๐๑๒/๒๕๖๖                | ๕๓       |
| ๑๐๑๗/๒๕๖๖                | ๓๑๔      |
| ๑๐๒๐/๒๕๖๖                | ๕๑       |
| ๑๐๒๙/๒๕๖๖                | ๒๔๔      |



| พ.ศ. ๒๕๖๖                |         |
|--------------------------|---------|
| คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ | หน้า    |
| ๑๐๓๐/๒๕๖๖                | ๓๑๖     |
| ๑๐๓๑/๒๕๖๖                | ๒๔๕     |
| ๑๐๖๐/๒๕๖๖                | ๒๓๙     |
| ๑๐๗๕/๒๕๖๖                | ๑๗๕     |
| ๑๐๙๔/๒๕๖๖                | ๑๕๘     |
| ๑๐๙๗/๒๕๖๖                | ๑๘๖     |
| ๑๑๐๖/๒๕๖๖                | ๑๗๕     |
| ๑๑๖๐/๒๕๖๖                | ๑๖๓     |
| คส. ๔/๒๕๖๖               | ๓๑๖     |
| คป. ๒/๒๕๖๖               | ๕๘, ๑๐๔ |
| คร. ๓/๒๕๖๖               | ๑๓๙     |
| ค. ๒/๒๕๖๖                | ๙๗๐     |









คำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด  
ที่ ๑๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตามที่ได้มีคำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เพื่อทำการรวบรวมคำพิพากษา และคำสั่งศาลปกครองที่น่าสนใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดทำเป็นหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เพื่อเผยแพร่สำหรับตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และบุคคลทั่วไปแล้ว นั้น

เนื่องจากขณะนี้การจัดทำต้นฉบับหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และโดยที่คำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวสิ้นผลลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงควรแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

|     |                            |                            |
|-----|----------------------------|----------------------------|
| ๑.  | นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ   | ประธานกรรมการ              |
| ๒.  | นายสุชาติ มงคลเลิศพล       | กรรมการ                    |
| ๓.  | นายอนุวัฒน์ ธาราแสง        | กรรมการ                    |
| ๔.  | นายอนุพงศ์ สุขเกษม         | กรรมการ                    |
| ๕.  | นายไชยเดช ตันติเวสส        | กรรมการ                    |
| ๖.  | นายจิตติคุณ แพงคุณ         | กรรมการ                    |
| ๗.  | นายวินัย รุ่งรักสกุล       | กรรมการ                    |
| ๘.  | นายสัจจา เข้มงาน           | กรรมการ                    |
| ๙.  | นายสยาม วัฒนะมงคลรักษ์     | กรรมการ                    |
| ๑๐. | นายบัณฑิต หวังโรตม         | กรรมการ                    |
| ๑๑. | นางสาวสุนันท์ ธรรมศรีรักษ์ | กรรมการ                    |
| ๑๒. | นางสาวเอมอิสรา จันทร์เกษม  | กรรมการ                    |
| ๑๓. | นายชาญวิทย์ ชัยกันย์       | กรรมการ                    |
| ๑๔. | นายวิรัช ร่วมพงษ์พัฒนะ     | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๕. | นายวิริยะ วัฒนสุชาติ       | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. | นางสาวธันว์รัตน์ ธนพิทักษ์ | ผู้ช่วยเลขานุการ           |

|                     |                 |                  |
|---------------------|-----------------|------------------|
| ๑๗. นายไชยรัตน์     | แขวงโสกรา       | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๘. นางลัคนาวดี     | สายมิตร อรรถเชม | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๙. นางสาวปัญญอนงค์ | พากเพียร        | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดรูปแบบ เนื้อหา และกำกับดูแลการจัดทำหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง
- (๒) รวบรวมข้อมูลคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครอง และปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัย เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวแก่ตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง หน่วยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
- (๓) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการฯ
- (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดมอบหมาย

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงให้กรรมการตามคำสั่งนี้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) หรือ Application เช่น Line, Zoom, Cisco Webex ซึ่งเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้สำนักงานศาลปกครองสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามที่ได้รับการประสานหรือร้องขอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์)

ประธานศาลปกครองสูงสุด



คำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด

ที่ ๕๘ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

ตามที่ประธานศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ตามคำสั่งที่ ๕๗ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง ดังนี้

|     |                  |               |                               |
|-----|------------------|---------------|-------------------------------|
| ๑.  | นายวิรัช         | ร่วมพงษ์พัฒนะ | ประธานอนุกรรมการ              |
| ๒.  | นายวิริยะ        | วัฒนสุชาติ    | อนุกรรมการ                    |
| ๓.  | นางสาวธันว์รัตน์ | ธนพิทักษ์     | อนุกรรมการ                    |
| ๔.  | นางสาวคันธลิยา   | ศิริทศ        | อนุกรรมการ                    |
| ๕.  | นายไชยรัตน์      | แขวงโสภา      | อนุกรรมการ                    |
| ๖.  | นายชวิศ          | เหล่าปิยสกุล  | อนุกรรมการ                    |
| ๗.  | นางสาวนุศณา      | แก้วมา        | อนุกรรมการ                    |
| ๘.  | นางสาวมยุรฉัตร   | วุฒิยาน       | อนุกรรมการ                    |
| ๙.  | นางสาวพิศารยา    | เลิศรัฐการ    | อนุกรรมการ                    |
| ๑๐. | นายศาสตรา        | วงศ์วิทย์     | อนุกรรมการ                    |
| ๑๑. | นางสาวอุมาภรณ์   | สุนทรนันท์    | อนุกรรมการและเลขานุการ        |
| ๑๒. | นางสาววรวรรณ     | ชลินทรวัฒน์   | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. | นางสาวปณณธร      | เพ็ญศิริพันธ์ | อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองต่อคณะกรรมการเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรพจน์ วิศวตพิชญ์)

ประธานศาลปกครองสูงสุด



## คณะผู้จัดทำ

### ประธานคณะผู้จัดทำ

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด

### คณะผู้จัดทำ

|                    |                |                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นายประสิทธิ์ศักดิ์ | มีลาภ          | รองประธานศาลปกครองสูงสุด                                                                                                         |
| นายสุชาติ          | มงคลเลิศพล     | รองประธานศาลปกครองสูงสุด                                                                                                         |
| นายอนุวัฒน์        | ธाराแสง        | ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด<br>ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง<br>ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น<br>ในศาลปกครองสูงสุด |
| นายอนุพงศ์         | สุขเกษม        | ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด                                                                                                 |
| นายไชยเดช          | ตันติเวสส      | ตุลาการศาลปกครองสูงสุด                                                                                                           |
| นายจิตติคุณ        | แพ่งคุณ        | ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น                                                                                                |
| นายวินัย           | รุ่งรักสกุล    | ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครสวรรค์                                                                                              |
| นายวิรัช           | ร่วมพงษ์พัฒน   | ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น<br>ประจำศาลปกครองสูงสุด                                                                        |
| นายสัจจา           | เขม้นงาน       | ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง                                                                                                   |
| นายสยาม            | วิฒนะมงคลรักษ์ | ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง                                                                                                   |
| นายบัณฑิต          | หวังโรตม       | ตุลาการศาลปกครองกลาง                                                                                                             |
| นางสาวสุนันท์      | ธรรมศรีรักษ์   | ตุลาการศาลปกครองกลาง                                                                                                             |
| นางสาวเอมอิสสร     | จันทร์เกษม     | ตุลาการศาลปกครองกลาง                                                                                                             |
| นายชาญวิทย์        | ชัยกันย์       | ตุลาการศาลปกครองระยอง                                                                                                            |

### ผู้รวบรวมข้อมูล

|                  |            |                |             |
|------------------|------------|----------------|-------------|
| นายวิริยะ        | วัฒนสุชาติ | นางสาวศันลียา  | ศิริทศ      |
| นางสาวธันว์รัตน์ | ธนพิทักษ์  | นางสาวอุมาภรณ์ | สุนทรนนท์   |
| นายไชยรัตน์      | แขวงโสภา   | นางสาววรวรรณ   | ชลินทรวัฒน์ |



|                  |                |               |               |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| นางปราณี         | อิทธิวิริยกุล  | นายวิช        | เหล่าปิยสกุล  |
| นางสาวสิริลักษณ์ | สุบงกฏ         | นางสาวนุศณา   | แก้วมา        |
| นางสาวมยุรฉัตร   | วุฒิยาน        | นางสาวปณณธร   | เพ็ญศิริพันธ์ |
| นางสาวพิศารยา    | เลิศรัฐการ     | นายศาสตรา     | วงศ์วิทย์     |
| นายณัฐพงศ์       | เกตุกำพล       | นางสาวธัญรดี  | ชงบางจาก      |
| นายอำมรงค์       | ประสพสุข       | นายพิศุทธิ์   | แสงจันทร์ผ่อง |
| นายภัทรพงศ์      | ไชยยา          | นางสาวเมลินดา | สาธิตผล       |
| นายวศิน          | พันธ์เรืองวงศ์ | นางสาวสรिता   | สุริยาสิน     |
| นายสุธีร์        | เจริญต้นภูบาล  | นายอธิบดี     | นิลดำ         |
| นางสาวอภิญา      | โทะนะพันธ์     | นางสาวอริน    | รูปคมอิทธิกุล |
| นายอลงกฎ         | พรมป้อม        | นางสาวอัสมา   | อินทร์ศรี     |
| นางสาวเบญจวรรณ   | กิ่งวงษา       | นางสาวทิพวรรณ | เมธานิมิตพงศ์ |
| นางสาวพัชรี      | ดิสปัญญา       | นางสาวจุฑามาศ | สุรินทร์      |
| นายประภาส        | ชมภูน้อย       |               |               |

#### ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

|                  |                 |                                                           |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| นายวิรัช         | ร่วมพงษ์พัฒนะ   | ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น<br>ประจำศาลปกครองสูงสุด |
| นายวิริยะ        | วัฒนสุขชาติ     | ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมงานคดีปกครอง                      |
| นางสาวธันว์รัตน์ | ธนพิทักษ์       | ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์งานคดีปกครอง ๑                   |
| นายไชยรัตน์      | แขวงโสภา        | ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์งานคดีปกครอง ๒                   |
| นางลักขนาวดี     | สายมิตร อรรถเชม | พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ                             |
| นางสาวปัญญอนงค์  | พากเพียร        | พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ                             |



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์  
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม  
<https://bit.ly/3sBQbvO>  
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕



